

RSPE BASE

Memorial Técnico-Jurídico de Parâmetros

Versão do programa: **6.15.13**
Emitido em 24/09/2026

Documento destinado à verificação jurídica de tudo o que o programa lê, presume, calcula e aponta. Substitui o documento "Critérios de análise por benefício". Cada regra descrita corresponde ao código-fonte da versão 6.15.13. Onde o código diverge da documentação anterior, prevalece o código, e a divergência consta da Parte XI.

284 parâmetros · exemplos numéricos gerados pela execução das funções do próprio programa com dados fictícios

Como ler este memorial

Cada parâmetro ocupa um quadro próprio, com nove campos fixos. O quadro é autossuficiente: os dispositivos legais e as teses aparecem transcritos dentro dele, ainda que se repitam em outros quadros.

- 1. Parâmetro: nome e o que aparece na tela, na planilha ou no relatório.
- 2. Dado de entrada: bloco do RSPE ou da ficha disciplinar, rótulo ou padrão reconhecido e o tratamento da ausência.
- 3. Regra aplicada: a lógica do código, passo a passo, na ordem em que é executada, com a fórmula e o local no código (módulo > função).
- 4. Fundamento legal: transcrição do dispositivo, com a lei que deu a redação. Caixa bege.
- 5. Fundamento jurisprudencial: tribunal, número, tese, data do julgamento e modulação ou superação. Caixa bege.
- 6. Natureza da escolha: (a) aplicação direta de texto legal; (b) corrente jurisprudencial; (c) convenção técnica do programa ou do SEEU; (d) opção de cautela. As escolhas (b), (c) e (d) aparecem em caixa âmbar com borda reforçada, com a alternativa e seu efeito prático.
- 7. Exemplo numérico: saída da execução das funções reais do programa sobre dados fictícios. Nenhuma conta foi feita à mão. Caixa azul-clara, fonte monoespaçada.
- 8. Limitações conhecidas e casos em que o resultado deve ser conferido.
- 9. Campo de verificação para o Defensor.

Convenções

- Datas no formato dd/mm/aaaa. Penas no formato do SEEU: anos (a), meses (m) e dias (d).
- "[NÃO CONFIRMADO – conferir]" indica texto normativo ou tese que não pôde ser confirmado nas bases consultadas (JusRatio e Planalto). O texto não foi escrito de memória. A lista completa está na Parte XI.
- Os decretos de indulto foram transcritos dos textos oficiais: Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022; Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024; Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025.
- A identificação "módulo > função" localiza a regra no código-fonte da versão 6.15.13.
- Remissões só existem no Índice remissivo, ao final.

Sumário

Como ler este memorial 2

Parte I – Premissas gerais 16

PREM-01 – O que o programa calcula e o que apenas reproduz do SEEU	16
PREM-02 – A Auditoria não afirma erro	17
PREM-03 – Contagem da pena: ano de 365 dias, mês de 30 dias; prazos pelo calendário	19
PREM-04 – Âncora do cálculo: pena cumprida pelo SEEU na data do RSPE, retrocedida ou projetada até a data de referência	20
PREM-05 – Lei penal no tempo: hediondez, frações e prescrição pela lei do fato; retroatividade só da lei mais benéfica	23
PREM-06 – Data de referência dos cálculos: data de geração do RSPE x data de hoje	27
PREM-07 – Crimes ativos x crimes extintos	29
PREM-08 – Base jurídica editável (base_juridica.json)	31
PREM-09 – Remição que conta como pena cumprida: só a remição concedida	32
PREM-10 – Data de publicação dos decretos de indulto: condenação existente na publicação e janela da falta do art. 6º	34

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) 37

BASE-01 – Leitura do PDF do RSPE: validação, cabeçalho e seções	37
BASE-02 – Bloco PROCESSO DE EXECUÇÃO (identificação)	39
BASE-03 – Bloco CÁLCULOS DA PENA	41
BASE-04 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: dados do processo (ação penal)	44
BASE-05 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: crime a crime (linha "Lei:")	46
BASE-06 – Bloco EVENTOS DE INÍCIO, REINÍCIO E INTERRUPÇÃO	50
BASE-07 – Blocos de INCIDENTES (concedidos, não concedidos, pendentes)	52
BASE-08 – Conferência da leitura e reprocessamento	55
BASE-09 – Ficha disciplinar (SIAPEN): identificação, conduta e autos	57
BASE-10 – Ficha disciplinar: trabalho	59
BASE-11 – Ficha disciplinar: atestados de trabalho	60
BASE-12 – Ficha disciplinar: faltas disciplinares e PADIC	62
BASE-13 – Ficha disciplinar: regressões, restabelecimentos, recusa, isolamentos, estudo, exames e saídas temporárias	63
BASE-14 – Vínculo ficha disciplinar x RSPE	66
BASE-15 – Deduplicação da base de assistidos	67
BASE-16 – Atestados manuais e conferência da ficha disciplinar	69
BASE-17 – Falha na análise de um registro: a base continua aberta (Api.listar)	70

Parte III – Progressão de regime 72

PROG-01 – Data da progressão (coluna "Data da progressão")	72
PROG-02 – Coluna "Conduta (ficha)"	73
PROG-03 – Coluna "Falta (12 meses)" – faltas e indícios de falta no RSPE, pela data do fato	75
PROG-04 – Situação do marco e marco vencido sem decisão posterior	78
PROG-05 – Conferência da fração de progressão pela Auditoria – mecanismo geral	80
PROG-06 – Tabela de frações – fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos)	85
PROG-16 – Tabela de frações – fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020 (1/6 comum; 2/5 e 3/5 para hediondos)	88
PROG-07 – Tabela de frações – fatos de 23/01/2020 a 09/10/2024 (Lei 13.964/2019)	91

PROG-17 – Tabela de frações – fatos de 10/10/2024 a 24/03/2026 (Lei 13.964/2019 + VI-A da Lei 14.994/2024)	95
PROG-08 – Tabela de frações – fatos de 25/03/2026 a 07/05/2026 (Lei 15.358/2026 nos incisos V a VIII)	99
PROG-09 – Tabela de frações – fatos desde 08/05/2026 (Lei 15.402/2026 no caput e incisos I a III; V a VIII da Lei 15.358/2026)	103
PROG-10 – Reincidência genérica × específica em hediondo na conferência (Temas 1084/1196; STF 1169) e reincidência específica não demonstrada	107
PROG-11 – Percentuais distintos por condenação na mesma execução (STJ Tema 1354) e fração 'aplicada' da guia	111
PROG-12 – Data-base da progressão e falta grave (§ 6º; Súmula 534; Temas 709, 1006 e 1165)	113
PROG-13 – Tráfico privilegiado não é hediondo (LEP, art. 112, § 5º)	115
PROG-14 – Progressão especial da mulher gestante, mãe ou responsável (§ 3º – 1/8)	116
PROG-15 – Hediondez pela lei da data do fato (tabela hediondos.desde) na conferência da fração	117
PROG-18 – Hipóteses especiais do art. 112 (feminicídio primário, milícia privada, comando de organização criminosa) – parâmetro 'especial'	120
PROG-19 – Reincidente genérico em hediondo após a Lei 15.358/2026 (70%; 75% com morte, por analogia)	124
PROG-20 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 – 'ultraviolenta' a verificar (progressão)	127
PROG-21 – Exame criminológico na progressão vencida (Lei 14.843/2024) – dica da tela	129
PROG-22 – Hediondez afastada por parágrafo: homicídio qualificado-privilegiado, art. 129 (§ 12; §§ 2º e 3º a verificar) e art. 273, § 2º	131

Parte IV – Livramento condicional 134

LIV-01 – Data do livramento condicional (coluna "Data do livramento")	134
LIV-02 – Frações do livramento (CP, art. 83, I, II e V; Lei 11.343, art. 44) e conferência pela Auditoria	136
LIV-03 – Vedações ao livramento por tipo de crime e data do fato	138
LIV-04 – Requisito subjetivo (art. 83, III, inclusive alínea b – falta grave nos 12 meses)	141
LIV-05 – Falta grave não interrompe o prazo do livramento (Súmula 441) – data-base do livramento	143
LIV-06 – Estado "livramento em curso"	145
LIV-07 – Estado "Livramento a confirmar" (duvidas_livramento)	147
LIV-08 – Livramento com pena total inferior a 2 anos (Auditoria)	148
LIV-09 – Livramento vedado nas hipóteses especiais (feminicídio primário; comando de organização criminosa) – lc_vedado_esp	149
LIV-10 – Tráfico de pessoas (CP, art. 149-A) com 2/3 e art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei de Drogas fora do 2/3	152
LIV-11 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 – livramento vedado 'a verificar'	154
LIV-12 – Concessão × revogação e suspensão do livramento (e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento)	156

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) 158

RDF-01 – Leitura dos atestados de trabalho da Ficha Disciplinar (SIAPEN)	158
RDF-02 – Períodos de trabalho da ficha e baixas sem início	159
RDF-03 – Períodos de estudo e exames (ENCCEJA/ENEM) lidos da ficha	161
RDF-04 – Conferência da proporção 1 dia remido a cada 3 trabalhados no atestado	163
RDF-05 – Remições homologadas lidas do RSPE e início da execução	164
RDF-06 – Situação de cada atestado frente ao RSPE: 'Requerer remição', 'Conferir homologação' ou 'Anterior a esta execução'	165
RDF-07 – Horas de estudo: declaradas ou estimadas em 4 h por dia útil; mínimo de 3 dias	167
RDF-08 – Estudo a requerer: matrículas sem remição e a parte posterior à última remição	169
RDF-09 – Quadro por emprego: atestado que cobre cada período, trabalho posterior ao atestado e trabalho sem atestado	170
RDF-10 – Baixa de trabalho sem início registrado	172
RDF-11 – Aba Ficha disciplinar: colunas, situação (fd_sit), cor (fd_cor), legenda e filtros	173

RDF-12 – Blocos da tela, marcação de conferido ('fd:') e atestados lançados à mão	175
RDF-13 – Função _subconjunto (vínculo remição x atestado por soma)	176
RDF-14 – Itens da ficha levados à Auditoria (confrontar) e filtro so_matematica	177
RDF-15 – Relatório PDF: seção 'Remição (ficha disciplinar)' e cartões da base	178
RDF-16 – Perda de dias remidos: identificação das faltas, perdas e parcelas	179
RDF-17 – Perda de dias remidos acima de 1/3 (arredondamento por parcela)	181
RDF-18 – Perda de dias remidos em duplicidade	183
RDF-19 – Perda de dias remidos sem falta grave datada no RSPE	185
RDF-20 – Falta grave anterior registrada na ficha x perda de remidos por falta posterior	186
RDF-21 – Períodos de custódia e dias cumpridos (detração)	188
RDF-22 – Custódia prévia (detração) na prescrição: informativa; 'a verificar' na Extinção	189
RDF-23 – Pena cumprida numa data passada (âncora SEEU) para indulto e comutação	192
RDF-24 – Falta nos últimos 12 meses (indícios no RSPE)	194
RDF-25 – Falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025)	196
RDF-26 – Falta grave na progressão e no livramento: efeito no programa	200
RDF-27 – Interrupção da data-base pela falta e conferência na Auditoria (fuga, recaptura, homologação, livramento)	203
RDF-28 – Faltas disciplinares lidas da ficha (registro, PADIC, arquivamento, homologação)	203
RDF-29 – Regressões, restabelecimentos, isolamentos, recusa de trabalho e conduta lidos da ficha	205
RDF-30 – Ficha disciplinar nos incisos XI, XII e XIII dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025	206
RDF-31 – Remição concedida: filtro dos incidentes de remição (e_remicao_concedida)	208
RDF-32 – Classificação das faltas do RSPE pela data do fato: falta firme x falta a verificar (indícios_falta)	209
RDF-33 – Acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino (LEP, art. 126, § 5º): sinalização na aba Ficha disciplinar	212
RDF-34 – Dado ilegível na ficha ou no RSPE: a análise não é interrompida	213

Parte VI – Indulto e comutação 215

IND-01 – Datas de corte dos decretos (25/12/2022, 25/12/2024 e 25/12/2025) e datas de publicação (23/12)	215
IND-02 – Pena cumprida na data do decreto (âncora no SEEU) e remanescente	217
IND-03 – Regime, livramento e PRD na data do decreto	220
IND-04 – Reincidência, violência ou grave ameaça (VGA) e idade na data	222
IND-05 – Sem execução em curso na data: não iniciou ou cumprimento interrompido	224
IND-06 – Art. 1º dos Decretos 2024/2025: crimes impeditivos reconhecidos pelo código	226
IND-07 – Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara)	230
IND-08 – Tráfico: só o art. 33, caput e § 1º, é impeditivo; §§ 2º, 3º e 4º da Lei 11.343/2006 não são	234
IND-09 – Art. 1º, XVII (violência contra a mulher): confirmada x provável (129, §§ 9º a 11; 147-A; 215-A)	236
IND-10 – Art. 1º, §§ 1º a 5º: colaboração premiada, liderança de facção, RDD, presídio de segurança máxima	239
IND-11 – Art. 6º: falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (data do fato; sanção reconhecida x a verificar; parágrafo único)	242
IND-12 – Art. 7º, caput e parágrafo único: soma das penas, trava de 2/3 do impeditivo e desconto do tempo (DESTAQUE - opção de cautela)	246
IND-13 – Art. 9º, I: pena até 8 anos, sem VGA, 1/5 (primário) ou 1/3 (reincidente)	249
IND-14 – Art. 9º, II: pena até 12 anos, sem VGA, 1/3 (primário) ou 1/2 (reincidente)	250
IND-15 – Art. 9º, III: pena até 4 anos, com VGA, 1/3 ou 1/2	251
IND-16 – Art. 9º, IV: 15 (primário) ou 20 (reincidente) anos ininterruptos, com remição (art. 5º) e indícios de interrupção	252
IND-17 – Art. 9º, V: 20 ou 25 anos não ininterruptos, com tempo em liberdade até 2 anos	254
IND-18 – Art. 9º, VI: 10 ou 15 anos ininterruptos no semiaberto	255

IND-19 – Art. 9º, VII: regime aberto, PRD ou sursis, 1/6 ou 1/5	256
IND-20 – Art. 9º, VIII: livramento ou aberto com remanescente até 6 (primário) ou 4 (reincidente) anos	257
IND-21 – Art. 9º, IX: programa de egressos por 2 anos (2025: regime inicial aberto)	258
IND-22 – Art. 9º, X: semiaberto com monitoramento (SV 56) há mais de 3 anos	259
IND-23 – Art. 9º, XI: pena até 12 anos, 1/3 ou 1/2 em semiaberto/aberto e 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo	261
IND-24 – Art. 9º, XII: estudo; 2024: 1/5 ou 1/4; 2025: 1/6 ou 1/5	262
IND-25 – Art. 9º, XIII: curso concluído nos 3 anos anteriores, 1/5 ou 1/4	264
IND-26 – Art. 9º, XIV: crime patrimonial sem VGA, bem até 1 salário mínimo, 3 meses cumpridos (crime a crime)	265
IND-27 – Art. 9º, XV: crime patrimonial sem VGA com reparação do dano dispensada (Defensoria) - crime a crime e sugerido em concurso com crime violento	267
IND-28 – Art. 9º, XVI e § 1º: saúde e deficiência (laudo)	269
IND-29 – Art. 9º, §§ 2º, 3º e 4º: redução pela metade (só o inciso I do § 2º, idade ≥ 60, e só nos incisos I a XI)	271
IND-30 – Complemento pela ficha disciplinar: incisos XI, XII e XIII	273
IND-31 – Arts. 10 e 11 (indulto especial e comutação para mulheres): não avaliados	275
IND-32 – Art. 12: multa indultável; incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria (§ 2º, I)	277
IND-33 – Art. 13: comutação - requisito, base (cumprido x remanescente), proporção, §§ 2º, 4º e 5º, crimes considerados	278
IND-34 – Consolidação do resultado 2024/2025 (POSSÍVEL, A VERIFICAR, não atinge) e avisos	282
IND-35 – Decreto 11.302/2022, arts. 1º, 2º, 3º e 6º (saúde, agentes de segurança, militares em GLO): não avaliados	287
IND-36 – Decreto 11.302/2022, art. 4º (maiores de 70 anos com 1/3), art. 7º, § 2º, e crime excluído (art. 11, p. ú.)	287
IND-37 – Decreto 11.302/2022, art. 5º e parágrafo único: pena máxima em abstrato até 5 anos, crime a crime (tabela pena_maxima_abstrata)	290
IND-38 – Decreto 11.302/2022, art. 7º: exclusões e ordem de checagem	291
IND-39 – Decreto 11.302/2022, art. 8º (PRD, multa, suspensão condicional do processo): pena CONVERTIDA a verificar	294
IND-40 – Decreto 11.302/2022, art. 9º e parágrafo único: trânsito em julgado e recurso da acusação	295
IND-41 – Decreto 11.302/2022, art. 11 e parágrafo único: soma até 25/12/2022 e crime impeditivo em concurso	297
IND-42 – Decreto 11.302/2022, vd_contexto: crimes típicos de violência doméstica sem sinal próprio → Verificar	300
IND-43 – Decreto 11.302/2022: consolidação do resultado e cálculo explicado	301
IND-44 – Fato posterior à data do decreto na mesma execução: análise só com os crimes anteriores	303
IND-45 – Decisão já registrada no RSPE sobre o decreto (concedido, indeferido, pendente)	305
IND-46 – Indulto concedido extingue os processos selecionados; comutação posterior gera dúvida	306
IND-47 – Resultados na tela, cores e legenda da aba Indulto/Comutação	307
IND-48 – Número ao lado do nome da aba Indulto/Comutação	309
IND-49 – Remições consideradas no indulto e na comutação: só as concedidas	311
IND-50 – Indulto só pelo inciso XV de parte dos crimes: comutação dos demais fica "A VERIFICAR"	312
IND-51 – Sentença posterior à publicação do decreto: fora da soma (Decretos 2024/2025 e 2022)	314
IND-52 – Art. 2º, II: sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior → "A VERIFICAR (art. 2º, II)"; trânsito ausente	317
IND-53 – Art. 9º, XV sem cumprimento em 25/12 (não iniciou ou interrompido): "A VERIFICAR"	320
IND-54 – Crime do Código Penal Militar (Decretos 2024/2025, art. 1º, XIX; Decreto 2022, art. 7º, VII): a verificar	322
IND-55 – Art. 129, §§ 2º e 3º (lesão gravíssima ou seguida de morte): hediondez a verificar; § 12 não é hediondo	324
IND-56 – Livramento incerto: ressalva "livramento a confirmar" e baixa na Auditoria (_lc_confirmado)	326
IND-57 – Triagem exportada (indulto_comutacao_triagem e _motivos): só o art. 1º	327

Parte VII – Prescrição 330

PRES-01 – Prazo prescricional pela pena aplicada (tabela do art. 109)	330
PRES-02 – Acréscimo de 1/3 pela reincidência, só na pretensão executória	332
PRES-03 – Redução de metade do art. 115 (menor de 21 no fato / maior de 70 na sentença)	334
PRES-04 – Exceção do art. 115: crime com violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025)	336
PRES-05 – Crime a crime: pena considerada e concurso de crimes (art. 119)	337
PRES-06 – Retroativa: intervalo recebimento da denúncia → sentença	339
PRES-07 – Intercorrente: intervalo sentença → trânsito	341
PRES-08 – Intervalo fato → denúncia só para fatos até 05/05/2010 (antes da Lei 12.234/2010)	343
PRES-09 – Contagem dos prazos (calendário, meses)	345
PRES-10 – Status da pretensão punitiva e "Verificar na ação penal"	347
PRES-11 – Termo inicial da pretensão executória (Tema 788 e modulação)	348
PRES-12 – Classificação dos períodos dos eventos em relação ao crime: cumprimento (art. 117, V), prisão por outro motivo e intervalos de liberdade	350
PRES-13 – Saldo da pena na evasão (arts. 112, II, e 113): tempo cumprido após o termo, remição e pena remanescente do RSPE	354
PRES-14 – Status da executória: Aparente, A VERIFICAR, Iminente, Não prescrita, Não corre	361
PRES-15 – Custódia provisória de outro processo: suspensão (art. 116, p. único), não cumprimento desta pena	367
PRES-16 – Custódia provisória anterior ao trânsito: detração informativa; nunca reduz a pena nem o prazo; aviso quando cobre a pena do processo	372
PRES-17 – Pena integralmente cumprida: não é resultado da prescrição; saldo zero na evasão	375
PRES-18 – Resumo por sentenciado, rótulos curtos, cores, legendas e filtros	378
PRES-19 – Cards por ação penal e subtabela	380
PRES-20 – Memória de cálculo (formato das linhas)	383
PRES-21 – Pena de multa (art. 114)	389
PRES-22 – Crimes extintos, crime sem pena, pena substituída (CONVERTIDA) e execução extinta	391
PRES-23 – Uso da prescrição no relatório, na petição e na exportação	392
PRES-24 – Art. 113 restrito à evasão e à revogação do livramento: motivo da interrupção do cumprimento	395
PRES-25 – Art. 109, VI: 2 anos para fatos anteriores a 06/05/2010 (redação da Lei 7.209/1984)	398
PRES-26 – Crime continuado: aviso da Súmula 497 do STF	400
PRES-27 – Concurso formal: aviso de prazo sem a exasperação do art. 70	402
PRES-28 – Crimes do júri: pronúncia e confirmação da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191)	404
PRES-29 – Art. 116, III e IV: aviso de causas suspensivas (fatos a partir de 23/01/2020)	406
PRES-30 – Livramento condicional: concessão, revogação e suspensão como incidentes próprios	407
PRES-31 – Saldo entre dois limites nas condenações unificadas e hipóteses de imputação (art. 76 x ordem cronológica)	410
PRES-32 – Faixas do art. 109 atravessadas pelos limites do saldo: aparente, não prescrita ou A VERIFICAR	414
PRES-33 – Estrutura por crime: linha do tempo (ppe_linha_tempo), saldos (ppe_saldos) e faltantes (ppe_faltam)	417

Parte VIII – Auditoria 423

AUD-01 – Formato de cada item, níveis, ordenação e agrupamento	423
AUD-02 – Lista integral dos itens e onde aparecem (so_matematica / AUD_OUTRAS_ABAS)	425
AUD-03 – Resultado da auditoria na coluna e cartões do topo	432
AUD-04 – Dar baixa e Reabrir	434
AUD-05 – Dados ausentes no RSPE	435
AUD-06 – Execução extinta segundo incidente do RSPE	436
AUD-07 – Indulto concedido sem baixa no cálculo	437
AUD-08 – Indulto seguido de comutação dos mesmos processos (indulto_duvida)	438

AUD-09 – Extinção registrada com a linha do crime em 'Extinto: Não'	439
AUD-10 – Guia sem pena calculada	440
AUD-11 – Condenação ativa com pena imposta zerada	441
AUD-12 – Soma das penas x pena total	442
AUD-13 – Cumprida + remanescente ≠ pena total	443
AUD-14 – Dias remidos: incidentes x saldo	444
AUD-15 – Perda de dias remidos sem falta grave datada	446
AUD-16 – Perda de dias remidos em duplicidade	447
AUD-17 – Perda de dias remidos acima de 1/3 / dentro do limite	449
AUD-18 – Pena integralmente cumprida com execução ativa	451
AUD-19 – Reincidência específica em hediondo/equiparado/tráfico de drogas/tráfico de pessoas	452
AUD-20 – Artigo reconhecido pela descrição / lei do tempo / artigo não informado	456
AUD-21 – Data do fato ausente	457
AUD-22 – Trânsito em julgado não informado	458
AUD-23 – Hediondez pela lei da época do fato	459
AUD-24 – Marcação de violência/grave ameaça (VGA) x tipo penal	464
AUD-25 – Percentual de progressão do SEEU x lei da data do fato	465
AUD-26 – Livramento com pena total inferior a 2 anos	471
AUD-27 – Fração de livramento do SEEU x legal; livramento vedado em hediondo com morte	472
AUD-28 – Menor de 21 anos no fato	476
AUD-29 – Reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE	477
AUD-30 – Progressão com data-base igual à data da decisão	478
AUD-31 – Data-base anterior à última alteração de regime	479
AUD-32 – Data-base x eventos que a justificam	481
AUD-33 – Data-base do livramento alterada por falta grave	484
AUD-34 – Regressão depois do livramento / regressão registrada	485
AUD-35 – Idade de 70 anos ou mais: prisão domiciliar no regime aberto	488
AUD-36 – Livramento condicional com situação incerta	490
AUD-37 – Marcos vencidos sem decisão posterior	492
AUD-38 – Prescrição (detração a verificar, executória aparente ou a verificar, punitiva, datas ausentes)	493
AUD-39 – Indulto e comutação possíveis sem incidente; hipóteses a verificar	495
AUD-40 – Hediondez posterior ao fato (indulto/comutação)	496
AUD-41 – Violência doméstica: confirmar se a vítima é mulher	499
AUD-42 – Multa cominada e crime patrimonial sem VGA (reparação do dano)	500
AUD-43 – Indício de falta nos últimos 12 meses	503
AUD-44 – Pena cumprida sem evento de prisão	505
AUD-45 – Não iniciou o cumprimento / cumprimento interrompido	505
AUD-46 – Ficha disciplinar: perda de remidos que pode alcançar remição anterior à falta da ficha	506
AUD-47 – Ficha disciplinar: falha ao confrontar	508
AUD-48 – Hipóteses especiais do art. 112 (feminicídio, milícia, comando de organização criminosa): fração e livramento vedado	508
AUD-49 – Idade para o indulto: lapsos pela metade (medida em cada decreto)	512
AUD-50 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: 75% e livramento vedado só se ultraviolenta	513
AUD-51 – Progressão especial da mulher (1/8): a verificar	516

AUD-52 – Tráfico de pessoas (CP, art. 149-A) e art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei 11.343	517
AUD-53 – Progressão vencida com exame criminológico (Lei 14.843/2024): dica fora da Auditoria	519
AUD-54 – Falha ao analisar o RSPE ou ao ler a ficha disciplinar	521

Parte IX – Extinção 523

EXT-01 – Execução já extinta no RSPE (azul)	523
EXT-02 – Extinção pelo cumprimento: pena integralmente cumprida ou término alcançado	524
EXT-03 – Término próximo – cores e textos da aba Extinção	525
EXT-04 – Livramento com período de prova expirado sem revogação	526
EXT-05 – Detração que iguala ou supera a pena do processo: hipótese 'a verificar' (não mais 'pena cumprida por detração')	528
EXT-06 – O que fica fora da aba Extinção	530
EXT-07 – Multa cominada na aba Extinção (STF ADI 7.032; STJ Tema 931)	530

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições 533

INT-01 – Abas da tela e sua ordem	533
INT-02 – Aba Geral: colunas	534
INT-03 – Estado da execução que dispensa marcos (extinta, cumprida, livramento, não iniciou, aberto)	535
INT-04 – Aba Progressão: colunas, data e situação	536
INT-05 – Aba Livramento: colunas, data e situação	537
INT-06 – Janelas de alerta e cor da situação (progressão, livramento, término)	538
INT-07 – Coluna 'Falta (12 meses)' e campo falta_12m	539
INT-08 – Coluna 'Conduta (ficha)'	540
INT-09 – Aba Indulto / Comutação: células Sim / Verificar / Falta / Não se aplica / Não atinge	541
INT-10 – Coluna 'Impeditivo (art. 1º)'	544
INT-11 – Aba Prescrição: modo, colunas e cartões por ação penal	545
INT-12 – Aba Extinção: colunas, situação e cor	547
INT-13 – Aba Ficha disciplinar: colunas, situação e conferência	549
INT-14 – Aba Auditoria: resultado, itens e baixa	550
INT-15 – Legendas (ROTULO) e cartões de resumo	551
INT-16 – Filtros de situação de cada aba	552
INT-17 – Contagem ao lado do nome da aba	553
INT-18 – Busca	554
INT-19 – Ordenação por coluna	555
INT-20 – Ficha do assistido (painel lateral)	555
INT-21 – Cópias em texto para a petição	556
INT-22 – Exportar Excel (rspe_export.exportar_xlsx)	557
INT-23 – Exportar PDF (rspe_export.exportar_pdf)	558
INT-24 – Relatório individual em PDF (rspe_relatorio.relatorio_individual)	559
INT-25 – Cor do relatório em PDF (_cor_rel)	561
INT-26 – Relatório geral em PDF e fila de prioridade (rspe_relatorio.relatorio_geral)	561
INT-27 – Petições por modelo .docx: estado do recurso e preenchimento	563
INT-28 – Petições: campos disponíveis e origem de cada um	564
INT-29 – Petições: regras jurídicas embutidas nos campos (falta, prescrição, evasão, art. 115)	565
INT-30 – Cadastro de defensores	567
INT-31 – Importação de PDFs (manual, pasta, arrastar sobre o programa)	568

INT-32 – Pasta vigiada	569
INT-33 – Bases .sqlite e o que fica gravado	570
INT-34 – Base jurídica e data de referência da tela	571
INT-35 – Linha de comando (rspe_scraper.py)	572
INT-36 – Registro com falha de análise (Api.listar, item_falha, modelo_erro)	572
INT-37 – Concordância de número nas mensagens (rs.pl)	573
INT-38 – Vínculo da ficha disciplinar ao RSPE (autos, nome, homônimos e migração)	574

Parte X – Quadro de escolhas interpretativas 576

Escolha PREM-01 – O que o programa calcula e o que apenas reproduz do SEEU	576
Escolha PREM-02 – A Auditoria não afirma erro	576
Escolha PREM-03 – Contagem da pena: ano de 365 dias, mês de 30 dias; prazos pelo calendário	576
Escolha PREM-04 – Âncora do cálculo: pena cumprida pelo SEEU na data do RSPE, retrocedida ou projetada até a data de referência	577
Escolha PREM-05 – Lei penal no tempo: hediondez, frações e prescrição pela lei do fato; retroatividade só da lei mais benéfica	578
Escolha PREM-06 – Data de referência dos cálculos: data de geração do RSPE x data de hoje	579
Escolha PREM-07 – Crimes ativos x crimes extintos	580
Escolha PREM-08 – Base jurídica editável (base_juridica.json)	580
Escolha PREM-10 – Data de publicação dos decretos de indulto: condenação existente na publicação e janela da falta do art. 6º	581
Escolha BASE-01 – Leitura do PDF do RSPE: validação, cabeçalho e seções	582
Escolha BASE-02 – Bloco PROCESSO DE EXECUÇÃO (identificação)	583
Escolha BASE-03 – Bloco CÁLCULOS DA PENA	583
Escolha BASE-04 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: dados do processo (ação penal)	583
Escolha BASE-05 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: crime a crime (linha "Lei:")	583
Escolha BASE-06 – Bloco EVENTOS DE INÍCIO, REINÍCIO E INTERRUPÇÃO	584
Escolha BASE-07 – Blocos de INCIDENTES (concedidos, não concedidos, pendentes)	584
Escolha BASE-08 – Conferência da leitura e reprocessamento	585
Escolha BASE-09 – Ficha disciplinar (SIAPEN): identificação, conduta e autos	585
Escolha BASE-10 – Ficha disciplinar: trabalho	585
Escolha BASE-11 – Ficha disciplinar: atestados de trabalho	586
Escolha BASE-12 – Ficha disciplinar: faltas disciplinares e PADIC	586
Escolha BASE-13 – Ficha disciplinar: regressões, restabelecimentos, recusa, isolamentos, estudo, exames e saídas temporárias	586
Escolha BASE-14 – Vínculo ficha disciplinar x RSPE	587
Escolha BASE-15 – Deduplicação da base de assistidos	587
Escolha BASE-16 – Atestados manuais e conferência da ficha disciplinar	587
Escolha BASE-17 – Falha na análise de um registro: a base continua aberta (Api.listar)	588
Escolha PROG-01 – Data da progressão (coluna "Data da progressão")	588
Escolha PROG-02 – Coluna "Conduta (ficha)"	589
Escolha PROG-03 – Coluna "Falta (12 meses)" – faltas e indícios de falta no RSPE, pela data do fato	589
Escolha PROG-04 – Situação do marco e marco vencido sem decisão posterior	590
Escolha PROG-05 – Conferência da fração de progressão pela Auditoria – mecanismo geral	591
Escolha PROG-06 – Tabela de frações – fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos)	593
Escolha PROG-10 – Reincidência genérica x específica em hediondo na conferência (Temas 1084/1196; STF 1169) e reincidência específica não demonstrada	594

Escolha PROG-11 – Percentuais distintos por condenação na mesma execução (STJ Tema 1354) e fração 'aplicada' da guia	596
Escolha PROG-12 – Data-base da progressão e falta grave (§ 6º; Súmula 534; Temas 709, 1006 e 1165)	596
Escolha PROG-14 – Progressão especial da mulher gestante, mãe ou responsável (§ 3º – 1/8)	598
Escolha PROG-19 – Reincidente genérico em hediondo após a Lei 15.358/2026 (70%; 75% com morte, por analogia).	
Escolha PROG-20 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 – 'ultraviolenta' a verificar (progressão)	600
Escolha PROG-21 – Exame criminológico na progressão vencida (Lei 14.843/2024) – dica da tela	600
Escolha PROG-22 – Hediondez afastada por parágrafo: homicídio qualificado-privilegiado, art. 129 (§ 12; §§ 2º e 3º a verificar) e art. 273, § 2º	602
Escolha LIV-01 – Data do livramento condicional (coluna "Data do livramento")	603
Escolha LIV-04 – Requisito subjetivo (art. 83, III, inclusive alínea b – falta grave nos 12 meses)	604
Escolha LIV-05 – Falta grave não interrompe o prazo do livramento (Súmula 441) – data-base do livramento	605
Escolha LIV-06 – Estado "livramento em curso"	605
Escolha LIV-07 – Estado "Livramento a confirmar" (duvidas_livramento)	606
Escolha LIV-11 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 – livramento vedado 'a verificar' 607	
Escolha LIV-12 – Concessão × revogação e suspensão do livramento (e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento)	607
Escolha RDF-01 – Leitura dos atestados de trabalho da Ficha Disciplinar (SIAPEN)	608
Escolha RDF-02 – Períodos de trabalho da ficha e baixas sem início	609
Escolha RDF-03 – Períodos de estudo e exames (ENCCEJA/ENEM) lidos da ficha	609
Escolha RDF-05 – Remições homologadas lidas do RSPE e início da execução	610
Escolha RDF-06 – Situação de cada atestado frente ao RSPE: 'Requerer remição', 'Conferir homologação' ou 'Anterior a esta execução'	610
Escolha RDF-07 – Horas de estudo: declaradas ou estimadas em 4 h por dia útil; mínimo de 3 dias	611
Escolha RDF-08 – Estudo a requerer: matrículas sem remição e a parte posterior à última remição	612
Escolha RDF-09 – Quadro por emprego: atestado que cobre cada período, trabalho posterior ao atestado e trabalho sem atestado	612
Escolha RDF-10 – Baixa de trabalho sem início registrado	613
Escolha RDF-11 – Aba Ficha disciplinar: colunas, situação (fd_sit), cor (fd_cor), legenda e filtros	613
Escolha RDF-12 – Blocos da tela, marcação de conferido ('fd:') e atestados lançados à mão	614
Escolha RDF-13 – Função _subconjunto (vínculo remição x atestado por soma)	614
Escolha RDF-14 – Itens da ficha levados à Auditoria (confrontar) e filtro so_matematica	614
Escolha RDF-15 – Relatório PDF: seção 'Remição (ficha disciplinar)' e cartões da base	615
Escolha RDF-16 – Perda de dias remidos: identificação das faltas, perdas e parcelas	615
Escolha RDF-17 – Perda de dias remidos acima de 1/3 (arredondamento por parcela)	616
Escolha RDF-18 – Perda de dias remidos em duplicidade	617
Escolha RDF-19 – Perda de dias remidos sem falta grave datada no RSPE	618
Escolha RDF-20 – Falta grave anterior registrada na ficha x perda de remidos por falta posterior	619
Escolha RDF-21 – Períodos de custódia e dias cumpridos (detração)	620
Escolha RDF-22 – Custódia prévia (detração) na prescrição: informativa; 'a verificar' na Extinção	620
Escolha RDF-23 – Pena cumprida numa data passada (âncora SEEU) para indulto e comutação	621
Escolha RDF-24 – Falta nos últimos 12 meses (indícios no RSPE)	621
Escolha RDF-25 – Falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025) 622	
Escolha RDF-26 – Falta grave na progressão e no livramento: efeito no programa	624
Escolha RDF-27 – Interrupção da data-base pela falta e conferência na Auditoria (fuga, recaptura, homologação, livramento)	625

Escolha RDF-28 – Faltas disciplinares lidas da ficha (registro, PADIC, arquivamento, homologação)	626
Escolha RDF-29 – Regressões, restabelecimentos, isolamentos, recusa de trabalho e conduta lidos da ficha . . .	627
Escolha RDF-30 – Ficha disciplinar nos incisos XI, XII e XIII dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025	627
Escolha RDF-32 – Classificação das faltas do RSPE pela data do fato: falta firme x falta a verificar (indícios_falta)	628
Escolha RDF-33 – Acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino (LEP, art. 126, § 5º): sinalização na aba Ficha disciplinar	629
Escolha RDF-34 – Dado ilegível na ficha ou no RSPE: a análise não é interrompida	630
Escolha IND-02 – Pena cumprida na data do decreto (âncora no SEEU) e remanescente	630
Escolha IND-03 – Regime, livramento e PRD na data do decreto	631
Escolha IND-04 – Reincidência, violência ou grave ameaça (VGA) e idade na data	631
Escolha IND-05 – Sem execução em curso na data: não iniciou ou cumprimento interrompido	632
Escolha IND-07 – Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara)	632
Escolha IND-08 – Tráfico: só o art. 33, caput e § 1º, é impeditivo; §§ 2º, 3º e 4º da Lei 11.343/2006 não são . . .	634
Escolha IND-09 – Art. 1º, XVII (violência contra a mulher): confirmada x provável (129, §§ 9º a 11; 147-A; 215-A)	635
Escolha IND-11 – Art. 6º: falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (data do fato; sanção reconhecida x a verificar; parágrafo único)	636
Escolha IND-12 – Art. 7º, caput e parágrafo único: soma das penas, trava de 2/3 do impeditivo e desconto do tempo (DESTAQUE - opção de cautela)	637
Escolha IND-16 – Art. 9º, IV: 15 (primário) ou 20 (reincidente) anos ininterruptos, com remição (art. 5º) e indícios de interrupção	639
Escolha IND-17 – Art. 9º, V: 20 ou 25 anos não ininterruptos, com tempo em liberdade até 2 anos	639
Escolha IND-18 – Art. 9º, VI: 10 ou 15 anos ininterruptos no semiaberto	640
Escolha IND-20 – Art. 9º, VIII: livramento ou aberto com remanescente até 6 (primário) ou 4 (reincidente) anos .	640
Escolha IND-26 – Art. 9º, XIV: crime patrimonial sem VGA, bem até 1 salário mínimo, 3 meses cumpridos (crime a crime)	641
Escolha IND-27 – Art. 9º, XV: crime patrimonial sem VGA com reparação do dano dispensada (Defensoria) - crime a crime e sugerido em concurso com crime violento	641
Escolha IND-29 – Art. 9º, §§ 2º, 3º e 4º: redução pela metade (só o inciso I do § 2º, idade ≥ 60, e só nos incisos I a XI)	641
Escolha IND-30 – Complemento pela ficha disciplinar: incisos XI, XII e XIII	643
Escolha IND-31 – Arts. 10 e 11 (indulto especial e comutação para mulheres): não avaliados	644
Escolha IND-33 – Art. 13: comutação - requisito, base (cumprido x remanescente), proporção, §§ 2º, 4º e 5º, crimes considerados	645
Escolha IND-34 – Consolidação do resultado 2024/2025 (POSSÍVEL, A VERIFICAR, não atinge) e avisos	646
Escolha IND-36 – Decreto 11.302/2022, art. 4º (maiores de 70 anos com 1/3), art. 7º, § 2º, e crime excluído (art. 11, p. ú.)	647
Escolha IND-39 – Decreto 11.302/2022, art. 8º (PRD, multa, suspensão condicional do processo): pena CONVERTIDA a verificar	648
Escolha IND-40 – Decreto 11.302/2022, art. 9º e parágrafo único: trânsito em julgado e recurso da acusação . .	648
Escolha IND-41 – Decreto 11.302/2022, art. 11 e parágrafo único: soma até 25/12/2022 e crime impeditivo em concurso	649
Escolha IND-42 – Decreto 11.302/2022, vd_contexto: crimes típicos de violência doméstica sem sinal próprio → Verificar	650
Escolha IND-43 – Decreto 11.302/2022: consolidação do resultado e cálculo explicado	650
Escolha IND-44 – Fato posterior à data do decreto na mesma execução: análise só com os crimes anteriores . .	650
Escolha IND-45 – Decisão já registrada no RSPE sobre o decreto (concedido, indeferido, pendente)	652
Escolha IND-46 – Indulto concedido extingue os processos selecionados; comutação posterior gera dúvida . . .	652
Escolha IND-47 – Resultados na tela, cores e legenda da aba Indulto/Comutação	652
Escolha IND-48 – Número ao lado do nome da aba Indulto/Comutação	653

Escolha IND-50 – Indulto só pelo inciso XV de parte dos crimes: comutação dos demais fica "A VERIFICAR"	653
Escolha IND-51 – Sentença posterior à publicação do decreto: fora da soma (Decretos 2024/2025 e 2022)	654
Escolha IND-52 – Art. 2º, II: sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior → "A VERIFICAR (art. 2º, II)"; trânsito ausente	655
Escolha IND-53 – Art. 9º, XV sem cumprimento em 25/12 (não iniciou ou interrompido): "A VERIFICAR"	656
Escolha IND-56 – Livramento incerto: ressalva "livramento a confirmar" e baixa na Auditoria (_lc_confirmado)	657
Escolha IND-57 – Triagem exportada (indulto_comutacao_triagem e _motivos): só o art. 1º	658
Escolha PRESC-04 – Exceção do art. 115: crime com violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025)	658
Escolha PRESC-07 – Intercorrente: intervalo sentença → trânsito	659
Escolha PRESC-09 – Contagem dos prazos (calendário, meses)	660
Escolha PRESC-10 – Status da pretensão punitiva e "Verificar na ação penal"	660
Escolha PRESC-11 – Termo inicial da pretensão executória (Tema 788 e modulação)	661
Escolha PRESC-12 – Classificação dos períodos dos eventos em relação ao crime: cumprimento (art. 117, V), prisão por outro motivo e intervalos de liberdade	661
Escolha PRESC-13 – Saldo da pena na evasão (arts. 112, II, e 113): tempo cumprido após o termo, remição e pena remanescente do RSPE	662
Escolha PRESC-14 – Status da executória: Aparente, A VERIFICAR, Iminente, Não prescrita, Não corre	664
Escolha PRESC-15 – Custódia provisória de outro processo: suspensão (art. 116, p. único), não cumprimento desta pena	665
Escolha PRESC-16 – Custódia provisória anterior ao trânsito: detração informativa; nunca reduz a pena nem o prazo; aviso quando cobre a pena do processo	666
Escolha PRESC-17 – Pena integralmente cumprida: não é resultado da prescrição; saldo zero na evasão	667
Escolha PRESC-18 – Resumo por sentenciado, rótulos curtos, cores, legendas e filtros	668
Escolha PRESC-19 – Cards por ação penal e subtabela	668
Escolha PRESC-20 – Memória de cálculo (formato das linhas)	668
Escolha PRESC-21 – Pena de multa (art. 114)	671
Escolha PRESC-22 – Crimes extintos, crime sem pena, pena substituída (CONVERTIDA) e execução extinta	671
Escolha PRESC-23 – Uso da prescrição no relatório, na petição e na exportação	672
Escolha PRESC-24 – Art. 113 restrito à evasão e à revogação do livramento: motivo da interrupção do cumprimento	672
Escolha PRESC-26 – Crime continuado: aviso da Súmula 497 do STF	674
Escolha PRESC-27 – Concurso formal: aviso de prazo sem a exasperação do art. 70	675
Escolha PRESC-28 – Crimes do júri: pronúncia e confirmação da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191)	675
Escolha PRESC-29 – Art. 116, III e IV: aviso de causas suspensivas (fatos a partir de 23/01/2020)	676
Escolha PRESC-30 – Livramento condicional: concessão, revogação e suspensão como incidentes próprios	677
Escolha PRESC-31 – Saldo entre dois limites nas condenações unificadas e hipóteses de imputação (art. 76 x ordem cronológica)	678
Escolha PRESC-32 – Faixas do art. 109 atravessadas pelos limites do saldo: aparente, não prescrita ou A VERIFICAR...	678
Escolha PRESC-33 – Estrutura por crime: linha do tempo (ppe_linha_tempo), saldos (ppe_saldos) e faltantes (ppe_faltam)	680
Escolha AUD-01 – Formato de cada item, níveis, ordenação e agrupamento	681
Escolha AUD-02 – Lista integral dos itens e onde aparecem (so_matematica / AUD_OUTRAS_ABAS)	681
Escolha AUD-03 – Resultado da auditoria na coluna e cartões do topo	681
Escolha AUD-04 – Dar baixa e Reabrir	681
Escolha AUD-05 – Dados ausentes no RSPE	682
Escolha AUD-06 – Execução extinta segundo incidente do RSPE	682
Escolha AUD-08 – Indulto seguido de comutação dos mesmos processos (indulto_duvida)	682
Escolha AUD-09 – Extinção registrada com a linha do crime em 'Extinto: Não'	683

Escolha AUD-11 – Condenação ativa com pena imposta zerada	683
Escolha AUD-12 – Soma das penas x pena total	684
Escolha AUD-13 – Cumprida + remanescente ≠ pena total	684
Escolha AUD-14 – Dias remidos: incidentes x saldo	685
Escolha AUD-16 – Perda de dias remidos em duplicidade	685
Escolha AUD-19 – Reincidência específica em hediondo/equiparado/tráfico de drogas/tráfico de pessoas	686
Escolha AUD-20 – Artigo reconhecido pela descrição / lei do tempo / artigo não informado	689
Escolha AUD-21 – Data do fato ausente	689
Escolha AUD-22 – Trânsito em julgado não informado	690
Escolha AUD-24 – Marcação de violência/grave ameaça (VGA) x tipo penal	690
Escolha AUD-25 – Percentual de progressão do SEEU x lei da data do fato	691
Escolha AUD-29 – Reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE	694
Escolha AUD-30 – Progressão com data-base igual à data da decisão	695
Escolha AUD-31 – Data-base anterior à última alteração de regime	696
Escolha AUD-32 – Data-base x eventos que a justificam	697
Escolha AUD-35 – Idade de 70 anos ou mais: prisão domiciliar no regime aberto	699
Escolha AUD-36 – Livramento condicional com situação incerta	699
Escolha AUD-37 – Marcos vencidos sem decisão posterior	700
Escolha AUD-38 – Prescrição (detracção a verificar, executória aparente ou a verificar, punitiva, datas ausentes) .	701
Escolha AUD-39 – Indulto e comutação possíveis sem incidente; hipóteses a verificar	703
Escolha AUD-40 – Hediondez posterior ao fato (indulto/comutação)	703
Escolha AUD-41 – Violência doméstica: confirmar se a vítima é mulher	705
Escolha AUD-42 – Multa cominada e crime patrimonial sem VGA (reparação do dano)	705
Escolha AUD-43 – Indício de falta nos últimos 12 meses	707
Escolha AUD-44 – Pena cumprida sem evento de prisão	708
Escolha AUD-45 – Não iniciou o cumprimento / cumprimento interrompido	708
Escolha AUD-46 – Ficha disciplinar: perda de remidos que pode alcançar remição anterior à falta da ficha . . .	709
Escolha AUD-47 – Ficha disciplinar: falha ao confrontar	710
Escolha AUD-49 – Idade para o indulto: lapsos pela metade (medida em cada decreto)	710
Escolha AUD-50 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: 75% e livramento vedado só se ultraviolenta	711
Escolha AUD-51 – Progressão especial da mulher (1/8): a verificar	712
Escolha AUD-53 – Progressão vencida com exame criminológico (Lei 14.843/2024): dica fora da Auditoria . . .	712
Escolha AUD-54 – Falha ao analisar o RSPE ou ao ler a ficha disciplinar	714
Escolha EXT-01 – Execução já extinta no RSPE (azul)	714
Escolha EXT-03 – Término próximo – cores e textos da aba Extinção	714
Escolha EXT-05 – Detracção que iguala ou supera a pena do processo: hipótese 'a verificar' (não mais 'pena cumprida por detracção')	715
Escolha EXT-06 – O que fica fora da aba Extinção	715
Escolha EXT-07 – Multa cominada na aba Extinção (STF ADI 7.032; STJ Tema 931)	715
Escolha INT-01 – Abas da tela e sua ordem	716
Escolha INT-02 – Aba Geral: colunas	717
Escolha INT-03 – Estado da execução que dispensa marcos (extinta, cumprida, livramento, não iniciou, aberto) .	717
Escolha INT-04 – Aba Progressão: colunas, data e situação	717
Escolha INT-06 – Janelas de alerta e cor da situação (progressão, livramento, término)	717

Escolha INT-07 – Coluna 'Falta (12 meses)' e campo falta_12m	718
Escolha INT-08 – Coluna 'Conduta (ficha)'	718
Escolha INT-09 – Aba Indulto / Comutação: células Sim / Verificar / Falta / Não se aplica / Não atinge	719
Escolha INT-10 – Coluna 'Impeditivo (art. 1º)'	720
Escolha INT-11 – Aba Prescrição: modo, colunas e cartões por ação penal	721
Escolha INT-12 – Aba Extinção: colunas, situação e cor	721
Escolha INT-13 – Aba Ficha disciplinar: colunas, situação e conferência	722
Escolha INT-14 – Aba Auditoria: resultado, itens e baixa	723
Escolha INT-15 – Legendas (ROTULO) e cartões de resumo	723
Escolha INT-16 – Filtros de situação de cada aba	723
Escolha INT-17 – Contagem ao lado do nome da aba	724
Escolha INT-18 – Busca	724
Escolha INT-19 – Ordenação por coluna	724
Escolha INT-20 – Ficha do assistido (painel lateral)	724
Escolha INT-21 – Cópias em texto para a petição	725
Escolha INT-22 – Exportar Excel (rspe_export.exportar_xlsx)	725
Escolha INT-23 – Exportar PDF (rspe_export.exportar_pdf)	725
Escolha INT-24 – Relatório individual em PDF (rspe_relatorio.relatorio_individual)	725
Escolha INT-25 – Cor do relatório em PDF (_cor_rel)	726
Escolha INT-26 – Relatório geral em PDF e fila de prioridade (rspe_relatorio.relatorio_geral)	726
Escolha INT-27 – Petições por modelo .docx: estado do recurso e preenchimento	726
Escolha INT-28 – Petições: campos disponíveis e origem de cada um	727
Escolha INT-29 – Petições: regras jurídicas embutidas nos campos (falta, prescrição, evasão, art. 115)	727
Escolha INT-30 – Cadastro de defensores	728
Escolha INT-31 – Importação de PDFs (manual, pasta, arrastar sobre o programa)	728
Escolha INT-32 – Pasta vigiada	729
Escolha INT-33 – Bases .sqlite e o que fica gravado	729
Escolha INT-34 – Base jurídica e data de referência da tela	729
Escolha INT-35 – Linha de comando (rspe_scraper.py)	729
Escolha INT-36 – Registro com falha de análise (Api.listar, item_falha, modelo_erro)	730
Escolha INT-37 – Concordância de número nas mensagens (rs.pl)	730
Escolha INT-38 – Vínculo da ficha disciplinar ao RSPE (autos, nome, homônimos e migração)	730

Parte XI – Divergências e pendências 731

XI.1 Defeitos remanescentes	731
XI.2 Divergências entre o código e a documentação anterior	731
XI.3 Regras que dependem de dado ausente no RSPE	731
XI.4 Normas e teses [NÃO CONFIRMADO – conferir]	734

Anexo A – Glossário 737

Anexo B – Índice remissivo 743

Parte I - Premissas gerais

PREM-01 - O que o programa calcula e o que apenas reproduz do SEEU

Parte I - Premissas gerais · Implementação: rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > termino; rspe_scraper.py > extrair (campos *_previsao_seeu e *_obs_seeu); rspe_app.py > AJUDA (seção Datas)

1. Parâmetro

Abas Geral, Progressão, Livramento e Extinção: coluna de data com a data impressa no RSPE ou "—"; o motivo vai para a ficha do assistido ("Não consta no RSPE", "Pena interrompida", "Não iniciou o cumprimento", "Já em regime aberto", "Em livramento condicional", "Pena cumprida", "Pena extinta"). Abas Indulto/Comutação e Prescrição: resultado calculado pelo programa (Sim/Não/Verificar; Aparente/Iminente/Não prescrita).

2. Dado de entrada

RSPE, bloco CÁLCULOS DA PENA: "Data prevista para progressão de regime:", "Data prevista livramento condicional:" (ou "Data prevista para livramento condicional:"), "Data prevista para o Término da Pena:". Valor entre parênteses (ex.: "(Em regime aberto deferido em dd/mm/aaaa)") vai para progressao_obs_seeu/livramento_obs_seeu e não é tratado como data. Sem a linha, o campo fica vazio e o programa não estima.

3. Regra aplicada

- rspe_view.data_progressao: primeiro verifica estado_execucao (extinta, cumprida, livramento, livramento a confirmar, não iniciou, aberto); se houver estado, mostra o texto do estado e nenhuma data.
- Se o RSPE trouxe observação entre parênteses na linha da progressão, mostra "Já em regime aberto (data)".
- Se o RSPE trouxe data prevista, mostra exatamente essa data.
- Sem data: _sem_data devolve "Pena interrompida" quando situacao_cumprimento contém INTERROMPIDA; senão, "Não consta no RSPE".
- rspe_view.data_livramento segue a mesma lógica. Com livramento concedido (rs.e_concessao_livramento: incidente CONCEDIDO de livramento que não fala de revogação, suspensão ou cassação) e depois revogado ou suspenso por decisão (rs.e_revogacao_livramento, rs.e_suspensao_livramento: incidente CONCEDIDO), sem nova previsão, mostra "Livramento revogado/suspenso em ... (deferido em ...)". Com pena total < 2 anos (base jurídica livramento.pena_minima_anos) e sem previsão do SEEU, mostra "Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)".
- rspe_view.termino: data impressa; senão "Não iniciou", "Interrompida" ou "Não consta no RSPE".
- Cálculos próprios do programa: indulto e comutação (Decretos 11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025, em rspe_scraper.analise_decretos e analise_decreto_2022) e prescrição (rspe_prescricao.analisar). A aba Extinção só lê o término impresso, a pena cumprida/remanescente impressa e a detração apontada pela prescrição.
- A Auditoria (rspe_auditoria.auditar) compara números e marcações do RSPE com a base jurídica e classifica cada ponto em Alerta, Verificar, Info ou OK; não altera nenhuma data.

Local no código: rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > termino; rspe_scraper.py > extrair (campos *_previsao_seeu e *_obs_seeu); rspe_app.py > AJUDA (seção Datas)

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela do desenvolvedor: o atestado de pena do SEEU é o documento oficial; o programa não substitui a conta do juízo por uma estimativa própria para progressão, livramento e término.

Alternativa: Recalcular progressão, livramento e término a partir da data-base, da fração e da pena (como faziam versões anteriores com colunas ESTIMATIVA).

Efeito prático da alternativa: Com recálculo, o programa apontaria datas mesmo quando o RSPE não as imprime (pena interrompida, modelo sem previsão) e poderia divergir do SEEU; sem recálculo, o assistido sem data impressa aparece com "—" e nenhum alerta de prazo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_dados_do_seeu (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: registros sintéticos (sem crimes extintos, regime fechado, pena total 8a0m0d).

Caso 1 - RSPE imprime as datas: progressão=15/05/2027, livramento=20/11/2028, término=30/01/2031.

```
rv.data_progressao -> ('15/05/2027', datetime.date(2027, 5, 15))
```

```
rv.data_livramento -> ('20/11/2028', datetime.date(2028, 11, 20))
```

```
rv.termo -> '30/01/2031'
```

Caso 2 - RSPE sem datas previstas e em cumprimento:

```
rv.data_progressao -> ('Não consta no RSPE', None) ; rv.data_livramento -> ('Não consta no RSPE', None) ;  
rv.termo -> 'Não consta no RSPE'
```

Caso 3 - sem datas e com interrupção (fuga em 10/08/2024, sem recaptura):

```
rv.data_progressao -> ('Pena interrompida', None) ; rv.termo -> 'Interrompida'
```

Conclusão: nenhuma data é projetada pelo programa; o texto substitui a data ausente.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- RSPE sem as linhas "Data prevista ..." (modelo antigo ou guia sem cálculo) não gera nenhum alerta de progressão, livramento ou término.
- O estado "Pena cumprida" compara término ≤ rspe_view.HOJE (data do computador, atualizada a cada listagem da base).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PREM-02 - A Auditoria não afirma erro

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_view.py > modelo (bloco da auditoria); rspe_view.py > ROTULO['aud'], FILTROS['aud'], so_matematica, AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_auditoria.py > auditar; ui.html > chips da ficha (alerta/pontos a verificar/Sem inconsistências)

1. Parâmetro

Aba Auditoria: coluna "Resultado da auditoria" com "1 alerta"/"N alertas", "1 ponto a verificar"/"N pontos a verificar", combinação dos dois separada por " · ", ou "Sem inconsistências"; acrescenta " · N baixado(s)" quando houver baixas. Cor: vermelho (há alerta), amarelo (só pontos a verificar), verde (nenhum), azul (execução extinta). Cartão/legenda do topo: "Com alertas", "Pontos a verificar", "Sem inconsistências", "Extinta". Cada item traz nível (Alerta, Verificar, Info, OK), título, "O que foi encontrado" e "Fundamento". Registro que não pôde ser analisado: "Falha ao analisar - conferir o PDF" (vermelho). Os avisos "Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (...)" e "Falha ao analisar este RSPE (...)" contam como alerta no resultado e na cor, e podem ser baixados.

2. Dado de entrada

Registro extraído do RSPE (e a ficha disciplinar, se importada, via rspe_ficha.confrontar). Itens baixados vêm da tabela baixas da base, por processo e chave. Chave = 't:' + os 12 primeiros hexadecimais do SHA-1 de '<tipo>|<ref>', em que tipo é o identificador fixo do ponto (gerado do modelo do título, ex.: 'soma-das-penas-difere-da-pena-total') e ref é o crime ('Proc. X · art. Y'), o ano do decreto ou a data da falta a que o ponto se refere (vazio nos pontos gerais). Ponto sem tipo (itens da ficha disciplinar) usa o SHA-1 do título.

3. Regra aplicada

- rspe_auditoria.auditar gera os itens com nível alerta, verificar, info ou ok.
- rspe_view.modelo acrescenta, no início, os itens da ficha (rspe_ficha.confrontar) e remove os que já aparecem em outras abas (so_matematica: remição da ficha, indulto/comutação, prescrição, prazos

vencidos, idade etc.; da ficha fica só "Perda de remidos").

- Ordena por nível (alerta, verificar, info, ok); marca "Baixado" (cinza) quando a chave do ponto está em baixas. Baixa gravada em versão anterior, pelo SHA-1 do título, também vale: o ponto vem baixado e Api.listar regrava a baixa na chave nova (Base.migrar_baixa).
- Conta alertas e pontos a verificar não baixados; aud_status = atencao se houver alerta, verificar se só houver pontos a verificar, ok se nenhum.
- aud_resumo = "1 alerta"/"N alertas" e/ou "1 ponto a verificar"/"N pontos a verificar" (singular/plural pela quantidade), ou "Sem inconsistências"; mais " · N baixado(s)".
- Execução extinta: cor azul, independentemente dos itens.

Local no código: rspe_view.py > modelo (bloco da auditoria); rspe_view.py > ROTULO['aud'], FILTROS['aud'], so_matematica, AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_auditoria.py > auditar; ui.html > chips da ficha (alerta/pontos a verificar/Sem inconsistências)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: a Auditoria sinaliza divergência entre o RSPE e a base jurídica com fundamento, sem qualificá-la como erro do juízo, porque o RSPE não traz todas as decisões (acórdão, decisão de unificação, homologação de falta).

Alternativa: Classificar a divergência como erro de cálculo do SEEU.

Efeito prático da alternativa: Afirmar erro induziria pedidos sem conferência dos autos; o texto atual obriga o defensor a conferir a decisão antes de peticionar.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_rotulos_auditoria (funções reais do programa, dados fictícios)

rv.ROTULO['aud'] (legenda das cores da aba Auditoria): {'vermelho': 'Com alertas', 'amarelo': 'Pontos a verificar', 'verde': 'Sem inconsistências', 'azul': 'Extinta'}

Filtros da aba: ['Todas', 'Com alertas', 'Pontos a verificar', 'Sem inconsistências']

Resumo por assistido (rv.modelo): '1 alerta', '2 alertas', '1 ponto a verificar', '1 alerta · 2 pontos a verificar' ou 'Sem inconsistências'; com baixas, acrescenta ' · N baixado(s)'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O critério de nível (alerta x verificar) é do programa; um "verificar" pode ter efeito concreto relevante.
- Itens de indulto, prescrição e prazos vencidos são removidos da aba (so_matematica) e só aparecem nas próprias abas. Idade e multa ficam na Auditoria.
- A baixa é por título do item: se o texto do título mudar numa versão nova (ex.: outro número de dias ou "1 dia" em vez de "1 dias"), a chave muda e o item reaparece sem baixa.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PREM-03 - Contagem da pena: ano de 365 dias, mês de 30 dias; prazos pelo calendário

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > DIAS_ANO; rspe_scraper.py > pena_para_dias; rspe_scraper.py > dias_para_pena; rspe_scraper.py > pena_amd, pena_extenso, amd_normal, pl; rspe_regras.py > prazo_art109_anos, inciso_art109

1. Parâmetro

Todas as conversões internas de pena (a/m/d ⇌ dias) usadas no indulto, na comutação, na prescrição, na Auditoria e nas telas ("5 anos e 10 meses", "0a7m28d"). Números nas mensagens com singular e plural pela quantidade (rs.pl: "1 dia", "3 dias"; "1 mês"; "1 ano").

2. Dado de entrada

Textos de pena do RSPE no formato "5a10m0d" (regex $(\d+)a(\d+)m(\d+)d$) ou "5 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s)" (regex $(\d+)\s*ano(s),\s*(\d+)\s*m[êe]s(es)\s*e\s*(\d+)\s*dia(s)$). Texto fora desses formatos: pena_para_dias devolve None e o cálculo que depende dela fica sem dados.

3. Regra aplicada

- pena_para_dias: dias = anos × DIAS_ANO (365) + meses × 30 + dias.
- dias_para_pena: anos = $n \div 365$; resto = $n \bmod 365$; meses = $\min(\text{resto} \div 30, 11)$; dias = resto – 30 × meses; saída "AaMmDd" (sinal "-" para negativos). Resto de 360 a 364 dias sai como "11 meses e 30 a 34 dias" (ex.: 364 → "0a11m34d"), porque o SEEU nunca imprime "12 meses".
- amd_normal (comparações de a/m/d): 30 dias = 1 mês, 12 meses = 1 ano.
- Intervalos entre datas reais (ex.: término impresso – data de geração; custódia) são contados em dias de calendário (subtração de datas), o que reproduz o art. 10 do CP.
- Prazos em anos do art. 109 do CP (rspe_regras.prazo_art109_anos(pena, data_fato)) usam pena_dias ÷ 365 para enquadrar a faixa; o inciso sai de rspe_regras.inciso_art109.
- Textos com número variável usam rs.pl(n, singular, plural) e pena_extenso ("1 ano, 1 mês e 1 dia").

Fórmula: dias = $A \times 365 + M \times 30 + D$; $A = \lfloor n \div 365 \rfloor$; $M = \lfloor (n \bmod 365) \div 30 \rfloor$ (0 a 12); $D = (n \bmod 365) - 30 \times M$

Local no código: rspe_scraper.py > DIAS_ANO; rspe_scraper.py > pena_para_dias; rspe_scraper.py > dias_para_pena; rspe_scraper.py > pena_amd, pena_extenso, amd_normal, pl; rspe_regras.py > prazo_art109_anos, inciso_art109

4. Fundamento legal

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica do SEEU: a pena total em a/m/d é convertida em dias com ano de 365 e mês de 30, e o remanescente vira data pelo calendário. O programa reproduz a convenção para que a pena cumprida derivada (pena total – dias até o término impresso) bata com o SEEU. Comentário no código: "conferida contra o término impresso no RSPE".

Alternativa: (i) Ano de 360 dias (12×30), convenção que o memorial não conseguiu datar no histórico; (ii) soma por calendário (relativedelta: somar anos, meses e dias a uma data), que aplica literalmente o art. 10 do CP a cada parcela.

Efeito prático da alternativa: Com ano de 360, uma pena de 5a10m0d teria 2.100 dias em vez de 2.125 (25 dias a menos): a pena cumprida derivada do término cairia 5 dias por ano de pena, e o requisito temporal do indulto seria atingido mais cedo no programa do que no SEEU. Com soma por calendário, o resultado varia de 1 a 3 dias conforme os meses e anos bissextos atravessados.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos p1p2.py > ex_contagem_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

Constante rs.DIAS_ANO = 365

pena_para_dias('5a10m0d') = $5 \times 365 + 10 \times 30 + 0 = 2125$ dias -> dias_para_pena = 5a10m0d -> extenso: 5 anos e 10 meses

```

pena_para_dias('5 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s)') = 5×365 + 10×30 + 0 = 2125 dias -> dias_para_pena = 5a10m0d ->
extenso: 5 anos e 10 meses
pena_para_dias('18a10m24d') = 18×365 + 10×30 + 24 = 6894 dias -> dias_para_pena = 18a10m24d -> extenso: 18 anos,
10 meses e 24 dias
pena_para_dias('0a6m9d') = 0×365 + 6×30 + 9 = 189 dias -> dias_para_pena = 0a6m9d -> extenso: 6 meses e 9 dias
dias_para_pena(400) = 1a1m5d (anos = 1 div 365; resto 35; meses = resto div 30 = 1; dias = resto - 30×meses = 5)
dias_para_pena(364) = 0a11m34d (anos = 0 div 365; resto 364; meses = resto div 30 = 12; dias = resto - 30×meses
= 4)
dias_para_pena(395) = 1a1m0d (anos = 1 div 365; resto 30; meses = resto div 30 = 1; dias = resto - 30×meses = 0)
dias_para_pena(730) = 2a0m0d (anos = 2 div 365; resto 0; meses = resto div 30 = 0; dias = resto - 30×meses = 0)
Resto de 360 a 364 dias: meses ficam em 11 e os dias vão de 30 a 34 (ex.: 364 -> 0a11m34d; 360 -> 0a11m30d). 0
ano de 365 dias não fecha com 12 meses de 30; o programa mostra '11 meses e 34 dias' porque o SEEU nunca imprime
'12 meses'.
Plural pelas funções rs.pl: rs.pl(1, 'dia', 'dias') = '1 dia' ; rs.pl(3, 'dia', 'dias') = '3 dias' ;
rs.pena_extenso('1a1m1d') = '1 ano, 1 mês e 1 dia'.
Comparação (convenção anterior, só aritmética): 5a10m0d em ano de 360 dias = 5×360+300 = 2100 dias; em ano de 365
= 2125 dias; diferença = 25 dias.
Prazo pelo calendário (CP, art. 10): 1 ano a partir de 10/01/2024 termina no mesmo dia/mês de 2025 = 10/01/2025
(366 dias reais, pois inclui 29/02/2024); somando 365 dias fixos daria 09/01/2025.
O programa só usa o calendário ao medir intervalos entre datas reais (ex.: término impresso - geração); a pena em
a/m/d vira dias por 365/30.

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Histórico da convenção: o LEIA-ME.txt só registra a convenção atual ("ano de 365 dias, mês de 30, prazos pelo calendário", seção LEITURA DOS CAMPOS). Nenhuma entrada de versão menciona 360 dias ou a mudança de 360 para 365; o código também não tem resquício de 360 (a única ocorrência de 360 é o limite de dias de trabalho externo em rspe_ficha.complementar_decretos). Não foi possível datar a mudança.
- Com ano de 365 e mês de 30, o resto de 360 a 364 dias aparece como "11 meses e 30 a 34 dias" (ex.: 364 dias → "0a11m34d"), e não como 1 ano. O número de dias está certo; só a forma a/m/d difere do usual.
- A regra dos "prazos pelo calendário" vale só para intervalos entre datas; somas de pena em a/m/d são sempre 365/30.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PREM-04 – Âncora do cálculo: pena cumprida pelo SEEU na data do RSPE, retrocedida ou projetada até a data de referência

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos, dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes, periodos_lc, cumprido_na_data); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11)

1. Parâmetro

Pena cumprida em 25/12 de cada decreto (indulto e comutação 2022, 2024 e 2025) e a fonte do número, mostrada na análise inciso por inciso: "pena cumprida pelo SEEU em dd/mm/aaaa, descontados N dias de cumprimento (custódia e livramento) e N dias de remição posteriores a dd/mm/aaaa" (referência anterior ao RSPE), "pena cumprida do SEEU em dd/mm/aaaa mais N dias de cumprimento em curso até dd/mm/aaaa (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)" (referência posterior, com cumprimento em curso), "pena cumprida do SEEU em dd/mm/aaaa" (referência posterior, nada a projetar) ou "custódia e livramento + remições (dias de calendário)" (sem âncora). Singular "1 dia" quando for o caso.

2. Dado de entrada

RSPE: "Pena Total Imposta:" (pena_total), "Gerado em:" (data_geracao_rspe, rodapé), "Data prevista para o Término da Pena:" (termino_previsao_seeu), "Pena Cumprida Até Data Atual:" (pena_cumprida); EVENTOS (períodos de custódia: evento INTERRUPÇÃO fecha, qualquer outro abre; último período sem INTERRUPÇÃO fica aberto); INCIDENTES de livramento condicional concedido (rs.periodos_livramento: início na data de referência/decisão; fim na revogação ou suspensão decidida, na regressão concedida ou na primeira INTERRUPÇÃO posterior); INCIDENTES de remição concedida (rs.e_remicao_concedida) com

"N Dia" no complemento, datados pela data de referência ou, na falta, pela da decisão. Falta de pena total ou de data de geração: sem âncora.

3. Regra aplicada

- cumprida_seeu_dias: com pena total, data de geração e término impresso, cumprida = pena total em dias (365/30) – dias reais entre a geração e o término.
- Sem término impresso (ex.: pena interrompida): usa a "Pena Cumprida Até Data Atual" impressa, convertida por 365/30.
- Sem nenhum dos dois: não há âncora.
- cumprido_na_data(campos, periodos, remicoes, ref, extras): junta custódia (periodos) e período de prova do livramento (extras = rs.periodos_livramento) e une os períodos sobrepostos ou contíguos (rs.uniao_periodos).
- Sem âncora: soma os períodos unidos (dia da prisão e da soltura incluídos, +1 por período) e as remições concedidas com data $\leq$ ref (dias_cumpridos_ate).
- Com âncora e ref anterior à geração: desconta o cumprimento real entre ref e a geração (em cada período unido: de max(início, ref) até min(fim ou geração, geração), (b – a).days, sem +1) e as remições concedidas com data em (ref, geração]; resultado mínimo 0.
- Com âncora e ref igual ou posterior à geração: soma à âncora os dias de cumprimento registrados entre a geração e ref (de max(início, geração) até min(fim ou ref, ref), sem +1). Período aberto no RSPE (prisão sem INTERRUPÇÃO, ou livramento sem revogação) é projetado até ref; período encerrado vai só até o fim registrado.
- Se não houver cumprimento a projetar (fim antes da geração, ou ref = geração), devolve a âncora sem acréscimo.
- Remições posteriores à geração não são somadas na projeção (o RSPE não as traz); o texto da fonte avisa "remições posteriores não constam".
- Chamadas: analise_decretos (Decretos 2024 e 2025) e analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11) passam extras = periodos_livramento(eventos, incidentes).

Fórmula: $\text{âncora} = (A \times 365 + M \times 30 + D) - (\text{término} - \text{geração})$; $P = \text{união}(\text{custódia u livramento})$; $\text{ref} < \text{geração}$: $\text{cumprido}(\text{ref}) = \text{máx}(0, \text{âncora} - \sum P(\text{ref}, \text{geração}) - \sum \text{remições concedidas}(\text{ref} < \text{data} \leq \text{geração}))$; $\text{ref} \geq \text{geração}$: $\text{cumprido}(\text{ref}) = \text{âncora} + \sum P(\text{geração}, \text{ref})$

Local no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos, dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes, periodos_lc, cumprido_na_data); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11)

4. Fundamento legal

CP, art. 42 (redação vigente)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 128 (redação vigente)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: partir do número do próprio SEEU evita refazer detração, interrupções e remições que o RSPE não detalha. O programa retrocede da data do RSPE até 25/12 pelo cumprimento que o RSPE registra (custódia e livramento, que o SEEU também conta como pena cumprida) e, quando o RSPE é anterior a 25/12, projeta o cumprimento que o próprio RSPE mostra em curso.

Alternativa: (i) Somar do zero a custódia, o livramento e as remições do RSPE (o que o programa faz só quando falta a âncora); (ii) usar a "Pena Cumprida Até Data Atual" impressa mesmo com término; (iii) descontar só a custódia, sem o livramento (comportamento da v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Somar do zero ignora unificações, interrupções e ajustes que o SEEU já computou e pode divergir em dezenas de dias; usar a pena cumprida impressa pode diferir alguns dias da âncora pelo término (diferenças de até 2 dias em RSPEs de teste); sem o livramento, a pena cumprida em data anterior ao RSPE ficava inflada pelo período de prova posterior a ela (caso de teste da revisão: 2.798 dias em vez de 2.183).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_ancora_termino (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: pena total 8a0m0d; pena cumprida impressa 2a3m10d; geração 10/03/2025; término impresso 15/07/2030.

Pena total = $8 \times 365 = 2920$ dias; dias reais de 10/03/2025 a 15/07/2030 = 1953.

`rs.cumprida_seeu_dias` -> $(967, 10/03/2025) = 2920 - 1953 = 967$ dias (2a7m27d).

A 'Pena cumprida' impressa (2a3m10d = 830 dias) NÃO é usada quando há término: a âncora vem do término.

Sem término impresso: `rs.cumprida_seeu_dias` -> 830 dias = pena cumprida impressa 2a3m10d.

Sem término e sem pena cumprida: `rs.cumprida_seeu_dias` -> (None, `datetime.date(2025, 3, 10)`) (sem âncora).

Execução de exemplos_p5.py > ex_cumprido_na_data (funções reais do programa, dados fictícios)

`cumprida_seeu_dias`: $6 \times 365 = 2190 - (01/09/2029 - 01/09/2026 = 1096) = 1094$ em 01/09/2026

Em 25/12/2025: custódia depois = $(01/09/2026 - 25/12/2025) = 250$ dias; remição depois = 20 → $1094 - 250 - 20 = 824$

`cumprido_na_data()` = 824 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 250 dias de cumprimento (custódia) e 20 dias de remição posteriores a 25/12/2025)

RSPE anterior à data do decreto (geração 01/09/2025, término 01/09/2028): `cumprida SEEU` = $2190 - 1096 = 1094$

Custódia em curso de 01/09/2025 a 25/12/2025 = 115 dias → projeção $1094 + 115 = 1209$

`cumprido_na_data()` = 1209 (pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam))

Livramento concedido em 01/07/2024 (custódia 01/01/2022 a 30/06/2024): `periodos_livramento()` = `[('01/07/2024', None)]`

`cumprida_seeu_dias`: $8 \times 365 = 2920 - (01/09/2027 - 01/09/2026 = 365) = 2555$

Sem o livramento (extras vazio): 2555 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 0 dias de cumprimento (custódia) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024) - superestima a pena cumprida em 25/12/2024

Com o livramento: $2555 - (01/09/2026 - 25/12/2024 = 615) = 1940$ (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 615 dias de cumprimento (custódia e livramento) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024)

Sem âncora: $(30/06/2024 - 01/01/2022 + 1 = 912) + (25/12/2024 - 01/07/2024 + 1 = 178) = 1090$ (custódia e livramento + remições (dias de calendário))

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_custodia_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

Eventos: prisão 01/03/2023, interrupção 10/03/2023, prisão 01/06/2024 (sem interrupção posterior).

`rs.periodos_custodia` -> `[('01/03/2023', '10/03/2023'), ('01/06/2024', None)]`

Até 25/12/2024: período 1 = $(10/03/2023 - 01/03/2023) + 1 = 10$ dias; período 2 = $(25/12/2024 - 01/06/2024) + 1 = 208$ dias; remição de 20 dias em 05/11/2024.

`rs.dias_cumpridos_ate(...)` = $10 + 208 + 20 = 238$ dias (0a7m28d)

União de períodos: interrupção e reinício no mesmo dia (10/03/2024). `rs.periodos_custodia` -> `[('01/03/2024', '10/03/2024'), ('10/03/2024', '20/03/2024')]`

`rs.uniao_periodos` -> `[('01/03/2024', '20/03/2024')]`

`rs.dias_cumpridos_ate(..., 31/12/2024)` = $(20/03/2024 - 01/03/2024) + 1 = 20$ dias (o dia 10/03 conta uma vez; sem a união seriam $10 + 11 = 21$).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A projeção presume que o cumprimento em curso no RSPE (custódia ou livramento) continuou até 25/12. Soltura, fuga, revogação ou interrupção posteriores ao RSPE não constam: a pena cumprida pode ficar superestimada. Conferir com RSPE atualizado.
- Remições concedidas depois da geração do RSPE não entram na projeção (subestima a pena cumprida).
- Assimetria de contagem: `dias_cumpridos_ate` soma +1 por período unido (inclui o dia da prisão e da soltura), mas o desconto e a projeção em `cumprido_na_data` usam `(fim - início).days`, sem +1.

- Regime aberto sem evento de custódia e sem incidente de livramento não aparece como período: com âncora e ref anterior ao RSPE, esse tempo não é descontado; com ref posterior, não é projetado.
- Sem término impresso, a âncora é a pena cumprida impressa em a/m/d, convertida por 365/30.
- O período de prova termina na primeira INTERRUPÇÃO posterior, qualquer que seja o motivo; prisão por outro processo durante o livramento encerra o período no cálculo.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PREM-05 - Lei penal no tempo: hediondez, frações e prescrição pela lei do fato; retroatividade só da lei mais benéfica

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > hediondo_na_epoca; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_condicional, paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > HEDIONDOS_SEMPRE (121-A, 121-B, 159, 213, 217-A, 218-B), HEDIONDOS_CONDICIONAIS (inclui 273); rspe_scraper.py > impeditivo_decreto (ref = 25/12 de cada decreto), impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em(ref) para cada data de DECRETOS); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (DECRETO_2022_REF); rspe_auditoria.py > auditar (sup = hediondo em alguma data de DECRETOS e não na data do fato); base_juridica.json > hediondos (lei_8072_art1_cp_sempre, condicional_paragrafos, paragrafo_unico, desde); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada, fracao_mais_benefica, prazo_art109_anos

1. Parâmetro

Campo `hediondo_ou_equiparado` (S/N) de cada crime; coluna "Impeditivo (art. 1º)" da aba Indulto/Comutação, aferida separadamente para o Decreto 12.338/2024 (25/12/2024) e para o Decreto 12.790/2025 (25/12/2025), com a tese defensiva no texto quando a hediondez é posterior ao fato; alertas da Auditoria sobre fração e marcação de hediondez; item "Hediondez posterior ao fato".

2. Dado de entrada

RSPE, linha do crime: "Lei:", "Artigo da Lei:", texto "Pena:" (de onde se lê parágrafo e inciso, ex.: "§ 2º-A, I:", "CAPUT"), "Data da infração:", "Fração adotada no cálculo para progressão/livramento" (selo "Hediondo" do SEEU). Base jurídica (versão 2026-09-23i): `hediondos.desde` (51 chaves: data a partir da qual o tipo é hediondo; art. 129 por "§2" e "§3"), `lei_8072_art1_cp_sempre` (121-A, 121-B, 159, 213, 217-A, 218-B), `condicional_paragrafos` (121 §2; 155 §4-A; 157 §2 V, §2-A I, §2-B, §3; 158 §3; 129 vazio; 267 §1; 148 §1 IV; 149-A §1 II; 273 caput, §1, §1-A, §1-B), `equiparados`, `paragrafo_unico` (inclusive ECA 240, 241, 241-A, 241-B, 241-D e 244-A). Sem data do fato: `hediondo_na_epoca` devolve None e prevalece o rol/selo.

3. Regra aplicada

- `hediondo_desde`: monta chaves "lei:artigo §par inciso", "lei:artigo §par" e "lei:artigo" (a mais específica primeiro) e busca a data em `hediondos.desde` (ex.: "2848:121 §2 X" → 04/07/2025, Lei 15.159/2025; "2848:157 §2-A" → 23/01/2020; "2848:121-B" → 10/04/2026; "8069:241-A" → 07/08/2026).
- `hediondo_na_epoca`: False se a data do fato é anterior à data da tabela; True se há data tabelada e o fato é igual ou posterior; None se o tipo não está tabelado ou falta a data do fato.
- `e_hediondo`, antes de tudo: homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 2º, com "§ 1º" ou "privilegiado" no texto, `rs.qualificado_privilegiado`) não é hediondo, ainda que o SEEU o rotule; lesão do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º (inclusive o § 12, causa de aumento) não é hediondo, ainda que o SEEU o rotule.
- `e_hediondo(c)` sem referência (frações, livramento, marcação do crime): se `hediondo_na_epoca` é False, não é hediondo, ainda que o SEEU tenha rotulado "Hediondo".
- Em seguida: selo "HEDIONDO" na fração do SEEU → hediondo (exceto arts. 35 e 37 da Lei 11.343 sem selo na progressão); CP: rol "sempre" ou parágrafo/inciso da tabela condicional ("caput" casa com o texto "CAPUT"; art. 129, §§ 2º e 3º → None, a verificar, porque a vítima não consta do RSPE); leis especiais: equiparados (tráfico art. 33 com "§ 4" no tipo, ou tipo iniciado por "§ 2" ou "§ 3", não é hediondo) e parágrafo único (lista comparada pelo primeiro termo de cada item: "240", "241-A" etc.).
- Art. 129, § 2º ou § 3º, sem selo do SEEU: não é hediondo no programa; `rs.impeditivo_verificar` devolve a ressalva "hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima", que o indulto mostra como "a verificar". Com selo do SEEU, vale o selo.
- `e_hediondo(c, ref)` com data (vedação dos decretos de indulto/comutação): só deixa de ser hediondo se a lei que tornou o tipo hediondo é posterior à data do decreto; fato anterior à lei não afasta a vedação.
- `analise_decretos` afere o art. 1º em cada data de `rs.DECRETOS`: `impeditivo_decreto(c, 25/12/2024)` para o Decreto 12.338/2024 e `impeditivo_decreto(c, 25/12/2025)` para o Decreto 12.790/2025, só com os crimes que entram na soma daquele decreto. A coluna geral soma os impeditivos das duas datas, sem

repetir.

- Quando o crime só é hediondo por lei posterior ao fato, impeditivo_decreto devolve inciso I com o texto "fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câ. Crim.)".
- exclusao_art7_2022 (Decreto 11.302/2022) usa a data 25/12/2022; se o crime também tem violência ou grave ameaça, a exclusão passa ao inciso II (a tese da hediondez superveniente não aproveita).
- Auditoria: item "Hediondez posterior ao fato" (nível verificar) para crime ativo que é hediondo em alguma data de decreto (25/12/2024 ou 25/12/2025) e não o era na data do fato.
- Frações de progressão esperadas (rspe_regras.fracao_progressao_esperada e fracao_mais_benefica) usam a janela de vigência da data do fato e retroagem só a fração menor de lei posterior; a primeira janela vai até 28/03/2007 (1/6 também para hediondos; STJ Súmula 471) e a seguinte de 29/03/2007 a 22/01/2020 (2/5 e 3/5 para hediondos, Lei 11.464/2007).
- Prescrição: a Lei 12.234/2010 (vigência 06/05/2010) só alcança fatos a partir dessa data. Para fato anterior, não há o intervalo fato → denúncia fora da regra antiga e o inciso VI do art. 109 dá 2 anos, não 3 (rspe_regras.prazo_art109_anos(pena, data_fato); base: prazo_anos_fato_ate_2010_05_05). A exceção da Lei 15.160/2025 ao art. 115 só vale para fatos a partir de 04/07/2025.
- Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, revogado pela Lei 12.015/2009): hediondo desde 26/07/1990 (Lei 8.072/90, art. 1º, VI, na redação original e na da Lei 8.930/94: "atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único)"); consta em lei_8072_art1_cp_sempre e na tabela desde (2848:214), para fatos anteriores à revogação.

Fórmula: hediondo (frações) ⇔ não qualificado-privilegiado e [fato ≥ desde(tipo) ou tipo não tabelado] e (selo SEEU ou rol); impeditivo no decreto D ⇔ [desde(tipo) ≤ 25/12 do ano de D] e (selo SEEU ou rol), com D ∈ {2024, 2025}; art. 109, VI: fato < 06/05/2010 → 2 anos; senão 3 anos

Local no código: rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > hediondo_na_epoca; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_condicional, paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > HEDIONDOS_SEMPRE (121-A, 121-B, 159, 213, 217-A, 218-B), HEDIONDOS_CONDICIONAIS (inclui 273); rspe_scraper.py > impeditivo_decreto (ref = 25/12 de cada decreto), impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em(ref) para cada data de DECRETOS); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (DECRETO_2022_REF); rspe_auditoria.py > auditar (sup = hediondo em alguma data de DECRETOS e não na data do fato); base_juridica.json > hediondos (lei_8072_art1_cp_sempre, condicional_paragrafos, paragrafo_unico, desde); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada, fracao_mais_benefica, prazo_art109_anos

4. Fundamento legal

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º, caput e parágrafo único (redação vigente)

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

Lei 8.072/90, art. 1º, VI (redação original e da Lei 8.930/94; revogado pela Lei 12.015/2009)

VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);

Fonte: JusRatio (Lei 8.072/90, texto histórico do art. 1º, inciso VI, com as redações sucessivas)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 955.700, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO ELEVADO À CATEGORIA DE HEDIONDO PELA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 1º, I, DO DECRETO 11.846/2023. NATUREZA DO DELITO QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DO DIPLOMA PRESIDENCIAL." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 26/02/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404037610&dt_publicacao=05/03/2025)

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 1.087.914/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ DO DELITO. DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL COMO PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 11/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601343615&dt_publicacao=16/06/2026)

STF, RE 1.572.734, decisão monocrática, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLIII, E ARTIGO 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (NOVATIO LEGIS IN PEJUS)." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 10/10/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15381230898&ext=.pdf>)

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 16/03/2026 (DJe 23/03/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>)

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 06/08/2026 (DJe 12/08/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>)

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Para frações e prescrição, aplicação direta da irretroatividade da lei mais grave (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, p. único; STJ Súmula 471). Para a vedação de indulto/comutação a crime hediondo, o programa adota a corrente do STJ (natureza do delito aferida na data do decreto), por ser a que prevalece nas Turmas criminais do STJ e na 1ª e 3ª Câmaras Criminais do TJMS, e afere a hediondez na data de cada decreto (25/12/2024 e 25/12/2025). A tese defensiva contrária fica registrada no texto.

Alternativa: Aferir a hediondez também na data do fato para o art. 1º dos decretos (irretroatividade da lei mais gravosa): STF, 2ª Turma (RHC 267.297 AgR, 16/03/2026; HC 273.296 AgR, 06/08/2026), decisões monocráticas do STF (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670) e TJMS, 2ª Câmara Criminal (providimento parcial para reanálise pelo juízo). Há monocrática do STF em sentido contrário (RHC 273.867, 13/07/2026: aferição na data do decreto). Não há decisão do Plenário do STF nem tema de repercussão geral.

Efeito prático da alternativa: Pela corrente alternativa, roubo com arma de fogo (§ 2º-A, I), roubo com restrição de liberdade (§ 2º, V), lesão grave no roubo (§ 3º, I) e furto com explosivo (§ 4º-A) praticados antes de 23/01/2020 deixariam de ser impeditivos, e o indulto/comutação seria calculado normalmente.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_hediondez_data_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Datas dos decretos (rs.DECRETOS): {'2024': '25/12/2024', '2025': '25/12/2025'}

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2019: hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> False ; e_hediondo(c) [data do fato] -> False

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2019, fração do SEEU '40% - Hediondo': hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> False ; e_hediondo(c) [data do fato] -> False

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2021: hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> True ; e_hediondo(c) [data do fato] -> True

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Homicídio art. 121, § 2º, X, fato 01/08/2025: hediondo_desde -> (04/07/2025, 'Lei 15.159/2025') (chave mais específica '2848:121 §2 X').

decreto 2024 (25/12/2024): e_hediondo -> False ; impeditivo_decreto -> None

decreto 2025 (25/12/2025): e_hediondo -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Em 25/12/2024 a lei (04/07/2025) ainda não existia: não é impeditivo por hediondez nesse decreto (o fato é, de todo modo, posterior a ele); em 25/12/2025 é.

Vicariício art. 121-B (rol 'sempre'; desde 10/04/2026, Lei 15.384/2026), fato 01/03/2026: e_hediondo -> False

Vicariício art. 121-B (rol 'sempre'; desde 10/04/2026, Lei 15.384/2026), fato 01/05/2026: e_hediondo -> True

ECA art. 241-A (parágrafo único, VII, da Lei 8.072/90; desde 07/08/2026, Lei 15.487/2026), fato 01/03/2025: e_hediondo -> False ; impeditivo_decreto(25/12/2025) -> ('XIII', 'crime do ECA (art. 241-A)')

ECA art. 241-A (parágrafo único, VII, da Lei 8.072/90; desde 07/08/2026, Lei 15.487/2026), fato 01/09/2026: e_hediondo -> True ; impeditivo_decreto(25/12/2025) -> ('XIII', 'crime do ECA (art. 241-A)')

Lei 11.343/06, art. 33, CAPUT -> e_hediondo True ; impeditivo_decreto ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Lei 11.343/06, art. 33, § 1º, I -> e_hediondo True ; impeditivo_decreto ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Lei 11.343/06, art. 33, § 2º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lei 11.343/06, art. 33, § 3º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lei 11.343/06, art. 33, § 4º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lesão art. 129, § 2º: hediondo_condicional -> None ; e_hediondo -> False ; impeditivo_verificar -> 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º)

```

Lesão art. 129, § 2º (selo SEEU '40% - Hediondo'): hediondo_condicional -> None ; e_hediondo -> True ;
impeditivo_verificar -> ''
Lesão art. 129, § 12 (selo SEEU '40% - Hediondo'): hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False ;
impeditivo_verificar -> ''
Lesão art. 129, § 9º: hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False ; impeditivo_verificar -> ''
Art. 273, CAPUT: hediondo_condicional -> True ; e_hediondo -> True (273 saiu do rol 'sempre'; condicional:
caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B)
Art. 273, § 2º: hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False (273 saiu do rol 'sempre'; condicional:
caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B)
Homicídio qualificado-privilegiado (§ 2º com § 1º, selo SEEU '40% - Hediondo'): rs.qualificado_privilegiado ->
True ; e_hediondo -> False
Feminicídio art. 121-A, fato 01/12/2024 (tabela: hediondo desde 10/10/2024): e_hediondo -> True; e_hediondo(c,
25/12/2022) -> False

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A tabela hediondos.desde é editável; tipo não tabelado fica com a data do fato ignorada e vale o rol atual.
- O item da Auditoria "Hediondez posterior ao fato" é retirado da aba Auditoria por so_matematica (padrão "Hediondez posterior" em AUD_OUTRAS_ABAS); a tese aparece no texto do indulto.
- Parágrafo/inciso só é lido quando o texto "Pena:" começa por "§ ...", "CAPUT" ou "PARÁGRAFO ÚNICO"; texto cortado pelo SEEU torna o parágrafo ilegível (hediondo_condicional devolve None e, sem selo, a hediondez cai para False).
- O selo "Hediondo" do SEEU é aceito sem conferir o parágrafo, salvo quando a data do fato (ou a do decreto) é anterior à lei, no homicídio qualificado-privilegiado e na lesão do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º.
- Art. 129, §§ 2º e 3º (Lei 8.072/90, art. 1º, I-A): a vítima (agente de segurança, membro do Judiciário, MP, Defensoria, Advocacia Pública, oficial de justiça, ou fato em instituição de ensino) não consta do RSPE; sem selo do SEEU, o programa não trata como hediondo e só aponta "a verificar" no indulto.
- Homicídio qualificado-privilegiado só é reconhecido se o RSPE citar o § 1º (ou "privilegiado") no texto do tipo ou no artigo.
- Lei 8.072/90, parágrafo único, VI (crimes do Código Penal Militar idênticos aos do art. 1º, desde 20/11/2023): não reconhecido automaticamente (nota na base jurídica).
- Parágrafo único da base comparado pelo primeiro termo do item: "2 caput, §§ 1º e 3º" da Lei 15.358/2026 vira "2" e alcança o art. 2º em qualquer parágrafo; ECA "240" alcança o art. 240 inteiro, e "8069:240 §1" (desde 15/01/2024) só prevalece se o § 1º for lido do texto "Pena:".
- Hediondez em data de decreto anterior ao fato (ex.: fato de 2025 e decreto de 2024) é irrelevante: o fato posterior à data do decreto já fica fora dele por outra regra.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PREM-06 - Data de referência dos cálculos: data de geração do RSPE x data de hoje

Parte I - Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > ler_pdf (Gerado em); rspe_scraper.py > derivar (hoje); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, _data_fato_falta, falta_art6; rspe_view.py > HOJE; rspe_view.py > situacao, estado_execucao, extincao, modelo; rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE = datetime.now().date()); rspe_export.py > exportar_pdf ("referência: hoje")

1. Parâmetro

Situação de cumprimento e falta nos 12 meses da coluna (referência: data de geração do RSPE); dias para o marco, cores de prazo, estado "Pena cumprida", prescrição, Auditoria, ficha disciplinar e cabeçalho "referência: hoje" do PDF (referência: rspe_view.HOJE, data do computador atualizada a cada listagem); indulto/comutação (referência: 25/12 de cada decreto; publicação: 23/12 de cada decreto).

2. Dado de entrada

RSPE: "Gerado em: dd/mm/aaaa" no rodapé (primeira ocorrência no texto bruto) → data_geracao_rspe. Sem essa linha: derivar usa date.today() e campos_faltantes aponta "data de geração".

3. Regra aplicada

- rspe_scraper.derivar: hoje = data de geração do RSPE (ou date.today() se ilegível). Usa esse hoje em situacao_execucao (EM CUMPRIMENTO x PENA INTERROMPIDA), faltas (janela de 365 dias antes da geração) e analise_decretos (recebe hoje, mas os decretos usam a própria data de 25/12).

- Coluna "Falta (12 meses)" (rs.faltas → rs.indicios_falta(incidentes, geração, eventos=eventos)): cada indício é datado pelo FATO (data lida no complemento da homologação; na falta, data de referência ou da decisão) e entra se estiver entre geração – 365 dias e a geração. Incidente NÃO CONCEDIDO/INDEFERIDO/NEGADO não conta. Dias perdidos no saldo sem incidente datado entram como "N dias remidos perdidos (data não consta)".
- rspe_view.HOJE = date.today() na importação do módulo; Api.listar() redefine rv.HOJE = datetime.now().date() a cada chamada (abertura da base, reimportação, atualização da lista), antes de montar os modelos.
- Com HOJE: rspe_view.situacao (dias até progressão/livramento/término e cores), estado_execucao (término ≤ HOJE = pena cumprida), extincão, rspe_prescricao.analisar(r, HOJE), rspe_auditoria.auditar(r, HOJE), rspe_ficha.confrontar/comparativo/complementar_decretos(..., HOJE) e o cabeçalho dos relatórios.
- Indulto/comutação: cada decreto usa a sua data (25/12/2022, 25/12/2024, 25/12/2025) para regime, pena cumprida, idade e hediondez. A falta do art. 6º (rs.falta_art6) usa a mesma regra do fato, com janela de 25/12 do ano anterior até a publicação do decreto (23/12), e separa falta firme de falta a verificar.

Local no código: rspe_scraper.py > ler_pdf (Gerado em); rspe_scraper.py > derivar (hoje); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, data_fato_falta, falta_art6; rspe_view.py > HOJE; rspe_view.py > situacao, estado_execucao, extincão, modelo; rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE = datetime.now().date()); rspe_export.py > exportar_pdf ("referência: hoje")

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica do programa: o que é leitura do RSPE fica na data do RSPE (o documento só sabe o que havia naquela data); prazos e prescrição são contados até hoje para o alerta ser útil.

Alternativa: Usar uma só referência (sempre a geração do RSPE ou sempre hoje).

Efeito prático da alternativa: Tudo pela geração: prazos e prescrição de RSPE antigo pareceriam não vencidos. Tudo por hoje: a janela de falta de 12 meses e a situação de cumprimento ignorariam fatos registrados no RSPE e poderiam apagar falta existente na data do documento.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_data_referencia (funções reais do programa, dados fictícios)

rspe_view.HOJE posto artificialmente em 01/01/2020 (simula programa aberto em outro dia).

Api.listar() (sem base aberta) -> 'hoje' = '24/09/2026' ; rspe_view.HOJE agora = 24/09/2026 (datetime.now().date() = 24/09/2026).

rs.faltas com hoje = geração 10/03/2025: janela desde 10/03/2024 -> 'A APURAR · Fechado - Regressão de Regime (15/04/2024; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)'

Se a mesma função recebesse HOJE (24/09/2026): janela desde 24/09/2025 -> 'não consta'

rv.situacao(HOJE + 45 dias = 08/11/2026) conta dias a partir de HOJE: ('Em 45 dias', 'amarelo')

rs.situacao_execucao com hoje=geração -> 'EM CUMPRIMENTO'

Indulto: cada decreto usa a sua data (rs.DECRETOS = {'2024': '25/12/2024', '2025': '25/12/2025'}) e a janela do art. 6º termina na publicação (rs.DECRETOS_PUB = {'2022': '23/12/2022', '2024': '23/12/2024', '2025': '23/12/2025'}).

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_indicios_falta (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE gerado em 10/03/2025 (janela: 10/03/2024 a 10/03/2025). Incidentes sintéticos:

falta homologada (fato 20/02/2024, decisão 15/04/2024); falta homologada (fato 05/05/2024); pedido NÃO CONCEDIDO (01/09/2024);

apuração PENDENTE (fato 10/10/2024); perda de 10 dias remidos (decisão 25/06/2024); evento de fuga em 02/01/2025.

rs.indicios_falta -> FALTA GRAVE Homologação de falta grave - fato em 05/05/2024 (05/05/2024) | firme=True

rs.indicios_falta -> FALTA GRAVE Apuração de falta - fato em 10/10/2024 (10/10/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) | firme=False

rs.indicios_falta -> INTERRUPÇÃO Fuga (02/01/2025; falta a apurar) | firme=False

rs.faltas -> falta_12m = 'SIM' ; detalhe = 'FALTA GRAVE Homologação de falta grave - fato em 05/05/2024 (05/05/2024); FALTA GRAVE Apuração de falta - fato em 10/10/2024 (10/10/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO Fuga (02/01/2025; falta a apurar)'

Leitura: a falta de fato 20/02/2024 fica fora (fato antes de 10/03/2024), embora a decisão seja de 15/04/2024; o pedido não concedido não conta; a perda de 25/06/2024 sai porque há falta homologada nos 12 meses anteriores a ela (fato 05/05/2024).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- RSPE antigo: falta nos 12 meses é aferida até a data do RSPE, não até hoje; uma falta de 13 meses antes de hoje pode aparecer como "Sim".
- A coluna mostra "SIM" também com indício só "a verificar" (pendente, regressão sem falta homologada, perda de remidos sem falta datada, fuga só registrada como evento); o texto do indício traz a ressalva.
- Prescrição é contada até HOJE sobre períodos de custódia do RSPE; se o RSPE é antigo, a custódia posterior à geração não aparece e o período sem custódia pode parecer maior.
- HOJE só muda quando a lista é recarregada (Api.listar); uma tela aberta desde antes da meia-noite mostra a contagem do dia anterior até a próxima listagem.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PREM-07 - Crimes ativos x crimes extintos

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_scraper.py > derivar (chama aplicar_extincoes antes de tudo); rspe_scraper.py > crimes_curto, triagem_indulto, situacao_execucao, campos_faltantes, impeditivo_decreto, analise_decretos; rspe_prescricao.py > analisar (lista ativos); rspe_auditoria.py > auditar (ativos, crimes_ativos); rspe_view.py > execucao_extinta, estado_execucao, extincao; rspe_relatorio.py > relatorio_individual; rspe_peticao.py > campos (crimes_ativos); ui.html > ficha do assistido (crimes em execução)

1. Parâmetro

Lista de crimes das abas (crimes_curto, só ativos; quando todos estão extintos, os artigos com a marca "(extinto)"), ficha do assistido (todos, com "· extinto" no relatório em PDF), cor azul "Pena extinta" em todas as abas quando a execução está extinta, alerta da Auditoria quando o programa trata como extinto um crime que o RSPE marca "Extinto: Não".

2. Dado de entrada

RSPE: "Extinto:" na linha do crime (3 primeiras letras); "(Extinta)" ou "(Indultada)" ao lado do "Número:" do processo criminal; incidente CONCEDIDO com "EXTIN" no tipo e "Processos Seleccionados"; incidente EXTINÇÃO concedido sem processo selecionado; incidente INDULTO concedido com processos selecionados.

3. Regra aplicada

- aplicar_extincoes (antes de qualquer outra análise): guarda o valor original em extinto_rspe.
- Processo marcado "(Extinta...)" ou "(Indultada...)": todos os crimes desse processo passam a extintos (fonte: processo marcado).
- Incidente INDULTO concedido com processos selecionados: crimes desses processos passam a extintos (motivo indulto, decreto lido no complemento), salvo se houver COMUTAÇÃO concedida depois para o mesmo processo; nesse caso não extingue e marca indulto_duvida (Auditoria pede conferência).
- Incidente EXTINÇÃO concedido com processos: crimes desses processos passam a extintos, com data (referência ou decisão) e motivo (complemento).
- Incidente EXTINÇÃO concedido sem processo: execucao_extinta = motivo e data; todos os crimes passam a extintos.
- Filtro de ativos (em todos os módulos): extinto não começa por "S". Usam só ativos: situacao_execucao (frações aplicadas), campos_faltantes, crimes_curto, triagem_indulto (que também deixa de fora o fato posterior ao decreto de 2025), impeditivo_decreto, analise_decretos e analise_decreto_2022, rspe_prescricao.analisar (crimes extintos não geram linha), rspe_auditoria (soma das penas "dos crimes não extintos"), rspe_view.extincao (multa), rspe_peticao, relatório e ui.html (lista de crimes da ficha).
- crimes_curto: com ao menos um crime ativo, lista só os ativos ("art. 33 Lei 11.343/06"); sem nenhum ativo, lista todos os artigos com o sufixo " (extinto)" ("art. 155 CP (extinto); art. 180 CP (extinto)"). crimes_extintos_detalhe usa crimes_curto([c]) de cada crime extinto; rspe_view.extincao retira o sufixo na lista ext_extintos.
- rspe_view.execucao_extinta: há execucao_extinta ou todos os crimes extintos → estado "extinta" (azul), sem progressão, livramento, prescrição ou indulto calculados.

Local no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_scraper.py > derivar (chama aplicar_extincoes antes de tudo); rspe_scraper.py > crimes_curto, triagem_indulto, situacao_execucao, campos_faltantes, impeditivo_decreto, analise_decretos; rspe_prescricao.py > analisar (lista ativos); rspe_auditoria.py > auditar (ativos, crimes_ativos);

rspe_view.py > execucao_extinta, estado_execucao, extincao; rspe_relatorio.py > relatorio_individual; rspe_peticao.py > campos (crimes_ativos); ui.html > ficha do assistido (crimes em execução)

4. Fundamento legal

CP, art. 107, caput e II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o crime cuja pena o próprio RSPE registra como extinta (em qualquer dos lugares do relatório) sai da soma, das frações, dos decretos e da prescrição, e a divergência com a linha "Extinto: Não" vai para a Auditoria.

Alternativa: Considerar extinto só o crime com "Extinto: Sim" na própria linha.

Efeito prático da alternativa: O crime já extinto por prescrição ou indulto continuaria impedindo indulto, elevando frações e somando pena, contra o apenado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extincoes (funções reais do programa, dados fictícios)

4 crimes: furto em processo marcado '(Extinta)'; receptação alcançada por incidente EXTINÇÃO com processo selecionado; tráfico sem extinção; ameaça com 'Extinto: Sim'.

ART 155: Furto -> extinto=Sim; extinto_rspe=Não; fonte='processo marcado "(Extinta)" no RSPE'

ART 180: Receptação -> extinto=Sim; extinto_rspe=Não; fonte='incidente EXTINÇÃO (Prescrição em 05/06/2024)'

ART 33: Tráfico -> extinto=Não; extinto_rspe=Não; fonte=''

ART 147: Ameaça -> extinto=Sim; extinto_rspe=Sim; fonte=''

Ativos (filtro 'extinto' não começa por S): rs.crimes_curto -> 'art. 33 Lei 11.343/06'

r['execucao_extinta'] = ''; r['crimes_extintos_detalhe'] = 'art. 155 CP (extinto): extinto; art. 180 CP (extinto): Prescrição em 05/06/2024; art. 147 CP (extinto): extinto'

Com incidente EXTINÇÃO sem processo selecionado: execucao_extinta='Cumprimento da pena em 01/02/2025'; rv.execucao_extinta = True

Todos extintos: rs.crimes_curto -> 'art. 155 CP (extinto); art. 180 CP (extinto); art. 33 Lei 11.343/06 (extinto); art. 147 CP (extinto)' (mostra os artigos com a marca ' (extinto)').

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- crimes_extintos_detalhe repete a informação quando o motivo não é conhecido: "art. 155 CP (extinto): extinto".
- Incidente EXTINÇÃO sem processo selecionado extingue a execução inteira, ainda que se refira a uma só pena.
- "Suspensão: Sim" na linha do crime é lido (campo suspensão) mas não afasta o crime de nenhum cálculo.
- Indulto concedido no RSPE com comutação posterior do mesmo processo mantém o crime ativo (indulto_duvida).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PREM-08 - Base jurídica editável (base_juridica.json)

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_regras.py > carregar, origem, versao; rspe_regras.py > _faixa_art109, prazo_art109_anos, inciso_art109, art115, data_lei_12234, data_tema_788, hediondos, patrimonio_faixa, decretos; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos, _base_decretos, DECRETOS, DECRETOS_PUB; rspe_app.py > Api.__init__ (rg.carregar), recarregar_base_juridica, listar; base_juridica.json

1. Parâmetro

Parâmetros de cálculo usados em todas as abas; versão e origem mostradas na Auditoria e no rodapé (listar → base_juridica: versao, origem).

2. Dado de entrada

Arquivo base_juridica.json ao lado do executável (prioridade) ou cópia embutida no executável (sys_MEIPASS). Blocos atuais: versao, descricao, prescricao, progressao, livramento, hediondos, vga_esperado, patrimonio_cp, decretos_indulto, jurisprudencia, reincidencia, pena_maxima_abstrata, presuncoes. Versão em uso: "2026-09-23i". Arquivo ausente ou JSON inválido: base vazia e origem "(não encontrada)"; as funções usam os valores padrão escritos no código.

3. Regra aplicada

- rspe_regras.carregar: tenta, em ordem, <pasta do programa>/base_juridica.json e <recurso embutido>/base_juridica.json; o primeiro que abrir e for JSON válido vale.
- Guarda o conteúdo em memória (_BASE); nova leitura só com carregar(forcar=True), acionado pelo menu "Base ▼ → Recarregar base jurídica" (Api.recarregar_base_juridica) ou ao reabrir o programa.
- rspe_scraper.carregar_tabelas_decretos sobrepõe as tabelas embutidas dos decretos com decretos_indulto quando presentes: datas de referência (DECRETOS), datas de publicação (DECRETOS_PUB, de referencias.AAAA.publicacao), art. 1º (inclusive faixa por letra, ex.: 337-E a 337-P).
- Cada leitura tem valor padrão no código (ex.: tabela do art. 109 embutida em rspe_regras_faixa_art109, com o inciso e os 2 anos do inciso VI antigo; HEDIONDOS_SEMPRE e EQUIPARADOS; livramento.pena_minima_anos = 2; vigência da Lei 12.234/2010 = 06/05/2010 em data_lei_12234; DECRETOS_PUB = 23/12/2022, 23/12/2024 e 23/12/2025; patrimonio_cp 155 a 180 com sufixos).
- Ao abrir a base de assistidos, cada registro é reprocessado (rspe_scraper.reprocessar) com as regras e a base jurídica da versão em uso; a leitura do PDF fica como gravada.

Local no código: rspe_regras.py > carregar, origem, versao; rspe_regras.py > _faixa_art109, prazo_art109_anos, inciso_art109, art115, data_lei_12234, data_tema_788, hediondos, patrimonio_faixa, decretos; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos, _base_decretos, DECRETOS, DECRETOS_PUB; rspe_app.py > Api.__init__ (rg.carregar), recarregar_base_juridica, listar; base_juridica.json

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: separar parâmetros jurídicos (frações, datas de vigência, rol de hediondos, tabelas dos decretos) do código permite atualização sem recompilar.

Alternativa: Parâmetros fixos no código.

Efeito prático da alternativa: Cada mudança legal exigiria nova versão do executável; em contrapartida, a base editável permite que uma edição local errada altere todos os cálculos sem aviso.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_base_juridica (funções reais do programa, dados fictícios)

```
rg.origem() = /home/claude/rspe_scraper/base_juridica.json
```

```
rg.versao() = 2026-09-24b
```

Blocos: versao, descricao, prescricao, progressao, livramento, hediondos, vga_esperado, patrimonio_cp, decretos_indulto, jurisprudencia, reincidencia, pena_maxima_abstrata, presuncoes

```
hediondos.lei_8072_art1_cp_sempre = ['121-A', '159', '213', '217-A', '218-B', '121-B', '214']
```

```
hediondos.paragrafo_unico['8069'] = ['240', '241', '241-A', '241-B', '241-D', '244-A']
```

```
hediondos.desde tem 52 chaves; exemplos:
```

```
'2848:157 §2-A' -> {'desde': '2020-01-23', 'lei': 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a
hediondez veio com o Pacote Anticrime)'}
'2848:121-B' -> {'desde': '2026-04-10', 'lei': 'Lei 15.384/2026 (vicaricídio)'}
'2848:218-B' -> {'desde': '2014-05-22', 'lei': 'Lei 12.978/2014 (a Lei 12.015/2009 criou o tipo; a hediondez
veio em 2014)'}
'2848:158 §3' -> {'desde': '2020-01-23', 'lei': 'Lei 13.964/2019 (antes, o inciso III só previa a extorsão
qualificada pela morte, art. 158, § 2º)'}
'2889:2' -> {'desde': '1990-07-26', 'lei': 'Lei 8.072/90 (redação original já incluía os arts. 1º, 2º e 3º da
Lei 2.889/56)'}
'2848:121 §2 X' -> {'desde': '2025-07-04', 'lei': 'Lei 15.159/2025'}
'8069:240 §1' -> {'desde': '2024-01-15', 'lei': 'Lei 14.811/2024'}
'8069:241-A' -> {'desde': '2026-08-07', 'lei': 'Lei 15.487/2026'}
prescricao.lei_12234_2010_vigencia = '2010-05-06' ; rg.data_lei_12234() = 06/05/2010
rg.prazo_art109_anos(pena 3a6m0d = 1095 dias) = 8 anos
rg.prazo_art109_anos(pena 0a6m0d, fato 01/03/2009) = 2 anos (inciso VI antigo:
'prazo_anos_fato_ate_2010_05_05'); fato 01/03/2011 = 3 anos; rg.inciso_art109 = 'VI'
decretos_indulto.referencias = {'2024': {'decreto': '12.338/2024', 'data': '2024-12-25', 'publicacao':
'2024-12-23'}, '2025': {'decreto': '12.790/2025', 'data': '2025-12-25', 'publicacao': '2025-12-23'}}
patrimonio_cp = {'de': 155, 'ate': 180, 'incluir_sufixos': True} ; rs.crime_patrimonial(art. 168-A) -> True
rg.carregar() guarda a base em memória; rg.carregar(forcar=True) relê o arquivo (menu 'Recarregar base
jurídica').
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há validação de esquema: chave com nome errado ou valor em formato inesperado faz a função cair no padrão do código ou ignorar a regra, sem mensagem.
- A versão é um texto livre ("versao"); não há controle de qual versão gerou cada resultado gravado.
- Os cálculos são refeitos a cada abertura: editar a base jurídica muda o resultado de todos os assistidos já importados.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PREM-09 - Remição que conta como pena cumprida: só a remição concedida

Parte I - Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (_rem e remicoes); rspe_prescricao.py > analisar (remicoes); rspe_auditoria.py > auditar (rem_inc); rspe_ficha.py > remicoes_rspe

1. Parâmetro

Dias de remição somados ou descontados na pena cumprida em 25/12 dos decretos (indulto e comutação 2022, 2024 e 2025), na pena cumprida da prescrição e na soma de remições da Auditoria (confronto com o "Saldo dias Remidos" do RSPE).

2. Dado de entrada

RSPE, blocos de INCIDENTES: "Tipo:" (tipo), seção de origem (situacao: CONCEDIDO, NÃO CONCEDIDO ou PENDENTE), "Complemento:" (ex.: "30 Dia(s) Remido(s)"), "Data Referência:" e "Data Decisão:". Incidente sem situação gravada é tratado como CONCEDIDO.

3. Regra aplicada

- rs.e_remicao_concedida(i): falso se o tipo não contém "REMI".
- Falso se o tipo contém "PERD" (perda de dias remidos) ou "REVOG" (revogação de remição).
- Verdadeiro só se a situação for "CONCEDIDO" (ou vazia, que vale como CONCEDIDO); NÃO CONCEDIDO e PENDENTE ficam de fora.
- Nos incidentes aceitos, o número de dias vem de "<n> Dia" (n inteiro ou com decimal: "12,5 Dia(s)" vale 12,5) no complemento; sem esse padrão, o incidente não soma nada.
- Data da remição: data de referência ou, na falta, data da decisão.
- Usam o filtro: rspe_scraper.analise_decretos (Decretos 2024/2025), analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11), rspe_prescricao.analisar (pena cumprida até hoje e no início do cumprimento), rspe_auditoria.auditar (soma das remições concedidas) e rspe_ficha.remicoes_rspe (conferência da ficha disciplinar).

Fórmula: remições(ref) = Σ dias dos incidentes com e_remicao_concedida = verdadeiro e data ≤ ref

Local no código: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (_rem e remicoes); rspe_prescricao.py > analisar (remicoes); rspe_auditoria.py > auditar (rem_inc); rspe_ficha.py > remicoes_rspe

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: Conferência jurídica (Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 128 (redação vigente)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da LEP: a remição é declarada pelo juiz (art. 126, § 8º) e só o tempo remido declarado é computado como pena cumprida (art. 128); a perda por falta grave revoga tempo remido (art. 127) e não é remição.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_filtro_remicoes (funções reais do programa, dados fictícios)

Incidentes sintéticos (tipo | situação | complemento) e o resultado de rs.e_remicao_concedida:

REMIÇÃO	CONCEDIDO	30 Dia(s) Remido(s)	-> True
REMIÇÃO	NÃO CONCEDIDO	15 Dia(s) Remido(s)	-> False
REMIÇÃO	PENDENTE	12 Dia(s) Remido(s)	-> False
PERDA DE DIAS REMIDOS	CONCEDIDO	10 Dia(s)	-> False
REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO	CONCEDIDO	8 Dia(s)	-> False
REMIÇÃO	(sem situação)	20 Dia(s) Remido(s)	-> True

Remições que entram na conta: [('05/02/2025', 30), ('03/03/2025', 20)] (total 50 dias).

rs.cumprido_na_data em 25/12/2024 -> 842 = âncora 967 - 75 (custódia de 25/12/2024 a 10/03/2025) - 50 (remições concedidas depois de 25/12/2024).

Incidente sem situação é tratado como concedido (valor padrão 'CONCEDIDO'): o bloco INCIDENTES CONCEDIDOS é o único que o RSPE imprime sem rótulo de situação.

Conferência da ficha (rf.remicoes_rspe, mesmo filtro rs.e_remicao_concedida): [('05/02/2025', 30.0), ('03/03/2025', 20.0)] (total 50.0 dias).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Incidente sem situação gravada vale como concedido (padrão "CONCEDIDO").
- Perda e revogação de dias remidos são excluídas da soma, mas não descontadas: sem âncora (soma de custódia e remições), a pena cumprida pode ficar maior que a do SEEU. Com âncora, a perda já está no número do SEEU.
- Remição pendente não entra, ainda que venha a ser deferida com efeito anterior à data do decreto.
- rspe_ficha.remicoes_rspe usa o mesmo filtro, mas data a remição pela data da decisão (e só na falta dela pela de referência); os cálculos da pena cumprida usam a data de referência primeiro.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PREM-10 - Data de publicação dos decretos de indulto: condenação existente na publicação e janela da falta do art. 6º

Parte I – Premissas gerais · Implementação: rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _sentenca_posterior, _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post, notas_tr, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (pub22, sem_tr22, art9_22, _fora7_pos); rspe_scraper.py > falta_art6, indicios_falta (ate); rspe_view.py > curto_indulto ("Não se aplica (sem condenação na data)"); base_juridica.json > decretos_indulto.referencias.AAAA.publicacao; decretos_2024_2025.publicacao e art7

1. Parâmetro

Aba Indulto/Comutação: "não se aplica: sem condenação até 23/12/AAAA (...)" (tela "Não se aplica (sem condenação na data)") quando todas as sentenças são posteriores à publicação; "A VERIFICAR (art. 2º, II)" com as duas correntes quando a sentença é anterior à publicação e o trânsito para a acusação é posterior; nota "Fora da soma (...): sentença posterior à publicação do decreto"; falta do art. 6º só até 23/12. Decreto 2022: linha "Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022)" e "? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois".

2. Dado de entrada

Código: rs.DECRETOS_PUB = {2022: 23/12/2022, 2024: 23/12/2024, 2025: 23/12/2025}, sobreposto por base_juridica decretos_indulto.referencias.AAAA.publicacao (2024 e 2025). RSPE, por crime: "Data da Sentença" (data_sentenca), "Data do trânsito em julgado do Ministério Público" (transito_mp), "Data do trânsito em julgado do processo" (transito_processo). Incidentes de falta e eventos de fuga (datas do fato). Sem data da sentença: o crime fica na soma; sem nenhuma data de trânsito: fica na soma, com a nota "Trânsito não consta no RSPE (...): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação".

3. Regra aplicada

- _sentenca_posterior(c, publicação): sentença com data posterior à publicação → não havia condenação na data; o crime sai da soma do art. 7º (2024/2025) e do art. 11 (2022, art. 4º).
- _art2_ii(c, publicação): sentença anterior à publicação (ou sem data) e a menor data de trânsito (acusação ou final) posterior a ela → o crime fica na análise e a conclusão vira "A VERIFICAR (art. 2º, II)", com o texto das duas correntes; se a conclusão já era "POSSÍVEL", mantém-se com a ressalva de conferir o recurso da acusação.
- Sem nenhum crime restante e só por sentença posterior: "não se aplica: sem condenação até 23/12/AAAA" (indulto e comutação).
- A nota do art. 2º, II aparece também quando a pena total do RSPE está zerada ou não havia cumprimento em 25/12.
- Art. 6º: rs.falta_art6(incidentes, 25/12, eventos, publicação) chama indicios_falta com ate = publicação: a janela vai de 25/12 do ano anterior até 23/12; falta de fato posterior à publicação não impede.
- Decreto 2022 (analise_decreto_2022): pub22 = DECRETOS_PUB['2022']; sentença posterior sai da soma do art. 4º; crime excluído pelo art. 7º com sentença posterior vira tese "a verificar" (STF, SL 1.698); sentença anterior com trânsito posterior ganha a linha do art. 9º, p. ú.
- A data de referência (25/12) continua a valer para regime, pena cumprida, idade, hediondez, fato posterior e para o início da janela do art. 6º.

Fórmula: fora da soma ⇔ sentença > publicação; a verificar (art. 2º, II) ⇔ sentença ≤ publicação (ou sem data) e mín(trânsito MP, trânsito final) > publicação; falta do art. 6º conta ⇔ 25/12 – 365 dias ≤ fato ≤ publicação

Local no código: rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _sentenca_posterior, _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post, notas_tr, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (pub22, sem_tr22, art9_22, _fora7_pos); rspe_scraper.py > falta_art6, indicios_falta (ate); rspe_view.py > curto_indulto ("Não se aplica (sem condenação na data)"); base_juridica.json > decretos_indulto.referencias.AAAA.publicacao; decretos_2024_2025.publicacao e art7

4. Fundamento legal

Datas de publicação (fecho e nota dos textos oficiais)

Decreto 11.302/2022: "Brasília, 22 de dezembro de 2022"; "Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022." Decreto 12.338/2024: "Brasília, 23 de dezembro de 2024"; "Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra". Decreto 12.790/2025: "Brasília, 22 de dezembro de 2025"; "Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/2025, Página 33 (Publicação Original)". Os três: "Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação."

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto, d24.txt e d25.txt)

Decreto 12.338/2024, art. 2º, caput, I e II (redação igual no Decreto 12.790/2025)

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra); d25.txt, mesma redação

Decreto 12.338/2024, art. 6º, caput e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra)

Decreto 12.790/2025, art. 6º, parágrafo único

Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2025, Seção 1, p. 33)

Decreto 12.338/2024, art. 7º, caput

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra)

Decreto 11.302/2022, art. 11, caput

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2022)

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (trecho da ementa)**

Tese/ementa: SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE.

Data do julgamento: 25/09/2018 (DJe 09/10/2018) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica da v6.15.11 (revisao2_juridica/achados.md), conferida no JusRatio

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa.

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica da v6.15.11 (revisao2_juridica/achados.md), conferida no JusRatio

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (Decreto 9.246/2017; trecho)

Tese/ementa: os requisitos [...] devem estar preenchidos na data da publicação

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (revisao3/achados.md), conferida no JusRatio; trecho, não a ementa inteira

TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025 (corrente favorável; trecho)

Tese/ementa: O Decreto nº 12.338/2024 não exige o trânsito em julgado da condenação

Data do julgamento: 24/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (revisao3/achados.md), conferida no JusRatio; trecho

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: A data de publicação no DOU (23/12) é dado dos textos oficiais e o art. 6º, p. ú., fala expressamente em "após a data de publicação" (aplicação direta). Tirar da soma a condenação com sentença posterior à publicação segue o STJ (AgRg no HC 441.551, sobre a soma; AgRg no HC 864.086, requisitos na data da publicação). Para sentença anterior com trânsito posterior, o programa não escolhe: marca "a verificar" com as duas correntes (art. 2º, II).

Alternativa: (i) Usar 25/12 como corte também para a condenação (versão anterior da v6.15.11, que exigia trânsito até 25/12); (ii) incluir sempre a condenação com sentença anterior, pela leitura do art. 2º, II, e do TJMG (9ª Câmb.); (iii) excluir também a sentença anterior com trânsito para a acusação posterior, pela leitura estrita do STJ (AgRg no HC 864.086).

Efeito prático da alternativa: (i) Sentença de 24/12 entraria na soma (2 dias de diferença). (ii) Mais condenações somadas: pena total maior e frações mais altas; o crime não sairia como "não se aplica". (iii) O crime sairia da análise e o indulto seria calculado só com os demais; hoje fica "a verificar".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_publicacao_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

```
rs.DECRETOS (referência) = {'2024': '25/12/2024', '2025': '25/12/2025'} ; rs.DECRETOS_PUB (publicação no DOU) =
{'2022': '23/12/2022', '2024': '23/12/2024', '2025': '23/12/2025'}
Furto (fato 10/01/2024), preso desde 10/03/2024; Decreto 12.338/2024 (referência 25/12/2024, publicação
23/12/2024):
    sentença 24/12/2024, trânsito MP 10/01/2025: _sentenca_posterior -> True ; _art2_ii -> False ; indulto_2024 ->
'não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 155 CP, sentença de 24/12/2024)'
    sentença 10/12/2024, trânsito MP 05/01/2025: _sentenca_posterior -> False ; _art2_ii -> True ; indulto_2024 ->
'A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito '
    sentença 10/06/2024, trânsito MP 01/07/2024: _sentenca_posterior -> False ; _art2_ii -> False ; indulto_2024
-> 'POSSÍVEL: art. 9º, XV'
Art. 6º: janela de 25/12/2023 a 23/12/2024 (publicação). Falta de fato 24/12/2024: rs.falta_art6 -> ([], [])
(fora: posterior à publicação).
    Falta de fato 20/12/2024: rs.falta_art6 -> (['FALTA GRAVE Homologação - fato em 20/12/2024 (20/12/2024)'], [])
(firme; impede).
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O RSPE não informa se houve recurso da acusação nem o seu objeto (majorar a pena ou as condições): o art. 2º, II, fica sempre "a verificar".
- Sem data da sentença no RSPE, o crime fica na soma (o programa não presume datas).
- A publicação do Decreto 11.302/2022 (23/12/2022) está fixa no código; a base jurídica só traz as de 2024 e 2025.
- A falta do art. 6º conta pela data do fato; se o RSPE não traz a data do fato no complemento, vale a data de referência ou da decisão, que pode ser posterior ao fato.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar)

BASE-01 - Leitura do PDF do RSPE: validação, cabeçalho e seções

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > ler_pdf, RODAPE, CABECALHO; rspe_scraper.py > secao, TITULOS, outros; rspe_scraper.py > extrair; rspe_app.py > _extrair_com_hash

1. Parâmetro

Campos tribunal, comarca, vara, data_geracao_rspe; divisão do texto em blocos; mensagem de erro na importação quando o PDF não é RSPE.

2. Dado de entrada

PDF do SEEU lido por pdfplumber (texto de todas as páginas). Validação: o texto deve conter "RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA" (também aceito sem acento). Caso contrário, ValueError e rspe_app tenta ler o PDF como Ficha Disciplinar.

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
2ª linha da 1ª página "<TRIBUNAL> - COMARCA DE <nome>"	tribunal, comarca	texto	identificação; relatórios	regex (\S+)\s*\s*COMARCA DE\s*(.+) ; sem casamento: vazios
3ª linha da 1ª página	vara	texto	identificação; relatórios (a vara usada para violência doméstica é a do processo criminal, não esta)	posição fixa; layout diferente lê outra linha sem aviso
"Gerado em: dd/mm/aaaa" (rodapé, 1ª ocorrência)	data_geracao_rspe	data (texto dd/mm/aaaa)	referência de derivar (situação, falta 12 meses); âncora da pena cumprida; deduplicação	ausente: derivar usa a data de hoje; campos_faltantes aponta "data de geração"; sem âncora; na importação, não substitui RSPE do mesmo processo já gravado
"PODER JUDICIÁRIO", "RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA", linhas de tribunal e vara repetidas e rodapé "Processo Eletrônico - SEEU ... Pág.:"	(removidos)	—	limpeza do texto	—
Títulos de seção: "PROCESSO DE EXECUÇÃO", "CÁLCULOS DA PENA", "GRÁFICO REPRESENTATIVO", "PROCESSOS CRIMINAIS", "EVENTOS DE INÍCIO", "INCIDENTES CONCEDIDOS", "INCIDENTES NÃO CONCEDIDOS" (ou "INCIDENTES NEGADOS"), "INCIDENTES PENDENTES" (ou "INCIDENTES EM ANÁLISE"), "Fim do Relatório"	blocos cab, calc, crim, ev, conc, neg, pend	texto	cada bloco vai do título ao primeiro título seguinte (secao)	título ausente: bloco vazio e campos do bloco em branco
Arquivo	arquivo	nome do arquivo	chave substituta se faltar o número da execução	—
Conteúdo binário do PDF	_hash (SHA-1)	texto	deduplicação	—

Local no código: rspe_scraper.py > ler_pdf, RODAPE, CABECALHO; rspe_scraper.py > secao, TITULOS, outros; rspe_scraper.py > extrair; rspe_app.py > _extrair_com_hash

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: leitura pelo layout textual do RSPE do SEEU (rótulos fixos).

Alternativa: Leitura por coordenadas/tabelas do PDF ou integração com o SEEU.

Efeito prático da alternativa: Mudança de layout do SEEU pode esvaziar campos; o aviso de importação incompleta ("não foi possível ler ...", gerado por rspe_scraper.campos_faltantes) é a única defesa.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '§ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '', 'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001'}]
```

```
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial'
data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025'
data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido'
data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao=''
data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') =
'00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data de geração é a primeira ocorrência de "Gerado em: "; não se confere a hora.
- Vara e comarca dependem da posição das linhas 2 e 3 da primeira página.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar
Observação: _____

BASE-02 - Bloco PROCESSO DE EXECUÇÃO (identificação)

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > extrair (dicionário r); rspe_scraper.py > campo, campo_data, _campo_rg

- 1. Parâmetro**

Colunas Nome e Nº da execução; ficha do assistido; planilha (cpf, rg, data_nascimento, nome_mae, numero_antigo); idade para art. 115 do CP e § 2º dos decretos.
- 2. Dado de entrada**

Trecho entre "PROCESSO DE EXECUÇÃO" e "CÁLCULOS DA PENA"; campo(rotulo) pega o texto após "rótulo:" até o fim da linha.

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"Número Único:" (ex.: 7000001-01.2022.8.99.0001 (ATIVO))	processo_execucao	CNJ (regex \d{7}-\d{2}\.\d{4}\.\d{2}\.\d{4})	chave da base; vínculo da ficha; baixas	sem número: importação recusa ("não parece um RSPE")
texto entre parênteses após o número	status_execucao	texto	planilha	vazio se não houver parênteses
"Número Antigo:"	numero_antigo	texto	planilha	vazio
"Nome:"	nome	texto	exibição; vínculo da ficha pelo nome; campos_faltantes	ausente: aviso "nome" na importação
"CPF"	cpf	texto	planilha/petição	vazio
"RG" (rótulo isolado em maiúsculas, _campo_rg: regex (?<![A-Za-zÀ-ÿ])RG(?:[A-Za-zÀ-ÿ])[\t]*:[\t]*(.*))	rg	texto	planilha/petição	vazio; "RG" dentro de palavra (ex.: JORGE) não é lido como rótulo
"Nome da Mãe"	nome_mae	texto	planilha/petição	vazio
"Data de Nascimento"	data_nascimento	data	idade no fato/sentença (CP, art. 115), 60 anos (§ 2º, I, dos Decretos 2024/2025), 70 anos (art. 4º do Decreto 2022), Auditoria (idade)	ausente: regras de idade não se aplicam (sem presunção)

Local no código: rspe_scraper.py > extrair (dicionário r); rspe_scraper.py > campo, campo_data, _campo_rg

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal dos rótulos do SEEU.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '§ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
```



```

crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{ 'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '',
'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001' }]
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial'
data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025'
data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido'
data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao=''
data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') =
'00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- _campo_rg exige "RG" em maiúsculas e isolado; se um nome tiver "RG" como palavra solta antes da linha do RG, o campo recebe o texto seguinte. Afeta só planilha e petição.
- O status entre parênteses não é usado nos cálculos.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-03 – Bloco CÁLCULOS DA PENA

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > extrair; rspe_scraper.py > saldo_remidos_num, faltas; rspe_view.py > estado_execucao, data_progressao, data_livramento, termino, extinciao; rspe_auditoria.py > linhas 381, 559, 605, 623

1. Parâmetro

Colunas Regime, Progressão, Livramento, Término; pena total/cumprida/remanescente na ficha; âncora do indulto; estado "Pena cumprida"; Auditoria (soma das penas, cumprida + remanescente, data-base, perda de remidos).

2. Dado de entrada

Trecho entre "CÁLCULOS DA PENA" e o próximo título (inclui "CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME" e "CÁLCULOS PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL").

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"Regime Atual:"	regime_atual	texto (ex.: "Fechado - ATIVO")	estado (aberto), regime na data do decreto quando não há incidente, exibição	ausente: aviso "regime atual"
"Pena Total Imposta:"	pena_total	a/m/d → dias (365/30)	âncora; requisito dos decretos; livramento < 2 anos; estado cumprida; Auditoria (soma das penas)	ausente: decretos "sem pena no RSPE"; aviso "pena total"
"Pena Cumprida Até Data Atual:"	pena_cumprida	a/m/d → dias	âncora só sem término; estado cumprida (cumprida ≥ total); Extinção	ausente: aviso "pena cumprida"
"Pena Remanescente:"	pena_remanescente	a/m/d → dias	estado cumprida (≤ 0); prescrição executória (resto da pena); Auditoria	vazio: ignorado
"Total Interrupções:"	total_interrupcoes	a/m/d	só planilha	vazio

"Saldo dias Remidos:" (ex.: "30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)")	saldo_remidos	texto; saldo_remidos_num → (remidos, perdidos)	falta 12 meses (perdidos > 0 sem incidente datado), Auditoria (perda de remidos), ficha (remidos RSPE), relatório	vazio: 0
"Data prevista para o Término da Pena:"	termino_previsao_seeu	data	âncora; Término; Extinção	ausente: "Não consta no RSPE"/"Interrompida"; aviso "término" se não interrompida nem extinta
"Data-base adotada no cálculo para progresso regime:" ou "... para progressão de regime:"	data_base_seeu	data	exibição (dbase), Auditoria (data-base)	ausente: exibe data_base derivada do último incidente de REGIME
"Data prevista para progressão de regime:"	progressao_previsao_seeu	data	Progressão	valor iniciado por "(" vai para progressao_obs_seeu
"Data prevista para progressão de regime:" com texto entre parênteses (ex.: "(Em regime aberto deferido em dd/mm/aaaa)")	progressao_obs_seeu	texto	estado "Já em regime aberto"	—
"Data-base adotada no cálculo para livramento condicional:"	livramento_data_base_seeu	data	Auditoria (data-base do livramento movida por falta)	vazio
"Data prevista livramento condicional:" ou "Data prevista para livramento condicional:"	livramento_previsao_seeu	data	Livramento	valor iniciado por "(" vai para livramento_obs_seeu
"Data prevista livramento condicional:" com texto entre parênteses	livramento_obs_seeu	texto	planilha	—

Fórmula: dias = A × 365 + M × 30 + D (pena_para_dias)

Local no código: rspe_scraper.py > extrair; rspe_scraper.py > saldo_remidos_num, faltas; rspe_view.py > estado_execucao, data_progressao, data_livramento, termino, extincao; rspe_auditoria.py > linhas 381, 559, 605, 623

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reprodução literal dos números do SEEU; o programa não os corrige.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '000000000000'
```

```

data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '$ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '',
'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001'}]
    incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial'
data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
    incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025'
data_referencia='05/02/2025'
    incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido'
data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
    incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao=''
data_referencia=''
    situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') =
'00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

Execução de exemplos p1p2.py > ex_ancora_termino (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: pena total 8a0m0d; pena cumprida impressa 2a3m10d; geração 10/03/2025; término impresso 15/07/2030.

Pena total = $8 \times 365 = 2920$ dias; dias reais de 10/03/2025 a 15/07/2030 = 1953.

rs.cumprida_seeu_dias -> (967, 10/03/2025) = $2920 - 1953 = 967$ dias (2a7m27d).

A 'Pena cumprida' impressa (2a3m10d = 830 dias) NÃO é usada quando há término: a âncora vem do término.

Sem término impresso: rs.cumprida_seeu_dias -> 830 dias = pena cumprida impressa 2a3m10d.

Sem término e sem pena cumprida: `rs.cumprida_seeu_dias -> (None, datetime.date(2025, 3, 10))` (sem âncora).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Pena em formato diferente de a/m/d ou "N ano(s), N mês(es) e N dia(s)" não é convertida.
- "Total Interrupções" não entra em cálculo.
- A pena cumprida impressa é ignorada na âncora quando há término (divergência de até alguns dias).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-04 - Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: dados do processo (ação penal)

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_scraper.py > parse_crimes` (dicionário base); `rspe_scraper.py > aplicar_extincoes`; `rspe_prescricao.py > analisar`; `rspe_scraper.py > violencia_domestica`

1. Parâmetro

Ficha do assistido (ação penal, vara, datas), subcoluna "Ação penal" da Prescrição, marcos da prescrição, extinção por "(Extinta)"/"(Indultada)", violência doméstica pela vara.

2. Dado de entrada

Trecho de "PROCESSOS CRIMINAIS" até "EVENTOS DE INÍCIO"/"INCIDENTES"/"Fim do Relatório"; cada processo começa em linha "Número:". Os campos deste bloco são copiados para cada crime (linha "Lei:") do processo.

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"Número:" (CNJ)	processo_criminal	CNJ	agrupamento por ação penal; Processos Seleccionados de incidentes; vínculo de extinção/indulto	número sem CNJ: texto como impresso
parênteses ao fim do "Número:" (ex.: "(Extinta)", "(Indultada)")	processo_situacao	texto	aplicar_extincoes: extingue os crimes do processo	—
"Tipo"	tipo_processo	texto	planilha	—
"Juízo/Vara de condenação"	vara_condenacao	texto	violência doméstica (vara especializada) nos decretos	vazio: não presume
"Data do recebimento da denúncia"	data_denuncia	data	prescrição punitiva (marco interruptivo)	ausente: trecho não calculado; Auditoria "verificar na ação penal"
"Data da Sentença"	data_sentenca	data	prescrição; idade de 70 anos na sentença; decretos: sentença posterior à publicação (23/12) sai da soma, sentença anterior com trânsito posterior fica "a verificar (art. 2º, II)"	ausente: trecho da prescrição que depende dessa data não é calculado; o crime fica na soma dos decretos; Auditoria "verificar na ação penal"
"Data do trânsito em julgado do Ministério Público"	transito_mp	data	prescrição executória (Tema 788, modulação) e intercorrente (só quando falta o trânsito final), reincidência (Auditoria), art. 2º, II, dos decretos	ausente: trecho da prescrição que depende dessa data não é calculado; Auditoria "verificar na ação penal"
"Data do trânsito em julgado do processo"	transito_processo	data	prescrição executória e intercorrente (até o trânsito final); reincidência; decretos (art. 2º, II)	ausente: trecho da prescrição que depende dessa data não é calculado; Auditoria "verificar na ação penal" (o indulto não depende do trânsito)

"Pena total" (do processo)	pena_total_processo	texto a/m/d (pode vir com "- Reclusão" ou "CONVERTIDA")	pena do crime quando falta a pena imposta; prescrição (art. 71/70 no texto geram aviso); Decreto 2022 ("CONVERTIDA": art. 8º, I, a verificar)	—
"Regime imposto na sentença/acórdão"	regime_sentenca	texto	planilha	—

Local no código: rspe_scraper.py > parse_crimes (dicionário base); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_prescricao.py > analisar; rspe_scraper.py > violencia_domestica

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; o programa não presume datas ausentes (LEIA-ME: "O programa não presume datas").

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
```

```

crime.tipo_penal = '§ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '', 'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001'}]
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo=FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME complemento='Fechado - Regime Inicial' data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo=REMIÇÃO complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025' data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo=LIVRAMENTO CONDICIONAL complemento='Indeferido' data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo=PROGRESSÃO DE REGIME complemento='Semiaberto' data_decisao='' data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') = '00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do acórdão (confirmatório ou condenatório), da pronúncia e da sua confirmação não constam no RSPE.
- Campos do processo são repetidos em cada crime; um processo com várias leis gera vários crimes com as mesmas datas.
- O RSPE não informa se houve recurso da acusação nem o seu objeto.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

BASE-05 - Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: crime a crime (linha "Lei:")

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > parse_crimes; rspe_scraper.py > inferir_artigo, TIPOS_POR_DESCRICAO, LEI_DO_TEMPO; rspe_scraper.py > paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado, nome_crime, dispositivo, paragrafo_texto; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > derivar (refaz inferir_artigo e hediondez)

1. Parâmetro

Lista de crimes ("art. 157 § 2º-A, I CP"), nome jurídico e dispositivo, hediondez, VGA, reincidência, frações do SEEU na ficha; base de indulto, prescrição e Auditoria.

2. Dado de entrada

Dentro de cada processo, blocos que começam em "Lei:".

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"Lei:" (ex.: "2848/40 - Código Penal")	lei	texto; num_lei → "2848"	classificação (CP, leis especiais), impeditivos, hediondez	sem número: tratado como CP em várias regras (lei "" ou "PENAL")

"Artigo da Lei:" (ex.: "ART 157: Roubo")	artigo; artigo_rspe (original)	texto; num_art → "157"	hediondez, impeditivos, VGA esperada	"Não informado": inferir_artigo reconhece o tipo pela descrição (TIPOS_POR_DESCRICAÇÃO), ajustado à lei da data do fato (LEI_DO_TEMPO), marca artigo_inferido e lei_do_tempo
"Pena:" (texto do tipo até "Pena Imposta", várias linhas)	tipo_penal	texto	parágrafo e inciso (paragrafo_inciso: "§ 2º-A, I:" → ("2-A", "I"); "CAPUT" → ("", "")); "PARÁGRAFO ÚNICO" → ("pu", "")), pena máxima em abstrato (Decreto 2022), "E Multa" (Extinção), "§ 1º"/"privilegiado" junto do § 2º do art. 121 (qualificado-privilegiado, não hediondo), tráfico: "§ 4" no texto ou início "§ 2"/"§ 3" afasta hediondez e o art. 1º dos decretos	texto sem parágrafo reconhecível: parágrafo ilegível (None)
"Pena Imposta:"	pena_imposta	texto ("8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)") → dias	prescrição, tetos de pena dos decretos, soma	ausente: usa pena_total_processo; aviso "pena de algum crime"
"Data da infração:"	data_infracao	data	lei no tempo (hediondez, frações, Lei 12.234/2010 e prazo de 2 anos do art. 109, VI, antigo), fato posterior ao decreto (fora da soma), idade de 21 anos	ausente: aviso "data do fato de algum crime"; hediondez pela época não aferida
"Violência ou grave ameaça:"	vga	S/N (1ª letra)	frações esperadas, decretos (VGA), Auditoria (VGA esperada)	outro valor: 1ª letra
"Resultado morte:"	resultado_morte	S/N	frações (hediondo com morte), triagem	—
"Reincidente comum:"	reincidente_comum	S/N (outro valor → "")	frações, decretos, prescrição (+1/3), Auditoria (reincidência sem condenação anterior)	vazio: tratado como não reincidente
"Reincidente específico:"	reincidente_especifico	S/N	frações (Temas 1084/1196), livramento	—
"Condenado por exercer comando de organização criminosa:"	comando_orccrim	S/N	decretos, art. 1º, § 3º, I (só crimes que entram na soma do decreto): em 2024 afasta só o indulto (comutação segue analisada); em 2025 afasta indulto e comutação; Auditoria: fração própria (LEP, art. 112, VI, b; desde 25/03/2026 só se a organização for ultraviolenta, "a verificar")	—
"Fração adotada no cálculo para progressão de regime:"	fracao_progressao	texto ("1/6 - Comum", "40% - Hediondo") → Fraction	selo "Hediondo"; maior fração dos ativos (fracao_progressao_aplicada); Auditoria (fração x lei do fato)	vazio: não entra
"Fração adotada no cálculo para livramento condicional:"	fracao_livramento	texto → Fraction	maior fração dos ativos (fracao_livramento_aplicada); Auditoria (fração de livramento x lei do fato)	—
"Extinto:"	extinto (3 primeiras letras); extinto_rspe (original)	Sim/Não	filtro de crimes ativos	alterado por aplicar_extincoes
"Suspensão:" (sem "Data de suspensão...")	suspensao	Sim/Não	só planilha	não afasta o crime dos cálculos
(derivado)	hediondo_ou_equiparado	S/N	e_hediondo(c) pela data do fato (qualificado-privilegiado e art. 129 fora dos §§ 2º e 3º: N)	—

Local no código: rspe_scraper.py > parse_crimes; rspe_scraper.py > inferir_artigo, TIPOS_POR_DESCRICAÇÃO, LEI_DO_TEMPO; rspe_scraper.py > paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado, nome_crime, dispositivo, paragrafo_texto;

rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > derivar (refaz inferir_artigo e hediondez)

4. Fundamento legal

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; o reconhecimento do artigo pela descrição é convenção do programa para o SEEU que grava "Não informado".

Alternativa: Deixar o crime sem artigo quando o SEEU não informa.

Efeito prático da alternativa: Sem inferência, crime sexual ou tráfico sem artigo não seria impeditivo nem hediondo no programa; com inferência, a descrição pode ser atribuída a tipo diferente do da sentença (a Auditoria avisa).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '§ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
```



```

crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{ 'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '',
'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001' }]
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial'
data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025'
data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido'
data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao=''
data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs.campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') =
'00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs.campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

Execução de exemplos p1p2.py > ex_hediondez_data_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Datas dos decretos (rs.DECRETOS): { '2024': '25/12/2024', '2025': '25/12/2025' }

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2019: hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> False ; e_hediondo(c) [data do fato] -> False

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2019, fração do SEEU '40% - Hediondo': hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> False ; e_hediondo(c) [data do fato] -> False

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas do STF; TJMS, 2ª Câmara. Crim.)')

Roubo art. 157, § 2º-A, I, fato 10/05/2021: hediondo_desde -> (23/01/2020, 'Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)')

hediondo_na_epoca -> True ; e_hediondo(c) [data do fato] -> True

decreto 2024: e_hediondo(c, 25/12/2024) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

decreto 2025: e_hediondo(c, 25/12/2025) -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Homicídio art. 121, § 2º, X, fato 01/08/2025: hediondo_desde -> (04/07/2025, 'Lei 15.159/2025') (chave mais específica '2848:121 §2 X').

decreto 2024 (25/12/2024): e_hediondo -> False ; impeditivo_decreto -> None

decreto 2025 (25/12/2025): e_hediondo -> True ; impeditivo_decreto -> ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Em 25/12/2024 a lei (04/07/2025) ainda não existia: não é impeditivo por hediondez nesse decreto (o fato é, de todo modo, posterior a ele); em 25/12/2025 é.

Vicariício art. 121-B (rol 'sempre'; desde 10/04/2026, Lei 15.384/2026), fato 01/03/2026: e_hediondo -> False

Vicariício art. 121-B (rol 'sempre'; desde 10/04/2026, Lei 15.384/2026), fato 01/05/2026: e_hediondo -> True

ECA art. 241-A (parágrafo único, VII, da Lei 8.072/90; desde 07/08/2026, Lei 15.487/2026), fato 01/03/2025: e_hediondo -> False ; impeditivo_decreto(25/12/2025) -> ('XIII', 'crime do ECA (art. 241-A)')

ECA art. 241-A (parágrafo único, VII, da Lei 8.072/90; desde 07/08/2026, Lei 15.487/2026), fato 01/09/2026: e_hediondo -> True ; impeditivo_decreto(25/12/2025) -> ('XIII', 'crime do ECA (art. 241-A)')

Lei 11.343/06, art. 33, CAPUT -> e_hediondo True ; impeditivo_decreto ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Lei 11.343/06, art. 33, § 1º, I -> e_hediondo True ; impeditivo_decreto ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')

Lei 11.343/06, art. 33, § 2º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lei 11.343/06, art. 33, § 3º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lei 11.343/06, art. 33, § 4º -> e_hediondo False ; impeditivo_decreto None

Lesão art. 129, § 2º: hediondo_condicional -> None ; e_hediondo -> False ; impeditivo_verificar -> 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º'

Lesão art. 129, § 2º (selo SEEU '40% - Hediondo'): hediondo_condicional -> None ; e_hediondo -> True ; impeditivo_verificar -> ''

Lesão art. 129, § 12 (selo SEEU '40% - Hediondo'): hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False ; impeditivo_verificar -> ''

Lesão art. 129, § 9º: hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False ; impeditivo_verificar -> ''

Art. 273, CAPUT: hediondo_condicional -> True ; e_hediondo -> True (273 saiu do rol 'sempre'; condicional: caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B)

Art. 273, § 2º: hediondo_condicional -> False ; e_hediondo -> False (273 saiu do rol 'sempre'; condicional: caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B)

Homicídio qualificado-privilegiado (§ 2º com § 1º, selo SEEU '40% - Hediondo'): rs.qualificado_privilegiado -> True ; e_hediondo -> False

Feminicídio art. 121-A, fato 01/12/2024 (tabela: hediondo desde 10/10/2024): e_hediondo -> True; e_hediondo(c, 25/12/2022) -> False

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Reincidência é lida por crime; o programa considera reincidente a execução se qualquer crime tiver S.
- Fração com texto fora de "a/b" ou "N%" não é lida.
- Suspensão do crime não tem efeito.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

BASE-06 - Bloco EVENTOS DE INÍCIO, REINÍCIO E INTERRUÇÃO

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_custodia_detalhe, uniao_periodos, dias_cumpridos_ate, em_custodia, situacao_execucao; rspe_scraper.py > indicios_falta (eventos); rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento

1. Parâmetro

Situação "EM CUMPRIMENTO" ou "PENA INTERROMPIDA"; "Não iniciou o cumprimento"; períodos de custódia para indulto (anos ininterruptos, tempo em liberdade, regime na data do decreto, pena cumprida em 25/12), prescrição (não corre preso; interrupção pelo início do cumprimento) e detração; indício de falta "a apurar" (fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno, descumprimento); texto eventos na planilha.

2. Dado de entrada

Trecho de "EVENTOS DE INÍCIO" até "INCIDENTES"/"Fim do Relatório"; blocos iniciados por "Tipo:".

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência	
"Tipo:" (ex.: PRISÃO/RECAPTURA, INTERRUÇÃO)	tipo	texto	"INTERRUPT" fecha o período aberto; qualquer outro tipo abre período se não houver aberto	—	
"Motivo:"	motivo	texto	FLAGRANTE/PREVENTIV/TEMPOR/PROVIS = custódia provisória (nao_iniciou; prescrição de outro processo); FUGA/EVAS/ABANDON/FORAGID/NÃO RETORN/DESCUMPRIMENTO = falta a apurar (indicios_falta, só se não houver falta homologada com data a 1 dia)	—	

"Data:"	data	data	início/fim dos períodos	evento sem data é ignorado	
"Processos Seleccionados:"	processos	texto	prescrição (custódia de outro processo, comparada só pelos dígitos)	—	
Períodos: períodos_custodia → [(início, fim	None)); em_custodia(hoje) = existe período com início ≤ hoje e (sem fim ou fim > hoje)	—	datas	situacao_execucao (hoje = geração), decretos (25/12; período aberto no RSPE é projetado até 25/12 quando o RSPE é anterior)	último evento de prisão sem interrupção: período aberto até a referência
União: rs.uniao_periodos junta períodos sobrepostos ou contíguos (inclusive interrupção e reinício no mesmo dia) antes de contar; dias_cumpridos_ate e cumprido_na_data usam a união	—	datas	cada dia conta uma vez	—	

Fórmula: custódia = Σ sobre a união dos períodos de [(fim – início) + 1 dia] (dias_cumpridos_ate)

Local no código: rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_custodia_detalhe, uniao_periodos, dias_cumpridos_ate, em_custodia, situacao_execucao; rspe_scraper.py > indicios_falta (eventos); rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento

4. Fundamento legal

CP, art. 42 (redação vigente)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do SEEU reproduzida: conta o dia da prisão e o da soltura (o LEIA-ME e a AJUDA descrevem a mesma contagem).

Alternativa: Excluir o dia da soltura ou o dia do começo.

Efeito prático da alternativa: 1 dia a menos por período de custódia.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_custodia_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

Eventos: prisão 01/03/2023, interrupção 10/03/2023, prisão 01/06/2024 (sem interrupção posterior).

rs.periodos_custodia -> [('01/03/2023', '10/03/2023'), ('01/06/2024', None)]

Até 25/12/2024: período 1 = (10/03/2023 - 01/03/2023) + 1 = 10 dias; período 2 = (25/12/2024 - 01/06/2024) + 1 = 208 dias; remição de 20 dias em 05/11/2024.

rs.dias_cumpridos_ate(...) = 10 + 208 + 20 = 238 dias (0a7m28d)

União de períodos: interrupção e reinício no mesmo dia (10/03/2024). rs.periodos_custodia -> [('01/03/2024', '10/03/2024'), ('10/03/2024', '20/03/2024')]

rs.uniao_periodos -> [('01/03/2024', '20/03/2024')]

rs.dias_cumpridos_ate(..., 31/12/2024) = (20/03/2024 - 01/03/2024) + 1 = 20 dias (o dia 10/03 conta uma vez; sem a união seriam 10 + 11 = 21).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Dois eventos de prisão seguidos sem interrupção ficam no mesmo período (o segundo é ignorado).
- Livramento e regime aberto não são eventos: não aparecem em periodos_custodia. O livramento entra pelos incidentes (rs.periodos_livramento) na pena cumprida em 25/12 e na prescrição; o regime aberto sem evento, não.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

BASE-07 - Blocos de INCIDENTES (concedidos, não concedidos, pendentes)

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > extrair (conc, neg, pend); rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > derivar (historico_regime, progressoes, regressoes, livramento_incidentes, indulto_comutacao_incidentes); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, _data_fato_falta, _negado, _pendente, RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, falta_art6; rspe_view.py > pedidos

1. Parâmetro

Histórico de regime, progressões e regressões; data-base derivada; remições; livramento em curso/revogado; indulto e comutação registrados ("Concedido"/"Indeferido" nas abas); extinções; indícios de falta; pedidos (dica de prazo vencido).

2. Dado de entrada

Seção "INCIDENTES CONCEDIDOS" (até "INCIDENTES NÃO"/"NEGADOS"/"PENDENTES"/"EM"/"Fim"), "INCIDENTES NÃO CONCEDIDOS" ou "INCIDENTES NEGADOS", "INCIDENTES PENDENTES" ou "INCIDENTES EM ANÁLISE"; blocos iniciados por "Tipo:".

3. Regra aplicada

ausência/inconsistência										
—										
—base, (ca), REMI "RAMENTO A-BASE"; se e sem ENS/CASSA; suspensão IDIDO), MUTA, DOS, SAÍDA	—									
ivo; nº de ("<n> Dia" com 5 Dia(s)" em edida: (concedida EVOG no o diferente O); data do 1ª data do); decreto 3}")	—									
—										
ente quando ancia	vazio permitido									
a remição, o)	vazio: usa a da decisão									
lto por	vazio em EXTINÇÃO = execução toda									

FUGA	EVAS	SANÇÃO	RDD	DISCIPLIN	ISOLAMENTO, exceto NÃO CONCEDIDO/INDEFERIDO/NEGADO. Falta própria (FALTA	SANÇÃO	DISCIPLIN	RDD	ISOLAMENTO): data firme se concedida, impede se a sanção em juízo" se pender remidos e regressão se houver falta própria 12 meses anteriores entram "a verificar" fato não consta"; re falta homologada no ser soma de penas" fuga/evasão/aband retorno/descumprim apurar". Dias perdidos incidente datado: "N perdidos (data não
—									

Local no código: rspe_scraper.py > extrair (conc, neg, pend); rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > derivar (historico_regime, progressoes, regressoes, livramento_incidentes, indulto_comutacao_incidentes); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, _data_fato_falta, _negado, _pendente, RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, falta_art6; rspe_view.py > pedidos

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; a situação vem da seção em que o incidente está impresso.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
```

```

regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '$ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_imposta = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
eventos = [{'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '', 'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001'}]
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial' data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025' data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido' data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao='' data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') = '00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

Execução de exemplos p1p2.py > ex_filtro_remicoes (funções reais do programa, dados fictícios)

Incidentes sintéticos (tipo | situação | complemento) e o resultado de rs.e_remicao_concedida:

REMIÇÃO	CONCEDIDO	30 Dia(s) Remido(s)	-> True
REMIÇÃO	NÃO CONCEDIDO	15 Dia(s) Remido(s)	-> False
REMIÇÃO	PENDENTE	12 Dia(s) Remido(s)	-> False
PERDA DE DIAS REMIDOS	CONCEDIDO	10 Dia(s)	-> False
REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO	CONCEDIDO	8 Dia(s)	-> False

```

REMIÇÃO | (sem situação) | 20 Dia(s) Remido(s) -> True
Remições que entram na conta: [('05/02/2025', 30), ('03/03/2025', 20)] (total 50 dias).
rs.cumprido_na_data em 25/12/2024 -> 842 = âncora 967 - 75 (custódia de 25/12/2024 a 10/03/2025) - 50 (remições concedidas depois de 25/12/2024).
Incidente sem situação é tratado como concedido (valor padrão 'CONCEDIDO'): o bloco INCIDENTES CONCEDIDOS é o único que o RSPE imprime sem rótulo de situação.
Conferência da ficha (rf.remicoes_rspe, mesmo filtro rs.e_remicao_concedida): [('05/02/2025', 30.0), ('03/03/2025', 20.0)] (total 50.0 dias).

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_indicios_falta (funções reais do programa, dados fictícios)
RSPE gerado em 10/03/2025 (janela: 10/03/2024 a 10/03/2025). Incidentes sintéticos:
    falta homologada (fato 20/02/2024, decisão 15/04/2024); falta homologada (fato 05/05/2024); pedido NÃO CONCEDIDO (01/09/2024);
    apuração PENDENTE (fato 10/10/2024); perda de 10 dias remidos (decisão 25/06/2024); evento de fuga em 02/01/2025.
    rs.indicios_falta -> FALTA GRAVE Homologação de falta grave - fato em 05/05/2024 (05/05/2024) | firme=True
    rs.indicios_falta -> FALTA GRAVE Apuração de falta - fato em 10/10/2024 (10/10/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) | firme=False
    rs.indicios_falta -> INTERRUPÇÃO Fuga (02/01/2025; falta a apurar) | firme=False
    rs.faltas -> falta_12m = 'SIM' ; detalhe = 'FALTA GRAVE Homologação de falta grave - fato em 05/05/2024 (05/05/2024); FALTA GRAVE Apuração de falta - fato em 10/10/2024 (10/10/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO Fuga (02/01/2025; falta a apurar)'
Leitura: a falta de fato 20/02/2024 fica fora (fato antes de 10/03/2024), embora a decisão seja de 15/04/2024; o pedido não concedido não conta; a perda de 25/06/2024 sai porque há falta homologada nos 12 meses anteriores a ela (fato 05/05/2024).

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Remição sem situação gravada vale como concedida; perda e revogação de remidos não são descontadas quando falta a âncora do SEEU.
- A coluna "Falta (12 meses)" mostra "SIM" também quando só há indício a verificar (regressão cautelar ou por soma de penas, perda sem falta datada, fuga só como evento); o motivo vai no detalhe.
- A data do fato da falta é a primeira data dd/mm/aaaa do complemento; complemento com outra data antes (ex.: data da audiência) desloca o fato.
- Incidente pendente sem data de referência nem de decisão não entra.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-08 - Conferência da leitura e reprocessamento

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > campos_faltantes; rspe_scraper.py > reprocessar, derivar; rspe_app.py > _worker_ (incompletos), listar

1. Parâmetro

Aviso na importação "<arquivo>: <nome> - não foi possível ler ..." (arquivo importacao_avisos.txt e resumo da importação); análise refeita ao abrir a base.

2. Dado de entrada

Registro extraído.

3. Regra aplicada

- rspe_scraper.campos_faltantes aponta: nome, data de geração, pena total, pena cumprida, regime atual; "crimes" (nenhum crime); "pena de algum crime" e "data do fato de algum crime" (só crimes ativos); "término" quando não há término, a pena não está interrompida e a execução não está extinta.
- O registro é gravado mesmo incompleto; o aviso vai para importacao_avisos.txt.
- rspe_scraper.reprocessar: ao abrir a base, derivar é executado de novo sobre _crimes, _eventos e _incidentes gravados (a leitura do PDF não é refeita); o artigo inferido é refeito a partir de artigo_rspe; aplicar_extincoes restaura extinto a partir de extinto_rspe. Se o reprocessamento lançar erro, Api.listar segue com a análise gravada na importação, sem aviso.

Local no código: rspe_scraper.py > campos_faltantes; rspe_scraper.py > reprocessar, derivar; rspe_app.py > _worker_ (incompletos), listar

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: importar e avisar, em vez de recusar, para não perder o assistido.

Alternativa: Recusar RSPE incompleto.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria da base até novo RSPE.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_rspe_sintetico (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético gerado com os rótulos do SEEU (nomes fictícios): rspe_ficticio.pdf

```
tribunal = 'TJXX'
comarca = 'CIDADE FICTÍCIA'
vara = '1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL FICTÍCIA'
data_geracao_rspe = '10/03/2025'
processo_execucao = '7000001-01.2022.8.99.0001'
status_execucao = 'ATIVO'
nome = 'FULANO DE TAL FICTÍCIO'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
regime_atual = 'Fechado - ATIVO'
pena_total = '8a0m0d'
pena_cumprida = '2a10m5d'
pena_remanescente = '5a1m25d'
total_interrupcoes = '0a0m0d'
saldo_remidos = '30 dias (30 dias remidos - 0 dias perdidos)'
termino_previsao_seeu = '15/07/2030'
data_base_seeu = '01/05/2022'
progressao_previsao_seeu = '20/08/2025'
progressao_obs_seeu = ''
livramento_data_base_seeu = '01/05/2022'
livramento_previsao_seeu = '10/09/2026'
crime.processo_criminal = '0000010-10.2021.8.99.0001'
crime.processo_situacao = ''
crime.tipo_processo = 'Ação Penal'
crime.vara_condenacao = '1ª Vara Criminal Fictícia'
crime.data_denuncia = '10/06/2021'
crime.data_sentenca = '15/02/2022'
crime.transito_mp = '01/03/2022'
crime.transito_processo = '20/04/2022'
crime.pena_total_processo = '8a0m0d - Reclusão'
crime.regime_sentenca = 'Fechado'
crime.lei = '2848/40 - Código Penal'
crime.artigo = 'ART 157: Roubo'
crime.tipo_penal = '§ 2º-A, I: Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa'
crime.pena_impоста = '8 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)'
crime.data_infracao = '10/05/2019'
crime.vga = 'S'
crime.resultado_morte = 'N'
crime.reincidente_comum = 'N'
crime.reincidente_especifico = 'N'
crime.comando_orcrim = 'N'
crime.fracao_progressao = '1/6 - Comum'
crime.fracao_livramento = '1/3 - Comum Primário'
crime.extinto = 'Não'
crime.suspenso = 'Não'
crime.hediondo_ou_equiparado = 'N'
```



```

eventos = [{'tipo': 'PRISÃO/RECAPTURA', 'motivo': 'Início de cumprimento definitivo', 'complemento': '',
'data': '01/05/2022', 'data_decisao': '', 'data_referencia': '', 'processos': '0000010-10.2021.8.99.0001'}]
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME' complemento='Fechado - Regime Inicial'
data_decisao='' data_referencia='01/05/2022'
incidente: situacao=CONCEDIDO tipo='REMIÇÃO' complemento='30 Dia(s) Remido(s)' data_decisao='05/02/2025'
data_referencia='05/02/2025'
incidente: situacao=NÃO CONCEDIDO tipo='LIVRAMENTO CONDICIONAL' complemento='Indeferido'
data_decisao='10/01/2025' data_referencia=''
incidente: situacao=PENDENTE tipo='PROGRESSÃO DE REGIME' complemento='Semiaberto' data_decisao=''
data_referencia=''
situacao_cumprimento = 'EM CUMPRIMENTO' ; fracao_progressao_aplicada = '1/6' ; falta_12m = 'não consta'
rs.campos_faltantes(r) = []
RG com nome que contém as letras 'RG' (JORGE): rs._campo_rg(cab) = '1234567' ; rs.campo(cab, 'CPF') =
'00000000000'
Cabeçalho sem a linha 'RG:' e nome JORGE: rs._campo_rg -> '' (vazio)
sem pena total e sem término: rs.campos_faltantes = ['pena total', 'término']

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Melhorias de leitura do PDF numa versão nova só valem para PDFs reimportados; o reprocessamento não relê o PDF.
- Falha silenciosa do reprocessamento: o registro aparece com a análise da versão que o importou.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-09 – Ficha disciplinar (SIAPEN): identificação, conduta e autos

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > e_ficha, _limpar, extrair; rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim, ficha)

1. Parâmetro

Coluna "Conduta (ficha)" nas abas Progressão e Livramento ("Sem ficha" quando não importada); destaque de conduta ruim (RESPONDE, REGULAR, MÁ, PÉSSIMA, RUIM); vínculo com o RSPE.

2. Dado de entrada

PDF com "FICHA DISCIPLINAR" e "SIAPEN" no texto (e_ficha); cabeçalhos e rodapés do SIAPEN removidos (_limpar). Cabeçalho = texto antes de "HISTÓRICO".

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"Nome: ... RGI:"	nome	texto	vínculo por nome	vazio se o padrão não casar
"RGI:"	rgi	número	exibição	—
"CPF:"	cpf	número	exibição	—
"Data Nascimento:"	data_nascimento	data	—	—
"Artigo:"	artigo	texto	—	—
"Data Prisão:"	data_prisao	data	exibição	—
"Condenação:"	condenacao	texto	—	—
"Unidade Penal:"	unidade	texto	exibição; unidade do período	—
"Data Entrada:"	data_entrada	data	exibição	—
"HISTÓRICO - CONDUTA:" (ou "CONDUTA:")	conduta	texto	coluna Conduta; conduta_ruim	vazio: "não informada na ficha"
"Impresso em dd/mm/aaaa"	data_impressao	data	exibição; na importação, ficha com impressão anterior à da ficha já gravada (na mesma chave ou na chave "nome:" da mesma pessoa) ou sem data, havendo data na gravada, é ignorada	vazio
todo número CNJ no texto	autos	lista	vínculo com a execução	—
linhas "dd.mm.aaaa - texto" do histórico	eventos	lista {data, texto}	base de trabalho, atestados, faltas, estudo, saídas	—

Local no código: rspe_ficha.py > e_ficha, _limpar, extrair; rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim, ficha)

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 129, caput e § 2º

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. [...] § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Leitura literal do layout do SIAPEN/AGEPEN-MS.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_ficha_sintetica** (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético com rótulos do SIAPEN (nomes fictícios).

```
nome = 'FULANO DE TAL FICTICIO'
rgi = '12345'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
artigo = '157'
data_prisao = '01/05/2022'
condenacao = '8 ANOS'
unidade = 'PRESIDIO FICTICIO'
data_entrada = '02/05/2022'
conduta = 'BOA'
data_impressao = '01/03/2025'
autos = ['7000001-01.2022.8.99.0001']
trabalho = [{'inicio': '01.06.2022', 'fim': '30.11.2022', 'setor': 'COZINHA', 'externo': False, 'motivo_fim': 'TRANSFERIDO DE SETOR'}]
atestados = [{'data': '10.12.2022', 'numero': '15/2022', 'dias_trabalhados': 150, 'dias_remidos': 50.0, 'periodo_inicio': '01/06/2022', 'periodo_fim': '30/11/2022'}]
dias_trabalhados_atestados = 150 ; dias_remidos_atestados = 50.0
faltas = [{'data_registro': '10.10.2023', 'data_fato': '10/10/2023', 'artigo': 'art. 50, VI da LEP', 'grave': True, 'situacao': 'homologada/punida', 'padi': '55/2023'}]
isolamentos = 1 ; regressoes = 0 ; estudos = [('ENSINO MEDIO', '01.02.2024', '20.06.2024', 'matrícula cancelada')]
exames = [{'exame': 'ENCCEJA 2024', 'data': '15.09.2024'}]
saídas temporárias reconhecidas (regex de complementar_decretos) = ['20.12.2024']
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Layout específico do SIAPEN de MS; ficha de outro sistema não é reconhecida.
- Conduta é o texto do cabeçalho do histórico, sem data.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

BASE-10 - Ficha disciplinar: trabalho

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (bloco trabalho); rspe_ficha.py > quadro_trabalho, comparativo, complementar_decretos

1. Parâmetro

Coluna "Trabalho atual" ("<setor/empresa> desde dd.mm.aaaa" ou "sem trabalho em curso"); linhas por emprego na aba Ficha disciplinar; "Trabalho sem atestado"; "Baixa de trabalho sem início registrado"; trabalho externo (inciso XI dos decretos).

2. Dado de entrada

Eventos do histórico.

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"TRABALHO: INICIOU ATIVIDADE LABORAL, NO SETOR DE TRABALHO <setor>"	trabalho[.].inicio, setor	data, texto	abre período; um novo início encerra o anterior (motivo "início de outra atividade")	—
"TRABALHO: DEIXA DE TRABALHAR, NO SETOR DE TRABALHO <setor> ... MOTIVO:"	trabalho[.].fim, motivo_fim	data, texto	encerra o período do mesmo setor (12 primeiros caracteres)	setor sem período aberto: baixas_sem_inicio (data, setor, último início/fim)
"DESLIGAD..." com TRABALHO/LABORA/ATIVIDADE, ou "SAÍDA DA UNIDADE PENAL", "EVASÃO", "TRANSFERÊNCIA", "FUGA"	trabalho[.].fim	data	encerra o trabalho em curso	—
"ATIVIDADE LABORAL EXTERNA" ... "EMPRESA <nome> CONVENIADA"	trabalho[.].externo, empresa	booleano, texto	inciso XI (12 meses de trabalho externo nos 3 anos)	—

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco trabalho); rspe_ficha.py > quadro_trabalho, comparativo, complementar_decretos

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 129, caput e § 2º

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. [...] § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico textual; a ficha nem sempre registra o fim do trabalho, por isso o programa encerra pelo evento seguinte.

Alternativa: Exigir registro expresso de fim.

Efeito prático da alternativa: Períodos ficariam abertos indefinidamente.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_ficha_sintetica (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético com rótulos do SIAPEN (nomes fictícios).

```
nome = 'FULANO DE TAL FICTICIO'
```

```

rgi = '12345'
cpf = '000000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
artigo = '157'
data_prisao = '01/05/2022'
condenacao = '8 ANOS'
unidade = 'PRESIDIO FICTICIO'
data_entrada = '02/05/2022'
conduta = 'BOA'
data_impressao = '01/03/2025'
autos = ['7000001-01.2022.8.99.0001']
trabalho = [{'inicio': '01.06.2022', 'fim': '30.11.2022', 'setor': 'COZINHA', 'externo': False, 'motivo_fim': 'TRANSFERIDO DE SETOR'}]
atestados = [{'data': '10.12.2022', 'numero': '15/2022', 'dias_trabalhados': 150, 'dias_remidos': 50.0, 'periodo_inicio': '01/06/2022', 'periodo_fim': '30/11/2022'}]
dias_trabalhados_atestados = 150 ; dias_remidos_atestados = 50.0
faltas = [{'data_registro': '10.10.2023', 'data_fato': '10/10/2023', 'artigo': 'art. 50, VI da LEP', 'grave': True, 'situacao': 'homologada/punida', 'padi': '55/2023'}]
isolamentos = 1 ; regressoes = 0 ; estudos = [('ENSINO MEDIO', '01.02.2024', '20.06.2024', 'matrícula cancelada')]
exames = [{'exame': 'ENCCEJA 2024', 'data': '15.09.2024'}]
saidas temporárias reconhecidas (regex de complementar_decretos) = ['20.12.2024']

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há contagem de dias pelo período para remição (o atestado é que conta); os dias corridos aparecem só como estimativa em "Trabalho sem atestado".

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-11 - Ficha disciplinar: atestados de trabalho

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (bloco atestados); rspe_ficha.py > vincular, confrontar, comparativo, remicoes_rspe

1. Parâmetro

Blocos por atestado na aba Ficha disciplinar; coluna "Remidos ficha / RSPE"; "Remição a requerer" (vermelho) quando não há remição no RSPE depois do atestado; proporção 1 para 3. Textos com "1 dia"/"N dias" (rspe_ficha_dias_txt).

2. Dado de entrada

Eventos com "ATESTADO DE TRABALHO" e "N DIAS TRABALHADOS E N REMIDOS" (números por extenso entre parênteses são removidos antes).

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
data do evento	atestados[.data]	dd.mm.aaaa	remição posterior no RSPE (tolerância de 5 dias); data ilegível: todas as remições contam como posteriores e o atestado fica "Conferir homologação"	—
"ATESTADO DE TRABALHO [PRISIONAL] Nº <n>"	numero	texto	chave de conferência "fd:at:<n>:<data>"	vazio: "s/n"
"<n> DIAS TRABALHADOS E <n> REMIDOS"	dias_trabalhados, dias_remidos	inteiro, decimal	soma da ficha; proporção 1/3 (diferença > 1 dia = verificar)	sem esse padrão o evento não é atestado
"PERÍODO [TRABALHADO] DE dd/mm/aa A dd/mm/aa" (ou par de datas)	periodo_inicio, periodo_fim	data	anterior à execução (1ª prisão do RSPE) = só no resumo; cobertura dos empregos	—
"NA EMPRESA ..." ou "FUNÇÃO ..." ("	empresa	texto	nome do emprego	—
"NO SETOR DE <setor>, PERÍODO DE ... A ..." (vários)	trechos	lista	um atestado cobrindo vários empregos	—

"AUTOS Nº ..."	autos	texto	—	—
soma	dias_trabalhados_atestados, dias_remidos_atestados	números	cabeçalho da ficha	—

Fórmula: remidos esperados = dias trabalhados ÷ 3 (LEP, art. 126, § 1º, II)

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco atestados); rspe_ficha.py > vincular, confrontar, comparativo, remicoes_rspe

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 128 (redação vigente)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: como o RSPE não diz a origem de cada remição, o programa só afirma "remição a requerer" quando não existe nenhuma remição lançada depois do atestado; nos demais casos, "conferir".

Alternativa: Ligar remição a atestado pelo valor e pela data (feito em versões anteriores).

Efeito prático da alternativa: Ligação por valor atribuída remição de ENCCEJA/estudo a atestado de trabalho e escondia atestado não homologado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_ficha_sintetica (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético com rótulos do SIAPEN (nomes fictícios).

```
nome = 'FULANO DE TAL FICTICIO'
rgi = '12345'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
artigo = '157'
data_prisao = '01/05/2022'
condenacao = '8 ANOS'
unidade = 'PRESIDIO FICTICIO'
data_entrada = '02/05/2022'
conduta = 'BOA'
data_impressao = '01/03/2025'
autos = ['7000001-01.2022.8.99.0001']
trabalho = [{'inicio': '01.06.2022', 'fim': '30.11.2022', 'setor': 'COZINHA', 'externo': False, 'motivo_fim': 'TRANSFERIDO DE SETOR'}]
atestados = [{'data': '10.12.2022', 'numero': '15/2022', 'dias_trabalhados': 150, 'dias_remidos': 50.0, 'periodo_inicio': '01/06/2022', 'periodo_fim': '30/11/2022'}]
dias_trabalhados_atestados = 150 ; dias_remidos_atestados = 50.0
faltas = [{'data_registro': '10.10.2023', 'data_fato': '10/10/2023', 'artigo': 'art. 50, VI da LEP', 'grave': True, 'situacao': 'homologada/punida', 'padi': '55/2023'}]
isolamentos = 1 ; regressoes = 0 ; estudos = [('ENSINO MEDIO', '01.02.2024', '20.06.2024', 'matrícula cancelada')]
exames = [{'exame': 'ENCCEJA 2024', 'data': '15.09.2024'}]
saídas temporárias reconhecidas (regex de complementar_decretos) = ['20.12.2024']
```

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_manuais_conferencia (funções reais do programa, dados fictícios)

Ficha sintética (atestado de 50 remidos) + 1 lançamento manual ENCCEJA de 40 remidos; RSPE com 30 dias remidos.

fd_remidos (ficha + manuais / RSPE) = '123 / 30' ; fd_resumo_exec = 'atestados: 50 dias · estudo: ≈ 33 dias · RSPE: 30 dias · adicionados por você: 40 dias'

fd_sit = 'Conferir remição: ficha ≈ 123 dias × RSPE 30 dias' ; conferidos 0 de 3

marca 'fd:at:15/2022:10.12.2022' como conferido (tabela baixas, chave 'fd:...'): conferidos 1 de 3

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Atestado com redação fora do padrão "N DIAS TRABALHADOS E N REMIDOS" não é lido.
- Ficha gravada com atestado sem algum campo (ex.: dias_remidos) derruba a análise da ficha; Api.listar então mostra o assistido sem a ficha e com o alerta "Ficha disciplinar ignorada", que conta no resultado e na cor da Auditoria.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-12 - Ficha disciplinar: faltas disciplinares e PADIC

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (bloco faltas); rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

1. Parâmetro

Contagem de faltas (fd_faltas: "N (registrada, PADIC instaurado, arquivada, homologada/punida)"); item da Auditoria "Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta" (LEP, art. 127).

2. Dado de entrada

Eventos com "CONSELHO DISCIPLINAR", "FALTA DISCIPLINAR" ou "FALTA GRAVE".

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"REGISTRO DE FALTA" / "LANÇAMENTO DE FALTA" / "FALTA GRAVE" (sem ARQUIV, INSTAURA, ISOLADO)	faltas[.data_registro, texto	data, texto	cria a falta	—
"COMETIDA EM dd/mm/aaaa"	data_fato	data	casamento com eventos posteriores	ausente: usa a data do registro
"INFRINGIU ... ART. N, INCISO X"	artigo; grave	texto; booleano (art. 50 ou 52, ou "FALTA GRAVE")	falta grave	—
"INSTAURA..." + "PADIC Nº ..."	situacao = "PADIC instaurado"; padic	texto	—	—
"ARQUIV..."	situacao = "arquivada"; resultado; data_resultado	texto	—	—
"HOMOLOG"/"RECONHEC"/"PUNIÇÃO"/"SANÇÃO"	situacao = "homologada/punida"	texto	falta grave homologada anterior à perda de remidos	—
Casamento do evento com a falta: "OCORRIDO EM"/"COMETIDA EM" igual à data do fato; senão, para eventos com PADIC/ARQUIV/HOMOLOG, a falta de registro mais próximo	—	—	—	pode atribuir o resultado à falta errada quando há faltas próximas

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco faltas); rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico textual.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_ficha_sintetica (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético com rótulos do SIAPEN (nomes fictícios).

```
nome = 'FULANO DE TAL FICTICIO'
rgi = '12345'
cpf = '00000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
artigo = '157'
data_prisao = '01/05/2022'
condenacao = '8 ANOS'
unidade = 'PRESIDIO FICTICIO'
data_entrada = '02/05/2022'
conduta = 'BOA'
data_impressao = '01/03/2025'
autos = ['7000001-01.2022.8.99.0001']
trabalho = [{'inicio': '01.06.2022', 'fim': '30.11.2022', 'setor': 'COZINHA', 'externo': False, 'motivo_fim':
'TRANSFERIDO DE SETOR'}]
atestados = [{'data': '10.12.2022', 'numero': '15/2022', 'dias_trabalhados': 150, 'dias_remidos': 50.0,
'periodo_inicio': '01/06/2022', 'periodo_fim': '30/11/2022'}]
dias_trabalhados_atestados = 150 ; dias_remidos_atestados = 50.0
faltas = [{'data_registro': '10.10.2023', 'data_fato': '10/10/2023', 'artigo': 'art. 50, VI da LEP', 'grave':
True, 'situacao': 'homologada/punida', 'padic': '55/2023'}]
isolamentos = 1 ; regressoes = 0 ; estudos = [('ENSINO MEDIO', '01.02.2024', '20.06.2024', 'matrícula
cancelada')]
exames = [{'exame': 'ENCCEJA 2024', 'data': '15.09.2024'}]
saídas temporárias reconhecidas (regex de complementar_decretos) = ['20.12.2024']
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A coluna "Falta (12 meses)" das abas vem do RSPE (rspe_scraper.faltas), não da ficha.
- A análise de faltas da ficha só alimenta o item de perda de remidos; faltas, regressões e isolamentos não são mostrados como alerta próprio.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

BASE-13 - Ficha disciplinar: regressões, restabelecimentos, recusa, isolamentos, estudo, exames e saídas temporárias

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_ficha.py > _estudos, horas_estudo, HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > vincular (_status curto), quadro_trabalho (texto da linha)

1. Parâmetro

Aba Ficha disciplinar (bloco Estudo; "Estudo a requerer"); incisos XI, XII e XIII dos Decretos 2024/2025 conferidos pela ficha; listas na ficha do assistido.

2. Dado de entrada

Eventos do histórico.

3. Regra aplicada

Rótulo no documento	campo interno	tipo	uso no cálculo	ausência/inconsistência
"REGRESS"	regressoes	lista "data - texto"	exibição	—

"RESTABELECE"	restabelecimentos	lista	exibição	—
"RECUSOU VAGA" / "RECUSA DE TRABALHO"	recusa_trabalho	lista	exibição	—
"ISOLADO" / "ISOLAMENTO" / "CELA DISCIPLINAR"	isolamentos	lista	exibição	—
"ESTUD"/"LEITURA"/"CURSO"/"ESCOLA" sem "TRABALHO"	estudo	lista	exibição	—
"MATRICULOU-SE NA SÉRIE: <série> TURMA: ... PERÍODO: ..." (com EDUCA ou CURSO)	estudos[] (curso, turma, turno, início)	período	horas estimadas (4 h por dia útil), remição por estudo a requerer (≥ 12 h), inciso XII	nova matrícula na mesma série encerra a anterior
"MATRÍCULA CANCELADA. SÉRIE: ..." / "CANCELAMENTO DE MATRÍCULA" / "CONCLUIU" / "CONCLUSÃO DO CURSO"	estudos[]._fim, motivo_fim	data, texto	fim do período; conclusão (inciso XIII); na aba, "verificar acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º)"	—
Período de estudo (matrícula ou curso) com menos de 3 dias corridos, contando início e fim ((fim – início).days + 1 < 3)	estudos[]._status = "curto"	—	sem remição: "Menos de 3 dias de frequência: as 12 h precisam estar divididas em pelo menos 3 dias (LEP, art. 126, § 1º, I)"	fim ausente: conta até hoje
"CURSO ... <n> H/HORAS ... <d> DE <mês> DE <aaaa> A <d> DE <mês> DE <aaaa>"	estudos[] (livre, horas)	período, horas	inciso XIII (conferir se profissionalizante)	data impossível (ex.: 31 de junho): fica a data do registro
"ENCCEJA"/"ENEM" [ano] com CERTIFICAD/APROVA/PETICION/DECLARA	exames[] (exame, data)	texto, data	bloco Estudo ("Conferir homologação · se certificou a conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º)"; inciso XIII (certificado nos 3 anos antes de 25/12, durante a execução)	—
"SAÍDA CONFIRMADA DO BENEFÍCIO DE: SAÍDA TEMPORÁRIA"	(lido em complementar_decretos)	datas	inciso XI (5 saídas até 25/12)	—

Fórmula: estudo: 1 dia de remição a cada 12 horas (horas estimadas = 4 × dias úteis do período); período curto se (fim – início).days + 1 < 3

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_ficha.py > _estudos, horas_estudo, HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > vincular (_status curto), quadro_trabalho (texto da linha)

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A estimativa de 4 h por dia útil segue a proporção das certidões da EJA (400 h em 100 dias letivos, comentário do código); serve para apontar remição a requerer, não para quantificá-la.

Alternativa: Exigir a certidão de horas.

Efeito prático da alternativa: Sem estimativa, estudo sem certidão não seria apontado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_extrair_ficha_sintetica (funções reais do programa, dados fictícios)

PDF sintético com rótulos do SIAPEN (nomes fictícios).

```
nome = 'FULANO DE TAL FICTICIO'
rgi = '12345'
cpf = '000000000000'
data_nascimento = '01/01/1960'
artigo = '157'
data_prisao = '01/05/2022'
condenacao = '8 ANOS'
unidade = 'PRESIDIO FICTICIO'
data_entrada = '02/05/2022'
conduta = 'BOA'
data_impressao = '01/03/2025'
autos = ['7000001-01.2022.8.99.0001']
trabalho = [{'inicio': '01.06.2022', 'fim': '30.11.2022', 'setor': 'COZINHA', 'externo': False, 'motivo_fim': 'TRANSFERIDO DE SETOR'}]
atestados = [{'data': '10.12.2022', 'numero': '15/2022', 'dias_trabalhados': 150, 'dias_remidos': 50.0, 'periodo_inicio': '01/06/2022', 'periodo_fim': '30/11/2022'}]
dias_trabalhados_atestados = 150 ; dias_remidos_atestados = 50.0
faltas = [{'data_registro': '10.10.2023', 'data_fato': '10/10/2023', 'artigo': 'art. 50, VI da LEP', 'grave': True, 'situacao': 'homologada/punida', 'padi': '55/2023'}]
isolamentos = 1 ; regressoes = 0 ; estudos = [('ENSINO MEDIO', '01.02.2024', '20.06.2024', 'matrícula cancelada')]
exames = [{'exame': 'ENCCEJA 2024', 'data': '15.09.2024'}]
saidas temporárias reconhecidas (regex de complementar_decretos) = ['20.12.2024']
```

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_estudo_tres_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

Ficha sintética; período de estudo substituído por períodos curtos; RSPE sem remição; hoje = 10/03/2025.

Período 01.03.2024 a 02.03.2024: (fim - início).days + 1 = 2 dias de frequência -> _status = 'curto' ; horas estimadas = 4

Período 01.03.2024 a 03.03.2024: (fim - início).days + 1 = 3 dias de frequência -> _status = 'sem_remicao' ; horas estimadas = 4

Regra do código: status 'curto' quando (fim - início).days + 1 < 3; 01 a 03 conta 3 dias e sai de 'curto'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Saídas temporárias só são reconhecidas pela frase exata "Saída confirmada do benefício de: Saída Temporária".
- Horas de estudo são estimadas.
- O critério de 3 dias usa dias corridos do período, não dias de frequência efetiva.
- O acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino (LEP, art. 126, § 5º) não é calculado; só é apontado para conferir.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-14 - Vínculo ficha disciplinar x RSPE

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_app.py > Api._vincular_ficha; rspe_app.py > _norm; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas; rspe_app.py > Api.listar

1. Parâmetro

Mensagem de importação "ficha de <nome> vinculada a <processo>", "SEM RSPE correspondente na base (ficha guardada pelo nome)" ou "ficha de <nome> impressa em <data> é mais antiga que a da base - ignorada"; ficha exibida no assistido.

2. Dado de entrada

Ficha extraída (autos, nome) e tabela assistidos da base (processo, nome).

3. Regra aplicada

- Api._vincular_ficha devolve (processo, mesma_pessoa). Conta antes os assistidos com o mesmo nome normalizado (sem acentos, maiúsculas, espaços únicos).
- Autos primeiro: o primeiro número de autos citado na ficha que for igual a uma execução gravada define o processo; mesma_pessoa = não há homônimo na base (no máximo 1 assistido com o nome).
- Sem autos correspondentes: vincula pelo nome só se houver exatamente um assistido com esse nome (mesma_pessoa = True). Com homônimos: (", False), a ficha fica guardada pelo nome, sem vínculo.
- Base.gravar_ficha(f, processo, mesma_pessoa): chave = processo ou "nome:<NOME NORMALIZADO>". Com processo, a ficha já guardada em "nome:<NOME>" também entra na comparação se for da mesma pessoa (mesma_pessoa verdadeiro) ou se os autos dela citarem este processo.
- Se a data de impressão mais recente entre as fichas comparadas é posterior à da nova (ou a nova não tem data), a nova é ignorada (devolve False) e o importador registra o aviso; caso contrário, INSERT OR REPLACE na chave e, se a ficha "nome:" entrou na comparação, essa linha é apagada (migra para o processo).
- Ao listar (Api.listar): ficha = fichas[processo]; se não houver, fichas["nome:" + nome normalizado do RSPE] só quando esse nome aparece em um único RSPE da base. Base.fichas só cria a chave "nome:" para ficha sem processo: a ficha vinculada não é entregue a outro RSPE pelo nome.

Local no código: rspe_app.py > Api._vincular_ficha; rspe_app.py > _norm; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas; rspe_app.py > Api.listar

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: autos primeiro (identificador único); nome só como reserva e só sem homônimos; ficha mais nova prevalece também entre a ficha guardada pelo nome e a vinculada, quando são da mesma pessoa.

Alternativa: Vínculo por CPF (lido nos dois documentos, não usado).

Efeito prático da alternativa: Vínculo por CPF vincularia fichas de homônimos sem risco de troca; hoje a ficha de homônimo sem autos correspondentes fica sem vínculo e não aparece em nenhum dos assistidos.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_vinculo_e_dedup (funções reais do programa, dados fictícios)

Base sqlite temporária; grava RSPE de 10/01/2025 da execução 7000001-01.2022.8.99.0001 (chave = processo_execucao).

```
b.existente(...) -> ('10/01/2025', 'h1')
```

```
após gravar RSPE de 10/03/2025 (INSERT OR REPLACE): registros = 1; existente -> ('10/03/2025', 'h2')
```

Vínculo 1 - ficha importada antes do RSPE (impressa em 10/05/2026, sem autos): gravar_ficha(f, '') -> True ;
chaves = ['nome:FULANO DE TAL FICTICIO']

Vínculo 2 - RSPE gravado; ficha mais antiga (01/03/2026) com os autos: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True) ; gravar_ficha -> False (a guardada pelo nome, da mesma pessoa, é mais nova) ;
chaves = ['nome:FULANO DE TAL FICTICIO']

Vínculo 3 - ficha nova (20/06/2026) com os autos: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True) ;
gravar_ficha -> True ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001'] (a linha 'nome:' foi migrada e apagada)

```
Ficha sem autos, mesmo nome, um só assistido: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True)
```

Vínculo 4 - grava homônimo (7000009-09.2023.8.99.0001); ficha sem autos: `_vincular_ficha -> ('', False)` ; `gravar_ficha -> True` ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001', 'nome:FULANO DE TAL FICTICIO'] (fica pelo nome, sem vínculo)

Vínculo 5 - com homônimo, ficha com os autos da 1ª execução: `_vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', False)` ; `gravar_ficha -> True` ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001', 'nome:FULANO DE TAL FICTICIO'] (a ficha 'nome:' do homônimo, sem este processo nos autos, não é comparada nem apagada)

Mesma chave 'nome:': grava impressa em 01/03/2025 -> True; a de 10/01/2025 (mais antiga) -> False; sem data de impressão -> False; a de 15/03/2025 -> True.

Ficha guardada na chave 'nome:SICRANO FICTICIO': impressa em '15/03/2025'.

Importação (Api._worker_) do RSPE gerado em 10/03/2025: novos=1 atualizados=0.

RSPE do mesmo processo sem 'Gerado em': `rs.extrair -> data_geracao_rspe = ''`

Api._worker_ -> novos=0 atualizados=0 antigos=1; aviso: ['rspe_sem_data.pdf: RSPE sem data de geração legível; a base já tem o de 10/03/2025 - ignorado']

RSPE de 10/01/2025 (mais antigo) -> antigos=1; aviso: ['rspe_100125.pdf: RSPE de 10/01/2025 é mais antigo que o da base (10/03/2025) - ignorado']

Mesmo arquivo de 10/03/2025 de novo -> duplicados=1; aviso: ['rspe_100325.pdf: RSPE de 10/03/2025 já está na base (FULANO DE TAL FICTICIO)']

RSPE de 20/04/2025 (mais recente) -> atualizados=1; na base: ('20/04/2025', 'dcdc2de4a07a93a4fb877715ce54c2991394995e')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Homônimos sem autos na ficha: a ficha não é mostrada em nenhum dos assistidos até ser importada com os autos (ou até restar um só RSPE com o nome).
- A contagem de homônimos considera só os RSPEs da base, não outras fichas.
- Com homônimo na base, a ficha antiga guardada pelo nome, sem este processo nos autos, não é comparada nem apagada: convive com a ficha vinculada, e o assistido vinculado mostra a do processo.
- Ficha sem "Impresso em" não substitui ficha datada; ficha com a mesma data substitui.
- Ficha ignorada por ser mais antiga que a guardada pelo nome deixa a ficha "nome:" sem migrar: o assistido a recebe pelo nome enquanto não houver homônimo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-15 - Deduplicação da base de assistidos

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_app.py > Api._worker_`; `rspe_app.py > Base.gravar`, `Base.existente`; `rspe_app.py > _extrair_com_hash`

1. Parâmetro

Resumo da importação (novos, atualizados, duplicados, antigos, erros, fichas, incompletos) e avisos "arquivo repetido no mesmo lote", "RSPE de ... já está na base", "RSPE de ... é mais antigo que o da base ... - ignorado", "RSPE sem data de geração legível; a base já tem o de ... - ignorado".

2. Dado de entrada

Registro extraído com `processo_execucao`, `data_geracao_rspe` e `_hash`; tabela assistidos (processo PRIMARY KEY, nome, data_geracao, arquivo, importado_em, dados).

3. Regra aplicada

- Chave do assistido = `processo_execucao` (RSPE sem número é recusado).
- Mesmo hash já visto no lote: ignora ("arquivo repetido no mesmo lote").
- Processo já na base com o mesmo hash ou a mesma data de geração: ignora ("já está na base").
- Processo já na base com data de geração posterior à do novo: ignora ("mais antigo que o da base").
- Processo já na base com data legível e o novo sem data de geração legível: ignora ("RSPE sem data de geração legível").
- Caso contrário, grava por INSERT OR REPLACE: o RSPE mais recente substitui o anterior (um registro por execução); a data/hora de importação é atualizada.
- Baixas da Auditoria, conferências da ficha (fd:) e atestados manuais ficam em tabelas próprias por processo e sobrevivem à substituição.

Local no código: `rspe_app.py > Api._worker_`; `rspe_app.py > Base.gravar`, `Base.existente`; `rspe_app.py > _extrair_com_hash`

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: uma execução, um registro, sempre o RSPE mais recente.

Alternativa: Guardar histórico de RSPEs.

Efeito prático da alternativa: Permitiria comparar RSPEs sucessivos; hoje o anterior é perdido.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_vinculo_e_dedup (funções reais do programa, dados fictícios)

Base sqlite temporária; grava RSPE de 10/01/2025 da execução 7000001-01.2022.8.99.0001 (chave = processo_execucao).

b.existente(...) -> ('10/01/2025', 'h1')

após gravar RSPE de 10/03/2025 (INSERT OR REPLACE): registros = 1; existente -> ('10/03/2025', 'h2')

Vínculo 1 - ficha importada antes do RSPE (impressa em 10/05/2026, sem autos): gravar_ficha(f, '') -> True ;
chaves = ['nome:FULANO DE TAL FICTICIO']

Vínculo 2 - RSPE gravado; ficha mais antiga (01/03/2026) com os autos: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True) ; gravar_ficha -> False (a guardada pelo nome, da mesma pessoa, é mais nova) ;
chaves = ['nome:FULANO DE TAL FICTICIO']

Vínculo 3 - ficha nova (20/06/2026) com os autos: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True) ;
gravar_ficha -> True ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001'] (a linha 'nome:' foi migrada e apagada)

Ficha sem autos, mesmo nome, um só assistido: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', True)

Vínculo 4 - grava homônimo (7000009-09.2023.8.99.0001); ficha sem autos: _vincular_ficha -> ('', False) ;
gravar_ficha -> True ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001', 'nome:FULANO DE TAL FICTICIO'] (fica pelo nome, sem vínculo)

Vínculo 5 - com homônimo, ficha com os autos da 1ª execução: _vincular_ficha -> ('7000001-01.2022.8.99.0001', False) ;
gravar_ficha -> True ; chaves = ['7000001-01.2022.8.99.0001', 'nome:FULANO DE TAL FICTICIO'] (a ficha 'nome:' do homônimo, sem este processo nos autos, não é comparada nem apagada)

Mesma chave 'nome:': grava impressa em 01/03/2025 -> True; a de 10/01/2025 (mais antiga) -> False; sem data de impressão -> False; a de 15/03/2025 -> True.

Ficha guardada na chave 'nome:SICRANO FICTICIO': impressa em '15/03/2025'.

Importação (Api._worker_) do RSPE gerado em 10/03/2025: novos=1 atualizados=0.

RSPE do mesmo processo sem 'Gerado em': rs.extrair -> data_geracao_rspe = ''

Api._worker_ -> novos=0 atualizados=0 antigos=1; aviso: ['rspe_sem_data.pdf: RSPE sem data de geração legível; a base já tem o de 10/03/2025 - ignorado']

RSPE de 10/01/2025 (mais antigo) -> antigos=1; aviso: ['rspe_100125.pdf: RSPE de 10/01/2025 é mais antigo que o da base (10/03/2025) - ignorado']

Mesmo arquivo de 10/03/2025 de novo -> duplicados=1; aviso: ['rspe_100325.pdf: RSPE de 10/03/2025 já está na base (FULANO DE TAL FICTICIO)']

RSPE de 20/04/2025 (mais recente) -> atualizados=1; na base: ('20/04/2025', 'dcdc2de4a07a93a4fb877715ce54c2991394995e')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Dois RSPEs do mesmo dia com conteúdos diferentes: o segundo é ignorado.
- Se o RSPE gravado não tem data de geração, qualquer RSPE novo do mesmo processo (com ou sem data) o substitui.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-16 - Atestados manuais e conferência da ficha disciplinar

Parte II – Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_app.py > Base.manual_gravar, manuais, manual_remove; rspe_app.py > Api.fd_adicionar, fd_remove, fd_conferir; rspe_ficha.py > comparativo (manuais, conferidos); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (chaves fd:); rspe_view.py > modelo (conferidos); ui.html > fdAdicionar, fdSalvar

1. Parâmetro

Bloco "Adicionados por você" na aba Ficha disciplinar; soma "Remidos ficha / RSPE" com os manuais; contador de itens conferidos (fd_conf_n de fd_conf_tot); círculo de conferido em cada atestado/período.

2. Dado de entrada

Formulário "+ Adicionar atestado": tipo (Trabalho, Estudo, ENCCEJA/ENEM, Leitura, Outro), número, descrição, início, fim, dias trabalhados, horas, dias remidos, unidade. Exige ao menos dias remidos, dias trabalhados ou horas. Marcação "conferido" pelo círculo.

3. Regra aplicada

- Base.manual_gravar grava na tabela atestados_manuais (processo, id aleatório de 10 caracteres, dados JSON, data/hora).
- rspe_ficha.comparativo soma os "remidos" dos manuais (rem_man) ao total da ficha: ficha_total = remidos dos atestados da execução + remidos estimados do estudo + manuais; fd_remidos = "ficha_total / remições do RSPE" (remições pelo filtro rs.e_remicao_concedida).
- Os manuais não entram em nenhum cálculo de indulto, prescrição ou Auditoria.
- Conferir: Api.fd_conferir grava na tabela baixas (processo, chave "fd:at:<n>:<data>", "fd:sem:<emprego>:<período>", "fd:est:<curso>:<período>" ou "fd:exa:<exame>:<data>", título "conferido (ficha disciplinar)"); desmarcar apaga a linha.
- rspe_view.modelo passa ao comparativo as chaves de baixas que começam por "fd:."; cada bloco/item com a chave marcada fica "ok".

Fórmula: $fd_remidos = (\sum \text{remidos atestados} + \text{remidos estimados do estudo} + \sum \text{remidos manuais}) / \sum \text{remições do RSPE}$

Local no código: rspe_app.py > Base.manual_gravar, manuais, manual_remove; rspe_app.py > Api.fd_adicionar, fd_remove, fd_conferir; rspe_ficha.py > comparativo (manuais, conferidos); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (chaves fd:); rspe_view.py > modelo (conferidos); ui.html > fdAdicionar, fdSalvar

4. Fundamento legal

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o lançamento manual só entra na conferência de remição; não altera cálculo jurídico.

Alternativa: Somar os manuais à pena cumprida.

Efeito prático da alternativa: Contaria remição ainda não declarada pelo juiz (LEP, art. 126, § 8º).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_manuais_conferencia (funções reais do programa, dados fictícios)

Ficha sintética (atestado de 50 remidos) + 1 lançamento manual ENCCEJA de 40 remidos; RSPE com 30 dias remidos.

fd_remidos (ficha + manuais / RSPE) = '123 / 30' ; fd_resumo_exec = 'atestados: 50 dias · estudo: ≈ 33 dias · RSPE: 30 dias · adicionados por você: 40 dias'

fd_sit = 'Conferir remição: ficha ≈ 123 dias × RSPE 30 dias' ; conferidos 0 de 3

marca 'fd:at:15/2022:10.12.2022' como conferido (tabela baixas, chave 'fd:...'): conferidos 1 de 3

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A chave de conferência depende do número e da data do atestado; se a leitura mudar, a marcação se perde.
- Dados manuais não são validados (datas e números livres).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

BASE-17 - Falha na análise de um registro: a base continua aberta (Api.listar)

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Implementação: rspe_app.py > Api.listar (try em rs.reprocessar e em rv.modelo); rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_app.py > Api.gerar_peticao (m['erro']); rspe_ficha.py > _estudos (data impossível), vincular (_depois), quadro_trabalho, _dias_txt

1. Parâmetro

Registro com dado que derruba a análise aparece nas abas em vez de impedir a abertura da base: (a) falha só com a ficha disciplinar: assistido analisado sem a ficha, com o item de Auditoria "Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)" (nível alerta); (b) falha também sem a ficha: linha com as colunas vazias, Auditoria "Falha ao analisar - conferir o PDF" (vermelho) e item "Falha ao analisar este RSPE (<erro>)" a petição é recusada com "Registro não analisado (<erro>): conferir o PDF antes de gerar a petição."

2. Dado de entrada

Registros gravados na base (tabela assistidos), fichas (tabela fichas), baixas e atestados manuais; nenhum dado novo do RSPE.

3. Regra aplicada

- Api.listar, para cada registro: rs.reprocessar dentro de try; erro → segue com a análise gravada, sem aviso.
- Escolhe a ficha (pelo processo; pelo nome só sem homônimo) e chama rv.modelo(r, baixas, ficha, manuais) dentro de try.
- Erro → registra o traceback no log "rspe" e chama rv.modelo sem a ficha, passando em extras o item rv.item_falha("Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)", tipo "falha-ficha"). O item entra na lista antes da contagem: soma em aud_alertas, muda a cor e aparece no resumo.
- Novo erro → rv.modelo_erro(r, erro, baixas): todas as colunas das abas vazias, id, nome, processo e regime preenchidos, item "Falha ao analisar este RSPE (<erro>)" (tipo "falha-analise"), campo erro com a mensagem. Sem baixa: aud_status "atencao", aud_cor vermelho, aud_resumo "Falha ao analisar - conferir o PDF", aud_alertas 1. Com baixa gravada: item "Baixado", aud_alertas 0, aud_status "ok", aud_cor verde, aud_resumo "Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF".
- Api.gerar_peticao recusa o registro com o campo erro.
- Camadas anteriores em rspe_ficha: data de estudo impossível mantém a data do registro; atestado com data ilegível fica "conferir" (vincular._depois(None)); quadro de estudo sem início não é processado no trecho posterior à última remição; número de atestado ausente vira "s/n" (a.get).

Local no código: rspe_app.py > Api.listar (try em rs.reprocessar e em rv.modelo); rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_app.py > Api.gerar_peticao (m['erro']); rspe_ficha.py > _estudos (data impossível), vincular (_depois), quadro_trabalho, _dias_txt

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela do desenvolvedor: um PDF com dado ilegível não pode esconder os demais assistidos nem sumir da base; o registro aparece com o aviso para conferência manual.

Alternativa: Interromper a listagem no primeiro erro (comportamento anterior, em que a exceção derrubava a base) ou omitir o registro com falha.

Efeito prático da alternativa: Com a interrupção, nenhum assistido da base seria exibido; com a omissão, o assistido sumiria sem aviso.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p1p2.py > ex_falhas_listar (funções reais do programa, dados fictícios)

Base com 2 RSPEs sintéticos: (1) com ficha disciplinar sem o campo 'dias_remidos' no atestado; (2) com o bloco de eventos gravado como texto.

```
BELTRANO FICTICIO: erro="'str' object has no attribute 'get'" ; aud_resumo='Falha ao analisar - conferir o PDF' ; aud_cor='vermelho' ; aud_alertas=1 ; ficha_tem=False
```

```
1º item da Auditoria: nível 'alerta' - "Falha ao analisar este RSPE ('str' object has no attribute 'get')"
```

```
FULANO DE TAL FICTICIO: erro=None ; aud_resumo='1 alerta · 1 ponto a verificar' ; aud_cor='vermelho' ; aud_alertas=1 ; ficha_tem=False
```

```
1º item da Auditoria: nível 'alerta' - "Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler ('dias_remidos')"
```

```
Petição para o registro com falha: api.gerar_peticao(id, 'qualquer.docx') -> {'erro': "Registro não analisado ('str' object has no attribute 'get'): conferir o PDF antes de gerar a petição."}
```

Observação: no caso (1), o alerta 'Ficha disciplinar ignorada' entra na lista antes da contagem (extras de rv.modelo): aud_alertas = 1, cor vermelho e resumo '1 alerta · 1 ponto a verificar'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- No registro com falha total, todas as abas ficam sem cálculo; só a Auditoria explica o motivo.
- A falha do reprocessamento (rs.reprocessar) não gera aviso: o registro mostra a análise da versão que o importou.
- A mensagem de erro é a do Python (ex.: "'str' object has no attribute 'get'"), sem indicar o campo do RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte III - Progressão de regime

PROG-01 - Data da progressão (coluna "Data da progressão")

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_scraper.py > extrair (progressao_previsao_seeu, progressao_obs_seeu); rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > simplificar / so_data; rspe_view.py > ABAS (id 'prog')

1. Parâmetro

Aba Progressão (e Geral, coluna "Progressão"): a data impressa pelo SEEU (dd/mm/aaaa) ou "—". Quando a execução está extinta ou cumprida, a célula mostra "Pena extinta" ou "Pena cumprida". O motivo do "—" ("Não consta no RSPE", "Pena interrompida", "Já em regime aberto (dd/mm/aaaa)", "Em livramento condicional desde ...", "Livramento a confirmar ...", "Não iniciou o cumprimento") fica em prog_motivo, na ficha do assistido. A situação (pílula) usa as janelas de 30/60/90 dias contadas de hoje até a data.

2. Dado de entrada

Bloco "CÁLCULOS DA PENA" do RSPE, rótulo "Data prevista para progressão de regime" (rspe_scraper.extrair, campo(calc, ...)) = texto após o rótulo até o fim da linha; campo_data = primeira data \b\d{2}/\d{2}/\d{4}\b. Se o valor começa com "(", não é data: vai para progressao_obs_seeu sem parênteses (ex.: "Regime aberto ...") e progressao_previsao_seeu fica vazio. Rótulo ausente ou ilegível: progressao_previsao_seeu = "" e a tela mostra "—" com motivo "Não consta no RSPE" (ou "Pena interrompida", se situacao_cumprimento contém INTERROMPIDA).

3. Regra aplicada

1. estado_execucao(r) é avaliado primeiro, nesta ordem: (a) execução extinta (execucao_extinta preenchido ou todos os crimes com Extinto = S) -> "Pena extinta · motivo"; (b) pena cumprida: pena total > 0 e (remanescente ≤ 0, ou cumprida ≥ total, ou término SEEU ≤ hoje) -> "Pena cumprida em dd/mm/aaaa"; (c) livramento em curso (texto do SEEU "Em livramento condicional deferido em ..." ou incidente de livramento concedido sem revogação, suspensão, regressão ou regime posterior) -> "Em livramento condicional desde ..." ou, havendo indícios contrários não baixados, "Livramento a confirmar (...) · ver Auditoria"; (d) não iniciou o cumprimento (só prisões provisórias encerradas ou nenhuma) -> "Não iniciou o cumprimento"; (e) Regime Atual começa com ABERTO -> "Já em regime aberto".
2. Havendo estado, data_progressao devolve o texto do estado e nenhuma data.
3. Sem estado, se progressao_obs_seeu existe (o SEEU imprimiu texto entre parênteses) -> "Já em regime aberto (1ª data do texto)" e nenhuma data.
4. Sem estado nem observação, devolve a data impressa pelo SEEU (progressao_previsao_seeu) convertida em data.
5. Sem nada: "Pena interrompida" (se situacao_cumprimento contém INTERROMPIDA) ou "Não consta no RSPE".
6. simplificar(): a coluna mostra a data se o texto começa com dd/mm/aaaa; "Pena extinta"/"Pena cumprida" se começa assim; senão "—". O texto original vai para prog_motivo.
7. O programa NÃO recalcula a progressão: não aplica a fração à pena, não soma remição nem refaz a data-base.

Local no código: rspe_scraper.py > extrair (progressao_previsao_seeu, progressao_obs_seeu); rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > simplificar / so_data; rspe_view.py > ABAS (id 'prog')

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput (redação vigente - Lei 15.402/2026)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a data é a do SEEU, sem cálculo próprio. A lei só manda cumprir a fração; quem projeta a data é o SEEU.

Alternativa: Recalcular a data (fração × pena, somada à data-base, com remissão e interrupções) e comparar com a do SEEU.

Efeito prático da alternativa: Detectaria datas erradas do SEEU diretamente na coluna; hoje o erro só aparece indiretamente, pela conferência da fração e da data-base na aba Auditoria.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_data_progressao_e_situacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Data SEEU 04/09/2026 (-20 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '04/09/2026'; situacao -> ('Vencido há 20 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta', cor 'vencido')

Data SEEU 24/09/2026 (+0 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '24/09/2026'; situacao -> ('Vence hoje', cor 'laranja')

Data SEEU 19/10/2026 (+25 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '19/10/2026'; situacao -> ('Em 25 dias', cor 'laranja')

Data SEEU 08/11/2026 (+45 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '08/11/2026'; situacao -> ('Em 45 dias', cor 'amarelo')

Data SEEU 13/12/2026 (+80 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '13/12/2026'; situacao -> ('Em 80 dias', cor 'verde')

Data SEEU 22/01/2027 (+120 dias da data de hoje 24/09/2026): data_progressao -> '22/01/2027'; situacao -> ('', cor '')

Campo SEEU entre parênteses '(Regime aberto desde 05/05/2025)': data_progressao -> ('Já em regime aberto (05/05/2025)', None)

Cumprida 8a0m0d = total 8a0m0d: estado_execucao -> ('cumprida', 'Pena cumprida'); data_progressao -> ('Pena cumprida', None)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Regime aberto afasta a progressão só quando o Regime Atual impresso começa com ABERTO; o texto entre parênteses do SEEU vira sempre "Já em regime aberto", qualquer que seja o seu conteúdo.
- Pena cumprida usa o término do SEEU contra a data do computador (rspe_view.HOJE, atualizada a cada listagem pelo rspe_app.Api.listar), não contra a data de geração do RSPE.
- Não há data própria quando o SEEU não imprime a previsão (guia sem cálculo).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-02 - Coluna "Conduta (ficha)"

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (f['conduta']); rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); ui.html > render (c[0]=='conduta')

1. Parâmetro

Abas Progressão e Livramento, coluna "Conduta (ficha)": a conduta lida da Ficha Disciplinar do SIAPEN, com capitalização de título ("Boa", "Ótima", "Péssima", "PADIC"). Em vermelho e negrito (classe .falta) quando conduta_ruim = verdadeiro. Sem ficha importada: "Sem ficha" em cinza. Ficha sem conduta: "Não informada na ficha".

2. Dado de entrada

Ficha Disciplinar (rspe_ficha.extrair): regex HIST[ÓO]RICO\s*-\s*CONDUTA:\s*([^\n]+) ou, na falta, CONDUTA:\s*([A-ZÇÃÕÁÊÍÓÚÂÊÔ/]+). Não vem do RSPE.

3. Regra aplicada

1. conduta = texto da ficha em .title(), com as trocas Padic→PADIC, lpcg→IPCG, Otima→Ótima, Pessima→Péssima; sem ficha = "Sem ficha".

2. conduta_ruim = existe ficha E a conduta em maiúsculas casa com RESPONDE	REGULAR	\bM[ÁA]\b	P[ÉE]SSIMA	RUIM.
--	---------	-----------	------------	-------

3. A tela pinta o texto de vermelho quando conduta_ruim; cinza quando não há ficha; normal nos demais casos.
4. A conduta não altera a data, a cor da linha nem a situação: é só informativa.

Fórmula: conduta_ruim = ficha ∧ regex(RESPONDE | REGULAR | MÁ | PÉSSIMA | RUIM)

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (f['conduta']); rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); ui.html > render (c[0]=='conduta')

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 1º (redação vigente)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, III, a e b

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: sinaliza condutas que costumam barrar o requisito subjetivo, sem bloquear nada.

Alternativa: Tratar conduta ruim como impeditivo (situação "Não atinge") ou ignorar a ficha.

Efeito prático da alternativa: Impeditivo esconderia prazos vencidos que podem ser pedidos com prova de conduta; ignorar a ficha perderia o alerta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_falta_e_conduta (funções reais do programa, dados fictícios)

Data de geração do RSPE = 01/09/2026; janela = 01/09/2025 a 01/09/2026 (365 dias).

Entrada (incidentes):

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 20/02/2026 | CONCEDIDO | ref 01/04/2026 | decisão 05/04/2026
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | NÃO CONCEDIDO | ref 10/05/2026 | decisão 20/05/2026
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | PENDENTE | ref 10/07/2026 | decisão -
 ALTERAÇÃO DE REGIME | Regressão - Fechado | CONCEDIDO | ref 10/03/2026 | decisão 12/03/2026
 DIAS REMIDOS PERDIDOS | 10 | CONCEDIDO | ref - | decisão 01/12/2025
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 10/08/2025 | CONCEDIDO | ref 10/08/2025 | decisão 20/09/2025

Entrada (eventos): INTERRUPÇÃO Abandono 05/06/2026; INTERRUPÇÃO Fuga 20/02/2026

indicios_falta(incidentes, 01/09/2026, eventos) -> [(texto, firme)]:

FIRME | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026)

a verificar | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)

a verificar | INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)

Leitura: a falta de 20/02/2026 é firme (data do fato no complemento); a NÃO CONCEDIDA é ignorada; a pendente fica a verificar; a regressão de 10/03/2026 e a fuga de 20/02/2026 são absorvidas pela falta homologada; a perda de 01/12/2025 é absorvida pela falta de 10/08/2025 (fato fora da janela, mas nos 365 dias anteriores à perda); o abandono de 05/06/2026 fica 'falta a apurar'.

faltas() -> {'falta_12m': 'SIM', 'falta_12m_detalhe': 'HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)'}
 Só a falta NÃO CONCEDIDA: faltas() -> {'falta_12m': 'não consta', 'falta_12m_detalhe': ''} (coluna 'Não consta')

modelo(): falta='Sim · HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só ...' falta_sim=True (a célula mostra só 'Sim')

Conduta da ficha 'BOA' -> conduta_ruim=False

Conduta da ficha 'ÓTIMA' -> conduta_ruim=False

Conduta da ficha 'REGULAR' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)

Conduta da ficha 'MÁ' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)

Conduta da ficha 'PÉSSIMA' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)

Conduta da ficha 'RESPONDENDO PADIC' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
 Conduta da ficha 'EM OBSERVAÇÃO' -> conduta_ruim=False

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- "EM OBSERVAÇÃO", "NEUTRA" e outras classificações não entram no regex e aparecem sem destaque.
- A conduta é a da data de impressão da ficha; o programa não confere se a ficha é recente.
- RESPONDE casa "RESPONDENDO PADIC" mesmo sem falta homologada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-03 - Coluna "Falta (12 meses)" - faltas e indícios de falta no RSPE, pela data do fato

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_scraper.py > RE_FALTA / RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado / _pendente / _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim); ui.html > render (c[0]=='falta'); rspe_export.py (falta em vermelho no PDF); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta nos últimos 12 meses')

1. Parâmetro

Abas Progressão e Livramento, coluna "Falta (12 meses)": "Sim" em vermelho e negrito quando há ao menos um achado; senão "Não consta" em cinza. A célula não distingue a falta firme da falta a apurar: a distinção está no texto (tooltip, ficha do assistido e PDF exportado, que imprime o texto completo em vermelho). Textos possíveis: "<rótulo> (dd/mm/aaaa)" (falta firme); "<rótulo> (dd/mm/aaaa - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)"; "<regressão> (dd/mm/aaaa; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)"; "<perda de remidos> (decisão de dd/mm/aaaa; data do fato não consta)"; "<evento de fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno ou descumprimento> (dd/mm/aaaa; falta a apurar)"; "N dias remidos perdidos (data não consta)". Na Auditoria, o item "Indício de falta nos últimos 12 meses" (nível verificar) repete o texto.

2. Dado de entrada

RSPE: incidentes (tipo + complemento; na ALTERAÇÃO DE REGIME só o complemento), com situação (CONCEDIDO, NÃO CONCEDIDO, PENDENTE, EM ANÁLISE), data de referência, data da decisão e datas escritas no complemento; eventos (tipo + motivo + data); campo "Saldo dias Remidos" ("N dias perdidos"). Data de referência da janela = data de geração do RSPE (rspe_scraper.derivar: data_geracao_rspe ou, sem ela, a data do computador). Não usa a Ficha Disciplinar.

3. Regra aplicada

1. Janela: de (data de geração do RSPE – 365 dias) até a data de geração, inclusive nas duas pontas.
2. Incidente negado não conta: situação iniciada por NÃO, ou com INDEFER ou NEGAD, é descartado em qualquer hipótese.

3. Falta própria = incidente não negado cujo rótulo casa com FALTA	SANÇÃO	DISCIPLIN	RDD	ISOLAMENTO. A data é a do FATO: a primeira data escrita no complemento; sem ela, a data de referência; sem esta, a data da decisão.
--	--------	-----------	-----	---

4. Falta própria com data do fato na janela: se a situação é pendente (PEND ou ANALISE), entra como falta a verificar, com "pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo"; nos demais casos (concedido), entra como falta firme.
5. Regressão e perda de remidos (rótulo com REGRESS ou PERD, sem ser falta própria) são datadas pela data de referência ou da decisão. São descartadas se houver falta própria com data do fato nos 365 dias anteriores a elas (a falta já conta pela data do fato). Senão, se caem na janela, entram como falta a verificar: a perda com "data do fato não consta"; a regressão com "sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas".

6. Outro incidente que casa com FALTA	REGRESS	PERDA	PERDID	FUGA	EVAS	SANÇÃO	RDD	DISCIPLIN	ISOLAMENTO (ex.: incidente de fuga) e cai na janela entra como falta a verificar (" - pendente" se pendente).
---------------------------------------	---------	-------	--------	------	------	--------	-----	-----------	---

7. Evento cujo tipo ou motivo casa com FUGA	EVAS	ABANDON	FORAGID	NÃO RETORN	DESCUMPRIMENTO, com data na janela, entra como "falta a apurar", salvo se houver falta própria com data do fato a até 1 dia do evento.				
---	------	---------	---------	------------	--	--	--	--	--

- 8. Saldo com "N dias perdidos" ($N > 0$) e nenhum incidente com FALTA GRAVE ou PERDIDOS no tipo e com data -> "N dias remidos perdidos (data não consta)".
- 9. falta_12m = "SIM" se houver qualquer achado (firme ou a verificar); senão "não consta". Achados repetidos são removidos.
- 10. A mesma função (indícios_falta) serve ao art. 6º dos decretos de indulto; lá, só a falta firme bloqueia. Nesta coluna, firme e a verificar têm o mesmo "Sim".

Fórmula: falta_12m = SIM $\Leftrightarrow \exists$ achado com data em [geração – 365; geração]; achado = falta própria não negada (pela data do fato) v regressão/perda sem falta própria nos 365 dias anteriores v evento de fuga/abandono/descumprimento sem falta própria a ± 1 dia v (dias perdidos > 0 sem incidente datado)

Local no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA / RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado / _pendente / _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indícios_falta; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim); ui.html > render (c[0]==='falta'); rspe_export.py (falta em vermelho no PDF); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta nos últimos 12 meses')

4. Fundamento legal

CP, art. 83, III, b (redação vigente)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, II e V

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o RSPE não lista faltas formalmente. O programa separa a falta firme (reconhecida) da falta a apurar, ignora incidente negado e data a falta pelo fato; mas mostra "Sim" nos dois casos, para não esconder a falta pendente.

Alternativa: Mostrar "Sim" só para a falta firme e "Verificar" para as demais, como faz a aba Indulto.

Efeito prático da alternativa: A coluna ficaria mais precisa; mas uma fuga ainda não apurada deixaria de aparecer como "Sim" no pedido de progressão ou livramento.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_falta_e_conduta (funções reais do programa, dados fictícios)

Data de geração do RSPE = 01/09/2026; janela = 01/09/2025 a 01/09/2026 (365 dias).

Entrada (incidentes):

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 20/02/2026 | CONCEDIDO | ref 01/04/2026 | decisão 05/04/2026
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | NÃO CONCEDIDO | ref 10/05/2026 | decisão 20/05/2026
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | PENDENTE | ref 10/07/2026 | decisão -
 ALTERAÇÃO DE REGIME | Regressão - Fechado | CONCEDIDO | ref 10/03/2026 | decisão 12/03/2026
 DIAS REMIDOS PERDIDOS | 10 | CONCEDIDO | ref - | decisão 01/12/2025
 HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 10/08/2025 | CONCEDIDO | ref 10/08/2025 | decisão 20/09/2025

Entrada (eventos): INTERRUPÇÃO Abandono 05/06/2026; INTERRUPÇÃO Fuga 20/02/2026

indicios_falta(incidentes, 01/09/2026, eventos) -> [(texto, firme)]:

FIRME | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026)
 a verificar | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)
 a verificar | INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)

Leitura: a falta de 20/02/2026 é firme (data do fato no complemento); a NÃO CONCEDIDA é ignorada; a pendente fica a verificar; a regressão de 10/03/2026 e a fuga de 20/02/2026 são absorvidas pela falta homologada; a perda de 01/12/2025 é absorvida pela falta de 10/08/2025 (fato fora da janela, mas nos 365 dias anteriores à perda); o abandono de 05/06/2026 fica 'falta a apurar'.

faltas() -> {'falta_12m': 'SIM', 'falta_12m_detalhe': 'HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)'}
 Só a falta NÃO CONCEDIDA: faltas() -> {'falta_12m': 'não consta', 'falta_12m_detalhe': ''} (coluna 'Não consta')

modelo(): falta='Sim · HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só ...' falta_sim=True (a célula mostra só 'Sim')

Conduta da ficha 'BOA' -> conduta_ruim=False
 Conduta da ficha 'ÓTIMA' -> conduta_ruim=False
 Conduta da ficha 'REGULAR' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
 Conduta da ficha 'MÁ' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
 Conduta da ficha 'PÉSSIMA' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
 Conduta da ficha 'RESPONDENDO PADIC' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
 Conduta da ficha 'EM OBSERVAÇÃO' -> conduta_ruim=False

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Janela contada da geração do RSPE, não da data do pedido nem da data de hoje.
- A célula mostra "Sim" tanto para a falta firme quanto para a falta a apurar; a distinção está só no texto.
- A data do fato só é lida se estiver escrita no complemento da homologação; sem ela vale a data de referência.
- Um incidente de FALTA GRAVE negado, mas datado, impede o aviso "N dias remidos perdidos (data não consta)" (a regra 8 só procura incidente datado, sem olhar a situação).
- "Não consta" não garante ausência de falta; faltas da ficha disciplinar não alimentam esta coluna.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-04 - Situação do marco e marco vencido sem decisão posterior

Parte III – Progressão de regime · Implementação: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS; rspe_view.py > VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > situacao; rspe_view.py > pedidos; rspe_view.py > _vencido_full; rspe_view.py > _dias_para; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS / so_matematica; rspe_view.py > FILTROS['lapso']; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4. marcos vencidos); ui.html > passaFiltro / contaCor; rspe_view.py > ABAS (filtros vazios na aba 'geral'); rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE)

1. Parâmetro

Coluna "Situação" (pílula) das abas Progressão e Livramento e cor da linha: "Vencido há N dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta" (cor 'vencido' = fundo #FEF4D6, texto #B54708, o mesmo tom do amarelo); "Vence hoje" (laranja); "Em N dias" laranja até 30, amarelo até 60, verde até 90; acima de 90 dias a pílula fica vazia e simplificar() escreve "Em cumprimento". Estados que dispensam o benefício (execução extinta, pena cumprida, livramento, aberto, não iniciou) viram "Pena extinta" (azul), "Pena cumprida" (cinza), "A verificar (livramento)" (amarelo) ou "Não se aplica" (cinza; texto original no tooltip). O tooltip do vencido acrescenta os pedidos do RSPE, exame criminológico e a falta dos 12 meses. O número ao lado do nome da aba conta as linhas vermelhas e 'vencido'. A Auditoria gera o alerta "Progressão vencida em dd/mm/aaaa sem decisão posterior no RSPE", mas esse item é retirado da aba Auditoria (so_matematica) e não aparece na tela.

2. Dado de entrada

Data prevista impressa pelo SEEU para a progressão (ou para o livramento), já filtrada pelos estados que dispensam o benefício; incidentes do RSPE (tipo, complemento, situação, data_decisao, data_referencia); falta_12m (indício de falta nos 12 meses anteriores à geração do RSPE). Hoje = rspe_view.HOJE, a data do computador, atualizada a cada listagem (rspe_app.Api.listar): com o programa aberto após a meia-noite, os dias passam a contar da nova data.

3. Regra aplicada

- 1. situacao(d): sem data -> "" (ou "Pena interrompida", cinza, se a pena está interrompida); n = d – hoje em dias.

2. n < 0 -> "Vencido há	n	dia ou dias (singular para 1) · verificar criminológico, indeferimento ou falta", cor 'vencido'.
-------------------------	---	--

- 3. n = 0 -> "Vence hoje", laranja.
- 4. ALERTAS_DIAS = [(30, laranja), (60, amarelo), (90, verde)]: primeira janela com $n \leq \text{limite}$ -> "Em n dias" com a cor da janela.
- 5. n > 90 -> sem texto e sem cor.
- 6. _vencido_full (só quando cor = 'vencido'): junta "Pedidos no RSPE: ..." (pedidos(): incidentes cujo tipo+complemento contém PROGRESS, agrupados em negado/pendente/concedido com a última data) ou "Nenhum pedido registrado no RSPE"; "Exame criminológico: situação (data)" para incidentes com CRIMINOL; na progressão, havendo esse incidente, acrescenta "A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408 ...) - fatos de <datas dos fatos dos crimes ativos>"; e "Falta nos últimos 12 meses: detalhe" se falta_12m = SIM.
- 7. Auditoria (auditar, bloco 4): para progressao_previsao_seeu (e livramento_previsao_seeu), salvo estado 'cumprida' ou 'lc' (e 'aberto' só para a progressão): se data ≤ hoje e nenhum incidente com PROGRESS (ou LIVRAMENTO) no tipo+complemento tem data_decisao ≥ a data prevista -> alerta "<marco> vencida em dd/mm/aaaa sem decisão posterior no RSPE" com "Lapso atingido há N dias".
- 8. rspe_view.modelo remove esse alerta da aba Auditoria (AUD_OUTRAS_ABAS casa "vencida em .* sem decisão"); o aviso fica só na pílula da aba do benefício.
- 9. Filtros das abas Progressão e Livramento: "Vencidas" = dias ≤ 0 (inclui "Vence hoje"); "30"/"60"/"90" = 0 < dias ≤ limite. A aba Geral não tem filtro de situação (rspe_view.ABAS: filtros = [] para 'geral'), porque não tem campo de dias próprio.

Fórmula: n = data prevista – hoje; n < 0 vencido; n = 0 laranja; 1-30 laranja; 31-60 amarelo; 61-90 verde; > 90 sem alerta

Local no código: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS; rspe_view.py > VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > situacao; rspe_view.py > pedidos; rspe_view.py > _vencido_full; rspe_view.py > _dias_para; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS / so_matematica; rspe_view.py > FILTROS['lapso']; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4. marcos vencidos); ui.html > passaFiltro / contaCor; rspe_view.py > ABAS (filtros vazios na aba 'geral'); rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 1º

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: ... III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuíno Rissato)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 (DJe 02/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103778325&dt_publicacao=02/12/2024

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 03/12/2024 (DJEN 16/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik)

Tese/ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 30/04/2025 (DJEN 07/05/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025

STJ, Súmula 439

Tese/ementa: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Data do julgamento: 28/04/2010 (DJe 13/05/2010) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=439>

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, DJe 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de alerta do programa (janelas de 30/60/90 dias; vencido como aviso para conferir exame criminológico, indeferimento ou falta, e não como direito certo).

Alternativa: Tratar vencido sem decisão como "pedido a protocolar" (vermelho) e manter o alerta na Auditoria.

Efeito prático da alternativa: Maior destaque ao prazo vencido; mas repetiria o aviso em duas abas e trataria como direito líquido casos com criminológico ou falta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_marco_vencido (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: data prevista SEEU 15/08/2026; pedido de progressão NEGADO em 27/01/2026 (antes do marco); falta grave homologada em 16/06/2026 (fato em 06/06/2026); exame criminológico pendente determinado em 10/08/2026; crime com fato em 01/01/2022.

Passo 1: dias = 15/08/2026 - 24/09/2026 = -40 -> situacao() = ('Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta', 'vencido')

Passo 2: faltas() com data-base 24/09/2026 (limite 24/09/2025): falta_12m='SIM'; detalhe='HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)'

Passo 3: dica (tooltip) _vencido_full -> 'Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta · Pedidos no RSPE: negado (27/01/2026) · Exame criminológico: pendente (10/08/2026) · A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de 01/01/2022 · Falta nos últimos 12 meses: HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)'

Passo 4: auditar() gera: [('alerta', 'Progressão vencida em 15/08/2026 sem decisão posterior no RSPE', 'Lapso atingido há 40 dias e nenhum incidente decidido depois dessa data.')]

Passo 5: so_matematica(item) = [False] -> o item NÃO aparece na aba Auditoria (fica só a pílula da aba Progressão).

Passo 6: modelo() -> prog='15/08/2026' prog_sit='Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta' prog_cor='vencido' falta='Sim · HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)' (a célula mostra só 'Sim': falta grave homologada = sanção reconhecida)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Qualquer incidente com a palavra PROGRESS decidido depois do marco (inclusive negado) basta para não gerar o alerta da Auditoria; o tooltip da tela, porém, lista todos os pedidos, anteriores ou posteriores.
- Pedido pendente sem data de decisão não afasta o alerta da Auditoria.
- O alerta da Auditoria para estados 'extinta', 'lc_duvida' e 'nao_iniciou' ainda é gerado, embora filtrado da tela.
- O ramo situacao('atingido') não é alcançado por nenhuma chamada atual.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-05 - Conferência da fração de progressão pela Auditoria - mecanismo geral

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, 'fração de progressão'; variáveis especial e orcrim_uv); rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei / _hediondo_seeu / _fr_seeu; rspe_regras.py > regime_progressao; rspe_regras.py > ESPECIAIS; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (especial; maior percentual para comando/milícia); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / _fracao_em (especial); rspe_scraper.py > parse_fracao / pct / pct_rotulo; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia

1. Parâmetro

Aba Auditoria, item por crime ativo: "<Proc. · art.>: percentual de progressão do SEEU (X) maior que o legal (Y)" (alerta, vermelho) ou "... menor que o esperado (Y) - favorece o apenado" (info) ou "... percentual de progressão confere (X)" (ok). Detalhe: "Fato em dd/mm/aaaa; reincidente|primário; com|sem VGA; hediondo|comum. <observações>". Fundamento: "LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169)". Frações aparecem sempre em percentual (1/6 = 16,67%). Nas hipóteses especiais (feminicídio primário, milícia privada, comando de organização criminosa) as observações trazem a descrição de rspe_regras.ESPECIAIS (ex.: "constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)"). Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: item "verificar" próprio ("... 75% só se a

organização for ultraviolenta"), e o percentual esperado passa a ser o do crime.

2. Dado de entrada

Linha de cada crime no bloco "PROCESSOS CRIMINAIS" do RSPE: "Data da infração", "Violência ou grave ameaça" (S/N), "Resultado morte" (S/N), "Reincidente comum", "Reincidente específico", "Fração adotada no cálculo para progressão de regime" (parse: primeira fração a/b ou primeiro percentual), Lei, Artigo e o texto do tipo (parágrafo/inciso). Campo "Condenado por exercer comando de organização criminosa" (comando_orcrim = S). Base jurídica: progressao.regimes_vigencia (seis janelas) e hediondos. Crime extinto não entra. Sem data do fato: item info "data do fato ausente" e nenhuma conferência.

3. Regra aplicada

- 1. Para cada crime ativo: reinc = reincidente_comum = S ou reincidente_especifico = S; vga = VGA = S; morte = Resultado morte = S.
- 2. Hediondez: _e_hediondo_lei (rol da base, lei da data do fato, tabela hediondos.desde; homicídio qualificado-privilegiado, art. 129 fora dos §§ 2º e 3º e art. 273, § 2º, não são hediondos); se indefinida (None), vale o selo "HEDIONDO" que o SEEU imprime na fração.
- 3. Hipótese especial (variável 'especial'), nesta ordem: comando_orcrim = S -> "comando_orcrim"; Código Penal e art. 288-A -> "milícia"; Código Penal e art. 121-A, ou art. 121 com tipo iniciado por "§ 2º, VI" -> "feminicidio_primario"; senão nenhuma.
- 4. Comando de organização criminosa com fato a partir de 25/03/2026 (orcrim_uv): a hipótese especial é descartada (especial = None), porque o VI, b passou a exigir organização ultraviolenta, dado que o RSPE não traz. A conferência segue com o percentual do crime e gera o item 'verificar'.
- 5. f_esp = fracao_mais_benefica(fato, hed, morte, vga, reinc, especial): percorre as janelas cujo fim é ≥ data do fato. Em cada janela: feminicídio de primário usa a chave própria; comando de organização criminosa e milícia usam o MAIOR entre o valor da chave própria e o percentual do crime; sem chave, vale o perfil (hediondo_morte/_hediondo_ + reincidente/primario; vga_reincidente/vga_primario; comum_reincidente/comum). Fica com a MENOR fração entre as janelas; se for de lei posterior, anota "lei posterior mais benéfica retroage".
- 6. Reincidente não marcado específico em hediondo (inclusive feminicídio de reincidente e as hipóteses de comando e milícia): recalcula com fracao_progressao_esperada(..., reinc_especifico=False, especial) na data do fato e, se o fato é anterior a 23/01/2020, também em 23/01/2020; fica com a menor. Chaves genéricas: 40%/50% de 23/01/2020 a 24/03/2026; 70%/75% desde 25/03/2026.

7. Com orcrim_uv e SEEU em 75% (±0,01), não há item de fração: o item 'verificar' já trata do caso. Nos demais casos:	SEEU – esperado	> 0,01 -> alerta se SEEU maior, info se menor; senão ok (com a nota de diferença marginal 16,67% × 16% quando a diferença passa de 0,001).
---	-----------------	--

- 8. Se a reincidência específica foi marcada mas não demonstrada no RSPE (nenhuma condenação hedionda, equiparada ou tráfico transitada antes do fato), o item de fração é suprimido quando dentro da tolerância e o alerta de reincidência trata do percentual.
- 9. O programa não altera a data do SEEU: só aponta a divergência.

Fórmula: f_esp = min{ fração(janela j, perfil ou hipótese especial) : fim(j) ≥ data do fato }; comando/milícia: fração(j) = max(chave especial, perfil); reincidente genérico em hediondo: min(f_esp, fração genérica na data do fato e, se fato < 23/01/2020, em 23/01/2020); comando com fato ≥ 25/03/2026: sem chave especial; alerta ⇔ f_SEEU – f_esp > 0,01; info ⇔ f_esp – f_SEEU > 0,01

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, 'fração de progressão'; variáveis especial e orcrim_uv); rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei / _hediondo_seeu / _fr_seeu; rspe_regras.py > regime_progressao; rspe_regras.py > ESPECIAIS; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (especial; maior percentual para comando/milícia); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / _fracao_em (especial); rspe_scraper.py > parse_fracao / pct / pct_rotulo; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput e incisos (redação vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 66, I

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a lei da data do fato com retroatividade da lei mais benéfica crime a crime (STJ Tema 1354) e a integração da lacuna do reincidente genérico pelos patamares do primário (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169), estendida por analogia à redação da Lei 15.358/2026. Comando de organização criminosa e milícia são somados ao perfil do crime pelo maior percentual; o comando com fato desde 25/03/2026 fica 'a verificar' por falta do dado 'ultraviolenta' (natureza d nessas partes).

Alternativa: Corrente que aplica uma única fração à execução unificada (a mais gravosa, ou a da lei vigente na unificação) sem retroatividade parcial por condenação.

Efeito prático da alternativa: Com fração única, alertas de fração maior que a legal desapareceriam em execuções mistas e o 16% não retroagiria para crimes anteriores a 2020 somados a crimes posteriores.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_tabela_fracoes_por_periodo (funções reais do programa, dados fictícios)

6 janelas em progressao.regimes_vigencia:

(início) a 2007-03-28: comum=1/6; comum_reincidente=1/6; vga_primario=1/6; vga_reincidente=1/6; hediondo_primario=1/6; hediondo_reincidente=1/6; hediondo_morte_primario=1/6; hediondo_morte_reincidente=1/6
vedado_lc=-

2007-03-29 a 2020-01-22: comum=1/6; comum_reincidente=1/6; vga_primario=1/6; vga_reincidente=1/6; hediondo_primario=2/5; hediondo_reincidente=3/5; hediondo_morte_primario=2/5; hediondo_morte_reincidente=3/5
vedado_lc=-

2020-01-23 a 2024-10-09: comum=16%; comum_reincidente=20%; vga_primario=25%; vga_reincidente=30%; hediondo_primario=40%; hediondo_reincidente=60%; hediondo_morte_primario=50%; hediondo_morte_reincidente=70%; hediondo_reincidente_generico=40%; hediondo_morte_reincidente_generico=50%; vga_reincidente_generico=25%; milicia=50%; comando_orccrim=50%

vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente']

2024-10-10 a 2026-03-24: comum=16%; comum_reincidente=20%; vga_primario=25%; vga_reincidente=30%; hediondo_primario=40%; hediondo_reincidente=60%; hediondo_morte_primario=50%; hediondo_morte_reincidente=70%; hediondo_reincidente_generico=40%; hediondo_morte_reincidente_generico=50%; vga_reincidente_generico=25%; feminicidio_primario=55%; milicia=50%; comando_orccrim=50%

vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'feminicidio_primario']

2026-03-25 a 2026-05-07: comum=16%; comum_reincidente=20%; vga_primario=25%; vga_reincidente=30%; hediondo_primario=70%; hediondo_reincidente=80%; hediondo_morte_primario=75%; hediondo_morte_reincidente=85%; hediondo_reincidente_generico=70%; hediondo_morte_reincidente_generico=75%; vga_reincidente_generico=25%; feminicidio_primario=75%; milicia=75%; comando_orccrim=75%

vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orccrim', 'feminicidio_primario']

2026-05-08 a (sem fim): comum=1/6; comum_reincidente=20%; vga_primario=25%; vga_reincidente=30%; hediondo_primario=70%; hediondo_reincidente=80%; hediondo_morte_primario=75%; hediondo_morte_reincidente=85%; hediondo_reincidente_generico=70%; hediondo_morte_reincidente_generico=75%; feminicidio_primario=75%; milicia=75%; comando_orccrim=75%

vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orccrim', 'feminicidio_primario']

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_progressao_fracao_dois_crimes (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: crime A = art. 33 caput Lei 11.343/06 (fato 10/03/2019; reincidente comum S, específico N; SEEU aplicou 3/5).

crime B = art. 157 caput CP (fato 15/06/2021; VGA S; reincidente S; SEEU aplicou 30%).

condenação anterior extinta: art. 155 CP, trânsito 10/10/2016 (base da reincidência genérica).

Passo 1 (art. 33 Lei 11.343/2006): hediondo pela lei = True; janela do fato = LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)

Passo 2: `fracao_mais_benefica(fato, hed=True, morte=False, vga=False, reinc=True) = 60%` (3/5 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)))

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> `fracao_progressao_esperada(10/03/2019, reinc_especifico=False) = 60%` []

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> `fracao_progressao_esperada(23/01/2020, reinc_especifico=False) = 40%` ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Passo 4: SEEU 60% x esperado 40% -> $|0.6000 - 0.4000| = 0.2000 > 0,01$ -> alerta (SEEU maior)

Passo 1 (art. 157 CP): hediondo pela lei = False; janela do fato = Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

Passo 2: `fracao_mais_benefica(fato, hed=False, morte=False, vga=True, reinc=True) = 30%` (30% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)))

Passo 4: SEEU 30% x esperado 30% -> $|0.3000 - 0.3000| = 0.0000 \leq 0,01$ -> ok

Saída de `rspe_auditoria.auditar` (itens de fração):

[alerta] Proc. 0000001-11.2017.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo Reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/03/2019; reincidente; sem VGA; hediondo. reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anterior | LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

[ok] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: percentual de progressão confere (30% - Reincidente com violência) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Execução de exemplos_p8.py > ex_reincidente_vga_generico (funções reais do programa, dados fictícios)

Roubo (VGA), reincidente, fato 01/06/2021; SEEU 30% - Reincidente com violência; janela: `vga_reincidente = 30%`, `vga_reincidente_generico = 25%`.

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anterior: conferir a certidão de antecedentes. O cálculo da Auditoria não muda. | Fundamento: LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

Roubo (VGA), reincidente, fato 01/06/2021; SEEU 25% - Primário com violência; janela: `vga_reincidente = 30%`, `vga_reincidente_generico = 25%`.

(sem item: a fração do SEEU não passa de 25%)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não modela a exceção dos crimes do Título XII do CP nos incisos I e II vigentes (fatos desde 08/05/2026).
- A chave `vga_reincidente_generico` da base não muda o percentual esperado pela Auditoria (o RSPE não informa se a condenação anterior foi por crime com violência ou grave ameaça): para o reincidente com VGA, sem reincidência específica marcada, fração do SEEU acima dela gera só um item informativo com o percentual por analogia.
- O 'reincidente' é o marcado no RSPE; condenações anteriores transitadas que o RSPE não marca não mudam a fração esperada da progressão (mudam só a do livramento).
- O comando de organização criminosa é reconhecido só pelo campo do RSPE; a estrutura 'para a prática de crime hediondo' (desde 2020) não é conferida.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-06 - Tabela de frações - fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[0]; rspe_regras.py > regime_progressao / fracao_mais_benefica; rspe_auditoria.py > auditar (texto do alerta de reincidência específica, fato < 29/03/2007)

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com data do fato até 28/03/2007; rótulo "16,67% (LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26))".

2. Dado de entrada

Data da infração do crime (RSPE) ≤ 28/03/2007; hediondez, VGA, morte e reincidência da linha do crime.

3. Regra aplicada

- Período: fatos até 28/03/2007 (janela sem 'de'; 'ate' 2007-03-28). Chaves: comum, comum_reincidente, vga_primario, vga_reincidente, hediondo_primario, hediondo_reincidente, hediondo_morte_primario e hediondo_morte_reincidente = 1/6. Sem chaves genéricas, especiais nem vedado_lc.

Linha 1	Crime comum sem VGA, primário	1/6 (16,67%)	LEP, art. 112, caput (redação de 1984 e da Lei 10.792/2003; texto literal a conferir, fração conferida)	Auditoria: 16% - retroage o art. 112, I, da Lei 13.964/2019.
Linha 2	Crime comum sem VGA, reincidente	1/6	LEP, art. 112, caput (redação de 1984 e da Lei 10.792/2003)	Auditoria: 1/6 – o 20% posterior é mais gravoso e não retroage.
Linha 3	Crime com VGA, primário ou reincidente	1/6	LEP, art. 112, caput (redação de 1984 e da Lei 10.792/2003)	Auditoria: 1/6 (25%/30% posteriores não retroagem).
Linha 4	Hediondo ou equiparado, sem ou com resultado morte, primário ou reincidente (inclusive específico)	1/6	LEP, art. 112, caput; STJ Súmula 471; STF SV 26 (a Lei 11.464/2007, mais gravosa, não retroage)	Auditoria: 1/6. SEEU com 2/5 ou 3/5 gera alerta "maior que o legal".
Linha 5	Reincidente específico marcado sem condenação hedionda anterior no RSPE	1/6	LEP, art. 112, caput; STJ Súmula 471; STF SV 26	O alerta de reincidência específica diz: "a progressão é de 1/6, ainda que haja reincidência (LEP, art. 112, redação anterior à Lei 13.964/2019; fato anterior à Lei 11.464/2007: STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)".
Linha 6	Feminicídio, milícia, comando de organização criminosa	sem regra própria	—	Tratados pelas Linhas 1 a 4 conforme hediondez e VGA (feminicídio: hediondo pelo art. 121, § 2º, só desde 10/03/2015; aqui é homicídio conforme a qualificadora).
Linha 7	Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)	1/6 (16% retroativo se primário)	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.
Linha 8	Homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 2º, com o § 1º)	1/6	CP, art. 121, § 1º; STJ, HC 41.579 e HC 23.973	não hediondo, ainda que o SEEU imprima o selo.

- Retroatividade: a Auditoria compara a fração desta janela com a das janelas posteriores e fica com a menor (rspe_regras.fracao_mais_benefica; CF, art. 5º, XL; STJ Tema 1354).
- Conta ilustrativa (o programa não projeta a data): pena de 6a0m0d = 2.190 dias × 1/6 = 365 dias; com o 16% retroativo (primário sem VGA), 2.190 × 16% = 350 dias.

Fórmula: fração esperada = min(1/6, frações das janelas posteriores para o mesmo perfil)

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[0]; rspe_regras.py > regime_progressao / fracao_mais_benefica; rspe_auditoria.py > auditar (texto do alerta de reincidência específica, fato < 29/03/2007)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 (e redação original de 1984)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio não devolve a redação histórica. Percentual de 1/6 conferido no Planalto (I7210.htm, redações anteriores; Lei 10.792/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (revogado pela Lei 13.964/2019)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto vigente ("§ 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)"). Percentuais de 2/5 (primário) e 3/5 (reincidente) conferidos no Planalto (l8072.htm; Lei 11.464/2007, publicada no DOU de 29/03/2007, edição extra, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º (texto vigente, com o § 2º revogado)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança. § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. § 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=1271> (data de aprovação: [NÃO CONFIRMADO – conferir])

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a Súmula 471 do STJ e a SV 26 do STF: a Lei 11.464/2007 é mais gravosa e não alcança fatos anteriores; afastado o regime integralmente fechado (HC 82.959), resta o 1/6 do art. 112 da LEP.

Alternativa: Aplicar 2/5 e 3/5 a qualquer fato hediondo anterior a 23/01/2020 (comportamento da v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, o 2/5 ou 3/5 do SEEU passaria como correto e o 1/6 seria apontado como favorável; hoje o 2/5 ou 3/5 gera alerta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_ate_28_03_2007 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 10/05/2005 -> janela (início) a 2007-03-28: 'LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16% | $2190 \times 4/25 = 350$ dias <- lei posterior mais benéfica retroage: 16% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))

comum reincidente lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

VGA primário lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

VGA reincidente lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

hediondo primário lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

hediondo reincidente lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

hediondo c/ morte primário lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

hediondo c/ morte reincidente lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67% | $2190 \times 1/6 = 365$ dias

especial feminicidio_primario -> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)

especial milicia -> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)

especial comando_orcrim -> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)

hediondo_reincidente_generico = (ausente)

hediondo_morte_reincidente_generico = (ausente)

vga_reincidente_generico = (ausente)

vedado_lc = (ausente)

Auditoria: estupro (art. 213) de 10/05/2005, primário, SEEU aplicou 2/5:

[alerta] art. 213 CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26))) | Fato em 10/05/2005; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: o mesmo fato, marcado reincidente específico sem condenação anterior no RSPE, SEEU aplicou 3/5:

[alerta] art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

[alerta] art. 213 CP: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26))) | Fato em 10/05/2005; reincidente; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] Marcado reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE | Nenhum processo deste RSPE transitou em julgado antes dos fatos (10/05/2005). A reincidência pode vir de condenação não listada aqui: conferir a certidão de antecedentes e o período depurador de 5 anos (art. 64, I). Afeta frações de progressão, livramento e in | CP, arts. 63 e 64, I.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O corte é pela data do fato; a data da condenação ou do trânsito não interfere.
- A reincidência específica é a marcada pelo SEEU; nesta janela ela não altera a fração.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-16 - Tabela de frações - fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020 (1/6 comum; 2/5 e 3/5 para hediondos)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[1]; rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada; rspe_auditoria.py > auditar (laço_dref em [fato, 23/01/2020])

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com fato nesse intervalo; rótulo "<fração> (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))".

2. Dado de entrada

Data da infração entre 29/03/2007 e 22/01/2020; hediondez, VGA, morte, reincidência (comum/específica) do RSPE.

3. Regra aplicada

- Período: fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020 ('de' 2007-03-29, 'ate' 2020-01-22). Chaves: comum, comum_reincidente, vga_primario, vga_reincidente = 1/6; hediondo_primario e hediondo_morte_primario = 2/5; hediondo_reincidente e hediondo_morte_reincidente = 3/5. Sem chaves genéricas, especiais nem vedado_lc.

Linha 1	Crime comum sem VGA, primário	1/6	LEP, art. 112, caput (Lei 10.792/2003; texto a conferir, fração conferida)	Auditoria: 16% - retroage o art. 112, I, da Lei 13.964/2019.
Linha 2	Crime comum sem VGA, reincidente	1/6	LEP, art. 112, caput (Lei 10.792/2003)	Auditoria: 1/6 (20% posterior não retroage - ultratividade, STJ Tema 1354).
Linha 3	Crime com VGA, primário ou reincidente	1/6	LEP, art. 112, caput (Lei 10.792/2003)	Auditoria: 1/6.
Linha 4	Hediondo/equiparado (sem ou com morte), primário	2/5 (40%)	Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (texto a conferir, fração conferida)	Auditoria: 40% (o 50% posterior para morte não retroage).
Linha 5	Hediondo/equiparado (sem ou com morte), reincidente específico	3/5 (60%)	Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (Lei 11.464/2007)	Auditoria: 60%.
Linha 6	Hediondo/equiparado sem morte, reincidente genérico	3/5 pela lei do fato; 40% pela lei posterior	Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (Lei 11.464/2007); STJ Tema 1084; STF Tema 1169	Auditoria: 40% - recálculo em 23/01/2020 com hediondo_reincidente_generico.
Linha 7	Hediondo com morte, reincidente genérico	3/5 pela lei do fato; 50% pela lei posterior	STJ Tema 1196	Auditoria: 50% - recálculo em 23/01/2020 com hediondo_morte_reincidente_generico; livramento não vedado (a janela não tem vedado_lc).
Linha 8	Reincidente específico marcado sem condenação hedionda anterior no RSPE	3/5 só com reincidência em qualquer crime; 2/5 sem ela	Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (Lei 11.464/2007)	Texto do alerta de reincidência específica.
Linha 9	Feminicídio (art. 121, § 2º, VI, desde 10/03/2015), milícia, comando de organização criminosa	sem chave própria	—	Tratados pelas Linhas 1 a 7 conforme hediondez e VGA; o feminicídio de reincidente genérico recebe o recálculo das Linhas 6 e 7.
Linha 10	Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)	comum	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.
Linha 11	Homicídio qualificado-privilegiado; lesão corporal do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º; art. 273, § 2º (culposo)	comum	CP, art. 121, § 1º; Lei 8.072/90, art. 1º, I-A e VII-B; STJ, HC 41.579	não hediondos.

- Retroatividade: a Auditoria compara a fração desta janela com a das janelas posteriores e fica com a menor (rspe_regras.fracao_mais_benefica; CF, art. 5º, XL; STJ Tema 1354).
- Conta ilustrativa: pena de 6a0m0d = 2.190 dias; 1/6 = 365 dias; 2/5 = 876 dias; 3/5 = 1.314 dias.

Fórmula: fração esperada = min(janela do fato, janelas posteriores); reincidente genérico em hediondo: min(..., fração genérica em 23/01/2020)

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[1]; rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada; rspe_auditoria.py > auditar (laço_dref em [fato, 23/01/2020])

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 (e redação original de 1984)**[NÃO CONFIRMADO – conferir]**

Fonte: JusRatio não devolve a redação histórica. Percentual de 1/6 conferido no Planalto (l7210.htm, redações anteriores; Lei 10.792/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (revogado pela Lei 13.964/2019)**[NÃO CONFIRMADO – conferir]**

Fonte: JusRatio devolve só o texto vigente ("§ 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)"). Percentuais de 2/5 (primário) e 3/5 (reincidente) conferidos no Planalto (l8072.htm; Lei 11.464/2007, publicada no DOU de 29/03/2007, edição extra, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º (texto vigente, com o § 2º revogado)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança. § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. § 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)**

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação da lei vigente na data do fato (Lei 11.464/2007 para hediondos), com retroatividade da lei posterior mais benéfica; quanto ao reincidente genérico, natureza b (Temas 1084/1196; STF Tema 1169).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_29_03_2007_a_22_01_2020 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 01/06/2019 -> janela 2007-03-29 a 2020-01-22: 'LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

```
comum primário          lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16%      | 2190 × 4/25 = 350 dias <- lei
posterior mais benéfica retroage: 16% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))
comum reincidente       lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67%   | 2190 × 1/6 = 365 dias
VGA primário           lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67%   | 2190 × 1/6 = 365 dias
VGA reincidente        lei do fato 16,67% (1/6) | mais benéfica 16,67%   | 2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo primário      lei do fato 40% (2/5) | mais benéfica 40%     | 2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo reincidente   lei do fato 60% (3/5) | mais benéfica 60%     | 2190 × 3/5 = 1314 dias
hediondo c/ morte primário lei do fato 40% (2/5) | mais benéfica 40%     | 2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo c/ morte reincidente lei do fato 60% (3/5) | mais benéfica 60%     | 2190 × 3/5 = 1314 dias
especial feminicidio_primario -> 40% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)
especial milicia       -> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)
especial comando_orcrim -> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)
hediondo_reincidente_generico = (ausente)
hediondo_morte_reincidente_generico = (ausente)
vga_reincidente_generico = (ausente)
vedado_lc = (ausente)
```

Corte da janela (hediondo primário): fato 28/03/2007 -> 16,67% | fato 29/03/2007 -> 40%

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_progressao_fracao_dois_crimes (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: crime A = art. 33 caput Lei 11.343/06 (fato 10/03/2019; reincidente comum S, específico N; SEEU aplicou 3/5).

crime B = art. 157 caput CP (fato 15/06/2021; VGA S; reincidente S; SEEU aplicou 30%).

condenação anterior extinta: art. 155 CP, trânsito 10/10/2016 (base da reincidência genérica).

Passo 1 (art. 33 Lei 11.343/2006): hediondo pela lei = True; janela do fato = LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=True, morte=False, vga=False, reinc=True) = 60% (3/5 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)))

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(10/03/2019, reinc_especifico=False) = 60% []

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(23/01/2020, reinc_especifico=False) = 40% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Passo 4: SEEU 60% x esperado 40% -> |0.6000 - 0.4000| = 0.2000 > 0,01 -> alerta (SEEU maior)

Passo 1 (art. 157 CP): hediondo pela lei = False; janela do fato = Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=False, morte=False, vga=True, reinc=True) = 30% (30% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)))

Passo 4: SEEU 30% x esperado 30% -> |0.3000 - 0.3000| = 0.0000 ≤ 0,01 -> ok

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens de fração):

[alerta] Proc. 0000001-11.2017.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo Reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/03/2019; reincidente; sem VGA; hediondo. reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anteri | LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

[ok] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: percentual de progressão confere (30% - Reincidente com violência) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A reincidência específica é a marcada pelo SEEU.
- O 3/5 da Lei 11.464/2007 vale para qualquer reincidente pela lei do fato; o programa só o reduz pela retroatividade do patamar posterior.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-07 - Tabela de frações - fatos de 23/01/2020 a 09/10/2024 (Lei 13.964/2019)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[2]; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada / fracao_mais_benefica / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com fato nesse intervalo; rótulo "<percentual> (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))".

2. Dado de entrada

Data da infração entre 23/01/2020 e 09/10/2024; hediondez, VGA, morte, reincidência, comando_orcrim e artigo (288-A) do RSPE.

3. Regra aplicada

- Período: fatos de 23/01/2020 a 09/10/2024. Chaves: comum 16%; comum_reincidente 20%; vga_primario 25%; vga_reincidente 30%; hediondo_primario 40%; hediondo_reincidente 60%; hediondo_morte_primario 50%; hediondo_morte_reincidente 70%; genéricos: hediondo 40%, hediondo com morte 50%, VGA 25%; comando_orcrim 50%; milicia 50%; vedado_lc: hediondo_morte_primario, hediondo_morte_reincidente.

Linha 1	Primário, crime sem violência ou grave ameaça	16%	LEP, art. 112, I (Lei 13.964/2019; texto a conferir, percentual conferido)	Auditoria: 16%.
Linha 2	Reincidente, crime sem VGA	20%	LEP, art. 112, II	Auditoria: 20%.
Linha 3	Primário, crime com VGA	25%	LEP, art. 112, III	Auditoria: 25%.
Linha 4	Reincidente, crime com VGA	30%	LEP, art. 112, IV ("IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;" - texto mantido no compilado)	Auditoria: 30% para qualquer reincidente; se a fração do SEEU passa de 25% (vga_reincidente_generico) e não há reincidência específica marcada, item informativo: se a condenação anterior não teve violência ou grave ameaça, 25% por analogia (STJ, Tema 1084).
Linha 5	Hediondo/equiparado sem morte, primário	40%	LEP, art. 112, V	Auditoria: 40%.
Linha 6	Hediondo/equiparado sem morte, reincidente específico	60%	LEP, art. 112, VII	Auditoria: 60%.
Linha 7	Hediondo/equiparado sem morte, reincidente genérico	40%	STJ Tema 1084; STF Tema 1169	Auditoria: 40% (hediondo_reincidente_generico).
Linha 8	Hediondo/equiparado com morte, primário	50%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VI, a	Auditoria: 50%; livramento 1/1 aceito.
Linha 9	Hediondo/equiparado com morte, reincidente específico	70%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VIII	Auditoria: 70%; livramento 1/1 aceito (hediondo_morte_reincidente em vedado_lc).

Linha 10	Hediondo/equiparado com morte, reincidente genérico	50%	STJ Tema 1196	Auditoria: 50% (hediondo_morte_reincidente_generico); livramento vedado (a chave do livramento é hediondo_morte_reincidente, presente em vedado_lc).
Linha 11	Comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para hediondo (comando_orcrim = S)	50%, sem vedação do livramento, ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019)	Auditoria: max(50%, perfil do crime). Ex.: reincidente específico em hediondo 60%; com morte 70%; reincidente genérico em hediondo 50% (o genérico de 40% é menor).
Linha 12	Constituição de milícia privada (CP, art. 288-A)	50%, sem vedação do livramento, ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, c	Auditoria: max(50%, perfil). SEEU com 16% ou 20% gera info "favorece o apenado".
Linha 13	Feminicídio (CP, art. 121, § 2º, VI; art. 121-A a partir de 10/10/2024)	sem chave nesta janela	LEP, art. 112, V a VIII	Tratado como hediondo (Linhas 5 a 10), inclusive o reincidente genérico (40%; 50% com morte).
Linha 14	Homicídio qualificado-privilegiado; lesão do art. 129 com § 12 (ou fora dos §§ 2º e 3º); art. 273, § 2º	16%/20% ou 25%/30%	CP, art. 121, § 1º; Lei 8.072/90, art. 1º, I-A e VII-B	não hediondos. Art. 129, §§ 2º e 3º: hediondez a verificar (vítima ou local do I-A).
Linha 15	Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)	16%/20%	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.

- Retroatividade: 16% retroage sobre o 1/6 dos fatos anteriores; 40% e 50% do genérico retroagem pelo recálculo em 23/01/2020; os demais percentuais, mais gravosos, não retroagem.
- Conta ilustrativa: pena de 6a0m0d = 2.190 dias; 16% = 350; 20% = 438; 25% = 547; 30% = 657; 40% = 876; 50% = 1.095; 60% = 1.314; 70% = 1.533 dias (parte inteira).

Fórmula: fração esperada = min(janela do fato, janelas posteriores); hipótese especial com chave -> valor da chave; reincidente genérico em hediondo: chave '..._generico'

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[2]; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada / fracao_mais_benefica / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto compilado vigente. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: I 16%; II 20%; III 25%; IV 30%; V 40%; VI 50% (a: hediondo com morte, primário, vedado o livramento; b: comando de organização criminosa estruturada para hediondo; c: milícia privada); VII 60%; VIII 70% (vedado o livramento). Lei 13.964/2019, DOU 24/12/2019 (edição extra), vigência em 23/01/2020. · **texto não confirmado**

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Lei 8.072/90, art. 2º (texto vigente, com o § 2º revogado)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança. § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. § 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019, anterior a 25/03/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (redação anterior transcrita no próprio compilado)

LEP, art. 112, VI, c

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta dos percentuais da Lei 13.964/2019 pela data do fato; integração da lacuna do reincidente genérico por precedentes qualificados (natureza b nessa parte).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_23_01_2020_a_09_10_2024 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 01/06/2021 -> janela 2020-01-23 a 2024-10-09: 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16%	(4/25)	mais benéfica 16%	2190 × 4/25 = 350 dias
comum reincidente	lei do fato 20%	(1/5)	mais benéfica 20%	2190 × 1/5 = 438 dias
VGA primário	lei do fato 25%	(1/4)	mais benéfica 25%	2190 × 1/4 = 547 dias
VGA reincidente	lei do fato 30%	(3/10)	mais benéfica 30%	2190 × 3/10 = 657 dias
hediondo primário	lei do fato 40%	(2/5)	mais benéfica 40%	2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo reincidente	lei do fato 60%	(3/5)	mais benéfica 60%	2190 × 3/5 = 1314 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 50%	(1/2)	mais benéfica 50%	2190 × 1/2 = 1095 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 70%	(7/10)	mais benéfica 70%	2190 × 7/10 = 1533 dias
especial feminicidio_primario	-> 40%	(sem chave: vale o perfil comum/hediondo)		
especial milicia	-> 50%	(chave presente na janela)		
especial comando_orcrim	-> 50%	(chave presente na janela)		
hediondo_reincidente_generico	= 40%			
hediondo_morte_reincidente_generico	= 50%			
vga_reincidente_generico	= 25%			
vedado_lc	= ['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente']			

Auditoria: milícia privada (art. 288-A) de 10/05/2021, primário, SEEU aplicou 16%:

[info] art. 288-A CP: percentual de progressão do SEEU (16% - Comum) menor que o esperado (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) - favorece o apenado | Fato em 10/05/2021; primário; sem VGA; comum. constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Comando de organização criminosa depende do campo do RSPE; milícia só pelo art. 288-A do Código Penal.
- O VI, b exige organização criminosa 'estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado'; o programa não confere essa estrutura.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-17 - Tabela de frações - fatos de 10/10/2024 a 24/03/2026 (Lei 13.964/2019 + VI-A da Lei 14.994/2024)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[3]; rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_progressao_esperada / fracao_mais_benefica; rspe_auditoria.py > auditar (especial; lc_vedado_esp)

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com fato nesse intervalo; rótulo "<percentual> (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))".

2. Dado de entrada

Data da infração entre 10/10/2024 e 24/03/2026; hediondez, VGA, morte, reincidência, comando_orcrim e artigo (121-A, 288-A) do RSPE.

3. Regra aplicada

- Período: fatos de 10/10/2024 a 24/03/2026. Chaves iguais às de 23/01/2020 a 09/10/2024 (16/20/25/30; 40/60; 50/70; genéricos 40/50/25; comando_orcrim 50%; milícia 50%) e mais feminicidio_primario 55%; vedado_lc: hediondo_morte_primario, hediondo_morte_reincidente, feminicidio_primario.

Linha 1	Primário sem VGA	16%	LEP, art. 112, I (Lei 13.964/2019)	Auditoria: 16%.
Linha 2	Reincidente sem VGA	20%	LEP, art. 112, II	Auditoria: 20%.
Linha 3	Primário com VGA	25%	LEP, art. 112, III	Auditoria: 25%.
Linha 4	Reincidente com VGA	30%	LEP, art. 112, IV	Auditoria: 30%.
Linha 5	Hediondo sem morte: primário 40%; reincidente específico 60%; reincidente genérico 40%	LEP, art. 112, V e VII; STJ Tema 1084; STF Tema 1169	Auditoria: 40%, 60% e 40%, nessa ordem.	
Linha 6	Hediondo com morte: primário 50% (vedado o livramento); reincidente específico 70% (vedado o livramento); genérico 50%	LEP, art. 112, VI, a e VIII; STJ Tema 1196	Auditoria: 50%, 70% e 50%, nessa ordem; livramento 1/1 aceito nos três (a chave do livramento segue a reincidência efetiva).	
Linha 7	Feminicídio (CP, art. 121-A), primário, tentado ou consumado	55%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (texto a conferir; percentual e vedação conferidos)	Auditoria: 55% (chave feminicidio_primario, com prioridade sobre o perfil hediondo com morte); livramento 1/1 aceito; SEEU com 40% gera info "favorece o apenado" e livramento 2/3 também.
Linha 8	Feminicídio, reincidente	específico 60% (70% com morte); genérico 40% (50% com morte)	LEP, art. 112, VII e VIII; STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169	Auditoria: a chave feminicidio_primario não vale para reincidente; o recálculo do reincidente genérico se aplica. Com morte, livramento vedado (chave hediondo_morte_reincidente).
Linha 9	Comando de organização criminosa (comando_orcrim = S)	50%, sem vedação do livramento, ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019)	Auditoria: max(50%, perfil). Vale para fato até 24/03/2026.
Linha 10	Milícia privada (art. 288-A)	50%, sem vedação do livramento, ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, c	Auditoria: max(50%, perfil).
Linha 11	Tráfico privilegiado	16%/20%	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.
Linha 12	Homicídio qualificado-privilegiado; lesão do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º (o § 12 é causa de aumento); art. 273, § 2º	comum ou VGA	CP, art. 121, § 1º; Lei 8.072/90, art. 1º, I-A e VII-B	não hediondos, ainda que o SEEU imprima o selo.

- Retroatividade: a Auditoria compara a fração desta janela com a das janelas posteriores e fica com a menor (rspe_regras.fracao_mais_benefica; CF, art. 5º, XL; STJ Tema 1354). O 55% não retroage para fatos anteriores a 10/10/2024 (feminicídio de 09/10/2024 = 40%).
- Conta ilustrativa: pena de 6a0m0d = 2.190 dias × 55% = 1.204 dias (parte inteira de 1.204,5).

Fórmula: fração esperada = min(janela do fato, janelas posteriores); feminicídio primário -> 55%

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[3]; rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_progressao_esperada / fracao_mais_benefica; rspe_auditoria.py > auditar (especial; lc_vedado_esp)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019

[NÃO CONFIRMADO - conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto compilado vigente. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: I 16%; II 20%; III 25%; IV 30%; V 40%; VI 50% (a: hediondo com morte, primário, vedado o livramento; b: comando de organização criminosa estruturada para hediondo; c: milícia privada); VII 60%; VIII 70% (vedado o livramento). Lei 13.964/2019, DOU 24/12/2019 (edição extra), vigência em 23/01/2020. · **texto não confirmado**

LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado)

[NÃO CONFIRMADO - conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o compilado vigente, que confirma que o inciso existiu e foi revogado. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: 55% ao condenado por feminicídio, se primário, vedado o livramento condicional; Lei 14.994/2024, de 09/10/2024, DOU e vigência em 10/10/2024 (art. 10). · **texto não confirmado**

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019, anterior a 25/03/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (redação anterior transcrita no próprio compilado)

LEP, art. 112, VI, c

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do VI-A (Lei 14.994/2024) e dos incisos da Lei 13.964/2019 pela data do fato.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_10_10_2024_a_24_03_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 15/03/2025 -> janela 2024-10-10 a 2026-03-24: 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16%	(4/25) mais benéfica 16%	2190 × 4/25 = 350 dias
comum reincidente	lei do fato 20%	(1/5) mais benéfica 20%	2190 × 1/5 = 438 dias
VGA primário	lei do fato 25%	(1/4) mais benéfica 25%	2190 × 1/4 = 547 dias
VGA reincidente	lei do fato 30%	(3/10) mais benéfica 30%	2190 × 3/10 = 657 dias
hediondo primário	lei do fato 40%	(2/5) mais benéfica 40%	2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo reincidente	lei do fato 60%	(3/5) mais benéfica 60%	2190 × 3/5 = 1314 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 50%	(1/2) mais benéfica 50%	2190 × 1/2 = 1095 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 70%	(7/10) mais benéfica 70%	2190 × 7/10 = 1533 dias
especial feminicidio_primario	-> 55%	(chave presente na janela); livramento vedado (vedado_lc)	
especial milicia	-> 50%	(chave presente na janela)	

```

especial_comando_orcrim      -> 50%      (chave presente na janela)
hediondo_reincidente_generico = 40%
hediondo_morte_reincidente_generico = 50%
vga_reincidente_generico = 25%
vedado_lc = ['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'feminicidio_primario']
Corte (feminicídio primário): fato 09/10/2024 -> 40% | fato 10/10/2024 -> 55%
Auditoria: feminicídio tentado (art. 121-A, morte N) de 15/03/2025, primário, SEEU 55% e livramento 1/1:
  [info] art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 15/03/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.
  [ok] art. 121-A CP: percentual de progressão confere (55% - Feminicídio) | feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112.
Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_hipoteses_especiais (funções reais do programa, dados fictícios)
rspe_regras.ESPECIAIS = {'feminicidio_primario': 'feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)', 'milicia': 'constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)', 'comando_orcrim': 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)'}
fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=feminicidio_primario) = 55% | ['feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)']
fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=feminicidio_primario) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)']
fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=milicia) = 50% | ['constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)']
fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=comando_orcrim) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)', 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime']
fracao_mais_benefica(10/05/2021, milicia) = 50% (janelas a partir do fato: 50%, 50%, 75%, 75%; menor = 50%)
fracao_mais_benefica(10/05/2019, milicia) = 16,67% (janela do fato sem chave 'milicia': comum 1/6; a lei posterior mais gravosa não retroage)
Auditoria: feminicídio tentado de 15/03/2025, SEEU 40% e livramento 2/3 (SEEU abaixo do esperado):
  [info] art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) menor que o esperado (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) - favorece o apenado | Fato em 15/03/2025; primário; com VGA; hediondo. feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S
  [info] art. 121-A CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) menor que a esperada (vedado (feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026))) - favorece o apenado | primário; hediondo/equiparado. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.
  [info] art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 15/03/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.
Auditoria: feminicídio de 15/03/2025, reincidente GENÉRICO (condenação anterior por furto), SEEU 40%:
  [ok] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão confere (40% - Hediondo) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 | LEP, art. 112.
Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S e reincidência específica demonstrada, SEEU 60% (max(50% do VI, b; 60% do VII) = 60%):
  [ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: reincidência específica confere com o RSPE | Condenação anterior: Proc. 0000019-99.2015.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006, trânsito em 10/10/2016, antes do fato (10/06/2022). O RSPE aplica 60% e livramento vedado. | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.
  [ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (60% - Hediondo reincidente) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime | LEP, art. 112.
Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S, reincidente GENÉRICO (furto anterior), SEEU 60% (genérico 40% < 50% do VI, b: esperado 50%):
  [alerta] Proc. 0000016-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/06/2022; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime comando de organização crimino | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O feminicídio é reconhecido pelo art. 121-A do CP ou pelo art. 121 com tipo iniciado por "§ 2º, VI"; nesta janela o art. 121, § 2º, VI já não descreve o feminicídio (tipo autônomo desde a Lei 14.994/2024).
- Comando de organização criminosa: só o campo do RSPE; a estrutura 'para a prática de crime hediondo' não é conferida.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-08 - Tabela de frações - fatos de 25/03/2026 a 07/05/2026 (Lei 15.358/2026 nos incisos V a VIII)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[4]; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado; lc_vedado_esp)

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com fato nesse intervalo; rótulo "<percentual> (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))".

2. Dado de entrada

Data da infração entre 25/03/2026 e 07/05/2026; hediondez, VGA, morte, reincidência, comando_orcrim e artigo (121-A, 288-A) do RSPE.

3. Regra aplicada

- Período: fatos de 25/03/2026 a 07/05/2026. Chaves: comum 16%; comum_reincidente 20%; vga_primario 25%; vga_reincidente 30%; hediondo_primario 70%; hediondo_reincidente 80%; hediondo_morte_primario 75%; hediondo_morte_reincidente 85%; genéricos: hediondo 70%, hediondo com morte 75%, VGA 25%; feminicidio_primario 75%; comando_orcrim 75%; milicia 75%; vedado_lc: hediondo_morte_primario, hediondo_morte_reincidente, comando_orcrim, feminicidio_primario.

Linha 1	Primário sem VGA	16%	LEP, art. 112, I (Lei 13.964/2019, mantido até a Lei 15.402/2026; texto a conferir, percentual conferido)	Auditoria: 16%.
Linha 2	Reincidente sem VGA	20%	LEP, art. 112, II (Lei 13.964/2019)	Auditoria: 20%.
Linha 3	Primário com VGA	25%	LEP, art. 112, III (Lei 13.964/2019)	Auditoria: 25%.
Linha 4	Reincidente com VGA	30%	LEP, art. 112, IV (compilado vigente)	Auditoria: 30%.
Linha 5	Hediondo/equiparado sem morte, primário	70%	LEP, art. 112, V (compilado vigente)	Auditoria: 70%.
Linha 6	Hediondo/equiparado com morte, primário	75%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VI, a	Auditoria: 75%; livramento 1/1 aceito.
Linha 7	Comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para hediondo	75%, vedado o livramento – só se a organização for ultraviolenta	LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)	Auditoria: o RSPE não diz se a organização é ultraviolenta. O esperado passa a ser o percentual do crime; gera o item 'verificar' "... 75% só se a organização for ultraviolenta". SEEU com 75%: sem alerta de fração. Livramento: SEEU com 1/1 gera 'verificar' ("livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta"); outra fração é conferida com a do crime.
Linha 8	Milícia privada (art. 288-A)	75%, sem vedação do livramento, ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, c	Auditoria: max(75%, perfil).
Linha 9	Feminicídio (art. 121-A), primário	75%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VI, d	Auditoria: 75% (chave feminicidio_primario) e livramento vedado, com ou sem a marcação de morte.
Linha 10	Feminicídio, reincidente	específico 80% (85% com morte); genérico 70% (75% com morte) por analogia	LEP, art. 112, VII e VIII; ratio dos STJ Temas 1084 e 1196 e do STF Tema 1169	Auditoria: sem a chave especial; recálculo do reincidente genérico.
Linha 11	Hediondo sem morte, reincidente específico	80%	LEP, art. 112, VII	Auditoria: 80%.

Linha 12	Hediondo sem morte, reincidente genérico	70% por analogia, sem precedente específico	ratio dos STJ Temas 1084 e 1196 e do STF Tema 1169	Auditoria: 70% (hediondo_reincidente_generico), com a observação "analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir".
Linha 13	Hediondo com morte, reincidente específico	85%, vedado o livramento	LEP, art. 112, VIII	Auditoria: 85%; livramento 1/1 aceito.
Linha 14	Hediondo com morte, reincidente genérico	75% por analogia	analogia com a ratio dos STJ Temas 1084 e 1196 e do STF Tema 1169, sem precedente sobre a Lei 15.358/2026	Auditoria: 75% (hediondo_morte_reincidente_generico); livramento vedado.
Linha 15	Tráfico privilegiado	16%/20%	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.
Linha 16	Homicídio qualificado-privilegiado; lesão do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º; art. 273, § 2º	comum ou VGA	CP, art. 121, § 1º; Lei 8.072/90, art. 1º, I-A e VII-B	não hediondos.

- Irretroatividade: os percentuais mais gravosos só valem para fatos a partir de 25/03/2026; para fatos anteriores, `fracao_mais_benefica` fica com a menor fração.
- Conta ilustrativa: pena de 6a0m0d = 2.190 dias; 70% = 1.533; 75% = 1.642; 80% = 1.752; 85% = 1.861 dias (parte inteira).

Fórmula: fração esperada = fração da janela do fato (as janelas posteriores não são menores, salvo 16% × 1/6)

Local no código: `base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[4]; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado; lc_vedado_esp)`

4. Fundamento legal

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto compilado vigente. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: I 16%; II 20%; III 25%; IV 30%; V 40%; VI 50% (a: hediondo com morte, primário, vedado o livramento; b: comando de organização criminosa estruturada para hediondo; c: milícia privada); VII 60%; VIII 70% (vedado o livramento). Lei 13.964/2019, DOU 24/12/2019 (edição extra), vigência em 23/01/2020. · **texto não confirmado**

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da lei da data do fato; a irretroatividade dos percentuais mais gravosos é a regra constitucional. Para o reincidente genérico, natureza b/d: analogia com a ratio dos Temas 1084, 1196 e 1169, sem precedente sobre a Lei 15.358/2026.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_25_03_2026_a_07_05_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 10/04/2026 -> janela 2026-03-25 a 2026-05-07: 'Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16%	(4/25)	mais benéfica 16%	$2190 \times 4/25 = 350$ dias
comum reincidente	lei do fato 20%	(1/5)	mais benéfica 20%	$2190 \times 1/5 = 438$ dias
VGA primário	lei do fato 25%	(1/4)	mais benéfica 25%	$2190 \times 1/4 = 547$ dias
VGA reincidente	lei do fato 30%	(3/10)	mais benéfica 30%	$2190 \times 3/10 = 657$ dias
hediondo primário	lei do fato 70%	(7/10)	mais benéfica 70%	$2190 \times 7/10 = 1533$ dias
hediondo reincidente	lei do fato 80%	(4/5)	mais benéfica 80%	$2190 \times 4/5 = 1752$ dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 75%	(3/4)	mais benéfica 75%	$2190 \times 3/4 = 1642$ dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 85%	(17/20)	mais benéfica 85%	$2190 \times 17/20 = 1861$ dias
especial feminicidio_primario	-> 75%	(chave presente na janela);	livramento vedado (vedado_lc)	
especial milicia	-> 75%	(chave presente na janela)		
especial comando_orcrim	-> 75%	(chave presente na janela);	livramento vedado (vedado_lc)	
hediondo_reincidente_generico	= 70%			
hediondo_morte_reincidente_generico	= 75%			
vga_reincidente_generico	= 25%			
vedado_lc	= ['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcrim', 'feminicidio_primario']			

Auditoria: feminicídio consumado (art. 121-A, morte S) de 15/04/2026, primário, SEEU 75% e livramento 1/1:

[info] art. 121-A CP: hediondo com resultado morte, fato em 15/04/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

[ok] art. 121-A CP: percentual de progressão confere (75% - Feminicídio) | feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_reincidente_generico_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 01/06/2021, hediondo sem morte: específico 60%; genérico 40% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 01/06/2021, hediondo com morte: específico 70%; genérico 50% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/04/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/04/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/06/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/06/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) de 20/04/2026, reincidente comum S / específico N (furto anterior transitado), SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000003-33.2026.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 20/04/2026; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: latrocínio (art. 157, § 3º, II) de 20/06/2026, reincidente genérico, SEEU 85% e livramento 1/1:

[alerta] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão do SEEU (85% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))) | Fato em 20/06/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 75% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 20/06/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: estupro de 10/05/2026 marcado reincidente específico sem condenação hedionda anterior (texto do alerta):

[alerta] Proc. 0000010-10.2026.8.12.0001 · art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (80% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A tese do reincidente genérico nesta redação é defensiva: não há decisão que aplique a analogia à Lei 15.358/2026.
- Comando de organização criminosa: o programa não afirma nem nega o caráter ultraviolento; só pede conferir.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-09 - Tabela de frações - fatos desde 08/05/2026 (Lei 15.402/2026 no caput e incisos I a III; V a VIII da Lei 15.358/2026)

Parte III - Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[5]; rspe_regras.py > regime_progressao / fracao_progressao_esperada / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar

1. Parâmetro

Valor esperado na conferência da fração para crimes com fato a partir de 08/05/2026; rótulo "<fração> (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))".

2. Dado de entrada

Data da infração ≥ 08/05/2026; hediondez, VGA, morte, reincidência, comando_orcrim e artigo (121-A, 288-A) do RSPE.

3. Regra aplicada

- Período: fatos a partir de 08/05/2026 (janela sem 'ate'). Chaves: comum 1/6; comum_reincidente 20%; vga_primario 25%; vga_reincidente 30%; hediondo_primario 70%; hediondo_reincidente 80%; hediondo_morte_primario 75%; hediondo_morte_reincidente 85%; genéricos: hediondo 70%, hediondo com morte 75% (sem vga_reincidente_generico); feminicidio_primario 75%; comando_orcrim 75%; milicia 75%; vedado_lc: hediondo_morte_primario, hediondo_morte_reincidente, comando_orcrim, feminicidio_primario.

Linha 1	Primário sem VGA (ou crime do Título XII do CP)	1/6 (16,67%)	LEP, art. 112, caput (Lei 15.402/2026)	Auditoria: 1/6. Para fatos anteriores a 08/05/2026 o 16% continua (ultratividade).
Linha 2	Primário com VGA (salvo Título XII)	25%	LEP, art. 112, I (Lei 15.402/2026)	Auditoria: 25%.
Linha 3	Reincidente com VGA (salvo Título XII) - basta a reincidência, não se exige reincidência em crime com VGA	30%	LEP, art. 112, II (Lei 15.402/2026)	Auditoria: 30%; a janela não tem chave de VGA genérico.
Linha 4	Reincidente em crime diverso dos incisos I e II (sem VGA)	20%	LEP, art. 112, III (Lei 15.402/2026)	Auditoria: 20%.
Linha 5	Reincidente em crime com violência à pessoa ou grave ameaça	30%	LEP, art. 112, IV (mantido no compilado)	coincide com a Linha 3.
Linha 6	Hediondo sem morte: primário 70%; reincidente específico 80%; reincidente genérico 70% por analogia	LEP, art. 112, V e VII	Auditoria: 70%, 80% e 70%, este com a observação de analogia sem precedente.	
Linha 7	Hediondo com morte: primário 75% (vedado o livramento); reincidente específico 85% (vedado o livramento); genérico 75% por analogia	LEP, art. 112, VI, a e VIII	Auditoria: 75%, 85% e 75%, nessa ordem; livramento 1/1 aceito nos três.	
Linha 8	Milícia privada; feminicídio primário	75% (feminicídio: vedado o livramento); milícia: ou o percentual do crime, se maior	LEP, art. 112, VI, c e d	Auditoria: chaves milicia (max com o perfil) e feminicidio_primario.

Linha 9	Comando de organização criminosa ultraviolenta	75%, vedado o livramento – só se ultraviolenta	LEP, art. 112, VI, b	Auditoria: esperado = percentual do crime, item 'verificar'; SEEU com 75% ou livramento 1/1 não geram alerta, geram 'verificar'.
Linha 10	Feminicídio, reincidente	específico 80%/85%; genérico 70%/75% por analogia	LEP, art. 112, VII e VIII	Auditoria: recálculo genérico.
Linha 11	Tráfico privilegiado	comum (Linhas 1 a 4)	LEP, art. 112, § 5º	não hediondo.
Linha 12	Mulher gestante, mãe ou responsável (§ 3º)	1/8	LEP, art. 112, §§ 3º e 4º	não calculado; a Auditoria abre item 'info' "Progressão especial da mulher (1/8): a verificar" quando o perfil do RSPE permite (sem VGA, primário, sem organização criminosa, SEEU > 12,5%).

- Conta ilustrativa: pena de 6a0m0d = 2.190 dias × 1/6 = 365 dias (com o 16% da janela anterior seriam 350 dias: 15 dias a mais para fatos novos).

Fórmula: fração esperada = fração da janela do fato

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[5]; rspe_regras.py > regime_progressao / fracao_progressao_esperada / ESPECIAIS; rspe_auditoria.py > auditar

4. Fundamento legal

Lei 15.402/2026, art. 1º (nova redação do art. 112, caput e I a III, da LEP)

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: " Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena;

Fonte: JusRatio (Lei Ordinária 15402/2026, art. 1º)

Lei 15.402/2026: publicação e vigência

Lei nº 15.402, de 08/05/2026 (promulgada após a derrubada do veto total ao PL 2.162/2023), publicada no DOU de 08/05/2026; o art. 3º fixa a vigência na data da publicação. Incisos IX e X do projeto vetados; o inciso IV da Lei 13.964/2019 permanece no compilado.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15402.htm (conferido em 23/09/2026)

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 3º

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 4º

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da redação vigente para fatos posteriores; para fatos anteriores, a ultratividade do 16% decorre da regra da lei mais benéfica. Reincidente genérico em hediondo: analogia sem precedente (natureza b/d).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_desde_08_05_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 01/06/2026 -> janela 2026-05-08 a (sem fim): 'Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16,67%	(1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
comum reincidente	lei do fato 20%	(1/5) mais benéfica 20%	2190 × 1/5 = 438 dias
VGA primário	lei do fato 25%	(1/4) mais benéfica 25%	2190 × 1/4 = 547 dias
VGA reincidente	lei do fato 30%	(3/10) mais benéfica 30%	2190 × 3/10 = 657 dias
hediondo primário	lei do fato 70%	(7/10) mais benéfica 70%	2190 × 7/10 = 1533 dias
hediondo reincidente	lei do fato 80%	(4/5) mais benéfica 80%	2190 × 4/5 = 1752 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 75%	(3/4) mais benéfica 75%	2190 × 3/4 = 1642 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 85%	(17/20) mais benéfica 85%	2190 × 17/20 = 1861 dias
especial feminicidio_primario	-> 75%	(chave presente na janela); livramento vedado (vedado_lc)	
especial milicia	-> 75%	(chave presente na janela)	
especial comando_orcrim	-> 75%	(chave presente na janela); livramento vedado (vedado_lc)	
hediondo_reincidente_generico	= 70%		
hediondo_morte_reincidente_generico	= 75%		
vga_reincidente_generico	= (ausente)		

```
vedado_lc = ['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcrim',
'feminicidio_primario']
```

Corte (comum primário): fato 07/05/2026 -> 16% | fato 08/05/2026 -> 16,67%

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) de 10/06/2026 com 'comando de organização criminosa: S', SEEU 70% e livramento 2/3:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (70% - Hediondo) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Auditoria: o mesmo crime, SEEU 75% e livramento 1/1 (organização ultraviolenta a verificar):

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A exceção dos crimes do Título XII (incisos I e II) não é modelada: esses crimes com VGA são esperados em 25%/30%, e não em 1/6/20%.
- A tolerância de 0,01 faz 1/6 e 16% baterem como 'confere' com a nota de diferença marginal.
- Comando de organização criminosa: fica 'a verificar' (caráter ultraviolento não informado pelo RSPE).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-10 - Reincidência genérica × específica em hediondo na conferência (Temas 1084/1196; STF 1169) e reincidência específica não demonstrada

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (esp_ok; reinc_sem_base); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (reinc_especifico=False)

1. Parâmetro

Auditoria: (a) item de fração com a observação "reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169" ou "... com morte: STJ Tema 1196" e "retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084)"; (b) "<crime>: reincidência específica confere com o RSPE" (ok) ou "<crime>: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado)" (alerta); (c) "Marcado reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE" (verificar).

2. Dado de entrada

RSPE: "Reincidente comum", "Reincidente específico", datas de trânsito ("Data do trânsito em julgado do processo" ou "do Ministério Público") e datas dos fatos de todas as condenações listadas.

3. Regra aplicada

- 1. Reincidente não específico (reincidente comum S e específico ≠ S) em hediondo, inclusive feminicídio de reincidente e as hipóteses de comando de organização criminosa e milícia: fracao_progressao_esperada(..., reinc_especifico=False, especial) na data do fato e, se o fato é anterior a 23/01/2020, também em 23/01/2020; fica com a menor. Resultado: 40% sem morte e 50% com morte (fatos de 23/01/2020 a 24/03/2026 e, por retroatividade, de 29/03/2007 a 22/01/2020); 70% e 75% para fatos a partir de 25/03/2026 (analogia); 1/6 para fatos até 28/03/2007. Com comando ou milícia, o genérico não desce abaixo da chave própria (50% ou 75%).
- 2. Marcado reincidente específico em hediondo, equiparado, tráfico de drogas ou tráfico de pessoas (CP, art. 149-A): _reinc_especifica procura outra condenação (outro processo) hedionda, equiparada ou tráfico (fora o § 4º) com trânsito ANTERIOR ao fato. Achou -> ok. Não achou -> alerta com a lista de condenações sem trânsito ou não hediondas e o efeito pela data do fato: até 28/03/2007, "a progressão é de 1/6, ainda que haja reincidência (... STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)"; de 29/03/2007 a 22/01/2020, "3/5 só se houver reincidência em qualquer crime, e 2/5 sem ela (Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º,

na redação da Lei 11.464/2007)"; de 23/01/2020 a 24/03/2026, "40%, ou 50% com morte; STJ Temas 1084 e 1196, STF Tema 1169"; desde 25/03/2026, "por analogia, é o do primário (70%, ou 75% com morte), sem precedente específico sobre a Lei 15.358/2026 - conferir"; e o livramento possível (2/3).

- 3. Marcado reincidente sem nenhum processo do RSPE transitado antes do fato -> item 'verificar' consolidado (período depurador de 5 anos, certidão de antecedentes).
- 4. Não presume trânsito: sem data, a condenação anterior é 'não aferível'.

Fórmula: reincidência específica demonstrada $\Leftrightarrow \exists$ condenação hedionda/equiparada/tráfico em outro processo com trânsito < data do fato

Local no código: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (esp_ok; reinc_sem_base); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (reinc_especifico=False)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, VII (texto vigente)

VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, V

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

CP, arts. 63 e 64, I

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Fonte: Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Adota a corrente vinculante do STJ/STF: a lacuna do reincidente genérico se integra pelo patamar do primário; 60%/70% só para o reincidente específico.

Alternativa: Corrente anterior (e parte da doutrina) que aplicava 60%/70% a qualquer reincidente em hediondo.

Efeito prático da alternativa: Sem a tese, o programa não apontaria o 60% do SEEU ao reincidente genérico; hoje aponta alerta com 40%.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_progressao_fracao_dois_crimes (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: crime A = art. 33 caput Lei 11.343/06 (fato 10/03/2019; reincidente comum S, específico N; SEEU aplicou 3/5).

crime B = art. 157 caput CP (fato 15/06/2021; VGA S; reincidente S; SEEU aplicou 30%).

condenação anterior extinta: art. 155 CP, trânsito 10/10/2016 (base da reincidência genérica).

Passo 1 (art. 33 Lei 11.343/2006): hediondo pela lei = True; janela do fato = LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=True, morte=False, vga=False, reinc=True) = 60% (3/5 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)))

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(10/03/2019, reinc_especifico=False) = 60% []

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(23/01/2020, reinc_especifico=False) = 40% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Passo 4: SEEU 60% x esperado 40% -> |0.6000 - 0.4000| = 0.2000 > 0,01 -> alerta (SEEU maior)

Passo 1 (art. 157 CP): hediondo pela lei = False; janela do fato = Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=False, morte=False, vga=True, reinc=True) = 30% (30% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)))

Passo 4: SEEU 30% x esperado 30% -> |0.3000 - 0.3000| = 0.0000 ≤ 0,01 -> ok

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens de fração):

[alerta] Proc. 0000001-11.2017.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo Reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/03/2019; reincidente; sem VGA; hediondo. reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anterior | LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

[ok] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: percentual de progressão confere (30% - Reincidente com violência) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_reincidente_generico_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 01/06/2021, hediondo sem morte: específico 60%; genérico 40% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 01/06/2021, hediondo com morte: específico 70%; genérico 50% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/04/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/04/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/06/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/06/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) de 20/04/2026, reincidente comum S / específico N (furto anterior transitado), SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000003-33.2026.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 20/04/2026; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: latrocínio (art. 157, § 3º, II) de 20/06/2026, reincidente genérico, SEEU 85% e livramento 1/1:

[alerta] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão do SEEU (85% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))) | Fato em 20/06/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 75% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 20/06/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: estupro de 10/05/2026 marcado reincidente específico sem condenação hedionda anterior (texto do alerta):

[alerta] Proc. 0000010-10.2026.8.12.0001 · art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (80% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_ate_28_03_2007 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 10/05/2005 -> janela (início) a 2007-03-28: 'LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16%	2190 × 4/25 = 350 dias <- lei posterior mais benéfica retroage: 16% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))
comum reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
VGA primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
VGA reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
especial feminicidio_primario	-> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
especial milicia	-> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
especial comando_orcrim	-> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
hediondo_reincidente_generico	= (ausente)	
hediondo_morte_reincidente_generico	= (ausente)	
vga_reincidente_generico	= (ausente)	
vedado_lc	= (ausente)	

Auditoria: estupro (art. 213) de 10/05/2005, primário, SEEU aplicou 2/5:

[alerta] art. 213 CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26))) | Fato em 10/05/2005; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: o mesmo fato, marcado reincidente específico sem condenação anterior no RSPE, SEEU aplicou 3/5:

[alerta] art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

[alerta] art. 213 CP: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (redação original de 1984 e Lei 10.792/2003): 1/6 - hediondos por fatos anteriores à Lei 11.464/2007 (STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26))) | Fato em 10/05/2005; reincidente; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] Marcado reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE | Nenhum processo deste RSPE transitou em julgado antes dos fatos (10/05/2005). A reincidência pode vir de condenação não listada aqui: conferir a certidão de antecedentes e o período depurador de 5 anos (art. 64, I). Afeta frações de progressão, livramento e in | CP, arts. 63 e 64, I.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Condenações anteriores fora do RSPE (outras execuções já extintas e baixadas) não são vistas: o alerta 'não demonstrada' pode ser falso; o texto manda conferir a certidão.
- A analogia para fatos a partir de 25/03/2026 é tese defensiva, sem precedente sobre a Lei 15.358/2026.
- No hediondo com morte, a observação da fração não repete a ressalva "analogia ... sem precedente" para fatos a partir de 25/03/2026 (a ressalva aparece só no hediondo sem morte e no alerta de reincidência específica).
- Tráfico de pessoas: a condenação anterior pelo art. 149-A (fora do § 1º, II) não serve de base para a reincidência específica; o alerta 'não demonstrada' aparece mesmo havendo condenação anterior pelo mesmo tipo.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-11 - Percentuais distintos por condenação na mesma execução (STJ Tema 1354) e fração 'aplicada' da guia

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_scraper.py > situacao_execucao; rspe_view.py > modelo (frac_prog); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica

1. Parâmetro

Auditoria: um item de fração por crime ativo (cada condenação conferida com a lei do seu fato). Campo frac_prog do modelo (usado na ficha/petição): a MAIOR fração impressa entre os crimes ativos, em percentual.

2. Dado de entrada

Fração de cada linha de crime do RSPE e data do fato de cada uma.

3. Regra aplicada

1. Cada crime ativo é conferido isoladamente pela Auditoria (fracao_mais_benefica), com a janela da sua data do fato e a lei posterior mais benéfica.
2. situacao_execucao grava fracao_progressao_aplicada = max(frações impressas dos crimes ativos) (texto da Fraction); rspe_view.modelo mostra em percentual (pct).
3. O programa não compõe a fração ponderada nem recalcula a data da execução unificada.

Fórmula: frac_prog = max(f_SEEU(crime) : crime ativo)

Local no código: rspe_scraper.py > situacao_execucao; rspe_view.py > modelo (frac_prog); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica

4. Fundamento legal

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 66, I

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota o Tema 1354 do STJ: lei mais favorável aplicada a cada condenação isoladamente.

Alternativa: Fração única pela lei vigente na unificação ou pela condenação mais grave.

Efeito prático da alternativa: Com fração única, o crime antigo não teria 1/6 ultra-ativo nem o novo 16% retroativo; os alertas mudariam.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_progressao_fracao_dois_crimes (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: crime A = art. 33 caput Lei 11.343/06 (fato 10/03/2019; reincidente comum S, específico N; SEEU aplicou 3/5).

crime B = art. 157 caput CP (fato 15/06/2021; VGA S; reincidente S; SEEU aplicou 30%).

condenação anterior extinta: art. 155 CP, trânsito 10/10/2016 (base da reincidência genérica).

Passo 1 (art. 33 Lei 11.343/2006): hediondo pela lei = True; janela do fato = LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=True, morte=False, vga=False, reinc=True) = 60% (3/5 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)))

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(10/03/2019, reinc_especifico=False) = 60% []

Passo 3: reincidente não específico em hediondo -> fracao_progressao_esperada(23/01/2020, reinc_especifico=False) = 40% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Passo 4: SEEU 60% x esperado 40% -> |0.6000 - 0.4000| = 0.2000 > 0,01 -> alerta (SEEU maior)

Passo 1 (art. 157 CP): hediondo pela lei = False; janela do fato = Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

Passo 2: fracao_mais_benefica(fato, hed=False, morte=False, vga=True, reinc=True) = 30% (30% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)))

Passo 4: SEEU 30% x esperado 30% -> |0.3000 - 0.3000| = 0.0000 ≤ 0,01 -> ok

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens de fração):

[alerta] Proc. 0000001-11.2017.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo Reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/03/2019; reincidente; sem VGA; hediondo. reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anteri | LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

[ok] Proc. 0000002-22.2021.8.12.0001 · art. 157 CP: percentual de progressão confere (30% - Reincidente com violência) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- frac_prog (a maior fração) não reflete o cálculo ponderado do SEEU; serve só como indicação.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-12 - Data-base da progressão e falta grave (§ 6º; Súmula 534; Temas 709, 1006 e 1165)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3. data-base e faltas); rspe_scraper.py > extrair (data_base_seeu); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base)

1. Parâmetro

Auditoria: "Data-base (dd/mm/aaaa) confere com o RSPE: <evento>" (ok); "Data-base de progressão anterior à última alteração de regime" (alerta); "Data-base (...) coincide com a soma/unificação das penas" (alerta); "Inconsistência da data-base (...): sem prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data" (verificar); "Data-base movida para a recaptura (...) sem falta homologada no RSPE" (verificar); "Progressão com data-base igual à data da decisão" (info); "Regressão registrada em dd/mm/aaaa" (info). A tela não tem coluna de data-base (dbase fica na ficha e no relatório).

2. Dado de entrada

RSPE: "Data-base adotada no cálculo para progresso regime" (ou "... para progressão de regime"); eventos (prisão, início, reinício, recaptura, fuga); incidentes concedidos de REGIME (complemento com PROGRESS/REGRESS), DATA-BASE, FALTA GRAVE, revogação de livramento e SOMATÓRIO/UNIFICAÇÃO.

3. Regra aplicada

- 1. Última alteração de regime = incidente concedido com REGIME no tipo e PROGRESS/REGRESS no complemento, pela maior data de referência (ou decisão). Data-base impressa anterior a ela -> alerta.
- 2. Progressão com data de decisão igual à de referência -> info (Tema 1165: data-base é a do preenchimento dos requisitos).
- 3. Marcos que justificam a data-base: eventos de prisão/início/reinício/recaptura; incidentes concedidos de DATA-BASE, REGIME, FALTA GRAVE e revogação de livramento (datas de referência e de decisão). Data-base a ± 1 dia de um marco -> ok.
- 4. Fuga anterior + data-base na recaptura + nenhum incidente de falta/disciplinar/PAD concedido -> verificar (a interrupção depende de PAD e homologação).
- 5. Data-base a ± 1 dia de SOMATÓRIO/UNIFICAÇÃO sem outro marco -> alerta (Tema 1006).
- 6. Nenhum marco -> verificar, com o último evento anterior.
- 7. Última alteração é regressão -> info com § 6º (reinício sobre a pena remanescente).

Fórmula: ok $\Leftrightarrow$ |data-base – marco| $\leq$ 1 dia

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3. data-base e faltas); rspe_scraper.py > extrair (data_base_seeu); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 118, I

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 127

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 (DJe 17/09/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

STJ, Tema Repetitivo 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1006&cod_tema_final=1006

STJ, Tema Repetitivo 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 (DJe 02/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103778325&dt_publicacao=02/12/2024

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue a Súmula 534 e o Tema 709 (falta grave interrompe e reinicia a contagem da progressão), o Tema 1006 (unificação não altera a data-base) e o Tema 1165.

Alternativa: Corrente que não admitia interrupção pela falta grave antes do § 6º (Lei 13.964/2019).

Efeito prático da alternativa: Sem a interrupção, datas-base movidas pela falta seriam apontadas como erro.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_data_base (funções reais do programa, dados fictícios)

data-base 02/03/2023, prisão em 01/03/2023 (diferença de 1 dia):

[ok] Data-base (02/03/2023) confere com o RSPE: prisão/início do cumprimento (início de cumprimento) | | LEP, art. 112.

data-base 10/08/2024 = data do SOMATÓRIO de penas, sem outro marco:

[alerta] Data-base (10/08/2024) coincide com a soma/unificação das penas | Não há prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data; a data coincide com o incidente de somatório de penas. A unificação não altera a data-base: ela continua sendo a da última prisão, progressão ou falta grave. | STJ, Tema 1006 (REsp 1.753.509); LEP, art. 112.

fuga 05/01/2025, recaptura 20/02/2025, data-base 20/02/2025, sem falta homologada:

[verificar] Data-base movida para a recaptura (20/02/2025) sem falta homologada no RSPE | Houve fuga em 05/01/2025 e recaptura em 20/02/2025. Na fuga, a nova data-base é a da recaptura, porque a falta é permanente, mas a interrupção depende de apuração em procedimento disciplinar com defesa técnica e de homologação judicial, e o RSPE não registra e | LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118 e 127; Súmulas 533, 534 e 535/STJ; STJ, Tema 709.

data-base do LIVRAMENTO 05/01/2025 = data da fuga:

[alerta] Data-base do livramento (05/01/2025) alterada por falta grave | A falta grave interrompe o prazo da progressão, não o do livramento condicional, nem os do indulto e da comutação. A data-base do livramento deve continuar a do início do cumprimento. | Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º.

[ok] Data-base (01/03/2023) confere com o RSPE: prisão/início do cumprimento (início de cumprimento) | | LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Tolerância de 1 dia; não confere se a data-base usada é a do fato da falta ou da homologação (Tema 1165: a do último requisito preenchido).
- Não recalcula a data da progressão a partir da data-base.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-13 - Tráfico privilegiado não é hediondo (LEP, art. 112, § 5º)

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; rspe_auditoria.py > _tráfico; base_juridica.json > progressao.art112_par5

1. Parâmetro

Auditoria: para art. 33 da Lei 11.343 com "§ 4" no texto do tipo, a hediondez pela lei é falsa, com a observação "tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não é hediondo (LEP, art. 112, § 5º)"; se o SEEU aplicou fração de hediondo, alerta "SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol".

2. Dado de entrada

Linha do crime: Lei 11.343, artigo 33 e o texto do tipo iniciado por "§ 4º".

3. Regra aplicada

- 1. _e_hediondo_lei: lei 11343, art. 33 e "§ 4" em tipo_penal -> (False, observação).
- 2. Fração esperada = comum (16%/20% ou 1/6 conforme o período).
- 3. Livramento: fora do art. 44 da Lei 11.343 (fração 1/3 ou 1/2).

Local no código: rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; rspe_auditoria.py > _tráfico; base_juridica.json > progressao.art112_par5

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do § 5º.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_fracao (funções reais do programa, dados fictícios)


```

furto primário: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: nenhum (confere)
furto reincidente (SEEU aplicou 1/3): hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/2 (1/2 (art. 83, II, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: [('info', 'art. 155 CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (1/2 (art. 83, II, CP)) - favorece o apenado')]
tráfico caput, primário: hediondo=True tráfico(art.44)=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: nenhum (confere)
tráfico privilegiado § 4º: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: [('alerta', 'art. 33 § 4º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]
homicídio qualificado c/ morte, primário, fato 2021: hediondo=True tráfico(art.44)=False -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP)); SEEU '1/1 - Vedado'; itens: [('info', 'art. 121 § 2º, I CP: hediondo com resultado morte, fato em 01/02/2021 - livramento vedado')]
Pena total 1a8m0d = 605 dias < 2 x 365 = 730: data_livramento -> ('Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)', None)
Ilustração (o programa NÃO calcula a data): pena 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 1/2 = 1095; 2/3 = 1460 dias.

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende de o SEEU imprimir "§ 4º" no início do texto do tipo; se o tipo vier como caput, o privilegiado é tratado como tráfico comum.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-14 - Progressão especial da mulher gestante, mãe ou responsável (§ 3º - 1/8)

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar ('Progressão especial da mulher (1/8)'); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres (texto do detalhe do item)

1. Parâmetro

Aba Auditoria, item de nível 'info' (não conta como ponto a verificar): "Progressão especial da mulher (1/8): a verificar", com o texto da base jurídica (progressao.art112_par3_mulheres: "1/8 (LEP, art. 112, §§ 3º e 4º): gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, cumulativamente: sem violência ou grave ameaça; crime não cometido contra filho ou dependente; 1/8 cumprido no regime anterior; primária e com bom comportamento; sem integrar organização criminosa. Novo crime doloso ou falta grave revoga o benefício (§ 4º). O RSPE não informa sexo nem filhos: a Auditoria só aponta como informação.") seguido de "O RSPE aplica X%." e fundamento "LEP, art. 112, §§ 3º e 4º."

2. Dado de entrada

Crimes ativos do RSPE: VGA, comando_orcrim, lei (12.850), reincidente comum e específico, fração de progressão impressa. O RSPE não traz sexo, gestação, filhos, dependentes nem a vítima.

3. Regra aplicada

- 1. ativos = crimes não extintos.
- 2. Condições, todas: há crime ativo; nenhum com VGA = S; nenhum com comando_orcrim = S nem da Lei 12.850/2013; nenhum reincidente (comum ou específico); maior fração de progressão do SEEU entre os ativos > 0,125 + 0,001.
- 3. Atendidas as condições, gera o item 'info' com a maior fração impressa (em percentual).
- 4. O programa não calcula a data com 1/8 nem muda a fração esperada; um 1/8 impresso pelo SEEU continua conferido com a fração comum (info 'favorece o apenado').
- 5. Nível 'info': o item não aparece para quem não a abre e não aumenta a contagem de pontos a verificar (o RSPE não informa sexo; como 'verificar', apareceria para todos os homens).

Fórmula: item ⇔ ativos ≠ ∅ ∧ ∀ ativo: VGA ≠ S ∧ comando ≠ S ∧ lei ≠ 12.850 ∧ ¬reincidente ∧ max(f_SEEU) > 12,6%

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar ('Progressão especial da mulher (1/8)'); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres (texto do detalhe do item)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 3º

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 4º

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o RSPE não informa sexo nem filhos. O programa só lembra a hipótese quando os requisitos objetivos que ele enxerga estão presentes, em nível informativo.

Alternativa: Nível 'verificar' para todos os casos elegíveis, ou nenhum aviso.

Efeito prático da alternativa: Com 'verificar', o aviso apareceria para todos os homens com o mesmo perfil; sem aviso, a mulher elegível poderia não ser lembrada.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_mulher_1_8 (funções reais do programa, dados fictícios)

furto, primário, sem VGA, SEEU 16% -> [('info', 'Progressão especial da mulher (1/8): a verificar')]

roubo (VGA S), primário, SEEU 25% -> sem o item (condição não atendida)

organização criminosa (Lei 12.850), primário, SEEU 16% -> sem o item (condição não atendida)

furto, reincidente, SEEU 20% -> sem o item (condição não atendida)

Conta ilustrativa: 4a0m0d = 1460 dias; 1/8 = 182 dias; 16% = 233 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não confere se o crime foi contra filho ou dependente (§ 3º, II) nem o bom comportamento (§ 3º, IV).
- A falta grave e o novo crime doloso (§ 4º) não afastam o aviso.
- A condição 'sem violência ou grave ameaça' usa só a marcação VGA do RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PROG-15 - Hediondez pela lei da data do fato (tabela hediondos.desde) na conferência da fração

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_scraper.py > hediondo_desde / hediondo_na_epoca / hediondo_condicional / paragrafo_inciso; rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; base_juridica.json > hediondos

1. Parâmetro

Auditoria: "<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (dd/mm/aaaa) é anterior à lei que o tornou hediondo (<lei>, vigência dd/mm/aaaa)" (alerta); "hediondo/equiparado pela lei, mas o SEEU aplicou fração comum (favorece o apenado)" (info); "hediondez depende do parágrafo/inciso" (info).

2. Dado de entrada

Lei, artigo e início do texto do tipo ("§ 2º-A, I:" etc.) do RSPE; base: hediondos.desde, condicional_paragrafos, lei_8072_art1_cp_sempre, equiparados, paragrafo_unico.

3. Regra aplicada

1. hediondo_desde: procura, da chave mais específica para a geral, 'lei:art \$par inciso', 'lei:art \$par', 'lei:art'; data do fato anterior à 'desde' -> não hediondo à época.
2. CP: artigos 'sempre' -> hediondo; 'condicional' -> decide pelo parágrafo/inciso (condicional_paragrafos; 'caput' vale para o tipo sem parágrafo); ilegível -> indefinido (vale o selo do

SEEU). Exceções: homicídio qualificado-privilegiado -> não hediondo; art. 129 -> §§ 2º e 3º indefinidos (a verificar), demais parágrafos, inclusive o § 12, não hediondos; art. 273 -> caput, §§ 1º, 1º-A e 1º-B hediondos, § 2º (culposo) não.

- 3. Leis especiais: equiparados (11343: 33, 34, 36, com exclusão do art. 33 §§ 2º, 3º e 4º; 9455: 1; 13260: 2, 3, 5, 6) e parágrafo único (2889, 10826, 12850, 8069 - arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-D e 244-A -, 15358).
- 4. O resultado alimenta a fração esperada da progressão e a do livramento na Auditoria.
- Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, revogado pela Lei 12.015/2009): hediondo desde 26/07/1990 (Lei 8.072/90, art. 1º, VI, na redação original e na da Lei 8.930/94: "atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único)"); consta em lei_8072_art1_cp_sempre e na tabela desde (2848:214), para fatos anteriores à revogação.

Local no código: rspe_scraper.py > hediondo_desde / hediondo_na_epoca / hediondo_condicional / paragrafo_inciso; rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; base_juridica.json > hediondos

4. Fundamento legal

Lei 8.072/90, art. 1º, I (redação da Lei 15.159/2025)

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º); (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, I-A (redação da Lei 15.159/2025)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, VII-B

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, XII

XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II). (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º (rol vigente)

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado; [...] I-B - feminicídio; I-C - vicaricídio; II - roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito; c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte; III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte; IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada; V - estupro; VI - estupro de vulnerável; VII - epidemia com resultado morte; [...] VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum; X - induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real; XI - sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos; XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. [...] VII - os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). VIII - os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Irretroatividade da lei penal mais gravosa: a hediondez para fins de fração é a da data do fato.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_29_03_2007_a_22_01_2020 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 01/06/2019 -> janela 2007-03-29 a 2020-01-22: 'LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16%	2190 × 4/25 = 350 dias <- lei posterior mais benéfica retroage: 16% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))
comum reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
VGA primário	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
VGA reincidente	lei do fato 16,67% (1/6) mais benéfica 16,67%	2190 × 1/6 = 365 dias
hediondo primário	lei do fato 40% (2/5) mais benéfica 40%	2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo reincidente	lei do fato 60% (3/5) mais benéfica 60%	2190 × 3/5 = 1314 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 40% (2/5) mais benéfica 40%	2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 60% (3/5) mais benéfica 60%	2190 × 3/5 = 1314 dias
especial feminicidio_primario	-> 40% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
especial milicia	-> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
especial comando_orcrim	-> 16,67% (sem chave: vale o perfil comum/hediondo)	
hediondo_reincidente_generico	= (ausente)	
hediondo_morte_reincidente_generico	= (ausente)	

vga_reincidente_generico = (ausente)
vedado_lc = (ausente)

Corte da janela (hediondo primário): fato 28/03/2007 -> 16,67% | fato 29/03/2007 -> 40%

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende do texto do tipo impresso; parágrafo ilegível deixa a hediondez indefinida.
- Art. 129, §§ 2º e 3º: a vítima ou o local (I-A, a, b e c) não constam do RSPE; a hediondez fica indefinida e vale o selo do SEEU.
- Crimes do Código Penal Militar idênticos aos do art. 1º (parágrafo único, VI) não são reconhecidos automaticamente.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-18 - Hipóteses especiais do art. 112 (feminicídio primário, milícia privada, comando de organização criminosa) - parâmetro 'especial'

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_regras.py > ESPECIAIS; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (especial); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / _fracao_em (especial); rspe_auditoria.py > auditar (variável especial; lc_vedado_esp); base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[2..5] (comando_orcristim, milicia, feminicidio_primario, vedado_lc)

1. Parâmetro

Auditoria: o item de fração usa o valor da chave especial da janela e acrescenta a descrição de rspe_regras.ESPECIAIS ("feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)"; "constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)"; "comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)"). Quando a janela veda o livramento para a hipótese, gera o item de livramento vedado. Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: sem chave especial; item 'verificar' próprio.

2. Dado de entrada

Linha do crime no RSPE: campo "Condenado por exercer comando de organização criminosa" (comando_orcristim = S), Lei (Código Penal: lei 2848, vazia ou com PENAL no nome e sem MILITAR), Artigo (288-A, 121-A ou 121) e início do texto do tipo ("§ 2º, VI"). Data da infração.

3. Regra aplicada

1. rspe_auditoria.auditar define 'especial' nesta ordem: comando_orcristim = S -> "comando_orcristim" (qualquer lei); Código Penal e art. 288-A -> "milicia"; Código Penal e art. 121-A, ou art. 121 com tipo casando ^\s*\\$s*2[ºº]?s*,?\s*(inciso\s*)?VI\b -> "feminicidio_primario".
2. Comando com fato a partir de 25/03/2026: especial = None (orcristim_uv), com item 'verificar' próprio.
3. rspe_regras.fracao_progressao_esperada(..., especial): se a janela da data do fato tem a chave e a hipótese não é feminicídio de reincidente, usa o valor da chave. Para comando e milícia, calcula também o percentual do crime sem a hipótese; se este for maior, vale ele, com a observação "<hipótese>: X%, menor que o do crime".
4. Valores por janela: até 22/01/2020, nenhuma chave; 23/01/2020 a 09/10/2024, comando_orcristim 50% e milicia 50%; 10/10/2024 a 24/03/2026, mais feminicidio_primario 55%; desde 25/03/2026, as três em 75%.
5. rspe_regras.fracao_mais_benefica(..., especial) e _fracao_em aplicam a mesma regra (inclusive o maior percentual) a cada janela a partir da data do fato e ficam com a menor.
6. O recálculo do reincidente genérico em hediondo também vale com hipótese especial: feminicídio de reincidente genérico recebe 40%/50% (70%/75% desde 25/03/2026).
7. Livramento: lc_vedado_esp = janela do fato tem a chave especial, a chave consta de vedado_lc e não é feminicídio de reincidente (reincidência efetiva). vedado_lc traz feminicidio_primario desde 10/10/2024 e comando_orcristim desde 25/03/2026; milicia nunca. Com orcristim_uv, a vedação especial não é aplicada.

Fórmula: feminicídio primário com chave ⇒ fração = chave; comando/milícia com chave ⇒ fração = max(chave, perfil do crime); comando com fato ≥ 25/03/2026 ⇒ perfil do crime + 'verificar'; fração esperada = min sobre as janelas a partir do fato

Local no código: rspe_regras.py > ESPECIAIS; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (especial); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / _fracao_em (especial); rspe_auditoria.py > auditar (variável especial; lc_vedado_esp); base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[2..5] (comando_orcristim, milicia, feminicidio_primario, vedado_lc)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, VI (texto vigente)

VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019, anterior a 25/03/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (redação anterior transcrita no próprio compilado)

LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o compilado vigente, que confirma que o inciso existiu e foi revogado. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: 55% ao condenado por feminicídio, se primário, vedado o livramento condicional; Lei 14.994/2024, de 09/10/2024, DOU e vigência em 10/10/2024 (art. 10). · **texto não confirmado**

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta dos incisos VI, b e c (Lei 13.964/2019), VI-A (Lei 14.994/2024) e VI, b, c e d (Lei 15.358/2026) pela data do fato. Comando e milícia se somam ao perfil do crime pelo maior percentual (natureza c). O comando desde 25/03/2026 fica 'a verificar' (natureza d: o dado 'ultraviolenta' falta).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_hipoteses_especiais (funções reais do programa, dados fictícios)

```
rspe_regras.ESPECIAIS = {'feminicidio_primario': 'feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)', 'milicia': 'constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)', 'comando_orcrim': 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)'}

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=feminicidio_primario) = 55% | ['feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)']

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=feminicidio_primario) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)']

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=milicia) = 50% | ['constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)']
```


fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=comando_orcrim) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)', 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime']

fracao_mais_benefica(10/05/2021, milícia) = 50% (janelas a partir do fato: 50%, 50%, 75%, 75%; menor = 50%)

fracao_mais_benefica(10/05/2019, milícia) = 16,67% (janela do fato sem chave 'milícia': comum 1/6; a lei posterior mais gravosa não retroage)

Auditoria: feminicídio tentado de 15/03/2025, SEEU 40% e livramento 2/3 (SEEU abaixo do esperado):

[info] art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) menor que o esperado (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) - favorece o apenado | Fato em 15/03/2025; primário; com VGA; hediondo. feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] art. 121-A CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) menor que a esperada (vedado (feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026))) - favorece o apenado | primário; hediondo/equiparado. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[info] art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 15/03/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

Auditoria: feminicídio de 15/03/2025, reincidente GENÉRICO (condenação anterior por furto), SEEU 40%:

[ok] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão confere (40% - Hediondo) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 | LEP, art. 112.

Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S e reincidência específica demonstrada, SEEU 60% (max(50% do VI, b; 60% do VII) = 60%):

[ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: reincidência específica confere com o RSPE | Condenação anterior: Proc. 0000019-99.2015.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006, trânsito em 10/10/2016, antes do fato (10/06/2022). O RSPE aplica 60% e livramento vedado. | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (60% - Hediondo reincidente) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime | LEP, art. 112.

Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S, reincidente GENÉRICO (furto anterior), SEEU 60% (genérico 40% < 50% do VI, b: esperado 50%):

[alerta] Proc. 0000016-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/06/2022; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime comando de organização crimino | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_orcrim_ultraviolenta_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 24/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 50% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 25/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 75% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 24/03/2026 (antes da Lei 15.358/2026), SEEU 70% e 2/3:

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 24/03/2026; primário; sem VGA; hediondo. comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 75% e 1/1:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 80% e 1/1 (primário: 80% acima do crime):

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 10/04/2026; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 70% e 2/3:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (70% - Hediondo) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Conta ilustrativa (o programa não projeta a data): 10a0m0d = 3650 dias; 70% = 2555 dias; 75% = 2737 dias; diferença = 182 dias.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_feminicidio_reincidente (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 15/03/2025, sem morte: primário 55% | reincidente específico 60% | reincidente genérico 40% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 15/03/2025, com morte: primário 55% | reincidente específico 70% | reincidente genérico 50% ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 15/04/2026, sem morte: primário 75% | reincidente específico 80% | reincidente genérico 70% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 15/04/2026, com morte: primário 75% | reincidente específico 85% | reincidente genérico 75% ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: feminicídio consumado (121-A, morte S) de 15/03/2025, reincidente genérico, SEEU 70% e 1/1:

[alerta] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 15/03/2025; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 50% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: hediondo com resultado morte, fato em 15/03/2025 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 13.964/2019). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: feminicídio tentado de 15/04/2026, reincidente genérico, SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000005-55.2026.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 15/04/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Comando de organização criminosa depende do campo do RSPE; a estrutura 'para a prática de crime hediondo' não é conferida.
- Milícia só pelo art. 288-A do Código Penal; o feminicídio só pelos arts. 121-A e 121, § 2º, VI.
- O item de livramento vedado da hipótese especial cita genericamente "LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d".

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-19 - Reincidente genérico em hediondo após a Lei 15.358/2026 (70%; 75% com morte, por analogia)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[4] e [5] (chaves ..._generico); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (ressalva de analogia); rspe_auditoria.py > auditar (recálculo genérico; texto do alerta de reincidência específica)

1. Parâmetro

Auditoria: para fato a partir de 25/03/2026, reincidente comum S e específico N em hediondo, o esperado é 70% (sem morte) ou 75% (com morte); a observação diz "reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)". SEEU com 80%/85% gera alerta "maior que o legal". No alerta de reincidência específica não demonstrada, o texto diz "o percentual, por analogia, é o do primário (70%, ou 75% com morte), sem precedente específico sobre a Lei 15.358/2026 - conferir".

2. Dado de entrada

Data da infração ≥ 25/03/2026; "Reincidente comum" e "Reincidente específico" do RSPE; hediondez e "Resultado morte".

3. Regra aplicada

- 1. As janelas de 25/03/2026 a 07/05/2026 e desde 08/05/2026 têm hediondo_reincidente_generico = 70% e hediondo_morte_reincidente_generico = 75%.
- 2. fracao_progressao_esperada(..., reincidente_especifico=False) usa essas chaves; a observação acrescenta a ressalva de analogia quando o início da janela é ≥ 25/03/2026.
- 3. Com reincidente_especifico desconhecido (None), a observação informa o percentual genérico "por analogia na redação da Lei 15.358/2026".
- 4. Na Auditoria, o recálculo ocorre para reincidente não específico em hediondo, inclusive feminicídio de reincidente e comando ou milícia (estes pelo maior entre a chave própria e o genérico); fica a menor entre a fração da lei (80%/85%) e a genérica (70%/75%).

Fórmula: fato ≥ 25/03/2026 ∧ hediondo ∧ reincidente ∧ ¬especifico ⇒ esperado = 70% (sem morte) | 75% (com morte)

Local no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[4] e [5] (chaves ..._generico); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (ressalva de analogia); rspe_auditoria.py > auditar (recálculo genérico; texto do alerta de reincidência específica)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Analogia in bonam partem com a ratio do STF Tema 1169 e dos STJ Temas 1084 e 1196: a Lei 15.358/2026 manteve a estrutura dos incisos (V 'se for primário'; VII 'reincidente na prática de crime hediondo'; VI, a 'com resultado morte, se for primário'; VIII 'reincidente em crime hediondo ... com resultado morte'), e a lacuna do reincidente não específico persiste. Não há decisão que aplique a analogia a essa redação: é tese defensiva.

Alternativa: Leitura literal: 80% (VII) e 85% (VIII) para qualquer reincidente em hediondo.

Efeito prático da alternativa: Com a leitura literal, o 80%/85% do SEEU passaria como correto; com a analogia, o programa aponta 70%/75% e recomenda conferir.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_reincidente_generico_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 01/06/2021, hediondo sem morte: específico 60%; genérico 40% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 01/06/2021, hediondo com morte: específico 70%; genérico 50% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/04/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/04/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/06/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/06/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) de 20/04/2026, reincidente comum S / específico N (furto anterior transitado), SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000003-33.2026.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 20/04/2026; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: latrocínio (art. 157, § 3º, II) de 20/06/2026, reincidente genérico, SEEU 85% e livramento 1/1:

[alerta] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão do SEEU (85% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))) | Fato em 20/06/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 75% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 20/06/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: estupro de 10/05/2026 marcado reincidente específico sem condenação hedionda anterior (texto do alerta):

[alerta] Proc. 0000010-10.2026.8.12.0001 · art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (80% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_feminicidio_reincidente (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 15/03/2025, sem morte: primário 55% | reincidente específico 60% | reincidente genérico 40% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 15/03/2025, com morte: primário 55% | reincidente específico 70% | reincidente genérico 50% ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 15/04/2026, sem morte: primário 75% | reincidente específico 80% | reincidente genérico 70% ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 15/04/2026, com morte: primário 75% | reincidente específico 85% | reincidente genérico 75% ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: feminicídio consumado (121-A, morte S) de 15/03/2025, reincidente genérico, SEEU 70% e 1/1:

[alerta] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 15/03/2025; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 50% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: hediondo com resultado morte, fato em 15/03/2025 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 13.964/2019). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: feminicídio tentado de 15/04/2026, reincidente genérico, SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000005-55.2026.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 15/04/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sem precedente próprio; o programa marca a tese para conferência.
- A ressalva de analogia não aparece na observação do hediondo com morte.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-20 - Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 - 'ultraviolenta' a verificar (progressão)

Parte III – Progressão de regime · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada (especial=None)

1. Parâmetro

Aba Auditoria, item 'verificar': "<crime>: comando de organização criminosa (fato em dd/mm/aaaa) - 75% só se a organização for ultraviolenta", com "Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão X." Fundamento: "LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)."

2. Dado de entrada

Linha do crime no RSPE: "Condenado por exercer comando de organização criminosa" (comando_orcrim = S) e data da infração ≥ 25/03/2026. Fração de progressão impressa.

3. Regra aplicada

- 1. orcrim_uv = comando_orcrim = S e fato ≥ 25/03/2026.
- 2. Com orcrim_uv, a hipótese especial é descartada: o esperado é o percentual do crime (perfil hediondo, VGA ou comum da janela do fato, com o recálculo do reincidente genérico).
- 3. O item 'verificar' é sempre gerado para esse crime.
- 4. SEEU com 75% (±0,01): nenhum item de fração (nem alerta, nem ok).
- 5. SEEU com outro percentual: conferência normal com o percentual do crime (alerta se maior, info se menor, ok se igual).
- 6. Fato até 24/03/2026: não é orcrim_uv; vale a chave comando_orcrim da janela (50%), pelo maior percentual com o do crime.

Fórmula: orcrim_uv ⇔ comando = S ∧ fato ≥ 25/03/2026; esperado = perfil do crime; SEEU = 75% ⇒ só 'verificar'

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada (especial=None)

4. Fundamento legal**LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)**

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019, anterior a 25/03/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (redação anterior transcrita no próprio compilado)

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a lei nova exige a qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz. O programa não afirma nem nega; pede conferir e aceita o 75% do SEEU sem alerta.

Alternativa: Aplicar 75% a todo comando marcado (comportamento anterior) ou tratar sempre como não ultraviolenta (alerta contra o 75%).

Efeito prático da alternativa: Com 75% automático, a defesa perderia o alerta quando a organização não é ultraviolenta; com o alerta automático, haveria falso positivo quando é.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_orcrim_ultraviolenta_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 24/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 50% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 25/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 75% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 24/03/2026 (antes da Lei 15.358/2026), SEEU 70% e 2/3:

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 24/03/2026; primário; sem VGA; hediondo. comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 75% e 1/1:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 80% e 1/1 (primário: 80% acima do crime):

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 10/04/2026; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 70% e 2/3:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (70% - Hediondo) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Conta ilustrativa (o programa não projeta a data): 10a0m0d = 3650 dias; 70% = 2555 dias; 75% = 2737 dias; diferença = 182 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conferência depende da sentença: o RSPE não informa a qualificação.
- O comando continua reconhecido só pelo campo S/N do RSPE.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-21 - Exame criminológico na progressão vencida (Lei 14.843/2024) - dica da tela

Parte III - Progressão de regime · Implementação: rspe_view.py > _vencido_full (palavra == 'PROGRESS'); base_juridica.json > jurisprudência 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024'

1. Parâmetro

Aba Progressão, dica (tooltip) da situação "Vencido há N dias ...": quando o RSPE tem incidente com CRIMINOL, além de "Exame criminológico: situação (data)", acrescenta "A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de dd/mm/aaaa, ...". Não aparece na aba Livramento.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE com CRIMINOL no tipo ou complemento; datas de infração dos crimes não extintos.

3. Regra aplicada

- 1. Só com cor 'vencido' (data prevista da progressão já passada).
- 2. Havendo incidente com CRIMINOL, lista situação e data de cada um.
- 3. Na progressão (palavra PROGRESS), junta a frase "A verificar ..." e as datas dos fatos dos crimes ativos, em ordem cronológica e sem repetição.
- 4. O programa não compara as datas com a vigência da lei: a data de vigência não foi confirmada e não é fixada.

Local no código: rspe_view.py > _vencido_full (palavra == 'PROGRESS'); base_juridica.json > jurisprudência 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024'

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 1º

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Lei 14.843/2024: data de vigência

[NÃO CONFIRMADO - conferir]

Fonte: Não confirmada no JusRatio nem nas fontes locais; o programa não fixa a data e pede conferir se o fato é anterior. · **texto não confirmado**

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENESSES EXECUTÓRIAS. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 03/12/2024 (DJEN 16/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik)

Tese/ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 30/04/2025 (DJEN 07/05/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025

STJ, Súmula 439

Tese/ementa: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Data do julgamento: 28/04/2010 (DJe 13/05/2010) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=439>

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, DJe 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ: a exigência do exame pela Lei 14.843/2024 é norma de natureza material e não retroage (HC 950.729; AgRg no HC 974.282). A Súmula 439 segue admitindo o exame por decisão motivada. O Tema 1408 do STF está pendente, e o texto manda conferir.

Alternativa: Aplicar o § 1º com o exame obrigatório a qualquer fato.

Efeito prático da alternativa: O aviso desapareceria e o exame seria tratado como requisito também para fatos anteriores.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_marco_vencido (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: data prevista SEEU 15/08/2026; pedido de progressão NEGADO em 27/01/2026 (antes do marco); falta grave homologada em 16/06/2026 (fato em 06/06/2026); exame criminológico pendente determinado em 10/08/2026; crime com fato em 01/01/2022.

Passo 1: dias = 15/08/2026 - 24/09/2026 = -40 -> situacao() = ('Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta', 'vencido')

Passo 2: faltas() com data-base 24/09/2026 (limite 24/09/2025): falta_12m='SIM'; detalhe='HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)'

Passo 3: dica (tooltip) _vencido_full -> 'Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta · Pedidos no RSPE: negado (27/01/2026) · Exame criminológico: pendente (10/08/2026) · A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de 01/01/2022 · Falta nos últimos 12 meses: HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)'

Passo 4: auditar() gera: [['alerta', 'Progressão vencida em 15/08/2026 sem decisão posterior no RSPE', 'Lapso atingido há 40 dias e nenhum incidente decidido depois dessa data.']]

Passo 5: so_matematica(item) = [False] -> o item NÃO aparece na aba Auditoria (fica só a pílula da aba Progressão).

Passo 6: modelo() -> prog='15/08/2026' prog_sit='Vencido há 40 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta' prog_cor='vencido' falta='Sim · HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (06/06/2026)' (a célula mostra só 'Sim': falta grave homologada = sanção reconhecida)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A vigência da Lei 14.843/2024 não é fixada: o Defensor compara as datas dos fatos com ela.
- Só aparece com progressão vencida e incidente de exame no RSPE.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PROG-22 - Hediondez afastada por parágrafo: homicídio qualificado-privilegiado, art. 129 (§ 12; §§ 2º e 3º a verificar) e art. 273, § 2º

Parte III – Progressão de regime · Implementação: rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > hediondo_condicional; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; base_juridica.json > hediondos (condicional_paragrafos, desde, notas)

1. Parâmetro

Aba Auditoria: com o selo HEDIONDO do SEEU, alerta "<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol" e conferência da fração pelo perfil comum/VGA (alerta se o SEEU aplicou fração de hediondo; livramento esperado 1/3 ou 1/2). Art. 129, §§ 2º e 3º: info "hediondez depende do parágrafo/inciso" com o texto do inciso I-A, e a fração segue o selo do SEEU.

2. Dado de entrada

Lei, artigo e início do texto do tipo ("§ 2º, IV c/c § 1º", "§ 12, I", "§ 2º:"). Base: hediondos.condicional_paragrafos (121: §2; 129: vazio; 273: caput, §1, §1-A, §1-B).

3. Regra aplicada

- 1. qualificado_privilegiado(c): CP, art. 121, tipo com § 2º e, no restante do tipo ou do campo artigo, "§ 1º" ou "PRIVILEGIAD" -> não hediondo (hediondo_condicional e e_hediondo devolvem False, mesmo com o selo do SEEU).
- 2. Art. 129 do CP: § 2º ou § 3º -> indefinido (None: a vítima ou o local do I-A não constam); qualquer outro parágrafo, inclusive o § 12 (causa de aumento) -> não hediondo.
- 3. Art. 273 do CP: tipo sem parágrafo (caput), § 1º, § 1º-A e § 1º-B -> hediondo (VII-B); § 2º (culposo) -> não hediondo.
- 4. Na Auditoria, hed = hediondez pela lei; indefinida -> selo do SEEU. O resultado alimenta a fração da progressão e a do livramento.
- 5. Tabela 'desde': 129 § 2º e § 3º desde 07/07/2015 (Lei 13.142/2015, só contra agente).

Local no código: rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > hediondo_condicional; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; base_juridica.json > hediondos (condicional_paragrafos, desde, notas)

4. Fundamento legal

CP, art. 121, § 1º

§ 1º Se o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, I (redação da Lei 15.159/2025)

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º); (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, I-A (redação da Lei 15.159/2025)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

CP, art. 129, § 12, I (redação da Lei 15.159/2025) - trecho

§ 12. Aumenta-se a pena de: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; [...] c) nas dependências de instituição de ensino; [...]

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, VII-B

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

CP, art. 273, caput e § 2º

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. [...] Modalidade culposa § 2º - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 41.579 (5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. TENTATIVA. CRIME NÃO ELENADO COMO HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. 1. O homicídio qualificado-privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. Precedentes do STJ. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 19/04/2005 (DJ 16/05/2005) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200500181015&dt_publicacao=16/05/2005

STJ, HC 23.973 (5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. "Se a Lei nº 8.072/90, que elenca os crimes hediondos, não faz qualquer alusão à hipótese do homicídio qualificado-privilegiado, possível é a progressão de regime". (trecho da ementa)

Data do julgamento: 15/10/2002 (DJ 11/11/2002) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201013108&dt_publicacao=11/11/2002

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Qualificado-privilegiado: segue o STJ (HC 41.579; HC 23.973), porque o rol não o menciona. Art. 129 e art. 273, § 2º: aplicação direta do rol (natureza a). Os §§ 2º e 3º do art. 129 ficam indefinidos por falta do dado da vítima (natureza d).

Alternativa: Seguir o selo do SEEU nesses casos.

Efeito prático da alternativa: O 40%/2-3 do SEEU passaria como correto; hoje gera alerta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_hediondez_excluida (funções reais do programa, dados fictícios)

```
Art. 121 § 2º, IV c/c § 1º: homicídio qualificado-privilegiado -> paragrafo_inciso=('2', 'IV');
qualificado_privilegiado=True; hediondo_condicional=False; _e_hediondo_lei=False
```

```
Art. 121 § 2º, IV: recurso que dificultou a defesa -> paragrafo_inciso=('2', 'IV');
qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=True; _e_hediondo_lei=True
```

Art. 129 § 12, I: lesão contra agente -> paragrafo_inciso=('12', 'I'); qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=False; _e_hediondo_lei=False

Art. 129 § 2º, IV: deformidade permanente -> paragrafo_inciso=('2', 'IV'); qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=None; _e_hediondo_lei=None

Art. 129 § 3º: seguida de morte -> paragrafo_inciso=('3', ''); qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=None; _e_hediondo_lei=None

Art. 273 CAPUT: Falsificar produto medicinal -> paragrafo_inciso=('', ''); qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=True; _e_hediondo_lei=True

Art. 273 § 2º: Se o crime é culposo -> paragrafo_inciso=('2', ''); qualificado_privilegiado=False; hediondo_condicional=False; _e_hediondo_lei=False

Auditoria: homicídio qualificado-privilegiado de 10/05/2021 (VGA S, morte S), SEEU 50% e 1/1 (perfil esperado: VGA primário 25%; livramento 1/3):

[alerta] art. 121 § 2º, IV CP: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol | Verificar a capitulação (qualificadora/§) que justifique a hediondez. No RSPE: progressão 50% - Hediondo com morte; livramento 1/1 - Vedado. | Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112, § 5º.

[alerta] art. 121 § 2º, IV CP: percentual de progressão do SEEU (50% - Hediondo com morte) maior que o legal (25% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/05/2021; primário; com VGA; comum. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[alerta] art. 121 § 2º, IV CP: fração de livramento do SEEU (1/1 - Vedado) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

Auditoria: lesão com § 12 (causa de aumento) de 10/05/2025, SEEU 40% e 2/3:

[alerta] art. 129 § 12º, I CP: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol | Verificar a capitulação (qualificadora/§) que justifique a hediondez. No RSPE: progressão 40% - Hediondo; livramento 2/3 - Hediondo. | Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112, § 5º.

[alerta] art. 129 § 12º, I CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (25% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 10/05/2025; primário; com VGA; comum. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[alerta] art. 129 § 12º, I CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

Auditoria: lesão gravíssima (§ 2º) de 10/05/2025, SEEU 25% (vítima não consta: a verificar):

[info] art. 129 § 2º, IV CP: hediondez depende do parágrafo/inciso | Hediondo apenas se: inciso I-A: lesão gravíssima (§ 2º) ou seguida de morte (§ 3º) contra agente de segurança e familiares (a), membro do Judiciário, MP, Defensoria, Advocacia Pública ou oficial de justiça (b, desde 07/05/2025) ou em instituição de ensino (c, | Lei 8.072/90, art. 1º.

[ok] art. 129 § 2º, IV CP: percentual de progressão confere (25% - Primário com violência) | Conforme a Lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Auditoria: art. 273, § 2º (culposo) de 10/05/2022, SEEU 40% e 2/3:

[alerta] art. 273 § 2º CP: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol | Verificar a capitulação (qualificadora/§) que justifique a hediondez. No RSPE: progressão 40% - Hediondo; livramento 2/3 - Hediondo. | Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112, § 5º.

[alerta] art. 273 § 2º CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/05/2022; primário; sem VGA; comum. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[alerta] art. 273 § 2º CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

Conta ilustrativa: 8a0m0d = 2920 dias; 50% = 1460 dias; 25% = 730 dias (diferença de 730 dias no requisito objetivo).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O privilégio só é reconhecido se o SEEU escrever "§ 1º" ou "privilegiado" no tipo ou no artigo.
- Art. 129, §§ 2º e 3º: vítima e local não constam; vale o selo do SEEU.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte IV - Livramento condicional

LIV-01 - Data do livramento condicional (coluna "Data do livramento")

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_scraper.py > extrair (livramento_previsao_seeu, livramento_obs_seeu); rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento; base_juridica.json > livramento.pena_minima_anos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento

1. Parâmetro

Aba Livramento (e Geral, coluna "Livramento"): data impressa pelo SEEU, "Pena extinta", "Pena cumprida" ou "—". Motivos do "—" (liv_motivo, na ficha): "Em livramento condicional desde ...", "Livramento a confirmar ...", "Não iniciou o cumprimento", "Livramento revogado|suspensão em dd/mm/aaaa (deferido em dd/mm/aaaa)", "Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)", "Não consta no RSPE", "Pena interrompida". Situação e cores: vencido ("Vencido há N dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta"), laranja até 30 dias, amarelo até 60, verde até 90, sem alerta acima de 90.

2. Dado de entrada

Bloco "CÁLCULOS DA PENA": "Data prevista livramento condicional" ou "Data prevista para livramento condicional". Valor entre parênteses vai para livramento_obs_seeu (ex.: "Em livramento condicional deferido em dd/mm/aaaa"). Incidentes de livramento (tipo com LIVRAMENTO, sem DATA-BASE). Pena total.

3. Regra aplicada

1. estado_execucao: 'extinta', 'cumprida', 'lc', 'lc_duvida' ou 'nao_iniciou' -> devolve o texto do estado (o regime aberto NÃO afasta o livramento).
2. Sem previsão do SEEU: se há concessão de livramento (e_concessao_livramento: incidente de livramento CONCEDIDO sem REVOG, SUSPENS ou CASSA) e, depois dela, revogação ou suspensão decidida (e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento: situação CONCEDIDO, texto com REVOG ou SUSPENS e com LIVRAMENTO) -> "Livramento revogado|suspensão em dd/mm/aaaa (deferido em dd/mm/aaaa)", pela última delas.
3. Sem previsão do SEEU e pena total < pena_minima_anos (2) × 365 dias -> "Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)".
4. Com previsão do SEEU -> a data impressa.
5. Sem nada -> "Pena interrompida" ou "Não consta no RSPE".
6. O programa não calcula a data do livramento.

Fórmula: não cabível ⇔ pena total (a×365 + m×30 + d) < 2 × 365 = 730 dias e sem previsão SEEU

Local no código: rspe_scraper.py > extrair (livramento_previsao_seeu, livramento_obs_seeu); rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento; base_juridica.json > livramento.pena_minima_anos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 84

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 88

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: data do SEEU; o piso de 2 anos é aplicação direta do art. 83, caput (natureza a nessa parte).

Alternativa: Calcular a data (fração × pena total desde o início do cumprimento) e o piso de 2 anos pela soma do art. 84.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias permitiriam alertar livramentos que o SEEU não imprime.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_fracao (funções reais do programa, dados fictícios)

```
furto primário: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: nenhum (confere)
furto reincidente (SEEU aplicou 1/3): hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/2 (1/2 (art. 83, II, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: [('info', 'art. 155 CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (1/2 (art. 83, II, CP)) - favorece o apenado')]
tráfico caput, primário: hediondo=True tráfico(art.44)=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: nenhum (confere)
tráfico privilegiado § 4º: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: [('alerta', 'art. 33 § 4º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]
homicídio qualificado c/ morte, primário, fato 2021: hediondo=True tráfico(art.44)=False -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP)); SEEU '1/1 - Vedado'; itens: [('info', 'art. 121 § 2º, I CP: hediondo com resultado morte, fato em 01/02/2021 - livramento vedado')]
Pena total 1a8m0d = 605 dias < 2 × 365 = 730: data_livramento -> ('Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)', None)
Ilustração (o programa NÃO calcula a data): pena 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 1/2 = 1095; 2/3 = 1460 dias.
```

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_concessao_revogacao (funções reais do programa, dados fictícios)

```
concessão -> concessão=True revogação=False suspensão=False
pedido de revogação negado -> concessão=False revogação=False suspensão=False
revogação de saída temporária -> concessão=False revogação=False suspensão=False
suspensão concedida -> concessão=False revogação=False suspensão=True
revogação concedida -> concessão=False revogação=True suspensão=False
concessão + revogação negada + revogação de saída temporária:
    livramento_em_curso=(True, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), None)]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Em livramento condicional desde 10/01/2026', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/01/2026 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho
concessão + suspensão concedida:
    livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), datetime.date(2026, 6, 3))]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento suspenso em 03/06/2026 (deferido em 10/01/2026)', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor vermelho
concessão + revogação concedida:
    livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), datetime.date(2026, 6, 4))]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento revogado em 04/06/2026 (deferido em 10/01/2026)', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor vermelho
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O piso de 2 anos usa a pena total impressa, não a soma do art. 84 com penas de outras execuções.
- O art. 88 (livramento revogado não se renova) está na base, mas o código não o usa para vedar um novo livramento.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-02 - Frações do livramento (CP, art. 83, I, II e V; Lei 11.343, art. 44) e conferência pela Auditoria

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada (tráfico_pessoas); rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas; rspe_auditoria.py > auditar ('fração de livramento'); base_jurídica.json > livramento (tráfico_art44_lei11343, tráfico_pessoas)

1. Parâmetro

Auditoria, por crime ativo: "<crime>: fração de livramento do SEEU (X) maior que a legal (Y)" (alerta) ou "... menor que a esperada (Y) - favorece o apenado" (info); detalhe "reincidente|primário; hediondo/equiparado|art. 44, p. ú., Lei 11.343/06|comum.". Nada quando confere. Campo frac_liv do modelo = maior fração impressa entre os crimes ativos (ficha/petição).

2. Dado de entrada

"Fração adotada no cálculo para livramento condicional" de cada crime (primeira fração a/b; "1/1" = vedado); hediondez pelo rol da base na data do fato (na dúvida, o selo HEDIONDO do SEEU); reincidência efetiva: marcada no RSPE OU outra condenação com trânsito antes do fato; tráfico de drogas = Lei 11.343, arts. 33 (caput e § 1º) a 37, fora o art. 33, §§ 2º, 3º e 4º; tráfico de pessoas = CP, art. 149-A.

3. Regra aplicada

- 1. fracao_livramento_esperada(hed, reinc_ef, trafico, trafico_pessoas): hediondo, tráfico de drogas ou tráfico de pessoas -> 2/3 ("art. 83, V, CP"; com "; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06" no tráfico de drogas; com " - tráfico de pessoas" no 149-A não hediondo); senão reincidente -> 1/2 (art. 83, II); senão 1/3 (art. 83, I).
- 2. Reincidente específico marcado em hediondo, tráfico de drogas ou tráfico de pessoas (esp_ok definido) -> esperado 1/1 "vedado (reincidente específico)" - a base da reincidência é conferida no item próprio.
- 3. Hediondo com resultado morte e a chave de vedação da janela do fato presente (vedado_lc: hediondo_morte_primario e hediondo_morte_reincidente desde 23/01/2020) -> esperado 1/1 "vedado (LEP, art. 112, VI, a/VIII)". Hipótese especial com vedação (feminicídio primário desde 10/10/2024; comando de organização criminosa desde 25/03/2026) -> esperado 1/1 "vedado (<descrição da hipótese>)".

4. SEEU – esperado > 0,005 -> alerta se SEEU maior; info se menor.

- 4-A. Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 e SEEU com 1/1: item 'verificar' em vez de alerta; outra fração é conferida com a do crime.
- 5. Não confere bons antecedentes (art. 83, I) nem 'mais de' (a fração é o limite, não o dia seguinte).

Fórmula: esperado = 2/3 (hediondo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas) | 1/2 (reincidente) | 1/3 (primário); 1/1 se vedado; alerta ⇔ f_SEEU – esperado > 0,005

Local no código: rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada (tráfico_pessoas); rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas; rspe_auditoria.py > auditar ('fração de livramento'); base_jurídica.json > livramento (tráfico_art44_lei11343, tráfico_pessoas)

4. Fundamento legal

CP, art. 83, I

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, II

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, V (redação da Lei 13.344/2016)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 149-A, caput (incluído pela Lei 13.344/2016)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

Lei 8.072/90, art. 5º (inclusão do inciso V no art. 83 do CP)

Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso: "Art. 83. ... V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuíno Rissato)**

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Aplicação direta das frações do art. 83 e do art. 44 da Lei de Drogas.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_fracao** (funções reais do programa, dados fictícios)

furto primário: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: nenhum (confere)

furto reincidente (SEEU aplicou 1/3): hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/2 (1/2 (art. 83, II, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: [('info', 'art. 155 CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (1/2 (art. 83, II, CP)) - favorece o apenado')]

tráfico caput, primário: hediondo=True tráfico(art.44)=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: nenhum (confere)

tráfico privilegiado § 4º: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: [('alerta', 'art. 33 § 4º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]

homicídio qualificado c/ morte, primário, fato 2021: hediondo=True tráfico(art.44)=False -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP)); SEEU '1/1 - Vedado'; itens: [('info', 'art. 121 § 2º, I CP: hediondo com resultado morte, fato em 01/02/2021 - livramento vedado')]

Pena total 1a8m0d = 605 dias < 2 × 365 = 730: data_livramento -> ('Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)', None)

Ilustração (o programa NÃO calcula a data): pena 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 1/2 = 1095; 2/3 = 1460 dias.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_trafico_pessoas (funções reais do programa, dados fictícios)

149-A caput, V, primário, SEEU 1/3: _tráfico=False _tráfico_pessoas=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)); itens: [('info', 'art. 149-A CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)) - favorece o apenado')]

149-A caput, V, primário, SEEU 2/3: _tráfico=False _tráfico_pessoas=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)); itens: nenhum (confere)

art. 33, § 3º (uso compartilhado), SEEU 2/3: _tráfico=False _tráfico_pessoas=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); itens: [('alerta', 'art. 33 § 3º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]

art. 33, § 2º (induzimento), SEEU 1/3: _tráfico=False _tráfico_pessoas=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); itens: nenhum (confere)

Conta ilustrativa: 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 2/3 = 1460 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Tráfico de drogas inclui a associação (art. 35) para o 2/3 do art. 44, embora a base não a trate como hedionda.
- 'Bons antecedentes' não é aferido: o primário com maus antecedentes deveria ter 1/2 (entendimento a conferir) e o programa espera 1/3.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

LIV-03 - Vedações ao livramento por tipo de crime e data do fato

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado; esp_ok); rspe_regras.py > regime_progressao; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[*].vedado_lc; base_juridica.json > livramento.vedado_lc_lep112

1. Parâmetro

Auditoria: "<crime>: hediondo com resultado morte, fato em dd/mm/aaaa - livramento vedado" (info), com o texto "O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 13.964/2019, ou da Lei 15.358/2026 para fato desde 25/03/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pendente no STF (Tema 1319, repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito)." e o fundamento "LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente)."; o 1/1 do SEEU deixa de ser alerta. Reincidente específico: 1/1 aceito.

2. Dado de entrada

Data do fato, hediondez, "Resultado morte", reincidência efetiva e "Reincidente específico" do RSPE; base: vedado_lc de cada janela de progressão e livramento.vedado_lc_lep112 (texto).

3. Regra aplicada

- 1. jv = janela da data do fato (regime_progressao). chave = hediondo_morte_reincidente se reincidência efetiva (marcada ou condenação anterior transitada antes do fato), senão hediondo_morte_primario.
- 2. lc_vedado = hediondo E morte E chave ∈ jv.vedado_lc. Desde 23/01/2020 as duas chaves estão em vedado_lc (VI, a e VIII).
- 3. Fatos até 22/01/2020: a janela não tem vedado_lc -> sem vedação (o esperado é 2/3).
- 4. Reincidente específico em hediondo, tortura, terrorismo, tráfico (arts. 33 caput/§1º a 37): vedado pelo art. 83, V, e art. 44, p. ú. (esperado 1/1).
- 5. Se não houver lc_vedado, a vedação da hipótese especial é conferida por lc_vedado_esp, com item próprio: feminicídio primário desde 10/10/2024. Comando de organização criminosa: sem vedação antes de 25/03/2026; desde então, o 1/1 do SEEU fica 'a verificar' (organização ultraviolenta).
- 6. Texto de base (livramento.vedado_lc_lep112): "Vedado o livramento (LEP, art. 112): hediondo com morte primário (VI, a) e reincidente em hediondo com morte (VIII) desde 23/01/2020; feminicídio primário (VI-A) de 10/10/2024 a 24/03/2026; a partir de 25/03/2026 (Lei 15.358/2026): VI, a; VI, b (comando de organização criminosa ultraviolenta); VI, d (feminicídio primário) e VIII. A retroação do 50% sem a vedação é entendimento do STJ (Tema 1196); no STF é o Tema 1319, com repercussão geral reconhecida e mérito pendente."
- 7. O texto do item cita a Lei 15.358/2026 quando o fato é de 25/03/2026 em diante, e a Lei 13.964/2019 nos demais casos.

Fórmula: lc_vedado = hediondo ∧ morte ∧ chave(reincidência efetiva) ∈ vedado_lc(janela do fato)

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado; esp_ok); rspe_regras.py > regime_progressao; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[*].vedado_lc; base_juridica.json > livramento.vedado_lc_lep112

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, VI (texto vigente)

VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VIII (texto vigente)

VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto compilado vigente. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: I 16%; II 20%; III 25%; IV 30%; V 40%; VI 50% (a: hediondo com morte, primário, vedado o livramento; b: comando de organização criminosa estruturada para hediondo; c: milícia privada); VII 60%; VIII 70% (vedado o livramento). Lei 13.964/2019, DOU 24/12/2019 (edição extra), vigência em 23/01/2020. · **texto não confirmado**

CP, art. 83, V

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1319 da Repercussão Geral (RE 1.464.013/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes) - mérito pendente

Tese/ementa: Sem tese de mérito. Questão submetida: "saber se é possível aplicar retroativamente apenas a parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP), decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo." Título: "1319 - A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária."

Data do julgamento: 06/09/2024 (reconhecimento da repercussão geral; DJe 12/09/2024) · **Modulação/superação:** Situação em 21/09/2026: sem julgamento de mérito (relação do TJSP de matérias de repercussão geral sem julgamento; em 12/06/2025 o relator admitiu amicus curiae).

Fonte: STF - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=780132238> ; <https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoCriminal/pdf/RepercussaoGeral/MateriasRepercussaoGeralSemJulgMerito.pdf>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta das vedações da lei da data do fato (VI, a e VIII). A menção ao Tema 1196 é de natureza b (STJ admite o 50% retroativo com posterior livramento); o Tema 1319 do STF está pendente e é citado como tal.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_fracao (funções reais do programa, dados fictícios)

furto primário: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: nenhum (confere)

furto reincidente (SEEU aplicou 1/3): hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/2 (1/2 (art. 83, II, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: [('info', 'art. 155 CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (1/2 (art. 83, II, CP)) - favorece o apenado')]

tráfico caput, primário: hediondo=True tráfico(art.44)=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: nenhum (confere)

tráfico privilegiado § 4º: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: [('alerta', 'art. 33 § 4º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]

homicídio qualificado c/ morte, primário, fato 2021: hediondo=True tráfico(art.44)=False -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP)); SEEU '1/1 - Vedado'; itens: [('info', 'art. 121 § 2º, I CP: hediondo com resultado morte, fato em 01/02/2021 - livramento vedado')]

Pena total 1a8m0d = 605 dias < 2 x 365 = 730: data_livramento -> ('Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)', None)

Ilustração (o programa NÃO calcula a data): pena 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 1/2 = 1095; 2/3 = 1460 dias.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_reincidente_generico_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato 01/06/2021, hediondo sem morte: específico 60%; genérico 40% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169']

Fato 01/06/2021, hediondo com morte: específico 70%; genérico 50% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/04/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/04/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Fato 20/06/2026, hediondo sem morte: específico 80%; genérico 70% | ['reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir)']

Fato 20/06/2026, hediondo com morte: específico 85%; genérico 75% | ['reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) de 20/04/2026, reincidente comum S / específico N (furto anterior transitado), SEEU 80%:

[alerta] Proc. 0000003-33.2026.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo reincidente) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 20/04/2026; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 70% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169; por analogia na redação da Lei 15.358/2026) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 (anal | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: latrocínio (art. 157, § 3º, II) de 20/06/2026, reincidente genérico, SEEU 85% e livramento 1/1:

[alerta] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão do SEEU (85% - Hediondo com morte reincidente) maior que o legal (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))) | Fato em 20/06/2026; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 75% (STJ Tema 1196) reincidente genérico em hediondo com morte: STJ Tema 1196 | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] Proc. 0000004-33.2026.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 20/06/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pend | LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

Auditoria: estupro de 10/05/2026 marcado reincidente específico sem condenação hedionda anterior (texto do alerta):

[alerta] Proc. 0000010-10.2026.8.12.0001 · art. 213 CP: reincidência específica não demonstrada no RSPE (80% e livramento vedado) | O RSPE marca "Reincidente específico: S". Nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes). Sem condenação anterior por hediondo/equiparado t | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Reincidente genérico com morte, fato desde 23/01/2020: a chave usada é hediondo_morte_reincidente (vedada); a vedação é aplicada, sem discussão da integração pelo VI, a.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-04 - Requisito subjetivo (art. 83, III, inclusive alínea b - falta grave nos 12 meses)

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_scraper.py > indicios_falta / faltas; rspe_view.py > modelo (falta, conduta); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (não filtra mais a reparação do dano); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta', 'reparação do dano')

1. Parâmetro

Colunas "Conduta (ficha)" e "Falta (12 meses)" da aba Livramento (conduta lida da Ficha Disciplinar, em vermelho se casa RESPONDE|REGULAR|MÁ|PÉSSIMA|RUIM; falta = falta firme ou a apurar no RSPE, pela data do fato, nos 365 dias anteriores à geração do relatório; a célula mostra só "Sim"); dica do prazo vencido com "Falta nos últimos 12 meses: ..."; Auditoria "Indício de falta nos últimos 12 meses" (verificar) com o fundamento "Reflexo em LC (CP, art. 83, III, b), indulto (art. 6º dos decretos) e progressão (LEP, art. 112, §§ 6º e 7º)"; Auditoria (info) "Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano": "Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada ... Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido." - esse item agora fica na aba Auditoria.

2. Dado de entrada

falta_12m (RSPE, janela de 365 dias antes da geração do RSPE, pela data do fato), conduta da Ficha Disciplinar, crimes patrimoniais ativos sem VGA.

3. Regra aplicada

- 1. Nenhum requisito subjetivo bloqueia a data ou muda a cor: só sinaliza.
- 2. Os 12 meses da alínea b são contados da data de geração do RSPE, não da data do pedido. A falta é datada pelo fato; incidente negado não conta; fuga ou abandono só como evento entra como "falta a apurar".
- 3. As alíneas a, c e d (comportamento, trabalho, subsistência) não são aferidas; o parágrafo único (crime com VGA) também não.
- 4. Reparação do dano (IV): crime patrimonial ativo sem VGA gera o item 'info' que manda instruir o pedido com a prova da impossibilidade; o programa não bloqueia o livramento.

Local no código: rspe_scraper.py > indicios_falta / faltas; rspe_view.py > modelo (falta, conduta); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (não filtra mais a reparação do dano); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta', 'reparação do dano')

4. Fundamento legal

CP, art. 83, III

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, IV e parágrafo único

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; ... Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 50, II e V

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Súmula 441**

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, AgRg no HC 799.167 (5ª Turma, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/03/2023)

Tese/ementa: Ementa, item 5 (literal): "No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário."

Data do julgamento: 23/03/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300235494&dt_publicacao=28/03/2023)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Cautela: sinaliza sem bloquear, porque o RSPE não traz o PAD. Na reparação do dano, deixou de presumir a impossibilidade no livramento e manda provar.

Alternativa: Bloquear o livramento (situação 'Não atinge') quando houver falta nos 12 meses; ou presumir a impossibilidade de reparar.

Efeito prático da alternativa: O bloqueio esconderia casos com falta afastada ou não homologada; a presunção levaria pedido sem prova, que o STJ tende a indeferir.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_falta_e_conduta** (funções reais do programa, dados fictícios)

Data de geração do RSPE = 01/09/2026; janela = 01/09/2025 a 01/09/2026 (365 dias).

Entrada (incidentes):

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 20/02/2026 | CONCEDIDO | ref 01/04/2026 | decisão 05/04/2026

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | NÃO CONCEDIDO | ref 10/05/2026 | decisão 20/05/2026

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | - | PENDENTE | ref 10/07/2026 | decisão -

ALTERAÇÃO DE REGIME | Regressão - Fechado | CONCEDIDO | ref 10/03/2026 | decisão 12/03/2026

DIAS REMIDOS PERDIDOS | 10 | CONCEDIDO | ref - | decisão 01/12/2025

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE | Fato em 10/08/2025 | CONCEDIDO | ref 10/08/2025 | decisão 20/09/2025

Entrada (eventos): INTERRUPÇÃO Abandono 05/06/2026; INTERRUPÇÃO Fuga 20/02/2026

indicios_falta(incidentes, 01/09/2026, eventos) -> [(texto, firme)]:

FIRME | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026)

a verificar | HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)

a verificar | INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)

Leitura: a falta de 20/02/2026 é firme (data do fato no complemento); a NÃO CONCEDIDA é ignorada; a pendente fica a verificar; a regressão de 10/03/2026 e a fuga de 20/02/2026 são absorvidas pela falta homologada; a perda de 01/12/2025 é absorvida pela falta de 10/08/2025 (fato fora da janela, mas nos 365 dias anteriores à perda); o abandono de 05/06/2026 fica 'falta a apurar'.

```
faltas() -> {'falta_12m': 'SIM', 'falta_12m_detalhe': 'HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO Abandono (05/06/2026; falta a apurar)'}
Só a falta NÃO CONCEDIDA: faltas() -> {'falta_12m': 'não consta', 'falta_12m_detalhe': ''} (coluna 'Não consta')
modelo(): falta='Sim · HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Fato em 20/02/2026 (20/02/2026); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/07/2026 - pendente: só ...' falta_sim=True (a célula mostra só 'Sim')
Conduta da ficha 'BOA' -> conduta_ruim=False
Conduta da ficha 'ÓTIMA' -> conduta_ruim=False
Conduta da ficha 'REGULAR' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
Conduta da ficha 'MÁ' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
Conduta da ficha 'PÉSSIMA' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
Conduta da ficha 'RESPONDENDO PADIC' -> conduta_ruim=True (texto em vermelho na coluna Conduta)
Conduta da ficha 'EM OBSERVAÇÃO' -> conduta_ruim=False
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A célula mostra "Sim" também para a falta a apurar.
- Ficha disciplinar não alimenta a coluna de falta.
- Os 12 meses contam da data de geração do RSPE, não da data do pedido.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-05 - Falta grave não interrompe o prazo do livramento (Súmula 441) - data-base do livramento

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar ("Data-base do livramento")

1. Parâmetro

Auditoria: "Data-base do livramento (dd/mm/aaaa) alterada por falta grave" (alerta), com "A falta grave interrompe o prazo da progressão, não o do livramento condicional, nem os do indulto e da comutação. A data-base do livramento deve continuar a do início do cumprimento." Fundamento: Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º.

2. Dado de entrada

RSPE: "Data-base adotada no cálculo para livramento condicional"; eventos com FUGA ou DESCUMPRIMENTO; data-base da progressão.

3. Regra aplicada

- 1. Se a data-base do livramento está a ± 1 dia de um evento de fuga/descumprimento ou da data-base da progressão -> alerta.
- 2. Não recalcula a data do livramento.

Fórmula: alerta $\Leftrightarrow \exists d \in \{\text{fugas/descumprimentos}\} \cup \{\text{data-base da progressão}\}: |\text{data-base LC} - d| \leq 1$ dia

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar ("Data-base do livramento")

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 535

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 (DJe 17/09/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a Súmula 441 e o Tema 709 do STJ.

Alternativa: Admitir reinício do prazo do livramento pela falta.

Efeito prático da alternativa: O alerta desapareceria.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_data_base (funções reais do programa, dados fictícios)

data-base 02/03/2023, prisão em 01/03/2023 (diferença de 1 dia):

[ok] Data-base (02/03/2023) confere com o RSPE: prisão/início do cumprimento (início de cumprimento) | | LEP, art. 112.

data-base 10/08/2024 = data do SOMATÓRIO de penas, sem outro marco:

[alerta] Data-base (10/08/2024) coincide com a soma/unificação das penas | Não há prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data; a data coincide com o incidente de somatório de penas. A unificação não altera a data-base: ela continua sendo a da última prisão, progressão ou falta grave. | STJ, Tema 1006 (REsp 1.753.509); LEP, art. 112.

fuga 05/01/2025, recaptura 20/02/2025, data-base 20/02/2025, sem falta homologada:

[verificar] Data-base movida para a recaptura (20/02/2025) sem falta homologada no RSPE | Houve fuga em 05/01/2025 e recaptura em 20/02/2025. Na fuga, a nova data-base é a da recaptura, porque a falta é permanente, mas a interrupção depende de apuração em procedimento disciplinar com defesa técnica e de homologação judicial, e o RSPE não registra e | LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118 e 127; Súmulas 533, 534 e 535/STJ; STJ, Tema 709.

data-base do LIVRAMENTO 05/01/2025 = data da fuga:

[alerta] Data-base do livramento (05/01/2025) alterada por falta grave | A falta grave interrompe o prazo da progressão, não o do livramento condicional, nem os do indulto e da comutação. A data-base do livramento deve continuar a do início do cumprimento. | Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º.

[ok] Data-base (01/03/2023) confere com o RSPE: prisão/início do cumprimento (início de cumprimento) | | LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Havendo fuga ou descumprimento no RSPE, a coincidência da data-base do livramento com a da progressão gera alerta mesmo quando ambas são o início do cumprimento (falso positivo).
- Só eventos de FUGA ou DESCUMPRIMENTO e a data-base da progressão são comparados; falta grave registrada só como incidente não entra.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-06 - Estado "livramento em curso"

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento / e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > _regime_em / periodos_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo (regime)

1. Parâmetro

Regime "Livramento condicional" nas abas; progressão e livramento com "—" e situação "Não se aplica" (texto original "Em livramento" / "Em livramento condicional desde dd/mm/aaaa"); a Auditoria deixa de gerar 'marco vencido'. Na aba Extinção, base para a hipótese de período de prova expirado.

2. Dado de entrada

RSPE: texto entre parênteses do campo de livramento (livramento_obs_seeu); incidentes de concessão (e_concessao_livramento: situação CONCEDIDO, tipo com LIVRAMENTO sem DATA-BASE, e sem REVOG, SUSPENS ou CASSA no tipo+complemento); revogação e suspensão decididas; regressão e regime; Regime Atual.

3. Regra aplicada

- 1. dl = data do texto do SEEU com LIVRAMENTO; senão, a maior data das concessões (referência, decisão ou data no complemento). Sem dl -> não está em livramento.
- 2. Revogação decidida (e_revogacao_livramento: situação CONCEDIDO, ou vazia; texto com REVOG e LIVRAMENTO) posterior a dl -> não está. Pedido de revogação NÃO CONCEDIDO e revogação de outra coisa (saída temporária, prisão) não contam.
- 3. Suspensão decidida (e_suspensao_livramento: CONCEDIDO, SUSPENS e LIVRAMENTO) posterior a dl -> não está. Uma suspensão não é lida como concessão.
- 4. Regressão (inclusive cautelar) concedida posterior a dl -> não está, ainda que o SEEU imprima 'Em livramento'.
- 5. Regime Atual contém LIVRAMENTO -> está.
- 6. Sem o texto do SEEU: qualquer incidente concedido de REGIME (fora DATA-BASE) posterior a dl -> superado; senão, está.
- 7. As mesmas funções servem a _regime_em (regime na data de um decreto: a revogação ou suspensão decidida até a data encerra o livramento), a periodos_livramento (prescrição), à data do livramento, à extinção e à Auditoria (regressão após o livramento).

Local no código: rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento / e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > _regime_em / periodos_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo (regime)

4. Fundamento legal

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: o texto do SEEU prevalece sobre o Regime Atual, salvo decisão posterior que o supere.

Alternativa: Exigir sempre o incidente de concessão e o Regime Atual 'Livramento'.

Efeito prático da alternativa: Mais casos iriam para 'a confirmar'.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_em_curso_e_duvida (funções reais do programa, dados fictícios)

Caso 1: campo SEEU '(Em livramento condicional deferido em 10/01/2026)', regime LC -> livramento_em_curso=True, 2026-01-10; duvidas=[]; estado=('lc', 'Em livramento condicional desde 10/01/2026')

Caso 2: incidente LC concedido 10/01/2026, regime impresso SEMIABERTO, prisão em 20/05/2026 -> em_curso=True; duvidas=['Regime Atual no RSPE é SEMIABERTO', 'interrupção em 11/01/2026 (soltura)', 'prisão/reinício em 20/05/2026 (flagrante)']; estado=('lc_duvida', 'Livramento a confirmar (10/01/2026) · ver Auditoria')

Caso 3: + regressão cautelar concedida em 20/05/2026 -> livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); data_livramento=('Não consta no RSPE', None)

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_concessao_revogacao (funções reais do programa, dados fictícios)

concessão -> concessão=True revogação=False suspensão=False

pedido de revogação negado -> concessão=False revogação=False suspensão=False

revogação de saída temporária -> concessão=False revogação=False suspensão=False

suspensão concedida -> concessão=False revogação=False suspensão=True

revogação concedida -> concessão=False revogação=True suspensão=False

concessão + revogação negada + revogação de saída temporária:

```
livramento_em_curso=(True, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), None)]
```

com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Em livramento condicional desde 10/01/2026', None)

com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/01/2026 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho

concessão + suspensão concedida:

```
livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), datetime.date(2026, 6, 3))]
```

com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento suspenso em 03/06/2026 (deferido em 10/01/2026)', None)

com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor vermelho

concessão + revogação concedida:

```
livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), datetime.date(2026, 6, 4))]
```

com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento revogado em 04/06/2026 (deferido em 10/01/2026)', None)

com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor vermelho

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não confere o fim do período de prova (usa o término do SEEU na Extinção).
- Incidente de revogação sem situação é tratado como decidido (situação vazia equivale a CONCEDIDO).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-07 - Estado "Livramento a confirmar" (duvidas_livramento)

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao ('lc_duvida'); rspe_view.py > modelo (_lc_confirmado); rspe_auditoria.py > auditar ('situação incerta'); rspe_view.py > modelo (refaz_analise_decretos e analise_decreto_2022 com _lc_confirmado)

1. Parâmetro

Progressão e Livramento com situação "A verificar (livramento)" em amarelo; regime "Livramento? (RSPE: <regime>)" ; Auditoria: alerta "Livramento condicional deferido em dd/mm/aaaa com situação incerta no RSPE" com a lista dos indícios. Dar baixa nesse alerta marca _lc_confirmado e o caso passa a 'lc' em todas as abas. A aba Extinção não mostra essa dúvida: a hipótese de período de prova expirado simplesmente não é gerada.

2. Dado de entrada

Livramento em curso + Regime Atual, eventos e incidentes posteriores ao deferimento.

3. Regra aplicada

- 1. Indício: Regime Atual sem LIVRAMENTO e o SEEU não imprime "LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO".
- 2. Indício: evento posterior a dl de INTERRUPT ("interrupção em ... (motivo)") ou de PRIS/REIN ("prisão/reinício em ...").
- 3. Indício: incidente concedido de REGIME posterior a dl; qualquer incidente com SUSPENS e LIVRAMENTO.
- 4. Havendo indício e sem baixa -> estado 'lc_duvida'; o hash sha1[:12] do título do alerta, se baixado, confirma o livramento.
- 5. Com a baixa, a análise dos decretos de indulto é refeita sem a ressalva do livramento incerto, e a decisão do RSPE sobre o Decreto 2022 não é aplicada duas vezes.

Local no código: rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao ('lc_duvida'); rspe_view.py > modelo (_lc_confirmado); rspe_auditoria.py > auditar ('situação incerta'); rspe_view.py > modelo (refaz_analise_decretos e analise_decreto_2022 com _lc_confirmado)

4. Fundamento legal

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 89

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: não presume revogação nem extinção quando o RSPE é ambíguo.

Alternativa: Presumir o livramento vigente (ou revogado).

Efeito prático da alternativa: Evita pedir extinção de pena com livramento suspenso ou progressão de quem está em livramento.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_em_curso_e_duvida (funções reais do programa, dados fictícios)

Caso 1: campo SEEU '(Em livramento condicional deferido em 10/01/2026)', regime LC -> livramento_em_curso=True, 2026-01-10; duvidas=[]; estado=('lc', 'Em livramento condicional desde 10/01/2026')

Caso 2: incidente LC concedido 10/01/2026, regime impresso SEMIABERTO, prisão em 20/05/2026 -> em_curso=True; duvidas=['Regime Atual no RSPE é SEMIABERTO', 'interrupção em 11/01/2026 (soltura)', 'prisão/reinício em 20/05/2026 (flagrante)']; estado=('lc_duvida', 'Livramento a confirmar (10/01/2026) · ver Auditoria')

Caso 3: + regressão cautelar concedida em 20/05/2026 -> livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); data_livramento=('Não consta no RSPE', None)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A soltura que é o próprio cumprimento do livramento (interrupção logo após o deferimento) conta como indício.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-08 - Livramento com pena total inferior a 2 anos (Auditoria)

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar; base_juridica.json > livramento.pena_minima_anos

1. Parâmetro

Auditoria (info): "<crime>: livramento condicional com pena total inferior a 2 anos" - "O RSPE calcula fração de livramento (X), mas o benefício exige pena igual ou superior a 2 anos (pena total ...)".

2. Dado de entrada

Pena total do RSPE e fração de livramento de cada crime.

3. Regra aplicada

- 1. pena total < pena_minima_anos × 365 e o crime tem fração de livramento -> info.

Fórmula: pena total (dias) < 730

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar; base_juridica.json > livramento.pena_minima_anos

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 84

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do art. 83, caput.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_fracao (funções reais do programa, dados fictícios)

furto primário: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: nenhum (confere)

furto reincidente (SEEU aplicou 1/3): hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/2 (1/2 (art. 83, II, CP)); SEEU '1/3 - Primário'; itens: [('info', 'art. 155 CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (1/2 (art. 83, II, CP)) - favorece o apenado')]

tráfico caput, primário: hediondo=True tráfico(art.44)=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: nenhum (confere)

tráfico privilegiado § 4º: hediondo=False tráfico(art.44)=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); SEEU '2/3 - Hediondo'; itens: [('alerta', 'art. 33 § 4º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))')]

homicídio qualificado c/ morte, primário, fato 2021: hediondo=True tráfico(art.44)=False -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP)); SEEU '1/1 - Vedado'; itens: [('info', 'art. 121 § 2º, I CP: hediondo com resultado morte, fato em 01/02/2021 - livramento vedado')]

Pena total 1a8m0d = 605 dias < 2 x 365 = 730: data_livramento -> ('Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)', None)

Ilustração (o programa NÃO calcula a data): pena 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 1/2 = 1095; 2/3 = 1460 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não soma penas de outras execuções (art. 84).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-09 - Livramento vedado nas hipóteses especiais (feminicídio primário; comando de organização criminosa) - lc_vedado_esp

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado_esp); rspe_regras.py > ESPECIAIS; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[3..5].vedado_lc

1. Parâmetro

Auditoria: "<crime>: <descrição da hipótese>, fato em dd/mm/aaaa - livramento vedado" (info), com "A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto." e fundamento "LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.". SEEU com 2/3 (ou outra fração) gera info "fração de livramento do SEEU (...) menor que a esperada (vedado (...)) - favorece o apenado".

2. Dado de entrada

Linha do crime: comando_orcrim, lei, artigo e tipo (mesma detecção da hipótese especial da progressão); data da infração; reincidência efetiva (marcada ou condenação anterior transitada antes do fato).

3. Regra aplicada

1. especial detectado como na progressão: comando_orcrim = S; CP art. 288-A (milícia); CP art. 121-A ou 121, § 2º, VI (feminicídio).
2. Comando com fato desde 25/03/2026: especial = None; não há vedação especial automática; SEEU com 1/1 gera item 'verificar' ("livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta"), que cita a fração do crime.
3. lc_vedado_esp = janela da data do fato tem a chave especial E a chave está em vedado_lc E não é (feminicídio E reincidência efetiva).
4. Janelas: feminicidio_primario vedado de 10/10/2024 a 24/03/2026 (VI-A) e desde 25/03/2026 (VI, d); milicia nunca vedada; comando antes de 25/03/2026 sem vedação.
5. Só é avaliado quando lc_vedado (hediondo com morte) é falso; se ambos valem, prevalece o item do hediondo com morte.
6. Com lc_vedado_esp, o esperado do livramento passa a 1/1 "vedado (<descrição>)".

Fórmula: lc_vedado_esp = chave_especial ∈ janela(fato) ∧ chave_especial ∈ vedado_lc(janela) ∧ ¬(feminicídio ∧ reincidente efetivo) ∧ ¬orcrim_uv

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (lc_vedado_esp); rspe_regras.py > ESPECIAIS; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[3..5].vedado_lc

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, VI (texto vigente)

VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o compilado vigente, que confirma que o inciso existiu e foi revogado. Conferidos no Planalto em 23/09/2026: 55% ao condenado por feminicídio, se primário, vedado o livramento condicional; Lei 14.994/2024, de 09/10/2024, DOU e vigência em 10/10/2024 (art. 10). · **texto não confirmado**

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da vedação do livramento prevista no VI-A (Lei 14.994/2024) e no VI, b e d (Lei 15.358/2026), pela data do fato.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_hipoteses_especiais (funções reais do programa, dados fictícios)

```
rspe_regras.ESPECIAIS = {'feminicidio_primario': 'feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)', 'milicia': 'constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)', 'comando_orcrim': 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)'}

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=feminicidio_primario) = 55% | ['feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)']

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=feminicidio_primario) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)']

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=False, especial=milicia) = 50% | ['constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c)']

fracao_progressao_esperada(15/03/2025, hediondo, reincidente=True, especial=comando_orcrim) = 60% | ['se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169)', 'comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime']

fracao_mais_benefica(10/05/2021, milicia) = 50% (janelas a partir do fato: 50%, 50%, 75%, 75%; menor = 50%)

fracao_mais_benefica(10/05/2019, milicia) = 16,67% (janela do fato sem chave 'milicia': comum 1/6; a lei posterior mais gravosa não retroage)
```

Auditoria: feminicídio tentado de 15/03/2025, SEEU 40% e livramento 2/3 (SEEU abaixo do esperado):

[info] art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) menor que o esperado (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) - favorece o apenado | Fato em 15/03/2025; primário; com VGA; hediondo. feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[info] art. 121-A CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) menor que a esperada (vedado (feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026))) - favorece o apenado | primário; hediondo/equiparado. | CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[info] art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 15/03/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

Auditoria: feminicídio de 15/03/2025, reincidente GENÉRICO (condenação anterior por furto), SEEU 40%:

[ok] Proc. 0000005-55.2025.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão confere (40% - Hediondo) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 | LEP, art. 112.

Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S e reincidência específica demonstrada, SEEU 60% (max(50% do VI, b; 60% do VII) = 60%):

[ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: reincidência específica confere com o RSPE | Condenação anterior: Proc. 0000019-99.2015.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006, trânsito em 10/10/2016, antes do fato (10/06/2022). O RSPE aplica 60% e livramento vedado. | CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[ok] Proc. 0000006-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (60% - Hediondo reincidente) | se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime | LEP, art. 112.

Auditoria: tráfico de 10/06/2022 com comando de ORCRIM = S, reincidente GENÉRICO (furto anterior), SEEU 60% (genérico 40% < 50% do VI, b: esperado 50%):

[alerta] Proc. 0000016-66.2022.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/06/2022; reincidente; sem VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime comando de organização crimino | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_orcrim_ultraviolenta_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 24/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 50% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 25/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 75% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 24/03/2026 (antes da Lei 15.358/2026), SEEU 70% e 2/3:

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 24/03/2026; primário; sem VGA; hediondo. comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 75% e 1/1:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 80% e 1/1 (primário: 80% acima do crime):

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 10/04/2026; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 70% e 2/3:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (70% - Hediondo) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Conta ilustrativa (o programa não projeta a data): 10a0m0d = 3650 dias; 70% = 2555 dias; 75% = 2737 dias; diferença = 182 dias.

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_janela_10_10_2024_a_24_03_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

Fato em 15/03/2025 -> janela 2024-10-10 a 2026-03-24: 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio)'

Pena ilustrativa 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30). O programa NÃO projeta a data: a conta só mostra o peso da fração.

comum primário	lei do fato 16%	(4/25) mais benéfica 16%	2190 × 4/25 = 350 dias
comum reincidente	lei do fato 20%	(1/5) mais benéfica 20%	2190 × 1/5 = 438 dias
VGA primário	lei do fato 25%	(1/4) mais benéfica 25%	2190 × 1/4 = 547 dias
VGA reincidente	lei do fato 30%	(3/10) mais benéfica 30%	2190 × 3/10 = 657 dias
hediondo primário	lei do fato 40%	(2/5) mais benéfica 40%	2190 × 2/5 = 876 dias
hediondo reincidente	lei do fato 60%	(3/5) mais benéfica 60%	2190 × 3/5 = 1314 dias
hediondo c/ morte primário	lei do fato 50%	(1/2) mais benéfica 50%	2190 × 1/2 = 1095 dias
hediondo c/ morte reincidente	lei do fato 70%	(7/10) mais benéfica 70%	2190 × 7/10 = 1533 dias
especial feminicidio_primario	-> 55%	(chave presente na janela); livramento vedado (vedado_lc)	
especial milicia	-> 50%	(chave presente na janela)	
especial comando_orcrim	-> 50%	(chave presente na janela)	
hediondo_reincidente_generico = 40%			
hediondo_morte_reincidente_generico = 50%			
vga_reincidente_generico = 25%			
vedado_lc = ['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'feminicidio_primario']			

Corte (feminicídio primário): fato 09/10/2024 -> 40% | fato 10/10/2024 -> 55%

Auditoria: feminicídio tentado (art. 121-A, morte N) de 15/03/2025, primário, SEEU 55% e livramento 1/1:

[info] art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 15/03/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

[ok] art. 121-A CP: percentual de progressão confere (55% - Feminicídio) | feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O fundamento do item não distingue o inciso aplicável (cita VI-A e VI, b e d juntos).
- Feminicídio de reincidente: sem vedação especial; vale a regra geral (reincidente específico em hediondo, art. 83, V; ou hediondo com morte, VIII).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

LIV-10 - Tráfico de pessoas (CP, art. 149-A) com 2/3 e art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei de Drogas fora do 2/3

Parte IV – Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > _tráfico_pessoas / _tráfico / _e_hediondo_lei; rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada; base_juridica.json > livramento.tráfico_pessoas

1. Parâmetro

Aba Auditoria: fração de livramento esperada 2/3 "(art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)" para o art. 149-A; detalhe "primário|reincidente; tráfico de pessoas, art. 83, V, CP.". Art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei 11.343: esperado 1/3 ou 1/2 (comum); SEEU com 2/3 gera alerta "maior que a legal"; na hediondez, observação "art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo".

2. Dado de entrada

Lei (Código Penal: 2848, vazia ou com PENAL sem MILITAR) e artigo 149-A; Lei 11.343, artigo 33 e início do tipo ("§ 2º", "§ 3º", "§ 4º").

3. Regra aplicada

1. _tráfico_pessoas(c): Código Penal e art. 149-A (qualquer parágrafo).
2. fracao_livramento_esperada(..., tráfico_pessoas=True) -> 2/3; reincidente específico marcado -> 1/1 (vedado).

- 3. `_tráfico(c)`: Lei 11.343, arts. 33 a 37, exceto art. 33 com tipo iniciado por § 2º, § 3º ou § 4º (ou com "§ 4" no texto).
- 4. `_e_hediondo_lei`: art. 33, §§ 2º e 3º não são equiparados a hediondo; § 4º não é hediondo (LEP, art. 112, § 5º).
- 5. O 149-A também dispara a conferência da reincidência específica.

Fórmula: 149-A ⇒ 2/3; art. 33 §§ 2º a 4º ⇒ comum (1/3 ou 1/2)

Local no código: `rspe_auditoria.py > _tráfico_pessoas / _tráfico / _e_hediondo_lei`; `rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada`; `base_juridica.json > livramento.tráfico_pessoas`

4. Fundamento legal

CP, art. 83, V (redação da Lei 13.344/2016)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 149-A, caput (incluído pela Lei 13.344/2016)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, XII

XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II). (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do art. 83, V, do CP (tráfico de pessoas, incluído pela Lei 13.344/2016, a mesma lei que criou o art. 149-A) e do art. 44, p. ú., da Lei 11.343 (que só alcança o art. 33, caput e § 1º, e os arts. 34 a 37).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_tráfico_pessoas (funções reais do programa, dados fictícios)

149-A caput, V, primário, SEEU 1/3: `_tráfico=False _tráfico_pessoas=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)); itens: [('info', 'art. 149-A CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Primário) menor que a esperada (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)) - favorece o apenado')]`

149-A caput, V, primário, SEEU 2/3: `_tráfico=False _tráfico_pessoas=True -> esperado 2/3 (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)); itens: nenhum (confere)`

art. 33, § 3º (uso compartilhado), SEEU 2/3: `_tráfico=False _tráfico_pessoas=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); itens: [('alerta', 'art. 33 § 3º Lei 11.343/2006: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP))']`

art. 33, § 2º (induzimento), SEEU 1/3: `_tráfico=False _tráfico_pessoas=False -> esperado 1/3 (1/3 (art. 83, I, CP)); itens: nenhum (confere)`

Conta ilustrativa: 6a0m0d = 2190 dias; 1/3 = 730; 2/3 = 1460 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data da Lei 13.344/2016 não é conferida: como a mesma lei criou o tipo, não há fato anterior à regra.
- Condenação anterior pelo art. 149-A (fora do § 1º, II) não é reconhecida como base da reincidência específica.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-11 - Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 - livramento vedado 'a verificar'

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv, fração de livramento)

1. Parâmetro

Aba Auditoria, item 'verificar': "<crime>: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta", com "Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (X)." Fundamento: "LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83."

2. Dado de entrada

comando_orcrim = S, data do fato ≥ 25/03/2026 e fração de livramento do SEEU.

3. Regra aplicada

- 1. Com orcrim_uv, não há lc_vedado_esp: o esperado é a fração do crime (2/3 hediondo; 1/2 reincidente; 1/3 primário; 1/1 se reincidente específico ou hediondo com morte vedado).
- 2. SEEU com 1/1 (≥ 1): item 'verificar' em vez do alerta 'maior que a legal'.
- 3. SEEU com outra fração: conferência normal com a fração do crime.

Fórmula: $\text{orcrim_uv} \wedge f_SEEU \geq 1 \Rightarrow \text{'verificar'}$

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv, fração de livramento)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, V

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a vedação depende da qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz.

Alternativa: Aceitar o 1/1 sem aviso, ou tratá-lo sempre como erro.

Efeito prático da alternativa: Sem aviso, o livramento poderia deixar de ser pedido; como erro, haveria alerta falso quando a organização é ultraviolenta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_orcrim_ultraviolenta_2026 (funções reais do programa, dados fictícios)

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 24/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 50% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

rspe_regras (sem o filtro da Auditoria): fato 25/03/2026, hediondo primário, especial=comando_orcrim -> 75% | ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b)']

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 24/03/2026 (antes da Lei 15.358/2026), SEEU 70% e 2/3:

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (70% - Hediondo) maior que o legal (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) | Fato em 24/03/2026; primário; sem VGA; hediondo. comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b) | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 75% e 1/1:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 80% e 1/1 (primário: 80% acima do crime):

[alerta] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão do SEEU (80% - Hediondo) maior que o legal (70% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))) | Fato em 10/04/2026; primário; sem VGA; hediondo. | LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; S

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06)). | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Auditoria: tráfico (art. 33 caput) com comando de ORCRIM = S, fato 10/04/2026, SEEU 70% e 2/3:

[verificar] art. 33 Lei 11.343/2006: comando de organização criminosa (fato em 10/04/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organiza | LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] art. 33 Lei 11.343/2006: percentual de progressão confere (70% - Hediondo) | Conforme a lei da data do fato. | LEP, art. 112.

Conta ilustrativa (o programa não projeta a data): 10a0m0d = 3650 dias; 70% = 2555 dias; 75% = 2737 dias; diferença = 182 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende da sentença para saber se a organização é ultraviolenta.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

LIV-12 - Concessão x revogação e suspensão do livramento (e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento)

Parte IV - Livramento condicional · Implementação: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento / periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso / _regime_em; rspe_view.py > data_livramento / extincao; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_auditoria.py > auditar (regressão após o livramento)

1. Parâmetro

Não tem coluna própria. Decide, em todas as abas, se um incidente é concessão, revogação ou suspensão do livramento: regime "Livramento condicional", data do livramento ("Livramento revogado|suspensão em ..."), período de prova na Extinção, regime na data do decreto (indulto), períodos de livramento na prescrição e item da Auditoria "<regressão> após o livramento condicional".

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE: tipo, complemento, situação e datas.

3. Regra aplicada

- 1. e_incidente_livramento: tipo+complemento com LIVRAMENTO e sem DATA-BASE.
- 2. e_concessao_livramento: situação CONCEDIDO, e_incidente_livramento e sem REVOG, SUSPENS ou CASSA no tipo+complemento.
- 3. e_revogacao_livramento: situação CONCEDIDO (ou vazia) e texto com REVOG e LIVRAMENTO. Pedido de revogação NÃO CONCEDIDO e revogação de saída temporária não contam.
- 4. e_suspensao_livramento: situação CONCEDIDO (ou vazia) e texto com SUSPENS e LIVRAMENTO.
- 5. periodos_livramento: cada concessão abre um período que termina na primeira revogação, suspensão, regressão concedida ou interrupção posterior.
- 6. A Auditoria só considera a regressão 'após o livramento' se ela for posterior à última concessão.

Fórmula: concessão $\Leftrightarrow$ CONCEDIDO $\wedge$ LIVRAMENTO $\wedge$ $\neg$ DATA-BASE $\wedge$ $\neg$ (REVOG $\vee$ SUSPENS $\vee$ CASSA)

Local no código: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento / periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso / _regime_em; rspe_view.py > data_livramento / extincao; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_auditoria.py > auditar (regressão após o livramento)

4. Fundamento legal

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: só a decisão tomada (CONCEDIDO) e que fale de livramento muda o estado.

Alternativa: Contar qualquer incidente com REVOG ou SUSPENS (comportamento anterior).

Efeito prático da alternativa: Um pedido de revogação negado ou a revogação de saída temporária derrubaria o livramento em curso e abriria prescrição inexistente.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_concessao_revogacao (funções reais do programa, dados fictícios)

```
concessão -> concessão=True revogação=False suspensão=False
pedido de revogação negado -> concessão=False revogação=False suspensão=False
revogação de saída temporária -> concessão=False revogação=False suspensão=False
suspensão concedida -> concessão=False revogação=False suspensão=True
revogação concedida -> concessão=False revogação=True suspensão=False
concessão + revogação negada + revogação de saída temporária:
    livramento_em_curso=(True, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10),
None)]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Em livramento condicional desde
10/01/2026', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento
condicional desde 10/01/2026 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP,
art. 146) | cor vermelho
concessão + suspensão concedida:
    livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10),
datetime.date(2026, 6, 3))]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento suspenso em 03/06/2026
(deferido em 10/01/2026)', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor
vermelho
concessão + revogação concedida:
    livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10),
datetime.date(2026, 6, 4))]
    com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento revogado em 04/06/2026
(deferido em 10/01/2026)', None)
    com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor
vermelho
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende do texto do SEEU: revogação lançada sem a palavra LIVRAMENTO não é reconhecida.
- Situação vazia é tratada como decidida.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar)

RDF-01 – Leitura dos atestados de trabalho da Ficha Disciplinar (SIAPEN)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > e_ficha; rspe_ficha.py > _limpar; rspe_ficha.py > extrair (bloco 'atestados de trabalho'); ui.html > fichaHtml

1. Parâmetro

Lista de atestados (nº, data, dias trabalhados, dias remidos, período, empresa, trechos por setor) usada na aba Ficha disciplinar, no painel 'Atestados de trabalho / remição' da ficha do assistido e nos totais 'Dias trabalhados (atestados)' e 'Dias remidos (atestados)'.

2. Dado de entrada

PDF da Ficha Disciplinar do SIAPEN, reconhecido quando o texto contém 'FICHA DISCIPLINAR' e 'SIAPEN'. Histórico dividido em eventos pelas linhas 'dd.mm.aaaa - '. Evento com 'ATESTADO DE TRABALHO' e o padrão '(\d+) DIAS TRABALHADOS E ([\d.,]+) (DIAS)? REMIDOS'. Números por extenso entre parênteses são removidos antes da leitura. Sem esse padrão, o evento é ignorado (o atestado não entra). Sem período no texto, 'periodo_inicio' e 'periodo_fim' ficam vazios.

3. Regra aplicada

- Remove cabeçalhos e rodapés repetidos do SIAPEN (_limpar).
- Para cada evento com 'ATESTADO DE TRABALHO', apaga números por extenso entre parênteses e lê dias trabalhados (inteiro) e dias remidos (decimal, vírgula ou ponto).
- Número do atestado: regex após 'ATESTADO DE TRABALHO (PRISIONAL)? (sigla)? Nº'. Sem número, os textos mostram 's/n'.
- Período: 'PERÍODO (TRABALHADO)? DE dd/mm/aa A dd/mm/aa'; na falta, primeiro par de datas 'dd/mm/aa dd/mm/aa'.
- Trechos por setor: 'NO SETOR DE <setor>, PERÍODO DE dd/mm/aa À dd/mm/aa' ou 'NA/NO <empresa> DE dd/mm/aa À dd/mm/aa'. Havendo trechos e nenhum período geral, o período vai do menor início ao maior fim dos trechos.
- Totais: dias_trabalhados_atestados = soma dos dias trabalhados; dias_remidos_atestados = soma dos remidos arredondada a 2 casas.
- Os dias remidos são os que o próprio atestado declara. O programa não recalcula remição a partir dos dias trabalhados.

Local no código: rspe_ficha.py > e_ficha; rspe_ficha.py > _limpar; rspe_ficha.py > extrair (bloco 'atestados de trabalho'); ui.html > fichaHtml

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 130 (redação original da Lei 7.210/1984)

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do layout do SIAPEN/AGEPEN-MS: o atestado é a fonte dos dias remidos; o programa transcreve, não calcula.

Alternativa: Calcular os remidos pela regra legal (dias trabalhados ÷ 3) em vez de adotar o número do atestado.

Efeito prático da alternativa: Divergências entre o atestado e a proporção legal apareceriam no próprio total; hoje só aparecem no item de conferência de proporção (que não chega à tela).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_trabalho_proporcao (funções reais do programa, dados fictícios)

Atestado 272/23: 341 trabalhados ÷ 3 = 113.67 esperados; atestado diz 113; |diferença| = 0.67 → dentro da tolerância

Atestado 301/23: 90 trabalhados ÷ 3 = 30.00 esperados; atestado diz 20; |diferença| = 10.00 → fora da tolerância (> 1): item 'verificar'

confrontar() → [alerta] Remição a requerer: atestado nº 301/23 (10/08/2023), 20 dias remidos | LEP, arts. 126 (1 dia a cada 3 trabalhados) e 126, § 8º; Súmula 562 STJ.

confrontar() → [verificar] Atestado 301/23: 90 dias trabalhados dariam 30 remidos, consta 20 | LEP, art. 126, § 1º, II.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Layouts de ficha diferentes do SIAPEN-MS não são lidos (ValueError 'não é uma Ficha Disciplinar do SIAPEN').
- Atestado sem a frase 'N DIAS TRABALHADOS E M REMIDOS' não é lido e não entra em nenhuma soma.
- Ano com 2 dígitos: < 70 vira 20xx; ≥ 70 vira 19xx.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-02 - Períodos de trabalho da ficha e baixas sem início

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'trabalho'); rspe_ficha.py > comparativo (fd_trab); rspe_ficha.py > _nome_emplo

1. Parâmetro

Lista de empregos (setor/empresa, início, fim, motivo do fim, externo) no painel 'Trabalho' da ficha do assistido; coluna 'Trabalho atual' (fd_trab) da aba Ficha disciplinar ('<emprego> desde dd.mm.aaaa' ou 'sem trabalho em curso'); lista 'baixas_sem_inicio'.

2. Dado de entrada

Eventos 'TRABALHO: INICIOU ATIVIDADE LABORAL, NO SETOR DE TRABALHO <setor>' e 'TRABALHO: DEIXA DE TRABALHAR, NO SETOR DE TRABALHO <setor> ... MOTIVO: <motivo>'. Encerram também o trabalho aberto: texto com 'DESLIGAD' + 'TRABALHO/LABORA/ATIVIDADE', 'SAÍDA DA UNIDADE PENAL', 'EVASÃO', 'TRANSFERÊNCIA' ou 'FUGA'. 'ATIVIDADE LABORAL EXTERNA' marca o trabalho aberto como externo (empresa lida em 'EMPRESA <nome> CONVENIADA').

3. Regra aplicada

- Início de novo trabalho com outro aberto: o aberto termina na data do novo início, motivo 'início de outra atividade'.
- 'Deixa de trabalhar' só encerra o trabalho aberto se os 12 primeiros caracteres alfanuméricos do setor coincidirem.
- 'Deixa de trabalhar' de setor sem trabalho aberto vira 'baixa sem início' (com o último início/fim registrados naquele setor, se houver).
- Desligamento, saída, evasão, transferência ou fuga encerram o trabalho aberto na data do evento.

- Trabalho ainda aberto no fim do histórico fica 'em curso' (fim vazio).

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'trabalho'); rspe_ficha.py > comparativo (fd_trab); rspe_ficha.py > _nome_emprego

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Heurística de leitura do histórico do SIAPEN: a ficha nem sempre registra o 'deixa de trabalhar'.

Alternativa: Considerar só os pares explícitos início/fim e deixar o restante como indeterminado.

Efeito prático da alternativa: Menos períodos 'sem atestado' presumidos; em compensação, trabalhos encerrados por transferência ficariam abertos até hoje.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_abas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: 1 remição de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).

Atestado 100/23: há remição no RSPE lançada $\geq$ 05/06/2023 - 5 dias $\rightarrow$ 'conferir' (cinza).

Atestado 200/23: nenhuma remição do RSPE com data $\geq$ 10/12/2023 - 5 dias $\rightarrow$ 'sem_remicao' (vermelho).

fd_remidos = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)

fd_trab = HORTA desde 01.01.2026

fd_atestar = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)

fd_sit = Remição a requerer (50 dias de atestado sem remição posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | fd_cor = vermelho | rótulo da legenda: Remição a requerer

Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhados · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]

chave=fd:at:100/23:05.06.2023

item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []

Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remição [vermelho]

chave=fd:at:200/23:10.12.2023

item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []

Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] chave=

item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em diante (em curso)

Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)

Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos 1 de 3; fd_cor = vermelho

Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- fd_trab mostra a data no formato do SIAPEN (dd.mm.aaaa) e o setor sem o prefixo 'PP -', em maiúsculas.
- Setores com nomes que coincidem nos 12 primeiros caracteres são tratados como o mesmo setor.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-03 - Períodos de estudo e exames (ENCCEJA/ENEM) lidos da ficha

Parte V – Remissão, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > _estudos (inclui a checagem _dp das datas por extenso); rspe_ficha.py > extrair (exames)

1. Parâmetro

Lista 'estudos' (curso/série, turma, turno, início, fim, motivo do fim, horas declaradas) e 'exames' (ENCCEJA/ENEM com ano e data). Alimentam o bloco 'Estudo' da aba Ficha disciplinar e os incisos XI a XIII dos decretos de indulto.

2. Dado de entrada

Eventos com 'EDUCA' ou 'CURSO' (e sem 'TRABALHO', salvo se tiver 'CURSO'). Matrícula: 'MATRICULOU-SE NA SÉRIE: <série> TURMA: <t> PERÍODO: <turno>'. Fim: 'MATRÍCULA CANCELADA. SÉRIE: <série> PERÍODO', 'CANCELAMENTO DE MATRÍCULA', 'CONCLUIU', 'CONCLUSÃO DO CURSO'. Curso livre: 'CURSO (DE)? <nome>' com '<n> H/HORAS' e período por extenso 'dd DE <MÊS> (DE)? aaaa A dd DE <MÊS> (DE)? aaaa'. Exame: 'ENCCEJA' ou 'ENEM' com 'CERTIFICAD/APROVA/PETICION/DECLARA'. Período por extenso com data impossível (ex.: '31 DE JUNHO'): o curso fica com a data do registro como início e sem fim.

3. Regra aplicada

- Nova matrícula na mesma série encerra a anterior (motivo 'nova matrícula na mesma série').
- Cancelamento de série encerra a matrícula aberta daquela série (ou a última aberta).
- 'Cancelamento de matrícula'/'concluiu' encerra todas as matrículas abertas; o motivo é 'concluído' se houver 'CONCLU'.
- Curso livre: horas declaradas e período por extenso; o mesmo curso citado de novo (5 primeiras letras) substitui o registro anterior.
- Curso livre: se alguma das duas datas por extenso não existe no calendário (ex.: 31 de junho), mantém a data do registro como início e deixa o fim vazio (a análise não é interrompida).
- Exames ENCCEJA/ENEM viram itens próprios com a data do registro.

Local no código: rspe_ficha.py > _estudos (inclui a checagem _dp das datas por extenso); rspe_ficha.py > extrair (exames)

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 2º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do histórico escolar registrado pela unidade (a ficha não traz certidão de frequência).

Alternativa: Exigir certidão de frequência e ignorar a ficha para estudo.

Efeito prático da alternativa: O bloco 'Estudo' ficaria vazio; perder-se-ia o alerta de estudo sem remição.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_estudo_horas (funções reais do programa, dados fictícios)

Matrícula EJA 03/02/2025 a 30/06/2025: `_dias_uteis = 106` dias úteis

`horas_estudo()` = 106 dias úteis × 4 h = 424 h (declaradas=False)

Dias remidos estimados = 424 h // 12 = 35 dias (resto 4 h descartado)

Curso livre com '40H' declarado na ficha: `horas_estudo()` = 40 h (declaradas=True) → 40 // 12 = 3 dias

Acréscimo de 1/3 por conclusão (art. 126, § 5º): não entra na conta; a aba sinaliza 'verificar acréscimo de 1/3' no estudo concluído e no ENCCEJA/ENEM.

Estudo de 01/09/2025 a 03/09/2025: `(fim - início).days + 1 = 3` dias de frequência → não é curto (≥ 3) → `_status = 'sem_remicao'`; situação: Requerer remição (≈ 1 dia)

Estudo de 01/09/2025 a 02/09/2025: `(fim - início).days + 1 = 2` dias de frequência → curto (< 3) → `_status = 'curto'`; situação: Menos de 3 dias de frequência: as 12 h precisam estar divididas em pelo menos 3 dias (LEP, art. 126, § 1º, I)

Execução de exemplos_p5.py > ex_datas_invalidas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

`_estudos()`: PANIFICACAO · início 05.06.2025 · fim '' · 40 h

`_estudos()`: ELETRICISTA · início 01.08.2025 · fim '20.08.2025' · 60 h

'31 de junho' não existe: o curso fica com a data do registro (05.06.2025) e sem fim.

Atestado sem data legível e sem nº, com uma remição no RSPE: `_rem_depois = 1` remição → `_status 'conferir'`

Atestado sem data legível e sem nº, sem remição no RSPE: `_rem_depois = 0` remições → `_status 'sem_remicao'`

`quadro_trabalho()`: ['emprego não identificado na ficha | nº s/n · 10 remidos | Requerer remição (10 dias)']

Estudo com início ilegível: ['????.??? em diante (matrícula ativa) | Conferir datas'] → `status 'datas'` ('Conferir datas', amarelo), não 'Menos de 3 dias'

`Api.listar`, se `rv.modelo` falhar com a ficha: refaz sem ela e passa o aviso em extras, antes da contagem: [alerta] Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (ValueError) - Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.

Se ainda falhar: `rv.modelo_erro` → `aud_resumo` 'Falha ao analisar - conferir o PDF', cor vermelho, item 'Falha ao analisar este RSPE (erro de teste)'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conclusão do ensino não gera acréscimo de 1/3 (art. 126, § 5º) em nenhuma conta. A aba só sinaliza 'verificar acréscimo de 1/3' no estudo concluído e no ENCCEJA/ENEM; o inciso XIII dos decretos usa a conclusão.
- Remição por leitura não é lida da ficha; só entra se lançada à mão ('+ Adicionar atestado').
- Curso livre com data impossível fica 'em diante' desde o registro: com horas declaradas, valem as horas; sem elas, a estimativa corre até hoje.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-04 - Conferência da proporção 1 dia remido a cada 3 trabalhados no atestado

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > confrontar (item 2); rspe_view.py > so_matematica (descarta itens de origem 'ficha' cujo título não começa com 'Perda de remidos')

1. Parâmetro

Item de nível 'verificar' com título 'Atestado <nº ou data>: N dias trabalhados dariam X remidos, consta Y' ('1 dia' no singular), detalhe 'Proporção legal: 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.' e fundamento 'LEP, art. 126, § 1º, II.'. O item é gerado por confrontar(), mas é descartado antes de chegar à tela (filtro so_matematica da Auditoria).

2. Dado de entrada

Dias trabalhados e dias remidos de cada atestado da ficha (bloco 'atestados de trabalho' do SIAPEN). Atestado com 0 dias trabalhados não é conferido.

3. Regra aplicada

- esperado = dias_trabalhados ÷ 3 (decimal).

Se	esperado – dias_remidos	> 1, gera o item 'verificar'.
----	-------------------------	-------------------------------

- Tolerância de 1 dia para absorver arredondamento do atestado.

Fórmula: alerta se $|\text{trabalhados} \div 3 - \text{remidos}| > 1$

Local no código: rspe_ficha.py > confrontar (item 2); rspe_view.py > so_matematica (descarta itens de origem 'ficha' cujo título não começa com 'Perda de remidos')

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da razão legal de 3 para 1 (art. 126, § 1º, II).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_trabalho_proporcao (funções reais do programa, dados fictícios)

Atestado 272/23: 341 trabalhados ÷ 3 = 113.67 esperados; atestado diz 113; |diferença| = 0.67 → dentro da tolerância

Atestado 301/23: 90 trabalhados ÷ 3 = 30.00 esperados; atestado diz 20; |diferença| = 10.00 → fora da tolerância (> 1): item 'verificar'

confrontar() → [alerta] Remição a requerer: atestado nº 301/23 (10/08/2023), 20 dias remidos | LEP, arts. 126 (1 dia a cada 3 trabalhados) e 126, § 8º; Súmula 562 STJ.

confrontar() → [verificar] Atestado 301/23: 90 dias trabalhados dariam 30 remidos, consta 20 | LEP, art. 126, § 1º, II.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O item não aparece em nenhuma aba, relatório ou petição na v6.15.11 (so_matematica o remove).
- Não confere a jornada diária (LEP, art. 33) nem a compatibilização com estudo (art. 126, § 3º).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-05 - Remições homologadas lidas do RSPE e início da execução

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > remicoes_rspe; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_ficha.py > inicio_execucao; rspe_ficha.py > comparativo (fd_remicoes, fd_resumo_exec); rspe_ficha.py > _dias_txt

1. Parâmetro

Lista das remições do RSPE usada em toda a aba Ficha disciplinar; linha de cabeçalho 'Remições no RSPE: X dias em dd/mm/aaaa · ... O RSPE não diz a origem de cada uma (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura).' (fd_remicoes; '1 dia' no singular); total 'RSPE: N dias' em fd_resumo_exec e segunda parte de 'Remidos ficha / RSPE'. Sem remição concedida: 'Nenhuma remição no RSPE.'

2. Dado de entrada

Bloco de incidentes do RSPE. Entra o incidente aceito por e_remicao_concedida: tipo com 'REMI', sem 'PERD' nem 'REVOG', e situação 'CONCEDIDO' (situação vazia vale como concedida). Quantidade lida em '([d.]+) Dia' do complemento; sem ela, o incidente não entra. Data = data da decisão (ou de referência); 'ref' = data de referência (ou a da decisão). Início da execução = menor data de evento de prisão/início ('PRIS' ou 'INÍCIO' no tipo do evento). Sem esses eventos, início = nenhum (nenhum atestado é tratado como anterior).

3. Regra aplicada

- Filtra os incidentes com e_remicao_concedida: exclui perda de dias remidos, revogação de remição e remição não concedida, pendente ou indeferida.
- Lê os dias (aceita decimal com vírgula ou ponto).
- Ordena por data da decisão.
- Soma todas as remições concedidas como 'homologados'.
- Não identifica a origem de cada remição (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura).

Fórmula: homologados = $\sum$ dias dos incidentes com 'REMI' $\in$ tipo $\wedge \neg$ ('PERD' $\vee$ 'REVOG' $\in$ tipo) $\wedge$ (situação ou 'CONCEDIDO') = 'CONCEDIDO'

Local no código: rspe_ficha.py > remicoes_rspe; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_ficha.py > inicio_execucao; rspe_ficha.py > comparativo (fd_remicoes, fd_resumo_exec); rspe_ficha.py > _dias_txt

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela do desenvolvedor: como o RSPE não indica a origem da remição, o programa não liga remição a atestado (versões anteriores ligavam por valor e data e erravam).

Alternativa: Vincular remição a atestado pelo valor e pela data (a função _subconjunto ainda existe no código para isso).

Efeito prático da alternativa: Apontaria 'homologado' ou 'homologado em parte' por atestado, com risco de falso positivo quando a remição era de estudo ou ENCCEJA.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicoes_rspe_aba (funções reais do programa, dados fictícios)

Incidentes: 40 concedido; 25 NÃO CONCEDIDO; 18 PENDENTE; revogação de 5; perda de 13.
 remicoes_rspe() = ['40 dias em 10/01/2025']
 fd_remicoes = Remições no RSPE: 40 dias em 10/01/2025. O RSPE não diz a origem de cada uma (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura).
 fd_resumo_exec = atestados: 20 dias · estudo: ≈ 0 dias · RSPE: 40 dias
 Atestado 77/25 de 05/06/2025: remições concedidas com data ≥ 31/05/2025? nenhuma (a de 18 dias pendente não conta) → fd_sit = Remição a requerer (20 dias de atestado sem remição posterior no RSPE) [vermelho]
Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_aba_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)
 RSPE: 1 remição de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).
 Atestado 100/23: há remição no RSPE lançada ≥ 05/06/2023 – 5 dias → 'conferir' (cinza).
 Atestado 200/23: nenhuma remição do RSPE com data ≥ 10/12/2023 – 5 dias → 'sem_remicao' (vermelho).
 fd_remidos = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)
 fd_trab = HORTA desde 01.01.2026
 fd_atestar = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)
 fd_sit = Remição a requerer (50 dias de atestado sem remição posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | fd_cor = vermelho | rótulo da legenda: Remição a requerer
 Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhados · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]
 chave=fd:at:100/23:05.06.2023
 item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []
 Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remição [vermelho]
 chave=fd:at:200/23:10.12.2023
 item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []
 Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] chave=
 item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em diante (em curso)
 Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)
 Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos 1 de 3; fd_cor = vermelho
 Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Perdas de dias remidos não são descontadas do total 'RSPE' desta aba (o total é bruto das remições concedidas).
- Situação diferente de 'CONCEDIDO' exato (ex.: 'CONCEDIDO EM PARTE', 'DEFERIDO') é excluída.
- Remição pendente não conta como posterior ao atestado: o atestado pode aparecer 'Requerer remição' embora o pedido já esteja em análise.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-06 – Situação de cada atestado frente ao RSPE: 'Requerer remição', 'Conferir homologação' ou 'Anterior a esta execução'

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > vincular (_depois); rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_ficha.py > confrontar (item 1)

1. Parâmetro

Pílula do bloco do atestado na aba Ficha disciplinar: 'Requerer remição' (vermelho) ou 'Conferir homologação' (cinza); linha do emprego com 'Requerer remição (N dias)' (vermelho), 'Conferir homologação' (cinza) ou 'Anterior a esta execução' (cinza, fora da tabela). Texto de apoio: 'Nenhuma remição lançada no RSPE depois do atestado: não foi homologado.' ou 'O RSPE tem remições posteriores ao atestado, mas não indica a origem de cada uma: conferir na decisão.'

2. Dado de entrada

Atestados de trabalho da ficha e remições concedidas do RSPE (incidentes aceitos por e_remicao_concedida: tipo com 'REMI', sem 'PERD' nem 'REVOG', situação 'CONCEDIDO' ou vazia). Data de corte do atestado = data do evento do atestado na ficha (ou fim do período atestado). Fim do atestado = fim do período (ou data do evento). Data ilegível: nenhuma data de corte.

3. Regra aplicada

- Remições 'depois' do atestado = remições cuja maior data entre decisão e referência é $\geq$ (data do atestado – 5 dias).
- Sem data de corte legível (atestado sem data e sem período): todas as remições concedidas do RSPE contam como 'depois'. Não se afirma a falta de remissão.
- Se há início da execução e o fim do atestado é anterior a ele: status 'anterior'.
- Senão, se não há nenhuma remissão 'depois': status 'sem_remicao' (certo que não foi homologado).
- Senão: status 'conferir'.

Fórmula: `sem_remicao` $\Leftrightarrow$ não existe remissão concedida com $\max(\text{decisão}, \text{referência}) \geq \text{data do atestado} - 5 \text{ dias}$ (data ilegível: `sem_remicao` só se não houver nenhuma remissão)

Local no código: `rspe_ficha.py` > `vincular (_depois)`; `rspe_ficha.py` > `quadro_trabalho`; `rspe_ficha.py` > `confrontar (item 1)`

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Só se afirma o que é certo (nenhuma remissão posterior = não homologado). O restante é remetido à conferência da decisão.

Alternativa: Presumir homologado todo atestado anterior à última remissão, ou somar e comparar totais.

Efeito prático da alternativa: Menos itens 'conferir', porém com risco de dar por homologado atestado cuja remissão era de outra origem.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_abas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: 1 remissão de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).

Atestado 100/23: há remissão no RSPE lançada $\geq$ 05/06/2023 – 5 dias $\rightarrow$ 'conferir' (cinza).

Atestado 200/23: nenhuma remissão do RSPE com data $\geq$ 10/12/2023 – 5 dias $\rightarrow$ 'sem_remicao' (vermelho).

`fd_remidos` = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)

`fd_trab` = HORTA desde 01.01.2026

`fd_atestar` = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)

`fd_sit` = Remissão a requerer (50 dias de atestado sem remissão posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | `fd_cor` = vermelho | rótulo da legenda: Remissão a requerer

Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhados · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]

`chave=fd:at:100/23:05.06.2023`

item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []

Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remissão [vermelho]

`chave=fd:at:200/23:10.12.2023`

item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []

Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] `chave=`

```

item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em
diante (em curso)
Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)
Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos
1 de 3; fd_cor = vermelho
Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.
Execução de exemplos_p5.py > ex_remicoes_rspe_aba (funções reais do programa, dados fictícios)
Incidentes: 40 concedido; 25 NÃO CONCEDIDO; 18 PENDENTE; revogação de 5; perda de 13.
remicoes_rspe() = ['40 dias em 10/01/2025']
fd_remicoes = Remições no RSPE: 40 dias em 10/01/2025. O RSPE não diz a origem de cada uma (trabalho, estudo,
ENCCEJA/ENEM, leitura).
fd_resumo_exec = atestados: 20 dias · estudo: ≈ 0 dias · RSPE: 40 dias
Atestado 77/25 de 05/06/2025: remições concedidas com data ≥ 31/05/2025? nenhuma (a de 18 dias pendente não
conta) → fd_sit = Remição a requerer (20 dias de atestado sem remição posterior no RSPE) [vermelho]
Execução de exemplos_p5.py > ex_datas_invalidas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)
_estudos(): PANIFICACAO · início 05.06.2025 · fim '' · 40 h
_estudos(): ELETRICISTA · início 01.08.2025 · fim '20.08.2025' · 60 h
'31 de junho' não existe: o curso fica com a data do registro (05.06.2025) e sem fim.
Atestado sem data legível e sem nº, com uma remição no RSPE: _rem_depois = 1 remição → _status 'conferir'
Atestado sem data legível e sem nº, sem remição no RSPE: _rem_depois = 0 remições → _status 'sem_remicao'
quadro_trabalho(): ['emprego não identificado na ficha | nº s/n · 10 remidos | Requerer remição (10 dias)']
Estudo com início ilegível: ['???.???.??? em diante (matrícula ativa) | Conferir datas'] → status 'datas'
('Conferir datas', amarelo), não 'Menos de 3 dias'
Api.listar, se rv.modelo falhar com a ficha: refaz sem ela e passa o aviso em extras, antes da contagem: [alerta]
Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (ValueError) - Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da
análise.
Se ainda falhar: rv.modelo_erro → aud_resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF', cor vermelho, item 'Falha ao
analisar este RSPE (erro de teste)'

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Tolerância fixa de 5 dias antes do atestado: remição lançada até 5 dias antes da data do atestado conta como 'posterior'.
- Atestado 'conferir' pode não ter sido homologado; o programa não sabe.
- Remição pendente ou não concedida não conta: o atestado fica 'Requerer remição' mesmo com pedido em curso.
- Atestado sem data legível e sem período fica 'conferir' se houver qualquer remição concedida no RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-07 - Horas de estudo: declaradas ou estimadas em 4 h por dia útil; mínimo de 3 dias

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > _dias uteis; rspe_ficha.py > horas_estudo; rspe_ficha.py > vincular (status 'datas' e 'curto'); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (linhas de estudo)

1. Parâmetro

Coluna 'Atestado / horas' da linha de estudo: 'N h (declaradas)' ou '≈ N h'; texto 'Estimativa: D dias úteis × 4 h por dia (como nas certidões da EJA).'; situação 'Menos de 3 dias de frequência: as 12 h precisam estar divididas em pelo menos 3 dias (LEP, art. 126, § 1º, I)' (cinza) quando curto; 'Conferir datas' (amarelo) com 'Data de início ou de fim do estudo ilegível na ficha (<período>): conferir o período na certidão de frequência.' quando o início ou o fim é ilegível; dias remidos estimados = horas // 12.

2. Dado de entrada

Período de estudo lido na ficha (início e fim da matrícula). Horas declaradas no curso livre ('40H'). Sem fim, usa a data de hoje.

3. Regra aplicada

- Antes dos demais: status 'datas' se o início é ilegível, se o fim está escrito mas é ilegível ou se o fim é anterior ao início. A linha sai 'Conferir datas' e não entra no estudo a requerer.
- Se há horas declaradas na ficha: usa-as.

- Senão: horas = dias úteis (segunda a sexta, contando início e fim, sem feriados) × 4.
- Status 'curto' se (fim ou hoje) – início + 1 < 3: o período é contado de forma inclusiva (de 01 a 03 são 3 dias de frequência).
- Dias de remição estimados = horas ÷ 12, arredondado para baixo.

Fórmula: horas = dias_úteis(início, fim) × 4; dias = [horas ÷ 12]; curto ⇔ (fim – início) + 1 < 3

Local no código: rspe_ficha.py > HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > _dias uteis; rspe_ficha.py > horas_estudo; rspe_ficha.py > vincular (status 'datas' e 'curto'); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (linhas de estudo)

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 2º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A estimativa de 4 h/dia útil é convenção técnica do programa, inspirada nas certidões da EJA (400 h em 100 dias letivos); a lei exige certidão de frequência.

Alternativa: Não estimar: exigir a certidão e mostrar só 'pedir certidão'.

Efeito prático da alternativa: Sem número de dias em jogo; em contrapartida, sem risco de superestimar (férias escolares, feriados e faltas contam como dias úteis na estimativa).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_estudo_horas (funções reais do programa, dados fictícios)

Matrícula EJA 03/02/2025 a 30/06/2025: _dias uteis = 106 dias úteis

horas_estudo() = 106 dias úteis × 4 h = 424 h (declaradas=False)

Dias remidos estimados = 424 h // 12 = 35 dias (resto 4 h descartado)

Curso livre com '40H' declarado na ficha: horas_estudo() = 40 h (declaradas=True) → 40 // 12 = 3 dias

Acréscimo de 1/3 por conclusão (art. 126, § 5º): não entra na conta; a aba sinaliza 'verificar acréscimo de 1/3' no estudo concluído e no ENCCEJA/ENEM.

Estudo de 01/09/2025 a 03/09/2025: (fim – início).days + 1 = 3 dias de frequência → não é curto (≥ 3) → _status = 'sem_remicao'; situação: Requerer remição (≈ 1 dia)

Estudo de 01/09/2025 a 02/09/2025: (fim – início).days + 1 = 2 dias de frequência → curto (< 3) → _status = 'curto'; situação: Menos de 3 dias de frequência: as 12 h precisam estar divididas em pelo menos 3 dias (LEP, art. 126, § 1º, I)

Execução de exemplos_p5.py > ex_datas_invalidas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

_estudos(): PANIFICACAO · início 05.06.2025 · fim '' · 40 h

_estudos(): ELETRICISTA · início 01.08.2025 · fim '20.08.2025' · 60 h

'31 de junho' não existe: o curso fica com a data do registro (05.06.2025) e sem fim.
 Atestado sem data legível e sem nº, com uma remição no RSPE: `_rem_depois = 1` remição → `_status 'conferir'`
 Atestado sem data legível e sem nº, sem remição no RSPE: `_rem_depois = 0` remições → `_status 'sem_remicao'`
`quadro_trabalho()`: ['emprego não identificado na ficha | nº s/n · 10 remidos | Requerer remição (10 dias)']
 Estudo com início ilegível: ['???.?? em diante (matrícula ativa) | Conferir datas'] → `status 'datas'`
 ('Conferir datas', amarelo), não 'Menos de 3 dias'
`Api.listar`, se `rv.modelo` falhar com a ficha: refaz sem ela e passa o aviso em extras, antes da contagem: [alerta]
 Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (ValueError) - Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.
 Se ainda falhar: `rv.modelo_erro` → `aud_resumo` 'Falha ao analisar - conferir o PDF', cor vermelho, item 'Falha ao analisar este RSPE (erro de teste)'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Feriados, recessos e férias escolares são contados como dias úteis.
- Acréscimo de 1/3 por conclusão (art. 126, § 5º) não é somado; a aba só sinaliza 'verificar acréscimo de 1/3' no estudo concluído e no ENCCEJA/ENEM.
- O teste de 3 dias olha só a duração total do curso. A lei exige que cada bloco de 12 h esteja dividido em pelo menos 3 dias; a distribuição das horas por dia não é conferida.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-08 - Estudo a requerer: matrículas sem remição e a parte posterior à última remição

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_ficha.py` > `quadro_trabalho` (bloco 'estudo'); `rspe_ficha.py` > `comparativo` (`fd_estudo`)

1. Parâmetro

Coluna 'Estudo a requerer' (`fd_estudo`): '≈ N h (≈ D dias)' ('≈ 1 dia' no singular) quando ≥ 12 h pendentes; linha de estudo 'Requerer remição (≈ D dias)' (amarelo), 'Requerer remição após dd/mm/aaaa (≈ D dias)' (amarelo), 'Conferir homologação (≈ D dias)' (cinza) ou 'Já contada na matrícula de dd/mm/aaaa' (cinza); trecho 'estudo a requerer (≈ D dias)' na situação da aba.

2. Dado de entrada

Estudos com status (`datas`, `curto`, `sem remição`, `conferir`, `anterior`) e remições concedidas do RSPE (incidentes aceitos por `e_remicao_concedida`: tipo com 'REMI', sem 'PERD' nem 'REVOG', situação 'CONCEDIDO' ou vazia). Última remição = maior data (decisão ou referência) entre essas remições.

3. Regra aplicada

- Estudo 'anterior' à execução é ignorado.
- Matrícula contida em outra matrícula mais longa (sem horas declaradas) vira 'Já contada na matrícula de ...'.
- Status 'sem_remicao' (nenhuma remição a partir de início – 5 dias): toda a matrícula é pendente.
- Status 'conferir', sem horas declaradas e com início legível: se o estudo passa da última remição, o trecho de (última remição + 1 dia) até o fim/hoje é pendente quando rende ≥ 12 h.
- Horas pendentes = horas declaradas + (dias úteis distintos de todas as matrículas pendentes $\times 4$), sem contar duas vezes dias com duas matrículas.
- Dias pendentes = horas pendentes // 12. A coluna só aparece se horas pendentes ≥ 12 .

Fórmula: $\text{horas_pend} = \sum \text{horas declaradas} + |\text{u dias úteis pendentes}| \times 4$; $\text{dias} = \lfloor \text{horas_pend} \div 12 \rfloor$

Local no código: `rspe_ficha.py` > `quadro_trabalho` (bloco 'estudo'); `rspe_ficha.py` > `comparativo` (`fd_estudo`)

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 3º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O trecho posterior à última remição do RSPE 'ainda não pode ter sido homologado' — é o único ponto certo; o anterior fica para conferir.

Alternativa: Considerar pendente todo o estudo sem certidão juntada.

Efeito prático da alternativa: Número maior de dias pendentes, com risco de pedir de novo remição já concedida.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_estudo_apos_ultima_remicao (funções reais do programa, dados fictícios)

Matrícula ativa desde 03/02/2025; última remição do RSPE lançada em 15/12/2025; hoje = 23/09/2026

Dias úteis de 16/12/2025 a 23/09/2026 = 202 → 202 × 4 h = 808 h → 67 dias

Linha: Estudo · Ensino Medio Eja (turma A) | 03/02/2025 em diante (matrícula ativa) | ≈ 1712 h | Requerer remição após 15/12/2025 (≈ 67 dias) [amarelo]

Resumo: estudo_horas_pend = 808 h; estudo_dias_pend = 67

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A soma 'remidos_estudo' (usada em 'Remidos ficha / RSPE') usa as horas totais das matrículas 'sem_remicao' e 'conferir', não só as pendentes.
- Horas totais exibidas na linha ('≈ 1712 h') não são as horas pendentes; o pendente está na situação.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-09 - Quadro por emprego: atestado que cobre cada período, trabalho posterior ao atestado e trabalho sem atestado

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_ficha.py > _cobertura; rspe_ficha.py > linha_unidades; rspe_ficha.py > unidade_periodo; rspe_ficha.py > sigla_unidade; rspe_export.py > _linhas_export

1. Parâmetro

Linhas 'Emprego / estudo', 'Unidade', 'Período', 'Dias', 'Atestado / horas', 'Situação / providência' (fd_linhas; usadas na exportação Excel/PDF da aba e no relatório individual) e blocos da tela (atestado com os empregos cobertos; 'Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade'). Situação 'Pedir atestado' (amarelo) para período sem atestado; texto 'Trabalho posterior ao último atestado da ficha.'

2. Dado de entrada

Empregos da ficha (períodos de trabalho), atestados de trabalho da ficha com período ou trechos, unidade penal pela linha 'Entrada na Unidade Penal: <nome>, Procedente' da ficha.

3. Regra aplicada

- Cobertura: atestado com trechos cobre o emprego se as datas se cruzam e os 6 primeiros caracteres do nome batem; atestado só com período cobre se as datas se cruzam.
- Atestado sem período: cobre os empregos encerrados até a data do atestado + 5 dias ainda sem atestado, do mais recente para trás, até somar os dias trabalhados declarados.

- Emprego coberto que continuou ≥ 15 dias depois do fim do período atestado: divide em duas linhas; a segunda é 'sem atestado' / 'Pedir atestado' (amarelo).
- Emprego sem cobertura: 'Pedir atestado' (amarelo); se terminou antes do início da execução: 'Anterior a esta execução' (cinza).
- Alocação de 1 dia sem atestado é descartada (ruído).
- Atestado que não casou com nenhum emprego vira linha própria ('emprego não identificado na ficha').
- Dias da linha = (fim ou hoje) – início + 1 (dias corridos).
- Unidade: sigla da última entrada em unidade até o início do período e das entradas no meio (transferência no último dia não conta).
- Texto do atestado: 'Atestado nº <nº ou s/n> de dd/mm/aaaa: N dias trabalhados, R remidos (período)'; atestado sem número sai 's/n'.

Fórmula: dias da linha = fim – início + 1 (dias corridos)

Local no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_ficha.py > _cobertura; rspe_ficha.py > linha_unidades; rspe_ficha.py > unidade_periodes; rspe_ficha.py > sigla_unidade; rspe_export.py > _linhas_export

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica de casamento por datas e nome do setor; a ficha não liga atestado a emprego de forma estruturada.

Alternativa: Mostrar atestados e empregos em listas separadas, sem casamento.

Efeito prático da alternativa: Sem apontamento automático de 'trabalho sem atestado'.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_abas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: 1 remição de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).

Atestado 100/23: há remição no RSPE lançada $\geq 05/06/2023 - 5$ dias $\rightarrow$ 'conferir' (cinza).

Atestado 200/23: nenhuma remição do RSPE com data $\geq 10/12/2023 - 5$ dias $\rightarrow$ 'sem_remicao' (vermelho).

fd_remidos = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)

fd_trab = HORTA desde 01.01.2026

fd_atestar = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)

fd_sit = Remição a requerer (50 dias de atestado sem remição posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | fd_cor = vermelho | rótulo da legenda: Remição a requerer

Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhados · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]

chave=fd:at:100/23:05.06.2023

item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []

Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remição [vermelho]
 chave=fd:at:200/23:10.12.2023
 item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []
 Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] chave=
 item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em
 diante (em curso)
 Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)
 Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos
 1 de 3; fd_cor = vermelho
 Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A coluna 'Dias' (dias corridos do período) aparece na tabela expandida e na exportação Excel/PDF da aba só como referência: a remição do trabalho vem dos dias trabalhados do atestado.
- Siglas de unidade conhecidas: IPCG, CPAIG, PDIB, PTRAN, EPJFC, UMMVE, EPRACAG, CPAC, EPFIIZ, EPFSA, PED, PHAC; as demais aparecem pelo nome.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-10 - Baixa de trabalho sem início registrado

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (bloco 'baixa de setor sem início'); rspe_ficha.py > comparativo

1. Parâmetro

Item do bloco 'Sem atestado na ficha' com período 'baixa em dd/mm/aaaa (sem início)' e situação 'Pedir período e atestado' (amarelo); texto 'A ficha registra a saída do setor, mas não a entrada: pedir à unidade o período trabalhado e o atestado.'; se nada mais estiver pendente, situação da aba 'Trabalho sem início registrado'.

2. Dado de entrada

Baixas órfãs: 'deixa de trabalhar' de setor sem trabalho aberto na ficha.

3. Regra aplicada

- Ignora a baixa sem data, a baixa até o fim do último atestado e a baixa anterior ao início da execução.
- A unidade considerada é a do dia anterior à baixa (a baixa é lançada na saída).

Local no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (bloco 'baixa de setor sem início'); rspe_ficha.py > comparativo

4. Fundamento legal

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a baixa prova que houve trabalho, mas o período é desconhecido; o programa só manda pedir.

Alternativa: Estimar o período desde a última entrada na unidade.

Efeito prático da alternativa: Número de dias em jogo, com risco de superestimar.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sem estimativa de dias.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-11 - Aba Ficha disciplinar: colunas, situação (fd_sit), cor (fd_cor), legenda e filtros

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > comparativo; rspe_view.py > ROTULO['fd']; rspe_view.py > FILTROS['fd']; rspe_view.py > ABAS (id 'fd'); ui.html > filtro (case 'impeditivo'/'verificar'/'ok'/'nao'); ui.html > fdTabela; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api._vincular_ficha (vínculo)

1. Parâmetro

Colunas: 'Nome', 'Nº da execução', 'Trabalho atual' (fd_trab), 'Remidos ficha / RSPE' (fd_remidos = 'X / Y'), 'Trabalho a atestar' (fd_atestar = 'N período(s)'), 'Estudo a requerer' (fd_estudo), 'Situação' (fd_sit, pílula na cor fd_cor). Legenda (ROTULO 'fd'): vermelho 'Remição a requerer'; amarelo 'Conferir remição / sem atestado / estudo'; verde 'Em ordem'; cinza 'Sem ficha'. Filtros: 'Remição a requerer' (vermelho), 'Conferir remição / sem atestado / estudo' (amarelo), 'Em ordem' (verde), 'Sem ficha' (cinza). Cabeçalho expandido: 'ficha disciplinar (SIAPEN) impressa em ... · atestados: X dias · estudo: ≈ Y dias · RSPE: Z dias [· adicionados por você: W dias] [· anteriores a esta execução: V dias]'.

2. Dado de entrada

Ficha vinculada ao RSPE pelos autos citados nela ou, sem homônimo na base, pelo nome; ficha mais antiga não substitui a mais nova (a comparação vale também contra a ficha guardada pelo nome da mesma pessoa); ficha vinculada a um processo não é entregue a outro RSPE pelo nome. Sem ficha, uma linha 'Ficha disciplinar não importada' com 'Importe o PDF da Ficha Disciplinar (SIAPEN) pelo botão Importar PDFs'.

3. Regra aplicada

- X (ficha) = remidos dos atestados desta execução (não 'anteriores') + estimativa de estudo (Σ horas // 12 das matrículas 'sem_remicao' e 'conferir') + remidos lançados à mão. Y = soma das remições concedidas do RSPE (e_remicao_concedida), sem descontar perdas.
- Partes da situação, na ordem: (1) 'Remição a requerer (N dias de atestado sem remição posterior no RSPE)' se há atestado 'sem_remicao'; senão 'Conferir remição: ficha [≈]X dias × RSPE Y dias' se $X_{trab} + X_{estudo} - Y \geq 1$ (os lançamentos manuais não entram nessa diferença); (2) 'trabalho sem atestado (N períodos)'; (3) 'estudo a requerer (≈ D dias)' se ≥ 12 h; (4) 'trabalho sem início registrado' só se nada mais houver. Quantidade 1 sai no singular ('1 dia').
- Cor: vermelho se há atestado sem remição; amarelo se há qualquer outra parte; verde ('Em ordem') se nada.
- Linhas 'Anterior a esta execução' saem da tabela e ficam só no resumo.
- fd_faltas ('N (situações)' ou 'nenhuma') é calculado mas não é coluna da aba.

Fórmula: fd_cor = vermelho $\Leftrightarrow \Sigma$ remidos de atestados 'sem_remicao' > 0; amarelo $\Leftrightarrow$ (diferença ≥ 1) ou períodos sem atestado ou estudo ≥ 12 h ou baixa sem início; verde caso contrário

Local no código: rspe_ficha.py > comparativo; rspe_view.py > ROTULO['fd']; rspe_view.py > FILTROS['fd']; rspe_view.py > ABAS (id 'fd'); ui.html > filtro (case 'impeditivo'/'verificar'/'ok'/'nao'); ui.html > fdTabela; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api._vincular_ficha (vínculo)

4. Fundamento legal**LEP, art. 126, caput (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 1º, I e II (redação da Lei 12.433/2011)

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa; a aba trata só de remição (faltas, regime e identidade ficam fora).

Alternativa: Incluir a falta grave dos 12 meses na cor.

Efeito prático da alternativa: Assistidos com falta ficariam vermelhos também nesta aba.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_abas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: 1 remição de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).

Atestado 100/23: há remição no RSPE lançada $\geq$ 05/06/2023 - 5 dias $\rightarrow$ 'conferir' (cinza).

Atestado 200/23: nenhuma remição do RSPE com data $\geq$ 10/12/2023 - 5 dias $\rightarrow$ 'sem_remicao' (vermelho).

fd_remidos = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)

fd_trab = HORTA desde 01.01.2026

fd_atestar = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)

fd_sit = Remição a requerer (50 dias de atestado sem remição posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | fd_cor = vermelho | rótulo da legenda: Remição a requerer

Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhados · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]

chave=fd:at:100/23:05.06.2023

item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []

Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remição [vermelho]

chave=fd:at:200/23:10.12.2023

item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []

Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] chave=

item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em diante (em curso)

Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)

Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos 1 de 3; fd_cor = vermelho

Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A 'diferença' compara somas sem origem: uma remição de ENCCEJA pode compensar um atestado sem homologação e esconder a pendência.
- Os lançamentos manuais entram em X exibido, mas não na conta da 'diferença' que decide 'Conferir remição'.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-12 - Blocos da tela, marcação de conferido ('fd:') e atestados lançados à mão

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos); rspe_ficha.py > comparativo (conferidos, manuais); rspe_app.py > fd_conferir, fd_adicionar, fd_remover; rspe_app.py > Base.manuais, manual_gravar; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdSalvar

1. Parâmetro

Blocos: 'Atestado nº N · T trabalhadores · R remidos' com pílula 'Requerer remição' (vermelho) ou 'Conferir homologação' (cinza); 'Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade'; 'Estudo · certidão de frequência' (matrícula com fim 'concluído' ganha ' · verificar acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º)); ENCCEJA/ENEM 'certificado registrado em ...' com 'Conferir homologação · se certificou a conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º)'; 'Adicionados por você · fora da ficha (ex.: ENCCEJA, trabalho não registrado)'. Círculo de conferência à direita; contador 'Conferidos X de Y'; botão '+ Adicionar atestado' (tipos: Trabalho, Estudo, ENCCEJA/ENEM, Leitura, Outro). Rodapé: '"Conferir homologação": ver na decisão se o atestado entrou numa remição do RSPE (o RSPE não diz a origem de cada remição). Clique no círculo para marcar como conferido.'

2. Dado de entrada

Chaves de conferência gravadas na tabela 'baixas' da base com prefixo 'fd:' ('fd:at:<nº>:<data>', 'fd:sem:<emprego>:<período>', 'fd:est:<curso>:<período>', 'fd:exa:<exame>:<data>'). Lançamentos manuais na tabela 'atestados_manuais' (tipo, nº, descrição, início, fim, trabalhadores, horas, remidos, unidade); exige ao menos remidos, trabalhadores ou horas.

3. Regra aplicada

- Cada bloco de atestado e cada item com chave conta como 'marcável'.
- Item marcado aparece esmaecido; o bloco de atestado marcado esmaece os itens dele.
- Marcar como conferido não altera cor, situação nem somas.
- Os dias remidos lançados à mão somam em 'Remidos ficha / RSPE' e em 'adicionados por você'.

Local no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos); rspe_ficha.py > comparativo (conferidos, manuais); rspe_app.py > fd_conferir, fd_adicionar, fd_remover; rspe_app.py > Base.manuais, manual_gravar; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdSalvar

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Ferramenta de controle do usuário; não produz efeito jurídico no cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_comparativo_abas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: 1 remição de 40 dias em 20/06/2023. Ficha: atestado 100/23 (40 remidos, emitido 05/06/2023) e 200/23 (50 remidos, emitido 10/12/2023).

Atestado 100/23: há remição no RSPE lançada $\geq$ 05/06/2023 – 5 dias $\rightarrow$ 'conferir' (cinza).

Atestado 200/23: nenhuma remição do RSPE com data $\geq$ 10/12/2023 – 5 dias $\rightarrow$ 'sem_remicao' (vermelho).

fd_remidos = 90 / 40 (ficha 40 + 50 = 90 / RSPE 40)

fd_trab = HORTA desde 01.01.2026

fd_atestar = 1 período (Horta desde 01/01/2026, sem atestado)

fd_sit = Remição a requerer (50 dias de atestado sem remição posterior no RSPE); trabalho sem atestado (1 período) | fd_cor = vermelho | rótulo da legenda: Remição a requerer

Bloco atestado: Atestado nº 100/23 · 120 trabalhadores · 40 remidos · Conferir homologação [cinza]

chave=fd:at:100/23:05.06.2023

item: Cozinha | IPCG | 01/02/2022 a 31/05/2023 | []

Bloco atestado: Atestado nº 200/23 · 150 trabalhados · 50 remidos · Requerer remição [vermelho]
 chave=fd:at:200/23:10.12.2023
 item: Lavanderia | IPCG | 01/06/2023 a 30/11/2023 | []
 Bloco sem: Sem atestado na ficha · procurar nos autos ou pedir à unidade · [] chave=
 item: Horta | IPCG | 01/01/2026 em diante (em curso) | Pedir atestado [amarelo] fd:sem:HORTA:01/01/2026 em
 diante (em curso)
 Conferidos 0 de 3 (chaves 'fd:' gravadas como baixa)
 Com o atestado 200/23 marcado como conferido e um lançamento manual de 20 dias: fd_remidos = 110 / 40; conferidos
 1 de 3; fd_cor = vermelho
 Observação: marcar como conferido NÃO muda a cor nem a situação; só o contador.
Execução de exemplos_p5.py > ex_acrescimo_um_terco (funções reais do programa, dados fictícios)
 EJA 03/02/2025 a 30/06/2025, 'concluído': 424 h estimadas → 35 dias; com 1/3 seriam 35 + 11 = 46 (o programa NÃO
 soma; só avisa).
 Bloco Estudo: Ensino Medio Eja (turma A) | 03/02/2025 a 30/06/2025 · ≈ 424 h | Conferir homologação · verificar
 acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º) [cinza]
 Bloco Estudo: Ensino Fundamental (turma B) | 01/08/2025 a 30/09/2025 · ≈ 172 h | Conferir homologação [cinza]
 Bloco Estudo: ENCCEJA 2025 | certificado registrado em 10/11/2025 | Conferir homologação · se certificou a
 conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º) [cinza]
 estudo_dias_pend = 0 (sem acréscimo)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A chave do período sem atestado inclui o texto do período ('em diante (em curso)'): quando o trabalho termina, a chave muda e a marcação se perde.
- Lançamento manual não passa por conferência de proporção nem de data.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-13 - Função _subconjunto (vínculo remição x atestado por soma)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > _subconjunto

1. Parâmetro

Nada na v6.15.11: a função não é chamada.

2. Dado de entrada

—

3. Regra aplicada

- Procura o menor subconjunto (até 3 itens) cuja soma fique a ± 1 do alvo, preferindo menor 'custo' e depois soma mais exata.

Local no código: rspe_ficha.py > _subconjunto

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Resíduo da versão que ligava remição a atestado pelo valor; abandonada por cautela (a remição podia ser de ENCCEJA).

Alternativa: Reativar o vínculo por soma.

Efeito prático da alternativa: Voltaria a haver 'homologado em parte' por atestado, com risco de falso positivo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_subconjunto (funções reais do programa, dados fictícios)

Itens: A=40, B=50, C=13, D=27; alvo 90 ± 1 → ['A', 'B']

Alvo 40 com custo 1 para A → prefere ['A'] (menor custo antes da exatidão)

Nenhuma função do programa chama `_subconjunto` na v6.15.11.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Código morto.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-14 - Itens da ficha levados à Auditoria (confrontar) e filtro `so_matematica`

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_ficha.py` > `confrontar`; `rspe_view.py` > `modelo`; `rspe_view.py` > `so_matematica`

1. Parâmetro

Dos itens gerados pelo confronto ficha x RSPE, só chega à aba Auditoria (e ao relatório/petição) o de título 'Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de ...'. Os itens 'Remição a requerer: atestado nº ...', 'Remição a conferir: ficha $\approx X \times \text{RSPE } Y$ ', 'Atestado ...: N dias trabalhados dariam ...', 'Trabalho sem atestado: ..., $\approx D$ dias ($\approx D \div 3$ remidos)' ('1 dia' no singular), 'Baixa de trabalho sem início registrado' e 'Remição pelo estudo a requerer' são descartados.

2. Dado de entrada

Saída de `confrontar()`; falha no confronto vira item 'Ficha disciplinar: falha ao confrontar (erro)'.

3. Regra aplicada

- `confrontar()` gera os itens com origem 'ficha'.
- `rspe_view.modelo` põe esses itens antes dos da Auditoria.
- `so_matematica` mantém item de origem 'ficha' só se o título começa com 'Perda de remidos'.

Local no código: `rspe_ficha.py` > `confrontar`; `rspe_view.py` > `modelo`; `rspe_view.py` > `so_matematica`

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Divisão de telas: a remição fica na aba Ficha disciplinar; a Auditoria confere só a matemática do RSPE.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de `exemplos_p5.py` > `ex_falta_anterior_x_perda` (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: remições 60 (10/01/2023) e 30 (10/09/2023); falta homologada 01/12/2023; perdas 20 + 10.

Ficha: falta grave de 01/04/2023 homologada/punida (não consta no RSPE; > 30 dias de qualquer falta do RSPE).

→ [verificar] Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de 01/04/2023 (≈ 20 dias) | A ficha registra falta grave de 01/04/2023 (art. 50, VII da LEP, decisão do conselho em 20.04.2023) que não consta homologada no RSPE. Se o juízo a homologou, a contagem da remição recomeçou nessa data e a perda aplicada pela falta de 01/12/2023 não poderia alcançar a remição do trabalho anterior: 20 dias (remição de 60 dias lançada em 10/01/2023, antes da falta de 01/04/2023). Conferir a homologação e, se houver, impugnar o cálculo (desconto em duplicidade).

Apenas a parcela sobre a remição lançada antes de 01/04/2023 (20 sobre 60) entra; a de 10 sobre 30 (lançada depois) não.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conferência de proporção 1/3 do atestado e a estimativa de dias do trabalho sem atestado não aparecem em lugar nenhum.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-15 - Relatório PDF: seção 'Remição (ficha disciplinar)' e cartões da base

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_relatorio.py > estatísticas (rem_pend, rem_trab, rem_est); rspe_relatorio.py (seção 'Remição (ficha disciplinar)' do relatório individual); rspe_relatorio.py (cartões do relatório da base)

1. Parâmetro

Relatório individual: 'Remição (ficha disciplinar)' com fd_resumo_exec + 'Situação: ...' e tabela das linhas vermelhas/amarelas (Trabalho / estudo, Unidade, Período, Atestado / horas, Providência); 'Nada pendente de remição na ficha.' ou 'Ficha disciplinar não importada: sem conferência de remição e conduta.'. Relatório da base: cartões 'dias atestados sem homologação', 'períodos de trabalho sem atestado', 'remidos estimados de estudo a requerer' e a frase 'Dias de pena em jogo pela remição ...: ≈ N'; números com fração saem com vírgula ('60,5').

2. Dado de entrada

Modelos com ficha.

3. Regra aplicada

- 'dias atestados sem homologação' = $\sum \max(0, X - Y)$, com fd_remidos no formato 'X / Y' (X = remidos pelos atestados da ficha; Y = remições do RSPE). Diferença negativa conta 0. Vírgula decimal é aceita.
- 'períodos sem atestado' = soma de fd_sem_n.
- 'remidos estimados de estudo' = número lido em '≈ N dia' ou '≈ N dias' de fd_estudo (singular e plural).

Fórmula: $\text{rem_pend} = \sum \max(0, X - Y)$ sobre os assistidos com ficha

Local no código: rspe_relatorio.py > estatísticas (rem_pend, rem_trab, rem_est); rspe_relatorio.py (seção 'Remição (ficha disciplinar)' do relatório individual); rspe_relatorio.py (cartões do relatório da base)

4. Fundamento legal**LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)**

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Apresentação.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_relatorio_rem_pend (funções reais do programa, dados fictícios)

fd_remidos: '90 / 40' → 50; '30 / 45' → $\max(0, -15) = 0$; '20,50 / 10' → 10,5; sem ficha → ignorado

rem_pend = 60,5; rem_trab = 3 períodos sem atestado; rem_est = 13 dias de estudo

fd_estudo '≈ 150 h (≈ 12 dias)' → 12; '≈ 20 h (≈ 1 dia)' → 1 (o padrão aceita 'dia' e 'dias'): rem_est = 12 + 1 = 13.

Cartão do relatório: 'dias atestados sem homologação' = '60,5' (rrel._num: decimal com vírgula).

Dias de pena em jogo = rem_pend + rem_est = 73,5.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conta compara totais (ficha x RSPE), não atestado a atestado: remição do RSPE sem atestado correspondente na ficha (estudo, ENCCEJA, leitura) reduz a diferença.
- Os lançamentos manuais da aba entram em X.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-16 - Perda de dias remidos: identificação das faltas, perdas e parcelas

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

1. Parâmetro

Estrutura interna (perdas_por_falta) com, para cada falta grave homologada: falta anterior, perda total, parcelas (quantidade × remição sobre a qual incidiu), janela de remição e remido até a falta e a marca sem_fato (falta datada pela referência, sem data do fato no complemento). Base dos alertas de perda acima de 1/3, de perda em duplicidade e do confronto com as faltas da ficha.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE. Falta = incidente com 'FALTA GRAVE' no tipo e situação 'CONCEDIDO', datado pela data do fato: a primeira data dd/mm/aaaa do complemento da homologação; sem ela, pela referência (ou decisão). Perda = incidente com 'PERDIDOS' no tipo (qualquer situação); quantidade = primeiro número do complemento (aceita decimal com vírgula). Remição = tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', 'CONCEDIDO', dias em '<n> Dia' (n inteiro ou com decimal: '12,5 Dia(s)' vale 12,5).

3. Regra aplicada

- Ordena as faltas por data (sem repetição).
- Perdas da falta k = perdas com data $\geq$ falta k e $<$ falta k+1, em ordem decrescente.
- Cada perda q é casada com a remição ainda não usada em que $q \in \{[n/3], [n/3], \text{round}(n/3)\}$, para n = dias da remição ou saldo dela após perdas anteriores; preferência para remição anterior à falta e, entre elas, a mais recente.
- Saldo da remição = n – parcelas já casadas (não fica negativo).
- Janela = $\sum$ remições com data $\leq$ falta k e $>$ falta k-1.

Fórmula: janela(k) = $\sum$ remição(d) com falta(k-1) < d $\leq$ falta(k); parcela casa se $q \in \{[n/3], [n/3], \text{round}(n/3)\}$

Local no código: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decurso que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFT lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grav-e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a corrente do STJ (5ª Turma) de que a nova perda só alcança a remição adquirida entre a falta anterior e a atual (a contagem recomeça na data da infração, art. 127).

Alternativa: Corrente que admite a incidência de 1/3 sobre todo o saldo remido existente na data da falta.

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, perdas sobre remição anterior à falta anterior deixariam de ser apontadas como 'duplicidade'.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_um_terco_parcelas (funções reais do programa, dados fictícios)

Remições: 100 (10/01/2023) + 50 (10/06/2023); falta homologada em 15/08/2023; perdas de 34 e 17 dias.

Parcelas casadas: 34 dias sobre a remição de 100; 17 dias sobre a remição de 50

$34 = \lceil 100/3 \rceil = 34$; $17 = \lceil 50/3 \rceil = 17$ (bate() aceita $n//3$, $\lceil n/3 \rceil$ ou $\text{round}(n/3)$)

Janela (remição até a falta, sem falta anterior) = 150; limite = $150 // 3 = 50$; perda total = 51

_perda_remidos() → [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 15/08/2023) | Remição até a falta: 150 dias; limite de 1/3: 50 dias; perdidos: 51 (excesso de 1 dia). Parcelas: 34 (sobre 100), 17 (sobre 50) - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (15/08/2023); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDFT, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Complemento 'Falta cometida em 10/01/2024': falta datada em 10/01/2024; janela (remições até a falta) = 30; limite = $30 // 3 = 10$; perda = 20

→ [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 10/01/2024) | Remição até a falta: 30 dias; limite de 1/3: 10 dias; perdidos: 20 (excesso de 10 dias).

Complemento '': falta datada em 01/03/2024; janela (remições até a falta) = 60; limite = $60 // 3 = 20$; perda = 20

→ [info] Perda de 20 dias remidos pela falta grave de 01/03/2024 | Dentro do limite de 1/3 (remição até a falta: 60 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2024); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

Pela data do fato (10/01/2024) só a remição de 01/12/2023 é anterior à infração: $20 > 10$ é excesso. Pela referência (01/03/2024), as duas remições entram ($60 \div 3 = 20$) e a perda cabe no limite, com a ressalva de conferir a data da infração.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Complemento sem data do fato: a falta é datada pela referência (ou decisão), e os itens de perda trazem a ressalva 'Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (...); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127)'. A data do fato é a primeira data do complemento: se ele trouxer outra data antes da infração, ela é usada.
- Perda sem remição compatível fica com parcela '?' (sem casamento).

- `perdas_por_falta` usa filtro próprio de remição (tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', situação 'CONCEDIDO'): um incidente 'REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO' concedido entra na janela como remição. Os demais cálculos do programa usam `e_remicao_concedida`, que o exclui.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-17 - Perda de dias remidos acima de 1/3 (arredondamento por parcela)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_auditoria.py > _perda_remidos`; `rspe_auditoria.py > auditar` (bloco 'remições'); `rspe_auditoria.py > FUND_127`

1. Parâmetro

Auditoria, nível 'alerta': 'Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de dd/mm/aaaa)', detalhe 'Remição até a falta|adquirida entre a falta de ... e esta: N dias; limite de 1/3: L dias; perdidos: P (excesso de E dias).' e, havendo mais de uma parcela sem duplicidade, 'Parcelas: q (sobre n), ... - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal.'. Sem data do fato no complemento, o detalhe acrescenta 'Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (dd/mm/aaaa); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127)'. Fundamento: 'LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485)'. Dentro do limite: nível 'info' 'Perda de N dias remidos pela falta grave de ...' ('1 dia' no singular) ('Dentro do limite de 1/3 ...').

2. Dado de entrada

Saldo 'Saldo dias Remidos' do RSPE com '(R dias remidos - P dias perdidos)' e $P > 0$; faltas, perdas e parcelas apuradas por `perdas_por_falta`.

3. Regra aplicada

- Só roda se o saldo tem dias perdidos > 0 .
- $\text{limite} = \text{janela} // 3$ (divisão inteira: arredonda para baixo).
- Se $\text{janela} > 0$ e $\text{perda total} > \text{limite}$: alerta com o excesso.
- A mensagem sobre arredondamento por parcela aparece quando há mais de uma parcela e nenhuma em duplicidade.

Fórmula: $\text{limite} = \lfloor \text{janela} \div 3 \rfloor$; alerta se $\Sigma \text{parcelas} > \text{limite}$; $\text{excesso} = \Sigma \text{parcelas} - \text{limite}$

Local no código: `rspe_auditoria.py > _perda_remidos`; `rspe_auditoria.py > auditar` (bloco 'remições'); `rspe_auditoria.py > FUND_127`

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisor que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STF, Tema 477 de Repercussão Geral (RE 1.116.485, Pleno, Rel. Luiz Fux)

Tese/ementa: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

Data do julgamento: 01/03/2023 · **Modulação/superação:** DJe 24/04/2023. O RE 638.239 (22/09/2011) só reconheceu a repercussão geral do tema. A Súmula Vinculante 9 foi cancelada na PSV 60 (Pleno, 26/09/2025, DJe 04/11/2025).

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=767122880> ; <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=792255098>

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFT lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grav-e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O teto é '1/3 do tempo remido' da janela como um todo, com arredondamento para baixo; o arredondamento para cima de cada parcela ($\lceil n/3 \rceil$ por remição) é tratado como excesso. A base jurídica do programa (tema 'Falta grave - perda de dias remidos') descreve a mesma regra: alerta quando a perda superar 1/3 da remição adquirida entre a falta anterior (ou o início) e a data da infração.

Alternativa: Aceitar 1/3 de cada remição com arredondamento para cima, ou 1/3 do saldo total existente na data da falta (incluindo a remição já atingida por perda anterior).

Efeito prático da alternativa: Excessos de 1 ou 2 dias por arredondamento deixariam de ser apontados; com a base 'saldo total', o limite subiria quando houve falta anterior.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_um_terco_parcelas (funções reais do programa, dados fictícios)

Remições: 100 (10/01/2023) + 50 (10/06/2023); falta homologada em 15/08/2023; perdas de 34 e 17 dias.

Parcelas casadas: 34 dias sobre a remição de 100; 17 dias sobre a remição de 50

$34 = [100/3] = 34$; $17 = [50/3] = 17$ (bate() aceita $n//3$, $[n/3]$ ou $\text{round}(n/3)$)

Janela (remição até a falta, sem falta anterior) = 150; limite = $150 // 3 = 50$; perda total = 51

_perda_remidos() → [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 15/08/2023) | Remição até a falta: 150 dias; limite de 1/3: 50 dias; perdidos: 51 (excesso de 1 dia). Parcelas: 34 (sobre 100), 17 (sobre 50) - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (15/08/2023); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Complemento 'Falta cometida em 10/01/2024': falta datada em 10/01/2024; janela (remições até a falta) = 30; limite = $30 // 3 = 10$; perda = 20

→ [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 10/01/2024) | Remição até a falta: 30 dias; limite de 1/3: 10 dias; perdidos: 20 (excesso de 10 dias).

Complemento '': falta datada em 01/03/2024; janela (remições até a falta) = 60; limite = $60 // 3 = 20$; perda = 20

→ [info] Perda de 20 dias remidos pela falta grave de 01/03/2024 | Dentro do limite de 1/3 (remição até a falta: 60 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2024); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

Pela data do fato (10/01/2024) só a remição de 01/12/2023 é anterior à infração: $20 > 10$ é excesso. Pela referência (01/03/2024), as duas remições entram ($60 \div 3 = 20$) e a perda cabe no limite, com a ressalva de conferir a data da infração.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não confere a fundamentação da fração (art. 57): perda de exatamente 1/3 sem motivação não é apontada.
- Complemento sem data do fato: a falta é datada pela referência do incidente de homologação, com a ressalva no detalhe; se o SEEU lançou outra data, a janela muda.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-18 - Perda de dias remidos em duplicidade

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

1. Parâmetro

Auditoria, nível 'alerta': 'Perda de dias remidos em duplicidade (falta de dd/mm/aaaa)', detalhe 'A perda de P dias pela falta de ... incidiu sobre remição anterior à falta de ...: q dias sobre a remição de n dias de dd/mm/aaaa. A contagem recomeçou em ...; a nova perda só pode alcançar a remição adquirida entre as duas faltas (J dias; limite de 1/3: L). Cabe impugnar o cálculo.' (sem data do fato no complemento, mais a ressalva de conferir a data da infração). Fundamento: 'LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029.'

2. Dado de entrada

Faltas, perdas e parcelas apuradas por perdas_por_falta (falta anterior, parcelas e remição sobre a qual cada parcela incidiu).

3. Regra aplicada

- Parcela em duplicidade = parcela casada com remição de data $\leq$ falta anterior.
- Havendo parcela em duplicidade, gera o alerta; o alerta de 'acima de 1/3' pode sair junto, sem o texto das parcelas.

Local no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 398.850/SP, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, trecho)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** DJe 27/06/2017.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475/SP, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (trecho reproduzido no HC 377.088/SP)

Tese/ementa: o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** DJe 11/06/2015.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisor que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFT lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grav-e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Corrente do STJ (HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP) e do TJDFT (Acórdão 1230029): a nova perda só alcança a remição adquirida entre a última falta e a atual; o saldo que restou de perda anterior não sofre novo desconto.

Alternativa: Admitir a perda sobre todo o saldo remido na data da nova falta.

Efeito prático da alternativa: O alerta não existiria; perdas escalonadas seriam tidas por regulares.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_duplicidade (funções reais do programa, dados fictícios)

Falta 01/03/2023 (anterior -): perda 30; janela 90; parcelas 30 sobre 90 de 10/01/2023

Falta 01/02/2024 (anterior 01/03/2023): perda 20; janela 30; parcelas 20 sobre 90 de 10/01/2023

Falta de 01/02/2024: 20 = [60/3] (saldo da remição de 90 após perder 30) casa com a remição de 10/01/2023, anterior à falta de 01/03/2023.

_perda_remidos() → [info] Perda de 30 dias remidos pela falta grave de 01/03/2023 | Dentro do limite de 1/3 (remição até a falta: 90 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2023); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

fundamento: LEP, art. 127.

_perda_remidos() → [alerta] Perda de dias remidos em duplicidade (falta de 01/02/2024) | A perda de 20 dias pela falta de 01/02/2024 incidiu sobre remição anterior à falta de 01/03/2023: 20 dias sobre a remição de 90 dias de 10/01/2023. A contagem recomeçou em 01/03/2023; a nova perda só pode alcançar a remição adquirida entre as duas faltas (30 dias; limite de 1/3: 10). Cabe impugnar o cálculo. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/02/2024); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDFT, Acórdão 1230029.

_perda_remidos() → [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 01/02/2024) | Remição adquirida entre a falta de 01/03/2023 e esta: 30 dias; limite de 1/3: 10 dias; perdidos: 20 (excesso de 10 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/02/2024); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).

fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O casamento parcela x remição é por valor ($\lfloor n/3 \rfloor$, $\lceil n/3 \rceil$, $\text{round}(n/3)$); valores coincidentes podem casar com a remição errada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-19 - Perda de dias remidos sem falta grave datada no RSPE

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

1. Parâmetro

Auditoria, nível 'verificar': 'Perda de N dias remidos sem falta grave datada no RSPE', detalhe 'O saldo registra dias perdidos, mas não há incidente de homologação de falta grave com data: conferir a decisão e o PAD.' + (se houver fuga/evasão/abandono nos eventos) 'O RSPE registra <motivo> em <data>; se a perda (decisão de ...) decorre disso, a falta precisa ter sido apurada em PAD e homologada, e o limite de 1/3 incide só sobre a remição adquirida até a falta.' Fundamento 'LEP, arts. 118 e 127; Súmula 533/STJ.'

2. Dado de entrada

Saldo com dias perdidos > 0 e nenhuma falta grave homologada datada ou nenhum incidente 'PERDIDOS'.

3. Regra aplicada

- Se faltas ou perdas estão vazias, gera o item 'verificar'.
- Cita fuga/evasão/abandono dos eventos, se houver.

Local no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Quando o RSPE não registra a consequência (ou a causa) da falta, o programa não presume: pede conferência da decisão e do PAD.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_sem_falta_datada (funções reais do programa, dados fictícios)

_perda_remidos() → [verificar] Perda de 20 dias remidos sem falta grave datada no RSPE | O saldo registra dias perdidos, mas não há incidente de homologação de falta grave com data: conferir a decisão e o PAD. O RSPE registra fuga em 01/04/2023; se a perda (decisão de 05/05/2023) decorre disso, a falta precisa ter sido apurada em PAD e homologada, e o limite de 1/3 incide só sobre a remição adquirida até a falta.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-20 - Falta grave anterior registrada na ficha x perda de remidos por falta posterior

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_view.py > so_matematica

1. Parâmetro

Item 'verificar' (mantido na Auditoria): 'Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de dd/mm/aaaa (≈ N dias)', detalhe 'A ficha registra falta grave de ... (art., decisão do conselho em ...) que não consta homologada no RSPE. Se o juízo a homologou, a contagem da remição recomeçou nessa data e a perda aplicada pela falta de ... não poderia alcançar a remição do trabalho anterior: q dias (remição de n dias lançada em ..., antes da falta de ...). Conferir a homologação e, se houver, impugnar o cálculo (desconto em duplicidade).' Fundamento: 'LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029.'

2. Dado de entrada

Faltas disciplinares da ficha graves e 'homologada/punida' com data do fato; faltas e perdas do RSPE (apuradas por perdas_por_falta).

3. Regra aplicada

- Para cada falta do RSPE com perda, procura falta da ficha com fato > 30 dias antes dela, posterior à falta anterior do RSPE e a mais de 30 dias de qualquer falta do RSPE.
- Toma a mais recente dessas faltas da ficha (f0).
- Soma só as parcelas casadas com remição cuja data (decisão e referência) é ≤ f0.
- Se a soma ≥ 1, gera o item.

Local no código: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_view.py > so_matematica

4. Fundamento legal**LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)**

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475/SP, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (trecho reproduzido no HC 377.088/SP)

Tese/ementa: o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** Dje 11/06/2015.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFt lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grav-e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Cautela: a falta da ficha pode não ter sido homologada; o item é condicional ('se o juízo a homologou').

Alternativa: Ignorar faltas que não constam do RSPE.

Efeito prático da alternativa: Não se apontaria o possível desconto em duplicidade.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_anterior_x_perda (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: remições 60 (10/01/2023) e 30 (10/09/2023); falta homologada 01/12/2023; perdas 20 + 10.

Ficha: falta grave de 01/04/2023 homologada/punida (não consta no RSPE; > 30 dias de qualquer falta do RSPE).

→ [verificar] Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de 01/04/2023 (≈ 20 dias) | A ficha registra falta grave de 01/04/2023 (art. 50, VII da LEP, decisão do conselho em 20.04.2023) que não consta homologada no RSPE. Se o juízo a homologou, a contagem da remição recomeçou nessa data e a perda aplicada pela falta de 01/12/2023 não poderia alcançar a remição do trabalho anterior: 20 dias (remição de 60 dias lançada em 10/01/2023, antes da falta de 01/04/2023). Conferir a homologação e, se houver, impugnar o cálculo (desconto em duplicidade).

Apenas a parcela sobre a remição lançada antes de 01/04/2023 (20 sobre 60) entra; a de 10 sobre 30 (lançada depois) não.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A janela de 30 dias para dizer que uma falta da ficha 'é a mesma' do RSPE é convenção.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-21 - Períodos de custódia e dias cumpridos (detracção)

Parte V – Remição, detracção e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate

1. Parâmetro

Dias cumpridos usados no indulto/comutação (quando o RSPE não dá âncora), na pena restante da prescrição executória e no teste 'pena cumprida'. Não há coluna própria.

2. Dado de entrada

Eventos do RSPE (bloco de eventos de início/interrupção). Cada evento que não é 'INTERRUP' abre período (se nenhum aberto); 'INTERRUP' fecha o aberto. Remições: incidentes aceitos por e_remicao_concedida (tipo com 'REMI', sem 'PERD' nem 'REVOG'; situação 'CONCEDIDO' ou vazia), com '<n> Dia' (n inteiro ou com decimal: '12,5 Dia(s)' vale 12,5) no complemento; data = referência ou decisão.

3. Regra aplicada

- periodos_custodia: lista (início, fim|None) na ordem dos eventos.
- uniao_periodos: ordena os períodos pelo início e une os sobrepostos ou contíguos, inclusive interrupção e reinício no mesmo dia (início ≤ fim do anterior). Período em aberto segue em aberto.
- dias_cumpridos_ate: para cada período unido iniciado até a data, soma (fim limitado à data – início + 1), contando o dia da prisão e o da soltura, como o SEEU. O dia de interrupção e reinício conta uma vez só.
- Soma as remições com data ≤ data de referência.

Fórmula: $\text{cumprido(ate)} = \sum \{\text{períodos unidos}\} [\min(\text{fim}, \text{ate}) - \text{início} + 1] + \sum \text{remições até 'ate'}$

Local no código: rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate

4. Fundamento legal

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 126, § 7º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Contagem inclusiva de ambos os dias, igual à do SEEU.

Alternativa: Contagem exclusiva do último dia.

Efeito prático da alternativa: 1 dia a menos por período.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_detracao_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

```
periodos_custodia() = [('01/03/2024', '30/04/2024'), ('10/01/2025', None)]
dias_cumpridos_ate(até 31/01/2025) = (30/04 - 01/03 + 1 = 61) + (31/01 - 10/01 + 1 = 22) + remição 10 = 93
periodos_custodia_detalhe() = [('01/03/2024', '30/04/2024', 'Prisão em flagrante', '0001111-11.2024.8.12.0001'),
('10/05/2024', '20/05/2024', 'Preventiva', '0001111-11.2024.8.12.0001', '0002222-22.2024.8.12.0001')]
rs.lista_processos('0001111-11.2024.8.12.0001', '0002222-22.2024.8.12.0001') = ['0001111-11.2024.8.12.0001',
'0002222-22.2024.8.12.0001']
```

Detração na prescrição (rspe_prescricao._executoria): custódias que ligam ao processo 0001111 antes do termo 01/09/2024 = (30/04 - 01/03 = 60) + (20/05 - 10/05 = 10) = 70 dias (a preventiva de 2 processos liga porque cita o processo; último dia não contado)

ppe_detracao_cobre = True (60 dias de pena do processo ≤ 70): a prescrição segue o cálculo normal (informativa) e a Extinção recebe a hipótese 'a verificar'

ppe_status = 'Não prescrita'; memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 70 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

presc_curto('A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP', ppe=True) = 'A verificar' (cor amarela); legenda azul da Prescrição: 'Extinta'

Execução de exemplos_p7.py > ex_uniao_periodos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · União de períodos (rs.uniao_periodos, usada por rspe_prescricao._dias_uniao e por rs.dias_cumpridos_ate): o mesmo dia não conta duas vezes.

Interrupção e reinício no mesmo dia: [('01/01/2025', '10/01/2025'), ('10/01/2025', '20/01/2025')].

Somando separado: (10 - 1 + 1) + (20 - 10 + 1) = 10 + 11 = 21 dias (o dia 10/01 duas vezes).

rs.uniao_periodos = [('01/01/2025', '20/01/2025')]; rp._dias_uniao (calendário, usada na prescrição) = 19 dias; rs.dias_cumpridos_ate (conta o dia da prisão e o da soltura, usada nos decretos) = 20 dias.

Sobreposição com período em aberto: [('01/01/2025', '01/03/2025'), ('01/02/2025', None)] -> [('01/01/2025', None)] (segue em aberto).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Evento de início sem 'INTERRUP' posterior fica aberto até a data de referência.
- Remição 'PENDENTE', 'NÃO CONCEDIDO', perda de dias remidos e revogação de remição não entram na soma.
- Períodos separados por 1 dia sem custódia (fim em 10, reinício em 11) não se unem: contam os dois dias, como devem.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-22 - Custódia prévia (detração) na prescrição: informativa; 'a verificar' na Extinção

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3); rspe_view.py > ROTULO['presc'] e FILTROS['presc']

1. Parâmetro

Aba Prescrição, executória: a memória de cada crime traz 'Prisão provisória anterior ao termo inicial: N dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).' e, se $N \geq$ pena do processo, '△ A verificar: a detração (N dias) iguala ou supera a pena do processo (Y). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detração vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111).' Não existe status 'Pena cumprida por detração' nem rótulo 'Cumprida por detração'. Aba Extinção: hipótese '<crime>: a verificar - custódia anterior ao trânsito de X iguala ou supera a pena do processo (Y); ...' (amarelo). Legenda azul da Prescrição: 'Extinta'.

2. Dado de entrada

Períodos de custódia com motivo e processos (periodos_custodia_detalhe); termo inicial da executória (trânsito); pena do processo = soma das penas dos crimes ativos do mesmo processo.

3. Regra aplicada

- rs.lista_processos: extrai os números CNJ do texto do evento (ou separa por vírgula, ponto e vírgula, quebra de linha ou dois espaços); rspe_prescricao._mesmo_processo compara pelos dígitos sem zeros à esquerda (iguais, ou um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).
- Custódia que liga ao crime (sem processo indicado ou mesmo processo): a parte anterior ao termo soma (mín(fim, termo) - início) em dias -> ppe_detracao_dias.
- Custódia anterior ao termo registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição.
- Se ppe_detracao_dias ≥ pena do processo: ppe_detracao_cobre; aviso; hipótese a verificar na Extinção; item 'verificar' na Auditoria.
- A detração nunca reduz o saldo nem o prazo da executória.

Fórmula: custódia = Σ (min(fim, termo) – início), sem o dia final; extinção se custódia $\geq$ pena do processo

Local no código: rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3); rspe_view.py > ROTULO['presc'] e FILTROS['presc']

4. Fundamento legal

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Orientação do STJ: a detração não altera o prazo prescricional (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565; HC 400.704). A extinção por detração fica como hipótese a verificar.

Alternativa: Reduzir o saldo pela detração (analogia ao art. 113) ou declarar a pena cumprida pela custódia exclusiva.

Efeito prático da alternativa: Mais prescrições apontadas sem apoio; ou extinção afirmada com risco de contar duas vezes a mesma custódia.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_detracao_dias (funções reais do programa, dados fictícios)

```
periodos_custodia() = [('01/03/2024', '30/04/2024'), ('10/01/2025', None)]
dias_cumpridos_ate(até 31/01/2025) = (30/04 - 01/03 + 1 = 61) + (31/01 - 10/01 + 1 = 22) + remição 10 = 93
periodos_custodia_detalhe() = [('01/03/2024', '30/04/2024', 'Prisão em flagrante', '0001111-11.2024.8.12.0001'), ('10/05/2024', '20/05/2024', 'Preventiva', '0001111-11.2024.8.12.0001', '0002222-22.2024.8.12.0001')]
rs.lista_processos('0001111-11.2024.8.12.0001', '0002222-22.2024.8.12.0001') = ['0001111-11.2024.8.12.0001', '0002222-22.2024.8.12.0001']
Detração na prescrição (rspe_prescricao._executoria): custódias que ligam ao processo 0001111 antes do termo 01/09/2024 = (30/04 - 01/03 = 60) + (20/05 - 10/05 = 10) = 70 dias (a preventiva de 2 processos liga porque cita o processo; último dia não contado)
ppe_detracao_cobre = True (60 dias de pena do processo ≤ 70): a prescrição segue o cálculo normal (informativa) e a Extinção recebe a hipótese 'a verificar'
ppe_status = 'Não prescrita'; memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 70 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).
presc_curto('A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP', ppe=True) = 'A verificar' (cor amarela); legenda azul da Prescrição: 'Extinta'
```

Execução de exemplos_p7.py > ex_detracao (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16 · Detração informativa: custódia provisória anterior ao trânsito não reduz a pena nem o prazo; se iguala ou supera a pena do processo, vira aviso e hipótese 'a verificar' na aba Extinção.

```
rp._mesmo_processo('0002222-22.2019.8.12.0001', '0002222-22.2019.8.12.0001') = True;
rs.chave_processo('0002222-22.2019.8.12.0001') = '22222220198120001'.
```

Custódia 10/01/2020 a 10/03/2021 no processo 0002222-22.2019.8.12.0001; termo 01/08/2021 (trânsito para ambas as partes): toda ela é anterior ao termo -> prisão provisória (detração).

Conta: mín(10/03/2021, 01/08/2021) - 10/01/2020 = 425 dias >= pena do processo 1a0m0d = 365 dias -> aviso e ppe_detracao_cobre.

Depois do termo (01/08/2021) não há custódia deste processo até hoje: liberdade sem início do cumprimento -> prazo pela pena aplicada 1 ano = 4 anos (art. 109, V), do termo; 01/08/2021 + 48 meses = 01/08/2025.

A prisão em 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) é anterior ao trânsito desse processo (01/08/2023): para o crime do 0002222-22.2019.8.12.0001 é prisão por outro motivo iniciada depois do termo -> suspende (art. 116, p. único); para o crime do 0003333-33.2021.8.12.0001 é detração até 01/08/2023 e cumprimento a partir daí.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/08/2021' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 425 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: Δ A verificar: a detração (425 dias) iguala ou supera a pena do processo (1a2m0d). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detração vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111).

memória PPE: $\checkmark$ Liberdade de 01/08/2021 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 1.723 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 20/04/2030); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Prisão por outro motivo de 05/01/2022 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): detração de 1a2m0d anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)

Crime: art. 157 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 5 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='12 anos' | ppe_termo='01/08/2023' | ppe_status='Não corre (em cumprimento)' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 5 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 12 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 573 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: Cumprimento de 01/08/2023 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V).

memória PPE: Conclusão: não corre (em cumprimento).

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Campos do crime art. 155 CP: ppe_detracao_dias=425; ppe_detracao_cobre=True; ppe_pena_processo='1a2m0d'; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2021 a hoje | liberdade | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 1.723 dias de suspensão

05/01/2022 a hoje | outro_motivo | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

Campos do crime art. 157 CP: ppe_detracao_dias=573; ppe_detracao_cobre=None; ppe_pena_processo=None; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

05/01/2022 a 01/08/2023 | provisoria | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2023 a hoje | cumprimento | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

Cards da aba Prescrição (ui.html > prescCards: executória vermelha, amarela ou 'Verificar na ação penal'):

art. 155 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

art. 157 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

Aba Extinção (rspe_view.extincao): ext_cor='amarelo' (amarelo = a verificar); hipóteses:

ext_hipoteses='art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 1a2m0d iguala ou supera a pena do processo (1a2m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)'

Nenhuma linha recebe 'Pena cumprida por detração': a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Execução de exemplos_p7.py > ex_defensor_detracao_informativa (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16/PRESC-31 · Exemplo do Defensor: pena 1 ano, 1 dia de prisão cautelar antes do trânsito, evasão no dia do início do cumprimento: prazo de 4 anos (art. 109, V), nunca 3.

Detração: 11/01/2016 – 10/01/2016 = 1 dia, só informativa (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403; HC 400.704).

Cumprido desde o termo (01/03/2016) até a evasão (10/03/2016): 10/03/2016 – 10/03/2016 = 0 dias -> saldo = pena aplicada = 365 dias.


```

rg.prazo_art109_anos(365) = 4 anos; rg.prazo_art109_anos(364) = 3 anos (o que daria a conta errada '11 meses e 29 dias').
10/03/2016 + 48 meses = 10/03/2020 <= hoje -> prescrição executória aparente.
ppe_saldos[0]: evasao='10/03/2016' cumprido_desde_termo=0 saldo_min=365 saldo_max=365 prazo_max='4 anos'
limite_max='10/03/2020' resultado='prescrita'

Saída do programa:
Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False
PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 10/03/2020' |
ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='10/03/2020' | ppe_dias=-2388
ppe_resumo: Evasão em 10/03/2016 com saldo 1a0m0d: prazo de 4 anos; venceria em 10/03/2020.
memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.
memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 1 dia (detração, CP, art. 42) - informativa; não
reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).
memória PPE: ✓ Liberdade de 01/03/2016 a 10/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4
anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/03/2020); retomada do cumprimento interrompeu (art.
117, V).
memória PPE: Cumprimento de 10/03/2016 a 10/03/2016 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001).
memória PPE: ✗ Evasão em 10/03/2016 (fuga): cumprido desde o termo 0 dias; única condenação em execução;
saldo 1a0m0d; prazo de 4 anos; vence em 10/03/2020 → venceu: prescrição aparente.
memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 10/03/2020.
Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 10/03/2020' | presc_cor='vermelho'
| presc_prox='10/03/2020' | presc_dias=-2388
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conta usa (fim – início), sem o +1 de dias_cumpridos_ate.
- Evento sem processos indicados liga a qualquer crime.
- Número de processo fora do padrão CNJ é comparado pelos dígitos; o formato curto do SEEU ('32698') casa com o número completo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-23 - Pena cumprida numa data passada (âncora SEEU) para indulto e comutação

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos, analise_decreto_2022

1. Parâmetro

Linha 'Cumprido em dd/mm/aaaa: X (fonte) · remanescente Y.' no detalhe do indulto/comutação. Fontes: 'pena cumprida pelo SEEU em <geração>, descontados N dias de cumprimento (custódia[e livramento]) e M dias de remição posteriores a <data>'; com RSPE anterior à data do decreto, 'pena cumprida do SEEU em <geração> mais N dias de cumprimento em curso até <data> (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)'; sem âncora, 'custódia[e livramento] + remições (dias de calendário)'.

2. Dado de entrada

Pena total, data de geração do RSPE e término previsto (ou pena cumprida impressa); períodos de custódia; períodos de prova do livramento condicional (periodos_livramento: incidente concedido de livramento, sem 'REVOG', 'SUSPENS' ou 'CASSA'; o período termina na revogação ou suspensão decidida, na regressão concedida ou na interrupção posterior; sem fim, fica em aberto); remições concedidas.

3. Regra aplicada

- cumprida_seeu_dias = pena total (ano 365, mês 30) – (término – geração); sem término, a 'Pena cumprida' impressa.
- Cumprimento = união da custódia com o período de prova do livramento (o SEEU conta o livramento como pena cumprida). Os três pontos de chamada (decretos 2024/2025 e 2022) passam o livramento.

- Se a data de referência $\geq$ geração: soma à cumprida do SEEU os dias de cumprimento registrados entre a geração e a data (sem o dia final): projeção. Remições posteriores à geração não constam e não entram.
- Se não há cumprimento nesse intervalo: usa a cumprida do SEEU.
- Se a data de referência $<$ geração: subtrai os dias de cumprimento (custódia e livramento) entre a referência e a geração (sem o dia final) e as remições concedidas depois da referência.
- Sem âncora (sem pena total ou geração): dias_cumpridos_ate sobre a união de custódia e livramento (conta o dia inicial e o final) mais as remições concedidas até a data.

Fórmula: $\text{ref} < \text{geração}$: $\text{cumprido}(\text{ref}) = \text{cumprida_SEEU} - (\text{custódia} \cup \text{livramento})(\text{ref} \rightarrow \text{geração}) - \text{remições}(\text{ref} < d \leq \text{geração})$; $\text{ref} \geq \text{geração}$: $\text{cumprido}(\text{ref}) = \text{cumprida_SEEU} + (\text{custódia} \cup \text{livramento})(\text{geração} \rightarrow \text{ref})$

Local no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos, analise_decreto_2022

4. Fundamento legal

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Decreto 12.338/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Ancoragem nos números do SEEU para não divergir do atestado de pena.

Alternativa: Contar só custódia + remições em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Divergência com o SEEU em interrupções e unificações.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_cumprido_na_data (funções reais do programa, dados fictícios)

$\text{cumprida_seeu_dias}$: $6 \times 365 = 2190 - (01/09/2029 - 01/09/2026 = 1096) = 1094$ em 01/09/2026

Em 25/12/2025: custódia depois = $(01/09/2026 - 25/12/2025) = 250$ dias; remição depois = $20 \rightarrow 1094 - 250 - 20 = 824$

$\text{cumprido_na_data}()$ = 824 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 250 dias de cumprimento (custódia) e 20 dias de remição posteriores a 25/12/2025)

RSPE anterior à data do decreto (geração 01/09/2025, término 01/09/2028): $\text{cumprida_SEEU} = 2190 - 1096 = 1094$

Custódia em curso de 01/09/2025 a 25/12/2025 = 115 dias $\rightarrow$ projeção $1094 + 115 = 1209$

$\text{cumprido_na_data}()$ = 1209 (pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam))

Livramento concedido em 01/07/2024 (custódia 01/01/2022 a 30/06/2024): $\text{periodos_livramento}() = [('01/07/2024', \text{None})]$

$\text{cumprida_seeu_dias}$: $8 \times 365 = 2920 - (01/09/2027 - 01/09/2026 = 365) = 2555$

Sem o livramento (extras vazio): 2555 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 0 dias de cumprimento (custódia) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024) - superestima a pena cumprida em 25/12/2024

Com o livramento: $2555 - (01/09/2026 - 25/12/2024 = 615) = 1940$ (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2026, descontados 615 dias de cumprimento (custódia e livramento) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024)

Sem âncora: $(30/06/2024 - 01/01/2022 + 1 = 912) + (25/12/2024 - 01/07/2024 + 1 = 178) = 1090$ (custódia e livramento + remições (dias de calendário))

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Remição 'depois' da referência é identificada pela data do incidente (referência ou decisão), não pela data do trabalho.
- Na projeção (RSPE anterior à data do decreto), o cumprimento é presumido contínuo até a data se o RSPE o mostra em curso; soltura, fuga ou revogação posteriores ao RSPE não são conhecidas.
- Remições entram pelo filtro `e_remicao_concedida` (só concedidas).
- O período de prova só termina em revogação/suspensão decidida, regressão concedida ou interrupção: livramento revogado sem incidente no RSPE continua contando.
- Na âncora do SEEU, a conta usa dias reais de calendário contra o ano de 365 dias do SEEU: pode haver diferença de poucos dias.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-24 - Falta nos últimos 12 meses (indícios no RSPE)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: `rspe_scraper.py > RE_FALTA`, `RE_FALTA_PROPRIA`; `rspe_scraper.py > _rotulo_incidente`, `_negado`, `_pendente`, `_data_fato_falta`; `rspe_scraper.py > indicios_falta`; `rspe_scraper.py > faltas`; `rspe_view.py > modelo ('falta', 'falta_sim', 'falta_apurar', 'falta_det', 'falta_full')`; `rspe_view.py > _vencido_full`; `rspe_auditoria.py > auditar` (item 'Indício de falta'); `rspe_export.py` (rodapé)

1. Parâmetro

Coluna 'Falta (12 meses)' nas abas Progressão e Livramento: 'Sim' (vermelho) só para falta com sanção reconhecida no RSPE (falta grave homologada, sanção concedida); 'A apurar' (amarelo) quando só há indícios sem sanção reconhecida; ou 'Não consta'. O detalhe vai para a ficha do assistido e para a dica (tooltip). Campo `falta_12m` ('SIM' / 'A APURAR' / 'não consta') e `falta_12m_detalhe` (textos separados por ';', primeiro as faltas firmes). Item da Auditoria 'verificar': 'Indício de falta nos últimos 12 meses' (nos casos 'SIM' e 'A APURAR'), fundamento 'Reflexo em LC (CP, art. 83, III, b), indulto (art. 6º dos decretos) e progressão (LEP, art. 112, §§ 6º e 7º)'. Tooltip do prazo vencido: 'Falta nos últimos 12 meses: ...' ou 'Falta a apurar nos últimos 12 meses (sem sanção reconhecida no RSPE): ...'. Rodapé do PDF: 'Falta (12 meses) = indícios no RSPE, conferir o PAD.'

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE cujo rótulo (complemento, se o tipo é de regime; senão tipo + complemento) casa com `RE_FALTA = 'FALTA|REGRESS|PERDA|PERDID|FUGA|EVAS|SANÇÃO|RDD|DISCIPLIN|ISOLAMENTO'`; eventos com `'FUGA|EVAS|ABANDON|FORAGID|NÃO RETORN|DESCUMPRIMENTO'` no tipo ou motivo; saldo de remidos com dias perdidos. Data de referência da janela = data de geração do RSPE (não a data de hoje). Data do fato da falta própria = primeira data dd/mm/aaaa do complemento; sem ela, a data de referência (ou a da decisão).

3. Regra aplicada

- Janela = [geração - 365 dias, geração].
- Incidente com situação que começa com 'NAO' ou contém 'INDEFER' ou 'NEGAD': ignorado.
- Falta própria (rótulo com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO): entra se a data do fato está na janela; pendente ('PEND' ou 'ANALISE') leva a ressalva ' - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo'.
- Regressão ou perda de remidos: descartada se houver falta própria não negada com fato nos 365 dias anteriores a ela; senão entra, pela data de referência (ou decisão), com '(decisão de ...; data do fato não consta)' ou '(...; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)'.
- Outro incidente (fuga, evasão em incidente): entra pela data de referência (ou decisão), com ' - pendente' se for o caso.
- Evento de fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno ou descumprimento na janela: entra como '(...; falta a apurar)', salvo se houver falta própria com fato a até 1 dia dele.
- Dias perdidos no saldo sem nenhum incidente datado e não negado com 'FALTA GRAVE' ou 'PERDIDOS' no tipo: indício a apurar 'N dias remidos perdidos (data não consta)'. Incidente negado (falta não homologada, perda indeferida) não explica os dias perdidos.
- `falta_12m = 'SIM'` se há falta firme (falta própria não negada e não pendente, com fato na janela); 'A APURAR' se só há indícios a verificar (pendente, regressão ou perda sem falta, fuga ou abandono só

como evento, dias perdidos sem data); senão 'não consta'.

Fórmula: $\text{indício} \Leftrightarrow \text{data} \in [\text{geração} - 365, \text{geração}] \wedge \text{situação não negada (falta própria pela data do fato; regressão/perda só sem falta própria nos 365 dias anteriores a elas)}$

Local no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _rotulo_incidente, _negado, _pendente, _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas; rspe_view.py > modelo ('falta', 'falta_sim', 'falta_apurar', 'falta_det', 'falta_full'); rspe_view.py > _vencido_full; rspe_auditoria.py > auditar (item 'Indício de falta'); rspe_export.py (rodapé)

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não lista faltas formalmente. O programa aponta indícios pela mesma regra do art. 6º dos decretos (data do fato; não concedido não conta) e manda conferir o PAD.

Alternativa: Considerar só incidente de homologação de falta grave concedido, pela data do fato.

Efeito prático da alternativa: Sem as regressões, perdas e fugas 'a verificar', a coluna marcaria menos casos; falta não homologada no RSPE deixaria de ser lembrada.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_12m (funções reais do programa, dados fictícios)

Incidentes: regressão 20/05/2025; falta grave (fato 02/03/2025, homologada 02/04/2025); falta 15/07/2025 NÃO CONCEDIDO; falta 10/11/2025 PENDENTE; regressão cautelar 05/01/2026. Evento: fuga 10/04/2025.

Geração do RSPE 10/03/2026 → janela 10/03/2025 a 10/03/2026 (365 dias).

indícios_falta → HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) [a verificar]

indícios_falta → INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar) [a verificar]

Falta de 02/03/2025: data do fato (primeira data do complemento) anterior a 10/03/2025 → fora da janela, embora homologada depois.

Regressão de 20/05/2025: há falta com fato em 02/03/2025 nos 365 dias anteriores a ela → descartada (a falta já conta pela data do fato).

Regressão cautelar de 05/01/2026: a falta pendente de 10/11/2025 (não negada) está nos 365 dias anteriores a ela → descartada; a falta pendente já aparece como 'a verificar'.

Falta NÃO CONCEDIDA de 15/07/2025: ignorada. Fuga (evento) de 10/04/2025: 'falta a apurar'.

faltas() → falta_12m = A APURAR; detalhe = HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar)

Só indícios sem sanção reconhecida (pendente, fuga como evento): 'A APURAR' → coluna 'A apurar' (amarelo); o detalhe vai para a ficha do assistido.

Com falta grave homologada (fato 10/12/2025, CONCEDIDO) → falta_12m = SIM → coluna 'Sim' (vermelho); detalhe = HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/12/2025 (10/12/2025); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar)

Saldo com 20 dias perdidos e nenhum incidente datado de falta/perda → A APURAR: 20 dias remidos perdidos (data não consta)

Mesmo saldo, com uma homologação de falta NÃO CONCEDIDA datada de 05/02/2026 (o incidente negado não explica a perda) → A APURAR: 20 dias remidos perdidos (data não consta)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do fato é a primeira data do complemento: se o complemento trouxer outra data antes da data da infração, ela é usada.
- Regressão cautelar ou por soma de penas (LEP, art. 118, II) sem falta própria entra como indício a verificar.
- Situações diferentes de negada (ex.: 'CANCELADO', 'ANULADO') não são excluídas.
- 'Não consta' não garante ausência de falta.
- As faltas lidas da ficha disciplinar não alimentam este campo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-25 - Falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > indícios_falta; rspe_scraper.py > falta_art6; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _falta_ate (mantida no código, sem chamada na v6.15.11); rspe_scraper.py > analise_decretos (concluir: aviso; _xv_sem_cumprimento); rspe_ficha.py > complementar_decretos (preserva o aviso); rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > simplificar (ind_cor; _cor_rel)

1. Parâmetro

Com falta firme: ' | FALTA nos 12 meses (art. 6º): <faltas>; a verificar: <indícios>' no texto do indulto/comutação e linha '△ ...' no detalhe; na aba Indulto/Comutação o 'Possível' ou 'A verificar' vira 'Falta' (vermelho, também no PDF) e o curto ganha ' · falta 12m!'. Só com indícios a verificar: ' | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): <indícios>; o 'Possível' vira 'Verificar' (amarelo, também no PDF) e o curto ganha ' · falta a verificar'. Filtro 'Falta nos 12 meses (qualquer benefício)'. A comutação de 2024 com indulto vedado pelo art. 1º, § 3º, I, e o inciso XV sem cumprimento na data levam o mesmo aviso.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE (mesma leitura da coluna 'Falta (12 meses)': RE_FALTA; falta própria com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO no rótulo; data do fato = primeira data dd/mm/aaaa do

complemento, senão referência ou decisão); eventos de fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno ou descumprimento; data de publicação de cada decreto (DECRETOS_PUB: 23/12/2024 e 23/12/2025, lidas da base jurídica, referencias.publicacao).

3. Regra aplicada

- Janela = [25/12/AAAA – 365 dias, data de publicação do decreto] (art. 6º, p. ú.: falta posterior à publicação não impede).
- Incidente negado ('NAO...', 'INDEFER', 'NEGAD'): ignorado.
- Falta própria não pendente com fato na janela: firme (sanção reconhecida). Pendente ('PEND', 'ANALISE'): a verificar.
- Regressão ou perda de remidos sem falta própria nos 365 dias anteriores a ela, com data na janela: a verificar (a perda é datada pela decisão; a regressão pode ser por soma de penas).
- Fuga, abandono e similares só como evento, na janela e sem falta própria a até 1 dia: a verificar ('falta a apurar').
- Com falta firme: aviso 'FALTA nos 12 meses (art. 6º)' → tela 'Falta'. Só a verificar: aviso 'falta a verificar' → tela 'Verificar' (se o texto seria 'Sim').
- O status interno continua 'possivel'/'verificar'; a troca é feita na tela (sim_nao) e no PDF (_cor_rel).
- O aviso continua na célula quando a ficha disciplinar completa os incisos XI, XII e XIII.
- O Decreto 11.302/2022 não é tocado por esta regra.

Fórmula: firme ⇔ falta própria concedida (não pendente) com fato ∈ [25/12/AAAA – 365, publicação]; a verificar ⇔ pendente, regressão/perda sem falta própria nos 365 dias anteriores, ou fuga/abandono só em evento, na mesma janela

Local no código: rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > falta_art6; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _falta_ate (mantida no código, sem chamada na v6.15.11); rspe_scraper.py > analise_decretos (concluir: aviso; _xv_sem_cumprimento); rspe_ficha.py > complementar_decretos (preserva o aviso); rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > simplificar (ind_cor; _cor_rel)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 535 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709 (data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, AgRg no HC 1.088.325/SC, 5ª Turma, Rel. Messod Azulay Neto (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024. FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Data do julgamento: 19/08/2026 · **Modulação/superação:** DJEN 24/08/2026. Precedente orientativo.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601381578&dt_publicacao=24/08/2026

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a corrente do STJ (Tema 1195, aplicado por analogia; AgRg no HC 1.088.325/SC sobre o Decreto 12.338/2024): conta a data da falta nos 12 meses, ainda que a sanção seja reconhecida depois. Pela letra do art. 6º, só a sanção reconhecida em juízo impede: falta pendente, regressão sem falta homologada, perda sem falta datada e fuga só em evento ficam 'a verificar', sem barrar. Falta posterior à publicação não conta (p. ú.).

Alternativa: Barrar também a falta pendente (a sanção pode vir a ser reconhecida, com efeito pela data do fato), ou só a falta já homologada em 25/12.

Efeito prático da alternativa: Barrando a pendente, mais casos sairiam 'Falta' e o pedido deixaria de ser feito; exigindo homologação até 25/12, a falta com fato na janela e homologação posterior não barraria, contra o Tema 1195.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_art6_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto qualificado (fictício), pena 4a, semiaberto desde 01/01/2023. Decreto 12.790/2025: data 25/12/2025, publicação 23/12/2025.

Janela do art. 6º: 25/12/2024 (25/12/2025 - 365 dias) a 23/12/2025 (publicação; art. 6º, p. ú.).

sem falta: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

falta homologada, fato 10/05/2025: falta_art6 → firmes 1, a verificar 0; tela 2025 = ('Falta', 'vermelho')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/05/2025 (10/05/2025)

falta PENDENTE 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/05/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)

falta NÃO CONCEDIDO 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV
 falta com fato 24/12/2025 (após a publicação): falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV
 falta com fato 20/11/2024, homologada 20/02/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV
 regressão sem falta 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): Regressão de Semiaberto para Fechado (10/05/2025; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)
 perda de remidos sem falta 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): DIAS REMIDOS PERDIDOS 10 Dia(s) (decisão de 10/05/2025; data do fato não consta)
 abandono só como evento 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): INTERRUPÇÃO Abandono (10/05/2025; falta a apurar)
 Mesma falta de fato 20/11/2024 no Decreto 12.338/2024 (janela 26/12/2023 a 23/12/2024): POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 20/11/2024 (20/11/2024)
Execução de exemplos_p5.py > ex_complementar_aviso_falta (funções reais do programa, dados fictícios)
 Ficha: matrícula EJA 03/02/2024 a 30/06/2025 → dias_no_intervalo(26/12/2022 a 25/12/2025) = 514 dias ≥ 12 × 30 = 360 → XII atendido.
 falta pendente - antes: POSSÍVEL: art. 9º, II | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) (ressalva: '')
 depois: POSSÍVEL: art. 9º, II, XII | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) → tela ('Verificar', 'amarelo')
 ✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)
 falta homologada (fato 10/11/2025) - antes: POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/11/2025 (10/11/2025) (ressalva: '')
 depois: POSSÍVEL: art. 9º, II, XII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/11/2025 (10/11/2025) → tela ('Falta', 'vermelho')
 ✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)
 lesão em violência doméstica (ressalva) - antes: A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher (ressalva: 'confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)')
 depois: A VERIFICAR: art. 9º, XII | art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher → tela ('Verificar', 'amarelo')
 ✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do fato é a primeira data dd/mm/aaaa do complemento; sem data no complemento, vale a data de referência do incidente (que pode ser a da decisão).
- Regressão e perda de remidos são datadas pela decisão; a falta que as causou pode ter fato fora da janela.
- Situações diferentes de negada (ex.: 'CANCELADO', 'ANULADO') contam como falta firme.
- Janela de 365 dias (não 12 meses de calendário).
- Faltas da ficha disciplinar não são usadas.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-26 - Falta grave na progressão e no livramento: efeito no programa

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_view.py > situacao (VERIFICAR_VENCIDO); rspe_view.py > _vencido_full; rspe_auditoria.py > auditar (item 'Regressão registrada')

1. Parâmetro

O programa não calcula progressão nem livramento: exibe as datas do SEEU. A falta só aparece como coluna informativa 'Falta (12 meses)' e no tooltip de prazo vencido ('verificar criminológico, indeferimento ou falta'). Auditoria 'info': 'Regressão registrada em dd/mm/aaaa' com 'Se decorreu de falta grave, a data-base da progressão é a data da falta e o requisito recomeça sobre a pena remanescente; a falta também impede LC (12 meses) e indulto (art. 6º dos decretos).' Fundamento 'LEP, arts. 112, § 6º, 118 e 127; CP, art. 83, III, b.'

2. Dado de entrada

Data de progressão/livramento impressa pelo SEEU; indícios de falta nos 12 meses anteriores à geração do RSPE (campo falta_12m, pela data do fato; incidente não concedido não conta); último incidente de alteração de regime concedido com 'REGRESS'.

3. Regra aplicada

- Não move datas por falta.
- Não bloqueia o livramento por falta nos 12 meses.
- Aponta a regressão mais recente (quando não é o caso de livramento seguido de regressão).

Local no código: rspe_view.py > situacao (VERIFICAR_VENCIDO); rspe_view.py > _vencido_full; rspe_auditoria.py > auditar (item 'Regressão registrada')

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 534 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 441 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio /

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709
(data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: datas de progressão e livramento são as do SEEU; o programa só audita.

Alternativa: Recalcular a data-base na falta.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias do programa, divergentes do atestado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Requisito do CP, art. 83, III, b, não é verificado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-27 - Interrupção da data-base pela falta e conferência na Auditoria (fuga, recaptura, homologação, livramento)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (seção '3. data-base e faltas')

1. Parâmetro

Auditoria: (a) 'verificar' 'Data-base movida para a recaptura (dd/mm/aaaa) sem falta homologada no RSPE', detalhe '... a interrupção depende de apuração em procedimento disciplinar com defesa técnica e de homologação judicial, e o RSPE não registra esse incidente. Sem homologação, a data-base volta a ser ... e a progressão se antecipa; a perda de até 1/3 dos N dias remidos ('1 dia' no singular) também depende dessa apuração.' (fundamento 'LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118 e 127; Súmulas 533, 534 e 535/STJ; STJ, Tema 709.');

(b) 'ok' 'Data-base (...) confere com o RSPE: falta grave homologada' quando coincide (± 1 dia) com a falta; (c) 'verificar' 'Inconsistência da data-base ...' com '(ex.: falta ainda não homologada, que não pode mover a data-base)'; (d) 'alerta' 'Data-base de progressão anterior à última alteração de regime' (fundamento cita 'LEP, art. 112, § 6º (falta grave reinicia pela remanescente)'); (e) 'alerta' 'Data-base do livramento (...) alterada por falta grave': 'A falta grave interrompe o prazo da progressão, não o do livramento condicional, nem os do indulto e da comutação. A data-base do livramento deve continuar a do início do cumprimento.' (fundamento 'Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º.');

(f) 'verificar' regressão após livramento: '(c) se a falta foi apurada e homologada (PAD/audiência): regressão cautelar é provisória e não fixa, por si, a data-base'.

2. Dado de entrada

Data-base impressa pelo SEEU; data-base do livramento impressa; eventos (fuga, recaptura, descumprimento); incidentes concedidos (falta grave, regime, data-base, livramento).

3. Regra aplicada

- Marcos válidos da data-base: prisão/início/reinício/recaptura; alteração de data-base; alteração de regime; falta grave homologada; revogação do livramento.

Fuga anterior à data-base, data-base = recaptura e nenhum incidente concedido com 'FALTA	DISCIPLINAR	PAD' → item (a).
--	-------------	------------------

- Data-base do livramento a ± 1 dia de uma fuga/descumprimento ou da data-base da progressão → item (e).
- Sem marco na data-base → item (c).

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (seção '3. data-base e faltas')

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, caput, I, II e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 534 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 535 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Súmula 441 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio /

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709
(data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Adota as Súmulas 534, 535 e 441 do STJ e o Tema 709: falta interrompe só a progressão; e a Súmula 533: falta exige PAD com defesa para produzir efeito.

Alternativa: Aceitar a data-base impressa pelo SEEU sem exigir o incidente de homologação.

Efeito prático da alternativa: Deixariam de ser apontadas data-base movida sem homologação e data-base de livramento alterada.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- '_homolog' aceita qualquer incidente concedido com 'FALTA', 'DISCIPLINAR' ou 'PAD' no tipo/complemento, de qualquer data.
- A regra da data-base do livramento compara também com a data-base da progressão, o que pode acusar alteração quando ambas coincidem por outro motivo.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-28 - Faltas disciplinares lidas da ficha (registro, PADIC, arquivamento, homologação)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'faltas disciplinares'); ui.html > fichaHtml; rspe_peticao.py (ficha_faltas); rspe_ficha.py > comparativo (fd_faltas)

1. Parâmetro

Painel 'Faltas disciplinares' da seção Ficha disciplinar do painel do assistido: data do fato, etiqueta da situação ('registrada' pendente; 'PADIC instaurado'/'homologada/punida' em vermelho; 'arquivada' em verde), artigo ('art. N, inciso da LEP ou 'art. n/í'), ' · grave', ' · PADIC nº', ' · decisão dd.mm.aaaa'. Campo de petição 'ficha_faltas'. fd_faltas ('N (situações)') é calculado mas não exibido na aba.

2. Dado de entrada

Eventos da ficha com 'CONSELHO DISCIPLINAR', 'FALTA DISCIPLINAR' ou 'FALTA GRAVE'. Registro: 'REGISTRO DE FALTA', 'LANÇAMENTO DE FALTA' ou 'FALTA GRAVE', sem 'ARQUIV', 'INSTAURA' ou 'ISOLADO'. Data do fato em 'COMETIDA EM dd/mm/aaaa' (senão, data do registro). Artigo em 'INFRINGIU (EM TESE) O ART. N, INCISO X'.

3. Regra aplicada

- Grave = artigo 50 ou 52 ou texto 'FALTA GRAVE'.
- Evento posterior é ligado à falta pela data do fato ('OCORRIDO EM'/'COMETIDA EM'); sem ela, se o evento cita PADIC/ARQUIV/HOMOLOG, liga à falta de registro mais próximo.
- 'INSTAURA' → 'PADIC instaurado' (com nº do PADIC).
- 'ARQUIV' → 'arquivada'; 'HOMOLOG', 'RECONHEC', 'PUNIÇÃO', 'SANÇÃO' → 'homologada/punida' (com data da decisão).
- Só as graves 'homologada/punida' são usadas (no confronto com a perda de remidos do RSPE).

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'faltas disciplinares'); ui.html > fichaHtml; rspe_peticao.py (ficha_faltas); rspe_ficha.py > comparativo (fd_faltas)

4. Fundamento legal

LEP, art. 50, caput, I, II e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 52, caput (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico do conselho disciplinar; 'homologada/punida' é a decisão administrativa, não a homologação judicial.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_anterior_x_perda (funções reais do programa, dados fictícios)

RSPE: remições 60 (10/01/2023) e 30 (10/09/2023); falta homologada 01/12/2023; perdas 20 + 10.

Ficha: falta grave de 01/04/2023 homologada/punida (não consta no RSPE; > 30 dias de qualquer falta do RSPE).

→ [verificar] Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de 01/04/2023 (≈ 20 dias) | A ficha registra falta grave de 01/04/2023 (art. 50, VII da LEP, decisão do conselho em 20.04.2023) que não consta homologada no RSPE. Se o juízo a homologou, a contagem da remição recomeçou nessa data e a perda aplicada pela falta de 01/12/2023 não poderia alcançar a remição do trabalho anterior: 20 dias (remição de 60 dias lançada em 10/01/2023, antes da falta de 01/04/2023). Conferir a homologação e, se houver, impugnar o cálculo (desconto em duplicidade).

Apenas a parcela sobre a remição lançada antes de 01/04/2023 (20 sobre 60) entra; a de 10 sobre 30 (lançada depois) não.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- As faltas da ficha não alimentam a coluna 'Falta (12 meses)', o art. 6º dos decretos nem a cor da aba Ficha disciplinar.
- Evento de resultado sem data do fato pode ser ligado à falta errada (a de registro mais próximo).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-29 - Regressões, restabelecimentos, isolamentos, recusa de trabalho e conduta lida da ficha

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_view.py > modelo ('conduta', 'conduta_ruim'); ui.html > fichaHtml, coluna 'conduta'

1. Parâmetro

Lista 'Regressão, restabelecimento, isolamento, recusa de trabalho' no painel da ficha do assistido (data + texto). Coluna 'Conduta (ficha)' nas abas Progressão e Livramento, em vermelho quando a conduta contém 'RESPONDE', 'REGULAR', 'MÁ', 'PÉSSIMA' ou 'RUIM'; 'Sem ficha' sem ficha; 'não informada na ficha' quando vazia.

2. Dado de entrada

Eventos com 'REGRESS', 'RESTABELEC', 'RECUSOU VAGA'/'RECUSA DE TRABALHO', 'ISOLADO'/'ISOLAMENTO'/'CELA DISCIPLINAR'. Conduta em 'HISTÓRICO - CONDUTA: <texto>'.

3. Regra aplicada

- Só lista; nenhum desses marcos entra em cálculo ou cor.
- Conduta é exibida em Title Case com correções (PADIC, IPCG, Ótima, Péssima).

Local no código: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_view.py > modelo ('conduta', 'conduta_ruim'); ui.html > fichaHtml, coluna 'conduta'

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Informação de apoio ao requisito subjetivo, sem efeito automático.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Regressão lida da ficha não é confrontada com a regressão do RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-30 - Ficha disciplinar nos incisos XI, XII e XIII dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025

Parte V – Remissão, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > _dias_no_intervalo

1. Parâmetro

Reescrita das linhas '? XI/XII/XIII' do detalhe do indulto para '✓', '✗' ou '?' com a nota 'ficha: ...' e nova conclusão ('POSSÍVEL: art. 9º, ...', 'A VERIFICAR: art. 9º, ...' ou 'não atinge: incisos dependentes de estudo/saídas não atendidos pela ficha disciplinar'). O aviso que a análise tinha posto depois de ' | ' (falta do art. 6º, falta a verificar, ressalvas) é mantido no fim do novo texto; a tela continua 'Falta' ou 'Verificar'. Com ressalva da análise (violência doméstica provável, livramento incerto, crime militar), a linha ✓ ganha ' - <ressalva>' e a conclusão fica 'A VERIFICAR'.

2. Dado de entrada

Eventos 'SAÍDA CONFIRMADA DO BENEFÍCIO DE: SAÍDA TEMPORÁRIA'; trabalhos externos; estudos; exames ENCCEJA/ENEM; cursos concluídos. Ressalva da análise gravada em indulto_AAAA_ressalva.

3. Regra aplicada

- XI: ≥ 5 saídas temporárias até 25/12, ou ≥ 360 dias de trabalho externo nos 3 anos (3×365 dias) anteriores.
- XII: dias de matrícula em estudo na janela $\geq \text{meses} \times 30$ (12 meses em 3 anos; reincidente, 18 meses em 5 anos).
- XIII: ENCCEJA/ENEM ou curso concluído durante a execução e nos 3 anos anteriores; curso livre com horas sem 'conclusão' vira '?'.
• Célula já decidida (CONCEDIDO, INDEFERIDO, não se aplica, VEDADO, excluído) não é reescrita.
• aviso = tudo o que vinha depois do primeiro ' | ' no texto anterior; é acrescentado ao novo texto.
• Se há inciso ✓ e ressalva: 'A VERIFICAR: art. 9º, <incisos ✓ e ?>' (a ficha não resolve a ressalva). Sem ressalva: 'POSSÍVEL' e a comutação possível vira 'prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)'.

Fórmula: XII: dias de matrícula (sem repetição) $\geq 12 \times 30$ (ou 18×30 se reincidente)

Local no código: rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > _dias_no_intervalo

4. Fundamento legal**Decreto 12.338/2024, art. 9º, caput e incisos XI, XII e XIII**

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024; XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024; XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 9º, caput e incisos XI, XII e XIII

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XI - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2025, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025; XII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025; XIII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Os incisos exigem dado que o RSPE não traz; a ficha supre. Mês = 30 dias e ano = 365 dias são convenções.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_complementar_aviso_falta (funções reais do programa, dados fictícios)

Ficha: matrícula EJA 03/02/2024 a 30/06/2025 → `_dias_no_intervalo(26/12/2022 a 25/12/2025)` = 514 dias ≥ 12 × 30 = 360 → XII atendido.

falta pendente - antes: POSSÍVEL: art. 9º, II | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) (ressalva: '')

depois: POSSÍVEL: art. 9º, II, XII | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) → tela ('Verificar', 'amarelo')

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)

falta homologada (fato 10/11/2025) - antes: POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/11/2025 (10/11/2025) (ressalva: '')

depois: POSSÍVEL: art. 9º, II, XII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/11/2025 (10/11/2025) → tela ('Falta', 'vermelho')

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)

lesão em violência doméstica (ressalva) - antes: A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher (ressalva: 'confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)')

depois: A VERIFICAR: art. 9º, XII | art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher → tela ('Verificar', 'amarelo')

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/6 cumprido - ficha: 514 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- '12 meses' de trabalho externo é lido como 360 dias; '3 anos' como 3 × 365 dias.
- Estudo: conta dias de matrícula, não frequência efetiva; matrícula sem fim vai até hoje.
- A fração cumprida e o teto de 12 anos vêm da análise do RSPE; a ficha só resolve o requisito de saídas, trabalho externo, estudo ou conclusão.
- A falta do art. 6º não é conferida aqui: o aviso vindo da análise é só preservado.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-31 - Remição concedida: filtro dos incidentes de remição (e_remicao_concedida)

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remições); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (remições, dois pontos); rspe_prescricao.py > analisar (remições); rspe_auditoria.py > auditar (bloco 'remições'); rspe_ficha.py > remicoes_rspe

1. Parâmetro

Soma de dias remidos usada: na Auditoria ('Dias remidos: incidentes não fecham com o saldo', quando a soma difere dos remidos do 'Saldo dias Remidos'); na prescrição executória (pena restante na interrupção); no indulto e na comutação de 2022, 2024 e 2025 (pena cumprida na data do decreto); na aba Ficha disciplinar (total 'RSPE' e remições 'depois' do atestado). Não há coluna própria.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE: tipo, situação, complemento com '<n> Dia' (n inteiro ou com decimal: '12,5 Dia(s)' vale 12,5), data de referência (ou da decisão). Incidente sem situação é tratado como concedido.

3. Regra aplicada

- Tipo sem 'REMI': não é remição.
- Tipo com 'PERD' ou 'REVOG' (dias remidos perdidos, revogação de remição): não é remição.
- Situação vazia vale 'CONCEDIDO'; só entra se a situação é exatamente 'CONCEDIDO' (exclui 'NÃO CONCEDIDO', 'PENDENTE', 'INDEFERIDO').
- Dias = primeiro número antes de 'Dia' no complemento; sem esse número, o incidente é ignorado.
- Data da remição = data de referência; sem ela, data da decisão.

Fórmula: remição $\Leftrightarrow$ 'REMI' $\in$ tipo $\wedge \neg$ ('PERD' $\vee$ 'REVOG' $\in$ tipo) $\wedge$ (situação ou 'CONCEDIDO') = 'CONCEDIDO'

Local no código: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remições); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (remições, dois pontos); rspe_prescricao.py > analisar (remições); rspe_auditoria.py > auditar (bloco 'remições'); rspe_ficha.py > remicoes_rspe

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Só a remição declarada pelo juiz conta como pena cumprida (LEP, art. 126, § 8º, e art. 128); a perda por falta grave (art. 127) reduz, não soma. Tratar incidente sem situação como concedido é convenção de leitura do RSPE.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_remicao_concedida (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Remição no saldo da evasão (LEP, art. 128): só incidente de remição CONCEDIDO (rs.e_remicao_concedida); negada, pendente e perda de dias não contam.

```

REMIÇÃO          CONCEDIDO  Remição de 60 Dias -> e_remicao_concedida=True
REMIÇÃO          NEGADO     Remição de 30 Dias -> e_remicao_concedida=False
REMIÇÃO          PENDENTE   Remição de 20 Dias -> e_remicao_concedida=False
PERDA DE DIAS REMIDOS  CONCEDIDO  10 Dias -> e_remicao_concedida=False

Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias + 60 remidos (só o concedido) = 701; saldo 1095 - 701 = 394 dias (1a0m29d) = 1.0795 anos -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Se a negada (30) e a pendente (20) também contassem: 1095 - 751 = 344 dias (< 1 ano) -> 3 anos; é o erro que a regra evita.

Saída: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024'

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a0m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicoes_rspe_aba (funções reais do programa, dados fictícios)
Incidentes: 40 concedido; 25 NÃO CONCEDIDO; 18 PENDENTE; revogação de 5; perda de 13.
remicoes_rspe() = ['40 dias em 10/01/2025']
fd_remicoes = Remições no RSPE: 40 dias em 10/01/2025. O RSPE não diz a origem de cada uma (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura).
fd_resumo_exec = atestados: 20 dias · estudo: ≈ 0 dias · RSPE: 40 dias
Atestado 77/25 de 05/06/2025: remições concedidas com data ≥ 31/05/2025? nenhuma (a de 18 dias pendente não conta) → fd_sit = Remição a requerer (20 dias de atestado sem remição posterior no RSPE) [vermelho]

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_decimal (funções reais do programa, dados fictícios)
rs.dias_de('12,5 Dia(s) Remido(s)') = 12.5; rs.dias_de('100 Dia(s) Remido(s)') = 100
rs.saldo_remidos_num('112,5 dias (112,5 dias remidos - 0 dias perdidos)') = (112.5, 0)
auditar(): incidentes somam 12,5 + 100 = 112,5 = saldo → item 'não fecham': não
rf.remicoes_rspe (aba Ficha disciplinar) = [12.5, 100.0]
rs.pl(12.5, 'dia', 'dias') = '12,5 dias'

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Situação diferente de 'CONCEDIDO' exato (ex.: 'CONCEDIDO EM PARTE', 'DEFERIDO') é excluída.
- A soma é bruta: as perdas não são descontadas aqui. A Auditoria compara com o total de 'dias remidos' do saldo, antes das perdas.
- O cálculo da perda de 1/3 (perdas_por_falta) usa filtro próprio (tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', situação 'CONCEDIDO'): ali a 'REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO' concedida entra como remição.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

RDF-32 - Classificação das faltas do RSPE pela data do fato: falta firme × falta a verificar (indícios_falta)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado, _pendente, _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indícios_falta; rspe_scraper.py > faltas, _falta_ate, falta_art6

1. Parâmetro

Lista interna [(texto, firme)] usada pela coluna 'Falta (12 meses)' (janela até a geração do RSPE) e pelo art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025 (janela até a publicação). Textos: '<rótulo> (dd/mm/aaaa)' (firme); '<rótulo> (dd/mm/aaaa - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)'; '<perda> (decisão de dd/mm/aaaa; data do fato não consta)'; '<regressão> (dd/mm/aaaa; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)'; '<evento> (dd/mm/aaaa; falta a apurar)'.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE: rótulo (complemento, se o tipo é de regime; senão tipo + complemento), situação, complemento, datas de referência e decisão. Eventos do RSPE: tipo, motivo e data. Parâmetros: data de referência (ref), 365 dias, e último dia da janela (ate; padrão = ref).

3. Regra aplicada

Descarta o incidente cujo rótulo não casa com RE_FALTA ('FALTA	REGRESS	PERDA	PERDID	FUGA	EVAS	SANÇÃO	RDD	DISCIPLIN	ISOLAMENTO') ou cuja situação é negada (começa com 'NAO' ou contém 'INDEFER' ou 'NEGAD').
--	---------	-------	--------	------	------	--------	-----	-----------	---

- Falta própria = rótulo com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO. Data do fato = primeira data dd/mm/aaaa do complemento; sem ela, referência (ou decisão).

- Falta própria com fato em [ref – 365, ate]: firme; se a situação começa com 'PEND' ou contém 'ANALISE', a verificar.
- Perda de remidos ou regressão: se houver falta própria (não negada, inclusive pendente) com fato nos 365 dias anteriores a ela, é descartada (a falta já conta pela própria data). Senão, com data (referência ou decisão) na janela: a verificar.
- Outro incidente (ex.: fuga lançada como incidente) com data na janela: a verificar.
- Evento com FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN ou DESCUMPRIMENTO, com data na janela e sem falta própria a até 1 dia: a verificar ('falta a apurar').
- Textos repetidos saem uma vez só.

Fórmula: janela = [ref – 365 dias, ate]; firme ⇔ falta própria não negada e não pendente com fato na janela

Local no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado, _pendente, _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas, _falta_ate, falta_art6

4. Fundamento legal

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Decreto 12.338/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não lista faltas nem a data do fato. O programa só trata como firme a falta com sanção registrada e concedida; o que depende de apuração (pendente, regressão sem falta, perda sem falta datada, fuga só em evento) fica 'a verificar', sem barrar. Fuga e abandono são falta grave (LEP, art. 50, II e V), mas só produzem efeito depois do PAD e da homologação (Súmula 533/STJ).

Alternativa: Tratar todo indício do RSPE como falta que barra ou ignorar tudo o que não for homologação de falta grave.

Efeito prático da alternativa: Com a primeira, regressões por soma de penas e perdas antigas barrariam indulto; com a segunda, fuga e abandono recentes deixariam de ser lembrados.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_12m (funções reais do programa, dados fictícios)

Incidentes: regressão 20/05/2025; falta grave (fato 02/03/2025, homologada 02/04/2025); falta 15/07/2025 NÃO CONCEDIDO; falta 10/11/2025 PENDENTE; regressão cautelar 05/01/2026. Evento: fuga 10/04/2025.

Geração do RSPE 10/03/2026 → janela 10/03/2025 a 10/03/2026 (365 dias).

indícios_falta → HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo) [a verificar]

indícios_falta → INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar) [a verificar]

Falta de 02/03/2025: data do fato (primeira data do complemento) anterior a 10/03/2025 → fora da janela, embora homologada depois.

Regressão de 20/05/2025: há falta com fato em 02/03/2025 nos 365 dias anteriores a ela → descartada (a falta já conta pela data do fato).

Regressão cautelar de 05/01/2026: a falta pendente de 10/11/2025 (não negada) está nos 365 dias anteriores a ela → descartada; a falta pendente já aparece como 'a verificar'.

Falta NÃO CONCEDIDA de 15/07/2025: ignorada. Fuga (evento) de 10/04/2025: 'falta a apurar'.

faltas() → falta_12m = A APURAR; detalhe = HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar)

Só indícios sem sanção reconhecida (pendente, fuga como evento): 'A APURAR' → coluna 'A apurar' (amarelo); o detalhe vai para a ficha do assistido.

Com falta grave homologada (fato 10/12/2025, CONCEDIDO) → falta_12m = SIM → coluna 'Sim' (vermelho); detalhe = HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/12/2025 (10/12/2025); HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/11/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo); INTERRUPÇÃO FUGA (10/04/2025; falta a apurar)

Saldo com 20 dias perdidos e nenhum incidente datado de falta/perda → A APURAR: 20 dias remidos perdidos (data não consta)

Mesmo saldo, com uma homologação de falta NÃO CONCEDIDA datada de 05/02/2026 (o incidente negado não explica a perda) → A APURAR: 20 dias remidos perdidos (data não consta)

Execução de exemplos_p5.py > ex_falta_art6_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto qualificado (fictício), pena 4a, semiaberto desde 01/01/2023. Decreto 12.790/2025: data 25/12/2025, publicação 23/12/2025.

Janela do art. 6º: 25/12/2024 (25/12/2025 - 365 dias) a 23/12/2025 (publicação; art. 6º, p. ú.).

sem falta: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

falta homologada, fato 10/05/2025: falta_art6 → firmes 1, a verificar 0; tela 2025 = ('Falta', 'vermelho')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 10/05/2025 (10/05/2025)

falta PENDENTE 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE (10/05/2025 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)

falta NÃO CONCEDIDO 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

falta com fato 24/12/2025 (após a publicação): falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

falta com fato 20/11/2024, homologada 20/02/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 0; tela 2025 = ('Sim', 'verde')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

regressão sem falta 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): Regressão de Semiaberto para Fechado (10/05/2025; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)

perda de remidos sem falta 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')

texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): DIAS REMIDOS PERDIDOS 10 Dia(s) (decisão de 10/05/2025; data do fato não consta)

abandono só como evento 10/05/2025: falta_art6 → firmes 0, a verificar 1; tela 2025 = ('Verificar', 'amarelo')
 texto: POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): INTERRUPÇÃO Abandono (10/05/2025; falta a apurar)
 Mesma falta de fato 20/11/2024 no Decreto 12.338/2024 (janela 26/12/2023 a 23/12/2024): POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE Falta cometida em 20/11/2024 (20/11/2024)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do fato só é lida se estiver no complemento do incidente; o RSPE não tem campo próprio.
- Falta própria com situação diversa de negada ou pendente (ex.: 'CANCELADO') conta como firme.
- Uma falta pendente dentro dos 365 dias anteriores descarta a regressão ou a perda posterior, embora também seja só 'a verificar'.
- A tolerância de 1 dia entre evento de fuga e falta homologada é convenção.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-33 - Acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino (LEP, art. 126, § 5º): sinalização na aba Ficha disciplinar

Parte V – Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos, tipo 'estudo'); rspe_ficha.py > _estudos (motivo 'concluído'); rspe_ficha.py > extrair (exames)

1. Parâmetro

Bloco 'Estudo' da aba Ficha disciplinar: matrícula com fim 'concluído' → situação '<Requerer remição|Conferir homologação|...>' · verificar acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º); ENCCEJA/ENEM → 'Conferir homologação' · se certificou a conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º). Nenhum dia é somado.

2. Dado de entrada

Estudos da ficha com motivo do fim 'concluído' (evento com 'CONCLUIU' ou 'CONCLUSÃO DO CURSO' que encerra a matrícula); exames ENCCEJA/ENEM com certificado, aprovação, petição ou declaração registrados.

3. Regra aplicada

- Linha de estudo cujo período completo (per_full) contém 'conclu': acrescenta o aviso do § 5º à situação do item.
- Todo item ENCCEJA/ENEM recebe o aviso condicional ('se certificou a conclusão do ensino').
- O aviso não muda cor, contagem de horas, dias pendentes nem a coluna 'Estudo a requerer'.

Fórmula: sem conta (o acréscimo seria $[\text{horas} \div 12] \times 1/3$, não calculado)

Local no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos, tipo 'estudo'); rspe_ficha.py > _estudos (motivo 'concluído'); rspe_ficha.py > extrair (exames)

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O § 5º exige conclusão certificada pelo órgão do sistema de educação; a ficha registra o fato, não o certificado. O programa lembra o acréscimo sem somá-lo.

Alternativa: Somar 1/3 às horas estimadas do estudo concluído.

Efeito prático da alternativa: Mais dias pendentes exibidos, com risco de pedir acréscimo sem certificado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_acrescimento_um_terco (funções reais do programa, dados fictícios)

EJA 03/02/2025 a 30/06/2025, 'concluído': 424 h estimadas → 35 dias; com 1/3 seriam 35 + 11 = 46 (o programa NÃO soma; só avisa).

Bloco Estudo: Ensino Medio Eja (turma A) | 03/02/2025 a 30/06/2025 · ≈ 424 h | Conferir homologação · verificar acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º) [cinza]

Bloco Estudo: Ensino Fundamental (turma B) | 01/08/2025 a 30/09/2025 · ≈ 172 h | Conferir homologação [cinza]

Bloco Estudo: ENCCEJA 2025 | certificado registrado em 10/11/2025 | Conferir homologação · se certificou a conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º) [cinza]

estudo_dias_pend = 0 (sem acréscimo)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Conclusão registrada sem a palavra 'conclu' no evento de encerramento não gera o aviso.
- ENCCEJA/ENEM de aprovação parcial também recebe o aviso (condicional).
- O RSPE não diz se o acréscimo já foi concedido.
- O aviso fica só nos blocos da tela; a linha exportada (fd_linhas, Excel/PDF e relatório) não o traz.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

RDF-34 - Dado ilegível na ficha ou no RSPE: a análise não é interrompida

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Implementação: rspe_ficha.py > _estudos; rspe_ficha.py > vincular (_depois); rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_view.py > modelo (falha ao confrontar)

1. Parâmetro

Auditoria, nível 'alerta': 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)' com 'Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.' (o registro aparece sem a ficha; o alerta conta no resultado e na cor da Auditoria e pode ser baixado); se nem sem a ficha a análise for possível: registro visível em todas as abas com 'Falha ao analisar - conferir o PDF' (Auditoria vermelha, item 'Falha ao analisar este RSPE (<erro>)'). Falha só no confronto: item 'Ficha disciplinar: falha ao confrontar (<erro>)'.

2. Dado de entrada

Fichas com data impossível ou ilegível (atestado sem data, curso '31 de junho', matrícula com data truncada), atestado sem número; qualquer exceção ao montar o registro.

3. Regra aplicada

- _estudos: data por extenso impossível → mantém a data do registro e deixa o fim vazio.
- vincular: atestado ou estudo sem data de corte → todas as remições concedidas contam como 'depois' (status 'conferir', salvo se não houver remição: 'sem_remicao').
- quadro_trabalho: o trecho de estudo posterior à última remição só é calculado com início legível; atestado sem número sai 's/n'.
- Api.listar: tenta montar o registro com a ficha; se falhar, remonta sem a ficha, com o alerta em extras (conta no resultado e na cor da Auditoria); se ainda falhar, usa modelo_erro.
- vincular: estudo com início ilegível, fim ilegível ou fim anterior ao início recebe o status 'datas' e sai 'Conferir datas' (amarelo) na aba.

Local no código: rspe_ficha.py > _estudos; rspe_ficha.py > vincular (_depois); rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_view.py > modelo (falha ao confrontar)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: um PDF com dado ilegível não pode derrubar a base inteira nem gerar afirmação errada; o registro fica visível com o aviso.

Alternativa: Recusar o PDF inteiro na importação.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria das abas até nova importação.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p5.py > ex_datas_invalidas_ficha (funções reais do programa, dados fictícios)

```
_estudos(): PANIFICACAO · início 05.06.2025 · fim '' · 40 h
```

```
_estudos(): ELETRICISTA · início 01.08.2025 · fim '20.08.2025' · 60 h
```

'31 de junho' não existe: o curso fica com a data do registro (05.06.2025) e sem fim.

Atestado sem data legível e sem nº, com uma remição no RSPE: _rem_depois = 1 remição → _status 'conferir'

Atestado sem data legível e sem nº, sem remição no RSPE: _rem_depois = 0 remições → _status 'sem_remicao'

quadro_trabalho(): ['emprego não identificado na ficha | nº s/n · 10 remidos | Requerer remição (10 dias)']

Estudo com início ilegível: ['???.???.??? em diante (matrícula ativa) | Conferir datas'] → status 'datas' ('Conferir datas', amarelo), não 'Menos de 3 dias'

Api.listar, se rv.modelo falhar com a ficha: refaz sem ela e passa o aviso em extras, antes da contagem: [alerta]
Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (ValueError) - Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.

Se ainda falhar: rv.modelo_erro → aud_resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF', cor vermelho, item 'Falha ao analisar este RSPE (erro de teste)'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Com a ficha ignorada, somem a aba Ficha disciplinar e os incisos XI a XIII pela ficha daquele assistido.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

Parte VI - Indulto e comutação

IND-01 - Datas de corte dos decretos (25/12/2022, 25/12/2024 e 25/12/2025) e datas de publicação (23/12)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > DECRETOS, DECRETO_2022_REF, DECRETOS_PUB; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos, to_date_iso; base_juridica.json > decretos_indulto.referencias (data, publicacao); base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.publicacao

1. Parâmetro

Aba Indulto/Comutação, colunas Indulto 2022, Indulto 2024, Comutação 2024, Indulto 2025 e Comutação 2025. A análise de cada coluna é feita na data de referência do decreto ("Situação em 25/12/2024: ...", "Decreto 12.338/2024 · data de referência 25/12/2024"). A data de publicação (23/12) aparece nos textos da sentença posterior ("sem condenação até 23/12/2024"), do art. 2º, II, e da falta do art. 6º, p. ú.

2. Dado de entrada

Não vem do RSPE. Datas fixas no código: DECRETOS = {2024: 25/12/2024, 2025: 25/12/2025}; DECRETO_2022_REF = 25/12/2022; DECRETOS_PUB = {2022: 23/12/2022, 2024: 23/12/2024, 2025: 23/12/2025}. carregar_tabelas_decretos() sobrepõe DECRETOS pela chave "data" e DECRETOS_PUB pela chave "publicacao" de base_juridica.json > decretos_indulto.referencias (AAAA-MM-DD; a base traz publicacao só para 2024 e 2025). Data ilegível na base: a entrada é descartada e vale a do código.

3. Regra aplicada

- analise_decretos chama carregar_tabelas_decretos() e percorre DECRETOS na ordem 2024, 2025.
- analise_decreto_2022 usa DECRETO_2022_REF = 25/12/2022 (não editável pela base) e DECRETOS_PUB['2022'] = 23/12/2022.
- Data de referência (25/12): fato posterior, soma do art. 7º, pena cumprida, regime, idade, hediondez e fim da janela nominal de 12 meses do art. 6º.
- Data de publicação (23/12): sentença posterior sai da soma (_sentenca_posterior); sentença anterior com trânsito posterior fica "a verificar" (_art2_ii); a janela da falta do art. 6º termina nela (parágrafo único).
- Cada decreto é avaliado com os dados reconstruídos para a sua data. A data de geração do RSPE não substitui a data de corte.
- A reincidência é a marcada no RSPE para os crimes considerados; o programa não verifica se ela já existia na data de corte (art. 14 dos Decretos 2024/2025).

Fórmula: ref(2022) = 25/12/2022; ref(2024) = 25/12/2024; ref(2025) = 25/12/2025; publicacao(2022) = 23/12/2022; publicacao(2024) = 23/12/2024; publicacao(2025) = 23/12/2025

Local no código: rspe_scraper.py > DECRETOS, DECRETO_2022_REF, DECRETOS_PUB; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos, to_date_iso; base_juridica.json > decretos_indulto.referencias (data, publicacao); base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.publicacao

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso I (exemplo de marco temporal)

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 14

Art. 14. Para fins do disposto neste Decreto, a reincidência será considerada até 25 de dezembro de 2024.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 14

Art. 14. Para fins do disposto neste Decreto, a reincidência será considerada até 25 de dezembro de 2025.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11, caput

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024 - fecho e nota de publicação

Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República. [...] Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 23/12/2025 [...] Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/2025, Página 33 (Publicação Original)

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Os três decretos fixam 25 de dezembro como marco dos requisitos temporais. A data de publicação no DOU (23/12/2022, 23/12/2024 edição extra, 23/12/2025) foi conferida nos textos oficiais; o art. 6º, parágrafo único, a usa expressamente.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_situacao_na_data (funções reais do programa, dados fictícios)

Assistido fictício A (reincidente), pena total 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30).

Entrada: prisão em 10/01/2023 (sem interrupção); remição de 20 dias em 01/03/2025; RSPE gerado em 01/09/2025 com término impresso 18/12/2028.

Âncora SEEU (cumprida_seeu_dias): pena total 2190 - (término 18/12/2028 - geração 01/09/2025 = 1204 dias) = 986 dias cumpridos em 01/09/2025.

cumprido_na_data(25/12/2024) = 716 dias (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia) e 20 dias de remição posteriores a 25/12/2024) · remanescente 4a0m14d.

cumprido_na_data(25/12/2025) = 1101 dias (pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)) · remanescente 2a11m29d.

Conferência 25/12/2024: custódia de 10/01/2023 a 25/12/2024, contando o dia da prisão = 716 dias (a remição de 01/03/2025 é posterior e é descontada).

_regime_em(01/06/2024): regime 'Fechado' (incidente de 10/01/2023), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

_regime_em(25/12/2024): regime 'Semiaberto' (incidente de 20/08/2024), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

Idade (_idade_em) em 25/12/2024: 39 anos; em 25/12/2025: 40 anos (§ 2º, I só a partir de 60).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sentenca_posterior_e_art2_ii (funções reais do programa, dados fictícios)

Publicação no DOU (DECRETOS_PUB): 2022 = 23/12/2022; 2024 = 23/12/2024; 2025 = 23/12/2025.

B: sentença 24/12/2024 -> _sentenca_posterior(B, 23/12/2024) = True; _art2_ii(B) = False.

C: sentença 20/12/2024, trânsito MP 20/01/2025 -> _sentenca_posterior = False; _art2_ii = True (min(trânsitos) 20/01/2025 > 23/12/2024).

porte (A) + estelionato B (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Possível · art. 9º, I, II' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

△ Fora da soma (1a0m0d): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2024: art. 171 CP, sentença de 24/12/2024): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas.

porte (A) + estelionato C (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não havia recurso da acusação...

tela: 'A verificar · art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV' -> ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II) | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não hav...

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)' -> ('Verificar', 'amarelo')

indulto_2024_ressalva = conferir recurso da acusação (art. 2º, II)

só B (pena total 1a0m0d):

indulto_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024)

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

Nenhuma condenação existia na publicação do decreto (23/12/2024): sentenças posteriores (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024). As penas não entram na soma do art. 7º (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Conta com B fora da soma: pena considerada 1460 - 365 = 1095; cumprido 1031 ≥ 1/5 (219) e ≥ 1/3 (365).

Sem data de trânsito no RSPE: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV; nota no detalhe:

? Trânsito não consta no RSPE (art. 171 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Decreto 2022 (publicação 23/12/2022): E sentença 01/12/2022 e trânsito MP 10/01/2023; F sentença 24/12/2022 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP | conferir art. 155 CP

? art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas trânsito em 10/03/2023, depois de 25/12/2022, e trânsito para a acusação em 10/01/2023 - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (art. 155 CP): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551.

? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (art. 155 CP, trânsito em 10/01/2023) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Reincidência: o programa usa o S/N do RSPE na data do relatório; condenação transitada após 25/12 que gerou a reincidência não é descartada (art. 14).
- A publicação de 2022 não é editável pela base (só 2024 e 2025 têm a chave "publicacao").

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-02 - Pena cumprida na data do decreto (âncora no SEEU) e remanescente

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data (extras); rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (periodos_lc, remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11); rspe_scraper.py > dias_para_pena

1. Parâmetro

Linha "Cumprido em 25/12/AAAA: XaYmZd (fonte) · remanescente ..." no detalhe; "Pena total ...; cumprido ... (x% da pena); falta cumprir ..." no cálculo explicado. Base das frações dos incisos I, II, III, VII, XI, XII, XIII e do art. 13, e do remanescente do inciso VIII. Fontes possíveis: "pena cumprida pelo SEEU em <geração>, descontados N dias de cumprimento (custódia e livramento) e M dias de remição posteriores a <ref>", "pena cumprida do SEEU em <geração> mais N dias de cumprimento em curso até <ref> (projeção ...)" ou "custódia e livramento + remições (dias de calendário)".

2. Dado de entrada

RSPE: Pena Total, data de geração, término impresso (termino_previsao_seeu), Pena Cumprida impressa, eventos de prisão/interrupção (periodos_custodia), incidentes de livramento condicional concedido (periodos_livramento) e de remição concedida (e_remicao_concedida). Pena total: a do RSPE menos as penas fora da soma (fato posterior à data do decreto ou sentença posterior à publicação). Sem pena total: "sem pena no RSPE". Sem término e sem pena cumprida: soma de custódia, livramento e remições.

3. Regra aplicada

- Remições: só entram os incidentes aceitos por e_remicao_concedida (tipo com "REMI", sem "PERD"/"REVOG", situação "CONCEDIDO" ou em branco). Data = referência ou, na falta, decisão.
- periodos_livramento(eventos, incidentes): cada livramento CONCEDIDO (e_concessao_livramento, que exclui revogação, suspensão e cassação) abre um período que termina na primeira revogação ou suspensão CONCEDIDA, regressão CONCEDIDA ou evento de INTERRUPÇÃO posterior; sem fim, fica em aberto.
- uniao_periodos junta custódia e livramento sobrepostos ou contíguos (interrupção e reinício no mesmo dia contam uma vez).
- cumprida_seeu_dias: com pena total, geração e término, âncora = pena total - (término - geração); sem término, usa a "Pena cumprida" impressa.
- Data de corte igual ou posterior à geração (RSPE anterior ao decreto): âncora + dias dos períodos unidos entre a geração e a data (projecção).
- Data de corte anterior à geração: âncora - dias dos períodos unidos entre a data e a geração - remições concedidas nesse intervalo.
- Sem âncora: dias_cumpridos_ate soma os períodos unidos até a data (conta o dia da prisão: (fim - início) + 1) e as remições concedidas até a data.
- Remanescente = max(0, pena considerada - cumprido). A pena considerada exclui as penas fora da soma do art. 7º.
- Pena em dias: ano = 365, mês = 30 (convenção do SEEU). dias_para_pena limita os meses a 11: de 360 a 364 dias restantes sai "11 meses e 30 a 34 dias" (ex.: 3a11m30d), porque o SEEU nunca imprime "12 meses".

Fórmula: todos = uniao_periodos(custódia + livramento); ref ≥ geração: cumprido(ref) = âncora + $\sum(\text{todos } n(\text{geração, ref}))$; ref < geração: cumprido(ref) = âncora - $\sum(\text{todos } n(\text{ref, geração}))$ - remições concedidas (ref < d ≤ geração); âncora = pena_total - (término - geração); remanescente = pena_considerada - cumprido

Local no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data (extras); rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (periodos_lc, remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11); rspe_scraper.py > dias_para_pena

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: o programa herda a conta do SEEU na data do RSPE (detracções e remições que o RSPE não detalha) e retroage até 25/12 descontando o cumprimento posterior. O SEEU conta o período de prova do livramento como pena cumprida; por isso, desde a v6.15.11, o livramento posterior à data também é descontado.

Alternativa: Calcular do zero a pena cumprida em 25/12 pelos eventos e remições (dias de calendário), sem âncora.

Efeito prático da alternativa: Sem âncora, detrações e remições não listadas no RSPE ficariam de fora; com âncora, erro de lançamento do SEEU é herdado. Sem descontar o livramento, a pena cumprida em 25/12 sairia inflada (no exemplo, 2.071 dias em vez de 1.821).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_situacao_na_data (funções reais do programa, dados fictícios)

Assistido fictício A (reincidente), pena total 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30).

Entrada: prisão em 10/01/2023 (sem interrupção); remição de 20 dias em 01/03/2025; RSPE gerado em 01/09/2025 com término impresso 18/12/2028.

Âncora SEEU (cumprida_seeu_dias): pena total 2190 - (término 18/12/2028 - geração 01/09/2025 = 1204 dias) = 986 dias cumpridos em 01/09/2025.

cumprido_na_data(25/12/2024) = 716 dias (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia) e 20 dias de remição posteriores a 25/12/2024) · remanescente 4a0m14d.

cumprido_na_data(25/12/2025) = 1101 dias (pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)) · remanescente 2a11m29d.

Conferência 25/12/2024: custódia de 10/01/2023 a 25/12/2024, contando o dia da prisão = 716 dias (a remição de 01/03/2025 é posterior e é descontada).

_regime_em(01/06/2024): regime 'Fechado' (incidente de 10/01/2023), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

_regime_em(25/12/2024): regime 'Semiaberto' (incidente de 20/08/2024), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

Idade (_idade_em) em 25/12/2024: 39 anos; em 25/12/2025: 40 anos (§ 2º, I só a partir de 60).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_remicoes_e_projecao (funções reais do programa, dados fictícios)

REMIÇÃO	30 Dias - trabalho	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = True
REMIÇÃO	20 Dias - estudo	situação NÃO CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False
REMIÇÃO	15 Dias - leitura	situação PENDENTE	-> e_remicao_concedida = False
PERDA DE DIAS REMIDOS	10 Dias - falta grave	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False
REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO	5 Dias	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False

Sem âncora: custódia 01/01/2023 a 25/12/2024 = 725 dias + 30 remidos (só a concedida) = 755.

Cumprido em 25/12/2024: 2a0m25d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 5a11m10d.

Âncora: RSPE de 01/09/2025, término 29/11/2030 -> cumprida no RSPE = 2920 - (29/11/2030 - 01/09/2025 = 1915) = 1005 dias.

cumprido_na_data(25/12/2025) = 1005 + (25/12/2025 - 01/09/2025 = 115 dias de custódia em curso) = 1120 · pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_livramento_incerto_e_cumprido (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte 6a; preso 01/01/2020; livramento concedido e custódia interrompida em 01/06/2024; Regime Atual do RSPE 'Semiaberto'.

duvidas_livramento = ['Regime Atual no RSPE é Semiaberto']

Sem baixa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, I, II, VIII, IX, XII, XIII | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprimento) - livramento a confirmar | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

ressalva = livramento a confirmar

Com baixa (_lc_confirmado): indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, VIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2024: regime Livramento condicional · primário

Cumprido em 25/12/2024: 4a11m31d (custódia e livramento + remições (dias de calendário)) · remanescente 1a0m4d.

periodos_custodia = [('01/01/2020', '01/06/2024')]; periodos_livramento = [('01/06/2024', None)]

RSPE de 01/09/2025, término 29/12/2025 -> âncora 2071 dias. cumprido_na_data(25/12/2024) com o livramento = 2071 - (01/09/2025 - 25/12/2024 = 250) = 1821 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia e livramento) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024).

sem descontar o livramento (versão anterior): 2071 dias.

e_concessao_livramento(suspensão) = False; e_suspensao_livramento(suspensão) = True;

e_revogacao_livramento(revogação NÃO CONCEDIDO) = False.

uniao_periodos: [01/01/2020-01/03/2020] + [01/03/2020-01/05/2020] = [('01/01/2020', '01/05/2020')];

dias_cumpridos_ate(31/12/2020) = 122 (o dia 01/03 conta uma vez).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Remição homologada depois de 25/12, mas relativa a trabalho anterior, é descontada (vale a data do incidente, não o período trabalhado).

- Perdas de dias remidos posteriores a 25/12 não são somadas de volta.
- Projeção (RSPE anterior a 25/12): pressupõe que custódia e livramento continuaram até a data; fuga, soltura ou revogação posteriores à geração não constam. Remições posteriores à geração também não entram.
- Remição com situação em branco é tratada como concedida.
- Livramento: o período só se encerra por revogação, suspensão ou regressão CONCEDIDAS ou por evento de INTERRUPÇÃO; prisão posterior sem interrupção registrada não o encerra.
- Sem âncora, o cálculo não conhece detração de processos anteriores não lançada como evento.
- A diferença de poucos dias entre a conta do SEEU (ano de 365) e o calendário é mantida de propósito.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-03 - Regime, livramento e PRD na data do decreto

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > _regime_em; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_scraper.py > em_custodia; rspe_scraper.py > analise_decretos (aberto, semi, prd, lc); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (lc_duvida, _lc_confirmado)

1. Parâmetro

"Situação em 25/12/AAAA: regime X [+ livramento condicional]" no detalhe; decide os incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI e a hipótese de não iniciou/interrompida.

2. Dado de entrada

Incidentes CONCEDIDOS com "REGIME" no tipo (complemento antes de " - " = regime) e data de referência (ou decisão) até a data; incidentes de livramento: concessão (e_concessao_livramento: CONCEDIDO, de livramento, sem REVOG/SUSPENS/CASSA), revogação e suspensão decididas (CONCEDIDO e com "LIVRAMENTO"); observação do SEEU "Em livramento condicional deferido em"; Regime Atual do RSPE só se havia custódia na data.

3. Regra aplicada

- _regime_em: último incidente concedido de regime com data ≤ ref define o regime.
- Livramento: última concessão (e_concessao_livramento) com data ≤ ref; vale se não houver revogação ou suspensão decidida (CONCEDIDO) entre a concessão e a data, e se não houver fixação de regime posterior ao livramento; ou livramento_em_curso(campos, incidentes, ref) confirmar.
- Pedido de revogação NÃO CONCEDIDO, revogação de prisão ou de saída temporária e suspensão do livramento não são lidos como concessão nem como revogação do livramento.
- Sem incidente de regime até ref: usa o Regime Atual do RSPE somente se a pessoa estava em custódia na data (em_custodia); senão, regime vazio.
- PRD/sursis: reconhecidos quando o texto do regime contém RESTRITIVA, PRD, SURSIS ou SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (art. 3º); contam como regime aberto nos incisos VII e IX.
- aberto = regime começa com ABERTO; semi = regime começa com SEMI.
- Livramento incerto (duvidas_livramento: Regime Atual diverso, interrupção, prisão, alteração de regime ou suspensão depois do livramento): ressalva "livramento a confirmar"; os incisos possíveis vão para Verificar. A ressalva cai quando a Auditoria recebe a baixa do alerta (campo _lc_confirmado).

Local no código: rspe_scraper.py > _regime_em; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_scraper.py > em_custodia; rspe_scraper.py > analise_decretos (aberto, semi, prd, lc); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (lc_duvida, _lc_confirmado)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 3º

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; II - o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional; ou III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 3º

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; II - o sentenciado esteja em regime aberto, em prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional; ou III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reconstrução técnica: o RSPE não imprime o regime em cada data; o programa infere pelo histórico de incidentes.

Alternativa: Usar o regime atual do RSPE para todas as datas.

Efeito prático da alternativa: Erraria os incisos que dependem do regime (VI a XI) sempre que houve progressão ou regressão depois de 25/12.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_situacao_na_data (funções reais do programa, dados fictícios)

Assistido fictício A (reincidente), pena total 6a0m0d = 2190 dias (ano 365, mês 30).

Entrada: prisão em 10/01/2023 (sem interrupção); remição de 20 dias em 01/03/2025; RSPE gerado em 01/09/2025 com término impresso 18/12/2028.

Âncora SEEU (cumprida_seeu_dias): pena total 2190 - (término 18/12/2028 - geração 01/09/2025 = 1204 dias) = 986 dias cumpridos em 01/09/2025.

cumprido_na_data(25/12/2024) = 716 dias (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia) e 20 dias de remição posteriores a 25/12/2024) · remanescente 4a0m14d.

cumprido_na_data(25/12/2025) = 1101 dias (pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)) · remanescente 2a11m29d.

Conferência 25/12/2024: custódia de 10/01/2023 a 25/12/2024, contando o dia da prisão = 716 dias (a remição de 01/03/2025 é posterior e é descontada).

_regime_em(01/06/2024): regime 'Fechado' (incidente de 10/01/2023), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

_regime_em(25/12/2024): regime 'Semiaberto' (incidente de 20/08/2024), livramento=False - o regime atual 'Aberto' do RSPE não é usado.

Idade (_idade_em) em 25/12/2024: 39 anos; em 25/12/2025: 40 anos (§ 2º, I só a partir de 60).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_livramento_incerto_e_cumprido (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte 6a; preso 01/01/2020; livramento concedido e custódia interrompida em 01/06/2024; Regime Atual do RSPE 'Semiaberto'.

duvidas_livramento = ['Regime Atual no RSPE é Semiaberto']

Sem baixa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, I, II, VIII, IX, XII, XIII | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - livramento a confirmar | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

ressalva = livramento a confirmar

Com baixa (_lc_confirmado): indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, VIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2024: regime Livramento condicional · primário

Cumprido em 25/12/2024: 4a11m31d (custódia e livramento + remições (dias de calendário)) · remanescente 1a0m4d.

periodos_custodia = [['01/01/2020', '01/06/2024']]; periodos_livramento = [['01/06/2024', None]]

RSPE de 01/09/2025, término 29/12/2025 -> âncora 2071 dias. cumprido_na_data(25/12/2024) com o livramento = 2071 - (01/09/2025 - 25/12/2024 = 250) = 1821 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia e livramento) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024).

sem descontar o livramento (versão anterior): 2071 dias.


```
e_concessao_livramento(suspensão) = False; e_suspensao_livramento(suspensão) = True;
e_revogacao_livramento(revogação NÃO CONCEDIDO) = False.
uniao_periodos: [01/01/2020-01/03/2020] + [01/03/2020-01/05/2020] = [('01/01/2020', '01/05/2020')];
dias_cumpridos_ate(31/12/2020) = 122 (o dia 01/03 conta uma vez).
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- PRD e sursis só são reconhecidos se o texto do incidente de regime os mencionar; o RSPE raramente registra assim.
- Prisão domiciliar não é tratada como regime próprio.
- Regressão cautelar registrada só em evento (sem incidente de regime) não altera o regime reconstruído.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-04 - Reincidência, violência ou grave ameaça (VGA) e idade na data

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, ativos, vga, reinc, idade, meia); rspe_scraper.py > _idade_em

1. Parâmetro

"primário"/"reincidente", ". VGA" e ". N anos (§ 2º, I: lapsos pela metade)" na linha de situação; escolha das frações (primário x reincidente) e dos incisos I/II (sem VGA) x III (com VGA).

2. Dado de entrada

Crimes considerados no ano: ativos (extinto ≠ Sim), sem os de fato posterior à data do decreto e sem os de sentença posterior à publicação. reincidente_comum ou reincidente_especifico = S; vga = S; data de nascimento do RSPE. Sem data de nascimento: idade desconhecida, sem redução.

3. Regra aplicada

- reinc = algum crime considerado com reincidência comum ou específica marcada.
- vga = algum crime considerado com VGA = S (no concurso com impeditivo, a VGA é recalculada só entre os crimes não impeditivos).
- Crime de fato posterior à data do decreto ou de sentença posterior à publicação não entra na reincidência nem na VGA daquele ano.
- idade = anos completos na data do decreto (_idade_em). meia = idade ≥ par2_idade_minima (60, base jurídica).
- No concurso com impeditivo, reinc continua sendo o dos crimes considerados no ano.

Fórmula: idade = ano(ref) - ano(nasc) - [(mês,dia)ref < (mês,dia)nasc]

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, ativos, vga, reinc, idade, meia); rspe_scraper.py > _idade_em

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 14

Art. 14. Para fins do disposto neste Decreto, a reincidência será considerada até 25 de dezembro de 2024.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A VGA e a reincidência são as marcações do SEEU. Uma única marca de VGA em qualquer crime ativo tira a pena toda dos incisos I e II.

Alternativa: Aferir VGA crime a crime (como o programa já faz no XIV/XV).

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, penas de crimes sem violência somadas a um crime violento poderiam ser analisadas nos incisos I/II isoladamente; a leitura atual segue a soma do art. 7º.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_impeditivo_inciso_I_e_comutacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: porte de arma (3a) + uso de documento falso (3a), reincidente, sem VGA; preso desde 10/01/2023 no semiaberto; pena total 2190 dias.

2024: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2024 = 716 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> não atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2024: 1/4) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

Programa: comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a6m2d; cumprido 1a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (4a0m14d) = 0a9m24d a menos; remanescente passa de 4a0m14d para 3a2m25d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

2025: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2025 = 1081 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2025: 1/5) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Programa: comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2025: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a6m2d; cumprido 2a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (3a0m14d) = 0a7m11d a menos; remanescente passa de 3a0m14d para 2a5m8d.

Prejudicada: o indulto é cabível e prevalece (art. 13, § 5º).

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Conta da comutação 2024: cumprido 716 x remanescente 1474 -> base = remanescente (art. 13, § 1º); redução $\text{int}(1474 \times 1/5) = 294$ dias = 0a9m24d.

Tela indulto_2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo')

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')

Tela indulto_2025: 'Possível · art. 9º, I' -> ('Sim', 'verde')

Tela comutacao_2025: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Marcação de VGA ou reincidência errada no SEEU contamina todos os incisos.
- "Maiores de sessenta anos": o programa aceita 60 anos completos (≥ 60).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-05 - Sem execução em curso na data: não iniciou ou cumprimento interrompido

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos (sem_inicio, em_cumprimento, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao

1. Parâmetro

Texto "não se aplica: não iniciou o cumprimento até 25/12/AAAA", "não se aplica: cumprimento interrompido até ..." ou "não se aplica: sem pena em cumprimento em ..."; comutação "não se aplica: <motivo>". Detalhe: "Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a comutação não se aplicam.", com a nota do art. 2º, II, quando houver. Com crime patrimonial sem VGA, o indulto vira "A VERIFICAR: art. 9º, XV - ...". Tela: curto "Não se aplica (não iniciou o cumprimento)", "Não se aplica (cumprimento interrompido)" ou "Não se aplica (sem execução na data)"; célula "Não atinge" (cinza).

2. Dado de entrada

Eventos (PRISÃO/INÍCIO/REINÍCIO/INTERRUPÇÃO), incidentes de regime e de livramento até a data.

3. Regra aplicada

- custodia_ref = havia período de custódia aberto na data (início ≤ ref e fim ausente ou > ref).
- em_cumprimento = custódia na data, ou livramento na data, ou regime fixado por incidente até a data.
- sem_inicio = regime fixado até a data, sem custódia nem livramento: sem evento de PRISÃO/INÍCIO/RECAPTURA definitivo (motivo sem FLAGRANTE/PREVENTIV/TEMPOR/PROVIS) até a data → "não iniciou o cumprimento"; havendo → "cumprimento interrompido".
- Sem regime e sem custódia na data → "não se aplica: sem pena em cumprimento"; o detalhe diz se nunca houve prisão até a data ou a data da última interrupção.
- Status = nao. A nota do art. 2º, II (sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior) é acrescentada ao detalhe.
- Em seguida, _xv_sem_cumprimento: havendo crime patrimonial sem VGA e nenhum impeditivo, o indulto passa a "A VERIFICAR: art. 9º, XV" (a comutação continua "não se aplica").

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (sem_inicio, em_cumprimento, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, caput

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º, IV

IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.042.931/SP (inciso VIII do Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: Trecho: "o benefício ... depende do cumprimento das frações da reprimenda especificadas no respectivo decreto".

Data do julgamento: 24/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sem cumprimento na data não há fração a aferir, e o STJ exigiu o cumprimento das frações do decreto (AgRg no HC 1.042.931, inciso VIII). Os decretos falam em "pessoas condenadas" e dispensam a guia (art. 2º, IV).

Alternativa: Analisar também o condenado que não iniciou o cumprimento ou com pena interrompida (foragido), com o tempo cumprido até a interrupção.

Efeito prático da alternativa: Casos de regime aberto ou PRD sem início formal e de fuga com tempo anterior suficiente (ex.: inciso VIII) passariam a aparecer como possíveis ou a verificar.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_execucao (funções reais do programa, dados fictícios)

Caso 1 - regime aberto fixado em 10/03/2024; só prisão em flagrante (05 a 06/02/2023) nos eventos:

indulto_2024 = não se aplica: não iniciou o cumprimento até 25/12/2024

comutacao_2024 = não se aplica: não iniciou o cumprimento

detalhe: Regime Aberto fixado em 10/03/2024, mas o RSPE não registra cumprimento em curso em 25/12/2024 (não iniciou o cumprimento). Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a comutação não se aplicam.

detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Caso 2 - início definitivo em 01/02/2022, interrupção (fuga) em 15/05/2024, sem recaptura:

indulto_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido até 25/12/2024 | comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido

detalhe: Regime Semiaberto fixado em 01/02/2022, mas o RSPE não registra cumprimento em curso em 25/12/2024 (cumprimento interrompido). Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a comutação não se aplicam.

detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Caso 3 - prisão e regime só em 10/01/2026: indulto_2025 = não se aplica: sem pena em cumprimento em 25/12/2025

detalhe: Nenhum evento de prisão/início de cumprimento até 25/12/2025 (primeiro evento: 10/01/2026).

detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Na tela: curto_indulto = 'Não se aplica (sem execução na data)' -> sim_nao = ('Não atinge', 'cinza')

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_xv_sem_cumprimento (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 2a; regime semiaberto fixado em 01/02/2022.

fuga em 15/05/2023 (fora da janela do art. 6º):

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) -> tela ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')

fuga em 15/05/2024 (dentro da janela: falta a apurar):

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): INTERRUÇÃO Fuga (15/05/2024; falta a apurar) -> tela ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')

fuga em 15/05/2023 e comando de organização criminosa:

indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I) -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')

detalhe: Regime Semiaberto fixado em 01/02/2022, mas o RSPE não registra cumprimento em curso em 25/12/2024 (cumprimento interrompido). Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a comutação não se aplicam.

detalhe: ? XV: crime patrimonial sem violência ou grave ameaça (art. 155 CP) - reparação do dano dispensada (art. 12, § 2º, I). Ponto controvertido: (a) o XV não exige tempo cumprido nem regime e o art. 2º, IV, admite o indulto sem guia; (b) o STJ exigiu início do cumprimento para o inciso VIII, que depende de fração (AgRg no HC 1.042.931, 5ª T., 24/06/2026). Não se localizou precedente sobre o XV.

detalhe: ? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

detalhe: Multa: indultável (art. 12; incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria, art. 12, § 2º, I).

detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Aberto fixado em 01/03/2024, sem início: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - não iniciou o cumprimento até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Regime aberto fixado sem registro de início no SEEU aparece como "não iniciou", embora o aberto possa estar sendo cumprido.
- Na tela, os três textos viram "Não atinge"; o motivo aparece no texto resumido (ficha e tooltip).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-06 - Art. 1º dos Decretos 2024/2025: crimes impeditivos reconhecidos pelo código

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, _imped_em, imped_geral, orcrim_algum); rspe_scraper.py > ART1_LEIS, ART1_CP, ART1_CP_RANGE, ART1_ECA, ART1_DROGAS; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos (faixa por letra); rspe_scraper.py > e_hediondo; base_juridica.json > decretos_indulto.art1_*, art1_verificar; rspe_view.py > curto_impeditivo, simplificar (imp_cor)

1. Parâmetro

Coluna "Impeditivo (art. 1º)": "Sim"/"Não" (texto completo "Sim · art. 1º, I · crime hediondo..."); indulto_crime_impeditivo_detalhe com a união dos impeditivos de 2024 e de 2025. No detalhe de cada ano: "Crime impeditivo: art. 1º, inciso: descrição" (só os impeditivos daquele ano). Com impeditivo e sem crime livre: "VEDADO (art. 1º)" (Vedado (art. 1º), vermelho) no indulto e "VEDADA (art. 1º)" na comutação.

2. Dado de entrada

Por crime: lei (número antes de "/" no campo lei, ex. "11343/06"), artigo ("ART 33", "ART 241-A", "ART 337-F"), tipo penal (parágrafo lido do início: "§ 4º ..."), pena imposta, vara da condenação, data do fato, data da sentença, extinto. Crime extinto não é impeditivo. Lei com "MILITAR" no nome não é lida como Código Penal.

3. Regra aplicada

- _imped_em(ref): para cada decreto, lista os impeditivos com impeditivo_decreto(c, ref), ref = 25/12/2024 ou 25/12/2025, sem os crimes fora da soma daquele ano (fato posterior à data ou sentença posterior à publicação). A coluna "Impeditivo" usa a união das duas listas.
- Ordem em impeditivo_decreto: (1) crime extinto → não; (2) hediondo ou equiparado na data do decreto (e_hediondo(c, ref)) → inciso I (com aviso de hediondez superveniente se não era hediondo na data do fato); (3) Lei 11.343, arts. 33, 34, 35, 36, 37 e 39 → XVIII, salvo art. 33 com tipo iniciado por "§ 2º", "§ 3º" ou "§ 4º" (ou com "§ 4º" em qualquer ponto); (4) ECA arts. 239 a 244, 241-A a 241-E, 244-A e 244-B → XIII; (5) violência contra a mulher confirmada (violencia_domestica = 'sim') → XVII; (6) leis do ART1_LEIS: 9.455 (II), 9.613 (III, teto 4), 12.850 (IV), 13.260 (V), 7.716 (VI), 2.889 (VIII), 7.492 (IX, teto 4), 14.133 e 8.666 (X, teto 4), 9.605 (XIV), 13.869 (XVI), 11.340, 13.718 e 14.192 (XVII); (7) CP: 288-A (IV), 149 e 149-A (VII), 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C (XI), 121-A (XVII), 312 a 319, 313-A, 313-B e 333 (XII, teto 4), 337-E a 337-P (X, teto 4); (8) CP 359-I a 359-R → XV.
- Saíram do rol firme: Lei 1.001 (CPM), art. 147-A e art. 215-A do CP. O CPM vai para impeditivo_verificar (ressalva); 147-A e 215-A, para violencia_domestica ("provavel", salvo 147-A com § 1º, II ou tipo que indique a mulher).
- Teto de 4 anos (III, IX, X, XII): não é impeditivo se a pena imposta do crime (anos = dias/365) ≤ 4.
- Tabelas substituíveis pela base (decretos_indulto: art1_leis, art1_cp, art1_cp_faixas com 312-319 e "337-E" a "337-P" — faixa por letra aceita por carregar_tabelas_decretos —, art1_eca, art1_drogas). base.art1_verificar só documenta os casos a verificar.
- Sem crime não impeditivo (e sem ser só hediondez superveniente) naquele ano: indulto VEDADO e comutação VEDADA naquele decreto.
- Comando de organização criminosa (art. 1º, § 3º, I) entra na coluna só se estiver em crime ativo e não fora da soma de algum dos anos.

Fórmula: impeditivo se (tipo ∈ rol) e não (teto 4 anos e pena imposta ≤ 4 anos)

Local no código: rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, _imped_em, imped_geral, orcrim_algum); rspe_scraper.py > ART1_LEIS, ART1_CP, ART1_CP_RANGE, ART1_ECA, ART1_DROGAS; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos (faixa por letra); rspe_scraper.py > e_hediondo; base_juridica.json > decretos_indulto.art1_*, art1_verificar; rspe_view.py > curto_impeditivo, simplificar (imp_cor)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso I

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso II

II - por crime previsto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso III

III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso IV

IV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e pelo crime previsto no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso V

V - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso VI

VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso VII

VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso VIII

VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso IX

IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso X

X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XI

XI - pelos crimes previstos nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XII

XII - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 e no art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XIII

XIII - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XIV

XIV - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XV

XV - pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos nos art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVI

XVI - pelos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVII

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVIII

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XIX

XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º

§ 1º As hipóteses de indulto e comutação de pena previstas neste Decreto não alcançam as pessoas que tenham firmado acordo de colaboração premiada, independentemente do crime praticado, nos termos do disposto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. § 2º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, inciso XVII

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, e na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, inciso XIX

XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, que corresponda aos crimes previstos nos incisos I a XVIII do caput deste artigo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso X (igual no Decreto 12.790/2025)

X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Aplicação direta do rol do art. 1º (idêntico nos Decretos 2024 e 2025, salvo redação do XVII e do XIX). O teto é o da pena aplicada ao crime ("pena aplicada não for superior a quatro anos"). As faixas "art. 312 a art. 319" e "art. 239 a art. 244-B" abrangem os artigos com letra intercalados. Os crimes em licitações da Lei 14.133/2021 foram inseridos no CP (arts. 337-E a 337-P) e seguem o inciso X.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_tabela (funções reais do programa, dados fictícios)

impeditivo_decreto(c, ref) em 25/12/2024 (Decreto 12.338) e em 25/12/2025 (Decreto 12.790) - analise_decretos chama _imped_em(ref) para cada ano:

tráfico art. 33 caput	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
tráfico art. 33 § 1º	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
art. 33 § 2º (induzimento ao uso)	2024 -> None (não impeditivo)
art. 33 § 3º (uso compartilhado)	2024 -> None (não impeditivo)
tráfico privilegiado art. 33 § 4º	2024 -> None (não impeditivo)
associação art. 35	2024 -> XVIII: tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
peculato art. 312, pena 4a	2024 -> None (não impeditivo)
peculato art. 312, pena 4aIm	2024 -> XII: crime contra a administração pública (art. 312)
art. 313-A CP, pena 5a	2024 -> XII: inserção de dados falsos em sistema de informações
art. 313-B CP, pena 4a6m de informações	2024 -> XII: modificação ou alteração não autorizada de sistema
art. 313-A CP, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
importunação sexual art. 215-A	2024 -> None (não impeditivo)
lavagem Lei 9.613, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
ECA art. 241-A	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-A)
ECA art. 241-C	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-C)
ECA art. 241-E	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-E)
ECA art. 244-B	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 244-B)
lesão art. 129 § 13 penal indica violência	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo
lesão art. 129 § 9º	2024 -> None (não impeditivo)
ameaça em vara de violência doméstica condenado por: Vara de Vio	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) -
descumprimento de MPU (Lei 11.340, art. 24-A)	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - crime da Lei 11.340/06
roubo § 2º-A, I, fato 2019 - Lei 13.654 -,	2024 -> I: crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018
roubo § 2º-A, I, fato 2021	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
homicídio § 2º, X (escola), fato 01/08/2025	2024 -> None (não impeditivo)
	2025 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
milícia privada art. 288-A	2024 -> IV: milícia privada
crime extinto (tráfico)	2024 -> None (não impeditivo)
Homicídio § 2º, X: a hediondez veio com a Lei 15.159/2025 (vigência 04/07/2025, hediondo_desde = 04/07/2025): não é hediondo em 25/12/2024 e é em 25/12/2025.	
e_hediondo(art. 33 § 3º) = False; e_hediondo(art. 33 § 2º) = False; e_hediondo(art. 33 § 1º) = True.	
Teto de 4 anos (XII): 313-A com pena 3a (1.095 dias / 365 = 3,0 ≤ 4) não é impeditivo; com 5a é.	
violencia_domestica(lesão § 9º) = ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher') -> em analise_decretos vira 'Verificar' (vd_prov).	
Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)	
crime	impeditivo_decreto (2024)
patrimonial	impeditivo_verificar
CP 337-F, pena 4a	None
-	None
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)
False	-
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)
False	-
CP 215-A	None
-	provavel
CP 147-A, caput	None
-	provavel
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p
-	sim
CP 129, § 2º	None
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo	None
CP 129, § 12	None
-	None
CPM art. 240	None
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a	None
CP 168-A	None
-	True
CP 180-A	None
-	True
Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:	

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)

indulto_crime_impeditivo = NÃO

tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)

Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato 2a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir

x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça

x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.

triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Lei 11.343: o parágrafo do art. 33 só é reconhecido se o SEEU o imprimir no início do tipo penal; sem parágrafo, vale como caput (impeditivo). Selo "HEDIONDO" do SEEU em art. 33, §§ 2º ou 3º, prevalece e torna o crime impeditivo pelo inciso I.
- Lei 11.343, art. 35 aparece como XVIII (o decreto inclui os arts. 34 a 37).
- Lavagem, sistema financeiro, licitações e crimes contra a administração: o teto usa a pena imposta de cada crime; pena não lida vale 0 (não impeditivo).
- Crime de licitação registrado só pela Lei 8.666 ou pelos artigos antigos da Lei 14.133 é lido pelo ART1_LEIS; pelo CP, só com artigo "337-E" a "337-P".

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-07 - Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, imp_sup, imp_est, rotulo, pena_liv); rspe_auditoria.py > auditar (sup); base_juridica.json > hediondos.desde; rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado, hediondo_condicional

1. Parâmetro

Impeditivo "crime hediondo (lei, vigência dd/mm/aaaa) - fato anterior, mas a hediondez é aferida na data do decreto (STJ) · tese defensiva: irretroatividade ..."; quando só há hediondez superveniente, a análise corre pela pena toda e o resultado POSSÍVEL leva o rótulo "POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente)" (tela "Sim", verde; célula "Possível · ... · tese hed. superv."), com aviso "⚠ Hediondez posterior ao fato (<crimes>): o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda o benefício; pela irretroatividade concedem o STF (2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS; em sentido contrário, a 1ª Turma do STF afere na data do decreto (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026)." e, no detalhe, "Pela corrente do STJ (art. 7º, p. ú.)" com a conta dos crimes não impeditivos. A hediondez é aferida em 25/12/2024 para o Decreto 12.338 e em 25/12/2025 para o Decreto 12.790.

2. Dado de entrada

Tabela hediondos.desde da base jurídica (data de vigência da lei que tornou o tipo hediondo, por lei:artigo e parágrafo/inciso), data do fato do RSPE, parágrafo/inciso lido do tipo penal.

3. Regra aplicada

- e_hediondo(c, ref): se a lei que tornou o tipo hediondo entrou em vigor depois da data do decreto, não é hediondo; senão, é hediondo pelo selo do SEEU ("HEDIONDO" na fração) ou pelo rol da base (sempre / condicional por parágrafo / equiparados).
- Não são hediondos, ainda que com o selo do SEEU: homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 2º, com "§ 1º" ou "PRIVILEGIAD" no tipo; qualificado_privilegiado) e lesão do art. 129 fora dos §§ 2º e 3º (o § 12 é causa de aumento). Art. 129, §§ 2º e 3º: hediondez indefinida (depende da vítima, Lei 8.072, art. 1º, I-A) - vira ressalva a verificar. Art. 273: hedionda só no caput e §§ 1º, 1º-A e 1º-B (o § 2º, culposo, não).
- ref = data do próprio decreto: 25/12/2024 no laço de 2024 e 25/12/2025 no laço de 2025 (impeditivo_decreto(c, ref) em imp_c, imp_sup e livres).
- Se é hediondo na data do decreto mas não na data do fato (e_hediondo(c) com ref=None), o motivo leva "fato anterior" e o crime entra em imp_sup.
- Se todos os impeditivos do ano são de hediondez superveniente (imp_sup e nenhum imp_est): avaliar() roda com a pena total, cumprido total e VGA da execução; o resultado POSSÍVEL recebe o rótulo "(tese: hediondez superveniente)"; a comutação POSSÍVEL também. A VERIFICAR e não atinge ficam sem rótulo.
- Em seguida calcula a leitura do STJ: pena_imp = soma das penas dos impeditivos; exig = int(pena_imp × 2/3); se cumprido ≥ exig, reavalia só os crimes não impeditivos com (cumprido - exig) sobre pena_liv = pena_total - pena_imp e informa os incisos e a comutação; senão, informa "vedado" e quanto faltava.
- Se há impeditivo estável junto, vale o fluxo do art. 7º, p. ú. (sem a tese).
- Auditoria: aponta "Hediondez posterior ao fato" se o crime é hediondo em alguma das datas dos decretos e não era na data do fato.

Fórmula: exig = int($\sum$ penas impeditivas × 2/3); cl = cumprido - exig; pena_liv = pena_total - $\sum$ penas impeditivas

Local no código: rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, imp_sup, imp_est, rotulo, pena_liv); rspe_auditoria.py > auditar (sup); base_juridica.json > hediondos.desde; rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado, hediondo_condicional

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso I

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

CF/88, art. 5º, XL (texto original)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 1.087.914/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: Ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ DO DELITO. DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL COMO PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO."

Data do julgamento: 11/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601343615&dt_publicacao=16/06/2026

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (por maioria, vencido o Min. Luiz Fux)

Tese/ementa: "1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa."

Data do julgamento: 16/03/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux

Tese/ementa: Ementa: “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Data do julgamento: 06/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>

TJMS, 2ª Câmara Criminal, Agravos de Execução Penal 1602006-93.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Waldir Marques, 15/06/2026, Decreto 12.338/2024), 1602467-65.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 03/08/2026, Decreto 12.790/2025) e 1603697-45.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Waldir Marques, 20/08/2026, Decreto 12.790/2025)

Tese/ementa: Trechos das ementas: 1602006-93: “IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL”; 1602467-65: “AFASTAMENTO DO ÓBICE - PROVIMENTO PARCIAL”; 1603697-45: “AFASTAMENTO DO ÓBICE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE”. Resultado: provimento parcial, para reanálise pelo juízo da execução, sem concessão direta.

Data do julgamento: 15/06/2026 a 20/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) - <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1908539&cdForo=0> ; <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1934786&cdForo=0> ; <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1941881&cdForo=0>

STF, decisões monocráticas pela irretroatividade: RE 1.572.734 (Min. Luiz Fux, 10/10/2025, indulto); HC 258.516 (Min. André Mendonça, 14/07/2025, comutação, Decreto 12.338/2024); RHC 269.076 (Min. Cármen Lúcia, 06/03/2026, comutação, Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Min. Luiz Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Min. Cármen Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (texto literal não transcrito; a existência, a data, o decreto e o sentido - irretroatividade da hediondez superveniente - foram conferidos)

Data do julgamento: 14/07/2025 a 10/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) - peças no portal do STF · **texto não confirmado**

STF, RHC 273.867, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Cabeçalho da decisão: “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez do delito na data de edição do Decreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.”

Data do julgamento: 13/07/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388779906&ext=.pdf>

STF, 1ª Turma, RHC 273.867 AgR, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Ementa (cabeçalho): “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.”

Data do julgamento: 24/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=800177751>

TJMS, 1ª Câmara Criminal (1602236-38.2026.8.12.0000, 03/09/2026; 1602495-33.2026.8.12.0000, 29/06/2026) e 3ª Câmara Criminal (1600825-57.2026.8.12.0000, 30/03/2026; 1604099-29.2026.8.12.0000, 27/08/2026; 1602318-69.2026.8.12.0000, 28/08/2026) - seguem o STJ

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (texto literal não transcrito; a existência e o sentido - hediondez aferida na data do decreto - foram conferidos)

Data do julgamento: 30/03/2026 a 03/09/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) · **texto não confirmado**

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: O programa adota como resultado principal a tese defensiva (irretroatividade: STF, 2ª Turma; monocráticas; TJMS, 2ª Câmara, que dá provimento parcial para reanálise) quando só há hediondez superveniente, e registra a corrente do STJ no detalhe. Para os demais efeitos (lista de impeditivos, coluna "Impeditivo" = Sim) segue o STJ. Corrente contrária: STJ (5ª e 6ª Turmas), TJMS (1ª e 3ª Câmaras) e, no STF, a 1ª Turma (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026) aferem a hediondez na data do decreto.

Alternativa: Seguir só o STJ (AgRg no HC 1.087.914/SP): hediondez na data do decreto, crime impeditivo, e o art. 7º, p. ú. para os demais crimes.

Efeito prático da alternativa: Pela alternativa, o "Sim" com a tese vira "Vedado" ou o resultado do art. 7º, p. ú. (tempo além de 2/3 do impeditivo). Pela tese, a pena toda é analisada. Há divergência entre as Turmas do STF: a tese não é pacífica.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_hediondez_superveniente (funções reais do programa, dados fictícios)

Roubo § 2º-A, I (fato 10/10/2019, antes da Lei 13.964/2019) 6a8m + furto simples 1a; preso desde 01/02/2020 em regime fechado.

e_hediondo(roubo) na data do fato = False; em 25/12/2024 = True; em 25/12/2025 = True (Lei 13.964/2019, vigência 23/01/2020).

indulto_crime_impeditivo = SIM (art. 1º, I: crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Ant)

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

comutacao_2024 = POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 13 (1/5 do cumprido)

△ Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda o benefício; pela irretroatividade concedem o STF (2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS; em sentido contrário, a 1ª Turma do STF afere na data do decreto (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026).

Situação em 25/12/2024: regime Fechado · primário · VGA

Cumprido em 25/12/2024: 4a11m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 2a9m5d.

Pela corrente do STJ (art. 7º, p. ú.): 2/3 do impeditivo cumpridos (4a5m10d de 6a8m0d); crimes não impeditivos (art. 155 CP, pena 1a0m0d, 0a5m20d cumpridos além dos 2/3): indulto pelo art. 9º, I, II, XV; comutação deles (art. 13, exige 1/5) possível.

indulto_2025 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

comutacao_2025 = POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 13 (1/5 do cumprido)

△ Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda o benefício; pela irretroatividade concedem o STF (2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS; em sentido contrário, a 1ª Turma do STF afere na data do decreto (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026).

Situação em 25/12/2025: regime Fechado · primário · VGA

Cumprido em 25/12/2025: 5a11m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 1a9m5d.

Pela corrente do STJ (art. 7º, p. ú.): 2/3 do impeditivo cumpridos (4a5m10d de 6a8m0d); crimes não impeditivos (art. 155 CP, pena 1a0m0d, 1a5m20d cumpridos além dos 2/3): indulto pelo art. 9º, I, II, XV; comutação deles (art. 13, exige 1/5) possível.

Tela indulto 2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo') (sem inciso possível, o resultado é A VERIFICAR sem rótulo de tese).

Tela comutação 2024: 'Possível · art. 13 · tese hed. superv.' -> ('Sim', 'verde') (POSSÍVEL com o rótulo da tese: 'Sim', verde).

Decreto 2022, exclusao_art7_2022(roubo) = II: praticado com violência ou grave ameaça (a tese não aproveita: VGA exclui pelo inciso II).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data de vigência depende da tabela hediondos.desde; tipo não tabelado é tratado como hediondo desde sempre.
- A 2ª Câmara do TJMS deu provimento parcial para reanálise pelo juízo (não concedeu o benefício diretamente).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-08 - Tráfico: só o art. 33, caput e § 1º, é impeditivo; §§ 2º, 3º e 4º da Lei 11.343/2006 não são

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > analise_decretos (nota final do detalhe); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - tráfico privilegiado); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (art. 33)

1. Parâmetro

Art. 33, §§ 2º, 3º e 4º: o crime não entra na lista de impeditivos. Art. 33, caput e § 1º: impeditivo (inciso I, como equiparado a hediondo, ou XVIII). O detalhe traz a nota "Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não é impeditivo (STJ Tema 1336; STF Tema 1400)." No Decreto 2022, o art. 33, §§ 2º, 3º e 4º, também não é excluído pelo art. 7º, VI.

2. Dado de entrada

Lei 11.343, artigo 33 e tipo penal. impeditivo_decreto: tipo iniciado por "§ 2", "§ 3" ou "§ 4" (seguido de não dígito) ou contendo "§ 4". e_hediondo: tipo contendo "§ 4" ou iniciado por "§ 2"/"§ 3". Se o SEEU não imprime o parágrafo, o crime é tratado como tráfico do caput.

3. Regra aplicada

- e_hediondo: art. 33 com "§ 4" no tipo ou tipo iniciado por "§ 2"/"§ 3" → não equiparado a hediondo (§ 4º: privilegiado, LEP, art. 112, § 5º; §§ 2º e 3º: induzimento e uso compartilhado).
- impeditivo_decreto: art. 33 com tipo iniciado por "§ 2", "§ 3" ou "§ 4", ou com "§ 4" em qualquer ponto → None (não impeditivo).
- Art. 33 caput e § 1º → hediondo/equiparado (inciso I) na data do decreto.
- Selo "HEDIONDO" do SEEU na fração prevalece em e_hediondo (se o SEEU rotulou como hediondo, o programa o trata como tal).
- Decreto 2022 (exclusao_art7_2022): art. 33 com tipo iniciado por "§ 2", "§ 3" ou "§ 4" (ou com "§ 4" em qualquer ponto) → não excluído; caput e § 1º → VI (ou I, se hediondo).

Local no código: rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > analise_decretos (nota final do detalhe); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - tráfico privilegiado); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (art. 33)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVIII

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1336 (3ª Seção, REsp 2.195.927 e REsp 2.195.928, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJEN 10/06/2025)

Tese/ementa: "O indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)."

Data do julgamento: 05/06/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 11.846/2023; o programa a aplica por analogia aos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, que repetem a redação do art. 1º, XVIII ("art. 33, caput e § 1º").

Fonte: JusRatio; conferência jurídica (relatório, item 16) - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1336&cod_tema_final=1336 ;
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500200184&dt_publicacao=10/06/2025

STF, Tema 1400 da Repercussão Geral (RE 1.542.482 RG, Tribunal Pleno; DJe 09/06/2025)

Tese/ementa: "É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda."

Data do julgamento: 30/05/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=787760846>

STF, Súmula Vinculante 63 (PSV 125)

Tese/ementa: "O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional."

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio - https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=9519; revisao_juridica_1 (A14)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Aplicação do texto do inciso XVIII ("art. 33, caput e § 1º") e da corrente pacificada: o § 4º não é hediondo (SV 63) e o indulto a ele é constitucional (Tema 1400). O Tema 1336 (sobre o Decreto 11.846/2023) ressalva expressamente o § 4º e é aplicado por analogia aos decretos de 2024 e 2025, de mesma redação. Os §§ 2º e 3º ficam fora pelo próprio texto do inciso XVIII e não são equiparados a hediondo.

Alternativa: Tratar o § 4º como impeditivo (tese superada).

Efeito prático da alternativa: Vedaria indulto e comutação a condenados por tráfico privilegiado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_tabela (funções reais do programa, dados fictícios)

impeditivo_decreto(c, ref) em 25/12/2024 (Decreto 12.338) e em 25/12/2025 (Decreto 12.790) - analise_decretos chama _imped_em(ref) para cada ano:

tráfico art. 33 caput	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
tráfico art. 33 § 1º	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
art. 33 § 2º (induzimento ao uso)	2024 -> None (não impeditivo)
art. 33 § 3º (uso compartilhado)	2024 -> None (não impeditivo)
tráfico privilegiado art. 33 § 4º	2024 -> None (não impeditivo)
associação art. 35	2024 -> XVIII: tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
peculato art. 312, pena 4a	2024 -> None (não impeditivo)
peculato art. 312, pena 4aIm	2024 -> XII: crime contra a administracao publica (art. 312)
art. 313-A CP, pena 5a	2024 -> XII: insercao de dados falsos em sistema de informacoes
art. 313-B CP, pena 4a6m	2024 -> XII: modificacao ou alteracao nao autorizada de sistema
de informacoes	
art. 313-A CP, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
importunação sexual art. 215-A	2024 -> None (não impeditivo)
lavagem Lei 9.613, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
ECA art. 241-A	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-A)
ECA art. 241-C	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-C)
ECA art. 241-E	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-E)
ECA art. 244-B	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 244-B)
lesão art. 129 § 13	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo
penal indica violênci	
lesão art. 129 § 9º	2024 -> None (não impeditivo)
ameaça em vara de violência doméstica	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) -
condenado por: Vara de Vio	
descumprimento de MPU (Lei 11.340, art. 24-A)	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - crime
da Lei 11.340/06	
roubo § 2º-A, I, fato 2019	2024 -> I: crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018
- Lei 13.654 -,	
roubo § 2º-A, I, fato 2021	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
homicídio § 2º, X (escola), fato 01/08/2025	2024 -> None (não impeditivo)
	2025 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
milícia privada art. 288-A	2024 -> IV: milicia privada
crime extinto (tráfico)	2024 -> None (não impeditivo)

Homicídio § 2º, X: a hediondez veio com a Lei 15.159/2025 (vigência 04/07/2025, hediondo_desde = 04/07/2025): não é hediondo em 25/12/2024 e é em 25/12/2025.

e_hediondo(art. 33 § 3º) = False; e_hediondo(art. 33 § 2º) = False; e_hediondo(art. 33 § 1º) = True.

Teto de 4 anos (XII): 313-A com pena 3a (1.095 dias / 365 = 3,0 ≤ 4) não é impeditivo; com 5a é.

violencia_domestica(lesão § 9º) = ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher') -> em analise_decretos vira 'Verificar' (vd_prov).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende de o SEEU imprimir o parágrafo ("§ 2º", "§ 3º", "§ 4º") no início do tipo penal; o § 4º também é pego em qualquer ponto do tipo.
- Selo "HEDIONDO" do SEEU em art. 33, §§ 2º a 4º, prevalece e torna o crime impeditivo.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-09 - Art. 1º, XVII (violência contra a mulher): confirmada x provável (129, §§ 9º a 11; 147-A; 215-A)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_scraper.py > RE_VD_FORTE; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (vd_prov, ressalvas); base_juridica.json > decretos_indulto.art1_verificar (215-A, 147-A)

1. Parâmetro

Confirmada: impeditivo "XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - motivo". Provável (art. 129, §§ 9º a 11 sem sinal; art. 147-A sem o § 1º, II; art. 215-A): ressalva "confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)"; o que seria POSSÍVEL vira "A VERIFICAR ... - confirmar ...", o motivo vai para o texto depois de " | " (ex.: "art. 215-A (importunação sexual): confirmar se a vítima é mulher") e a comutação atingida vira "A VERIFICAR: art. 13 ... - confirmar ...".

2. Dado de entrada

Por crime: lei 11.340; vara da condenação e tipo penal (sem acento, maiúsculas) com VIOLENCIA DOMESTICA, MARIA DA PENHA, 11.340, CONTRA A MULHER, SEXO FEMININO, FEMINICIDIO, VIOLENCIA DE GENERO; art. 129 do CP com § 13 (confirmada) ou §§ 9, 10, 11 (provável); art. 147-A do CP (§ 1º, II no início do tipo → confirmada; senão provável); art. 215-A do CP (provável).

3. Regra aplicada

- violencia_domestica: lei 11.340 → sim; vara com os termos → sim; tipo com os termos → sim; CP 129 § 13 → sim; CP 129 §§ 9º a 11 → provável; CP 147-A com "§ 1º, II" no início do tipo → sim; CP 147-A sem isso → provável; CP 215-A → provável; senão None.
 - Confirmada → impeditivo XVII (antes de testar as leis do ART1_LEIS).
 - Provável → não é impeditivo; em concluir(), entra na lista de ressalvas; todos os possíveis vão para Verificar com o sufixo; o motivo entra no aviso; a comutação atingida vira A VERIFICAR.
 - A ressalva fica gravada em indulto_AAAA_ressalva e a ficha disciplinar não a desfaz.
- Local no código: rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_scraper.py > RE_VD_FORTE; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (vd_prov, ressalvas); base_juridica.json > decretos_indulto.art1_verificar (215-A, 147-A)

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVII**

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, inciso XVII

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, e na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 147-A, caput e § 1º, II (Lei 14.132/2021)

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: [...] II - contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Fonte: Planalto, texto compilado do CP (scratchpad/fontes/cp.txt)

CP, art. 215-A (Lei 13.718/2018)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Fonte: Planalto, texto compilado do CP (scratchpad/fontes/cp.txt)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.008.242/SC

Tese/ementa: Trecho: “Embora o art. 129, § 13 ... não esteja formalmente listado ..., a interpretação sistemática e teleológica do Decreto ... impõe a negativa”.

Data do julgamento: 05/08/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o inciso XVII fala em "crimes de violência contra a mulher" previstos no 147-A, na Lei 11.340 e na Lei 13.718 (que criou o 215-A); a vítima da perseguição e da importunação pode ser homem, e a lesão doméstica do art. 129 também. O programa só afirma a vedação com sinal de que a vítima é mulher; sem ele, pede conferência.

Alternativa: Tratar todo 147-A, 215-A e 129, §§ 9º a 11, como impeditivo, ou ignorar a hipótese.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, vedaria casos com vítima homem (era o comportamento do 147-A e do 215-A até a v6.15.10); na segunda, apontaria como possível benefício vedado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_tabela (funções reais do programa, dados fictícios)

impeditivo_decreto(c, ref) em 25/12/2024 (Decreto 12.338) e em 25/12/2025 (Decreto 12.790) - analise_decretos chama _imped_em(ref) para cada ano:

tráfico art. 33 caput	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
tráfico art. 33 § 1º	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
art. 33 § 2º (induzimento ao uso)	2024 -> None (não impeditivo)
art. 33 § 3º (uso compartilhado)	2024 -> None (não impeditivo)
tráfico privilegiado art. 33 § 4º	2024 -> None (não impeditivo)
associação art. 35	2024 -> XVIII: tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
peculato art. 312, pena 4a	2024 -> None (não impeditivo)
peculato art. 312, pena 4aIm	2024 -> XII: crime contra a administração pública (art. 312)
art. 313-A CP, pena 5a	2024 -> XII: inserção de dados falsos em sistema de informações
art. 313-B CP, pena 4a6m de informações	2024 -> XII: modificação ou alteração não autorizada de sistema
art. 313-A CP, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
importunação sexual art. 215-A	2024 -> None (não impeditivo)
lavagem Lei 9.613, pena 3a	2024 -> None (não impeditivo)
ECA art. 241-A	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-A)
ECA art. 241-C	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-C)
ECA art. 241-E	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 241-E)
ECA art. 244-B	2024 -> XIII: crime do ECA (art. 244-B)
lesão art. 129 § 13 penal indica violência	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo
lesão art. 129 § 9º	2024 -> None (não impeditivo)
ameaça em vara de violência doméstica condenado por: Vara de Vio	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) -
descumprimento de MPU (Lei 11.340, art. 24-A) da Lei 11.340/06	2024 -> XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - crime
roubo § 2º-A, I, fato 2019 - Lei 13.654 -,	2024 -> I: crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018
roubo § 2º-A, I, fato 2021	2024 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
homicídio § 2º, X (escola), fato 01/08/2025	2024 -> None (não impeditivo)
	2025 -> I: crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)
milícia privada art. 288-A	2024 -> IV: milícia privada
crime extinto (tráfico)	2024 -> None (não impeditivo)

Homicídio § 2º, X: a hediondez veio com a Lei 15.159/2025 (vigência 04/07/2025, hediondo_desde = 04/07/2025): não é hediondo em 25/12/2024 e é em 25/12/2025.

e_hediondo(art. 33 § 3º) = False; e_hediondo(art. 33 § 2º) = False; e_hediondo(art. 33 § 1º) = True.

Teto de 4 anos (XII): 313-A com pena 3a (1.095 dias / 365 = 3,0 ≤ 4) não é impeditivo; com 5a é.

violencia_domestica(lesão § 9º) = ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher') -> em analise_decretos vira 'Verificar' (vd_prov).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)

crime	impeditivo_decreto (2024)	violencia_domestica	
patrimonial	impeditivo_verificar		
CP 337-F, pena 4a	None	None	False
-			
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)	None	
False	-		
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)	None	
False	-		
CP 215-A	None	provavel	False
-			
CP 147-A, caput	None	provavel	False
-			
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p	sim	False
-			
CP 129, § 2º	None	None	False
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo			
CP 129, § 12	None	None	False
-			
CPM art. 240	None	None	False
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a			
CP 168-A	None	None	True
-			
CP 180-A	None	None	True
-			

Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)

indulto_crime_impeditivo = NÃO

tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)

Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato 2a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir

x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça

x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.

triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_ficha_XI_XII_XIII (funções reais do programa, dados fictícios)

Regime fechado, pena 9a, preso desde 01/01/2020; antes da ficha: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II

Ficha sintética: 4 saídas confirmadas em 2024; trabalho externo 01/01/2023 a 30/06/2024; estudo 01/02/2023 a 20/12/2024 concluído.

Trabalho externo na janela (25/12/2021 a 25/12/2024): 547 dias (exige 360).

Depois: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

x XI: não se aplica - exige regime semiaberto ou aberto

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)

✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024)

Com falta em 10/05/2024: antes = POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024)

depois do complemento = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024) (o aviso depois de ' | ' é preservado)

tela: 'Possível · art. 9º, II, XII, XIII · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

Com perseguição (147-A, caput) na execução: antes = A VERIFICAR: art. 9º, II, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher | ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

depois do complemento = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII, II | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

tela: ('Verificar', 'amarelo') (a ficha não desfaz a ressalva)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Crimes típicos de violência doméstica (ameaça, vias de fato, dano) sem vara especializada no RSPE não são sinalizados nos Decretos 2024/2025 (o vd_contexto só existe no Decreto 2022).
- O programa estende a vedação a qualquer crime julgado em vara de violência doméstica (leitura ampla, alinhada ao STJ, AgRg no HC 1.008.242/SC).
- No Decreto 2022, 147-A e 215-A prováveis não são excluídos nem ficam a verificar (o art. 7º, II, só é aplicado com violência doméstica confirmada; o vd_contexto só cobre os tipos de TIPOS_VD_COMUNS).
- 147-A com o § 1º, II, só é confirmado se o SEEU imprimir "§ 1º, II" no início do tipo penal.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-10 - Art. 1º, §§ 1º a 5º: colaboração premiada, liderança de facção, RDD, presídio de segurança máxima

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos (orcrim_algun, orcrim, orcrim_so_indulto, veda_crime); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (com_txt, _se_indeferido, linha "Não aferíveis"); rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_scraper.py > extrair (comando_orcrim)

1. Parâmetro

Com comando_orcrim = S em crime considerado: impeditivo "art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa (em 2024 só o indulto, em 2025 indulto e comutação)". 2024: indulto "VEDADO (art. 1º, § 3º, I)" (tela Vedado (art. 1º), vermelho) e comutação analisada, com o próprio texto (aviso de falta e ressalvas incluídos). 2025: indulto "VEDADO (art. 1º)" e comutação "VEDADA (art. 1º)". Colaboração premiada (§ 1º), RDD e segurança máxima (§ 3º, II e III): linha "Não aferíveis pelo RSPE" do detalhe.

2. Dado de entrada

Campo comando_orcrim do crime (rótulo "Condenado por exercer comando de organização criminosa", S/N). Só vale crime não extinto e não fora da soma do ano (fato posterior ou sentença posterior à publicação). Colaboração premiada, RDD e presídio de segurança máxima não constam do RSPE.

3. Regra aplicada

- orcrim (por ano) = algum crime considerado (ativo, anterior ao decreto, com sentença até a publicação) com comando_orcrim = S.
- 2025 (§ 3º: "O indulto e a comutação ... não alcançam"): indulto VEDADO (art. 1º) e comutação VEDADA (art. 1º), mesmo havendo crimes livres.
- 2024 (§ 3º: "O indulto coletivo ... não alcança"): orcrim_so_indulto. A análise corre normalmente; no fim, se o indulto não estava VEDADO, vira "VEDADO (art. 1º, § 3º, I)". Se a comutação estava "prejudicada", volta ao texto _se_indeferido, que já traz o aviso de falta do art. 6º e as ressalvas; no detalhe e no cálculo, "Prejudicada: ..." é trocado por "Indulto vedado pelo art. 1º, § 3º, I (em 2024, só o indulto): a comutação não fica prejudicada."
- Se em 2024 o indulto já estava vedado por crime impeditivo (sem crime livre, ou trava de 2/3), vale essa vedação e a comutação também é vedada.
- XV sem cumprimento na data (2024) com comando: "VEDADO (art. 1º, § 3º, I)".
- § 1º (colaboração premiada) e § 3º, II e III (RDD; segurança máxima: em 2024 só o indulto, em 2025 também a comutação): só a linha "Não aferíveis pelo RSPE ... - a verificar nos autos".

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (orcrim_algun, orcrim, orcrim_so_indulto, veda_crime); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (com_txt, _se_indeferido, linha "Não aferíveis"); rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_scraper.py > extrair (comando_orcrim)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º

§ 1º As hipóteses de indulto e comutação de pena previstas neste Decreto não alcançam as pessoas que tenham firmado acordo de colaboração premiada, independentemente do crime praticado, nos termos do disposto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. § 2º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação. § 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa; II - que estejam submetidas ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; ou III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal ou do sistema penitenciário estadual ou distrital, assim classificados por ato do Poder Executivo para esse fim, na forma prevista no art. 11-B da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008. § 4º A decisão que negar o indulto nos termos do disposto no inciso I do § 3º deverá estar fundamentada em elementos objetivos. § 5º No caso de superveniente absolvição ou não comprovação da hipótese prevista no inciso I do § 3º, o pedido de indulto poderá ser renovado nos termos do disposto neste Decreto, mediante demonstração de tais circunstâncias.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, § 3º, caput

§ 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas:

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, §§ 1º e 3º

§ 1º As hipóteses de indulto e de comutação de pena previstas neste Decreto não alcançam as pessoas que tenham firmado acordo de colaboração premiada, independentemente do crime praticado, nos termos do disposto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. [...] § 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa; II - que estejam submetidas ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; ou III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal ou do sistema penitenciário estadual ou distrital, assim classificados por ato do Poder Executivo para esse fim, na forma prevista no art. 11-B da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação literal do § 3º de cada decreto a partir da marca do SEEU: em 2024 o § 3º fala só do "indulto coletivo"; em 2025, do "indulto e a comutação".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_orcrim_2024_2025 (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 6a (2190 dias), primário, sem VGA, crime marcado no RSPE 'Condenado por exercer comando de organização criminosa: S'; preso desde 01/01/2022.

2024: cumprido 1090; I exige $\text{int}(2190 \times 1/5) = 438$; art. 13 exige 438.

indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I)

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

detalhe: Art. 1º, § 3º, I, do Decreto 12.338/2024: o indulto não alcança integrante de facção com função de liderança ou participação relevante em organização criminosa. O § 3º de 2024 trata só do indulto: a comutação segue analisada.

2025: cumprido 1455; I exige $\text{int}(2190 \times 1/5) = 438$; art. 13 exige 438.

```

indulto_2025 = VEDADO (art. 1º)
comutacao_2025 = VEDADA (art. 1º)
detalhe: Crime impeditivo: art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa
indulto_crime_impeditivo = SIM (art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa (em 2024 só o indulto, em 2025
indulto e comutação))
Tela indulto_2024: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
Tela comutacao_2024: 'Possível - art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')
Tela indulto_2025: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
Tela comutacao_2025: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
Variante: + importunação sexual (215-A, 1a) e falta homologada em 10/03/2024:
    indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I) -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
    comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - confirmar se houve violência contra a mulher
(art. 1º, XVII) | art. 215-A (importunação sexual): confirmar se a vítima é mulher; FALTA nos 12 meses (art. 6º):
FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024) -> tela ('Falta', 'vermelho')
Comando de organização criminosa só em crime extinto: indulto_crime_impeditivo = NÃO; indulto_2025 = POSSÍVEL:
art. 9º, I, II, XV
Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_xv_sem_cumprimento (funções reais do programa, dados fictícios)
Furto simples 2a; regime semiaberto fixado em 01/02/2022.
fuga em 15/05/2023 (fora da janela do art. 6º):
    indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração
cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) -> tela ('Verificar',
'amarelo')
    comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
fuga em 15/05/2024 (dentro da janela: falta a apurar):
    indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração
cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) | falta a verificar (art.
6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): INTERRUPÇÃO Fuga (15/05/2024; falta a
apurar) -> tela ('Verificar', 'amarelo')
    comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
fuga em 15/05/2023 e comando de organização criminosa:
    indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I) -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
    comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
    detalhe: Regime Semiaberto fixado em 01/02/2022, mas o RSPE não registra cumprimento em curso em 25/12/2024
(cumprimento interrompido). Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a
comutação não se aplicam.
    detalhe: ? XV: crime patrimonial sem violência ou grave ameaça (art. 155 CP) - reparação do dano dispensada
(art. 12, § 2º, I). Ponto controvertido: (a) o XV não exige tempo cumprido nem regime e o art. 2º, IV, admite o
indulto sem guia; (b) o STJ exigiu início do cumprimento para o inciso VIII, que depende de fração (AgRg no HC
1.042.931, 5ª T., 24/06/2026). Não se localizou precedente sobre o XV.
    detalhe: ? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)
    detalhe: Multa: indultável (art. 12; incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria, art. 12, §
2º, I).
    detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da
acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).
Aberto fixado em 01/03/2024, sem início: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - não iniciou o cumprimento até
25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg
no HC 1.042.931)

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A marca do SEEU é a do comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b); o § 3º, I, alcança também quem "tenha participado de forma relevante" e o integrante de facção com função de liderança sem essa condenação: esses casos não são detectados.
- Em 2024, quando a comutação volta do "_se_indeferido", o rótulo "(crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.)" do cálculo normal não é repostado.
- O § 4º (decisão fundamentada em elementos objetivos) e o § 5º (renovação do pedido) não são tratados.
- Colaboração premiada (§ 1º), RDD e presídio de segurança máxima (§ 3º, II e III) não mudam o resultado: dependem dos autos.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-11 - Art. 6º: falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (data do fato; sanção reconhecida x a verificar; parágrafo único)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, _data_fato_falta, _negado, _pendente; rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _rotulo_incidente; rspe_scraper.py > _falta_ate; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir; _xv_sem_cumprimento; rspe_ficha.py > complementar_decretos (aviso); rspe_view.py > curto_indulto, sim_nao, simplificar (_cor_rel); rspe_view.py > FILTROS['indulto']; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art6; jurisprudencia (Tema 1195)

1. Parâmetro

Falta firme: texto " | FALTA nos 12 meses (art. 6º): <faltas>; a verificar: <indícios>]" no indulto e na comutação (inclusive _se_indeferido); tela "Falta" em vermelho no lugar de Sim/Verificar; relatório em PDF também vermelho. Só indícios: " | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): <indícios>"; tela "Verificar" (amarelo) no lugar do Sim; relatório amarelo. Detalhe e cálculo com "△ ...". O status interno continua possível/verificar. Coluna Falta (12 meses antes do RSPE) pela mesma regra: 'Sim' com falta firme, 'A apurar' só com indícios.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE cujo rótulo (tipo + complemento; em incidente de REGIME, só o complemento) casa com RE_FALTA (FALTA, REGRESS, PERDA, PERDID, FUGA, EVAS, SANÇÃO, RDD, DISCIPLIN, ISOLAMENTO); situação; data do fato (primeira data dd/mm/aaaa do complemento; na falta, data de referência ou decisão). Eventos com FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN ou DESCUMPRIMENTO. Data de publicação do decreto (DECRETOS_PUB).

3. Regra aplicada

- falta_art6(incidentes, ref, eventos, publicação) chama indicios_falta com a janela [ref - 365 dias, publicação] e devolve (firmes, a verificar).
- Incidente de situação "NÃO...", "INDEFER" ou "NEGAD" não conta.
- Falta própria (rótulo com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO): datada pelo fato (data do complemento ou, na falta, data de referência/decisão). Concedida → firme; pendente ("PEND" ou "ANALISE") → a verificar, com " - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo".
- Perda de remidos e regressão: descartadas se houver falta própria (não negada) nos 12 meses anteriores à data delas; senão, a verificar ("decisão de dd/mm; data do fato não consta" ou "sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas").
- Outros incidentes do RE_FALTA: a verificar (fuga, evasão em incidente).
- Eventos de fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno ou descumprimento na janela: a verificar ("falta a apurar"), salvo falta própria datada a até 1 dia do evento.
- Falta ocorrida depois da publicação (24 e 25/12) não entra (parágrafo único).
- concluir(): firme → aviso "FALTA nos 12 meses (art. 6º): ..." (com os indícios a verificar ao fim); só indícios → aviso "falta a verificar (art. 6º ...)". O aviso vai para o indulto, para a comutação (inclusive a prejudicada guardada em _se_indeferido) e para o XV sem cumprimento.
- Tela: curto_indulto acrescenta " · falta 12m!" (firme) ou " · falta a verificar"; sim_nao troca verde/amarelo com falta firme por "Falta" (vermelho) e verde com falta a verificar por "Verificar" (amarelo); simplificar ajusta _cor_rel (vermelho ou amarelo).
- faltas() (coluna Falta, 12 meses antes da geração do RSPE) usa indicios_falta e separa: 'SIM' com falta firme; 'A APURAR' só com indícios a verificar, inclusive 'N dias remidos perdidos (data não consta)' quando o saldo o indica sem incidente datado e não negado.

Fórmula: ref - 365 dias ≤ data do fato ≤ publicação (23/12); firme = falta própria (FALTA/SANÇÃO/DISCIPLIN/RDD/ISOLAMENTO) não pendente e não negada

Local no código: rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, _data_fato_falta, _negado, _pendente; rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _rotulo_incidente; rspe_scraper.py > _falta_ate; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir; _xv_sem_cumprimento; rspe_ficha.py > complementar_decretos (aviso); rspe_view.py > curto_indulto, sim_nao, simplificar (_cor_rel); rspe_view.py > FILTROS['indulto']; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art6; jurisprudencia (Tema 1195)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706/MG, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. Tese retificada em embargos de declaração (10/06/2026), conforme a página do tema; o acórdão dos embargos não foi localizado. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I); o programa a aplica por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, Súmula 535 (3ª Seção)

Tese/ementa: “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 13) - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (3ª Seção, REsp 1.364.192/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJe 17/09/2014)

Tese/ementa: “1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.”

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio; conferência jurídica (relatório, item 9) -

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: O caput exige "sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação" por falta "cometida" nos 12 meses: o programa só dá "Falta" à sanção reconhecida e conta pela data do fato, como o STJ no Tema 1195 (aplicado por analogia). Indícios sem sanção reconhecida ficam a verificar. O parágrafo único é aplicado pela data de publicação.

Alternativa: Tratar como falta qualquer indício na janela (regressão, perda, fuga, pendente), como até a v6.15.10; ou ignorar tudo o que não for homologação concedida.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, regressões por soma de penas, perdas sem falta e faltas pendentes derrubariam o benefício na tela; na segunda, fugas recentes e faltas pendentes não seriam sinalizadas.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_art6_firme_verificar (funções reais do programa, dados fictícios)

falta_art6(incidentes, 25/12/2024, eventos, publicação 23/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024. Devolve (firmes, a verificar).

```
homologação CONCEDIDA, fato no complemento (10/03/2024), referência 20/04/2024 firmes=['FALTA GRAVE
Homologação - fato em 10/03/2024 (10/03/2024)'] | a verificar=[]
homologação PENDENTE firmes=[] | a verificar=['FALTA
GRAVE Homologação (10/03/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)']
homologação NÃO CONCEDIDO firmes=[] | a verificar=[]
regressão sem falta homologada firmes=[] | a verificar=['Fechado
- Regressão cautelar (05/05/2024; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)']
perda de remidos sem falta firmes=[] | a verificar=['PERDA
DE DIAS REMIDOS 10 Dias (decisão de 06/06/2024; data do fato não consta)']
perda de remidos com falta homologada 5 dias antes firmes=['FALTA GRAVE Homologação
(01/06/2024)'] | a verificar=[]
fuga só como evento firmes=[] | a
verificar=['INTERRUPÇÃO Fuga (12/08/2024; falta a apurar)']
abandono só como evento firmes=[] | a
verificar=['INTERRUPÇÃO Abandono do regime (12/08/2024; falta a apurar)']
falta em 23/12/2024 (dia da publicação) firmes=['FALTA GRAVE Homologação
(23/12/2024)'] | a verificar=[]
falta em 24/12/2024 (depois da publicação: p. ú.) firmes=[] | a verificar=[]
Falta firme: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação
(10/03/2024)
```

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

Falta pendente: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024 - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · falta a verificar' -> ('Verificar', 'amarelo')

Coluna Falta (faltas(), 12 meses antes do RSPE de 23/09/2026) com fuga em evento e falta NÃO CONCEDIDA: {'falta_12m': 'A APURAR', 'falta_12m_detalhe': 'INTERRUPÇÃO Fuga (12/08/2026; falta a apurar)'}

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_e_XV_parcial (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 1a + roubo simples 4a (VGA); preso 01/06/2024; incidente FALTA GRAVE concedido, data de referência 10/03/2025 (decisão 20/03/2025).

falta_art6(25/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024 (publicação) -> firmes []

falta_art6(25/12/2025): janela 25/12/2024 a 23/12/2025 (publicação) -> firmes ['FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)']

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, XV

tela: 'Possível · art. 9º, XV' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)

tela: 'Não atinge' -> ('Não atinge', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'Possível · art. 9º, XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

comutacao_2025 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem ≤ 1 salário mínimo à época do fato - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XIV e XV são aferidos crime a crime: não têm teto de pena nem fração, e a soma do art. 7º serve aos incisos com teto/lapso. O art. 7º, parágrafo único, só trava o indulto no concurso com crime do art. 1º, e só até o cumprimento de 2/3 da pena dele.

✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria) - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

△ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: Situação em 25/12/2025: primário · pena considerada 5a0m0d

comutação: ✓ Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a0m0d; cumprido 1a6m28d.

comutação: Redução: 1/5 da pena remanescente (3a5m7d) = 0a8m10d a menos; remanescente passa de 3a5m7d para 2a9m2d.

comutação: Δ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalculando sem as penas indultadas.

comutação: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP; art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Resultado: o XV alcança só o furto; o status do indulto é 'possível' (tela Sim, ou Falta se houver falta), e a comutação não fica prejudicada: fica A VERIFICAR sobre a pena dos crimes não alcançados (so_parcial).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_ficha_XI_XII_XIII (funções reais do programa, dados fictícios)

Regime fechado, pena 9a, preso desde 01/01/2020; antes da ficha: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II

Ficha sintética: 4 saídas confirmadas em 2024; trabalho externo 01/01/2023 a 30/06/2024; estudo 01/02/2023 a 20/12/2024 concluído.

Trabalho externo na janela (25/12/2021 a 25/12/2024): 547 dias (exige 360).

Depois: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

✗ XI: não se aplica - exige regime semiaberto ou aberto

✓ XII: pena $\leq$ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)

✓ XIII: pena $\leq$ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024)

Com falta em 10/05/2024: antes = POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024)

depois do complemento = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024) (o aviso depois de ' | ' é preservado)

tela: 'Possível · art. 9º, II, XII, XIII · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

Com perseguição (147-A, caput) na execução: antes = A VERIFICAR: art. 9º, II, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher | ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

depois do complemento = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII, II | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher

✓ XII: pena $\leq$ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

✓ XIII: pena $\leq$ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

tela: ('Verificar', 'amarelo') (a ficha não desfaz a ressalva)

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_relatorio_falta (funções reais do programa, dados fictícios)

i24: tela 'Falta' (vermelho) · relatório_cor_rel = vermelho

i25: tela 'Sim' (verde) · relatório_cor_rel = verde

c24: tela 'Prejudicada' (cinza) · relatório_cor_rel = cinza

ind_sim = True (a falta do art. 6º tira o 'Sim' de 2024; o de 2025 conta).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do fato é a primeira data do complemento do incidente; sem ela, a data de referência (ou da decisão), que pode não ser a do cometimento.
- O programa não sabe se houve audiência de justificação nem se a falta é grave: incidente de falta concedido é tratado como sanção reconhecida.
- O Tema 1195 ressalva a inércia ou mora estatal na instauração do procedimento; o programa não a afere.
- Súmula 535 do STJ (a falta grave não interrompe o prazo do indulto e da comutação) não muda o cálculo: o art. 6º é requisito próprio do decreto.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-12 - Art. 7º, caput e parágrafo único: soma das penas, trava de 2/3 do impeditivo e desconto do tempo (DESTAQUE - opção de cautela)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos (ramo else: imp_c, pena_imp, exig, cl, pena_liv); rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (IV, V, VI com periodos e cumprido_ref); rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto

1. Parâmetro

Com impeditivo e crime livre: se cumprido < 2/3 do impeditivo → "VEDADO (art. 1º) · art. 7º, p. ú.: faltam XaYmZd para 2/3 do impeditivo" (tela Vedado (art. 1º), vermelho) e comutação "VEDADA (art. 1º)". Se atingido → análise só dos crimes não impeditivos com o tempo além dos 2/3: "POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, ..." (tela Sim; célula "Possível · ... · não impeditivos") ou "não atinge: crimes não impeditivos (art. 7º, p. ú.)"; detalhe "Art. 7º, p. ú.: 2/3 da pena dos impeditivos cumpridos (... ; aferidos à parte - STJ, HC 1.066.254, 6ª T., 18/03/2026). A análise abaixo usa só os crimes não impeditivos" e "Cumprido em 25/12: ... (tempo cumprido além de 2/3 do impeditivo: ...)". Na trava: "... Os 2/3 se aferem sobre a pena do impeditivo, à parte (STJ, HC 1.066.254, 6ª T., 18/03/2026)."

2. Dado de entrada

Pena imposta de cada crime considerado impeditivo (sem os de fato posterior ou sentença posterior à publicação), pena considerada da execução, pena cumprida em 25/12 (cumprido_na_data, com custódia e livramento).

3. Regra aplicada

- Soma (caput): os incisos são testados sobre a pena considerada (pena total do RSPE menos as penas fora da soma do ano).
- $\text{pena_imp} = \sum \text{penas impostas dos crimes ativos impeditivos naquele decreto (impeditivo_decreto(c, ref))}$; $\text{exig} = \text{int}(\text{pena_imp} \times 2/3)$.
- Se $\text{cumprido} < \text{exig}$: "VEDADO (art. 1º) · art. 7º, p. ú.: faltam ..." no indulto e "VEDADA (art. 1º)" na comutação do ano.
- Se $\text{cumprido} \geq \text{exig}$: $\text{cl} = \text{cumprido} - \text{exig}$ (só o que passou dos 2/3); $\text{pena_liv} = \max(1, \text{pena_total} - \text{pena_imp})$; VGA e patrimonialidade recalculadas só entre os livres.
- $\text{avaliar}(\text{pena_liv}, \text{cl}, \text{pena_liv} - \text{cl}, \dots)$: incisos de fração (I, II, III, VII, XI, XII, XIII), o XIV (3 meses) e o art. 13 usam cl sobre pena_liv ; o VIII usa o remanescente $\text{pena_liv} - \text{cl}$.
- IV, V e VI usam o tempo da execução: IV pelo maior período contínuo de custódia (períodos da execução toda) + remissões concedidas dentro dele; V por $\max(\text{cl}, \text{cumprido total})$; VI pela data do semiaberto.
- Resultados recebem o rótulo "(crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.)"; a comutação é calculada sobre pena_liv , com o mesmo cl .

Fórmula: $\text{exig} = \text{int}(\sum \text{pena_imp} \times 2/3)$; $\text{cl} = \text{cumprido}(\text{ref}) - \text{exig}$; $\text{pena_liv} = \text{pena_total} - \sum \text{pena_imp}$; inciso de fração f: $\text{cl} \geq \text{pena_liv} \times f$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (ramo else: imp_c, pena_imp, exig, cl, pena_liv); rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (IV, V, VI com periodos e cumprido_ref); rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 76 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.076.988, Rel. Min. Ribeiro Dantas (unânime)

Tese/ementa: Tese de julgamento: “1. A interpretação de decreto presidencial de indulto/comutação deve ser restritiva, vedando-se a criação judicial de requisitos não previstos e a usurpação da competência presidencial. 2. Nos casos de concurso entre crimes não impeditivos e crimes impeditivos do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024, a concessão do benefício exige o cumprimento individualizado das frações mínimas, inclusive de dois terços da pena do crime impeditivo até 25/12/2024, além da fração aplicável aos crimes não impeditivos. 3. A soma global das penas em execução não afasta a exigência do cumprimento prévio da fração mínima relativa ao crime impeditivo, condição para a declaração de indulto/comutação em relação aos demais delitos.”

Data do julgamento: 15/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202600711351&dt_publicacao=19/06/2026

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.104.827/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: Ementa, itens 2 a 4: “2. A comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024 exige, nas hipóteses de concurso com crime impeditivo, o cumprimento, até 25/12/2024, de dois terços da pena do delito impeditivo, além das frações específicas dos crimes não impeditivos indicadas no art. 13, em regime de requisitos objetivos cumulativos. 3. A expressão “concurso”, para os fins do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, deve ser apreendida em sentido amplo, abrangendo a unificação de penas decorrentes de condenações diversas em execução, e não apenas o concurso material ou formal do Código Penal. Precedentes. 4. É insuficiente a invocação de cumprimento global de 54% da reprimenda. A aferição demanda a demonstração das frações específicas por espécie de delito exigidas pelo Decreto, o que não ocorreu.”

Data do julgamento: 04/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202602286150&dt_publicacao=14/08/2026

TJMS, 3ª Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal 1607175-95.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros

Tese/ementa: Tese de julgamento: “1. As penas de reclusão oriundas do mesmo decreto condenatório são executadas de forma simultânea, uma vez que não há prioridade de ordem cronológica entre as condenações executadas.” Razões: “não há falar em ordem cronológica de cumprimento das penas, uma vez que ambas estão sendo executadas de forma simultânea, já que integram a mesma guia de recolhimento, ou seja, decorrem da mesma sentença penal condenatória, não havendo razão para que o cômputo da reprimenda já resgatada recaia apenas sobre a condenação correspondente ao crime hediondo” e “realizando o cálculo sobre a pena total, observa-se que o apelante cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) referente ao crime impeditivo e de 1/5 (um quinto) concernente ao crime não impeditivo”.

Data do julgamento: 07/11/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://esaj.tjms.jus.br/cjsjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1807218>

STJ, 6ª Turma, HC 1.066.254, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior

Tese/ementa: Trecho: “é necessário o cumprimento individualizado da fração de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo ... A soma total das penas cumpridas não se aplica ...”.

Data do julgamento: 18/03/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (art. 7º, p. ú.)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela alinhada ao STJ (frações individualizadas: 5ª Turma, AgRg no HC 1.076.988 e AgRg no HC 1.104.827/RJ; 6ª Turma, HC 1.066.254, citado no detalhe): o tempo cumprido é imputado primeiro ao impeditivo (2/3), e só o excedente conta para as frações dos crimes não impeditivos e para o art. 13. O texto do art. 7º, p. ú. só diz que o indulto do não impeditivo não será declarado “enquanto” não cumpridos 2/3 do impeditivo; não manda descontar esse tempo. A trava em si é aplicação do texto; a cautela está no desconto.

Alternativa: Tempo total (cômputo simultâneo, TJMS, 3ª Câ., 1607175-95.2025.8.12.0000): cumpridos 2/3 do impeditivo, conta-se o tempo total cumprido também para a fração do crime não impeditivo, pois as penas da mesma condenação correm juntas, sem ordem cronológica. Fundamento: literalidade do art. 7º, p. ú. (condição temporal, não desconto) e a soma do caput do art. 7º.

Efeito prático da alternativa: No exemplo (tráfico 5a + porte 2a, primário, preso desde 01/06/2021), em 25/12/2024: pelo programa, $1.304 - 1.216 = 88$ dias contra 146 exigidos (1/5 de 730) → não atinge o I nem a comutação; pelo tempo total, $1.304 \text{ dias} \geq 146$ e ≥ 243 → incisos I e II e art. 13 atendidos. O benefício antecipa em cerca de um ano (o programa só dá "Sim" em 25/12/2025). Antes dos 2/3 (preso desde 01/06/2022: $939 < 1.216$) o resultado é o mesmo nas duas leituras: vedado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_impeditivo_dois_tercos_e_alternativa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: tráfico (art. 33 caput, 5a - impeditivo art. 1º, I/XVIII) + porte de arma (2a); primário; preso desde 01/06/2021.

`impeditivo_decreto(tráfico) = ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')`

$2/3 \text{ do impeditivo} = \text{int}(1825 \times 2/3) = 1216 \text{ dias (3a4m1d)}.$

2024: cumprido total 1304 dias (3a6m29d); além dos 2/3: $1304 - 1216 = 88$ dias (0a2m28d); pena considerada = só o porte, 730 dias.

Programa (tempo além dos 2/3): I exige $\text{int}(730 \times 1/5) = 146$ → não atende; II exige 243 → não atende; art. 13 exige 146 → não atende.

`indulto_2024 = não atinge: crimes não impeditivos (art. 7º, p. ú.)`

`comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)`

ALTERNATIVA (cômputo simultâneo / tempo total, TJMS 3ª Câ.): 1304 dias contra a pena do porte (730): incisos I, II atendidos; art. 13 atende.

2025: cumprido total 1669 dias (4a6m29d); além dos 2/3: $1669 - 1216 = 453$ dias (1a2m28d); pena considerada = só o porte, 730 dias.

Programa (tempo além dos 2/3): I exige $\text{int}(730 \times 1/5) = 146$ → atende; II exige 243 → atende; art. 13 exige 146 → atende.

`indulto_2025 = POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I, II`

`comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)`

ALTERNATIVA (cômputo simultâneo / tempo total, TJMS 3ª Câ.): 1669 dias contra a pena do porte (730): incisos I, II atendidos; art. 13 atende.

Efeito: em 25/12/2024 o programa diz 'não atinge' (88 dias além dos 2/3 < 146 exigidos); pela alternativa, inciso I e II já atendidos (1.304 dias).

Na tela 2024: ('Não atinge', 'cinza')

Variante presa em 01/06/2022: cumprido em 25/12/2024 = $939 < 1216$ → `indulto_2024 = VEDADO (art. 1º) · art. 7º, p. ú.: faltam 0a9m7d para 2/3 do impeditivo | comutacao_2024 = VEDADA (art. 1º)`

Tela: 'Vedado (art. 1º)' → ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Usa a pena imposta de cada crime; pena não lida vale 0 e reduz a trava.
- O impeditivo de hediondez superveniente segue outro fluxo (tese) quando for o único impeditivo do ano.
- O concurso é entendido em sentido amplo (qualquer crime ativo da mesma execução), como no AgRg no HC 1.104.827/RJ.
- A trava usa 2/3 também para o condenado com 60 anos ou mais (o § 2º do art. 9º não alcança o art. 7º).
- O programa não mostra o resultado pela leitura do tempo total; a conta alternativa é manual.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-13 - Art. 9º, I: pena até 8 anos, sem VGA, 1/5 (primário) ou 1/3 (reincidente)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso I); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.I

1. Parâmetro

Linha "✓/✗ I: pena ≤ 8 anos sem VGA, exige 1/5 (cumprido ... de ...)"; no cálculo explicado: "Exige 1/5 da pena (X); cumprido Y: atende/não atende". Atende → "POSSÍVEL: art. 9º, I" (tela Sim).

2. Dado de entrada

Pena total (ou pena dos não impeditivos), VGA, reincidência, pena cumprida na data.

3. Regra aplicada

- Se algum crime considerado tem VGA → não se aplica.
- Se pena total > 8 anos (pena_max_anos da base) → não se aplica.
- Fração = 1/5 (primário) ou 1/3 (reincidente); com 60 anos ou mais, metade (1/10 ou 1/6).
- Atende se cumprido ≥ pena × fração (comparação exata com Fraction).

Fórmula: cumprido ≥ pena_total × (1/5 | 1/3) × (1/2 se ≥ 60 anos)

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso I); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.I

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso I**

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso I

I - à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Transcrição direta do inciso; pena considerada = soma do art. 7º.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_impeditivo_inciso_I_e_comutacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: porte de arma (3a) + uso de documento falso (3a), reincidente, sem VGA; preso desde 10/01/2023 no semiaberto; pena total 2190 dias.

2024: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2024 = 716 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> não atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2024: 1/4) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

Programa: comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a6m2d; cumprido 1a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (4a0m14d) = 0a9m24d a menos; remanescente passa de 4a0m14d para 3a2m25d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

2025: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2025 = 1081 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2025: 1/5) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Programa: comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2025: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a6m2d; cumprido 2a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (3a0m14d) = 0a7m11d a menos; remanescente passa de 3a0m14d para 2a5m8d.

Prejudicada: o indulto é cabível e prevalece (art. 13, § 5º).

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Conta da comutação 2024: cumprido 716 x remanescente 1474 -> base = remanescente (art. 13, § 1º); redução $\text{int}(1474 \times 1/5) = 294$ dias = 0a9m24d.

Tela indulto_2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo')

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')

Tela indulto_2025: 'Possível · art. 9º, I' -> ('Sim', 'verde')

Tela comutacao_2025: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Uma única marca de VGA na execução afasta o inciso para a pena toda.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-14 - Art. 9º, II: pena até 12 anos, sem VGA, 1/3 (primário) ou 1/2 (reincidente)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso II); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.II

1. Parâmetro

Linha "✓/✗ II: pena ≤ 12 anos sem VGA, exige 1/3 (...); POSSÍVEL: art. 9º, II.

2. Dado de entrada

Pena total, VGA, reincidência, pena cumprida.

3. Regra aplicada

- VGA → não se aplica.
- Pena > 12 anos → não se aplica.
- Fração 1/3 ou 1/2, metade com 60+ anos.
- Atende se cumprido ≥ pena × fração.

Fórmula: $\text{cumprido} \geq \text{pena_total} \times (1/3 \mid 1/2) \times (1/2 \text{ se } \geq 60)$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso II); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.II

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso II

II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso II

II - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Transcrição direta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_impeditivo_dois_tercos_e_alternativa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: tráfico (art. 33 caput, 5a - impeditivo art. 1º, I/XVIII) + porte de arma (2a); primário; preso desde 01/06/2021.

`impeditivo_decreto(tráfico) = ('I', 'crime hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)')`

`2/3 do impeditivo = int(1825 x 2/3) = 1216 dias (3a4m1d).`

2024: cumprido total 1304 dias (3a6m29d); além dos 2/3: 1304 - 1216 = 88 dias (0a2m28d); pena considerada = só o porte, 730 dias.

Programa (tempo além dos 2/3): I exige `int(730 x 1/5) = 146` -> não atende; II exige 243 -> não atende; art. 13 exige 146 -> não atende.

`indulto_2024 = não atinge: crimes não impeditivos (art. 7º, p. ú.)`

`comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)`

ALTERNATIVA (cômputo simultâneo / tempo total, TJMS 3ª Câmara): 1304 dias contra a pena do porte (730): incisos I, II atendidos; art. 13 atende.

2025: cumprido total 1669 dias (4a6m29d); além dos 2/3: 1669 - 1216 = 453 dias (1a2m28d); pena considerada = só o porte, 730 dias.

Programa (tempo além dos 2/3): I exige `int(730 x 1/5) = 146` -> atende; II exige 243 -> atende; art. 13 exige 146 -> atende.

`indulto_2025 = POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I, II`

`comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)`

ALTERNATIVA (cômputo simultâneo / tempo total, TJMS 3ª Câmara): 1669 dias contra a pena do porte (730): incisos I, II atendidos; art. 13 atende.

Efeito: em 25/12/2024 o programa diz 'não atinge' (88 dias além dos 2/3 < 146 exigidos); pela alternativa, inciso I e II já atendidos (1.304 dias).

Na tela 2024: ('Não atinge', 'cinza')

Variante presa em 01/06/2022: cumprido em 25/12/2024 = 939 < 1216 -> `indulto_2024 = VEDADO (art. 1º) · art. 7º, p. ú.: faltam 0a9m7d para 2/3 do impeditivo | comutacao_2024 = VEDADA (art. 1º)`

Tela: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-15 - Art. 9º, III: pena até 4 anos, com VGA, 1/3 ou 1/2

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: `rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso III); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.III`

1. Parâmetro

Linha "✓/✗ III: pena ≤ 4 anos com VGA, exige 1/3 (...)" ou "III: não se aplica - crime sem violência...".

2. Dado de entrada

Pena total, VGA, reincidência, pena cumprida.

3. Regra aplicada

- Sem VGA → não se aplica (remete a I e II).
- Com VGA e pena total > 4 anos → não se aplica.
- Fração 1/3 ou 1/2, metade com 60+ anos.

Fórmula: `cumprido ≥ pena_total × (1/3 | 1/2) × (1/2 se ≥ 60)`

Local no código: `rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso III); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.III`

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso III

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso III

III - à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Transcrição direta; teto aplicado à pena total somada.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_idoso_par2** (funções reais do programa, dados fictícios)

Nascido em 10/05/1964: 60 anos em 25/12/2024. Pena 7a = 2555 dias, sem VGA, primário; cumprido 300 dias.

Inciso I: $1/5 \times 1/2 = 1/10 \rightarrow \text{int}(2555/10) = 255 \rightarrow$ atende.

XII e XIII: sem redução (par2=False); art. 13: requisito $1/5 = 511$ (sem redução).

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Situação em 25/12/2024: regime Fechado · primário · 60 anos (§ 2º, I: lapsos pela metade)

Cumprido em 25/12/2024: 0a10m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 6a2m5d.

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | se indeferido: não atinge ($1/5$ até 25/12/2024)

Variante com roubo simples 5a4m (VGA): pena 1945, cumprido 725, remanescente 1220. III exige pena ≤ 4 anos $\rightarrow$ não. Art. 13: $1/5 = 389 \rightarrow$ atende.

Redução pelo § 4º (2/3) sobre o remanescente: $\text{int}(1220 \times 2/3) = 813$ dias $\rightarrow$ remanescente 407 (1a1m12d).

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (2/3 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: primário · pena considerada 5a4m0d

✓ Requisito: $1/5$ da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a0m24d; cumprido 1a11m30d.

Redução: $2/3$ da pena remanescente (3a4m5d) = 2a2m23d a menos; remanescente passa de 3a4m5d para 1a1m12d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Com VGA em um crime e outros sem VGA, o teto de 4 anos é aplicado à soma.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-16 - Art. 9º, IV: 15 (primário) ou 20 (reincidente) anos ininterruptos, com remissão (art. 5º) e indícios de interrupção

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso IV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.IV

1. Parâmetro

Linha "IV: 15 anos ininterruptos (tem $X = Y$ de custódia contínua desde dd/mm/aaaa + N dias remidos, art. 5º)"; com indício de interrupção: "? IV: ... - verificar se houve interrupção no período: nova prisão (motivo) em dd/mm/aaaa; fuga em ..." (Verificar).

2. Dado de entrada

Períodos de custódia (eventos; o SEEU só separa períodos quando há INTERRUPÇÃO), remições concedidas (e_remicao_concedida) com data dentro do período, eventos e incidentes de FUGA/EVAS/ABANDONO/NÃO RETORNO/RECAPTURA.

3. Regra aplicada

- `_maior_periodo_continuo(periodos, ref)`: maior intervalo (fim ou ref) - início, em dias, entre os períodos iniciados até ref.
- `rem_cont` = remições com data dentro desse maior período (art. 5º).
- Exigido = 15×365 (primário) ou 20×365 (reincidente), metade com 60+ anos.
- Se contínuo + `rem_cont` < exigido $\rightarrow$ não atende.

- Se atende e há, dentro do período, evento que não é INTERRUPÇÃO (nova prisão/recaptura) ou incidente de fuga/evasão/abandono/não retorno/recaptura → Verificar, listando os indícios.
- Senão → possível.
- No concurso com impeditivo, usa os períodos da execução toda (não desconta os 2/3).

Fórmula: (fim - início) + remições do período $\geq$ anos $\times$ 365 $\times$ (1/2 se $\geq$ 60)

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso IV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.IV

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso IV

IV - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso IV

IV - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: tempo ininterrupto = maior período sem evento de INTERRUPÇÃO; a remição do período integra o requisito (art. 5º, "sem prejuízo do cômputo da remição").

Alternativa: Não somar a remição ao requisito de anos ininterruptos (leitura literal de "cumprido, ininterruptamente").

Efeito prático da alternativa: Casos próximos do limite deixariam de atingir o inciso.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_inciso_IV_V_VI (funções reais do programa, dados fictícios)

IV: preso desde 01/01/2009 sem INTERRUPÇÃO registrada; evento 'Recaptura' em 01/03/2015; remição de 300 dias em 01/06/2020.

_maior_periodo_continuo(ref 25/12/2024) = 5837 dias (15a11m32d) + 300 remidos = 6137; exige 15 x 365 = 5475.

? IV: 15 anos ininterruptos (tem 16a9m27d = 15a11m32d de custódia contínua desde 01/01/2009 + 300 dias remidos, art. 5º) - verificar se houve interrupção no período: nova prisão (recaptura) em 01/03/2015

× V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 16a9m28d)

V: custódia 01/01/2000-01/01/2010 e desde 01/01/2011; _tempo_em_liberdade = 365 dias (limite 2 x 365 = 730).

× IV: 15 anos ininterruptos (tem 13a11m32d desde 01/01/2011)

✓ V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 24a0m2d), liberdade ≤ 2 anos (1a0m0d)

VI: semiaberto desde 20/12/2014 -> 25/12/2024 - 20/12/2014 = 3658 dias; exige 10 x 365 = 3650.

✓ VI: 10 anos ininterruptos no semiaberto (desde 20/12/2014: 10a0m8d)

? X: semiaberto há mais de 3 anos - verificar monitoramento eletrônico (SV 56)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A conta do período contínuo usa (fim - início) sem o +1 do dia da prisão.
- Não verifica se o período contínuo ficou todo dentro do cumprimento desta execução (prisão provisória de outro processo pode entrar).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-17 - Art. 9º, V: 20 ou 25 anos não ininterruptos, com tempo em liberdade até 2 anos

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso V); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.V

1. Parâmetro

Linha "V: 20 anos não ininterruptos (cumprido X[na execução toda, penas somadas pelo art. 7º]), liberdade $\leq/\geq$ 2 anos (Y)".

2. Dado de entrada

Pena cumprida na data; períodos de custódia.

3. Regra aplicada

- Exigido = 20×365 (primário) ou 25×365 (reincidente), metade com 60+ anos.
- ct = max(cumprido considerado, cumprido total da execução) - no concurso com impeditivo não desconta os 2/3.
- lib = soma dos intervalos entre períodos de custódia até a data (tempo_em_liberdade).
- ct $\geq$ exigido e lib $\leq 2 \times 365 \rightarrow$ possível; ct $\geq$ exigido e lib > 2 anos $\rightarrow$ não; ct $<$ exigido $\rightarrow$ não.

Fórmula: ct $\geq$ anos $\times 365 \times (1/2$ se $\geq 60)$ e Σ intervalos em liberdade ≤ 730

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso V); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.V

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso V

V - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso V

V - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: No concurso com impeditivo o programa conta o tempo total (o p. ú. só adia a declaração até 2/3, não desconta), opção oposta à usada nos incisos de fração.

Alternativa: Descontar os 2/3 do impeditivo também no V (frações individualizadas do STJ).

Efeito prático da alternativa: O inciso V ficaria mais difícil de atingir em execuções com crime impeditivo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_inciso_IV_V_VI (funções reais do programa, dados fictícios)

IV: preso desde 01/01/2009 sem INTERRUPÇÃO registrada; evento 'Recaptura' em 01/03/2015; remição de 300 dias em 01/06/2020.

_maior_perodo_continuo(ref 25/12/2024) = 5837 dias (15a11m32d) + 300 remidos = 6137; exige 15 x 365 = 5475.

? IV: 15 anos ininterruptos (tem 16a9m27d = 15a11m32d de custódia contínua desde 01/01/2009 + 300 dias remidos, art. 5º) - verificar se houve interrupção no período: nova prisão (recaptura) em 01/03/2015

× V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 16a9m28d)

V: custódia 01/01/2000-01/01/2010 e desde 01/01/2011; _tempo_em_liberdade = 365 dias (limite 2 x 365 = 730).

× IV: 15 anos ininterruptos (tem 13a11m32d desde 01/01/2011)

✓ V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 24a0m2d), liberdade ≤ 2 anos (1a0m0d)

VI: semiaberto desde 20/12/2014 -> 25/12/2024 - 20/12/2014 = 3658 dias; exige 10 x 365 = 3650.

✓ VI: 10 anos ininterruptos no semiaberto (desde 20/12/2014: 10a0m8d)

? X: semiaberto há mais de 3 anos - verificar monitoramento eletrônico (SV 56)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Liberdade anterior ao primeiro período de custódia não é contada; intervalos entre custódias de processos diferentes contam.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-18 - Art. 9º, VI: 10 ou 15 anos ininterruptos no semiaberto

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VI

1. Parâmetro

Linha "VI: 10 anos ininterruptos no semiaberto (desde dd/mm/aaaa: X)".

2. Dado de entrada

Regime na data e data do incidente que fixou o semiaberto (dreg).

3. Regra aplicada

- Só se o regime reconstruído na data é semiaberto e há data do incidente.
- Tempo = ref - dreg (dias).
- Exigido = 10 x 365 ou 15 x 365, metade com 60+ anos.
- Senão: "VI: exige semiaberto ininterrupto por N anos".

Fórmula: ref - data do semiaberto ≥ anos × 365 × (1/2 se ≥ 60)

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VI

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso VI

VI - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido em regime semiaberto, ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou quinze anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso VI

VI - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido em regime semiaberto, ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou quinze anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O tempo no semiaberto é medido desde o último incidente de regime até a data.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_inciso_IV_V_VI (funções reais do programa, dados fictícios)

IV: preso desde 01/01/2009 sem INTERRUPÇÃO registrada; evento 'Recaptura' em 01/03/2015; remição de 300 dias em 01/06/2020.

_maior_perodo_continuo(ref 25/12/2024) = 5837 dias (15a11m32d) + 300 remidos = 6137; exige 15 x 365 = 5475.

? IV: 15 anos ininterruptos (tem 16a9m27d = 15a11m32d de custódia contínua desde 01/01/2009 + 300 dias remidos, art. 5º) - verificar se houve interrupção no período: nova prisão (recaptura) em 01/03/2015

× V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 16a9m28d)

V: custódia 01/01/2000-01/01/2010 e desde 01/01/2011; `_tempo_em_liberdade` = 365 dias (limite $2 \times 365 = 730$).

- ✗ IV: 15 anos ininterruptos (tem 13a11m32d desde 01/01/2011)
- ✓ V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 24a0m2d), liberdade ≤ 2 anos (1a0m0d)

VI: semiaberto desde 20/12/2014 -> 25/12/2024 - 20/12/2014 = 3658 dias; exige $10 \times 365 = 3650$.

- ✓ VI: 10 anos ininterruptos no semiaberto (desde 20/12/2014: 10a0m8d)
- ? X: semiaberto há mais de 3 anos - verificar monitoramento eletrônico (SV 56)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não verifica interrupções (fuga, saída temporária não retornada) dentro do período.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-19 - Art. 9º, VII: regime aberto, PRD ou sursis, 1/6 ou 1/5

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: `rspe_scraper.py` > `analise_decretos` > `avaliar` (inciso VII); `base_juridica.json` > `decretos_indulto.art9_incisos.VII`

1. Parâmetro

Linha "VII: regime aberto|PRD/sursis, cumprido 1/6" ou "VII: exige regime aberto, PRD ou sursis (em X) - se houve PRD ou sursis, conferir nos autos".

2. Dado de entrada

Regime na data (aberto; PRD/sursis pelo texto), pena cumprida.

3. Regra aplicada

- Só com aberto, PRD ou sursis na data.
- Fração 1/6 (primário) ou 1/5 (reincidente), metade com 60+ anos.

Fórmula: $\text{cumprido} \geq \text{pena} \times (1/6 \mid 1/5) \times (1/2 \text{ se } \geq 60)$

Local no código: `rspe_scraper.py` > `analise_decretos` > `avaliar` (inciso VII); `base_juridica.json` > `decretos_indulto.art9_incisos.VII`

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso VII

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso VII

VII - à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Transcrição direta; art. 3º equipara PRD e sursis.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_incisos_VII_VIII_IX_XI (funções reais do programa, dados fictícios)

Reincidente, pena 9a (3285 dias), aberto desde 10/01/2024, custódia desde 01/01/2022 -> cumprido 25/12/2024 = 1090; remanescente 2195 (6a0m5d).

VII (reincidente 1/5): exige 657 -> atende. VIII (reincidente): remanescente $\leq 4 \times 365 = 1460$ -> não atende.

- ✓ VII: regime aberto, cumprido 1/5

✕ VIII: regime aberto, remanescente em 25/12/2024 de 6a0m5d (limite 4 anos)
 ? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social)
 ✕ X: não se aplica - exige semiaberto com monitoramento há mais de 3 anos
 ✕ XI: exige 1/2 cumprido em semiaberto/aberto (cumprido 2a11m30d de 9a0m0d)
 ? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social) e se o regime aberto é o inicial (Decreto 2025)
 indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, VII
 XI: primário, semiaberto, 1/3 de 3285 = 1095, cumprido 1821; 5 incidentes SAÍDA TEMPORÁRIA concedidos até 25/12/2024:
 ✓ XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - 5 saídas temporárias no RSPE até 25/12/2024

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Livramento condicional não conta para o VII (o inciso não o menciona).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-20 - Art. 9º, VIII: livramento ou aberto com remanescente até 6 (primário) ou 4 (reincidente) anos

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VIII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VIII

1. Parâmetro

Linha "VIII: livramento condicional|regime aberto, remanescente em 25/12 de X (limite N anos)".

2. Dado de entrada

Regime/livramento na data e remanescente (pena total - cumprido).

3. Regra aplicada

- Só com aberto ou livramento na data.
- Limite 6 × 365 (primário) ou 4 × 365 (reincidente).
- Atende se remanescente ≤ limite.
- O § 2º (60+ anos) não reduz este limite no código.

Fórmula: $\text{pena_total} - \text{cumprido} \leq (6 \mid 4) \times 365$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VIII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VIII

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso VIII

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso VIII

VIII - à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2025, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O remanescente não é tratado como "lapso temporal" do § 2º; por isso não é dobrado nem reduzido.

Alternativa: Aplicar o § 2º ao limite (considerar remanescente até 12/8 anos para 60+).

Efeito prático da alternativa: Ampliaria o VIII para idosos.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_incisos_VII_VIII_IX_XI (funções reais do programa, dados fictícios)

Reincidente, pena 9a (3285 dias), aberto desde 10/01/2024, custódia desde 01/01/2022 -> cumprido 25/12/2024 = 1090; remanescente 2195 (6a0m5d).

VII (reincidente 1/5): exige 657 -> atende. VIII (reincidente): remanescente $\leq 4 \times 365 = 1460$ -> não atende.

✓ VII: regime aberto, cumprido 1/5

✗ VIII: regime aberto, remanescente em 25/12/2024 de 6a0m5d (limite 4 anos)

? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social)

✗ X: não se aplica - exige semiaberto com monitoramento há mais de 3 anos

✗ XI: exige 1/2 cumprido em semiaberto/aberto (cumprido 2a11m30d de 9a0m0d)

? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social) e se o regime aberto é o inicial (Decreto 2025)

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, VII

XI: primário, semiaberto, 1/3 de 3285 = 1095, cumprido 1821; 5 incidentes SAÍDA TEMPORÁRIA concedidos até 25/12/2024:

✓ XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - 5 saídas temporárias no RSPE até 25/12/2024

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- PRD e sursis não entram (o inciso fala em livramento ou aberto).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-21 - Art. 9º, IX: programa de egressos por 2 anos (2025: regime inicial aberto)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso IX); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.IX

1. Parâmetro

"? IX: aberto/LC|PRD/sursis - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social)" e, em 2025 com aberto, "e se o regime aberto é o inicial (Decreto 2025)"; senão "IX: não se aplica".

2. Dado de entrada

Regime/livramento/PRD na data. Participação no programa e parecer não constam do RSPE.

3. Regra aplicada

- Com aberto, livramento, PRD ou sursis → Verificar.
- Senão → não se aplica.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso IX); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.IX

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso IX

IX - a pena privativa de liberdade sob regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, ou em cumprimento de livramento condicional ou em suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2024, estejam inseridas como pré-egressas ou egressas em programa de acompanhamento compatível com a Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, instituída pela Resolução nº 307, de 17 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, por, no mínimo, dois anos, atendidas por meio de patronatos, escritórios sociais, centrais de alternativas penais ou órgãos congêneres, e que obtenham parecer favorável de aproveitamento do responsável local pelo programa de atendimento;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso IX

IX - à pena privativa de liberdade sob regime inicial aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, ou em cumprimento de livramento condicional ou em suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2025, estejam inseridas como pré-egressas ou egressas em programa de acompanhamento compatível com a Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, instituída pela Resolução nº 307, de 17 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, por, no mínimo, dois anos, atendidas por meio de patronatos, escritórios sociais, centrais de alternativas penais ou órgãos congêneres, e que obtenham parecer favorável de aproveitamento do responsável local pelo programa de atendimento;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: A parte objetiva (situação) é testada; o resto depende de dado externo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_incisos_VII_VIII_IX_XI (funções reais do programa, dados fictícios)

Reincidente, pena 9a (3285 dias), aberto desde 10/01/2024, custódia desde 01/01/2022 -> cumprido 25/12/2024 = 1090; remanescente 2195 (6a0m5d).

VII (reincidente 1/5): exige 657 -> atende. VIII (reincidente): remanescente $\leq 4 \times 365 = 1460$ -> não atende.

✓ VII: regime aberto, cumprido 1/5

✗ VIII: regime aberto, remanescente em 25/12/2024 de 6a0m5d (limite 4 anos)

? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social)

✗ X: não se aplica - exige semiaberto com monitoramento há mais de 3 anos

✗ XI: exige 1/2 cumprido em semiaberto/aberto (cumprido 2a11m30d de 9a0m0d)

? IX: aberto/LC - verificar 2 anos em programa de egressos (patronato, escritório social) e se o regime aberto é o inicial (Decreto 2025)

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, VII

XI: primário, semiaberto, 1/3 de 3285 = 1095, cumprido 1821; 5 incidentes SAÍDA TEMPORÁRIA concedidos até 25/12/2024:

✓ XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - 5 saídas temporárias no RSPE até 25/12/2024

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O parecer favorável e os 2 anos no programa não são aferíveis.
- Em 2025, o texto é "regime inicial aberto"; o programa não distingue aberto inicial de aberto por progressão, só avisa.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-22 - Art. 9º, X: semiaberto com monitoramento (SV 56) há mais de 3 anos

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso X); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.X

1. Parâmetro

"? X: semiaberto há mais de 3 anos - verificar monitoramento eletrônico (SV 56)" ou "X: não se aplica ...".

2. Dado de entrada

Regime semiaberto na data e data do incidente.

3. Regra aplicada

- Semiaberto e (ref - dreg) $\geq 3 \times 365$ → Verificar.
- Senão → não se aplica.

Fórmula: ref - data do semiaberto ≥ 1095

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso X); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.X

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso X

X - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico, na forma prevista na Resolução nº 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, cuja liberação tenha ocorrido com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, e que se encontrem nessa condição há mais de três anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso X

X - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico, na forma prevista na Resolução nº 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, cuja liberação tenha ocorrido com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e que se encontrem nessa condição há mais de três anos;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Parte objetiva testada; monitoramento pela SV 56 não consta do RSPE.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_inciso_IV_V_VI** (funções reais do programa, dados fictícios)

IV: preso desde 01/01/2009 sem INTERRUPÇÃO registrada; evento 'Recaptura' em 01/03/2015; remição de 300 dias em 01/06/2020.

_maior_perodo_continuo(ref 25/12/2024) = 5837 dias (15a11m32d) + 300 remidos = 6137; exige 15 x 365 = 5475.

? IV: 15 anos ininterruptos (tem 16a9m27d = 15a11m32d de custódia contínua desde 01/01/2009 + 300 dias remidos, art. 5º) - verificar se houve interrupção no período: nova prisão (recaptura) em 01/03/2015

× V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 16a9m28d)

V: custódia 01/01/2000-01/01/2010 e desde 01/01/2011; _tempo_em_liberdade = 365 dias (limite 2 x 365 = 730).

× IV: 15 anos ininterruptos (tem 13a11m32d desde 01/01/2011)

✓ V: 20 anos não ininterruptos (cumprido 24a0m2d), liberdade ≤ 2 anos (1a0m0d)

VI: semiaberto desde 20/12/2014 -> 25/12/2024 - 20/12/2014 = 3658 dias; exige 10 x 365 = 3650.

✓ VI: 10 anos ininterruptos no semiaberto (desde 20/12/2014: 10a0m8d)

? X: semiaberto há mais de 3 anos - verificar monitoramento eletrônico (SV 56)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Os 3 anos não são reduzidos pelo § 2º (valor fixo no código), embora o X esteja entre os incisos I a XI.
- Usa "≥ 3 anos"; o decreto diz "há mais de três anos".

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-23 - Art. 9º, XI: pena até 12 anos, 1/3 ou 1/2 em semiaberto/aberto e 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XI); rspe_ficha.py > complementar_decretos (XI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XI

1. Parâmetro

"✓ XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - N saídas temporárias no RSPE até 25/12" (possível); "? XI: ... - verificar 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo (RSPE registra N saídas até 25/12/AAAA)" (Verificar); "XI: exige 1/3 cumprido ..." ou "não se aplica". Com a ficha, o "? XI" vira ✓/✗.

2. Dado de entrada

Pena total, regime na data, pena cumprida, incidentes CONCEDIDOS com "SAÍDA TEMPOR" no tipo e data até a data; ficha disciplinar (complemento).

3. Regra aplicada

- Pena > 12 anos → não se aplica.
- Regime não semiaberto/aberto → não se aplica.
- Fração 1/3 (primário) ou 1/2 (reincidente), metade com 60+, não cumprida → não atende.
- Cumprida e ≥ 5 incidentes concedidos de SAÍDA TEMPORÁRIA com data até a data do decreto → possível.
- Cumprida e < 5 saídas no RSPE → Verificar, com o número de saídas registradas (texto montado com rs.pl; a variável do ramo do art. 7º, p. ú. passou a se chamar pena_liv e não interfere mais).
- No concurso com impeditivo (depois de 2/3), a fração é conferida sobre pena_liv com o tempo além dos 2/3.
- Ficha disciplinar (complementar_decretos): ≥ 5 saídas confirmadas até a data ou ≥ 360 dias de trabalho externo nos 3 anos anteriores → ✓; senão ✗.

Fórmula: cumprido ≥ pena × (1/3 | 1/2) × (1/2 se ≥ 60) e saídas ≥ 5

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XI); rspe_ficha.py > complementar_decretos (XI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XI

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XI

XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XI

XI - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2025, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Requisitos transcritos do inciso; a fração é conferida sobre a pena total (o texto diz "cumprido ... em regime semiaberto ou aberto", o programa não separa o tempo cumprido em cada regime).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_XI_saídas (funções reais do programa, dados fictícios)

Primário, semiaberto desde 01/01/2021, pena 9a (3285 dias); XI exige pena ≤ 12 anos e $1/3 = \text{int}(3285 / 3) = 1095$; cumprido em 25/12/2024 = 1821; 2 saídas temporárias no RSPE.

? XI: pena ≤ 12 anos, $1/3$ cumprido em semiaberto/aberto - verificar 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo (RSPE registra 2 saídas até 25/12/2024)

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II

Com impeditivo (tráfico 3a + porte 6a), preso desde 01/01/2019: cumprido 2186; $2/3$ do tráfico = $\text{int}(1095 \times 2/3) = 730$; além dos $2/3 = 1456$; pena_liv = $3285 - 1095 = 2190$; XI exige $1/3$ de $2190 = 730$.

? XI: pena ≤ 12 anos, $1/3$ cumprido em semiaberto/aberto - verificar 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo (RSPE registra 2 saídas até 25/12/2024)

indulto_2024 = POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I, II

Ficha: trabalho externo 01/02/2023 a 30/04/2024 = 455 dias na janela de 3 anos (exige 360).

✓ XI: pena ≤ 12 anos, $1/3$ cumprido em semiaberto/aberto - ficha: 455 dias de trabalho externo nos 3 anos anteriores

Depois do complemento: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XI | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A fração não é medida só no tempo em semiaberto/aberto.
- Trabalho externo não consta do RSPE; só a ficha disciplinar o traz.
- Saída temporária só conta se lançada como incidente concedido no RSPE (ou confirmada na ficha).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-24 - Art. 9º, XII: estudo; 2024: 1/5 ou 1/4; 2025: 1/6 ou 1/5

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XII

1. Parâmetro

"? XII: pena ≤ 12 anos, $1/5$ cumprido - verificar estudo por 12 meses nos 3 anos anteriores" (reincidente: 18 meses nos 5 anos) ou "XII: exige ...".

2. Dado de entrada

Pena total, pena cumprida, reincidência; ficha disciplinar para o estudo.

3. Regra aplicada

- Pena > 12 anos → não se aplica.
- Fração 2024: $1/5$ ou $1/4$; 2025: $1/6$ ou $1/5$ (fracao_*_2024/2025 da base).
- Sem redução do § 2º (par2=False).
- Fração cumprida → Verificar (estudo não consta do RSPE).

Fórmula: cumprido $\geq$ pena $\times$ fração do ano

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XII

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XII

XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XII

XII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Transcrição; frações diferentes por ano conforme os textos.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_impeditivo_inciso_I_e_comutacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: porte de arma (3a) + uso de documento falso (3a), reincidente, sem VGA; preso desde 10/01/2023 no semiaberto; pena total 2190 dias.

2024: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2024 = 716 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> não atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2024: 1/4) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

Programa: comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a6m2d; cumprido 1a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (4a0m14d) = 0a9m24d a menos; remanescente passa de 4a0m14d para 3a2m25d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

2025: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2025 = 1081 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2025: 1/5) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Programa: comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2025: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a6m2d; cumprido 2a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (3a0m14d) = 0a7m11d a menos; remanescente passa de 3a0m14d para 2a5m8d.

Prejudicada: o indulto é cabível e prevalece (art. 13, § 5º).

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Conta da comutação 2024: cumprido 716 x remanescente 1474 -> base = remanescente (art. 13, § 1º); redução $\text{int}(1474 \times 1/5) = 294$ dias = 0a9m24d.

Tela indulto_2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo')

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')

Tela indulto_2025: 'Possível · art. 9º, I' -> ('Sim', 'verde')

Tela comutacao_2025: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O § 2º do art. 9º fala em "lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI"; o programa não reduz o XII, corretamente.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-25 - Art. 9º, XIII: curso concluído nos 3 anos anteriores, 1/5 ou 1/4

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XIII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XIII

1. Parâmetro
"? XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - verificar conclusão de curso certificado nos 3 anos anteriores" ou "XIII: exige ...".

2. Dado de entrada
Pena total, pena cumprida; ficha disciplinar (curso concluído, ENCCEJA/ENEM).

3. Regra aplicada

- Pena > 12 anos → não se aplica.
- Fração 1/5 ou 1/4 sem redução do § 2º.
- Cumprida → Verificar.

Fórmula: cumprido ≥ pena × (1/5 | 1/4)

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XIII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XIII

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XIII
XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;
Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XIII
XIII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025;
Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial
O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha
(a) Aplicação direta de texto legal
Escolha adotada: Transcrição.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_ficha_XI_XII_XIII (funções reais do programa, dados fictícios)
Regime fechado, pena 9a, preso desde 01/01/2020; antes da ficha: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II
Ficha sintética: 4 saídas confirmadas em 2024; trabalho externo 01/01/2023 a 30/06/2024; estudo 01/02/2023 a 20/12/2024 concluído.
Trabalho externo na janela (25/12/2021 a 25/12/2024): 547 dias (exige 360).
Depois: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)
 ✗ XI: não se aplica - exige regime semiaberto ou aberto
 ✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)
 ✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024)
Com falta em 10/05/2024: antes = POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024)
 depois do complemento = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024) (o aviso depois de ' | ' é preservado)
tela: 'Possível · art. 9º, II, XII, XIII · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

Com perseguição (147-A, caput) na execução: antes = A VERIFICAR: art. 9º, II, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher | ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

depois do complemento = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII, II | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

tela: ('Verificar', 'amarelo') (a ficha não desfaz a ressalva)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-26 - Art. 9º, XIV: crime patrimonial sem VGA, bem até 1 salário mínimo, 3 meses cumpridos (crime a crime)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XIV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XIV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; base_juridica.json > patrimonio_cp

1. Parâmetro

"? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem ≤ 1 salário mínimo à época do fato[- alcança as penas de <crimes>; as dos demais crimes (<crimes>) seguem]" ou "XIV: exige 3 meses cumpridos".

2. Dado de entrada

Crimes considerados (ou livres, no concurso com impeditivo) do CP, arts. 155 a 180, inclusive os com letra (155-A, 168-A, 171-A, 180-A), sem VGA; lei com "MILITAR" fica de fora. Faixa e sufixos pela base (patrimonio_cp: de 155, até 180, incluir_sufixos = true; rspe_regras.patrimonio_faixa). Pena cumprida.

3. Regra aplicada

- pat = crimes patrimoniais sem VGA entre os considerados (crime_patrimonial compara a parte numérica do artigo com a faixa 155-180; artigo com letra entra se incluir_sufixos).
- Se há pat e nenhum impeditivo entre os considerados: cumprido ≥ 3 × 30 dias → Verificar (valor do bem não consta do RSPE); senão "exige 3 meses".
- Se há outros crimes além dos patrimoniais: texto "alcança as penas de ...; as dos demais seguem".
- Se há pat e impeditivo entre os considerados: "XIV e XV: concurso com crime do art. 1º ..." (não).
- Sem pat: não se aplicam.
- Com ressalva (VD provável, art. 2º, II, CPM, lesão § 2º/§ 3º, livramento incerto), o XIV já está em Verificar e só recebe o aviso.

Fórmula: cumprido ≥ 90 dias

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XIV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XIV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; base_juridica.json > patrimonio_cp

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XIV

XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XIV

XIV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, três meses da pena privativa de liberdade;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Aferido crime a crime (sem soma), porque o inciso não tem teto de pena nem fração.

Alternativa: Exigir que toda a pena somada seja patrimonial sem VGA (leitura anterior à v6.10.10).

Efeito prático da alternativa: Com crime não patrimonial na execução, o XIV deixaria de ser apontado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_e_XV_parcial (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 1a + roubo simples 4a (VGA); preso 01/06/2024; incidente FALTA GRAVE concedido, data de referência 10/03/2025 (decisão 20/03/2025).

falta_art6(25/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024 (publicação) -> firmes []

falta_art6(25/12/2025): janela 25/12/2024 a 23/12/2025 (publicação) -> firmes ['FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)']

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, XV

tela: 'Possível · art. 9º, XV' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)

tela: 'Não atinge' -> ('Não atinge', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'Possível · art. 9º, XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

comutacao_2025 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem ≤ 1 salário mínimo à época do fato - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XIV e XV são aferidos crime a crime: não têm teto de pena nem fração, e a soma do art. 7º serve aos incisos com teto/lapso. O art. 7º, parágrafo único, só trava o indulto no concurso com crime do art. 1º, e só até o cumprimento de 2/3 da pena dele.

✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria) - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

△ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: Situação em 25/12/2025: primário · pena considerada 5a0m0d

comutação: ✓ Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a0m0d; cumprido 1a6m28d.

comutação: Redução: 1/5 da pena remanescente (3a5m7d) = 0a8m10d a menos; remanescente passa de 3a5m7d para 2a9m2d.

comutação: △ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalcular sem as penas indultadas.

comutação: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP; art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Resultado: o XV alcança só o furto; o status do indulto é 'possível' (tela Sim, ou Falta se houver falta), e a comutação não fica prejudicada: fica A VERIFICAR sobre a pena dos crimes não alcançados (so_parcial).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Os 3 meses são contados sobre a pena cumprida total (não só do crime patrimonial).
- Dano (163) e demais arts. 155-180, com ou sem letra, entram; crimes patrimoniais de leis especiais e do CPM não.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-27 - Art. 9º, XV: crime patrimonial sem VGA com reparação do dano dispensada (Defensoria) - crime a crime e sugerido em concurso com crime violento

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XV); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento

1. Parâmetro

"✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria)[- alcança as penas de <patrimoniais>; as dos demais crimes (<outros>) seguem]" e, havendo outros crimes, a linha "? XIV e XV são aferidos crime a crime...". O status do ano vira POSSÍVEL (tela Sim). Se o XV parcial é o único inciso possível, a comutação do ano não fica prejudicada: "A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do ...) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV" (tela Verificar), com a nota "O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalcular sem as penas indultadas."

2. Dado de entrada

Mesmos dados do XIV (arts. 155 a 180 do CP, inclusive os com letra, sem VGA). Não exige tempo cumprido.

3. Regra aplicada

- pat = crimes do CP, arts. 155 a 180 (inclusive 155-A, 168-A, 171-A, 180-A), sem VGA, entre os considerados; sem impeditivo entre eles.
- Sempre possível quando há pat (reparação dispensada pela presunção do art. 12, § 2º, I para assistido da Defensoria).
- Se os considerados incluem crimes não patrimoniais ou com VGA (ex.: roubo), o XV continua possível para os patrimoniais sem VGA ("parcial": " - alcança as penas de ..."), e as demais penas "seguem".
- so_parcial = todos os incisos possíveis do ano são desse tipo parcial. Nesse caso a comutação não é marcada "prejudicada" (art. 13, § 5º): se o art. 13 é atingido pela pena considerada, fica "A VERIFICAR ... sobre a pena dos crimes não alcançados"; senão "não atinge".
- No concurso com impeditivo (após 2/3), considerados = só os livres; se entre eles houver patrimonial sem VGA, o XV aparece possível.
- Com ressalva no ano (VD provável, art. 2º, II, CPM, lesão § 2º/§ 3º, livramento incerto), o XV possível vai para Verificar com o sufixo da ressalva.
- Sem cumprimento na data (não iniciou ou interrompido), o XV é tratado à parte: "A VERIFICAR: art. 9º, XV" (_xv_sem_cumprimento).

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XV); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XV

XV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 12, § 2º

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Duas escolhas: (1) a presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, I, prevista para a multa, é estendida à reparação do dano porque o XV remete expressamente às "hipóteses previstas no art. 12, § 2º"; (2) aferição crime a crime, pois o XV não tem teto de pena nem fração, e o art. 7º, p. ú. só trava o concurso com crime do art. 1º (crime com VGA que não está no art. 1º não impede).

Alternativa: Exigir prova da reparação ou da impossibilidade e aplicar o XV só se toda a pena somada (art. 7º) for de crime patrimonial sem VGA.

Efeito prático da alternativa: Pela alternativa, execuções com furto + roubo saíam de "Sim" para "não atinge" no XV e a comutação seria calculada sobre a pena toda.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_e_XV_parcial (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 1a + roubo simples 4a (VGA); preso 01/06/2024; incidente FALTA GRAVE concedido, data de referência 10/03/2025 (decisão 20/03/2025).

falta_art6(25/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024 (publicação) -> firmes []

falta_art6(25/12/2025): janela 25/12/2024 a 23/12/2025 (publicação) -> firmes ['FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)']

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, XV

tela: 'Possível · art. 9º, XV' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)

tela: 'Não atinge' -> ('Não atinge', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'Possível · art. 9º, XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

comutacao_2025 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem ≤ 1 salário mínimo à época do fato - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XIV e XV são aferidos crime a crime: não têm teto de pena nem fração, e a soma do art. 7º serve aos incisos com teto/lapso. O art. 7º, parágrafo único, só trava o indulto no concurso com crime do art. 1º, e só até o cumprimento de 2/3 da pena dele.

✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria) - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

△ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: Situação em 25/12/2025: primário · pena considerada 5a0m0d

comutação: ✓ Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a0m0d; cumprido 1a6m28d.

comutação: Redução: 1/5 da pena remanescente (3a5m7d) = 0a8m10d a menos; remanescente passa de 3a5m7d para 2a9m2d.

comutação: △ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalculando sem as penas indultadas.

comutação: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP; art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Resultado: o XV alcança só o furto; o status do indulto é 'possível' (tela Sim, ou Falta se houver falta), e a comutação não fica prejudicada: fica A VERIFICAR sobre a pena dos crimes não alcançados (so_parcial).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Com XV parcial, a comutação fica "A VERIFICAR": o requisito e a redução mostrados usam a pena considerada inteira (inclusive a indultada); a conta sem as penas indultadas é manual.
- O programa não verifica se o assistido é de fato atendido pela Defensoria.
- Não verifica a data da reparação ("até 25 de dezembro").

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-28 - Art. 9º, XVI e § 1º: saúde e deficiência (laudo)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XVI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XVI

1. Parâmetro

"? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)" no detalhe. Não entra na conclusão nem muda o status.

2. Dado de entrada

Nenhum dado do RSPE.

3. Regra aplicada

- Sempre acrescentado como verificar, mas ignorado na conclusão (filtros "not startswith XVI").

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XVI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XVI

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XVI

XVI - a pena privativa de liberdade: a) com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, comprovadas por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime; b) infectadas pelo vírus HIV, em estágio terminal, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; c) gestantes, cuja gravidez seja considerada de alto risco, desde que comprovada a condição por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; d) acometidas de doença grave, crônica ou altamente contagiosa, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas pela unidade prisional ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento, comprovadas a doença e a inadequação por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; ou e) com transtorno do espectro autista severo (grau 3) ou neurodiversas em condição análoga, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XVI

XVI - à pena privativa de liberdade: a) com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, comprovadas por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime; b) infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (Human Immunodeficiency Virus) - HIV, em estágio terminal, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; c) gestantes cuja gravidez seja considerada de alto risco, desde que comprovada a condição por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; d) acometidas de doença grave, crônica ou altamente contagiosa, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas pela unidade prisional ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento, comprovadas a doença e a inadequação por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; ou e) com transtorno do espectro autista severo (grau 3) ou neurodiversas em condição análoga, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, § 1º

§ 1º A incapacidade do estabelecimento penal para prestar os cuidados necessários de que trata o inciso XVI, alínea "d", do caput a pessoas acometidas de câncer em estágio IV, insuficiência renal aguda, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tuberculose em estágio avançado e diabetes tipo 1 é presumida e dispensa a comprovação exigida para outros casos.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, § 1º

§ 1º A incapacidade do estabelecimento penal para prestar os cuidados necessários de que trata o inciso XVI, alínea "d", do caput a pessoas acometidas de câncer em estágio IV, insuficiência renal aguda, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tuberculose em estágio avançado e diabetes tipo 1 é presumida e dispensa a comprovação exigida para outros casos.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Requisito exclusivamente pericial.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O § 1º (presunção de inadequação para câncer IV, IRA, EM, ELA, tuberculose avançada, diabetes tipo 1) não é tratado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-29 - Art. 9º, §§ 2º, 3º e 4º: redução pela metade (só o inciso I do § 2º, idade ≥ 60, e só nos incisos I a XI)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analyse_decretos (meia, red, frac(par2)); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.par2_idade_minima; rspe_auditoria.py > auditar (idade para o indulto)

1. Parâmetro

"· N anos (§ 2º, I: lapsos pela metade)" na situação; frações com "(½ pelo § 2º)"; "Idade de N anos: as frações caem pela metade (§ 2º, I)."; comutação na proporção 2/3. Linha fixa: "Não aferíveis pelo RSPE: § 2º, II a VI (filhos, deficiência, justiça restaurativa) - se presentes, os lapsos I a XI caem pela metade; art. 10 ... e art. 11 ...; art. 1º, § 1º ...; art. 1º, § 3º, II e III ... - a verificar nos autos."

2. Dado de entrada

Data de nascimento do RSPE; limite par2_idade_minima = 60 (base jurídica).

3. Regra aplicada

- Idade medida na data de cada decreto (_idade_em(nascimento, ref)); a Auditoria também lista a idade em 25/12/2024 e em 25/12/2025 ("Idade para o indulto: lapsos pela metade").
- meia = idade na data ≥ 60; red = 1/2.
- Reduz: frações de I, II, III, VII, XI; anos de IV, V e VI.
- Não reduz: XII, XIII, art. 13 (requisito), VIII (limite de remanescente), X (3 anos), XIV (3 meses).
- § 2º, II a VI (gestantes, mães/pais de filhos até 14 anos em 2024 ou 16 anos em 2025, cuidadores de criança até 12 anos, PCD, justiça restaurativa): não testados.
- § 3º (exclusão da redução dos incisos II a IV do § 2º para crime violento contra filho/criança): não testado, pois esses incisos não são aplicados.
- § 4º (encaminhamento ao SUAS): não se aplica ao cálculo.

Fórmula: fração_efetiva = fração × 1/2 (I, II, III, VII, XI); anos_efetivos = anos × 1/2 (IV, V, VI)

Local no código: rspe_scraper.py > analyse_decretos (meia, red, frac(par2)); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.par2_idade_minima; rspe_auditoria.py > auditar (idade para o indulto)

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, §§ 2º a 4º**

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filho ou filha menor de quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência; V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito firmada por responsável pelo programa, em conformidade com o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. § 3º A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II, III e IV do § 2º não alcança as pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha, criança ou adolescente. § 4º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social – Suas, a fim de garantir a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e aos seus familiares.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, §§ 2º e 3º

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos de idade; II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até dezesseis anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filho ou filha menor de dezesseis anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência; V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito firmada por responsável pelo programa, em conformidade com o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. § 3º A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II, III e IV do § 2º não alcança as pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha, criança ou adolescente.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Só o grupo aferível pelo RSPE (idade) é aplicado. "Maiores de sessenta anos" é lido como 60 anos completos.

Alternativa: Exigir 61 anos (maior de 60) ou aplicar também ao X e ao VIII.

Efeito prático da alternativa: Com 61 anos, quem tem exatamente 60 perderia a redução; aplicando ao X, o prazo cairia para 1,5 ano.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_idoso_par2 (funções reais do programa, dados fictícios)

Nascido em 10/05/1964: 60 anos em 25/12/2024. Pena 7a = 2555 dias, sem VGA, primário; cumprido 300 dias.

Inciso I: $1/5 \times 1/2 = 1/10 \rightarrow \text{int}(2555/10) = 255 \rightarrow$ atende.

XII e XIII: sem redução (par2=False); art. 13: requisito $1/5 = 511$ (sem redução).

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Situação em 25/12/2024: regime Fechado · primário · 60 anos (§ 2º, I: lapsos pela metade)

Cumprido em 25/12/2024: 0a10m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 6a2m5d.

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | se indeferido: não atinge ($1/5$ até 25/12/2024)

Variante com roubo simples 5a4m (VGA): pena 1945, cumprido 725, remanescente 1220. III exige pena ≤ 4 anos $\rightarrow$ não. Art. 13: $1/5 = 389 \rightarrow$ atende.

Redução pelo § 4º (2/3) sobre o remanescente: $\text{int}(1220 \times 2/3) = 813$ dias $\rightarrow$ remanescente 407 (1a1m12d).

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (2/3 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: primário · pena considerada 5a4m0d

✓ Requisito: $1/5$ da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a0m24d; cumprido 1a11m30d.

Redução: $2/3$ da pena remanescente (3a4m5d) = 2a2m23d a menos; remanescente passa de 3a4m5d para 1a1m12d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Os demais grupos do § 2º dependem de dado externo e não são sinalizados individualmente.
- O X (3 anos), embora esteja entre os incisos I a XI, não é reduzido.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-30 - Complemento pela ficha disciplinar: incisos XI, XII e XIII

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_ficha.py > complementar_decretos (ressalva); rspe_ficha.py > _dias_no_intervalo; rspe_view.py > modelo

1. Parâmetro

Com a ficha importada, as linhas "? XI/XII/XIII" viram "✓" (atende), "✗" (não atende) ou "?" (curso livre a conferir), com a nota "ficha: ..."; o resultado do ano é refeito: "POSSÍVEL[(rótulo)]: art. 9º, ..." (comutação POSSÍVEL vira "prejudicada"), "A VERIFICAR ..." ou "não atinge: incisos dependentes de estudo/saídas não atendidos pela ficha disciplinar".

2. Dado de entrada

Ficha disciplinar do SIAPEN/AGEPEN: eventos "SAÍDA CONFIRMADA DO BENEFÍCIO DE: SAÍDA TEMPORÁRIA", trabalho com flag externo, estudos (início, fim, curso, motivo_fim, horas), exames (ENCCEJA/ENEM). Reincidência lida do detalhe.

3. Regra aplicada

- Só atua se o detalhe tem linha "? XI:", "? XII:" ou "? XIII:".
- XI: ≥ 5 saídas confirmadas até a data → atende; senão, ≥ 360 dias de trabalho externo em (ref - 3 × 365, ref) → atende; senão não atende.
- XII: dias de matrícula em estudo na janela: primário 12 meses (360 dias) em 3 anos; reincidente 18 meses (540 dias) em 5 anos.
- XIII: exame (ENCCEJA/ENEM) ou estudo concluído (motivo_fim com CONCLU) com data na janela de 3 anos e posterior ao início da execução → atende; curso com horas sem conclusão → "?"; nada → não atende.
- Ressalva do ano (indulto_AAAA_ressalva: VD provável, livramento incerto, crime militar, art. 2º, II, lesão § 2º/§ 3º): a linha ✓ recebe " - <ressalva>" e o resultado fica "A VERIFICAR[(rótulo)]: art. 9º, <incisos>" (status verificar), com a conclusão "a verificar (...) - <ressalva>.". A ficha não desfaz a ressalva.
- Sem ressalva: "POSSÍVEL[(rótulo)]: art. 9º, ..." (comutação POSSÍVEL vira "prejudicada"), "A VERIFICAR ..." ou "não atinge: incisos dependentes de estudo/saídas não atendidos pela ficha disciplinar".
- Resultados já CONCEDIDO/INDEFERIDO/não se aplica/VEDADO não mudam. O que vinha depois de " | " (falta do art. 6º, livramento incerto, VD provável, art. 2º, II) é preservado.
- rspe_view.modelo chama complementar_decretos depois de refazer os decretos pela baixa do livramento incerto.

Fórmula: XI: saídas ≥ 5 ou trabalho externo ≥ 360 dias em 3 anos; XII: estudo ≥ 360 (3 anos) | ≥ 540 (5 anos)

Local no código: rspe_ficha.py > complementar_decretos (ressalva); rspe_ficha.py > _dias_no_intervalo; rspe_view.py > modelo

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XI

XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XII

XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XIII

XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: 12 meses = 360 dias; 3 anos = 3 × 365 dias; "frequentado" = dias de matrícula.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_ficha_XI_XII_XIII (funções reais do programa, dados fictícios)

Regime fechado, pena 9a, preso desde 01/01/2020; antes da ficha: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II

Ficha sintética: 4 saídas confirmadas em 2024; trabalho externo 01/01/2023 a 30/06/2024; estudo 01/02/2023 a 20/12/2024 concluído.

Trabalho externo na janela (25/12/2021 a 25/12/2024): 547 dias (exige 360).

Depois: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

✗ XI: não se aplica - exige regime semiaberto ou aberto

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses)

✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024)

Com falta em 10/05/2024: antes = POSSÍVEL: art. 9º, II | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024)

depois do complemento = POSSÍVEL: art. 9º, II, XII, XIII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/05/2024) (o aviso depois de ' | ' é preservado)

tela: 'Possível · art. 9º, II, XII, XIII · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

Com perseguição (147-A, caput) na execução: antes = A VERIFICAR: art. 9º, II, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher | ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

depois do complemento = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII, II | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher

✓ XII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: 689 dias de matrícula em estudo nos 3 anos anteriores (exige 12 meses) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

✓ XIII: pena ≤ 12 anos, 1/5 cumprido - ficha: Ensino Medio (certificado registrado em 20/12/2024) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)

tela: ('Verificar', 'amarelo') (a ficha não desfaz a ressalva)

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_XI_saídas (funções reais do programa, dados fictícios)

Primário, semiaberto desde 01/01/2021, pena 9a (3285 dias); XI exige pena ≤ 12 anos e 1/3 = int(3285 / 3) = 1095; cumprido em 25/12/2024 = 1821; 2 saídas temporárias no RSPE.

? XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - verificar 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo (RSPE registra 2 saídas até 25/12/2024)

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II

Com impeditivo (tráfico 3a + porte 6a), preso desde 01/01/2019: cumprido 2186; 2/3 do tráfico = int(1095 × 2/3) = 730; além dos 2/3 = 1456; pena_liv = 3285 - 1095 = 2190; XI exige 1/3 de 2190 = 730.

? XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - verificar 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo (RSPE registra 2 saídas até 25/12/2024)

indulto_2024 = POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I, II

Ficha: trabalho externo 01/02/2023 a 30/04/2024 = 455 dias na janela de 3 anos (exige 360).

✓ XI: pena ≤ 12 anos, 1/3 cumprido em semiaberto/aberto - ficha: 455 dias de trabalho externo nos 3 anos anteriores

Depois do complemento: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, II, XI | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A reincidência é inferida do texto do detalhe.

- Ao passar o indulto a POSSÍVEL, a comutação POSSÍVEL vira "prejudicada"; comutação "A VERIFICAR" (XV parcial, ressalvas) não é alterada.
- Com ressalva, a lista de incisos do resultado segue a ordem "confirmados pela ficha + a verificar", sem reordenar (ex.: "XII, XIII, II").

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-31 - Arts. 10 e 11 (indulto especial e comutação para mulheres): não avaliados

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (linha "Não aferíveis")

1. Parâmetro

Só a linha fixa do detalhe: "Não aferíveis pelo RSPE: ... art. 10 (indulto especial para mulheres) e art. 11 (comutação para mulheres); ... - a verificar nos autos." Nenhum teste é feito.

2. Dado de entrada

O RSPE não informa sexo, maternidade, filhos, netos nem deficiência.

3. Regra aplicada

- Nenhum teste é feito para os arts. 10 e 11; os dois são citados na linha "Não aferíveis pelo RSPE" do detalhe de 2024 e de 2025.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (linha "Não aferíveis")

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, arts. 10 e 11

Art. 10. Sem prejuízo do disposto neste Decreto, concede-se indulto natalino especial às mulheres presas, nacionais ou migrantes, que, até 25 de dezembro de 2024, cumulativamente: I - não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenham sido punidas pela prática de falta grave; e III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: a) mães condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam filhos, nascidos ou não no sistema penitenciário brasileiro, de até doze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados, desde que cumprido um sexto da pena; b) avós condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam netos de até doze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob sua responsabilidade, desde que cumprido um sexto da pena; c) mulheres condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham completado sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos completos, desde que cumprido um sexto da pena; ou d) mulheres condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que sejam consideradas pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Art. 11. Concede-se a comutação de pena privativa de liberdade às mulheres, nacionais e

migrantes: I - na proporção de um quarto da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena até 25 de dezembro de 2024; II - na proporção de dois terços da pena, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2024; e III - na proporção da metade da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenha filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Caberá ao juiz competente ajustar a execução aos termos e aos limites estabelecidos neste Decreto, conforme o disposto no art. 192 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e proceder à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quando couber.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 10

Art. 10. Sem prejuízo do disposto neste Decreto, concede-se indulto natalino especial às mulheres presas, nacionais ou migrantes, que, até 25 de dezembro de 2025, cumulativamente: I - não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenham sido punidas pela prática de falta grave; e III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: mães condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam filhos, nascidos ou não no sistema penitenciário brasileiro, de até dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados, desde que cumprido um oitavo da pena; avós condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam netos de até dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, b) nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob sua responsabilidade, desde que cumprido um oitavo da pena; mulheres condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a c) pessoa, que tenham completado sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos de idade completos, desde que cumprido um oitavo da pena; ou mulheres condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que sejam consideradas d) pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 11

Art. 11. Concede-se a comutação de pena privativa de liberdade às mulheres, nacionais e migrantes: I - na proporção de um quarto da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena até 25 de dezembro de 2025; II - na proporção de dois terços da pena, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2025; e III - na proporção da metade da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenha filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2025.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Dado ausente no RSPE; o programa não presume.

Alternativa: Sinalizar "Verificar art. 10/11" para toda pessoa com nome feminino ou com vara/registro indicativo.

Efeito prático da alternativa: Chamaria atenção para frações menores (1/6 em 2024, 1/8 em 2025) e comutações de 1/4, 1/2 e 2/3.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Mulheres podem ter direito com frações menores que as do art. 9º (art. 10) ou comutação de 1/4, 1/2 ou 2/3 (art. 11) e o programa só lembra de conferir.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-32 - Art. 12: multa indultável; incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria (§ 2º, I)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir; base_juridica.json > presuncoes.hipossuficiencia

1. Parâmetro

Linha fixa do detalhe: "Multa: indultável e não é óbice - incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I)." A multa nunca bloqueia indulto ou comutação; a mesma presunção dispensa a reparação no XV.

2. Dado de entrada

Nenhuma (a multa não é lida para este fim).

3. Regra aplicada

- Nenhum cálculo; nota fixa e uso da presunção no XV.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir; base_juridica.json > presuncoes.hipossuficiencia

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 4º

Art. 4º O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, nos termos do disposto no art. 12. Parágrafo único. A inadimplência da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não impede a declaração do indulto ou da comutação da pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 12

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. § 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre. § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 12, § 2º, I

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1336 (3ª Seção, REsp 2.195.927 e REsp 2.195.928, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: “O indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).”

Data do julgamento: 05/06/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1336&cod_tema_final=1336

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: O § 2º, I presume a incapacidade quando a pessoa é representada pela Defensoria. A base (presuncoes.hipossuficiencia) restringe a presunção ao indulto da multa e à reparação do dano; na extinção com multa pendente, a ADI 7.032 exige prova.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não verifica o valor da multa (inciso I) nem se o assistido é de fato da Defensoria.
- Multa do tráfico comum (caput/§ 1º) segue vedada (Tema 1336); o programa não trata a multa separadamente.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-33 - Art. 13: comutação - requisito, base (cumprido x remanescente), proporção, §§ 2º, 4º e 5º, crimes considerados

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (art. 13); rspe_scraper.py > com_ant; base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.art13_comutacao

1. Parâmetro

Coluna Comutação 2024/2025: "POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do cumprido|remanescente)" (Sim, verde), "POSSÍVEL: art. 13 (2/3 do ...)" (60+), "A VERIFICAR: art. 13 (...) - <ressalvas>" (VD provável, art. 2º, II, CPM, lesão § 2º/§ 3º), "A VERIFICAR: art. 13 ... - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV" (XV parcial), "não atinge (1/5 até 25/12/AAAA)", "prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)" (Prejudicada, cinza), "VEDADA (art. 1º)"; aviso de falta e das ressalvas depois de " | ". Detalhe: "Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12 = X; cumprido Y", "Redução: ...; remanescente passa de A para B" ou "Requisito temporal dispensado: comutação anterior concedida em ... (art. 13, § 2º)".

2. Dado de entrada

Pena considerada (total ou só dos não impeditivos), cumprido, remanescente, reincidência, idade, incidentes CONCEDIDOS de COMUTAÇÃO com data ≤ ref que não citam o número do próprio decreto.

3. Regra aplicada

- Requisito: cumprido ≥ pena considerada × 1/5 (primário) ou 1/4 (reincidente), sem redução do § 2º.
- § 2º: com comutação anterior concedida até a data (de outro decreto), o requisito é dispensado (ok13 = True).
- Base (§ 1º): cumprido se cumprido > remanescente; senão remanescente. Proporção: 1/5; com 60+ anos, 2/3 (§ 4º, só pelo § 2º, I).
- Redução = int(base × proporção); novo remanescente = max(0, remanescente - redução).
- Texto sem indulto (com_txt, gravado em _se_indeferido): ok13 e ressalva diferente de "livramento a confirmar" → "A VERIFICAR: art. 13 (...) - <ressalvas>"; ok13 → "POSSÍVEL: art. 13 (...)"; senão "não atinge (...)". Aviso (falta e ressalvas) acrescentado depois de " | ".
- § 5º: algum inciso do indulto possível e não só o XV parcial → "prejudicada"; XV parcial → "A VERIFICAR ... sobre a pena dos crimes não alcançados"; senão vale com_txt.
- Art. 1º, § 3º, I, em 2024: o indulto é vedado e a comutação volta ao com_txt (com falta e ressalvas); em 2025 a comutação é vedada.
- Concurso com impeditivo: pena considerada = só os não impeditivos (pena_liv), cumprido = tempo além dos 2/3.

Fato posterior e sentença posterior à publicação: a pena deles não entra; o texto recebe "

fato posterior ... segue em execução" ou "

sentença posterior ... fora da soma".

Fórmula: requisito: cumprido ≥ pena × (1/5 | 1/4) ou comutação anterior; redução = int(max(cumprido, remanescente)* × (1/5 | 2/3)); (*) base = cumprido se cumprido > remanescente

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (art. 13); rspe_scraper.py > com_ant; base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.art13_comutacao

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 13 e §§ 1º a 5º

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. § 1º O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. § 2º A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. § 3º As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica. § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. § 5º A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 13, caput

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.104.827/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: Ementa, itens 2 a 4: “2. A comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024 exige, nas hipóteses de concurso com crime impeditivo, o cumprimento, até 25/12/2024, de dois terços da pena do delito impeditivo, além das frações específicas dos crimes não impeditivos indicadas no art. 13, em regime de requisitos objetivos cumulativos. 3. A expressão "concurso", para os fins do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, deve ser apreendida em sentido amplo, abrangendo a unificação de penas decorrentes de condenações diversas em execução, e não apenas o concurso material ou formal do Código Penal. Precedentes. 4. É insuficiente a invocação de cumprimento global de 54% da reprimenda. A aferição demanda a demonstração das frações específicas por espécie de delito exigidas pelo Decreto, o que não ocorreu.”

Data do julgamento: 04/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202602286150&dt_publicacao=14/08/2026

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Aplicação do texto com três convenções: (1) no § 1º o programa compara cumprido e remanescente sem descontar comutações anteriores; (2) a comutação anterior é reconhecida por qualquer incidente COMUTAÇÃO concedido que não cite o número do decreto do ano; (3) quando o indulto é possível, a comutação do ano não é calculada (prejudicada).

Alternativa: Descontar as comutações anteriores do cumprido antes de comparar (texto do § 1º) e calcular a comutação só das penas não alcançadas por indulto parcial (XV).

Efeito prático da alternativa: A base poderia mudar de cumprido para remanescente em quem já teve comutações; em execuções com XV parcial, a comutação seria calculada sem as penas indultadas (hoje fica "A VERIFICAR" com a conta sobre a pena toda).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_impeditivo_inciso_I_e_comutacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: porte de arma (3a) + uso de documento falso (3a), reincidente, sem VGA; preso desde 10/01/2023 no semiaberto; pena total 2190 dias.

2024: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2024 = 716 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> não atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2024: 1/4) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

Programa: comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a6m2d; cumprido 1a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (4a0m14d) = 0a9m24d a menos; remanescente passa de 4a0m14d para 3a2m25d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

2025: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2025 = 1081 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730 \rightarrow$ atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 $\rightarrow$ atende.

XII (2025: 1/5) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE $\rightarrow$ Verificar.

Programa: indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Programa: comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2025: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a6m2d; cumprido 2a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (3a0m14d) = 0a7m11d a menos; remanescente passa de 3a0m14d para 2a5m8d.

Prejudicada: o indulto é cabível e prevalece (art. 13, § 5º).

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Conta da comutação 2024: cumprido 716 x remanescente 1474 $\rightarrow$ base = remanescente (art. 13, § 1º); redução $\text{int}(1474 \times 1/5) = 294$ dias = 0a9m24d.

Tela indulto_2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' $\rightarrow$ ('Verificar', 'amarelo')

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' $\rightarrow$ ('Sim', 'verde')

Tela indulto_2025: 'Possível · art. 9º, I' $\rightarrow$ ('Sim', 'verde')

Tela comutacao_2025: 'Prejudicada · indulto cabível' $\rightarrow$ ('Prejudicada', 'cinza')

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_e_XV_parcial (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 1a + roubo simples 4a (VGA); preso 01/06/2024; incidente FALTA GRAVE concedido, data de referência 10/03/2025 (decisão 20/03/2025).

falta_art6(25/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024 (publicação) $\rightarrow$ firmes []

falta_art6(25/12/2025): janela 25/12/2024 a 23/12/2025 (publicação) $\rightarrow$ firmes ['FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)']

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, XV

tela: 'Possível · art. 9º, XV' $\rightarrow$ ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)

tela: 'Não atinge' $\rightarrow$ ('Não atinge', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'Possível · art. 9º, XV · falta 12m!' $\rightarrow$ ('Falta', 'vermelho')

comutacao_2025 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV · falta 12m!' $\rightarrow$ ('Falta', 'vermelho')

? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem $\leq$ 1 salário mínimo à época do fato - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XIV e XV são aferidos crime a crime: não têm teto de pena nem fração, e a soma do art. 7º serve aos incisos com teto/lapso. O art. 7º, parágrafo único, só trava o indulto no concurso com crime do art. 1º, e só até o cumprimento de 2/3 da pena dele.

✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria) - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

△ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: Situação em 25/12/2025: primário · pena considerada 5a0m0d

comutação: ✓ Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a0m0d; cumprido 1a6m28d.

comutação: Redução: 1/5 da pena remanescente (3a5m7d) = 0a8m10d a menos; remanescente passa de 3a5m7d para 2a9m2d.

comutação: △ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalculando sem as penas indultadas.

comutação: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP; art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Resultado: o XV alcança só o furto; o status do indulto é 'possível' (tela Sim, ou Falta se houver falta), e a comutação não fica prejudicada: fica A VERIFICAR sobre a pena dos crimes não alcançados (so_parcial).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_orcristm_2024_2025 (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 6a (2190 dias), primário, sem VGA, crime marcado no RSPE 'Condenado por exercer comando de organização criminosa: S'; preso desde 01/01/2022.

2024: cumprido 1090; I exige $\text{int}(2190 \times 1/5) = 438$; art. 13 exige 438.

indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I)

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

detalhe: Art. 1º, § 3º, I, do Decreto 12.338/2024: o indulto não alcança integrante de facção com função de liderança ou participação relevante em organização criminosa. O § 3º de 2024 trata só do indulto: a comutação segue analisada.

2025: cumprido 1455; I exige $\text{int}(2190 \times 1/5) = 438$; art. 13 exige 438.

indulto_2025 = VEDADO (art. 1º)

comutacao_2025 = VEDADA (art. 1º)

detalhe: Crime impeditivo: art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa

indulto_crime_impeditivo = SIM (art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa (em 2024 só o indulto, em 2025 indulto e comutação))

Tela indulto_2024: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')

Tela indulto_2025: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

Tela comutacao_2025: 'Vedado (art. 1º)' -> ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

Variante: + importunação sexual (215-A, 1a) e falta homologada em 10/03/2024:

indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I) -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII) | art. 215-A (importunação sexual): confirmar se a vítima é mulher; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024) -> tela ('Falta', 'vermelho')

Comando de organização criminosa só em crime extinto: indulto_crime_impeditivo = NÃO; indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)

crime	impeditivo_decreto (2024)	violencia_domestica	
patrimonial	impeditivo_verificar		
CP 337-F, pena 4a	None	None	False
-			
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)	None	
False	-		
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)	None	
False	-		
CP 215-A	None	provavel	False
-			
CP 147-A, caput	None	provavel	False
-			
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p	sim	False
-			
CP 129, § 2º	None	None	False
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediond			
CP 129, § 12	None	None	False
-			
CPM art. 240	None	None	False
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a			
CP 168-A	None	None	True
-			
CP 180-A	None	None	True
-			

Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)

indulto_crime_impeditivo = NÃO

tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)

Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato $2a0m0d \leq 5$ anos (art. 5º)

? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir

x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça

x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.

triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_comutacao_anterior (funções reais do programa, dados fictícios)

Reincidente, pena 10a (3650), cumprido em 25/12/2024 = 208 < 1/4 (912); comutação anterior concedida em 10/10/2024.

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 10a0m0d

✓ Requisito temporal dispensado: comutação anterior concedida em 10/10/2024 (art. 13, § 2º).

Redução: 1/5 da pena remanescente (9a5m7d) = 1a10m23d a menos; remanescente passa de 9a5m7d para 7a6m19d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Base: remanescente 3442 > cumprido 208 -> 1/5 do remanescente = 688 dias.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- § 1º: "descontadas as comutações anteriores" não é aplicado.
- § 3º (não cumulatividade) não é tratado.
- XV parcial: requisito e redução exibidos usam a pena considerada inteira; recalculer sem as penas indultadas.
- A redução não é abatida da pena para os cálculos de progressão (o programa não recalcula datas do SEEU).
- Comutação anterior registrada sem data até a data do decreto não dispensa o requisito.
- Livramento incerto sozinho não põe a comutação em "A VERIFICAR": ela fica POSSÍVEL (Sim) com o aviso no texto.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-34 - Consolidação do resultado 2024/2025 (POSSÍVEL, A VERIFICAR, não atinge) e avisos

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas, aviso, _ressalva); rspe_scraper.py > analise_decretos (notas_post, notas_tr, pena zerada); rspe_scraper.py > _explica_inciso, _curto_nao; rspe_scraper.py > texto_art2_ii, impeditivo_verificar

1. Parâmetro

Campos indulto_AAAA (texto), indulto_AAAA_status (possivel/verificar/nao/vedado), indulto_AAAA_ressalva (rótulos das ressalvas), indulto_AAAA_detalhe (linhas ✓/?/✗ por inciso) e indulto_AAAA_explica ("Ver cálculo completo"). Rótulo "A VERIFICAR (art. 2º, II): ..." quando há a controvérsia do art. 2º, II e nenhum possível.

2. Dado de entrada

Listas possíveis, verificar e nao de avaliar(); avisos de falta (falta_art6); ressalvas (livramento incerto, VD provável, art. 2º, II, crime militar, lesão § 2º/§ 3º); penas fora da soma; trânsito ausente.

3. Regra aplicada

- Aviso de falta: firme → "FALTA nos 12 meses (art. 6º): ..."; só a verificar → "falta a verificar (art. 6º ...): ...".
- Ressalvas, nesta ordem: livramento incerto sem baixa ("livramento a confirmar"); VD provável ("confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII)"); art. 2º, II ("conferir recurso da acusação (art. 2º, II)"); cada texto de impeditivo_verificar ("conferir o crime militar (art. 1º, XIX)" ou "conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)").
- Todas as ressalvas vão para o aviso, haja ou não inciso atendido; havendo possíveis, todos vão para Verificar com o sufixo das ressalvas juntas; os verificar são reordenados por inciso.
- so_parcial = todos os possíveis são XIV/XV parciais (" - alcança as penas de "): o indulto fica POSSÍVEL e a comutação não é prejudicada.

- Há possíveis → "POSSÍVEL: art. 9º, <incisos>"; senão, verificar além do XVI → "A VERIFICAR: art. 9º, <incisos>" (com "(art. 2º, II)" se houver essa ressalva); senão "não atinge (cumprido X de Y[, reincidente][, VGA] até dd/mm/aaaa)".
- Avisos depois de " | ". Linhas do detalhe ordenadas por inciso; linha "Não aferíveis pelo RSPE" (§ 2º, II a VI; arts. 10 e 11; art. 1º, § 1º; art. 1º, § 3º, II e III) e linha da multa.
- Depois do laço: penas fora da soma (fato posterior; sentença posterior à publicação) → "△ Fora da soma (pena): ... Análise feita só com as demais penas." no início do detalhe e do cálculo, e sufixo no texto; crime sem nenhuma data de trânsito → "? Trânsito não consta no RSPE (...)" no fim do detalhe.
- Pena total zerada: "sem pena no RSPE", mas o detalhe mantém "Pena total do RSPE zerada: conferir no SEEU", o crime impeditivo e a nota do art. 2º, II.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas, aviso, _ressalva); rspe_scraper.py > analise_decretos (notas_post, notas_tr, pena zerada); rspe_scraper.py > _explica_inciso, _curto_ao; rspe_scraper.py > texto_art2_ii, impeditivo_verificar

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 8º

Art. 8º Para a declaração do indulto e da comutação de pena, não serão exigidos exames criminológicos nem outros requisitos além dos previstos neste Decreto.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: "Sim" só quando todos os requisitos objetivos aferíveis estão atendidos; "Verificar" quando falta dado externo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sem_impeditivo_inciso_I_e_comutacao (funções reais do programa, dados fictícios)

Entrada: porte de arma (3a) + uso de documento falso (3a), reincidente, sem VGA; preso desde 10/01/2023 no semiaberto; pena total 2190 dias.

2024: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2024 = 716 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> não atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2024: 1/4) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

Programa: comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do remanescente)

Situação em 25/12/2024: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2024 = 1a6m2d; cumprido 1a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (4a0m14d) = 0a9m24d a menos; remanescente passa de 4a0m14d para 3a2m25d.

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

2025: cumprido = 10/01/2023 a 25/12/2025 = 1081 dias (sem âncora: custódia em dias de calendário).

inciso I (reincidente 1/3): exige $\text{int}(2190 \times 1/3) = 730$ -> atende; art. 13 (reincidente 1/4): exige 547 -> atende.

XII (2025: 1/5) e XIII (1/4): a fração é conferida; o estudo/curso não consta do RSPE -> Verificar.

Programa: indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I

Programa: comutacao_2025 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2025: reincidente · pena considerada 6a0m0d

✓ Requisito: 1/4 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a6m2d; cumprido 2a11m21d.

Redução: 1/5 da pena remanescente (3a0m14d) = 0a7m11d a menos; remanescente passa de 3a0m14d para 2a5m8d.

Prejudicada: o indulto é cabível e prevalece (art. 13, § 5º).

? Trânsito não consta no RSPE (art. 14 Lei 10.826/03; art. 304 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Conta da comutação 2024: cumprido 716 x remanescente 1474 -> base = remanescente (art. 13, § 1º); redução $\text{int}(1474 \times 1/5) = 294$ dias = 0a9m24d.

Tela indulto_2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo')

```

Tela comutacao_2024: 'Possível · art. 13 (1/5 do remanescente)' -> ('Sim', 'verde')
Tela indulto_2025: 'Possível · art. 9º, I' -> ('Sim', 'verde')
Tela comutacao_2025: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')
Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)
crime                                impeditivo_decreto (2024)                                violencia_domestica
patrimonial  impeditivo_verificar
CP 337-F, pena 4a      None                                     None                                     False
-
CP 337-F, pena 5a      X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)      None
False -
CP 337-P, pena 6a      X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)      None
False -
CP 215-A               None                                     provavel                                     False
-
CP 147-A, caput        None                                     provavel                                     False
-
CP 147-A, § 1º, II    XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p  sim                                     False
-
CP 129, § 2º          None                                     None                                     False
    lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediond
CP 129, § 12          None                                     None                                     False
-
CPM art. 240          None                                     None                                     False
    crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a
CP 168-A              None                                     None                                     True
-
CP 180-A              None                                     None                                     True
-

Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:
    indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher;
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do
art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º):
hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072,
art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)
    comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprimento) - confirmar se houve violência contra a mulher (art.
1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A
(perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º,
I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou
seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou
da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA
GRAVE Homologação (10/03/2024)
    indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar
(art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)
    indulto_crime_impeditivo = NÃO
    tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)
    Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)
        ✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato 2a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)
        ? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e
2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir
        x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça
        x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos:
proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d -
faltavam 1a2m5d.
    triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a
crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir -
1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima
ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP
ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])
Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sentenca_posterior_e_art2_ii (funções reais do programa, dados fictícios)
Publicação no DOU (DECRETOS_PUB): 2022 = 23/12/2022; 2024 = 23/12/2024; 2025 = 23/12/2025.
B: sentença 24/12/2024 -> _sentenca_posterior(B, 23/12/2024) = True; _art2_ii(B) = False.
C: sentença 20/12/2024, trânsito MP 20/01/2025 -> _sentenca_posterior = False; _art2_ii = True (min(trânsitos)
20/01/2025 > 23/12/2024).
porte (A) + estelionato B (pena total 4a0m0d):
    indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma
    tela: 'Possível · art. 9º, I, II' -> ('Sim', 'verde')

```

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

△ Fora da soma (1a0m0d): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2024: art. 171 CP, sentença de 24/12/2024): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas.

porte (A) + estelionato C (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não havia recurso da acusação...

tela: 'A verificar · art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV' -> ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II) | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não hav...

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)' -> ('Verificar', 'amarelo')

indulto_2024_ressalva = conferir recurso da acusação (art. 2º, II)

só B (pena total 1a0m0d):

indulto_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024)

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

Nenhuma condenação existia na publicação do decreto (23/12/2024): sentenças posteriores (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024). As penas não entram na soma do art. 7º (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Conta com B fora da soma: pena considerada 1460 - 365 = 1095; cumprido 1031 ≥ 1/5 (219) e ≥ 1/3 (365).

Sem data de trânsito no RSPE: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV; nota no detalhe:

? Trânsito não consta no RSPE (art. 171 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Decreto 2022 (publicação 23/12/2022): E sentença 01/12/2022 e trânsito MP 10/01/2023; F sentença 24/12/2022 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP | conferir art. 155 CP

? art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas trânsito em 10/03/2023, depois de 25/12/2022, e trânsito para a acusação em 10/01/2023 - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (art. 155 CP): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551.

? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (art. 155 CP, trânsito em 10/01/2023) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Um único inciso possível (inclusive XV parcial) torna o ano "Sim"; com XV parcial, a comutação fica "A VERIFICAR" (não prejudicada).
- Com várias ressalvas, o texto completo fica longo; a célula mostra só o resumo.
- As ressalvas não se aplicam ao XV sem cumprimento na data (ramo próprio), que só recebe a falta e a nota do art. 2º, II.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-35 - Decreto 11.302/2022, arts. 1º, 2º, 3º e 6º (saúde, agentes de segurança, militares em GLO): não avaliados

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

1. Parâmetro

Linha "? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)" e observação "arts. 2º e 6º (agentes de segurança) e 3º (militares em GLO) não avaliados; art. 7º, § 1º (integrantes de facção) não aferível pelo RSPE."

2. Dado de entrada

Nenhuma.

3. Regra aplicada

- Linhas fixas no detalhe; não mudam o status.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 1º

Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas: I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 2º

Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 3º

Art. 3º Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 6º

Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, § 3º

A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 14); texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STF, ADI 7.330 (Procurador-Geral da República), medida cautelar deferida pela Presidência

Tese/ementa: Objeto: "DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. INDULTO NATALINO. ARTS. 6º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, e 7º, §3º. ... CONCESSÃO DE INDULTO A CRIMES DE LESA HUMANIDADE E A CRIMES NÃO CONSIDERADOS HEDIONDOS NA DATA DE SUA PRÁTICA". Decisão: "SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELO RELATOR APÓS A ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA."

Data do julgamento: 16/01/2023 · **Modulação/superação:** Mérito pautado para o Plenário em 17/09/2025; resultado [NÃO CONFIRMADO – conferir]. Os arts. 2º e 3º não foram impugnados.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 14) - <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357922707&ext=.pdf> ; <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15355522180&ext=.pdf>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Hipóteses dependentes de laudo ou condição funcional ausentes do RSPE. O docstring de `analise_decreto_2022` registra que a ADI 7.330 suspendeu (medida cautelar de 16/01/2023) o art. 6º, caput e parágrafo único, e o art. 7º, § 3º; os arts. 2º, 3º e 6º não são avaliados.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O mérito da ADI 7.330 não foi localizado (a base registra só a medida cautelar de 16/01/2023).
- O texto exibido não menciona a suspensão do art. 6º pela ADI 7.330 (só o docstring e a base).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-36 - Decreto 11.302/2022, art. 4º (maiores de 70 anos com 1/3), art. 7º, § 2º, e crime excluído (art. 11, p. ú.)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: `rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, pena_total, art4_ok, art4_parcial, art4_tese, _bloq4, p_imp, p_liv)`; `rspe_scraper.py > cumprido_na_data`; `rspe_scraper.py > periodos_livramento`

1. Parâmetro

"✓ art. 4º: N anos em 25/12/2022 e 1/3 cumprido (X de Y)" → "POSSÍVEL: art. 4º (N anos em 25/12/2022 e 1/3 da pena cumprido)"; com crime excluído: "✓ art. 4º: ...; pena do impeditivo cumprida (P) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (...; art. 11, p. ú.)" → "POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (...);"? art. 4º: ... pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende ... - tese a sustentar, sem precedente específico" → "A VERIFICAR: art. 4º (N anos) - 1/3 da pena unificada cumprido e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11)"; ou "X art. 4º: ..." (segue pelo art. 5º).

2. Dado de entrada

Data de nascimento, pena total do RSPE menos as penas de fato posterior a 25/12/2022 e de sentença posterior a 23/12/2022, pena cumprida em 25/12/2022 (`cumprido_na_data` com custódia, livramento e remições concedidas), crimes considerados e exclusões do art. 7º, pena imposta dos excluídos.

3. Regra aplicada

- Só se idade em 25/12/2022 ≥ 70 , há pena total e há crime considerado.
- Pena total = pena do RSPE menos as penas de fato posterior e de sentença posterior à publicação (mínimo 1 dia).
- `_bloq4` = crimes considerados, com sentença até a publicação, excluídos pelo art. 7º por inciso diferente de III, b; III, d; e V (art. 7º, § 2º).
- Sem `_bloq4`: atende se cumprido $\geq$ pena $\div 3$.
- Com `_bloq4` (art. 11, p. ú.): cumprido $< P_{imp}$ → "X ... pena do crime impeditivo não estava cumprida"; cumprido - $P_{imp} \geq P_{liv} \div 3$ → possível para os não impeditivos; senão, cumprido $\geq$ pena $\div 3$ → tese a verificar (leitura literal do art. 11, caput); senão → "X ... 1/3 da pena dos demais crimes não".
- `art4_ok` prevalece sobre o art. 5º; `art4_tese` dá status verificar.

Fórmula: sem excluído: $\text{cumprido} \geq \text{pena} \div 3$; com excluído ($P_{\text{imp}} = \Sigma \text{ penas dos excluídos}$, $P_{\text{liv}} = \text{pena} - P_{\text{imp}}$): $\text{cumprido} < P_{\text{imp}} \rightarrow \text{não}$; $\text{cumprido} - P_{\text{imp}} \geq P_{\text{liv}} \div 3 \rightarrow \text{possível}$; $\text{cumprido} \geq (P_{\text{imp}} + P_{\text{liv}}) \div 3 \rightarrow \text{a verificar (tese)}$; senão $\rightarrow \text{não}$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, pena_total, art4_ok, art4_parcial, art4_tese, _bloq4, p_imp, p_liv); rspe_scraper.py > cumprimento_na_data; rspe_scraper.py > periodos_livramento

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 4º

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, §§ 1º a 3º

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Tribunal Pleno, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente) (DJe 29/02/2024; unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: “Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.”

Data do julgamento: 21/02/2024 · **Modulação/superação:** Referendo de medida cautelar em suspensão de liminar (cognição sumária).

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=774722715>

STJ, 3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: “A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

Data do julgamento: 24/04/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400433319&dt_publicacao=29/04/2024

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: “Maiores de setenta anos” é lido como 70 completos. Com crime excluído, o programa segue o art. 11, p. ú. (o excluído adia, não veda) e a linha do STF/STJ que exige a pena do impeditivo cumprida (SL 1.698; AgRg no HC 890.929), imputando o tempo primeiro a ele. A leitura literal (1/3 da pena unificada) é mostrada como tese, sem precedente específico.

Alternativa: Negar o art. 4º sempre que houver crime excluído (leitura anterior à v6.15.11), ou aplicar direto a leitura literal (1/3 da pena unificada com o impeditivo cumprido).

Efeito prático da alternativa: Na primeira, idosos com impeditivo já cumprido perderiam o art. 4º; na segunda, casos hoje "a verificar" apareceriam como "Sim".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art9_art4_vd (funções reais do programa, dados fictícios)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '15/11/2022' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '01/02/2023' -> A VERIFICAR: art. 155 CP

trânsito 10/10/2022, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

Art. 4º: nascido 01/03/1950 = 72 anos em 25/12/2022; pena 15a (5475), 1/3 = 1825; cumprido 1820; corrupção passiva (art. 7º, V) não barra o art. 4º (art. 7º, § 2º).

indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (faltaram 5 dias para 1/3; o art. 4º falha e a análise segue pelo art. 5º com o art. 11, p. ú.)

Preso desde 01/12/2017: cumprido 1851 ≥ 1825 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 4º (72 anos em 25/12/2022 e 1/3 da pena cumprido)

vd_contexto: lesão § 13 (VD) + vias de fato sem vara no RSPE -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 21 Lei 3.688/41 - confirmar se houve violência doméstica (art. 7º, II)

x art. 129 § 13º CP: excluído pelo art. 7º, II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher

? art. 21 Lei 3.688/41: pena máxima em abstrato 0a3m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas a execução tem condenação por violência doméstica (art. 129 § 13º CP, proc. 0000001-11.2020.8.12.0001) e o RSPE não informa a vara nem a vítima deste processo (0000002-22.2021.8.12.0001) - confirmar se houve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II)

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art8_art4_art11 (funções reais do programa, dados fictícios)

Art. 8º, I: furto com pena marcada CONVERTIDA -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 155 CP

? art. 155 CP: pena substituída ou convertida (convertida) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir

Art. 7º, VI: exclusao_art7_2022(art. 33 § 2º) = None; (§ 3º) = None; (caput) = I: hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)

Art. 7º, II x III, c: lesão § 13 do CP -> II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher; art. 24-A da Lei 11.340 -> III, c: crime da Lei 11.340/06

Crime militar: exclusao_art7_2022 = None; impeditivo_verificar = 'crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do ar'

Art. 4º com roubo (excluído, art. 7º, II): nascido 01/03/1950 (72 anos em 25/12/2022); pena do impeditivo 1460; dos demais 2190; 1/3 dos demais = 730.0; 1/3 da pena unificada = 1216.7.

preso desde 01/01/2020: cumprido 1090; excedente sobre o impeditivo -370 -> não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (status nao)

x art. 4º: 72 anos, mas a pena do crime impeditivo (4a0m0d) não estava cumprida até 25/12/2022 (2a11m30d cumpridos; art. 11, p. ú.)

preso desde 01/01/2018: cumprido 1820; excedente sobre o impeditivo 360 -> A VERIFICAR: art. 4º (72 anos) - 1/3 da pena unificada cumprido e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11) (status verificar)

? art. 4º: 72 anos; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d). Pela leitura do programa faltaria 1/3 da pena dos demais (0a11m30d de 6a0m0d); pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende: 4a11m30d de 10a0m0d - tese a sustentar, sem precedente específico

preso desde 01/03/2016: cumprido 2491; excedente sobre o impeditivo 1031 -> POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida, art. 11, p. ú.) (status possivel)

✓ art. 4º: 72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (2a10m1d de 6a0m0d; art. 11, p. ú.)

Furto + roubo com sentença de 10/02/2023 (posterior à publicação): indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 5º para art. 155 CP - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 (o STF, SL 1.698, considera óbice a pena de impeditivo remanescente) (status verificar)

? art. 11 - tese: condenação por crime excluído com sentença posterior à publicação (art. 157 CP, sentença de 10/02/2023) não entra na unificação de 25/12/2022 (art. 11; STJ, AgRg no HC 441.551) e não impediria o indulto dos demais; o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Faltando poucos dias para 1/3, o art. 4º falha e a análise segue pelo art. 5º sem aviso de proximidade.
- Pena imposta não lida do excluído vale 0 (reduz P_imp).
- A tese da leitura literal não tem precedente localizado.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-37 - Decreto 11.302/2022, art. 5º e parágrafo único: pena máxima em abstrato até 5 anos, crime a crime (tabela_pena_maxima_abstrata)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > pena_maxima_abstrata; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022; base_juridica.json > pena_maxima_abstrata

1. Parâmetro

Por crime: "✓ <crime>: pena máxima em abstrato $X \leq 5$ anos (art. 5º)[- tipo cortado no RSPE, valor da tabela da base jurídica]" ou "✗ ... supera 5 anos"; resultado "POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)" ou "POSSÍVEL: art. 5º para <crimes> (os crimes com pena máxima acima de 5 anos não são alcançados)"; "não atinge: pena máxima em abstrato superior a 5 anos (art. 5º)"; "? <crime>: pena máxima em abstrato não lida do RSPE - conferir o tipo penal".

2. Dado de entrada

Tipo penal impresso no RSPE: "(Reclusão|Detenção|Prisão simples): <mín> a <máx> [E|OU Multa|Sem Multa]" (ex.: "Reclusão: 6 anos e 8 meses a 16 anos e 8 meses"; "Reclusão: 1 a 4 anos"). Texto cortado: tabela_base_juridica.pena_maxima_abstrata ("lei:artigo" ou "lei:artigo §X", em anos). Data do fato.

3. Regra aplicada

- Crimes de fato posterior a 25/12/2022 saem antes do laço, com a linha "Obs.: fato posterior a 25/12/2022 (...): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; a análise usa só os crimes anteriores (art. 11; STJ, HC 190.963)."
- pena_maxima_abstrata: tráfico privilegiado (11.343, art. 33, tipo "§ 4º") = $\text{int}(15 \times 365 \times 5/6) = 4.562$ dias (12a6m2d).
- Senão, lê a faixa após "Reclusão:/Detenção:/Prisão simples:"; o máximo é a parte após " a "; anos $\times 365$ + meses $\times 30$ + dias; faixa só com números ("1 a 4 anos") usa a unidade do fim.
- Sem faixa: busca na tabela pela chave com parágrafo ("2848:155 §4º") ou, para CAPUT, só lei:artigo; valor em anos $\times 365$; marca a fonte "tabela".
- Crime a crime (p. ú.): cada crime considerado (ativo e de fato até 25/12/2022) não excluído pelo art. 7º, sem ressalva de CPM, VD de contexto ou pena convertida, é ✓ se máximo $\leq 5 \times 365$.
- Todos os ativos alcançados → POSSÍVEL art. 5º; alguns → POSSÍVEL para os alcançados (os demais seguem), salvo crime excluído no concurso (art. 11, p. ú.).

Fórmula: máximo em dias = anos $\times 365$ + meses $\times 30$ + dias ≤ 1.825

Local no código: rspe_scraper.py > pena_maxima_abstrata; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022; base_juridica.json > pena_maxima_abstrata

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 5º e parágrafo único

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Tema 1267 da Repercussão Geral (RE 1.450.100, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino)

Tese/ementa: "É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022."

Data do julgamento: 19/05/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=787282228>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação do art. 5º, com o parágrafo único (individualmente), declarado constitucional pelo STF (Tema 1267).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art5_crime_a_crime (funções reais do programa, dados fictícios)

Crimes: furto simples, estelionato, furto qualificado § 4º, I, receptação com tipo cortado no RSPE.

pena_maxima_abstrata(art. 155 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 171 CP) = 1825 dias = 5a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 155 § 4º, I CP) = 2920 dias = 8a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? False)

pena_maxima_abstrata(art. 180 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True) - fonte: tabela base_juridica '2848:180'

tráfico privilegiado: $\text{int}(15 \times 365 \times 5/6) = 4562$ dias (12a6m2d) -> acima de 5 anos (não alcançado pelo art. 5º).

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP; art. 171 CP; art. 180 CP (os crimes com pena máxima acima de 5 anos não são alcançados) (status possível)

Decreto 11.302/2022 - referência 25/12/2022

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

✓ art. 171 CP: pena máxima em abstrato 5a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

✗ art. 155 § 4º, I CP: pena máxima em abstrato 8a0m0d supera 5 anos

✓ art. 180 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º) - tipo cortado no RSPE, valor da tabela da base jurídica

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

Obs.: art. 9º - indulto cabe mesmo sem trânsito para a defesa ou guia, salvo recurso da acusação após o 2º grau (p. ú.); art. 8º - não se estende a PRD, multa e suspensão condicional do processo; arts. 2º e 6º (agentes de segurança) e 3º (militares em GLO) não avaliados; art. 7º, § 1º (integrantes de facção) não aferível pelo RSPE.

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2020: cumprido em 25/12/2022 = 1059 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2018: cumprido em 25/12/2022 = 1789 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP (pena dos impeditivos já cumprida, art. 11, p. ú.)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O máximo lido é o do tipo impresso (caput ou parágrafo); majorantes da parte geral/especial fora do tipo não entram.
- Tráfico privilegiado: o programa usa 15 anos com a redução mínima de 1/6 (12a6m); fica fora do art. 5º. Não há dispositivo do decreto que defina essa conta.
- Tabela editável: valores não conferidos um a um nesta revisão.
- A sentença posterior à publicação (23/12/2022) tira o crime só da soma do art. 4º; no art. 5º, crime a crime, ele continua analisado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-38 - Decreto 11.302/2022, art. 7º: exclusões e ordem de checagem

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022; rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > ART7_2022_LEIS, ART7_2022_CP, ART7_2022_ECA; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (cpm)

1. Parâmetro

"X <crime>: excluído pelo art. 7º, <inciso>: <motivo>"; se todos os crimes considerados são excluídos: "excluído (art. 7º)" (tela "Vedado (art. 7º)", vermelho). Crime do CPM: "? <crime>: crime militar (CPM): só impede se corresponder ... - conferir".

2. Dado de entrada

Lei, artigo, tipo penal, VGA, vara, data do fato de cada crime ativo.

3. Regra aplicada

- Ordem em exclusao_art7_2022: (1) hediondo em 25/12/2022 → I (se só superveniente e com VGA → II; sem VGA → I com a tese registrada); (2) violência doméstica confirmada → "III, c: crime da Lei 11.340/06" se a lei é a 11.340, senão "II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - <motivo>"; (3) VGA = S → II; (4) Leis 9.455 (III, a), 9.613 (III, b), 11.340 (III, c), 12.850 (III, d), 13.260 (III, e); (5) CP 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C → IV; CP 312, 316, 317, 333 → V; (6) Lei 11.343,

arts. 33 (salvo tipo iniciado por "§ 2", "§ 3" ou "§ 4", ou com "§ 4"), 34 e 36 → VI; (7) ECA 240 a 244-B → VIII.

- Lei com "MILITAR" não é lida como CP. Crime do CPM não é excluído: impeditivo_verificar devolve o texto e a linha fica "?" (a verificar), correspondente ao inciso VII ("quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V").
- Excluído → não entra no art. 5º.
- § 1º (facções): não aferível (observação).

Local no código: rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022; rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > ART7_2022_LEIS, ART7_2022_CP, ART7_2022_ECA; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (cpm)

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, II, III, c, VI e VII

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: [...] II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; [...] VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, caput e incisos

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Transcrição do rol; a hediondez é aferida na data do decreto (mesma escolha do STJ usada em 2024/2025), sem o fluxo alternativo da tese. A violência doméstica em crime do CP cai no inciso II; o III, c, é só o crime previsto na Lei 11.340.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_hediondez_superveniente (funções reais do programa, dados fictícios)

Roubo § 2º-A, I (fato 10/10/2019, antes da Lei 13.964/2019) 6a8m + furto simples 1a; preso desde 01/02/2020 em regime fechado.

e_hediondo(roubo) na data do fato = False; em 25/12/2024 = True; em 25/12/2025 = True (Lei 13.964/2019, vigência 23/01/2020).

indulto_crime_impeditivo = SIM (art. 1º, I: crime hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Ant)

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

comutacao_2024 = POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 13 (1/5 do cumprido)

△ Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda o benefício; pela irretroatividade concedem o STF (2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS; em sentido contrário, a 1ª Turma do STF afere na data do decreto (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026).

Situação em 25/12/2024: regime Fechado · primário · VGA

Cumprido em 25/12/2024: 4a11m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 2a9m5d.

Pela corrente do STJ (art. 7º, p. ú.): 2/3 do impeditivo cumpridos (4a5m10d de 6a8m0d); crimes não impeditivos (art. 155 CP, pena 1a0m0d, 0a5m20d cumpridos além dos 2/3): indulto pelo art. 9º, I, II, XV; comutação deles (art. 13, exige 1/5) possível.

indulto_2025 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII

comutacao_2025 = POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 13 (1/5 do cumprido)

△ Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda o benefício; pela irretroatividade concedem o STF (2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; monocráticas) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS; em sentido contrário, a 1ª Turma do STF afere na data do decreto (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026).

Situação em 25/12/2025: regime Fechado · primário · VGA

Cumprido em 25/12/2025: 5a11m0d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 1a9m5d.

Pela corrente do STJ (art. 7º, p. ú.): 2/3 do impeditivo cumpridos (4a5m10d de 6a8m0d); crimes não impeditivos (art. 155 CP, pena 1a0m0d, 1a5m20d cumpridos além dos 2/3): indulto pelo art. 9º, I, II, XV; comutação deles (art. 13, exige 1/5) possível.

Tela indulto 2024: 'A verificar · art. 9º, XII, XIII' -> ('Verificar', 'amarelo') (sem inciso possível, o resultado é A VERIFICAR sem rótulo de tese).

Tela comutação 2024: 'Possível · art. 13 · tese hed. superv.' -> ('Sim', 'verde') (POSSÍVEL com o rótulo da tese: 'Sim', verde).

Decreto 2022, exclusao_art7_2022(roubo) = II: praticado com violência ou grave ameaça (a tese não aproveita: VGA exclui pelo inciso II).

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art8_art4_art11 (funções reais do programa, dados fictícios)

Art. 8º, I: furto com pena marcada CONVERTIDA -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 155 CP

? art. 155 CP: pena substituída ou convertida (convertida) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir

Art. 7º, VI: exclusao_art7_2022(art. 33 § 2º) = None; (§ 3º) = None; (caput) = I: hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)

Art. 7º, II x III, c: lesão § 13 do CP -> II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher; art. 24-A da Lei 11.340 -> III, c: crime da Lei 11.340/06

Crime militar: exclusao_art7_2022 = None; impeditivo_verificar = 'crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do ar'

Art. 4º com roubo (excluído, art. 7º, II): nascido 01/03/1950 (72 anos em 25/12/2022); pena do impeditivo 1460; dos demais 2190; 1/3 dos demais = 730.0; 1/3 da pena unificada = 1216.7.

preso desde 01/01/2020: cumprido 1090; excedente sobre o impeditivo -370 -> não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (status nao)

x art. 4º: 72 anos, mas a pena do crime impeditivo (4a0m0d) não estava cumprida até 25/12/2022 (2a11m30d cumpridos; art. 11, p. ú.)

preso desde 01/01/2018: cumprido 1820; excedente sobre o impeditivo 360 -> A VERIFICAR: art. 4º (72 anos) - 1/3 da pena unificada cumprido e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11) (status verificar)

? art. 4º: 72 anos; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d). Pela leitura do programa faltaria 1/3 da pena dos demais (0a11m30d de 6a0m0d); pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende: 4a11m30d de 10a0m0d - tese a sustentar, sem precedente específico

preso desde 01/03/2016: cumprido 2491; excedente sobre o impeditivo 1031 -> POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida, art. 11, p. ú.) (status possivel)

✓ art. 4º: 72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (2a10m1d de 6a0m0d; art. 11, p. ú.)

Furto + roubo com sentença de 10/02/2023 (posterior à publicação): indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 5º para art. 155 CP - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 (o STF, SL 1.698, considera óbice a pena de impeditivo remanescente) (status verificar)

? art. 11 - tese: condenação por crime excluído com sentença posterior à publicação (art. 157 CP, sentença de 10/02/2023) não entra na unificação de 25/12/2022 (art. 11; STJ, AgRg no HC 441.551) e não impediria o indulto dos demais; o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Violência doméstica provável (art. 129, § 9º; 147-A; 215-A) não exclui; o 129 normalmente cai no II pela VGA.
- A correspondência do crime militar com os incisos I a V não é aferida: fica a verificar.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-39 - Decreto 11.302/2022, art. 8º (PRD, multa, suspensão condicional do processo): pena CONVERTIDA a verificar

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (CONVERTIDA, RESTRITIVA|PRD)

1. Parâmetro

Por crime com pena máxima ≤ 5 anos e pena marcada CONVERTIDA (pena_total_processo) ou regime da sentença RESTRITIVA/PRD: "? <crime>: pena substituída ou convertida (<marca>) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir" (A VERIFICAR). Observação fixa: "art. 8º - não se estende a PRD, multa e suspensão condicional do processo".

2. Dado de entrada

Por crime: pena_total_processo ("CONVERTIDA") e regime_sentenca ("RESTRITIVA" ou "PRD"); pena máxima em abstrato.

3. Regra aplicada

- Teste feito depois das exclusões do art. 7º, do CPM, do vd_contexto e da leitura da pena máxima.
- Pena máxima ≤ 5 anos e marca de conversão/substituição → linha "?" e crime em verificar (não entra em alça).
- Sem a marca: segue o art. 5º normalmente.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (CONVERTIDA, RESTRITIVA|PRD)

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 8º

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensivo às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não diz se, em 25/12/2022, a pena ainda era restritiva ou já tinha sido reconvertida em privativa de liberdade (caso em que o art. 5º a alcança). O programa não nega nem concede.

Alternativa: Excluir sempre que houver a marca (art. 8º, I) ou ignorá-la.

Efeito prático da alternativa: Excluir negaria o indulto a quem teve a PRD reconvertida antes de 25/12/2022; ignorar apontaria como possível indulto vedado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art8_art4_art11 (funções reais do programa, dados fictícios)

Art. 8º, I: furto com pena marcada CONVERTIDA -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 155 CP

? art. 155 CP: pena substituída ou convertida (convertida) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir

Art. 7º, VI: exclusao_art7_2022(art. 33 § 2º) = None; (§ 3º) = None; (caput) = I: hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)

Art. 7º, II x III, c: lesão § 13 do CP -> II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher; art. 24-A da Lei 11.340 -> III, c: crime da Lei 11.340/06

Crime militar: exclusao_art7_2022 = None; impeditivo_verificar = 'crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do ar'

Art. 4º com roubo (excluído, art. 7º, II): nascido 01/03/1950 (72 anos em 25/12/2022); pena do impeditivo 1460; dos demais 2190; 1/3 dos demais = 730.0; 1/3 da pena unificada = 1216.7.

preso desde 01/01/2020: cumprido 1090; excedente sobre o impeditivo -370 -> não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (status nao)

x art. 4º: 72 anos, mas a pena do crime impeditivo (4a0m0d) não estava cumprida até 25/12/2022 (2a11m30d cumpridos; art. 11, p. ú.)

preso desde 01/01/2018: cumprido 1820; excedente sobre o impeditivo 360 -> A VERIFICAR: art. 4º (72 anos) - 1/3 da pena unificada cumprido e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11) (status verificar)

? art. 4º: 72 anos; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d). Pela leitura do programa faltaria 1/3 da pena dos demais (0a11m30d de 6a0m0d); pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende: 4a11m30d de 10a0m0d - tese a sustentar, sem precedente específico

preso desde 01/03/2016: cumprido 2491; excedente sobre o impeditivo 1031 -> POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida, art. 11, p. ú.) (status possível)

✓ art. 4º: 72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (2a10m1d de 6a0m0d; art. 11, p. ú.)

Furto + roubo com sentença de 10/02/2023 (posterior à publicação): indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 5º para art. 155 CP - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 (o STF, SL 1.698, considera óbice a pena de impeditivo remanescente) (status verificar)

? art. 11 - tese: condenação por crime excluído com sentença posterior à publicação (art. 157 CP, sentença de 10/02/2023) não entra na unificação de 25/12/2022 (art. 11; STJ, AgRg no HC 441.551) e não impediria o indulto dos demais; o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Pena restritiva registrada sem a marca CONVERTIDA e sem regime restritivo na sentença não é detectada.
- Multa (II) e suspensão condicional do processo (III) não são testadas; o art. 5º não exige pena em cumprimento na data, e o programa não verifica se havia execução em 25/12/2022.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-40 - Decreto 11.302/2022, art. 9º e parágrafo único: trânsito em julgado e recurso da acusação

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (tr, tr_mp)

1. Parâmetro

"✓ ... - trânsito para a acusação em dd/mm/aaaa, antes do decreto (art. 9º)"; "✓ ... - trânsito em ..., depois do decreto: o art. 9º admite o indulto sem trânsito e o RSPE não registra recurso da acusação"; "? ... trânsito ... e trânsito para a acusação em ... - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)" (A VERIFICAR). Linha geral: "? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (<crime>, trânsito em ...) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir."

2. Dado de entrada

Por crime: transito_processo, transito_mp (trânsito para a acusação), data_sentenca; publicação do decreto (DECRETOS_PUB['2022'] = 23/12/2022).

3. Regra aplicada

- tr = trânsito do processo (ou o do MP, se ausente).
- tr ≤ 25/12/2022 ou ausente → sem ressalva.
- tr > 25/12/2022 e trânsito MP ≤ 25/12/2022 → alcança.
- tr > 25/12/2022 e sem trânsito MP → alcança (o RSPE não registra recurso da acusação).
- tr > 25/12/2022 e trânsito MP > 25/12/2022 → Verificar (pode ter havido recurso da acusação após o 2º grau).
- Linha geral (_art2_ii com a publicação): crime com sentença até 23/12/2022 (ou sem data) e o menor dos trânsitos (acusação ou final) posterior a 23/12/2022 → "? art. 9º ... (art. 9º, p. ú.) - conferir". A linha não muda o status.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (tr, tr_mp)

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 9º e parágrafo único

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: "1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto."

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Presume ausência de recurso da acusação quando o RSPE não traz o trânsito para o MP; só pede conferência quando o trânsito para a acusação é posterior ao decreto.

Alternativa: Pedir conferência sempre que o trânsito for posterior a 25/12/2022.

Efeito prático da alternativa: Mais casos em "Verificar" em vez de "Sim".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art9_art4_vd (funções reais do programa, dados fictícios)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '15/11/2022' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '01/02/2023' -> A VERIFICAR: art. 155 CP

trânsito 10/10/2022, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

Art. 4º: nascido 01/03/1950 = 72 anos em 25/12/2022; pena 15a (5475), 1/3 = 1825; cumprido 1820; corrupção passiva (art. 7º, V) não barra o art. 4º (art. 7º, § 2º).

indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (faltaram 5 dias para 1/3; o art. 4º falha e a análise segue pelo art. 5º com o art. 11, p. ú.)

Preso desde 01/12/2017: cumprido 1851 ≥ 1825 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 4º (72 anos em 25/12/2022 e 1/3 da pena cumprido)

vd_contexto: lesão § 13 (VD) + vias de fato sem vara no RSPE -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 21 Lei 3.688/41 - confirmar se houve violência doméstica (art. 7º, II)

x art. 129 § 13º CP: excluído pelo art. 7º, II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher

? art. 21 Lei 3.688/41: pena máxima em abstrato 0a3m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas a execução tem condenação por violência doméstica (art. 129 § 13º CP, proc. 0000001-11.2020.8.12.0001) e o RSPE não informa a vara nem a vítima deste processo (0000002-22.2021.8.12.0001) - confirmar se houve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II)

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sentenca_posterior_e_art2_ii (funções reais do programa, dados fictícios)

Publicação no DOU (DECRETOS_PUB): 2022 = 23/12/2022; 2024 = 23/12/2024; 2025 = 23/12/2025.

B: sentença 24/12/2024 -> _sentenca_posterior(B, 23/12/2024) = True; _art2_ii(B) = False.

C: sentença 20/12/2024, trânsito MP 20/01/2025 -> _sentenca_posterior = False; _art2_ii = True (min(trânsitos) 20/01/2025 > 23/12/2024).

porte (A) + estelionato B (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Possível · art. 9º, I, II' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

△ Fora da soma (1a0m0d): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2024: art. 171 CP, sentença de 24/12/2024): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas.

porte (A) + estelionato C (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não havia recurso da acusação...

tela: 'A verificar · art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV' -> ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II) | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não hav...

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)' -> ('Verificar', 'amarelo')

indulto_2024_ressalva = conferir recurso da acusação (art. 2º, II)

só B (pena total la0m0d):

indulto_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024)

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

Nenhuma condenação existia na publicação do decreto (23/12/2024): sentenças posteriores (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024). As penas não entram na soma do art. 7º (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Conta com B fora da soma: pena considerada 1460 - 365 = 1095; cumprido 1031 $\geq$ 1/5 (219) e $\geq$ 1/3 (365).

Sem data de trânsito no RSPE: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV; nota no detalhe:

? Trânsito não consta no RSPE (art. 171 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Decreto 2022 (publicação 23/12/2022): E sentença 01/12/2022 e trânsito MP 10/01/2023; F sentença 24/12/2022 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP | conferir art. 155 CP

? art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d $\leq$ 5 anos (art. 5º), mas trânsito em 10/03/2023, depois de 25/12/2022, e trânsito para a acusação em 10/01/2023 - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d $\leq$ 5 anos (art. 5º)

Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (art. 155 CP): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551.

? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (art. 155 CP, trânsito em 10/01/2023) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Trânsito para o MP posterior ao decreto não significa, por si, recurso após o 2º grau.
- A regra por crime compara o trânsito com 25/12/2022; a linha geral usa a publicação (23/12/2022).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-41 - Decreto 11.302/2022, art. 11 e parágrafo único: soma até 25/12/2022 e crime impeditivo em concurso

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (_fora7, _fora7_pos, pena_imp, cump22); rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, periodos_livramento

1. Parâmetro

"X Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: ...; soma X; cumprido em 25/12/2022: Y - faltavam Z." → "não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.); "✓ ... cumprida" → "POSSÍVEL: art. 5º para ... (pena dos impeditivos já cumprida, art. 11, p. ú.); sem pena cumprida calculável → A VERIFICAR; excluído com sentença posterior à publicação: "? art. 11 - tese: ... o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar." → "A VERIFICAR: art. 5º para ... - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 ...".

2. Dado de entrada

Crimes considerados excluídos pelo art. 7º, data da sentença de cada um, publicação (23/12/2022), pena imposta, pena cumprida em 25/12/2022 (custódia, livramento e remições).

3. Regra aplicada

- Só quando há crimes alcançados e crimes excluídos (e o art. 4º não resolveu).
- _fora7_pos = excluídos com sentença posterior a 23/12/2022 (_sentenca_posterior): linha "? art. 11 - tese"; não entram na soma nem travam, mas o resultado vira "A VERIFICAR" (status verificar).
- _fora7 = demais excluídos (sentença até a publicação ou sem data); pena_imp = Σ penas impostas deles.
- cumprido em 25/12/2022 < pena_imp → não atinge; $\geq$ → possível (CP, art. 76: a mais grave primeiro); sem cumprido calculável → A VERIFICAR.
- Vale também para condenações unificadas (concurso em sentido amplo).

Fórmula: $\text{cumprido}(25/12/2022) \geq \Sigma \text{pena_imp dos excluídos}$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (_fora7, _fora7_pos, pena_imp, cump22); rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, periodos_livramento

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 76 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: “A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

Data do julgamento: 24/04/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400433319&dt_publicacao=29/04/2024

STF, Tribunal Pleno, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente) (DJe 29/02/2024; unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: “Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.”

Data do julgamento: 21/02/2024 · **Modulação/superação:** Referendo de medida cautelar em suspensão de liminar (cognição sumária).

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=774722715>

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (DJe 09/10/2018)

Tese/ementa: Ementa: “SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE.”

Data do julgamento: 25/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue o STF (SL 1.698 MC-Ref) e o STJ (3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE): impeditivo também quando remanescente de unificação. Para o excluído sem condenação na publicação, a leitura de que fica fora da unificação (art. 11; AgRg no HC 441.551) é mostrada como tese, porque o STF considera óbice a pena de impeditivo remanescente.

Alternativa: Considerar impeditivo só o crime em concurso material/formal (orientação do STJ superada pela SL 1.698), ou afirmar sem ressalva que o excluído sentenciado depois não trava.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, condenações diversas unificadas deixariam de travar o art. 5º; na segunda, o caso da sentença posterior apareceria como “Sim”.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art5_crime_a_crime (funções reais do programa, dados fictícios)

Crimes: furto simples, estelionato, furto qualificado § 4º, I, receptação com tipo cortado no RSPE.

pena_maxima_abstrata(art. 155 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 171 CP) = 1825 dias = 5a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 155 § 4º, I CP) = 2920 dias = 8a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? False)

pena_maxima_abstrata(art. 180 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True) - fonte: tabela base_juridica '2848:180'

tráfico privilegiado: $\text{int}(15 \times 365 \times 5/6) = 4562$ dias (12a6m2d) -> acima de 5 anos (não alcançado pelo art. 5º).

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP; art. 171 CP; art. 180 CP (os crimes com pena máxima acima de 5 anos não são alcançados) (status possivel)

Decreto 11.302/2022 - referência 25/12/2022

- ✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)
- ✓ art. 171 CP: pena máxima em abstrato 5a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)
- x art. 155 § 4º, I CP: pena máxima em abstrato 8a0m0d supera 5 anos
- ✓ art. 180 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º) - tipo cortado no RSPE, valor da tabela da base jurídica

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

Obs.: art. 9º - indulto cabe mesmo sem trânsito para a defesa ou guia, salvo recurso da acusação após o 2º grau (p. ú.); art. 8º - não se estende a PRD, multa e suspensão condicional do processo; arts. 2º e 6º (agentes de segurança) e 3º (militares em GLO) não avaliados; art. 7º, § 1º (integrantes de facção) não aferível pelo RSPE.

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2020: cumprido em 25/12/2022 = 1059 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2018: cumprido em 25/12/2022 = 1789 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP (pena dos impeditivos já cumprida, art. 11, p. ú.)

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art8_art4_art11 (funções reais do programa, dados fictícios)

Art. 8º, I: furto com pena marcada CONVERTIDA -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 155 CP

? art. 155 CP: pena substituída ou convertida (convertida) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir

Art. 7º, VI: exclusao_art7_2022(art. 33 § 2º) = None; (§ 3º) = None; (caput) = I: hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)

Art. 7º, II x III, c: lesão § 13 do CP -> II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher; art. 24-A da Lei 11.340 -> III, c: crime da Lei 11.340/06

Crime militar: exclusao_art7_2022 = None; impeditivo_verificar = 'crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do ar'

Art. 4º com roubo (excluído, art. 7º, II): nascido 01/03/1950 (72 anos em 25/12/2022); pena do impeditivo 1460; dos demais 2190; 1/3 dos demais = 730.0; 1/3 da pena unificada = 1216.7.

preso desde 01/01/2020: cumprido 1090; excedente sobre o impeditivo -370 -> não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (status nao)

x art. 4º: 72 anos, mas a pena do crime impeditivo (4a0m0d) não estava cumprida até 25/12/2022 (2a11m30d cumpridos; art. 11, p. ú.)

preso desde 01/01/2018: cumprido 1820; excedente sobre o impeditivo 360 -> A VERIFICAR: art. 4º (72 anos) - 1/3 da pena unificada cumprido e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11) (status verificar)

? art. 4º: 72 anos; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d). Pela leitura do programa faltaria 1/3 da pena dos demais (0a11m30d de 6a0m0d); pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende: 4a11m30d de 10a0m0d - tese a sustentar, sem precedente específico

preso desde 01/03/2016: cumprido 2491; excedente sobre o impeditivo 1031 -> POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida, art. 11, p. ú.) (status possivel)

✓ art. 4º: 72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (2a10m1d de 6a0m0d; art. 11, p. ú.)

Furto + roubo com sentença de 10/02/2023 (posterior à publicação): indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 5º para art. 155 CP - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 (o STF, SL 1.698, considera óbice a pena de impeditivo remanescente) (status verificar)

? art. 11 - tese: condenação por crime excluído com sentença posterior à publicação (art. 157 CP, sentença de 10/02/2023) não entra na unificação de 25/12/2022 (art. 11; STJ, AgRg no HC 441.551) e não impediria o indulto dos demais; o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Usa a data da sentença (comparada com a publicação) para saber se a condenação existia; o trânsito não é considerado aqui.
- O ressalvado inciso III do art. 1º não é tratado (art. 1º não é avaliado).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-42 - Decreto 11.302/2022, vd_contexto: crimes típicos de violência doméstica sem sinal próprio → Verificar

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > vd_contexto; rspe_scraper.py > TIPOS_VD_COMUNS; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

1. Parâmetro

"? <crime>: pena máxima em abstrato $X \leq 5$ anos (art. 5º), mas a execução tem condenação por violência doméstica (...) e o RSPE não informa a vara nem a vítima deste processo (...) - confirmar se houve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II)" → "A VERIFICAR: <crimes> - confirmar se houve violência doméstica (art. 7º, II)".

2. Dado de entrada

Crime sem sinal de VD cujo tipo está em TIPOS_VD_COMUNS (LCP 21; CP 147, 129, 150, 163, 140, 139, 138) e outro crime ativo da execução com VD confirmada.

3. Regra aplicada

- Se violencia_domestica(c) já dá resultado → não se aplica.
- Se o crime é típico de VD e há outro crime com VD 'sim' → motivo para conferir.
- Com pena máxima ≤ 5 anos e fato até 25/12/2022 → Verificar (não presume nem afasta).

Local no código: rspe_scraper.py > vd_contexto; rspe_scraper.py > TIPOS_VD_COMUNS; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

4. Fundamento legal**Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, II e III**

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Cautela: não presume VD pelo contexto nem a afasta.

Alternativa: Presumir VD (excluir) ou ignorar o contexto (alcançar).

Efeito prático da alternativa: Excluir tiraria o "Sim"; ignorar poderia apontar como possível indulto vedado.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art9_art4_vd** (funções reais do programa, dados fictícios)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '15/11/2022' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

trânsito 10/03/2023, trânsito MP '01/02/2023' -> A VERIFICAR: art. 155 CP

trânsito 10/10/2022, trânsito MP '' -> POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos)

Art. 4º: nascido 01/03/1950 = 72 anos em 25/12/2022; pena 15a (5475), 1/3 = 1825; cumprido 1820; corrupção passiva (art. 7º, V) não barra o art. 4º (art. 7º, § 2º).

indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (faltaram 5 dias para 1/3; o art. 4º falha e a análise segue pelo art. 5º com o art. 11, p. ú.)

Preso desde 01/12/2017: cumprido 1851 ≥ 1825 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 4º (72 anos em 25/12/2022 e 1/3 da pena cumprido)

vd_contexto: lesão § 13 (VD) + vias de fato sem vara no RSPE -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 21 Lei 3.688/41 - confirmar se houve violência doméstica (art. 7º, II)

x art. 129 § 13º CP: excluído pelo art. 7º, II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher

? art. 21 Lei 3.688/41: pena máxima em abstrato $0a3m0d \leq 5$ anos (art. 5º), mas a execução tem condenação por violência doméstica (art. 129 § 13º CP, proc. 0000001-11.2020.8.12.0001) e o RSPE não informa a vara nem a vítima deste processo (0000002-22.2021.8.12.0001) - confirmar se houve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II)

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Só existe no Decreto 2022; nos Decretos 2024/2025 não há o equivalente.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-43 - Decreto 11.302/2022: consolidação do resultado e cálculo explicado

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

1. Parâmetro

indulto_2022 (texto), indulto_2022_status (possível/verificar/nao), indulto_2022_detalhe e indulto_2022_explica (linhas ✓/✗/? por crime, repetidos agrupados com "(xN)", conclusão). Não há comutação em 2022.

2. Dado de entrada

Resultado crime a crime, art. 4º, art. 11.

3. Regra aplicada

- Ordem: art. 4º atendido → POSSÍVEL art. 4º; art. 4º pela leitura literal → A VERIFICAR (tese); sem crimes considerados e com fato posterior → "não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022"; sem crimes ativos → "sem crimes ativos no RSPE"; todos alcançados → POSSÍVEL art. 5º; alguns alcançados → regra do art. 11; só verificar → A VERIFICAR; nenhum → "excluído (art. 7º)" (todos excluídos) ou "não atinge: pena máxima em abstrato superior a 5 anos (art. 5º)".
- Com crime anterior e fato posterior, o texto recebe " | fato posterior a 25/12/2022 (<crime>): pena segue em execução".
- Linhas fixas: saúde (art. 1º), "? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária ... - conferir se há PSC" e a observação dos arts. 9º, 8º, 2º, 3º, 6º e 7º, § 1º.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

4. Fundamento legal

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 10

Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 15, caput e § 3º

Art. 15. A pessoa submetida à pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas poderá requerer a comutação de sua pena remanescente em prestação pecuniária, desde que tenha cumprido pelo menos um sexto da pena. [...] § 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de condenação pelos crimes previstos nos incisos I e II, nas alíneas "a", "c" e "e" do inciso III e nos incisos IV, VI, VII e VIII do caput do art. 7º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Não exige tempo cumprido nem regime (o art. 5º não exige).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art5_crime_a_crime (funções reais do programa, dados fictícios)

Crimes: furto simples, estelionato, furto qualificado § 4º, I, receptação com tipo cortado no RSPE.

pena_maxima_abstrata(art. 155 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 171 CP) = 1825 dias = 5a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True)

pena_maxima_abstrata(art. 155 § 4º, I CP) = 2920 dias = 8a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? False)

pena_maxima_abstrata(art. 180 CP) = 1460 dias = 4a0m0d ($\leq 5 \times 365 = 1825$? True) - fonte: tabela base_juridica '2848:180'

tráfico privilegiado: $\text{int}(15 \times 365 \times 5/6) = 4562$ dias (12a6m2d) -> acima de 5 anos (não alcançado pelo art. 5º).

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP; art. 171 CP; art. 180 CP (os crimes com pena máxima acima de 5 anos não são alcançados) (status possível)

Decreto 11.302/2022 - referência 25/12/2022

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

✓ art. 171 CP: pena máxima em abstrato 5a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

✗ art. 155 § 4º, I CP: pena máxima em abstrato 8a0m0d supera 5 anos

✓ art. 180 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º) - tipo cortado no RSPE, valor da tabela da base jurídica

? art. 1º: saúde (paraplegia, doença grave, terminal) - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

? art. 15: prestação de serviços à comunidade com 1/6 cumprido pode ser comutada em prestação pecuniária (salvo crimes do art. 7º, I, II, III, a, c e e, IV, VI, VII e VIII) - conferir se há PSC

Obs.: art. 9º - indulto cabe mesmo sem trânsito para a defesa ou guia, salvo recurso da acusação após o 2º grau (p. ú.); art. 8º - não se estende a PRD, multa e suspensão condicional do processo; arts. 2º e 6º (agentes de segurança) e 3º (militares em GLO) não avaliados; art. 7º, § 1º (integrantes de facção) não aferível pelo RSPE.

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2020: cumprido em 25/12/2022 = 1059 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

Art. 11, p. ú. (furto + roubo 4a excluído pelo art. 7º, II), preso desde 01/02/2018: cumprido em 25/12/2022 = 1789 x pena do impeditivo 1460 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP (pena dos impeditivos já cumprida, art. 11, p. ú.)

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_fato_posterior_tela (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 3a (fato 01/01/2021) + furto 1a (fato 01/02/2025); pena total do RSPE 4a = 1460 dias; preso desde 01/03/2022.

2024: o furto é posterior a 25/12/2024 e sai da soma: pena considerada = 1460 - 365 = 1095 dias (3a0m0d); cumprido 01/03/2022 a 25/12/2024 = 1031 dias.

inciso I (primário, 1/5): exige $\text{int}(1095 \times 1/5) = 219$ -> atende; II (1/3): exige 365 -> atende.

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos) | fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 5º (pena máx. ≤ 5 anos) · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

tela: 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

△ Fora da soma (1a0m0d): fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; ela não impede o indulto nem a comutação das penas anteriores (art. 7º: penas somadas até 25/12/2024; art. 6º, p. ú.; STJ, HC 190.963). Análise feita só com as demais penas.

Obs.: fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; a análise usa só os crimes anteriores (art. 11; STJ, HC 190.963).

2025: o furto (fato 01/02/2025) é anterior a 25/12/2025 e entra na análise normalmente.

Só o furto (fato 01/02/2025) na execução:

indulto_2022 = não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025) -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV -> tela 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

Resultado: com crime anterior, a tela mostra o resultado dele (Sim/Verificar) com ' · fato posterior segue'; 'Fato posterior' (cinza) só quando não resta crime anterior.

triagem_indulto (exportação) ignora o fato posterior: SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto vigente)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não verifica se havia pena em execução em 25/12/2022 (condenação posterior ao decreto por fato anterior é analisada).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-44 - Fato posterior à data do decreto na mesma execução: análise só com os crimes anteriores

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (posteriores); rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > FILTROS['indulto']; ui.html > passaFiltro

1. Parâmetro

Com crime anterior: o resultado é o dos crimes anteriores, com " | fato posterior a 25/12/AAAA (<crime>): pena segue em execução" no indulto e na comutação e "△ Fora da soma (pena): fato posterior a ... o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; ela não impede o indulto nem a comutação das penas anteriores (art. 7º ...; art. 6º, p. ú.; STJ, HC 190.963). Análise feita só com as demais penas." no detalhe e no cálculo. Tela: resultado normal (Sim, Verificar etc.) com " · fato posterior segue" no resumo. Só fato posterior: "não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/AAAA (...)" (2024/2025) ou "não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022" (2022); tela "Fato posterior" (cinza). Filtro "Fato posterior à data do decreto (qualquer benefício)" pega os dois casos.

2. Dado de entrada

Data da infração de cada crime ativo (extinto ≠ Sim); pena imposta; pena total do RSPE.

3. Regra aplicada

- 2024/2025 (analise_decretos, _posteriores(ref)): crimes ativos com fato posterior à data do decreto saem da pena, da reincidência, da VGA, do comando de ORCRIM e dos impeditivos daquele ano.
- Com crime anterior: análise normal com a pena considerada; depois do laço, a nota "△ Fora da soma" entra no início do detalhe e dos cálculos do indulto e da comutação, e o texto recebe o sufixo (salvo resultado "não se aplica").
- Sem crime anterior: "não se aplica: condenação por fato posterior a ..." no indulto e na comutação, status nao, cálculo "✖ Condenação só por fato posterior ...".
- Decreto 2022 (analise_decreto_2022): mesma regra; linha "Obs.: fato posterior a 25/12/2022 ..."; o art. 4º desconta a pena do posterior; sufixo " | fato posterior ... segue em execução"; sem crime anterior, "não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022".
- Tela: curto_indulto acrescenta " · fato posterior segue" quando "fato posterior" está só no sufixo; sim_nao só devolve "Fato posterior" se o texto tem "fato posterior" sem "fato posterior segue" (ou "fatos posteriores").
- ui.html > passaFiltro: o filtro "Fato posterior" aceita a célula "Fato posterior" ou o texto (_txt) com "fato posterior".
- triagem_indulto (exportação) também ignora o crime de fato posterior.

Fórmula: fato > 25/12/AAAA → fora da soma; pena considerada = max(1, pena_total - Σ pena_imposta dos posteriores)

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (posteriores); rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > FILTROS['indulto']; ui.html > passaFiltro

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único**

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, HC 190.963, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho

Tese/ementa: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que nega o indulto porque cometido novo delito depois da data estipulada, uma vez que acaba por criar requisito não previsto."

Data do julgamento: 14/06/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto/comutação - fato posterior ao decreto)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue o STJ (HC 190.963: negar o indulto por novo delito posterior à data cria requisito não previsto) e o texto dos decretos (penas somadas "até 25 de dezembro"; art. 6º, p. ú.; Decreto 2022, art. 11). A pena do fato novo não é alcançada e continua em execução.

Alternativa: Negar o decreto inteiro quando há condenação por fato posterior (comportamento até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Os crimes anteriores deixariam de ter indulto ou comutação calculados; a tela mostraria "Fato posterior" também quando há benefício para as penas anteriores.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_fato_posterior_tela (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 3a (fato 01/01/2021) + furto 1a (fato 01/02/2025); pena total do RSPE 4a = 1460 dias; preso desde 01/03/2022.

2024: o furto é posterior a 25/12/2024 e sai da soma: pena considerada = 1460 - 365 = 1095 dias (3a0m0d); cumprido 01/03/2022 a 25/12/2024 = 1031 dias.

inciso I (primário, 1/5): exige $\text{int}(1095 \times 1/5) = 219$ -> atende; II (1/3): exige 365 -> atende.

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos) | fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 5º (pena máx. ≤ 5 anos) · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

```
tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')
indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV
tela: 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')
△ Fora da soma (1a0m0d): fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança
essa pena, que segue em execução; ela não impede o indulto nem a comutação das penas anteriores (art. 7º: penas
somadas até 25/12/2024; art. 6º, p. ú.; STJ, HC 190.963). Análise feita só com as demais penas.
Obs.: fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que
segue em execução; a análise usa só os crimes anteriores (art. 11; STJ, HC 190.963).
2025: o furto (fato 01/02/2025) é anterior a 25/12/2025 e entra na análise normalmente.
Só o furto (fato 01/02/2025) na execução:
indulto_2022 = não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' ->
('Fato posterior', 'cinza')
indulto_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025) ->
tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')
comutacao_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 -> tela 'Não se aplica (fatos
posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')
indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV -> tela 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')
Resultado: com crime anterior, a tela mostra o resultado dele (Sim/Verificar) com ' · fato posterior segue';
'Fato posterior' (cinza) só quando não resta crime anterior.
triagem_indulto (exportação) ignora o fato posterior: SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto
vigente)
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Crime sem data do fato é tratado como anterior.
- "Prejudicada · indulto cabível" não recebe " · fato posterior segue" no resumo; o sufixo fica só no texto completo.
- A pena considerada desconta a pena imposta do crime posterior; pena não lida vale 0.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-45 - Decisão já registrada no RSPE sobre o decreto (concedido, indeferido, pendente)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > decisoes_decreto; rspe_scraper.py > aplicar_decisoes_decretos; rspe_view.py > modelo (baixa do livramento incerto)

1. Parâmetro

"CONCEDIDO no RSPE em dd/mm/aaaa" (tela Concedido, azul), "INDEFERIDO no RSPE em ..." (Indeferido, vermelho) ou "<triagem> | pedido pendente no RSPE"; detalhe "Decisão registrada no RSPE (situação em data). Triagem do programa: ...". Indeferido o indulto, a comutação "prejudicada" volta ao cálculo guardado (_se_indeferido); concedido, "prejudicada: indulto concedido no RSPE".

2. Dado de entrada

Incidentes cujo tipo contém INDULTO ou COMUTA e cujo tipo+complemento (sem pontos e espaços) contém o número do decreto (11302, 12338, 12790); usa o último.

3. Regra aplicada

- Situação CONCEDIDO → concedido; começando por NÃO/NAO → indeferido; outra → pendente (mantém a triagem).
- Indulto concedido/indeferido → status nao.
- Com a baixa do alerta de livramento incerto, rspe_view.modelo refaz analise_decretos e analise_decreto_2022 e só então reaplica aplicar_decisoes_decretos: a decisão (inclusive a de 2022) é aplicada uma vez.

Local no código: rspe_scraper.py > decisoes_decreto; rspe_scraper.py > aplicar_decisoes_decretos; rspe_view.py > modelo (baixa do livramento incerto)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 18

Art. 18. A concessão de indulto ou comutação da pena deverá ser lançada, atualizada e registrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP do Conselho Nacional de Justiça, conforme disponibilidade e acesso ao respectivo sistema.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A decisão judicial registrada prevalece sobre a triagem.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_decisoes_e_extincoes (funções reais do programa, dados fictícios)

indulto_2024 = INDEFERIDO no RSPE em 10/04/2025 -> tela ('Indeferido', 'vermelho')

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do cumprido) -> tela ('Sim', 'verde')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I | pedido pendente no RSPE -> tela ('Sim', 'verde')

Indulto concedido para o proc. 0000001: extinto=Sim, motivo=indulto (Decreto 12.338), fonte=incidente INDULTO concedido (Decreto 12.338) em 10/04/2025

Com comutação posterior (10/03/2026) do mesmo processo: extinto=Não, indulto_duvida={'data': '10/04/2025', 'decreto': '12.338', 'comutacao': '10/03/2026'}

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Incidente sem o número do decreto no tipo/complemento não é associado ao ano.
- Pedido pendente mantém o "Sim" da triagem.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-46 - Indulto concedido extingue os processos selecionados; comutação posterior gera dúvida

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

1. Parâmetro

Crime marcado como extinto ("extincao_motivo = indulto (Decreto x)"; fonte "incidente INDULTO concedido ..."), fora das análises seguintes; com comutação concedida depois para o mesmo processo, o crime não é extinto e recebe indulto_duvida (Auditoria pede conferência). Processo marcado "(Indultada)" no RSPE também é extinto.

2. Dado de entrada

Incidentes com tipo iniciado por INDULTO, situação CONCEDIDO e "Processos Selecionados"; incidentes COMUTA concedidos com data posterior; marca "(Indultada)/(Extinta)" ao lado do processo.

3. Regra aplicada

- aplicar_extincoes roda antes de toda a análise.
- Processo com "(Indultada)" → extinto, motivo indulto.
- Indulto concedido com processos: para cada processo listado, se houver comutação concedida posterior citando o processo → indulto_duvida; senão extinto.
- Crimes extintos não contam como impeditivos nem entram na pena analisada.

Local no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

4. Fundamento legal

CP, art. 107, II (redação original do Decreto-Lei 2.848/1940)

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: comutação posterior indica que a pena continuou em execução (indulto possivelmente reformado).

Alternativa: Extinguir sempre que houver indulto concedido.

Efeito prático da alternativa: Penas possivelmente ainda em execução sairiam do cálculo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_decisoes_e_extincoes (funções reais do programa, dados fictícios)

indulto_2024 = INDEFERIDO no RSPE em 10/04/2025 -> tela ('Indeferido', 'vermelho')

comutacao_2024 = POSSÍVEL: art. 13 (1/5 do cumprido) -> tela ('Sim', 'verde')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I | pedido pendente no RSPE -> tela ('Sim', 'verde')

Indulto concedido para o proc. 0000001: extinto=Sim, motivo=indulto (Decreto 12.338), fonte=incidente INDULTO concedido (Decreto 12.338) em 10/04/2025

Com comutação posterior (10/03/2026) do mesmo processo: extinto=Não, indulto_duvida={'data': '10/04/2025', 'decreto': '12.338', 'comutacao': '10/03/2026'}

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Indulto concedido sem processos selecionados não extingue nada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-47 - Resultados na tela, cores e legenda da aba Indulto/Comutação

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > compacto_indulto; rspe_view.py > cor_texto_indulto; rspe_view.py > cor_indulto; rspe_view.py > ROTULO, FILTROS['indulto'], ABAS (id 'ind', pilulas imp_cor); rspe_view.py > simplificar (imp_cor, _cor_rel); ui.html > passaFiltro

1. Parâmetro

Células Indulto 2022/2024/2025 e Comutação 2024/2025 com: Sim (verde), Verificar (amarelo), Falta (vermelho), Não atinge (cinza), Não se aplica (cinza; nenhuma condenação na publicação do decreto), Fato posterior (cinza), Vedado (art. 1º) (vermelho), Vedado (art. 7º) (vermelho), Indeferido (vermelho), Concedido (azul), Prejudicada (cinza). Coluna Impeditivo: Sim (vermelho, imp_cor) / Não (verde), também no Excel. Legenda (ROTULO['indulto']): vermelho = Crime impeditivo; verde = Possível; amarelo = A verificar; cinza = Não atinge; azul = Extinta. Filtros por benefício, "Fato posterior à data do decreto (qualquer benefício)", "Falta nos 12 meses (qualquer benefício)" e "Crime impeditivo" (pela coluna Impeditivo).

2. Dado de entrada

Textos indulto_*/comutacao_* e cor_texto_indulto.

3. Regra aplicada

- cor_texto_indulto: CONCEDIDO → azul; VEDAD → vermelho; POSSÍVEL → verde; A VERIFICAR → amarelo; demais → cinza.
- curto_indulto abrevia ("Possível · I", "A verificar · XII", "Não se aplica (sem condenação na data)", "Não se aplica (fatos posteriores)", "Prejudicada · indulto cabível"...), trata "A VERIFICAR (rótulo): ..." e acrescenta " · falta 12m!", " · falta a verificar" ou " · fato posterior segue".
- sim_nao: azul/Concedido → Concedido; verde ou amarelo com "falta 12m" → Falta (vermelho); verde com "falta a verificar" → Verificar (amarelo); verde → Sim; amarelo → Verificar; "fato posterior" sem "fato posterior segue" (ou "fatos posteriores") → Fato posterior; Vedado → Vedado (art. 1º); Excluído → Vedado (art. 7º); Indeferido → Indeferido (vermelho); Prejudicada → Prejudicada; "Não se aplica (sem condenação ...)" → Não se aplica (cinza); demais → Não atinge.
- simplificar: imp_cor = vermelho se Impeditivo = Sim, verde se Não; _cor_rel (relatório) = vermelho quando a tela mostra Falta, amarelo quando mostra Verificar por falta a verificar.
- Cor da linha (cor_indulto): azul se execução extinta; verde se algum status possível; vermelho se impeditivo; amarelo se verificar ou comutação POSSÍVEL; senão cinza.
- ui.html > passaFiltro: "b:*:Fato posterior" aceita a célula "Fato posterior" ou o texto com "fato posterior"; "impeditivo" usa imp_cor.

Local no código: rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > compacto_indulto; rspe_view.py > cor_texto_indulto; rspe_view.py > cor_indulto; rspe_view.py > ROTULO, FILTROS['indulto'], ABAS (id 'ind', pilulas

imp_cor); rspe_view.py > simplificar (imp_cor, _cor_rel); ui.html > passaFiltro

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de interface.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_cores_contagem (funções reais do programa, dados fictícios)

```
POSSÍVEL: art. 9º, I -> curto 'Possível · I' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')
POSSÍVEL: art. 9º, I | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE (10/03/2025) -> curto 'Possível · I · falta 12m!' -> cor verde -> tela ('Falta', 'vermelho')
A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII -> curto 'A verificar · XII, XIII' -> cor amarelo -> tela ('Verificar', 'amarelo')
A VERIFICAR: art. 9º, XII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): x falta 12m! -> curto 'A verificar · XII · falta 12m!' -> cor amarelo -> tela ('Falta', 'vermelho')
não atinge (cumprido 0a2m0d de 5a0m0d até 25/12/2024) -> curto 'Não atinge' -> cor cinza -> tela ('Não atinge', 'cinza')
não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022 -> curto 'Não se aplica' -> cor cinza -> tela ('Fato posterior', 'cinza')
VEDADO (art. 1º) -> curto 'Vedado · art. 1º' -> cor vermelho -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
excluído (art. 7º) -> curto 'Excluído · art. 7º' -> cor cinza -> tela ('Vedado (art. 7º)', 'vermelho')
INDEFERIDO no RSPE em 10/04/2025 -> curto 'Indeferido · 10/04/2025' -> cor cinza -> tela ('Indeferido', 'vermelho')
CONCEDIDO no RSPE em 10/04/2025 -> curto 'Concedido · 10/04/2025' -> cor azul -> tela ('Concedido', 'azul')
prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) -> curto 'Prejudicada · indulto cabível' -> cor cinza -> tela ('Prejudicada', 'cinza')
POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I impeditivos' -> curto 'Possível · I · não impeditivos' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')
POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 9º, VIII hed. superv.' -> curto 'Possível · VIII · tese hed. superv.' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')
não se aplica: sem pena em cumprimento em 25/12/2024 -> curto 'Não se aplica' -> cor cinza -> tela ('Não atinge', 'cinza')
POSSÍVEL: art. 9º, I | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for rec -> curto 'Possível · I · falta a verificar' -> cor verde -> tela ('Verificar', 'amarelo')
POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue -> curto 'Possível · I, II · fato posterior segue' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')
não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de -> curto 'Não se aplica' -> cor cinza -> tela ('Fato posterior', 'cinza')
não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/202 -> curto 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> cor cinza -> tela ('Não se aplica', 'cinza')
A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II | sentença anterior à publicação... -> curto 'A verificar · I, II' -> cor amarelo -> tela ('Verificar', 'amarelo')
ROTULO['indulto'] = {'vermelho': 'Crime impeditivo', 'verde': 'Possível', 'amarelo': 'A verificar', 'cinza': 'Não atinge', 'azul': 'Extinta'}
```

Contagem da aba: ind_sim = algum de i22, i24, c24, i25, c25 com cor final verde (Sim). 'Falta' (vermelho) e 'Verificar' não contam.

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_relatorio_falta (funções reais do programa, dados fictícios)

```
i24: tela 'Falta' (vermelho) · relatório _cor_rel = vermelho
i25: tela 'Sim' (verde) · relatório _cor_rel = verde
c24: tela 'Prejudicada' (cinza) · relatório _cor_rel = cinza
ind_sim = True (a falta do art. 6º tira o 'Sim' de 2024; o de 2025 conta).
```

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_fato_posterior_tela (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 3a (fato 01/01/2021) + furto 1a (fato 01/02/2025); pena total do RSPE 4a = 1460 dias; preso desde 01/03/2022.

2024: o furto é posterior a 25/12/2024 e sai da soma: pena considerada = 1460 - 365 = 1095 dias (3a0m0d); cumprido 01/03/2022 a 25/12/2024 = 1031 dias.

inciso I (primário, 1/5): exige int(1095 x 1/5) = 219 -> atende; II (1/3): exige 365 -> atende.

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos) | fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 5º (pena máx. ≤ 5 anos) · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

tela: 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

△ Fora da soma (1a0m0d): fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; ela não impede o indulto nem a comutação das penas anteriores (art. 7º: penas somadas até 25/12/2024; art. 6º, p. ú.; STJ, HC 190.963). Análise feita só com as demais penas.

Obs.: fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; a análise usa só os crimes anteriores (art. 11; STJ, HC 190.963).

2025: o furto (fato 01/02/2025) é anterior a 25/12/2025 e entra na análise normalmente.

Só o furto (fato 01/02/2025) na execução:

indulto_2022 = não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025) -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV -> tela 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

Resultado: com crime anterior, a tela mostra o resultado dele (Sim/Verificar) com ' · fato posterior segue'; 'Fato posterior' (cinza) só quando não resta crime anterior.

triagem_indulto (exportação) ignora o fato posterior: SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto vigente)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A legenda chama o cinza de "Não atinge", mas "Não se aplica", "Fato posterior" e "Prejudicada" também são cinza; o vermelho ("Crime impeditivo") também marca Falta, Indeferido e Vedado (art. 7º).
- No relatório em PDF, Vedado (art. 7º) e Indeferido seguem a cor original do texto (cinza).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-48 - Número ao lado do nome da aba Indulto/Comutação

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_view.py > simplificar (ind_sim); ui.html > contaCor

1. Parâmetro

Contador no botão da aba: quantidade de assistidos com ao menos um benefício "Sim" (verde) em Indulto 2022, Indulto 2024, Comutação 2024, Indulto 2025 ou Comutação 2025; vazio se zero.

2. Dado de entrada

Campo ind_sim de cada linha (rspe_view.simplificar).

3. Regra aplicada

- ind_sim = alguma das cinco células com cor final verde (depois de sim_nao).
- Falta (vermelho), Verificar (amarelo) e Concedido (azul) não contam.
- ui.html > contaCor: para a aba 'ind' conta rs.filter(r => r.ind_sim).length; nas demais abas conta vermelho/vencido.
- Conta sobre as linhas filtradas pela busca.

Fórmula: Σ assistidos com ind_sim = verdadeiro

Local no código: rspe_view.py > simplificar (ind_sim); ui.html > contaCor

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de interface (v6.15.6: antes contava impeditivos).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_cores_contagem (funções reais do programa, dados fictícios)

```
POSSÍVEL: art. 9º, I                                -> curto 'Possível · I' -> cor
verde -> tela ('Sim', 'verde')

POSSÍVEL: art. 9º, I | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE (10/03/2025)  -> curto 'Possível · I · falta
12m!' -> cor verde -> tela ('Falta', 'vermelho')

A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII                      -> curto 'A verificar · XII,
XIII' -> cor amarelo -> tela ('Verificar', 'amarelo')

A VERIFICAR: art. 9º, XII | FALTA nos 12 meses (art. 6º): x                       -> curto 'A verificar · XII ·
falta 12m!' -> cor amarelo -> tela ('Falta', 'vermelho')

não atinge (cumprido 0a2m0d de 5a0m0d até 25/12/2024) -> curto 'Não atinge' -> cor
cinza -> tela ('Não atinge', 'cinza')

não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022        -> curto 'Não se aplica' -> cor
cinza -> tela ('Fato posterior', 'cinza')

VEDADO (art. 1º)                                     -> curto 'Vedado · art. 1º' -> cor
vermelho -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')

excluído (art. 7º)                                   -> curto 'Excluído · art. 7º' ->
cor cinza -> tela ('Vedado (art. 7º)', 'vermelho')

INDEFERIDO no RSPE em 10/04/2025                     -> curto 'Indeferido ·
10/04/2025' -> cor cinza -> tela ('Indeferido', 'vermelho')

CONCEDIDO no RSPE em 10/04/2025                      -> curto 'Concedido ·
10/04/2025' -> cor azul -> tela ('Concedido', 'azul')

prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)         -> curto 'Prejudicada · indulto
cabível' -> cor cinza -> tela ('Prejudicada', 'cinza')

POSSÍVEL (crimes não impeditivos, art. 7º, p. ú.): art. 9º, I                    -> curto 'Possível · I · não
impeditivos' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')

POSSÍVEL (tese: hediondez superveniente): art. 9º, VIII -> curto 'Possível · VIII · tese
hed. superv.' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')

não se aplica: sem pena em cumprimento em 25/12/2024 -> curto 'Não se aplica' -> cor
cinza -> tela ('Não atinge', 'cinza')

POSSÍVEL: art. 9º, I | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for rec -> curto 'Possível · I · falta a
verificar' -> cor verde -> tela ('Verificar', 'amarelo')

POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue -> curto 'Possível · I, II ·
fato posterior segue' -> cor verde -> tela ('Sim', 'verde')

não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de -> curto 'Não se aplica' -> cor
cinza -> tela ('Fato posterior', 'cinza')

não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/202 -> curto 'Não se aplica (sem
condenação na data)' -> cor cinza -> tela ('Não se aplica', 'cinza')

A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II | sentença anterior à publicação...    -> curto 'A verificar · I, II'
-> cor amarelo -> tela ('Verificar', 'amarelo')

ROTULO['indulto'] = {'vermelho': 'Crime impeditivo', 'verde': 'Possível', 'amarelo': 'A verificar', 'cinza':
'Não atinge', 'azul': 'Extinta'}

Contagem da aba: ind_sim = algum de i22, i24, c24, i25, c25 com cor final verde (Sim). 'Falta' (vermelho) e
'Verificar' não contam.
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Assistido com benefício possível por tese (hediondez superveniente) conta; com falta firme ou falta a verificar, não.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-49 - Remições consideradas no indulto e na comutação: só as concedidas

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (remicoes); rspe_auditoria.py > auditar (rem_inc)

1. Parâmetro

Afeta a pena cumprida em 25/12 ("Cumprido em 25/12/AAAA: ... (fonte)"), o inciso IV (remição dentro do período contínuo) e os Decretos 2022, 2024 e 2025. Não há texto próprio na tela.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE: tipo (maiúsculas), situação e complemento com "N Dia(s)"; data de referência (ou de decisão).

3. Regra aplicada

- e_remicao_concedida(i): falso se o tipo não contém "REMI" ou contém "PERD" ou "REVOG" (perda ou revogação de dias remidos).
- Verdadeiro só se a situação é "CONCEDIDO"; situação em branco é tratada como "CONCEDIDO". NÃO CONCEDIDO, PENDENTE e demais situações ficam de fora.
- Os dias vêm do complemento ("<n> Dia" (n inteiro ou com decimal: "12,5 Dia(s)" vale 12,5)); a data é a de referência ou, na falta, a de decisão.
- Usada em analise_decretos (2024/2025), analise_decreto_2022 e na Auditoria (soma das remições).

Fórmula: remições = Σ dias dos incidentes com 'REMI' no tipo, sem 'PERD'/'REVOG', situação CONCEDIDO (ou vazia)

Local no código: rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (remicoes); rspe_auditoria.py > auditar (rem_inc)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: O art. 5º manda computar "a remição prevista no art. 126" da LEP: só a remição declarada pelo juiz (concedida) integra a pena cumprida. Pedido negado ou pendente não é remição; perda de dias remidos é o oposto de remição.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_remicoes_e_projecao (funções reais do programa, dados fictícios)

REMIÇÃO	30 Dias - trabalho	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = True
REMIÇÃO	20 Dias - estudo	situação NÃO CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False
REMIÇÃO	15 Dias - leitura	situação PENDENTE	-> e_remicao_concedida = False
PERDA DE DIAS REMIDOS	10 Dias - falta grave	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False
REVOGAÇÃO DE REMIÇÃO	5 Dias	situação CONCEDIDO	-> e_remicao_concedida = False

Sem âncora: custódia 01/01/2023 a 25/12/2024 = 725 dias + 30 remidos (só a concedida) = 755.

Cumprido em 25/12/2024: 2a0m25d (custódia + remições (dias de calendário)) · remanescente 5a11m10d.

Âncora: RSPE de 01/09/2025, término 29/11/2030 -> cumprida no RSPE = 2920 - (29/11/2030 - 01/09/2025 = 1915) = 1005 dias.

cumprido_na_data(25/12/2025) = 1005 + (25/12/2025 - 01/09/2025 = 115 dias de custódia em curso) = 1120 · pena cumprida do SEEU em 01/09/2025 mais 115 dias de cumprimento em curso até 25/12/2025 (projeção: o RSPE é anterior a essa data; remições posteriores não constam)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Remição pendente de homologação não entra, ainda que venha a ser concedida com efeito para trás.
- Perdas de dias remidos não são abatidas na conta sem âncora (só deixam de ser somadas); com âncora no SEEU, a conta do SEEU já as considera.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-50 - Indulto só pelo inciso XV de parte dos crimes: comutação dos demais fica "A VERIFICAR"

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial)

1. Parâmetro

Comutação do ano: "A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido|remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV" (tela Verificar, amarelo; com falta, "Falta"); detalhe "O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalculer sem as penas indultadas." O indulto do ano segue "POSSÍVEL: art. 9º, XV".

2. Dado de entrada

Lista de incisos possíveis do ano (avaliar) e o texto " - alcança as penas de " que marca o XIV/XV parcial.

3. Regra aplicada

- so_parcial = há possíveis e todos contêm " - alcança as penas de " (XV, e eventualmente XIV, aferidos só para os crimes patrimoniais sem VGA quando há outros crimes).
- Com so_parcial, a regra do art. 13, § 5º (prejudicada) não é aplicada.
- Se o art. 13 é atingido (cumprido $\geq$ 1/5 ou 1/4 da pena considerada, ou comutação anterior), a comutação fica "A VERIFICAR ... sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV"; senão "não atinge".
- Requisito e redução do detalhe usam a pena considerada inteira; o texto pede o recálculo sem as penas indultadas.
- Com ressalva no ano, o XV parcial vai para Verificar e so_parcial fica falso (não há possíveis): vale o texto da comutação com as ressalvas.

Fórmula: so_parcial = possíveis $\neq \emptyset$ e $\forall p \in$ possíveis: ' - alcança as penas de ' $\in p$

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial)

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 13 e §§ 1º a 5º**

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. § 1º O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. § 2º A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. § 3º As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica. § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. § 5º A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o § 5º afasta a comutação de quem preenche os requisitos do indulto, mas o indulto pelo XV alcança só os crimes patrimoniais sem VGA; a pena dos demais continua. O programa não trata a comutação como prejudicada nem a afirma possível: pede conferência.

Alternativa: Marcar a comutação como "prejudicada" sempre que houver inciso possível (leitura ampla do § 5º), ou calcular a comutação só sobre as penas não indultadas e mostrá-la como possível.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, a comutação das penas remanescentes desapareceria (era o comportamento da v6.15.9); na segunda, o resultado seria "Sim" com a redução já recalculada.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_falta_e_XV_parcial (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 1a + roubo simples 4a (VGA); preso 01/06/2024; incidente FALTA GRAVE concedido, data de referência 10/03/2025 (decisão 20/03/2025).

falta_art6(25/12/2024): janela 26/12/2023 a 23/12/2024 (publicação) -> firmes []

falta_art6(25/12/2025): janela 25/12/2024 a 23/12/2025 (publicação) -> firmes ['FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)']

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, XV

tela: 'Possível · art. 9º, XV' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = não atinge (1/5 até 25/12/2024)

tela: 'Não atinge' -> ('Não atinge', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'Possível · art. 9º, XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

comutacao_2025 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV | FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do remanescente) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV · falta 12m!' -> ('Falta', 'vermelho')

? XIV: crime patrimonial sem VGA, 3 meses cumpridos - verificar bem ≤ 1 salário mínimo à época do fato - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XIV e XV são aferidos crime a crime: não têm teto de pena nem fração, e a soma do art. 7º serve aos incisos com teto/lapso. O art. 7º, parágrafo único, só trava o indulto no concurso com crime do art. 1º, e só até o cumprimento de 2/3 da pena dele.

✓ XV: crime patrimonial sem VGA - reparação do dano dispensada (art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I: hipossuficiência presumida, Defensoria) - alcança as penas de art. 155 CP; as dos demais crimes (art. 157 CP) seguem

? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

△ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: Situação em 25/12/2025: primário · pena considerada 5a0m0d

comutação: ✓ Requisito: 1/5 da pena cumprida até 25/12/2025 = 1a0m0d; cumprido 1a6m28d.

comutação: Redução: 1/5 da pena remanescente (3a5m7d) = 0a8m10d a menos; remanescente passa de 3a5m7d para 2a9m2d.

comutação: △ FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação - PAD (10/03/2025)

comutação: O indulto do inciso XV alcança só parte dos crimes; a comutação incide sobre a pena dos demais - recalculando sem as penas indultadas.

comutação: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP; art. 157 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2025 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Resultado: o XV alcança só o furto; o status do indulto é 'possível' (tela Sim, ou Falta se houver falta), e a comutação não fica prejudicada: fica A VERIFICAR sobre a pena dos crimes não alcançados (so_parcial).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O recálculo sem as penas indultadas não é feito pelo programa.
- A marca é textual (" - alcança as penas de "); mudança do texto do XV/XIV desliga a regra.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-51 - Sentença posterior à publicação do decreto: fora da soma (Decretos 2024/2025 e 2022)

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, _fora7_pos); rspe_view.py > curto_indulto

1. Parâmetro

2024/2025: com outro crime, " | sentença posterior a 23/12/AAAA (<crime>): fora da soma" no indulto e na comutação e "△ Fora da soma (pena): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/AAAA: <crime>, sentença de dd/mm/aaaa): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas." Sem outro crime: "não se aplica: sem condenação até 23/12/AAAA (<crime>, sentença de ...)"; comutação "não se aplica: sem condenação até ..."; resumo "Não se aplica (sem condenação na data)"; célula "Não se aplica" (cinza). 2022: "Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (...): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551."

2. Dado de entrada

Por crime ativo: data_sentenca (RSPE). Publicação do decreto (DECRETOS_PUB). Sem data de sentença: o crime fica na soma.

3. Regra aplicada

- _sentenca_posterior(c, lim) = data da sentença existe e é posterior à data-limite (publicação).
- 2024/2025: _posteriores(ref) junta fato posterior à data do decreto e sentença posterior à publicação; esses crimes saem da pena, da reincidência, da VGA, da ORCRIM e dos impeditivos do ano.
- Se só há sentenças posteriores (nenhum fato posterior) e nenhum crime restante: "não se aplica: sem condenação até <publicação>" (status nao), detalhe "Nenhuma condenação existia na publicação do decreto ...".
- Se há crime restante: análise normal com a pena considerada (pena total - Σ penas fora da soma, mínimo 1) e as notas do fim.
- 2022: sem_tr22 = crimes com sentença posterior a 23/12/2022; saem da pena do art. 4º e de _bloq4; no art. 5º (crime a crime) continuam analisados; o excluído do art. 7º com sentença posterior vira tese (art. 11).

Fórmula: sentença > publicação (23/12) → fora da soma; pena considerada = max(1, pena_total - Σ pena_imposta dos fora da soma)

Local no código: rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, _fora7_pos); rspe_view.py > curto_indulto

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024 - fecho e nota de publicação

Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República. [...] Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 23/12/2025 [...] Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/2025, Página 33 (Publicação Original)

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (DJe 09/10/2018)

Tese/ementa: Ementa: “SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE.”

Data do julgamento: 25/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: “Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa.”

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio). O acórdão tratou do trânsito para a acusação anterior à publicação do decreto.

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: “1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto.”

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Os decretos somam as penas "até 25 de dezembro"; a condenação que não existia na publicação não entra na soma (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210) e o STJ exige os requisitos na data da publicação (AgRg no HC 864.086). O corte pela publicação (23/12) segue essa linha.

Alternativa: Cortar em 25/12 (como até a primeira rodada da v6.15.11) ou manter na soma toda condenação por fato anterior, qualquer que seja a data da sentença.

Efeito prático da alternativa: Com 25/12, sentenças de 24 e 25/12 entrariam na soma; mantendo tudo na soma, uma condenação nova poderia elevar a pena total e barrar incisos com teto (I, II, III) ou frações.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sentenca_posterior_e_art2_ii (funções reais do programa, dados fictícios)

Publicação no DOU (DECRETOS_PUB): 2022 = 23/12/2022; 2024 = 23/12/2024; 2025 = 23/12/2025.

B: sentença 24/12/2024 -> _sentenca_posterior(B, 23/12/2024) = True; _art2_ii(B) = False.

C: sentença 20/12/2024, trânsito MP 20/01/2025 -> _sentenca_posterior = False; _art2_ii = True (min(trânsitos) 20/01/2025 > 23/12/2024).

porte (A) + estelionato B (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Possível · art. 9º, I, II' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

△ Fora da soma (1a0m0d): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2024: art. 171 CP, sentença de 24/12/2024): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas.

porte (A) + estelionato C (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não havia recurso da acusação...

tela: 'A verificar · art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV' -> ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II) | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não hav...

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)' -> ('Verificar', 'amarelo')

indulto_2024_ressalva = conferir recurso da acusação (art. 2º, II)

só B (pena total 1a0m0d):

indulto_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024)

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

Nenhuma condenação existia na publicação do decreto (23/12/2024): sentenças posteriores (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024). As penas não entram na soma do art. 7º (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210).

Conta com B fora da soma: pena considerada 1460 - 365 = 1095; cumprido 1031 ≥ 1/5 (219) e ≥ 1/3 (365).

Sem data de trânsito no RSPE: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV; nota no detalhe:

? Trânsito não consta no RSPE (art. 171 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Decreto 2022 (publicação 23/12/2022): E sentença 01/12/2022 e trânsito MP 10/01/2023; F sentença 24/12/2022 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP | conferir art. 155 CP

? art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas trânsito em 10/03/2023, depois de 25/12/2022, e trânsito para a acusação em 10/01/2023 - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (art. 155 CP): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551.

? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (art. 155 CP, trânsito em 10/01/2023) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende da data da sentença impressa no RSPE; sem ela, o crime fica na soma.
- No Decreto 2022, a sentença posterior só sai da soma do art. 4º; o art. 5º analisa crime a crime.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-52 - Art. 2º, II: sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior → "A VERIFICAR (art. 2º, II)"; trânsito ausente

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (art2, nota_art2, notas_tr); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art9_22); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - trânsito para a acusação posterior à publicação)

1. Parâmetro

Ressalva "conferir recurso da acusação (art. 2º, II)" e aviso "sentença anterior à publicação do decreto (23/12/AAAA), com trânsito para a acusação só depois (<crime>, trânsito em dd/mm/aaaa). Se não havia recurso da acusação, ou se ele não visava majorar a pena, o decreto alcança (art. 2º, II; TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025). Em sentido contrário, o STJ exige os requisitos na data da publicação (AgRg no HC 864.086, 5ª T., 18/12/2023) - a verificar". Indulto "A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, <incisos>" (tela Verificar); comutação "A VERIFICAR: art. 13 (...) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)". A nota "? Sentença anterior ..." também aparece no detalhe de "não se aplica" (sem cumprimento) e de "sem pena no RSPE". Crime sem nenhuma data de trânsito: "? Trânsito não consta no RSPE (<crimes>): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/AAAA (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551)." no fim do detalhe do indulto e da comutação.

2. Dado de entrada

Por crime considerado: data_sentenca, transito_mp (acusação), transito_processo (final). Publicação do decreto (DECRETOS_PUB).

3. Regra aplicada

- _art2_ii(c, lim): falso se não há limite ou se a sentença é posterior ao limite; verdadeiro se há ao menos uma data de trânsito e a menor delas (acusação ou final) é posterior à publicação. Sentença sem data conta como anterior.
- O crime fica na análise (não sai da soma). Em concluir(), a ressalva entra na lista; possíveis vão para Verificar; a comutação atingida vira A VERIFICAR.
- Sem possíveis e com texto "A VERIFICAR: ", o rótulo passa a "A VERIFICAR (art. 2º, II): ".
- Crime considerado sem transito_mp nem transito_processo: nota "Trânsito não consta no RSPE" (não se presume a data; a pena fica na soma).
- No Decreto 2022, a mesma condição gera a linha "? art. 9º ... (art. 9º, p. ú.) - conferir" (texto próprio do art. 9º).

Fórmula: _art2_ii = (sentença ≤ publicação ou ausente) e min(trânsito_mp, trânsito_final) > publicação

Local no código: rspe_scraper.py > _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (art2, nota_art2, notas_tr); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art9_22); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - trânsito para a acusação posterior à publicação)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 9º e parágrafo único

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: “1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto.”

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025 (Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: Trecho: “O Decreto nº 12.338/2024 não exige o trânsito em julgado da condenação”.

Data do julgamento: 24/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (scratchpad/revisao3/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (art. 2º, II)

TJMG, 4ª Câmara Criminal, 4465602-88.2025 (Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (a revisão 3 o cita no mesmo sentido do STJ, AgRg no HC 864.086, sem transcrever a tese)

Data do julgamento: 28/01/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (scratchpad/revisao3/achados.md) · **texto não confirmado**

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: “Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa.”

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio). O acórdão tratou do trânsito para a acusação anterior à publicação do decreto.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Ponto controvertido; o programa não escolhe corrente. Favorável: o art. 2º, II, admite o indulto com recurso da acusação que não vise majorar a pena ou as condições (TJMG, 9ª Câmara, 1294534-24.2025; o Decreto 12.338/2024 não exige o trânsito). Contrária: o STJ exige os requisitos na data da publicação (AgRg no HC 864.086, sobre o Decreto 9.246/2017); TJMG, 4ª Câmara, 4465602-88.2025.

Alternativa: Tirar o crime da análise (“não se aplica”, como na segunda rodada da v6.15.11) ou mantê-lo como possível sem ressalva.

Efeito prático da alternativa: Tirando, o assistido perderia o benefício quando não houve recurso da acusação para majorar a pena; mantendo sem ressalva, apareceria “Sim” onde o STJ nega.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_sentenca_posterior_e_art2_ii (funções reais do programa, dados fictícios)

Publicação no DOU (DECRETOS_PUB): 2022 = 23/12/2022; 2024 = 23/12/2024; 2025 = 23/12/2025.

B: sentença 24/12/2024 -> _sentenca_posterior(B, 23/12/2024) = True; _art2_ii(B) = False.

C: sentença 20/12/2024, trânsito MP 20/01/2025 -> _sentenca_posterior = False; _art2_ii = True (min(trânsitos) 20/01/2025 > 23/12/2024).

porte (A) + estelionato B (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Possível · art. 9º, I, II' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | sentença posterior a 23/12/2024 (art. 171 CP): fora da soma

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

△ Fora da soma (1a0m0d): sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2024: art. 171 CP, sentença de 24/12/2024): não havia condenação na data, a pena não entra na soma do art. 7º e segue em execução (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210). Análise feita só com as demais penas.

porte (A) + estelionato C (pena total 4a0m0d):

indulto_2024 = A VERIFICAR (art. 2º, II): art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não havia recurso da acusação...

tela: 'A verificar · art. 9º, I, II, XII, XIII, XIV, XV' -> ('Verificar', 'amarelo')

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II) | sentença anterior à publicação do decreto (23/12/2024), com trânsito para a acusação só depois (art. 171 CP, trânsito em 20/01/2025). Se não hav...

tela: 'A verificar · art. 13 (1/5 do cumprido) - conferir recurso da acusação (art. 2º, II)' -> ('Verificar', 'amarelo')

indulto_2024_ressalva = conferir recurso da acusação (art. 2º, II)

só B (pena total 1a0m0d):

indulto_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024 (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024)

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: sem condenação até 23/12/2024

tela: 'Não se aplica (sem condenação na data)' -> ('Não se aplica', 'cinza')

Nenhuma condenação existia na publicação do decreto (23/12/2024): sentenças posteriores (art. 171 CP, sentença de 24/12/2024). As penas não entram na soma do art. 7º (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210).

Conta com B fora da soma: pena considerada 1460 - 365 = 1095; cumprido 1031 ≥ 1/5 (219) e ≥ 1/3 (365).

Sem data de trânsito no RSPE: indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV; nota no detalhe:

? Trânsito não consta no RSPE (art. 171 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Decreto 2022 (publicação 23/12/2022): E sentença 01/12/2022 e trânsito MP 10/01/2023; F sentença 24/12/2022 -> indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º para art. 155 CP | conferir art. 155 CP

? art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º), mas trânsito em 10/03/2023, depois de 25/12/2022, e trânsito para a acusação em 10/01/2023 - conferir se havia recurso da acusação após o 2º grau nessa data (art. 9º, p. ú.)

✓ art. 155 CP: pena máxima em abstrato 4a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

Obs.: sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022) (art. 155 CP): não havia condenação na data - fora da soma do art. 11 (art. 4º) - STJ, AgRg no HC 441.551.

? art. 9º: sentença anterior à publicação e trânsito só depois (art. 155 CP, trânsito em 10/01/2023) - o indulto cabe sem trânsito para a defesa, salvo recurso da acusação após o julgamento em 2º grau (art. 9º, p. ú.) - conferir.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O RSPE não informa se houve recurso da acusação nem o seu objeto: sempre a verificar.
- O trânsito para a acusação posterior pode decorrer só do prazo recursal (sem recurso); o programa não distingue.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-53 - Art. 9º, XV sem cumprimento em 25/12 (não iniciou ou interrompido): "A VERIFICAR"

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_scraper.py > falta_art6; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art9_xv; jurisprudencia (Indulto - início do cumprimento)

1. Parâmetro

Indulto "A VERIFICAR: art. 9º, XV - <não iniciou o cumprimento | cumprimento interrompido | sem pena em cumprimento> até 25/12/AAAA; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931)" (tela Verificar), com o aviso de falta (" | FALTA nos 12 meses ..." → tela Falta; " | falta a verificar ..."). Detalhe com as duas correntes, o XVI e a multa; cálculo "Conclusão: a verificar (XV)". A comutação continua "não se aplica". Com comando de ORCRIM (2024): "VEDADO (art. 1º, § 3º, I)".

2. Dado de entrada

Crimes considerados (patrimoniais do CP, arts. 155-180 com ou sem letra, sem VGA); impeditivos do ano; comando_orcirm; incidentes e eventos para o art. 6º; publicação.

3. Regra aplicada

- Chamado nos ramos sem_inicio e not em_cumprimento, depois do texto "não se aplica".
- pat = crimes patrimoniais sem VGA; se não há pat ou há impeditivo no ano → nada muda ("não se aplica").
- Com comando de ORCRIM no ano → "VEDADO (art. 1º, § 3º, I)" (status vedado).
- Senão, falta_art6 com a publicação: firme → aviso "FALTA nos 12 meses (art. 6º): ..."; só indícios → "falta a verificar ...".
- Resultado "A VERIFICAR: art. 9º, XV - ..." (status verificar) + aviso; detalhe = texto do "não se aplica" (com a nota do art. 2º, II) +  aviso + "? XV: ... Ponto controvertido: (a) o XV não exige tempo cumprido nem regime e o art. 2º, IV, admite o indulto sem guia; (b) o STJ exigiu início do cumprimento para o inciso VIII ... Não se localizou precedente sobre o XV." + XVI + multa.

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_scraper.py > falta_art6; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art9_xv; jurisprudencia (Indulto - início do cumprimento)

4. Fundamento legal**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV**

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XV

XV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.042.931/SP (inciso VIII do Decreto 12.338/2024)**

Tese/ementa: Trecho: "o benefício ... depende do cumprimento das frações da reprimenda especificadas no respectivo decreto".

Data do julgamento: 24/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o XV não exige fração nem regime e o art. 2º, IV, dispensa a guia, mas o STJ exigiu o cumprimento das frações do decreto no inciso VIII (AgRg no HC 1.042.931). Sem precedente sobre o XV, o programa não afirma nem nega: pede conferência.

Alternativa: Afirmar o XV como possível sem cumprimento, ou negar ("não se aplica", como até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Afirmando, apareceria "Sim" em ponto sem precedente; negando, o furto sem violência de quem ainda não iniciou o cumprimento sumiria da aba.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_xv_sem_cumprimento (funções reais do programa, dados fictícios)

Furto simples 2a; regime semiaberto fixado em 01/02/2022.

fuga em 15/05/2023 (fora da janela do art. 6º):

```
indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) -> tela ('Verificar', 'amarelo')
```

```
comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
```

fuga em 15/05/2024 (dentro da janela: falta a apurar):

```
indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - cumprimento interrompido até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931) | falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): INTERRUPÇÃO Fuga (15/05/2024; falta a apurar) -> tela ('Verificar', 'amarelo')
```

```
comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
```

fuga em 15/05/2023 e comando de organização criminosa:

```
indulto_2024 = VEDADO (art. 1º, § 3º, I) -> tela ('Vedado (art. 1º)', 'vermelho')
```

```
comutacao_2024 = não se aplica: cumprimento interrompido -> tela ('Não atinge', 'cinza')
```

detalhe: Regime Semiaberto fixado em 01/02/2022, mas o RSPE não registra cumprimento em curso em 25/12/2024 (cumprimento interrompido). Sem cumprimento na data, não há fração a aferir: os incisos com tempo cumprido e a comutação não se aplicam.

detalhe: ? XV: crime patrimonial sem violência ou grave ameaça (art. 155 CP) - reparação do dano dispensada (art. 12, § 2º, I). Ponto controvertido: (a) o XV não exige tempo cumprido nem regime e o art. 2º, IV, admite o indulto sem guia; (b) o STJ exigiu início do cumprimento para o inciso VIII, que depende de fração (AgRg no HC 1.042.931, 5ª T., 24/06/2026). Não se localizou precedente sobre o XV.

detalhe: ? XVI: saúde/deficiência - não aferível pelo RSPE (laudo médico)

detalhe: Multa: indultável (art. 12; incapacidade econômica presumida para assistido da Defensoria, art. 12, § 2º, I).

detalhe: ? Trânsito não consta no RSPE (art. 155 CP): conferir a data da sentença e se havia recurso da acusação para majorar a pena em 23/12/2024 (art. 2º, II; STJ, AgRg no HC 864.086 e 441.551).

Aberto fixado em 01/03/2024, sem início: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XV - não iniciou o cumprimento até 25/12/2024; o inciso XV não exige fração cumprida (STJ exige início do cumprimento nos incisos com fração: AgRg no HC 1.042.931)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- As ressalvas do ano (VD provável, art. 2º, II, CPM, lesão § 2º/§ 3º) não são acrescentadas neste ramo; só a falta e a nota do art. 2º, II, no detalhe.
- Com crime não patrimonial junto, o XV aparece sem a indicação "alcança as penas de ...".

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-54 - Crime do Código Penal Militar (Decretos 2024/2025, art. 1º, XIX; Decreto 2022, art. 7º, VII): a verificar

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto, exclusao_art7_2022, crime_patrimonial (codigo_penal sem MILITAR); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (cpm); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (cpm); rspe_scraper.py > triagem_indulto; base_juridica.json > decretos_indulto.art1_verificar (1001)

1. Parâmetro

2024/2025: ressalva "conferir o crime militar (art. 1º, XIX)" e aviso "crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir"; possíveis vão para Verificar; comutação atingida "A VERIFICAR". 2022: "? <crime>: crime militar (CPM): ... - conferir" (verificar). Triagem exportada: o mesmo texto como motivo.

2. Dado de entrada

Lei do crime: número 1001 ou nome com "MILITAR". Crime não extinto.

3. Regra aplicada

- impeditivo_verificar(c): crime extinto → "; lei 1001 ou "MILITAR" no nome → texto do crime militar.
- O crime do CPM não é lido como Código Penal (codigo_penal exige ausência de "MILITAR"), nem é impeditivo firme (1001 saiu de ART1_LEIS e da base) nem patrimonial.
- 2024/2025: cpm = textos de impeditivo_verificar dos crimes considerados; cada um vira ressalva em concluir().
- 2022: se não há exclusão do art. 7º, a linha "?" é gravada e o crime vai para verificar; não é excluído pelo art. 7º, VII, sem conferência.

Local no código: rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto, exclusao_art7_2022, crime_patrimonial (codigo_penal sem MILITAR); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (cpm); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (cpm); rspe_scraper.py > triagem_indulto; base_juridica.json > decretos_indulto.art1_verificar (1001)

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XIX

XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, inciso XIX

XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, que corresponda aos crimes previstos nos incisos I a XVIII do caput deste artigo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, II, III, c, VI e VII

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: [...] II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; [...] VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação do texto: o crime militar só impede se corresponder aos incisos I a XVIII (2024/2025) ou I a V do art. 7º (2022). A correspondência depende do tipo do CPM, que o programa não mapeia; por isso fica a verificar.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)

crime patrimonial	impeditivo_decreto (2024) impeditivo_verificar	violencia_domestica	
CP 337-F, pena 4a	None	None	False
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)	None	
False	-		
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)	None	
False	-		
CP 215-A	None	provavel	False
-			
CP 147-A, caput	None	provavel	False
-			
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p	sim	False
-			
CP 129, § 2º	None	None	False
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediond			
CP 129, § 12	None	None	False
-			
CPM art. 240	None	None	False
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a			
CP 168-A	None	None	True
-			
CP 180-A	None	None	True
-			
Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:			
indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)			
comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)			
indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)			
indulto_crime_impeditivo = NÃO			
tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)			
Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)			
✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato 2a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)			
? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir			
x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça			
x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.			
triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])			
Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_2022_art8_art4_art11 (funções reais do programa, dados fictícios)			
Art. 8º, I: furto com pena marcada CONVERTIDA -> indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 155 CP			
? art. 155 CP: pena substituída ou convertida (convertida) - se em 25/12/2022 ainda era restritiva de direitos, o art. 8º, I, exclui o indulto; reconvertida em privativa de liberdade antes dessa data, vale o art. 5º - conferir			
Art. 7º, VI: exclusao_art7_2022(art. 33 § 2º) = None; (§ 3º) = None; (caput) = I: hediondo ou equiparado (Lei 8.072/90)			
Art. 7º, II x III, c: lesão § 13 do CP -> II: com violência doméstica e familiar contra a mulher - tipo penal indica violência contra a mulher; art. 24-A da Lei 11.340 -> III, c: crime da Lei 11.340/06			
Crime militar: exclusao_art7_2022 = None; impeditivo_verificar = 'crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do ar'			
Art. 4º com roubo (excluído, art. 7º, II): nascido 01/03/1950 (72 anos em 25/12/2022); pena do impeditivo 1460; dos demais 2190; 1/3 dos demais = 730.0; 1/3 da pena unificada = 1216.7.			

preso desde 01/01/2020: cumprido 1090; excedente sobre o impeditivo -370 -> não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.) (status nao)

× art. 4º: 72 anos, mas a pena do crime impeditivo (4a0m0d) não estava cumprida até 25/12/2022 (2a11m30d cumpridos; art. 11, p. ú.)

preso desde 01/01/2018: cumprido 1820; excedente sobre o impeditivo 360 -> A VERIFICAR: art. 4º (72 anos) - 1/3 da pena unificada cumprida e pena do impeditivo cumprida (leitura literal do art. 11) (status verificar)

? art. 4º: 72 anos; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d). Pela leitura do programa faltaria 1/3 da pena dos demais (0a11m30d de 6a0m0d); pela leitura literal (1/3 da pena unificada, art. 11, caput, com o impeditivo cumprido) atende: 4a11m30d de 10a0m0d - tese a sustentar, sem precedente específico

preso desde 01/03/2016: cumprido 2491; excedente sobre o impeditivo 1031 -> POSSÍVEL: art. 4º para os crimes não impeditivos (72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida, art. 11, p. ú.) (status possível)

✓ art. 4º: 72 anos em 25/12/2022; pena do impeditivo cumprida (4a0m0d) e 1/3 da pena dos demais crimes cumprido (2a10m1d de 6a0m0d; art. 11, p. ú.)

Furto + roubo com sentença de 10/02/2023 (posterior à publicação): indulto_2022 = A VERIFICAR: art. 5º para art. 155 CP - tese: crime do art. 7º com sentença posterior à publicação fora da soma do art. 11 (o STF, SL 1.698, considera óbice a pena de impeditivo remanescente) (status verificar)

? art. 11 - tese: condenação por crime excluído com sentença posterior à publicação (art. 157 CP, sentença de 10/02/2023) não entra na unificação de 25/12/2022 (art. 11; STJ, AgRg no HC 441.551) e não impediria o indulto dos demais; o STF (SL 1.698 MC-Ref, 21/02/2024) e o STJ (AgRg no HC 890.929) consideram óbice a pena de impeditivo remanescente - a verificar.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há tabela de correspondência CPM × incisos: sempre a verificar.
- Crime militar próprio também fica a verificar.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-55 - Art. 129, §§ 2º e 3º (lesão gravíssima ou seguida de morte): hediondez a verificar; § 12 não é hediondo

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > hediondo_condicional (art. 129); rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > triagem_indulto; base_juridica.json > hediondos.lei_8072_art1_cp_condicional (129), desde (129 §2, §3), condicional_paragrafos (129 = [])

1. Parâmetro

2024/2025: ressalva "conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)" e aviso "lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima". Triagem exportada: o mesmo texto e "possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir".

2. Dado de entrada

Crime do CP, art. 129, com o parágrafo lido do início do tipo penal; selo "HEDIONDO" do SEEU.

3. Regra aplicada

- hediondo_condicional para o art. 129: § 2º ou § 3º → None (indefinido); qualquer outro parágrafo, inclusive o § 12 → False.
- e_hediondo: art. 129 com hediondo_condicional False → não hediondo, ainda que com o selo do SEEU.
- impeditivo_verificar: art. 129 do CP com hediondo_condicional None e sem hediondez reconhecida → texto da ressalva.
- Com o selo do SEEU no § 2º ou § 3º, o crime é hediondo (impeditivo pelo inciso I) e não há ressalva.
- No Decreto 2022, a lesão com VGA é excluída pelo art. 7º, II.

Local no código: rspe_scraper.py > hediondo_condicional (art. 129); rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > triagem_indulto; base_juridica.json > hediondos.lei_8072_art1_cp_condicional (129), desde (129 §2, §3), condicional_paragrafos (129 = [])

4. Fundamento legal

Lei 8.072/1990, art. 1º, I-A (redação da Lei 15.159/2025)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou c) nas dependências de instituição de ensino;

Fonte: Planalto, texto compilado (scratchpad/fontes/l8072.txt); conferência jurídica (relatório, item 6) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: A Lei 8.072, art. 1º, I-A, só torna hedionda a lesão gravíssima ou seguida de morte contra as vítimas ou no local que enumera; o RSPE não traz a vítima. O § 12 do art. 129 é causa de aumento de qualquer lesão dolosa e não consta do I-A.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)

crime	impeditivo_decreto (2024)	violencia_domestica	
patrimonial	impeditivo_verificar		
CP 337-F, pena 4a	None	None	False
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)	None	
False	-		
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)	None	
False	-		
CP 215-A	None	provavel	False
-			
CP 147-A, caput	None	provavel	False
-			
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p	sim	False
-			
CP 129, § 2º	None	None	False
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediond			
CP 129, § 12	None	None	False
-			
CPM art. 240	None	None	False
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a			
CP 168-A	None	None	True
-			
CP 180-A	None	None	True
-			

Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)

indulto_crime_impeditivo = NÃO

tela indulto 2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)

Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato $2a0m0d \leq 5$ anos (art. 5º)

? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir

x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça

x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.

triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende do parágrafo impresso no início do tipo penal.
- Selo "HEDIONDO" do SEEU no § 2º ou § 3º prevalece sem conferência da vítima.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

IND-56 - Livramento incerto: ressalva "livramento a confirmar" e baixa na Auditoria (_lc_confirmado)

Parte VI – Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (lc_duvida); rspe_scraper.py > duvidas_livramento, livramento_em_curso; rspe_view.py > modelo (baixas, _lc_confirmado); rspe_ficha.py > complementar_decretos

1. Parâmetro

Sem baixa: possíveis vão para Verificar com " - livramento a confirmar" e o aviso "livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)" entra no texto do indulto e da comutação. A comutação atingida também vai para "A VERIFICAR: art. 13 (...) - livramento a confirmar". Com a baixa do alerta na Auditoria: a análise dos três decretos é refeita sem a ressalva (ex.: "POSSÍVEL: art. 9º, I, II, VIII").

2. Dado de entrada

Livramento na data (_regime_em); duvidas_livramento (Regime Atual diverso, interrupção, prisão ou alteração de regime depois do livramento, suspensão registrada); baixas gravadas na base (hash do título do alerta).

3. Regra aplicada

- concluir(): lc_duvida = livramento na data e campos sem _lc_confirmado e duvidas_livramento não vazia → ressalva ("livramento a confirmar", texto do aviso).
- A mesma ressalva põe a comutação atingida em "A VERIFICAR: art. 13 (<proporção> do <base>) - livramento a confirmar" (com_txt usa todas as ressalvas): a pena cumprida em 25/12 depende do livramento.
- rspe_view.modelo: se o alerta "Livramento condicional[deferido em ...] com situação incerta no RSPE" tem baixa, grava _lc_confirmado, refaz analise_decretos e analise_decreto_2022 e reaplica aplicar_decisoes_decretos; só então roda complementar_decretos (ficha).

Local no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (lc_duvida); rspe_scraper.py > duvidas_livramento, livramento_em_curso; rspe_view.py > modelo (baixas, _lc_confirmado); rspe_ficha.py > complementar_decretos

4. Fundamento legal

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o livramento incerto muda os incisos VIII e IX e o tempo cumprido; o programa só afirma o benefício depois da conferência registrada na Auditoria.

Alternativa: Afirmar o livramento impresso pelo SEEU sem conferência.

Efeito prático da alternativa: Casos de livramento revogado ou suspenso sem registro claro apareceriam como "Sim".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_livramento_incerto_e_cumprido (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte 6a; preso 01/01/2020; livramento concedido e custódia interrompida em 01/06/2024; Regime Atual do RSPE 'Semiaberto'.

duvidas_livramento = ['Regime Atual no RSPE é Semiaberto']

Sem baixa: indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, I, II, VIII, IX, XII, XIII | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - livramento a confirmar | livramento condicional com situação incerta no RSPE (ver Auditoria)

ressalva = livramento a confirmar

Com baixa (_lc_confirmado): indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, VIII | comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º)

Situação em 25/12/2024: regime Livramento condicional · primário

Cumprido em 25/12/2024: 4allm3ld (custódia e livramento + remições (dias de calendário)) · remanescente 1a0m4d.

periodos_custodia = [('01/01/2020', '01/06/2024')]; periodos_livramento = [('01/06/2024', None)]

RSPE de 01/09/2025, término 29/12/2025 -> âncora 2071 dias. cumprido_na_data(25/12/2024) com o livramento = 2071 - (01/09/2025 - 25/12/2024 = 250) = 1821 (pena cumprida pelo SEEU em 01/09/2025, descontados 250 dias de cumprimento (custódia e livramento) e 0 dias de remição posteriores a 25/12/2024).

sem descontar o livramento (versão anterior): 2071 dias.

e_concessao_livramento(suspensão) = False; e_suspensao_livramento(suspensão) = True;

e_revogacao_livramento(revogação NÃO CONCEDIDO) = False.

uniao_periodos: [01/01/2020-01/03/2020] + [01/03/2020-01/05/2020] = [('01/01/2020', '01/05/2020')];

dias_cumpridos_ate(31/12/2020) = 122 (o dia 01/03 conta uma vez).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A baixa vale para o alerta com o mesmo título (mesma data de deferimento); novo RSPE com outra data exige nova baixa.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

IND-57 - Triagem exportada (indulto_comutacao_triagem e _motivos): só o art. 1º

Parte VI - Indulto e comutação · Implementação: rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_scraper.py > derivar (indulto_comutacao_triagem, indulto_comutacao_motivos)

1. Parâmetro

Campos da planilha/JSON "indulto_comutacao_triagem" ("SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto vigente)" ou "POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto") e "indulto_comutacao_motivos" ("art. 1º, <inciso>: <motivo> - <lei> art. <n>", "possível hediondo conforme §/inciso ...: conferir", textos de impeditivo_verificar, "comando de organização criminosa: art. 1º, § 3º, I (liderança) - conferir").

2. Dado de entrada

Crimes do RSPE (lei, artigo, tipo penal, data do fato, extinto, comando_orcrim).

3. Regra aplicada

- ref = maior data de DECRETOS (25/12/2025).
- Ignora crime extinto e crime de fato posterior a ref.
- impeditivo_decreto(c, ref) → motivo do art. 1º; senão, art. do CP em HEDIONDOS_CONDICIONAIS com hediondo_condicional None → "possível hediondo ... conferir".
- impeditivo_verificar(c) (CPM; 129, §§ 2º/3º) → motivo; comando_orcrim = S → motivo do § 3º, I.

- VGA, resultado morte e tráfico privilegiado não são motivos (só limitam os incisos I a III ou não impedem).

Local no código: rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_scraper.py > derivar (indulto_comutacao_triagem, indulto_comutacao_motivos)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Resumo para exportação alinhado ao art. 1º dos Decretos 2024/2025 (mesmo rol); a análise completa fica nas colunas de cada decreto.

Alternativa: Listar também VGA e resultado morte como vedação (comportamento até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Apontaria vedação inexistente nos decretos (a VGA só limita os incisos I a III).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_art1_novos_e_ressalvas (funções reais do programa, dados fictícios)

crime		impeditivo_decreto (2024)	violencia_domestica	
patrimonial	impeditivo_verificar			
CP 337-F, pena 4a	None		None	False
CP 337-F, pena 5a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-F)		None	
False	-			
CP 337-P, pena 6a	X: crime em licitações (Lei 14.133/2021) (art. 337-P)		None	
False	-			
CP 215-A	None		provavel	False
-				
CP 147-A, caput	None		provavel	False
-				
CP 147-A, § 1º, II	XVII: violência contra a mulher (Lei 11.340/06) - tipo p	sim		False
-				
CP 129, § 2º	None		None	False
lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediond				
CP 129, § 12	None		None	False
-				
CPM art. 240	None		None	False
crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a				
CP 168-A	None		None	True
-				
CP 180-A	None		None	True
-				

Execução com 147-A caput + furto do CPM + lesão § 2º (VGA) e falta homologada em 10/03/2024:

indulto_2024 = A VERIFICAR: art. 9º, XII, XIII | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

comutacao_2024 = A VERIFICAR: art. 13 (1/5 do cumprido) - confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I) | art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher; crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir; lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima; FALTA nos 12 meses (art. 6º): FALTA GRAVE Homologação (10/03/2024)

indulto_2024_ressalva = confirmar se houve violência contra a mulher (art. 1º, XVII); conferir o crime militar (art. 1º, XIX); conferir a vítima da lesão (art. 1º, I)

indulto_crime_impeditivo = NÃO

tela indulto_2024: ('Falta', 'vermelho') (a falta firme prevalece na célula)

Decreto 2022: não atinge: pena dos crimes impeditivos não cumprida até 25/12/2022 (art. 11, p. ú.)

✓ art. 147-A CP: pena máxima em abstrato 2a0m0d ≤ 5 anos (art. 5º)

? art. 240 CPM: crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir

x art. 129 § 2º CP: excluído pelo art. 7º, II: praticado com violência ou grave ameaça

x Art. 11, p. ú.: o crime não impeditivo só é indultado depois de cumprida a pena do impeditivo. Impeditivos: proc. 0000008-88.2020.8.12.0001 (art. 129 § 2º CP, 3a0m0d); soma 3a0m0d; cumprido em 25/12/2022: 1a10m0d - faltavam 1a2m5d.

triagem_indulto = ('POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto', ['crime militar (CPM): só impede se corresponder a crime do art. 1º, I a XVIII (Decretos 2024 e 2025, XIX) ou do art. 7º, I a V (Decreto 2022, VII) - conferir - 1001/69 art. 240', 'possível hediondo conforme §/inciso (129): conferir - 2848/40 art. 129', 'lesão gravíssima ou seguida de morte (art. 129, § 2º ou § 3º): hediondo só contra agente de segurança, membro do Judiciário, do MP ou da Defensoria, ou em escola (Lei 8.072, art. 1º, I-A) - conferir a vítima - 2848/40 art. 129'])

Execução de exemplos_p6.py > ex_p6_fato_posterior_tela (funções reais do programa, dados fictícios)

Porte de arma 3a (fato 01/01/2021) + furto 1a (fato 01/02/2025); pena total do RSPE 4a = 1460 dias; preso desde 01/03/2022.

2024: o furto é posterior a 25/12/2024 e sai da soma: pena considerada = 1460 - 365 = 1095 dias (3a0m0d); cumprido 01/03/2022 a 25/12/2024 = 1031 dias.

inciso I (primário, 1/5): exige int(1095 x 1/5) = 219 -> atende; II (1/3): exige 365 -> atende.

indulto_2022 = POSSÍVEL: art. 5º (todos os crimes com pena máxima ≤ 5 anos) | fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 5º (pena máx. ≤ 5 anos) · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

indulto_2024 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Possível · art. 9º, I, II · fato posterior segue' -> ('Sim', 'verde')

comutacao_2024 = prejudicada: indulto cabível (art. 13, § 5º) | fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP): pena segue em execução

tela: 'Prejudicada · indulto cabível' -> ('Prejudicada', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV

tela: 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

△ Fora da soma (1a0m0d): fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; ela não impede o indulto nem a comutação das penas anteriores (art. 7º: penas somadas até 25/12/2024; art. 6º, p. ú.; STJ, HC 190.963). Análise feita só com as demais penas.

Obs.: fato posterior a 25/12/2022 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025): o decreto não alcança essa pena, que segue em execução; a análise usa só os crimes anteriores (art. 11; STJ, HC 190.963).

2025: o furto (fato 01/02/2025) é anterior a 25/12/2025 e entra na análise normalmente.

Só o furto (fato 01/02/2025) na execução:

indulto_2022 = não se aplica: fatos posteriores a 25/12/2022 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 (art. 155 CP, fato de 01/02/2025) -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

comutacao_2024 = não se aplica: condenação por fato posterior a 25/12/2024 -> tela 'Não se aplica (fatos posteriores)' -> ('Fato posterior', 'cinza')

indulto_2025 = POSSÍVEL: art. 9º, I, II, XV -> tela 'Possível · art. 9º, I, II, XV' -> ('Sim', 'verde')

Resultado: com crime anterior, a tela mostra o resultado dele (Sim/Verificar) com ' · fato posterior segue'; 'Fato posterior' (cinza) só quando não resta crime anterior.

triagem_indulto (exportação) ignora o fato posterior: SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto vigente)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Usa a data de 2025 para a hediondez; tipo que só se tornou hediondo em 2025 aparece também para quem interessa o Decreto 2024.
- Não considera a sentença posterior à publicação nem o art. 7º, p. ú.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte VII - Prescrição

PRESC-01 - Prazo prescricional pela pena aplicada (tabela do art. 109)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > prazo_base_anos; rspe_regras.py > _faixa_art109; rspe_regras.py > prazo_art109_anos; rspe_regras.py > inciso_art109; rspe_scraper.py > pena_para_dias; rspe_prescricao.py > fmt_prazo; base_juridica.json > prescricao.art109_tabela

1. Parâmetro

Aba Prescrição, subtabela e card por ação penal: colunas "Prazo PPP" e "Prazo PPE" (texto "4 anos", "10 anos e 8 meses"). Campo interno inciso109 ("I" a "VI"), usado pela petição de prescrição. É a base de todos os vencimentos da memória de cálculo.

2. Dado de entrada

Bloco PROCESSOS CRIMINAIS do RSPE, linha "Pena Imposta" de cada Lei/Artigo (regex `\d+a\d+m\d+d` ou "N ano(s), N mês(es) e N dia(s)"). Sem "Pena Imposta" usa "Pena total" do processo. Sem nenhuma das duas: status "sem pena no RSPE" (cinza) nas duas pretensões e nada é calculado.

3. Regra aplicada

- Converte a pena em dias: $\text{anos} \times 365 + \text{meses} \times 30 + \text{dias}$ (rs.pena_para_dias, convenção do SEEU).
- Converte em anos: $\text{dias} \div 365,0$.
- Escolhe a faixa de art109_tabela da base jurídica, na ordem: $> 12 \text{ anos} \rightarrow 20 \text{ (I)}$; $> 8 \rightarrow 16 \text{ (II)}$; $> 4 \rightarrow 12 \text{ (III)}$; $> 2 \rightarrow 8 \text{ (IV)}$; $\geq 1 \rightarrow 4 \text{ (V)}$; $< 1 \rightarrow 3 \text{ (VI)}$ (rg._faixa_art109). Sem tabela na base, usa a mesma escala embutida no código.
- Faixa VI com data do fato anterior a 06/05/2010 (vigência da Lei 12.234/2010): prazo de 2 anos (prazo_anos_fato_ate_2010_05_05 da base). Sem data do fato, vale 3 anos (rg.prazo_art109_anos(pena, data_fato)).
- Guarda o inciso da pena aplicada em inciso109 (rg.inciso_art109).
- Multiplica por 12 para trabalhar em meses (base_meses). Todos os ajustes (1/3, metade) são feitos em frações exatas (Fraction) sobre os meses.
- Formata o prazo em anos e meses (fmt_prazo): "8 anos", "10 anos e 8 meses", "1 mês", "2 anos"; 0 ou negativo vira "0 meses".

Fórmula: $\text{anos} = (\text{A} \times 365 + \text{M} \times 30 + \text{D}) \div 365$; prazo = faixa do art. 109 para "anos" (faixa VI: 2 anos se fato < 06/05/2010); $\text{meses} = \text{prazo} \times 12$

Local no código: rspe_prescricao.py > prazo_base_anos; rspe_regras.py > _faixa_art109; rspe_regras.py > prazo_art109_anos; rspe_regras.py > inciso_art109; rspe_scraper.py > pena_para_dias; rspe_prescricao.py > fmt_prazo; base_juridica.json > prescricao.art109_tabela

4. Fundamento legal

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 109, VI, redação da Lei 7.209/1984 (substituída pela Lei 12.234/2010)

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7209.htm (texto original conferido)

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Súmula 146 (Tribunal Pleno)

Tese/ementa: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Data do julgamento: 13/12/1963 (aprovação) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2050>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta da tabela do art. 109 à pena aplicada, por força do art. 110, caput e § 1º. O inciso VI segue a redação vigente na data do fato (lei mais gravosa não retroage). A conversão da pena em dias (ano 365, mês 30) segue a convenção do SEEU.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_tabela_art109 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-01 · Prazo pelo art. 109 (rg.prazo_art109_anos). Pena em dias = anos×365 + meses×30 + dias; anos = dias÷365.

```
pena 0a11m29d = 359 dias = 0.9836 anos -> inciso VI -> prazo 3 anos
pena 1a0m0d = 365 dias = 1.0000 anos -> inciso V -> prazo 4 anos
pena 2a0m0d = 730 dias = 2.0000 anos -> inciso V -> prazo 4 anos
pena 2a0m1d = 731 dias = 2.0027 anos -> inciso IV -> prazo 8 anos
pena 4a0m0d = 1460 dias = 4.0000 anos -> inciso IV -> prazo 8 anos
pena 4a0m1d = 1461 dias = 4.0027 anos -> inciso III -> prazo 12 anos
pena 8a0m0d = 2920 dias = 8.0000 anos -> inciso III -> prazo 12 anos
pena 8a0m1d = 2921 dias = 8.0027 anos -> inciso II -> prazo 16 anos
pena 12a0m0d = 4380 dias = 12.0000 anos -> inciso II -> prazo 16 anos
pena 12a0m1d = 4381 dias = 12.0027 anos -> inciso I -> prazo 20 anos
```

Obs.: 0a11m29d = 359 dias (< 1 ano) -> 3 anos (inciso VI); 1a0m0d = 365 dias -> 4 anos (inciso V).

Execução de exemplos_p7.py > ex_art109_vi_antigo (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-25 · Art. 109, VI: 2 anos (Lei 7.209/1984) para fato anterior a 06/05/2010; 3 anos (Lei 12.234/2010) a partir dessa data.

rg.prazo_art109_anos(180 dias, fato): 05/05/2010 -> 2 anos; 06/05/2010 -> 3 anos; sem data do fato -> 3 anos. Pena de 1 ano (inciso V): fato de 2009 -> 4 anos (só o VI mudou).

inciso_art109(180) = 'VI' (o inciso não muda; muda o prazo).

-- fato 10/03/2009: prazo 2 anos (24 meses). Denúncia 10/05/2009 + 24 meses = 10/05/2011; sentença 10/06/2012. Trânsito 01/07/2012 + 24 meses = 01/07/2014 (executória, nunca iniciou).

Crime: art. 147 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='2 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✓ fato → denúncia: 10/03/2009 a 10/05/2009 = 2 meses (prazo 2 anos, vence 10/03/2011)

memória PPP: ✗ denúncia → sentença: 10/05/2009 a 10/06/2012 = 3 anos e 1 mês (prazo 2 anos, vence 10/05/2011)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/06/2012 a 01/07/2012 = 0 meses (prazo 2 anos, vence 10/06/2014)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

PPE: prazo_ppe='2 anos' | ppe_termo='01/07/2012' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/07/2014' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/07/2014' | ppe_dias=-4467

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/07/2012), sem início do cumprimento. Com a pena de 6 meses, o prazo é de 2 anos: venceu em 01/07/2014.

memória PPE: Pena aplicada: 6 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/07/2012 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 2 anos.

```

memória PPE: ✗ Liberdade de 01/07/2012 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 2 anos
pela pena aplicada: venceu em 01/07/2014.
memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/07/2014.
aviso: art. 147 CP (ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001): art. 109, VI, na redação anterior à Lei
12.234/2010 (fato de 10/03/2009): prazo de 2 anos
Resumo: presc_retro='Aparente: art. 147 CP' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 01/07/2014' |
presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/07/2014' | presc_dias=-4467
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Aparente'
-- fato 10/03/2011: prazo 3 anos (36 meses). Denúncia 10/05/2011 + 36 meses = 10/05/2014; sentença 10/06/2012.
Trânsito 01/07/2012 + 36 meses = 01/07/2015 (executória, nunca iniciou).
Crime: art. 147 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False
PPP: prazo_ppp='3 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''
memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 10/05/2011 a 10/06/2012 = 1 ano e 1 mês (prazo 3 anos, vence 10/05/2014)
memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/06/2012 a 01/07/2012 = 0 meses (prazo 3 anos, vence 10/06/2015)
memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117,
IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.
PPE: prazo_ppe='3 anos' | ppe_termo='01/07/2012' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/07/2015' |
ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/07/2015' | ppe_dias=-4102
ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/07/2012), sem início do cumprimento. Com a pena de 6 meses, o
prazo é de 3 anos: venceu em 01/07/2015.
memória PPE: Pena aplicada: 6 meses (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/07/2012 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 3 anos.
memória PPE: ✗ Liberdade de 01/07/2012 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 3 anos
pela pena aplicada: venceu em 01/07/2015.
memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/07/2015.
Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 01/07/2015' | presc_cor='vermelho'
| presc_prox='01/07/2015' | presc_dias=-4102
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Pena escrita com 12 meses ou mais sem normalização (ex.: 0a12m0d = 360 dias) fica com menos de 1 ano pela convenção de 30 dias e recebe o prazo do inciso VI; o SEEU normalmente imprime 1a0m0d.
- Não há regra para pena de multa isolada (art. 114, I): o crime sem pena privativa fica "sem pena no RSPE".
- Sem data do fato no RSPE, a pena menor que 1 ano recebe 3 anos, ainda que o fato seja anterior a 06/05/2010.
- A tabela é lida do base_juridica.json; uma edição errada da base altera todos os prazos.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-02 - Acréscimo de 1/3 pela reincidência, só na pretensão executória

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão executória', variáveis fator e ppe_meses);
rspe_regras.py > acrescimo_reincidencia; base_juridica.json > prescricao.art110_reincidencia_acrescimo

1. Parâmetro

"Prazo PPE" com o sufixo "(+1/3 reincidência)"; linha final da memória executória: "Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível." O "Prazo PPP" não recebe o acréscimo.

2. Dado de entrada

Linhas "Reincidente comum" e "Reincidente específico" de cada Lei/Artigo do RSPE (primeira letra S/N). Qualquer uma = S liga o acréscimo. Campo vazio ou ilegível = não reincidente.

3. Regra aplicada

- reinc = reincidente_comum == 'S' ou reincidente_especifico == 'S'.
- Pretensão punitiva: meses = base_meses (× 1/2 se art. 115). A reincidência não entra.
- Pretensão executória: fator = 1 + 1/3 (art110_reincidencia_acrescimo da base) se reinc; × 1/2 se art. 115.

- $ppe_meses = base_meses \times fator$, em fração exata; o texto é arredondado para meses inteiros por `fmt_prazo`.
- O mesmo fator incide sobre o prazo recalculado pela pena restante (art. 113).

Fórmula: $PPE = prazo_{109} \times 12 \times (4/3 \text{ se reincidente}) \times (1/2 \text{ se art. 115})$

Local no código: `rspe_prescricao.py` > analisar (bloco 'pretensão executória', variáveis `fator` e `ppe_meses`); `rspe_regras.py` > `acrescimo_reincidencia`; `base_juridica.json` > `prescricao.art110_reincidencia_acrescimo`

4. Fundamento legal

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 220 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.

Data do julgamento: 12/05/1999 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=220>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Texto expresso do art. 110, caput (aumento só depois do trânsito) e Súmula 220 do STJ (não influi na pretensão punitiva).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_reincidencia_so_executoria (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-02 · Reincidência (+1/3) só na executória. Pena 3a0m0d -> 8 anos (96 meses).

PPP: 96 meses (Súmula 220/STJ: reincidência não influi). PPE: $96 \times 4/3 = 128$ meses = 10 anos e 8 meses.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=True

PPP: prazo_ppp='8 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''

memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 10/02/2021 a 10/02/2022 = 1 ano (prazo 8 anos, vence 10/02/2029)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/02/2022 a 01/04/2022 = 1 mês (prazo 8 anos, vence 10/02/2030)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/03/2022; trânsito final em 01/04/2022. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

memória PPP: A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados.

PPE: prazo_ppe='10 anos e 8 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/04/2022' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor=' ' | ppe_previsao=' ' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/04/2022), sem início do cumprimento. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 10 anos e 8 meses (+1/3 reincidência): vence em 01/12/2032.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/04/2022 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 10 anos e 8 meses (+1/3 reincidência).

memória PPE: ... Liberdade de 01/04/2022 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 10 anos e 8 meses pela pena aplicada: vence em 01/12/2032.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/12/2032.

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor=' ' | presc_prox=' ' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A reincidência é a declarada no RSPE para aquele crime; o programa não confere a certidão de antecedentes.

- Nova condenação transitada no curso da prescrição (art. 117, VI) não é detectada: só o aviso textual.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-03 - Redução de metade do art. 115 (menor de 21 no fato / maior de 70 na sentença)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# art. 115'); rspe_prescricao.py > _idade; rspe_regras.py > art115; base_juridica.json > prescricao.art115_metade

1. Parâmetro

Aviso no bloco "Avisos" da memória: "art. 115: menor de 21 anos na data do fato (N anos) - prazos pela metade" ou "art. 115: maior de 70 anos na sentença (N anos) - prazos pela metade"; sufixo "(½ art. 115)" no Prazo PPE; campo art115 = S na petição quando o crime usado nela teve a redução.

2. Dado de entrada

"Data de nascimento" do cabeçalho do RSPE; "Data da infração" do crime; "Data da Sentença" do processo. Sem nascimento: aviso "sem data de nascimento: art. 115 não aferido" e prazos inteiros. Sem data do fato ou da sentença: a respectiva idade não é aferida (sem aviso próprio).

3. Regra aplicada

- Idade no fato = anos completos entre nascimento e data da infração (o aniversário conta no próprio dia).
- Se idade no fato < 21 (menor_de_anos_no_fato da base) → meia = verdadeiro.
- Idade na sentença = anos completos entre nascimento e data da sentença; se idade ≥ 70 (maior_de_anos_na_sentenca da base) → meia = verdadeiro. Quem completou 70 anos até a data da sentença já é "maior de 70".
- Se meia e o crime é um dos crimes sexuais da lista da base (arts. 213, 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do CP), aplica a exceção da Lei 15.160/2025: fato a partir de 04/07/2025 retira a redução; fato anterior a mantém.
- meia multiplica por 1/2 o prazo da punitiva e o da executória (inclusive o prazo pela pena restante).

Fórmula: prazo = prazo109 × 12 × 1/2 (meses), se idade no fato < 21 ou idade na sentença ≥ 70

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# art. 115'); rspe_prescricao.py > _idade; rspe_regras.py > art115; base_juridica.json > prescricao.art115_metade

4. Fundamento legal

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do art. 115. Idade no fato para a menoridade e idade na data da sentença para a senilidade, como diz o texto. "Maior de 70" é lido como quem já completou 70 anos (idade inteira ≥ 70), no sentido literal: mais de 70 anos de vida.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_menor21 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-03 · Art. 115 - menor de 21 no fato. Nascimento 01/05/2000; fato 01/04/2019 -> idade 18.

Pena 2a6m0d = 910 dias = 2.4932 anos -> art. 109, IV = 8 anos = 96 meses; × 1/2 (art. 115) = 48 meses = 4 anos.

Denúncia 01/08/2019 + 48 meses = 01/08/2023; sentença 01/10/2023 >= limite -> retroativa aparente.

Saída do programa:

Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 2 anos e 6 meses | art.115=True | reinc=False

PPP: prazo_ppp='4 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✗ denúncia → sentença: 01/08/2019 a 01/10/2023 = 4 anos e 2 meses (prazo 4 anos, vence 01/08/2023)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 01/10/2023 a 10/11/2023 = 1 mês (prazo 4 anos, vence 01/10/2027)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 10/10/2023; trânsito final em 10/11/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

PPE: prazo_ppe='4 anos (½ art. 115)' | ppe_termo='10/11/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 10/11/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos (½ art. 115).

memória PPE: ✓ Liberdade de 10/11/2023 a 20/11/2023 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 10/11/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 20/11/2023 a hoje (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

aviso: art. 157 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): art. 115: menor de 21 anos na data do fato (18 anos) - prazos pela metade

Resumo: presc_retro='Aparente: art. 157 CP' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Não prescrita'

Execução de exemplos_p7.py > ex_maior70_e_excecao_sexual (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-03/PRESC-04 · Art. 115 - maior de 70 na sentença (idade >= 70 anos completos) e exceção da Lei 15.160/2025 (vigência na base: 04/07/2025).

art. 155 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2019, sentença 01/01/2020 (idade na sentença 70): art115=True; prazo_ppp='6 anos'

aviso: art. 155 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (70 anos) - prazos pela metade

art. 155 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2019, sentença 31/12/2019 (idade na sentença 69): art115=False; prazo_ppp='12 anos'

art. 213 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2024, sentença 10/01/2025 (idade na sentença 75): art115=True; prazo_ppp='6 anos'

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (75 anos) - prazos pela metade

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115 mantido: a exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025) só alcança fatos a partir de 04/07/2025 (irretroatividade da lei mais gravosa)

art. 213 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/08/2025, sentença 10/08/2026 (idade na sentença 76): art115=False; prazo_ppp='12 anos'

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (76 anos) - prazos pela metade

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115 NÃO aplicado: exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025, art. 213) - conferir a vítima

Conta: pena 6 anos -> art. 109, III = 12 anos = 144 meses; × 1/2 = 72 meses = 6 anos. Sentença no dia do 70º aniversário (01/01/2020) já reduz; véspera (31/12/2019, 69 anos) não.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- "Data da sentença" é a data impressa no RSPE; o programa não considera o acórdão condenatório como "sentença" para a idade de 70 anos (corrente que admite a data do acórdão não é aplicada).
- Idade de 70 anos atingida só depois da sentença não reduz o prazo.
- Não há precedente localizado sobre quem completou exatamente 70 anos antes da sentença; a leitura adotada é a literal (70 anos e alguns dias já é "maior de 70").

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-04 - Exceção do art. 115: crime com violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# art. 115', variável sexual); rspe_regras.py > data_lei_15160; base_juridica.json > prescricao.art115_metade.excecao

1. Parâmetro

Aviso "art. 115 NÃO aplicado: exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025, art. X) - conferir a vítima" ou "art. 115 mantido: a exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025) só alcança fatos a partir de 04/07/2025 (irretroatividade da lei mais gravosa)".

2. Dado de entrada

Lei do crime = Código Penal (2848) ou vazia; artigo do RSPE em artigos_violencia_sexual da base (213, 215, 216-A, 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C); data do fato. O sexo da vítima não consta no RSPE.

3. Regra aplicada

- Só é examinada quando a redução do art. 115 já foi reconhecida (meia = verdadeiro).
- Se o fato é anterior a lei_15160_2025_vigencia (04/07/2025 na base) → mantém a redução e emite o aviso de irretroatividade.
- Se o fato é igual ou posterior a 04/07/2025, ou a data do fato falta → retira a redução (meia = falso) e manda conferir a vítima.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# art. 115', variável sexual); rspe_regras.py > data_lei_15160; base_juridica.json > prescricao.art115_metade.excecao

4. Fundamento legal

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Lei 15.160, de 03/07/2025, art. 3º (cláusula de vigência)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [DOU de 04/07/2025: vigência em 04/07/2025.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15160.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Sem o sexo da vítima no RSPE, o programa presume a exceção para todo crime da lista praticado a partir de 04/07/2025 e retira a redução (resultado mais desfavorável ao assistido, mas que não gera falso alerta de prescrição).

Alternativa: Manter a redução até prova de que a vítima é mulher e de que houve violência sexual (in dubio pro reo; ônus de quem invoca a exceção).

Efeito prático da alternativa: Prazos pela metade para réus menores de 21/maiores de 70 em crimes sexuais contra vítima do sexo masculino ou sem violência; mais prescrições apontadas, com risco de falso positivo quando a vítima for mulher.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_maior70_e_excecao_sexual (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-03/PRESC-04 · Art. 115 - maior de 70 na sentença (idade >= 70 anos completos) e exceção da Lei 15.160/2025 (vigência na base: 04/07/2025).

art. 155 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2019, sentença 01/01/2020 (idade na sentença 70): art115=True; prazo_ppp='6 anos'

aviso: art. 155 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (70 anos) - prazos pela metade

art. 155 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2019, sentença 31/12/2019 (idade na sentença 69): art115=False; prazo_ppp='12 anos'

art. 213 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/01/2024, sentença 10/01/2025 (idade na sentença 75): art115=True; prazo_ppp='6 anos'

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (75 anos) - prazos pela metade

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115 mantido: a exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025) só alcança fatos a partir de 04/07/2025 (irretroatividade da lei mais gravosa)

art. 213 CP, nascimento 01/01/1950, fato 10/08/2025, sentença 10/08/2026 (idade na sentença 76): art115=False; prazo_ppp='12 anos'

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115: maior de 70 anos na sentença (76 anos) - prazos pela metade

aviso: art. 213 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): art. 115 NÃO aplicado: exceção de violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025, art. 213) - conferir a vítima

Conta: pena 6 anos -> art. 109, III = 12 anos = 144 meses; $\times 1/2 = 72$ meses = 6 anos. Sentença no dia do 70º aniversário (01/01/2020) já reduz; véspera (31/12/2019, 69 anos) não.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A lista de artigos é fechada; crimes sexuais de lei especial ou com violência sexual fora dos arts. 213 a 218-C não são alcançados.
- Sem data do fato a redução é retirada (a condição fato < vigência falha).
- A lista de artigos é critério operacional; a lei exige "violência sexual contra a mulher" (vítima mulher), dado que o RSPE não traz.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-05 - Crime a crime: pena considerada e concurso de crimes (art. 119)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (laço 'for c in r.get("_crimes")'); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_prescricao.py > _executoria

1. Parâmetro

Uma linha por crime ativo em presc_linhas (subtabela, cards e exportação "uma linha por crime"). Cabeçalho da aba: "cada crime prescreve isoladamente (art. 119)".

2. Dado de entrada

Cada par Lei/Artigo do bloco PROCESSOS CRIMINAIS é um "crime". Crimes com "Extinto: S..." (ou extinção reconhecida por outra fonte) são descartados. Pena = "Pena Imposta" do crime; na falta, "Pena total" do processo.

3. Regra aplicada

- Filtra os crimes ativos (extinto não começa com S).
- Para cada crime calcula punitiva e executória com a pena daquele crime, isoladamente.
- A pena total da execução (pena_total) não regula nenhum prazo; na evasão, o saldo de cada crime sai do tempo cumprido após o seu termo inicial e, quando há mais de uma condenação, entre dois limites.
- A pena do processo (_pena_processo: soma das penas dos crimes ativos da mesma ação penal) só serve para o aviso da detração que cobre a pena do processo.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (laço 'for c in r.get("_crimes")'); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_prescricao.py > _executoria

4. Fundamento legal

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 118

Art. 118 - As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Art. 119: no concurso, a extinção incide sobre a pena de cada crime isoladamente. O acréscimo do concurso formal ou da continuidade não deveria entrar no prazo; o RSPE não separa esse acréscimo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = $\max(0, 730 - 1036) = 0$.

saldo_max (furto por último) = $\min(730, \max(0, 730 - \max(0, \text{cumprido_total } 1036 - \text{soma das outras condenações } 2190))) = 730$ dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos $\times$ 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos $\times$ 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

ppe_saldos[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min='' prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'

art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite': '01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}

cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado': 'nada a prescrever'}

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False

faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True

faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False

ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR: saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não: depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5 anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 -> a verificar.

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias -> 4 anos, venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d -> 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a0m0d); saldo entre 3a1m29d e 5a1m29d; prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos; venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 → interrompe (art. 117, V).

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo 3a1m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a1m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a1m29d a 4a0m0d → 10 anos e 8 meses, não venceria em 01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a1m29d → 16 anos, não venceria em 01/01/2035.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O prazo usa a pena impressa no RSPE. Se o SEEU lançou a pena já exasperada pelo concurso formal (art. 70) ou pela continuidade (art. 71), o prazo pode sair maior que o devido. O programa só avisa quando o RSPE cita o art. 70 ou o art. 71; não recalcula.
- Art. 118 (penas mais leves com as mais graves) não tem regra própria: só a nota na base.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-06 - Retroativa: intervalo recebimento da denúncia → sentença

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva')

1. Parâmetro

Linha da memória "X denúncia → sentença: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa = X anos e Y meses (prazo P, vence dd/mm/aaaa)" (X = prazo vencido; ✓ = não vencido). Se vencido: status "Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)", cor vermelha.

2. Dado de entrada

"Data do recebimento da denúncia" e "Data da Sentença" do processo criminal no RSPE. Faltando qualquer uma, o intervalo não é criado e a data ausente entra no aviso "Verificar na ação penal".

3. Regra aplicada

- Prazo PPP = base_meses × (1/2 se art. 115); sem reincidência.
- limite = recebimento da denúncia + prazo em meses de calendário (soma_meses: mesmo dia do mês de destino; se o dia não existe, último dia do mês).
- Prescrito se data da sentença ≥ limite.
- O status aponta o PRIMEIRO intervalo prescrito na ordem fato → denúncia, denúncia → sentença, sentença → trânsito.
- Crime do júri com o intervalo denúncia → sentença prescrito: o status ganha " - conferir pronúncia" e a memória recebe o aviso da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191).
- Fato a partir de 23/01/2020 e sentença no RSPE: a memória recebe o aviso do art. 116, III e IV (embargos, recursos inadmitidos, acordo de não persecução).

Fórmula: limite = denúncia + prazoPPP (meses de calendário); aparente se sentença ≥ limite

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva')

4. Fundamento legal

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Súmula 146 (Tribunal Pleno)

Tese/ementa: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Data do julgamento: 13/12/1963 (aprovação) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2050>

STJ, Súmula 220 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.

Data do julgamento: 12/05/1999 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=220>

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Art. 110, § 1º, com os marcos interruptivos do art. 117, I (recebimento) e IV (publicação da sentença).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_retroativa_aparente (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-06 · Retroativa aparente (denúncia → sentença). Tício Fictício, nascido 10/01/1985 (33 anos no fato).

Entradas: pena 1a0m0d; fato 10/03/2018; denúncia 01/06/2018; sentença 15/08/2022; trânsito MP 01/09/2022; trânsito processo 10/02/2023.

Passo 1: pena 365 dias = 1,0 ano -> art. 109, V -> 4 anos (48 meses); sem art. 115; reincidência não entra (PPP).

Passo 2: fato 10/03/2018 >= 06/05/2010 (vigência da Lei 12.234/2010) -> intervalo fato-denúncia não é examinado (art. 110, § 1º, Lei 12.234/2010).

Passo 3: denúncia 01/06/2018 + 48 meses = 01/06/2022; sentença 15/08/2022 >= limite -> ✗ (prescrito).

Passo 4: sentença 15/08/2022 + 48 meses = 15/08/2026; trânsito MP 01/09/2022 < limite -> ✓.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='4 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✗ denúncia → sentença: 01/06/2018 a 15/08/2022 = 4 anos e 2 meses (prazo 4 anos, vence 01/06/2022)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 15/08/2022 a 10/02/2023 = 5 meses (prazo 4 anos, vence 15/08/2026)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/09/2022; trânsito final em 10/02/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='10/02/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).
 memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 10/02/2023 (STF, Tema 788).
 memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.
 memória PPE: ✓ Liberdade de 10/02/2023 a 20/03/2023 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 10/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).
 memória PPE: Cumprimento de 20/03/2023 a hoje (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).
 memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.
 Resumo: presc_retro='Aparente: art. 155 CP' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='' | presc_dias=None
 Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Não prescrita'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Usa a data da sentença, não a da publicação (art. 117, IV fala em publicação).
- Pronúncia e decisão confirmatória (art. 117, II e III) não constam no RSPE. Nos crimes do júri o status fica vermelho com " - conferir pronúncia".
- Causas suspensivas anteriores ao trânsito não são descontadas: art. 116, I e II, art. 366 do CPP e suspensão condicional do processo nem geram aviso; art. 116, III e IV só geram aviso (fatos a partir de 23/01/2020).
- Não verifica se houve recurso da acusação que elevou a pena (Súmula 146 do STF pressupõe pena definitiva para a acusação); usa a pena do RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-07 - Intercorrente: intervalo sentença → trânsito

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva', intervalo 'sentença → trânsito')

1. Parâmetro

Linha "X/✓ sentença → trânsito: ... (prazo P, vence ...)"; observação "Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE."; com os dois trânsitos diferentes: "Trânsito para a acusação em X; trânsito final em Y. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final."; só com o trânsito para a acusação: linha "A verificar: o RSPE só traz o trânsito para a acusação (X); se a defesa recorreu, a intercorrente corre até o trânsito final." e aviso "trânsito final não consta no RSPE: se a defesa ainda recorria depois de X, a intercorrente seguiu correndo - conferir".

2. Dado de entrada

"Data da Sentença", "Data do trânsito em julgado do processo" (trânsito final, preferido) e "Data do trânsito em julgado do Ministério Público" (substituto, só quando o do processo falta).

3. Regra aplicada

- Só cria o intervalo se houver sentença e pelo menos um dos trânsitos.
- Termo final = trânsito do processo (trânsito final); na falta, trânsito para o MP.
- limite = sentença + prazo PPP; prescrito se termo final ≥ limite.
- Se o trânsito é posterior à sentença, acrescenta a observação do acórdão condenatório (art. 117, IV).
- Se os dois trânsitos existem e são diferentes, acrescenta a observação: retroativa pressupõe o trânsito para a acusação; intercorrente vai até o trânsito final.
- Se só há trânsito para o MP, mede até ele e acrescenta o aviso de que a intercorrente pode ter seguido até o trânsito final.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva', intervalo 'sentença → trânsito')

4. Fundamento legal

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes**

Tese/ementa: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Data do julgamento: 27/04/2020 (DJe 10/09/2020) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=753767837>

STJ, AgRg no AREsp 319.441, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho da ementa] TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA.

Data do julgamento: 10/05/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

STJ, HC 84.166, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] ocorrência entre a data da sentença e antes do trânsito em julgado para a defesa, presente o pressuposto do trânsito em julgado para a acusação.

Data do julgamento: 13/09/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ (AgRg no AREsp 319.441; HC 84.166): a intercorrente corre da sentença até o trânsito em julgado para a defesa. O trânsito para a acusação é pressuposto, não termo final. Sem a data do acórdão, o programa mede até o trânsito e avisa que o acórdão condenatório interrompe.

Alternativa: Medir só até o trânsito para a acusação (leitura da versão anterior do programa) ou não medir o intervalo sem a data do acórdão.

Efeito prático da alternativa: Até o trânsito para a acusação, o intervalo fica curto e a intercorrente quase nunca aparece quando só a defesa recorreu. Sem medir, desaparecem os falsos positivos causados por acórdão não registrado, mas também as prescrições reais.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_intercorrente** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-07 · Intercorrente: da sentença ao trânsito FINAL (trânsito do processo); o trânsito para a acusação é pressuposto, não termo final.

Mévio Exemplo, nascido 02/02/1980. Art. 147 CP, pena 0a6m0d = 180 dias (< 1 ano) -> art. 109, VI = 3 anos (fato de 2017, após 06/05/2010).

Sentença 01/02/2019 + 36 meses = 01/02/2022.

Caso A: trânsito para a acusação 20/02/2019 e trânsito final 10/03/2022. Termo final = 10/03/2022 >= 01/02/2022 -> ✕ intercorrente aparente.

Saída do programa (caso A):

Crime: art. 147 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='3 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (sentença → trânsito)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 01/03/2017 a 01/02/2019 = 1 ano e 11 meses (prazo 3 anos, vence 01/03/2020)

memória PPP: ✗ sentença → trânsito: 01/02/2019 a 10/03/2022 = 3 anos e 1 mês (prazo 3 anos, vence 01/02/2022)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 20/02/2019; trânsito final em 10/03/2022. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

Resumo: presc_retro='Aparente: art. 147 CP' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 20/02/2022' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='20/02/2022' | presc_dias=-1676

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Aparente'

Caso B: só o trânsito para a acusação (20/02/2019) no RSPE. Termo final = 20/02/2019 < 01/02/2022 -> ✓; o programa avisa que, se a defesa recorreu, a intercorrente seguiu até o trânsito final.

Saída do programa (caso B):

Crime: art. 147 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='3 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''

memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 01/03/2017 a 01/02/2019 = 1 ano e 11 meses (prazo 3 anos, vence 01/03/2020)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 01/02/2019 a 20/02/2019 = 0 meses (prazo 3 anos, vence 01/02/2022)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: A verificar: o RSPE só traz o trânsito para a acusação (20/02/2019); se a defesa recorreu, a intercorrente corre até o trânsito final.

aviso: art. 147 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): não consta no RSPE o trânsito em julgado final (só o da acusação, 20/02/2019): se a defesa ainda recorria depois dessa data, a intercorrente seguiu correndo - verificar na ação penal

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 20/02/2022' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='20/02/2022' | presc_dias=-1676

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Alerta vermelho pode ser falso positivo se houve acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito (STF, HC 176.473): a data não consta no RSPE.
- Só com o trânsito para o MP, o intervalo pode sair curto demais; o programa avisa, mas não estima o trânsito final.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-08 - Intervalo fato → denúncia só para fatos até 05/05/2010 (antes da Lei 12.234/2010)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (variável LEI_12234); rspe_regras.py > data_lei_12234 (padrão 2010-05-06); base_juridica.json > prescricao.lei_12234_2010_vigencia

1. Parâmetro

Linha "✗/✓ fato → denúncia: ..." somente quando o fato é anterior a 06/05/2010 (fatos até 05/05/2010, inclusive); status "Prescrição da pretensão punitiva aparente (fato → denúncia)" se vencido.

2. Dado de entrada

"Data da infração" do crime e "Data do recebimento da denúncia". Data de corte: lei_12234_2010_vigencia da base ("2010-05-06"; padrão do código também 06/05/2010). Sem uma das duas datas, o intervalo não é medido.

3. Regra aplicada

- Se fato e denúncia existem e fato < 06/05/2010 → cria o intervalo fato → denúncia.
- limite = fato + prazo PPP; prescrito se denúncia ≥ limite.
- Para pena menor que 1 ano, o prazo desse intervalo (e de todos os demais do mesmo crime) é de 2 anos, redação do art. 109, VI, anterior à Lei 12.234/2010.
- Fato em 06/05/2010 ou depois: intervalo não é medido (art. 110, § 1º, redação nova: termo inicial nunca anterior à denúncia).

Fórmula: mede fato → denúncia se fato < 06/05/2010; limite = fato + prazo PPP

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (variável LEI_12234); rspe_regras.py > data_lei_12234 (padrão 2010-05-06); base_juridica.json > prescricao.lei_12234_2010_vigencia

4. Fundamento legal

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, §§ 1º e 2º, redação anterior à Lei 12.234/2010 (Lei 7.209/1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. § 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7209.htm

Lei 12.234/2010, art. 2º (nova redação dos arts. 109 e 110, § 1º, do CP)

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: ... VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ..." (NR) "Art. 110. ... § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Fonte: JusRatio (Lei Ordinária 12.234/2010, art. 2º)

Lei 12.234, de 05/05/2010, art. 3º (cláusula de vigência)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [Publicada no DOU de 06/05/2010: vigência em 06/05/2010.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12234.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

CP, art. 111, I a V

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: I - do dia em que o crime se consumou; II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. V - nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Irretroatividade da lei mais gravosa (CF, art. 5º, XL): a Lei 12.234/2010, publicada e vigente em 06/05/2010, suprimiu a retroativa entre fato e denúncia só para fatos a partir dessa data. Fatos até 05/05/2010 seguem o antigo § 2º do art. 110.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_fato_denuncia_pre2010 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-08 · Intervalo fato → denúncia só para fato anterior a `rg.data_lei_12234()` = 06/05/2010 (vigência da Lei 12.234/2010, DOU de 06/05/2010).

Regra do código: `fato < 06/05/2010 -> mede fato → denúncia`. Logo, fatos até 05/05/2010 (inclusive) seguem a redação anterior.

`fato 10/01/2006 (< 06/05/2010), denúncia 20/02/2010: pena 1 ano -> 4 anos; fato + 48 meses = 10/01/2010`
`retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (fato → denúncia)'`

memória (1ª linha): ✕ fato → denúncia: 10/01/2006 a 20/02/2010 = 4 anos e 1 mês (prazo 4 anos, vence 10/01/2010)

```
fato 05/05/2010 (< 06/05/2010), denúncia 20/06/2010: pena 1 ano -> 4 anos; fato + 48 meses = 05/05/2014
retro_status='não configurada'
memória (1ª linha): ✓ fato → denúncia: 05/05/2010 a 20/06/2010 = 1 mês (prazo 4 anos, vence 05/05/2014)
fato 06/05/2010 (>= 06/05/2010), denúncia 20/06/2010: pena 1 ano -> 4 anos; fato + 48 meses = 06/05/2014
retro_status='não configurada'
memória (1ª linha): ✓ denúncia → sentença: 20/06/2010 a 20/02/2012 = 1 ano e 8 meses (prazo 4 anos, vence 20/06/2014)
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do fato do RSPE é a de consumação; crimes permanentes, tentados e os do art. 111, V (vítima criança/adolescente) têm termo inicial diverso, não aferido.
- Crime continuado ou permanente iniciado antes de 06/05/2010 e encerrado depois: o programa usa só a data impressa no RSPE.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-09 - Contagem dos prazos (calendário, meses)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > soma_meses; rspe_prescricao.py > _meses; rspe_prescricao.py > fmt_prazo

1. Parâmetro

Datas "vence dd/mm/aaaa" e "prescreve em dd/mm/aaaa" da memória; duração do intervalo "X anos e Y meses".

2. Dado de entrada

Datas do RSPE já convertidas; prazo em meses (fração).

3. Regra aplicada

- soma_meses(d, meses): converte o prazo em meses inteiros (int trunca a fração) e soma ao mês/ano de d, mantendo o dia; se o dia não existe no mês de destino, usa o último dia do mês.
- Na punitiva, o intervalo é prescrito quando a data final é igual ou posterior ao limite ($b \geq \text{limite}$).
- Na executória, o intervalo é prescrito quando $\text{limite} \leq \text{fim}$ do intervalo sem custódia.
- Duração exibida (_meses): meses de calendário completos entre as datas ("0 meses" se menos de um mês; "1 mês" no singular).

Fórmula: limite = mesmo dia, (ano, mês) + prazo em meses; aparente se data final $\geq$ limite

Local no código: rspe_prescricao.py > soma_meses; rspe_prescricao.py > _meses; rspe_prescricao.py > fmt_prazo

4. Fundamento legal

CP, art. 10

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: prazo contado de data a data pelo calendário comum (art. 10); o dia do começo integra o prazo, que se esgota na véspera do dia correspondente; por isso a data correspondente (limite) já é prescrita.

Alternativa: Contar em dias (prazo $\times$ 365) ou considerar prescrito só no dia seguinte ao limite.

Efeito prático da alternativa: Diferença de 1 dia (anos bissextos ou no dia do vencimento); intervalo que termina exatamente no limite seria "não configurado".

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_retroativa_aparente (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-06 · Retroativa aparente (denúncia → sentença). Tício Fictício, nascido 10/01/1985 (33 anos no fato).

Entradas: pena 1a0m0d; fato 10/03/2018; denúncia 01/06/2018; sentença 15/08/2022; trânsito MP 01/09/2022; trânsito processo 10/02/2023.

Passo 1: pena 365 dias = 1,0 ano -> art. 109, V -> 4 anos (48 meses); sem art. 115; reincidência não entra (PPP).

Passo 2: fato 10/03/2018 >= 06/05/2010 (vigência da Lei 12.234/2010) -> intervalo fato→denúncia não é examinado (art. 110, § 1º, Lei 12.234/2010).

Passo 3: denúncia 01/06/2018 + 48 meses = 01/06/2022; sentença 15/08/2022 >= limite -> ✕ (prescrito).

Passo 4: sentença 15/08/2022 + 48 meses = 15/08/2026; trânsito MP 01/09/2022 < limite -> ✓.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='4 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✕ denúncia → sentença: 01/06/2018 a 15/08/2022 = 4 anos e 2 meses (prazo 4 anos, vence 01/06/2022)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 15/08/2022 a 10/02/2023 = 5 meses (prazo 4 anos, vence 15/08/2026)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/09/2022; trânsito final em 10/02/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='10/02/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 10/02/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 10/02/2023 a 20/03/2023 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 10/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 20/03/2023 a hoje (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Resumo: presc_retro='Aparente: art. 155 CP' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Não prescrita'

Execução de exemplos_p7.py > ex_iminente (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-14 · Iminente (faltam <= 180 dias). Pena 3a0m0d; trânsito MP 01/02/2021 (após a modulação) e do processo 01/03/2021; prisão 01/03/2021; fuga 01/12/2023.

Termo: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (Tema 788). Cumprido 01/03/2021 a 01/12/2023 = 1005 dias (calendário); saldo 1095 - 1005 = 90 dias (< 1 ano) -> 3 anos (art. 109, VI).

01/12/2023 + 36 meses = 01/12/2026; hoje 23/09/2026; faltam 69 dias (<= 180) -> amarelo.

Sem 'pena remanescente' no registro: usa a conta do programa (pena do crime - dias cumpridos após o termo). Única condenação: saldo único.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/03/2021' | ppe_status='Prescrição executória em 01/12/2026 (faltam 69 dias)' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='01/12/2026' | ppe_dias=69

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2023 com saldo 90 dias: prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2021 a 01/12/2023 (início de cumprimento definitivo, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: ... Evasão em 01/12/2023 (fuga): cumprido desde o termo 1.005 dias; única condenação em execução; saldo 90 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026 → em curso.

memória PPE: Conferir nos autos, antes de requerer: recaptura ou prisão não registrada no RSPE e nova condenação transitada (interrompem - art. 117, V e VI); regressão cautelar e mandado de prisão não interrompem o prazo.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/12/2026.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Iminente: art. 155 CP em 01/12/2026' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='01/12/2026' | presc_dias=69

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Iminente'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- soma_meses trunca por int() eventual fração de mês; com a tabela do art. 109 (múltiplos de 12 meses) × 4/3 × 1/2 o prazo é sempre número inteiro de meses, então não há perda hoje.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-10 - Status da pretensão punitiva e "Verificar na ação penal"

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis faltando, pior, retro_status e resumo_retro); rspe_view.py > presc_curto

1. Parâmetro

Pílula da coluna "Retroativa / intercorrente": "Prescrição da pretensão punitiva aparente (intervalo)" vermelho; "Verificar na ação penal: falta ..." cinza; "não configurada" sem cor. Aviso "não consta no RSPE: ... - verificar na ação penal (o programa não presume datas)" e linha "Não consta no RSPE: Verificar na ação penal; nenhuma data foi presumida." No resumo por sentenciado, quando todas as linhas da punitiva estão em "Verificar" (ou cinza): "sem dados: verificar na ação penal", que a coluna mostra como "Sem dados" (cinza).

2. Dado de entrada

Data do fato, recebimento da denúncia, sentença, trânsito (MP ou processo). Qualquer falta vai para a lista "faltando".

3. Regra aplicada

- Se algum intervalo prescreveu → "Prescrição da pretensão punitiva aparente (primeiro intervalo prescrito)", vermelho, mesmo que falte outra data.
- Senão, se não há intervalo ou falta alguma data → "Verificar na ação penal: falta <lista>", cinza.
- Senão → "não configurada", sem cor.
- Nenhuma data é presumida (transito_inferido fica sempre vazio).
- Resumo do sentenciado: sem nenhuma linha vermelha e com todas as linhas cinza ou em "Verificar" → "sem dados: verificar na ação penal"; com alguma linha calculada sem vencimento → "não configurada".

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis faltando, pior, retro_status e resumo_retro); rspe_view.py > presc_curto

4. Fundamento legal**CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)**

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Cautela: sem a data no RSPE o programa não estima; manda conferir nos autos da ação penal.

Alternativa: Inferir o trânsito pelo início do cumprimento ou usar a data de geração do RSPE.

Efeito prático da alternativa: Mais casos calculados, com risco de falso positivo/negativo; hoje esses casos ficam cinza ("Sem dados").

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_sem_datas (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-10 · Falta de data no RSPE: o programa não presume datas (sem denúncia e sem trânsito). Todas as linhas em 'Verificar' -> resumo 'sem dados: verificar na ação penal'.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='4 anos' | retro_status='Verificar na ação penal: falta recebimento da denúncia, trânsito em julgado' | retro_cor='cinza'

memória PPP: Não consta no RSPE: recebimento da denúncia, trânsito em julgado. Verificar na ação penal; nenhuma data foi presumida.

memória PPP: A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados.

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='' | ppe_status='Verificar na ação penal: trânsito em julgado não consta no RSPE' | ppe_cor='cinza' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Sem data de trânsito no RSPE: verificar na ação penal. Se a execução for provisória, a prescrição executória ainda não corre.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): não consta no RSPE: recebimento da denúncia, trânsito em julgado - verificar na ação penal (o programa não presume datas; a data do acórdão, se houve, também não consta)

Resumo: presc_retro='sem dados: verificar na ação penal' | presc_ppe='Verificar na ação penal: trânsito em julgado não consta no RSPE' | presc_cor='cinza' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Sem dados' · executória='Sem dados'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A falta da data do fato também gera "Verificar", embora o fato só importe para fatos até 05/05/2010.
- Com uma linha calculada e outra em "Verificar", o resumo é "não configurada": a linha pendente só aparece ao abrir o sentenciado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-11 - Termo inicial da pretensão executória (Tema 788 e modulação)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis TEMA_788, termo, termo_txt); rspe_regras.py > data_tema_788; base_juridica.json > prescricao.tema_788_modulacao_data

1. Parâmetro

Coluna "Termo inicial" (ppe_termo) e primeira linha da memória executória: "Termo inicial: trânsito para a acusação dd/mm/aaaa (art. 112, I; modulação do Tema 788). Prazo: P." | "Termo inicial: trânsito para ambas as partes dd/mm/aaaa (STF, Tema 788). Prazo: P." | "Termo inicial: trânsito para a acusação dd/mm/aaaa (trânsito do processo não informado). Prazo: P."

2. Dado de entrada

"Data do trânsito em julgado do Ministério Público" (tmp) e "Data do trânsito em julgado do processo" (tpr). Data da modulação: tema_788_modulacao_data da base (12/11/2020). Sem nenhum trânsito: status "Verificar na ação penal: trânsito em julgado não consta no RSPE" (cinza) e linha "Sem data de trânsito no RSPE: verificar na ação penal. Se a execução for provisória, a prescrição executória ainda não corre."

3. Regra aplicada

- Se tmp existe e $tmp \leq 12/11/2020 \rightarrow$ termo = tmp (art. 112, I, redação literal, preservada pela condição (ii) da modulação).
- Senão, se tpr existe $\rightarrow$ termo = tpr (trânsito para ambas as partes, tese do Tema 788).
- Senão, se só tmp existe (posterior a 12/11/2020) $\rightarrow$ termo = tmp, com a ressalva "trânsito do processo não informado".
- Senão $\rightarrow$ sem termo, "Verificar na ação penal".
- A condição (i) da modulação (pena ainda não declarada extinta pela prescrição) não é testada: crime já extinto no RSPE sai antes do cálculo.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis TEMA_788, termo, termo_txt); rspe_regras.py > data_tema_788; base_juridica.json > prescricao.tema_788_modulacao_data

4. Fundamento legal

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, LVII

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STF, ARE 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788 da repercussão geral)**

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: sessão virtual de 23/06 a 30/06/2023; acórdão de 03/07/2023 (DJe 04/08/2023) ·

Modulação/superação: Aplica-se aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC 43, 44 e 54). Texto do acórdão: "aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020."

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=769522043>

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Adota a tese do Tema 788 (trânsito para ambas as partes) com a modulação literal: trânsito para a acusação até 12/11/2020 mantém o art. 112, I.

Alternativa: (1) Art. 112, I literal para todos (trânsito para a acusação), corrente superada pelo STF; (2) usar sempre o trânsito da acusação quando o do processo falta (hoje já feito, com ressalva).

Efeito prático da alternativa: A alternativa (1) antecipa o termo inicial e faz mais execuções prescreverem; a (2) já está no código e pode antecipar o termo quando o trânsito para a defesa é posterior.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_termo_tema788** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-11 · Termo inicial da executória. Modulação na base: 12/11/2020 (trânsito para a acusação até essa data = art. 112, I).

trânsito MP 01/10/2020 / processo 01/06/2021 -> ppe_termo=01/10/2020 | Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/10/2024'

trânsito MP 12/11/2020 / processo 01/06/2021 -> ppe_termo=12/11/2020 | Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

ppe_status='Prescrição executória aparente em 12/11/2024'

trânsito MP 13/11/2020 / processo 01/06/2021 -> ppe_termo=01/06/2021 | Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/06/2025'

trânsito MP 13/11/2020 / processo (vazio) -> ppe_termo=13/11/2020 | Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

ppe_status='Prescrição executória aparente em 13/11/2024'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A condição (i) da modulação só é observada quando o RSPE registra o crime como extinto; decisão de prescrição não lançada no RSPE não é vista.
- Quando o SEEU só traz o trânsito para o MP posterior a 12/11/2020, o programa usa esse trânsito como termo, contra o Tema 788 (resultado pode ser antecipado).
- Revogação do sursis não é tratada. A revogação do livramento não vira novo termo inicial: encerra o período de prova e abre um trecho sem cumprimento, contado da data da revogação.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-12 - Classificação dos períodos dos eventos em relação ao crime: cumprimento (art. 117, V), prisão por outro motivo e intervalos de liberdade

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _gaps_sem_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > chave_processo, lista_processos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento

1. Parâmetro

Linhas da memória: "Cumprimento de A a B (motivo, processo N)" (com " - registrada só para outro processo[, já em curso no termo inicial]: conferir se alcança esta condenação" quando o evento não cita o processo do crime); "Cumprimento de A a B (motivo, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V)."; "Livramento condicional de A a B: período de prova, conta como cumprimento."; "Cumprimento de A a B (inferido da última alteração de regime; sem evento de início no RSPE - conferir)."; "Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V)."; "✓ Liberdade de A a B (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de P pela pena aplicada: não se completou (venceria em X); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V)."; aviso "cumprimento em curso inferido a partir de dd/mm/aaaa (última alteração de regime); RSPE sem evento de início correspondente". Na linha do tempo do crime (ppe_linha_tempo), tipos cumprimento, livramento, outro_motivo, provisoria, liberdade, evasao e interrupcao.

2. Dado de entrada

Bloco de eventos do RSPE (Tipo: PRISÃO / INÍCIO / REINÍCIO / INTERRUPÇÃO, Data, Motivo, Processos Seleccionados), lido por rs.periodos_custodia_detalhe (início, fim ou None, motivo e o texto dos processos do evento de abertura); eventos de início registrados durante uma custódia aberta (motivo com DEFINITIV, INÍCIO DO CUMPRIMENTO, REINÍCIO, RECAPTURA ou CUMPRIMENTO); incidentes de livramento condicional (concessão, revogação e suspensão); regressão concedida; "Situação" do cumprimento (INTERROMPIDA) e incidentes de regime.

3. Regra aplicada

- Períodos de custódia: cada evento que não é INTERRUPÇÃO abre um período; a INTERRUPÇÃO seguinte fecha (rs.periodos_custodia_detalhe). Eventos de início lançados enquanto a custódia está aberta não abrem período novo, mas ficam guardados como datas de início do cumprimento (inicios_cumpr).
- Período de prova do livramento (rs.periodos_livramento): abre na concessão e fecha na primeira revogação ou suspensão decidida do livramento, regressão concedida ou interrupção posterior; sem fim, fica em aberto. Cumprimento inferido: se a situação não é INTERROMPIDA e nenhum período está aberto, abre um período a partir da última alteração de regime (aviso).
- Para cada crime com termo inicial, cada custódia é comparada com o processo do crime: 'liga' quando o evento não indica processo ou quando algum dos processos indicados é o mesmo processo (_mesmo_processo: dígitos sem zeros à esquerda iguais, ou um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).
- Parte da custódia anterior ao termo inicial: prisão provisória (detração), informativa.
- Parte da custódia a partir do termo: cumprimento da pena unificada quando liga, quando o motivo não é provisório (flagrante, preventiva, temporária, provisória) ou quando a custódia já corria no termo inicial (início ≤ termo). Entra nos períodos de cumprimento do crime (cumpr) e no tempo cumprido da execução (todos); interrompe o prazo (art. 117, V).
- Custódia provisória registrada só para outro processo e iniciada depois do termo: prisão por outro motivo (suspensão do art. 116, p. único), sem cumprimento; se dentro dela há evento de início do cumprimento (inicios_cumpr), a partir dessa data o restante da custódia vira cumprimento (linha 'registrado durante a custódia').
- Livramento e cumprimento inferido entram como cumprimento a partir do termo.
- Intervalos sem cumprimento entre o termo inicial e hoje (_gaps_sem_custodia sobre cumpr): nenhum intervalo -> 'Em cumprimento ... desde o termo inicial' e status 'Não corre (em cumprimento)'.
- Intervalo que começa no termo inicial, ou sem nenhum período de cumprimento iniciado até o seu começo: liberdade sem início do cumprimento; prazo pela pena aplicada, contado do termo (art. 112, I). Intervalo iniciado por soltura sem culpa: liberdade sem evasão; prazo pela pena aplicada. Intervalo

iniciado por fuga, evasão, abandono, revogação do livramento ou sem motivo: evasão (art. 113). Outro motivo: interrupção pelo saldo, com aviso.

- Cada intervalo encerrado por nova custódia antes do vencimento é exibido com ✓ (interrompido pelo art. 117, V) e a contagem recomeça no intervalo seguinte.

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _gaps_sem_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > chave_processo, lista_processos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento

4. Fundamento legal

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobreindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a custódia do bloco de eventos é cumprimento da execução unificada (LEP, art. 111), ainda que o evento cite outro processo, salvo a prisão provisória registrada só para outro processo e iniciada depois do termo, que suspende; regime aberto e período de prova do livramento contam como cumprimento; o cumprimento sem evento de início é inferido pela última alteração de regime.

Alternativa: Tratar toda custódia que cite só outro processo como suspensão (leitura estrita do art. 117, V), ou toda custódia como interrupção (leitura ampla).

Efeito prático da alternativa: A leitura estrita deixa correr menos prazo interrompido e aumenta as prescrições apontadas; a ampla zera a contagem a cada prisão e reduz prescrições.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_linha_tempo_campos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-33 · Linha do tempo por crime (ppe_linha_tempo): classificação de cada período; formato curto do processo; início do cumprimento registrado durante a prisão por outro processo.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 1a0m0d, trânsito 24/11/2020. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 2a6m0d, trânsito 08/09/2021. Eventos: flagrante 21/08/2019 (processo '1111120158120001'); liberdade provisória 27/10/2019;

flagrante 17/12/2020 só do roubo; 'INÍCIO DO CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO' 19/11/2021; fuga 09/10/2025; recaptura 09/07/2026.

rp_mesmo_processo('1111120158120001', '0001111-11.2015.8.12.0001') = True (dígitos sem zeros à esquerda: um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).

Crime art. 155 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

24/11/2020 a 19/11/2021 | liberdade | atribuicao=comprovada | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 338 dias de suspensão

17/12/2020 a 19/11/2021 | outro_motivo | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

19/11/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | início do cumprimento regime semiaberto de 19/11/2021 (processo 0001111-11.2015.8.12.0001) | início do cumprimento da pena unificada registrado durante a custódia: interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=nao_comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido; registrada só para outro processo - conferir

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 24/11/2020 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 67 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: ✓ Liberdade de 24/11/2020 a 19/11/2021 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 338 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 28/10/2025); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 17/12/2020 a 19/11/2021 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Cumprimento de 19/11/2021 a 09/10/2025 (início do cumprimento regime semiaberto, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.420 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a6m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - registrada só para outro processo: conferir se alcança esta condenação.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Crime art. 157 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

17/12/2020 a 08/09/2021 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

08/09/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 08/09/2021 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 265 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 08/09/2021 a 09/10/2025 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.492 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 1a0m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Execução de exemplos_p7.py > ex_executoria_evasao_113 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Executória com evasão (art. 113): pena restante. Evasor Fictício, nascido 01/01/1985.

Termo: trânsito MP 01/02/2019 <= 12/11/2020 -> art. 112, I (modulação do Tema 788).

Liberdade 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento): pena aplicada 3a0m0d (1095 dias) -> 8 anos; o início do cumprimento em 01/03/2019 interrompe (art. 117, V).

Cumprido de 01/03/2019 a 01/12/2020 (dias de calendário, rp_dias_uniao) = 641 dias.

Saldo na evasão = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d); com um só crime ativo e o intervalo em aberto, vale a 'pena remanescente' do RSPE = 1a2m28d = 453 dias.

453 dias = 1.2411 anos (>= 1) -> 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024 <= hoje -> prescrição executória aparente.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/02/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/12/2024' | ppe_dias=-661

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE): prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2019 a 01/12/2020 (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE); prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/12/2024.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/12/2024' | presc_dias=-661

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_livramento_incidentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-30 · Período de prova do livramento: só a concessão (e_concessao_livramento) abre; só a revogação ou suspensão DECIDIDA do livramento fecha.

LIVRAMENTO CONDICIONAL | CONCEDIDO -> concessão=True
revogação=False suspensão=False

LIVRAMENTO CONDICIONAL | REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL | NÃO CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=False

SAÍDA TEMPORÁRIA | REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=False

LIVRAMENTO CONDICIONAL | SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=True

REVOGAÇÃO | Livramento Condicional | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=True suspensão=False

-- revogação NÃO CONCEDIDA e revogação de saída temporária: periodos_livramento=[('01/01/2018', None)];
livramento_em_curso=(True, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita'

-- suspensão do livramento CONCEDIDA em 01/06/2024: periodos_livramento=[('01/01/2018', '01/06/2024')];
livramento_em_curso=(False, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita' | ppe_resumo: Evasão em 01/06/2024 com saldo 2a10m1d: prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032.

memória: ... Evasão em 01/06/2024 (motivo não consta): cumprido desde o termo 3.349 dias; única condenação em execução; saldo 2a10m1d; prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032 → em curso.

-- revogação do livramento CONCEDIDA em 01/06/2024: periodos_livramento=[('01/01/2018', '01/06/2024')];
livramento_em_curso=(False, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita' | ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/06/2024 com saldo 2a10m1d: prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032.

memória: ... Revogação do livramento em 01/06/2024 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 3.349 dias; única condenação em execução; saldo 2a10m1d; prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032 → em curso.

Conta (revogação em 01/06/2024): cumprido 01/04/2015 a 01/06/2024 = 3350 dias; restante 4380 - 3350 = 1030 dias (2a10m0d) -> 8 anos; 01/06/2024 + 96 meses = 01/06/2032.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Recaptura ou prisão não lançadas no RSPE não são vistas: o card orienta "Antes de requerer: conferir se houve recaptura, prisão ou nova condenação não registradas no RSPE".
- Cumprimento de pena restritiva de direitos e de sursis não aparece nos eventos (há só aviso para pena CONVERTIDA).
- Mandado de prisão e regressão cautelar não interrompem (aviso textual no iminente).
- Custódia sem "Processos Seleccionados" e prisão definitiva por outro processo contam como cumprimento deste crime (interrompem), com nota para conferir quando o evento cita só outro processo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-13 - Saldo da pena na evasão (arts. 112, II, e 113): tempo cumprido após o termo, remição e pena remanescente do RSPE

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (laço 'for g0, g1 in gaps', ramo da evasão); rspe_prescricao.py > _dias_uniao; rspe_prescricao.py > _termo_crime; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

1. Parâmetro

Linha da memória "{X|✓|...|?}" Evasão em A (motivo): cumprido desde o termo N dias[mais R dias de remição (LEP, art. 128)]; única condenação em execução | outras condenações em execução: K (soma S); saldo X[(pena remanescente do RSPE)] | saldo entre X1 e X2; prazo de P | prazo entre P1 e P2 | nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de P2; venceria em D | vence entre D1 e D2[; N dias de suspensão (art. 116, p. único)]; recaptura em B → interrompe (art. 117, V) | → depois de vencido o prazo: prescrição aparente | → a verificar | → em curso | → prazo suspenso (preso por outro motivo)". Estrutura ppe_saldos por evasão: evasao, fim, motivo, revogacao, e_evasao, cumprido_min, cumprido_max, cumprido_desde_termo, remicao, cumprido_total, outras, soma_outras, saldo_min, saldo_max, fonte_saldo, prazo_min, prazo_max, prazo_min_meses, prazo_max_meses, limite_min, limite_max, suspensao_dias, art76, cronologica, faixas, resultado.

2. Dado de entrada

Períodos de cumprimento do crime posteriores ao termo inicial (cumpr) e de toda a execução (todos: custódia e livramento, sem a prisão por outro motivo); remições concedidas (rs.e_remicao_concedida, 'N Dia' no complemento) com data até a evasão; pena do crime; "Pena remanescente" impressa no RSPE; motivo do evento INTERRUPÇÃO na data da evasão ou incidente de revogação do livramento até 1 dia dessa data; penas e termos iniciais das outras condenações (crimes ativos, ou extintos pelo cumprimento, com trânsito anterior à evasão).

3. Regra aplicada

- cumprido_desde_termo = dias de calendário da união dos períodos de cumprimento do crime dentro de [termo inicial, evasão] (_dias_uniao: fim - início, sem o +1 do SEEU).
- remicao = soma das remições concedidas com data até a evasão (LEP, art. 128: tempo remido é pena cumprida). Remição negada, pendente, revogada ou perda de dias não entra.
- Custódia anterior ao termo inicial não entra: é detração, que não altera o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403; HC 400.704).
- Única condenação em execução (nenhuma outra com trânsito anterior à evasão): saldo = máx(0, pena - cumprido_desde_termo - remicao). Intervalo em aberto (vai até hoje) com um só crime ativo: saldo = "Pena remanescente" impressa no RSPE (fonte_saldo).
- Mais de uma condenação: dois limites. saldo_min (este crime imputado primeiro) = máx(0, pena - cumprido_desde_termo - remicao). saldo_max (este crime imputado por último) = mín(pena, máx(0, pena - máx(0, cumprido_total - soma_outras))), com cumprido_total = dias da união de todos os períodos de cumprimento da execução desde o termo mais antigo entre as condenações em execução até a evasão, mais a remição, e soma_outras = soma das penas das outras condenações com trânsito anterior à evasão.

- Prazo de cada limite: tabela do art. 109 sobre o saldo (com a data do fato: inciso VI = 2 anos para fato anterior a 06/05/2010) $\times 12 \times$ fator (4/3 reincidência; 1/2 art. 115); saldo zero = nada a prescrever. Data-limite = evasão + prazo + dias de suspensão dentro do intervalo.
- Hipóteses de referência (art76 e cronologica): ordenam as condenações em execução (mais grave primeiro pela pena, ou pela data do trânsito), imputam o cumprido_total nessa ordem e devolvem a posição deste crime, o saldo, o prazo, o limite e o resultado de cada hipótese; não decidem o status.
- Recaptura ou reinício depois da evasão: interrompe (art. 117, V) e o intervalo seguinte recomeça a contagem com novo saldo.

Fórmula: saldo_min = $\max(0, \text{pena} - \text{cumprido_desde_termo} - \text{remicao})$; saldo_max = $\min(\text{pena}, \max(0, \text{pena} - \max(0, \text{cumprido_total} - \text{soma_outras})))$; prazo(saldo) = $\text{art109}(\text{saldo}, \text{data do fato}) \times 12 \times \text{fator}$; limite = evasão + prazo + suspensão

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (laço 'for g0, g1 in gaps', ramo da evasão); rspe_prescricao.py > _dias_uniao; rspe_prescricao.py > _termo_crime; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

4. Fundamento legal

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

STJ, RHC 35.425, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Condenações em processos distintos. Fuga. Cálculo para fins de prescrição da pretensão executória. Remanescente da pena a cumprir de cada condenação, isoladamente. Art. 119 do Código Penal. Incidência."

Data do julgamento: 07/08/2014 (DJe 19/08/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, HC 261.866, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Execução da pena. Unificação das penas. Evasão. Recaptura. Prescrição da pretensão executória. Contagem da prescrição regulada pelo que sobejar do tempo de pena a ser cumprido em cada uma das execuções. Artigos 109, 113 e 119, todos do Código Penal."

Data do julgamento: 11/02/2014 (DJe 19/02/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, RHC 9.158, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Fuga do condenado. Cálculo. Arts. 112, II, e 113 do CP. Acréscimo da reincidência. Mais de uma condenação. Ordem de execução." No concurso material, executam-se em primeiro lugar as penas mais graves (CP, art. 76); depois da fuga, o prazo regula-se pelo tempo que resta da pena (arts. 112, II, e 113).

Data do julgamento: 16/12/1999 (DJ 28/02/2000) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e inteiro teor do acórdão)

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, HC 400.704, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Prisão cautelar. Detração da pena. Ausência de interferência no prazo prescricional. Início do cumprimento da pena. Interrupção da prescrição. Fuga. Reinício do prazo. Restante da pena a cumprir."

Data do julgamento: 22/08/2017 (DJe 31/08/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ de que, na evasão, cada condenação prescreve pelo seu saldo (arts. 113 e 119; AgRg no REsp 2.256.555, RHC 35.425, HC 261.866) e de que a detração não interfere no prazo (HC 400.704). Como o RSPE não informa a imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas, o programa não escolhe uma ordem: calcula o saldo entre dois limites e mostra as duas ordens conhecidas (art. 76, mais grave primeiro - RHC 9.158; cronológica do trânsito - HC 627.646) como referência. A remição concedida abate o saldo (LEP, art. 128).

Alternativa: Adotar uma ordem de imputação (art. 76 ou cronológica) e concluir com um saldo único; ou usar sempre a 'Pena cumprida'/'Pena remanescente' impressas pelo SEEU.

Efeito prático da alternativa: Com uma ordem fixa, o crime receberia 'aparente' ou 'não prescrita' em casos que hoje ficam 'A VERIFICAR', com risco de erro quando o juízo adotou a outra ordem; com a pena impressa, o saldo acompanharia o SEEU (inclui detração), o que o Defensor pediu que não fosse feito.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_executoria_evasao_113** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Executória com evasão (art. 113): pena restante. Evasor Fictício, nascido 01/01/1985.

Termo: trânsito MP 01/02/2019 <= 12/11/2020 -> art. 112, I (modulação do Tema 788).

Liberdade 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento): pena aplicada 3a0m0d (1095 dias) -> 8 anos; o início do cumprimento em 01/03/2019 interrompe (art. 117, V).

Cumprido de 01/03/2019 a 01/12/2020 (dias de calendário, rp_dias_uniao) = 641 dias.

Saldo na evasão = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d); com um só crime ativo e o intervalo em aberto, vale a 'pena remanescente' do RSPE = 1a2m28d = 453 dias.

453 dias = 1.2411 anos (>= 1) -> 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024 <= hoje -> prescrição executória aparente.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/02/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/12/2024' | ppe_dias=-661

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE): prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2019 a 01/12/2020 (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE); prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/12/2024.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/12/2024' | presc_dias=-661

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_iminente (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-14 · Iminente (faltam <= 180 dias). Pena 3a0m0d; trânsito MP 01/02/2021 (após a modulação) e do processo 01/03/2021; prisão 01/03/2021; fuga 01/12/2023.

Termo: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (Tema 788). Cumprido 01/03/2021 a 01/12/2023 = 1005 dias (calendário); saldo 1095 - 1005 = 90 dias (< 1 ano) -> 3 anos (art. 109, VI).

01/12/2023 + 36 meses = 01/12/2026; hoje 23/09/2026; faltam 69 dias (<= 180) -> amarelo.

Sem 'pena remanescente' no registro: usa a conta do programa (pena do crime - dias cumpridos após o termo). Única condenação: saldo único.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/03/2021' | ppe_status='Prescrição executória em 01/12/2026 (faltam 69 dias)' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='01/12/2026' | ppe_dias=69

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2023 com saldo 90 dias: prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2021 a 01/12/2023 (início de cumprimento definitivo, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: ... Evasão em 01/12/2023 (fuga): cumprido desde o termo 1.005 dias; única condenação em execução; saldo 90 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026 → em curso.

memória PPE: Conferir nos autos, antes de requerer: recaptura ou prisão não registrada no RSPE e nova condenação transitada (interrompem - art. 117, V e VI); regressão cautelar e mandado de prisão não interrompem o prazo.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/12/2026.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Iminente: art. 155 CP em 01/12/2026' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='01/12/2026' | presc_dias=69

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Iminente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_remicao_concedida (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Remição no saldo da evasão (LEP, art. 128): só incidente de remição CONCEDIDO (rs.e_remicao_concedida); negada, pendente e perda de dias não contam.

REMIÇÃO	CONCEDIDO	Remição de 60 Dias	-> e_remicao_concedida=True
REMIÇÃO	NEGADO	Remição de 30 Dias	-> e_remicao_concedida=False
REMIÇÃO	PENDENTE	Remição de 20 Dias	-> e_remicao_concedida=False
PERDA DE DIAS REMIDOS	CONCEDIDO	10 Dias	-> e_remicao_concedida=False

Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias + 60 remidos (só o concedido) = 701; saldo 1095 - 701 = 394 dias (1a0m29d) = 1.0795 anos -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Se a negada (30) e a pendente (20) também contassem: 1095 - 751 = 344 dias (< 1 ano) -> 3 anos; é o erro que a regra evita.

Saída: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024'

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a0m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

Execução de exemplos_p7.py > ex_uniao_periodos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · União de períodos (rs.uniao_periodos, usada por rspe_prescricao.dias_uniao e por rs.dias_cumpridos_ate): o mesmo dia não conta duas vezes.

Interrupção e reinício no mesmo dia: [('01/01/2025', '10/01/2025'), ('10/01/2025', '20/01/2025')].

Somando separado: (10 - 1 + 1) + (20 - 10 + 1) = 10 + 11 = 21 dias (o dia 10/01 duas vezes).

rs.uniao_periodos = [('01/01/2025', '20/01/2025')]; rp.dias_uniao (calendário, usada na prescrição) = 19 dias; rs.dias_cumpridos_ate (conta o dia da prisão e o da soltura, usada nos decretos) = 20 dias.

Sobreposição com período em aberto: [('01/01/2025', '01/03/2025'), ('01/02/2025', None)] -> [('01/01/2025', None)] (segue em aberto).

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = máx(0, 730 - 1036) = 0.

saldo_max (furto por último) = mín(730, máx(0, 730 - máx(0, cumprido_total 1036 - soma das outras condenações 2190))) = 730 dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos x 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos x 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

ppe_saldos[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min='' prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'

art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite': '01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}

cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado': 'nada a prescrever'}

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False

faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True

faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False

ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR: saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não: depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5 anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 → a verificar.

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias → 4 anos, venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d → 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a0m0d); saldo entre 3a1m29d e 5a1m29d; prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos; venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 → interrompe (art. 117, V).

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo 3a1m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a1m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a1m29d a 4a0m0d → 10 anos e 8 meses, não venceria em 01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a1m29d → 16 anos, não venceria em 01/01/2035.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_convergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-32 · Mesmo caso com recaptura em 01/03/2019 (dois meses de fuga): nenhuma faixa vence -> conclusão firme 'Não prescrita'; com recaptura em 01/01/2030 todas as faixas vencem -> 'aparente' na data mais tardia.

```
-- recaptura 01/03/2019: ppe_status='Não prescrita' (esperado: Não prescrita); limite_min=''
limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', False), (64, '01/05/2024', False)];
ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo:

```
-- recaptura 01/01/2030: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/05/2024' (esperado: Prescrição
executória aparente); limite_min='' limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023',
True), (64, '01/05/2024', True)]; ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024.

Execução de exemplos_p7.py > ex_art113_restrito (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-24 · Art. 113 restrito: pena restante só na evasão ou na revogação do livramento (STJ, RHC 67.403).

Base comum: art. 155 CP, pena 3a0m0d (1095 dias); trânsito MP 01/02/2019 (<= 12/11/2020 -> termo 01/02/2019); prisão definitiva 01/03/2019;

interrupção em 01/12/2020 com o motivo variando. Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias (calendário).
 Saldo = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d) -> 1.2438 anos (>= 1 e <= 2) -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Motivo vazio: evasão com aviso 'motivo não consta'. Motivo fora dos dois padrões ('Outros'): saldo (art. 113) com o rótulo 'Interrupção', tipo 'interrupcao' na linha do tempo e aviso para conferir.

Pena aplicada 3 anos -> art. 109, IV = 8 anos; 01/12/2020 + 96 meses = 01/12/2028.

-- motivo 'Fuga': _motivo_interrupcao='Fuga'; RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False
 ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']
 ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.
 memória: ✖ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

-- motivo 'Alvará de soltura': _motivo_interrupcao='Alvará de soltura'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
 ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
 ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.
 memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (alvará de soltura): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Habeas corpus': _motivo_interrupcao='Habeas corpus'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
 ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
 ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.
 memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (habeas corpus): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo '': _motivo_interrupcao=''; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False
 ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']
 ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.
 memória: ✖ Evasão em 01/12/2020 (motivo não consta): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.
 aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 sem motivo no RSPE: tratada como evasão (art. 113) - conferir

-- motivo 'Outros': _motivo_interrupcao='Outros'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False
 ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'interrupcao']
 ppe_resumo: Interrupção em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.
 memória: ✖ Interrupção em 01/12/2020 (outros): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.
 memória: Motivo da interrupção "outros": não é evasão nem revogação do livramento; fora delas o prazo se regula pela pena aplicada (STJ, RHC 67.403) - conferir.
 aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 (outros): não é evasão nem revogação do livramento, e o art. 113 pode não se aplicar - conferir

-- motivo 'Revogação da preventiva': _motivo_interrupcao='Revogação da preventiva'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
 ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
 ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.
 memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da preventiva): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Revogação da prisão': _motivo_interrupcao='Revogação da prisão'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
 ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
 ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.
 memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da prisão): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Preventiva revogada': _motivo_interrupcao='Preventiva revogada'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
 ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
 ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.
 memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (preventiva revogada): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Revogação do livramento condicional': _motivo_interrupcao='Revogação do livramento condicional'; RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False
 ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

```

ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Revogação do livramento em 01/12/2020 (revogação do livramento condicional): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

-- revogação do livramento (incidente 'REVOGAÇÃO', complemento 'Livramento Condicional', CONCEDIDO em 01/03/2021):

e_concessao_livramento: [True, False]; e_revogacao_livramento: [False, True]
_motivo_interrupcao em 01/03/2021 = 'REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO' (RE_EVASAO casa: True)
Custódia [('01/03/2019', '01/03/2020')] + período de prova [('01/03/2020', '01/03/2021')]; união (rs.uniao_periodos) = [('01/03/2019', '01/03/2021')].

Cumprido 01/03/2019 a 01/03/2021 = 731 dias (calendário; o dia 01/03/2020, fim da custódia e início do livramento, conta uma vez); saldo 1095 - 731 = 364 dias (0a11m34d) = 0.9973 anos -> art. 109, VI = 3 anos; 01/03/2021 + 36 meses = 01/03/2024.

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/03/2024' | ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/03/2021 com saldo 364 dias: prazo de 3 anos; venceria em 01/03/2024.

memória: ✕ Revogação do livramento em 01/03/2021 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 731 dias; única condenação em execução; saldo 364 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/03/2024 → venceu: prescrição aparente.

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas não consta do RSPE: os limites são o que o programa consegue afirmar; o saldo exato depende do cálculo de pena do SEEU.
- Remição é somada pela data do incidente, não pela data do trabalho/estudo, e não é distribuída entre as condenações.
- Com mais de um crime ativo, a pena remanescente impressa não é usada.
- Condenações extintas por outro motivo que não o cumprimento (indulto, prescrição) ficam fora de soma_outras, ainda que tenham absorvido tempo cumprido antes da extinção.
- O saldo é exibido na convenção do SEEU (ano de 365 dias, mês de 30): abaixo de um ano aparece em dias ('364 dias'); acima, como '2a0m0d'.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-14 - Status da executória: Aparente, A VERIFICAR, Iminente, Não prescrita, Não corre

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis prescrita, verificar, correndo, datas_ver, faltam, IMINENTE_DIAS)

1. Parâmetro

Pílula da coluna "Executória": "Prescrição executória aparente em dd/mm/aaaa" (vermelho); "A VERIFICAR: saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas" (amarelo); "Prescrição executória em dd/mm/aaaa (faltam N dias)" ou "(falta 1 dia)" (amarelo); "Não prescrita" (sem cor: prazo correndo com mais de 180 dias, ou intervalos sem prazo vencido); "Não corre (em cumprimento)" (sem cor). Colunas "Prescrição em" (presc_prox = menor data prevista) e presc_dias. Última linha da memória: "Conclusão: ...".

2. Dado de entrada

Resultado de cada intervalo de liberdade (liberdade pela pena aplicada: limite único; evasão: resultado das faixas do art. 109 entre saldo_min e saldo_max), a data de hoje e a lista do que falta (ppe_faltam).

3. Regra aplicada

- Percorre os intervalos em ordem. Liberdade pela pena aplicada: limite ≤ fim do intervalo (ou hoje, se em aberto) → prescrita; em aberto com limite futuro → correndo; senão interrompida (✓).
- Evasão: resultado 'prescrita' (toda faixa positiva vencida) → prescrita e para; 'a verificar' → guarda a primeira evasão divergente e segue para os intervalos seguintes; 'não prescrita' em intervalo aberto com saldo máximo positivo → correndo.
- Status: prescrita → "Prescrição executória aparente em <limite>" (vermelho; ppe_previsao = limite; ppe_dias = limite - hoje; na evasão com dois limites, a data mais tardia, limite_max); senão a verificar → "A VERIFICAR: ..." (amarelo, sem data; ppe_faltam preenchido); senão correndo → "Não prescrita" com ppe_correndo_ate = limite_max e, se faltam ≤ 180 dias (IMINENTE_DIAS), "Prescrição executória

em <limite> (faltam N dias)" (amarelo) e a linha "Conferir nos autos, antes de requerer: ..."; senão, com intervalos, "Não prescrita"; sem intervalos, "Não corre (em cumprimento)".

- Uma evasão posterior prescrita em todas as faixas prevalece sobre um 'a verificar' anterior (prescrição consumada); um 'a verificar' anterior prevalece sobre intervalos posteriores não prescritos.
- ppe_faltam (só no 'A VERIFICAR'): "cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em <datas das evasões divergentes>"; "ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)"; "se a prisão de A a B pelo processo N foi convertida em cumprimento da pena unificada" (uma por prisão por outro motivo); "motivo da interrupção do cumprimento em A" (motivo ausente).

Fórmula: faltam = limite – hoje (dias); iminente se $0 < faltam \leq 180$

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis prescrita, verificar, correndo, datas_ver, faltam, IMINENTE_DIAS)

4. Fundamento legal

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: quando os limites do saldo levam a resultados diferentes, o programa não escolhe e devolve 'A VERIFICAR' com a lista do que falta (pedido literal do Defensor: nunca inventar a distribuição do cumprimento). A janela de 180 dias para 'iminente' é convenção do programa.

Alternativa: Concluir pela hipótese mais favorável ao assistido (saldo mínimo) ou pela ordem do art. 76; outra janela para o iminente.

Efeito prático da alternativa: Pelo saldo mínimo, mais crimes seriam apontados como prescritos, sem apoio no cálculo do SEEU; pelo art. 76, menos. A janela maior antecipa o acompanhamento de mais casos.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_nunca_iniciou (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-12/PRESC-14 · Nunca iniciou o cumprimento: liberdade desde o termo inicial, prazo pela pena aplicada (art. 112, I).

Pena 1a6m0d = 545 dias -> 4 anos; termo 01/11/2019 (trânsito MP <= 12/11/2020) + 48 meses = 01/11/2023 <= hoje.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano e 6 meses | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/11/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/11/2023' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/11/2023' | ppe_dias=-1057

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/11/2019), sem início do cumprimento. Com a pena de 1 ano e 6 meses, o prazo é de 4 anos: venceu em 01/11/2023.

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano e 6 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/11/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: x Liberdade de 01/11/2019 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: venceu em 01/11/2023.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/11/2023.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/11/2023' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/11/2023' | presc_dias=-1057

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_executoria_evasao_113 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Executória com evasão (art. 113): pena restante. Evasor Fictício, nascido 01/01/1985.

Termo: trânsito MP 01/02/2019 <= 12/11/2020 -> art. 112, I (modulação do Tema 788).

Liberdade 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento): pena aplicada 3a0m0d (1095 dias) -> 8 anos; o início do cumprimento em 01/03/2019 interrompe (art. 117, V).

Cumprido de 01/03/2019 a 01/12/2020 (dias de calendário, rp_dias_uniao) = 641 dias.

Saldo na evasão = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d); com um só crime ativo e o intervalo em aberto, vale a 'pena remanescente' do RSPE = 1a2m28d = 453 dias.

453 dias = 1.2411 anos (>= 1) -> 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024 <= hoje -> prescrição executória aparente.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/02/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/12/2024' | ppe_dias=-661

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE): prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2019 a 01/12/2020 (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE); prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/12/2024.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/12/2024' | presc_dias=-661

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_iminente (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-14 · Iminente (faltam <= 180 dias). Pena 3a0m0d; trânsito MP 01/02/2021 (após a modulação) e do processo 01/03/2021; prisão 01/03/2021; fuga 01/12/2023.

Termo: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (Tema 788). Cumprido 01/03/2021 a 01/12/2023 = 1005 dias (calendário); saldo 1095 - 1005 = 90 dias (< 1 ano) -> 3 anos (art. 109, VI).

01/12/2023 + 36 meses = 01/12/2026; hoje 23/09/2026; faltam 69 dias (<= 180) -> amarelo.

Sem 'pena remanescente' no registro: usa a conta do programa (pena do crime - dias cumpridos após o termo). Única condenação: saldo único.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/03/2021' | ppe_status='Prescrição executória em 01/12/2026 (faltam 69 dias)' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='01/12/2026' | ppe_dias=69

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2023 com saldo 90 dias: prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/03/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2021 a 01/12/2023 (início de cumprimento definitivo, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: ... Evasão em 01/12/2023 (fuga): cumprido desde o termo 1.005 dias; única condenação em execução; saldo 90 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/12/2026 → em curso.

memória PPE: Conferir nos autos, antes de requerer: recaptura ou prisão não registrada no RSPE e nova condenação transitada (interrompem - art. 117, V e VI); regressão cautelar e mandado de prisão não interrompem o prazo.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/12/2026.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Iminente: art. 155 CP em 01/12/2026' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='01/12/2026' | presc_dias=69

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Iminente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = máx(0, 730 - 1036) = 0.

saldo_max (furto por último) = mín(730, máx(0, 730 - máx(0, cumprido_total 1036 - soma das outras condenações 2190))) = 730 dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos × 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos × 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

ppe_saldos[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min='' prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'

art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite': '01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}

cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado': 'nada a prescrever'}

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False

faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True

faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False


```

ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do
cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']
Saída do programa:
Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True
PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR:
saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' |
ppe_previsao='' | ppe_dias=None
ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo
saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não:
depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.
memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).
memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5
anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento
interrompeu (art. 117, V).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em
execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo
máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 → a verificar.
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º
de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito
(STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias → 4 anos,
venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d → 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as
condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de
imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também
interrompe (art. 117, VI) - não aferível.
Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True
PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' |
ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None
memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em
execução: 1 condenação (soma 2a0m0d); saldo entre 3a1m29d e 5a1m29d; prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos;
venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 → interrompe (art. 117, V).
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º
de 2 - saldo 3a1m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito
(STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a1m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a
imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a1m29d a 4a0m0d → 10 anos e 8 meses, não venceria em
01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a1m29d → 16 anos, não venceria em 01/01/2035.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também
interrompe (art. 117, VI) - não aferível.
Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' |
presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'
Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_convergentes (funções reais do programa, dados fictícios)
PRESC-32 · Mesmo caso com recaptura em 01/03/2019 (dois meses de fuga): nenhuma faixa vence -> conclusão firme
'Não prescrita'; com recaptura em 01/01/2030 todas as faixas vencem -> 'aparente' na data mais tardia.
-- recaptura 01/03/2019: ppe_status='Não prescrita' (esperado: Não prescrita); limite_min=''
limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', False), (64, '01/05/2024', False)];
ppe_faltam=[]
ppe_resumo:

```



```
-- recaptura 01/01/2030: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/05/2024' (esperado: Prescrição
executória aparente); limite_min='' limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023',
True), (64, '01/05/2024', True)]; ppe_faltam=[]

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo
saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024.
```

Execução de exemplos_p7.py > ex_art113_restrito (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-24 · Art. 113 restrito: pena restante só na evasão ou na revogação do livramento (STJ, RHC 67.403).

Base comum: art. 155 CP, pena 3a0m0d (1095 dias); trânsito MP 01/02/2019 (<= 12/11/2020 -> termo 01/02/2019); prisão definitiva 01/03/2019;

interrupção em 01/12/2020 com o motivo variando. Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias (calendário).

Saldo = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d) -> 1.2438 anos (>= 1 e <= 2) -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Motivo vazio: evasão com aviso 'motivo não consta'. Motivo fora dos dois padrões ('Outros'): saldo (art. 113) com o rótulo 'Interrupção', tipo 'interrupcao' na linha do tempo e aviso para conferir.

Pena aplicada 3 anos -> art. 109, IV = 8 anos; 01/12/2020 + 96 meses = 01/12/2028.

```
-- motivo 'Fuga': _motivo_interrupcao='Fuga'; RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo
1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

-- motivo 'Alvará de soltura': _motivo_interrupcao='Alvará de soltura'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (alvará de soltura): prazo de 8 anos pela pena aplicada
(o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Habeas corpus': _motivo_interrupcao='Habeas corpus'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (habeas corpus): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o
art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo '': _motivo_interrupcao=''; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Evasão em 01/12/2020 (motivo não consta): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em
execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 sem
motivo no RSPE: tratada como evasão (art. 113) - conferir

-- motivo 'Outros': _motivo_interrupcao='Outros'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'interrupcao']

ppe_resumo: Interrupção em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Interrupção em 01/12/2020 (outros): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em
execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

memória: Motivo da interrupção "outros": não é evasão nem revogação do livramento; fora delas o prazo se
regula pela pena aplicada (STJ, RHC 67.403) - conferir.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020
(outros): não é evasão nem revogação do livramento, e o art. 113 pode não se aplicar - conferir

-- motivo 'Revogação da preventiva': _motivo_interrupcao='Revogação da preventiva'; RE_EVASAO=False;
RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da preventiva): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Revogação da prisão': _motivo_interrupcao='Revogação da prisão'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da prisão): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Preventiva revogada': _motivo_interrupcao='Preventiva revogada'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
```

```

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (preventiva revogada): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo 'Revogação do livramento condicional': _motivo_interrupcao='Revogação do livramento condicional';
RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False
ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']
ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em
01/12/2024.
memória: ✕ Revogação do livramento em 01/12/2020 (revogação do livramento condicional): cumprido desde o
termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu:
prescrição aparente.
-- revogação do livramento (incidente 'REVOGAÇÃO', complemento 'Livramento Condicional', CONCEDIDO em
01/03/2021):
e_concessao_livramento: [True, False]; e_revogacao_livramento: [False, True]
_motivo_interrupcao em 01/03/2021 = 'REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO' (RE_EVASAO casa: True)
Custódia [('01/03/2019', '01/03/2020')] + período de prova [('01/03/2020', '01/03/2021')]; união
(rs.uniao_periodos) = [('01/03/2019', '01/03/2021')].
Cumprido 01/03/2019 a 01/03/2021 = 731 dias (calendário; o dia 01/03/2020, fim da custódia e início do
livramento, conta uma vez); saldo 1095 - 731 = 364 dias (0a11m34d) = 0.9973 anos -> art. 109, VI = 3 anos;
01/03/2021 + 36 meses = 01/03/2024.
ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/03/2024' | ppe_resumo: Revogação do livramento em
01/03/2021 com saldo 364 dias: prazo de 3 anos; venceria em 01/03/2024.
memória: ✕ Revogação do livramento em 01/03/2021 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 731 dias;
única condenação em execução; saldo 364 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/03/2024 → venceu: prescrição
aparente.

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- "Aparente": o programa não sabe de recaptura, nova condenação ou decisão já proferida; o termo é indicativo.
- O status fica preso ao primeiro intervalo prescrito; intervalos posteriores não são examinados (prescrição consumada não revive).
- O 'A VERIFICAR' não tem data: não entra em 'Prescrição em' nem em presc_dias.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-15 - Custódia provisória de outro processo: suspensão (art. 116, p. único), não cumprimento desta pena

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis susp, inicios_cumpr, susp_total; função interna _limite); rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_scraper.py > lista_processos, chave_processo

1. Parâmetro

Linhas "Prisão por outro motivo de A a B (motivo, processo N) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir."; acréscimo "; N dias de suspensão (art. 116, p. único)" na linha do intervalo; "De A a B preso por outro motivo: o prazo não corre (art. 116, p. único)." quando a suspensão cobre todo o intervalo; fecho "→ prazo suspenso (preso por outro motivo)" quando o intervalo chega a hoje sob suspensão. Na linha do tempo, tipo outro_motivo. Em ppe_faltam: "se a prisão de A a B pelo processo N foi convertida em cumprimento da pena unificada".

2. Dado de entrada

Eventos de custódia com "Motivo" contendo FLAGRANTE, PREVENTIV, TEMPOR ou PROVIS (RE_PROVISORIA) e "Processos Seleccionados" preenchido sem o processo do crime (rs.lista_processos e _mesmo_processo), iniciados depois do termo inicial; eventos de início do cumprimento lançados durante essa custódia.

3. Regra aplicada

- Só com termo inicial. Custódia provisória, registrada só para outro processo e iniciada depois do termo → suspensão (início, fim ou None); não entra nos períodos de cumprimento do crime nem no tempo cumprido da execução.

- Evento de início do cumprimento (prisão definitiva, início de regime, recaptura, reinício) dentro dessa custódia encerra a suspensão nessa data; dali em diante é cumprimento (interrompe).
- Em cada intervalo de liberdade, `_limite(meses)` parte de evasão + prazo e soma os dias de cada suspensão dentro de `[dia seguinte ao início do intervalo, mín(fim da suspensão, fim do intervalo, limite)] + 1`; como a soma adia o limite, a conta repete para a mesma suspensão até que a soltura (ou o fim do intervalo) fique antes do limite adiado.
- O dia inicial do intervalo já é dia de cumprimento desta pena e não é contado de novo.
- Suspensão que cobre o intervalo inteiro (dias $\geq$ duração - 1): o intervalo é marcado como 'não corre' e não é avaliado.

Fórmula: `limite' = limite +  $\Sigma$  [(mín(fim_s, fim do intervalo, limite) - máx(início_s, início do intervalo + 1 dia)) + 1]`, repetido até estabilizar

Local no código: `rspe_prescricao.py > _executoria` (variáveis `susp`, `inicios_cumpr`, `susp_total`; função interna `_limite`); `rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA`; `rspe_prescricao.py > _mesmo_processo`; `rspe_scraper.py > lista_processos`, `chave_processo`

4. Fundamento legal

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a leitura de que a prisão provisória por outro processo não é "início ou continuação do cumprimento" desta pena (art. 117, V), mas suspende a executória (art. 116, p. único).

Alternativa: Tratar qualquer custódia como interrupção (leitura ampla do art. 117, V) ou exigir condenação definitiva no outro processo para suspender.

Efeito prático da alternativa: A leitura ampla zera a contagem a cada prisão e reduz prescrições; a exigência de condenação definitiva deixa correr o prazo durante a preventiva, aumentando prescrições.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_suspensao_116 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-15 · Suspensão (art. 116, p. único): preso preventivamente por OUTRO processo depois da fuga.

Sem suspensão o prazo (4 anos pelo saldo de 1a2m28d, pena remanescente do RSPE) venceria em 01/12/2024. Prisão por outro motivo 01/06/2022 a 01/06/2023 = 366 dias (conta o dia da prisão e o da soltura; art. 116, p. único).

Novo vencimento = 01/12/2024 + 366 dias = 02/12/2025.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/02/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 02/12/2025' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='02/12/2025' | ppe_dias=-295

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE): prazo de 4 anos; venceria em 02/12/2025.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2019 a 01/12/2020 (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE); prazo de 4 anos; vence em 02/12/2025; 366 dias de suspensão (art. 116, p. único) → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Prisão por outro motivo de 01/06/2022 a 01/06/2023 (prisão preventiva, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 02/12/2025.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 02/12/2025' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='02/12/2025' | presc_dias=-295

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_suspensao_atravesa_limite (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-15 · Prisão por outro motivo que atravessa a data-limite: a suspensão empurra o limite até que a soltura (ou hoje) fique antes dele.

Roubo (0001111-11.2015.8.12.0001): 5a4m0d, trânsito 22/07/2002, fato de menor de 21 anos, reincidente -> prazo 8 anos ($12 \times 4/3 \times 1/2$). Preventiva 09/01/2002 (este processo); fuga 02/01/2003; flagrante 13/02/2006 só de outro processo, sem soltura.

Cumprido 22/07/2002 a 02/01/2003 = 164 dias; saldo $1946 - 164 = 1782$ dias (> 4 anos) -> $12 \text{ anos} \times 4/3 \times 1/2 = 8$ anos; $02/01/2003 + 96 \text{ meses} = 02/01/2011$.

A suspensão de 13/02/2006 em diante cobre esse limite e continua: o limite é adiado passo a passo (rp_executoria > _limite) até ficar depois de hoje -> prazo suspenso, não prescrito.

ppe_status='Não prescrita'; suspensao_dias=7528; limite_max='13/08/2031' ($>$ hoje 23/09/2026).

memória: Pena aplicada: 5 anos e 4 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para a acusação 22/07/2002 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos (+1/3 reincidência) ($\frac{1}{2}$ art. 115).

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 194 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 22/07/2002 a 02/01/2003 (prisão preventiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 02/01/2003 (fuga): cumprido desde o termo 164 dias; única condenação em execução; saldo 4a10m21d; prazo de 8 anos; venceria em 13/08/2031; 7.528 dias de suspensão (art. 116, p. único) → prazo suspenso (preso por outro motivo).

memória: Prisão por outro motivo de 13/02/2006 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

memória: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Execução de exemplos_p7.py > ex_custodia_outro_processo (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-15 · Custódia provisória de OUTRO processo: suspende (art. 116, p. único), não interrompe e não conta como pena cumprida desta execução.

Caso 1: art. 155, pena 3a0m0d; trânsito 01/12/2015 (MP e processo); prisão definitiva 01/01/2016; fuga 01/01/2017; preventiva no processo 0009999-99.2019.8.12.0001 até 01/01/2018.

O resultado não depende de a preventiva começar no dia da fuga (01/01/2017) ou no dia seguinte (02/01/2017): a suspensão conta a partir do dia seguinte ao início do trecho sem custódia.

-- preventiva desde 01/01/2017: cumprido 01/01/2016 a 01/01/2017 = 366 dias (calendário); saldo 729 dias (1a11m34d) -> 4 anos; $01/01/2017 + 48 \text{ meses} = 01/01/2021$; suspensão = $(01/01/2018 - 02/01/2017) + 1 = 365$ dias -> vencimento 01/01/2022.

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/01/2022'

memória: ✓ Liberdade de 01/12/2015 a 01/01/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/12/2023); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 01/01/2017 a 01/01/2018 (prisão preventiva, processo 0009999-99.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: ✗ Evasão em 01/01/2017 (fuga): cumprido desde o termo 366 dias; única condenação em execução; saldo 1a11m34d; prazo de 4 anos; vence em 01/01/2022; 365 dias de suspensão (art. 116, p. único) → venceu: prescrição aparente.

-- preventiva desde 02/01/2017: cumprido 01/01/2016 a 01/01/2017 = 366 dias (calendário); saldo 729 dias (1a11m34d) -> 4 anos; $01/01/2017 + 48 \text{ meses} = 01/01/2021$; suspensão = $(01/01/2018 - 02/01/2017) + 1 = 365$ dias -> vencimento 01/01/2022.

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/01/2022'

memória: ✓ Liberdade de 01/12/2015 a 01/01/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/12/2023); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: ✗ Evasão em 01/01/2017 (fuga): cumprido desde o termo 366 dias; única condenação em execução; saldo 1a11m34d; prazo de 4 anos; vence em 01/01/2022; 365 dias de suspensão (art. 116, p. único) → venceu: prescrição aparente.

memória: Prisão por outro motivo de 02/01/2017 a 01/01/2018 (prisão preventiva, processo 0009999-99.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

Caso 2: pena 1a0m0d; prisão definitiva 01/01/2016, fuga 01/02/2016; preventiva em outro processo de 01/06/2017 a 01/06/2019 (731 dias, mais que a pena).

A custódia do outro processo não entra no cumprimento deste crime (cumprido = 01/01/2016 a 01/02/2016 = 31 dias): é suspensão, e o prazo pelo saldo continua depois da soltura.

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/12/2015' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/02/2021' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/02/2021' | ppe_dias=-2060

ppe_resumo: Evasão em 01/02/2016 com saldo 334 dias: prazo de 3 anos; venceria em 01/02/2021.

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/12/2015 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/12/2015 a 01/01/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/12/2019); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/01/2016 a 01/02/2016 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/02/2016 (fuga): cumprido desde o termo 31 dias; única condenação em execução; saldo 334 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/02/2021; 731 dias de suspensão (art. 116, p. único) → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Prisão por outro motivo de 01/06/2017 a 01/06/2019 (prisão preventiva, processo 0009999-99.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/02/2021.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/02/2021' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/02/2021' | presc_dias=-2060

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

Execução de exemplos_p7.py > ex_linha_tempo_campos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-33 · Linha do tempo por crime (ppe_linha_tempo): classificação de cada período; formato curto do processo; início do cumprimento registrado durante a prisão por outro processo.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 1a0m0d, trânsito 24/11/2020. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 2a6m0d, trânsito 08/09/2021. Eventos: flagrante 21/08/2019 (processo '1111120158120001'); liberdade provisória 27/10/2019;

flagrante 17/12/2020 só do roubo; 'INÍCIO DO CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO' 19/11/2021; fuga 09/10/2025; recaptura 09/07/2026.

rp._mesmo_processo('1111120158120001', '0001111-11.2015.8.12.0001') = True (dígitos sem zeros à esquerda: um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).

Crime art. 155 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

24/11/2020 a 19/11/2021 | liberdade | atribuicao=comprovada | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 338 dias de suspensão

17/12/2020 a 19/11/2021 | outro_motivo | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

19/11/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | início do cumprimento regime semiaberto de 19/11/2021 (processo 0001111-11.2015.8.12.0001) | início do cumprimento da pena unificada registrado durante a custódia: interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=nao_comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido; registrada só para outro processo - conferir

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 24/11/2020 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 67 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: ✓ Liberdade de 24/11/2020 a 19/11/2021 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 338 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 28/10/2025); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 17/12/2020 a 19/11/2021 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Cumprimento de 19/11/2021 a 09/10/2025 (início do cumprimento regime semiaberto, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.420 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a6m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - registrada só para outro processo: conferir se alcança esta condenação.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Crime art. 157 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 11111120158120001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

17/12/2020 a 08/09/2021 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

08/09/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 08/09/2021 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 265 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 08/09/2021 a 09/10/2025 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.492 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 1a0m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Custódia sem "Processos Seleccionados" é tratada como cumprimento desta pena (interrompe).
- Prisão definitiva por outro processo (motivo sem as palavras-chave) interrompe e conta como cumprimento, em vez de suspender.
- Se a prisão por outro processo foi convertida em cumprimento da pena unificada sem evento de início no RSPE, o programa a mantém como suspensão e pede conferência.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-16 - Custódia provisória anterior ao trânsito: detração informativa; nunca reduz a pena nem o prazo; aviso quando cobre a pena do processo

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_view.py > extincao (item 3); rspe_auditoria.py > auditar (bloco da prescrição)

1. Parâmetro

Linha da memória "Prisão provisória anterior ao termo inicial: N dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403)." e, quando a detração iguala ou supera a pena do processo, "⚠ A verificar: a detração (N dias) iguala ou supera a pena do processo (Y). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detração vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111)." com o aviso "detração de X anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)". Campos ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre e ppe_pena_processo. Na linha do tempo, tipo provisoria ("prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo" ou, se só de outro processo, "anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição"). Aba Extinção: "<crime>: a verificar - custódia anterior ao trânsito de X iguala ou supera a pena do processo (Y); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)" (amarelo). Auditoria: item 'verificar' "<crime>: detração iguala ou supera a pena do processo - conferir extinção pelo cumprimento". Não existe mais o resultado "Pena cumprida por detração".

2. Dado de entrada

Eventos de custódia anteriores ao termo inicial que ligam ao crime (sem processo indicado ou com o mesmo processo, _mesmo_processo); penas dos crimes ativos da mesma ação penal (_pena_processo).

3. Regra aplicada

- Para cada custódia que liga ao crime, soma (mín(fim, termo) – início) em dias da parte anterior ao termo: detr.
- Custódia anterior ao termo registrada só para outro processo: entra na linha do tempo como provisória sem efeito, não soma.
- detr não altera pena, saldo nem prazo: a linha é informativa. O exemplo do Defensor (pena 1 ano, 1 dia de cautelar, evasão no início) fica com prazo de 4 anos (art. 109, V), nunca 3.
- Se $detr \geq _pena_processo$: linha '⚠ A verificar', aviso, ppe_detracao_cobre = True e ppe_pena_processo; a prescrição segue o cálculo normal.
- rspe_view.extincao: cada linha com ppe_detracao_cobre vira hipótese 'a verificar' e a aba fica amarela (se não estiver vermelha, laranja ou azul). rspe_auditoria: item 'verificar' de tipo pena-cumprida-por-detracao (fora da aba Auditoria, por AUD_OUTRAS_ABAS).

Fórmula: detração = Σ (mín(fim, termo) – início) das custódias anteriores ao termo que ligam ao crime; aviso se detração $\geq \Sigma$ penas dos crimes ativos da ação penal

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_view.py > extincao (item 3); rspe_auditoria.py > auditar (bloco da prescrição)

4. Fundamento legal

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STJ, AgRg no HC 967.565, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO PELA PENA RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NÃO ALTERA O PRAZO PRESCRICIONAL. [trecho da ementa]

Data do julgamento: 18/02/2025 (DJEN 26/02/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404704900&dt_publicacao=26/02/2025

STJ, HC 400.704, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Prisão cautelar. Detração da pena. Ausência de interferência no prazo prescricional. Início do cumprimento da pena. Interrupção da prescrição. Fuga. Reinício do prazo. Restante da pena a cumprir."

Data do julgamento: 22/08/2017 (DJe 31/08/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ de que a detração não altera o prazo da executória (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565; HC 400.704), e o pedido literal do Defensor: a prisão provisória é só informativa e nunca reduz a pena para o prazo. A extinção pelo cumprimento por detração fica como hipótese a verificar, porque a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Alternativa: Calcular a executória pela pena restante após a detração (analogia in bonam partem ao art. 113, tese defensiva minoritária); ou declarar 'pena cumprida por detração' quando a custódia é registrada só para o processo.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores para quem ficou preso provisoriamente e mais prescrições apontadas; ou extinções afirmadas com risco de contar duas vezes a mesma prisão.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_detracao (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16 · Detração informativa: custódia provisória anterior ao trânsito não reduz a pena nem o prazo; se iguala ou supera a pena do processo, vira aviso e hipótese 'a verificar' na aba Extinção.

```
rp._mesmo_processo('0002222-22.2019.8.12.0001', '0002222-22.2019.8.12.0001') = True;
rs.chave_processo('0002222-22.2019.8.12.0001') = '2222220198120001'.
```

Custódia 10/01/2020 a 10/03/2021 no processo 0002222-22.2019.8.12.0001; termo 01/08/2021 (trânsito para ambas as partes): toda ela é anterior ao termo -> prisão provisória (detração).

Conta: mín(10/03/2021, 01/08/2021) - 10/01/2020 = 425 dias >= pena do processo 1a0m0d = 365 dias -> aviso e ppe_detracao_cobre.

Depois do termo (01/08/2021) não há custódia deste processo até hoje: liberdade sem início do cumprimento -> prazo pela pena aplicada 1 ano = 4 anos (art. 109, V), do termo; 01/08/2021 + 48 meses = 01/08/2025.

A prisão em 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) é anterior ao trânsito desse processo (01/08/2023): para o crime do 0002222-22.2019.8.12.0001 é prisão por outro motivo iniciada depois do termo -> suspende (art. 116, p. único); para o crime do 0003333-33.2021.8.12.0001 é detração até 01/08/2023 e cumprimento a partir daí.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False
PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/08/2021' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2021 (STF, Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.
memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 425 dias (detracção, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).
memória PPE: ⚠ A verificar: a detracção (425 dias) iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detracção vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111).
memória PPE: ✓ Liberdade de 01/08/2021 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 1.723 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 20/04/2030); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).
memória PPE: Prisão por outro motivo de 05/01/2022 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.
memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.
aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): detracção de 1a2m0d anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)

Crime: art. 157 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 5 anos | art.115=False | reinc=False
PPE: prazo_ppe='12 anos' | ppe_termo='01/08/2023' | ppe_status='Não corre (em cumprimento)' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 5 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2023 (STF, Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 12 anos.
memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 573 dias (detracção, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).
memória PPE: Cumprimento de 01/08/2023 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).
memória PPE: Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V).
memória PPE: Conclusão: não corre (em cumprimento).

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Campos do crime art. 155 CP: ppe_detracao_dias=425; ppe_detracao_cobre=True; ppe_pena_processo='1a0m0d'; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detracção (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2021 a hoje | liberdade | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 1.723 dias de suspensão

05/01/2022 a hoje | outro_motivo | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

Campos do crime art. 157 CP: ppe_detracao_dias=573; ppe_detracao_cobre=None; ppe_pena_processo=None; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

05/01/2022 a 01/08/2023 | provisoria | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detracção (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2023 a hoje | cumprimento | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

Cards da aba Prescrição (ui.html > prescCards: executória vermelha, amarela ou 'Verificar na ação penal'):

art. 155 CP (ppe_cor=''): não aparece no card
art. 157 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

Aba Extinção (rspe_view.extincao): ext_cor='amarelo' (amarelo = a verificar); hipóteses:

ext_hipoteses='art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 1a2m0d iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)'

Nenhuma linha recebe 'Pena cumprida por detracção': a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Execução de exemplos_p7.py > ex_defensor_detracao_informativa (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16/PRESC-31 · Exemplo do Defensor: pena 1 ano, 1 dia de prisão cautelar antes do trânsito, evasão no dia do início do cumprimento: prazo de 4 anos (art. 109, V), nunca 3.

Detração: 11/01/2016 – 10/01/2016 = 1 dia, só informativa (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403; HC 400.704).

Cumprido desde o termo (01/03/2016) até a evasão (10/03/2016): 10/03/2016 – 01/03/2016 = 0 dias -> saldo = pena aplicada = 365 dias.

rg.prazo_art109_anos(365) = 4 anos; rg.prazo_art109_anos(364) = 3 anos (o que daria a conta errada '11 meses e 29 dias').

10/03/2016 + 48 meses = 10/03/2020 <= hoje -> prescrição executória aparente.

ppe_saldos[0]: evasao='10/03/2016' cumprido_desde_termo=0 saldo_min=365 saldo_max=365 prazo_max='4 anos' limite_max='10/03/2020' resultado='prescrita'

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 10/03/2020' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='10/03/2020' | ppe_dias=-2388

ppe_resumo: Evasão em 10/03/2016 com saldo 1a0m0d: prazo de 4 anos; venceria em 10/03/2020.

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 1 dia (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/03/2016 a 10/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/03/2020); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 10/03/2016 a 10/03/2016 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 10/03/2016 (fuga): cumprido desde o termo 0 dias; única condenação em execução; saldo 1a0m0d; prazo de 4 anos; vence em 10/03/2020 → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 10/03/2020.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 10/03/2020' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='10/03/2020' | presc_dias=-2388

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A duração da custódia usa (fim – início), sem o +1 dia do SEEU.
- Custódia lançada para vários processos entra na detração de cada um deles (a hipótese de extinção é sempre 'a verificar').
- O programa não distingue custódia por fato anterior ou posterior ao crime (STJ admite a detração de outro processo só por fato anterior).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-17 - Pena integralmente cumprida: não é resultado da prescrição; saldo zero na evasão

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (faixas, resultados); rspe_view.py > extinciao

1. Parâmetro

Não existe status "pena cumprida" na executória. Evasão com saldo zero (nos dois limites): linha "Evasão em A (...): saldo zero; nada a prescrever" e status "Não prescrita" (ou "Não corre (em cumprimento)" sem intervalo de liberdade). Saldo mínimo zero com faixas positivas vencidas: status "Prescrição executória aparente" com a nota "Pelo saldo mínimo (zero) a pena deste crime já estaria cumprida: extinta em qualquer imputação.". A extinção pelo cumprimento da execução inteira fica na aba Extinção (pena cumprida ≥ pena total; término alcançado).

2. Dado de entrada

Saldos por evasão (ppe_saldos).

3. Regra aplicada

- A pena total da execução e a "Pena cumprida" impressa não entram na prescrição.
- Saldo zero em um limite não vota no resultado das faixas: só as faixas com saldo positivo decidem entre 'prescrita', 'não prescrita' e 'a verificar'.
- Saldo zero nos dois limites: 'nada a prescrever'; sem outro intervalo, o status é 'Não prescrita'.

- A extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) é tratada em rspe_view.extincao.
Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (faixas, resultados); rspe_view.py > extincao

4. Fundamento legal

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: 'tempo total preso $\geq$ pena do crime' não é mais usado para declarar a pena do crime coberta, porque a mesma prisão serve a várias condenações (pedido literal do Defensor). O que se afirma é o saldo entre limites.

Alternativa: Declarar 'pena cumprida' quando o tempo cumprido da execução supera a pena do crime.

Efeito prático da alternativa: Sem efeito sobre a prescrição; a versão anterior escondia evasões com faixa do art. 109 vencida.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_convergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-32 · Mesmo caso com recaptura em 01/03/2019 (dois meses de fuga): nenhuma faixa vence -> conclusão firme 'Não prescrita'; com recaptura em 01/01/2030 todas as faixas vencem -> 'aparente' na data mais tardia.

```
-- recaptura 01/03/2019: ppe_status='Não prescrita' (esperado: Não prescrita); limite_min=''
limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', False), (64, '01/05/2024', False)];
ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo:

```
-- recaptura 01/01/2030: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/05/2024' (esperado: Prescrição
executória aparente); limite_min='' limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023',
True), (64, '01/05/2024', True)]; ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024.

Execução de exemplos_p7.py > ex_linha_tempo_campos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-33 · Linha do tempo por crime (ppe_linha_tempo): classificação de cada período; formato curto do processo; início do cumprimento registrado durante a prisão por outro processo.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 1a0m0d, trânsito 24/11/2020. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 2a6m0d, trânsito 08/09/2021. Eventos: flagrante 21/08/2019 (processo '1111120158120001'); liberdade provisória 27/10/2019;

flagrante 17/12/2020 só do roubo; 'INÍCIO DO CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO' 19/11/2021; fuga 09/10/2025; recaptura 09/07/2026.

rp_mesmo_processo('1111120158120001', '0001111-11.2015.8.12.0001') = True (dígitos sem zeros à esquerda: um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).

Crime art. 155 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

24/11/2020 a 19/11/2021 | liberdade | atribuicao=comprovada | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 338 dias de suspensão

17/12/2020 a 19/11/2021 | outro_motivo | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

19/11/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | início do cumprimento regime semiaberto de 19/11/2021 (processo 0001111-11.2015.8.12.0001) | início do cumprimento da pena unificada registrado durante a custódia: interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=nao_comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido; registrada só para outro processo - conferir

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 24/11/2020 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 67 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: ✓ Liberdade de 24/11/2020 a 19/11/2021 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 338 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 28/10/2025); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 17/12/2020 a 19/11/2021 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Cumprimento de 19/11/2021 a 09/10/2025 (início do cumprimento regime semiaberto, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.420 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a6m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - registrada só para outro processo: conferir se alcança esta condenação.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Crime art. 157 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 11111120158120001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

17/12/2020 a 08/09/2021 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

08/09/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 08/09/2021 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 265 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 08/09/2021 a 09/10/2025 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.492 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 1a0m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Usa os eventos do RSPE, não a "Pena cumprida" impressa.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-18 - Resumo por sentenciado, rótulos curtos, cores, legendas e filtros

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# resumo por sentenciado'); rspe_view.py > presc_curto; rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['presc'], ROTULO['presc_pp']; rspe_view.py > FILTROS['presc']; rspe_view.py > ABAS (id 'presc'); ui.html > spec(), passaFiltro (casos aparente/iminente/naocorre/semdados/extinta), contaCor

1. Parâmetro

Aba Prescrição (linha por sentenciado): colunas "Pretensão punitiva" / "Pretensão executória" com pílulas "Aparente" (vermelho), "Iminente" (amarelo), "Não prescrita" / "Não configurada" (sem cor), "Sem dados" (cinza), "A verificar" (amarelo, só na executória), "Extinta" (azul); coluna "Prescrição em" (presc_prox). Seletor "Pretensão executória / Pretensão punitiva" mostra uma pretensão por vez. Legendas: executória {vermelho "Prescrição aparente", amarelo "Iminente / a verificar", sem cor "Não prescrita", cinza "Sem dados", azul "Extinta"}; punitiva {vermelho "Prescrição aparente", sem cor "Não configurada", cinza "Sem dados", azul "Extinta"}. Filtros: Todas; Prescrição aparente (vermelho); Prescrição iminente / a verificar (amarelo); Não prescrita / não configurada (sem cor); Sem dados (cinza); Extinta (azul). O cartão de contagem da aba conta os vermelhos da pretensão escolhida no seletor.

2. Dado de entrada

presc_linhas devolvidas por analisar.

3. Regra aplicada

- presc_retro = "Aparente: <crimes com retro vermelho>"; senão, se todas as linhas estão cinza ou em "Verificar" → "sem dados: verificar na ação penal"; senão "não configurada" (se houver linhas); sem linhas, vazio.
- presc_ppe: partes unidas por " · ": "Aparente: crime em data; ..." (linhas vermelhas), "Iminente: crime em data; ..." (amarelas que não são 'A VERIFICAR') e "A verificar (saldo na evasão): crime; ..." (status 'A VERIFICAR'); sem nenhuma, "Não prescrita" se alguma linha não é cinza; senão a lista dos status cinza.
- presc_cor do sentenciado: vermelho se qualquer pretensão vermelha; amarelo; cinza se todas cinza; senão sem cor (a detração azul não pinta a linha).
- presc_prox = menor ppe_previsao; presc_dias = menor ppe_dias.
- presc_curto (rspe_view): "aparente" nos 40 primeiros caracteres → Aparente; começa com "iminente" → Iminente; começa com "a verificar" → A verificar; contém "extint" → Extinta; "não configurada" → Não configurada; "não prescrita", "não corre", "pena cumprida" → Não prescrita; "verificar", "sem pena", "sem dados" → Sem dados; outros → Não prescrita (executória) / Não configurada (punitiva); vazio → Sem dados.
- Cor da pílula (_pc): Aparente vermelho, Iminente amarelo, A verificar amarelo, Extinta azul, Sem dados cinza, demais sem cor. presc_cor do sentenciado: vermelho se qualquer pretensão vermelha; amarelo se alguma amarela (iminente ou a verificar).
- Execução extinta no RSPE: presc_cor azul e executória "Pena extinta (registrada no RSPE)" (→ Extinta).
- Filtro "extinta" (ui.html > passaFiltro): cor da pretensão escolhida = azul.
- Contagem do cartão (ui.html > contaCor): presc_ppe_cor ou presc_retro_cor, conforme o seletor, igual a vermelho.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# resumo por sentenciado'); rspe_view.py > presc_curto; rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['presc'], ROTULO['presc_pp']; rspe_view.py > FILTROS['presc']; rspe_view.py > ABAS (id 'presc'); ui.html > spec(), passaFiltro (casos aparente/iminente/naocorre/semdados/extinta), contaCor

4. Fundamento legal

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa.

Alternativa: Exibir o pior status por crime em vez de consolidar por sentenciado.

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_presc_curto (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-18 · Rótulo curto da coluna (rspe_view.presc_curto) e cor (simplificar).

```
'Aparente: art. 155 CP'                                ppe=False -> Aparente
cor='vermelho'

'sem dados: verificar na ação penal'                    ppe=False -> Sem dados      cor='cinza'
'A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP'            ppe=True  -> A verificar
cor='amarelo'

'Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024 · A verificar (saldo na evasão): art. 157 CP' ppe=True  -> Aparente
cor='vermelho'

'Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024'                  ppe=True  -> Aparente
cor='vermelho'

'Iminente: art. 155 CP em 01/12/2025'                  ppe=True  -> Iminente
cor='amarelo'

'não configurada'                                       ppe=False -> Não configurada cor=''
'Não prescrita'                                         ppe=True  -> Não prescrita   cor=''
'Não corre (em cumprimento)'                          ppe=True  -> Não prescrita   cor=''
'pena cumprida'                                         ppe=True  -> Não prescrita   cor=''
'Verificar na ação penal: trânsito em julgado não consta no RSPE' ppe=True  -> Sem dados
cor='cinza'

'sem pena no RSPE'                                     ppe=True  -> Sem dados      cor='cinza'
'Pena extinta (registrada no RSPE)'                    ppe=True  -> Extinta        cor='azul'
''                                                       ppe=True  -> Sem dados      cor='cinza'

Legenda executória (rv.ROTULO['presc']): {'vermelho': 'Prescrição aparente', 'amarelo': 'Iminente / a
verificar', '': 'Não prescrita', 'cinza': 'Sem dados', 'azul': 'Extinta'}

Legenda punitiva (rv.ROTULO['presc_pp']): {'vermelho': 'Prescrição aparente', '': 'Não configurada', 'cinza':
'Sem dados', 'azul': 'Extinta'}

Filtros (rv.FILTROS['presc']): [('todas', 'Todas'), ('aparente', 'Prescrição aparente'), ('iminente',
'Prescrição iminente / a verificar'), ('naocorre', 'Não prescrita / não configurada'), ('semdados', 'Sem
dados'), ('extinta', 'Extinta')]

Filtro 'extinta' (ui.html > passaFiltro): cor == 'azul' -> 'Extinta'; filtro 'iminente': cor == 'amarelo' ->
'Iminente' e 'A verificar'.
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- presc_cor do sentenciado mistura as duas pretensões. A aba usa presc_ppe_cor / presc_retro_cor, mas a ficha lateral mostra o texto da executória com a presc_cor: uma punitiva vermelha pinta de vermelho a pílula da executória nessa ficha.
- O rótulo amarelo junta 'iminente' e 'a verificar'; o texto completo distingue os dois.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-19 - Cards por ação penal e subtabela

Parte VII - Prescrição · Implementação: ui.html > prescCards; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT; ui.html > subTabela; rspe_view.py > PRESC_SUB; rspe_export.py > _linhas_export

1. Parâmetro

Ao abrir o assistido: um card por ação penal ("Ação penal <número>", "N crimes", Denúncia/Sentença/Trânsito quando iguais para todos os crimes, pílula do pior status sem a data). Tabela executória: Crime, Pena, Fato, Prazo PPE, Termo inicial, Executória; punitiva: Crime, Pena, Fato, Prazo PPP, Retroativa / intercorrente. Link "cálculo" abre a memória e a tabela "Linha do tempo deste crime" (Período | Classificação | Fonte | Efeito na prescrição). O título do card usa o rótulo do crime com a ação penal quando o artigo se repete. Texto vazio: "Nenhum crime com prescrição executória aparente ou iminente nem datas a verificar." Cartão da ficha lateral: frase-resumo (ppe_resumo) e, no 'A VERIFICAR', "Falta: ..." (ppe_faltam).

2. Dado de entrada

presc_linhas; seletor prescModo ('pe' ou 'pp').

3. Regra aplicada

- Executória: mostra só crimes com ppe vermelho, amarelo (iminente ou 'A VERIFICAR') ou status começando por "Verificar na ação penal". Linhas sem cor ficam fora dos cards.
- Punitiva: só crimes com retro vermelho ou "Verificar na ação penal".
- Agrupa por processo criminal ("não informada" se vazio), ordem alfabética.
- Pior do grupo: vermelho > amarelo > Verificar > primeiro.
- Encurta "Prescrição executória/da pretensão punitiva/... aparente" para "Prescrição aparente"; no cabeçalho corta em " em ".
- Subtabela (PRESC_SUB) e exportação: uma linha por crime com Crime, Ação penal, Pena, Fato, Denúncia, Sentença, Trânsito, Prazo PPP, Retroativa/intercorrente, Prazo PPE, Termo inicial, Executória; na exportação a cor é a da executória se vermelha ou se a punitiva não for vermelha.

Local no código: ui.html > prescCards; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT; ui.html > subTabela; rspe_view.py > PRESC_SUB; rspe_export.py > _linhas_export

4. Fundamento legal

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação.

Alternativa: Mostrar todos os crimes.

Efeito prático da alternativa: Só apresentação; crimes sem prescrição ficam ocultos no card.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_detracao (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16 · Detração informativa: custódia provisória anterior ao trânsito não reduz a pena nem o prazo; se iguala ou supera a pena do processo, vira aviso e hipótese 'a verificar' na aba Extinção.

```
rp._mesmo_processo('0002222-22.2019.8.12.0001', '0002222-22.2019.8.12.0001') = True;
rs.chave_processo('0002222-22.2019.8.12.0001') = '2222220198120001'.
```

Custódia 10/01/2020 a 10/03/2021 no processo 0002222-22.2019.8.12.0001; termo 01/08/2021 (trânsito para ambas as partes): toda ela é anterior ao termo -> prisão provisória (detração).

Conta: mín(10/03/2021, 01/08/2021) - 10/01/2020 = 425 dias >= pena do processo 1a0m0d = 365 dias -> aviso e ppe_detracao_cobre.

Depois do termo (01/08/2021) não há custódia deste processo até hoje: liberdade sem início do cumprimento -> prazo pela pena aplicada 1 ano = 4 anos (art. 109, V), do termo; 01/08/2021 + 48 meses = 01/08/2025.

A prisão em 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) é anterior ao trânsito desse processo (01/08/2023): para o crime do 0002222-22.2019.8.12.0001 é prisão por outro motivo iniciada depois do termo -> suspende (art. 116, p. único); para o crime do 0003333-33.2021.8.12.0001 é detração até 01/08/2023 e cumprimento a partir daí.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/08/2021' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 425 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: Δ A verificar: a detração (425 dias) iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detração vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111).

memória PPE: $\checkmark$ Liberdade de 01/08/2021 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 1.723 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 20/04/2030); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Prisão por outro motivo de 05/01/2022 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): detração de 1a2m0d anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)

Crime: art. 157 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 5 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='12 anos' | ppe_termo='01/08/2023' | ppe_status='Não corre (em cumprimento)' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 5 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 12 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 573 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: Cumprimento de 01/08/2023 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V).

memória PPE: Conclusão: não corre (em cumprimento).

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Campos do crime art. 155 CP: ppe_detracao_dias=425; ppe_detracao_cobre=True; ppe_pena_processo='1a0m0d'; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2021 a hoje | liberdade | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 1.723 dias de suspensão

05/01/2022 a hoje | outro_motivo | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

Campos do crime art. 157 CP: ppe_detracao_dias=573; ppe_detracao_cobre=None; ppe_pena_processo=None; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

05/01/2022 a 01/08/2023 | provisoria | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2023 a hoje | cumprimento | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

Cards da aba Prescrição (ui.html > prescCards: executória vermelha, amarela ou 'Verificar na ação penal'):

art. 155 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

art. 157 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

Aba Extinção (rspe_view.extincao): ext_cor='amarelo' (amarelo = a verificar); hipóteses:

ext_hipotese='art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 1a2m0d iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)'

Nenhuma linha recebe 'Pena cumprida por detração': a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Execução de exemplos_p7.py > ex_linha_tempo_campos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-33 · Linha do tempo por crime (ppe_linha_tempo): classificação de cada período; formato curto do processo; início do cumprimento registrado durante a prisão por outro processo.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 1a0m0d, trânsito 24/11/2020. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 2a6m0d, trânsito 08/09/2021. Eventos: flagrante 21/08/2019 (processo '1111120158120001'); liberdade provisória 27/10/2019;

flagrante 17/12/2020 só do roubo; 'INÍCIO DO CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO' 19/11/2021; fuga 09/10/2025; recaptura 09/07/2026.

rp_mesmo_processo('1111120158120001', '0001111-11.2015.8.12.0001') = True (dígitos sem zeros à esquerda: um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).

Crime art. 155 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

24/11/2020 a 19/11/2021 | liberdade | atribuicao=comprovada | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 338 dias de suspensão

17/12/2020 a 19/11/2021 | outro_motivo | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

19/11/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | início do cumprimento regime semiaberto de 19/11/2021 (processo 0001111-11.2015.8.12.0001) | início do cumprimento da pena unificada registrado durante a custódia: interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=nao_comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido; registrada só para outro processo - conferir

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 24/11/2020 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 67 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: ✓ Liberdade de 24/11/2020 a 19/11/2021 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 338 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 28/10/2025); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 17/12/2020 a 19/11/2021 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Cumprimento de 19/11/2021 a 09/10/2025 (início do cumprimento regime semiaberto, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.420 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a6m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - registrada só para outro processo: conferir se alcança esta condenação.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Crime art. 157 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

17/12/2020 a 08/09/2021 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

08/09/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 08/09/2021 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 265 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 08/09/2021 a 09/10/2025 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.492 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 1a0m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A coluna "Trânsito" é o trânsito do processo; o trânsito para o MP só aparece na memória.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-20 - Memória de cálculo (formato das linhas)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _textos_saldo, _pena_ou_zero, _d; rspe_prescricao.py > _desde; rspe_prescricao.py > _mods; ui.html > memoria; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo; ui.html > bloco; ui.html > txtPresc; ui.html > txtLinhas; rspe_peticao.py > _calc_presc; ui.html > prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlClick, tlToggle, tlToggleDrawer; rspe_relatorio.py > figura_prescricao, legenda_prescricao

1. Parâmetro

Link "cálculo" (blocos "Pretensão punitiva", "Pretensão executória", "Linha do tempo deste crime" e "Avisos"), link "linha do tempo" (figura: memória de cálculo visual), botões "Copiar pretensão punitiva"/"Copiar pretensão executória" e cartão da ficha lateral (com o mesmo link "linha do tempo").

2. Dado de entrada

retro_detalle, ppe_detalle, ppe_linha_tempo, avisos, ppe_resumo de cada crime.

3. Regra aplicada

PUNITIVA - linha de intervalo: "{X	✓} {fato → denúncia	denúncia → sentença	sentença → trânsito}: {dd/mm/aaaa} a {dd/mm/aaaa} = {X anos e Y meses} (prazo {P}, vence {dd/mm/aaaa})".
------------------------------------	---------------------	---------------------	--

- PUNITIVA - falta de dado: "Não consta no RSPE: {lista}. Verificar na ação penal; nenhuma data foi presumida."
- PUNITIVA - acórdão: "Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE."
- PUNITIVA - trânsitos: "Trânsito para a acusação em {d}; trânsito final em {d}. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final."
- PUNITIVA - só trânsito para a acusação: "A verificar: o RSPE só traz o trânsito para a acusação ({d}); se a defesa recorreu, a intercorrente corre até o trânsito final."
- PUNITIVA - júri: "△ A verificar: crime do júri - a pronúncia e a decisão que a confirma interrompem o prazo (CP, art. 117, II e III), ainda que o júri desclassifique o crime (STJ, Súmula 191); as datas não constam do RSPE."
- PUNITIVA - art. 116: "A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados."
- PUNITIVA e EXECUTÓRIA - continuidade e concurso formal: "△ Crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença." e/ou "concurso formal (art. 70 do CP): o prazo se calcula pela pena de cada crime, sem a exasperação (CP, art. 119; STJ, RHC 14.277) - a verificar na sentença".
- EXECUTÓRIA - ordem das linhas: cabeçalho fixo (pena aplicada; termo inicial; prazo pela pena aplicada; prisão provisória, se houver; aviso da detração que cobre a pena do processo, se houver) e depois os períodos em ordem cronológica (cumprimento, prisão por outro motivo, livramento, liberdade e evasão), a conclusão e a nota da reincidência.
- EXECUTÓRIA - cabeçalho: "Pena aplicada: {pena} (título executivo)."; "Termo inicial: {texto do termo}. "; "Prazo pela pena aplicada: {Prazo PPE}. "; "Prisão provisória anterior ao termo inicial: {N dias} (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403)."

- EXECUTÓRIA - sem trânsito: "Sem data de trânsito no RSPE: verificar na ação penal. Se a execução for provisória, a prescrição executória ainda não corre."

EXECUTÓRIA - períodos: "Cumprimento de {d} a {d}	hoje} ({motivo}, processo {n}	sem processo indicado[- registrada só para outro processo[, já em curso no termo inicial]: conferir se alcança esta condenação]."; "Prisão por outro motivo de {d} a {d	hoje} ({motivo}, processo {n}) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir."; "Livramento condicional de {d} a {d	hoje}: período de prova, conta como cumprimento."
--	-------------------------------	--	--	---

- EXECUTÓRIA - sem intervalos: "Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V)."; intervalo todo suspenso: "De {d} a {d|hoje} preso por outro motivo: o prazo não corre (art. 116, p. único)."

: vence em {d}.	: não se completou (venceria em {d}); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V)."; soltura sem culpa: "Liberdade sem evasão de {d} a {d	hoje} ({motivo}): prazo de {P} pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403)..."										
Revogação do livramento	Interrupção} em {d} ({motivo}	motivo não consta): cumprido desde o termo {N dias}[mais {R dias} de remição (LEP, art. 128)]; {única condenação em execução	outras condenações em execução: K (soma S)); {saldo X	saldo entre X1 e X2}; {prazo de P	prazo entre P1 e P2	nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de P2	prazo de P nos dois limites}; {venceria	vence} em {d}	entre {d} e {d}[, {N dias} de suspensão (art. 116, p. único)]; {recaptura	reinício em {d} → interrompe (art. 117, V)	→ depois de vencido o prazo: prescrição aparente	→ a verifica

Fuga/Interrupção e Recaptura/Hoje (início e fim de cada item de tipo evasao ou interrupcao) e Situação atual (hoje). Linha de contagem por fuga (um item de ppe_saldos): traço da evasão até a recaptura ou o limite máximo; marcas 'venceria <limite_min> (saldo mín.)', 'venceria <limite> se o saldo fosse <rotulo da faixa>' (faixas prescritas de saldo intermediário), 'venceria <limite_max> (saldo máx.)' e 'recaptura <fim> → interrompe (art. 117, V)' ou 'hoje'; cor pelo resultado (prescrita vermelho, a verificar laranja, não prescrita verde). Cartão por fuga: Pena aplicada (saldo_max + cumprido_min), Cumprido (execução) (cumprido_desde_termo + remicao), Imputável ao crime (cumprido_min a cumprido_max), Saldo na fuga (saldo_min a saldo_max), Prazo (art. 113) (prazo_min a prazo_max) e Vencimento (primeiro e último limite das faixas). Blocos '1 · Tempo de prisão / detração' (ppe_detracao_dias), '2 · Saldo da pena na fuga' (saldo da evasão que decidiu o resultado: a primeira 'a verificar', senão a primeira 'prescrita', senão a última) e '3 · Prazo de prescrição' (prazo_min a prazo_max). Hipóteses de imputação: art. 76 (art76: posição, saldo, prazo, limite, resultado) e ordem cronológica (cronologica). Cartão do resultado: 'PRESCRIÇÃO: A VERIFICAR / PRESCRITO / Não reconhecida', motivo em uma frase e 'Falta para concluir: ...' (ppe_faltam). Balões 'Como cheguei aqui?' (só na tela): faixa → evento utilizado (fonte), período, tratamento, fundamento legal do tipo e efeito no cálculo (efeito), com a nota da atribuição não comprovada; linha de contagem → cumprido desde o termo, outras condenações, saldo entre limites, faixas do art. 109 com o rótulo, suspensão, fim do intervalo e resultado; marco → rótulo e data.

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _textos_saldo, _pena_ou_zero, _d; rspe_prescricao.py > _desde; rspe_prescricao.py > _mods; ui.html > memoria; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo; ui.html > bloco; ui.html > txtPresc; ui.html > txtLinhas; rspe_peticao.py > _calc_presc; ui.html > prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlClick, tlToggle, tlToggleDrawer; rspe_relatorio.py > figura_prescricao, legenda_prescricao

4. Fundamento legal

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, caput, I a IV e parágrafo único (incisos II a IV na redação/inclusão da Lei 13.964/2019)

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, II e III (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: ... II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 70, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 71, caput e parágrafo único (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes

Tese/ementa: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Data do julgamento: 27/04/2020 (DJe 10/09/2020) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=753767837>

STF, ARE 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788 da repercussão geral)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: sessão virtual de 23/06 a 30/06/2023; acórdão de 03/07/2023 (DJe 04/08/2023) ·

Modulação/superação: Aplica-se aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC 43, 44 e 54). Texto do acórdão: "aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020."

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=769522043>

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STF, Súmula 497 (Plenário)

Tese/ementa: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: [NÃO CONFIRMADO – conferir] (a fonte consultada não traz a data de aprovação) ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2108>

STJ, Súmula 191 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Data do julgamento: 25/06/1997 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=191>

STJ, RHC 14.277, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini (orientativo)

Tese/ementa: Em tema de prescrição, a unidade do concurso formal de delitos se desconstitui, incidindo a extinção da punibilidade em cada um dos crimes isoladamente (Código Penal, art. 119).

Data do julgamento: 12/08/2003 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Formato de apresentação do programa.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_retroativa_aparente** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-06 · Retroativa aparente (denúncia → sentença). Tício Fictício, nascido 10/01/1985 (33 anos no fato).

Entradas: pena 1a0m0d; fato 10/03/2018; denúncia 01/06/2018; sentença 15/08/2022; trânsito MP 01/09/2022; trânsito processo 10/02/2023.

Passo 1: pena 365 dias = 1,0 ano -> art. 109, V -> 4 anos (48 meses); sem art. 115; reincidência não entra (PPP).

Passo 2: fato 10/03/2018 >= 06/05/2010 (vigência da Lei 12.234/2010) -> intervalo fato-denúncia não é examinado (art. 110, § 1º, Lei 12.234/2010).

Passo 3: denúncia 01/06/2018 + 48 meses = 01/06/2022; sentença 15/08/2022 >= limite -> ✕ (prescrito).

Passo 4: sentença 15/08/2022 + 48 meses = 15/08/2026; trânsito MP 01/09/2022 < limite -> ✓.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='4 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✕ denúncia → sentença: 01/06/2018 a 15/08/2022 = 4 anos e 2 meses (prazo 4 anos, vence 01/06/2022)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 15/08/2022 a 10/02/2023 = 5 meses (prazo 4 anos, vence 15/08/2026)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/09/2022; trânsito final em 10/02/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='10/02/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 10/02/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 10/02/2023 a 20/03/2023 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 10/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 20/03/2023 a hoje (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Resumo: presc_retro='Aparente: art. 155 CP' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Não prescrita'

Execução de exemplos_p7.py > ex_executoria_evasao_113 (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-13 · Executória com evasão (art. 113): pena restante. Evasor Fictício, nascido 01/01/1985.

Termo: trânsito MP 01/02/2019 <= 12/11/2020 -> art. 112, I (modulação do Tema 788).

Liberdade 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento): pena aplicada 3a0m0d (1095 dias) -> 8 anos; o início do cumprimento em 01/03/2019 interrompe (art. 117, V).

Cumprido de 01/03/2019 a 01/12/2020 (dias de calendário, rp._dias_uniao) = 641 dias.

Saldo na evasão = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d); com um só crime ativo e o intervalo em aberto, vale a 'pena remanescente' do RSPE = 1a2m28d = 453 dias.

453 dias = 1.2411 anos (>= 1) -> 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024 <= hoje -> prescrição executória aparente.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 3 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/02/2019' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/12/2024' | ppe_dias=-661

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE): prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória PPE: Pena aplicada: 3 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2019 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2019 a 01/03/2019 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/02/2027); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2019 a 01/12/2020 (início de cumprimento definitivo, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✗ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m28d (pena remanescente do RSPE); prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.

memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/12/2024.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 155 CP em 01/12/2024' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/12/2024' | presc_dias=-661

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Datas intermediárias de "hoje" aparecem como a palavra "hoje"; a memória copiada não registra a data de referência do cálculo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-21 - Pena de multa (art. 114)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_view.py > extinciao (variável com_multa)

1. Parâmetro

Nada específico na aba Prescrição. A aba Extinção mostra "Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência" quando a descrição do tipo penal de crime ativo contém "e Multa".

2. Dado de entrada

Descrição do tipo penal ("Pena:" do crime) com "e Multa". Valor e pagamento da multa não constam no RSPE.

3. Regra aplicada

- O prazo da prescrição da multa não é calculado.
- A multa cumulativa acompanha a pena privativa (art. 114, II): o programa não a separa.
- Na aba Extinção, crime ativo com "e Multa" no tipo penal gera o aviso de que a extinção exige prova da impossibilidade de pagamento.

Local no código: rspe_view.py > extinciao (variável com_multa)

4. Fundamento legal

CP, art. 114, I e II (redação da Lei 9.268/1996)

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STF, ADI 7.032/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 (DJe 12/04/2024); embargos não conhecidos em 17/06/2024 ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, REsp 2.024.901 e 2.090.454 (Tema 931, revisão), Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 (DJe 01/03/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte:

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A multa é executada como dívida de valor e seus dados não estão no RSPE; o programa não calcula a prescrição dela e, na extinção, só avisa que a ADI 7.032 exige prova da impossibilidade de pagamento.

Alternativa: Calcular 2 anos (multa isolada) ou o prazo da privativa (multa cumulativa).

Efeito prático da alternativa: Apontaria prescrição da multa isolada em execuções antigas.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Crime punido só com multa aparece como "sem pena no RSPE".
- O aviso depende de o tipo penal impresso conter "e Multa"; multa aplicada sem essa menção não é vista.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-22 - Crimes extintos, crime sem pena, pena substituída (CONVERTIDA) e execução extinta

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar; rspe_view.py > modelo (bloco execucao_extinta)

1. Parâmetro

Crime extinto: não aparece em presc_linhas. Sem pena: "sem pena no RSPE" (cinza) nas duas pretensões. PRD convertida: aviso "pena originalmente substituída por restritiva de direitos (CONVERTIDA): o período de cumprimento da PRD não consta no RSPE e também suspende/interrompe a executória - conferir". Execução extinta: executória "Pena extinta (registrada no RSPE)" (azul).

2. Dado de entrada

"Extinto" do crime; "Pena Imposta"/"Pena total"; "Pena total" do processo contendo CONVERTIDA; incidente EXTINÇÃO sem processo ou todos os crimes extintos.

3. Regra aplicada

- Crimes com extinto = S são pulados antes de qualquer cálculo (o ramo "Extinta · motivo em data" do código não é alcançado).
- Sem pena reconhecível → status "sem pena no RSPE" e nenhum prazo.
- "CONVERTIDA" no texto da pena total do processo → aviso.
- rspe_view.modelo: se execucao_extinta(r) → presc_cor azul, presc_ppe "Pena extinta (registrada no RSPE)"; presc_retro mantém o texto calculado ou vira "Extinta" se vazio.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar; rspe_view.py > modelo (bloco execucao_extinta)

4. Fundamento legal

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: só crimes ativos entram; extinção já registrada prevalece.

Alternativa: Mostrar os extintos com status "Extinta".

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Com a execução extinta e crimes ativos, a punitiva continua calculada e pode mostrar "Aparente" ao lado de executória "Extinta".

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-23 - Uso da prescrição no relatório, na petição e na exportação

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_peticao.py > campos; rspe_peticao.py > CAMPOS; rspe_prescricao.py > _executoria (bloco '_x' = prescrita or verificar or correndo'); rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8); rspe_relatorio.py > fila_prioridade; rspe_export.py > _linhas_export

1. Parâmetro

Relatório individual (PDF): até duas linhas, "Prescrição punitiva · CP, arts. 109, 110, § 1º, e 117" (se a punitiva é vermelha) e "Prescrição executória" (Aparente ou Iminente; a executória "A verificar" entra como o texto do rótulo) na tabela de benefícios, cada uma com a sua cor; e a seção "Prescrição executória: linha do tempo por crime" (tabela Período | Classificação | Fonte | Efeito na prescrição, um marcador por evasão com saldo, prazo, limites e hipóteses, e "Falta para concluir: ...") para os crimes com evasão, prescrição aparente ou a verificar. Relatório geral (fila de prioridade): "Prescrição da pretensão punitiva aparente" (sem data), "Prescrição executória aparente" ou "Prescrição executória iminente" (com presc_prox). Petição: prescricao_resumo, prescricao_calculo, prescricao_tabela, prescricao_crime, prescricao_termo, data_evasao, data_revogacao, data_recaptura, prescricao_pena_base_extenso, prescricao_cumprido_extenso, prescricao_inciso, prescricao_prazo_art109, prescricao_reincidencia, prescricao_prazo, prescricao_prazo_integral, prescricao_prazo_reduzido, prescricao_data, art115, prescricao_saldo_min_extenso, prescricao_saldo_max_extenso, prescricao_data_min, prescricao_data_max, prescricao_a_verificar, prescricao_faltam.

2. Dado de entrada

Modelo do sentenciado (presc_*, presc_retro_cor, presc_ppe_cor) e, por crime, os campos do cálculo: ppe_meses, ppe_meses_integral, ppe_meses_art109, inciso109, ppe_base_dias, ppe_cumprido_dias, ppe_inicio, ppe_evasao, ppe_revogacao, ppe_restante, reinc e art115. Saldos por evasão (ppe_saldos, o último) e ppe_faltam.

3. Regra aplicada

- Relatório: a linha da punitiva usa presc_retro_cor; a da executória usa presc_ppe_cor. O vermelho de uma não passa para a outra.
- Petição: escolhe a linha com prazo_ppe, vermelha primeiro; depois a de menor ppe_dias.
- No intervalo prescrito, a verificar ou correndo, o cálculo guarda: ppe_meses (prazo com +1/3 e metade, pelo saldo máximo na evasão), ppe_meses_integral (sem a metade do art. 115), ppe_meses_art109 (só o art. 109, pela pena que regula o prazo e pela data do fato), inciso109, ppe_base_dias (saldo máximo na evasão; pena aplicada na liberdade), ppe_restante (verdadeiro na evasão), ppe_cumprido_dias (pena do crime – saldo máximo, de modo que cumprido + saldo = pena do crime; zero na liberdade sem início), ppe_inicio (início da contagem), ppe_evasao (a data, só se o motivo é evasão ou não consta) e ppe_revogacao (a data, só na revogação do livramento).
- prescricao_prazo = fmt_prazo(ppe_meses); prescricao_prazo_integral = fmt_prazo(ppe_meses_integral); prescricao_prazo_art109 = fmt_prazo(ppe_meses_art109); prescricao_prazo_reduzido = fmt_prazo(ppe_meses) só se art115 da linha; prescricao_reincidencia = S/N da linha; prescricao_inciso = inciso109.
- prescricao_termo = ppe_inicio ou, na falta, ppe_termo. Com linha escolhida: data_evasao = ppe_evasao; data_revogacao = ppe_revogacao (vazias se não houve); data_recaptura = primeiro evento que não é INTERRUPÇÃO depois de uma delas.
- prescricao_pena_base_extenso e prescricao_cumprido_extenso por extenso ("nenhum dia" quando o cumprido é zero).
- art115 = S só se a linha usada teve a redução.
- prescricao_tabela: "{crime} (pena {p}): punitiva - {retro_status}; executória - {ppe_status} (termo {d})" por crime.
- prescricao_saldo_min_extenso e prescricao_saldo_max_extenso: os dois limites do saldo da última evasão por extenso ("nenhum dia" para zero); prescricao_data_min e prescricao_data_max: as datas-limite; prescricao_a_verificar: "a verificar: o saldo da pena na evasão de {d} depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas (saldo entre X e Y)" só quando o crime escolhido está 'A VERIFICAR'; prescricao_faltam: ppe_faltam separado por "; ". A pena-base da petição é o saldo máximo.
- prescricao_crime usa o rótulo do crime (com a ação penal quando o artigo se repete).

Local no código: rspe_peticao.py > campos; rspe_peticao.py > CAMPOS; rspe_prescricao.py > _executoria (bloco '_x' = prescrita or verificar or correndo'); rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8); rspe_relatorio.py > fila_prioridade; rspe_export.py > _linhas_export

4. Fundamento legal

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Reaproveitamento dos resultados.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_peticao_campos** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-23 · Campos da petição de prescrição (rspe_peticao.campos) a partir do cálculo. rv.HOJE fixado em 23/09/2026.

Conta: cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias (1a9m6d); saldo 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d) -> art. 109, V = 4 anos = 48 meses; +1/3 reincidência = 64 meses = 5 anos e 4 meses; 01/12/2020 + 64 meses = 01/04/2026.

```
{{prescricao_crime}} = 'art. 155 CP'
{{prescricao_termo}} = '01/12/2020'
{{data_evasao}} = '01/12/2020'
{{data_recaptura}} = ''
{{prescricao_pena_base_extenso}} = '1 ano, 2 meses e 29 dias'
{{prescricao_cumprido_extenso}} = '1 ano, 9 meses e 6 dias'
{{prescricao_inciso}} = 'V'
{{prescricao_prazo_art109}} = '4 anos'
{{prescricao_reincidencia}} = 'S'
{{prescricao_prazo}} = '5 anos e 4 meses'
{{prescricao_prazo_integral}} = '5 anos e 4 meses'
{{prescricao_prazo_reduzido}} = ''
{{art115}} = 'N'
{{prescricao_data}} = '01/04/2026'
{{prescricao_resumo}} = 'Aparente: art. 155 CP em 01/04/2026'
{{prescricao_saldo_min_extenso}} = '1 ano, 2 meses e 29 dias'
```

```

{{prescricao_saldo_max_extenso}} = '1 ano, 2 meses e 29 dias'
{{prescricao_data_min}} = '01/04/2026'
{{prescricao_data_max}} = '01/04/2026'
{{prescricao_a_verificar}} = ''
{{prescricao_faltam}} = ''
Duas condenações com limites divergentes (furto A VERIFICAR):
{{prescricao_crime}} = 'art. 155 CP'
{{prescricao_pena_base_extenso}} = '2 anos'
{{prescricao_cumprido_extenso}} = 'nenhum dia'
{{prescricao_saldo_min_extenso}} = 'nenhum dia'
{{prescricao_saldo_max_extenso}} = '2 anos'
{{prescricao_prazo}} = '5 anos e 4 meses'
{{prescricao_data_min}} = ''
{{prescricao_data_max}} = '01/05/2024'
{{prescricao_a_verificar}} = 'a verificar: o saldo da pena na evasão de 01/01/2019 depende da imputação do
cumprimento entre as condenações unificadas (saldo entre zero e 2 anos)'
{{prescricao_faltam}} = 'cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de imputação
do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)'
Revogação do livramento (pena 4a; custódia 01/03/2012 a 28/02/2013; livramento de 01/03/2013 até a revogação
em 01/03/2014; remanescente do RSPE 2a): ppe_revogacao = '01/03/2014'; ppe_evasao = ''.
Conta: saldo 730 dias (2a0m0d); cumprido informado = pena do crime - saldo = 1460 - 730 = 730 dias (2a0m0d);
soma = 1460 = pena do crime.
{{data_evasao}} = ''
{{data_revogacao}} = '01/03/2014'
{{data_recaptura}} = ''
{{prescricao_termo}} = '01/03/2014'
{{prescricao_cumprido_extenso}} = '2 anos'
{{prescricao_pena_base_extenso}} = '2 anos'
{{prescricao_prazo}} = '4 anos'
{{prescricao_data}} = '01/03/2018'
Modelo: 'com o livramento condicional revogado em 01/03/2014', 'cumpriu, até a revogação do livramento, 2
anos, restando a cumprir 2 anos', 'c.c. art. 113 do CP'; sem 'considerado evadido'.

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O recurso de petições está desativado nesta versão; os campos ficam prontos para a reativação.
- A petição usa uma só linha (um crime); os demais crimes aparecem só em prescricao_tabela e prescricao_calculo.
- Sem prazo correndo nem prescrito (ex.: "Não corre"), ppe_inicio fica vazio e o termo é o trânsito; os campos de pena-base e cumprido usam a pena aplicada e "nenhum dia".
- A petição usa um só saldo (o máximo); quando o crime está 'A VERIFICAR', o texto deve trazer prescricao_a_verificar e prescricao_faltam.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-24 - Art. 113 restrito à evasão e à revogação do livramento: motivo da interrupção do cumprimento

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > RE_EVASAO; rspe_prescricao.py > RE_SEM_CULPA; rspe_prescricao.py > RE_REVOGA_LC; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis motivo, e_evasao, revog)

1. Parâmetro

Na memória executória de cada intervalo de liberdade posterior a cumprimento, uma de três bases: (1) evasão/revogação do livramento: "Evasão em A (fuga): ... saldo ..." ou "Revogação do livramento em A: ..." (art. 113); (2) soltura sem culpa: "Liberdade sem evasão de A a B (alvará de soltura): prazo de P pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403)"; (3) motivo ausente: evasão com "(motivo não consta)" e aviso "interrupção do cumprimento em A sem motivo no RSPE: tratada como evasão (art. 113) - conferir"; motivo não reconhecido (ex.: "Outros", "Descumprimento das condições"): "Interrupção em A (outros): ... saldo ..." com a linha "Motivo da interrupção \"outros\": não é evasão nem revogação do livramento; fora delas o prazo se regula pela pena aplicada (STJ, RHC 67.403) - conferir." e aviso, tipo interrupcao na linha do tempo. O status e a data "Prescrição em" seguem o prazo escolhido.

2. Dado de entrada

Campo "Motivo" do evento INTERRUPÇÃO do RSPE com a mesma data do início do trecho sem cumprimento; na falta, incidente de revogação do livramento decidido (rs.e_revogacao_livramento: CONCEDIDO, com REVOG e LIVRAMENTO no tipo ou complemento), com data de referência ou da decisão até 1 dia distante desse início (vira "REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO"). Pedido de revogação não concedido e revogação de saída temporária ou de prisão não contam. Sem evento nem incidente: motivo vazio. Padrões (sem distinção de maiúsculas): RE_EVASAO = FUGA|EVAS|ABANDON|FORAGID|N[Ã]O RETORN|REVOGA[ÇÇ][Ã]O D[OE] LIVRAMENTO|LIVRAMENTO...REVOGA; RE_SEM_CULPA = LIBERDADE PROVIS|RELAXAMENTO|HABEAS|ALVAR|FINAL DA PRIS|REVOGA[ÇÇ][Ã]O DA PRIS|REVOGA[ÇÇ][Ã]O DA PREVENTIVA|PREVENTIVA REVOGADA|SOLTURA.

3. Regra aplicada

- Só se aplica a intervalo de liberdade com período de cumprimento iniciado até o seu começo. Sem cumprimento anterior vale a pena aplicada, do termo inicial.
- _motivo_interrupcao(eventos, incidentes, início do intervalo): devolve o motivo do evento INTERRUPÇÃO da mesma data; senão "REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO" se houver revogação do livramento decidida até 1 dia dessa data; senão vazio.
- Motivo presente, sem RE_EVASAO e com RE_SEM_CULPA → liberdade sem evasão: prazo pela pena aplicada (art. 109 da pena do crime × fator).
- Motivo com RE_EVASAO (fuga, evasão, abandono, foragido, não retorno, revogação do livramento) ou motivo vazio → evasão: prazo pelo saldo (art. 113); vazio recebe aviso e entra em ppe_faltam.
- Motivo que não casa com nenhum dos dois padrões → prazo pelo saldo, rótulo "Interrupção", tipo interrupcao, linha e aviso para conferir; ppe_evasao fica vazio (a petição não diz 'evadido').
- O fator (4/3 reincidência, 1/2 art. 115) e a suspensão do art. 116, p. único, incidem em todas as bases.

Fórmula: prazo = art109(pena aplicada) × 12 × fator, se motivo ∈ RE_SEM_CULPA e ∉ RE_EVASAO; senão prazo = art109(pena restante) × 12 × fator; limite = início do trecho + prazo

Local no código: rspe_prescricao.py > RE_EVASAO; rspe_prescricao.py > RE_SEM_CULPA; rspe_prescricao.py > RE_REVOGA_LC; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis motivo, e_evasao, revog)

4. Fundamento legal

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STJ, AgRg no HC 967.565, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO PELA PENA RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NÃO ALTERA O PRAZO PRESCRICIONAL. [trecho da ementa]

Data do julgamento: 18/02/2025 (DJEN 26/02/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404704900&dt_publicacao=26/02/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a interpretação restritiva do art. 113 da Quinta Turma do STJ (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565): o cálculo pela pena residual limita-se à evasão e à revogação do livramento. Soltura sem culpa do condenado (alvará, habeas corpus, relaxamento, liberdade provisória) volta ao prazo pela pena aplicada. Por cautela a favor do assistido, quando o motivo falta ou não é reconhecido, o programa mantém a pena restante e manda conferir.

Alternativa: Corrente ampliativa: aplicar a pena restante a toda interrupção do cumprimento, com base no art. 112, II ("do dia em que se interrompe a execução") e na analogia in bonam partem ao art. 113, pois a pena já cumprida não pode ser executada de novo. Em sentido oposto, adotar a restrição também quando o motivo falta (prazo pela pena aplicada até prova da evasão).

Efeito prático da alternativa: Com a corrente ampliativa, soltura por alvará, habeas corpus ou liberdade provisória passaria a ter prazo pela pena restante: prazos menores e mais prescrições executórias apontadas (no exemplo, 4 anos em vez de 8: aparente em 01/12/2024 em vez de vencer em 01/12/2028). Com a restrição também para motivo ausente, os casos sem motivo teriam prazo maior e deixariam de aparecer como aparentes.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_art113_restrito (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-24 · Art. 113 restrito: pena restante só na evasão ou na revogação do livramento (STJ, RHC 67.403).

Base comum: art. 155 CP, pena 3a0m0d (1095 dias); trânsito MP 01/02/2019 (<= 12/11/2020 -> termo 01/02/2019); prisão definitiva 01/03/2019;

interrupção em 01/12/2020 com o motivo variando. Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias (calendário).

Saldo = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d) -> 1.2438 anos (>= 1 e <= 2) -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Motivo vazio: evasão com aviso 'motivo não consta'. Motivo fora dos dois padrões ('Outros'): saldo (art. 113) com o rótulo 'Interrupção', tipo 'interrupcao' na linha do tempo e aviso para conferir.

Pena aplicada 3 anos -> art. 109, IV = 8 anos; 01/12/2020 + 96 meses = 01/12/2028.

-- motivo 'Fuga': _motivo_interrupcao='Fuga'; RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 -> venceu: prescrição aparente.

-- motivo 'Alvará de soltura': _motivo_interrupcao='Alvará de soltura'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

```

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (alvará de soltura): prazo de 8 anos pela pena aplicada
(o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo 'Habeas corpus': _motivo_interrupcao='Habeas corpus'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (habeas corpus): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o
art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo '': _motivo_interrupcao=''; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False
ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']
ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.
memória: ✖ Evasão em 01/12/2020 (motivo não consta): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em
execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.
aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 sem
motivo no RSPE: tratada como evasão (art. 113) - conferir
-- motivo 'Outros': _motivo_interrupcao='Outros'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False
ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'interrupcao']
ppe_resumo: Interrupção em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.
memória: ✖ Interrupção em 01/12/2020 (outros): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em
execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu: prescrição aparente.
memória: Motivo da interrupção "outros": não é evasão nem revogação do livramento; fora delas o prazo se
regula pela pena aplicada (STJ, RHC 67.403) - conferir.
aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020
(outros): não é evasão nem revogação do livramento, e o art. 113 pode não se aplicar - conferir
-- motivo 'Revogação da preventiva': _motivo_interrupcao='Revogação da preventiva'; RE_EVASAO=False;
RE_SEM_CULPA=True
ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da preventiva): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo 'Revogação da prisão': _motivo_interrupcao='Revogação da prisão'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da prisão): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo 'Preventiva revogada': _motivo_interrupcao='Preventiva revogada'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True
ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']
ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em
01/12/2028.
memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (preventiva revogada): prazo de 8 anos pela pena
aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.
-- motivo 'Revogação do livramento condicional': _motivo_interrupcao='Revogação do livramento condicional';
RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False
ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']
ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em
01/12/2024.
memória: ✖ Revogação do livramento em 01/12/2020 (revogação do livramento condicional): cumprido desde o
termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu:
prescrição aparente.
-- revogação do livramento (incidente 'REVOGAÇÃO', complemento 'Livramento Condicional', CONCEDIDO em
01/03/2021):
e_concessao_livramento: [True, False]; e_revogacao_livramento: [False, True]
_motivo_interrupcao em 01/03/2021 = 'REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO' (RE_EVASAO casa: True)
Custódia [('01/03/2019', '01/03/2020')] + período de prova [('01/03/2020', '01/03/2021')]; união
(rs.uniao_periodos) = [('01/03/2019', '01/03/2021')].
Cumprido 01/03/2019 a 01/03/2021 = 731 dias (calendário; o dia 01/03/2020, fim da custódia e início do
livramento, conta uma vez); saldo 1095 - 731 = 364 dias (0a11m34d) = 0.9973 anos -> art. 109, VI = 3 anos;
01/03/2021 + 36 meses = 01/03/2024.

```

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/03/2024' | ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/03/2021 com saldo 364 dias; prazo de 3 anos; venceria em 01/03/2024.

memória: ✖ Revogação do livramento em 01/03/2021 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 731 dias; única condenação em execução; saldo 364 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/03/2024 → venceu: prescrição aparente.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O motivo é lido só do evento INTERRUPÇÃO da mesma data do início do trecho; interrupção registrada em data diferente da saída efetiva, ou fuga lançada só como incidente, deixa o motivo vazio (pena restante com aviso).
- Revogação do livramento só é reconhecida por incidente decidido até 1 dia do início do trecho; revogação com data distante deixa o motivo vazio.
- Motivo livre digitado no SEEU fora dos padrões (ex.: "Outros") cai no saldo com o rótulo "Interrupção" e aviso.
- Suspensão do livramento (LEP, art. 145) sem evento de interrupção cai no saldo com aviso; não é evasão nem revogação.
- O programa não verifica se a soltura decorreu de absolvição, anulação ou outra causa que afaste a própria pena.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-25 - Art. 109, VI: 2 anos para fatos anteriores a 06/05/2010 (redação da Lei 7.209/1984)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_regras.py > _faixa_art109; rspe_regras.py > prazo_art109_anos; rspe_regras.py > data_lei_12234; rspe_prescricao.py > prazo_base_anos; rspe_prescricao.py > analisar (variáveis base_meses e meses); base_juridica.json > prescricao.art109_tabela (faixa VI)

1. Parâmetro

Prazo PPP e Prazo PPE de "2 anos" (em vez de 3) para pena menor que 1 ano com fato até 05/05/2010; aviso "art. 109, VI, na redação anterior à Lei 12.234/2010 (fato de dd/mm/aaaa): prazo de 2 anos". O prazo pela pena restante (art. 113) segue a mesma regra.

2. Dado de entrada

"Pena Imposta" do crime (ou "Pena total" do processo) e "Data da infração". Data de corte: lei_12234_2010_vigencia da base (06/05/2010). Na base, a faixa VI tem prazo_anos 3 e prazo_anos_fato_ate_2010_05_05 2. Sem data do fato: 3 anos.

3. Regra aplicada

- rg_faixa_art109(pena) escolhe a faixa do art. 109 pela pena em anos (dias ÷ 365).
- rg_prazo_art109_anos(pena, data_fato): se a faixa tem prazo_anos_fato_ate_2010_05_05 e a data do fato é anterior a 06/05/2010, devolve esse prazo (2 anos); senão, prazo_anos.
- Só a faixa VI tem o prazo antigo; as demais faixas não mudaram com a Lei 12.234/2010.
- analisar usa a data do fato na pena aplicada (punitiva e executória) e na pena restante (art. 113), e grava o aviso quando o prazo antigo difere do atual.
- O inciso gravado (inciso109) continua "VI"; ppe_meses_art109 leva o prazo de 2 anos.

Fórmula: prazo = 2 anos se pena < 365 dias e fato < 06/05/2010; 3 anos se pena < 365 dias e fato ≥ 06/05/2010 ou sem data

Local no código: rspe_regras.py > _faixa_art109; rspe_regras.py > prazo_art109_anos; rspe_regras.py > data_lei_12234; rspe_prescricao.py > prazo_base_anos; rspe_prescricao.py > analisar (variáveis base_meses e meses); base_juridica.json > prescricao.art109_tabela (faixa VI)

4. Fundamento legal

CP, art. 109, VI, redação da Lei 7.209/1984 (substituída pela Lei 12.234/2010)

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7209.htm (texto original conferido)

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 12.234/2010, art. 2º (nova redação dos arts. 109 e 110, § 1º, do CP)

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: ... VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ..." (NR) "Art. 110. ... § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Fonte: JusRatio (Lei Ordinária 12.234/2010, art. 2º)

Lei 12.234, de 05/05/2010, art. 3º (cláusula de vigência)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [Publicada no DOU de 06/05/2010: vigência em 06/05/2010.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12234.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL): a Lei 12.234/2010 elevou o prazo do inciso VI de 2 para 3 anos a partir da sua vigência (06/05/2010). Fatos anteriores seguem a redação da Lei 7.209/1984.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_art109_vi_antigo (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-25 · Art. 109, VI: 2 anos (Lei 7.209/1984) para fato anterior a 06/05/2010; 3 anos (Lei 12.234/2010) a partir dessa data.

rg.prazo_art109_anos(180 dias, fato): 05/05/2010 -> 2 anos; 06/05/2010 -> 3 anos; sem data do fato -> 3 anos. Pena de 1 ano (inciso V): fato de 2009 -> 4 anos (só o VI mudou).

inciso_art109(180) = 'VI' (o inciso não muda; muda o prazo).

-- fato 10/03/2009: prazo 2 anos (24 meses). Denúncia 10/05/2009 + 24 meses = 10/05/2011; sentença 10/06/2012. Trânsito 01/07/2012 + 24 meses = 01/07/2014 (executória, nunca iniciou).

Crime: art. 147 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='2 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença)' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✓ fato → denúncia: 10/03/2009 a 10/05/2009 = 2 meses (prazo 2 anos, vence 10/03/2011)

memória PPP: ✗ denúncia → sentença: 10/05/2009 a 10/06/2012 = 3 anos e 1 mês (prazo 2 anos, vence 10/05/2011)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/06/2012 a 01/07/2012 = 0 meses (prazo 2 anos, vence 10/06/2014)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

PPE: prazo_ppe='2 anos' | ppe_termo='01/07/2012' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/07/2014' | ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/07/2014' | ppe_dias=-4467

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/07/2012), sem início do cumprimento. Com a pena de 6 meses, o prazo é de 2 anos: venceu em 01/07/2014.

memória PPE: Pena aplicada: 6 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/07/2012 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 2 anos.

```

memória PPE: ✗ Liberdade de 01/07/2012 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 2 anos
pela pena aplicada: venceu em 01/07/2014.
memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/07/2014.
aviso: art. 147 CP (ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001): art. 109, VI, na redação anterior à Lei
12.234/2010 (fato de 10/03/2009): prazo de 2 anos
Resumo: presc_retro='Aparente: art. 147 CP' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 01/07/2014' |
presc_cor='vermelho' | presc_prox='01/07/2014' | presc_dias=-4467
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Aparente'
-- fato 10/03/2011: prazo 3 anos (36 meses). Denúncia 10/05/2011 + 36 meses = 10/05/2014; sentença 10/06/2012.
Trânsito 01/07/2012 + 36 meses = 01/07/2015 (executória, nunca iniciou).
Crime: art. 147 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 6 meses | art.115=False | reinc=False
PPP: prazo_ppp='3 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''
memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 10/05/2011 a 10/06/2012 = 1 ano e 1 mês (prazo 3 anos, vence 10/05/2014)
memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/06/2012 a 01/07/2012 = 0 meses (prazo 3 anos, vence 10/06/2015)
memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117,
IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.
PPE: prazo_ppe='3 anos' | ppe_termo='01/07/2012' | ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/07/2015' |
ppe_cor='vermelho' | ppe_previsao='01/07/2015' | ppe_dias=-4102
ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/07/2012), sem início do cumprimento. Com a pena de 6 meses, o
prazo é de 3 anos: venceu em 01/07/2015.
memória PPE: Pena aplicada: 6 meses (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/07/2012 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 3 anos.
memória PPE: ✗ Liberdade de 01/07/2012 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 3 anos
pela pena aplicada: venceu em 01/07/2015.
memória PPE: Conclusão: prescrição da pretensão executória aparente em 01/07/2015.
Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Aparente: art. 147 CP em 01/07/2015' | presc_cor='vermelho'
| presc_prox='01/07/2015' | presc_dias=-4102
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Aparente'

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sem data do fato, aplica 3 anos.
- Crime continuado ou permanente iniciado antes de 06/05/2010 e encerrado depois: o programa usa só a data impressa no RSPE.
- A data de corte vem da base; alterá-la muda os dois efeitos da Lei 12.234/2010 (inciso VI e intervalo fato → denúncia).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-26 - Crime continuado: aviso da Súmula 497 do STF

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > RE_CONTINUIDADE; rspe_prescricao.py > _continuidade; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497); base_juridica.json > prescricao.notas e jurisprudencia 'Prescrição - crime continuado'

1. Parâmetro

Aviso "crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença" na lista de avisos e, com "△", no fim das memórias da punitiva e da executória. O prazo não é recalculado.

2. Dado de entrada

Campos "artigo", "tipo_penal", "pena_total_processo" e "complemento" do crime. Padrão RE_CONTINUIDADE: "ART. 71" (palavra inteira), "CRIME CONTINUADO" ou "CONTINUIDADE DELITIVA", sem distinção de maiúsculas.

3. Regra aplicada

- _continuidade(c) junta os quatro campos.
- Se a lei do crime não é o Código Penal (número diferente de 2848 e sem "PENAL" no nome) e o artigo do crime é o 71, retira o campo artigo do texto: art. 71 de outra lei não é continuidade.
- Se o padrão casa → devolve "art. 71 do CP" e o aviso é gravado; senão, nada.
- O prazo continua calculado pela pena impressa no RSPE.

Local no código: rspe_prescricao.py > RE_CONTINUIDADE; rspe_prescricao.py > _continuidade; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497); base_juridica.json > prescricao.notas e jurisprudencia 'Prescrição - crime continuado'

4. Fundamento legal

CP, art. 71, caput e parágrafo único (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Súmula 497 (Plenário)

Tese/ementa: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (a fonte consultada não traz a data de aprovação) ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2108>

STJ, RHC 29.148, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído tão somente o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: 04/10/2012 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A Súmula 497 manda excluir o acréscimo da continuidade. O RSPE não traz a pena sem o aumento; por cautela, o programa não estima a pena-base e só avisa.

Alternativa: Estimar a pena sem o acréscimo pela fração mínima (1/6) ou pelo número de crimes (Súmula 659 do STJ), e calcular o prazo por ela.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores e mais prescrições apontadas; com risco de erro quando a fração aplicada na sentença for outra.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_continuidade_concurso_formal (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-26/PRESC-27 · Avisos de crime continuado (art. 71; STF, Súmula 497) e de concurso formal (art. 70; CP, art. 119). O prazo NÃO é recalculado.

art. 155, tipo '§ 4º, I, c/c art. 71 do CP' -> _continuidade='art. 71 do CP'; _concurso_formal=False

art. 157, tipo '§ 2º, II, na forma do art. 70' -> _continuidade=''; _concurso_formal=True

art. 70 da Lei 9.605/98 (campo artigo) -> _continuidade=''; _concurso_formal=False

art. 71 da Lei 8.078/90 (campo artigo) -> _continuidade=''; _concurso_formal=False

Conta do caso 1: pena 2a4m0d = 850 dias = 2.3288 anos -> art. 109, IV = 8 anos. Se o acréscimo fosse 1/6, a pena-base seria 2 anos (730 dias) -> art. 109, V = 4 anos; o RSPE não traz esse valor.

Saída do programa (caso 1):

Crime: art. 155 § 4º, I CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 2 anos e 4 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='8 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''

memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 10/03/2021 a 10/03/2023 = 2 anos (prazo 8 anos, vence 10/03/2029)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/03/2023 a 01/05/2023 = 1 mês (prazo 8 anos, vence 10/03/2031)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/04/2023; trânsito final em 01/05/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

memória PPP: A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados.

memória PPP: △ Crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença.

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/05/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/05/2023), sem início do cumprimento. Com a pena de 2 anos e 4 meses, o prazo é de 8 anos: vence em 01/05/2031.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos e 4 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/05/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ... Liberdade de 01/05/2023 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: vence em 01/05/2031.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/05/2031.

memória PPE: △ Crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença.

aviso: art. 155 § 4º, I CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Caso 2 (art. 70): prazo_ppp='12 anos'; avisos=['art. 157 § 2º, II CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): concurso formal (art. 70 do CP): o prazo se calcula pela pena de cada crime, sem a exasperação (CP, art. 119; STJ, RHC 14.277) - a verificar na sentença']

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Só reconhece a continuidade escrita no RSPE; continuidade reconhecida só na sentença não gera aviso.
- O RSPE pode lançar cada crime da série com a pena já aumentada; o programa não identifica qual pena é a base.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-27 - Concurso formal: aviso de prazo sem a exasperação do art. 70

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > RE_CONCURSO_FORMAL; rspe_prescricao.py > _concurso_formal; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497)

1. Parâmetro

Aviso "concurso formal (art. 70 do CP): o prazo se calcula pela pena de cada crime, sem a exasperação (CP, art. 119; STJ, RHC 14.277) - a verificar na sentença" nos avisos e, com "△", nas memórias da punitiva e da executória. Se também houver continuidade, os dois avisos saem juntos, separados por ";".

2. Dado de entrada

Campos "tipo_penal", "pena_total_processo" e "artigo" do crime. Padrão RE_CONCURSO_FORMAL: "ART. 70" (palavra inteira) ou "CONCURSO FORMAL".

3. Regra aplicada

- _concurso_formal(c) junta os três campos.
- Se a lei do crime não é o Código Penal e o artigo do crime é o 70, retira o campo artigo: art. 70 de outra lei não é concurso formal.
- Se o padrão casa → aviso; o prazo não muda.

Local no código: rspe_prescricao.py > RE_CONCURSO_FORMAL; rspe_prescricao.py > _concurso_formal; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497)

4. Fundamento legal

CP, art. 70, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, RHC 14.277, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini (orientativo)

Tese/ementa: Em tema de prescrição, a unidade do concurso formal de delitos se desconstitui, incidindo a extinção da punibilidade em cada um dos crimes isoladamente (Código Penal, art. 119).

Data do julgamento: 12/08/2003 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

STJ, HC 350.786, Sexta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] acréscimo que deve ser desconsiderado do cálculo da prescrição.

Data do julgamento: 09/03/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O art. 119 e o STJ mandam calcular o prazo pela pena de cada crime, sem a exasperação do concurso formal. O RSPE não separa o acréscimo; por cautela, o programa só avisa.

Alternativa: Estimar a pena sem a exasperação (fração mínima de 1/6) e calcular por ela.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores e mais prescrições apontadas, com risco de erro na fração estimada.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_continuidade_concurso_formal (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-26/PRESC-27 · Avisos de crime continuado (art. 71; STF, Súmula 497) e de concurso formal (art. 70; CP, art. 119). O prazo NÃO é recalculado.

```
art. 155, tipo '§ 4º, I, c/c art. 71 do CP'      -> _continuidade='art. 71 do CP'; _concurso_formal=False
art. 157, tipo '§ 2º, II, na forma do art. 70' -> _continuidade=''; _concurso_formal=True
art. 70 da Lei 9.605/98 (campo artigo)         -> _continuidade=''; _concurso_formal=False
art. 71 da Lei 8.078/90 (campo artigo)        -> _continuidade=''; _concurso_formal=False
```

Conta do caso 1: pena 2a4m0d = 850 dias = 2.3288 anos -> art. 109, IV = 8 anos. Se o acréscimo fosse 1/6, a pena-base seria 2 anos (730 dias) -> art. 109, V = 4 anos; o RSPE não traz esse valor.

Saída do programa (caso 1):

Crime: art. 155 § 4º, I CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 2 anos e 4 meses | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='8 anos' | retro_status='não configurada' | retro_cor=''

memória PPP: ✓ denúncia → sentença: 10/03/2021 a 10/03/2023 = 2 anos (prazo 8 anos, vence 10/03/2029)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/03/2023 a 01/05/2023 = 1 mês (prazo 8 anos, vence 10/03/2031)

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

memória PPP: Trânsito para a acusação em 01/04/2023; trânsito final em 01/05/2023. A retroativa pressupõe o trânsito para a acusação (art. 110, § 1º); a intercorrente corre da sentença até o trânsito final.

memória PPP: A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados.

memória PPP: △ Crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença.

PPE: prazo_ppe='8 anos' | ppe_termo='01/05/2023' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Conta do trânsito em julgado (01/05/2023), sem início do cumprimento. Com a pena de 2 anos e 4 meses, o prazo é de 8 anos: vence em 01/05/2031.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos e 4 meses (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/05/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória PPE: ... Liberdade de 01/05/2023 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 8 anos pela pena aplicada: vence em 01/05/2031.

memória PPE: Conclusão: prazo em curso, vence em 01/05/2031.

memória PPE: Δ Crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença.

aviso: art. 155 § 4º, I CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): crime continuado (art. 71 do CP): o prazo se calcula sem o acréscimo da continuidade (STF, Súmula 497); o RSPE não traz a pena sem o aumento - a verificar na sentença

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Caso 2 (art. 70): prazo_ppp='12 anos'; avisos=['art. 157 § 2º, II CP (ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001): concurso formal (art. 70 do CP): o prazo se calcula pela pena de cada crime, sem a exasperação (CP, art. 119; STJ, RHC 14.277) - a verificar na sentença']

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Só reconhece o concurso formal escrito no RSPE.
- Não distingue o concurso formal próprio do impróprio (desígnios autônomos, penas somadas), em que não há exasperação a excluir.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-28 - Crimes do júri: pronúncia e confirmação da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _juri; rspe_prescricao.py > analisar (variável juri); base_juridica.json > jurisprudencia 'Prescrição - pronúncia e desclassificação'

1. Parâmetro

Com a punitiva aparente no intervalo denúncia → sentença: status "Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença) - conferir pronúncia" (cor vermelha mantida) e linha " Δ A verificar: crime do júri - a pronúncia e a decisão que a confirma interrompem o prazo (CP, art. 117, II e III), ainda que o júri desclassifique o crime (STJ, Súmula 191); as datas não constam do RSPE."

2. Dado de entrada

"Vara da condenação" do processo e lei/artigo/parágrafo do crime. Vara com a palavra inteira JÚRI ou JURI; ou crime do Código Penal (não o Militar) dos arts. 121 (salvo o § 3º, culposo), 121-A, 121-B, 122, 123, 124, 125, 126 e 127.

3. Regra aplicada

- _juri(c): vara com \b[ÚU]RI\b → verdadeiro (inclui crime desclassificado pelo júri). "Vara de Assuntos Jurídicos" não casa.
- Senão, só lei do CP (2848, vazia ou nome com "PENAL" sem "MILITAR"): art. 121 fora do § 3º, ou arts. 121-A, 121-B e 122 a 127 → verdadeiro.
- Só age quando o primeiro intervalo prescrito é denúncia → sentença. Prescrição no intervalo fato → denúncia ou sentença → trânsito não recebe a ressalva.
- O intervalo continua medido da denúncia à sentença; nenhuma data é presumida.

Local no código: rspe_prescricao.py > _juri; rspe_prescricao.py > analisar (variável juri); base_juridica.json > jurisprudencia 'Prescrição - pronúncia e desclassificação'

4. Fundamento legal

CP, art. 117, II e III (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: ... II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Súmula 191 (Terceira Seção)**

Tese/ementa: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Data do julgamento: 25/06/1997 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=191>

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Sem as datas da pronúncia e da confirmação, o programa mantém o vermelho (não esconde uma prescrição possível) e acrescenta a ressalva para conferência nos autos.

Alternativa: Trocar o vermelho por "verificar" (cinza/amarelo) nos crimes do júri até a conferência das datas.

Efeito prático da alternativa: Menos falsos positivos nos crimes do júri, com o risco de uma prescrição real ficar fora da lista de aparentes.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_juri_pronuncia** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-28 · Crimes do júri: punitiva aparente no intervalo denúncia → sentença ganha ' - conferir pronúncia' (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191). A cor continua vermelha.

Pena 6 anos -> art. 109, III = 12 anos. Denúncia 10/03/2008 + 144 meses = 10/03/2020 <= sentença 10/06/2021 -> x. A pronúncia, se houve, interromperia antes.

Crime: art. 121 § 2º, II CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=False

PPP: prazo_ppp='12 anos' | retro_status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (denúncia → sentença) - conferir pronúncia' | retro_cor='vermelho'

memória PPP: ✓ fato → denúncia: 10/01/2008 a 10/03/2008 = 2 meses (prazo 12 anos, vence 10/01/2020)

memória PPP: x denúncia → sentença: 10/03/2008 a 10/06/2021 = 13 anos e 3 meses (prazo 12 anos, vence 10/03/2020)

memória PPP: ✓ sentença → trânsito: 10/06/2021 a 01/07/2021 = 0 meses (prazo 12 anos, vence 10/06/2033)

memória PPP: △ A verificar: crime do júri - a pronúncia e a decisão que a confirma interrompem o prazo (CP, art. 117, II e III), ainda que o júri desclassifique o crime (STJ, Súmula 191); as datas não constam do RSPE.

memória PPP: Obs.: eventual acórdão condenatório entre a sentença e o trânsito interrompe o prazo (art. 117, IV; STF HC 176.473) - data não consta no RSPE.

Resumo: presc_retro='Aparente: art. 121 § 2º, II CP' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='vermelho' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Aparente' · executória='Não prescrita'

Reconhecimento (rp._juri):

vara ''	lei '2848/40 - Código Penal'	art. 121	'§ 2º, II' -> True
vara ''	lei '2848/40 - Código Penal'	art. 121	'§ 3º' -> False
vara ''	lei '2848/40 - Código Penal'	art. 122	' ' -> True
vara 'VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI'	lei '2848/40 - Código Penal'	art. 129	'§ 3º' -> True
vara 'VARA DE ASSUNTOS JURÍDICOS'	lei '2848/40 - Código Penal'	art. 155	' ' -> False
vara ''	lei '1001/69 - Código Penal Militar'	art. 205	' ' -> False

Fato 10/01/2000, denúncia 10/03/2014: só o intervalo fato → denúncia prescreve (10/01/2000 + 144 meses = 10/01/2012). Status='Prescrição da pretensão punitiva aparente (fato → denúncia)' (sem a ressalva da pronúncia, que é posterior à denúncia).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A pronúncia costuma cair entre a denúncia e a sentença: o vermelho é, com frequência, falso positivo.
- Crime conexo julgado pelo júri fora de vara com "júri" no nome não é reconhecido.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

PRESC-29 - Art. 116, III e IV: aviso de causas suspensivas (fatos a partir de 23/01/2020)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva'); rspe_regras.py > d

1. Parâmetro

Linha da memória da punitiva: "A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados." O prazo não muda.

2. Dado de entrada

"Data da Sentença" e "Data da infração" do crime. Data de corte fixa no código: 23/01/2020 (vigência da Lei 13.964/2019).

3. Regra aplicada

- Se há sentença e fato $\geq$ 23/01/2020 → acrescenta a linha na memória da punitiva.
- Nenhum período é descontado.

Local no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva'); rspe_regras.py > d

4. Fundamento legal

CP, art. 116, caput, I a IV e parágrafo único (incisos II a IV na redação/inclusão da Lei 13.964/2019)

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

Lei 13.964, de 24/12/2019, art. 20 (cláusula de vigência)

Art. 20. Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial. [Publicação no DOU de 24/12/2019, edição extra; vigência em 23/01/2020, data usada pelo programa.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm (texto conferido)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Os incisos III e IV foram incluídos pela Lei 13.964/2019 e, por serem mais gravosos, alcançam só fatos a partir da vigência. O RSPE não traz embargos, recursos nem acordo de não persecução; o programa só avisa.

Alternativa: Não avisar (o dado não existe no RSPE) ou exigir conferência antes de mostrar a prescrição aparente.

Efeito prático da alternativa: Sem o aviso, o defensor pode requerer prescrição já afastada pela suspensão; exigir conferência atrasaria todos os casos.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_art116_iii_iv (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-29 · Art. 116, III e IV (Lei 13.964/2019): aviso na memória da punitiva quando há sentença e o fato é de 23/01/2020 em diante. O prazo não muda.

fato 22/01/2020 -> sem aviso do art. 116, III e IV

fato 23/01/2020 -> A verificar: embargos de declaração, recursos inadmitidos nos tribunais superiores e acordo de não persecução suspendem o prazo (CP, art. 116, III e IV, fatos a partir de 23/01/2020) - o RSPE não traz esses dados.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data de corte está fixa no código, fora da base jurídica.
- O art. 116, I e II, não gera aviso.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-30 - Livramento condicional: concessão, revogação e suspensão como incidentes próprios

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_scraper.py > e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _motivo_interruptao

1. Parâmetro

Início e fim do período de prova, em que a executória não corre; motivo "REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO" do trecho seguinte (pena restante, art. 113); livramento em curso (rs.livramento_em_curso) usado pela aba Extinção e pelos regimes.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE (tipo, complemento, situação, data de referência ou da decisão) e eventos de INTERRUPÇÃO.

3. Regra aplicada

- Concessão (rs.e_concessao_livramento): situação CONCEDIDO, incidente de livramento (LIVRAMENTO sem DATA-BASE) e sem REVOG, SUSPENS ou CASSA no tipo ou complemento.
- Revogação (rs.e_revogacao_livramento): situação CONCEDIDO (ou vazia) e REVOG e LIVRAMENTO no tipo ou complemento. Pedido não concedido e revogação de saída temporária ou de prisão não contam.
- Suspensão (rs.e_suspensao_livramento): situação CONCEDIDO (ou vazia) e SUSPENS e LIVRAMENTO no tipo ou complemento.
- rs.periodos_livramento: para cada concessão com data, o fim é a primeira data posterior entre revogação, suspensão, regressão concedida ou evento de INTERRUPÇÃO; sem fim, período em aberto.
- rs.livramento_em_curso: última concessão; deixa de estar em curso se houver revogação ou suspensão posterior (até a data de referência, quando dada).
- Na prescrição, o período de prova conta como cumprimento (a executória não corre) e entra na união com a custódia para apurar a pena restante.

Local no código: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_scraper.py > e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _motivo_interruptao

4. Fundamento legal

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 86 (revogação obrigatória do livramento)

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 87 (revogação facultativa do livramento)

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 145

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: o período de prova é tratado como cumprimento da pena (a executória não corre) e só a decisão efetiva de revogar ou suspender o livramento o encerra.

Alternativa: Encerrar o período já no pedido de revogação ou na prisão por outro crime, ou tratar o livramento como suspensão do prazo.

Efeito prático da alternativa: Encerrar no pedido anteciparia o início da contagem e poderia apontar prescrição sem decisão de revogação.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_livramento_incidentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-30 · Período de prova do livramento: só a concessão (e_concessao_livramento) abre; só a revogação ou suspensão DECIDIDA do livramento fecha.

LIVRAMENTO CONDICIONAL | CONCEDIDO -> concessão=True
revogação=False suspensão=False

LIVRAMENTO CONDICIONAL | REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL | NÃO CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=False

SAÍDA TEMPORÁRIA | REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=False

LIVRAMENTO CONDICIONAL | SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=False suspensão=True

REVOGAÇÃO | Livramento Condicional | CONCEDIDO -> concessão=False
revogação=True suspensão=False

-- revogação NÃO CONCEDIDA e revogação de saída temporária: periodos_livramento=[('01/01/2018', None)];
livramento_em_curso=(True, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita'

-- suspensão do livramento CONCEDIDA em 01/06/2024: periodos_livramento=[('01/01/2018', '01/06/2024')];
livramento_em_curso=(False, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita' | ppe_resumo: Evasão em 01/06/2024 com saldo 2a10m1d: prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032.

memória: ... Evasão em 01/06/2024 (motivo não consta): cumprido desde o termo 3.349 dias; única condenação em execução; saldo 2a10m1d; prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032 → em curso.

-- revogação do livramento CONCEDIDA em 01/06/2024: periodos_livramento=[('01/01/2018', '01/06/2024')];
livramento_em_curso=(False, '01/01/2018')

ppe_status='Não prescrita' | ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/06/2024 com saldo 2a10m1d: prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032.

memória: ... Revogação do livramento em 01/06/2024 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 3.349 dias; única condenação em execução; saldo 2a10m1d; prazo de 8 anos; vence em 01/06/2032 → em curso.

Conta (revogação em 01/06/2024): cumprido 01/04/2015 a 01/06/2024 = 3350 dias; restante 4380 - 3350 = 1030 dias (2a10m0d) -> 8 anos; 01/06/2024 + 96 meses = 01/06/2032.

Execução de exemplos_p7.py > ex_art113_restrito (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-24 · Art. 113 restrito: pena restante só na evasão ou na revogação do livramento (STJ, RHC 67.403).

Base comum: art. 155 CP, pena 3a0m0d (1095 dias); trânsito MP 01/02/2019 (<= 12/11/2020 -> termo 01/02/2019); prisão definitiva 01/03/2019;

interrupção em 01/12/2020 com o motivo variando. Cumprido 01/03/2019 a 01/12/2020 = 641 dias (calendário).

Saldo = 1095 - 641 = 454 dias (1a2m29d) -> 1.2438 anos (>= 1 e <= 2) -> art. 109, V = 4 anos; 01/12/2020 + 48 meses = 01/12/2024.

Motivo vazio: evasão com aviso 'motivo não consta'. Motivo fora dos dois padrões ('Outros'): saldo (art. 113) com o rótulo 'Interrupção', tipo 'interrupcao' na linha do tempo e aviso para conferir.

Pena aplicada 3 anos -> art. 109, IV = 8 anos; 01/12/2020 + 96 meses = 01/12/2028.

-- motivo 'Fuga': _motivo_interrupcao='Fuga'; RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Evasão em 01/12/2020 (fuga): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 -> venceu: prescrição aparente.

-- motivo 'Alvará de soltura': _motivo_interrupcao='Alvará de soltura'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (alvará de soltura): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Habeas corpus': _motivo_interrupcao='Habeas corpus'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (habeas corpus): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo '': _motivo_interrupcao=''; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Evasão em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Evasão em 01/12/2020 (motivo não consta): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 -> venceu: prescrição aparente.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 sem motivo no RSPE: tratada como evasão (art. 113) - conferir

-- motivo 'Outros': _motivo_interrupcao='Outros'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'interrupcao']

ppe_resumo: Interrupção em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em 01/12/2024.

memória: ✕ Interrupção em 01/12/2020 (outros): cumprido desde o termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 -> venceu: prescrição aparente.

memória: Motivo da interrupção "outros": não é evasão nem revogação do livramento; fora delas o prazo se regula pela pena aplicada (STJ, RHC 67.403) - conferir.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): interrupção do cumprimento em 01/12/2020 (outros): não é evasão nem revogação do livramento, e o art. 113 pode não se aplicar - conferir

-- motivo 'Revogação da preventiva': _motivo_interrupcao='Revogação da preventiva'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da preventiva): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Revogação da prisão': _motivo_interrupcao='Revogação da prisão'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (revogação da prisão): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

-- motivo 'Preventiva revogada': _motivo_interrupcao='Preventiva revogada'; RE_EVASAO=False; RE_SEM_CULPA=True

ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | tipos na linha do tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'liberdade']

ppe_resumo: Cumprimento parado desde 01/12/2020. Com a pena de 3 anos, o prazo é de 8 anos: vence em 01/12/2028.

memória: ... Liberdade sem evasão de 01/12/2020 a hoje (preventiva revogada): prazo de 8 anos pela pena aplicada (o art. 113 vale só na evasão e na revogação do livramento - STJ, RHC 67.403): vence em 01/12/2028.

```
-- motivo 'Revogação do livramento condicional': _motivo_interrupcao='Revogação do livramento condicional';
RE_EVASAO=True; RE_SEM_CULPA=False

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/12/2024' | ppe_cor='vermelho' | tipos na linha do
tempo=['liberdade', 'cumprimento', 'evasao']

ppe_resumo: Revogação do livramento em 01/12/2020 com saldo 1a2m29d: prazo de 4 anos; venceria em
01/12/2024.

memória: ✖ Revogação do livramento em 01/12/2020 (revogação do livramento condicional): cumprido desde o
termo 641 dias; única condenação em execução; saldo 1a2m29d; prazo de 4 anos; vence em 01/12/2024 → venceu:
prescrição aparente.

-- revogação do livramento (incidente 'REVOGAÇÃO', complemento 'Livramento Condicional', CONCEDIDO em
01/03/2021):

e_concessao_livramento: [True, False]; e_revogacao_livramento: [False, True]

_motivo_interrupcao em 01/03/2021 = 'REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO' (RE_EVASAO casa: True)

Custódia [('01/03/2019', '01/03/2020')] + período de prova [('01/03/2020', '01/03/2021')]; união
(rs.uniao_periodos) = [('01/03/2019', '01/03/2021')].

Cumprido 01/03/2019 a 01/03/2021 = 731 dias (calendário; o dia 01/03/2020, fim da custódia e início do
livramento, conta uma vez); saldo 1095 - 731 = 364 dias (0a11m34d) = 0.9973 anos -> art. 109, VI = 3 anos;
01/03/2021 + 36 meses = 01/03/2024.

ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/03/2024' | ppe_resumo: Revogação do livramento em
01/03/2021 com saldo 364 dias: prazo de 3 anos; venceria em 01/03/2024.

memória: ✖ Revogação do livramento em 01/03/2021 (revogação do livramento): cumprido desde o termo 731 dias;
única condenação em execução; saldo 364 dias; prazo de 3 anos; vence em 01/03/2024 → venceu: prescrição
aparente.
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Suspensão do livramento sem evento de interrupção cai na pena restante com aviso, porque o motivo fica vazio.
- Incidente de revogação sem a palavra LIVRAMENTO no tipo nem no complemento não é reconhecido.
- Prisão por outro processo durante o período de prova não encerra o período.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-31 - Saldo entre dois limites nas condenações unificadas e hipóteses de imputação (art. 76 x ordem cronológica)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis outros_crimes, outras, soma_outras, cumprido_total; função interna _hip; hip76, hipcron); rspe_prescricao.py > _termo_crime; rspe_prescricao.py > _dias_uniao

1. Parâmetro

Na memória: "saldo entre X1 e X2", "outras condenações em execução: K (soma S)", "Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o Nº de M - saldo X (resultado); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o Nº de M - saldo X (resultado). O RSPE não informa a imputação adotada.". Em ppe_saldos: saldo_min, saldo_max, cumprido_min (= pena - saldo_max), cumprido_max (= pena - saldo_min), outras, soma_outras, cumprido_total, art76 {posicao, de, saldo, prazo_meses, prazo, limite, resultado}, cronologica {posicao, de, saldo, prazo_meses, prazo, limite, resultado}. No relatório: "Limites conforme a imputação do tempo cumprido entre M condenações em execução (as outras somam S). Pela ordem do art. 76 do CP, saldo X (resultado); pela ordem cronológica do trânsito, saldo X (resultado). Resultado: ...".

2. Dado de entrada

Crimes da execução (ativos, ou extintos pelo cumprimento) com termo inicial (_termo_crime: trânsito para a acusação até 12/11/2020, senão trânsito final, senão trânsito para a acusação) anterior à evasão; penas impostas; períodos de cumprimento de toda a execução; remições concedidas.

3. Regra aplicada

- outras = condenações com termo inicial anterior à evasão, excluído o crime analisado; soma_outras = soma das suas penas.
- cumprido_total = dias de calendário da união de todos os períodos de cumprimento da execução (custódia que liga a qualquer condenação, livramento, cumprimento inferido; sem a prisão por outro motivo) entre o termo mais antigo das condenações em execução e a evasão, mais a remição concedida até a evasão.

- $\text{saldo_min} = \text{máx}(0, \text{pena} - \text{cumprido desde o termo deste crime} - \text{remição})$: este crime recebe o cumprimento primeiro.
- $\text{saldo_max} = \text{mín}(\text{pena}, \text{máx}(0, \text{pena} - \text{máx}(0, \text{cumprido_total} - \text{soma_outras})))$: as outras condenações absorvem o cumprimento primeiro e este crime só recebe o que sobra.
- Hipótese do art. 76: ordena as condenações em execução pela pena (maior primeiro; empate pela data do termo), imputa cumprido_total nessa ordem e devolve a posição deste crime, o saldo resultante ($\text{mín}(\text{pena}, \text{máx}(0, \text{pena} - \text{máx}(0, \text{cumprido_total} - \text{soma das penas anteriores})))$), o prazo, o limite e o resultado (prescrita / não prescrita / nada a prescrever).
- Hipótese cronológica: a mesma conta com as condenações ordenadas pela data do termo inicial (empate: pena maior primeiro).
- As hipóteses são referência na memória, na estrutura e no relatório; o status vem só das faixas entre saldo_min e saldo_max .

Fórmula: $\text{saldo_min} = \text{máx}(0, \text{pena} - \text{cumprido_crime} - \text{remição})$; $\text{saldo_max} = \text{mín}(\text{pena}, \text{máx}(0, \text{pena} - \text{máx}(0, \text{cumprido_total} - \text{soma_outras})))$; $\text{saldo_hipótese} = \text{mín}(\text{pena}, \text{máx}(0, \text{pena} - \text{máx}(0, \text{cumprido_total} - \sum \text{penas anteriores na ordem})))$

Local no código: `rspe_prescricao.py > _executoria` (variáveis `outros_crimes`, `outras`, `soma_outras`, `cumprido_total`; função interna `_hip`; `hip76`, `hipcron`); `rspe_prescricao.py > _termo_crime`; `rspe_prescricao.py > _dias_uniao`

4. Fundamento legal

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, RHC 9.158, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Fuga do condenado. Cálculo. Arts. 112, II, e 113 do CP. Acréscimo da reincidência. Mais de uma condenação. Ordem de execução." No concurso material, executam-se em primeiro lugar as penas mais graves (CP, art. 76); depois da fuga, o prazo regula-se pelo tempo que resta da pena (arts. 112, II, e 113).

Data do julgamento: 16/12/1999 (DJ 28/02/2000) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e inteiro teor do acórdão)

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: A ordem de imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas é controvertida: o art. 76 do CP manda executar primeiro a pena mais grave (STJ, RHC 9.158), e a orientação prevalente do STJ é a ordem cronológica do trânsito em julgado, com a ordem da gravidade quando mais favorável (STJ, HC 627.646, citando o AgRg no REsp 1.858.048). O RSPE não informa a ordem adotada pelo juízo. O programa registra as duas correntes como hipóteses e só afirma o que vale em qualquer delas (os limites).

Alternativa: Adotar a ordem do art. 76 (mais grave primeiro) ou a cronológica como regra e concluir com um saldo único.

Efeito prático da alternativa: Com o art. 76, o crime mais grave é consumido primeiro e os mais leves ficam com saldo maior (menos prescrições dos leves); com a cronológica, os trânsitos mais antigos são consumidos primeiro. Qualquer escolha fixa produz 'aparente' ou 'não prescrita' onde o RSPE não permite afirmar.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes** (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = $\max(0, 730 - 1036) = 0$.

saldo_max (furto por último) = $\min(730, \max(0, 730 - \max(0, \text{cumprido_total } 1036 - \text{soma das outras condenações } 2190))) = 730$ dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos $\times$ 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos $\times$ 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

ppe_saldos[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min='' prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'

art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite': '01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}

cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado': 'nada a prescrever'}


```

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False
faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True
faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False
ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do
cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']
Saída do programa:
Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True
PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR:
saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' |
ppe_previsao='' | ppe_dias=None
ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo
saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não:
depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.
memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).
memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5
anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento
interrompeu (art. 117, V).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em
execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo
máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 → a verificar.
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º
de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito
(STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias → 4 anos,
venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d → 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as
condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de
imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também
interrompe (art. 117, VI) - não aferível.
Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True
PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' |
ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None
memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em
execução: 1 condenação (soma 2a0m29d); saldo entre 3a0m29d e 5a0m29d; prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos;
venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 → interrompe (art. 117, V).
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º
de 2 - saldo 3a0m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito
(STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a0m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a
imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a0m29d a 4a0m0d → 10 anos e 8 meses, não venceria em
01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a0m29d → 16 anos, não venceria em 01/01/2035.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001,
0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também
interrompe (art. 117, VI) - não aferível.
Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' |
presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None
Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'
Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_convergentes (funções reais do programa, dados fictícios)
PRESC-32 · Mesmo caso com recaptura em 01/03/2019 (dois meses de fuga): nenhuma faixa vence -> conclusão firme
'Não prescrita'; com recaptura em 01/01/2030 todas as faixas vencem -> 'aparente' na data mais tardia.
-- recaptura 01/03/2019: ppe_status='Não prescrita' (esperado: Não prescrita); limite_min=''
limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', False), (64, '01/05/2024', False)];
ppe_faltam=[]

```


ppe_resumo:

```
-- recaptura 01/01/2030: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/05/2024' (esperado: Prescrição executória aparente); limite_min='' limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', True), (64, '01/05/2024', True)]; ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A gravidade é medida pela pena imposta (maior pena = mais grave); o art. 76 não define o critério e a doutrina também usa a espécie da pena (reclusão antes de detenção).
- Condenações com trânsito posterior à evasão não entram em outras; condenações extintas por indulto ou prescrição ficam fora, ainda que tenham absorvido cumprimento.
- cumprido_total inclui a custódia que liga a qualquer condenação, inclusive a anterior ao termo inicial deste crime (detração das outras).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-32 - Faixas do art. 109 atravessadas pelos limites do saldo: aparente, não prescrita ou A VERIFICAR

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _faixas_saldo; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis faixas, resultados, algum_p, algum_n, resultado); rspe_regras.py > prazo_art109_anos, _faixa_art109

1. Parâmetro

Linha "Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias → 1 ano e 4 meses, venceu em d; saldo 1a0m0d a 2a0m0d → 2 anos e 8 meses, não venceria em d."; em ppe_saldos, faixas [{saldo, saldo_ate, meses, limite, prescrita, susp}] e resultado ('prescrita' | 'não prescrita' | 'a verificar'). Status do crime: aparente (vermelho), A VERIFICAR (amarelo) ou não prescrita.

2. Dado de entrada

saldo_min e saldo_max (dias), data do fato, fator (reincidência, art. 115), suspensões dentro do intervalo, fim do intervalo (recaptura) ou hoje.

3. Regra aplicada

- Valores de saldo testados (_faixas_saldo): saldo_min, saldo_max e, para cada borda da tabela do art. 109 (1, 2, 4, 8 e 12 anos × 365 dias), a borda, o dia anterior e o dia seguinte, quando caem entre os limites.
- Para cada valor positivo: prazo = art109(saldo, data do fato) × 12 × fator; limite = evasão + prazo + suspensão; prescrita se limite ≤ fim do intervalo (ou hoje, se em aberto). Valores consecutivos com o mesmo prazo formam uma faixa (saldo a saldo_ate).
- Saldo zero entra na lista como 'nada a prescrever' e não vota.
- Todas as faixas positivas prescritas → 'prescrita' (data-limite mais tardia, limite_max; com saldo mínimo zero, a nota 'extinta em qualquer imputação'); nenhuma → 'não prescrita'; algumas → 'a verificar'. Sem faixa positiva (saldo_max = 0) → 'não prescrita' (nada a prescrever).
- A linha das faixas é impressa quando há mais de uma faixa.

Fórmula: faixa prescrita ⇔ evasão + art109(saldo) × 12 × fator + suspensão ≤ recaptura (ou hoje)

Local no código: rspe_prescricao.py > _faixas_saldo; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis faixas, resultados, algum_p, algum_n, resultado); rspe_regras.py > prazo_art109_anos, _faixa_art109

4. Fundamento legal

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 109, VI, redação da Lei 7.209/1984 (substituída pela Lei 12.234/2010)

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7209.htm (texto original conferido)

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

STJ, RHC 35.425, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Condenações em processos distintos. Fuga. Cálculo para fins de prescrição da pretensão executória. Remanescente da pena a cumprir de cada condenação, isoladamente. Art. 119 do Código Penal. Incidência."

Data do julgamento: 07/08/2014 (DJe 19/08/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Regra corrigida a pedido do Defensor: não basta testar os dois limites; se algum valor de saldo entre eles cai numa faixa do art. 109 cujo prazo já venceu, o resultado é 'A VERIFICAR'. É cautela: o programa não afirma 'não prescrita' quando um saldo possível prescreve, nem 'aparente' quando outro não prescreve.

Alternativa: Testar só os dois limites; ou adotar a faixa do saldo máximo.

Efeito prático da alternativa: Testar só os limites esconderia a faixa intermediária vencida (no caso de referência, saldo abaixo de um ano com prazo de 16 meses); adotar o saldo máximo afirmaria 'não prescrita' sem apoio no cálculo do SEEU.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = $\max(0, 730 - 1036) = 0$.

saldo_max (furto por último) = $\min(730, \max(0, 730 - \max(0, \text{cumprido_total } 1036 - \text{soma das outras condenações } 2190))) = 730$ dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos $\times$ 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos $\times$ 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

```
ppe_saldos[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min=''
prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'
art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite':
'01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}
cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado':
'nada a prescrever'}
```

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False
faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True
faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False

ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR: saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não: depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).
memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5 anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 -> a verificar.
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias -> 4 anos, venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d -> 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).
memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).
memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a0m29d); saldo entre 3a1m29d e 5a1m29d; prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos; venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 -> interrompe (art. 117, V).
memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo 3a1m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a1m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a imputação adotada.
memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a1m29d a 4a0m0d -> 10 anos e 8 meses, não venceria em 01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a1m29d -> 16 anos, não venceria em 01/01/2035.
memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).
memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.
memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_convergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-32 · Mesmo caso com recaptura em 01/03/2019 (dois meses de fuga): nenhuma faixa vence -> conclusão firme 'Não prescrita'; com recaptura em 01/01/2030 todas as faixas vencem -> 'aparente' na data mais tardia.

```
-- recaptura 01/03/2019: ppe_status='Não prescrita' (esperado: Não prescrita); limite_min=''
limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023', False), (64, '01/05/2024', False)];
ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo:

```
-- recaptura 01/01/2030: ppe_status='Prescrição executória aparente em 01/05/2024' (esperado: Prescrição
executória aparente); limite_min='' limite_max='01/05/2024'; faixas: [(None, '', False), (48, '01/01/2023',
True), (64, '01/05/2024', True)]; ppe_faltam=[]
```

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- As bordas são as da tabela da base jurídica em dias de 365; a suspensão é a mesma para todas as faixas (só o prazo muda).
- A faixa do inciso VI usa 2 anos para fato anterior a 06/05/2010 e 3 anos depois, pela data do fato do crime analisado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

PRESC-33 - Estrutura por crime: linha do tempo (ppe_linha_tempo), saldos (ppe_saldos) e faltantes (ppe_faltam)

Parte VII - Prescrição · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (função interna lt, parâmetro atribuicao; LT; L['ppe_linha_tempo'], L['ppe_saldos'], L['ppe_faltam']); rspe_prescricao.py > _rotulo_faixa; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT, memoria, prescCards, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlToggle, tlToggleDrawer, tlClick; rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8), figura_prescricao, legenda_prescricao; rspe_auditoria.py > auditar (item 'prescricao-executoria-a-verificar-saldo-na-evasao')

1. Parâmetro

Campos de cada linha de prescrição: ppe_linha_tempo = lista de {inicio, fim ('' em aberto), tipo ∈ {provisoria, cumprimento, livramento, outro_motivo, evasao, interrupcao, liberdade}, atribuicao ∈ {comprovada, nao_comprovada}, fonte (evento, data e processo, ou 'trânsito em julgado sem início do cumprimento'), efeito (frase curta)}; ppe_saldos = lista por evasão (saldo entre limites, prazos, limites, hipóteses e faixas, cada faixa com rotulo: 'saldo zero', 'inferior a 1 ano', 'de 1 a 2 anos', 'de 2 a 4 anos', 'de 4 a 8 anos', 'de 8 a 12 anos' ou 'acima de 12 anos'); ppe_faltam = lista de dados ausentes (só no 'A VERIFICAR'); ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre, ppe_pena_processo. Tela: tabela 'Linha do tempo deste crime' no link 'cálculo' e nos cartões da ficha (Período | Classificação | Fonte | Efeito na prescrição), com cor por tipo. Relatório individual: seção 'Prescrição executória: linha do tempo por crime' para crimes com evasão, interrupção, prescrição aparente ou a verificar. Cópia em texto: bloco 'Linha do tempo'. Tela: além da tabela, a figura da linha do tempo (link 'linha do tempo' na aba e no painel). Relatório: a figura no lugar da tabela.

2. Dado de entrada

Resultado de _executoria.

3. Regra aplicada

- Cada período classificado (prisão provisória, cumprimento, livramento, prisão por outro motivo) e cada intervalo de liberdade (liberdade, evasão, interrupção) gera um item, ordenado pela data de início.
- atribuicao = 'nao_comprovada' no período de cumprimento cujo evento cita só outro processo (não liga ao crime); 'comprovada' nos demais. A figura usa esse campo para a faixa 'atribuição não comprovada' (sem procurar palavras no texto do efeito).
- rotulo da faixa (_rotulo_faixa): pelo saldo em anos de 365 dias - abaixo de 1 = 'inferior a 1 ano'; até 2 = 'de 1 a 2 anos'; até 4, 8 e 12 = 'de 2 a 4 anos', 'de 4 a 8 anos', 'de 8 a 12 anos'; acima = 'acima de 12 anos'; saldo zero = 'saldo zero'.
- Períodos em aberto ficam com fim '' e a tela imprime 'hoje'.
- ppe_saldos recebe um item por evasão ou interrupção pelo saldo, na ordem cronológica, inclusive as posteriores a uma evasão 'a verificar'.
- ppe_faltam só é preenchido quando o status é 'A VERIFICAR'; a Auditoria e o cartão da ficha imprimem 'Falta: ...'.

- rspe_view.modelo repassa presc_linhas inteiras ao painel; a exportação Excel/PDF não inclui esses campos.

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (função interna lt, parâmetro atribuicao; LT; L['ppe_linha_tempo'], L['ppe_saldos'], L['ppe_faltam']); rspe_prescricao.py > _rotulo_faixa; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT, memoria, prescCards, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlToggle, tlToggleDrawer, tlClick; rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8), figura_prescricao, legenda_prescricao; rspe_auditoria.py > auditar (item 'prescricao-executoria-a-verificar-saldo-na-evasao')

4. Fundamento legal

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Estrutura de apresentação e conferência: mostra ao Defensor como cada período do RSPE foi lido antes da conclusão.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p7.py > ex_linha_tempo_campos (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-33 · Linha do tempo por crime (ppe_linha_tempo): classificação de cada período; formato curto do processo; início do cumprimento registrado durante a prisão por outro processo.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 1a0m0d, trânsito 24/11/2020. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 2a6m0d, trânsito 08/09/2021. Eventos: flagrante 21/08/2019 (processo '1111120158120001'); liberdade provisória 27/10/2019;

flagrante 17/12/2020 só do roubo; 'INÍCIO DO CUMPRIMENTO REGIME SEMIABERTO' 19/11/2021; fuga 09/10/2025; recaptura 09/07/2026.

rp_mesmo_processo('1111120158120001', '0001111-11.2015.8.12.0001') = True (dígitos sem zeros à esquerda: um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais).

Crime art. 155 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

24/11/2020 a 19/11/2021 | liberdade | atribuicao=comprovada | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 338 dias de suspensão

17/12/2020 a 19/11/2021 | outro_motivo | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

19/11/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | início do cumprimento regime semiaberto de 19/11/2021 (processo 0001111-11.2015.8.12.0001) | início do cumprimento da pena unificada registrado durante a custódia: interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=nao_comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido; registrada só para outro processo - conferir

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 24/11/2020 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 67 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: ✓ Liberdade de 24/11/2020 a 19/11/2021 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 338 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 28/10/2025); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória: Prisão por outro motivo de 17/12/2020 a 19/11/2021 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória: Cumprimento de 19/11/2021 a 09/10/2025 (início do cumprimento regime semiaberto, registrado durante a custódia): interrompe (art. 117, V).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.420 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a6m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001) - registrada só para outro processo: conferir se alcança esta condenação.

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Crime art. 157 CP: ppe_status='Não prescrita'

21/08/2019 a 27/10/2019 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 21/08/2019 (processo 1111120158120001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

17/12/2020 a 08/09/2021 | provisoria | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

08/09/2021 a 09/10/2025 | cumprimento | atribuicao=comprovada | prisão em flagrante de 17/12/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

09/10/2025 a 09/07/2026 | evasao | atribuicao=comprovada | interrupção de 09/10/2025 (fuga) | prazo pelo saldo da pena (art. 113): saldo zero; não prescrita

09/07/2026 a hoje | cumprimento | atribuicao=comprovada | recaptura/reinício de cumprimento de 09/07/2026 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

faixas da evasão de 09/10/2025: saldo zero (sem limite)

memória: Pena aplicada: 2 anos e 6 meses (título executivo).

memória: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 08/09/2021 (STF, Tema 788).

memória: Prazo pela pena aplicada: 8 anos.

memória: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 265 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória: Cumprimento de 08/09/2021 a 09/10/2025 (prisão em flagrante, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: ✓ Evasão em 09/10/2025 (fuga): cumprido desde o termo 1.492 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 1a0m0d); saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 09/07/2026 → interrompe (art. 117, V).

memória: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória: Cumprimento de 09/07/2026 a hoje (recaptura/reinício de cumprimento, processo 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

Execução de exemplos_p7.py > ex_detracao (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-16 · Detração informativa: custódia provisória anterior ao trânsito não reduz a pena nem o prazo; se iguala ou supera a pena do processo, vira aviso e hipótese 'a verificar' na aba Extinção.

```
rp._mesmo_processo('0002222-22.2019.8.12.0001', '0002222-22.2019.8.12.0001') = True;
rs.chave_processo('0002222-22.2019.8.12.0001') = '2222220198120001'.
```

Custódia 10/01/2020 a 10/03/2021 no processo 0002222-22.2019.8.12.0001; termo 01/08/2021 (trânsito para ambas as partes): toda ela é anterior ao termo -> prisão provisória (detração).

Conta: mín(10/03/2021, 01/08/2021) - 10/01/2020 = 425 dias >= pena do processo 1a0m0d = 365 dias -> aviso e ppe_detracao_cobre.

Depois do termo (01/08/2021) não há custódia deste processo até hoje: liberdade sem início do cumprimento -> prazo pela pena aplicada 1 ano = 4 anos (art. 109, V), do termo; 01/08/2021 + 48 meses = 01/08/2025.

A prisão em 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) é anterior ao trânsito desse processo (01/08/2023): para o crime do 0002222-22.2019.8.12.0001 é prisão por outro motivo iniciada depois do termo -> suspende (art. 116, p. único); para o crime do 0003333-33.2021.8.12.0001 é detração até 01/08/2023 e cumprimento a partir daí.

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 1 ano | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='4 anos' | ppe_termo='01/08/2021' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 1 ano (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2021 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 4 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 425 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: △ A verificar: a detração (425 dias) iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d). Se computada nesta condenação, cabe extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II) - hipótese na aba Extinção; como a mesma prisão pode servir a várias condenações, a detração vale uma vez só na pena unificada (LEP, art. 111).

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/08/2021 a hoje (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 4 anos pela pena aplicada; 1.723 dias de suspensão (art. 116, p. único): não se completou (venceria em 20/04/2030); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Prisão por outro motivo de 05/01/2022 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001) - suspende (art. 116, p. único); se convertida em cumprimento da pena unificada, interrompe - conferir.

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

aviso: art. 155 CP (ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001): detração de 1a2m0d anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)

Crime: art. 157 CP | ação penal 0003333-33.2021.8.12.0001 | pena 5 anos | art.115=False | reinc=False

PPE: prazo_ppe='12 anos' | ppe_termo='01/08/2023' | ppe_status='Não corre (em cumprimento)' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 5 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para ambas as partes 01/08/2023 (STF, Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 12 anos.

memória PPE: Prisão provisória anterior ao termo inicial: 573 dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo (STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403).

memória PPE: Cumprimento de 01/08/2023 a hoje (prisão em flagrante, processo 0003333-33.2021.8.12.0001).

memória PPE: Em cumprimento (custódia, regime aberto ou livramento) desde o termo inicial: a prescrição não corre (arts. 116, p. único, e 117, V).

memória PPE: Conclusão: não corre (em cumprimento).

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='Não prescrita' | presc_cor='' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='Não prescrita'

Campos do crime art. 155 CP: ppe_detracao_dias=425; ppe_detracao_cobre=True; ppe_pena_processo='1a0m0d'; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2021 a hoje | liberdade | trânsito em julgado sem início do cumprimento | prazo pela pena aplicada, do termo inicial (art. 112, I); 1.723 dias de suspensão

05/01/2022 a hoje | outro_motivo | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | preso por outro motivo: suspende o prazo (art. 116, p. único), sem interromper; se essa prisão foi convertida em cumprimento da pena unificada, o efeito é de interrupção - conferir

Campos do crime art. 157 CP: ppe_detracao_dias=573; ppe_detracao_cobre=None; ppe_pena_processo=None; linha do tempo:

10/01/2020 a 10/03/2021 | provisoria | prisão em flagrante de 10/01/2020 (processo 0002222-22.2019.8.12.0001) | anterior ao termo inicial e registrada só para outro processo: sem efeito nesta prescrição

05/01/2022 a 01/08/2023 | provisoria | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | prisão provisória anterior ao termo inicial: detração (CP, art. 42), informativa; não reduz a pena nem o prazo

01/08/2023 a hoje | cumprimento | prisão em flagrante de 05/01/2022 (processo 0003333-33.2021.8.12.0001) | cumprimento da pena unificada (LEP, art. 111): interrompe (art. 117, V) e conta como tempo cumprido

Cards da aba Prescrição (ui.html > prescCards: executória vermelha, amarela ou 'Verificar na ação penal'):

art. 155 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

art. 157 CP (ppe_cor=''): não aparece no card

Aba Extinção (rspe_view.extincao): ext_cor='amarelo' (amarelo = a verificar); hipóteses:

ext_hipoteses='art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 1a2m0d iguala ou supera a pena do processo (1a0m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)'

Nenhuma linha recebe 'Pena cumprida por detração': a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Execução de exemplos_p7.py > ex_saldo_limites_divergentes (funções reais do programa, dados fictícios)

PRESC-31/PRESC-32 · Duas condenações unificadas, fuga e recaptura: o saldo do furto na evasão fica entre dois limites; as faixas do art. 109 divergem -> A VERIFICAR.

Furto (0001111-11.2015.8.12.0001): 2a0m0d, reincidente, trânsito 01/02/2016. Roubo (0002222-22.2019.8.12.0001): 6a0m0d, reincidente, trânsito 01/03/2016. Prisão definitiva 01/03/2016 (os dois processos); fuga 01/01/2019; recaptura 01/03/2023.

Cumprido desde o termo do furto (01/02/2016) até a fuga: custódia 01/03/2016 a 01/01/2019 = 1036 dias (calendário).

saldo_min (furto imputado primeiro) = $\max(0, 730 - 1036) = 0$.

saldo_max (furto por último) = $\min(730, \max(0, 730 - \max(0, \text{cumprido_total } 1036 - \text{soma das outras condenações } 2190))) = 730$ dias (2 anos).

Faixas do art. 109 entre 0 e 730 dias: saldo 1 a 364 dias -> 3 anos $\times$ 4/3 = 4 anos -> 01/01/2019 + 48 meses = 01/01/2023 <= recaptura 01/03/2023 -> prescrita; saldo 365 a 730 -> 4 anos $\times$ 4/3 = 5 anos e 4 meses -> 01/05/2024 > recaptura -> não prescrita.

Hipóteses: art. 76 (mais grave primeiro): roubo consome os primeiros 2190 dias -> furto com saldo 2 anos (não prescrita); ordem cronológica do trânsito: furto (01/02/2016) primeiro -> saldo zero (nada a prescrever).

Uma faixa prescreve e outra não -> 'A VERIFICAR' (amarelo) com a lista do que falta.

ppe_salDOS[0]: cumprido_desde_termo=1036 outras=1 soma_outras=2190 saldo_min=0 saldo_max=730 prazo_min='' prazo_max='5 anos e 4 meses' limite_min='' limite_max='01/05/2024' resultado='a verificar'

art76={'posicao': 2, 'de': 2, 'saldo': 730, 'prazo_meses': 64, 'prazo': '5 anos e 4 meses', 'limite': '01/05/2024', 'resultado': 'não prescrita'}

cronologica={'posicao': 1, 'de': 2, 'saldo': 0, 'prazo_meses': None, 'prazo': '', 'limite': '', 'resultado': 'nada a prescrever'}

faixa: saldo 0 a 0 -> None meses, limite '', prescrita=False

faixa: saldo 364 a 364 -> 48 meses, limite '01/01/2023', prescrita=True

faixa: saldo 365 a 730 -> 64 meses, limite '01/05/2024', prescrita=False

ppe_faltam=['cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019', 'ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111)']

Saída do programa:

Crime: art. 155 CP | ação penal 0001111-11.2015.8.12.0001 | pena 2 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/02/2016' | ppe_status='A VERIFICAR: saldo na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas' | ppe_cor='amarelo' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

ppe_resumo: Evasão em 01/01/2019 com saldo entre zero e 2a0m0d: nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024. Uma faixa do art. 109 dá prescrição e outra não: depende do saldo por condenação no cálculo do SEEU.

memória PPE: Pena aplicada: 2 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/02/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 5 anos e 4 meses (+1/3 reincidência).

memória PPE: ✓ Liberdade de 01/02/2016 a 01/03/2016 (sem início do cumprimento após o trânsito): prazo de 5 anos e 4 meses pela pena aplicada: não se completou (venceria em 01/06/2021); retomada do cumprimento interrompeu (art. 117, V).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ? Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 6a0m0d); saldo entre zero e 2a0m0d; nada a prescrever pelo saldo mínimo; pelo saldo máximo, prazo de 5 anos e 4 meses; venceria em 01/05/2024; recaptura em 01/03/2023 -> a verificar.

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 2º de 2 - saldo 2a0m0d (não prescrita, prazo 5 anos e 4 meses até 01/05/2024); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 1º de 2 - saldo zero (nada a prescrever). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo zero - nada a prescrever; saldo 364 dias -> 4 anos, venceu em 01/01/2023; saldo 1a0m0d a 2a0m0d -> 5 anos e 4 meses, não venceria em 01/05/2024.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: A VERIFICAR - o saldo da pena na evasão depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas. Falta: cálculo de pena do SEEU com o saldo por condenação em 01/01/2019; ordem de imputação do cumprimento entre as condenações adotada pelo juízo (CP, art. 76; LEP, art. 111).

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Crime: art. 157 CP | ação penal 0002222-22.2019.8.12.0001 | pena 6 anos | art.115=False | reinc=True

PPE: prazo_ppe='16 anos (+1/3 reincidência)' | ppe_termo='01/03/2016' | ppe_status='Não prescrita' | ppe_cor='' | ppe_previsao='' | ppe_dias=None

memória PPE: Pena aplicada: 6 anos (título executivo).

memória PPE: Termo inicial: trânsito para a acusação 01/03/2016 (art. 112, I; modulação do Tema 788).

memória PPE: Prazo pela pena aplicada: 16 anos (+1/3 reincidência).

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2016 a 01/01/2019 (prisão definitiva, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: ✓ Evasão em 01/01/2019 (fuga): cumprido desde o termo 1.036 dias; outras condenações em execução: 1 condenação (soma 2a0m29d e 5a0m29d); prazo entre 10 anos e 8 meses e 16 anos; venceria entre 01/09/2029 e 01/01/2035; recaptura em 01/03/2023 -> interrompe (art. 117, V).

memória PPE: Hipóteses de imputação: pela ordem do art. 76 do CP (mais grave primeiro), este crime seria o 1º de 2 - saldo 3a1m29d (não prescrita, prazo 10 anos e 8 meses até 01/09/2029); pela ordem cronológica do trânsito (STJ, HC 627.646), o 2º de 2 - saldo 5a1m29d (não prescrita, prazo 16 anos até 01/01/2035). O RSPE não informa a imputação adotada.

memória PPE: Faixas do art. 109 entre os limites: saldo 3a1m29d a 4a0m0d → 10 anos e 8 meses, não venceria em 01/09/2029; saldo 4a0m1d a 5a1m29d → 16 anos, não venceria em 01/01/2035.

memória PPE: Cumprimento de 01/03/2023 a hoje (recaptura, processo 0001111-11.2015.8.12.0001, 0002222-22.2019.8.12.0001).

memória PPE: Conclusão: nenhum intervalo de liberdade completou o prazo; não prescrita.

memória PPE: Reincidência do RSPE aplicada (+1/3, art. 110, caput). Nova condenação posterior também interrompe (art. 117, VI) - não aferível.

Resumo: presc_retro='não configurada' | presc_ppe='A verificar (saldo na evasão): art. 155 CP' | presc_cor='amarelo' | presc_prox='' | presc_dias=None

Coluna na tela (rv.presc_curto): punitiva='Não configurada' · executória='A verificar'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A linha do tempo é por crime: o mesmo período aparece com classificação diferente em crimes diferentes (detrção para um, cumprimento para outro).
- O relatório só imprime a seção para crimes com evasão, interrupção, prescrição aparente ou a verificar que tenham saldos calculados.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte VIII - Auditoria

AUD-01 - Formato de cada item, níveis, ordenação e agrupamento

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _item; rspe_auditoria.py > _nome; rspe_auditoria.py > _agrupar_por_crime; rspe_auditoria.py > auditar (final); rspe_view.py > modelo

1. Parâmetro

Lista aud_itens de cada assistido. Cada item: nível, título, detalhe ("O que foi encontrado") e fundamento. Na aba Auditoria vira um cartão com pílula de nível (Alerta vermelho, Verificar amarelo, Info cinza, OK verde, Baixado cinza), título em negrito, detalhe em parágrafos e fundamento em linha menor.

2. Dado de entrada

Registro já extraído do RSPE (_crimes, _incidentes, _eventos e campos do cabeçalho), reprocessado com as regras da versão em uso (rspe_app.listar chama rs.reprocessar antes de rv.modelo). Ficha disciplinar do SIAPEN, se importada.

3. Regra aplicada

- _item(nível, título, detalhe, fundamento) monta o dicionário {nível, título, detalhe, fundamento}.
- Níveis usados no código: 'alerta' (inconsistência objetiva), 'verificar' (depende de dado que o RSPE não traz), 'info' (informativo) e 'ok' (conferido sem ressalva).
- Itens de um crime recebem o prefixo _nome(c): 'Proc. <processo criminal> · <crime curto>' (sem processo, só o crime curto; sem crime, 'crime').
- _agrupar_por_crime: títulos no padrão '<Proc. X · >art. Y: <texto>' com o mesmo nível, o mesmo <texto> e o mesmo fundamento viram um item só. Título: '<Texto com inicial maiúscula> (<crimes resumidos>)'. Detalhe: 'Processos: <proc> - <crimes>; ...' seguido dos detalhes distintos separados por ' | '.
- Ordenação final: alerta, verificar, info, ok (auditar e de novo em rv.modelo, depois de juntar os itens da ficha).
- Contagem bruta em auditar: aud_alertas, aud_verificar, aud_status ('atencao' se há alerta; 'verificar' se há ponto a verificar; senão 'ok'), aud_resumo e aud_base ('base jurídica <versão>'). A contagem é refeita em rv.modelo depois do filtro so_matematica e das baixas.
- Itens da ficha disciplinar (rspe_ficha.confrontar) vêm no mesmo formato, com origem='ficha' e datas convertidas para dd/mm/aaaa; entram antes dos itens do RSPE e são reordenados por nível.
- Números variáveis nos títulos e detalhes usam rs.pl (singular/plural: '1 dia', '2 dias', '1 ano', '70 anos') desde a v6.15.11.
- Cada item traz tipo (identificador fixo do ponto, gerado do modelo do título, ex.: 'perda-de-dias-remidos-acima-de-1-3-falta-de') e ref (o crime, o ano do decreto ou a data da falta a que o ponto se refere). tipo e ref não mudam com números, datas ou agrupamento do título: servem à chave da baixa e ao filtro das outras abas.

Local no código: rspe_auditoria.py > _item; rspe_auditoria.py > _nome; rspe_auditoria.py > _agrupar_por_crime; rspe_auditoria.py > auditar (final); rspe_view.py > modelo

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a Auditoria não afirma erro; classifica o ponto por nível e sempre traz o fundamento.

Alternativa: Classificar apenas em 'erro' e 'correto'.

Efeito prático da alternativa: Afirmativas categóricas sobre dados que o RSPE não traz; perda da graduação alerta x verificar.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_filtro_so_matematica_e_baixa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: pena 5a0m0d x total 6a0m0d; nascimento 01/01/1953 (idade em 23/09/2026 = 73).

rspe_auditoria.auditar devolve 7 itens; aud_resumo bruto = '1 alerta · 3 pontos a verificar'.

```
alerta    fica Soma das penas difere da pena total
verificar fica Idade 73 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP
verificar fica Idade para o indulto: lapsos pela metade (71 anos em 25/12/2024; 72 anos em 25/12/2025)
verificar SAI Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal
info      fica Progressão especial da mulher (1/8): a verificar
info      fica Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano
ok        fica Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão confere (16,67% - Comum)

rspe_view.modelo sem baixas: aud_resumo='1 alerta · 2 pontos a verificar'; aud_cor=vermelho; itens na aba=6.
Chave do item: tipo 'soma-das-penas-difere-da-pena-total' + ref '' -> 't:' +
shal('soma-das-penas-difere-da-pena-total|')[:12] = t:5ec21d7a096b (não depende do título).
Com baixa: item nivel_txt='Baixado', nivel_cor='cinza'; aud_resumo='2 pontos a verificar · 1 baixado';
aud_cor=amarelo; aud_status=verificar.

Baixa antiga gravada pelo shal do título (ale3e9b12c32): reconhecida -> baixado=True; migrar_de=ale3e9b12c32;
chave nova=t:5ec21d7a096b (rspe_app.Api.listar regrava a baixa na chave nova com Base.migrar_baixa, mantendo observação e data).

Execução de exemplos_p8.py > ex_multa_e_vitima_mulher (funções reais do programa, dados fictícios)
Entradas: art. 129, § 9º, CP ('Lesão corporal, e Multa'); art. 147-A, caput; art. 171, caput, sem VGA.
rs.violencia_domestica: 129 § 9º -> ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher'); 147-A -> ('provavel', 'art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher').
rs.crime_patrimonial(171) -> True; também 168-A -> True e 180-A -> True (artigos com letra, Título II).
[verificar] Violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher (art. 129 § 9º CP; art. 147-A CP)
Detalhe: Processos: 0000001-11.2019.8.12.0001 - art. 129 § 9º CP; 0000004-44.2021.8.12.0001 - art. 147-A CP.
Se a vítima for mulher, o crime é impeditivo de indulto e comutação (art. 1º, XVII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025; art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022). Enquanto não confirmado, o indulto fica "a verificar".
Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06.
tipo 'violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh'; so_matematica -> False (sai: o tipo está em AUD_OUTRAS_ABAS).
[info] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento
Detalhe: Multa pendente: a extinção da punibilidade exige prova da impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931). Instruir com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional): a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935). No indulto, a incapacidade econômica é presumida para o assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I, dos decretos).
Fundamento: STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I.
tipo 'pena-de-multa-cominada-extincao-cabivel-se-compr'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).
[info] Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano
Detalhe: Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada (art. 12, § 2º, I: presunção para o assistido da Defensoria). Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido.
Fundamento: CP, art. 83, IV ('salvo efetiva impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167.
tipo 'crime-patrimonial-sem-vga-reparacao-do-dano'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-02 - Lista integral dos itens e onde aparecem (so_matematica / AUD_OUTRAS_ABAS)

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > so_matematica; rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro; rspe_app.py > Api.listar; rspe_auditoria.py > auditar / _perda_remidos; rspe_ficha.py > confrontar / _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > auditar (item do reincidente com VGA; rspe_regras.regime_progressao)

1. Parâmetro

Filtro aplicado em rv.modelo antes de exibir: só ficam na aba Auditoria os itens de 'conferência dos números e datas do RSPE'. Os demais continuam gerados por rspe_auditoria.auditar (ou rspe_ficha.confrontar), mas não aparecem nem contam na Auditoria. Segue a lista integral dos itens do código atual, com título, nível, condição, fundamento impresso e aba (resultado de rspe_view.so_matematica aplicado ao tipo de cada ponto).

2. Dado de entrada

Título de cada item (depois do agrupamento) e, para itens da ficha, o campo origem='ficha'.

3. Regra aplicada

- AUD_OUTRAS_ABAS (conjunto de tipos de ponto mostrados em outras abas): indulto/comutação possível sem incidente, hipóteses do indulto a verificar, hediondez posterior ao fato, violência doméstica a confirmar, prescrição executória e punitiva aparentes, prescrição não aferível, menor de 21 anos no fato (prescrição pela metade), marco vencido sem decisão, não iniciou o cumprimento, cumprimento interrompido, trânsito em julgado não informado, detração que iguala ou supera a pena do processo, prescrição executória a verificar (saldo na evasão) e livramento com pena total inferior a 2 anos. Comentário do código: idade (LEP 117, I; § 2º dos decretos) e multa (ADI 7.032) ficam na Auditoria porque nenhuma outra aba os mostra.
- so_matematica(it): se it['origem']=='ficha', fica só se o título começa com 'Perda de remidos'; nos demais, fica se o tipo do ponto NÃO está em AUD_OUTRAS_ABAS. O título não é consultado: uma palavra do título (ex.: 'prescrição' no motivo de uma extinção) não tira o ponto da aba.
- Itens de um crime recebem o prefixo 'Proc. <n> · <crime curto>'. Títulos iguais em vários crimes são agrupados ('<Texto> (<crimes>)'); o padrão casa do mesmo modo.
- 1. "Dados ausentes no RSPE: <lista>" — nível verificar — quando: rs.campos_faltantes(r) não vazio (nome, data de geração, pena total, pena cumprida, regime atual, crimes, pena ou data do fato de crime ativo, término) — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM.
- 2. "Execução extinta segundo incidente do RSPE (<motivo em data>)" — nível alerta — quando: incidente EXTINÇÃO concedido sem processo selecionado (r['execucao_extinta']) — fundamento impresso: "LEP, arts. 66, II, e 109; CP, art. 107." — aba Auditoria: SIM (também quando o motivo da extinção cita a prescrição).
- 3. "Indulto concedido (<data>) sem baixa no cálculo: <crimes>" — nível alerta se a pena total ainda inclui as penas indultadas; info se não — quando: crime indultado por incidente com a linha em 'Extinto: Não' — fundamento impresso: "CP, art. 107, II; LEP, arts. 66, II, e 192." — aba Auditoria: SIM.
- 4. "Indulto de <data> seguido de comutação dos mesmos processos: <crimes>" — nível verificar — quando: indulto concedido e comutação posterior dos mesmos processos (indulto_duvida) — fundamento impresso: "CP, art. 107, II; LEP, arts. 66, II, e 192." — aba Auditoria: SIM.
- 5. "<crime>: extinção registrada (<fonte>), mas a linha do crime diz 'Extinto: <valor>'" — nível info — quando: extincao_fonte preenchido e linha 'Extinto' diferente de 'S' — fundamento impresso: "LEP, art. 66, II; CP, art. 107." — aba Auditoria: SIM (também quando a fonte cita a prescrição).
- 6. "Guia sem pena calculada: pena total <valor ou em branco> com <n> condenação ativa/condenações ativas" — nível alerta — quando: pena total ausente ou zero com crime ativo — fundamento impresso: "LEP, arts. 66, III, a, e 111." — aba Auditoria: SIM.
- 7. "<crime>: condenação sem pena imposta no RSPE" — nível info — quando: crime ativo com pena imposta zero ou ilegível — fundamento impresso: "LEP, art. 66, III, a." — aba Auditoria: SIM.
- 8. "Soma das penas maior que a pena total: compatível com comutação" — nível info — quando: soma ≠ total, soma maior, com comutação concedida ou processo '(Comutada)' — fundamento impresso: "Decretos de comutação; LEP, art. 192." — aba Auditoria: SIM.
- 9. "Soma das penas difere da pena total" — nível alerta — quando: soma das penas ativas (a/m/d normalizado) ≠ pena total, sem comutação e sem indulto sem baixa que a explique — fundamento impresso: "LEP, arts. 66, III, a, e 111 (soma/unificação); CP, art. 75, § 2º; possível pena extinta, comutada, detração ou unificação não refletida no cálculo." — aba Auditoria: SIM.
- 10. "Soma das penas confere com a pena total" — nível ok — quando: soma = total — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM.

- 11. "Cumprida + remanescente ≠ pena total" — nível alerta — quando: cumprida + remanescente (a/m/d normalizado) ≠ total — fundamento impresso: "Coerência interna do atestado; pedir recálculo/atestado atualizado." — aba Auditoria: SIM.
- 12. "Dias remidos: incidentes não fecham com o saldo" — nível alerta — quando: soma das remições concedidas ≠ dias remidos do saldo — fundamento impresso: "LEP, arts. 126 e 127." — aba Auditoria: SIM.
- 13. "Perda de <n dia/dias> remidos sem falta grave datada no RSPE" — nível verificar — quando: saldo com dias perdidos e sem falta grave homologada datada ou sem incidente de perda — fundamento impresso: "LEP, arts. 118 e 127; Súmula 533/STJ." — aba Auditoria: SIM.
- 14. "Perda de dias remidos em duplicidade (falta de <data>)" — nível alerta — quando: parcela da perda casada com remição anterior à falta anterior — fundamento impresso: "LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029." — aba Auditoria: SIM.
- 15. "Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de <data>)" — nível alerta — quando: perda > [remição da janela ÷ 3] — fundamento impresso: "LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485)." — aba Auditoria: SIM.
- 16. "Perda de <n dia/dias> remidos pela falta grave de <data>" — nível info — quando: perda dentro do limite e sem duplicidade — fundamento impresso: "LEP, art. 127." — aba Auditoria: SIM.
- 17. "Pena integralmente cumprida com execução ativa" — nível alerta — quando: cumprida ≥ total e status 'ATIVO' — fundamento impresso: "LEP, art. 109; CP, art. 107." — aba Auditoria: SIM.
- 18. "<crime>: reincidência específica confere com o RSPE" — nível ok — quando: 'Reincidente específico: S' em hediondo, tráfico ou tráfico de pessoas, com condenação anterior qualificada transitada antes do fato — fundamento impresso: "CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú." — aba Auditoria: SIM.
- 19. "<crime>: reincidência específica não demonstrada no RSPE (<progressão> e livramento <vedado | fração>)" — nível alerta — quando: a mesma marcação sem condenação anterior qualificada transitada antes do fato — fundamento impresso: "CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169." — aba Auditoria: SIM.
- 20. "<crime>: tipo reconhecido pela descrição, conforme a lei da data do fato" — nível verificar — quando: artigo inferido da descrição, com lei_do_tempo — fundamento impresso: "CF, art. 5º, XL; CP, arts. 1º e 2º." — aba Auditoria: SIM.
- 21. "<crime>: artigo reconhecido pela descrição do tipo" — nível info — quando: artigo inferido da descrição, sem lei_do_tempo — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM.
- 22. "<crime>: artigo não informado" — nível info — quando: sem artigo — fundamento impresso: "Sem o artigo, hediondez, VGA e frações ficam sem conferência." — aba Auditoria: SIM.
- 23. "<crime>: data do fato ausente" — nível info — quando: data do fato vazia ou ilegível — fundamento impresso: "CF, art. 5º, XL; STJ Tema 1354." — aba Auditoria: SIM.
- 24. "<crime>: trânsito em julgado não informado" — nível info — quando: sem trânsito (processo e MP) — fundamento impresso: "CP, art. 112, I; STF Tema 788." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 25. "<crime>: hediondo/equiparado pela lei, mas o SEEU aplicou fração comum (favorece o apenado)" — nível info — quando: hediondo pela lei e sem rótulo 'HEDIONDO' no SEEU — fundamento impresso: "Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112; CP, art. 83, V." — aba Auditoria: SIM.
- 26. "<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (<data>) é anterior à lei que o tornou hediondo (<lei>, vigência <data>)" — nível alerta — quando: rótulo 'HEDIONDO' e fato anterior à data da tabela 'desde' — fundamento impresso: "CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei 8.072/90 e alterações; STJ, Temas 1084 e 1196." — aba Auditoria: SIM.
- 27. "<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol" — nível alerta — quando: rótulo 'HEDIONDO' e não hediondo pela lei — fundamento impresso: "Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112, § 5º." — aba Auditoria: SIM.
- 28. "<crime>: hediondez depende do parágrafo/inciso" — nível info — quando: hediondez legal indeterminada (None) com artigo — fundamento impresso: "Lei 8.072/90, art. 1º." — aba Auditoria: SIM.
- 29. "<crime>: marcação de violência/grave ameaça diverge do tipo" — nível alerta — quando: VGA = S em tipo da lista N de vga_esperado — fundamento impresso: "LEP, art. 112, I e II; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025." — aba Auditoria: SIM.
- 30. "<crime>: comando de organização criminosa (fato em <data>) - 75% só se a organização for ultraviolenta" — nível verificar — quando: comando_orcrim = 'S' e fato desde 25/03/2026 — fundamento impresso: "LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)." — aba Auditoria: SIM.

- 31. "<crime>: percentual de progressão do SEEU (<pct>) maior que o legal (<pct esperado>)" — nível alerta — quando: fração do SEEU — esperada > 0,01 — fundamento impresso: "LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169)." — aba Auditoria: SIM.
- 32. "<crime>: percentual de progressão do SEEU (<pct>) menor que o esperado (<pct>) - favorece o apenado" — nível info — quando: esperada — fração do SEEU > 0,01 — fundamento impresso: "LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169)." — aba Auditoria: SIM.
- 33. "<crime>: percentual de progressão confere (<pct>)" — nível ok — quando: diferença ≤ 0,01 (salvo reincidência específica não demonstrada) — fundamento impresso: "LEP, art. 112." — aba Auditoria: SIM.
- 34. "<crime>: livramento condicional com pena total inferior a 2 anos" — nível info — quando: pena total < 730 dias e fração de livramento impressa — fundamento impresso: "CP, art. 83, caput." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 35. "<crime>: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta" — nível verificar — quando: comando_orcrim = 'S', fato desde 25/03/2026 e livramento do SEEU ≥ 1 — fundamento impresso: "LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83." — aba Auditoria: SIM.
- 36. "<crime>: fração de livramento do SEEU (<fração>) maior que a legal (<rótulo>)" — nível alerta — quando: fração do SEEU — esperada > 0,005 — fundamento impresso: "CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú." — aba Auditoria: SIM.
- 37. "<crime>: fração de livramento do SEEU (<fração>) menor que a esperada (<rótulo>) - favorece o apenado" — nível info — quando: esperada — fração do SEEU > 0,005 — fundamento impresso: "CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú." — aba Auditoria: SIM.
- 38. "<crime>: hediondo com resultado morte, fato em <data> - livramento vedado" — nível info — quando: hediondo com morte e chave na lista vedado_lc da janela — fundamento impresso: "LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente)." — aba Auditoria: SIM.
- 39. "<crime>: <hipótese especial>, fato em <data> - livramento vedado" — nível info — quando: feminicídio primário com a chave na janela e na vedado_lc — fundamento impresso: "LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d." — aba Auditoria: SIM.
- 40. "<crime>: menor de 21 anos no fato (<n>) - prescrição pela metade" — nível verificar — quando: idade no fato < 21 — fundamento impresso: "CP, art. 115." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 41. "Marcado reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE" — nível verificar — quando: crime marcado reincidente sem outro crime com trânsito anterior ao fato — fundamento impresso: "CP, arts. 63 e 64, I." — aba Auditoria: SIM.
- 42. "Progressão com data-base igual à data da decisão (<data>)" — nível info — quando: progressão concedida com data da decisão = data de referência — fundamento impresso: "STJ, Tema 1165 (REsp 1.973.589)." — aba Auditoria: SIM.
- 43. "Data-base de progressão anterior à última alteração de regime" — nível alerta — quando: data-base < data do último incidente de regime — fundamento impresso: "LEP, art. 112, § 6º (falta grave reinicia pela remanescente); STJ Tema 1006 (a unificação de penas não altera a data-base); STJ Tema 1165 (data-base é a do preenchimento dos requisitos, não a da decisão)." — aba Auditoria: SIM.
- 44. "Data-base movida para a recaptura (<data>) sem falta homologada no RSPE" — nível verificar — quando: fuga anterior, data-base na recaptura, sem incidente de falta/PAD concedido — fundamento impresso: "LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118 e 127; Súmulas 533, 534 e 535/STJ; STJ, Tema 709." — aba Auditoria: SIM.
- 45. "Data-base (<data>) confere com o RSPE: <evento>" — nível ok — quando: evento a até 1 dia da data-base — fundamento impresso: "LEP, art. 112." — aba Auditoria: SIM.
- 46. "Data-base (<data>) coincide com a soma/unificação das penas" — nível alerta — quando: só incidente SOMAT/UNIFICA a até 1 dia — fundamento impresso: "STJ, Tema 1006 (REsp 1.753.509); LEP, art. 112." — aba Auditoria: SIM.
- 47. "Inconsistência da data-base (<data>): sem prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data" — nível verificar — quando: nenhum evento a até 1 dia — fundamento impresso: "LEP, arts. 112 e 118; STJ, Temas 1006 e 1165." — aba Auditoria: SIM.
- 48. "Data-base do livramento (<data>) alterada por falta grave" — nível alerta — quando: data-base do livramento a até 1 dia de fuga/descumprimento ou da data-base da progressão — fundamento impresso: "Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º." — aba Auditoria: SIM.
- 49. "<Regressão cautelar | Regressão> em <data> após o livramento condicional (deferido em <data>): verificar o desfecho" — nível verificar — quando: último incidente de regime é regressão

posterior à concessão do livramento — fundamento impresso: "CP, arts. 86 a 90; LEP, arts. 118, 145 e 146; Súmula 617/STJ; STJ, Tema 1006." — aba Auditoria: SIM.

- 50. "Regressão registrada em <data>" — nível info — quando: último incidente de regime é regressão (sem livramento anterior) — fundamento impresso: "LEP, arts. 112, § 6º, 118 e 127; CP, art. 83, III, b." — aba Auditoria: SIM.
- 51. "Idade <n anos>: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP" — nível verificar — quando: idade na data de hoje ≥ 70 — fundamento impresso: "CP, art. 115; LEP, art. 117, I." — aba Auditoria: SIM.
- 52. "Idade para o indulto: lapsos pela metade (<n anos> em 25/12/2024; ...)" — nível verificar — quando: 60 anos ou mais em alguma data de decreto — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM.
- 53. "Progressão especial da mulher (1/8): a verificar" — nível info — quando: sem VGA, sem organização criminosa, sem marcação de reincidência e fração do SEEU > 1/8 — fundamento impresso: "LEP, art. 112, §§ 3º e 4º." — aba Auditoria: SIM.
- 54. "Livramento condicional[deferido em <data>] com situação incerta no RSPE" — nível alerta — quando: livramento em curso com dúvidas (duvidas_livramento) — fundamento impresso: "CP, arts. 86 a 90; LEP, arts. 140 a 145." — aba Auditoria: SIM.
- 55. "<Progressão | Livramento condicional> vencida em <data> sem decisão posterior no RSPE" — nível alerta — quando: marco ≤ hoje, sem incidente decidido depois — fundamento impresso: "LEP, art. 112; CP, art. 83." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 56. "<crime>: detração iguala ou supera a pena do processo - conferir extinção pelo cumprimento" — nível verificar — quando: linha da prescrição com ppe_detracao_cobre — fundamento impresso: "CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba). 56-A. "<crime>: prescrição executória a verificar - saldo na evasão depende da imputação do cumprimento" — nível verificar — quando: status 'A VERIFICAR' — fundamento: "CP, arts. 76, 113 e 119; LEP, art. 111." — aba Auditoria: NÃO.
- 57. "<crime>: prescrição da pretensão executória aparente (<previsão>)" — nível alerta — quando: executória em vermelho — fundamento impresso: "CP, arts. 110, 112, 113 e 117, V; STF Tema 788." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 58. "<crime>: prescrição da pretensão punitiva aparente" — nível alerta — quando: punitiva em vermelho — fundamento impresso: "CP, arts. 109, 110, § 1º, e 117." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 59. "Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal" — nível verificar — quando: aviso 'não consta no RSPE: ... - verificar' em linha não extinta — fundamento impresso: "CP, arts. 109 a 117." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).

60. "Indulto <2022	2024	2025> possível sem incidente no RSPE" — nível alerta — quando: status 'possível' sem decisão do decreto no RSPE — fundamento impresso: "Decreto 11.302/2022, arts. 4º e 5º.	Decreto 12.338/2024, art. 9º.	Decreto 12.790/2025, art. 9º." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
--------------------	------	---	-------------------------------	---

- 61. "Indulto <ano>: hipóteses a verificar" — nível info — quando: status 'verificar' — fundamento impresso: "Depende de dado que o RSPE não traz (programa de egressos, estudo, saídas, valor do bem, saúde)." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).

62. "Comutação <2024	2025> possível sem incidente no RSPE" — nível alerta — quando: comutação 'POSSÍVEL' sem decisão do decreto — fundamento impresso: "Decreto 12.338/2024, art. 13.	Decreto 12.790/2025, art. 13." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
----------------------	--	---

- 63. "Hediondez posterior ao fato (<crimes>): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda" — nível verificar — quando: hediondo em alguma data de decreto e não na data do fato — fundamento impresso: "Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 64. "<crime>: violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher" — nível verificar — quando: rs.violencia_domestica = 'provavel' (art. 129, §§ 9º a 11; 147-A sem § 1º, II; 215-A) — fundamento impresso: "Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 65. "Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento" — nível info — quando: tipo de crime ativo com 'e Multa' — fundamento impresso: "STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I." — aba Auditoria: SIM.
- 66. "Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano" — nível info — quando: crime ativo do Título II do CP (155 a 180, com letra) sem VGA — fundamento impresso: "CP, art. 83, IV ('salvo efetiva

impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167." — aba Auditoria: SIM.

- 67. "Índicio de falta nos últimos 12 meses" — nível verificar — quando: falta_12m = 'SIM' — fundamento impresso: "Reflexo em LC (CP, art. 83, III, b), indulto (art. 6º dos decretos) e progressão (LEP, art. 112, §§ 6º e 7º)." — aba Auditoria: SIM.
- 68. "Pena cumprida sem evento de prisão no RSPE" — nível verificar — quando: sem período de custódia e cumprida > 0 — fundamento impresso: "Conferir a guia e a detração (CP, art. 42)." — aba Auditoria: SIM.
- 69. "Não iniciou o cumprimento da pena" — nível info — quando: rv. nao_iniciou(r) — fundamento impresso: "CP, arts. 112, I, e 113." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 70. "Cumprimento interrompido (último evento é interrupção)" — nível info — quando: situação 'INTERROMPIDA' (e não 'não iniciou') — fundamento impresso: "CP, arts. 112, II, e 113." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 71. "Remição a requerer: atestado nº <n> (<data>), <n dia/dias> remidos" — nível alerta — quando: ficha: atestado sem remição lançada no RSPE depois dele — fundamento impresso: "LEP, arts. 126 (1 dia a cada 3 trabalhados) e 126, § 8º; Súmula 562 STJ." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 72. "Remição a conferir: ficha ≈ <x dias> × RSPE <y dias>" — nível verificar — quando: ficha: sem atestado pendente e diferença ≥ 1 — fundamento impresso: "LEP, art. 126." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).

73. "Atestado <n>: <n dias> trabalhados dariam <x> remidos, consta <y>" — nível verificar — quando: ficha:	trabalhados ÷ 3 – remidos	> 1 — fundamento impresso: "LEP, art. 126, § 1º, II." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
--	---------------------------	--

- 74. "Trabalho sem atestado: <n períodos>, ≈ <n dias> (≈ <n> remidos)" — nível verificar — quando: ficha: período de trabalho sem atestado — fundamento impresso: "LEP, arts. 126 e 129." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 75. "Baixa de trabalho sem início registrado: <lista>" — nível verificar — quando: ficha: baixa sem início — fundamento impresso: "LEP, arts. 126 e 129." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 76. "Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de <data> (≈ <n dia/dias>)" — nível verificar — quando: ficha: falta grave homologada/punida não lançada no RSPE entre faltas do RSPE, e perda que alcança remição anterior a ela — fundamento impresso: "LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029." — aba Auditoria: SIM.
- 77. "Remição pelo estudo a requerer: ≈ <h> h (≈ <n dia/dias>)" — nível verificar — quando: ficha: ≥ 12 h de estudo sem remição — fundamento impresso: "LEP, art. 126, § 1º, I (1 dia a cada 12 h de frequência, em no mínimo 3 dias), e § 5º (+1/3 na conclusão do ensino)." — aba Auditoria: NÃO (vai para outra aba).
- 78. "Ficha disciplinar: falha ao confrontar (<erro>)" — nível verificar — quando: exceção em rspe_ficha.confrontar (rv.modelo) — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM.
- 79. "Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)" — nível alerta — quando: rv.modelo falha com a ficha e funciona sem ela (rspe_app.Api.listar passa o item em extras) — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM, antes da contagem (soma em aud_alertas e no resumo).
- 80. "Falha ao analisar este RSPE (<erro>)" — nível alerta — quando: rv.modelo falha também sem a ficha (rv.modelo_erro) — fundamento impresso: (vazio) — aba Auditoria: SIM, item único; resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF' ou, com baixa, 'Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF'.
- 81. "<Proc. · crime>: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica" — nível info — quando: crime com VGA, reincidente, sem reincidência específica marcada, não hediondo e sem hipótese especial, com fração do SEEU acima do vga_reincidente_generico da janela da data do fato — detalhe: "O SEEU aplica <fração>. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é <25%> (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anterior: conferir a certidão de antecedentes. O cálculo da Auditoria não muda." — fundamento impresso: "LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084." — aba Auditoria: SIM (info, oculto por padrão).

Local no código: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > so_matematica; rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro; rspe_app.py > Api.listar; rspe_auditoria.py > auditar / perda_remidos; rspe_ficha.py > confrontar / _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > auditar (item do reincidente com VGA; rspe_regras.regime_progressao)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa (v6.15.x): a Auditoria cuida da matemática do RSPE; prescrição, indulto/comutação, violência contra a mulher a confirmar, prazos vencidos, extinção e remição pela ficha têm abas próprias. Idade (LEP, art. 117, I; § 2º dos decretos), multa e reparação do dano ficam na Auditoria porque nenhuma outra aba os mostra.

Alternativa: Manter todos os itens na Auditoria.

Efeito prático da alternativa: A contagem 'N alertas' da coluna Resultado da auditoria subiria (prescrição aparente, marcos vencidos e indulto possível passariam a contar).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_catalogo_abas (funções reais do programa, dados fictícios)

AUD_OUTRAS_ABAS (tipos mostrados em outras abas) = comutacao-possivel-sem-incidente-no-rspe, cumprimento-interrompido-ultimo-evento-e-interru, hediondez-posterior-ao-fato-indulto-comutacao-po, indulto-hipoteses-a-verificar, indulto-possivel-sem-incidente-no-rspe, livramento-condicional-com-pena-total-inferior-a, menor-de-21-anos-no-fato-prescricao-pela-metade, nao-iniciou-o-cumprimento-da-pena, pena-cumprida-por-detracao, prescricao-da-pretensao-executoria-aparente, prescricao-da-pretensao-punitiva-aparente, prescricao-executoria-a-verificar-saldo-na-evasao, prescricao-nao-aferivel-por-completo-datas-ausen, transito-em-julgado-nao-informado, vencida-em-sem-decisao-posterior-no-rspe, violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh

SAI [transito-em-julgado-nao-informado] Proc. 1 · art. 155 CP: trânsito em julgado não informado
fica [idade-prisao-domiciliar-no-regime-aberto-lep-art] Idade 72 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I)

fica [pena-de-multa-cominada-extincao-cabivel-se-compr] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento

SAI [violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh] Proc. 1 · art. 129 § 9º CP: violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher

SAI [vencida-em-sem-decisao-posterior-no-rspe] Progressão vencida em 10/01/2026 sem decisão posterior no RSPE
fica [execucao-extinta-segundo-incidente-do-rspe] Execução extinta segundo incidente do RSPE (EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO)

SAI [prescricao-da-pretensao-executoria-aparente] art. 155 CP: prescrição da pretensão executória aparente (01/01/2020)

SAI [sem tipo] Remição a requerer: atestado nº 12 (10/01/2026), 20 dias remidos [origem ficha]

fica [sem tipo] Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de 10/02/2022 (≈ 20 dias) [origem ficha]

fica [sem tipo] Ficha disciplinar: falha ao confrontar (KeyError)

A extinção cujo motivo cita a prescrição fica na Auditoria: o filtro olha o tipo, não a palavra 'prescrição' do título.

Execução de exemplos_p8.py > ex_filtro_so_matematica_e_baixa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: pena 5a0m0d x total 6a0m0d; nascimento 01/01/1953 (idade em 23/09/2026 = 73).

rspe_auditoria.auditar devolve 7 itens; aud_resumo bruto = '1 alerta · 3 pontos a verificar'.

alerta fica Soma das penas difere da pena total

verificar fica Idade 73 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP

verificar fica Idade para o indulto: lapsos pela metade (71 anos em 25/12/2024; 72 anos em 25/12/2025)

verificar SAI Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal

info fica Progressão especial da mulher (1/8): a verificar

info fica Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

ok fica Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão confere (16,67% - Comum)

rspe_view.modelo sem baixas: aud_resumo='1 alerta · 2 pontos a verificar'; aud_cor=vermelho; itens na aba=6.

Chave do item: tipo 'soma-das-penas-difere-da-pena-total' + ref '' -> 't:' + sha1('soma-das-penas-difere-da-pena-total')[12] = t:5ec21d7a096b (não depende do título).

Com baixa: item nivel_txt='Baixado', nivel_cor='cinza'; aud_resumo='2 pontos a verificar · 1 baixado'; aud_cor=amarelo; aud_status=verificar.

Baixa antiga gravada pelo sha1 do título (ale3e9b12c32): reconhecida -> baixado=True; migrar_de=ale3e9b12c32; chave nova=t:5ec21d7a096b (rspe_app.Api.listar regravava a baixa na chave nova com Base.migrar_baixa, mantendo observação e data).

Execução de exemplos_p8.py > ex_idade_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

Hoje = 23/09/2026. Decretos: 2024 -> 25/12/2024, 2025 -> 25/12/2025.

Nascimento 01/06/1955: idade hoje 71; idade nas datas dos decretos: 69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade 71 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP | Art. 117, I, da LEP: recolhimento em residência particular do beneficiário do regime aberto maior de 70 anos. Art. 115 do CP: prazos de prescrição pela metade só se era maior de 70 anos na data da sentença (a aba Prescrição calcula). | Fundamento: CP, art. 115; LEP, art. 117, I.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-prisao-domiciliar-no-regime-aberto-lep-art'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 01/03/1965: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 26/12/1964: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 01/01/1970: idade hoje 56; idade nas datas dos decretos: 54 anos em 25/12/2024; 55 anos em 25/12/2025.

(nenhum item de idade)

Execução de exemplos_p8.py > ex_multa_e_vitima_mulher (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 129, § 9º, CP ('Lesão corporal, e Multa'); art. 147-A, caput; art. 171, caput, sem VGA.

rs.violencia_domestica: 129 § 9º -> ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher'); 147-A -> ('provavel', 'art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher').

rs.crime_patrimonial(171) -> True; também 168-A -> True e 180-A -> True (artigos com letra, Título II).

[verificar] Violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher (art. 129 § 9º CP; art. 147-A CP)

Detalhe: Processos: 0000001-11.2019.8.12.0001 - art. 129 § 9º CP; 0000004-44.2021.8.12.0001 - art. 147-A CP. Se a vítima for mulher, o crime é impeditivo de indulto e comutação (art. 1º, XVII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025; art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022). Enquanto não confirmado, o indulto fica "a verificar".

Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06.

tipo 'violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh'; so_matematica -> False (sai: o tipo está em AUD_OUTRAS_ABAS).

[info] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento

Detalhe: Multa pendente: a extinção da punibilidade exige prova da impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931). Instruir com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional): a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935). No indulto, a incapacidade econômica é presumida para o assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I, dos decretos).

Fundamento: STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I.

tipo 'pena-de-multa-cominada-extincao-cabivel-se-compr'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

[info] Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

Detalhe: Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada (art. 12, § 2º, I: presunção para o assistido da Defensoria). Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido.

Fundamento: CP, art. 83, IV ('salvo efetiva impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167.

tipo 'crime-patrimonial-sem-vga-reparacao-do-dano'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

Execução de exemplos_p8.py > ex_reincidente_vga_generico (funções reais do programa, dados fictícios)

Roubo (VGA), reincidente, fato 01/06/2021; SEEU 30% - Reincidente com violência; janela: vga_reincidente = 30%, vga_reincidente_generico = 25%.

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 CP: reincidente em crime com violência ou grave ameaça - percentual se a reincidência não for específica | O SEEU aplica 30% - Reincidente com violência. Se a condenação anterior não foi por crime com violência ou grave ameaça, o percentual por analogia in bonam partem é 25% (STJ, Tema 1084, aplicado por analogia). O RSPE não informa a natureza da condenação anterior: conferir a certidão de antecedentes. O cálculo da Auditoria não muda. | Fundamento: LEP, art. 112, III e IV; STJ, Tema 1084.

Roubo (VGA), reincidente, fato 01/06/2021; SEEU 25% - Primário com violência; janela: vga_reincidente = 30%, vga_reincidente_generico = 25%.

(sem item: a fração do SEEU não passa de 25%)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O item '<crime>: menor de 21 anos no fato (<n>)' - prescrição pela metade' sai da Auditoria por conter 'prescri', embora seja conferência de dado do RSPE.
- O filtro é por texto do título: mudança de redação de um título altera, sem aviso, em que aba o item aparece.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-03 - Resultado da auditoria na coluna e cartões do topo

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > ROTULO['aud']; rspe_view.py > FILTROS['aud']; rspe_view.py > ABAS (id 'aud'); ui.html > render (stats); ui.html > passaFiltro

1. Parâmetro

Aba Auditoria, coluna 'Resultado da auditoria' (pílula colorida) com o texto aud_resumo: '1 alerta', '2 alertas', '1 ponto a verificar', '3 pontos a verificar', combinações '1 alerta · 2 pontos a verificar', ou 'Sem inconsistências'; se houver baixas, acrescenta ' · 1 baixado' / ' · N baixados'. Cartões do topo (contagem por cor): 'Com alertas' (vermelho), 'Pontos a verificar' (amarelo), 'Sem inconsistências' (verde), 'Extinta' (azul). Filtro de situação: Todas / Com alertas / Pontos a verificar / Sem inconsistências.

2. Dado de entrada

Itens de aud_itens depois de so_matematica, somados aos avisos de falha recebidos em extras (ficha disciplinar ignorada), e das baixas; execucao_extinta(r).

3. Regra aplicada

- Recontagem sem os baixados: n_al = alertas não baixados; n_ve = pontos a verificar não baixados; n_bx = baixados; n_info = informativos não baixados.
- aud_status = 'atencao' se n_al > 0; senão 'verificar' se n_ve > 0; senão 'ok'.
- aud_resumo = junção com ' · ' de '<n_al> alerta(s)' e '<n_ve> ponto(s) a verificar' (singular quando 1); vazio vira 'Sem inconsistências'; se n_bx > 0, acrescenta ' · <n_bx> baixado(s)'.
- aud_cor = 'azul' se execucao_extinta(r) (incidente EXTINÇÃO sem processo selecionado ou todos os crimes extintos); senão vermelho (atencao), amarelo (verificar) ou verde (ok).
- Os cartões do topo contam os assistidos por aud_cor, com os rótulos de ROTULO['aud']: vermelho 'Com alertas', amarelo 'Pontos a verificar', verde 'Sem inconsistências', azul 'Extinta'.
- O filtro 'Com alertas' usa aud_status=='atencao' (não a cor): assistido com execução extinta e alerta pendente aparece no filtro 'Com alertas' e no cartão 'Extinta'.
- Itens 'info' e 'ok' não entram na contagem nem no resumo.
- Registro cuja análise falha (rv.modelo_erro): item único 'Falha ao analisar este RSPE (<erro>)'. Sem baixa: aud_resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF', aud_status 'atencao', aud_cor 'vermelho', aud_alertas 1. Com a baixa gravada: aud_resumo 'Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF', aud_status 'ok', aud_cor 'verde', aud_alertas 0.
- O aviso 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)' entra na lista antes da recontagem (parâmetro extras de rv.modelo): soma em n_al, muda a cor e aparece no resumo; baixado, sai da contagem como os demais.

Fórmula: aud_resumo = [n_al alerta(s)] · [n_ve ponto(s) a verificar] | 'Sem inconsistências' (+ ' · n_bx baixado(s)')

Local no código: rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > ROTULO['aud']; rspe_view.py > FILTROS['aud']; rspe_view.py > ABAS (id 'aud'); ui.html > render (stats); ui.html > passaFiltro

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa (v6.15.9: resultado só com o que existe, no singular ou plural).

Alternativa: Exibir contagens fixas ('0 alertas · 0 a verificar') ou o texto antigo 'Guia demanda atenção'.

Efeito prático da alternativa: Somente de leitura; não altera cálculo.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_soma_penas_divergente (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: crime A 5a0m0d (art. 155 CP); crime B 2a0m0d (art. 180 CP); pena total impressa 8a0m0d; cumprida 2a0m0d; remanescente 5a0m0d.

Passo 1: soma em dias (ano=365, mês=30): $5 \times 365 + 2 \times 365 = 2555$ dias = 7a0m0d.

Passo 2: comparação em anos/meses/dias normalizados: $\text{amd_normal}(7,0,0)=70000$ x $\text{amd_normal}(8,0,0)=80000$ -> diferentes.

Passo 3: sem comutação concedida, sem indulto sem baixa -> nível 'alerta'; diferença 1a0m0d.

Passo 4: cumprida + remanescente = $\text{amd_normal}(2+5,0,0)=70000$ x total 80000 -> diferentes -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens pertinentes):

[alerta] Soma das penas difere da pena total | Soma das penas dos crimes listados: 7a0m0d; pena total impressa: 8a0m0d (diferença 1a0m0d). | Fundamento: LEP, arts. 66, III, a, e 111 (soma/unificação); CP, art. 75, § 2º; possível pena extinta, comutada, detração ou unificação não refletida no cálculo.

[alerta] Cumprida + remanescente ≠ pena total | 2a0m0d + 5a0m0d = 7a0m0d, mas a pena total é 8a0m0d. | Fundamento: Coerência interna do atestado; pedir recálculo/atestado atualizado.

Resumo devolvido: aud_status=atencao; aud_resumo='2 alertas · 1 ponto a verificar'.

Execução de exemplos_p8.py > ex_filtro_so_matematica_e_baixa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: pena 5a0m0d x total 6a0m0d; nascimento 01/01/1953 (idade em 23/09/2026 = 73).

rspe_auditoria.auditar devolve 7 itens; aud_resumo bruto = '1 alerta · 3 pontos a verificar'.

alerta fica Soma das penas difere da pena total

verificar fica Idade 73 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP

verificar fica Idade para o indulto: lapsos pela metade (71 anos em 25/12/2024; 72 anos em 25/12/2025)

verificar SAI Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal

info fica Progressão especial da mulher (1/8): a verificar

info fica Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

ok fica Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão confere (16,67% - Comum)

rspe_view.modelo sem baixas: aud_resumo='1 alerta · 2 pontos a verificar'; aud_cor=vermelho; itens na aba=6.

Chave do item: tipo 'soma-das-penas-difere-da-pena-total' + ref '' -> 't:' +

shal('soma-das-penas-difere-da-pena-total|')[12] = t:5ec21d7a096b (não depende do título).

Com baixa: item nivel_txt='Baixado', nivel_cor='cinza'; aud_resumo='2 pontos a verificar · 1 baixado';

aud_cor=amarelo; aud_status=verificar.

Baixa antiga gravada pelo shal do título (ale3e9b12c32): reconhecida -> baixado=True; migrar_de=ale3e9b12c32; chave nova=t:5ec21d7a096b (rspe_app.Api.listar regravava a baixa na chave nova com Base.migrar_baixa, mantendo observação e data).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A cor azul (Extinta) prevalece sobre alertas pendentes; o assistido extinto some do cartão 'Com alertas' mesmo com alerta aberto.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-04 – Dar baixa e Reabrir

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_app.py > Base.__init__ (tabela baixas); rspe_app.py > Base.baixar / Base.reabrir / Base.baixas; rspe_app.py > Api.baixar_alerta / Api.reabrir_alerta; rspe_view.py > modelo; ui.html > audCards / darBaixa / reabrir / mostrarTudo; rspe_relatorio.py > _atencao; rspe_peticao.py (campo auditoria); rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

1. Parâmetro

Botões 'Dar baixa' (em itens alerta/verificar não baixados) e 'Reabrir' (em itens baixados) no cartão de cada item. Item baixado: pílula 'Baixado' cinza, cartão com opacidade reduzida, linha 'Baixado em <data hora> · <observação>'. Sai da contagem e do resumo e é somado como 'N baixado(s)'.

2. Dado de entrada

Clique do usuário. Observação digitada no prompt ('Dar baixa no alerta: <título> ... Observação (opcional: o que foi feito / por que não se aplica)'). Cancelar o prompt não grava nada.

3. Regra aplicada

- ui.darBaixa(id, chave, titulo) → api 'baixar_alerta'(processo, chave, titulo, obs) → Base.baixar: INSERT OR REPLACE INTO baixas (processo, chave, titulo, obs, data) com data = agora ('dd/mm/aaaa HH:MM').
- Tabela SQLite 'baixas' no arquivo .sqlite da base (pasta bases): chave primária (processo, chave). processo = processo_execucao (ou nome do arquivo).
- Chave do item: rspe_view.chave_item. Com tipo: 't:' + os 12 primeiros hexadecimais do SHA-1 de '<tipo>|<ref>' (tipo = identificador fixo do ponto; ref = crime, ano do decreto ou data da falta). Sem tipo (itens da ficha disciplinar): os 12 primeiros hexadecimais do SHA-1 do título.
- rv.modelo recebe baixas[processo] e procura a chave do item (rspe_view.baixa_de). Se não acha, procura a chave antiga (SHA-1 do título, como gravado até a v6.15.11). Achando, marca it['baixado']=True, copia baixa_obs e baixa_data, nivel_cor='cinza' e nivel_txt='Baixado'. Na chave antiga, marca migrar_de; rspe_app.Api.listar chama Base.migrar_baixa, que troca a chave na tabela (UPDATE) mantendo título, observação e data, se a chave nova ainda não existe.
- ui.reabrir(id, chave) → api 'reabrir_alerta' → Base.reabrir: DELETE FROM baixas WHERE processo=? AND chave=?; o item volta ao nível original e à contagem.
- Efeito especial: baixa no item 'Livramento condicional[deferido em <data>] com situação incerta no RSPE' (tipo 'livramento-condicional-com-situacao-incerta-no-r'); rv.modelo a reconhece pela chave nova ou pela antiga e põe r['lc_confirmado']=True, e o estado deixa de ser 'lc_duvida' em todas as abas (livramento tratado como confirmado). A análise dos três decretos de indulto é refeita sem a ressalva do livramento incerto.
- A mesma tabela guarda as conferências da aba Ficha disciplinar com chaves prefixadas 'fd:' (fd_conferir); essas não coincidem com chaves da Auditoria.
- Na tela de cartões (audCards) o botão 'Dar baixa' não aparece para info e ok; itens info/ok ficam ocultos por padrão (link 'ver N conferências OK / informativas'). 'Copiar pendências' copia só alerta/verificar não baixados.
- Relatório individual (PDF), petições ({auditoria}) e estatística de alertas usam só itens alerta/verificar não baixados.
- Os avisos 'Ficha disciplinar ignorada' (tipo 'falha-ficha'), 'Falha ao analisar este RSPE' (tipo 'falha-analise') e 'Ficha disciplinar: falha ao confrontar' (tipo 'falha-confronto') também podem ser baixados: a baixa fica gravada e vale na listagem seguinte.

Fórmula: chave = 't:' + SHA-1('<tipo>|<ref>')[0:12]; sem tipo: SHA-1(título)[0:12]

Local no código: rspe_app.py > Base.__init__ (tabela baixas); rspe_app.py > Base.baixar / Base.reabrir / Base.baixas; rspe_app.py > Api.baixar_alerta / Api.reabrir_alerta; rspe_view.py > modelo; ui.html > audCards / darBaixa / reabrir / mostrarTudo; rspe_relatorio.py > _atencao; rspe_peticao.py (campo auditoria); rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a baixa é registro de trabalho do usuário, vinculada ao tipo do ponto e ao crime (ou ano, ou falta), não à redação do título.

Alternativa: Chave pelo texto do título (comportamento até a v6.15.11).

Efeito prático da alternativa: Com a chave pelo título, qualquer mudança de texto (datas, processos agrupados, nova versão do programa) reabriria o item; com a chave estável, a baixa sobrevive a essas mudanças. Em contrapartida, um fato novo do mesmo tipo e do mesmo crime (ex.: nova divergência de percentual) herda a baixa já dada.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_filtro_so_matematica_e_baixa (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: pena 5a0m0d x total 6a0m0d; nascimento 01/01/1953 (idade em 23/09/2026 = 73).

rspe_auditoria.auditar devolve 7 itens; aud_resumo bruto = '1 alerta · 3 pontos a verificar'.

alerta fica Soma das penas difere da pena total

verificar fica Idade 73 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP

verificar fica Idade para o indulto: lapsos pela metade (71 anos em 25/12/2024; 72 anos em 25/12/2025)

verificar SAI Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal

info fica Progressão especial da mulher (1/8): a verificar

info fica Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

ok fica Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão confere (16,67% - Comum)

rspe_view.modelo sem baixas: aud_resumo='1 alerta · 2 pontos a verificar'; aud_cor=vermelho; itens na aba=6.

Chave do item: tipo 'soma-das-penas-difere-da-pena-total' + ref '' -> 't:' +

shal('soma-das-penas-difere-da-pena-total|')[:12] = t:5ec21d7a096b (não depende do título).

Com baixa: item nivel_txt='Baixado', nivel_cor='cinza'; aud_resumo='2 pontos a verificar · 1 baixado'; aud_cor=amarelo; aud_status=verificar.

Baixa antiga gravada pelo shal do título (ale3e9b12c32): reconhecida -> baixado=True; migrar_de=ale3e9b12c32; chave nova=t:5ec21d7a096b (rspe_app.Api.listar regrava a baixa na chave nova com Base.migrar_baixa, mantendo observação e data).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A baixa não altera nenhum cálculo, exceto no item de livramento com situação incerta.
- A baixa acompanha o tipo do ponto e o crime: se o dado do mesmo ponto mudar (ex.: nova soma das penas), o ponto continua baixado; conferir a observação da baixa.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-05 - Dados ausentes no RSPE

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (início); rspe_scraper.py > campos_faltantes

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Dados ausentes no RSPE: <lista>'. Detalhe: 'O SEEU não imprimiu esses dados (guia sem cálculo, pena interrompida) ou o programa não conseguiu lê-los. Os cálculos deste assistido podem ficar incompletos; conferir o PDF.' Fundamento: vazio. Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

rs.campos_faltantes(r): nome, data_geracao_rspe, pena_total, pena_cumprida, regime_atual; lista de crimes; pena_imposta e data_infracao de crimes não extintos; termino_previsao_seeu.

3. Regra aplicada

- Rótulos, na ordem: 'nome', 'data de geração', 'pena total', 'pena cumprida', 'regime atual' (campo vazio).
- 'crimes' se não há _crimes; senão 'pena de algum crime' se algum crime ativo não tem pena_imposta e 'data do fato de algum crime' se algum não tem data_infracao.
- 'término' se falta termino_previsao_seeu, a situação não é INTERROMPIDA e a execução não está extinta.
- Lista não vazia → item 'verificar'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (início); rspe_scraper.py > campos_faltantes

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sinaliza que os demais itens podem estar incompletos.

Alternativa: Não apontar e seguir com os dados que houver.

Efeito prático da alternativa: Cálculos incompletos passariam sem aviso.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A lista entra no título: a baixa (sha1) deixa de valer se a lista mudar.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-06 - Execução extinta segundo incidente do RSPE

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Execução extinta segundo incidente do RSPE (<motivo em data>)'. Detalhe: 'Há incidente de EXTINÇÃO sem processo selecionado: alcança a execução. Conferir se a guia deve ser baixada/arquivada.' Fundamento: 'LEP, arts. 66, II, e 109; CP, art. 107.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). A coluna fica azul ('Extinta').

2. Dado de entrada

Incidentes com tipo contendo 'EXTIN' e situação CONCEDIDO; campo 'Processos Selecionados' vazio (rs.aplicar_extincoes preenche r['execucao_extinta'] = '<complemento ou "extinção"> em <data_referencia ou data_decisao>', vários unidos por '; ').

3. Regra aplicada

- Se r['execucao_extinta'] não vazio → item 'alerta'.
- aplicar_extincoes marca todos os crimes como extintos (extincao_fonte = 'incidente EXTINÇÃO da execução (...)').

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 109

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o nível 'alerta' serve para a baixa/arquivamento da guia, não indica prejuízo ao apenado.

Alternativa: Nível 'info'.

Efeito prático da alternativa: A execução extinta deixaria de aparecer entre 'Com alertas' (a cor já é azul de qualquer modo).

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-07 - Indulto concedido sem baixa no cálculo

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

1. Parâmetro

Item 'alerta' (quando a pena total impressa ainda inclui as penas indultadas) ou 'info' (quando não inclui). Título: 'Indulto concedido (<data_extincao do 1º crime ou ?>) sem baixa no cálculo: <Proc. X · crime; ...>'. Detalhe: 'O RSPE registra indulto concedido para proc. <n>, ... (penas de <pena> + <pena>), mas a linha do crime diz "Extinto: Não"[e a pena total continua a incluí-las]. Soma de todas as condenações ativas no RSPE: <soma>; pena total impressa: <total>.[A comutação de <data> alcançou os mesmos processos, o que só se explica se o indulto não foi aplicado.] Conferir a decisão do indulto e pedir a retificação do cálculo (baixa das penas indultadas), que reflete no término, na progressão e no livramento.' Fundamento: 'CP, art. 107, II; LEP, arts. 66, II, e 192.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Crimes com indultado_rspe=True (incidente cujo tipo começa com 'INDULTO', situação CONCEDIDO, com o processo em 'Processos Seleccionados' e sem comutação posterior dos mesmos processos) e extinto_rspe (valor original da linha) diferente de 'S...'.

3. Regra aplicada

- `_ind` = crimes indultados pelo incidente cuja linha diz 'Extinto: Não'.
- `_pind` = soma em dias das penas impostas indultadas; `_vivos` = crimes com `extinto_rspe` ≠ 'S'; `_soma_todos` = soma das penas de `_vivos`.
- Soma exibida em anos/meses/dias: soma de a, m, d; normaliza `d//30` para meses e `m//12` para anos ('%da%dm%dd'); se alguma pena não é lida em a/m/d, usa `dias_para_pena(_soma_todos)`.
- `_ind_total` = pena_total em dias > (`_soma_todos` – `_pind`): a pena total ainda contém as penas indultadas → 'alerta'; senão 'info'.
- Comutação concedida cujos processos incluem algum processo indultado → frase adicional.
- Quando `_ind_total` é verdadeiro, o alerta 'Soma das penas difere da pena total' é suprimido.

Fórmula: `_ind_total` ⇔ `pena_total(dias) > Σ penas não extintas no RSPE – Σ penas indultadas`

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

4. Fundamento legal**CP, art. 107, II**

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: O indulto concedido extingue a pena (CP, art. 107, II; LEP, art. 192); o cálculo que ainda soma a pena indultada diverge da decisão.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data do título é a data_extincao do primeiro crime indultado; havendo indultos de datas distintas, só a primeira aparece.
- O item não é filtrado pelo padrão 'Indulto 20\d\d' (o título começa com 'Indulto concedido').

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-08 - Indulto seguido de comutação dos mesmos processos (indulto_duvida)

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Indulto de <data> seguido de comutação dos mesmos processos: <Proc. X · crime; ...>'. Detalhe: 'O RSPE registra indulto concedido em <data>[(Decreto <n>)] para proc. <n>, mas a comutação de <data> alcançou os mesmos processos, que seguem ativos e somados na pena total. O indulto pode ter sido revogado ou reformado em recurso sem registro no RSPE. O programa trata essas penas como em execução; conferir a decisão do indulto e o eventual recurso: se o indulto foi mantido, pedir a baixa das penas indultadas.' Fundamento: 'CP, art. 107, II; LEP, arts. 66, II, e 192.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Incidente INDULTO concedido com processos selecionados e incidente COMUTA... concedido com data posterior (data_decisao ou data_referencia) que inclua o mesmo processo; aplicar_extincoes grava c['indulto_duvida'] = {data, decreto (número 'd.ddd' do complemento), comutacao}.

3. Regra aplicada

- Crimes com indulto_duvida → um item 'verificar' com os dados do primeiro.
- Esses crimes NÃO são marcados como extintos (seguem na soma, nas frações e na prescrição).

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

4. Fundamento legal**CP, art. 107, II**

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a comutação posterior indica que a pena continuou em execução; o programa não presume a extinção.

Alternativa: Tratar o indulto como vigente e extinguir as penas.

Efeito prático da alternativa: Término, progressão e livramento seriam recalculados sem as penas indultadas, podendo antecipar benefícios com base em indulto revogado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-09 - Extinção registrada com a linha do crime em 'Extinto: Não'

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

1. Parâmetro

Item 'info'. Título: '<Proc. X · crime>: extinção registrada (<fonte>)', mas a linha do crime diz "Extinto: <valor ou ?>". Detalhe: 'O programa tratou o crime como extinto (não entra na soma das penas, nas frações nem na prescrição). Conferir se o SEEU precisa ser atualizado.' Fundamento: 'LEP, art. 66, II; CP, art. 107.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

c['extincao_fonte'] preenchido por aplicar_extincoes: processo marcado '(Extinta...)' ou '(Indultada...)' ao lado do número; incidente INDULTO/EXTINÇÃO concedido com o processo selecionado; EXTINÇÃO da execução.

3. Regra aplicada

- Para cada crime: se é indultado_rspe e já existe o item 'Indulto concedido (...) sem baixa no cálculo', pula.
- Se extincao_fonte não vazío e extinto_rspe não começa com 'S' → item 'info'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O programa considera extinções registradas fora da linha 'Extinto:' do crime (convenção de leitura do RSPE).

Alternativa: Seguir apenas a linha 'Extinto:'.

Efeito prático da alternativa: Penas já extintas voltariam a entrar na soma, nas frações e na prescrição.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-10 - Guia sem pena calculada

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Guia sem pena calculada: pena total <valor impresso ou "em branco"> com <n> condenação ativa/condenações ativas'. Detalhe: 'As condenações ativas somam <soma>[; Regime Atual em branco]. Sem cálculo de pena, regime atual, marcos e término não constam; conferir se as guias foram unificadas/calculadas no SEEU.' Fundamento: 'LEP, arts. 66, III, a, e 111.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

pena_total (lida em dias por pena_para_dias: 'Xa Ym Zd' ou 'X ano(s), Y mês(es) e Z dia(s)'; ano = 365, mês = 30); crimes ativos.

3. Regra aplicada

- pena_total ausente ou zero e existe crime ativo → item 'alerta'.
- Soma das penas impostas ativas em dias, exibida por dias_para_pena.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Cabe ao juiz decidir a soma/unificação (LEP, art. 66, III, a) e o regime pela soma (art. 111); guia sem cálculo impede aferir os marcos.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-11 - Condenação ativa com pena imposta zerada

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

1. Parâmetro

Item 'info' por crime. Título: '<Proc. X · crime>: condenação sem pena imposta no RSPE'. Detalhe: 'O RSPE traz “Pena Imposta: 0 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s)” no processo <n>. Esse crime não entra na soma das penas; conferir a sentença e o lançamento no SEEU.' Fundamento: 'LEP, art. 66, III, a.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

pena_imposta de cada crime ativo.

3. Regra aplicada

- pena_para_dias(pena_imposta) igual a 0 ou ilegível → item 'info'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sinaliza lançamento a conferir, sem efeito no cálculo do programa.

Alternativa: Nível 'verificar'.

Efeito prático da alternativa: Passaria a contar como ponto a verificar.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Pena ilegível (formato não reconhecido) também dispara o item, com o texto de pena zerada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-12 - Soma das penas x pena total

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1); rspe_scraper.py > pena_amd / amd_normal / pena_para_dias / dias_para_pena

1. Parâmetro

Três saídas possíveis. (1) 'info' — título 'Soma das penas maior que a pena total: compatível com comutação'; detalhe 'Soma das penas originais: <soma>; pena total impressa: <total>'. Há <n> comutação concedida/comutações concedidas[e processos marcados "(Comutada)"] - a pena total já considera a redução.'; fundamento 'Decretos de comutação; LEP, art. 192.' (2) 'alerta' — título 'Soma das penas difere da pena total'; detalhe '<Soma das penas dos crimes não extintos | Soma das penas dos crimes listados>: <soma>; pena total impressa: <total> (diferença <dif>).[A <tipo do incidente> de <data> fixou a pena em <valor>, que confere com a soma dos crimes; a pena total impressa é <dif> maior. Se a guia não foi recalculada depois da unificação, o término, a progressão e o livramento estão adiados.]; fundamento 'LEP, arts. 66, III, a, e 111 (soma/unificação); CP, art. 75, § 2º; possível pena extinta, comutada, detração ou unificação não refletida no cálculo.' (3) 'ok' — título 'Soma das penas confere com a pena total'; detalhe 'Soma das penas = total <total>.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

pena_total e pena_imposta dos crimes ativos (formato a/m/d); incidentes COMUTA... concedidos; processo_situacao com 'COMUTAD'; incidentes UNIFICA/SOMAT concedidos com pena no complemento.

3. Regra aplicada

- Só roda se pena_total > 0, soma > 0, total lido em a/m/d e todas as penas ativas lidas em a/m/d.
- Compara amd_normal(Σa , Σm , Σd) com amd_normal(total): normaliza 30 dias = 1 mês e 12 meses = 1 ano e compara $a \times 10000 + m \times 100 + d$ (não compara dias corridos).
- Diferente, com comutação concedida ou processo '(Comutada)', e soma em dias > total → 'info' (compatível com comutação).
- Senão, se o indulto sem baixa já explica (item 'Indulto concedido (...) sem baixa no cálculo' com a pena total ainda incluindo as penas indultadas) → nenhum item.
- Senão, diferente → 'alerta'. Rótulo 'crimes não extintos' se há crime extinto; 'crimes listados' se não há.

Frase de unificação: último incidente UNIFICA/SOMAT concedido (ordenado pela data) com valor V; se	V – soma	≤ 31 dias e $V \neq \text{pena_total}$, acrescenta a frase com a diferença	pena_total – V	.
--	----------	---	----------------	---

- Igual → 'ok'.

Fórmula: $\Sigma(a,m,d)$ normalizado $\neq$ total normalizado; diferença exibida = $|\Sigma \text{dias} - \text{total dias}|$ em a/m/d (ano 365, mês 30)

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1); rspe_scraper.py > pena_amd / amd_normal / pena_para_dias / dias_para_pena

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 75 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos. § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. § 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Convenção do SEEU: soma em anos/meses/dias com normalização 30/12; a divergência é apontada, não corrigida.

Alternativa: Comparar em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Diferenças de arredondamento de meses (30 x 31 dias) virariam falsos alertas.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_soma_penas_divergente (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: crime A 5a0m0d (art. 155 CP); crime B 2a0m0d (art. 180 CP); pena total impressa 8a0m0d; cumprida 2a0m0d; remanescente 5a0m0d.

Passo 1: soma em dias (ano=365, mês=30): $5 \times 365 + 2 \times 365 = 2555$ dias = 7a0m0d.

Passo 2: comparação em anos/meses/dias normalizados: $\text{amd_normal}(7,0,0)=70000$ x $\text{amd_normal}(8,0,0)=80000$ -> diferentes.

Passo 3: sem comutação concedida, sem indulto sem baixa -> nível 'alerta'; diferença 1a0m0d.

Passo 4: cumprida + remanescente = $\text{amd_normal}(2+5,0,0)=70000$ x total 80000 -> diferentes -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens pertinentes):

[alerta] Soma das penas difere da pena total | Soma das penas dos crimes listados: 7a0m0d; pena total impressa: 8a0m0d (diferença 1a0m0d). | Fundamento: LEP, arts. 66, III, a, e 111 (soma/unificação); CP, art. 75, § 2º; possível pena extinta, comutada, detração ou unificação não refletida no cálculo.

[alerta] Cumprida + remanescente ≠ pena total | 2a0m0d + 5a0m0d = 7a0m0d, mas a pena total é 8a0m0d. | Fundamento: Coerência interna do atestado; pedir recálculo/atestado atualizado.

Resumo devolvido: aud_status=atencao; aud_resumo='2 alertas · 1 ponto a verificar'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Detração, unificação pelo teto do art. 75 e penas extintas não registradas explicam diferenças legítimas; o alerta não distingue.
- Com comutação, o item é 'info' mesmo que a redução impressa não corresponda ao decreto.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-13 - Cumprida + remanescente ≠ pena total

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Cumprida + remanescente ≠ pena total'. Detalhe: '<cumprida> + <remanescente> = <soma>, mas a pena total é <total>.' Fundamento: 'Coerência interna do atestado; pedir recálculo/atestado atualizado.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

pena_total, pena_cumprida e pena_remanescente do cabeçalho do RSPE (a/m/d).

3. Regra aplicada

- As três lidas em a/m/d → $\text{amd_normal}(c_a + r_a, c_m + r_m, c_d + r_d)$ comparado com $\text{amd_normal}(\text{total})$.
- Diferente → 'alerta'. O detalhe mostra os valores em dias convertidos por dias_para_pena.

Fórmula: (cumprida + remanescente) em a/m/d normalizado $\neq$ total normalizado

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Coerência aritmética interna do atestado, como o SEEU soma (a/m/d).

Alternativa: Comparar em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Falsos alertas por normalização de meses.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_soma_penas_divergente (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: crime A 5a0m0d (art. 155 CP); crime B 2a0m0d (art. 180 CP); pena total impressa 8a0m0d; cumprida 2a0m0d; remanescente 5a0m0d.

Passo 1: soma em dias (ano=365, mês=30): $5 \times 365 + 2 \times 365 = 2555$ dias = 7a0m0d.

Passo 2: comparação em anos/meses/dias normalizados: $amd_normal(7,0,0)=70000$ x $amd_normal(8,0,0)=80000$ -> diferentes.

Passo 3: sem comutação concedida, sem indulto sem baixa -> nível 'alerta'; diferença 1a0m0d.

Passo 4: cumprida + remanescente = $amd_normal(2+5,0,0)=70000$ x total 80000 -> diferentes -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens pertinentes):

[alerta] Soma das penas difere da pena total | Soma das penas dos crimes listados: 7a0m0d; pena total impressa: 8a0m0d (diferença 1a0m0d). | Fundamento: LEP, arts. 66, III, a, e 111 (soma/unificação); CP, art. 75, § 2º; possível pena extinta, comutada, detração ou unificação não refletida no cálculo.

[alerta] Cumprida + remanescente $\neq$ pena total | 2a0m0d + 5a0m0d = 7a0m0d, mas a pena total é 8a0m0d. | Fundamento: Coerência interna do atestado; pedir recálculo/atestado atualizado.

Resumo devolvido: aud_status=atencao; aud_resumo='2 alertas · 1 ponto a verificar'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sem fundamento legal específico: é conferência aritmética.
- O detalhe mostra a soma em dias convertida, que pode diferir da soma em a/m/d usada no teste.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-14 - Dias remidos: incidentes x saldo

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1, remições); rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Dias remidos: incidentes não fecham com o saldo'. Detalhe: 'Incidentes de remição somam <n dia | n dias>; o resumo diz <remidos> remidos (<perdidos> perdidos).' (números com fração saem com vírgula) Fundamento: 'LEP, arts. 126 e 127.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE (tipo, situação, complemento '<n> Dia', n inteiro ou com decimal); saldo_remidos no padrão '(<n> dias remidos - <m> dias perdidos)', também com decimal ('112,5 dias remidos').

3. Regra aplicada

- rem_inc = soma dos '<n> Dia' dos incidentes aceitos por rs.e_remicao_concedida(i) (v6.15.10).
- e_remicao_concedida: o tipo precisa conter 'REMI' e NÃO conter 'PERD' nem 'REVOG' (exclui 'DIAS REMIDOS PERDIDOS' e revogação de remição); a situação precisa ser 'CONCEDIDO' ou estar em branco (em branco é tratada como concedida). Remição negada, pendente ou em análise não entra. Desde a v6.15.11 o mesmo critério é usado por rspe_ficha.remicoes_rspe (confronto com a ficha).

Se o saldo é lido, rem_inc > 0 e	rem_inc – dias remidos do saldo	> 0,01 → 'alerta'.
----------------------------------	---------------------------------	--------------------

- Se o saldo registra dias perdidos, seguem os itens de perda de remidos (falta datada, duplicidade, limite de 1/3).

Fórmula: Σ remições concedidas (incidentes) $\neq$ dias remidos do saldo

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1, remições); rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, caput e § 1º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Conferência aritmética do RSPE, só com remições efetivamente concedidas.

Alternativa: Somar todo incidente com 'REMI' no tipo (critério até a v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Perdas de dias remidos e remições negadas entrariam na soma e gerariam falso alerta.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_perda_acima_de_um_terco (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: remições concedidas de 60 dias (10/03/2021) e 30 dias (10/09/2021); falta grave homologada com data de referência 05/01/2022; perdas de 20 e 11 dias (ref. 05/01/2022); saldo '(90 dias remidos - 31 dias perdidos)'.

Passo 0 (rspe_scraper.e_remicao_concedida, usada na soma das remições): REMIÇÃO/60 Dias -> True; REMIÇÃO/30 Dias -> True; DIAS REMIDOS PERDIDOS/20 Dias -> False; DIAS REMIDOS PERDIDOS/11 Dias -> False.

soma das remições concedidas = 90 = remidos do saldo (90) -> sem item 'Dias remidos: incidentes não fecham com o saldo'.

Passo 1 (perdas_por_falta): faltas datadas = ['05/01/2022']; perdas = [('05/01/2022', 20), ('05/01/2022', 11)].

Passo 2: janela de remição até a falta (sem falta anterior) = 60 + 30 = 90 dias; limite 1/3 = 90 // 3 = 30 dias.

Passo 3: parcelas casadas com a remição sobre a qual incidiram (parcela = n//3, ceil(n/3) ou round(n/3)): 20 sobre 60, 11 sobre 30.

Passo 4: perda total 31 > limite 30 -> alerta; excesso 1 dia(s).

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens com 'remidos' no título):

[alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 05/01/2022) | Remição até a falta: 90 dias; limite de 1/3: 30 dias; perdidos: 31 (excesso de 1 dia). Parcelas: 20 (sobre 60), 11 (sobre 30) - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (05/01/2022); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127). | Fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

Execução de exemplos_p5.py > ex_remicao_decimal (funções reais do programa, dados fictícios)

rs.dias_de('12,5 Dia(s) Remido(s)') = 12.5; rs.dias_de('100 Dia(s) Remido(s)') = 100

rs.saldo_remidos_num('112,5 dias (112,5 dias remidos - 0 dias perdidos)') = (112.5, 0)

auditar(): incidentes somam 12,5 + 100 = 112,5 = saldo -> item 'não fecham': não

rf.remicoes_rspe (aba Ficha disciplinar) = [12.5, 100.0]

rs.pl(12.5, 'dia', 'dias') = '12,5 dias'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- perdas_por_falta (itens de perda de remidos) usa filtro próprio: tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', situação 'CONCEDIDO'. Um incidente com 'REVOG' no tipo entra ali e não entra aqui; incidente sem situação entra aqui e não entra ali.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-15 - Perda de dias remidos sem falta grave datada

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Perda de <n dia | n dias> remidos sem falta grave datada no RSPE'. Detalhe: 'O saldo registra dias perdidos, mas não há incidente de homologação de falta grave com data: conferir a decisão e o PAD.[O RSPE registra <motivo> em <data>; se a perda[(decisão de <data>)] decorre disso, a falta precisa ter sido apurada em PAD e homologada, e o limite de 1/3 incide só sobre a remição adquirida até a falta.]' Fundamento: 'LEP, arts. 118 e 127; Súmula 533/STJ.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Saldo com perdidos > 0; incidentes 'FALTA GRAVE' concedidos com data; incidentes 'PERDIDOS'; eventos com FUGA/EVAS/ABANDONO.

3. Regra aplicada

- perdas_por_falta devolve faltas datadas e perdas; se não há falta datada ou não há incidente de perda → este item.
- Eventos de fuga/evasão/abandono entram na frase complementar.

Local no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

4. Fundamento legal**LEP, art. 118, I e § 2º**

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)**LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)**LEP, art. 59**

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)**5. Fundamento jurisprudencial****STJ, Súmula 533**

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>)**6. Natureza da escolha****(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: A perda de remidos pressupõe falta grave reconhecida em procedimento com defesa (LEP, arts. 59 e 127; Súmula 533/STJ).

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-16 - Perda de dias remidos em duplicidade

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta; rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > FUND_127

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Perda de dias remidos em duplicidade (falta de <data>)'. Detalhe: 'A perda de <n dias> pela falta de <data> incidiu sobre remição anterior à falta de <data anterior>: <q dias> sobre a remição de <n dias> de <data>; A contagem recomeçou em <data anterior>; a nova perda só pode alcançar a remição adquirida entre as duas faltas (<janela dias>; limite de 1/3: <janela//3>). Cabe impugnar o cálculo.' (com a mesma ressalva quando a data do fato não consta no complemento) (números com singular/plural por rs.pl). Fundamento (FUND_127): 'LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Incidentes: 'FALTA GRAVE' concedidos (data = data_referencia ou data_decisao); 'PERDIDOS' (quantidade = primeiro número do complemento); remições concedidas (tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', situação CONCEDIDO, '<n> Dia').

3. Regra aplicada

- Faltas ordenadas e sem repetição. Para cada falta f: perdas com data $\geq f$ e < próxima falta.
- Cada perda q é casada com uma remição: candidata se $q \in \{n//3, [n/3], \text{round}(n/3)\}$ para o valor original n ou para o saldo da remição depois das perdas anteriores; prefere remição anterior à falta e a mais recente.
- janela = soma das remições com data $\leq f$ e > falta anterior.
- Duplicidade: parcela casada com remição de data $\leq$ falta anterior $\rightarrow$ 'alerta'.

Fórmula: janela(f) = Σ remições com prev < data $\leq$ f; limite = janela // 3

Local no código: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta; rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > FUND_127

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 398.850/SP (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, Dje 27/06/2017)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP (6ª Turma)

Tese/ementa: Trecho que o acórdão reproduz do HC 293.475/SP: "o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar".

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000, 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Pje 18/02/2020)

Tese/ementa: Enunciado do TJDFT (Jurisprudência em Temas) em que o acórdão está listado: "A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade."

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Tema 477 (RE 1.116.485, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 24/04/2023)

Tese/ementa: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

Data do julgamento: 01/03/2023 · **Modulação/superação:** A Súmula Vinculante 9 foi cancelada na PSV 60 (Pleno, j. 26/09/2025, Dje 04/11/2025). O RE 638.239 (j. 22/09/2011) só reconheceu a repercussão geral.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a leitura de que a expressão 'recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar' impede nova perda sobre remição anterior à falta anterior (STJ, HC 398.850/SP, 5ª Turma; HC 377.088/SP, 6ª Turma; TJDFT, Acórdão 1230029).

Alternativa: Corrente que admite a revogação sobre todo o tempo remido até a nova falta, respeitado apenas o teto de 1/3 do total.

Efeito prático da alternativa: O limite passaria a ser 1/3 de todo o remido, e o alerta de duplicidade desapareceria.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_perda_em_duplicidade (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: remição 90 dias (10/03/2021); falta 01/05/2021 com perda de 30; remição 12 dias (10/01/2022); falta 01/03/2022 com perda de 20 dias.

Falta 01/05/2021: falta anterior -; janela entre as faltas 90 dias; limite 30; perda 30; parcelas 30 sobre remição de 90 dias de 10/03/2021.

Falta 01/03/2022: falta anterior 01/05/2021; janela entre as faltas 12 dias; limite 4; perda 20; parcelas 20 sobre remição de 90 dias de 10/03/2021.

Na 2ª falta a parcela de 20 casa com o saldo da remição de 90 dias (90-30=60; 60//3=20), anterior à falta de 01/05/2021 -> duplicidade.

Saída de rspe_auditoria.auditar:

[alerta] Perda de dias remidos em duplicidade (falta de 01/03/2022) | A perda de 20 dias pela falta de 01/03/2022 incidiu sobre remição anterior à falta de 01/05/2021: 20 dias sobre a remição de 90 dias de 10/03/2021. A contagem recomeçou em 01/05/2021; a nova perda só pode alcançar a remição adquirida entre as duas faltas (12 dias; limite de 1/3: 4). Cabe impugnar o cálculo. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2022); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127). | Fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029.

[alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 01/03/2022) | Remição adquirida entre a falta de 01/05/2021 e esta: 12 dias; limite de 1/3: 4 dias; perdidos: 20 (excesso de 16 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2022); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127). | Fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

[info] Perda de 30 dias remidos pela falta grave de 01/05/2021 | Dentro do limite de 1/3 (remição até a falta: 90 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/05/2021); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127). | Fundamento: LEP, art. 127.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O casamento perda x remição é inferido pelos valores (n/3); o RSPE não informa sobre qual remição a perda incidiu.
- Os precedentes do fundamento são de Turmas do STJ e do TJDF (não vinculantes). O STF, no Tema 477, só afirmou a constitucionalidade da perda dos dias remidos.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-17 - Perda de dias remidos acima de 1/3 / dentro do limite

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > FUND_127

1. Parâmetro

Item 'alerta' — título 'Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de <data>); detalhe 'Remição <até a falta | adquirida entre a falta de <data> e esta>: <janela dias>; limite de 1/3: <limite dias>; perdidos: <perda> (excesso de <n> dia(s)).[Parcelas: <q> (sobre <n>), ... - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal.]; fundamento 'LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).' Sem data do fato no complemento, o detalhe acrescenta 'Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (<data>); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).'

Item 'info' — título 'Perda de <n dia | n dias> remidos pela falta grave de <data>'; detalhe 'Dentro do limite de 1/3 (remição <até a falta | entre a falta de <data> e esta>: <janela dias>); fundamento 'LEP, art. 127.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Incidentes: 'FALTA GRAVE' concedidos (data = data do fato lida no complemento; sem ela, data_referencia ou data_decisao, com ressalva no detalhe); 'PERDIDOS' (primeiro número do complemento); remições concedidas (tipo com 'REMI', sem 'PERDIDOS', '<n> Dia', n inteiro ou com decimal), agrupadas por falta em perdas_por_falta.

3. Regra aplicada

- janela = remição com data depois da falta anterior (ou desde o início) até a data da falta.
- limite = janela // 3 (divisão inteira, para baixo).
- janela > 0 e perda > limite → 'alerta'.
- A frase das parcelas aparece quando há mais de uma parcela e não houve duplicidade.
- Sem excesso e sem duplicidade → 'info'.

Fórmula: perda > [janela ÷ 3] → alerta

Local no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > FUND_127

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, HC 398.850/SP (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, Dje 27/06/2017)**

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, HC 377.088/SP (6ª Turma)

Tese/ementa: Trecho que o acórdão reproduz do HC 293.475/SP: "o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar".

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Tema 477 (RE 1.116.485, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 24/04/2023)

Tese/ementa: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

Data do julgamento: 01/03/2023 · **Modulação/superação:** A Súmula Vinculante 9 foi cancelada na PSV 60 (Pleno, j. 26/09/2025, Dje 04/11/2025). O RE 638.239 (j. 22/09/2011) só reconheceu a repercussão geral.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: O art. 127 da LEP limita a revogação a 'até 1/3 (um terço) do tempo remido'; o piso da divisão aplica o teto literal.

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p8.py > ex_perda_acima_de_um_terco** (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: remições concedidas de 60 dias (10/03/2021) e 30 dias (10/09/2021); falta grave homologada com data de referência 05/01/2022; perdas de 20 e 11 dias (ref. 05/01/2022); saldo '(90 dias remidos - 31 dias perdidos)'. Passo 0 (rspe_scraper.e_remicao_concedida, usada na soma das remições): REMIÇÃO/60 Dias -> True; REMIÇÃO/30 Dias -> True; DIAS REMIDOS PERDIDOS/20 Dias -> False; DIAS REMIDOS PERDIDOS/11 Dias -> False.

soma das remições concedidas = 90 = remidos do saldo (90) -> sem item 'Dias remidos: incidentes não fecham com o saldo'.

Passo 1 (perdas_por_falta): faltas datadas = ['05/01/2022']; perdas = [('05/01/2022', 20), ('05/01/2022', 11)].

Passo 2: janela de remição até a falta (sem falta anterior) = 60 + 30 = 90 dias; limite 1/3 = 90 // 3 = 30 dias.

Passo 3: parcelas casadas com a remição sobre a qual incidiram (parcela = n//3, ceil(n/3) ou round(n/3)): 20 sobre 60, 11 sobre 30.

Passo 4: perda total 31 > limite 30 -> alerta; excesso 1 dia(s).

Saída de rspe_auditoria.auditar (itens com 'remidos' no título):

[alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 05/01/2022) | Remição até a falta: 90 dias; limite de 1/3: 30 dias; perdidos: 31 (excesso de 1 dia). Parcelas: 20 (sobre 60), 11 (sobre 30) - o arredondamento para cima de cada parcela ultrapassa o teto legal. Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (05/01/2022); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127). | Fundamento: LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029. STF, Tema 477 (RE 1.116.485).

Execução de exemplos_p5.py > ex_perda_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Complemento 'Falta cometida em 10/01/2024': falta datada em 10/01/2024; janela (remições até a falta) = 30; limite = 30 // 3 = 10; perda = 20

→ [alerta] Perda de dias remidos acima de 1/3 (falta de 10/01/2024) | Remição até a falta: 30 dias; limite de 1/3: 10 dias; perdidos: 20 (excesso de 10 dias).

Complemento '': falta datada em 01/03/2024; janela (remições até a falta) = 60; limite = 60 // 3 = 20; perda = 20

→ [info] Perda de 20 dias remidos pela falta grave de 01/03/2024 | Dentro do limite de 1/3 (remição até a falta: 60 dias). Data do fato não consta no complemento da homologação: usada a data de referência (01/03/2024); conferir a data da infração, que é a que reinicia a contagem (art. 127).
Pela data do fato (10/01/2024) só a remição de 01/12/2023 é anterior à infração: $20 > 10$ é excesso. Pela referência (01/03/2024), as duas remições entram ($60 \div 3 = 20$) e a perda cabe no limite, com a ressalva de conferir a data da infração.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Janela zero (sem remição datada até a falta) não gera alerta de excesso.
- A janela depende das datas das decisões de remição; remição de trabalho anterior homologada depois da falta fica fora da janela.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-18 - Pena integralmente cumprida com execução ativa

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Pena integralmente cumprida com execução ativa'. Detalhe: 'Cumprida <cumprida> $\geq$ total <total>: cabe extinção da pena.' Fundamento: 'LEP, art. 109; CP, art. 107.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

pena_total, pena_cumprida, status_execucao.

3. Regra aplicada

- pena_total > 0, cumprida lida, cumprida $\geq$ total e status contém 'ATIVO' → 'alerta'.

Fórmula: cumprida(dias) $\geq$ total(dias)

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1)

4. Fundamento legal

LEP, art. 109

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Cumprida a pena, o condenado é posto em liberdade e a pena é declarada extinta (LEP, arts. 66, II, e 109).

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-19 - Reincidência específica em hediondo/equiparado/tráfico de drogas/tráfico de pessoas

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

1. Parâmetro

Item 'ok' — título '<Proc. X · crime>: reincidência específica confere com o RSPE'; detalhe 'Condenação anterior: <Proc. · crime>, trânsito em <data>, antes do fato (<data>). O RSPE aplica <progressão> e livramento <vedado | fração>.'. Item 'alerta' — título '<Proc. X · crime>: reincidência específica não demonstrada no RSPE (<progressão> e livramento <vedado | fração>); detalhe 'O RSPE marca "Reincidente específico: S". <partes>. Sem condenação anterior por hediondo/equiparado transitada antes do fato, <texto da faixa> e o livramento é possível (2/3). O RSPE aplica <...>. Conferir a certidão de trânsito em julgado.' Texto da faixa, pela data do fato (v6.15.10): (1) até 28/03/2007: 'a progressão é de 1/6, ainda que haja reincidência (LEP, art. 112, redação anterior à Lei 13.964/2019; fato anterior à Lei 11.464/2007: STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)'; (2) de 29/03/2007 a 22/01/2020: 'a progressão é de 3/5 só se houver reincidência em qualquer crime, e de 2/5 sem ela (Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007, vigente no fato)'; (3) de 23/01/2020 a 24/03/2026, ou data do fato ausente: 'o percentual é o do reincidente genérico (40%, ou 50% com morte; STJ Temas 1084 e 1196, STF Tema 1169)'; (4) desde 25/03/2026: 'o percentual, por analogia, é o do primário (70%, ou 75% com morte), sem precedente específico sobre a Lei 15.358/2026 - conferir (ratio dos STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169)'. Fundamento do 'ok': 'CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.'. Fundamento do 'alerta': o mesmo, acrescido de '; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Linha do crime: reincidente_especifico='S'; fração de progressão/livramento; lei/artigo/tipo_penal; data_infracao. Outros crimes do RSPE: hediondez, tráfico, trânsito (transito_processo ou transito_mp), data do fato.

3. Regra aplicada

- Dispara quando reincidente_especifico='S' e o crime é hediondo pelo SEEU, pela lei, tráfico (_tráfico: Lei 11.343, arts. 33 a 37, fora o art. 33, §§ 2º, 3º e 4º) ou tráfico de pessoas (_tráfico_pessoas: CP, art. 149-A; novo na v6.15.11).
- _reinc_especifica: para cada crime de outro processo: qualifica se hediondo pela lei, tráfico de drogas (mesmo critério de _tráfico), tráfico de pessoas (_tráfico_pessoas: CP, art. 149-A) ou (hediondez legal indeterminada e rótulo 'HEDIONDO' no SEEU). É a lista do CP, art. 83, V: hediondos, tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo. Qualifica e trânsito < fato → confirma. Qualifica, sem trânsito, e fato anterior ou datas ausentes → 'sem trânsito'. Não qualifica, Lei 11.343 e trânsito < fato → 'não hediondo'.
- Há confirma → 'ok' (esp_ok=True). Senão → 'alerta' (esp_ok=False), com as partes: '<crime> (fato <data>): sem trânsito em julgado no RSPE, não é possível aferir se transitou antes de <fato>'; '<crime> (trânsito <data>): <tráfico privilegiado, não hediondo | não é hediondo>: não gera reincidência específica em hediondo'; sem 'sem trânsito' acrescenta 'nenhuma condenação anterior por hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) consta no RSPE; pode vir de processo não listado (certidão de antecedentes)'.
 • Escolha do texto da faixa: fato < 29/03/2007 → (1); fato < 23/01/2020 → (2); fato ≥ 25/03/2026 → (4); demais, inclusive sem data → (3).
- _fx: progressão = pct_rotulo da fração do SEEU (parte antes de ' - '); livramento 'vedado' se fração ≥ 1, senão a fração impressa.
- Com esp_ok definido, a fração de livramento esperada vira 1/1 ('vedado (reincidente específico)'). Com esp_ok False e fração de progressão do SEEU igual à esperada (diferença ≤ 0,01), o item 'ok' de percentual não é gerado; havendo diferença > 0,01, o item de percentual sai normalmente.

Fórmula: Reincidência específica confirmada ⇔ ∃ condenação de outro processo por hediondo, equiparado, tráfico de drogas ou tráfico de pessoas (CP, art. 83, V) com trânsito < data do fato. Faixas: < 29/03/2007 → 1/6; < 23/01/2020 → 2/5 ou 3/5; < 25/03/2026 → 40% (50% com morte); ≥ 25/03/2026 → 70% (75% com morte), por analogia.

Local no código: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

4. Fundamento legal

CP, art. 63

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 112, caput (redação original de 1984 e redação da Lei 10.792/2003, vigente até 22/01/2020)

Redação da Lei 10.792/2003: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão." Redação original (1984): "... quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão." (Lei 10.792, de 01/12/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação.)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm ; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.792.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007 (DOU e vigência em 29/03/2007; revogado pela Lei 13.964/2019; aplicável a fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020)

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (A Lei 13.769/2018 acrescentou: ", observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)".)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11464.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 11.343/06, art. 44 e parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 471 (3ª Seção, DJe 28/02/2011)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1084

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STF, Tema 1169 (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Exige, para a reincidência específica, condenação anterior por crime da lista do CP, art. 83, V (hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas), transitada antes do novo fato (CP, art. 63), conferida no próprio RSPE. Sem ela: até 28/03/2007, 1/6 (Súmula 471/STJ; SV 26); de 29/03/2007 a 22/01/2020, o 3/5 da Lei 11.464/2007 vale para qualquer reincidente; de 23/01/2020 a 24/03/2026, o patamar do primário (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169); desde 25/03/2026, 70%/75% por analogia in bonam partem com a mesma ratio, sem precedente próprio sobre a Lei 15.358/2026.

Alternativa: Aceitar a marcação 'Reincidente específico: S' do SEEU sem conferência (a reincidência pode constar de certidão fora do RSPE). Para fatos desde 25/03/2026, aplicar o inciso VII (80%) ou VIII (85%) a todo reincidente, pela literalidade.

Efeito prático da alternativa: Sem o alerta, prevaleceriam 60%/80% (ou 70%/85% com morte) e a vedação do livramento sem prova da condenação anterior. Na faixa (4), a leitura literal elevaria o lapso de 70% para 80%.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_reincidencia_especifica_nao_demonstrada (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas comuns: art. 33, caput, da Lei 11.343/06 com 'Reincidente específico: S' e 'Reincidente: S'; SEEU progressão

'3/5 - Hediondo reincidente' e livramento '1/1 - Vedado'; condenação anterior só por furto (art. 155 CP), trânsito 01/06/2002.

Regra do código: fato < 29/03/2007 -> 1/6; 29/03/2007 a 22/01/2020 -> 2/5 ou 3/5; 23/01/2020 a 24/03/2026 -> 40%/50%;

fato >= 25/03/2026 -> 70%/75% por analogia (sem precedente próprio).

Fato 20/08/2005: _reinc_especifica -> confirma=0, sem trânsito=0, lei 11.343 não hedionda=0.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/06: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado)

trecho da faixa: 'a progressão é de 1/6, ainda que haja reincidência (LEP, art. 112, redação anterior à Lei 13.964/2019; fato anterior à Lei 11.464/2007: STJ Súmula 471; STF Súmula Vinculante 26)'

fundamento: CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Fato 20/08/2018: _reinc_especifica -> confirma=0, sem trânsito=0, lei 11.343 não hedionda=0.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/06: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado)

trecho da faixa: 'a progressão é de 3/5 só se houver reincidência em qualquer crime, e de 2/5 sem ela (Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007, vigente no fato)'

fundamento: CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Fato 20/08/2023: _reinc_especifica -> confirma=0, sem trânsito=0, lei 11.343 não hedionda=0.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/06: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado)

trecho da faixa: 'o percentual é o do reincidente genérico (40%, ou 50% com morte; STJ Temas 1084 e 1196, STF Tema 1169)'

fundamento: CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Fato 20/04/2026: _reinc_especifica -> confirma=0, sem trânsito=0, lei 11.343 não hedionda=0.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 33 Lei 11.343/06: reincidência específica não demonstrada no RSPE (60% e livramento vedado)

trecho da faixa: 'o percentual, por analogia, é o do primário (70%, ou 75% com morte), sem precedente específico sobre a Lei 15.358/2026 - conferir (ratio dos STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169)'

fundamento: CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.; STJ Tema 1084; STF Tema 1169.

Execução de exemplos_p8.py > ex_reincidencia_especifica_trafico_pessoas (funções reais do programa, dados fictícios)

Condenação anterior: 149-A, trânsito 10/01/2019; crime atual: 149-A, fato 10/05/2021, 'Reincidente específico: S', SEEU livramento 1/1.

_trafico_pessoas(anterior) = True -> qualifica como base do art. 83, V.

_reinc_especifica -> confirma 1; sem trânsito 0; não hediondo 0.

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 149-A CP: reincidência específica confere com o RSPE | Condenação anterior: Proc. 0000009-99.2015.8.12.0001 · art. 149-A CP, trânsito em 10/01/2019, antes do fato (10/05/2021). O RSPE aplica 16,67% e livramento vedado. | Fundamento: CP, arts. 63 e 83, V; LEP, art. 112, VII; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A condenação anterior pode estar em outra execução ou em certidão de antecedentes: o alerta pede conferência, não afirma erro.
- O período depurador (CP, art. 64, I) não é aferido neste item.
- Faixa (4): não foi localizada decisão aplicando a analogia dos Temas 1084/1196 e 1169 à redação da Lei 15.358/2026. É tese defensiva.
- Faixa (2): o texto informa 3/5 se reincidente em qualquer crime; o item de percentual considera ainda a retroatividade do 40% (Lei 13.964/2019) quando mais benéfica.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-20 - Artigo reconhecido pela descrição / lei do tempo / artigo não informado

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2); rspe_auditoria.py > _descricao_tipo; rspe_scraper.py (artigo_inferido, lei_do_tempo)

1. Parâmetro

Três itens. (1) 'verificar' — título '<Proc. X · crime>: tipo reconhecido pela descrição, conforme a lei da data do fato'; detalhe 'O SEEU não registrou o artigo; a descrição "<descrição>" é a do tipo atual. <Lei do tempo>.'; fundamento 'CF, art. 5º, XL; CP, arts. 1º e 2º.' (2) 'info' — título '<Proc. X · crime>: artigo reconhecido pela descrição do tipo'; detalhe 'O SEEU não registrou o artigo; a descrição "<descrição>" corresponde a este tipo penal[, vigente na data do fato (<data>)]. Hediondez, VGA e frações foram conferidas com ele.'; fundamento vazio. (3) 'info' — título '<Proc. X · crime>: artigo não informado'; detalhe 'O SEEU não registrou o artigo e a descrição do tipo não foi reconhecida: "<descrição>."'; fundamento 'Sem o artigo, hediondez, VGA e frações ficam sem conferência.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

c['artigo_inferido'] e c['lei_do_tempo'] (preenchidos na extração quando o artigo é deduzido da descrição); artigo; tipo_penal (descrição sem o rótulo do parágrafo e sem a pena cominada: _descricao_tipo).

3. Regra aplicada

- Artigo presente e inferido: com lei_do_tempo → (1); sem → (2).
- Sem artigo → (3).

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2); rspe_auditoria.py > _descricao_tipo; rspe_scraper.py (artigo_inferido, lei_do_tempo)

4. Fundamento legal**CF, art. 5º, XL**

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 1º

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura: o programa deduz o artigo pela descrição do tipo e sinaliza a dedução.

Alternativa: Não inferir o artigo e deixar sem conferência.

Efeito prático da alternativa: Hediondez, VGA e frações ficariam sem conferência sempre que o SEEU omite o artigo.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-21 - Data do fato ausente

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

1. Parâmetro

Item 'info'. Título: '<Proc. X · crime>: data do fato ausente'. Detalhe: 'Sem a data do fato não se aplica a lei do tempo (frações de progressão, art. 115 CP).' Fundamento: 'CF, art. 5º, XL; STJ Tema 1354.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

data_infracao do crime ativo (dd/mm/aaaa).

3. Regra aplicada

- Data ilegível ou vazia → 'info'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

4. Fundamento legal

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Maria Marluce Caldas, DJEN 02/07/2026)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: sem data o programa não escolhe a lei do tempo.

Alternativa: Presumir a lei vigente na data da sentença.

Efeito prático da alternativa: Frações seriam aferidas por lei possivelmente mais gravosa.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-22 - Trânsito em julgado não informado

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

1. Parâmetro

Item 'info'. Título: '<Proc. X · crime>: trânsito em julgado não informado'. Detalhe (v6.15.11): 'Sem trânsito o RSPE pode estar em execução provisória; afeta a prescrição executória. O indulto não depende do trânsito (Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 2º; Decreto 11.302/2022, art. 9º).' Fundamento: 'CP, art. 112, I; STF Tema 788.' NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

transito_processo e transito_mp do crime.

3. Regra aplicada

- Ambos vazios → 'info'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

4. Fundamento legal

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 2º; Decreto 11.302/2022, art. 9º

Decreto 12.338/2024: "Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento." (Decreto 12.790/2025: mesma redação, com "IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.") Decreto 11.302/2022: "Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância."

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto, d24.txt e d25.txt)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Tema 788 (ARE 848.107, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2023)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: 03/07/2023 · **Modulação/superação:** aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Sinalização de dado ausente. O texto afirma que o indulto não depende do trânsito (art. 2º, I e IV, dos Decretos 2024/2025; art. 9º, I e III, do Decreto 2022).

Alternativa: Presumir trânsito na data da guia.

Efeito prático da alternativa: A prescrição executória seria calculada com termo presumido.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O detalhe não menciona o parágrafo único do art. 9º do Decreto 2022 (recurso da acusação após a segunda instância impede o indulto) nem o inciso II do art. 2º dos Decretos 2024/2025 (recurso da acusação que vise majorar a pena).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-23 - Hediondez pela lei da época do fato

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei / _hediondo_seeu / auditar (bloco 2); rspe_scraper.py > hediondo_desde / hediondo_na_epoca / hediondo_condicional / qualificado_privilegiado; base_juridica.json > hediondos

1. Parâmetro

Quatro saídas por crime ativo, exclusivas entre si, na ordem: (1) 'info' — '<crime>: hediondo/equiparado pela lei, mas o SEEU aplicou fração comum (favorece o apenado)'; detalhe 'No RSPE: progressão <pct>; livramento <fração>.'; fundamento 'Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112; CP, art. 83, V.' (2) 'alerta' — '<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (<data>) é anterior à lei que o tornou hediondo (<lei>, vigência <data>)'; detalhe 'A hediondez se rege pela lei da data do fato (irretroatividade da lei penal mais gravosa). Reflete no percentual de progressão (comum, não 40%-60% ou 70%+), no livramento (1/3-1/2, não 2/3) e no indulto (art. 1º dos decretos). No RSPE: progressão <pct>; livramento <fração>.'; fundamento 'CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei 8.072/90 e alterações; STJ, Temas 1084 e 1196.' (3) 'alerta' — '<crime>: SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol'; detalhe '<observação ou "Verificar a capitulação (qualificador/§) que justifique a hediondez."> No RSPE: progressão <pct>; livramento <fração>.'; fundamento 'Lei 8.072/90, art. 1º; LEP, art. 112, § 5º.' (4) 'info' — '<crime>: hediondez depende do parágrafo/inciso'; detalhe 'Hediondo apenas se: <regra da base>. SEEU aplicou <fração de hediondo | fração comum>.'; fundamento 'Lei 8.072/90, art. 1º.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Rótulo do SEEU: 'HEDIONDO' em fracao_progressao ou fracao_livramento. Lei (num_lei), artigo (num_art), tipo_penal (parágrafo/inciso), data_infracao. Base jurídica 2026-09-23i: lei_8072_art1_cp_sempre = 121-A, 159, 213, 217-A, 218-B, 121-B; lei_8072_art1_cp_condicional = 121, 129, 122, 155, 157, 158, 267, 148, 149-A, 273; condicional_paragrafos = 121 [§2]; 155 [§4-A]; 157 [§2 V, §2-A I, §2-B, §3]; 158 [§3]; 129 [] (tratamento próprio); 267 [§1]; 148 [§1 IV]; 149-A [§1 II]; 273 [caput, §1, §1-A, §1-B]; equiparados = Lei 11.343 arts. 33, 34, 36; Lei 9.455 art. 1; Lei 13.260 arts. 2, 3, 5, 6; paragrafo_unico = Lei 2.889 arts. 1-3; Lei 10.826 art. 16 (só uso proibido), 17, 18; Lei 12.850 art. 2 (só se direcionada a hediondo); Lei 8.069 arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-D, 244-A; Lei 15.358 '2 caput, §§ 1º e 3º e '3'; tabela 'desde' (datas de vigência; ex.: 218-B desde a Lei 12.978/2014; 158, § 3º, desde a Lei 13.964/2019; 129, §§ 2º e 3º, desde a

Lei 13.142/2015; 121, § 2º, X, desde 04/07/2025; 121-B desde 10/04/2026).

3. Regra aplicada

- `_e_hediondo_lei`: se `hediondo_na_epoca(c)` é False (tabela 'desde': chave 'lei:art §par inciso', depois 'lei:art §par', depois 'lei:art'; fato < data de vigência) → (False, 'fato anterior à <lei> (vigência <data>): não era hediondo à época').
- Sem artigo → (None, 'artigo não informado no RSPE').
- CP: art. em 'sempre' → True; art. em 'condicional' → `rs.hediondo_condicional` pelo parágrafo impresso; resultado None (parágrafo ilegível) → None com a descrição da base; demais artigos do CP → False.
- `rs.hediondo_condicional` (v6.15.11): homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 2º, com § 1º ou 'PRIVILEGIAD' citado) → False; art. 129 → None se § 2º ou § 3º (a vítima do I-A não consta do RSPE), False nos demais (o § 12 é só causa de aumento); art. 273 → True no caput e §§ 1º, 1º-A e 1º-B, False no § 2º (culposo).
- Equiparados: Lei 11.343 arts. 33, 34, 36 → True, salvo art. 33 com '§ 4' no tipo (False, 'tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não é hediondo (LEP, art. 112, § 5º)') ou tipo iniciado por '§ 2' ou '§ 3' (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo'); Lei 9.455 art. 1; Lei 13.260 arts. 2, 3, 5, 6 → True.
- Parágrafo único: regra em dicionário → 'sempre' True, texto → None; regra em lista → True se o artigo é igual ao primeiro termo de algum elemento ('2 caput, §§ 1º e 3º' → '2'). Desde a v6.15.11 o art. 2 da Lei 15.358 é reconhecido.
- Ordem de decisão: `hed_lei` True e sem rótulo SEEU → (1); rótulo SEEU e `hediondo_na_epoca` False → (2); `hed_lei` False com rótulo SEEU e (rótulo na fração de progressão ou crime fora dos arts. 33-37 da Lei 11.343) → (3); `hed_lei` None com artigo → (4).
- Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, revogado pela Lei 12.015/2009): hediondo desde 26/07/1990 (Lei 8.072/90, art. 1º, VI, na redação original e na da Lei 8.930/94: "atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único)"); consta em `lei_8072_art1_cp_sempre` e na tabela desde (2848:214), para fatos anteriores à revogação.

Fórmula: Hediondo(c) = tipo no rol vigente na data do fato (tabela 'desde'); fato < vigência → não hediondo

Local no código: `rspe_auditoria.py` > `_e_hediondo_lei` / `_hediondo_seeu` / `auditar` (bloco 2); `rspe_scraper.py` > `hediondo_desde` / `hediondo_na_epoca` / `hediondo_condicional` / `qualificado_privilegiado`; `base_juridica.json` > `hediondos`

4. Fundamento legal

Lei 8.072/90, art. 1º (texto vigente, excertos)

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado; [...] I-B - feminicídio; I-C - vicaricídio; II - roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito; c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte; III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte; IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada; V - estupro; VI - estupro de vulnerável; VII - epidemia com resultado morte; [...] VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum; X - induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real; XI - sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos; XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; III - o crime de

comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. [...] VII - os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). VIII - os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm)

Lei 8.072/90, art. 1º, I-A (redação da Lei 15.159/2025) e VII-B (incluído pela Lei 9.695/98)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou c) nas dependências de instituição de ensino; [...] VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).

Fonte: Planalto, Lei 8.072/90 compilada (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm), cópia em scratchpad/fontes/l8072.txt

Lei 11.343/06, art. 33, §§ 2º, 3º e 4º

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

Lei 8.072/90, art. 1º, VI (redação original e da Lei 8.930/94; revogado pela Lei 12.015/2009)

VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);

Fonte: JusRatio (Lei 8.072/90, texto histórico do art. 1º, inciso VI, com as redações sucessivas)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema 1084

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do rol do art. 1º da Lei 8.072/90 (inclusive o I-A, só lesão gravíssima ou seguida de morte contra as vítimas ali descritas, e o VII-B, sem a forma culposa do art. 273) e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º). A tabela de datas de vigência é convenção da base jurídica (editável). A exclusão do homicídio qualificado-privilegiado segue o STJ (HC 41.579, 5ª T., 19/04/2005; HC 23.973, 5ª T., 15/10/2002, citados na base).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_hediondez_pela_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 157, § 2º-A, I, CP; fato 15/07/2019; SEEU: progressão '2/5 - Hediondo', livramento '2/3 - Hediondo'; VGA=S; primário.

Passo 1: tabela hediondos.desde da base jurídica -> chave '2848:157 §2-A' -> desde 23/01/2020 (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)).

Passo 2: hediondo_na_epoca = False (fato 15/07/2019 < 23/01/2020).

Passo 3: _e_hediondo_lei -> (False, 'fato anterior à Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime) (vigência 23/01/2020): não era hediondo à época').

Passo 4: fração esperada (comum com VGA, primário, lei do fato + retroatividade benéfica): 1/6 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)) = 1/6; obs: [].

Passo 5: SEEU 2/5 = 0,40 > esperado 0.1667 -> alerta de percentual; fração de livramento 2/3 > 1/3 -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar:

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (15/07/2019) é anterior à lei que o tornou hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) | A hediondez se rege pela lei da data do fato (irretroatividade da lei penal mais gravosa). Reflete no percentual de progressão (comum, não 40%-60% ou 70%+), no livramento (1/3-1/2, não 2/3) e no indulto (art. 1º dos decretos). No RSPE: progressão 40% - Hediondo; livramento 2/3 - Hediondo. | Fundamento: CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei 8.072/90 e alterações; STJ, Temas 1084 e 1196.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))) | Fato em 15/07/2019; primário; com VGA; comum. | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[verificar] Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda | Não era hediondo na data do fato; é na data do decreto. STJ: afere na data do decreto e veda. STF, a favor: 2ª Turma (RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR) e monocráticas (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670). Em sentido contrário no STF: 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026; antes, monocrática de 13/07/2026), aferição na data do decreto. TJMS: a 2ª Câmara Criminal dá provimento parcial para reanálise (1602006-93.2026, 1602467-65.2026, 1603697-45.2026); a 1ª e a 3ª seguem o STJ. Frações de progressão: pela data do fato. | Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º.

Execução de exemplos_p8.py > ex_trafico_pessoas_e_art33_par2_3 (funções reais do programa, dados fictícios)

Tráfico de pessoas, fato 10/05/2022, primário; SEEU livramento 1/3.

_tráfico_pessoas -> True; rspe_regras.fração_livramento_esperada(False, False, False, True) -> (Fraction(2, 3), '2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)').

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 149-A CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Comum) menor que a esperada (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)) - favorece o apenado | primário; tráfico de pessoas, art. 83, V, CP. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

Lei 11.343, art. 33, '§ 2º: Induzir ao uso indevido de droga': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').

Lei 11.343, art. 33, '§ 3º: Oferecer droga para consumo conjunto': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').

Lei 11.343, art. 33, 'CAPUT: Tráfico de drogas': _tráfico -> True; _e_hediondo_lei -> (True, '').

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A tabela 'desde' é editável; tipo não tabelado não tem conferência de época.
- Parágrafo/inciso lido do texto 'tipo_penal'; leitura falha leva ao item (4).
- Art. 129, §§ 2º e 3º: o programa não sabe se a vítima é agente ou autoridade (I-A); sai o item (4) 'hediondez depende do parágrafo/inciso'. Com rótulo 'HEDIONDO' do SEEU nesses parágrafos não há alerta (hed_lei None), salvo fato anterior a 07/07/2015 (tabela 'desde': Lei 13.142/2015), que cai na saída (2).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-24 - Marcação de violência/grave ameaça (VGA) x tipo penal

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, VGA); rspe_regras.py > vga_esperado; base_juridica.json > vga_esperado

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: '<Proc. X · crime>: marcação de violência/grave ameaça diverge do tipo'. Detalhe: 'RSPE: VGA = S; pelo tipo penal esperava-se N. Reflete nas frações de progressão e no indulto (arts. 9º, I a III dos decretos).' Fundamento: 'LEP, art. 112, I e II; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Campo vga da linha do crime ('S'/'N'); artigo. Base jurídica 2026-09-23i, vga_esperado: S = 121, 121-A, 129, 146, 147, 147-A, 148, 157, 158, 159, 213, 214, 217-A, 1; N = 155, 168, 171, 180, 155-A, 163, 299, 304, 307, 311, 330, 334, 33, 35, 28, 14, 16, 12, 2, 244-B, 10, 180-A. Saíram da lista S na v6.15.11: 150, 215, 218 e 218-B (nota da base: 'Arts. 215, 218 e 218-B não têm violência nem grave ameaça no tipo; art. 150 depende do § 1º (fora das duas listas)').

3. Regra aplicada

- esperado = vga_esperado(artigo) (lista S, lista N ou None).
- Só dispara se esperado existe, VGA do RSPE = 'S' e esperado ≠ 'S' (isto é, esperado 'N').
- VGA = N em tipo da lista S (favorável) não é apontado. Tipo fora das duas listas (150, 215, 218, 218-B, 329, 331 etc.) não é conferido.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, VGA); rspe_regras.py > vga_esperado; base_juridica.json > vga_esperado

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela a favor do apenado: só aponta a marcação que prejudica.

Alternativa: Apontar também VGA = N em tipos violentos.

Efeito prático da alternativa: Surgiriam itens desfavoráveis ao assistido na Auditoria.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_vga_divergente (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 155 CP; VGA=S; fato 10/03/2019.

Passo 1: rspe_regras.vga_esperado('155') = 'N'.

Saída de rspe_auditoria.auditar:

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: marcação de violência/grave ameaça diverge do tipo | RSPE: VGA = S; pelo tipo penal esperava-se N. Reflete nas frações de progressão e no indulto (arts. 9º, I a III dos decretos). | Fundamento: LEP, art. 112, I e II; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão do SEEU (25% - Primário com violência) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))) | Fato em 10/03/2019; primário; com VGA; comum. | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A lista é por número de artigo, sem a lei: 'art. 1' da lista S (tortura) e 'art. 2' da lista N (Lei 12.850) podem coincidir com artigos de outras leis.
- Tipos com VGA variável usam a regra geral da lista.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-25 - Percentual de progressão do SEEU x lei da data do fato

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, fração de progressão; orcrim_uv); rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada / _fracao_em / regime_progressao; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia

1. Parâmetro

Item 'alerta' — '<crime>: percentual de progressão do SEEU (<pct SEEU>) maior que o legal (<pct esperado (lei)>)'. Item 'info' — '<crime>: percentual de progressão do SEEU (<pct>) menor que o esperado (<pct>) - favorece o apenado'. Detalhe de ambos: 'Fato em <data>; <reincidente | primário>; <com VGA | sem VGA>; <hediondo | comum>. <observações>'. Fundamento: 'LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).' Item 'ok' — '<crime>: percentual de progressão confere (<pct>)'; detalhe '<observações ou "Conforme a lei da data do fato.">[(diferença marginal 16,67% x 16%: STJ Tema 1354 admite o percentual mais benéfico)]'; fundamento 'LEP, art. 112.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

fracao_progressao do SEEU; data do fato; hediondez (lei; na falta, rótulo SEEU); resultado_morte; vga; reincidente_comum/especifico; comando_orcrim (campo 'Condenado por exercer comando de organização criminosa' do RSPE); artigo e tipo penal (milícia, feminicídio). Janelas da base: (a) até 28/03/2007: tudo 1/6, inclusive hediondos (Súmula 471/STJ); (b) 29/03/2007 a 22/01/2020: comum e VGA 1/6; hediondo 2/5 primário e 3/5 reincidente, com ou sem morte; (c) 23/01/2020 a 09/10/2024: 16%, 20%, 25%, 30%, hediondo 40%/60%, com morte 50%/70%, genéricos 40%/50% (VGA 25%), comando de organização criminosa 50%, milícia 50%; (d) 10/10/2024 a 24/03/2026: os mesmos de (c) e feminicídio primário 55%; (e) 25/03/2026 a 07/05/2026: 16%, 20%, 25%, 30%, hediondo 70%/80%, com morte 75%/85%, genéricos 70%/75% (VGA 25%), feminicídio primário, comando e milícia 75%; (f) desde 08/05/2026: comum 1/6, reincidente 20%, VGA 25%/30%, demais como (e), sem a chave de VGA genérico.

3. Regra aplicada

- hed = hediondez pela lei; se indeterminada, rótulo do SEEU.
- especial: comando_orcrim='S' → 'comando_orcrim'; senão CP art. 288-A → 'milicia'; senão CP art. 121-A, ou art. 121 com tipo iniciado por '§ 2º, VI' → 'feminicidio_primario'.
- Novo na v6.15.11: comando_orcrim com fato desde 25/03/2026 (orcrim_uv) → especial desligado (None): a fração esperada é a do crime, e sai o item 'verificar' do comando de organização criminosa

ultraviolenta. Se o SEEU aplicou 75% (diferença $\leq 0,01$), não há item de comparação.

- `fracao_mais_benefica`(fato, hed, morte, vga, reinc, especial): fração da janela do fato e de todas as janelas posteriores; escolhe a menor (retroatividade benéfica). Numa janela que tem a chave do especial, usa essa fração, exceto feminicídio de reincidente (volta à regra do hediondo).
- Novo na v6.15.11: para comando_orcrim e milícia, a hipótese se soma às demais: vale o MAIOR entre a fração da hipótese e a do crime (ex.: hediondo reincidente 60% > comando 50% → 60%), com a observação '<descrição>: <valor>, menor que o do crime'.
- Reincidente, sem 'Reincidente específico: S' e hediondo: recalcula com `reinc_especifico=False` (passando também o especial, desde a v6.15.11) na data do fato e, se o fato é anterior a 23/01/2020, também em 23/01/2020 (chaves `*_reincidente_generico`); fica a menor, com a observação 'retroatividade da lei mais benéfica (Lei 13.964/2019; STJ Tema 1084)'. Nas janelas (e) e (f), a observação acrescenta 'analogia na redação da Lei 15.358/2026, sem precedente específico - conferir'.

SEEU – esperado	> 0,01 → 'alerta' se SEEU maior, 'info' se menor.
-----------------	---

- Diferença $\leq 0,01$: se a reincidência específica não foi demonstrada → nenhum item; senão 'ok' (com a nota de diferença marginal se > 0,001).

Fórmula: alerta $\Leftrightarrow$ fração SEEU – min(fração da lei do fato, frações de leis posteriores) > 0,01;
comando/milícia: fração = max(hipótese, crime)

Local no código: `rspe_auditoria.py` > auditar (bloco 2, fração de progressão; `orcrim_uv`); `rspe_regras.py` > ESPECIAIS / `fracao_mais_benefica` / `fracao_progressao_esperada` / `_fracao_em` / `regime_progressao`; `base_juridica.json` > `progressao.regimes_vigencia`

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput (redação original de 1984 e redação da Lei 10.792/2003, vigente até 22/01/2020)

Redação da Lei 10.792/2003: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão." Redação original (1984): "... quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão." (Lei 10.792, de 01/12/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação.)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm ; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.792.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007 (DOU e vigência em 29/03/2007; revogado pela Lei 13.964/2019; aplicável a fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020)

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (A Lei 13.769/2018 acrescentou: ", observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)".)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11464.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, VI-A (incluído pela Lei 14.994/2024, DOU e vigência em 10/10/2024; revogado pela Lei 15.358/2026, vigência 25/03/2026)

VI-A - 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 471 (3ª Seção, DJe 28/02/2011)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1084

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Maria Marluce Caldas, DJEN 02/07/2026)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Tema 1169 (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a lei da data do fato com retroatividade da mais benéfica, crime a crime (STJ Tema 1354); 1/6 para hediondos por fatos até 28/03/2007 (Súmula 471/STJ; SV 26); o patamar do primário para o reincidente genérico em hediondo (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169), estendido por analogia à Lei 15.358/2026; frações próprias de milícia, comando de organização criminosa (somadas às do crime, prevalecendo a maior) e feminicídio primário; comando desde 25/03/2026 só com a qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz.

Alternativa: Aplicar o percentual do reincidente específico a todo reincidente em hediondo, leitura literal rejeitada pelos temas; tratar feminicídio, milícia e comando como hediondo/comum; aplicar 75% a todo comando de organização criminosa desde 25/03/2026.

Efeito prático da alternativa: Menos alertas; percentuais mais altos para reincidentes genéricos; feminicídio de 10/10/2024 a 24/03/2026 esperado em 40% em vez de 55%; milícia esperada em 16%/1/6 em vez de 50%; comando sem a qualificação ultraviolenta esperado em 75%.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_hediondez_pela_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 157, § 2º-A, I, CP; fato 15/07/2019; SEEU: progressão '2/5 - Hediondo', livramento '2/3 - Hediondo'; VGA=S; primário.

Passo 1: tabela hediondos.desde da base jurídica -> chave '2848:157 §2-A' -> desde 23/01/2020 (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)).

Passo 2: hediondo_na_epoca = False (fato 15/07/2019 < 23/01/2020).

Passo 3: _e_hediondo_lei -> (False, 'fato anterior à Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime) (vigência 23/01/2020): não era hediondo à época').

Passo 4: fração esperada (comum com VGA, primário, lei do fato + retroatividade benéfica): 1/6 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)) = 1/6; obs: [].

Passo 5: SEEU 2/5 = 0,40 > esperado 0.1667 -> alerta de percentual; fração de livramento 2/3 > 1/3 -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar:

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (15/07/2019) é anterior à lei que o tornou hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) | A hediondez se rege pela lei da data do fato (irretroatividade da lei penal mais gravosa). Reflete no percentual de progressão (comum, não 40%-60% ou 70%+), no livramento (1/3-1/2, não 2/3) e no indulto (art. 1º dos decretos). No RSPE: progressão 40% - Hediondo; livramento 2/3 - Hediondo. | Fundamento: CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei 8.072/90 e alterações; STJ, Temas 1084 e 1196.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))) | Fato em 15/07/2019; primário; com VGA; comum. | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[verificar] Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda | Não era hediondo na data do fato; é na data do decreto. STJ: afere na data do decreto e veda. STF, a favor: 2ª Turma (RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR) e monocráticas (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670). Em sentido contrário no STF: 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026; antes, monocrática de 13/07/2026), aferição na data do decreto. TJMS: a 2ª Câmara Criminal dá provimento parcial para reanálise (1602006-93.2026, 1602467-65.2026, 1603697-45.2026); a 1ª e a 3ª seguem o STJ. Frações de progressão: pela data do fato. | Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º.

Execução de exemplos_p8.py > ex_hipoteses_especiais (funções reais do programa, dados fictícios)

Detecção no código: comando_orcrim = 'S' -> comando_orcrim; CP art. 288-A -> milícia; CP art. 121-A, ou art. 121 com

tipo iniciado por '\$ 2º, VI' -> feminicidio_primario. A chave só vale na janela da base que a prevê.

Janelas (base_juridica.json): 23/01/2020-09/10/2024 milícia/comando 50%; 10/10/2024-24/03/2026 + feminicídio 55% (LC vedado);

desde 25/03/2026 feminicídio, milícia e comando 75% (LC vedado para feminicídio primário e comando).

feminicídio primário, fato 10/01/2025: especial=feminicidio_primario; janela 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio)' -> feminicidio_primario=55%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 11/20 (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) menor que o esperado (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) - favorece o apenado | Fato em 10/01/2025; primário; com VGA; hediondo. feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) menor que a esperada (vedado (feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026))) - favorece o apenado | primário; hediondo/equiparado. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 10/01/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | Fundamento: LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

feminicídio primário, fato 10/04/2026: especial=feminicidio_primario; janela 'Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado)' -> feminicidio_primario=75%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcrist', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 3/4 (75% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 10/04/2026 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | Fundamento: LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão confere (75% - Hediondo) | feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | Fundamento: LEP, art. 112.

milícia privada (art. 288-A), fato 10/01/2021: especial=milicia; janela 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)' -> milicia=50%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente']; fracao_mais_benefica -> 1/2 (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 288-A CP: percentual de progressão do SEEU (16% - Comum) menor que o esperado (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) - favorece o apenado | Fato em 10/01/2021; primário; sem VGA; comum. constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c) | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

comando de ORCRIM, fato 10/06/2026: especial=comando_orcrist; janela 'Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)' -> comando_orcrist=75%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcrist', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 3/4 (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))).

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (1/3 (art. 83, I, CP)). | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Feminicídio (art. 121, § 2º, VI), fato 10/01/2021, reincidente só por furto ('Reincidente específico: N'):

a janela de 23/01/2020-09/10/2024 não tem a chave feminicidio_primario -> regra do hediondo; o recálculo do reincidente genérico roda também com 'especial'.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121 § 2º, VI CP: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/01/2021; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

Resultado: esperado 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169); o 60% do SEEU gera alerta.

Comando de organização criminosa com crime hediondo, reincidente, fato 10/01/2021 (SEEU 60%):

rspe_regras.fracao_progressao_esperada(especial='comando_orcrist') -> 3/5 (60% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))); obs: ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime'].

comando_orcrist = 50% na janela, mas o hediondo reincidente dá 60%: vale o maior (a hipótese se soma às demais).

Execução de exemplos_p8.py > ex_orcrist_ultraviolenta (funções reais do programa, dados fictícios)

Regra: comando_orcrist='S' e fato >= 25/03/2026 -> orcrist_uv; a hipótese especial é desligada e o esperado é o do crime.

Item 'verificar' do percentual; SEEU 75% -> sem item de comparação; SEEU 1/1 no livramento -> item 'verificar' do livramento.

SEEU progressão '75% - Comum', livramento '1/1 - Vedado'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: |0.7500 - 0.1667| = 0.5833.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 75% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (1/3 (art. 83, I, CP)). | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

SEEU progressão '16% - Comum', livramento '1/3 - Comum'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: $|0.1600 - 0.1667| = 0.0067$.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 16% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: percentual de progressão confere (16% - Comum) | Conforme a lei da data do fato. (diferença marginal 16,67% x 16%: STJ Tema 1354 admite o percentual mais benéfico) | Fundamento: LEP, art. 112.

Execução de exemplos_p8.py > ex_vga_divergente (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 155 CP; VGA=S; fato 10/03/2019.

Passo 1: `rspe_regras.vga_esperado('155') = 'N'`.

Saída de `rspe_auditoria.auditar`:

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: marcação de violência/grave ameaça diverge do tipo | RSPE: VGA = S; pelo tipo penal esperava-se N. Reflete nas frações de progressão e no indulto (arts. 9º, I a III dos decretos). | Fundamento: LEP, art. 112, I e II; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 155 CP: percentual de progressão do SEEU (25% - Primário com violência) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))) | Fato em 10/03/2019; primário; com VGA; comum. | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Hediondez indeterminada pela lei usa o rótulo do SEEU, que pode estar errado.
- Milícia só é reconhecida pelo art. 288-A do CP; comando de organização criminosa só pelo campo próprio do RSPE.
- Crimes do Título XII da Parte Especial do CP (contra o Estado Democrático de Direito) não são separados na janela (f).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-26 - Livramento com pena total inferior a 2 anos

Parte VIII - Auditoria · Implementação: `rspe_auditoria.py > auditar` (bloco 2)

1. Parâmetro

Item 'info'. Título: '<crime>: livramento condicional com pena total inferior a 2 anos'. Detalhe: 'O RSPE calcula fração de livramento (<fração>), mas o benefício exige pena igual ou superior a 2 anos (pena total <total>).' Fundamento: 'CP, art. 83, caput.' NÃO aparece na aba Auditoria: `rspe_view.so_matematica` descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por `rspe_auditoria.auditar` e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

`pena_total`; `fracao_livramento`; base `livramento.pena_minima_anos` (2).

3. Regra aplicada

- `pena_total > 0` e `< 2 × 365` dias e fração de livramento impressa → 'info'.

Fórmula: `pena_total < 730` dias

Local no código: `rspe_auditoria.py > auditar` (bloco 2)

4. Fundamento legal

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: CP, art. 83, caput: livramento para pena igual ou superior a 2 anos.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-27 - Fração de livramento do SEEU x legal; livramento vedado em hediondo com morte

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas / auditar (bloco 2, livramento); rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada / regime_progressao

1. Parâmetro

Item 'alerta' — '<crime>: fração de livramento do SEEU (<fração>) maior que a legal (<rótulo esperado>'. Item 'info' — '<crime>: fração de livramento do SEEU (<fração>) menor que a esperada (<rótulo>) - favorece o apenado'. Detalhe: '<reincidente | primário>; <hediondo/equiparado | art. 44, p. ú., Lei 11.343/06 | tráfico de pessoas, art. 83, V, CP | comum>'. Fundamento: 'CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.' Item 'info' adicional — '<crime>: hediondo com resultado morte, fato em <data> - livramento vedado'; detalhe 'O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da <Lei 13.964/2019 | Lei 15.358/2026>). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pendente no STF (Tema 1319, repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito).'; fundamento 'LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente)'. Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

fracao_livramento do SEEU; hediondez; reincidência efetiva (marcação 'S' ou condenação de outro crime do RSPE com trânsito anterior ao fato); _tráfico (Lei 11.343, arts. 33 a 37, fora o art. 33, §§ 2º, 3º e 4º); _tráfico_pessoas (CP, art. 149-A); resultado_morte; janela da data do fato (lista vedado_lc: de 23/01/2020 em diante, hediondo_morte_primario e hediondo_morte_reincidente; de 10/10/2024 a 24/03/2026, também feminicidio_primario; desde 25/03/2026, também comando_orcrim e feminicidio_primario).

3. Regra aplicada

- fracao_livramento_esperada(hed, reinc, trafico, trafico_pessoas): hediondo, tráfico ou tráfico de pessoas → 2/3 (rótulo '2/3 (art. 83, V, CP; art. 44, p. ú., Lei 11.343/06 | - tráfico de pessoas)'); reincidente → 1/2; primário → 1/3.
- Reincidência específica tratada no item próprio (esp_ok definido) → esperado 1/1 ('vedado (reincidente específico)').

- Hediondo com morte e chave hediondo_morte_primario (primário) ou hediondo_morte_reincidente (reincidente efetivo) na lista vedado_lc da janela do fato → esperado 1/1 ('vedado (LEP, art. 112, VI, a/VIII)') e item 'info' de vedação; o detalhe cita a Lei 13.358/2026 para fato desde 25/03/2026 e a Lei 13.964/2019 nos demais casos.
- Senão, feminicídio primário com chave na janela e na lista vedado_lc → esperado 1/1 ('vedado (<descrição>')') e o item 'info' de livramento vedado da hipótese especial.
- Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 e livramento do SEEU ≥ 1 → item 'verificar' próprio (ultraviolenta), sem item de comparação.

Nos demais casos:	SEEU – esperado	> 0,005 → 'alerta' se maior, 'info' se menor.
-------------------	-----------------	---

Local no código: rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas / auditar (bloco 2, livramento); rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada / regime_progressao

4. Fundamento legal

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 149-A, caput (incluído pela Lei 13.344/2016)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Fonte: Planalto, CP compilado (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm), cópia em scratchpad/fontes/cp.txt

Lei 11.343/06, art. 44 e parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

Lei 11.343/06, art. 33, §§ 2º, 3º e 4º

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STF, Tema 1319 (RE 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes) - repercussão geral reconhecida (Pleno, j. 06/09/2024, DJe 12/09/2024); mérito pendente

Tese/ementa: Sem tese: não há julgamento de mérito. Título do tema: "A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária." Questão: "saber se é possível aplicar retroativamente apenas a parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP), decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo."

Data do julgamento: 06/09/2024 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Pendente. Em 12/06/2025 o relator admitiu amicus curiae; processo não liberado para a pauta; lista do TJSP de matérias sem julgamento de mérito, atualizada em 21/09/2026, ainda o inclui.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Frações do CP, art. 83, I, II e V (inclusive o tráfico de pessoas, incluído no inciso V pela mesma Lei 13.344/2016 que criou o art. 149-A), e da Lei 11.343/06, art. 44, p. ú. (arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37); vedações do LEP, art. 112, VI, a, e VIII, pela lei da data do fato. O texto do item informa a tese do STJ (Tema 1196) e a pendência no STF (Tema 1319).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_livramento_vedado_hediondo_morte (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 157, § 3º, II, CP; fato 10/01/2021; primário; resultado morte; SEEU 50% e livramento 1/1.

Passo 1: janela da data do fato: Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime); hediondo_morte_primario=50%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente'].

Passo 2: chave hediondo_morte_primario na lista vedado_lc -> fração de livramento esperada 1/1; SEEU 1/1 -> sem item de fração.

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 10/01/2021 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 13.964/2019). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pendente no STF (Tema 1319, repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito). | Fundamento: LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão confere (50% - Hediondo com morte) | Conforme a lei da data do fato. | Fundamento: LEP, art. 112.

O detalhe cita a lei da data do fato: Lei 13.964/2019 (fato até 24/03/2026) ou Lei 15.358/2026 (fato desde 25/03/2026).

Mesmo crime com fato em 10/05/2026 (SEEU 75%):

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: hediondo com resultado morte, fato em 10/05/2026 - livramento vedado | O RSPE aplica 1/1 no livramento, como manda a lei da data do fato (LEP, art. 112, VI, a, e VIII, na redação da Lei 15.358/2026). Para fatos anteriores a 23/01/2020, o STJ admite o 50% sem a vedação ao livramento (Tema 1196; CP, art. 83, V); a questão está pendente no STF (Tema 1319, repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito). | Fundamento: LEP, art. 112; STJ Tema 1196; STF Tema 1319 (pendente).

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 3º, II CP: percentual de progressão confere (75% - Hediondo com morte) | Conforme a lei da data do fato. | Fundamento: LEP, art. 112.

Execução de exemplos_p8.py > ex_trafico_pessoas_e_art33_par2_3 (funções reais do programa, dados fictícios)

Tráfico de pessoas, fato 10/05/2022, primário; SEEU livramento 1/3.

_tráfico_pessoas -> True; rspe_regras.fração_livramento_esperada(False, False, False, True) -> (Fraction(2, 3), '2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)').

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 149-A CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Comum) menor que a esperada (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)) - favorece o apenado | primário; tráfico de pessoas, art. 83, V, CP. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

Lei 11.343, art. 33, '§ 2º: Induzir ao uso indevido de droga': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').

Lei 11.343, art. 33, '§ 3º: Oferecer droga para consumo conjunto': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').

Lei 11.343, art. 33, 'CAPUT: Tráfico de drogas': _tráfico -> True; _e_hediondo_lei -> (True, '').

Execução de exemplos_p8.py > ex_hediondez_pela_data_do_fato (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 157, § 2º-A, I, CP; fato 15/07/2019; SEEU: progressão '2/5 - Hediondo', livramento '2/3 - Hediondo'; VGA=S; primário.

Passo 1: tabela hediondos.desde da base jurídica -> chave '2848:157 §2-A' -> desde 23/01/2020 (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)).

Passo 2: hediondo_na_epoca = False (fato 15/07/2019 < 23/01/2020).

Passo 3: _e_hediondo_lei -> (False, 'fato anterior à Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime) (vigência 23/01/2020): não era hediondo à época').

Passo 4: fração esperada (comum com VGA, primário, lei do fato + retroatividade benéfica): 1/6 (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente)) = 1/6; obs: [].

Passo 5: SEEU 2/5 = 0,40 > esperado 0.1667 -> alerta de percentual; fração de livramento 2/3 > 1/3 -> alerta.

Saída de rspe_auditoria.auditar:

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: SEEU tratou como hediondo, mas o fato (15/07/2019) é anterior à lei que o tornou hediondo (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime), vigência 23/01/2020) | A hediondez se rege pela lei da data do fato (irretroatividade da lei penal mais gravosa). Reflete no percentual de progressão (comum, não 40%-60% ou 70%+), no livramento (1/3-1/2, não 2/3) e no indulto (art. 1º dos decretos). No RSPE: progressão 40% - Hediondo; livramento 2/3 - Hediondo. | Fundamento: CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei 8.072/90 e alterações; STJ, Temas 1084 e 1196.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) maior que o legal (16,67% (LEP art. 112 (Lei 10.792/2003) e Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º (redação da Lei 11.464/2007: 2/5 primário, 3/5 reincidente))) | Fato em 15/07/2019; primário; com VGA; comum. | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 157 § 2º-A, I CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) maior que a legal (1/3 (art. 83, I, CP)) | primário; comum. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[verificar] Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda | Não era hediondo na data do fato; é na data do decreto. STJ: afere na data do decreto e veda. STF, a favor: 2ª Turma (RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR) e monocráticas (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670). Em sentido contrário no STF: 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026; antes, monocrática de 13/07/2026), aferição na data do decreto. TJMS: a 2ª Câmara Criminal dá provimento parcial para reanálise (1602006-93.2026, 1602467-65.2026, 1603697-45.2026); a 1ª e a 3ª seguem o STJ. Frações de progressão: pela data do fato. | Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Bons antecedentes (CP, art. 83, I) não são aferidos: primário é tratado como 1/3.
- O item só surge para fatos desde 23/01/2020 (janelas com vedado_lc); a frase sobre fatos anteriores informa a tese para quem pede a retroação do 50%.
- O fundamento do item de fração é sempre 'CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.', mesmo no tráfico de pessoas e nos crimes comuns.
- O detalhe do alerta/info de fração não distingue 'vedado' por hipótese especial: diz apenas 'hediondo/equiparado' ou 'comum'.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-28 - Menor de 21 anos no fato

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, idade)

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: '<crime>: menor de 21 anos no fato (<idade>) - prescrição pela metade'. Detalhe: 'Conferir se o SEEU/juízo considerou o art. 115 nos cálculos de prescrição.' Fundamento: 'CP, art. 115.' NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

data_nascimento e data_infracao.

3. Regra aplicada

- idade no fato = ano(fato) – ano(nasc) – 1 se (mês, dia) do fato < (mês, dia) do nascimento.
- idade < 21 → 'verificar'.

Fórmula: idade_fato = anos completos entre nascimento e fato

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, idade)

4. Fundamento legal

CP, art. 115 (texto vigente)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: CP, art. 115: prazos de prescrição reduzidos de metade para quem era menor de 21 anos ao tempo do crime.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O texto vigente do art. 115 ressalva o crime que envolva violência sexual contra a mulher; o item não faz essa ressalva.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-29 - Reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, depois do laço)

1. Parâmetro

Item 'verificar' (um só, consolidado). Título: 'Marcado reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE'. Detalhe: 'Nenhum processo deste RSPE transitou em julgado antes dos fatos (<data> | de <data> a <data>). A reincidência pode vir de condenação não listada aqui: conferir a certidão de antecedentes e o período depurador de 5 anos (art. 64, I). Afeta frações de progressão, livramento e indulto.' Fundamento: 'CP, arts. 63 e 64, I.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

reincidente_comum/especifico = 'S'; data_infracao; trânsito dos demais crimes.

3. Regra aplicada

- Para cada crime marcado reincidente com data do fato: se nenhum outro crime tem trânsito < fato, guarda a data.
- Havendo datas guardadas → um item com a menor e a maior data.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, depois do laço)

4. Fundamento legal

CP, art. 63

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 64, I

Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a reincidência pode vir de condenação fora do RSPE; só pede conferência.

Alternativa: Tratar como primário quando o RSPE não traz a condenação anterior.

Efeito prático da alternativa: Frações menores seriam propostas sem prova da primariedade.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-30 - Progressão com data-base igual à data da decisão

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

1. Parâmetro

Item 'info' (no máximo um). Título: 'Progressão com data-base igual à data da decisão (<data>)'. Detalhe: 'A data-base da progressão seguinte deve ser a data em que os requisitos foram preenchidos, não a da decisão que a deferiu; se o lapso já estava vencido antes, a data-base pode ser anterior.' Fundamento: 'STJ, Tema 1165 (REsp 1.973.589).' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Incidentes com tipo contendo 'REGIME', situação CONCEDIDO e complemento com PROGRESS/REGRESS.

3. Regra aplicada

- Primeiro incidente de progressão com data_decisao = data_referencia → 'info' e para.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota o STJ Tema 1165 (decisão de progressão é declaratória; data-base na data do preenchimento dos requisitos).

Alternativa: Data-base na data da decisão (entendimento superado).

Efeito prático da alternativa: O item deixaria de existir; progressões seguintes contadas mais tarde.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-31 - Data-base anterior à última alteração de regime

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Data-base de progressão anterior à última alteração de regime'. Detalhe: 'Data-base impressa: <data>; última alteração de regime: <data> (<complemento>).' Fundamento: 'LEP, art. 112, § 6º (falta grave reinicia pela remanescente); STJ Tema 1006 (a unificação de penas não altera a data-base); STJ Tema 1165 (data-base é a do preenchimento dos requisitos, não a da decisão).' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

data_base_seeu; incidentes de regime (progressão/regressão) concedidos.

3. Regra aplicada

- ult = incidente de regime com a maior data (data_referencia ou data_decisao).
- data_base_seeu < data de ult → 'alerta'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime

de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Coerência interna: a data-base deve ser igual ou posterior ao último marco de regime.

Alternativa: Não apontar.

Efeito prático da alternativa: Data-base desatualizada passaria sem aviso (pode favorecer ou prejudicar).

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-32 - Data-base x eventos que a justificam

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

1. Parâmetro

Uma das quatro saídas: (1) 'verificar' — 'Data-base movida para a recaptura (<data>) sem falta homologada no RSPE'; detalhe 'Houve fuga em <data> e recaptura em <data>'. Na fuga, a nova data-base é a da recaptura, porque a falta é permanente, mas a interrupção depende de apuração em procedimento disciplinar com defesa técnica e de homologação judicial, e o RSPE não registra esse incidente. Sem homologação, a data-base volta a ser <data (evento) | a anterior> e a progressão se antecipa; a perda de até 1/3 dos <n> dias remidos também depende dessa apuração.'; fundamento 'LEP, arts. 50, II, 57, 59, 118 e 127; Súmulas 533, 534 e 535/STJ; STJ, Tema 709.' (2) 'ok' — 'Data-base (<data>) confere com o RSPE: <evento>'; fundamento 'LEP, art. 112.' (3) 'alerta' — 'Data-base (<data>) coincide com a soma/unificação das penas'; detalhe 'Não há prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data; a data coincide com o incidente de <tipo>'. A unificação não altera a data-base: ela continua sendo a da última prisão, progressão ou falta grave.'; fundamento 'STJ, Tema 1006 (REsp 1.753.509); LEP, art. 112.' (4) 'verificar' — 'Inconsistência da data-base (<data>): sem prisão, alteração de regime ou falta grave homologada nessa data'; detalhe 'A data-base é a da última prisão, da última progressão/regressão ou da falta grave homologada, e nenhum desses eventos consta no RSPE em <data>. Último evento anterior no RSPE: <evento em data | nenhum>. Data-base posterior ao último evento atrasa a progressão: verificar no processo a origem (ex.: falta ainda não homologada, que não pode mover a data-base).'; fundamento 'LEP, arts. 112 e 118; STJ, Temas 1006 e 1165.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

data_base_seeu; eventos (PRIS, INÍCIO, REINÍCIO, RECAPTURA; FUGA); incidentes concedidos (DATA-BASE, REGIME, FALTA GRAVE, LIVRAMENTO revogado; SOMAT/UNIFICA); saldo de remidos.

3. Regra aplicada

- Marcos: prisões/inícios/recapturas dos eventos; incidentes concedidos de alteração de data-base, alteração de regime, falta grave homologada e revogação de livramento (datas de referência e de decisão).
- bate = marcos a até 1 dia da data-base; unif = incidentes SOMAT/UNIFICA a até 1 dia.
- Fuga anterior à data-base, primeiro marco coincidente é recaptura e nenhum incidente concedido com FALTA/DISCIPLINAR/PAD → (1).
- Senão, bate → (2); senão, unif → (3); senão → (4).

Fórmula: coincidência = |data do marco – data-base| ≤ 1 dia

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

4. Fundamento legal

LEP, art. 50, II

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 57

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 59

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 118, I e § 2º

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>)

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>)

STJ, Súmula 535

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>)

STJ, Tema 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior, Dje 17/09/2014)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, Dje 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Adota: falta grave interrompe a progressão (Súmula 534; Tema 709) só depois de apurada em PAD com defesa (Súmula 533); unificação não altera a data-base (Tema 1006).

Alternativa: Aceitar a data-base impressa pelo SEEU sem conferência de evento.

Efeito prático da alternativa: Datas-base movidas por falta não homologada ou por unificação passariam sem aviso, atrasando a progressão.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Tolerância de 1 dia fixa; eventos lançados com data diferente no RSPE caem no item (4).
- O RSPE não informa a origem da data-base; o programa infere pelos eventos.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-33 - Data-base do livramento alterada por falta grave

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Data-base do livramento (<data>) alterada por falta grave'. Detalhe: 'A falta grave interrompe o prazo da progressão, não o do livramento condicional, nem os do indulto e da comutação. A data-base do livramento deve continuar a do início do cumprimento.' Fundamento: 'Súmulas 441 e 535/STJ; STJ, Tema 709; LEP, art. 112, § 6º.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

livramento_data_base_seeu; eventos com FUGA ou DESCUMPRIMENTO; data_base_seeu.

3. Regra aplicada

- Data-base do livramento a até 1 dia de uma data de fuga/descumprimento ou da data-base da progressão (quando há ao menos uma falta nos eventos) → 'alerta'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>)

STJ, Súmula 535

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>)

STJ, Tema 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/09/2014)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Súmula 441/STJ e Tema 709, item 2: a falta grave não interrompe o prazo do livramento.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Data-base do livramento igual à da progressão dispara o alerta sempre que houver fuga/descumprimento nos eventos, ainda que a coincidência tenha outra causa.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-34 - Regressão depois do livramento / regressão registrada

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3); rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento

1. Parâmetro

Item 'verificar' — '<Regressão cautelar | Regressão> em <data> após o livramento condicional (deferido em <data>): verificar o desfecho'; detalhe 'O RSPE registra [interrupção em <data> (<motivo>); ... e]<regressão [cautelar] em data>[, sem registro de suspensão ou revogação do livramento]. Conferir nos autos: (a) se o livramento foi suspenso antes do fim do período de prova - sem suspensão ou revogação nesse prazo, a pena está extinta (CP, art. 90; Súmula 617/STJ); (b) se houve revogação e por qual causa - revogado por descumprimento de condição, o tempo em livramento não se desconta (CP, arts. 87 e 88); (c) se a falta foi apurada e homologada (PAD/audiência): regressão cautelar é provisória e não fixa, por si, a data-base[(o RSPE adota <data_base>)].'; fundamento 'CP, arts. 86 a 90; LEP, arts. 118, 145 e 146; Súmula 617/STJ; STJ, Tema 1006.' Item 'info' — 'Regressão registrada em <data>'; detalhe 'Se decorreu de falta grave, a data-base da progressão é a data da falta e o requisito recomeça sobre a pena remanescente; a falta também impede LC (12 meses) e indulto (art. 6º dos decretos).'; fundamento 'LEP, arts. 112, § 6º, 118 e 127; CP, art. 83, III, b.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Último incidente de regime (ult); concessões do livramento (rs.e_concessao_livramento, v6.15.11: incidente CONCEDIDO com LIVRAMENTO no tipo, sem DATA-BASE, e sem REVOG/SUSPENS/CASSA no tipo ou complemento); eventos de INTERRUP; revogações do livramento (rs.e_revogacao_livramento: situação CONCEDIDO ou em branco, com REVOG e LIVRAMENTO no tipo ou complemento).

3. Regra aplicada

- _lc_reg = último incidente de regime é REGRESS e é posterior à maior data de concessão do livramento → 'verificar'.
- A frase ', sem registro de suspensão ou revogação do livramento' sai quando há revogação decidida do livramento posterior à concessão (pedido indeferido, revogação de prisão ou de saída temporária não contam desde a v6.15.11).
- Senão, último incidente de regime é REGRESS → 'info'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3); rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento

4. Fundamento legal

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 88

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 89

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 118, I e § 2º

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 145

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 146

Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>)

STJ, Tema 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1347 (REsp 2.153.215 e outros)

Tese/ementa: A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta.

Data do julgamento: 12/11/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (não citado pelo programa; confirma a natureza provisória da regressão cautelar mencionada no item)

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: CP, art. 90 e Súmula 617/STJ (extinção sem suspensão/revogação no período de prova); LEP, arts. 145 e 146.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A regressão cautelar tem natureza provisória (STJ Tema 1347, não citado pelo programa).
- A suspensão do livramento (e_suspensao_livramento) não retira a frase 'sem registro de suspensão ou revogação': só a revogação a retira.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-35 - Idade de 70 anos ou mais: prisão domiciliar no regime aberto

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade)

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Idade <n ano | n anos>: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP'. Detalhe: 'Art. 117, I, da LEP: recolhimento em residência particular do beneficiário do regime aberto maior de 70 anos. Art. 115 do CP: prazos de prescrição pela metade só se era maior de 70 anos na data da sentença (a aba Prescrição calcula).' Fundamento: 'CP, art. 115; LEP, art. 117, I.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). (v6.15.11: o padrão '^Idade ' saiu de AUD_OUTRAS_ABAS; até a v6.15.10 o item ia só para outra aba.)

2. Dado de entrada

data_nascimento do cabeçalho do RSPE; data de hoje. Sem data de nascimento, nenhum item.

3. Regra aplicada

- idade = anos completos na data de hoje.
- idade ≥ 70 → item 'verificar'.
- O item não calcula o art. 115 do CP: só avisa que a idade na data da sentença é a que conta e que a aba Prescrição faz a conta.

Fórmula: idade = ano(hoje) – ano(nasc) – [(mês,dia) de hoje < (mês,dia) do nascimento]; item ⇔ idade ≥ 70

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade)

4. Fundamento legal**LEP, art. 117, caput e I**

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 115 (texto vigente)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a LEP, art. 117, I, fala em 'maior de 70 anos'; o item dispara no dia em que a pessoa completa 70 anos e pede conferência.

Alternativa: Disparar só a partir dos 71 anos completos (leitura de 'maior de 70' como mais de 70 anos completos).

Efeito prático da alternativa: Quem tem 70 anos completos ficaria sem o aviso.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_idade_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

Hoje = 23/09/2026. Decretos: 2024 -> 25/12/2024, 2025 -> 25/12/2025.

Nascimento 01/06/1955: idade hoje 71; idade nas datas dos decretos: 69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade 71 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP | Art. 117, I, da LEP: recolhimento em residência particular do beneficiário do regime aberto maior de 70 anos. Art. 115 do CP: prazos de prescrição pela metade só se era maior de 70 anos na data da sentença (a aba Prescrição calcula). | Fundamento: CP, art. 115; LEP, art. 117, I.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-prisao-domiciliar-no-regime-aberto-lep-art'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 01/03/1965: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 26/12/1964: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

Nascimento 01/01/1970: idade hoje 56; idade nas datas dos decretos: 54 anos em 25/12/2024; 55 anos em 25/12/2025.

(nenhum item de idade)

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Mede a idade de hoje, não a da sentença (art. 115) nem a do pedido; o texto adverte.
- Não afere o regime atual: o art. 117 só alcança o regime aberto.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-36 - Livramento condicional com situação incerta

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3); rspe_scraper.py > livramento_em_curso / duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: 'Livramento condicional[deferido em <data>] com situação incerta no RSPE'. Detalhe: 'O SEEU imprime o livramento como vigente, mas o RSPE registra: <dúvidas>. Conferir nos autos se o livramento foi suspenso ou revogado (CP, arts. 86 a 88; LEP, arts. 140 a 145) ou se o período de prova se esgotou sem revogação, caso em que a pena está extinta (CP, art. 90). Enquanto isso, progressão, livramento, indulto e extinção ficam como 'a verificar'.' Fundamento: 'CP, arts. 86 a 90; LEP, arts. 140 a 145.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). A baixa deste item (botão 'Dar baixa') confirma o livramento em todas as abas.

2. Dado de entrada

rs.livramento_em_curso(r, incidentes) e rs.duvidas_livramento(r, eventos, incidentes, data).

3. Regra aplicada

- Livramento em curso (rs.livramento_em_curso: só revogação ou suspensão CONCEDIDA do livramento o encerra; a suspensão não é mais lida como concessão) e lista de dúvidas não vazia → 'alerta'.
- Sem baixa, estado_execucao devolve 'lc_duvida' ('Livramento a confirmar ... · ver Auditoria') e progressão/livramento ficam 'A verificar (livramento)'.
- Com baixa (v6.15.11): rv.modelo marca 'lc_confirmado' e refaz a análise dos três decretos (rs.analise_decretos, rs.analise_decreto_2022 e rs.aplicar_decisoes_decretos) antes de aplicar a ficha: o indulto também deixa a ressalva 'livramento a confirmar', sem repetir a decisão de 2022.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3); rspe_scraper.py > livramento_em_curso / duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo

4. Fundamento legal

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 88

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, arts. 140 a 144

Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas. Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado. Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 145

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: com sinais de interrupção/regressão, o programa não presume o livramento vigente.

Alternativa: Aceitar o livramento impresso pelo SEEU.

Efeito prático da alternativa: Benefícios e extinção seriam calculados sobre livramento possivelmente suspenso ou revogado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-37 - Marcos vencidos sem decisão posterior

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4)

1. Parâmetro

Item 'alerta'. Título: '<Progressão | Livramento condicional> vencida em <data> sem decisão posterior no RSPE'. Detalhe: 'Lapso atingido há <n dia | n dias> e nenhum incidente decidido depois dessa data.' Fundamento: 'LEP, art. 112; CP, art. 83.' NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

progressao_previsao_seeu e livramento_previsao_seeu; estado da execução; incidentes com PROGRESS/LIVRAMENTO no tipo ou complemento e data_decisao.

3. Regra aplicada

- Pula os dois marcos se o estado é 'cumprida' ou 'lc'; pula a progressão se 'aberto'.
- Data ≤ hoje e nenhum incidente com a palavra e data_decisao ≥ data do marco → 'alerta'.

Fórmula: dias vencidos = hoje – data do marco

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime

de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Controle de prazo.

Alternativa: Não gerar o item (as abas Progressão e Livramento já mostram o prazo vencido em amarelo forte).

Efeito prático da alternativa: Nenhum na aba Auditoria: o item já não aparece nela.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Estado 'lc_duvida' não suspende o item (só 'cumprida' e 'lc').
- Na aba Progressão/Livramento, o prazo vencido tem dica própria (pedidos no RSPE, exame criminológico e aviso da Lei 14.843/2024, falta nos 12 meses).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-38 - Prescrição (detrção a verificar, executória aparente ou a verificar, punitiva, datas ausentes)

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4); rspe_prescricao.py > analisar / _executoria; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

1. Parâmetro

Itens gerados a partir de rspe_prescricao.analisar: 'verificar' '<crime>: detrção iguala ou supera a pena do processo - conferir extinção pelo cumprimento' (detalhe com a custódia anterior ao trânsito e a pena do processo; fundamento 'CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111.'; tipo pena-cumprida-por-detracao); 'alerta' '<crime>: prescrição da pretensão executória aparente (<previsão>)' (detalhe = ppe_resumo; fundamento 'CP, arts. 110, 112, 113, 117, V, e 119; STF Tema 788.');

'verificar' '<crime>: prescrição executória a verificar - saldo na evasão depende da imputação do cumprimento' (detalhe = ppe_resumo + 'Falta: ...'; fundamento 'CP, arts. 76, 113 e 119; LEP, art. 111.'; tipo prescricao-executoria-a-verificar-saldo-na-evasao); 'alerta' '<crime>: prescrição da pretensão punitiva aparente' (detalhe = retro_status; fundamento 'CP, arts. 109, 110, § 1º, e 117.');

'verificar' 'Prescrição não aferível por completo: datas ausentes no RSPE - verificar na ação penal'. O <crime> é o rótulo com a ação penal quando o artigo se repete; a ref do item é esse rótulo. NÃO aparecem na aba Auditoria: os tipos estão em AUD_OUTRAS_ABAS.

2. Dado de entrada

Linhas de prescrição (ppe_status, ppe_cor, retro_cor, avisos) da análise de prescrição.

3. Regra aplicada

- ppe_detracao_cobre → item 'verificar' da detrção.
- ppe_cor vermelho → alerta PPE; ppe_status começa com 'A VERIFICAR' → item 'verificar' do saldo na evasão.

- retro_cor vermelho → alerta PPP.
 - Avisos 'não consta no RSPE: <datas> - verificar' em linhas não extintas → item único 'verificar'.
- Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4); rspe_prescricao.py > analisar / _executoria; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

4. Fundamento legal

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 109, caput e incisos (texto vigente)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 110 (texto vigente; § 1º na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 113

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 117

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, Tema 788 (ARE 848.107, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2023)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: 03/07/2023 · **Modulação/superação:** aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Os cálculos são os da aba Prescrição; a Auditoria só reflete o resultado.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Aparecem na aba Prescrição, não na Auditoria.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-39 - Indulto e comutação possíveis sem incidente; hipóteses a verificar

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

1. Parâmetro

'alerta' 'Indulto <2022|2024|2025> possível sem incidente no RSPE' (detalhe = texto do indulto do ano; fundamento 'Decreto 11.302/2022, arts. 4º e 5º' | 'Decreto 12.338/2024, art. 9º' | 'Decreto 12.790/2025, art. 9º'); 'info' 'Indulto <ano>: hipóteses a verificar' (fundamento 'Depende de dado que o RSPE não traz (programa de egressos, estudo, saídas, valor do bem, saúde).'); 'alerta' 'Comutação <2024|2025> possível sem incidente no RSPE' (fundamento 'Decreto 12.338/2024, art. 13.' | 'Decreto 12.790/2025, art. 13.'). NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

indulto_<ano>_status ('possivel' | 'verificar'), comutacao_<ano> (começa com 'POSSÍVEL'); rs.decisoes_decreto(incidentes, ano, 'INDULTO'/'COMUTA').

3. Regra aplicada

- status 'possivel' e nenhuma decisão do decreto no RSPE → alerta.
- status 'verificar' → info.
- comutação POSSÍVEL sem decisão → alerta.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

4. Fundamento legal

Decreto 11.302/2022, arts. 4º, 5º e 7º, caput, I, II e III, c

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. [...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

Fonte: texto oficial do Decreto 11.302/2022 (texto do PDF oficial do decreto)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, caput e XV (redação de 2024)

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 9º, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; (Decreto 12.790/2025: "I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;")

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 13, caput e § 4º (redação de 2024)

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. [...] § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. (Decreto 12.790/2025: mesma redação do caput, com "até 25 de dezembro de 2025".)

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Resultado da triagem de indulto/comutação (aba Indulto/Comutação).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Aparecem na aba Indulto/Comutação.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-40 - Hediondez posterior ao fato (indulto/comutação)

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > e_hediondo / DECRETOS

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Hediondez posterior ao fato (<crimes>): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda'. Detalhe (v6.15.10): 'Não era hediondo na data do fato; é na data do decreto. STJ: afere na data do decreto e veda. STF, a favor: 2ª Turma (RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR) e monocráticas (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670). Em sentido contrário no STF: 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026; antes, monocrática de 13/07/2026), aferição na data do decreto. TJMS: a 2ª Câmara Criminal dá provimento parcial para reanálise (1602006-93.2026, 1602467-65.2026, 1603697-45.2026); a 1ª e a 3ª seguem o STJ. Frações de progressão: pela data do fato.' Fundamento: 'Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º.' NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

Crimes ativos; tabela 'desde' da base (data de vigência da hediondez de cada tipo); rs.DECRETOS = {2024: 25/12/2024, 2025: 25/12/2025}.

3. Regra aplicada

- sup = crimes ativos em que e_hediondo(c, ref) é verdadeiro para ALGUMA data de decreto (25/12/2024 ou 25/12/2025) e e_hediondo(c) (lei da data do fato) é falso.
- e_hediondo(c, ref): falso se a lei que tornou o tipo hediondo entrou em vigor depois de ref; senão verdadeiro pelo rótulo 'HEDIONDO' do SEEU ou pelo rol da base.
- sup não vazio → um item com a lista resumida dos crimes.

Fórmula: $\text{sup} \Leftrightarrow \exists \text{ ref} \in \{25/12/2024, 25/12/2025\}: \text{hediondo}(\text{c}, \text{ref}) \wedge \neg \text{hediondo}(\text{c}, \text{fato})$

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > e_hediondo / DECRETOS

4. Fundamento legal

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 1º, caput, I e XVII

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...] XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto); mesma redação no d25.txt

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 16/03/2026 (DJe 23/03/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>)

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 06/08/2026 (DJe 12/08/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>)

STF, decisões monocráticas: RE 1.572.734 (Fux, 10/10/2025); HC 258.516 (André Mendonça, 14/07/2025, comutação do Decreto 12.338/2024, ordem de ofício); RHC 269.076 (Cármem Lúcia, 06/03/2026, comutação do Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Cármem Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] [NÃO CONFIRMADO - conferir o texto literal da ementa] Sentido conferido: irretroatividade da hediondez superveniente para indulto/comutação.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json) · **texto não confirmado**

STF, RHC 273.867, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Cabeçalho da decisão: "Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez do delito na data de edição do Decreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas."

Data do julgamento: 13/07/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388779906&ext=.pdf>

TJMS, 2ª Câmara Criminal: AgExec 1602006-93.2026.8.12.0000 (Rel. Waldir Marques, j. 15/06/2026, Decreto 12.338/2024); 1602467-65.2026.8.12.0000 (Rel. Carlos Eduardo Contar, j. 03/08/2026, Decreto 12.790/2025); 1603697-45.2026.8.12.0000 (Rel. Waldir Marques, j. 20/08/2026, Decreto 12.790/2025)

Tese/ementa: Trechos das ementas: "IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL" (1602006-93.2026); "AFASTAMENTO DO ÓBICE - PROVIMENTO PARCIAL" (1602467-65.2026); "AFASTAMENTO DO ÓBICE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE" (1603697-45.2026). A 1ª Câmara (1602236-38.2026; 1602495-33.2026) e a 3ª Câmara (1600825-57.2026; 1604099-29.2026; 1602318-69.2026) seguem o STJ.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Registra a divergência: o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda; há tese defensiva pela data do fato (STF, 2ª Turma e monocráticas; TJMS, 2ª Câmara, com provimento parcial para reanálise). O item também informa a monocrática contrária do STF (RHC 273.867).

Alternativa: Seguir só o STJ, sem registrar a tese defensiva.

Efeito prático da alternativa: O indulto e a comutação ficariam vedados sem a indicação dos precedentes favoráveis.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_hediondez_superveniente (funções reais do programa, dados fictícios)

art. 157 § 2º-A, I CP, fato 15/07/2019: hediondo desde 23/01/2020 (Lei 13.964/2019 (a majorante é de 2018 - Lei 13.654 -, mas a hediondez veio com o Pacote Anticrime)); e_hediondo(fato)=False; em 25/12/2024=True; em 25/12/2025=True.

art. 121 § 2º, X CP, fato 01/03/2025: hediondo desde 04/07/2025 (Lei 15.159/2025); e_hediondo(fato)=False; em 25/12/2024=False; em 25/12/2025=True.

(o segundo caso é só didático da mecânica de datas: basta a hediondez em QUALQUER data de decreto.)

[verificar] Hediondez posterior ao fato (art. 157 § 2º-A, I CP; art. 121 § 2º, X CP): indulto/comutação possíveis pela tese da irretroatividade; o STJ veda

Detalhe: Não era hediondo na data do fato; é na data do decreto. STJ: afere na data do decreto e veda. STF, a favor: 2ª Turma (RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR) e monocráticas (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670). Em sentido contrário no STF: 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026; antes, monocrática de 13/07/2026), aferição na data do decreto. TJMS: a 2ª Câmara Criminal dá provimento parcial para reanálise (1602006-93.2026, 1602467-65.2026, 1603697-45.2026); a 1ª e a 3ª seguem o STJ. Frações de progressão: pela data do fato.

Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º, I; CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º. | so_matematica -> False

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há decisão do Plenário do STF nem tema de repercussão geral sobre o ponto.
- O RHC 269.076 trata do Decreto 11.846/2023, não dos decretos de 2024/2025.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-41 - Violência doméstica: confirmar se a vítima é mulher

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: '<Proc. X · crime>: violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher'. Detalhe: 'Se a vítima for mulher, o crime é impeditivo de indulto e comutação (art. 1º, XVII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025; art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022). Enquanto não confirmado, o indulto fica "a verificar".' (v6.15.11: 'art. 7º, II', antes 'art. 7º, III, c'.) Fundamento: 'Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06.' NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba. (o item fica na aba Indulto/Comutação).

2. Dado de entrada

rs.violencia_domestica(c) = ('provavel', ...) para: CP art. 129, §§ 9º a 11; CP art. 147-A (perseguição) sem o § 1º, II; CP art. 215-A (importunação sexual) - estes dois novos na v6.15.11. Dão 'sim' (e não geram o item): crime da Lei 11.340, vara de violência doméstica/contra a mulher, tipo com 'violência doméstica', 'Maria da Penha', '11.340', 'contra a mulher', 'sexo feminino', 'feminicídio' ou 'violência de gênero', art. 129, § 13, e art. 147-A, § 1º, II.

3. Regra aplicada

- Para cada crime ativo com resultado 'provavel' → 'verificar'. Vários crimes com o mesmo texto são agrupados ('Violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher (<crimes>)').

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

4. Fundamento legal

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 1º, caput, I e XVII

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...] XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto); mesma redação no d25.txt

Decreto 11.302/2022, arts. 4º, 5º e 7º, caput, I, II e III, c

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. [...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

Fonte: texto oficial do Decreto 11.302/2022 (texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o RSPE não informa o sexo da vítima.

Alternativa: Presumir vítima mulher (vedar) ou homem (liberar).

Efeito prático da alternativa: Vedação ou concessão indevidas do indulto.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_multa_e_vitima_mulher (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 129, § 9º, CP ('Lesão corporal, e Multa'); art. 147-A, caput; art. 171, caput, sem VGA.

rs.violencia_domestica: 129 § 9º -> ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher'); 147-A -> ('provavel', 'art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher').

rs.crime_patrimonial(171) -> True; também 168-A -> True e 180-A -> True (artigos com letra, Título II).

[verificar] Violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher (art. 129 § 9º CP; art. 147-A CP)

Detalhe: Processos: 0000001-11.2019.8.12.0001 - art. 129 § 9º CP; 0000004-44.2021.8.12.0001 - art. 147-A CP. Se a vítima for mulher, o crime é impeditivo de indulto e comutação (art. 1º, XVII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025; art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022). Enquanto não confirmado, o indulto fica "a verificar".

Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06.

tipo 'violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh'; so_matematica -> False (sai: o tipo está em AUD_OUTRAS_ABAS).

[info] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento

Detalhe: Multa pendente: a extinção da punibilidade exige prova da impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931). Instruir com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional): a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935). No indulto, a incapacidade econômica é presumida para o assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I, dos decretos).

Fundamento: STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I.

tipo 'pena-de-multa-cominada-extincao-cabivel-se-compr'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

[info] Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

Detalhe: Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada (art. 12, § 2º, I: presunção para o assistido da Defensoria). Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido.

Fundamento: CP, art. 83, IV ('salvo efetiva impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167.

tipo 'crime-patrimonial-sem-vga-reparacao-do-dano'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O título diz 'violência doméstica' também na perseguição (147-A) e na importunação sexual (215-A), em que o impeditivo depende de a vítima ser mulher, não do contexto doméstico.
- O detalhe cita o art. 7º, II, do Decreto 2022 também para o 147-A e o 215-A.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-42 – Multa cominada e crime patrimonial sem VGA (reparação do dano)

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; rspe_view.py > extincao (ext_multa); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

1. Parâmetro

Dois itens 'info', ambos na aba Auditoria desde a v6.15.11 (os padrões 'multa cominada' e 'reparação do dano' saíram de AUD_OUTRAS_ABAS). (1) Título 'Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento'; detalhe 'Multa pendente: a extinção da punibilidade exige prova da impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931). Instruir com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional): a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935). No indulto, a incapacidade econômica é presumida para o assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I, dos decretos).'; fundamento 'STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I.'. (2) Título (v6.15.11) 'Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano'; detalhe 'Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada (art. 12, § 2º, I: presunção para o assistido da Defensoria). Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido.'; fundamento 'CP, art. 83, IV ('salvo efetiva impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167.'. Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

tipo_penal com 'e Multa' (regex \b[Ee]s+Multa) em crime não extinto; rs.crime_patrimonial(c) e vga ≠ 'S' (crimes não extintos). crime_patrimonial (v6.15.11): CP, arts. 155 a 180, inclusive os com letra (155-A, 168-A, 171-A, 180-A), pela faixa patrimonio_cp da base ({de: 155, ate: 180, incluir_sufixos: true}).

3. Regra aplicada

- Algum crime ativo com multa → item da multa.
- Algum crime patrimonial sem VGA → item da reparação.
- A aba Extinção mostra, no mesmo sentido, 'Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; rspe_view.py > extincao (ext_multa); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

4. Fundamento legal

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, caput, II, e § 2º, I (redação de 2024; a de 2025 diz "condenadas à pena de multa")

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: [...] II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. [...] § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, caput e XV (redação de 2024)

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/04/2024; embargos não conhecidos em 17/06/2024)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 · **Modulação/superação:** Efeito vinculante e eficácia erga omnes (controle concentrado).

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 931 - revisão (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/03/2024)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma, DJEN 08/09/2025)

Tese/ementa: Ementa (trecho): RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA.

Data do julgamento: 02/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, AgRg no HC 799.167 (5ª Turma, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/03/2023)

Tese/ementa: Ementa, item 5 (literal): "No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário."

Data do julgamento: 23/03/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300235494&dt_publicacao=28/03/2023)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Multa: segue a ADI 7.032 (vinculante): a pendência da multa obsta a extinção, salvo prova da impossibilidade de pagamento; registra que o STJ (REsp 2.055.935) não aceita a assistência pela Defensoria como prova bastante; no indulto da multa, aplica a presunção expressa do art. 12, § 2º, I, dos decretos. Reparação do dano (v6.15.11): no indulto (art. 9º, XV), dispensada pela presunção do art. 12, § 2º, I; no livramento (CP, art. 83, IV), segue o STJ (AgRg no HC 799.167: a representação pela Defensoria e a declaração de hipossuficiência não presumem a insuficiência econômica) e manda instruir o pedido com prova.

Alternativa: Multa: tratar a hipossuficiência como presumida também na extinção (leitura isolada do Tema 931 revisado). Reparação: presumir a impossibilidade também no livramento (critério da v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Pedidos de extinção ou de livramento sem prova da impossibilidade, sujeitos a indeferimento (ADI 7.032; AgRg no HC 799.167).

7. Exemplo numérico resolvido**Execução de exemplos_p8.py > ex_multa_e_vitima_mulher** (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: art. 129, § 9º, CP ('Lesão corporal, e Multa'); art. 147-A, caput; art. 171, caput, sem VGA.

rs.violencia_domestica: 129 § 9º -> ('provavel', 'art. 129, § 9º (violência doméstica): confirmar se a vítima é mulher'); 147-A -> ('provavel', 'art. 147-A (perseguição): confirmar se a vítima é mulher').

rs.crime_patrimonial(171) -> True; também 168-A -> True e 180-A -> True (artigos com letra, Título II).

[verificar] Violência doméstica - confirmar se a vítima é mulher (art. 129 § 9º CP; art. 147-A CP)

Detalhe: Processos: 0000001-11.2019.8.12.0001 - art. 129 § 9º CP; 0000004-44.2021.8.12.0001 - art. 147-A CP. Se a vítima for mulher, o crime é impeditivo de indulto e comutação (art. 1º, XVII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025; art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022). Enquanto não confirmado, o indulto fica "a verificar".

Fundamento: Decretos de indulto, art. 1º; Lei 11.340/06.

tipo 'violencia-domestica-confirmar-se-a-vitima-e-mulh'; so_matematica -> False (sai: o tipo está em AUD_OUTRAS_ABAS).

[info] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento

Detalhe: Multa pendente: a extinção da punibilidade exige prova da impossibilidade de pagamento, ainda que parcelado (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931). Instruir com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional): a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935). No indulto, a incapacidade econômica é presumida para o assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I, dos decretos).

Fundamento: STF ADI 7.032; STJ Tema 931 (rev. 28/02/2024); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I.

tipo 'pena-de-multa-cominada-extincao-cabivel-se-compr'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

[info] Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano

Detalhe: Indulto, art. 9º, XV: reparação dispensada (art. 12, § 2º, I: presunção para o assistido da Defensoria). Livramento (CP, art. 83, IV): a efetiva impossibilidade de reparar deve ser demonstrada - o STJ exige prova (AgRg no HC 799.167). Instruir o pedido.

Fundamento: CP, art. 83, IV ('salvo efetiva impossibilidade'); Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º, I; STJ, AgRg no HC 799.167.

tipo 'crime-patrimonial-sem-vga-reparacao-do-dano'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria).

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A multa e a reparação nunca bloqueiam benefício no cálculo do programa; os itens só orientam a instrução do pedido.
- O item da reparação aparece para todo crime patrimonial sem VGA, mesmo sem dano apurado ou com dano já reparado; o RSPE não informa a reparação.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-43 - Indício de falta nos últimos 12 meses

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Indício de falta nos últimos 12 meses'. Detalhe: texto de falta_12m_detalhe. Fundamento: 'Reflexo em LC (CP, art. 83, III, b), indulto (art. 6º dos decretos) e progressão (LEP, art. 112, §§ 6º e 7º).' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

r['falta_12m'] == 'SIM' ou 'A APURAR', calculado por rs.faltas com rs.indicios_falta na janela de 365 dias até a data de geração do RSPE (pela data do FATO da falta; incidente não concedido não conta).

3. Regra aplicada

- Incidentes com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO (não negados): contam pela data do fato (data no complemento; senão data de referência ou decisão); pendentes entram com a nota 'pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo'.
- Regressão e perda de remidos: só entram se não houver falta própria nos 365 dias anteriores a elas ('decisão de <data>; data do fato não consta' ou 'sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas').
- Eventos de FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN ou DESCUMPRIMENTO sem falta própria a até 1 dia: '<evento> (<data>; falta a apurar)'.
- Saldo com dias perdidos e nenhum incidente de falta grave ou perda datado e não negado: '<n dia | n dias> remidos perdidos (data não consta)'.
- falta_12m = 'SIM' (falta com sanção reconhecida) ou 'A APURAR' (só indícios) → 'verificar', com o detalhe falta_12m_detalhe (textos unidos por '; ').

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

4. Fundamento legal**CP, art. 83**

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 6º

Decreto 12.338/2024: "Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena." Decreto 12.790/2025: mesma redação, com "garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa" e "contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025".

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: indício, não falta homologada.

Alternativa: Tratar como falta grave reconhecida.

Efeito prático da alternativa: Bloqueio de livramento/indulto sem homologação.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A janela termina na data de geração do RSPE, não na data de hoje nem na do pedido.
- A ficha disciplinar não alimenta este item (a análise da ficha é só de remição).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-44 – Pena cumprida sem evento de prisão

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6)

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Pena cumprida sem evento de prisão no RSPE'. Detalhe: 'O relatório indica <cumprida> cumpridos, mas não lista eventos de início de cumprimento.' Fundamento: 'Conferir a guia e a detração (CP, art. 42).' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

rs.periodos_custodia(eventos); pena_cumprida.

3. Regra aplicada

- Nenhum período de custódia e cumprida > 0 → 'verificar'.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6)

4. Fundamento legal

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: pede conferência da origem do tempo cumprido.

Alternativa: Ignorar.

Efeito prático da alternativa: Detração ou cumprimento sem lastro passariam sem aviso.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-45 – Não iniciou o cumprimento / cumprimento interrompido

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6); rspe_view.py > nao_iniciou

1. Parâmetro

Item 'info' 'Não iniciou o cumprimento da pena' (detalhe 'O RSPE não registra início de cumprimento definitivo (só prisão provisória encerrada, ou nenhuma). A prescrição executória corre pela pena integral (menos a detração) desde o trânsito.'; fundamento 'CP, arts. 112, I, e 113.'). Item 'info' 'Cumprimento interrompido (último evento é interrupção)' (detalhe 'Verificar se há prisão posterior não lançada ou se o apenado está foragido/em liberdade; a prescrição executória corre pela pena restante.'; fundamento 'CP, arts. 112, II, e 113.'). NÃO aparece na aba Auditoria: rspe_view.so_matematica descarta o item porque o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS. O item continua gerado por rspe_auditoria.auditar e é tratado em outra aba.

2. Dado de entrada

rv.nao_iniciou(r) (eventos: sem prisão definitiva, último evento é interrupção, sem livramento em curso); situacao_cumprimento com 'INTERROMPIDA'.

3. Regra aplicada

- nao_iniciou → primeiro item; senão, INTERROMPIDA → segundo item.

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6); rspe_view.py > nao_iniciou

4. Fundamento legal

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 113

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Sinalização de estado para a prescrição.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Tratados nas abas de prazos e Prescrição.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-46 - Ficha disciplinar: perda de remidos que pode alcançar remição anterior à falta da ficha

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_ficha.py > confrontar; rspe_view.py > so_matematica

1. Parâmetro

Item 'verificar' (origem 'ficha'). Título: 'Perda de remidos pode alcançar remição anterior à falta de <data da falta na ficha> (≈ <n dia | n dias>)'. Detalhe: 'A ficha registra falta grave de <data> (<artigo | art. n/i>, decisão do conselho em <data | ?>) que não consta homologada no RSPE. Se o juízo a homologou, a contagem da remição recomeçou nessa data e a perda aplicada pela falta de <data RSPE> não poderia alcançar a remição do trabalho anterior: <q dia(s) (remição de n dias lançada em <data>, antes da falta de <data>)>; ... (quantidades com rs.pl). Conferir a homologação e, se houver, impugnar o cálculo (desconto em duplicidade)'. Fundamento: FUND_127 ('LEP, art. 127 (até 1/3; a contagem recomeça da data da infração); STJ, HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP; TJDFT, Acórdão 1230029.'). Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). É o único item da ficha que fica na Auditoria (título começa com 'Perda de remidos').

2. Dado de entrada

perdas_por_falta do RSPE; faltas da ficha (grave, situação 'homologada/punida', data do fato); vínculo entre remições do RSPE e atestados (rspe_ficha.vincular).

3. Regra aplicada

- Faltas da ficha anteriores à falta do RSPE em mais de 30 dias, posteriores à falta anterior do RSPE e a mais de 30 dias de qualquer falta do RSPE.
- Soma as parcelas da perda cuja remição foi lançada (data e referência) antes dessa falta da ficha.
- Total $\geq 1 \rightarrow$ 'verificar' com a falta da ficha mais recente.

Local no código: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_ficha.py > confrontar; rspe_view.py > so_matematica

4. Fundamento legal

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 59

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Súmula 533**

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>)

STJ, HC 398.850/SP (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2017)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, HC 377.088/SP (6ª Turma)

Tese/ementa: Trecho que o acórdão reproduz do HC 293.475/SP: "o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar".

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000, 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, PJe 18/02/2020)

Tese/ementa: Enunciado do TJDFT (Jurisprudência em Temas) em que o acórdão está listado: "A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade."

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial**

Escolha adotada: Leitura do art. 127 da LEP pela qual a contagem da remição recomeça em cada falta (STJ, HC 398.850/SP e HC 377.088/SP; TJDFT, Acórdão 1230029), condicionada à homologação da falta registrada na ficha.

Alternativa: Ignorar faltas não homologadas no RSPE.

Efeito prático da alternativa: O desconto em duplicidade não seria sinalizado quando a homologação existe fora do RSPE.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-47 - Ficha disciplinar: falha ao confrontar

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_view.py > modelo

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Ficha disciplinar: falha ao confrontar (<mensagem de erro>)'. Detalhe e fundamento vazios. Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Exceção lançada por rspe_ficha.confrontar.

3. Regra aplicada

- Qualquer exceção → item inserido no topo da lista.

Local no código: rspe_view.py > modelo

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Tratamento de erro.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A mensagem de erro entra no título: cada erro diferente gera chave de baixa diferente.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-48 - Hipóteses especiais do art. 112 (feminicídio, milícia, comando de organização criminosa): fração e livramento vedado

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2: especial, orcrim_uv, lc_vedado_esp); rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_progressao_esperada / _fracao_em; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia (vedado_lc, feminicidio_primario, comando_orcrim, milicia)

1. Parâmetro

Item 'info' (lc_vedado_esp). Título: '<Proc. X · crime>: <descrição>, fato em <data> - livramento vedado'. Descrição (rspe_regras.ESPECIAIS): 'feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026)'. Detalhe: 'A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto.' Fundamento: 'LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). A mesma detecção define a fração de progressão esperada: feminicídio primário 55% (fato de 10/10/2024 a 24/03/2026) ou 75% (desde 25/03/2026); milícia 50% (23/01/2020 a 24/03/2026) ou 75% (desde 25/03/2026); comando de organização criminosa 50% (23/01/2020 a 24/03/2026). Milícia e comando valem pelo maior entre a hipótese e o percentual do crime.

2. Dado de entrada

comando_orcrim do crime (linha 'Condenado por exercer comando de organização criminosa: S' do RSPE); lei e artigo (CP art. 288-A; CP art. 121-A; CP art. 121 com tipo iniciado por '§ 2º, VI'); data do fato; reincidência efetiva (marcação 'S' ou condenação anterior transitada antes do fato no RSPE).

3. Regra aplicada

- especial = 'comando_orcrim' se comando_orcrim='S'; senão 'milicia' se CP art. 288-A; senão 'feminicidio_primario' se CP art. 121-A ou art. 121, § 2º, VI.
- v6.15.11: comando_orcrim com fato desde 25/03/2026 → especial = None (a qualificação 'ultraviolenta' do VI, b, não consta do RSPE); a fração e o livramento seguem o crime, com itens 'verificar' próprios.
- lc_vedado_esp = janela da data do fato tem a chave do especial E a chave está na lista vedado_lc E não é feminicídio de reincidente efetivo.
- Na base: feminicídio primário vedado de 10/10/2024 em diante; comando vedado só nas janelas desde 25/03/2026 (em que o especial é desligado); milícia nunca vedada. Por isso, na v6.15.11, o item de vedação só sai para o feminicídio primário.
- Só se não houver vedação por hediondo com morte (esta prevalece e gera o seu próprio item).
- lc_vedado_esp → fração de livramento esperada 1/1 ('vedado (<descrição>')); item 'info' de vedação.
- Milícia e comando (v6.15.11): fracao_progressao_esperada e _fracao_em comparam a fração da hipótese com a do crime sem a hipótese e ficam com a maior (observação '<descrição>: <valor>, menor que o do crime').

Fórmula: $lc_vedado_esp \Leftrightarrow janela(fato)[especial] \text{ existe } \wedge especial \in janela(fato).vedado_lc \wedge \neg(feminicídio \wedge reincidente); \text{fração}(milícia|comando) = \max(\text{hipótese}, \text{crime})$

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2: especial, orcrim_uv, lc_vedado_esp); rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_progressao_esperada / _fracao_em; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia (vedado_lc, feminicidio_primario, comando_orcrim, milicia)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, VI-A (incluído pela Lei 14.994/2024, DOU e vigência em 10/10/2024; revogado pela Lei 15.358/2026, vigência 25/03/2026)

VI-A - 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do art. 112, VI-A (Lei 14.994/2024) e VI, b, c e d (Leis 13.964/2019 e 15.358/2026), pela lei da data do fato. A regra do maior percentual para milícia e comando é leitura do programa: as alíneas b e c não afastam o percentual mais alto do crime (ex.: reincidente em hediondo).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_hipoteses_especiais (funções reais do programa, dados fictícios)

Deteção no código: comando_orcirm = 'S' -> comando_orcirm; CP art. 288-A -> milícia; CP art. 121-A, ou art. 121 com

tipo iniciado por '\$ 2º, VI' -> feminicidio_primario. A chave só vale na janela da base que a prevê.

Janelas (base_juridica.json): 23/01/2020-09/10/2024 milícia/comando 50%; 10/10/2024-24/03/2026 + feminicídio 55% (LC vedado);

desde 25/03/2026 feminicídio, milícia e comando 75% (LC vedado para feminicídio primário e comando).

feminicídio primário, fato 10/01/2025: especial=feminicidio_primario; janela 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio)' -> feminicidio_primario=55%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 11/20 (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão do SEEU (40% - Hediondo) menor que o esperado (55% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) + Lei 14.994/2024 (art. 112, VI-A: feminicídio))) - favorece o apenado | Fato em 10/01/2025; primário; com VGA; hediondo. feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: fração de livramento do SEEU (2/3 - Hediondo) menor que a esperada (vedado (feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026))) - favorece o apenado | primário; hediondo/equiparado. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 10/01/2025 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | Fundamento: LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

feminicídio primário, fato 10/04/2026: especial=feminicidio_primario; janela 'Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado)' -> feminicidio_primario=75%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcirm', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 3/4 (75% (Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026), fato em 10/04/2026 - livramento vedado | A lei da data do fato veda o livramento condicional nesta hipótese; o 1/1 do SEEU é o correto. | Fundamento: LEP, art. 112, VI-A e VI, b e d.

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121-A CP: percentual de progressão confere (75% - Hediondo) | feminicídio, primário (LEP, art. 112, VI-A de 10/10/2024 a 24/03/2026; VI, d, desde 25/03/2026) | Fundamento: LEP, art. 112.

milícia privada (art. 288-A), fato 10/01/2021: especial=milicia; janela 'Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)' -> milicia=50%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente']; fracao_mais_benefica -> 1/2 (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))).

[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 288-A CP: percentual de progressão do SEEU (16% - Comum) menor que o esperado (50% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) - favorece o apenado | Fato em 10/01/2021; primário; sem VGA; comum. constituição de milícia privada (LEP, art. 112, VI, c) | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

comando de ORCRIM, fato 10/06/2026: especial=comando_orcirm; janela 'Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)' -> comando_orcirm=75%; vedado_lc=['hediondo_morte_primario', 'hediondo_morte_reincidente', 'comando_orcirm', 'feminicidio_primario']; fracao_mais_benefica -> 3/4 (75% (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII))).

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (1/3 (art. 83, I, CP)). | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

Feminicídio (art. 121, § 2º, VI), fato 10/01/2021, reincidente só por furto ('Reincidente específico: N'):

a janela de 23/01/2020-09/10/2024 não tem a chave feminicidio_primario -> regra do hediondo; o recálculo do reincidente genérico roda também com 'especial'.

[alerta] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 121 § 2º, VI CP: percentual de progressão do SEEU (60% - Hediondo reincidente) maior que o legal (40% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))) | Fato em 10/01/2021; reincidente; com VGA; hediondo. se a reincidência for genérica (não em hediondo), aplica-se 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169) reincidente genérico em hediondo: STJ Tema 1084 / STF Tema 1169 | Fundamento: LEP, art. 112 (redação vigente na data do fato; lei posterior só retroage se mais benéfica - CF, art. 5º, XL; STJ Temas 1084, 1196 e 1354; STF Tema 1169).

Resultado: esperado 40% (STJ Tema 1084; STF Tema 1169); o 60% do SEEU gera alerta.

Comando de organização criminosa com crime hediondo, reincidente, fato 10/01/2021 (SEEU 60%):

rspe_regras.fracao_progressao_esperada(especial='comando_orcrim') -> 3/5 (60% (Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime))); obs: ['comando de organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b): 50%, menor que o do crime'].

comando_orcrim = 50% na janela, mas o hediondo reincidente dá 60%: vale o maior (a hipótese se soma às demais).

Execução de exemplos_p8.py > ex_orcrim_ultraviolenta (funções reais do programa, dados fictícios)

Regra: comando_orcrim='S' e fato >= 25/03/2026 -> orcrim_uv; a hipótese especial é desligada e o esperado é o do crime.

Item 'verificar' do percentual; SEEU 75% -> sem item de comparação; SEEU 1/1 no livramento -> item 'verificar' do livramento.

SEEU progressão '75% - Comum', livramento '1/1 - Vedado'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: $|0.7500 - 0.1667| = 0.5833$.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 75% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (1/3 (art. 83, I, CP)). | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

SEEU progressão '16% - Comum', livramento '1/3 - Comum'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: $|0.1600 - 0.1667| = 0.0067$.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 16% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: percentual de progressão confere (16% - Comum) | Conforme a lei da data do fato. (diferença marginal 16,67% x 16%: STJ Tema 1354 admite o percentual mais benéfico) | Fundamento: LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O fundamento é o mesmo texto ('VI-A e VI, b e d') para qualquer das hipóteses.
- Comando de organização criminosa depende do campo próprio do RSPE.
- O sexo da vítima e a qualificadora do art. 121, § 2º, VI, são lidos só do artigo/tipo impresso.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-49 - Idade para o indulto: lapsos pela metade (medida em cada decreto)

Parte VIII - Auditoria - Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade); rspe_scraper.py > DECRETOS

1. Parâmetro

Item 'verificar'. Título: 'Idade para o indulto: lapsos pela metade (<n anos> em 25/12/2024; <n anos> em 25/12/2025)' (só as datas em que a pessoa tinha 60 anos ou mais). Detalhe: 'Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade.' Fundamento: vazio. Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). (v6.15.11: o padrão '^Idade ' saiu de AUD_OUTRAS_ABAS; a aba Indulto não mostra este aviso.)

2. Dado de entrada

data_nascimento do cabeçalho do RSPE; datas de referência rs.DECRETOS = {2024: 25/12/2024, 2025: 25/12/2025}.

3. Regra aplicada

- Para cada decreto (ordem do ano): idade = anos completos na data de referência.
- Guarda '<idade> anos em <data>' quando idade ≥ 60.
- Lista não vazia → um item 'verificar' com as datas.

Fórmula: idade(ref) = ano(ref) - ano(nasc) - [(mês,dia) de ref < (mês,dia) do nascimento]; entra ⇔ idade(ref) ≥ 60

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade); rspe_scraper.py > DECRETOS

4. Fundamento legal

Decreto 12.338/2024, art. 9º, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; (Decreto 12.790/2025: "I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;")

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 13, caput e § 4º (redação de 2024)

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. [...] § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. (Decreto 12.790/2025: mesma redação do caput, com "até 25 de dezembro de 2025".)

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: 60 anos completos na data do decreto equivalem a 'maiores de sessenta anos' (mesmo critério do cálculo do indulto).

Alternativa: Exigir 61 anos completos (leitura de 'maiores de sessenta' como mais de 60 anos completos).

Efeito prático da alternativa: Quem fez 60 anos no ano do decreto perderia a redução pela metade dos lapsos I a XI (e a comutação de 2/3 do art. 13, § 4º).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_idade_decretos (funções reais do programa, dados fictícios)

Hoje = 23/09/2026. Decretos: 2024 -> 25/12/2024, 2025 -> 25/12/2025.

Nascimento 01/06/1955: idade hoje 71; idade nas datas dos decretos: 69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025.

[verificar] Idade 71 anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I); conferir a idade na data da sentença para o art. 115 do CP | Art. 117, I, da LEP: recolhimento em residência particular do beneficiário do regime aberto maior de 70 anos. Art. 115 do CP: prazos de prescrição pela metade só se era maior de 70 anos na data da sentença (a aba Prescrição calcula). | Fundamento: CP, art. 115; LEP, art. 117, I.

[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (69 anos em 25/12/2024; 70 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade. | Fundamento:

```

tipo 'idade-prisao-domiciliar-no-regime-aberto-lep-art'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).
tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).
Nascimento 01/03/1965: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.
[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade.
| Fundamento:
tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).
Nascimento 26/12/1964: idade hoje 61; idade nas datas dos decretos: 59 anos em 25/12/2024; 60 anos em 25/12/2025.
[verificar] Idade para o indulto: lapsos pela metade (60 anos em 25/12/2025) | Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I (pessoas maiores de sessenta anos): os lapsos dos incisos I a XI caem pela metade.
| Fundamento:
tipo 'idade-para-o-indulto-lapsos-pela-metade'; so_matematica -> True (fica na aba Auditoria: o tipo não está em AUD_OUTRAS_ABAS).
Nascimento 01/01/1970: idade hoje 56; idade nas datas dos decretos: 54 anos em 25/12/2024; 55 anos em 25/12/2025.
(nenhum item de idade)

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não verifica se havia execução em curso na data de cada decreto nem se o caso cabe nos incisos I a XI.
- Não trata o Decreto 11.302/2022 (art. 4º: maiores de setenta anos com um terço cumprido).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-50 - Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: 75% e livramento vedado só se ultraviolenta

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2: orcrim_uv); base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia (notas das janelas desde 25/03/2026)

1. Parâmetro

Dois itens 'verificar' (novos na v6.15.11). (1) Título: '<Proc. X · crime>: comando de organização criminosa (fato em <data>) - 75% só se a organização for ultraviolenta'; detalhe 'Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão <pct>.'; fundamento 'LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).' (2) Título: '<Proc. X · crime>: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta'; detalhe 'Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (<rótulo esperado>).'; fundamento 'LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

comando_orcrim = 'S' na linha do crime ativo; data do fato; fração de progressão e de livramento impressas pelo SEEU.

3. Regra aplicada

- orcrim_uv = comando_orcrim 'S' e fato ≥ 25/03/2026. Nesse caso especial = None (a fração esperada é a do crime, pela lei da data do fato).
- orcrim_uv → item (1), sempre.

Progressão: SEEU com 75% (	SEEU – 0,75	≤ 0,01) → nenhum item de comparação (a dúvida está no item (1)); outro percentual → comparação normal com a fração do crime (alerta, info ou ok).
----------------------------	-------------	---

- Livramento: SEEU ≥ 1 (vedado) → item (2), sem o alerta de fração; SEEU < 1 → comparação normal com a fração do crime.
- Fato anterior a 25/03/2026: a alínea b (redação da Lei 13.964/2019) não exige 'ultraviolenta' e não veda o livramento; vale a regra da hipótese especial (50%, ou o percentual maior do crime).

Fórmula: $\text{orcrim_uv} \Leftrightarrow \text{comando_orcrim} = 'S' \wedge \text{fato} \geq 25/03/2026$

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2: orcrim_uv); base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia (notas das janelas desde 25/03/2026)

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a Lei 15.358/2026 passou a exigir organização 'ultraviolenta' para os 75% e a vedação do livramento; o RSPE só marca o comando. O programa não presume a qualificação e pede conferência.

Alternativa: Aplicar 75% e vedar o livramento a todo comando de organização criminosa desde 25/03/2026 (como o SEEU pode ter feito).

Efeito prático da alternativa: O percentual do crime (ex.: 1/6, 20% ou 70%) seria tratado como erro e o livramento como vedado, sem prova da qualificação 'ultraviolenta'.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_orcrim_ultraviolenta (funções reais do programa, dados fictícios)

Regra: comando_orcrim='S' e fato >= 25/03/2026 -> orcrim_uv; a hipótese especial é desligada e o esperado é o do crime.

Item 'verificar' do percentual; SEEU 75% -> sem item de comparação; SEEU 1/1 no livramento -> item 'verificar' do livramento.

SEEU progressão '75% - Comum', livramento '1/1 - Vedado'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: $|0.7500 - 0.1667| = 0.5833$.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 75% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: livramento vedado pelo SEEU (1/1) - só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026, o art. 112, VI, b, da LEP veda o livramento ao comando de organização criminosa ultraviolenta. O RSPE não informa essa qualificação: sem ela, vale a fração de livramento do crime (1/3 (art. 83, I, CP)). | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026); CP, art. 83.

SEEU progressão '16% - Comum', livramento '1/3 - Comum'. Esperado sem a hipótese especial (comum, primário, fato 10/06/2026): 1/6 (Lei 15.402/2026 (caput 1/6; I 25%; II 30%; III 20%) + Lei 15.358/2026 (V a VIII)) = 1/6.

Comparação: $|0.1600 - 0.1667| = 0.0067$.

[verificar] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: comando de organização criminosa (fato em 10/06/2026) - 75% só se a organização for ultraviolenta | Desde 25/03/2026 (Lei 15.358/2026), o art. 112, VI, b, da LEP prevê 75%, vedado o livramento, ao condenado por exercer o comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O RSPE não informa se a organização é ultraviolenta: sem essa qualificação, vale o percentual do crime. No RSPE: progressão 16% - Comum. | Fundamento: LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026).

[ok] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 2 § 3º Lei 12.850/13: percentual de progressão confere (16% - Comum) | Conforme a lei da data do fato. (diferença marginal 16,67% x 16%: STJ Tema 1354 admite o percentual mais benéfico) | Fundamento: LEP, art. 112.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há precedente localizado sobre o conceito de organização criminosa 'ultraviolenta' da Lei 15.358/2026.
- Se o SEEU aplicou outro percentual alto (ex.: 70%) por outra razão, a comparação é feita com o crime e pode gerar alerta.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-51 - Progressão especial da mulher (1/8): a verificar

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, depois da idade); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres

1. Parâmetro

Item 'info' (novo na v6.15.11). Título: 'Progressão especial da mulher (1/8): a verificar'. Detalhe: o texto da base jurídica (progressao.art112_par3_mulheres: '1/8 (LEP, art. 112, §§ 3º e 4º): gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, cumulativamente: sem violência ou grave ameaça; crime não cometido contra filho ou dependente; 1/8 cumprido no regime anterior; primária e com bom comportamento; sem integrar organização criminosa. Novo crime doloso ou falta grave revoga o benefício (§ 4º). O RSPE não informa sexo nem filhos: a Auditoria só aponta como informação.') seguido de 'O RSPE aplica <maior fração do SEEU em %>.' Sem o texto na base, usa um texto próprio equivalente. Fundamento: 'LEP, art. 112, §§ 3º e 4º.' Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS). Não conta no resumo (nível info).

2. Dado de entrada

Crimes ativos: vga, comando_orcrim, lei, reincidente_comum, reincidente_especifico, fracao_progressao do SEEU. O RSPE não informa sexo, gestação nem filhos.

3. Regra aplicada

- `_fr_seeu_max` = maior fração de progressão impressa entre os crimes ativos.
- Condição: há crime ativo; nenhum com `VGA = 'S'`; nenhum com `comando_orcrim = 'S'` nem da Lei 12.850 (organização criminosa); nenhum com marcação de reincidência (comum ou específica); `_fr_seeu_max > 1/8 + 0,001`.
- Condição atendida → um item 'info'.

Fórmula: $\text{item} \Leftrightarrow \text{ativos} \neq \emptyset \wedge \forall c: \text{VGA} \neq S \wedge \neg \text{orcrim} \wedge \neg \text{reincidente} \wedge \max(\text{fração SEEU}) > 0,126$

Local no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, depois da idade); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres

4. Fundamento legal

LEP, art. 112, §§ 1º (redação da Lei 14.843/2024), 3º e 4º (incluídos pela Lei 13.769/2018)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa. § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: Planalto, LEP compilada (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm), cópia em [scratchpad/fontes/lep.txt](#)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sem dado de sexo e filhos, o item é só informativo (nível 'info', fora da contagem) e aparece para todos os casos que atendem aos requisitos objetivos que o RSPE mostra. A escolha do nível 'info' evita um 'ponto a verificar' para todos os homens (relatório de correções B5).

Alternativa: Nível 'verificar'; ou não apontar sem dado de sexo.

Efeito prático da alternativa: Com 'verificar', a contagem subiria em quase todos os primários sem VGA; sem o item, a hipótese do § 3º passaria despercebida.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_mulher_um_oitavo (funções reais do programa, dados fictícios)

Condição do código: crimes ativos; nenhum com `VGA='S'`; nenhum com `comando_orcrim='S'` nem da Lei 12.850; nenhuma marcação de reincidência; maior fração de progressão do SEEU $> 1/8 + 0,001 = 0,126$. furto, primária, SEEU 16%: maior fração do SEEU = $4/25$ (0.1600) -> item gerado.

[info] Progressão especial da mulher (1/8): a verificar | 1/8 (LEP, art. 112, §§ 3º e 4º): gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, cumulativamente: sem violência ou grave ameaça; crime não cometido contra filho ou dependente; 1/8 cumprido no regime anterior; primária e com bom comportamento; sem integrar organização criminosa. Novo crime doloso ou falta grave revoga o benefício (§ 4º). O RSPE não informa sexo nem filhos: a Auditoria só aponta como informação. O RSPE aplica 16%. | Fundamento: LEP, art. 112, §§ 3º e 4º. | so_matematica -> True

roubo com VGA: maior fração do SEEU = 1/4 (0.2500) -> sem item.

tráfico reincidente: maior fração do SEEU = 3/5 (0.6000) -> sem item.

organização criminosa (Lei 12.850): maior fração do SEEU = 4/25 (0.1600) -> sem item.

SEEU já em 1/8: maior fração do SEEU = 1/8 (0.1250) -> sem item.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não confere os incisos II (crime contra filho ou dependente) e IV (bom comportamento), nem o § 4º (novo crime doloso ou falta grave).
- Não exclui crime hediondo ou equiparado sem violência: a lei não o exclui expressamente, e o item só informa.
- Usa só a marcação de reincidência da linha do crime (não a reincidência deduzida de outra condenação transitada no RSPE).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-52 - Tráfico de pessoas (CP, art. 149-A) e art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei 11.343

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas / _e_hediondo_lei / auditar; rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada; base_juridica.json > livramento.tráfico_pessoas / tráfico_art44_lei11343

1. Parâmetro

Sem item próprio: muda a fração de livramento esperada e a reincidência específica (novos na v6.15.11). No item de fração de livramento: rótulo esperado '2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)' e detalhe '<primário | reincidente>; tráfico de pessoas, art. 83, V, CP.' (quando o crime não é hediondo). No art. 33, §§ 2º e 3º: a hediondez legal é falsa, com a observação 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo', e o livramento esperado é o comum (1/3 ou 1/2). Aparece na aba Auditoria (o tipo do ponto não está em AUD_OUTRAS_ABAS).

2. Dado de entrada

Lei e artigo do crime; tipo_penal (parágrafo impresso no início: '§ 2', '§ 3' ou '§ 4').

3. Regra aplicada

- _tráfico_pessoas(c): lei do CP (2848, vazia, ou 'PENAL' sem 'MILITAR') e artigo 149-A.
- fracao_livramento_esperada(hed, reinc, tráfico, tráfico_pessoas): tráfico de pessoas → 2/3 (CP, art. 83, V).
- Reincidência específica: 'Reincidente específico: S' em tráfico de pessoas também abre o item de reincidência específica (confere / não demonstrada) e fixa o livramento esperado em 1/1.
- _tráfico(c): Lei 11.343, arts. 33 a 37, exceto art. 33 com tipo iniciado por '§ 2', '§ 3' ou '§ 4' (ou contendo '§ 4').
- _e_hediondo_lei: art. 33 com tipo iniciado por '§ 2' ou '§ 3' → (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').
- Condenação anterior por tráfico de pessoas (149-A), transitada antes do fato, também confirma a reincidência específica de outro crime da lista do art. 83, V (item 'reincidência específica confere com o RSPE').

Fórmula: livramento(149-A) = 2/3; livramento(33, §§ 2º a 4º) = 1/3 ou 1/2

Local no código: rspe_auditoria.py > _tráfico / _tráfico_pessoas / _e_hediondo_lei / auditar; rspe_regras.py > fracao_livramento_esperada; base_juridica.json > livramento.tráfico_pessoas / tráfico_art44_lei11343

4. Fundamento legal

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 149-A, caput (incluído pela Lei 13.344/2016)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Fonte: Planalto, CP compilado (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm), cópia em `scratchpad/fontes/cp.txt`

Lei 11.343/06, art. 44 e parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

Lei 11.343/06, art. 33, §§ 2º, 3º e 4º

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: CP, art. 83, V ('tráfico de pessoas'), incluído pela Lei 13.344/2016, a mesma que criou o art. 149-A (não há fato anterior à regra); Lei 11.343/06, art. 44 (só arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37). O tráfico de pessoas contra criança ou adolescente é também hediondo (Lei 8.072, art. 1º, XII, desde 15/01/2024 na tabela da base).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_trafico_pessoas_e_art33_par2_3 (funções reais do programa, dados fictícios)

Tráfico de pessoas, fato 10/05/2022, primário; SEEU livramento 1/3.

```
_tráfico_pessoas -> True; rspe_regras.fração_livramento_esperada(False, False, False, True) -> (Fraction(2, 3), '2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)').
```

```
[info] Proc. 0000001-11.2019.8.12.0001 · art. 149-A CP: fração de livramento do SEEU (1/3 - Comum) menor que a esperada (2/3 (art. 83, V, CP - tráfico de pessoas)) - favorece o apenado | primário; tráfico de pessoas, art. 83, V, CP. | Fundamento: CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.
```

```
Lei 11.343, art. 33, '§ 2º: Induzir ao uso indevido de droga': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').
```

```
Lei 11.343, art. 33, '§ 3º: Oferecer droga para consumo conjunto': _tráfico -> False; _e_hediondo_lei -> (False, 'art. 33, §§ 2º e 3º (induzimento e uso compartilhado) ficam fora do tráfico equiparado a hediondo').
```

```
Lei 11.343, art. 33, 'CAPUT: Tráfico de drogas': _tráfico -> True; _e_hediondo_lei -> (True, '').
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O fundamento impresso no item de fração continua 'CP, art. 83; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.'.
- O parágrafo do art. 33 é lido do início do tipo_penal; tipo sem o rótulo do parágrafo é tratado como caput.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

AUD-53 - Progressão vencida com exame criminológico (Lei 14.843/2024): dica fora da Auditoria

Parte VIII – Auditoria · Implementação: rspe_view.py > _vencido_full / situacao / VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > modelo (prog_sit_full); base_juridica.json (entrada 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024')

1. Parâmetro

NÃO é item da Auditoria. Na aba Progressão, com o prazo vencido (cor 'vencido', amarelo forte), a dica (tooltip, campo prog_sit_full) ganha, desde a v6.15.11, a frase: 'A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de <datas dos fatos dos crimes ativos>'. A dica já trazia 'Exame criminológico: <situação> (<data>)'. O rótulo da situação vencida é 'Vencido há <n> dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta'.

2. Dado de entrada

Incidentes com 'CRIMINOL' no tipo ou complemento; datas do fato (data_infracao) dos crimes não extintos; cor da situação da progressão.

3. Regra aplicada

- _vencido_full(r, sit, cor, palavra): só atua com cor 'vencido'.
- Acrescenta 'Pedidos no RSPE: ...' ou 'Nenhum pedido registrado no RSPE'.
- Havendo incidente com 'CRIMINOL': 'Exame criminológico: <situação em minúsculas> (<data da decisão ou referência>); e, só para a progressão (palavra 'PROGRESS'), a frase da Lei 14.843/2024 com as datas dos fatos ativos, sem comparar as datas com a vigência da lei.
- Falta nos 12 meses: 'Falta nos últimos 12 meses: <detalhe>'.

Local no código: rspe_view.py > _vencido_full / situacao / VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > modelo (prog_sit_full); base_juridica.json (entrada 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024')

4. Fundamento legal**LEP, art. 112, §§ 1º (redação da Lei 14.843/2024), 3º e 4º (incluídos pela Lei 13.769/2018)**

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa. § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: Planalto, LEP compilada (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm), cópia em scratchpad/fontes/lep.txt

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 16/12/2024)

Tese/ementa: Ementa, item 8 (literal): "Dessa forma, em relação às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico [...]"

Data do julgamento: 03/12/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024)

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025)

Tese/ementa: Cabeçalho da ementa (literal): "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO."

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025)

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, Dje 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a jurisprudência do STJ (irretroatividade da exigência do exame criminológico pela Lei 14.843/2024; STJ, HC 950.729, 6ª T.; AgRg no HC 974.282, 5ª T.), com a ressalva da repercussão geral pendente no STF (Tema 1408).

Alternativa: Aplicar o § 1º a todas as progressões, também por fato anterior à Lei 14.843/2024.

Efeito prático da alternativa: O aviso sumiria e o exame seria tratado como requisito legítimo em todo caso.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_exame_criminologico (funções reais do programa, dados fictícios)

Entradas: previsão de progressão 10/01/2026 (hoje do programa = 23/09/2026); incidente 'EXAME CRIMINOLÓGICO' concedido em 15/02/2026; fato 10/03/2019.

```
rspe_view.situacao -> ('Vencido há 256 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta', 'vencido').
```

```
rspe_view._vencido_full(r, sit, cor, 'PROGRESS') ->
```

Vencido há 256 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta · Nenhum pedido registrado no RSPE · Exame criminológico: concedido (15/02/2026) · A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de 10/03/2019

Com a palavra 'LIVRAMENTO' a frase da Lei 14.843/2024 não entra:

Vencido há 256 dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta · Nenhum pedido registrado no RSPE · Exame criminológico: concedido (15/02/2026)

```
rspe_auditoria.auditar não gera item de exame criminológico: nenhum.
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data de vigência da Lei 14.843/2024 não está no programa: a dica lista as datas dos fatos e pede conferir.
- A dica aparece mesmo quando o exame foi determinado com fundamento concreto (Súmula 439/STJ), hipótese admitida pelo STJ também para fatos anteriores.
- Não há item na Auditoria nem campo exportado próprio; o aviso só está na dica da tela.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

AUD-54 - Falha ao analisar o RSPE ou ao ler a ficha disciplinar

Parte VIII - Auditoria · Implementação: rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro

1. Parâmetro

Itens 'alerta' criados por rspe_view.item_falha (novos na v6.15.11). (1) 'Falha ao analisar este RSPE (<erro>)': único item do registro, aud_resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF', cor vermelha; o registro aparece em todas as abas com os demais campos vazios. (2) 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)': primeiro item da lista, com o restante da análise feito sem a ficha. Detalhe de ambos: 'Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.' Fundamento: vazio. Ambos aparecem na aba Auditoria (não passam por so_matematica), contam como alerta no resultado e na cor, e podem ser baixados.

2. Dado de entrada

Exceção em rv.modelo durante rspe_app.Api.listar.

3. Regra aplicada

- Api.listar tenta rv.modelo(r, baixas, ficha, manuais).
- Se falhar: registra no log e tenta sem a ficha, passando o item (2) em extras: ele entra no topo da lista antes da contagem.
- Se falhar também sem a ficha: rv.modelo_erro(r, erro, baixas) monta o registro com o item (1). Sem baixa: aud_alertas 1, aud_verificar 0, aud_status 'atencao', aud_cor 'vermelho'. Com baixa: item 'Baixado', aud_alertas 0, aud_status 'ok', aud_cor 'verde', aud_resumo 'Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF'.
- item_falha devolve tipo ('falha-analise' ou 'falha-ficha'), ref vazio, chave 't:' + SHA-1('<tipo>|')[:12], baixado=False, nivel_cor 'vermelho' e nivel_txt 'Alerta'.

Local no código: rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: um registro com dado ilegível não derruba a base inteira; o defeito fica visível no próprio registro.

Alternativa: Interromper a abertura da base ao primeiro erro (comportamento anterior).

Efeito prático da alternativa: Uma ficha ou RSPE ilegível impediria o uso de todos os demais registros.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p8.py > ex_falha_ao_analisar (funções reais do programa, dados fictícios)

```
rspe_view.modelo_erro(r, ValueError('data ilegível: 31/06/2024')) ->
item: [alerta] Falha ao analisar este RSPE (data ilegível: 31/06/2024) | Conferir o PDF: um dado ilegível
impediu parte da análise. | fundamento '' | nivel_txt=Alerta, nivel_cor=vermelho, chave=t:45c59dae95b1
aud_resumo='Falha ao analisar - conferir o PDF'; aud_cor=vermelho; aud_status=atencao; aud_alertas=1.
Com baixa (chave t:45c59dae95b1): baixado=True; aud_resumo='Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF';
aud_cor=verde; aud_alertas=0.
rspe_view.item_falha('Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (erro de exemplo)', 'falha-ficha') -> [alerta]
Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (erro de exemplo) | Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da
análise.
rspe_app.Api.listar passa o aviso em extras: entra antes da contagem. Sem ele: aud_resumo='1 alerta',
aud_cor=vermelho; com ele: aud_resumo='2 alertas', aud_cor=vermelho, aud_alertas=2.
Baixa do aviso (chave t:932b29b66f0b): aud_resumo='1 alerta · 1 baixado', aud_cor=vermelho.
```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O item (1) vem sem a análise da Auditoria: nenhum outro ponto é conferido até corrigir a leitura.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

Parte IX - Extinção

EXT-01 - Execução já extinta no RSPE (azul)

Parte IX - Extinção · Implementação: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta; rspe_view.py > extincao

1. Parâmetro

Aba Extinção: situação "Pena extinta (registrada)" em azul; hipóteses começam com "Execução já extinta segundo o RSPE (<motivo em data> | todos os crimes extintos)". Em todas as abas a linha fica azul (geral_cor, aud_cor, presc_cor) e progressão/livramento mostram "Pena extinta". Auditoria: "Execução extinta segundo incidente do RSPE (...)" (alerta).

2. Dado de entrada

RSPE: incidente concedido com EXTIN no tipo SEM processos selecionados (alcança a execução); "(Extinta)" ou "(Indultada)" ao lado do número do processo; incidente EXTINÇÃO ou INDULTO com processos selecionados (extingue só esses crimes); linha "Extinto: Sim".

3. Regra aplicada

- 1. aplicar_extincoes marca cada crime alcançado como Extinto = Sim (com motivo e data); sem processo selecionado grava execucao_extinta e extingue todos.
- 2. execucao_extinta(r) = campo preenchido ou todos os crimes extintos.
- 3. extincao(): insere a hipótese no início e força a cor azul.

Local no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta; rspe_view.py > extincao

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: o incidente sem processo selecionado é tratado como extinção da execução inteira.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_lc_detracao_registrada (funções reais do programa, dados fictícios)

LC desde 10/03/2024, término 21/09/2026: Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/03/2024 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho

Detração - entrada: processo 0000100-10.2024.8.12.0001 (furto, pena 0a6m0d = 180 dias, trânsito 01/12/2025); flagrante 01/01/2025 a 05/08/2025 registrado só para esse processo = 216 dias (0a7m6d).

Conta: 216 dias de custódia anterior ao trânsito ≥ 180 dias de pena do processo -> detração informativa na prescrição (não reduz o prazo) e hipótese 'a verificar' na Extinção (amarelo).

```
rspe_prescricao.analisar: art. 155 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''
```

```
rspe_prescricao.analisar: art. 157 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''
```

```
resumo da executória (presc_ppe) = 'Não prescrita'
```

```
aba Prescrição (modelo): presc_ppe='Não prescrita' cor=''
```

```
aba Extinção: art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 0a7m6d iguala ou supera a pena do processo (0a6m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111) | cor amarelo | sit | ext_dias=1800 (término no futuro); amarelo = a verificar, não entra no filtro 'Extinção cabível'
```

Execução extinta no RSPE: Execução já extinta segundo o RSPE (Extinção da punibilidade em 02/02/2026) | cor azul | sit Pena extinta (registrada)

Interrompida sem término: hip='Pena interrompida - sem previsão' cor='cinza' termino='Interrompida'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Indulto seguido de comutação dos mesmos processos não é tratado como extinção (item de Auditoria próprio).

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

EXT-02 - Extinção pelo cumprimento: pena integralmente cumprida ou término alcançado

Parte IX – Extinção · Implementação: rspe_view.py > extincao (bloco 1); rspe_auditoria.py > auditar ('Pena integralmente cumprida com execução ativa'); rspe_scraper.py > pena_para_dias

1. Parâmetro

Aba Extinção: "Extinção cabível" em vermelho; hipótese "Pena integralmente cumprida (<cumprida> de <total>): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)" ou "Término da pena previsto para dd/mm/aaaa já alcançado". Auditoria: "Pena integralmente cumprida com execução ativa" (alerta) quando o status da execução contém ATIVO. A linha entra no filtro "Extinção cabível" (cor vermelha). A multa cominada tem texto próprio (ext_multa), com regra à parte.

2. Dado de entrada

RSPE: "Pena Total Imposta", "Pena Cumprida Até Data Atual" (convertidas em dias: ano 365, mês 30) e "Data prevista para o Término da Pena".

3. Regra aplicada

- 1. pena total > 0 e cumprida ≥ total -> hipótese 1 (data de referência = hoje).
- 2. Senão, término ≤ hoje -> hipótese 'término alcançado'.
- 3. Qualquer das duas -> cor vermelha.
- 4. Hoje = rspe_view.HOJE, a data do computador, atualizada a cada listagem (rspe_app.Api.listar).

Fórmula: cumprida (dias) ≥ total (dias) v término SEEU ≤ hoje

Local no código: rspe_view.py > extincao (bloco 1); rspe_auditoria.py > auditar ('Pena integralmente cumprida com execução ativa'); rspe_scraper.py > pena_para_dias

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Extinção pelo cumprimento integral (LEP, art. 66, II).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_termino (funções reais do programa, dados fictícios)

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 5a0m0d (1825 d), término 09/09/2026 (-15 d): cor='vermelho' sit='Extinção cabível' tela='Extinção cabível' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=True | Pena integralmente cumprida (5a0m0d de 5a0m0d): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a11m15d (1805 d), término 09/09/2026 (-15 d): cor='vermelho' sit='Extinção cabível' tela='Extinção cabível' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=True | Término da pena previsto para 09/09/2026 já alcançado

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a11m10d (1800 d), término 14/10/2026 (+20 d): cor='laranja' sit='Término em 20 dias' tela='Término em 20 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a10m10d (1770 d), término 13/11/2026 (+50 d): cor='amarelo' sit='Término em 50 dias' tela='Término em 50 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a9m5d (1735 d), término 18/12/2026 (+85 d): cor='verde' sit='Término em 85 dias' tela='Término em 85 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a5m0d (1610 d), término 12/04/2027 (+200 d): cor='' sit='' tela='Em cumprimento' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Obs.: o filtro é JavaScript (ui.html > passaFiltro); aqui só se reproduz a regra cor == 'vermelho'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende da pena cumprida e do término impressos na data de geração do RSPE; RSPE antigo pode indicar término já alcançado sem refletir interrupções posteriores.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

EXT-03 - Término próximo - cores e textos da aba Extinção

Parte IX - Extinção · Implementação: rspe_view.py > extincao (prazo do término); rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['ext']; rspe_view.py > FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (spec.id==='ext') / contaCor

1. Parâmetro

Coluna "Término": data do SEEU ou "—". Coluna "Situação": "Extinção cabível" (vermelho); "Término em N dias" laranja (1-30), amarelo (31-60), verde (61-90); acima de 90 dias sem cor e "Em cumprimento"; "Pena extinta (registrada)" azul; "Não se aplica" cinza para pena interrompida sem término ou não iniciada (motivo "Pena interrompida - sem previsão" / "Não iniciou o cumprimento - sem previsão" vai para ext_motivo). Legenda: vermelho "Extinção cabível", laranja "Término em até 30 dias", amarelo "Até 60 dias / a verificar", verde "Término em até 90 dias", cinza "Sem previsão / interrompida", azul "Extinta (registrada)". Filtros: Extinção cabível (todas as linhas em vermelho, qualquer que seja o término: pena cumprida, término alcançado, período de prova expirado ou detração), 30, 60, 90, Pena interrompida, Sem previsão. O número ao lado do nome da aba conta as linhas vermelhas.

2. Dado de entrada

Término do SEEU; situação do cumprimento (INTERROMPIDA); nao_iniciou.

3. Regra aplicada

1. Execução extinta registrada -> azul. Sem hipótese vermelha: interrompida sem término -> cinza; com término -> n = término – hoje; cor = primeira janela de ALERTAS_DIAS com $n \leq$ limite; senão sem cor; sem término -> cinza.
2. ext_sit = "Pena extinta (registrada)" (azul); "Extinção cabível" (vermelho); ou situacao(término) com 'Vence' → 'Término' e 'Em ' → 'Término em '.
3. ext_termino = data ou 'Não iniciou'/'Interrompida'; simplificar troca por '—' quando não é data.
4. Os ramos 'parcial' e 'amarelo_lc' não existem: não há "Extinção parcial cabível" nem "A verificar (livramento)" nesta aba. O sufixo "(est.)" também não existe.
5. Filtro "Extinção cabível" (ui.html > passaFiltro, id 'vencidas' na aba 'ext'): cor === 'vermelho'. Nas abas Progressão e Livramento o mesmo id segue dias $\leq$ 0.

Fórmula: n = término – hoje; 1-30 laranja; 31-60 amarelo; 61-90 verde

Local no código: rspe_view.py > extincao (prazo do término); rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['ext']; rspe_view.py > FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (spec.id==='ext') / contaCor

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de alerta (mesmas janelas da progressão).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_termino (funções reais do programa, dados fictícios)

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 5a0m0d (1825 d), término 09/09/2026 (-15 d): cor='vermelho' sit='Extinção cabível' tela='Extinção cabível' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=True | Pena integralmente cumprida (5a0m0d de 5a0m0d): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a11m15d (1805 d), término 09/09/2026 (-15 d): cor='vermelho' sit='Extinção cabível' tela='Extinção cabível' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=True | Término da pena previsto para 09/09/2026 já alcançado

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a11m10d (1800 d), término 14/10/2026 (+20 d): cor='laranja' sit='Término em 20 dias' tela='Término em 20 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a10m10d (1770 d), término 13/11/2026 (+50 d): cor='amarelo' sit='Término em 50 dias' tela='Término em 50 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a9m5d (1735 d), término 18/12/2026 (+85 d): cor='verde' sit='Término em 85 dias' tela='Término em 85 dias' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Total 5a0m0d (1825 d), cumprida 4a5m0d (1610 d), término 12/04/2027 (+200 d): cor='' sit='' tela='Em cumprimento' filtro 'Extinção cabível' (cor == vermelho)=False |

Obs.: o filtro é JavaScript (ui.html > passaFiltro); aqui só se reproduz a regra cor === 'vermelho'.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Hoje = rspe_view.HOJE, atualizado a cada listagem.
- A detração que cumpre a pena de um só processo pinta toda a linha de vermelho, embora a execução continue pelos demais.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

EXT-04 - Livramento com período de prova expirado sem revogação

Parte IX – Extinção · Implementação: rspe_view.py > extincao (bloco 2); rspe_scraper.py > livramento_em_curso / duvidas_livramento / e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento

1. Parâmetro

Aba Extinção, hipótese adicional: "Livramento condicional desde dd/mm/aaaa com período de prova expirado em dd/mm/aaaa sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146)", cor vermelha.

2. Dado de entrada

Livramento em curso com ao menos uma concessão (e_concessao_livramento: incidente de livramento CONCEDIDO sem REVOG, SUSPENS ou CASSA); término do SEEU (tratado como fim do período de prova); revogações decididas (e_revogacao_livramento).

3. Regra aplicada

1. Só se livramento_em_curso for verdadeiro e houver concessão no RSPE (o texto do SEEU sozinho não basta).
2. dlc = maior data das concessões; revogação decidida (CONCEDIDO, com REVOG e LIVRAMENTO) posterior a dlc afasta a hipótese. Pedido de revogação negado ou revogação de saída temporária não afastam. A suspensão decidida já faz livramento_em_curso ser falso.
3. Com dúvidas (duvidas_livramento) a hipótese não é gerada: a dúvida fica só na Auditoria.
4. Sem dúvida e término ≤ hoje -> hipótese e cor vermelha (o bloco 1 já terá acrescentado 'término alcançado').

Fórmula: término SEEU ≤ hoje ∧ livramento concedido ∧ sem revogação ∧ sem dúvidas

Local no código: rspe_view.py > extincao (bloco 2); rspe_scraper.py > livramento_em_curso / duvidas_livramento / e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento

4. Fundamento legal

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 89

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 146

Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Fonte: Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm (conferido em 23/09/2026)

CP, art. 82 (suspensão condicional da pena - não citado pelo programa desde a v6.15.10)

Art. 82 - Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial**STJ, Súmula 617**

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

6. Natureza da escolha**(a) Aplicação direta de texto legal**

Escolha adotada: Aplicação direta do art. 90 do CP (e Súmula 617).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_lc_detracao_registrada (funções reais do programa, dados fictícios)

LC desde 10/03/2024, término 21/09/2026: Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/03/2024 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho

Detração - entrada: processo 0000100-10.2024.8.12.0001 (furto, pena 0a6m0d = 180 dias, trânsito 01/12/2025); flagrante 01/01/2025 a 05/08/2025 registrado só para esse processo = 216 dias (0a7m6d).

Conta: 216 dias de custódia anterior ao trânsito ≥ 180 dias de pena do processo -> detração informativa na prescrição (não reduz o prazo) e hipótese 'a verificar' na Extinção (amarelo).

rspe_prescricao.analisar: art. 155 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''

rspe_prescricao.analisar: art. 157 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''

resumo da executória (presc_ppe) = 'Não prescrita'

aba Prescrição (modelo): presc_ppe='Não prescrita' cor=''

aba Extinção: art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 0a7m6d iguala ou supera a pena do processo (0a6m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111) | cor amarelo | sit | ext_dias=1800 (término no futuro); amarelo = a verificar, não entra no filtro 'Extinção cabível'

Execução extinta no RSPE: Execução já extinta segundo o RSPE (Extinção da punibilidade em 02/02/2026) | cor azul | sit Pena extinta (registrada)

Interrompida sem término: hip='Pena interrompida - sem previsão' cor='cinza' termino='Interrompida'

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_livramento_concessao_revogacao (funções reais do programa, dados fictícios)

concessão -> concessão=True revogação=False suspensão=False

pedido de revogação negado -> concessão=False revogação=False suspensão=False

revogação de saída temporária -> concessão=False revogação=False suspensão=False

suspensão concedida -> concessão=False revogação=False suspensão=True

revogação concedida -> concessão=False revogação=True suspensão=False

concessão + revogação negada + revogação de saída temporária:

livramento_em_curso=(True, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), None)]

com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Em livramento condicional desde 10/01/2026', None)

com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/01/2026 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho

concessão + suspensão concedida:

livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10), datetime.date(2026, 6, 3))]


```

com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento suspenso em 03/06/2026
(deferido em 10/01/2026)', None)
com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor
vermelho
concessão + revogação concedida:
livramento_em_curso=(False, datetime.date(2026, 1, 10)); periodos_livramento=[(datetime.date(2026, 1, 10),
datetime.date(2026, 6, 4))]
com término futuro (29/10/2027), sem previsão do SEEU: data_livramento=('Livramento revogado em 04/06/2026
(deferido em 10/01/2026)', None)
com término vencido (21/09/2026): extinção = Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado | cor
vermelho

```

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não verifica o art. 89 (processo por crime cometido durante o livramento), embora o cite: a pendência só aparece se houver incidente de suspensão ou revogação.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

EXT-05 - Detração que iguala ou supera a pena do processo: hipótese 'a verificar' (não mais 'pena cumprida por detração')

Parte IX - Extinção · Implementação: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detraacao_dias, ppe_detraacao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _mesmo_processo / _pena_processo; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe / lista_processos / chave_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3, variável a_verificar); rspe_auditoria.py > auditar (item 'pena-cumprida-por-detraacao', nível 'verificar')

1. Parâmetro

Aba Extinção: "<crime>: a verificar - custódia anterior ao trânsito de XaYmZd iguala ou supera a pena do processo (Y); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)", cor amarela (se a aba não estiver vermelha, laranja ou azul) e ext_n conta a hipótese. Aba Prescrição: a linha do crime segue o cálculo normal da executória; a memória traz "Prisão provisória anterior ao termo inicial: N dias (detração, CP, art. 42) - informativa; não reduz a pena nem o prazo" e "△ A verificar: a detração (N dias) iguala ou supera a pena do processo (Y)..."; aviso "detração de X anterior ao trânsito cobre a pena do processo - conferir se cabe extinção pelo cumprimento (aba Extinção)". Auditoria: item 'verificar' (fora da aba, por AUD_OUTRAS_ABAS). Nenhuma linha recebe 'Pena cumprida por detração' e a coluna da Prescrição não mostra 'Cumprida por detração'.

2. Dado de entrada

Eventos do RSPE (rspe_scraper.periodos_custodia_detalhe: início, fim, motivo e o texto 'Processos Seleccionados'); números de processo lidos por rs.lista_processos e comparados por rspe_prescricao._mesmo_processo (dígitos sem zeros à esquerda; um termina com o outro e o menor tem 5 dígitos ou mais). Termo inicial da executória (trânsito). Penas dos crimes ativos do mesmo processo.

3. Regra aplicada

1. Para cada custódia que liga ao crime (sem processo indicado ou com o mesmo processo), soma (mín(fim, termo) – início) da parte anterior ao termo inicial: ppe_detraacao_dias.
2. Se essa soma ≥ _pena_processo (soma das penas dos crimes ativos do mesmo processo) -> ppe_detraacao_cobre = True e ppe_pena_processo; o cálculo da prescrição continua (a detração não altera pena nem prazo).
3. extincao() lista cada linha com ppe_detraacao_cobre como hipótese 'a verificar' e pinta a aba de amarelo quando não há hipótese vermelha, término em até 30 dias ou execução extinta.
4. Prisão registrada para vários processos entra na detração de cada um: por isso a hipótese é sempre 'a verificar' (a mesma prisão serve a várias condenações, LEP, art. 111).

Fórmula: Σ dias de custódia provisória exclusiva do processo antes do trânsito $\geq \Sigma$ penas do processo

Local no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detraacao_dias, ppe_detraacao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _mesmo_processo / _pena_processo; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe / lista_processos / chave_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3, variável a_verificar); rspe_auditoria.py > auditar (item 'pena-cumprida-por-detraacao', nível 'verificar')

4. Fundamento legal

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a detração que cobre a pena do processo é apontada como hipótese a verificar, nunca como extinção cabível, porque o RSPE não diz a qual condenação a custódia foi imputada e a mesma prisão pode servir a várias (LEP, art. 111).

Alternativa: Declarar 'extinção cabível' quando a custódia é registrada só para o processo.

Efeito prático da alternativa: Extinção afirmada sem apoio no cálculo do SEEU, com risco de contar a mesma prisão duas vezes.

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_lc_detracao_registrada (funções reais do programa, dados fictícios)

LC desde 10/03/2024, término 21/09/2026: Término da pena previsto para 21/09/2026 já alcançado; Livramento condicional desde 10/03/2024 com período de prova expirado em 21/09/2026 sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146) | cor vermelho

Detração - entrada: processo 0000100-10.2024.8.12.0001 (furto, pena 0a6m0d = 180 dias, trânsito 01/12/2025); flagrante 01/01/2025 a 05/08/2025 registrado só para esse processo = 216 dias (0a7m6d).

Conta: 216 dias de custódia anterior ao trânsito $\geq$ 180 dias de pena do processo -> detração informativa na prescrição (não reduz o prazo) e hipótese 'a verificar' na Extinção (amarelo).

rspe_prescricao.analisar: art. 155 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''

rspe_prescricao.analisar: art. 157 CP -> ppe_status='Não prescrita', ppe_cor=''

resumo da executória (presc_ppe) = 'Não prescrita'

aba Prescrição (modelo): presc_ppe='Não prescrita' cor=''

aba Extinção: art. 155 CP: a verificar - custódia anterior ao trânsito de 0a7m6d iguala ou supera a pena do processo (0a6m0d); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111) | cor amarelo | sit | ext_dias=1800 (término no futuro); amarelo = a verificar, não entra no filtro 'Extinção cabível'

Execução extinta no RSPE: Execução já extinta segundo o RSPE (Extinção da punibilidade em 02/02/2026) | cor azul | sit Pena extinta (registrada)

Interrompida sem término: hip='Pena interrompida - sem previsão' cor='cinza' termino='Interrompida'

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende de os eventos do RSPE indicarem o processo da prisão.
- A cor da aba Extinção é amarela (a verificar); a aba Prescrição não muda de cor por esse fato.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

EXT-06 - O que fica fora da aba Extinção

Parte IX - Extinção · Implementação: rspe_view.py > extincao (comentário 'prescrição e indulto ficam nas próprias abas')

1. Parâmetro

Nenhuma hipótese para: prescrição (aba Prescrição), indulto e comutação (aba Indulto/Comutação), livramento com situação incerta (Auditoria), extinção parcial. Crimes já extintos aparecem em ext_extintos ("art. X · motivo em data").

2. Dado de entrada

—

3. Regra aplicada

- 1. extincao() só trata de pena integralmente cumprida ou término alcançado, período de prova do livramento expirado, detração que iguala ou supera a pena do processo (a verificar) e execução já extinta registrada no RSPE.
- 2. ext_n = número de hipóteses.

Local no código: rspe_view.py > extincao (comentário 'prescrição e indulto ficam nas próprias abas')

4. Fundamento legal

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de organização da tela (uma aba por instituto).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

EXT-07 - Multa cominada na aba Extinção (STF ADI 7.032; STJ Tema 931)

Parte IX - Extinção · Implementação: rspe_view.py > extincao (com_multa, multa_txt); rspe_auditoria.py > auditar ('Pena de multa cominada'); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (sem 'multa cominada'); ui.html > ficha do assistido / texto copiado (ext_multa)

1. Parâmetro

Campo ext_multa da aba Extinção (mostrado na ficha do assistido, depois das hipóteses, e no texto copiado): "Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência". Auditoria (info), que continua visível na aba Auditoria (AUD_OUTRAS_ABAS não filtra mais a multa): "Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento", com a nota de que a mera assistência pela Defensoria foi tida por insuficiente pelo STJ (REsp 2.055.935) e de que, no indulto, a incapacidade econômica é presumida (art. 12, § 2º, I, dos decretos).

2. Dado de entrada

Texto do tipo penal de cada crime ativo (regex \b(E|e)\s+Multa).

3. Regra aplicada

- 1. Se algum crime ativo tem "E Multa" no tipo, ext_multa recebe o texto; senão fica vazio.
- 2. A multa não muda a cor nem a situação da aba Extinção: é aviso para instruir o pedido.

- 3. O programa não sabe se a multa foi paga.

Local no código: rspe_view.py > extincao (com_multa, multa_txt); rspe_auditoria.py > auditar ('Pena de multa cominada'); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (sem 'multa cominada'); ui.html > ficha do assistido / texto copiado (ext_multa)

4. Fundamento legal

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 (DJe 12/04/2024) · **Modulação/superação:** Embargos de declaração não conhecidos em 17/06/2024.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, Tema Repetitivo 931 – revisão (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 (DJe 01/03/2024) · **Modulação/superação:** Lida com a interpretação conforme do art. 51 do CP fixada pelo STF na ADI 7.032 (vinculante).

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma) – orientativo

Tese/ementa: RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 02/09/2025 (DJEN 08/09/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300612150&dt_publicacao=08/09/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue a ADI 7.032 (vinculante): a pendência da multa cumulativa obsta a extinção, salvo comprovada impossibilidade de pagamento; o Tema 931 é lido em conjunto.

Alternativa: Presumir a hipossuficiência do assistido da Defensoria e tratar a multa como irrelevante (comportamento da v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Com a presunção, o pedido poderia ir sem prova e ser indeferido (STJ, REsp 2.055.935).

7. Exemplo numérico resolvido

Execução de exemplos_p3p4p9.py > exemplo_extincao_multa (funções reais do programa, dados fictícios)

tipo 'CAPUT: Subtrair, para si - Reclusão E Multa': cor=vermelho | hipóteses='Pena integralmente cumprida (2a0m0d de 2a0m0d): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)' | ext_multa='Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência'

Auditoria: [info] Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento | fica na aba Auditoria: so_matematica=True

tipo 'CAPUT: Subtrair, para si': cor=vermelho | hipóteses='Pena integralmente cumprida (2a0m0d de 2a0m0d): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)' | ext_multa=''

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Depende de o SEEU imprimir "E Multa" no tipo.
- Não verifica pagamento, parcelamento nem valor.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições

INT-01 - Abas da tela e sua ordem

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > ABAS, ABA_POR_ID, laço final (filtros e campo_dias); ui.html > ui.render, ui.irAba

1. Parâmetro

Faixa de abas no topo da tabela, nesta ordem: Geral, Progressão, Livramento, Indulto / Comutação, Prescrição, Extinção, Ficha disciplinar, Auditoria (oito abas). Cada aba define colunas, campo de cor da linha, pílulas coloridas, tipo de legenda e filtros.

2. Dado de entrada

Não lê o RSPE diretamente. Usa o dicionário por assistido montado por rspe_view.modelo: registro extraído do RSPE, ficha disciplinar SIAPEN vinculada, baixas e atestados manuais gravados na base. Registro que não pôde ser analisado entra pelo rspe_view.modelo_erro, com as células vazias.

3. Regra aplicada

- rspe_view.ABAS lista as abas com: id, título, campo de cor da linha ('cor'), tipo de legenda ('legenda'), colunas (chave, título, peso de largura) e pílulas (coluna -> campo de cor).
- Pílulas da aba Indulto / Comutação: 'imp' -> imp_cor; 'i22', 'i24', 'c24', 'i25', 'c25' -> a cor de cada célula. As demais abas têm uma pílula de situação.
- Abas 'presc', 'fd' e 'aud' são 'expansível': o clique na linha abre uma subtabela (cartões) em vez da ficha do assistido.
- A aba Geral tem 'sem_stats': não mostra cartões de resumo nem contador ao lado do nome. Mostra o total ('1 assistido' ou 'N assistidos') e quantos têm pena extinta registrada (geral_cor azul).
- Cada aba recebe 'filtros' e 'campo_dias'. Geral: lista vazia de filtros (o seletor de situação fica oculto). Indulto ('ind'): FILTROS['indulto']. Progressão e Livramento (sem entrada própria): FILTROS['lapso']. Demais: FILTROS[id]. campo_dias: prog_dias, liv_dias, presc_dias, ext_dias; vazio nas demais.
- O programa abre na aba Geral. Trocar de aba zera o filtro por cor, o filtro de situação ('todas') e a linha expandida.

Local no código: rspe_view.py > ABAS, ABA_POR_ID, laço final (filtros e campo_dias); ui.html > ui.render, ui.irAba

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Organização da tela definida pelo desenvolvedor; não decorre de norma.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- As colunas são fixas: não há como escolher colunas nem mudar a ordem das abas.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

INT-02 - Aba Geral: colunas

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > modelo (campos nome, proc, regime, termino, geral_cor); rspe_view.py > simplificar, so_data, termino, modelo_erro

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução (clique copia); Regime; Progressão; Livramento; Término. Linha azul quando a execução está extinta. Sem seletor de situação: a aba não tem prazo próprio.

2. Dado de entrada

Nome e 'Número Único' (cabeçalho do RSPE, bloco PROCESSO DE EXECUÇÃO); 'Regime Atual', 'Data prevista para progressão de regime', 'Data prevista livramento condicional' / 'Data prevista para livramento condicional', 'Data prevista para o Término da Pena' (bloco CÁLCULOS DA PENA). Sem o dado: '—' na célula e o motivo na ficha do assistido.

3. Regra aplicada

- Regime: 'Livramento condicional' se o estado é livramento em curso; 'Livramento? (RSPE: <regime impresso>)' se o livramento tem indícios contrários sem baixa; senão o 'Regime Atual' sem o sufixo ' - ATIVO', com ' (não iniciado)' se o estado é 'não iniciou o cumprimento'.
- Progressão, Livramento e Término passam por so_data: mostram a data dd/mm/aaaa do SEEU, ou 'Pena extinta', ou 'Pena cumprida', ou '—'. O texto original vai para prog_motivo, liv_motivo e termino_motivo.
- Término sem data impressa: 'Não iniciou' (sem início de cumprimento definitivo), 'Interrompida' (situação 'PENA INTERROMPIDA') ou 'Não consta no RSPE'. Na tabela, todos aparecem como '—'.
- Cor da linha: geral_cor = azul se execucao_extinta (incidente EXTINÇÃO sem processo selecionado ou todos os crimes extintos); senão sem cor.
- Registro não analisado (rspe_view.modelo_erro): nome, nº e regime impresso; as demais células ficam '—'.
- Filtro: nenhum. A lista de filtros da aba é vazia e a interface esconde o seletor. A busca e o cartão de extintos continuam valendo.

Local no código: rspe_view.py > modelo (campos nome, proc, regime, termino, geral_cor); rspe_view.py > simplificar, so_data, termino, modelo_erro

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O programa não recalcula progressão, livramento nem término: exibe a data do SEEU. Convenção declarada do programa.

Alternativa: Recalcular as datas pela pena, frações e data-base.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias poderiam divergir do SEEU; o programa preferiu reproduzir o atestado oficial.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-03 - Estado da execução que dispensa marcos (extinta, cumprida, livramento, não iniciou, aberto)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > estado_execucao, execucao_extinta, nao_iniciou, modelo; rspe_scraper.py > livramento_em_curso, duvidas_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, analise_decretos (concluir: ressalvas)

1. Parâmetro

Texto e cor das colunas de situação de Progressão e Livramento quando não há marco a cumprir: 'Pena extinta' (azul), 'Pena cumprida' (cinza), 'Em livramento' (cinza), 'A verificar (livramento)' (amarelo), 'Não iniciou o cumprimento' (cinza), 'Já no aberto' (cinza). Também o aviso em destaque no topo da ficha do assistido (motivo_exec).

2. Dado de entrada

Incidentes EXTINÇÃO; linha 'Extinto' dos crimes; 'Pena Total Imposta', 'Pena Remanescente', 'Pena Cumprida Até Data Atual', 'Data prevista para o Término da Pena'; '(Em livramento condicional deferido em ...)' no campo de livramento; incidentes de livramento, revogação, suspensão e regressão; eventos de prisão, início e interrupção (bloco EVENTOS DE INÍCIO); 'Regime Atual'.

3. Regra aplicada

- 1) Extinta: execucao_extinta preenchido ou todos os crimes com 'Extinto' iniciando por S.
- 2) Cumprida: pena total > 0 e (remanescente ≤ 0, ou cumprida ≥ total, ou término impresso ≤ hoje).
- 3) Livramento: rspe_scraper.livramento_em_curso verdadeiro. Concessão = incidente CONCEDIDO de livramento que não fala em REVOG, SUSPENS ou CASSA (e_concessao_livramento). Revogação e suspensão só contam se CONCEDIDAS e se o texto citar o livramento (e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento): pedido de revogação indeferido, revogação de prisão ou de saída temporária não encerram o livramento. Regressão concedida depois do deferimento também encerra.
- 3-a) Livramento duvidoso: se rspe_scraper.duvidas_livramento aponta indícios contrários e não há baixa do alerta 'Livramento condicional ... com situação incerta no RSPE', o estado é 'lc_duvida' ('Livramento a confirmar · ver Auditoria').
- 4) Não iniciou: nenhum evento de PRISÃO/INÍCIO/REINÍCIO/RECAPTURA cujo motivo não seja FLAGRANTE/PREVENTIVA/TEMPORÁRIA/PROVISÓRIA; o último evento é INTERRUPÇÃO (ou não há evento); e não há livramento em curso.
- 5) Aberto: 'Regime Atual' começa por ABERTO ('Já em regime aberto', com a data do parêntese do SEEU, se houver).
- A primeira condição verdadeira, nesta ordem, define o estado. A coluna do livramento herda o mesmo texto e cor para extinta, cumprida, lc, lc_duvida e não iniciou. No estado 'aberto', o livramento continua pela data do SEEU.
- Baixa no alerta de livramento incerto (hash do título): marca _lc_confirmado e refaz, antes da tela, a análise dos Decretos 2024/2025 (rspe_scraper.analise_decretos) e do Decreto 2022 (analise_decreto_2022), e reaplica as decisões do RSPE (aplicar_decisoes_decretos). A confirmação vale em todas as abas, inclusive no indulto.
- Sem a baixa, no indulto de 2024 e 2025 o livramento duvidoso vira a ressalva 'livramento a confirmar': o inciso que seria possível passa a 'A VERIFICAR' (tela 'Verificar').

Local no código: rspe_view.py > estado_execucao, execucao_extinta, nao_iniciou, modelo; rspe_scraper.py > livramento_em_curso, duvidas_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, analise_decretos (concluir: ressalvas)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: evita mostrar marco vencido para quem não tem marco a cumprir e não presume o livramento quando o RSPE traz sinais contrários.

Alternativa: Mostrar sempre a data impressa pelo SEEU, sem filtrar por estado.

Efeito prático da alternativa: Apareceriam progressões 'vencidas' de pessoas em livramento, com pena cumprida ou extinta.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- 'Cumprida' compara o término com rspe_view.HOJE. HOJE é renovado a cada listagem (Api.listar): abrir base, importar, dar baixa, recarregar. Com a janela aberta de um dia para outro e sem nova listagem, vale a data anterior.
- O estado 'lc_duvida' tem cor amarela, a mesma que a legenda da aba chama 'Até 60 dias': esses casos entram no cartão 'Até 60 dias'.
- Na aba Extinção, o livramento duvidoso não gera hipótese nem cor própria: o ponto fica só na Auditoria.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-04 - Aba Progressão: colunas, data e situação

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > data_progressao, situacao, _vencido_full, pedidos, simplificar, ABAS['prog']

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Regime; Data da progressão; Situação (pílula colorida); Conduta (ficha); Falta (12 meses). Cor da linha = prog_cor.

2. Dado de entrada

'Data prevista para progressão de regime' (CÁLCULOS DA PENA). Quando o SEEU imprime o campo entre parênteses (ex.: '(Já em regime aberto ...)'), o texto vai para progressao_obs_seeu e não há data. Sem data: '—' e motivo na ficha ('Não consta no RSPE' ou 'Pena interrompida').

3. Regra aplicada

- Se há estado da execução (extinta, cumprida, livramento, não iniciou, aberto), a situação é o texto do estado e a data fica '—' (ou 'Pena extinta'/'Pena cumprida').
- Se há progressao_obs_seeu: 'Já em regime aberto' (com a data do parêntese).
- Se há progressao_previsao_seeu: a data do SEEU; a situação sai de situacao(data), pelas janelas de alerta.
- Situação cinza que não é 'Pena cumprida' vira 'Não se aplica'; data presente sem alerta vira 'Em cumprimento'.
- Dica (tooltip) da situação vencida: 'Pedidos no RSPE: negado/pendente/concedido (últ. data)' dos incidentes com PROGRESS no tipo ou complemento; exame criminológico (incidentes com CRIMINOL); 'Falta nos últimos 12 meses: ...' se houver.
- Com incidente de exame criminológico, a dica da progressão acrescenta: 'A verificar: exame exigido só pela Lei 14.843/2024 (LEP, art. 112, § 1º) não alcança fato anterior à vigência dela (STJ, HC 950.729 e AgRg no HC 974.282; STF, Tema 1408: repercussão geral reconhecida no RE 1.536.743, 13/06/2025 - conferir se já houve julgamento) - fatos de <datas dos crimes ativos>'. O programa não fixa a data de vigência da lei.
- Percentual e data-base (frac_prog, dbase) existem no modelo, mas não são colunas da aba: aparecem no relatório individual, no resumo copiado e na petição.

Local no código: rspe_view.py > data_progressao, situacao, _vencido_full, pedidos, simplificar, ABAS['prog']

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reprodução da data do SEEU; o programa não calcula a progressão.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Situação 'Lapso atingido' (valor 'atingido') existe em situacao(), mas nenhum caminho atual a produz.
- O aviso da Lei 14.843/2024 lista as datas de todos os crimes ativos e deixa ao defensor a comparação com a vigência.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

INT-05 - Aba Livramento: colunas, data e situação

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > data_livramento, situacao, simplificar; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_regras.py > carregar (livramento.pena_minima_anos); rspe_relatorio.py > relatorio_individual.fr_lc

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Data do livramento; Situação; Conduta (ficha); Falta (12 meses). Cor da linha = liv_cor. Textos especiais: 'Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)' e 'Livramento suspenso/revogado em dd/mm/aaaa (deferido em dd/mm/aaaa)'.

2. Dado de entrada

'Data prevista livramento condicional' ou 'Data prevista para livramento condicional' (CÁLCULOS DA PENA); entre parênteses vai para livramento_obs_seeu. Incidentes de livramento concedidos e incidentes de suspensão ou revogação. 'Pena Total Imposta'. Parâmetro livramento.pena_minima_anos da base_juridica.json (padrão 2).

3. Regra aplicada

- 1) Estado extinta/cumprida/livramento/livramento a confirmar/não iniciou: texto do estado, sem data.
- 2) Há concessão de livramento (rspe_scraper.e_concessao_livramento: incidente CONCEDIDO de livramento sem REVOG, SUSPENS ou CASSA) e, depois dela, revogação ou suspensão decidida (e_revogacao_livramento ou e_suspensao_livramento: incidente CONCEDIDO que cita REVOG ou SUSPENS e LIVRAMENTO), e o SEEU não imprime nova data: 'Livramento revogado|suspensão em <data> (deferido em <data>)'.
 • 3) Pena total < pena_minima_anos × 365 dias e o SEEU não imprime data: 'Não cabível: pena < 2 anos (art. 83 CP)' (o número vem da base; com 1, '1 ano').
 • 4) Data do SEEU, se houver; situação pelas janelas de alerta.
 • 5) Senão: 'Não consta no RSPE' ou 'Pena interrompida'.
 • No relatório individual a fração '1' ou '1/1' aparece como '1/1 (livramento vedado)'.

Fórmula: não cabível se pena_total_dias < pena_minima_anos × 365 (padrão: 2 × 365 = 730 dias)

Local no código: rspe_view.py > data_livramento, situacao, simplificar; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_regras.py > carregar (livramento.pena_minima_anos); rspe_relatorio.py > relatorio_individual.fr_lc

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

(a) Aplicação direta de texto legal

Escolha adotada: Aplicação direta do caput do art. 83 do CP (pena igual ou superior a 2 anos), com o ano de 365 dias (convenção do SEEU).

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A pena mínima compara a pena total unificada; não distingue penas de processos diversos.
- Com data impressa pelo SEEU, a regra dos 2 anos não é aplicada (prevalece a data do SEEU).
- Revogação ou suspensão registrada sem a palavra LIVRAMENTO no tipo ou no complemento não é reconhecida.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-06 - Janelas de alerta e cor da situação (progressão, livramento, término)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS, situacao, _dias_para, CORES; ui.html > .pill.vencido (negrito)

1. Parâmetro

Pílula 'Situação' e cor da linha: 'Vencido há N dias · verificar criminológico, indeferimento ou falta' (cor 'vencido': fundo #FEF4D6, texto #B54708, em negrito), 'Vence hoje' (laranja), 'Em 1 dia' / 'Em N dias' (laranja (≤ 30), amarelo (≤ 60), verde (≤ 90); mais de 90 dias sem texto e sem cor (depois vira 'Em cumprimento'). Pena interrompida sem data: 'Pena interrompida' cinza.

2. Dado de entrada

Data do SEEU já convertida (progressão, livramento, término) e a data de hoje (rspe_view.HOJE).

3. Regra aplicada

- $n = \text{data} - \text{hoje}$ (dias corridos).
- $n < 0 \rightarrow$ 'Vencido há 1 dia' ou 'Vencido há N dias', seguido de ' · verificar criminológico, indeferimento ou falta', cor 'vencido'.
- $n = 0 \rightarrow$ 'Vence hoje', laranja.
- $n \leq 30$ laranja; $n \leq 60$ amarelo; $n \leq 90$ verde (ALERTAS_DIAS). Texto 'Em 1 dia' ou 'Em N dias' (rs.pl).
- $n > 90 \rightarrow$ texto vazio e cor vazia.
- Sem data e pena interrompida $\rightarrow$ 'Pena interrompida', cinza; sem data e sem interrupção $\rightarrow$ vazio.
- prog_dias / liv_dias guardam n (ou None) e alimentam filtros e relatório geral.

Fórmula: $n = (\text{data do SEEU} - \text{hoje})$ em dias; faixas: $n < 0$ vencido; $n = 0$ hoje; ≤ 30 laranja; ≤ 60 amarelo; ≤ 90 verde

Local no código: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS, situacao, _dias_para, CORES; ui.html > .pill.vencido (negrito)

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Faixas de 30/60/90 dias escolhidas pelo desenvolvedor para triagem.

Alternativa: Outras janelas (ex.: 15/45) ou alerta desde a data-base.

Efeito prático da alternativa: Mudaria quem aparece como 'a vencer'.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O vencido usa as mesmas cores do amarelo (fundo #FEF4D6, texto #B54708); só o negrito da pílula o distingue.
- HOJE é a data do computador na última listagem (Api.listar grava rv.HOJE = datetime.now().date()). Sem nova listagem, a tela aberta após a meia-noite mantém as contagens do dia anterior.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-07 - Coluna 'Falta (12 meses)' e campo falta_12m

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _negado, _pendente, _data_fato_falta, indicios_falta, faltas, _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim, falta_apurar, falta_det, falta_full); ui.html > render (coluna falta)

1. Parâmetro

Coluna 'Falta (12 meses)' nas abas Progressão e Livramento: 'Sim' em vermelho só para falta com sanção reconhecida no RSPE; 'A apurar' em amarelo quando há só indícios; ou 'Não consta' em cinza. Linha 'Falta (12 meses)' (Sim) ou 'Falta a apurar (12 meses)' na ficha do assistido, com o detalhe; dica (tooltip) com o texto completo. Na exportação Excel/PDF, o texto completo 'Sim · <detalhe>' ou 'A apurar · <detalhe>' ('A apurar' em amarelo no PDF). Campo `{{falta_12m}}` das petições com o mesmo texto completo.

2. Dado de entrada

Incidentes do RSPE (tipo + complemento; para incidentes de REGIME, só o complemento), com situação, data de referência, data da decisão e datas no complemento; eventos do bloco EVENTOS DE INÍCIO; 'Saldo dias Remidos' com 'N dias perdidos'. A ficha disciplinar SIAPEN não é usada nesta coluna.

3. Regra aplicada

- Referência = data de geração do RSPE ('Gerado em:'); na falta, a data de hoje. Janela = referência – 365 dias até a referência (rspe_scraper.indicios_falta).
- Incidente negado não conta: situação iniciada por 'NÃO'/'NAO', ou com 'INDEFER' ou 'NEGAD'.
- Falta própria (texto com FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD ou ISOLAMENTO): datada pelo fato, isto é, pela primeira data do complemento; sem ela, pela data de referência ou da decisão. Na janela, entra como '<rótulo> (dd/mm/aaaa)'. Pendente ('PEND' ou 'ANALISE') entra como '<rótulo> (dd/mm/aaaa - pendente: só impede se a sanção for reconhecida em juízo)'.
- Regressão (REGRESS) e perda de remidos (PERDA, PERDID): datadas pela decisão. São descartadas se houver falta própria com data do fato nos 365 dias anteriores a elas. Senão, na janela: perda -> '<rótulo> (decisão de dd/mm/aaaa; data do fato não consta)'; regressão -> '<rótulo> (dd/mm/aaaa; sem falta homologada no RSPE - pode ser soma de penas)'.
- Outros incidentes com FUGA ou EVAS na janela: '<rótulo> (dd/mm/aaaa)', com ' - pendente' se for o caso.
- Eventos com FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN ou DESCUMPRIMENTO no tipo ou motivo, na janela e sem falta própria a 1 dia de distância: '<tipo motivo> (dd/mm/aaaa; falta a apurar)'.
- Saldo com 'N dias perdidos' (N > 0) sem incidente datado e não negado com FALTA GRAVE ou PERDIDOS no tipo: acrescenta '1 dia remido perdido' ou 'N dias remidos perdidos (data não consta)', sem limite de tempo, como indício a apurar.
- Com falta firme (falta própria não negada e não pendente, com fato na janela): falta_12m = 'SIM'. Só com indícios a verificar: 'A APURAR'. Sem achado: 'não consta'. Detalhe = firmes e depois os indícios, separados por '; '. Na tela: m['falta'] = 'Sim · <detalhe>', 'A apurar' ou 'Não consta'; m['falta_full'] = 'A apurar · <detalhe>' no segundo caso.

Fórmula: achado se (referência – 365 dias) ≤ data ≤ referência; referência = data de geração do RSPE

Local no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _negado, _pendente, _data_fato_falta, indicios_falta, faltas, _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim, falta_apurar, falta_det, falta_full); ui.html > render (coluna falta)

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput e inciso III, b (redação da Lei 13.964/2019 na alínea b)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 50, caput e II

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I). O programa a cita, por analogia, no aviso de falta a verificar do art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o RSPE não lista faltas. O programa reserva 'Sim' à falta com sanção reconhecida no RSPE e mostra os demais indícios (regressão, perda de remidos, fuga, falta pendente) como 'A apurar'. Incidente negado não conta, e a regressão ou perda que decorre de falta já contada não se repete.

Alternativa: Marcar 'Sim' para qualquer indício (comportamento até a v6.15.11) ou deixar de mostrar os indícios sem sanção.

Efeito prático da alternativa: Com 'Sim' para qualquer indício, regressão cautelar e fuga ainda não apurada pareceriam falta reconhecida; sem os indícios, falta ainda não lançada deixaria de ser lembrada.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A janela é contada da data de geração do RSPE, não de hoje: um RSPE antigo mostra faltas de uma janela passada.
- Perda de remidos sem incidente datado entra como falta sem limite de 12 meses.
- Palavras genéricas (DISCIPLIN, ISOLAMENTO) capturam registros sem sanção.
- 'Não consta' não garante ausência de falta: conferir o PAD.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-08 - Coluna 'Conduta (ficha)'

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); rspe_ficha.py > extrair (conduta); rspe_app.py > Api.listar, Base.fichas

1. Parâmetro

Coluna 'Conduta (ficha)' nas abas Progressão e Livramento: conduta da ficha disciplinar em caixa de título (PADIC e IPCG em maiúsculas; 'Ótima', 'Péssima' acentuadas), em vermelho quando ruim; 'Sem ficha' em cinza quando não há ficha vinculada; 'não informada na ficha' quando a ficha não traz conduta.

2. Dado de entrada

Ficha Disciplinar SIAPEN: 'HISTÓRICO - CONDUTA: ...' ou 'CONDUTA: ...'.

3. Regra aplicada

- conduta_ruim = verdadeiro se a conduta contém RESPONDE, REGULAR, MÁ/MA isolada, PÉSSIMA ou RUIM.
- Ficha usada: a gravada na chave do processo; senão a guardada pelo nome ('nome:<NOME>'), sem processo, se houver um único assistido com esse nome normalizado na base.
- Sem ficha: 'Sem ficha'. Se a ficha falhar na análise, o registro é refeito sem ela e a coluna mostra 'Sem ficha'.

Local no código: rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); rspe_ficha.py > extrair (conduta); rspe_app.py > Api.listar, Base.fichas

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apenas exibe o registro da unidade prisional; a marcação em vermelho é convenção visual.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Com homônimos na base, a ficha guardada pelo nome não é usada: a coluna mostra 'Sem ficha' para os dois.
- Nome grafado de modo diferente na ficha e no RSPE impede o vínculo pelo nome.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-09 - Aba Indulto / Comutação: células Sim / Verificar / Falta / Não se aplica / Não atinge

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto, cor_texto_indulto, sim_ao, cor_indulto, simplificar; rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, DECRETOS_PUB, analise_decretos (concluir); rspe_ficha.py > complementar_decretos

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Impeditivo (art. 1º); Indulto 2022; Indulto 2024; Comutação 2024; Indulto 2025; Comutação 2025. Cada célula é uma pílula: 'Concedido' (azul), 'Falta' (vermelho), 'Sim' (verde), 'Verificar' (amarelo), 'Fato posterior' (cinza), 'Vedado (art. 1º)' (vermelho), 'Vedado (art. 7º)' (vermelho), 'Indeferido' (vermelho), 'Prejudicada' (cinza), 'Não se aplica' (cinza; nenhuma condenação na publicação do decreto), 'Não atinge' (cinza). O texto longo vai para a dica (tooltip), para a ficha e para a exportação.

2. Dado de entrada

Resultados do cálculo (indulto_2022, indulto_2024, indulto_2025, comutacao_2024, comutacao_2025 do registro), complementados pela ficha disciplinar nos incisos XI, XII e XIII (rspe_ficha.complementar_decretos).

3. Regra aplicada

- curto_indulto converte o texto do cálculo em frase curta ('Possível · VIII', 'A verificar · ...', 'Não atinge (x de y)', 'Concedido · data', 'Indeferido · data', 'Prejudicada · indulto cabível', 'Excluído (art. 7º)', 'Vedado (art. 1º)', 'Não se aplica (...)').
- Sufixos: ' · falta 12m!' se o texto traz 'FALTA nos 12 meses' (falta com sanção reconhecida); senão ' · falta a verificar' se traz 'falta a verificar (art. 6º)'. ' · fato posterior segue' se há nota de fato posterior depois do ' | ' (o resultado vale para as penas anteriores).
- 'A VERIFICAR (<rótulo>): ...' vira 'A verificar · ...', com ' · só crimes não impeditivos (art. 7º, p. ú.)' ou ' · tese: hed. superveniente' conforme o rótulo. O rótulo '(art. 2º, II)' não aparece no texto curto.
- 'não se aplica: sem condenação ...' (sentença posterior à publicação do decreto) -> 'Não se aplica (sem condenação na data)'. 'não se aplica: fatos ...' ou 'fato posterior' no início -> 'Não se aplica (fatos posteriores)'.
• cor_texto_indulto: CONCEDIDO -> azul; VEDAD -> vermelho; POSSÍVEL -> verde; A VERIFICAR -> amarelo; o resto -> cinza.
- sim_ao (célula): azul ou 'Concedido' -> 'Concedido'; verde ou amarelo com 'falta 12m' -> 'Falta' (vermelho); verde com 'falta a verificar' -> 'Verificar' (amarelo); verde -> 'Sim'; amarelo -> 'Verificar'; texto com 'fato posterior' (sem 'fato posterior segue') ou 'fatos posteriores' -> 'Fato posterior' (cinza); 'Vedado' -> 'Vedado (art. 1º)'; 'Excluído' -> 'Vedado (art. 7º)'; 'Indeferido' -> 'Indeferido'; 'Prejudicada' -> 'Prejudicada'; 'Não se aplica (sem condenação ...)' -> 'Não se aplica' (cinza); qualquer outro, inclusive os demais 'Não se aplica (...)', -> 'Não atinge'.

- Falta do art. 6º (rspe_scraper.falta_art6): mesma leitura dos indícios de falta, com janela de 25/12 – 365 dias até a publicação do decreto (23/12/2024 e 23/12/2025). Firme = falta grave, homologação ou sanção CONCEDIDA -> texto 'FALTA nos 12 meses (art. 6º): ...'. A verificar = pendente, regressão sem falta homologada nos 12 meses anteriores, perda sem falta datada, fuga/abandono/descumprimento só como evento -> 'falta a verificar (art. 6º: só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195): ...'.
- Ressalvas do cálculo (livramento a confirmar, violência contra a mulher provável, recurso da acusação do art. 2º, II, crime militar, vítima da lesão do art. 129, §§ 2º e 3º) vão todas para o texto. Com ressalva, o inciso que seria possível vira 'A VERIFICAR' (tela 'Verificar').
- Fato posterior à data do decreto, ou sentença posterior à publicação: o crime sai da soma; a nota 'fato posterior ... segue em execução' acompanha o resultado das penas anteriores. 'Fato posterior' só aparece na célula quando não resta crime anterior.
- Quando a ficha resolve os incisos XI, XII e XIII (rspe_ficha.complementar_decretos), o texto novo mantém o trecho depois de ' | ' e a ressalva; com ressalva o resultado fica 'A VERIFICAR'.
- Comutação quando o indulto sai só pelo inciso XV para parte dos crimes: 'A VERIFICAR: art. 13 (...) - sobre a pena dos crimes não alcançados pelo indulto do inciso XV' -> 'Verificar'.
- Cor do relatório (<k>_cor_rel): a do cálculo; 'Falta' -> vermelho; 'Verificar' por falta a verificar (cálculo verde) -> amarelo.
- ind_sim = algum dos cinco benefícios com cor verde depois da conversão.
- Cor da linha (ind_cor): azul se execução extinta; verde se algum status é 'possível'; vermelho se há crime impeditivo do art. 1º; amarelo se algum 'verificar' ou comutação POSSÍVEL; senão cinza. Se ficou verde mas nenhum benefício é 'Sim', passa a vermelho (com impeditivo), amarelo (com algum Verificar) ou cinza.

Local no código: rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto, cor_texto_indulto, sim_nao, cor_indulto, simplificar; rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, DECRETOS_PUB, analise_decretos (concluir); rspe_ficha.py > complementar_decretos

4. Fundamento legal

Decreto 12.338/2024, art. 6º, caput e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 6º, caput e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 7º, caput e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790/2025, art. 7º, caput e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338/2024, art. 2º, caput e incisos I a IV

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790/2025, art. 2º, caput e incisos I e II

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I). O programa a cita, por analogia, no aviso de falta a verificar do art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A falta com sanção reconhecida transforma 'Sim' em 'Falta' (vermelho). O indício sem sanção reconhecida transforma 'Sim' em 'Verificar' (amarelo). A leitura segue o art. 6º (sanção reconhecida pelo juízo; falta posterior à publicação não impede). A ressalva que depende de dado ausente também leva a 'Verificar'.

Alternativa: Mostrar 'Sim' com aviso para a falta pendente e para as ressalvas.

Efeito prático da alternativa: Mais 'Sim' na tela e na fila de prioridade; o defensor veria o aviso só na dica ou na ficha.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- 'Não se aplica' por falta de execução na data (não iniciou, cumprimento interrompido, sem pena em cumprimento) aparece como 'Não atinge' na célula; o motivo fica na dica e na ficha.
- A célula não distingue o 'Vedado (art. 1º)' por crime impeditivo do 'Vedado' por liderança de facção (§ 3º, I); o motivo fica na dica.
- O filtro 'Falta' pega só a falta com sanção reconhecida; a falta a verificar aparece em 'Verificar'.
- Execução extinta não força as células a azul; só a cor da linha.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-10 - Coluna 'Impeditivo (art. 1º)'

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > curto_impeditivo, compacto_impeditivo, simplificar (imp_curto, imp_cor), ABAS['ind'].pilulas; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, _posteriores); ui.html > render, passaFiltro; rspe_export.py > exportar_xlsx, exportar_pdf

1. Parâmetro

Pílula 'Sim' (vermelha) ou 'Não' (verde). Texto compacto 'Sim · art. 1º, I; XVII' e ' · hed. superveniente' quando a hediondez é posterior ao fato; o texto completo com a descrição dos incisos vai para a dica e para a ficha. A mesma cor sai na tela, no Excel e no PDF exportado.

2. Dado de entrada

indulto_crime_impeditivo ('SIM') e indulto_crime_impeditivo_detalhe, calculados pelo art. 1º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025 na data de cada decreto (25/12/2024 e 25/12/2025), mais a marcação 'Condenado por exercer comando de organização criminosa: S' do RSPE.

3. Regra aplicada

- rspe_scraper.analise_decretos junta os impeditivos aferidos em 25/12/2024 e em 25/12/2025 (a hediondez é medida na data de cada decreto), sem repetir.
- Ficam de fora os crimes de fato posterior à data do decreto e os de sentença posterior à publicação (23/12/2024 e 23/12/2025).
- Com comando de organização criminosa marcado em crime ativo não excluído, acrescenta 'art. 1º, § 3º, I: comando de organização criminosa (em 2024 só o indulto, em 2025 indulto e comutação)'.
- Se indulto_crime_impeditivo ≠ 'SIM': 'Não'.
- Senão curto_impeditivo separa o detalhe em ';' e monta 'Sim · art. 1º, <inciso> · <descrição>'; acrescenta '(hediondez posterior ao fato)' se o detalhe diz 'fato anterior'. compacto_impeditivo deixa só os incisos.
- simplificar grava imp_cor = 'vermelho' para 'Sim' e 'verde' para 'Não'. A pílula da tela e o Excel usam imp_cor; o PDF usa a mesma regra (texto iniciado por 'Sim' em vermelho).
- O filtro 'Crime impeditivo' da aba usa imp_cor = vermelho.

Local no código: rspe_view.py > curto_impeditivo, compacto_impeditivo, simplificar (imp_curto, imp_cor), ABAS['ind'].pilulas; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, _posteriores); ui.html > render, passaFiltro; rspe_export.py > exportar_xlsx, exportar_pdf

4. Fundamento legal

Decreto 12.338/2024, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação do resultado do cálculo do art. 1º; o critério jurídico do impeditivo está nos módulos de cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Só reflete o art. 1º dos Decretos 2024/2025; as exclusões do art. 7º do Decreto 2022 não entram nesta coluna.
- A coluna é única para os dois decretos: crime impeditivo só na data de um deles aparece como 'Sim'. A célula de cada ano é que decide.
- Impeditivo que depende de dado ausente (crime militar, 215-A e 147-A sem indicação da vítima mulher, art. 129, §§ 2º e 3º) não vira 'Sim': aparece como ressalva nas células de indulto.
- O cartão 'Crime impeditivo' conta pela cor da linha (ind_cor), e o filtro 'Crime impeditivo' conta pela coluna: quem tem impeditivo e algum 'Sim' pelo art. 7º, p. ú., entra no filtro, mas não no cartão.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

INT-11 - Aba Prescrição: modo, colunas e cartões por ação penal

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > presc_curto, simplificar, PRESC_SUB, ROTULO['presc'], ABAS['presc']; ui.html > spec (modo), contaCor, prescCards, memória, linhaTempo, txtPresc, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlToggle, tlClick, TL_TIPO, TL_FUND

1. Parâmetro

Seletor 'Pretensão executória' / 'Pretensão punitiva'. Executória: colunas Nome, Nº da execução, Pretensão executória (Aparente / Iminente / A verificar / Não prescrita / Sem dados / Extinta), Prescrição em. Punitiva: Nome, Nº, Pretensão punitiva (Aparente / Não configurada / Sem dados / Extinta). A cor da linha, o contador da aba e os cartões seguem a pretensão escolhida. O clique abre um cartão por ação penal com os crimes relevantes; na coluna da direita de cada crime, dois links: 'cálculo' (memória em texto e a tabela 'Linha do tempo deste crime') e 'linha do tempo' (figura SVG da prescrição executória: eixo com faixas e marcos, contagem e cartão por fuga, blocos detração → saldo → prazo, hipóteses de imputação, cartão do resultado e balões 'Como cheguei aqui?'). Só um dos dois fica aberto por vez; clicar de novo fecha. O link 'linha do tempo' só aparece no modo executória e para crimes com ppe_linha_tempo e ppe_saldos.

2. Dado de entrada

Linhas por crime da análise de prescrição (presc_linhas: crime, ação penal, pena, fato, denúncia, sentença, trânsito, prazos, termo inicial, status e cor de cada pretensão) e resumo (presc_retro, presc_ppe, presc_prox, presc_cor).

3. Regra aplicada

- presc_curto: 'aparente' nos 40 primeiros caracteres -> 'Aparente'; começa com 'iminente' -> 'Iminente'; começa com 'a verificar' -> 'A verificar'; contém 'extint' -> 'Extinta'; 'não configurada' -> 'Não configurada'; 'não prescrita'/'não corre'/'pena cumprida' -> 'Não prescrita'; 'verificar'/'sem pena'/'sem dados' -> 'Sem dados'; resto -> 'Não prescrita' (executória) ou 'Não configurada' (punitiva); vazio ->

'Sem dados'.

- Cores: Aparente vermelho; Iminente amarelo; A verificar amarelo; Extinta azul; Sem dados cinza; demais sem cor. Legenda amarela da executória: 'Iminente / a verificar'; azul: 'Extinta'.
- Linha de crime 'A VERIFICAR' (saldo na evasão entre limites divergentes): ppe_cor amarelo; entra nos cartões, na Auditoria (fora da aba) e no resumo 'A verificar (saldo na evasão): ...'.
- Execução extinta: presc_ppe = 'Pena extinta (registrada no RSPE)' e presc_cor azul; a punitiva mantém o texto calculado.
- Cor da linha e pílula: presc_ppe_cor (executória) ou presc_retro_cor (punitiva), conforme o seletor. O contador ao lado do nome da aba usa o mesmo campo.
- 'Prescrição em' = menor data de previsão da executória entre os crimes.
- Cartões: agrupa por número da ação penal só os crimes com cor vermelha/amarela (executória: aparente, imminente ou a verificar) ou vermelha (punitiva) ou status 'Verificar na ação penal'; mostra no cabeçalho denúncia, sentença e trânsito quando únicos no grupo; a pílula do cartão é a pior situação. Cabeçalho: '1 crime' ou 'N crimes'. O título do cartão da ficha usa o rótulo do crime com a ação penal quando o artigo se repete.
- Crime sem prescrição não aparece no cartão; sem nenhum: 'Nenhum crime com prescrição ... nem datas a verificar.'
- Linha do tempo visual (ui.tlToggle): a linha do crime tem duas linhas ocultas abaixo (memória e figura); o clique mostra a escolhida e esconde a outra; a figura é montada uma vez (ui.prescTimelineHtml) a partir da linha de prescrição registrada em ui._tl. O componente é o mesmo do painel do assistido e não faz cálculo: usa ppe_linha_tempo (inicio, fim, tipo, atribuicao, fonte, efeito), ppe_saldos (limites, faixas com rotulo, art76, cronologica, resultado), ppe_faltam, ppe_detracao_dias, fato, sentenca, ppe_termo e a data de hoje do programa.
- Balões: um clique em marco, faixa ou linha de contagem abre 'Como cheguei aqui?' junto ao ponto (ui.tlClick, ouvinte único no documento); o × fecha.

Local no código: rspe_view.py > presc_curto, simplificar, PRESC_SUB, ROTULO['presc'], ABAS['presc']; ui.html > spec (modo), contaCor, prescCards, memoria, linhaTempo, txtPresc, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlToggle, tlClick, TL_TIPO, TL_FUND

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação do cálculo de prescrição, uma pretensão por vez.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A 'Prescrição em' pode trazer a data de um crime ainda não imminente; o 'A verificar' não tem data.
- A exportação em PDF e o relatório geral contam pela cor geral presc_cor (vermelha se qualquer pretensão é aparente), e não pelo seletor.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-12 - Aba Extinção: colunas, situação e cor

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > extincao, simplificar, ABAS['ext'], FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (vencidas na aba ext), abrir (linha Extinção), txtFicha

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Término; Situação (pílula). Situações: 'Extinção cabível' (vermelho), 'Término em N dias' laranja/amarelo/verde, 'Término hoje', 'Pena extinta (registrada)' (azul), 'Em cumprimento', 'Não se aplica' (cinza). As hipóteses (ext_hipoteses) vão para a ficha do assistido, o resumo copiado e o relatório. O aviso da multa (ext_multa) vai para a ficha do assistido e o resumo copiado.

2. Dado de entrada

'Pena Total Imposta', 'Pena Cumprida Até Data Atual', 'Data prevista para o Término da Pena'; incidentes de livramento concedido e de revogação; linhas de prescrição com ppe_detracao_cobre (detracção que iguala ou supera a pena do processo); crimes extintos e incidente EXTINÇÃO; 'E Multa' no tipo penal dos crimes ativos.

3. Regra aplicada

- Hipótese 1: cumprida $\geq$ total -> 'Pena integralmente cumprida (x de y): extinção pelo cumprimento (LEP, art. 66, II)', vermelho; senão término $\leq$ hoje -> 'Término da pena previsto para dd/mm/aaaa já alcançado', vermelho.
- Hipótese 2: livramento em curso, concessão (incidente CONCEDIDO de livramento sem REVOG/SUSPENS/CASSA) sem revogação decidida posterior, sem dúvidas no RSPE e término $\leq$ hoje -> 'Livramento condicional desde ... com período de prova expirado em ... sem revogação (CP, arts. 89 e 90; LEP, art. 146)', vermelho. Com dúvida sobre o livramento, nada é acrescentado (fica na Auditoria).
- Hipótese 3: crime com detração (custódia anterior ao trânsito) que iguala ou supera a pena do processo -> '<crime>: a verificar - custódia anterior ao trânsito de X iguala ou supera a pena do processo (Y); se computada nesta condenação, extinção pelo cumprimento (CP, art. 42; LEP, arts. 66, II, e 111)', amarelo (a verificar), quando a aba não está vermelha, laranja ou azul.
- Execução já extinta no RSPE: hipótese 'Execução já extinta segundo o RSPE (...)' no início, situação 'Pena extinta (registrada)', azul.
- Sem vermelho nem azul: pena interrompida sem término -> cinza; com término -> faixa de 30/60/90 dias; sem término -> cinza.
- Situação: 'Pena extinta (registrada)'; 'Extinção cabível' (vermelho); ou o texto da faixa ('Término em 1 dia', 'Término em N dias', 'Término hoje'). O término sai sem a marca '(est.)'.
- Prescrição e indulto não entram nesta aba.
- ext_multa: com 'E Multa' em crime ativo, 'Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência'. Aparece na linha Extinção da ficha do assistido e no 'Copiar resumo'. A Auditoria mantém o item informativo 'Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento'.
- Filtro 'Extinção cabível' = todas as linhas em vermelho (inclusive pena cumprida sem término vencido); a detração fica em amarelo ('Até 60 dias / a verificar').

Local no código: rspe_view.py > extincao, simplificar, ABAS['ext'], FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (vencidas na aba ext), abrir (linha Extinção), txtFicha

4. Fundamento legal

CP, art. 89

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 146

Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

5. Fundamento jurisprudencial

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Flávio Dino)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 · **Modulação/superação:** DJe 12/04/2024; embargos não conhecidos em 17/06/2024. Eficácia erga omnes e efeito vinculante.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, Tema 931 (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Rogerio Schietti Cruz, revisão)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 · **Modulação/superação:** DJe 01/03/2024

Fonte:

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma) - ementa

Tese/ementa: RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA.

Data do julgamento: 02/09/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 08/09/2025

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300612150&dt_publicacao=08/09/2025

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A aba mostra só a extinção pelo cumprimento (pena cumprida, término alcançado, período de prova expirado, detração). Prescrição e indulto ficam em suas abas (escolha do desenvolvedor). A multa é ressalva de instrução, conforme a ADI 7.032, e não impede a cor 'Extinção cabível'.

Alternativa: Marcar como 'a verificar' a extinção com multa pendente até a prova da impossibilidade de pagamento (ADI 7.032).

Efeito prático da alternativa: Menos 'Extinção cabível' em vermelho nas execuções com multa cominada.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O aviso da multa não aparece na tabela, na exportação nem no relatório individual.
- Coluna com crimes extintos no SEEU (ext_extintos) não é exibida.
- A hipótese do livramento não confere o art. 89 do CP (processo por crime cometido na vigência do livramento): o RSPE não traz esse dado.
- O rótulo 'Até 60 dias / a verificar' da legenda ainda cita 'a verificar', situação que a aba não produz mais.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-13 - Aba Ficha disciplinar: colunas, situação e conferência

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_ficha.py > comparativo, quadro_trabalho, _dias_txt; rspe_view.py > ABAS['fd']; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdConferir; rspe_app.py > Api.fd_conferir, fd_adicionar, fd_remove

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Trabalho atual; Remidos ficha / RSPE; Trabalho a atestar; Estudo a requerer; Situação (pílula). Expandido: blocos por atestado (nº, dias trabalhados e remidos) com os empregos cobertos, bloco 'Sem atestado na ficha', 'Estudo' e 'Adicionados por você'; círculo de conferência; botão '+ Adicionar atestado'.

2. Dado de entrada

Ficha Disciplinar SIAPEN (trabalho, atestados, estudo, exames ENCCEJA/ENEM, eventos) e remições do RSPE (incidentes de remição concedida, excluídos os de perda ou revogação e os não concedidos ou pendentes); atestados manuais gravados na base.

3. Regra aplicada

- Trabalho atual: último trabalho sem data de fim, '<emprego> desde <início>'; senão 'sem trabalho em curso'.
- Remidos ficha / RSPE: (remidos dos atestados desta execução + remidos estimados do estudo + remidos manuais) / (remições homologadas no RSPE).
- Trabalho a atestar: '1 período' ou 'N períodos' sem atestado.
- Estudo a requerer: '≈ H h (≈ 1 dia)' ou '≈ H h (≈ D dias)' quando as horas pendentes estimadas ≥ 12 ; $D = H \div 12$.
- Situação: 'Remição a requerer (1 dia / N dias de atestado sem remição posterior no RSPE)' -> vermelho; senão, diferença ≥ 1 dia entre ficha e RSPE -> 'Conferir remição: ficha x x RSPE y dias'; acrescenta 'trabalho sem atestado (n períodos)', 'estudo a requerer (≈ n dias)'; só baixa sem início -> 'trabalho sem início registrado'. Qualquer item sem 'remição a requerer' -> amarelo; nenhum -> 'Em ordem' verde. Sem ficha -> 'Sem ficha' cinza.
- Bloco Estudo: curso com fim 'concluído' recebe '· verificar acréscimo de 1/3 pela conclusão (LEP, art. 126, § 5º)'. ENCCEJA/ENEM: 'Conferir homologação · se certificou a conclusão do ensino, verificar o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º)'.
- Conferência: o círculo grava na tabela 'baixas' uma chave 'fd:...'; 'Conferidos X de Y' no cabeçalho.
- '+ Adicionar atestado' grava na tabela atestados_manuais (tipo, nº, descrição, início, fim, dias trabalhados, horas, dias remidos, unidade); exige ao menos remidos, trabalhados ou horas; os remidos entram na soma da ficha.

Fórmula: remidos ficha = atestados + estudo estimado + manuais; dias de estudo = horas $\div$ 12

Local no código: rspe_ficha.py > comparativo, quadro_trabalho, _dias_txt; rspe_view.py > ABAS['fd']; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdConferir; rspe_app.py > Api.fd_conferir, fd_adicionar, fd_remove

4. Fundamento legal

LEP, art. 126, caput e § 1º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não informa a origem de cada remição; o programa só aponta 'remição a requerer' quando não há nenhuma remição lançada depois do atestado.

Alternativa: Ligar atestado a remição pelo valor e pela data (versões anteriores).

Efeito prático da alternativa: Mais apontamentos específicos, com risco de vínculo errado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- 'Trabalho a atestar' conta períodos, não dias.
- O acréscimo de 1/3 é só um aviso: o programa não o soma à estimativa.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-14 - Aba Auditoria: resultado, itens e baixa

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS, so_matematica, modelo (aud_*), item_falha, modelo_erro; ui.html > audCards, darBaixa, reabrir; rspe_app.py > Base.baixar, reabrir, Api.listar; rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

1. Parâmetro

Colunas: Nome; Nº da execução; Resultado da auditoria ('1 alerta', '2 pontos a verificar', '... · 1 baixado' ou 'Sem inconsistências'). Cor: vermelho (há alerta), amarelo (há 'verificar'), verde, azul (execução extinta). Expandido: cartões com nível, ponto, achado e fundamento, botões 'Copiar', 'Dar baixa', 'Reabrir', 'Copiar pendências'.

2. Dado de entrada

Itens de rspe_auditoria.auditar e, com ficha, de rspe_ficha.confrontar; baixas gravadas na base.

3. Regra aplicada

- Filtro so_matematica: itens da ficha só ficam se o título começa por 'Perda de remidos'. Itens do RSPE saem se o tipo do ponto está em AUD_OUTRAS_ABAS: indulto/comutação possível sem incidente, hipóteses do indulto a verificar, hediondez posterior, violência doméstica a confirmar, prescrição executória ou punitiva aparente, prescrição não aferível, menor de 21 anos no fato, marco vencido sem decisão, não iniciou, cumprimento interrompido, trânsito em julgado não informado, pena cumprida por detração, livramento com pena total inferior a 2 anos. O título não é consultado.
- Ficam na Auditoria, entre outros: 'Idade N anos: prisão domiciliar no regime aberto (LEP, art. 117, I) ...' e 'Idade para o indulto: lapsos pela metade (...)' (verificar); 'Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento', 'Crime patrimonial sem VGA: reparação do dano' e 'Progressão especial da mulher (1/8): a verificar' (info).
- Ordenação: alerta, verificar, info, ok.
- Chave do item = 't:' + 12 primeiros hexadecimais do SHA-1 de '<tipo do ponto>|<crime, ano ou falta>' (sem tipo: SHA-1 do título); baixa por processo e chave, com observação e data; item baixado vira 'Baixado' cinza e sai da contagem. Baixa antiga, gravada pelo SHA-1 do título, é reconhecida e migrada para a chave nova na listagem.

- Status: 'atencao' se há alerta não baixado; 'verificar' se há ponto a verificar; senão 'ok'. Resumo com '1 alerta'/'N alertas', '1 ponto a verificar'/'N pontos a verificar', '1 · 1 baixado'/' · N baixados'.
- Itens 'info' e 'ok' ficam ocultos até 'ver 1 conferência OK / informativa' ou 'ver N conferências OK / informativas'.
- Registro com falha: o item 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (...) ou 'Falha ao analisar este RSPE (...) entra no topo, nível alerta, com o detalhe 'Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.'. Conta no resultado e na cor da linha, e pode ser baixado.

Local no código: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS, so_matematica, modelo (aud_*), item_falha, modelo_erro; ui.html > audCards, darBaixa, reabrir; rspe_app.py > Base.baixar, reabrir, Api.listar; rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A Auditoria confere a matemática do RSPE e mantém os avisos que nenhuma outra aba mostra (idade, multa, reparação do dano, fração da mulher); o resto fica nas abas próprias (escolha do desenvolvedor).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Prescrição aparente, indulto sem incidente, marcos vencidos, remição da ficha e trânsito ausente não aparecem na Auditoria: ficam nas abas próprias.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-15 - Legendas (ROTULO) e cartões de resumo

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > ROTULO, CORES; ui.html > render (stats, legenda), filtrarCor

1. Parâmetro

Cartões de resumo no alto da tela, sobre a tabela (um por cor da legenda, com a contagem de assistidos visíveis) e legenda no rodapé. Clique no cartão filtra a tabela pela cor.

2. Dado de entrada

Campo de cor da aba em cada assistido visível (após a busca). Na Prescrição, o campo da pretensão escolhida.

3. Regra aplicada

- lapso (Progressão, Livramento): vencido 'Vencido · verificar'; laranja 'Até 30 dias'; amarelo 'Até 60 dias'; verde 'Até 90 dias'; cinza 'Não se aplica / não iniciou / interrompida'; azul 'Extinta'.
- indulto: vermelho 'Crime impeditivo'; verde 'Possível'; amarelo 'A verificar'; cinza 'Não atinge'; azul 'Extinta'.
- presc (executória): vermelho 'Prescrição aparente'; amarelo 'Iminente / a verificar'; sem cor 'Não prescrita'; cinza 'Sem dados'; azul 'Extinta'. presc_pp (punitiva): vermelho 'Prescrição aparente'; sem cor 'Não configurada'; cinza 'Sem dados'; azul 'Extinta'.
- fd: vermelho 'Remição a requerer'; amarelo 'Conferir remição / sem atestado / estudo'; verde 'Em ordem'; cinza 'Sem ficha'.
- aud: vermelho 'Com alertas'; amarelo 'Pontos a verificar'; verde 'Sem inconsistências'; azul 'Extinta'.
- ext: vermelho 'Extinção cabível'; laranja 'Término em até 30 dias'; amarelo 'Até 60 dias / a verificar'; verde 'Término em até 90 dias'; cinza 'Sem previsão / interrompida'; azul 'Extinta (registrada)'.

- A legenda do rodapé omite a cor vazia, salvo na Prescrição.
- Assistidos com cor vazia (ex.: marco a mais de 90 dias) não entram em nenhum cartão das abas lapso/ext. Sem cor na Geral: a aba mostra só '1 assistido' ou 'N assistidos' e os extintos.

Local no código: rspe_view.py > ROTULO, CORES; ui.html > render (stats, legenda), filtrarCor

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Rótulos e paleta definidos pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Na aba Progressão/Livramento, 'A verificar (livramento)' tem cor amarela e é contado no cartão 'Até 60 dias'.
- Na aba Indulto, a cor da linha (ind_cor) é da pessoa, não de um decreto. O cartão 'Crime impeditivo' conta a linha vermelha; quem tem impeditivo e algum 'Sim' fica verde.
- Na Extinção, o rótulo amarelo 'Até 60 dias / a verificar' cobre também a hipótese da detração que iguala ou supera a pena do processo.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-16 - Filtros de situação de cada aba

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > FILTROS; ui.html > passaFiltro, render

1. Parâmetro

Seletor ao lado dos botões de exportação, com as opções da aba aberta.

2. Dado de entrada

Campos do modelo: dias até o marco (campo_dias), cor da aba, estado da execução, interrupção, células e textos de indulto, imp_cor, aud_status.

3. Regra aplicada

- Lapso (Progressão, Livramento): Todas; Vencidas (dias ≤ 0); Vence em até 30 / 60 / 90 dias ($0 < \text{dias} \leq$ limite, cumulativo); Não iniciou o cumprimento (estado 'nao_iniciou'); Pena interrompida (interrompida e sem estado especial); Não se aplica (cumprida / livramento / aberto) (qualquer estado exceto não iniciou, inclusive extinta e livramento a confirmar); Sem data (dias nulo, sem interrupção e sem estado).
- Geral: sem filtros; a interface esconde o seletor.
- Indulto: Todos os benefícios; 'Indulto 2025 · Sim', 'Indulto 2025 · Verificar', 'Comutação 2025 · Sim/Verificar', 'Indulto 2024 · Sim/Verificar', 'Comutação 2024 · Sim/Verificar', 'Indulto 2022 · Sim/Verificar' (célula igual ao valor).
- Indulto: 'Fato posterior à data do decreto (qualquer benefício)': alguma das cinco células é 'Fato posterior' ou o texto curto da célula cita 'fato posterior' (inclui 'Sim · ... · fato posterior segue').
- Indulto: 'Falta nos 12 meses (qualquer benefício)': alguma célula igual a 'Falta'.
- Indulto: 'Crime impeditivo': imp_cor vermelho (coluna Impeditivo = Sim).
- Extinção: Todas; Extinção cabível (cor vermelha); Término em até 30/60/90 dias (pelos dias até o término); Pena interrompida; Sem previsão.
- Auditoria: Todas; Com alertas (aud_status 'atencao'); Pontos a verificar (cor amarela); Sem inconsistências (aud_status 'ok').
- Prescrição (conforme o modo): Todas; Prescrição aparente (vermelho); Prescrição iminente / a verificar (amarelo); Não prescrita / não configurada (sem cor); Sem dados (cinza); Extinta (azul).

- Ficha disciplinar: Todas; Remição a requerer (vermelho); Conferir remição / sem atestado / estudo (amarelo); Em ordem (verde); Sem ficha (cinza).
 - O filtro de situação combina com a busca e com o filtro por cartão de cor.
- Local no código: rspe_view.py > FILTROS; ui.html > passaFiltro, render

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Recortes de triagem definidos pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O filtro 'Falta' não pega a falta a verificar (célula 'Verificar').
- 'Término em até 30/60/90 dias' é cumulativo e exclui o vencido; a execução extinta registrada com término futuro entra nessas faixas.
- Opções 'curso' e 'curso1' ainda existem no código de filtragem, mas não aparecem no seletor.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-17 - Contagem ao lado do nome da aba

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: ui.html > contaCor, render

1. Parâmetro

Número em destaque junto ao título da aba (vazio quando zero).

2. Dado de entrada

Assistidos visíveis após a busca (não considera filtro de situação nem cartão).

3. Regra aplicada

- Geral: sem contador (sem_stats).
- Indulto / Comutação: assistidos com ind_sim (algum benefício 'Sim' verde depois das regras de falta).
- Prescrição: assistidos com a pretensão escolhida em vermelho (presc_ppe_cor no modo executória; presc_retro_cor no modo punitiva).
- Demais abas: assistidos cujo campo de cor da aba é 'vermelho' ou 'vencido' - Progressão e Livramento: vencidos; Extinção: extinção cabível; Ficha disciplinar: remição a requerer; Auditoria: com alertas.

Local no código: ui.html > contaCor, render

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Indicador de urgência escolhido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-18 - Busca

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: ui.html > visíveis, filtrar, limparBusca

1. Parâmetro

Campo 'Buscar nome, processo, crime...' no topo; filtra todas as abas, os cartões, as contagens, a exportação e os relatórios.

2. Dado de entrada

Texto digitado.

3. Regra aplicada

- Texto aparado e em minúsculas.
- Um assistido passa se a serialização JSON completa do seu modelo (todos os campos enviados à tela, inclusive detalhes de cálculo e itens da Auditoria) contém o texto.
- O botão × limpa a busca.

Local no código: ui.html > visíveis, filtrar, limparBusca

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Busca textual livre.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sensível a acento; casa também com palavras escondidas nos detalhes (ex.: buscar 'furto' traz quem tem furto citado em qualquer texto).
- Caracteres escapados no JSON (aspas, barras) podem impedir a correspondência.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-19 – Ordenação por coluna

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: ui.html > ordenar, cmp, dt

1. Parâmetro

Clique no título da coluna ordena a tabela; novo clique inverte (▲/▼). A ordem é guardada por aba.

2. Dado de entrada

Valor da célula (campo do modelo).

3. Regra aplicada

- Se os dois valores começam por dd/mm/aaaa, compara como datas.
 - Valor com data vem antes do sem data.
 - Demais: comparação alfabética em português (localeCompare 'pt').
- Local no código: ui.html > ordenar, cmp, dt

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de interface.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Números são comparados como texto ('10' antes de '9').

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-20 – Ficha do assistido (painel lateral)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: ui.html > abrir, txtFicha; ui.html > fichaHtml, removerFicha; rspe_app.py > Api.remover_ficha, Base.remover_ficha; ui.html > prescTimelineHtml, tlToggleDrawer

1. Parâmetro

Painel com: nome, nº (copiável), regime, data do RSPE, 'Copiar resumo'; aviso do estado da execução; Pena total, Cumprida, Remanescente, Término; Benefícios (Progressão, Livramento, Indulto 2022/2024/2025, Comutação 2024/2025, Prescrição, Extinção com as hipóteses e o aviso da multa, Falta se houver); Pontos de atenção (até 6 alertas/verificar); Crimes em execução; Ficha disciplinar (SIAPEN); Cálculos do programa (cartões; o cartão da prescrição executória tem o link 'linha do tempo', que abre a figura da prescrição, e 'ver cálculo completo'); 'Relatório em PDF'; 'Remover este assistido da base'.

2. Dado de entrada

Modelo do assistido (rspe_view.modelo).

3. Regra aplicada

- Progressão/Livramento: data do SEEU com a pílula da situação, ou o motivo (texto do estado) quando não há data.
- Indulto e comutação: pílula com o texto curto (i22_txt etc.) e a cor da célula; se há impeditivo, linha 'Crime impeditivo · ...'.
- Prescrição: pílula com o texto da executória e a cor geral presc_cor.
- Extinção: pílula da situação, hipóteses e, havendo 'E Multa', o texto de ext_multa.
- Cálculos do programa: cartão por indulto com cor verde ou amarela (até 3 linhas decisivas e 'ver cálculo completo'); por comutação verde/amarela; por crime com executória vermelha/amarela ou punitiva vermelha, com o lembrete de conferir recaptura, prisão ou nova condenação.

- Crimes: só os não extintos, com nome, dispositivo e pena por extenso.
- Ficha disciplinar (ui.fichaHtml): com ficha, cabeçalho com as datas de impressão e de importação; Conduta, Trabalho atual, 'Remidos: atestados na ficha / homologados no RSPE' (fd_remidos), Trabalho a atestar, Estudo a requerer e a pílula 'Situação da remição' (fd_sit, cor fd_cor); a linha 'Falta nos 12 meses (RSPE)' com 'Sim · <detalhe>', 'A apurar · <detalhe>' (sem sanção reconhecida no RSPE) ou 'Não consta no RSPE (conferir o PAD)'; Unidade, Entrada, RGI, dias trabalhados e remidos dos atestados; listas de trabalho, atestados, faltas disciplinares e regressão/restabelecimento/isolamento/recusa; botão 'Remover ficha'. Sem ficha: a linha da falta e o aviso de como importar.
- 'Remover ficha' (Api.remover_ficha): apaga a ficha gravada no processo; se não há, apaga a guardada pelo nome do assistido ('nome:<NOME>'), que é a que ele recebe sem homônimo.
- Linha do tempo no painel (ui.tlToggleDrawer): no cartão da prescrição executória com ppe_linha_tempo e ppe_saldos, o link 'linha do tempo' monta a figura uma vez (ui.prescTimelineHtml, o mesmo componente da aba Prescrição) dentro do cartão e a mostra ou esconde a cada clique; os balões funcionam do mesmo modo.

Local no código: ui.html > abrir, txtFicha; ui.html > fichaHtml, removerFicha; rspe_app.py > Api.remover_ficha, Base.remover_ficha; ui.html > prescTimelineHtml, tlToggleDrawer

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A pílula da Prescrição usa a cor geral: se só a punitiva é aparente, aparece o texto da executória em vermelho.
- Crime 'A VERIFICAR' na prescrição executória (amarelo) ganha cartão em 'Cálculos do programa' com a frase-resumo e 'Falta: ...'; a detração que cobre a pena do processo aparece só na linha Extinção.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-21 - Cópias em texto para a petição

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: ui.html > txtFicha, txtPresc, txtAud, txtAudTodos, txtLinhas, copiarClip, penaExt

1. Parâmetro

Botões: 'Copiar resumo' (ficha), 'Copiar' nos cartões de indulto/comutação, 'Copiar pretensão punitiva' / 'Copiar pretensão executória' (prescrição), 'Copiar' e 'Copiar pendências' (Auditoria), clique no nº da execução. O texto vai para a área de transferência em linhas simples. Aviso 'Copiado (1 linha) - cole no Word' ou 'Copiado (N linhas) - cole no Word'.

2. Dado de entrada

Modelo do assistido.

3. Regra aplicada

- Penas no formato '5a6m20d' são convertidas por extenso ('5 anos, 6 meses e 20 dias').
- Linhas com ✓/✗/?/△ recebem marcador; demais, '• '.
- Resumo: nome e execução; RSPE e regime; penas; término; progressão (percentual e data-base); livramento (fração); impeditivo; indulto 2022/2024/2025; comutação 2024/2025; prescrição (punitiva e executória); extinção com as hipóteses e o aviso da multa; falta (se houver); crimes em execução;

pontos de atenção.

- Pendências da Auditoria: só alertas e 'verificar' não baixados.

Local no código: ui.html > txtFicha, txtPresc, txtAud, txtAudTodos, txtLinhas, copiarClip, penaExt

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formatação para colar no Word.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-22 - Exportar Excel (rspe_export.exportar_xlsx)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_export.py > exportar_xlsx, _linhas_export; rspe_scraper.py > COLUNAS, triagem_indulto; rspe_app.py > Api.exportar; ui.html > modalExportar, exportar

1. Parâmetro

Arquivo .xlsx com uma planilha por aba marcada (título da aba, '/' trocada por '-', até 31 caracteres) e, opcionalmente, a planilha 'Completo'. Cabeçalho branco sobre azul-escuro, linha pintada com o fundo da cor da aba, texto das pílulas em negrito na cor forte, painel congelado em B2 e autofiltro. Nome sugerido: '<base> - <aba ou abas> dd-mm-aaaa.xlsx'. O arquivo abre ao final.

2. Dado de entrada

Assistidos visíveis (somente a busca) e abas marcadas na janela (no Excel todas vêm marcadas, mais 'Completo').

3. Regra aplicada

- Cada célula recebe o campo '<chave>_full' quando existe, senão o campo curto: Situação sai com a dica completa (pedidos, criminológico, Lei 14.843/2024, falta); indulto/comutação saem com o texto curto completo; Impeditivo com os incisos; Falta como 'Sim · detalhe'.
- Cor da pílula: a do campo indicado em spec.pilulas. Impeditivo usa imp_cor: 'Sim' em vermelho, 'Não' em verde.
- Abas com subtabela (Prescrição, Ficha disciplinar, Auditoria) saem com uma linha por item: colunas Nome, Nº da execução e as subcolunas. Na Prescrição saem todas as subcolunas das duas pretensões e todos os crimes; a cor da linha é a da executória se vermelha, ou a da punitiva se vermelha.
- Na Ficha disciplinar a cor da linha é a do item; na Auditoria (itens sem campo 'cor') fica a cor geral do assistido; saem também itens OK, informativos e baixados.
- 'Completo': uma linha por assistido com todas as colunas de rspe_scraper.COLUNAS (nomes técnicos dos campos como cabeçalho).
- Na 'Completo', indulto_comutacao_triagem e indulto_comutacao_motivos saem de rspe_scraper.triagem_indulto: só crimes ativos com fato até 25/12/2025; aponta o impeditivo do art. 1º (impeditivo_decreto), o 'possível hediondo conforme §/inciso ... conferir' quando a hediondez depende do parágrafo e não foi resolvida, os impeditivos a verificar (crime militar; lesão do art. 129, §§ 2º e 3º, sem o selo de hediondo - conferir a vítima) e o comando de organização criminosa ('art. 1º, § 3º, I (liderança) - conferir'). VGA, resultado morte e tráfico privilegiado não entram. Sem motivo: 'SEM VEDAÇÃO APARENTE (conferir requisitos do decreto vigente)'; com motivo: 'POSSÍVEL VEDAÇÃO - conferir decreto'.

- Registro não analisado (modelo_erro) sai com as células vazias e, na Auditoria, com o item de falha. Local no código: rspe_export.py > exportar_xlsx, _linhas_export; rspe_scraper.py > COLUNAS, triagem_indulto; rspe_app.py > Api.exportar; ui.html > modalExportar, exportar

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de saída escolhido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Filtro de situação e cartão de cor não restringem a exportação; só a busca.
- Assistido sem linhas na subtabela (ex.: sem crimes na prescrição) não aparece nas planilhas dessas abas.
- Cabeçalhos da planilha 'Completo' são nomes técnicos (TITULOS_BONITOS está vazio).
- A triagem da 'Completo' usa só a data do Decreto 2025 para excluir o fato posterior; não separa 2024 de 2025.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-23 - Exportar PDF (rspe_export.exportar_pdf)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_export.py > exportar_pdf, moldura

1. Parâmetro

PDF A4 paisagem: cabeçalho 'RSPE Base · Execução penal · SEEU', nome da base e data/hora; por aba, título, '1 assistido' ou 'N assistidos' · 'referência: hoje, dd/mm/aaaa', cartões de contagem por cor, tabela com faixa lateral colorida e fundo da cor da linha (zebra nas linhas sem cor), legenda; rodapé fixo 'Datas conforme o SEEU (RSPE); indulto, comutação e prescrição calculados pelo programa. Falta (12 meses) = indícios no RSPE, conferir o PAD. Indulto: Decretos 11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025.' e número da página.

2. Dado de entrada

Assistidos visíveis (somente a busca) e abas marcadas (por padrão só a aba aberta).

3. Regra aplicada

- Mesmas linhas e colunas da exportação Excel (texto '_full' quando existe; subtabelas uma linha por item).
- Pílula: ponto colorido + texto em negrito na cor forte da pílula; Impeditivo vermelho se começa por 'Sim', verde se não; Falta em vermelho quando falta_sim e em amarelo quando falta_apurar.
- Cartões contam todos os assistidos exportados (não as linhas da subtabela) pela cor da aba definida em rspe_view (na Prescrição, presc_cor).

Local no código: rspe_export.py > exportar_pdf, moldura

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de saída.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A Prescrição exportada não segue o seletor de pretensão da tela: cartões por presc_cor e linha pela executória, salvo punitiva vermelha.
- Fonte Helvetica padrão: símbolos como $\approx$, $\leq$, $\checkmark$ podem não aparecer.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

INT-24 - Relatório individual em PDF (rspe_relatorio.relatorio_individual)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_relatorio.py > relatorio_individual, figura_prescricao, legenda_prescricao, _hachura, _tl_tipo, _tl_dias, _tl_amd, TL_COR, TL_ROT, _etiqueta_prazo, _etiqueta_indulto, _obs_indulto, _desaninhar, _titulo_alerta, _frases, _leis, _eventos, _incidentes, _penas_no_texto, nome_arquivo, _moldura; rspe_prescricao.py > _textos_saldo; rspe_app.py > Api.relatorio_um, Api.relatorios

1. Parâmetro

PDF A4 por assistido: título com o nome; execução, vara, comarca; CPF, data do RSPE e data de emissão; bloco da pena (Regime atual com o motivo, Pena total, Cumprida, Remanescente, Dias remidos (saldo do RSPE), Data-base, Término (SEEU), Conduta (ficha disciplinar)); tabela 'Benefícios' (Benefício | Data (SEEU) / base | Situação (etiqueta colorida) | Observação) com Progressão, Livramento condicional, Término da pena, Falta grave (12 meses) quando há indício, Indulto 2022, Indulto 2024, Comutação 2024, Indulto 2025, Comutação 2025 e, quando for o caso, Prescrição punitiva e Prescrição executória; nota 'Progressão, livramento e término: datas do SEEU impressas no RSPE. Indulto, comutação, prescrição e falta: cálculo do programa, a conferir.'; 'Condenações'; 'Eventos de cumprimento da pena (prisões e interrupções)' (Data | Evento | Motivo | Processos, linhas verdes para prisão/início e vermelhas para interrupção); 'Incidentes (regime, livramento, indulto e comutação, faltas, remição)' (Data | Incidente | Complemento | Situação); 'Remição (ficha disciplinar)'; 'Alertas e pontos a verificar' (um bloco por item: etiqueta Alerta/Verificar, frase principal, dados em linhas, frases curtas do detalhe e 'Fundamento' em lista); 'Prescrição executória: linha do tempo por crime' (para crimes com evasão, interrupção, prescrição aparente ou a verificar, com ppe_saldos): legenda das faixas; por crime, a etiqueta do resultado com rótulo, pena, fato e trânsito e a figura desenhada em ReportLab (eixo com faixas e marcos, linha de contagem e cartão por fuga), os três blocos detração → saldo → prazo, as duas hipóteses de imputação e o cartão do resultado com o motivo e 'Falta para concluir: ...'; 'Campos ausentes no RSPE'. Rodapé com o aviso de triagem. Arquivo '<nº execução> - <nome até 60 caracteres>.pdf'.

2. Dado de entrada

Modelo do assistido e registro bruto (_bruto).

3. Regra aplicada

- Etiquetas de prazo (_etiqueta_prazo): situação 'vencid.../'lapso/'extinção cabível' -> 'Vencido' (vermelho); 'a verificar' -> 'A verificar' (amarelo, com a situação na observação); 'em cumprimento'/'em ...'/'vence'/'término' com 0 a 90 dias -> 'Vence em N dias' (cor da aba); acima de 90 -> 'Em cumprimento' ('faltam N dias'); 'não se aplica'/'não consta'/'pena interrompida'/'não iniciou' -> o texto até o parêntese (cinza); 'pena extinta' -> 'Extinta' (azul); vazio -> 'Não consta no RSPE'.
- Etiquetas de indulto (_etiqueta_indulto): Sim -> 'Cabível' (verde); Verificar -> 'A verificar' (amarelo); Falta -> 'Falta grave' (vermelho); Não atinge -> 'Não cabe' (cinza); Concedido (azul); Indeferido (vermelho); Prejudicada, Fato posterior, Não se aplica (cinza); 'Vedado ...' (vermelho). Observação (_obs_indulto): os incisos e a ressalva do texto completo, sem o fundamento e sem 'art. 9º, '.
- Progressão: data do SEEU e percentual; observação = motivo quando não há data, mais 'pedido no RSPE: ...'. Livramento: fração ('livramento vedado (1/1)' quando 1 ou 1/1). Término: situação e cor da aba Extinção; primeira hipótese quando vermelho. Falta grave: 'Sim' (vermelho) ou 'A apurar' (amarelo) com o detalhe.

- Prescrição: 'Prescrição punitiva' ('Aparente', vermelho) só se presc_retro_cor é vermelho; 'Prescrição executória' com 'Aparente' (vermelho) ou 'Iminente' (amarelo) se presc_ppe_cor é vermelho ou amarelo (o resumo completo vai na observação); outro rótulo que não 'Não prescrita'/'Sem dados' sai como o próprio rótulo com a sua cor.
- Condenações: reincidência 'S/S' ou 'N/S' = específico; 'S/N' = comum; 'N/N' = primário; hediondo, VGA, frações de progressão e livramento ('vedado' para 1/1).
- Eventos: todos os eventos datados, em ordem. Incidentes: tipos com REGIME, PROGRESS, REGRESS, LIVRAMENTO, FALTA GRAVE, INDULTO, COMUTA, EXTIN, REVOGA, SUSPENS, REMI ou DATA-BASE, em ordem de data; situação em etiqueta (concedido verde, não concedido vermelho, pendente amarelo).
- Remição: resumo e situação da aba Ficha disciplinar e as linhas vermelhas/amarelas; sem ficha: 'Ficha disciplinar não importada'.
- Alertas: itens da Auditoria (após o filtro so_matematica) não baixados; o título é dividido em prefixo (processo · crime), frase principal e linhas de dados (parênteses do título viram 'No RSPE: ...', 'Esperado: ...'); o detalhe é quebrado em frases curtas (_frases, até 8, com parênteses aninhados desaninhados por travessões); o fundamento vira lista (_leis, separando por ';' e por '.' antes de STF/STJ/CP/LEP/Lei/Decreto/Súmula/CF).

Figura da prescrição (figura_prescricao): Drawing do ReportLab com a largura do texto; mesmos dados e mesma leitura da figura da tela (eixo do fato ou do início mais antigo até hoje, faixas por tipo com hachura para fuga e atribuição não comprovada, marcos em três níveis, linha de contagem com os vencimentos e a recaptura, cartão por fuga), sem os balões; o cabeçalho da seção, a legenda e a primeira figura ficam juntos na mesma página (KeepTogether). A tabela Período	Classificação	Fonte	Efeito não é mais impressa.
---	---------------	-------	-----------------------------

- Fontes Arial ou DejaVu quando disponíveis; sem elas, símbolos são trocados ($\approx$ por $\sim$, $\geq$ por $\geq$).
- Local no código: rspe_relatorio.py > relatorio_individual, figura_prescricao, legenda_prescricao, _hachura, _tl_tipo, _tl_dias, _tl_amd, TL_COR, TL_ROT, _etiqueta_prazo, _etiqueta_indulto, _obs_indulto, _desaninhar, _titulo_alerta, _frases, _leis, _eventos, _incidentes, _penas_no_texto, nome_arquivo, _moldura; rspe_prescricao.py > _textos_saldo; rspe_app.py > Api.relatorio_um, Api.relatorios

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de relatório; as regras jurídicas vêm dos módulos de cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- 'Excluído (art. 7º)' e 'Indeferido' saem em cinza ou vermelho conforme a etiqueta, que pode diferir da cor da tela.
- O aviso da multa (ext_multa) não entra no relatório; só o item informativo da Auditoria, que não é listado (o relatório traz alertas e 'verificar').
- Imprime o CPF do assistido.
- A memória de cálculo completa da prescrição não é impressa; a figura, os blocos, as hipóteses e o resultado são a memória visual.
- A figura do relatório não tem os balões 'Como cheguei aqui?'; o evento de origem de cada faixa fica na tela.

9. Verificação [] Correto [] Incorreto [] Ajustar

Observação: _____

INT-25 - Cor do relatório em PDF (_cor_rel)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_view.py > simplificar, cor_texto_indulto; rspe_relatorio.py > relatorio_individual

1. Parâmetro

Cor das pílulas de indulto/comutação no relatório individual em PDF.

2. Dado de entrada

Texto do cálculo de cada decreto (indulto_2022, indulto_2024, comutacao_2024, indulto_2025, comutacao_2025).

3. Regra aplicada

- Em simplificar, antes de converter para a célula, grava <k>_cor_rel = cor do cálculo (cor_texto_indulto): CONCEDIDO -> azul; VEDAD -> vermelho; POSSÍVEL -> verde; A VERIFICAR -> amarelo; qualquer outro (não atinge, não se aplica, excluído, indeferido, prejudicada, fato posterior) -> cinza.
- Se a célula da tela virou 'Falta' (falta com sanção reconhecida, art. 6º), <k>_cor_rel passa a vermelho.
- Se a célula virou 'Verificar' e a cor do cálculo era verde (falta a verificar), <k>_cor_rel passa a amarelo.
- relatorio_individual usa <k>_cor_rel quando existe; senão <k>_cor.

Local no código: rspe_view.py > simplificar, cor_texto_indulto; rspe_relatorio.py > relatorio_individual

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O PDF mantém a cor do cálculo, com duas exceções que acompanham a tela: a falta firme (vermelho) e a falta a verificar (amarelo).

Alternativa: Usar no PDF a mesma cor da tela (<k>_cor).

Efeito prático da alternativa: 'Excluído' e 'Indeferido' passariam a vermelho no PDF.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- No relatório geral e na fila de prioridade usa-se a cor da tela (<k>_cor), não _cor_rel.
- 'Excluído (art. 7º)' e 'Indeferido' ficam cinza no PDF e vermelhos na tela.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-26 - Relatório geral em PDF e fila de prioridade (rspe_relatorio.relatorio_geral)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_relatorio.py > estatisticas, fila_prioridade, relatorio_geral, gerar, _faixa_pena, _prazo, _categoria_alerta; rspe_app.py > Api.relatorios; ui.html > modalRelatorios, gerarRelatorios

1. Parâmetro

PDF A4 da base: título, '1 assistido' ou 'N assistidos', período dos RSPEs, nº com ficha; cartões (assistidos, dados incompletos, com alerta, com ficha); gráficos de barras (Regime atual, Pena total por faixa, Vara, Crimes mais frequentes); cartões de perfil (% hediondo, % VGA, % reincidentes); tabela 'Situação dos benefícios (datas do SEEU)' (Progressão, Livramento, Término x Vencido, Até 30 dias, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 180); 'Cálculos do programa' (extinção cabível, prescrição aparente, indulto possível 2022/2024/2025, comutação possível 2024/2025); Remição; Alertas da Auditoria por tipo; Fila de prioridade (nominal ou só contagem).

2. Dado de entrada

Assistidos visíveis (busca) no momento do clique em 'Relatórios'.

3. Regra aplicada

- Faixas de pena: até 4 anos; 4 a 8; 8 a 12; 12 a 20; mais de 20; 'sem pena no RSPE' (pena ÷ 365).
- Prazo: dias ≤ 0 'vencido'; ≤ 30 , ≤ 60 , ≤ 90 , ≤ 180 (chaves internas 'até 30 dias' a 'até 180 dias'); com mais de 180 dias, não conta. Progressão e livramento só de quem não tem estado especial.
- Hediondo, VGA e reincidente: pessoas com ao menos um crime ativo marcado.
- Cartão 'Prescrição aparente': assistidos com presc_cor vermelho (qualquer pretensão).
- Indulto/comutação possível: cor verde da tela (já excluídas a falta e a falta a verificar).
- Remição (com ficha): 'dias atestados sem homologação' = soma, entre os assistidos com ficha, de $\max(0, x - y)$, sendo 'x / y' o campo 'Remidos ficha / RSPE'; impresso com vírgula decimal ('60,5'). 'Dias de pena em jogo' = esse total + os dias de estudo a requerer (lidos de '≈ N dia' ou '≈ N dias' no campo 'Estudo a requerer').
- Fila: prioridade 1 = extinção cabível (vermelho, inclusive a detração), 'Prescrição da pretensão punitiva aparente' (presc_retro_cor vermelho, sem data), 'Prescrição executória aparente' (presc_ppe_cor vermelho) ou 'Prescrição executória iminente' (amarelo), com a data presc_prox; 2 = progressão ou livramento vencido; 3 = indulto 2024/2025 ou comutação 2024/2025 'Sim', ou remição a requerer; 4 = ficha amarela, progressão/livramento 'em 1 dia' a 'em 30 dias'. A prioridade da pessoa é a menor; ordena por prioridade e nome; motivo = todos os motivos; data = primeira data disponível.
- Cor da faixa na fila: 1 vermelho, 2 âmbar, 3 vermelho, 4 amarelo.
- gerar(): cria '<pasta escolhida>/Relatorios AAAA-MM-DD HHhMM/' com 'Relatorio geral - <base>.pdf', subpasta 'Individuais' (os assistidos escolhidos na lista) e, se marcada, '<base> - planilha.xlsx' com todas as abas e 'Completo'. Mensagem final: 'Relatórios em <pasta> · 1 individual' ou '· N individuais' e, com erro, '1 falha' ou 'N falhas'.

Fórmula: dias sem homologação = $\sum \max(0, \text{remidos ficha} - \text{remidos RSPE})$; dias em jogo = dias sem homologação + dias de estudo a requerer

Local no código: rspe_relatorio.py > estatisticas, fila_prioridade, relatorio_geral, gerar, _faixa_pena, _prazo, _categoria_alerta; rspe_app.py > Api.relatorios; ui.html > modalRelatorios, gerarRelatorios

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A ordem da fila (extinção e prescrição antes de benefício vencido) é escolha do desenvolvedor, por privilegiar a liberdade imediata.

Alternativa: Ordenar por data do marco ou por tempo de prisão.

Efeito prático da alternativa: Mudaria a ordem de atuação sugerida.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O cartão chama de 'dias atestados' uma diferença que inclui a estimativa de estudo e os remidos adicionados à mão.
- O estudo pendente já integra a estimativa de estudo do campo 'Remidos ficha / RSPE'; somado outra vez em 'Dias de pena em jogo', pode ser contado duas vezes.
- O cartão 'Prescrição aparente' não separa as pretensões (a fila separa).
- Indulto 2022 não entra na fila de prioridade.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-27 - Petições por modelo .docx: estado do recurso e preenchimento

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_peticao.py > preencher, _dedup_zip, para_pdf, gerar_modelo_exemplo, instalar_modelos_padrao, campos_do_modelo; modelos_padrao/Prescricao_executoria.docx; rspe_app.py > Api.gerar_peticao, listar_modelos, modelos_info; ui.html > MODELOS_ATIVOS, peticao, gerarPeticao, modelos

1. Parâmetro

Arquivo .docx preenchido (e .pdf se houver Word) a partir de um modelo da pasta 'modelos'. NESTA VERSÃO O RECURSO ESTÁ DESATIVADO NA TELA: MODELOS_ATIVOS = false em ui.html oculta o botão 'Petição' das linhas; não há botão para 'Modelos' nem 'Defensores'. O código de servidor continua ativo.

2. Dado de entrada

Modelo .docx com campos {{campo}}; dados do assistido (rspe_view.modelo e registro bruto); defensor escolhido.

3. Regra aplicada

- Pasta 'modelos' ao lado do programa; na primeira listagem copia os modelos da unidade (modelos_padrao, 12 arquivos) sem sobrescrever, cria 'Teste - todos os campos.docx' e CAMPOS.txt, e grava a marca 'instalado'. Sem nenhum modelo, cria 'Exemplo - Pedido de progressao.docx'.
- Api.gerar_peticao recusa o registro não analisado (modelo_erro): 'Registro não analisado (<erro>): conferir o PDF antes de gerar a petição.'
- Preenchimento com docxtpl (Jinja2: aceita {% if %} e {% for %}); em seguida remove entradas duplicadas do ZIP (docProps/core.xml) que o Word recusaria.
- Sem docxtpl: substituição simples de {{campo}} em parágrafos, tabelas, cabeçalhos e rodapés com python-docx; o texto do parágrafo inteiro vai para o primeiro 'run'.
- Campo desconhecido fica como está ({{campo}}) na substituição simples; no docxtpl vira vazio.
- Modelo 'Prescricao_executoria.docx': com data_evasao, diz 'sendo considerado evadido em ...' (e 'recapturado em ...') e 'cumprido, até a data de sua evasão, <cumprido>, restando a cumprir <pena base>'; com data_revogacao, diz 'com o livramento condicional revogado em ...' (e 'recolhido em ...') e 'cumprido, até a revogação do livramento, <cumprido>, restando a cumprir <pena base>'; nos dois casos acrescenta 'c.c. art. 113 do CP'. Sem as duas, diz 'a prescrição corre desde <termo> (art. 112 do CP); pena já cumprida nesse crime: <cumprido>, e a pena que regula o prazo é de <pena base>'. Em todos: 'cujo prazo prescricional é de <prazo integral>, nos termos do art. 109, <inciso>, do CP (<prazo do art. 109>)', ', aumentado de 1/3 pela reincidência (art. 110, caput, do CP)' se prescricao_reincidencia = 'S', e o parágrafo do art. 115 (metade, <prazo reduzido>) se art115 = 'S'. Fecha com 'desde <termo> ... transcorreu prazo superior a <prazo> (prazo vencido em <data>)' e pede a extinção (art. 107, IV) e o alvará (LEP, art. 109). Na pena restante, cumprido + restante = pena do crime escolhido.
- PDF: docx2pdf (exige Word, Windows/macOS); sem Word, fica só o .docx com aviso.
- O gerenciador lista os campos usados em cada modelo e aponta 'campos desconhecidos'. Mensagens com número concordam ('1 modelo adicionado', 'N modelos adicionados'; '1 defensor salvo').

Local no código: rspe_peticao.py > preencher, _dedup_zip, para_pdf, gerar_modelo_exemplo, instalar_modelos_padrao, campos_do_modelo; modelos_padrao/Prescricao_executoria.docx; rspe_app.py > Api.gerar_peticao, listar_modelos, modelos_info; ui.html > MODELOS_ATIVOS, peticao, gerarPeticao, modelos

4. Fundamento legal

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 109

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Recurso desligado por opção do desenvolvedor ('foco na exatidão dos cálculos').

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Existe o modelo 'Indulto 2023 - Decreto 11.846 - inciso XV.docx', mas o programa não analisa o Decreto 11.846/2023.
- Na substituição simples a formatação interna do parágrafo (negrito parcial) se perde, e os blocos {% if %} do modelo de prescrição não são interpretados.
- O modelo de prescrição afirma 'transcorreu prazo superior' mesmo quando a linha escolhida é só iminente ou ainda corre.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-28 - Petições: campos disponíveis e origem de cada um

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_peticao.py > CAMPOS, campos, pena_extenso, _dm, _calc_presc

1. Parâmetro

Lista de campos {{...}} (rspe_peticao.CAMPOS, também em CAMPOS.txt).

2. Dado de entrada

Modelo de exibição, registro bruto e ficha disciplinar do assistido; cadastro de defensores; nome da base; data de hoje.

3. Regra aplicada

- Identificação: nome, processo, vara, cpf, rg, nome_mae, data_nascimento (do RSPE).
- regime (regime da tela, com 'Livramento condicional' ou 'Livramento? (RSPE: ...)', regime_rspe (impresso sem ' - ATIVO').
- pena_total, pena_cumprida, pena_remanescente (formato do SEEU 'XaYmZd'); versões *_extenso ('1 ano, 1 mês e 1 dia'; '5 anos, 6 meses e 20 dias'); remidos (saldo impresso); termino (data do SEEU ou motivo).
- data_base (data-base do SEEU ou, sem ela, a da última fixação/alteração de regime); fracao_progressao (percentual, ex.: 16,67%); data_progressao (data do SEEU ou motivo); situacao_progressao (texto da coluna Situação); fracao_livramento (fração como impressa, ex.: 1/3); data_livramento; situacao_livramento.
- crimes (resumo por artigo dos crimes ativos); crimes_completo (uma linha por crime ativo: lei curta, artigo, pena, fato, trânsito do processo ou do MP ou 'não informado', processo); processos_criminais (números distintos dos ativos).
- falta_12m: 'Sim · <indícios>', 'A apurar · <indícios>' ou 'Não consta'.
- indulto_2022, indulto_2024, indulto_2025, comutacao_2025: texto bruto do cálculo (ex.: 'POSSÍVEL: art. 9º, VIII | FALTA nos 12 meses ...'); indulto_analise_2024/2025: análise inciso por inciso.
- prescricao_resumo (texto da executória); prescricao_tabela (uma linha por crime: punitiva e executória com termo); prescricao_calculo (memória dos crimes com executória vermelha/amarela ou punitiva vermelha).
- Prescrição do crime escolhido: prescricao_crime, prescricao_termo, prescricao_prazo, prescricao_prazo_integral, prescricao_prazo_reduzido, prescricao_prazo_art109, prescricao_inciso, prescricao_reincidencia, prescricao_pena_base_extenso, prescricao_cumprido_extenso, prescricao_data, art115, data_evasao, data_revogacao, data_recaptura.
- extincao_hipoteses; auditoria (alertas e 'verificar' não baixados).
- ficha_unidade, ficha_conduta, ficha_trabalho, ficha_atestados ('atestado nº X (data): 1 dia trabalhado' ou 'N dias trabalhados, M remidos'), ficha_dias_remidos, ficha_faltas ('nenhuma' se a ficha não tem faltas).
- defensor, defensor_cargo (padrão 'Defensor Público' quando há defensor), defensor_matricula, defensor_email; hoje (dd/mm/aaaa), hoje_extenso ('23 de setembro de 2026'), base.

Local no código: rspe_peticao.py > CAMPOS, campos, pena_extenso, _dm, _calc_presc

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Mapeamento de campos definido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Não há campo para comutacao_2024 nem para a análise do Decreto 2022.
- Os campos de indulto trazem o texto técnico bruto, não o 'Sim/Verificar' da tela.
- O aviso da multa (ext_multa) não tem campo próprio.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-29 - Petições: regras jurídicas embutidas nos campos (falta, prescrição, evasão, art. 115)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_peticao.py > campos; rspe_prescricao.py > _executoria (ppe_meses, ppe_meses_integral, ppe_meses_art109, inciso109, ppe_base_dias, ppe_cumprido_dias, ppe_restante, ppe_inicio, ppe_evasao, ppe_revogacao, ppe_saldos, ppe_faltam), RE_EVASAO, RE_REVOGA_LC, fmt_prazo; rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta

1. Parâmetro

Valores dos campos {{falta_12m}}, {{prescricao_*}} (inclusive prescricao_saldo_min_extenso, prescricao_saldo_max_extenso, prescricao_data_min, prescricao_data_max, prescricao_a_verificar e prescricao_faltam), {{data_evasao}}, {{data_revogacao}}, {{data_recaptura}} e {{art115}}.

2. Dado de entrada

Indícios de falta (RSPE); linhas de prescrição por crime (prazos em meses, pena que regula o prazo, cumprido, início da contagem, motivo da interrupção); eventos de interrupção e reinício (bloco EVENTOS DE INÍCIO).

3. Regra aplicada

- falta_12m: os indícios da coluna 'Falta (12 meses)' (365 dias antes da geração do RSPE; incidente negado não conta; falta própria pela data do fato; regressão e perda pela decisão; fuga ou abandono só como evento = 'falta a apurar'; dias perdidos sem data). O texto começa por 'Sim' (sanção reconhecida), 'A apurar' (só indícios) ou é 'Não consta'. Não é a janela do decreto.
- Escolha do crime: entre as linhas com prazo de executória, primeiro a de cor vermelha; entre iguais, a de menor número de dias até a prescrição.
- prescricao_prazo: prazo em meses da linha (fmt_prazo), já com +1/3 da reincidência e a metade do art. 115, se houver ('4 anos', '2 anos e 8 meses').
- prescricao_prazo_integral: o mesmo prazo antes da metade do art. 115 (com o +1/3, se houver). prescricao_prazo_reduzido: o prazo com a metade, só se a linha aplicou o art. 115; senão vazio.
- prescricao_prazo_art109 e prescricao_inciso: prazo e inciso do art. 109 pela pena que regula o prazo, sem o +1/3 e sem a metade. Fato anterior a 06/05/2010 com pena inferior a 1 ano: 2 anos (inciso VI na redação anterior à Lei 12.234/2010).
- prescricao_reincidencia: 'S' se a linha tem o aumento de 1/3 (art. 110, caput). art115: 'S' se a linha escolhida aplicou o art. 115 (menor de 21 anos no fato ou 70 anos ou mais na sentença).
- prescricao_termo: início da contagem que prescreveu, está a verificar ou corre (ppe_inicio); sem ele, o termo inicial da linha. prescricao_pena_base_extenso: pena que regula o prazo, por extenso: o saldo máximo na evasão, na revogação do livramento ou na interrupção com motivo não classificado; a aplicada no primeiro intervalo (desde o trânsito) e quando o motivo é de soltura. prescricao_cumprido_extenso: pena do crime menos o saldo máximo ('nenhum dia' se zero). prescricao_data: data prevista da executória (vazia no 'A VERIFICAR').

- **data_evasao:** com linha escolhida, a data de início da contagem se o motivo da interrupção é fuga, evasão, abandono, foragido ou não retorno; senão vazio. **data_revogacao:** a mesma data se o motivo é a revogação do livramento (RE_REVOGA_LC); senão vazio. **data_recaptura:** primeiro evento posterior que não seja interrupção. Sem linha de prescrição: a última interrupção com motivo de evasão (sem a revogação) e o reinício seguinte.
- **prescricao_saldo_min_extenso / prescricao_saldo_max_extenso:** os dois limites do saldo da última evasão do crime escolhido ('nenhum dia' para zero); **prescricao_data_min / prescricao_data_max:** as datas-limite; **prescricao_a_verificar:** texto 'a verificar: o saldo da pena na evasão de <data> depende da imputação do cumprimento entre as condenações unificadas (saldo entre X e Y)' só quando o crime está 'A VERIFICAR'; **prescricao_faltam:** o que falta, separado por '; '. **prescricao_crime** traz o rótulo com a ação penal quando o artigo se repete.

Fórmula: prazo = prazo do art. 109 × (4/3 se reincidente) × (1/2 se art. 115); prazo integral = prazo sem o × 1/2

Local no código: rspe_peticao.py > campos; rspe_prescricao.py > _executoria (ppe_meses, ppe_meses_integral, ppe_meses_art109, inciso109, ppe_base_dias, ppe_cumprido_dias, ppe_restante, ppe_inicio, ppe_evasao, ppe_revogacao, ppe_saldos, ppe_faltam), RE_EVASAO, RE_REVOGA_LC, fmt_prazo; rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta

4. Fundamento legal

CP, art. 83, caput e inciso III, b (redação da Lei 13.964/2019 na alínea b)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

5. Fundamento jurisprudencial

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**

Escolha adotada: Os campos repetem os critérios da tela (indícios de falta; prescrição mais próxima) e separam os componentes do prazo para que o texto da petição mostre a conta (art. 109, +1/3, metade).

Alternativa: Para falta_12m, usar a janela do art. 6º do decreto ou a falta grave homologada.

Efeito prático da alternativa: O texto da petição mudaria conforme o benefício pedido.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- O cumprido informado é pena do crime – saldo máximo: com dois limites, o cumprido real pode ser maior (até pena – saldo mínimo); prescricao_a_verificar e prescricao_faltam devem acompanhar o texto.
- Com recurso desativado na tela, esses campos só são usados se o recurso for reativado.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-30 - Cadastro de defensores

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > defensores_salvar, _ler_defensores, gerar_peticao; ui.html > defensores, renderDefensores

1. Parâmetro

Arquivo defensores.json ao lado do programa: nome, cargo, matrícula, e-mail, padrão.

2. Dado de entrada

Tela 'Defensores' (hoje sem botão de acesso, só pela tela de petição, que está desativada).

3. Regra aplicada

- Salva só entradas com nome; cargo padrão 'Defensor Público'. Mensagem '1 defensor salvo' ou 'N defensores salvos'.
- Na geração: defensor escolhido; senão o marcado como padrão; senão o primeiro; sem cadastro, a tela exige cadastrar.

Local no código: rspe_app.py > defensores_salvar, _ler_defensores, gerar_peticao; ui.html > defensores, renderDefensores

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**

Escolha adotada: Configuração local.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

Nenhuma limitação específica registrada.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-31 - Importação de PDFs (manual, pasta, arrastar sobre o programa)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > importar_pdfs, importar_pasta, _worker_, _vincular_ficha, Base.gravar_ficha, _extrair_com_hash, main.ao_abrir; rspe_scraper.py > campos_faltantes, ler_pdf; ui.html > importado, modalAvisos

1. Parâmetro

Barra 'Importando n de N' no rodapé e, ao fim, aviso com '1 novo'/'N novos', 'atualizado(s) por RSPE mais recente' ('1 atualizado'/'N atualizados'), '1 duplicado ignorado'/'N duplicados ignorados', '1 mais antigo ignorado'/'N mais antigos ignorados', '1 falha'/'N falhas', '1 ficha disciplinar'/'N fichas disciplinares', 'N com dados incompletos (ver Auditoria)'. Lista de avisos gravada em importacao_avisos.txt.

2. Dado de entrada

PDFs selecionados, todos os PDFs de uma pasta e subpastas, ou PDFs/pastas arrastados sobre o executável (neste caso cria a base 'Importação dd-mm-aaaa HH-MM', porque o programa abre sem base).

3. Regra aplicada

- Até 4 PDFs lidos em paralelo; SHA-1 de cada arquivo.
- Tenta ler como RSPE (exige o título 'RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA'); falhando, tenta como Ficha Disciplinar SIAPEN; falhando, erro 'não parece um RSPE do SEEU nem uma Ficha Disciplinar do SIAPEN'.
- Ficha - vínculo (_vincular_ficha): devolve (processo, mesma_pessoa). Se algum dos autos citados na ficha é processo da base: esse processo, com mesma_pessoa = verdadeiro se não houver mais de um assistido com o nome normalizado da ficha. Senão, pelo nome normalizado (sem acento, maiúsculas), só se houver exatamente um assistido com esse nome (mesma_pessoa verdadeiro). Com homônimos ou sem nenhum: fica sem processo ('SEM RSPE correspondente na base (fica guardada pelo nome)').
- Ficha - gravação (Base.gravar_ficha): chave = processo vinculado ou 'nome:<NOME>'. Com processo, a ficha já guardada pelo nome entra na comparação se for da mesma pessoa (mesma_pessoa) ou se citar este processo nos autos. A data de impressão mais recente entre as fichas comparadas prevalece: se a nova é anterior ou não tem data legível, é ignorada ('ficha de X impressa em d é mais antiga que a da base - ignorada') e contada em 'mais antigos ignorados'. Gravada a nova no processo, a linha guardada pelo nome é apagada.
- RSPE sem número da execução: erro.
- Mesmo SHA-1 no lote: duplicado.
- Processo já na base com mesmo SHA-1 ou mesma data de geração: duplicado. Data de geração nova anterior à gravada: ignorado como mais antigo. Base com data e RSPE novo sem data de geração legível: ignorado ('RSPE sem data de geração legível; a base já tem o de d'). Senão substitui (atualizado).
- Processo novo: gravado (novo).
- rspe_scraper.campos_faltantes aponta nome, data de geração, pena total, pena cumprida, regime atual, crimes, pena de algum crime, data do fato de algum crime, término (salvo interrompida ou extinta) - vira aviso 'com dados incompletos'.
- Uma importação por vez (trava compartilhada com a pasta vigiada).

Local no código: rspe_app.py > importar_pdfs, importar_pasta, _worker_, _vincular_ficha, Base.gravar_ficha, _extrair_com_hash, main.ao_abrir; rspe_scraper.py > campos_faltantes, ler_pdf; ui.html > importado, modalAvisos

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A chave é o nº da execução e prevalece o documento mais recente. Na dúvida sobre a data (RSPE ou ficha sem data legível), o programa mantém o que já está na base. O nome só liga a ficha sem homônimo; com homônimo, a ficha guardada pelo nome só migra se citar o processo.

Alternativa: Substituir sempre pelo último importado, ou ligar a ficha pelo nome mesmo com homônimos.

Efeito prático da alternativa: Risco de trocar um documento novo por um antigo, ou de atribuir a ficha à pessoa errada.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Se a base também não tem data de geração legível, o RSPE novo sem data substitui o gravado.
- Ficha guardada pelo nome não é religada automaticamente quando surge homônimo na base: passa a não aparecer para nenhum dos dois.
- importacao_aviso.txt é sobrescrito a cada importação com avisos.
- PDF escaneado (sem texto) não é lido.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-32 - Pasta vigiada

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > VIGIA_INTERVALO, PASTAS_TIPO, base_da_pasta, _vigia_loop, _vigia_varrer, vigia_info, vigia_criar_pastas; ui.html > modalVigia

1. Parâmetro

Entrada automática de PDFs na base de mesmo nome da subpasta; aviso 'Pasta vigiada · base X (criada agora): 1 novo, 2 atualizados, 1 ficha, ...' e 'Última entrada' no quadro da pasta vigiada.

2. Dado de entrada

rspe_config.json (pasta_vigiada, vigiar); PDFs em <pasta mãe>/<base>/ ou <pasta mãe>/<RSPE|RPES|FD|FDS|FICHA|FICHAS|FICHA DISCIPLINAR|FICHAS DISCIPLINARES>/<base>/ (em qualquer nível de subpasta).

3. Regra aplicada

- Varredura a cada 15 segundos enquanto o programa está aberto e a vigilância ativa; 'Verificar agora' faz varredura imediata.
- Assinatura do arquivo = tamanho:data de modificação; arquivo com a mesma assinatura em pasta_vigiada_estado.json não é relido.
- Na varredura automática, só entra o PDF cujo tamanho não mudou desde a varredura anterior e modificado há ≥ 5 segundos (download concluído).
- Nome da base = primeira subpasta dentro da pasta mãe (pulando a pasta de tipo), sem os caracteres \ / : * ? " < > |. PDF solto na pasta mãe é ignorado; só na verificação imediata aparece '1 PDF solto na pasta mãe: ignorado. Coloque na pasta da base.' ou 'N PDFs soltos na pasta mãe: ignorados. Coloque na pasta da base.'
- Base inexistente é criada em 'bases/<nome>.sqlite'; mesma regra de duplicados e de vínculo de ficha da importação manual; nada é movido nem apagado.
- 'Criar pastas das bases' cria uma subpasta por base existente (dentro de cada pasta de tipo, se a pasta mãe já as tiver): '1 pasta criada.' ou 'N pastas criadas.'
- Erro durante a varredura é registrado por logging.warning ('pasta vigiada: ...') no rspe_log.txt, e o laço segue para a próxima varredura.

Local no código: rspe_app.py > VIGIA_INTERVALO, PASTAS_TIPO, base_da_pasta, _vigia_loop, _vigia_varrer, vigia_info, vigia_criar_pastas; ui.html > modalVigia

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**Escolha adotada:** Automação de entrada definida pelo desenvolvedor.**Alternativa:** não indicada.**Efeito prático da alternativa:** não indicado.**7. Exemplo numérico resolvido**

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Subpastas com o mesmo nome em 'RSPE\ ' e 'FD\ ' caem na mesma base (é o comportamento pretendido).
- O erro fica só no rspe_log.txt: a tela não avisa que uma varredura falhou.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-33 - Bases .sqlite e o que fica gravado

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > Base (gravar_ficha, fichas), Api.listar, nova_base, abrir_base, salvar_base_como, fechar_base, _salvar_config

1. Parâmetro

Arquivo <nome>.sqlite na pasta 'bases' ao lado do programa; menu da base: Nova, Abrir, Salvar como (copia e passa a usar a cópia), Abrir pasta das bases, Pasta vigiada, Fechar, Recarregar base jurídica.

2. Dado de entrada

Registros extraídos, fichas, baixas e atestados manuais.

3. Regra aplicada

- Tabela assistidos (processo PK = nº da execução ou nome do arquivo; nome; data_geracao; arquivo; importado_em; dados JSON do registro extraído).
- Tabela fichas (chave = processo ou 'nome:<NOME NORMALIZADO>'; processo; nome_norm; data_impressao; importado_em; dados JSON).
- Base.fichas entrega {processo: ficha} e, só para as fichas sem processo, {'nome:<NOME>': ficha}. A ficha vinculada a um processo não é entregue a outro RSPE pelo nome.
- Tabela baixas (processo, chave, titulo, obs, data): baixas da Auditoria (chave 't:<SHA-1 do tipo e do crime>'; baixas antigas pelo SHA-1 do título são migradas na listagem), confirmação do livramento incerto e conferências da Ficha disciplinar ('fd:...').
- Tabela atestados_manuais (processo, id, dados JSON, data).
- Ao abrir ou listar, cada registro é reprocessado (rspe_scraper.reprocessar) com as regras da versão em uso; a leitura do PDF gravada não é refeita.
- Na listagem, a ficha do assistido é a da chave do processo; na falta, a 'nome:<NOME>' só se houver um único assistido com esse nome normalizado (Api.listar conta os homônimos a cada listagem).
- rspe_config.json guarda até 8 bases recentes, a pasta vigiada e a chave 'vigiar'. O programa abre sempre sem base; a tela inicial lista as recentes.

Local no código: rspe_app.py > Base (gravar_ficha, fichas), Api.listar, nova_base, abrir_base, salvar_base_como, fechar_base, _salvar_config

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha**ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU****Escolha adotada:** Persistência local; os dados não saem do computador.**Alternativa:** não indicada.**Efeito prático da alternativa:** não indicado.**7. Exemplo numérico resolvido**

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Remover assistido não remove baixas nem atestados manuais dele.
- Duas pessoas abrindo o mesmo .sqlite em rede não têm controle de concorrência além da trava local.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-34 - Base jurídica e data de referência da tela

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_regras.py > carregar, versao, origem; rspe_view.py > HOJE; rspe_app.py > recarregar_base_juridica, Api.listar

1. Parâmetro

Rodapé 'Hoje dd/mm/aaaa · base jurídica <versão>' (nesta versão, 2026-09-23i); versão também no cabeçalho expandido da Auditoria.

2. Dado de entrada

base_juridica.json ao lado do programa (prioridade) ou a cópia embutida; relógio do computador.

3. Regra aplicada

- rspe_regras.carregar lê o primeiro arquivo válido; sem nenhum, base vazia e origem '(não encontrada)' (os cálculos usam os valores padrão escritos no código).
- 'Recarregar base jurídica' relê o arquivo e refaz a listagem.
- rspe_view.HOJE começa com a data do computador ao carregar o módulo e é regravado em cada Api.listar (rv.HOJE = datetime.now().date()). É a referência de 'vencido', 'em N dias', término alcançado e pena cumprida, e é passado à prescrição, à Auditoria e à ficha.

Local no código: rspe_regras.py > carregar, versao, origem; rspe_view.py > HOJE; rspe_app.py > recarregar_base_juridica, Api.listar

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Parâmetros editáveis fora do código.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- A data só muda quando a lista é refeita (abrir base, importar, dar baixa, recarregar base jurídica etc.).
- A falta (12 meses) e o cálculo do indulto usam outras referências (data de geração do RSPE; 25/12 e a publicação do decreto).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-35 - Linha de comando (rspe_scraper.py)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_scraper.py > main, gravar_xlsx

1. Parâmetro

Planilha .xlsx (abas próprias do extrator, inclusive 'Leia-me'), .csv e .json; opcionalmente relatórios PDF individuais e geral numa pasta 'Relatorios <data hora>' ao lado da planilha. Mensagem final '1 RSPE processado' ou 'N RSPE processados. Planilha: ...'.

2. Dado de entrada

PDFs ou pastas como argumentos, ou -d <pasta>; sem argumentos, abre seletor gráfico (tkinter).

3. Regra aplicada

- Opções: -o/--saida, --sem-csv, --sem-json, --relatorios (individuais), --relatorio-geral, --sem-planilha, --anonimo (fila sem nomes).
- Nos relatórios pela linha de comando, rspe_view.modelo é chamado sem ficha disciplinar e sem baixas; a base se chama 'Lote'.
- A aba 'Leia-me' da planilha explica as colunas; sobre a triagem diz: 'triagem' = alerta por tipo de crime (hediondo, tráfico, organização criminosa, tortura, VGA, resultado morte).'

Local no código: rspe_scraper.py > main, gravar_xlsx

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Modo auxiliar.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Sem ficha e sem baixas, a Auditoria e a remição dos relatórios podem divergir dos da janela.
- A aba 'Leia-me' descreve a triagem antiga: a triagem atual (triagem_indulto) aponta só o art. 1º dos decretos e não usa VGA nem resultado morte.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-36 - Registro com falha de análise (Api.listar, item_falha, modelo_erro)

Parte IX-A – Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > Api.listar, Api.gerar_peticao; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro

1. Parâmetro

O assistido cujo registro ou ficha tem dado ilegível continua na base. Duas saídas: (a) com a ficha ignorada, o registro aparece normal e a Auditoria traz no topo o alerta 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)', que conta no resultado e na cor; (b) sem análise possível, o registro aparece em todas as abas com as células vazias e a Auditoria em vermelho: 'Falha ao analisar - conferir o PDF', com o alerta 'Falha ao analisar este RSPE (<erro>)'.

2. Dado de entrada

Registro gravado na base, ficha vinculada, baixas e atestados manuais. A exceção lançada por rspe_view.modelo.

3. Regra aplicada

- 1) Api.listar reprocessa o registro (rspe_scraper.reprocessar); erro nessa etapa é ignorado e o registro segue como gravado.

- 2) Tenta rspe_view.modelo(registro, baixas, ficha, manuais).
- 3) Falhou: registra a exceção no log ('falha ao montar <processo>') e tenta de novo sem a ficha, passando em extras o item de rspe_view.item_falha: nível 'alerta', tipo 'falha-ficha', título 'Ficha disciplinar ignorada: falha ao ler (<erro>)', detalhe 'Conferir o PDF: um dado ilegível impediu parte da análise.'. O item entra antes da contagem.
- 4) Falhou de novo: rspe_view.modelo_erro(registro, erro, baixas) monta o registro com nome, nº e regime; todas as colunas e cores das abas vazias; aud_itens = [item 'Falha ao analisar este RSPE (<erro>)', tipo 'falha-analise']; aud_n = 1; sem baixa, aud_alertas = 1, aud_status 'atencao', aud_cor vermelho, aud_resumo 'Falha ao analisar - conferir o PDF'; com baixa, aud_alertas = 0, aud_cor verde, aud_resumo 'Falha ao analisar (baixada) - conferir o PDF'; presc_linhas, fd_linhas e crimes vazios; campo 'erro' com a mensagem.
- 5) Api.gerar_peticao recusa o registro com 'erro': 'Registro não analisado (<erro>): conferir o PDF antes de gerar a petição.'
- 6) Exportação e relatórios aceitam o registro com falha: saem as células vazias e, na Auditoria, o item de falha.

Local no código: rspe_app.py > Api.listar, Api.gerar_peticao; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: um PDF com dado ilegível não derruba a base inteira nem some da lista; o defensor vê o aviso e confere o documento.

Alternativa: Excluir o registro com falha da listagem, só com aviso no log.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria da tela sem que o usuário soubesse.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Na saída (a), a ficha não é usada em nenhuma aba (conduta 'Sem ficha', incisos XI a XIII sem a ficha, aba Ficha disciplinar sem dados).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-37 - Concordância de número nas mensagens (rs.pl)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_scraper.py > pl; ui.html > pl; rspe_prescricao.py > fmt_prazo; rspe_ficha.py > _dias_txt; rspe_view.py > situacao, data_livramento; rspe_peticao.py > pena_extenso; rspe_export.py > exportar_pdf; rspe_relatorio.py > _prazo, fila_prioridade, relatorio_geral; rspe_app.py > mensagens

1. Parâmetro

Mensagens, rótulos e textos de cálculo com número variável saem no singular ou no plural corretos: '1 dia' / '3 dias', '1 ano' / '2 anos', '1 mês' / '2 meses', '1 assistido' / 'N assistidos', '1 crime' / 'N crimes', '1 pasta criada', '1 falha', 'Em 1 dia', 'Vencido há 1 dia', '1 dia remido perdido'.

2. Dado de entrada

Número calculado pelo programa (dias, anos, meses, contagens).

3. Regra aplicada

- rspe_scraper.pl(n, singular, plural) devolve '<n> <singular>' se n = 1, senão '<n> <plural>' (0 fica no plural); n com fração sai com vírgula ('12,5 dias', por rspe_scraper.num_txt). ui.html tem a função equivalente pl(n, a, b).
- Usada nas mensagens da tela (importação, pasta vigiada, modelos, defensores, relatórios, cópia), nos prazos de alerta (situacao: 'Em N dias'), no livramento ('Não cabível: pena < 2 anos'), nos PDFs exportados e no relatório geral, nos textos da ficha disciplinar, da Auditoria, da prescrição e do indulto,

e em pena_extenso da petição.

- rspe_prescricao.fmt_prazo: '1 ano', 'N anos', '1 mês', 'N meses', 'N anos e M meses'; zero -> '0 meses'.
- rspe_ficha._dias_txt: '1 dia', '2,5 dias', '3 dias'.
- Ficam de fora os padrões do próprio SEEU usados na leitura ('Dia(s) Remido(s)', 'ano(s), mês(es)').

Local no código: rspe_scraper.py > pl; ui.html > pl; rspe_prescricao.py > fmt_prazo; rspe_ficha.py > _dias_txt; rspe_view.py > situacao, data_livramento; rspe_peticao.py > pena_extenso; rspe_export.py > exportar_pdf; rspe_relatorio.py > _prazo, fila_prioridade, relatorio_geral; rspe_app.py > mensagens

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de redação: sem '(s)'.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Mudar o texto de um título da Auditoria muda o hash da baixa: baixas dadas antes da correção (ex.: '1 dias') deixam de valer para esses itens.

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

INT-38 - Vínculo da ficha disciplinar ao RSPE (autos, nome, homônimos e migração)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Implementação: rspe_app.py > _norm, Api._vincular_ficha, Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api.listar

1. Parâmetro

Ficha disciplinar SIAPEN ligada ao assistido certo: aba Ficha disciplinar, coluna Conduta, incisos XI a XIII do indulto e item 'Perda de remidos' da Auditoria. Aviso da importação 'ficha de X vinculada a <processo>' ou 'SEM RSPE correspondente na base (fica guardada pelo nome)'.

2. Dado de entrada

Ficha lida (nome, autos citados, data de impressão); assistidos da base (processo e nome); fichas já gravadas.

3. Regra aplicada

- Nome normalizado: sem acento, em maiúsculas e com espaços simples (_norm).
- Na importação (_vincular_ficha): conta os assistidos da base com o mesmo nome normalizado (homônimos).
- a) Algum dos autos da ficha é processo da base -> vincula a esse processo. mesma_pessoa = verdadeiro se houver no máximo 1 assistido com esse nome.
- b) Senão, exatamente 1 assistido com o nome -> vincula a ele, mesma_pessoa verdadeiro.
- c) Senão (nenhum ou homônimos) -> sem processo; a ficha é gravada na chave 'nome:<NOME>'.
- Na gravação (Base.gravar_ficha): com processo, a ficha já guardada em 'nome:<NOME>' é considerada da mesma pessoa se mesma_pessoa for verdadeiro ou se ela citar o processo nos autos. As datas de impressão da chave do processo e dessa ficha são comparadas: se a nova é anterior à mais recente, ou não tem data legível, é ignorada. Senão é gravada no processo e a linha 'nome:<NOME>' é apagada (migração).
- Ficha de homônimo guardada pelo nome, que não cita o processo, não é comparada nem apagada.
- Na listagem (Api.listar e Base.fichas): usa a ficha do processo; senão a 'nome:<NOME>' sem processo, se houver um único assistido com esse nome. A ficha vinculada a um processo não é oferecida a outro

RSPE pelo nome.

Local no código: rspe_app.py > _norm, Api._vincular_ficha, Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api.listar

4. Fundamento legal

Não há dispositivo legal específico. A regra é técnica ou de interface.

5. Fundamento jurisprudencial

O programa não aplica súmula, tema ou precedente neste parâmetro.

6. Natureza da escolha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: com homônimos, o nome não basta para atribuir a ficha; a ficha só migra quando é certo que é da mesma pessoa. Prevalece a ficha impressa por último.

Alternativa: Vincular sempre pelo nome, ou pedir ao usuário que escolha o assistido.

Efeito prático da alternativa: Risco de atribuir a ficha de uma pessoa a outra; ou mais trabalho manual.

7. Exemplo numérico resolvido

Sem exemplo numérico: o parâmetro não envolve conta nem data.

8. Limitações conhecidas e casos a conferir

- Nome grafado de modo diferente na ficha e no RSPE impede o vínculo pelo nome.
- Ficha guardada pelo nome deixa de aparecer quando entra na base um homônimo: fica sem vínculo até chegar uma ficha que cite os autos.
- Ficha nova ignorada por ser mais antiga não apaga a linha pelo nome: a ficha mais nova continua valendo pelo nome (sem homônimo).

9. Verificação ☐ Correto ☐ Incorreto ☐ Ajustar

Observação: _____

Parte X - Quadro de escolhas interpretativas

Este quadro reúne todas as escolhas de natureza (b), (c) e (d). Cada entrada repete a escolha, a alternativa, o efeito prático e a transcrição integral dos fundamentos. O Defensor marca, em cada entrada, a opção da unidade.

X-PREM-01 - O que o programa calcula e o que apenas reproduz do SEEU

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > termino; rspe_scraper.py > extrair (campos *_previsao_seeu e *_obs_seeu); rspe_app.py > AJUDA (seção Datas)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela do desenvolvedor: o atestado de pena do SEEU é o documento oficial; o programa não substitui a conta do juízo por uma estimativa própria para progressão, livramento e término.

Alternativa: Recalcular progressão, livramento e término a partir da data-base, da fração e da pena (como faziam versões anteriores com colunas ESTIMATIVA).

Efeito prático da alternativa: Com recálculo, o programa apontaria datas mesmo quando o RSPE não as imprime (pena interrompida, modelo sem previsão) e poderia divergir do SEEU; sem recálculo, o assistido sem data impressa aparece com "-" e nenhum alerta de prazo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-PREM-02 - A Auditoria não afirma erro

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_view.py > modelo (bloco da auditoria); rspe_view.py > ROTULO['aud'], FILTROS['aud'], so_matematica, AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_auditoria.py > auditar; ui.html > chips da ficha (alerta/pontos a verificar/Sem inconsistências)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: a Auditoria sinaliza divergência entre o RSPE e a base jurídica com fundamento, sem qualificá-la como erro do juízo, porque o RSPE não traz todas as decisões (acórdão, decisão de unificação, homologação de falta).

Alternativa: Classificar a divergência como erro de cálculo do SEEU.

Efeito prático da alternativa: Afirmar erro induziria pedidos sem conferência dos autos; o texto atual obriga o defensor a conferir a decisão antes de peticionar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-PREM-03 - Contagem da pena: ano de 365 dias, mês de 30 dias; prazos pelo calendário

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > DIAS_ANO; rspe_scraper.py > pena_para_dias; rspe_scraper.py > dias_para_pena; rspe_scraper.py > pena_amd, pena_extenso, amd_normal, pl; rspe_regras.py > prazo_art109_anos, inciso_art109

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica do SEEU: a pena total em a/m/d é convertida em dias com ano de 365 e mês de 30, e o remanescente vira data pelo calendário. O programa reproduz a convenção para que a pena cumprida derivada (pena total – dias até o término impresso) bata com o SEEU. Comentário no código: "conferida contra o término impresso no RSPE".

Alternativa: (i) Ano de 360 dias (12 × 30), convenção que o memorial não conseguiu datar no histórico; (ii) soma por calendário (relativedelta: somar anos, meses e dias a uma data), que aplica literalmente o art. 10 do CP a cada parcela.

Efeito prático da alternativa: Com ano de 360, uma pena de 5a10m0d teria 2.100 dias em vez de 2.125 (25 dias a menos): a pena cumprida derivada do término cairia 5 dias por ano de pena, e o requisito temporal do indulto seria atingido mais cedo no programa do que no SEEU. Com soma por calendário, o resultado varia de 1 a 3 dias conforme os meses e anos bissextos atravessados.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-PREM-04 - Âncora do cálculo: pena cumprida pelo SEEU na data do RSPE, retrocedida ou projetada até a data de referência

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos, dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos (remicoes, periodos_lc, cumprido_na_data); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: partir do número do próprio SEEU evita refazer detração, interrupções e remições que o RSPE não detalha. O programa retrocede da data do RSPE até 25/12 pelo cumprimento que o RSPE registra (custódia e livramento, que o SEEU também conta como pena cumprida) e, quando o RSPE é anterior a 25/12, projeta o cumprimento que o próprio RSPE mostra em curso.

Alternativa: (i) Somar do zero a custódia, o livramento e as remições do RSPE (o que o programa faz só quando falta a âncora); (ii) usar a "Pena Cumprida Até Data Atual" impressa mesmo com término; (iii) descontar só a custódia, sem o livramento (comportamento da v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Somar do zero ignora unificações, interrupções e ajustes que o SEEU já computou e pode divergir em dezenas de dias; usar a pena cumprida impressa pode diferir alguns dias da âncora pelo término (diferenças de até 2 dias em RSPEs de teste); sem o livramento, a pena cumprida em data anterior ao RSPE ficava inflada pelo período de prova posterior a ela (caso de teste da revisão: 2.798 dias em vez de 2.183).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42 (redação vigente)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 128 (redação vigente)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-PREM-05 - Lei penal no tempo: hediondez, frações e prescrição pela lei do fato; retroatividade só da lei mais benéfica

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > hediondo_na_epoca; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_condicional, paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > HEDIONDOS_SEMPRE (121-A, 121-B, 159, 213, 217-A, 218-B), HEDIONDOS_CONDICIONAIS (inclui 273); rspe_scraper.py > impeditivo_decreto (ref = 25/12 de cada decreto), impeditivo_verificar; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em(ref) para cada data de DECRETOS); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (DECRETO_2022_REF); rspe_auditoria.py > auditar (sup = hediondo em alguma data de DECRETOS e não na data do fato); base_juridica.json > hediondos (lei_8072_art1_cp_sempre, condicional_paragrafos, paragrafo_unico, desde); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada, fracao_mais_benefica, prazo_art109_anos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Para frações e prescrição, aplicação direta da irretroatividade da lei mais grave (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, p. único; STJ Súmula 471). Para a vedação de indulto/comutação a crime hediondo, o programa adota a corrente do STJ (natureza do delito aferida na data do decreto), por ser a que prevalece nas Turmas criminais do STJ e na 1ª e 3ª Câmaras Criminais do TJMS, e afere a hediondez na data de cada decreto (25/12/2024 e 25/12/2025). A tese defensiva contrária fica registrada no texto.

Alternativa: Aferir a hediondez também na data do fato para o art. 1º dos decretos (irretroatividade da lei mais gravosa): STF, 2ª Turma (RHC 267.297 AgR, 16/03/2026; HC 273.296 AgR, 06/08/2026), decisões monocráticas do STF (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670) e TJMS, 2ª Câmara Criminal (provimento parcial para reanálise pelo juízo). Há monocrática do STF em sentido contrário (RHC 273.867, 13/07/2026: aferição na data do decreto). Não há decisão do Plenário do STF nem tema de repercussão geral.

Efeito prático da alternativa: Pela corrente alternativa, roubo com arma de fogo (§ 2º-A, I), roubo com restrição de liberdade (§ 2º, V), lesão grave no roubo (§ 3º, I) e furto com explosivo (§ 4º-A) praticados antes de 23/01/2020 deixariam de ser impeditivos, e o indulto/comutação seria calculado normalmente.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º, caput e parágrafo único (redação vigente)

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

Lei 8.072/90, art. 1º, VI (redação original e da Lei 8.930/94; revogado pela Lei 12.015/2009)

VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);

Fonte: JusRatio (Lei 8.072/90, texto histórico do art. 1º, inciso VI, com as redações sucessivas)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 955.700, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO ELEVADO À CATEGORIA DE HEDIONDO PELA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 1º, I, DO DECRETO 11.846/2023. NATUREZA DO DELITO QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DO DIPLOMA PRESIDENCIAL." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 26/02/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404037610&dt_publicacao=05/03/2025)

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 1.087.914/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ DO DELITO. DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL COMO PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 11/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601343615&dt_publicacao=16/06/2026)

STF, RE 1.572.734, decisão monocrática, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLIII, E ARTIGO 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (NOVATIO LEGIS IN PEJUS)." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 10/10/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15381230898&ext=.pdf>)

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 16/03/2026 (DJe 23/03/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>)

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 06/08/2026 (DJe 12/08/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>)

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>)

X-PREM-06 - Data de referência dos cálculos: data de geração do RSPE x data de hoje

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > ler_pdf (Gerado em); rspe_scraper.py > derivar (hoje); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, _data_fato_falta, falta_art6; rspe_view.py > HOJE; rspe_view.py > situacao, estado_execucao, extinciao, modelo; rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE = datetime.now().date()); rspe_export.py > exportar_pdf ("referência: hoje")

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica do programa: o que é leitura do RSPE fica na data do RSPE (o documento só sabe o que havia naquela data); prazos e prescrição são contados até hoje para o alerta ser útil.

Alternativa: Usar uma só referência (sempre a geração do RSPE ou sempre hoje).

Efeito prático da alternativa: Tudo pela geração: prazos e prescrição de RSPE antigo pareceriam não vencidos. Tudo por hoje: a janela de falta de 12 meses e a situação de cumprimento ignorariam fatos registrados no RSPE e poderiam apagar falta existente na data do documento.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-PREM-07 - Crimes ativos x crimes extintos

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_scraper.py > derivar (chama aplicar_extincoes antes de tudo); rspe_scraper.py > crimes_curto, triagem_indulto, situacao_execucao, campos_faltantes, impeditivo_decreto, analise_decretos; rspe_prescricao.py > analisar (lista ativos); rspe_auditoria.py > auditar (ativos, crimes_ativos); rspe_view.py > execucao_extinta, estado_execucao, extincao; rspe_relatorio.py > relatorio_individual; rspe_peticao.py > campos (crimes_ativos); ui.html > ficha do assistido (crimes em execução)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o crime cuja pena o próprio RSPE registra como extinta (em qualquer dos lugares do relatório) sai da soma, das frações, dos decretos e da prescrição, e a divergência com a linha "Extinto: Não" vai para a Auditoria.

Alternativa: Considerar extinto só o crime com "Extinto: Sim" na própria linha.

Efeito prático da alternativa: O crime já extinto por prescrição ou indulto continuaria impedindo indulto, elevando frações e somando pena, contra o apenado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 107, caput e II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-PREM-08 - Base jurídica editável (base_juridica.json)

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_regras.py > carregar, origem, versao; rspe_regras.py > _faixa_art109, prazo_art109_anos, inciso_art109, art115, data_lei_12234, data_tema_788, hediondos, patrimonio_faixa, decretos; rspe_scraper.py > carregar_tabelas_decretos, _base_decretos, DECRETOS, DECRETOS_PUB; rspe_app.py > Api.__init__ (rg.carregar), recarregar_base_juridica, listar; base_juridica.json

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: separar parâmetros jurídicos (frações, datas de vigência, rol de hediondos, tabelas dos decretos) do código permite atualização sem recompilar.

Alternativa: Parâmetros fixos no código.

Efeito prático da alternativa: Cada mudança legal exigiria nova versão do executável; em contrapartida, a base editável permite que uma edição local errada altere todos os cálculos sem aviso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-PREM-10 - Data de publicação dos decretos de indulto: condenação existente na publicação e janela da falta do art. 6º

Parte I - Premissas gerais · Onde está no código: rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _sentenca_posterior, _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post, notas_tr, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (pub22, sem_tr22, art9_22, _fora7_pos); rspe_scraper.py > falta_art6, indicios_falta (ate); rspe_view.py > curto_indulto ("Não se aplica (sem condenação na data)"); base_juridica.json > decretos_indulto.referencias.AAAA.publicacao; decretos_2024_2025.publicacao e art7

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: A data de publicação no DOU (23/12) é dado dos textos oficiais e o art. 6º, p. ú., fala expressamente em "após a data de publicação" (aplicação direta). Tirar da soma a condenação com sentença posterior à publicação segue o STJ (AgRg no HC 441.551, sobre a soma; AgRg no HC 864.086, requisitos na data da publicação). Para sentença anterior com trânsito posterior, o programa não escolhe: marca "a verificar" com as duas correntes (art. 2º, II).

Alternativa: (i) Usar 25/12 como corte também para a condenação (versão anterior da v6.15.11, que exigia trânsito até 25/12); (ii) incluir sempre a condenação com sentença anterior, pela leitura do art. 2º, II, e do TJMG (9ª Câmara); (iii) excluir também a sentença anterior com trânsito para a acusação posterior, pela leitura estrita do STJ (AgRg no HC 864.086).

Efeito prático da alternativa: (i) Sentença de 24/12 entraria na soma (2 dias de diferença). (ii) Mais condenações somadas: pena total maior e frações mais altas; o crime não sairia como "não se aplica". (iii) O crime sairia da análise e o indulto seria calculado só com os demais; hoje fica "a verificar".

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

Datas de publicação (fecho e nota dos textos oficiais)

Decreto 11.302/2022: "Brasília, 22 de dezembro de 2022"; "Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022." Decreto 12.338/2024: "Brasília, 23 de dezembro de 2024"; "Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra". Decreto 12.790/2025: "Brasília, 22 de dezembro de 2025"; "Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/2025, Página 33 (Publicação Original)". Os três: "Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação."

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto, d24.txt e d25.txt)

Decreto 12.338/2024, art. 2º, caput, I e II (redação igual no Decreto 12.790/2025)

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra); d25.txt, mesma redação

Decreto 12.338/2024, art. 6º, caput e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra)

Decreto 12.790/2025, art. 6º, parágrafo único

Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2025, Seção 1, p. 33)

Decreto 12.338/2024, art. 7º, caput

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2024, edição extra)

Decreto 11.302/2022, art. 11, caput

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto oficial extraído do PDF do Planalto (texto do PDF oficial do decreto; DOU de 23/12/2022)

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (trecho da ementa)

Tese/ementa: SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE.

Data do julgamento: 25/09/2018 (DJe 09/10/2018) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica da v6.15.11 (revisao2_juridica/achados.md), conferida no JusRatio

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa.

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica da v6.15.11 (revisao2_juridica/achados.md), conferida no JusRatio

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (Decreto 9.246/2017; trecho)

Tese/ementa: os requisitos [...] devem estar preenchidos na data da publicação

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (revisao3/achados.md), conferida no JusRatio; trecho, não a ementa inteira

TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025 (corrente favorável; trecho)

Tese/ementa: O Decreto nº 12.338/2024 não exige o trânsito em julgado da condenação

Data do julgamento: 24/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (revisao3/achados.md), conferida no JusRatio; trecho

X-BASE-01 - Leitura do PDF do RSPE: validação, cabeçalho e seções

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > ler_pdf, RODAPE, CABECALHO; rspe_scraper.py > secao, TITULOS, outros; rspe_scraper.py > extrair; rspe_app.py > _extrair_com_hash

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: leitura pelo layout textual do RSPE do SEEU (rótulos fixos).

Alternativa: Leitura por coordenadas/tabelas do PDF ou integração com o SEEU.

Efeito prático da alternativa: Mudança de layout do SEEU pode esvaziar campos; o aviso de importação incompleta ("não foi possível ler ...", gerado por rspe_scraper.campos_faltantes) é a única defesa.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X**

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-02 – Bloco PROCESSO DE EXECUÇÃO (identificação)

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > extrair (dicionário r); rspe_scraper.py > campo, campo_data, _campo_rg

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal dos rótulos do SEEU.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-03 – Bloco CÁLCULOS DA PENA

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > extrair; rspe_scraper.py > saldo_remidos_num, faltas; rspe_view.py > estado_execucao, data_progressao, data_livramento, termino, extincão; rspe_auditoria.py > linhas 381, 559, 605, 623

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reprodução literal dos números do SEEU; o programa não os corrige.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, X

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-04 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: dados do processo (ação penal)

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > parse_crimes (dicionário base); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_prescricao.py > analisar; rspe_scraper.py > violencia_domestica

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; o programa não presume datas ausentes (LEIA-ME: "O programa não presume datas").

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-05 – Bloco PROCESSOS CRIMINAIS: crime a crime (linha "Lei:")

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > parse_crimes; rspe_scraper.py > inferir_artigo, TIPOS_POR_DESCRICAO, LEI_DO_TEMPO; rspe_scraper.py > paragrafo_inciso, qualificado_privilegiado, nome_crime, dispositivo, paragrafo_texto; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > derivar (refaz inferir_artigo e hediondez)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; o reconhecimento do artigo pela descrição é convenção do programa para o SEEU que grava "Não informado".

Alternativa: Deixar o crime sem artigo quando o SEEU não informa.

Efeito prático da alternativa: Sem inferência, crime sexual ou tráfico sem artigo não seria impeditivo nem hediondo no programa; com inferência, a descrição pode ser atribuída a tipo diferente do da sentença (a Auditoria avisa).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

X-BASE-06 - Bloco EVENTOS DE INÍCIO, REINÍCIO E INTERRUPÇÃO

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > periodos_custodia, periodos_custodia_detalhe, uniao_periodos, dias_cumpridos_ate, em_custodia, situacao_execucao; rspe_scraper.py > indicios_falta (eventos); rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do SEEU reproduzida: conta o dia da prisão e o da soltura (o LEIA-ME e a AJUDA descrevem a mesma contagem).

Alternativa: Excluir o dia da soltura ou o dia do começo.

Efeito prático da alternativa: 1 dia a menos por período de custódia.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42 (redação vigente)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 10 (redação vigente)

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-BASE-07 - Blocos de INCIDENTES (concedidos, não concedidos, pendentes)

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > extrair (conc, neg, pend); rspe_scraper.py > blocos_tipo; rspe_scraper.py > derivar (historico_regime, progressoes, regressoes, livramento_incidentes, indulto_comutacao_incidentes); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base); rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta, _data_fato_falta, _negado, _pendente, RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, falta_art6; rspe_view.py > pedidos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal; a situação vem da seção em que o incidente está impresso.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, caput, I, II e III, a, b, c e f

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] f) incidentes da execução.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-08 - Conferência da leitura e reprocessamento

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > campos_faltantes; rspe_scraper.py > reprocessar, derivar; rspe_app.py > _worker_ (incompletos), listar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: importar e avisar, em vez de recusar, para não perder o assistido.

Alternativa: Recusar RSPE incompleto.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria da base até novo RSPE.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-09 - Ficha disciplinar (SIAPEN): identificação, conduta e autos

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > e_ficha, _limpar, extrair; rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim, ficha)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura literal do layout do SIAPEN/AGEPEN-MS.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 129, caput e § 2º

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. [...] § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-10 - Ficha disciplinar: trabalho

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco trabalho); rspe_ficha.py > quadro_trabalho, comparativo, complementar_decretos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico textual; a ficha nem sempre registra o fim do trabalho, por isso o programa encerra pelo evento seguinte.

Alternativa: Exigir registro expresso de fim.

Efeito prático da alternativa: Períodos ficariam abertos indefinidamente.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 129, caput e § 2º

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. [...] § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-11 - Ficha disciplinar: atestados de trabalho

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco atestados); rspe_ficha.py > vincular, confrontar, comparativo, remicoes_rspe

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: como o RSPE não diz a origem de cada remição, o programa só afirma "remição a requerer" quando não existe nenhuma remição lançada depois do atestado; nos demais casos, "conferir".

Alternativa: Ligar remição a atestado pelo valor e pela data (feito em versões anteriores).

Efeito prático da alternativa: Ligação por valor atribuída remição de ENCCEJA/estudo a atestado de trabalho e escondia atestado não homologado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 128 (redação vigente)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-12 - Ficha disciplinar: faltas disciplinares e PADIC

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco faltas); rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico textual.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-13 - Ficha disciplinar: regressões, restabelecimentos, recusa, isolamentos, estudo, exames e saídas temporárias

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_ficha.py > _estudos, horas_estudo, HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > vincular (_status curto), quadro_trabalho (texto da linha)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A estimativa de 4 h por dia útil segue a proporção das certidões da EJA (400 h em 100 dias letivos, comentário do código); serve para apontar remição a requerer, não para quantificá-la.

Alternativa: Exigir a certidão de horas.

Efeito prático da alternativa: Sem estimativa, estudo sem certidão não seria apontado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-14 - Vínculo ficha disciplinar x RSPE

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_app.py > Api._vincular_ficha; rspe_app.py > _norm; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas; rspe_app.py > Api.listar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: autos primeiro (identificador único); nome só como reserva e só sem homônimos; ficha mais nova prevalece também entre a ficha guardada pelo nome e a vinculada, quando são da mesma pessoa.

Alternativa: Vínculo por CPF (lido nos dois documentos, não usado).

Efeito prático da alternativa: Vínculo por CPF vincularia fichas de homônimos sem risco de troca; hoje a ficha de homônimo sem autos correspondentes fica sem vínculo e não aparece em nenhum dos assistidos.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-15 - Deduplicação da base de assistidos

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_app.py > Api._worker_; rspe_app.py > Base.gravar, Base.existente; rspe_app.py > _extrair_com_hash

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: uma execução, um registro, sempre o RSPE mais recente.

Alternativa: Guardar histórico de RSPEs.

Efeito prático da alternativa: Permitiria comparar RSPEs sucessivos; hoje o anterior é perdido.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-BASE-16 - Atestados manuais e conferência da ficha disciplinar

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_app.py > Base.manual_gravar, manuais, manual_remove; rspe_app.py > Api.fd_adicionar, fd_remove, fd_conferir; rspe_ficha.py > comparativo (manuais, conferidos); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (chaves fd:); rspe_view.py > modelo (conferidos); ui.html > fdAdicionar, fdSalvar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o lançamento manual só entra na conferência de remição; não altera cálculo jurídico.

Alternativa: Somar os manuais à pena cumprida.

Efeito prático da alternativa: Contaria remição ainda não declarada pelo juiz (LEP, art. 126, § 8º).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP (Lei 7.210/1984), art. 126, caput, § 1º, I e II, e § 8º (redação vigente)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-BASE-17 - Falha na análise de um registro: a base continua aberta (Api.listar)

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_app.py > Api.listar (try em rs.reprocessar e em rv.modelo); rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_app.py > Api.gerar_peticao (ml['erro']); rspe_ficha.py > _estudos (data impossível), vincular (_depois), quadro_trabalho, _dias_txt

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela do desenvolvedor: um PDF com dado ilegível não pode esconder os demais assistidos nem sumir da base; o registro aparece com o aviso para conferência manual.

Alternativa: Interromper a listagem no primeiro erro (comportamento anterior, em que a exceção derrubava a base) ou omitir o registro com falha.

Efeito prático da alternativa: Com a interrupção, nenhum assistido da base seria exibido; com a omissão, o assistido sumiria sem aviso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-PROG-01 - Data da progressão (coluna "Data da progressão")

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_scraper.py > extrair (progressao_previsao_seeu, progressao_obs_seeu); rspe_view.py > estado_execucao; rspe_view.py > nao_iniciou; rspe_view.py > data_progressao; rspe_view.py > _sem_data; rspe_view.py > simplificar / so_data; rspe_view.py > ABAS (id 'prog')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a data é a do SEEU, sem cálculo próprio. A lei só manda cumprir a fração; quem projeta a data é o SEEU.

Alternativa: Recalcular a data (fração × pena, somada à data-base, com remição e interrupções) e comparar com a do SEEU.

Efeito prático da alternativa: Detectaria datas erradas do SEEU diretamente na coluna; hoje o erro só aparece indiretamente, pela conferência da fração e da data-base na aba Auditoria.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput (redação vigente - Lei 15.402/2026)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-PROG-02 - Coluna "Conduta (ficha)"

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (f['conduta']); rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); ui.html > render (c[0]=='conduta')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: sinaliza condutas que costumam barrar o requisito subjetivo, sem bloquear nada.

Alternativa: Tratar conduta ruim como impeditivo (situação "Não atinge") ou ignorar a ficha.

Efeito prático da alternativa: Impeditivo esconderia prazos vencidos que podem ser pedidos com prova de conduta; ignorar a ficha perderia o alerta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 1º (redação vigente)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, III, a e b

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PROG-03 - Coluna "Falta (12 meses)" - faltas e indícios de falta no RSPE, pela data do fato

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA / RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado / _pendente / _data_falta_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim); ui.html > render (c[0]=='falta'); rspe_export.py (falta em vermelho no PDF); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta nos últimos 12 meses')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o RSPE não lista faltas formalmente. O programa separa a falta firme (reconhecida) da falta a apurar, ignora incidente negado e data a falta pelo fato; mas mostra "Sim" nos dois casos, para não esconder a falta pendente.

Alternativa: Mostrar "Sim" só para a falta firme e "Verificar" para as demais, como faz a aba Indulto.

Efeito prático da alternativa: A coluna ficaria mais precisa; mas uma fuga ainda não apurada deixaria de aparecer como "Sim" no pedido de progressão ou livramento.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83, III, b (redação vigente)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, II e V

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

X-PROG-04 - Situação do marco e marco vencido sem decisão posterior

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS; rspe_view.py > VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > situacao; rspe_view.py > pedidos; rspe_view.py > _vencido_full; rspe_view.py > _dias_para; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS / so_matematica; rspe_view.py > FILTROS['lapso']; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4. marcos vencidos); ui.html > passaFiltro / contaCor; rspe_view.py > ABAS (filtros vazios na aba 'geral'); rspe_app.py > Api.listar (rv.HOJE)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de alerta do programa (janelas de 30/60/90 dias; vencido como aviso para conferir exame criminológico, indeferimento ou falta, e não como direito certo).

Alternativa: Tratar vencido sem decisão como "pedido a protocolar" (vermelho) e manter o alerta na Auditoria.

Efeito prático da alternativa: Maior destaque ao prazo vencido; mas repetiria o aviso em duas abas e trataria como direito líquido casos com criminológico ou falta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 112, § 1º**

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: ... III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Tema Repetitivo 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 (DJe 02/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103778325&dt_publicacao=02/12/2024

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 03/12/2024 (DJEN 16/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik)

Tese/ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 30/04/2025 (DJEN 07/05/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025

STJ, Súmula 439

Tese/ementa: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Data do julgamento: 28/04/2010 (DJe 13/05/2010) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=439>

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, DJe 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

X-PROG-05 - Conferência da fração de progressão pela Auditoria - mecanismo geral

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, 'fração de progressão'; variáveis especial e orcrim_uv); rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei / _hediondo_seeu / _fr_seeu; rspe_regras.py > regime_progressao; rspe_regras.py > ESPECIAIS; rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (especial; maior percentual para comando/milícia); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / _fracao_em (especial); rspe_scraper.py > parse_fracao / pct / pct_rotulo; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a lei da data do fato com retroatividade da lei mais benéfica crime a crime (STJ Tema 1354) e a integração da lacuna do reincidente genérico pelos patamares do primário (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169), estendida por analogia à redação da Lei 15.358/2026. Comando de organização criminosa e milícia são somados ao perfil do crime pelo maior percentual; o comando com fato desde 25/03/2026 fica 'a verificar' por falta do dado 'ultraviolenta' (natureza d nessas partes).

Alternativa: Corrente que aplica uma única fração à execução unificada (a mais gravosa, ou a da lei vigente na unificação) sem retroatividade parcial por condenação.

Efeito prático da alternativa: Com fração única, alertas de fração maior que a legal desapareceriam em execuções mistas e o 16% não retroagiria para crimes anteriores a 2020 somados a crimes posteriores.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput e incisos (redação vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 66, I

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

X-PROG-06 - Tabela de frações - fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos)

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[0]; rspe_regras.py > regime_progressao / fracao_mais_benefica; rspe_auditoria.py > auditar (texto do alerta de reincidência específica, fato < 29/03/2007)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a Súmula 471 do STJ e a SV 26 do STF: a Lei 11.464/2007 é mais gravosa e não alcança fatos anteriores; afastado o regime integralmente fechado (HC 82.959), resta o 1/6 do art. 112 da LEP.

Alternativa: Aplicar 2/5 e 3/5 a qualquer fato hediondo anterior a 23/01/2020 (comportamento da v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, o 2/5 ou 3/5 do SEEU passaria como correto e o 1/6 seria apontado como favorável; hoje o 2/5 ou 3/5 gera alerta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 (e redação original de 1984)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio não devolve a redação histórica. Percentual de 1/6 conferido no Planalto (l7210.htm, redações anteriores; Lei 10.792/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (revogado pela Lei 13.964/2019)

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: JusRatio devolve só o texto vigente ("§ 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)"). Percentuais de 2/5 (primário) e 3/5 (reincidente) conferidos no Planalto (l8072.htm; Lei 11.464/2007, publicada no DOU de 29/03/2007, edição extra, vigência na publicação) em 23/09/2026. · **texto não confirmado**

Lei 8.072/90, art. 2º (texto vigente, com o § 2º revogado)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança. § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. § 2º (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072compilada.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

LEP, art. 112, § 5º

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=1271> (data de aprovação: [NÃO CONFIRMADO – conferir])

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

X-PROG-10 - Reincidência genérica × específica em hediondo na conferência (Temas 1084/1196; STF 1169) e reincidência específica não demonstrada

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (esp_ok; reinc_sem_base); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (reinc_especifico=False)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a corrente vinculante do STJ/STF: a lacuna do reincidente genérico se integra pelo patamar do primário; 60%/70% só para o reincidente específico.

Alternativa: Corrente anterior (e parte da doutrina) que aplicava 60%/70% a qualquer reincidente em hediondo.

Efeito prático da alternativa: Sem a tese, o programa não apontaria o 60% do SEEU ao reincidente genérico; hoje aponta alerta com 40%.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 112, VII (texto vigente)**

VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, V

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm

CP, arts. 63 e 64, I

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Súmula 471 (3ª Seção)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 (DJe 28/02/2011) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=471>

X-PROG-11 - Percentuais distintos por condenação na mesma execução (STJ Tema 1354) e fração 'aplicada' da guia

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_scraper.py > situacao_execucao; rspe_view.py > modelo (frac_prog); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota o Tema 1354 do STJ: lei mais favorável aplicada a cada condenação isoladamente.

Alternativa: Fração única pela lei vigente na unificação ou pela condenação mais grave.

Efeito prático da alternativa: Com fração única, o crime antigo não teria 1/6 ultra-ativo nem o novo 16% retroativo; os alertas mudariam.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobreindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 66, I

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Tema Repetitivo 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Marluce Caldas)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 (DJEN 02/07/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203520082&dt_publicacao=02/07/2026

X-PROG-12 - Data-base da progressão e falta grave (§ 6º; Súmula 534; Temas 709, 1006 e 1165)

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3. data-base e faltas); rspe_scraper.py > extrair (data_base_seeu); rspe_scraper.py > situacao_execucao (data_base)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue a Súmula 534 e o Tema 709 (falta grave interrompe e reinicia a contagem da progressão), o Tema 1006 (unificação não altera a data-base) e o Tema 1165.

Alternativa: Corrente que não admitia interrupção pela falta grave antes do § 6º (Lei 13.964/2019).

Efeito prático da alternativa: Sem a interrupção, datas-base movidas pela falta seriam apontadas como erro.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 118, I

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 127

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 (DJe 17/09/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

STJ, Tema Repetitivo 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1006&cod_tema_final=1006

STJ, Tema Repetitivo 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 (DJe 02/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103778325&dt_publicacao=02/12/2024

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

X-PROG-14 - Progressão especial da mulher gestante, mãe ou responsável (§ 3º - 1/8)

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar ('Progressão especial da mulher (1/8)'); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres (texto do detalhe do item)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o RSPE não informa sexo nem filhos. O programa só lembra a hipótese quando os requisitos objetivos que ele enxerga estão presentes, em nível informativo.

Alternativa: Nível 'verificar' para todos os casos elegíveis, ou nenhum aviso.

Efeito prático da alternativa: Com 'verificar', o aviso apareceria para todos os homens com o mesmo perfil; sem aviso, a mulher elegível poderia não ser lembrada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 3º

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 4º

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-PROG-19 - Reincidente genérico em hediondo após a Lei 15.358/2026 (70%; 75% com morte, por analogia)

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia[4] e [5] (chaves ..._generico); rspe_regras.py > fracao_progressao_esperada (ressalva de analogia); rspe_auditoria.py > auditar (recálculo genérico; texto do alerta de reincidência específica)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Analogia in bonam partem com a ratio do STF Tema 1169 e dos STJ Temas 1084 e 1196: a Lei 15.358/2026 manteve a estrutura dos incisos (V 'se for primário'; VII 'reincidente na prática de crime hediondo'; VI, a 'com resultado morte, se for primário'; VIII 'reincidente em crime hediondo ... com resultado morte'), e a lacuna do reincidente não específico persiste. Não há decisão que aplique a analogia a essa redação: é tese defensiva.

Alternativa: Leitura literal: 80% (VII) e 85% (VIII) para qualquer reincidente em hediondo.

Efeito prático da alternativa: Com a leitura literal, o 80%/85% do SEEU passaria como correto; com a analogia, o programa aponta 70%/75% e recomenda conferir.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112 (texto do compilado vigente, caput a VIII)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=765503943>

STJ, Tema Repetitivo 1084 (REsp 1.918.338 e REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Data do julgamento: 26/05/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100243082&dt_publicacao=31/05/2021

STJ, Tema Repetitivo 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358, 3ª Seção, Rel. Des. conv. Jesuino Rissato)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** Recurso extraordinário sobrestado até o julgamento do STF Tema 1319.

Fonte: JusRatio – https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1196&cod_tema_final=1196

X-PROG-20 - Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 - 'ultraviolenta' a verificar (progressão)

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv); rspe_regras.py > fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada (especial=None)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a lei nova exige a qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz. O programa não afirma nem nega; pede conferir e aceita o 75% do SEEU sem alerta.

Alternativa: Aplicar 75% a todo comando marcado (comportamento anterior) ou tratar sempre como não ultraviolenta (alerta contra o 75%).

Efeito prático da alternativa: Com 75% automático, a defesa perderia o alerta quando a organização não é ultraviolenta; com o alerta automático, haveria falso positivo quando é.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 13.964/2019, anterior a 25/03/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (redação anterior transcrita no próprio compilado)

Lei 15.358/2026: publicação e vigência (redação dos incisos V a VIII e revogação do VI-A)

Lei nº 15.358, de 24/03/2026, publicada no DOU de 25/03/2026; o art. 44 fixa a vigência na data da publicação (25/03/2026). Os percentuais dos incisos V a VIII estão transcritos no texto compilado vigente do art. 112.

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm (conferido em 23/09/2026)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

X-PROG-21 - Exame criminológico na progressão vencida (Lei 14.843/2024) - dica da tela

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_view.py > _vencido_full (palavra == 'PROGRESS'); base_juridica.json > jurisprudência 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024'

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ: a exigência do exame pela Lei 14.843/2024 é norma de natureza material e não retroage (HC 950.729; AgRg no HC 974.282). A Súmula 439 segue admitindo o exame por decisão motivada. O Tema 1408 do STF está pendente, e o texto manda conferir.

Alternativa: Aplicar o § 1º com o exame obrigatório a qualquer fato.

Efeito prático da alternativa: O aviso desapareceria e o exame seria tratado como requisito também para fatos anteriores.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 1º

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Lei 14.843/2024: data de vigência

[NÃO CONFIRMADO – conferir]

Fonte: Não confirmada no JusRatio nem nas fontes locais; o programa não fixa a data e pede conferir se o fato é anterior. · **texto não confirmado**

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENESSES EXECUTÓRIAS. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 03/12/2024 (DJEN 16/12/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik)

Tese/ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 30/04/2025 (DJEN 07/05/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025

STJ, Súmula 439

Tese/ementa: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Data do julgamento: 28/04/2010 (DJe 13/05/2010) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=439>

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, Dje 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

X-PROG-22 - Hediondez afastada por parágrafo: homicídio qualificado-privilegiado, art. 129 (§ 12; §§ 2º e 3º a verificar) e art. 273, § 2º

Parte III - Progressão de regime · Onde está no código: rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado; rspe_scraper.py > hediondo_condicional; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_auditoria.py > _e_hediondo_lei; base_juridica.json > hediondos (condicional_paragrafos, desde, notas)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Qualificado-privilegiado: segue o STJ (HC 41.579; HC 23.973), porque o rol não o menciona. Art. 129 e art. 273, § 2º: aplicação direta do rol (natureza a). Os §§ 2º e 3º do art. 129 ficam indefinidos por falta do dado da vítima (natureza d).

Alternativa: Seguir o selo do SEEU nesses casos.

Efeito prático da alternativa: O 40%/2-3 do SEEU passaria como correto; hoje gera alerta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 121, § 1º**

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, I (redação da Lei 15.159/2025)

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º); (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, I-A (redação da Lei 15.159/2025)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

CP, art. 129, § 12, I (redação da Lei 15.159/2025) - trecho

§ 12. Aumenta-se a pena de: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025) a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; [...] c) nas dependências de instituição de ensino; [...]

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Lei 8.072/90, art. 1º, VII-B

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

Fonte: Planalto (Lei 8.072/90 compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

CP, art. 273, caput e § 2º

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. [...] Modalidade culposa § 2º - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Fonte: Planalto (CP compilado; cópia local conferida em 23/09/2026) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio (CF/88 compilada) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

STJ, HC 41.579 (5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. TENTATIVA. CRIME NÃO ELENADO COMO HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. 1. O homicídio qualificado-privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. Precedentes do STJ. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 19/04/2005 (DJ 16/05/2005) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200500181015&dt_publicacao=16/05/2005

STJ, HC 23.973 (5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. "Se a Lei nº 8.072/90, que elenca os crimes hediondos, não faz qualquer alusão à hipótese do homicídio qualificado-privilegiado, possível é a progressão de regime". (trecho da ementa)

Data do julgamento: 15/10/2002 (DJ 11/11/2002) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200201013108&dt_publicacao=11/11/2002

X-LIV-01 - Data do livramento condicional (coluna "Data do livramento")

Parte IV - Livramento condicional · Onde está no código: rspe_scraper.py > extrair (livramento_previsao_seeu, livramento_obs_seeu); rspe_view.py > data_livramento; rspe_view.py > estado_execucao; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento; base_juridica.json > livramento.pena_minima_anos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: data do SEEU; o piso de 2 anos é aplicação direta do art. 83, caput (natureza a nessa parte).

Alternativa: Calcular a data (fração × pena total desde o início do cumprimento) e o piso de 2 anos pela soma do art. 84.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias permitiriam alertar livramentos que o SEEU não imprime.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 84

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 88

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-LIV-04 - Requisito subjetivo (art. 83, III, inclusive alínea b - falta grave nos 12 meses)

Parte IV - Livramento condicional · Onde está no código: rspe_scraper.py > indicios_falta / faltas; rspe_view.py > modelo (falta, conduta); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (não filtra mais a reparação do dano); rspe_auditoria.py > auditar ('Indício de falta', 'reparação do dano')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sinaliza sem bloquear, porque o RSPE não traz o PAD. Na reparação do dano, deixou de presumir a impossibilidade no livramento e manda provar.

Alternativa: Bloquear o livramento (situação 'Não atinge') quando houver falta nos 12 meses; ou presumir a impossibilidade de reparar.

Efeito prático da alternativa: O bloqueio esconderia casos com falta afastada ou não homologada; a presunção levaria pedido sem prova, que o STJ tende a indeferir.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 83, III**

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, IV e parágrafo único

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; ... Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 50, II e V

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, AgRg no HC 799.167 (5ª Turma, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/03/2023)

Tese/ementa: Ementa, item 5 (literal): "No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário."

Data do julgamento: 23/03/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300235494&dt_publicacao=28/03/2023)

X-LIV-05 - Falta grave não interrompe o prazo do livramento (Súmula 441) - data-base do livramento

Parte IV - Livramento condicional · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar ("Data-base do livramento")

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a Súmula 441 e o Tema 709 do STJ.

Alternativa: Admitir reinício do prazo do livramento pela falta.

Efeito prático da alternativa: O alerta desapareceria.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 6º

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 441

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 535

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 (DJe 17/09/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

X-LIV-06 - Estado "livramento em curso"

Parte IV - Livramento condicional · Onde está no código: rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_incidente_livramento / e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > _regime_em / periodos_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo (regime)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: o texto do SEEU prevalece sobre o Regime Atual, salvo decisão posterior que o supere.

Alternativa: Exigir sempre o incidente de concessão e o Regime Atual 'Livramento'.

Efeito prático da alternativa: Mais casos iriam para 'a confirmar'.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrekoravelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

X-LIV-07 - Estado "Livramento a confirmar" (duvidas_livramento)

Parte IV - Livramento condicional · Onde está no código: rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao ('lc_duvida'); rspe_view.py > modelo (_lc_confirmado); rspe_auditoria.py > auditar ('situação incerta'); rspe_view.py > modelo (refaz_analise_decretos e analise_decreto_2022 com _lc_confirmado)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: não presume revogação nem extinção quando o RSPE é ambíguo.

Alternativa: Presumir o livramento vigente (ou revogado).

Efeito prático da alternativa: Evita pedir extinção de pena com livramento suspenso ou progressão de quem está em livramento.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 86**

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrekorável: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrekoravelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 89

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio – <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

X-LIV-11 – Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026 – livramento vedado 'a verificar'

Parte IV – Livramento condicional · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (orcrim_uv, fração de livramento)

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a vedação depende da qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz.

Alternativa: Aceitar o 1/1 sem aviso, ou tratá-lo sempre como erro.

Efeito prático da alternativa: Sem aviso, o livramento poderia deixar de ser pedido; como erro, haveria alerta falso quando a organização é ultraviolenta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, VI, b (redação da Lei 15.358/2026)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

Fonte: Planalto (LEP compilada; cópia local conferida em 23/09/2026) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 83, V

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-LIV-12 – Concessão × revogação e suspensão do livramento (e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento)

Parte IV – Livramento condicional · Onde está no código: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento / e_revogacao_livramento / e_suspensao_livramento / periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso / _regime_em; rspe_view.py > data_livramento / extincao; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_auditoria.py > auditar (regressão após o livramento)

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: só a decisão tomada (CONCEDIDO) e que fale de livramento muda o estado.

Alternativa: Contar qualquer incidente com REVOG ou SUSPENS (comportamento anterior).

Efeito prático da alternativa: Um pedido de revogação negado ou a revogação de saída temporária derrubaria o livramento em curso e abriria prescrição inexistente.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio (CP compilado) - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>

X-RDF-01 - Leitura dos atestados de trabalho da Ficha Disciplinar (SIAPEN)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > e_ficha; rspe_ficha.py > _limpar; rspe_ficha.py > extrair (bloco 'atestados de trabalho'); ui.html > fichaHtml

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do layout do SIAPEN/AGEPEN-MS: o atestado é a fonte dos dias remidos; o programa transcreve, não calcula.

Alternativa: Calcular os remidos pela regra legal (dias trabalhados ÷ 3) em vez de adotar o número do atestado.

Efeito prático da alternativa: Divergências entre o atestado e a proporção legal apareceriam no próprio total; hoje só aparecem no item de conferência de proporção (que não chega à tela).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 130 (redação original da Lei 7.210/1984)

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

X-RDF-02 - Períodos de trabalho da ficha e baixas sem início

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'trabalho'); rspe_ficha.py > comparativo (fd_trab); rspe_ficha.py > _nome_emprego

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Heurística de leitura do histórico do SIAPEN: a ficha nem sempre registra o 'deixa de trabalhar'.

Alternativa: Considerar só os pares explícitos início/fim e deixar o restante como indeterminado.

Efeito prático da alternativa: Menos períodos 'sem atestado' presumidos; em compensação, trabalhos encerrados por transferência ficariam abertos até hoje.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

X-RDF-03 - Períodos de estudo e exames (ENCCEJA/ENEM) lidos da ficha

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > _estudos (inclui a checagem _dp das datas por extenso); rspe_ficha.py > extrair (exames)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do histórico escolar registrado pela unidade (a ficha não traz certidão de frequência).

Alternativa: Exigir certidão de frequência e ignorar a ficha para estudo.

Efeito prático da alternativa: O bloco 'Estudo' ficaria vazio; perder-se-ia o alerta de estudo sem remição.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 2º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

X-RDF-05 - Remições homologadas lidas do RSPE e início da execução

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > remicoes_rspe; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_ficha.py > inicio_execucao; rspe_ficha.py > comparativo (fd_remicoes, fd_resumo_exec); rspe_ficha.py > _dias_txt

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela do desenvolvedor: como o RSPE não indica a origem da remição, o programa não liga remição a atestado (versões anteriores ligavam por valor e data e erravam).

Alternativa: Vincular remição a atestado pelo valor e pela data (a função _subconjunto ainda existe no código para isso).

Efeito prático da alternativa: Apontaria 'homologado' ou 'homologado em parte' por atestado, com risco de falso positivo quando a remição era de estudo ou ENCCEJA.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)**

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-06 - Situação de cada atestado frente ao RSPE: 'Requerer remição', 'Conferir homologação' ou 'Anterior a esta execução'

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > vincular (_depois); rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_ficha.py > confrontar (item 1)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Só se afirma o que é certo (nenhuma remição posterior = não homologado). O restante é remetido à conferência da decisão.

Alternativa: Presumir homologado todo atestado anterior à última remição, ou somar e comparar totais.

Efeito prático da alternativa: Menos itens 'conferir', porém com risco de dar por homologado atestado cuja remição era de outra origem.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)**

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

X-RDF-07 - Horas de estudo: declaradas ou estimadas em 4 h por dia útil; mínimo de 3 dias

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > HORAS_DIA_ESTUDO; rspe_ficha.py > _dias uteis; rspe_ficha.py > horas_estudo; rspe_ficha.py > vincular (status 'datas' e 'curto'); rspe_ficha.py > quadro_trabalho (linhas de estudo)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A estimativa de 4 h/dia útil é convenção técnica do programa, inspirada nas certidões da EJA (400 h em 100 dias letivos); a lei exige certidão de frequência.

Alternativa: Não estimar: exigir a certidão e mostrar só 'pedir certidão'.

Efeito prático da alternativa: Sem número de dias em jogo; em contrapartida, sem risco de superestimar (férias escolares, feriados e faltas contam como dias úteis na estimativa).

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 2º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

X-RDF-08 - Estudo a requerer: matrículas sem remição e a parte posterior à última remição

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (bloco 'estudo'); rspe_ficha.py > comparativo (fd_estudo)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O trecho posterior à última remição do RSPE 'ainda não pode ter sido homologado' — é o único ponto certo; o anterior fica para conferir.

Alternativa: Considerar pendente todo o estudo sem certidão juntada.

Efeito prático da alternativa: Número maior de dias pendentes, com risco de pedir de novo remição já concedida.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 3º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-09 - Quadro por emprego: atestado que cobre cada período, trabalho posterior ao atestado e trabalho sem atestado

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_ficha.py > _cobertura; rspe_ficha.py > linha_unidades; rspe_ficha.py > unidade_período; rspe_ficha.py > sigla_unidade; rspe_export.py > _linhas_export

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica de casamento por datas e nome do setor; a ficha não liga atestado a emprego de forma estruturada.

Alternativa: Mostrar atestados e empregos em listas separadas, sem casamento.

Efeito prático da alternativa: Sem apontamento automático de 'trabalho sem atestado'.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 1º, II (redação da Lei 12.433/2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 562 (Terceira Seção)

Tese/ementa: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Data do julgamento: 24/02/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=562>

X-RDF-10 - Baixa de trabalho sem início registrado

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (bloco 'baixa de setor sem início'); rspe_ficha.py > comparativo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a baixa prova que houve trabalho, mas o período é desconhecido; o programa só manda pedir.

Alternativa: Estimar o período desde a última entrada na unidade.

Efeito prático da alternativa: Número de dias em jogo, com risco de superestimar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 129, caput e §§ 1º e 2º (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-11 - Aba Ficha disciplinar: colunas, situação (fd_sit), cor (fd_cor), legenda e filtros

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > comparativo; rspe_view.py > ROTULO['fd']; rspe_view.py > FILTROS['fd']; rspe_view.py > ABAS (id 'fd'); ui.html > filtro (case 'impeditivo'/'verificar'/'ok'/'nao'); ui.html > fdTabela; rspe_app.py > Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api._vincular_ficha (vínculo)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa; a aba trata só de remição (faltas, regime e identidade ficam fora).

Alternativa: Incluir a falta grave dos 12 meses na cor.

Efeito prático da alternativa: Assistidos com falta ficariam vermelhos também nesta aba.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 126, caput (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 1º, I e II (redação da Lei 12.433/2011)

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-12 - Blocos da tela, marcação de conferido ('fd:') e atestados lançados à mão

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos); rspe_ficha.py > comparativo (conferidos, manuais); rspe_app.py > fd_conferir, fd_adicionar, fd_remove; rspe_app.py > Base.manuais, manual_gravar; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdSalvar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Ferramenta de controle do usuário; não produz efeito jurídico no cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-13 - Função _subconjunto (vínculo remição x atestado por soma)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > _subconjunto

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Resíduo da versão que ligava remição a atestado pelo valor; abandonada por cautela (a remição podia ser de ENCCEJA).

Alternativa: Reativar o vínculo por soma.

Efeito prático da alternativa: Voltaria a haver 'homologado em parte' por atestado, com risco de falso positivo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-RDF-14 - Itens da ficha levados à Auditoria (confrontar) e filtro so_matematica

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > confrontar; rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > so_matematica

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Divisão de telas: a remição fica na aba Ficha disciplinar; a Auditoria confere só a matemática do RSPE.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-15 - Relatório PDF: seção 'Remição (ficha disciplinar)' e cartões da base

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_relatorio.py > estatisticas (rem_pend, rem_trab, rem_est); rspe_relatorio.py (seção 'Remição (ficha disciplinar)' do relatório individual); rspe_relatorio.py (cartões do relatório da base)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-16 - Perda de dias remidos: identificação das faltas, perdas e parcelas

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a corrente do STJ (5ª Turma) de que a nova perda só alcança a remição adquirida entre a falta anterior e a atual (a contagem recomeça na data da infração, art. 127).

Alternativa: Corrente que admite a incidência de 1/3 sobre todo o saldo remido existente na data da falta.

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, perdas sobre remição anterior à falta anterior deixariam de ser apontadas como 'duplicidade'.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisor que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFt lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grav-e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

X-RDF-17 - Perda de dias remidos acima de 1/3 (arredondamento por parcela)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 'remições'); rspe_auditoria.py > FUND_127

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O teto é '1/3 do tempo remido' da janela como um todo, com arredondamento para baixo; o arredondamento para cima de cada parcela ($\lceil n/3 \rceil$ por remição) é tratado como excesso. A base jurídica do programa (tema 'Falta grave - perda de dias remidos') descreve a mesma regra: alerta quando a perda superar 1/3 da remição adquirida entre a falta anterior (ou o início) e a data da infração.

Alternativa: Aceitar 1/3 de cada remição com arredondamento para cima, ou 1/3 do saldo total existente na data da falta (incluindo a remição já atingida por perda anterior).

Efeito prático da alternativa: Excessos de 1 ou 2 dias por arredondamento deixariam de ser apontados; com a base 'saldo total', o limite subiria quando houve falta anterior.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 8º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisor que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STF, Tema 477 de Repercussão Geral (RE 1.116.485, Pleno, Rel. Luiz Fux)

Tese/ementa: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

Data do julgamento: 01/03/2023 · **Modulação/superação:** DJe 24/04/2023. O RE 638.239 (22/09/2011) só reconheceu a repercussão geral do tema. A Súmula Vinculante 9 foi cancelada na PSV 60 (Pleno, 26/09/2025, DJe 04/11/2025).

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=767122880> ; <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=792255098>

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFT lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grave-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

X-RDF-18 - Perda de dias remidos em duplicidade

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Corrente do STJ (HC 398.850/SP, HC 293.475/SP e HC 377.088/SP) e do TJDFT (Acórdão 1230029): a nova perda só alcança a remição adquirida entre a última falta e a atual; o saldo que restou de perda anterior não sofre novo desconto.

Alternativa: Admitir a perda sobre todo o saldo remido na data da nova falta.

Efeito prático da alternativa: O alerta não existiria; perdas escalonadas seriam tidas por regulares.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, HC 398.850/SP, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, trecho)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** Dje 27/06/2017.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475/SP, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (trecho reproduzido no HC 377.088/SP)

Tese/ementa: o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** Dje 11/06/2015.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz (ementa, item 1)

Tese/ementa: Desalinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisor que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado...

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** Trecho truncado pela base (termina em reticências): conferir o inteiro teor.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt_publicacao=11/05/2017

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFT lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detalhes/execucao-penal/falta-grave-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

X-RDF-19 - Perda de dias remidos sem falta grave datada no RSPE

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _perda_remidos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Quando o RSPE não registra a consequência (ou a causa) da falta, o programa não presume: pede conferência da decisão e do PAD.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210compilado.htm

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

X-RDF-20 - Falta grave anterior registrada na ficha x perda de remidos por falta posterior

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_view.py > so_matematica

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a falta da ficha pode não ter sido homologada; o item é condicional ('se o juízo a homologou').

Alternativa: Ignorar faltas que não constam do RSPE.

Efeito prático da alternativa: Não se apontaria o possível desconto em duplicidade.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. LAPSO ENTRE A ÚLTIMA FALTA GRAVE E A ATUAL. ART. 127 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt_publicacao=27/06/2017

STJ, HC 293.475/SP, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (trecho reproduzido no HC 377.088/SP)

Tese/ementa: o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** Dje 11/06/2015.

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000), 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio

Tese/ementa: A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade. (enunciado do tema em que o TJDFt lista o acórdão)

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** Pje 18/02/2020. Precedente orientativo de tribunal estadual.

Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-detahes/execucao-penal/falta-grav e-2013-novo-desconto-sobre-os-dias-remidos-remanescentes-2013-impossibilidade>

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

X-RDF-21 - Períodos de custódia e dias cumpridos (detração)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Contagem inclusiva de ambos os dias, igual à do SEEU.

Alternativa: Contagem exclusiva do último dia.

Efeito prático da alternativa: 1 dia a menos por período.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 126, § 7º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-RDF-22 - Custódia prévia (detração) na prescrição: informativa; 'a verificar' na Extinção

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3); rspe_view.py > ROTULO['presc'] e FILTROS['presc']

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Orientação do STJ: a detração não altera o prazo prescricional (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565; HC 400.704). A extinção por detração fica como hipótese a verificar.

Alternativa: Reduzir o saldo pela detração (analogia ao art. 113) ou declarar a pena cumprida pela custódia exclusiva.

Efeito prático da alternativa: Mais prescrições apontadas sem apoio; ou extinção afirmada com risco de contar duas vezes a mesma custódia.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-RDF-23 - Pena cumprida numa data passada (âncora SEEU) para indulto e comutação

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > analise_decretos, analise_decreto_2022

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Ancoragem nos números do SEEU para não divergir do atestado de pena.

Alternativa: Contar só custódia + remições em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Divergência com o SEEU em interrupções e unificações.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 128 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Decreto 12.338/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

X-RDF-24 - Falta nos últimos 12 meses (indícios no RSPE)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > rotulo_incidente, negado, pendente, data_fato_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas; rspe_view.py > modelo ('falta', 'falta_sim', 'falta_apurar', 'falta_det', 'falta_full'); rspe_view.py > vencido_full; rspe_auditoria.py > auditar (item 'Indício de falta'); rspe_export.py (rodapé)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não lista faltas formalmente. O programa aponta indícios pela mesma regra do art. 6º dos decretos (data do fato; não concedido não conta) e manda conferir o PAD.

Alternativa: Considerar só incidente de homologação de falta grave concedido, pela data do fato.

Efeito prático da alternativa: Sem as regressões, perdas e fugas 'a verificar', a coluna marcaria menos casos; falta não homologada no RSPE deixaria de ser lembrada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

X-RDF-25 - Falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > falta_art6; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB, carregar_tabelas_decretos; rspe_scraper.py > _falta_ate (mantida no código, sem chamada na v6.15.11); rspe_scraper.py > analise_decretos (concluir: aviso; _xv_sem_cumprimento); rspe_ficha.py > complementar_decretos (preserva o aviso); rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_ nao; rspe_view.py > simplificar (ind_cor; _cor_rel)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a corrente do STJ (Tema 1195, aplicado por analogia; AgRg no HC 1.088.325/SC sobre o Decreto 12.338/2024): conta a data da falta nos 12 meses, ainda que a sanção seja reconhecida depois. Pela letra do art. 6º, só a sanção reconhecida em juízo impede: falta pendente, regressão sem falta homologada, perda sem falta datada e fuga só em evento ficam 'a verificar', sem barrar. Falta posterior à publicação não conta (p. ú.).

Alternativa: Barrar também a falta pendente (a sanção pode vir a ser reconhecida, com efeito pela data do fato), ou só a falta já homologada em 25/12.

Efeito prático da alternativa: Barrando a pendente, mais casos sairiam 'Falta' e o pedido deixaria de ser feito; exigindo homologação até 25/12, a falta com fato na janela e homologação posterior não barraria, contra o Tema 1195.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 535 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio /

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709 (data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, AgRg no HC 1.088.325/SC, 5ª Turma, Rel. Messod Azulay Neto (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 12.338/2024. FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Data do julgamento: 19/08/2026 · **Modulação/superação:** DJEN 24/08/2026. Precedente orientativo.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601381578&dt_publicacao=24/08/2026

X-RDF-26 - Falta grave na progressão e no livramento: efeito no programa

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_view.py > situacao (VERIFICAR_VENCIDO); rspe_view.py > _vencido_full; rspe_auditoria.py > auditar (item 'Regressão registrada')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: datas de progressão e livramento são as do SEEU; o programa só audita.

Alternativa: Recalcular a data-base na falta.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias do programa, divergentes do atestado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)**

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 534 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 441 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio /
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709
(data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

X-RDF-27 - Interrupção da data-base pela falta e conferência na Auditoria (fuga, recaptura, homologação, livramento)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (seção '3. data-base e faltas')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota as Súmulas 534, 535 e 441 do STJ e o Tema 709: falta interrompe só a progressão; e a Súmula 533: falta exige PAD com defesa para produzir efeito.

Alternativa: Aceitar a data-base impressa pelo SEEU sem exigir o incidente de homologação.

Efeito prático da alternativa: Deixariam de ser apontadas data-base movida sem homologação e data-base de livramento alterada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 6º (incluído pela Lei 13.964/2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 118, caput, I, e § 2º (redação original)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 50, caput, I, II e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 534 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>

STJ, Súmula 535 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Súmula 441 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Data do julgamento: 28/04/2010 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=441>

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

STJ, Tema Repetitivo 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** DJe 17/09/2014. O reinício da contagem sobre a pena remanescente não consta da tese: decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.

Fonte: JusRatio /

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709
(data conferida no espelho oficial do tema e no acórdão)

X-RDF-28 - Faltas disciplinares lidas da ficha (registro, PADIC, arquivamento, homologação)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (bloco 'faltas disciplinares'); ui.html > fichaHtml; rspe_peticao.py (ficha_faltas); rspe_ficha.py > comparativo (fd_faltas)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Leitura do histórico do conselho disciplinar; 'homologada/punida' é a decisão administrativa, não a homologação judicial.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 50, caput, I, II e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 52, caput (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 57 (redação da Lei 10.792/2003)

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

X-RDF-29 - Regressões, restabelecimentos, isolamentos, recusa de trabalho e conduta lidos da ficha

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > extrair (outros marcos); rspe_view.py > modelo ('conduta', 'conduta_ruim'); ui.html > fichaHtml, coluna 'conduta'

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Informação de apoio ao requisito subjetivo, sem efeito automático.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, § 7º (incluído pela Lei 13.964/2019, parte promulgada após derrubada do veto)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-RDF-30 - Ficha disciplinar nos incisos XI, XII e XIII dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > complementar_decretos; rspe_ficha.py > _dias_no_intervalo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Os incisos exigem dado que o RSPE não traz; a ficha supre. Mês = 30 dias e ano = 365 dias são convenções.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338/2024, art. 9º, caput e incisos XI, XII e XIII

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024; XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024; XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 9º, caput e incisos XI, XII e XIII

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XI - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2025, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025; XII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025; XIII - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

X-RDF-32 - Classificação das faltas do RSPE pela data do fato: falta firme × falta a verificar (indícios_falta)

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA; rspe_scraper.py > _negado, _pendente, _data_fato_falta; rspe_scraper.py > indicios_falta; rspe_scraper.py > faltas, _falta_ate, falta_art6

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não lista faltas nem a data do fato. O programa só trata como firme a falta com sanção registrada e concedida; o que depende de apuração (pendente, regressão sem falta, perda sem falta datada, fuga só em evento) fica 'a verificar', sem barrar. Fuga e abandono são falta grave (LEP, art. 50, II e V), mas só produzem efeito depois do PAD e da homologação (Súmula 533/STJ).

Alternativa: Tratar todo indício do RSPE como falta que barra ou ignorar tudo o que não for homologação de falta grave.

Efeito prático da alternativa: Com a primeira, regressões por soma de penas e perdas antigas barrariam indulto; com a segunda, fuga e abandono recentes deixariam de ser lembrados.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 50, caput, I, II, V e VII (caput e I a VI da redação original; VII incluído pela Lei 11.466/2007)

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

Decreto 12.338/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, texto do PDF oficial do decreto)

CP, art. 83, caput e III, a e b (inciso III com redação da Lei 13.964/2019)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Fonte: JusRatio (Código Penal) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Tema Repetitivo 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, Rel. Og Fernandes)

Tese/ementa: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 16/12/2025. Tese sobre o Decreto 9.246/2017; aplicada por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio / https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, Súmula 533 (Terceira Seção)

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>

X-RDF-33 - Acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino (LEP, art. 126, § 5º): sinalização na aba Ficha disciplinar

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > quadro_trabalho (blocos, tipo 'estudo'); rspe_ficha.py > _estudos (motivo 'concluído'); rspe_ficha.py > extrair (exames)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O § 5º exige conclusão certificada pelo órgão do sistema de educação; a ficha registra o fato, não o certificado. O programa lembra o acréscimo sem somá-lo.

Alternativa: Somar 1/3 às horas estimadas do estudo concluído.

Efeito prático da alternativa: Mais dias pendentes exibidos, com risco de pedir acréscimo sem certificado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP, art. 126, § 1º, I (redação da Lei 12.433/2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, Súmula 341 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.

Data do julgamento: 27/06/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=341>

X-RDF-34 - Dado ilegível na ficha ou no RSPE: a análise não é interrompida

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar) · Onde está no código: rspe_ficha.py > _estudos; rspe_ficha.py > vincular (_depois); rspe_ficha.py > quadro_trabalho; rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro; rspe_view.py > modelo (falha ao confrontar)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: um PDF com dado ilegível não pode derrubar a base inteira nem gerar afirmação errada; o registro fica visível com o aviso.

Alternativa: Recusar o PDF inteiro na importação.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria das abas até nova importação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-IND-02 - Pena cumprida na data do decreto (âncora no SEEU) e remanescente

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > cumprida_seeu_dias; rspe_scraper.py > cumprido_na_data (extras); rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > dias_cumpridos_ate; rspe_scraper.py > periodos_custodia; rspe_scraper.py > periodos_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida; rspe_scraper.py > analise_decretos (periodos_lc, remicoes); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art. 4º e art. 11); rspe_scraper.py > dias_para_pena

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: o programa herda a conta do SEEU na data do RSPE (detrações e remições que o RSPE não detalha) e retroage até 25/12 descontando o cumprimento posterior. O SEEU conta o período de prova do livramento como pena cumprida; por isso, desde a v6.15.11, o livramento posterior à data também é descontado.

Alternativa: Calcular do zero a pena cumprida em 25/12 pelos eventos e remições (dias de calendário), sem âncora.

Efeito prático da alternativa: Sem âncora, detrações e remições não listadas no RSPE ficariam de fora; com âncora, erro de lançamento do SEEU é herdado. Sem descontar o livramento, a pena cumprida em 25/12 sairia inflada (no exemplo, 2.071 dias em vez de 1.821).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º**

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-03 - Regime, livramento e PRD na data do decreto

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > _regime_em; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > duvidas_livramento; rspe_scraper.py > em_custodia; rspe_scraper.py > analise_decretos (aberto, semi, prd, lc); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (lc_duvida, _lc_confirmado)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reconstrução técnica: o RSPE não imprime o regime em cada data; o programa infere pelo histórico de incidentes.

Alternativa: Usar o regime atual do RSPE para todas as datas.

Efeito prático da alternativa: Erraria os incisos que dependem do regime (VI a XI) sempre que houve progressão ou regressão depois de 25/12.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 3º

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; II - o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional; ou III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 3º

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; II - o sentenciado esteja em regime aberto, em prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional; ou III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-04 - Reincidência, violência ou grave ameaça (VGA) e idade na data

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, ativos, vga, reinc, idade, meia); rspe_scraper.py > _idade_em

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A VGA e a reincidência são as marcações do SEEU. Uma única marca de VGA em qualquer crime ativo tira a pena toda dos incisos I e II.

Alternativa: Aferir VGA crime a crime (como o programa já faz no XIV/XV).

Efeito prático da alternativa: Com a alternativa, penas de crimes sem violência somadas a um crime violento poderiam ser analisadas nos incisos I/II isoladamente; a leitura atual segue a soma do art. 7º.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 14

Art. 14. Para fins do disposto neste Decreto, a reincidência será considerada até 25 de dezembro de 2024.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-05 - Sem execução em curso na data: não iniciou ou cumprimento interrompido

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (sem_inicio, em_cumprimento, nota_art2); rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sem cumprimento na data não há fração a aferir, e o STJ exigiu o cumprimento das frações do decreto (AgRg no HC 1.042.931, inciso VIII). Os decretos falam em "pessoas condenadas" e dispensam a guia (art. 2º, IV).

Alternativa: Analisar também o condenado que não iniciou o cumprimento ou com pena interrompida (foragido), com o tempo cumprido até a interrupção.

Efeito prático da alternativa: Casos de regime aberto ou PRD sem início formal e de fuga com tempo anterior suficiente (ex.: inciso VIII) passariam a aparecer como possíveis ou a verificar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, caput

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º, IV

IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.042.931/SP (inciso VIII do Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: Trecho: "o benefício ... depende do cumprimento das frações da reprimenda especificadas no respectivo decreto".

Data do julgamento: 24/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

X-IND-07 - Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > hediondo_desde; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, imp_sup, imp_est, rotulo, pena_liv); rspe_auditoria.py > auditar (sup); base_juridica.json > hediondos.desde; rspe_scraper.py > qualificado_privilegiado, hediondo_condicional

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: O programa adota como resultado principal a tese defensiva (irretroatividade: STF, 2ª Turma; monocráticas; TJMS, 2ª Câmara, que dá provimento parcial para reanálise) quando só há hediondez superveniente, e registra a corrente do STJ no detalhe. Para os demais efeitos (lista de impeditivos, coluna "Impeditivo" = Sim) segue o STJ. Corrente contrária: STJ (5ª e 6ª Turmas), TJMS (1ª e 3ª Câmaras) e, no STF, a 1ª Turma (RHC 273.867 AgR, 24/08/2026) aferem a hediondez na data do decreto.

Alternativa: Seguir só o STJ (AgRg no HC 1.087.914/SP): hediondez na data do decreto, crime impeditivo, e o art. 7º, p. ú. para os demais crimes.

Efeito prático da alternativa: Pela alternativa, o "Sim" com a tese vira "Vedado" ou o resultado do art. 7º, p. ú. (tempo além de 2/3 do impeditivo). Pela tese, a pena toda é analisada. Há divergência entre as Turmas do STF: a tese não é pacífica.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso I

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

CF/88, art. 5º, XL (texto original)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 1.087.914/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ DO DELITO. DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL COMO PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”

Data do julgamento: 11/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202601343615&dt_publicacao=16/06/2026

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (por maioria, vencido o Min. Luiz Fux)

Tese/ementa: “1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”

Data do julgamento: 16/03/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux

Tese/ementa: Ementa: “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Data do julgamento: 06/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>

TJMS, 2ª Câmara Criminal, Agravos de Execução Penal 1602006-93.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Waldir Marques, 15/06/2026, Decreto 12.338/2024), 1602467-65.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 03/08/2026, Decreto 12.790/2025) e 1603697-45.2026.8.12.0000 (Rel. Des. Waldir Marques, 20/08/2026, Decreto 12.790/2025)

Tese/ementa: Trechos das ementas: 1602006-93: “IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL”; 1602467-65: “AFASTAMENTO DO ÓBICE - PROVIMENTO PARCIAL”; 1603697-45: “AFASTAMENTO DO ÓBICE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE”. Resultado: provimento parcial, para reanálise pelo juízo da execução, sem concessão direta.

Data do julgamento: 15/06/2026 a 20/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) - <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1908539&cdForo=0> ; <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1934786&cdForo=0> ; <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1941881&cdForo=0>

STF, decisões monocráticas pela irretroatividade: RE 1.572.734 (Min. Luiz Fux, 10/10/2025, indulto); HC 258.516 (Min. André Mendonça, 14/07/2025, comutação, Decreto 12.338/2024); RHC 269.076 (Min. Cármen Lúcia, 06/03/2026, comutação, Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Min. Luiz Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Min. Cármen Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (texto literal não transcrito; a existência, a data, o decreto e o sentido - irretroatividade da hediondez superveniente - foram conferidos)

Data do julgamento: 14/07/2025 a 10/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) - peças no portal do STF - **texto não confirmado**

STF, RHC 273.867, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Cabeçalho da decisão: "Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez do delito na data de edição do Decreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas."

Data do julgamento: 13/07/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388779906&ext=.pdf>

STF, 1ª Turma, RHC 273.867 AgR, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Ementa (cabeçalho): "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS."

Data do julgamento: 24/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=800177751>

TJMS, 1ª Câmara Criminal (1602236-38.2026.8.12.0000, 03/09/2026; 1602495-33.2026.8.12.0000, 29/06/2026) e 3ª Câmara Criminal (1600825-57.2026.8.12.0000, 30/03/2026; 1604099-29.2026.8.12.0000, 27/08/2026; 1602318-69.2026.8.12.0000, 28/08/2026) - seguem o STJ

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (texto literal não transcrito; a existência e o sentido - hediondez aferida na data do decreto - foram conferidos)

Data do julgamento: 30/03/2026 a 03/09/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 15) · **texto não confirmado**

X-IND-08 - Tráfico: só o art. 33, caput e § 1º, é impeditivo; §§ 2º, 3º e 4º da Lei 11.343/2006 não são

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > e_hediondo; rspe_scraper.py > analise_decretos (nota final do detalhe); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - tráfico privilegiado); rspe_scraper.py > exclusao_art7_2022 (art. 33)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Aplicação do texto do inciso XVIII ("art. 33, caput e § 1º") e da corrente pacificada: o § 4º não é hediondo (SV 63) e o indulto a ele é constitucional (Tema 1400). O Tema 1336 (sobre o Decreto 11.846/2023) ressalva expressamente o § 4º e é aplicado por analogia aos decretos de 2024 e 2025, de mesma redação. Os §§ 2º e 3º ficam fora pelo próprio texto do inciso XVIII e não são equiparados a hediondo.

Alternativa: Tratar o § 4º como impeditivo (tese superada).

Efeito prático da alternativa: Vedaria indulto e comutação a condenados por tráfico privilegiado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVIII**

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, Tema Repetitivo 1336 (3ª Seção, REsp 2.195.927 e REsp 2.195.928, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJEN 10/06/2025)

Tese/ementa: "O indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)."

Data do julgamento: 05/06/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 11.846/2023; o programa a aplica por analogia aos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, que repetem a redação do art. 1º, XVIII ("art. 33, caput e § 1º").

Fonte: JusRatio; conferência jurídica (relatório, item 16) - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1336&cod_tema_final=1336 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500200184&dt_publicacao=10/06/2025

STF, Tema 1400 da Repercussão Geral (RE 1.542.482 RG, Tribunal Pleno; Dje 09/06/2025)

Tese/ementa: “É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda.”

Data do julgamento: 30/05/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=787760846>

STF, Súmula Vinculante 63 (PSV 125)

Tese/ementa: “O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.”

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio - [https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=9519; revisao_juridica_1_\(A14\)](https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=9519; revisao_juridica_1_(A14))

X-IND-09 - Art. 1º, XVII (violência contra a mulher): confirmada x provável (129, §§ 9º a 11; 147-A; 215-A)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_scraper.py > RE_VD_FORTE; rspe_scraper.py > impeditivo_decreto; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (vd_prov, ressalvas); base_juridica.json > decretos_indulto.art1_verificar (215-A, 147-A)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o inciso XVII fala em "crimes de violência contra a mulher" previstos no 147-A, na Lei 11.340 e na Lei 13.718 (que criou o 215-A); a vítima da perseguição e da importunação pode ser homem, e a lesão doméstica do art. 129 também. O programa só afirma a vedação com sinal de que a vítima é mulher; sem ele, pede conferência.

Alternativa: Tratar todo 147-A, 215-A e 129, §§ 9º a 11, como impeditivo, ou ignorar a hipótese.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, vedaria casos com vítima homem (era o comportamento do 147-A e do 215-A até a v6.15.10); na segunda, apontaria como possível benefício vedado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º, inciso XVII**

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º, inciso XVII

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, e na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 147-A, caput e § 1º, II (Lei 14.132/2021)

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: [...] II - contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Fonte: Planalto, texto compilado do CP (scratchpad/fontes/cp.txt)

CP, art. 215-A (Lei 13.718/2018)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Fonte: Planalto, texto compilado do CP (scratchpad/fontes/cp.txt)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.008.242/SC

Tese/ementa: Trecho: “Embora o art. 129, § 13 ... não esteja formalmente listado ..., a interpretação sistemática e teleológica do Decreto ... impõe a negativa”.

Data do julgamento: 05/08/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

X-IND-11 - Art. 6º: falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12 (data do fato; sanção reconhecida x a verificar; parágrafo único)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, _data_fato_falta, _negado, _pendente; rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _rotulo_incidente; rspe_scraper.py > _falta_ate; rspe_scraper.py > faltas; rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir; _xv_sem_cumprimento; rspe_ficha.py > complementar_decretos (aviso); rspe_view.py > curto_indulto, sim_nao, simplificar (_cor_rel); rspe_view.py > FILTROS['indulto']; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art6; jurisprudencia (Tema 1195)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: O caput exige "sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação" por falta "cometida" nos 12 meses: o programa só dá "Falta" à sanção reconhecida e conta pela data do fato, como o STJ no Tema 1195 (aplicado por analogia). Indícios sem sanção reconhecida ficam a verificar. O parágrafo único é aplicado pela data de publicação.

Alternativa: Tratar como falta qualquer indício na janela (regressão, perda, fuga, pendente), como até a v6.15.10; ou ignorar tudo o que não for homologação concedida.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, regressões por soma de penas, perdas sem falta e faltas pendentes derrubariam o benefício na tela; na segunda, fugas recentes e faltas pendentes não seriam sinalizadas.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706/MG, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. Tese retificada em embargos de declaração (10/06/2026), conforme a página do tema; o acórdão dos embargos não foi localizado. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I); o programa a aplica por analogia ao art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

STJ, Súmula 535 (3ª Seção)

Tese/ementa: “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Conferência jurídica (relatório, item 13) - <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>

STJ, Tema Repetitivo 709 (3ª Seção, REsp 1.364.192/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Dje 17/09/2014)

Tese/ementa: “1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.”

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio; conferência jurídica (relatório, item 9) -

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=709&cod_tema_final=709

X-IND-12 - Art. 7º, caput e parágrafo único: soma das penas, trava de 2/3 do impeditivo e desconto do tempo (DESTAQUE - opção de cautela)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (ramo else: imp_c, pena_imp, exig, cl, pena_liv); rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (IV, V, VI com períodos e cumprido_ref); rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela alinhada ao STJ (frações individualizadas: 5ª Turma, AgRg no HC 1.076.988 e AgRg no HC 1.104.827/RJ; 6ª Turma, HC 1.066.254, citado no detalhe): o tempo cumprido é imputado primeiro ao impeditivo (2/3), e só o excedente conta para as frações dos crimes não impeditivos e para o art. 13. O texto do art. 7º, p. ú. só diz que o indulto do não impeditivo não será declarado "enquanto" não cumpridos 2/3 do impeditivo; não manda descontar esse tempo. A trava em si é aplicação do texto; a cautela está no desconto.

Alternativa: Tempo total (cômputo simultâneo, TJMS, 3ª Câmara, 1607175-95.2025.8.12.0000): cumpridos 2/3 do impeditivo, conta-se o tempo total cumprido também para a fração do crime não impeditivo, pois as penas da mesma condenação correm juntas, sem ordem cronológica. Fundamento: literalidade do art. 7º, p. ú. (condição temporal, não desconto) e a soma do caput do art. 7º.

Efeito prático da alternativa: No exemplo (tráfico 5a + porte 2a, primário, preso desde 01/06/2021), em 25/12/2024: pelo programa, 1.304 - 1.216 = 88 dias contra 146 exigidos (1/5 de 730) → não atinge o I nem a comutação; pelo tempo total, 1.304 dias ≥ 146 e ≥ 243 → incisos I e II e art. 13 atendidos. O benefício antecipa em cerca de um ano (o programa só dá "Sim" em 25/12/2025). Antes dos 2/3 (preso desde 01/06/2022: 939 < 1.216) o resultado é o mesmo nas duas leituras: vedado.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 76 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.076.988, Rel. Min. Ribeiro Dantas (unânime)

Tese/ementa: Tese de julgamento: “1. A interpretação de decreto presidencial de indulto/comutação deve ser restritiva, vedando-se a criação judicial de requisitos não previstos e a usurpação da competência presidencial. 2. Nos casos de concurso entre crimes não impeditivos e crimes impeditivos do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024, a concessão do benefício exige o cumprimento individualizado das frações mínimas, inclusive de dois terços da pena do crime impeditivo até 25/12/2024, além da fração aplicável aos crimes não impeditivos. 3. A soma global das penas em execução não afasta a exigência do cumprimento prévio da fração mínima relativa ao crime impeditivo, condição para a declaração de indulto/comutação em relação aos demais delitos.”

Data do julgamento: 15/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202600711351&dt_publicacao=19/06/2026

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.104.827/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: Ementa, itens 2 a 4: “2. A comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024 exige, nas hipóteses de concurso com crime impeditivo, o cumprimento, até 25/12/2024, de dois terços da pena do delito impeditivo, além das frações específicas dos crimes não impeditivos indicadas no art. 13, em regime de requisitos objetivos cumulativos. 3. A expressão “concurso”, para os fins do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, deve ser apreendida em sentido amplo, abrangendo a unificação de penas decorrentes de condenações diversas em execução, e não apenas o concurso material ou formal do Código Penal. Precedentes. 4. É insuficiente a invocação de cumprimento global de 54% da reprimenda. A aferição demanda a demonstração das frações específicas por espécie de delito exigidas pelo Decreto, o que não ocorreu.”

Data do julgamento: 04/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202602286150&dt_publicacao=14/08/2026

TJMS, 3ª Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal 1607175-95.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros

Tese/ementa: Tese de julgamento: “1. As penas de prisão oriundas do mesmo decreto condenatório são executadas de forma simultânea, uma vez que não há prioridade de ordem cronológica entre as condenações executadas.” Razões: “não há falar em ordem cronológica de cumprimento das penas, uma vez que ambas estão sendo executadas de forma simultânea, já que integram a mesma guia de recolhimento, ou seja, decorrem da mesma sentença penal condenatória, não havendo razão para que o cômputo da reprimenda já resgatada recaia apenas sobre a condenação correspondente ao crime hediondo” e “realizando o cálculo sobre a pena total, observa-se que o apelante cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) referente ao crime impeditivo e de 1/5 (um quinto) concernente ao crime não impeditivo”.

Data do julgamento: 07/11/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <https://esaj.tjms.jus.br/cjsjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1807218>

STJ, 6ª Turma, HC 1.066.254, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior

Tese/ementa: Trecho: “é necessário o cumprimento individualizado da fração de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo ... A soma total das penas cumpridas não se aplica ...”.

Data do julgamento: 18/03/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (art. 7º, p. ú.)

X-IND-16 - Art. 9º, IV: 15 (primário) ou 20 (reincidente) anos ininterruptos, com remição (art. 5º) e indícios de interrupção

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso IV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.IV

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: tempo ininterrupto = maior período sem evento de INTERRUPÇÃO; a remição do período integra o requisito (art. 5º, "sem prejuízo do cômputo da remição").

Alternativa: Não somar a remição ao requisito de anos ininterruptos (leitura literal de "cumprido, ininterruptamente").

Efeito prático da alternativa: Casos próximos do limite deixariam de atingir o inciso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso IV**

IV - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso IV

IV - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-17 - Art. 9º, V: 20 ou 25 anos não ininterruptos, com tempo em liberdade até 2 anos

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso V); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.V

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: No concurso com impeditivo o programa conta o tempo total (o p. ú. só adia a declaração até 2/3, não desconta), opção oposta à usada nos incisos de fração.

Alternativa: Descontar os 2/3 do impeditivo também no V (frações individualizadas do STJ).

Efeito prático da alternativa: O inciso V ficaria mais difícil de atingir em execuções com crime impeditivo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso V**

V - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso V

V - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-18 - Art. 9º, VI: 10 ou 15 anos ininterruptos no semiaberto

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VI); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VI

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU
Escolha adotada: O tempo no semiaberto é medido desde o último incidente de regime até a data.
Alternativa: não indicada.
Efeito prático da alternativa: não indicado.
Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso VI
VI - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido em regime semiaberto, ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou quinze anos da pena, se reincidentes;
Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso VI
VI - à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2025, tenham cumprido em regime semiaberto, ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou quinze anos da pena, se reincidentes;
Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-20 - Art. 9º, VIII: livramento ou aberto com remanescente até 6 (primário) ou 4 (reincidente) anos

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso VIII); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.VIII

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU
Escolha adotada: O remanescente não é tratado como "lapso temporal" do § 2º; por isso não é dobrado nem reduzido.
Alternativa: Aplicar o § 2º ao limite (considerar remanescente até 12/8 anos para 60+).
Efeito prático da alternativa: Ampliaria o VIII para idosos.
Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso VIII
VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;
Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso VIII
VIII - à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2025, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;
Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-26 - Art. 9º, XIV: crime patrimonial sem VGA, bem até 1 salário mínimo, 3 meses cumpridos (crime a crime)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XIV); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XIV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; base_juridica.json > patrimonio_cp

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Aferido crime a crime (sem soma), porque o inciso não tem teto de pena nem fração.

Alternativa: Exigir que toda a pena somada seja patrimonial sem VGA (leitura anterior à v6.10.10).

Efeito prático da alternativa: Com crime não patrimonial na execução, o XIV deixaria de ser apontado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XIV**

XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XIV

XIV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, três meses da pena privativa de liberdade;

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-27 - Art. 9º, XV: crime patrimonial sem VGA com reparação do dano dispensada (Defensoria) - crime a crime e sugerido em concurso com crime violento

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > avaliar (inciso XV); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.XV; rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Duas escolhas: (1) a presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, I, prevista para a multa, é estendida à reparação do dano porque o XV remete expressamente às "hipóteses previstas no art. 12, § 2º"; (2) aferição crime a crime, pois o XV não tem teto de pena nem fração, e o art. 7º, p. ú. só trava o concurso com crime do art. 1º (crime com VGA que não está no art. 1º não impede).

Alternativa: Exigir prova da reparação ou da impossibilidade e aplicar o XV só se toda a pena somada (art. 7º) for de crime patrimonial sem VGA.

Efeito prático da alternativa: Pela alternativa, execuções com furto + roubo saíam de "Sim" para "não atinge" no XV e a comutação seria calculada sobre a pena toda.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV**

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XV

XV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 12, § 2º

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-29 - Art. 9º, §§ 2º, 3º e 4º: redução pela metade (só o inciso I do § 2º, idade ≥ 60, e só nos incisos I a XI)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (meia, red, frac(par2)); base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.par2_idade_minima; rspe_auditoria.py > auditar (idade para o indulto)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Só o grupo aferível pelo RSPE (idade) é aplicado. "Maiores de sessenta anos" é lido como 60 anos completos.

Alternativa: Exigir 61 anos (maior de 60) ou aplicar também ao X e ao VIII.

Efeito prático da alternativa: Com 61 anos, quem tem exatamente 60 perderia a redução; aplicando ao X, o prazo cairia para 1,5 ano.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, §§ 2º a 4º**

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filho ou filha menor de quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência; V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito firmada por responsável pelo programa, em conformidade com o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. § 3º A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II, III e IV do § 2º não alcança as pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha, criança ou adolescente. § 4º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - Suas, a fim de garantir a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e aos seus familiares.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, §§ 2º e 3º

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos de idade; II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até dezesseis anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filho ou filha menor de dezesseis anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência; IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência; V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito firmada por responsável pelo programa, em conformidade com o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. § 3º A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II, III e IV do § 2º não alcança as pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha, criança ou adolescente.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-30 - Complemento pela ficha disciplinar: incisos XI, XII e XIII

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_ficha.py > complementar_decretos (ressalva); rspe_ficha.py > dias_no_intervalo; rspe_view.py > modelo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: 12 meses = 360 dias; 3 anos = 3 × 365 dias; "frequentado" = dias de matrícula.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XI

XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XII

XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XIII

XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-31 - Arts. 10 e 11 (indulto especial e comutação para mulheres): não avaliados

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (linha "Não aferíveis")

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**Escolha adotada:** Dado ausente no RSPE; o programa não presume.**Alternativa:** Sinalizar "Verificar art. 10/11" para toda pessoa com nome feminino ou com vara/registro indicativo.**Efeito prático da alternativa:** Chamaria atenção para frações menores (1/6 em 2024, 1/8 em 2025) e comutações de 1/4, 1/2 e 2/3.**Opção da unidade:** ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____**Fundamentos transcritos****Decreto 12.338, de 23/12/2024, arts. 10 e 11**

Art. 10. Sem prejuízo do disposto neste Decreto, concede-se indulto natalino especial às mulheres presas, nacionais ou migrantes, que, até 25 de dezembro de 2024, cumulativamente: I - não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenham sido punidas pela prática de falta grave; e III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: a) mães condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam filhos, nascidos ou não no sistema penitenciário brasileiro, de até doze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados, desde que cumprido um sexto da pena; b) avós condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam netos de até doze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob sua responsabilidade, desde que cumprido um sexto da pena; c) mulheres condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham completado sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos completos, desde que cumprido um sexto da pena; ou d) mulheres condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que sejam consideradas pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Art. 11. Concede-se a comutação de pena privativa de liberdade às mulheres, nacionais e

migrantes: I - na proporção de um quarto da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena até 25 de dezembro de 2024; II - na proporção de dois terços da pena, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2024; e III - na proporção da metade da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenha filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Caberá ao juiz competente ajustar a execução aos termos e aos limites estabelecidos neste Decreto, conforme o disposto no art. 192 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e proceder à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quando couber.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 10

Art. 10. Sem prejuízo do disposto neste Decreto, concede-se indulto natalino especial às mulheres presas, nacionais ou migrantes, que, até 25 de dezembro de 2025, cumulativamente: I - não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenham sido punidas pela prática de falta grave; e III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: mães condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam filhos, nascidos ou não no sistema penitenciário brasileiro, de até dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados, desde que cumprido um oitavo da pena; avós condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que possuam netos de até dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, b) nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob sua responsabilidade, desde que cumprido um oitavo da pena; mulheres condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a c) pessoa, que tenham completado sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos de idade completos, desde que cumprido um oitavo da pena; ou mulheres condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que sejam consideradas d) pessoa com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 11

Art. 11. Concede-se a comutação de pena privativa de liberdade às mulheres, nacionais e migrantes: I - na proporção de um quarto da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena até 25 de dezembro de 2025; II - na proporção de dois terços da pena, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2025; e III - na proporção da metade da pena, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que tenha filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência ou com doença crônica grave que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 25 de dezembro de 2025.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-33 - Art. 13: comutação - requisito, base (cumprido x remanescente), proporção, §§ 2º, 4º e 5º, crimes considerados

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (art. 13); rspe_scraper.py > com_ant; base_juridica.json > decretos_indulto.art9_incisos.art13_comutacao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Aplicação do texto com três convenções: (1) no § 1º o programa compara cumprido e remanescente sem descontar comutações anteriores; (2) a comutação anterior é reconhecida por qualquer incidente COMUTAÇÃO concedido que não cite o número do decreto do ano; (3) quando o indulto é possível, a comutação do ano não é calculada (prejudicada).

Alternativa: Descontar as comutações anteriores do cumprido antes de comparar (texto do § 1º) e calcular a comutação só das penas não alcançadas por indulto parcial (XV).

Efeito prático da alternativa: A base poderia mudar de cumprido para remanescente em quem já teve comutações; em execuções com XV parcial, a comutação seria calculada sem as penas indultadas (hoje fica "A VERIFICAR" com a conta sobre a pena toda).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 13 e §§ 1º a 5º

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. § 1º O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. § 2º A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. § 3º As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica. § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. § 5º A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 13, caput

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.104.827/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Tese/ementa: Ementa, itens 2 a 4: “2. A comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024 exige, nas hipóteses de concurso com crime impeditivo, o cumprimento, até 25/12/2024, de dois terços da pena do delito impeditivo, além das frações específicas dos crimes não impeditivos indicadas no art. 13, em regime de requisitos objetivos cumulativos. 3. A expressão "concurso", para os fins do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, deve ser apreendida em sentido amplo, abrangendo a unificação de penas decorrentes de condenações diversas em execução, e não apenas o concurso material ou formal do Código Penal. Precedentes. 4. É insuficiente a invocação de cumprimento global de 54% da reprimenda. A aferição demanda a demonstração das frações específicas por espécie de delito exigidas pelo Decreto, o que não ocorreu.”

Data do julgamento: 04/08/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202602286150&dt_publicacao=14/08/2026

X-IND-34 - Consolidação do resultado 2024/2025 (POSSÍVEL, A VERIFICAR, não atinge) e avisos

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas, aviso, _ressalva); rspe_scraper.py > analise_decretos (notas_post, notas_tr, pena zerada); rspe_scraper.py > _explica_inciso, _curto_nao; rspe_scraper.py > texto_art2_ii, impeditivo_verificar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: "Sim" só quando todos os requisitos objetivos aferíveis estão atendidos; "Verificar" quando falta dado externo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 8º

Art. 8º Para a declaração do indulto e da comutação de pena, não serão exigidos exames criminológicos nem outros requisitos além dos previstos neste Decreto.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-36 - Decreto 11.302/2022, art. 4º (maiores de 70 anos com 1/3), art. 7º, § 2º, e crime excluído (art. 11, p. ú.)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, pena_total, art4_ok, art4_parcial, art4_tese, _bloq4, p_imp, p_liv); rspe_scraper.py > cumprido_na_data; rspe_scraper.py > periodos_livramento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: "Maiores de setenta anos" é lido como 70 completos. Com crime excluído, o programa segue o art. 11, p. ú. (o excluído adia, não veda) e a linha do STF/STJ que exige a pena do impeditivo cumprida (SL 1.698; AgRg no HC 890.929), imputando o tempo primeiro a ele. A leitura literal (1/3 da pena unificada) é mostrada como tese, sem precedente específico.

Alternativa: Negar o art. 4º sempre que houver crime excluído (leitura anterior à v6.15.11), ou aplicar direto a leitura literal (1/3 da pena unificada com o impeditivo cumprido).

Efeito prático da alternativa: Na primeira, idosos com impeditivo já cumprido perderiam o art. 4º; na segunda, casos hoje "a verificar" apareceriam como "Sim".

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 4º**

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, §§ 1º a 3º

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas "b" e "d" do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

STF, Tribunal Pleno, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente) (DJe 29/02/2024; unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: "Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto."

Data do julgamento: 21/02/2024 · **Modulação/superação:** Referendo de medida cautelar em suspensão de liminar (cognição sumária).

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=774722715>

STJ, 3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas."

Data do julgamento: 24/04/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400433319&dt_publicacao=29/04/2024

X-IND-39 - Decreto 11.302/2022, art. 8º (PRD, multa, suspensão condicional do processo): pena CONVERTIDA a verificar

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (CONVERTIDA, RESTRITIVA|PRD)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não diz se, em 25/12/2022, a pena ainda era restritiva ou já tinha sido reconvertida em privativa de liberdade (caso em que o art. 5º a alcança). O programa não nega nem concede.

Alternativa: Excluir sempre que houver a marca (art. 8º, I) ou ignorá-la.

Efeito prático da alternativa: Excluir negaria o indulto a quem teve a PRD reconvertida antes de 25/12/2022; ignorar apontaria como possível indulto vedado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 8º**

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-40 - Decreto 11.302/2022, art. 9º e parágrafo único: trânsito em julgado e recurso da acusação

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (tr, tr_mp)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Presume ausência de recurso da acusação quando o RSPE não traz o trânsito para o MP; só pede conferência quando o trânsito para a acusação é posterior ao decreto.

Alternativa: Pedir conferência sempre que o trânsito for posterior a 25/12/2022.

Efeito prático da alternativa: Mais casos em "Verificar" em vez de "Sim".

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 9º e parágrafo único**

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: "1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto."

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

X-IND-41 - Decreto 11.302/2022, art. 11 e parágrafo único: soma até 25/12/2022 e crime impeditivo em concurso

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (_fora7, _fora7_pos, pena_imp, cump22); rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida, periodos_livramento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue o STF (SL 1.698 MC-Ref) e o STJ (3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE): impeditivo também quando remanescente de unificação. Para o excluído sem condenação na publicação, a leitura de que fica fora da unificação (art. 11; AgRg no HC 441.551) é mostrada como tese, porque o STF considera óbice a pena de impeditivo remanescente.

Alternativa: Considerar impeditivo só o crime em concurso material/formal (orientação do STJ superada pela SL 1.698), ou afirmar sem ressalva que o excluído sentenciado depois não trava.

Efeito prático da alternativa: Na primeira, condenações diversas unificadas deixariam de travar o art. 5º; na segunda, o caso da sentença posterior apareceria como "Sim".

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único**

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

CP, art. 76 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, 3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas."

Data do julgamento: 24/04/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400433319&dt_publicacao=29/04/2024

STF, Tribunal Pleno, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente) (DJJe 29/02/2024; unânime)

Tese/ementa: Ementa, item 4: "Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto."

Data do julgamento: 21/02/2024 · **Modulação/superação:** Referendo de medida cautelar em suspensão de liminar (cognição sumária).

Fonte: JusRatio - <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=774722715>

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (DJJe 09/10/2018)

Tese/ementa: Ementa: "SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE."

Data do julgamento: 25/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

X-IND-42 - Decreto 11.302/2022, vd_contexto: crimes típicos de violência doméstica sem sinal próprio → Verificar

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > vd_contexto; rspe_scraper.py > TIPOS_VD_COMUNS; rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: não presume VD pelo contexto nem a afasta.

Alternativa: Presumir VD (excluir) ou ignorar o contexto (alcançar).

Efeito prático da alternativa: Excluir tiraria o "Sim"; ignorar poderia apontar como possível indulto vedado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º, II e III

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-43 - Decreto 11.302/2022: consolidação do resultado e cálculo explicado

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decreto_2022

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Não exige tempo cumprido nem regime (o art. 5º não exige).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 10

Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 15, caput e § 3º

Art. 15. A pessoa submetida à pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas poderá requerer a comutação de sua pena remanescente em prestação pecuniária, desde que tenha cumprido pelo menos um sexto da pena. [...] § 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de condenação pelos crimes previstos nos incisos I e II, nas alíneas "a", "c" e "e" do inciso III e nos incisos IV, VI, VII e VIII do caput do art. 7º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-44 - Fato posterior à data do decreto na mesma execução: análise só com os crimes anteriores

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (posteriores); rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > FILTROS['indulto']; ui.html > passaFiltro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue o STJ (HC 190.963: negar o indulto por novo delito posterior à data cria requisito não previsto) e o texto dos decretos (penas somadas "até 25 de dezembro"; art. 6º, p. ú.; Decreto 2022, art. 11). A pena do fato novo não é alcançada e continua em execução.

Alternativa: Negar o decreto inteiro quando há condenação por fato posterior (comportamento até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Os crimes anteriores deixariam de ter indulto ou comutação calculados; a tela mostraria "Fato posterior" também quando há benefício para as penas anteriores.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 6º e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, HC 190.963, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho

Tese/ementa: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que nega o indulto porque cometido novo delito depois da data estipulada, uma vez que acaba por criar requisito não previsto."

Data do julgamento: 14/06/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto/comutação - fato posterior ao decreto)

X-IND-45 - Decisão já registrada no RSPE sobre o decreto (concedido, indeferido, pendente)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > decisoes_decreto; rspe_scraper.py > aplicar_decisoes_decretos; rspe_view.py > modelo (baixa do livramento incerto)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A decisão judicial registrada prevalece sobre a triagem.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 18

Art. 18. A concessão de indulto ou comutação da pena deverá ser lançada, atualizada e registrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP do Conselho Nacional de Justiça, conforme disponibilidade e acesso ao respectivo sistema.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-46 - Indulto concedido extingue os processos selecionados; comutação posterior gera dúvida

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: comutação posterior indica que a pena continuou em execução (indulto possivelmente reformado).

Alternativa: Extinguir sempre que houver indulto concedido.

Efeito prático da alternativa: Penas possivelmente ainda em execução sairiam do cálculo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 107, II (redação original do Decreto-Lei 2.848/1940)

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-IND-47 - Resultados na tela, cores e legenda da aba Indulto/Comutação

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_view.py > sim_nao; rspe_view.py > curto_indulto; rspe_view.py > compacto_indulto; rspe_view.py > cor_texto_indulto; rspe_view.py > cor_indulto; rspe_view.py > ROTULO, FILTROS['indulto'], ABAS (id 'ind', pilulas imp_cor); rspe_view.py > simplificar (imp_cor, _cor_rel); ui.html > passaFiltro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de interface.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-IND-48 - Número ao lado do nome da aba Indulto/Comutação

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_view.py > simplificar (ind_sim); ui.html > contaCor

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**Escolha adotada:** Convenção de interface (v6.15.6: antes contava impeditivos).**Alternativa:** não indicada.**Efeito prático da alternativa:** não indicado.**Opção da unidade:** ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-IND-50 - Indulto só pelo inciso XV de parte dos crimes: comutação dos demais fica "A VERIFICAR"

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (so_parcial)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor**Escolha adotada:** Cautela: o § 5º afasta a comutação de quem preenche os requisitos do indulto, mas o indulto pelo XV alcança só os crimes patrimoniais sem VGA; a pena dos demais continua. O programa não trata a comutação como prejudicada nem a afirma possível: pede conferência.**Alternativa:** Marcar a comutação como "prejudicada" sempre que houver inciso possível (leitura ampla do § 5º), ou calcular a comutação só sobre as penas não indultadas e mostrá-la como possível.**Efeito prático da alternativa:** Na primeira, a comutação das penas remanescentes desapareceria (era o comportamento da v6.15.9); na segunda, o resultado seria "Sim" com a redução já recalculada.**Opção da unidade:** ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____**Fundamentos transcritos****Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 13 e §§ 1º a 5º**

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. § 1º O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. § 2º A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. § 3º As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica. § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. § 5º A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-51 - Sentença posterior à publicação do decreto: fora da soma (Decretos 2024/2025 e 2022)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > _sentenca_posterior; rspe_scraper.py > DECRETOS_PUB; rspe_scraper.py > analise_decretos (_posteriores, notas_post); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (sem_tr22, _fora7_pos); rspe_view.py > curto_indulto

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Os decretos somam as penas "até 25 de dezembro"; a condenação que não existia na publicação não entra na soma (STJ, AgRg no HC 441.551; AgRg no HC 919.210) e o STJ exige os requisitos na data da publicação (AgRg no HC 864.086). O corte pela publicação (23/12) segue essa linha.

Alternativa: Cortar em 25/12 (como até a primeira rodada da v6.15.11) ou manter na soma toda condenação por fato anterior, qualquer que seja a data da sentença.

Efeito prático da alternativa: Com 25/12, sentenças de 24 e 25/12 entrariam na soma; mantendo tudo na soma, uma condenação nova poderia elevar a pena total e barrar incisos com teto (I, II, III) ou frações.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 e parágrafo único

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024 - fecho e nota de publicação

Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República. [...] Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 23/12/2025 [...] Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/2025, Página 33 (Publicação Original)

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022 - fecho e nota de publicação

Brasília, 22 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. [...] Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro (DJe 09/10/2018)

Tese/ementa: Ementa: "SOMA DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE PREVISTA NA NORMA LEGAL. ILEGALIDADE."

Data do julgamento: 25/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: "Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa."

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio). O acórdão tratou do trânsito para a acusação anterior à publicação do decreto.

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: "1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto."

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

X-IND-52 - Art. 2º, II: sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior → "A VERIFICAR (art. 2º, II)"; trânsito ausente

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > _art2_ii, texto_art2_ii; rspe_scraper.py > analise_decretos (art2, nota_art2, notas_tr); rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (ressalvas); rspe_scraper.py > analise_decreto_2022 (art9_22); base_juridica.json > jurisprudencia (Indulto - trânsito para a acusação posterior à publicação)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Ponto controvertido; o programa não escolhe corrente. Favorável: o art. 2º, II, admite o indulto com recurso da acusação que não vise majorar a pena ou as condições (TJMG, 9ª Câmara, 1294534-24.2025; o Decreto 12.338/2024 não exige o trânsito). Contrária: o STJ exige os requisitos na data da publicação (AgRg no HC 864.086, sobre o Decreto 9.246/2017); TJMG, 4ª Câmara, 4465602-88.2025.

Alternativa: Tirar o crime da análise ("não se aplica", como na segunda rodada da v6.15.11) ou mantê-lo como possível sem ressalva.

Efeito prático da alternativa: Tirando, o assistido perderia o benefício quando não houve recurso da acusação para majorar a pena; mantendo sem ressalva, apareceria "Sim" onde o STJ nega.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º**

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 9º e parágrafo único

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2022) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (DJe 20/12/2023; Decreto 9.246/2017)

Tese/ementa: Ementa, itens 1 e 2: “1. À época da publicação do Decreto n. 9.246/17, a condenação não havia transitado em julgado para a acusação, atraindo a incidência do art. 11, I, do referido diploma legal. 2. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do Decreto.”

Data do julgamento: 18/12/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303877546&dt_publicacao=20/12/2023

TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025 (Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: Trecho: “O Decreto nº 12.338/2024 não exige o trânsito em julgado da condenação”.

Data do julgamento: 24/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (scratchpad/revisao3/achados.md, conferida no JusRatio); base_juridica.json > jurisprudencia (art. 2º, II)

TJMG, 4ª Câmara Criminal, 4465602-88.2025 (Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO – conferir] (a revisão 3 o cita no mesmo sentido do STJ, AgRg no HC 864.086, sem transcrever a tese)

Data do julgamento: 28/01/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão 3 (scratchpad/revisao3/achados.md) · **texto não confirmado**

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Tese/ementa: “Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa.”

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 2 (scratchpad/revisao2_juridica/achados.md, conferida no JusRatio). O acórdão tratou do trânsito para a acusação anterior à publicação do decreto.

X-IND-53 - Art. 9º, XV sem cumprimento em 25/12 (não iniciou ou interrompido): "A VERIFICAR"

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > _xv_sem_cumprimento; rspe_scraper.py > falta_art6; base_juridica.json > decretos_indulto.decretos_2024_2025.art9_xv; jurisprudencia (Indulto - início do cumprimento)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o XV não exige fração nem regime e o art. 2º, IV, dispensa a guia, mas o STJ exigiu o cumprimento das frações do decreto no inciso VIII (AgRg no HC 1.042.931). Sem precedente sobre o XV, o programa não afirma nem nega: pede conferência.

Alternativa: Afirmar o XV como possível sem cumprimento, ou negar ("não se aplica", como até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Afirmando, apareceria "Sim" em ponto sem precedente; negando, o furto sem violência de quem ainda não iniciou o cumprimento sumiria da aba.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º, inciso XV**

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º, inciso XV

XV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original; DOU - Seção 1 de 23/12/2025, p. 33) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.042.931/SP (inciso VIII do Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: Trecho: "o benefício ... depende do cumprimento das frações da reprimenda especificadas no respectivo decreto".

Data do julgamento: 24/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica 1 (scratchpad/revisao_juridica/achados.md, conferida no JusRatio)

X-IND-56 - Livramento incerto: ressalva "livramento a confirmar" e baixa na Auditoria (_lc_confirmado)

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > analise_decretos > concluir (_lc_duvida); rspe_scraper.py > duvidas_livramento, livramento_em_curso; rspe_view.py > modelo (baixas, _lc_confirmado); rspe_ficha.py > complementar_decretos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o livramento incerto muda os incisos VIII e IX e o tempo cumprido; o programa só afirma o benefício depois da conferência registrada na Auditoria.

Alternativa: Afirmar o livramento impresso pelo SEEU sem conferência.

Efeito prático da alternativa: Casos de livramento revogado ou suspenso sem registro claro apareceriam como "Sim".

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º**

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

X-IND-57 - Triagem exportada (indulto_comutacao_triagem e _motivos): só o art. 1º

Parte VI - Indulto e comutação · Onde está no código: rspe_scraper.py > triagem_indulto; rspe_scraper.py > derivar (indulto_comutacao_triagem, indulto_comutacao_motivos)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Resumo para exportação alinhado ao art. 1º dos Decretos 2024/2025 (mesmo rol); a análise completa fica nas colunas de cada decreto.

Alternativa: Listar também VGA e resultado morte como vedação (comportamento até a v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Apontaria vedação inexistente nos decretos (a VGA só limita os incisos I a III).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-PRESC-04 - Exceção do art. 115: crime com violência sexual contra a mulher (Lei 15.160/2025)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# art. 115', variável sexual); rspe_regras.py > data_lei_15160; base_juridica.json > prescricao.art115_metade.excecao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Sem o sexo da vítima no RSPE, o programa presume a exceção para todo crime da lista praticado a partir de 04/07/2025 e retira a redução (resultado mais desfavorável ao assistido, mas que não gera falso alerta de prescrição).

Alternativa: Manter a redução até prova de que a vítima é mulher e de que houve violência sexual (in dubio pro reo; ônus de quem invoca a exceção).

Efeito prático da alternativa: Prazos pela metade para réus menores de 21/maiores de 70 em crimes sexuais contra vítima do sexo masculino ou sem violência; mais prescrições apontadas, com risco de falso positivo quando a vítima for mulher.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)**

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Lei 15.160, de 03/07/2025, art. 3º (cláusula de vigência)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [DOU de 04/07/2025: vigência em 04/07/2025.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15160.htm

X-PRESC-07 - Intercorrente: intervalo sentença → trânsito

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva', intervalo 'sentença → trânsito')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ (AgRg no AREsp 319.441; HC 84.166): a intercorrente corre da sentença até o trânsito em julgado para a defesa. O trânsito para a acusação é pressuposto, não termo final. Sem a data do acórdão, o programa mede até o trânsito e avisa que o acórdão condenatório interrompe.

Alternativa: Medir só até o trânsito para a acusação (leitura da versão anterior do programa) ou não medir o intervalo sem a data do acórdão.

Efeito prático da alternativa: Até o trânsito para a acusação, o intervalo fica curto e a intercorrente quase nunca aparece quando só a defesa recorreu. Sem medir, desaparecem os falsos positivos causados por acórdão não registrado, mas também as prescrições reais.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes

Tese/ementa: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Data do julgamento: 27/04/2020 (DJe 10/09/2020) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=753767837>

STJ, AgRg no AREsp 319.441, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho da ementa] TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA.

Data do julgamento: 10/05/2016 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

STJ, HC 84.166, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] ocorrência entre a data da sentença e antes do trânsito em julgado para a defesa, presente o pressuposto do trânsito em julgado para a acusação.

Data do julgamento: 13/09/2007 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

X-PRESC-09 - Contagem dos prazos (calendário, meses)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > soma_meses; rspe_prescricao.py > _meses; rspe_prescricao.py > fmt_prazo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção técnica: prazo contado de data a data pelo calendário comum (art. 10); o dia do começo integra o prazo, que se esgota na véspera do dia correspondente; por isso a data correspondente (limite) já é prescrita.

Alternativa: Contar em dias (prazo × 365) ou considerar prescrito só no dia seguinte ao limite.

Efeito prático da alternativa: Diferença de 1 dia (anos bissextos ou no dia do vencimento); intervalo que termina exatamente no limite seria "não configurado".

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 10

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-10 - Status da pretensão punitiva e "Verificar na ação penal"

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis faltando, pior, retro_status e resumo_retro); rspe_view.py > presc_curto

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sem a data no RSPE o programa não estima; manda conferir nos autos da ação penal.

Alternativa: Inferir o trânsito pelo início do cumprimento ou usar a data de geração do RSPE.

Efeito prático da alternativa: Mais casos calculados, com risco de falso positivo/negativo; hoje esses casos ficam cinza ("Sem dados").

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-11 - Termo inicial da pretensão executória (Tema 788 e modulação)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (variáveis TEMA_788, termo, termo_txt); rspe_regras.py > data_tema_788; base_juridica.json > prescricao.tema_788_modulacao_data

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a tese do Tema 788 (trânsito para ambas as partes) com a modulação literal: trânsito para a acusação até 12/11/2020 mantém o art. 112, I.

Alternativa: (1) Art. 112, I literal para todos (trânsito para a acusação), corrente superada pelo STF; (2) usar sempre o trânsito da acusação quando o do processo falta (hoje já feito, com ressalva).

Efeito prático da alternativa: A alternativa (1) antecipa o termo inicial e faz mais execuções prescreverem; a (2) já está no código e pode antecipar o termo quando o trânsito para a defesa é posterior.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CF, art. 5º, LVII

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

STF, ARE 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788 da repercussão geral)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: sessão virtual de 23/06 a 30/06/2023; acórdão de 03/07/2023 (DJe 04/08/2023) ·

Modulação/superação: Aplica-se aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC 43, 44 e 54). Texto do acórdão: "aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020."

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=769522043>

X-PRESC-12 - Classificação dos períodos dos eventos em relação ao crime: cumprimento (art. 117, V), prisão por outro motivo e intervalos de liberdade

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _gaps_sem_custodia; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > chave_processo, lista_processos; rspe_scraper.py > e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a custódia do bloco de eventos é cumprimento da execução unificada (LEP, art. 111), ainda que o evento cite outro processo, salvo a prisão provisória registrada só para outro processo e iniciada depois do termo, que suspende; regime aberto e período de prova do livramento contam como cumprimento; o cumprimento sem evento de início é inferido pela última alteração de regime.

Alternativa: Tratar toda custódia que cite só outro processo como suspensão (leitura estrita do art. 117, V), ou toda custódia como interrupção (leitura ampla).

Efeito prático da alternativa: A leitura estrita deixa correr menos prazo interrompido e aumenta as prescrições apontadas; a ampla zera a contagem a cada prisão e reduz prescrições.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

X-PRESC-13 - Saldo da pena na evasão (arts. 112, II, e 113): tempo cumprido após o termo, remição e pena remanescente do RSPE

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (laço 'for g0, g1 in gaps', ramo da evasão); rspe_prescricao.py > _dias_uniao; rspe_prescricao.py > _termo_crime; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > uniao_periodos; rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ de que, na evasão, cada condenação prescreve pelo seu saldo (arts. 113 e 119; AgRg no REsp 2.256.555, RHC 35.425, HC 261.866) e de que a detração não interfere no prazo (HC 400.704). Como o RSPE não informa a imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas, o programa não escolhe uma ordem: calcula o saldo entre dois limites e mostra as duas ordens conhecidas (art. 76, mais grave primeiro - RHC 9.158; cronológica do trânsito - HC 627.646) como referência. A remição concedida abate o saldo (LEP, art. 128).

Alternativa: Adotar uma ordem de imputação (art. 76 ou cronológica) e concluir com um saldo único; ou usar sempre a 'Pena cumprida'/'Pena remanescente' impressas pelo SEEU.

Efeito prático da alternativa: Com uma ordem fixa, o crime receberia 'aparente' ou 'não prescrita' em casos que hoje ficam 'A VERIFICAR', com risco de erro quando o juízo adotou a outra ordem; com a pena impressa, o saldo acompanharia o SEEU (inclui detração), o que o Defensor pediu que não fosse feito.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

STJ, RHC 35.425, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Condenações em processos distintos. Fuga. Cálculo para fins de prescrição da pretensão executória. Remanescente da pena a cumprir de cada condenação, isoladamente. Art. 119 do Código Penal. Incidência."

Data do julgamento: 07/08/2014 (DJe 19/08/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, HC 261.866, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Execução da pena. Unificação das penas. Evasão. Recaptura. Prescrição da pretensão executória. Contagem da prescrição regulada pelo que sobejar do tempo de pena a ser cumprido em cada uma das execuções. Artigos 109, 113 e 119, todos do Código Penal."

Data do julgamento: 11/02/2014 (DJe 19/02/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, RHC 9.158, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Fuga do condenado. Cálculo. Arts. 112, II, e 113 do CP. Acréscimo da reincidência. Mais de uma condenação. Ordem de execução." No concurso material, executam-se em primeiro lugar as penas mais graves (CP, art. 76); depois da fuga, o prazo regula-se pelo tempo que resta da pena (arts. 112, II, e 113).

Data do julgamento: 16/12/1999 (DJ 28/02/2000) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e inteiro teor do acórdão)

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, HC 400.704, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Prisão cautelar. Detração da pena. Ausência de interferência no prazo prescricional. Início do cumprimento da pena. Interrupção da prescrição. Fuga. Reinício do prazo. Restante da pena a cumprir."

Data do julgamento: 22/08/2017 (DJe 31/08/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

X-PRESC-14 - Status da executória: Aparente, A VERIFICAR, Iminente, Não prescrita, Não corre

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis prescrita, verificar, correndo, datas_ver, faltam, IMINENTE_DIAS)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: quando os limites do saldo levam a resultados diferentes, o programa não escolhe e devolve 'A VERIFICAR' com a lista do que falta (pedido literal do Defensor: nunca inventar a distribuição do cumprimento). A janela de 180 dias para 'iminente' é convenção do programa.

Alternativa: Concluir pela hipótese mais favorável ao assistido (saldo mínimo) ou pela ordem do art. 76; outra janela para o iminente.

Efeito prático da alternativa: Pelo saldo mínimo, mais crimes seriam apontados como prescritos, sem apoio no cálculo do SEEU; pelo art. 76, menos. A janela maior antecipa o acompanhamento de mais casos.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

X-PRESC-15 - Custódia provisória de outro processo: suspensão (art. 116, p. único), não cumprimento desta pena

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis susp, inicios_cumpr, susp_total; função interna _limite); rspe_prescricao.py > RE_PROVISORIA; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_scraper.py > lista_processos, chave_processo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a leitura de que a prisão provisória por outro processo não é "início ou continuação do cumprimento" desta pena (art. 117, V), mas suspende a executória (art. 116, p. único).

Alternativa: Tratar qualquer custódia como interrupção (leitura ampla do art. 117, V) ou exigir condenação definitiva no outro processo para suspender.

Efeito prático da alternativa: A leitura ampla zera a contagem a cada prisão e reduz prescrições; a exigência de condenação definitiva deixa correr o prazo durante a preventiva, aumentando prescrições.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

X-PRESC-16 - Custódia provisória anterior ao trânsito: detração informativa; nunca reduz a pena nem o prazo; aviso quando cobre a pena do processo

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _pena_processo; rspe_prescricao.py > _mesmo_processo; rspe_view.py > extincao (item 3); rspe_auditoria.py > auditar (bloco da prescrição)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a orientação do STJ de que a detração não altera o prazo da executória (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565; HC 400.704), e o pedido literal do Defensor: a prisão provisória é só informativa e nunca reduz a pena para o prazo. A extinção pelo cumprimento por detração fica como hipótese a verificar, porque a mesma prisão pode servir a várias condenações (LEP, art. 111).

Alternativa: Calcular a executória pela pena restante após a detração (analogia in bonam partem ao art. 113, tese defensiva minoritária); ou declarar 'pena cumprida por detração' quando a custódia é registrada só para o processo.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores para quem ficou preso provisoriamente e mais prescrições apontadas; ou extinções afirmadas com risco de contar duas vezes a mesma prisão.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 42**

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STJ, AgRg no HC 967.565, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO PELA PENA RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NÃO ALTERA O PRAZO PRESCRICIONAL. [trecho da ementa]

Data do julgamento: 18/02/2025 (DJEN 26/02/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404704900&dt_publicacao=26/02/2025

STJ, HC 400.704, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Prisão cautelar. Detração da pena. Ausência de interferência no prazo prescricional. Início do cumprimento da pena. Interrupção da prescrição. Fuga. Reinício do prazo. Restante da pena a cumprir."

Data do julgamento: 22/08/2017 (DJe 31/08/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

X-PRESC-17 - Pena integralmente cumprida: não é resultado da prescrição; saldo zero na evasão

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (faixas, resultados); rspe_view.py > extinciao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: 'tempo total preso $\geq$ pena do crime' não é mais usado para declarar a pena do crime coberta, porque a mesma prisão serve a várias condenações (pedido literal do Defensor). O que se afirma é o saldo entre limites.

Alternativa: Declarar 'pena cumprida' quando o tempo cumprido da execução supera a pena do crime.

Efeito prático da alternativa: Sem efeito sobre a prescrição; a versão anterior escondia evasões com faixa do art. 109 vencida.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-18 - Resumo por sentenciado, rótulos curtos, cores, legendas e filtros

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco '# resumo por sentenciado'); rspe_view.py > presc_curto; rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['presc'], ROTULO['presc_pp']; rspe_view.py > FILTROS['presc']; rspe_view.py > ABAS (id 'presc'); ui.html > spec(), passaFiltro (casos aparente/imminente/naocorre/semdados/extinta), contaCor

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa.

Alternativa: Exibir o pior status por crime em vez de consolidar por sentenciado.

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-19 - Cards por ação penal e subtabela

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: ui.html > prescCards; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT; ui.html > subTabela; rspe_view.py > PRESC_SUB; rspe_export.py > _linhas_export

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação.

Alternativa: Mostrar todos os crimes.

Efeito prático da alternativa: Só apresentação; crimes sem prescrição ficam ocultos no card.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-20 - Memória de cálculo (formato das linhas)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria; rspe_prescricao.py > _textos_saldo, _pena_ou_zero, _d; rspe_prescricao.py > _desde; rspe_prescricao.py > _mods; ui.html > memoria; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo; ui.html > bloco; ui.html > txtPresc; ui.html > txtLinhas; rspe_peticao.py > _calc_presc; ui.html > prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tiClick, tiToggle, tiToggleDrawer; rspe_relatorio.py > figura_prescricao, legenda_prescricao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de apresentação do programa.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 110, § 1º (redação da Lei 12.234/2010) e § 2º (revogado pela Lei 12.234/2010)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, caput, I a IV e parágrafo único (incisos II a IV na redação/inclusão da Lei 13.964/2019)

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, II e III (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: ... II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 70, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 71, caput e parágrafo único (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes

Tese/ementa: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Data do julgamento: 27/04/2020 (DJe 10/09/2020) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=753767837>

STF, ARE 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788 da repercussão geral)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: sessão virtual de 23/06 a 30/06/2023; acórdão de 03/07/2023 (DJe 04/08/2023) ·

Modulação/superação: Aplica-se aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC 43, 44 e 54). Texto do acórdão: "aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020."

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=769522043>

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STF, Súmula 497 (Plenário)

Tese/ementa: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: [NÃO CONFIRMADO – conferir] (a fonte consultada não traz a data de aprovação) ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2108>

STJ, Súmula 191 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Data do julgamento: 25/06/1997 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=191>

STJ, RHC 14.277, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini (orientativo)

Tese/ementa: Em tema de prescrição, a unidade do concurso formal de delitos se desconstitui, incidindo a extinção da punibilidade em cada um dos crimes isoladamente (Código Penal, art. 119).

Data do julgamento: 12/08/2003 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

X-PRESC-21 - Pena de multa (art. 114)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_view.py > extincao (variável com_multa)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A multa é executada como dívida de valor e seus dados não estão no RSPE; o programa não calcula a prescrição dela e, na extinção, só avisa que a ADI 7.032 exige prova da impossibilidade de pagamento.

Alternativa: Calcular 2 anos (multa isolada) ou o prazo da privativa (multa cumulativa).

Efeito prático da alternativa: Apontaria prescrição da multa isolada em execuções antigas.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 114, I e II (redação da Lei 9.268/1996)**

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STF, ADI 7.032/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 (DJe 12/04/2024); embargos não conhecidos em 17/06/2024 ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, REsp 2.024.901 e 2.090.454 (Tema 931, revisão), Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 (DJe 01/03/2024) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte:

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

X-PRESC-22 - Crimes extintos, crime sem pena, pena substituída (CONVERTIDA) e execução extinta

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar; rspe_view.py > modelo (bloco execucao_extinta)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: só crimes ativos entram; extinção já registrada prevalece.

Alternativa: Mostrar os extintos com status "Extinta".

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 107, IV**

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-23 - Uso da prescrição no relatório, na petição e na exportação

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_peticao.py > campos; rspe_peticao.py > CAMPOS; rspe_prescricao.py > _executoria (bloco '_x = prescrita or verificar or correndo'); rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8); rspe_relatorio.py > fila_prioridade; rspe_export.py > _linhas_export

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reaproveitamento dos resultados.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-24 - Art. 113 restrito à evasão e à revogação do livramento: motivo da interrupção do cumprimento

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > RE_EVASAO; rspe_prescricao.py > RE_SEM_CULPA; rspe_prescricao.py > RE_REVOGA_LC; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis motivo, e_evasao, revog)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a interpretação restritiva do art. 113 da Quinta Turma do STJ (RHC 67.403; AgRg no HC 967.565): o cálculo pela pena residual limita-se à evasão e à revogação do livramento. Soltura sem culpa do condenado (alvará, habeas corpus, relaxamento, liberdade provisória) volta ao prazo pela pena aplicada. Por cautela a favor do assistido, quando o motivo falta ou não é reconhecido, o programa mantém a pena restante e manda conferir.

Alternativa: Corrente ampliativa: aplicar a pena restante a toda interrupção do cumprimento, com base no art. 112, II ("do dia em que se interrompe a execução") e na analogia in bonam partem ao art. 113, pois a pena já cumprida não pode ser executada de novo. Em sentido oposto, adotar a restrição também quando o motivo falta (prazo pela pena aplicada até prova da evasão).

Efeito prático da alternativa: Com a corrente ampliativa, soltura por alvará, habeas corpus ou liberdade provisória passaria a ter prazo pela pena restante: prazos menores e mais prescrições executórias apontadas (no exemplo, 4 anos em vez de 8: aparente em 01/12/2024 em vez de vencer em 01/12/2028). Com a restrição também para motivo ausente, os casos sem motivo teriam prazo maior e deixariam de aparecer como aparentes.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 112, I e II (redação da Lei 7.209/1984; locução "para a acusação" declarada não recepcionada pelo STF no Tema 788)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

STJ, AgRg no HC 967.565, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO PELA PENA RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NÃO ALTERA O PRAZO PRESCRICIONAL. [trecho da ementa]

Data do julgamento: 18/02/2025 (DJEN 26/02/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202404704900&dt_publicacao=26/02/2025

X-PRESC-26 - Crime continuado: aviso da Súmula 497 do STF

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > RE_CONTINUIDADE; rspe_prescricao.py > _continuidade; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497); base_juridica.json > prescricao.notas e jurisprudencia 'Prescrição - crime continuado'

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A Súmula 497 manda excluir o acréscimo da continuidade. O RSPE não traz a pena sem o aumento; por cautela, o programa não estima a pena-base e só avisa.

Alternativa: Estimar a pena sem o acréscimo pela fração mínima (1/6) ou pelo número de crimes (Súmula 659 do STJ), e calcular o prazo por ela.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores e mais prescrições apontadas; com risco de erro quando a fração aplicada na sentença for outra.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 71, caput e parágrafo único (redação da Lei 7.209/1984)**

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STF, Súmula 497 (Plenário)

Tese/ementa: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: [NÃO CONFIRMADO - conferir] (a fonte consultada não traz a data de aprovação) ·

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2108>

STJ, RHC 29.148, Quinta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído tão somente o acréscimo decorrente da continuação.

Data do julgamento: 04/10/2012 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

X-PRESC-27 - Concurso formal: aviso de prazo sem a exasperação do art. 70

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > RE_CONCURSO_FORMAL; rspe_prescricao.py > _concurso_formal; rspe_prescricao.py > analisar (variável aviso497)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O art. 119 e o STJ mandam calcular o prazo pela pena de cada crime, sem a exasperação do concurso formal. O RSPE não separa o acréscimo; por cautela, o programa só avisa.

Alternativa: Estimar a pena sem a exasperação (fração mínima de 1/6) e calcular por ela.

Efeito prático da alternativa: Prazos menores e mais prescrições apontadas, com risco de erro na fração estimada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 70, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, RHC 14.277, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini (orientativo)

Tese/ementa: Em tema de prescrição, a unidade do concurso formal de delitos se desconstitui, incidindo a extinção da punibilidade em cada um dos crimes isoladamente (Código Penal, art. 119).

Data do julgamento: 12/08/2003 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

STJ, HC 350.786, Sexta Turma (orientativo)

Tese/ementa: [trecho] acréscimo que deve ser desconsiderado do cálculo da prescrição.

Data do julgamento: 09/03/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: Revisão jurídica de 23/09/2026 (conferida no JusRatio)

X-PRESC-28 - Crimes do júri: pronúncia e confirmação da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _juri; rspe_prescricao.py > analisar (variável juri); base_juridica.json > jurisprudencia 'Prescrição - pronúncia e desclassificação'

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Sem as datas da pronúncia e da confirmação, o programa mantém o vermelho (não esconde uma prescrição possível) e acrescenta a ressalva para conferência nos autos.

Alternativa: Trocar o vermelho por "verificar" (cinza/amarelo) nos crimes do júri até a conferência das datas.

Efeito prático da alternativa: Menos falsos positivos nos crimes do júri, com o risco de uma prescrição real ficar fora da lista de aparentes.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 117, II e III (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: ... II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, I a VI, §§ 1º e 2º (inciso IV na redação da Lei 11.596/2007)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, Súmula 191 (Terceira Seção)

Tese/ementa: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Data do julgamento: 25/06/1997 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / <https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=191>

X-PRESC-29 - Art. 116, III e IV: aviso de causas suspensivas (fatos a partir de 23/01/2020)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > analisar (bloco 'pretensão punitiva'); rspe_regras.py > d

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Os incisos III e IV foram incluídos pela Lei 13.964/2019 e, por serem mais gravosos, alcançam só fatos a partir da vigência. O RSPE não traz embargos, recursos nem acordo de não persecução; o programa só avisa.

Alternativa: Não avisar (o dado não existe no RSPE) ou exigir conferência antes de mostrar a prescrição aparente.

Efeito prático da alternativa: Sem o aviso, o defensor pode requerer prescrição já afastada pela suspensão; exigir conferência atrasaria todos os casos.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 116, caput, I a IV e parágrafo único (incisos II a IV na redação/inclusão da Lei 13.964/2019)**

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

Lei 13.964, de 24/12/2019, art. 20 (cláusula de vigência)

Art. 20. Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial. [Publicação no DOU de 24/12/2019, edição extra; vigência em 23/01/2020, data usada pelo programa.]

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm (texto conferido)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

X-PRESC-30 - Livramento condicional: concessão, revogação e suspensão como incidentes próprios

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_scraper.py > e_concessao_livramento; rspe_scraper.py > e_revogacao_livramento; rspe_scraper.py > e_suspensao_livramento; rspe_scraper.py > periodos_livramento; rspe_scraper.py > livramento_em_curso; rspe_prescricao.py > periodos_cumprimento; rspe_prescricao.py > _motivo_interrupcao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: o período de prova é tratado como cumprimento da pena (a executória não corre) e só a decisão efetiva de revogar ou suspender o livramento o encerra.

Alternativa: Encerrar o período já no pedido de revogação ou na prisão por outro crime, ou tratar o livramento como suspensão do prazo.

Efeito prático da alternativa: Encerrar no pedido anteciparia o início da contagem e poderia apontar prescrição sem decisão de revogação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 86 (revogação obrigatória do livramento)

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 87 (revogação facultativa do livramento)

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (texto compilado conferido)

LEP (Lei 7.210/1984), art. 145

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm (texto compilado conferido)

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-PRESC-31 - Saldo entre dois limites nas condenações unificadas e hipóteses de imputação (art. 76 x ordem cronológica)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis outros_crimes, outras, soma_outras, cumprido_total; função interna _hip; hip76, hipcron); rspe_prescricao.py > _termo_crime; rspe_prescricao.py > _dias_uniao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: A ordem de imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas é controvertida: o art. 76 do CP manda executar primeiro a pena mais grave (STJ, RHC 9.158), e a orientação prevalente do STJ é a ordem cronológica do trânsito em julgado, com a ordem da gravidade quando mais favorável (STJ, HC 627.646, citando o AgRg no REsp 1.858.048). O RSPE não informa a ordem adotada pelo juízo. O programa registra as duas correntes como hipóteses e só afirma o que vale em qualquer delas (os limites).

Alternativa: Adotar a ordem do art. 76 (mais grave primeiro) ou a cronológica como regra e concluir com um saldo único.

Efeito prático da alternativa: Com o art. 76, o crime mais grave é consumido primeiro e os mais leves ficam com saldo maior (menos prescrições dos leves); com a cronológica, os trânsitos mais antigos são consumidos primeiro. Qualquer escolha fixa produz 'aparente' ou 'não prescrita' onde o RSPE não permite afirmar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 76

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP (Lei 7.210/1984), art. 111, caput e parágrafo único

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 119

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, RHC 9.158, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Fuga do condenado. Cálculo. Arts. 112, II, e 113 do CP. Acréscimo da reincidência. Mais de uma condenação. Ordem de execução." No concurso material, executam-se em primeiro lugar as penas mais graves (CP, art. 76); depois da fuga, o prazo regula-se pelo tempo que resta da pena (arts. 112, II, e 113).

Data do julgamento: 16/12/1999 (DJ 28/02/2000) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e inteiro teor do acórdão)

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição da pretensão executória. Três condenações. Cômputo individualizado. Art. 119 do CP. Marco inicial. Interrupção da execução. Art. 112, II, do CP. Contagem pelo restante da pena. Art. 113 do CP." O acórdão registra a orientação prevalente do STJ de que a ordem de cumprimento das penas é a cronológica do trânsito em julgado (AgRg no REsp 1.858.048, citado no acórdão), aplicando a ordem da gravidade (art. 76) quando mais favorável ao apenado.

Data do julgamento: 23/03/2021 (DJe 29/03/2021) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa e resumo do acórdão)

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Prescrição executória. Mais de uma condenação. Suspensão dos prazos prescricionais das condenações posteriores. Art. 116 do Código Penal. Contagem simultânea para todas condenações. Impossibilidade." Enquanto uma condenação é cumprida, a prescrição das demais fica suspensa; após a fuga, corre pelo saldo de cada uma.

Data do julgamento: 09/08/2022 (DJe 15/08/2022) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

X-PRESC-32 - Faixas do art. 109 atravessadas pelos limites do saldo: aparente, não prescrita ou A VERIFICAR

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _faixas_saldo; rspe_prescricao.py > _executoria (variáveis faixas, resultados, algum_p, algum_n, resultado); rspe_regras.py > prazo_art109_anos, _faixa_art109

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Regra corrigida a pedido do Defensor: não basta testar os dois limites; se algum valor de saldo entre eles cai numa faixa do art. 109 cujo prazo já venceu, o resultado é 'A VERIFICAR'. É cautela: o programa não afirma 'não prescrita' quando um saldo possível prescreve, nem 'aparente' quando outro não prescreve.

Alternativa: Testar só os dois limites; ou adotar a faixa do saldo máximo.

Efeito prático da alternativa: Testar só os limites esconderia a faixa intermediária vencida (no caso de referência, saldo abaixo de um ano com prazo de 16 meses); adotar o saldo máximo afirmaria 'não prescrita' sem apoio no cálculo do SEEU.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 109, VI, redação da Lei 7.209/1984 (substituída pela Lei 12.234/2010)

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Fonte: Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7209.htm (texto original conferido)

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (orientativo)

Tese/ementa: "A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113 do Código Penal), iniciando-se na data da evasão. Havendo concurso de crimes ou múltiplas condenações, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (art. 119 do Código Penal), de modo que os prazos prescricionais correm simultânea e separadamente, não se computando sobre a pena unificada para fins de prescrição executória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo da prescrição executória sobre a pena unificada e impõe a apuração isolada por condenação, mesmo após unificação, com observância dos prazos do art. 109 do Código Penal e das causas legais de modificação."

Data do julgamento: 15/06/2026 (DJEN 18/06/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão; jurisprudência citada: HC 555.650, AgRg no HC 914.077, PExt no RHC 54.388, RHC 35.425 e HC 261.866)

STJ, RHC 35.425, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi (orientativo)

Tese/ementa: Ementa: "Condenações em processos distintos. Fuga. Cálculo para fins de prescrição da pretensão executória. Remanescente da pena a cumprir de cada condenação, isoladamente. Art. 119 do Código Penal. Incidência."

Data do julgamento: 07/08/2014 (DJe 19/08/2014) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (ementa do acórdão)

X-PRESC-33 - Estrutura por crime: linha do tempo (ppe_linha_tempo), saldos (ppe_saldos) e faltantes (ppe_faltam)

Parte VII - Prescrição · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (função interna lt, parâmetro atribuicao; LT; L['ppe_linha_tempo'], L['ppe_saldos'], L['ppe_faltam']); rspe_prescricao.py > _rotulo_faixa; ui.html > linhaTempo, txtLinhaTempo, LT_ROT, memoria, prescCards, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tIToggle, tIToggleDrawer, tIClick; rspe_relatorio.py > relatorio_individual (seção 8), figura_prescricao, legenda_prescricao; rspe_auditoria.py > auditar (item 'prescricao-executoria-a-verificar-saldo-na-evasao')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Estrutura de apresentação e conferência: mostra ao Defensor como cada período do RSPE foi lido antes da conclusão.

Alternativa: —

Efeito prático da alternativa: Só apresentação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 116, parágrafo único

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 117, V (destaque) e § 2º

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; ... § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

X-AUD-01 - Formato de cada item, níveis, ordenação e agrupamento

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _item; rspe_auditoria.py > _nome; rspe_auditoria.py > _agrupar_por_crime; rspe_auditoria.py > auditar (final); rspe_view.py > modelo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a Auditoria não afirma erro; classifica o ponto por nível e sempre traz o fundamento.

Alternativa: Classificar apenas em 'erro' e 'correto'.

Efeito prático da alternativa: Afirmativas categóricas sobre dados que o RSPE não traz; perda da graduação alerta x verificar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-02 - Lista integral dos itens e onde aparecem (so_matematica / AUD_OUTRAS_ABAS)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS; rspe_view.py > so_matematica; rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro; rspe_app.py > Api.listar; rspe_auditoria.py > auditar / _perda_remidos; rspe_ficha.py > confrontar / _falta_anterior_x_perda; rspe_auditoria.py > auditar (item do reincidente com VGA; rspe_regras.regime_progressao)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa (v6.15.x): a Auditoria cuida da matemática do RSPE; prescrição, indulto/comutação, violência contra a mulher a confirmar, prazos vencidos, extinção e remição pela ficha têm abas próprias. Idade (LEP, art. 117, I; § 2º dos decretos), multa e reparação do dano ficam na Auditoria porque nenhuma outra aba os mostra.

Alternativa: Manter todos os itens na Auditoria.

Efeito prático da alternativa: A contagem 'N alertas' da coluna Resultado da auditoria subiria (prescrição aparente, marcos vencidos e indulto possível passariam a contar).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-03 - Resultado da auditoria na coluna e cartões do topo

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_view.py > modelo; rspe_view.py > ROTULO['aud']; rspe_view.py > FILTROS['aud']; rspe_view.py > ABAS (id 'aud'); ui.html > render (stats); ui.html > passaFiltro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de apresentação do programa (v6.15.9: resultado só com o que existe, no singular ou plural).

Alternativa: Exibir contagens fixas ('0 alertas · 0 a verificar') ou o texto antigo 'Guia demanda atenção'.

Efeito prático da alternativa: Somente de leitura; não altera cálculo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-04 - Dar baixa e Reabrir

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_app.py > Base.__init__ (tabela baixas); rspe_app.py > Base.baixar / Base.reabrir / Base.baixas; rspe_app.py > Api.baixar_alerta / Api.reabrir_alerta; rspe_view.py > modelo; ui.html > audCards / darBaixa / reabrir / mostrarTudo; rspe_relatorio.py > _atencao; rspe_peticao.py (campo auditoria); rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do programa: a baixa é registro de trabalho do usuário, vinculada ao tipo do ponto e ao crime (ou ano, ou falta), não à redação do título.

Alternativa: Chave pelo texto do título (comportamento até a v6.15.11).

Efeito prático da alternativa: Com a chave pelo título, qualquer mudança de texto (datas, processos agrupados, nova versão do programa) reabria o item; com a chave estável, a baixa sobrevive a essas mudanças. Em contrapartida, um fato novo do mesmo tipo e do mesmo crime (ex.: nova divergência de percentual) herda a baixa já dada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-05 - Dados ausentes no RSPE

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (início); rspe_scraper.py > campos_faltantes

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sinaliza que os demais itens podem estar incompletos.

Alternativa: Não apontar e seguir com os dados que houver.

Efeito prático da alternativa: Cálculos incompletos passariam sem aviso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-06 - Execução extinta segundo incidente do RSPE

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o nível 'alerta' serve para a baixa/arquivamento da guia, não indica prejuízo ao apenado.

Alternativa: Nível 'info'.

Efeito prático da alternativa: A execução extinta deixaria de aparecer entre 'Com alertas' (a cor já é azul de qualquer modo).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 109

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-08 - Indulto seguido de comutação dos mesmos processos (indulto_duvida)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0); rspe_scraper.py > aplicar_extincoes

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a comutação posterior indica que a pena continuou em execução; o programa não presume a extinção.

Alternativa: Tratar o indulto como vigente e extinguir as penas.

Efeito prático da alternativa: Término, progressão e livramento seriam recalculados sem as penas indultadas, podendo antecipar benefícios com base em indulto revogado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-AUD-09 - Extinção registrada com a linha do crime em 'Extinto: Não'

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O programa considera extinções registradas fora da linha 'Extinto:' do crime (convenção de leitura do RSPE).

Alternativa: Seguir apenas a linha 'Extinto:'.

Efeito prático da alternativa: Penas já extintas voltariam a entrar na soma, nas frações e na prescrição.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 107, II

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] II - pela anistia, graça ou indulto;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-11 - Condenação ativa com pena imposta zerada

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 0)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sinaliza lançamento a conferir, sem efeito no cálculo do programa.

Alternativa: Nível 'verificar'.

Efeito prático da alternativa: Passaria a contar como ponto a verificar.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-AUD-12 - Soma das penas x pena total

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1); rspe_scraper.py > pena_amd / amd_normal / pena_para_dias / dias_para_pena

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção do SEEU: soma em anos/meses/dias com normalização 30/12; a divergência é apontada, não corrigida.

Alternativa: Comparar em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Diferenças de arredondamento de meses (30 x 31 dias) virariam falsos alertas.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II e III, a

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 111

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobreindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 75 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos. § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. § 2º - Sobreindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 192

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-AUD-13 - Cumprida + remanescente ≠ pena total

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Coerência aritmética interna do atestado, como o SEEU soma (a/m/d).

Alternativa: Comparar em dias corridos.

Efeito prático da alternativa: Falsos alertas por normalização de meses.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-14 - Dias remidos: incidentes x saldo

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 1, remições); rspe_scraper.py > e_remicao_concedida

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Conferência aritmética do RSPE, só com remições efetivamente concedidas.

Alternativa: Somar todo incidente com 'REMI' no tipo (critério até a v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Perdas de dias remidos e remições negadas entrariam na soma e gerariam falso alerta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, caput e § 1º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-AUD-16 - Perda de dias remidos em duplicidade

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > perdas_por_falta; rspe_auditoria.py > _perda_remidos; rspe_auditoria.py > FUND_127

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a leitura de que a expressão 'recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar' impede nova perda sobre remição anterior à falta anterior (STJ, HC 398.850/SP, 5ª Turma; HC 377.088/SP, 6ª Turma; TJDF, Acórdão 1230029).

Alternativa: Corrente que admite a revogação sobre todo o tempo remido até a nova falta, respeitado apenas o teto de 1/3 do total.

Efeito prático da alternativa: O limite passaria a ser 1/3 de todo o remido, e o alerta de duplicidade desapareceria.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

STJ, HC 398.850/SP (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, Dje 27/06/2017)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer (ementa, cabeçalho)

Tese/ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 06 (SEIS) FALTAS GRAVES. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA PERDA A UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. LEI 12.433/2011 MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Data do julgamento: 21/05/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt_publicacao=11/06/2015

STJ, HC 377.088/SP (6ª Turma)

Tese/ementa: Trecho que o acórdão reproduz do HC 293.475/SP: "o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar".

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

TJDFT, Acórdão 1230029 (07167240820198070000, 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Pje 18/02/2020)

Tese/ementa: Enunciado do TJDFT (Jurisprudência em Temas) em que o acórdão está listado: "A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade."

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Tema 477 (RE 1.116.485, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 24/04/2023)

Tese/ementa: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

Data do julgamento: 01/03/2023 · **Modulação/superação:** A Súmula Vinculante 9 foi cancelada na PSV 60 (Pleno, j. 26/09/2025, Dje 04/11/2025). O RE 638.239 (j. 22/09/2011) só reconheceu a repercussão geral.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-19 - Reincidência específica em hediondo/equiparado/tráfico de drogas/tráfico de pessoas

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > _reinc_especifica; rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Exige, para a reincidência específica, condenação anterior por crime da lista do CP, art. 83, V (hediondo, equiparado ou tráfico de pessoas), transitada antes do novo fato (CP, art. 63), conferida no próprio RSPE. Sem ela: até 28/03/2007, 1/6 (Súmula 471/STJ; SV 26); de 29/03/2007 a 22/01/2020, o 3/5 da Lei 11.464/2007 vale para qualquer reincidente; de 23/01/2020 a 24/03/2026, o patamar do primário (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169); desde 25/03/2026, 70%/75% por analogia in bonam partem com a mesma ratio, sem precedente próprio sobre a Lei 15.358/2026.

Alternativa: Aceitar a marcação 'Reincidente específico: S' do SEEU sem conferência (a reincidência pode constar de certidão fora do RSPE). Para fatos desde 25/03/2026, aplicar o inciso VII (80%) ou VIII (85%) a todo reincidente, pela literalidade.

Efeito prático da alternativa: Sem o alerta, prevaleceriam 60%/80% (ou 70%/85% com morte) e a vedação do livramento sem prova da condenação anterior. Na faixa (4), a leitura literal elevaria o lapso de 70% para 80%.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 63

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 112, caput (redação original de 1984 e redação da Lei 10.792/2003, vigente até 22/01/2020)

Redação da Lei 10.792/2003: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão." Redação original (1984): "... quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão." (Lei 10.792, de 01/12/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação.)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm ; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.792.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007 (DOU e vigência em 29/03/2007; revogado pela Lei 13.964/2019; aplicável a fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020)

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (A Lei 13.769/2018 acrescentou: ", observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)".)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11464.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 11.343/06, art. 44 e parágrafo único

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm)

STJ, Súmula 471 (3ª Seção, DJe 28/02/2011)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1084

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STF, Tema 1169 (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-20 – Artigo reconhecido pela descrição / lei do tempo / artigo não informado

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2); rspe_auditoria.py > _descricao_tipo; rspe_scraper.py (artigo_inferido, lei_do_tempo)

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura: o programa deduz o artigo pela descrição do tipo e sinaliza a dedução.

Alternativa: Não inferir o artigo e deixar sem conferência.

Efeito prático da alternativa: Hediondez, VGA e frações ficariam sem conferência sempre que o SEEU omite o artigo.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 1º

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-21 – Data do fato ausente

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: sem data o programa não escolhe a lei do tempo.

Alternativa: Presumir a lei vigente na data da sentença.

Efeito prático da alternativa: Frações seriam aferidas por lei possivelmente mais gravosa.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

STJ, Tema 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Maria Marluce Caldas, DJEN 02/07/2026)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-22 - Trânsito em julgado não informado

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Sinalização de dado ausente. O texto afirma que o indulto não depende do trânsito (art. 2º, I e IV, dos Decretos 2024/2025; art. 9º, I e III, do Decreto 2022).

Alternativa: Presumir trânsito na data da guia.

Efeito prático da alternativa: A prescrição executória seria calculada com termo presumido.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 2º; Decreto 11.302/2022, art. 9º

Decreto 12.338/2024: "Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento." (Decreto 12.790/2025: mesma redação, com "IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.") Decreto 11.302/2022: "Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância."

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto, d24.txt e d25.txt)

STF, Tema 788 (ARE 848.107, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2023)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: 03/07/2023 · **Modulação/superação:** aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-24 - Marcação de violência/grave ameaça (VGA) x tipo penal

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, VGA); rspe_regras.py > vga_esperado; base_juridica.json > vga_esperado

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela a favor do apenado: só aponta a marcação que prejudica.

Alternativa: Apontar também VGA = N em tipos violentos.

Efeito prático da alternativa: Surgiriam itens desfavoráveis ao assistido na Auditoria.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-AUD-25 - Percentual de progressão do SEEU x lei da data do fato

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, fração de progressão; orcrim_uv); rspe_regras.py > ESPECIAIS / fracao_mais_benefica / fracao_progressao_esperada / _fracao_em / regime_progressao; base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a lei da data do fato com retroatividade da mais benéfica, crime a crime (STJ Tema 1354); 1/6 para hediondos por fatos até 28/03/2007 (Súmula 471/STJ; SV 26); o patamar do primário para o reincidente genérico em hediondo (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169), estendido por analogia à Lei 15.358/2026; frações próprias de milícia, comando de organização criminosa (somadas às do crime, prevalecendo a maior) e feminicídio primário; comando desde 25/03/2026 só com a qualificação 'ultraviolenta', que o RSPE não traz.

Alternativa: Aplicar o percentual do reincidente específico a todo reincidente em hediondo, leitura literal rejeitada pelos temas; tratar feminicídio, milícia e comando como hediondo/comum; aplicar 75% a todo comando de organização criminosa desde 25/03/2026.

Efeito prático da alternativa: Menos alertas; percentuais mais altos para reincidentes genéricos; feminicídio de 10/10/2024 a 24/03/2026 esperado em 40% em vez de 55%; milícia esperada em 16%/1/6 em vez de 50%; comando sem a qualificação ultraviolenta esperado em 75%.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput (redação original de 1984 e redação da Lei 10.792/2003, vigente até 22/01/2020)

Redação da Lei 10.792/2003: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão." Redação original (1984): "... quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão." (Lei 10.792, de 01/12/2003, DOU 02/12/2003, vigência na publicação.)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm ; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.792.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, na redação da Lei 11.464/2007 (DOU e vigência em 29/03/2007; revogado pela Lei 13.964/2019; aplicável a fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020)

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (A Lei 13.769/2018 acrescentou: ", observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)".)

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11464.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, VI-A (incluído pela Lei 14.994/2024, DOU e vigência em 10/10/2024; revogado pela Lei 15.358/2026, vigência 25/03/2026)

VI-A - 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

STJ, Súmula 471 (3ª Seção, DJe 28/02/2011)

Tese/ementa: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Data do julgamento: 23/02/2011 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Súmula Vinculante 26

Tese/ementa: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1084

Tese/ementa: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1196 (REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358)

Tese/ementa: É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Data do julgamento: 22/05/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1354 (REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, Rel. Maria Marluce Caldas, DJEN 02/07/2026)

Tese/ementa: É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

Data do julgamento: 18/06/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STF, Tema 1169 (ARE 1.327.963, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Tese/ementa: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Data do julgamento: 16/09/2021 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-29 - Reincidente sem condenação anterior transitada no RSPE

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2, depois do laço)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a reincidência pode vir de condenação fora do RSPE; só pede conferência.

Alternativa: Tratar como primário quando o RSPE não traz a condenação anterior.

Efeito prático da alternativa: Frações menores seriam propostas sem prova da primariedade.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 63**

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)**CP, art. 64, I**

Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-30 - Progressão com data-base igual à data da decisão

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota o STJ Tema 1165 (decisão de progressão é declaratória; data-base na data do preenchimento dos requisitos).

Alternativa: Data-base na data da decisão (entendimento superado).

Efeito prático da alternativa: O item deixaria de existir; progressões seguintes contadas mais tarde.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)**

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-31 - Data-base anterior à última alteração de regime

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**Escolha adotada:** Coerência interna: a data-base deve ser igual ou posterior ao último marco de regime.**Alternativa:** Não apontar.**Efeito prático da alternativa:** Data-base desatualizada passaria sem aviso (pode favorecer ou prejudicar).**Opção da unidade:** ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____**Fundamentos transcritos****LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)**

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)**STJ, Tema 1006****Tese/ementa:** A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.**Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-32 – Data-base x eventos que a justificam

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3)

ESCOLHA INTERPRETATIVA – (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota: falta grave interrompe a progressão (Súmula 534; Tema 709) só depois de apurada em PAD com defesa (Súmula 533); unificação não altera a data-base (Tema 1006).

Alternativa: Aceitar a data-base impressa pelo SEEU sem conferência de evento.

Efeito prático da alternativa: Datas-base movidas por falta não homologada ou por unificação passariam sem aviso, atrasando a progressão.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 50, II

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 57

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 59

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 118, I e § 2º

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>)

STJ, Súmula 534

Tese/ementa: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=534>)

STJ, Súmula 535

Tese/ementa: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=535>)

STJ, Tema 709 (REsp 1.364.192/RS, 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/09/2014)

Tese/ementa: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.

Data do julgamento: 12/02/2014 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 1006

Tese/ementa: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: JusRatio

STJ, Tema 1165 (REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210, 3ª Seção, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2024)

Tese/ementa: A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

Data do julgamento: 14/08/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-35 - Idade de 70 anos ou mais: prisão domiciliar no regime aberto

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a LEP, art. 117, I, fala em 'maior de 70 anos'; o item dispara no dia em que a pessoa completa 70 anos e pede conferência.

Alternativa: Disparar só a partir dos 71 anos completos (leitura de 'maior de 70' como mais de 70 anos completos).

Efeito prático da alternativa: Quem tem 70 anos completos ficaria sem o aviso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 117, caput e I

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 115 (texto vigente)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-36 - Livramento condicional com situação incerta

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3); rspe_scraper.py > livramento_em_curso / duvidas_livramento; rspe_view.py > estado_execucao / modelo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: com sinais de interrupção/regressão, o programa não presume o livramento vigente.

Alternativa: Aceitar o livramento impresso pelo SEEU.

Efeito prático da alternativa: Benefícios e extinção seriam calculados sobre livramento possivelmente suspenso ou revogado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 86

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 87

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 88

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, arts. 140 a 144

Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas. Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado. Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 145

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

STJ, Súmula 617

Tese/ementa: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Data do julgamento: 26/09/2018 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=617>)

X-AUD-37 - Marcos vencidos sem decisão posterior

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Controle de prazo.

Alternativa: Não gerar o item (as abas Progressão e Livramento já mostram o prazo vencido em amarelo forte).

Efeito prático da alternativa: Nenhum na aba Auditoria: o item já não aparece nela.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-38 - Prescrição (detração a verificar, executória aparente ou a verificar, punitiva, datas ausentes)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 4); rspe_prescricao.py > analisar / _executoria; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Os cálculos são os da aba Prescrição; a Auditoria só reflete o resultado.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 109, caput e incisos (texto vigente)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 110 (texto vigente; § 1º na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 113

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 117

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

STF, Tema 788 (ARE 848.107, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2023)

Tese/ementa: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Data do julgamento: 03/07/2023 · **Modulação/superação:** aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-39 - Indulto e comutação possíveis sem incidente; hipóteses a verificar

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU**Escolha adotada:** Resultado da triagem de indulto/comutação (aba Indulto/Comutação).**Alternativa:** não indicada.**Efeito prático da alternativa:** não indicado.**Opção da unidade:** ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____**Fundamentos transcritos****Decreto 11.302/2022, arts. 4º, 5º e 7º, caput, I, II e III, c**

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. [...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

Fonte: texto oficial do Decreto 11.302/2022 (texto do PDF oficial do decreto)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, caput e XV (redação de 2024)

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 9º, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; (Decreto 12.790/2025: "I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;")

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 13, caput e § 4º (redação de 2024)

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. [...] § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. (Decreto 12.790/2025: mesma redação do caput, com "até 25 de dezembro de 2025".)

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

X-AUD-40 - Hediondez posterior ao fato (indulto/comutação)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > e_hediondo / DECRETOS

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Registra a divergência: o STJ afere a hediondez na data do decreto e veda; há tese defensiva pela data do fato (STF, 2ª Turma e monocráticas; TJMS, 2ª Câmara, com provimento parcial para reanálise). O item também informa a monocrática contrária do STF (RHC 273.867).

Alternativa: Seguir só o STJ, sem registrar a tese defensiva.

Efeito prático da alternativa: O indulto e a comutação ficariam vedados sem a indicação dos precedentes favoráveis.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____**Fundamentos transcritos****Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 1º, caput, I e XVII**

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...] XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto); mesma redação no d25.txt

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 16/03/2026 (DJe 23/03/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=795688212>)

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (corrente contrária, não vinculante)

Tese/ementa: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 e 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (trecho da ementa)

Data do julgamento: 06/08/2026 (DJe 12/08/2026) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=799584707>)

STF, decisões monocráticas: RE 1.572.734 (Fux, 10/10/2025); HC 258.516 (André Mendonça, 14/07/2025, comutação do Decreto 12.338/2024, ordem de ofício); RHC 269.076 (Cármem Lúcia, 06/03/2026, comutação do Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Cármem Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024)

Tese/ementa: [NÃO CONFIRMADO - conferir] [NÃO CONFIRMADO - conferir o texto literal da ementa] Sentido conferido: irretroatividade da hediondez superveniente para indulto/comutação.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json) · **texto não confirmado**

STF, RHC 273.867, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino (em sentido contrário à irretroatividade)

Tese/ementa: Cabeçalho da decisão: "Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez do delito na data de edição do Decreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas."

Data do julgamento: 13/07/2026 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio - <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388779906&ext=.pdf>

TJMS, 2ª Câmara Criminal: AgExec 1602006-93.2026.8.12.0000 (Rel. Waldir Marques, j. 15/06/2026, Decreto 12.338/2024); 1602467-65.2026.8.12.0000 (Rel. Carlos Eduardo Contar, j. 03/08/2026, Decreto 12.790/2025); 1603697-45.2026.8.12.0000 (Rel. Waldir Marques, j. 20/08/2026, Decreto 12.790/2025)

Tese/ementa: Trechos das ementas: "IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL" (1602006-93.2026); "AFASTAMENTO DO ÓBICE - PROVIMENTO PARCIAL" (1602467-65.2026); "AFASTAMENTO DO ÓBICE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE" (1603697-45.2026). A 1ª Câmara (1602236-38.2026; 1602495-33.2026) e a 3ª Câmara (1600825-57.2026; 1604099-29.2026; 1602318-69.2026) seguem o STJ.

Modulação/superação: não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-41 - Violência doméstica: confirmar se a vítima é mulher

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > violencia_domestica; rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: o RSPE não informa o sexo da vítima.

Alternativa: Presumir vítima mulher (vedar) ou homem (liberar).

Efeito prático da alternativa: Vedação ou concessão indevidas do indulto.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 1º, caput, I e XVII

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...] XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto); mesma redação no d25.txt

Decreto 11.302/2022, arts. 4º, 5º e 7º, caput, I, II e III, c

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. [...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: [...] c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

Fonte: texto oficial do Decreto 11.302/2022 (texto do PDF oficial do decreto)

X-AUD-42 - Multa cominada e crime patrimonial sem VGA (reparação do dano)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5); rspe_scraper.py > crime_patrimonial; rspe_regras.py > patrimonio_faixa; rspe_view.py > extincao (ext_multa); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Multa: segue a ADI 7.032 (vinculante): a pendência da multa obsta a extinção, salvo prova da impossibilidade de pagamento; registra que o STJ (REsp 2.055.935) não aceita a assistência pela Defensoria como prova bastante; no indulto da multa, aplica a presunção expressa do art. 12, § 2º, I, dos decretos. Reparação do dano (v6.15.11): no indulto (art. 9º, XV), dispensada pela presunção do art. 12, § 2º, I; no livramento (CP, art. 83, IV), segue o STJ (AgRg no HC 799.167: a representação pela Defensoria e a declaração de hipossuficiência não presumem a insuficiência econômica) e manda instruir o pedido com prova.

Alternativa: Multa: tratar a hipossuficiência como presumida também na extinção (leitura isolada do Tema 931 revisado). Reparação: presumir a impossibilidade também no livramento (critério da v6.15.10).

Efeito prático da alternativa: Pedidos de extinção ou de livramento sem prova da impossibilidade, sujeitos a indeferimento (ADI 7.032; AgRg no HC 799.167).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, caput, II, e § 2º, I (redação de 2024; a de 2025 diz "condenadas à pena de multa")

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: [...] II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. [...] § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, caput e XV (redação de 2024)

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Fonte: texto oficial do Decreto 12.338/2024 (texto do PDF oficial do decreto)

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/04/2024; embargos não conhecidos em 17/06/2024)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 · **Modulação/superação:** Efeito vinculante e eficácia erga omnes (controle concentrado).

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, Tema 931 - revisão (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/03/2024)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma, DJEN 08/09/2025)

Tese/ementa: Ementa (trecho): RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA.

Data do julgamento: 02/09/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, AgRg no HC 799.167 (5ª Turma, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/03/2023)

Tese/ementa: Ementa, item 5 (literal): "No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário."

Data do julgamento: 23/03/2023 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300235494&dt_publicacao=28/03/2023)

X-AUD-43 - Indício de falta nos últimos 12 meses

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 5)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: indício, não falta homologada.

Alternativa: Tratar como falta grave reconhecida.

Efeito prático da alternativa: Bloqueio de livramento/indulto sem homologação.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 112, caput, incisos I a VIII e §§ 5º e 6º (redações das Leis 13.964/2019, 15.358/2026 e 15.402/2026, texto vigente)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena; II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena; III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime

de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...] § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 6º

Decreto 12.338/2024: "Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena." Decreto 12.790/2025: mesma redação, com "garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa" e "contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025".

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

X-AUD-44 - Pena cumprida sem evento de prisão

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: pede conferência da origem do tempo cumprido.

Alternativa: Ignorar.

Efeito prático da alternativa: Detração ou cumprimento sem lastro passariam sem aviso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-45 - Não iniciou o cumprimento / cumprimento interrompido

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 6); rspe_view.py > nao_iniciou

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Sinalização de estado para a prescrição.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 112

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 113

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-46 - Ficha disciplinar: perda de remidos que pode alcançar remição anterior à falta da ficha

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_ficha.py > _falta_anterior_x_perda; rspe_ficha.py > confrontar; rspe_view.py > so_matematica

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Leitura do art. 127 da LEP pela qual a contagem da remição recomeça em cada falta (STJ, HC 398.850/SP e HC 377.088/SP; TJDF, Acórdão 1230029), condicionada à homologação da falta registrada na ficha.

Alternativa: Ignorar faltas não homologadas no RSPE.

Efeito prático da alternativa: O desconto em duplicidade não seria sinalizado quando a homologação existe fora do RSPE.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 127 (redação da Lei 12.433/2011)**

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 59

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

STJ, Súmula 533

Tese/ementa: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Data do julgamento: 10/06/2015 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (<https://processo.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=533>)

STJ, HC 398.850/SP (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2017)

Tese/ementa: Os dias remidos sobre os quais a perda decorrente da prática da falta grave anterior recaíram não poderão ser incluídos em nova revogação, a qual deverá abranger apenas o período remanescente. Inteligência do art. 127 da LEP.

Data do julgamento: 13/06/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

STJ, HC 377.088/SP (6ª Turma)

Tese/ementa: Trecho que o acórdão reproduz do HC 293.475/SP: "o tempo remido remanescente da perda não poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos, uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir da data da última infração disciplinar".

Data do julgamento: 27/04/2017 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

TJDF, Acórdão 1230029 (07167240820198070000, 3ª Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, PJe 18/02/2020)

Tese/ementa: Enunciado do TJDF (Jurisprudência em Temas) em que o acórdão está listado: "A perda de dias remidos referente a nova falta grave deverá se limitar ao tempo remido após a falta disciplinar anterior, não podendo incidir sobre o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior, pena de desconto em duplicidade."

Data do julgamento: 06/02/2020 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

X-AUD-47 - Ficha disciplinar: falha ao confrontar

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_view.py > modelo

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Tratamento de erro.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-AUD-49 - Idade para o indulto: lapsos pela metade (medida em cada decreto)

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, idade); rspe_scraper.py > DECRETOS

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção: 60 anos completos na data do decreto equivalem a 'maiores de sessenta anos' (mesmo critério do cálculo do indulto).

Alternativa: Exigir 61 anos completos (leitura de 'maiores de sessenta' como mais de 60 anos completos).

Efeito prático da alternativa: Quem fez 60 anos no ano do decreto perderia a redução pela metade dos lapsos I a XI (e a comutação de 2/3 do art. 13, § 4º).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338/2024, art. 9º, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I

§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: I - pessoas maiores de sessenta anos; (Decreto 12.790/2025: "I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;")

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 13, caput e § 4º (redação de 2024)

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. [...] § 4º Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços. (Decreto 12.790/2025: mesma redação do caput, com "até 25 de dezembro de 2025".)

Fonte: texto oficial dos decretos (texto do PDF oficial do decreto e d25.txt)

X-AUD-50 - Comando de organização criminosa com fato desde 25/03/2026: 75% e livramento vedado só se ultraviolenta

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 2: orcrim_uv); base_juridica.json > progressao.regimes_vigencia (notas das janelas desde 25/03/2026)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a Lei 15.358/2026 passou a exigir organização 'ultraviolenta' para os 75% e a vedação do livramento; o RSPE só marca o comando. O programa não presume a qualificação e pede conferência.

Alternativa: Aplicar 75% e vedar o livramento a todo comando de organização criminosa desde 25/03/2026 (como o SEEU pode ter feito).

Efeito prático da alternativa: O percentual do crime (ex.: 1/6, 20% ou 70%) seria tratado como erro e o livramento como vedado, sem prova da qualificação 'ultraviolenta'.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**LEP, art. 112, V a VIII, na redação da Lei 15.358/2026 (DOU e vigência em 25/03/2026)**

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional; c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VI-A - (revogado); VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

LEP, art. 112, I a VIII, na redação original da Lei 13.964/2019 (DOU 24/12/2019; vigência 23/01/2020)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Fonte: Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm) - conferência jurídica v6.15.10 (scratchpad/conferencia/relatorio.json)

CP, art. 83

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

X-AUD-51 - Progressão especial da mulher (1/8): a verificar

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_auditoria.py > auditar (bloco 3, depois da idade); base_juridica.json > progressao.art112_par3_mulheres

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: sem dado de sexo e filhos, o item é só informativo (nível 'info', fora da contagem) e aparece para todos os casos que atendem aos requisitos objetivos que o RSPE mostra. A escolha do nível 'info' evita um 'ponto a verificar' para todos os homens (relatório de correções B5).

Alternativa: Nível 'verificar'; ou não apontar sem dado de sexo.

Efeito prático da alternativa: Com 'verificar', a contagem subiria em quase todos os primários sem VGA; sem o item, a hipótese do § 3º passaria despercebida.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, §§ 1º (redação da Lei 14.843/2024), 3º e 4º (incluídos pela Lei 13.769/2018)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa. § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: Planalto, LEP compilada (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm), cópia em scratchpad/fontes/lep.txt

X-AUD-53 - Progressão vencida com exame criminológico (Lei 14.843/2024): dica fora da Auditoria

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_view.py > _vencido_full / situacao / VERIFICAR_VENCIDO; rspe_view.py > modelo (prog_sit_full); base_juridica.json (entrada 'Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Adota a jurisprudência do STJ (irretroatividade da exigência do exame criminológico pela Lei 14.843/2024; STJ, HC 950.729, 6ª T.; AgRg no HC 974.282, 5ª T.), com a ressalva da repercussão geral pendente no STF (Tema 1408).

Alternativa: Aplicar o § 1º a todas as progressões, também por fato anterior à Lei 14.843/2024.

Efeito prático da alternativa: O aviso sumiria e o exame seria tratado como requisito legítimo em todo caso.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 112, §§ 1º (redação da Lei 14.843/2024), 3º e 4º (incluídos pela Lei 13.769/2018)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa. § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

Fonte: Planalto, LEP compilada (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm), cópia em scratchpad/fontes/lep.txt

CF, art. 5º, XL

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

CP, art. 2º

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

STJ, HC 950.729 (6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 16/12/2024)

Tese/ementa: Ementa, item 8 (literal): "Dessa forma, em relação às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico [...]"

Data do julgamento: 03/12/2024 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202403763175&dt_publicacao=16/12/2024)

STJ, AgRg no HC 974.282 (5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025)

Tese/ementa: Cabeçalho da ementa (literal): "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO."

Data do julgamento: 30/04/2025 · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202500068713&dt_publicacao=07/05/2025)

STF, Tema 1408 (RE 1.536.743, Pleno) - repercussão geral reconhecida (j. 13/06/2025, Dje 24/06/2025); mérito não localizado

Tese/ementa: Sem tese. Título do tema (literal): "Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência."

Data do julgamento: 13/06/2025 (reconhecimento da repercussão geral) · **Modulação/superação:** Julgamento de mérito não localizado até 23/09/2026.

Fonte: JusRatio (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=788271844>)

X-AUD-54 - Falha ao analisar o RSPE ou ao ler a ficha disciplinar

Parte VIII - Auditoria · Onde está no código: rspe_app.py > Api.listar; rspe_view.py > item_falha / modelo_erro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: um registro com dado ilegível não derruba a base inteira; o defeito fica visível no próprio registro.

Alternativa: Interromper a abertura da base ao primeiro erro (comportamento anterior).

Efeito prático da alternativa: Uma ficha ou RSPE ilegível impediria o uso de todos os demais registros.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-EXT-01 - Execução já extinta no RSPE (azul)

Parte IX - Extinção · Onde está no código: rspe_scraper.py > aplicar_extincoes; rspe_view.py > execucao_extinta; rspe_view.py > extincao

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de leitura do RSPE: o incidente sem processo selecionado é tratado como extinção da execução inteira.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-EXT-03 - Término próximo - cores e textos da aba Extinção

Parte IX - Extinção · Onde está no código: rspe_view.py > extincao (prazo do término); rspe_view.py > simplificar; rspe_view.py > ROTULO['ext']; rspe_view.py > FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (spec.id==='ext') / contaCor

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de alerta (mesmas janelas da progressão).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-EXT-05 - Detração que iguala ou supera a pena do processo: hipótese 'a verificar' (não mais 'pena cumprida por detração')

Parte IX - Extinção · Onde está no código: rspe_prescricao.py > _executoria (variável detr; ppe_detracao_dias, ppe_detracao_cobre, ppe_pena_processo); rspe_prescricao.py > _mesmo_processo / _pena_processo; rspe_scraper.py > periodos_custodia_detalhe / lista_processos / chave_processo; rspe_view.py > extincao (bloco 3, variável a_verificar); rspe_auditoria.py > auditar (item 'pena-cumprida-por-detracao', nível 'verificar')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Cautela: a detração que cobre a pena do processo é apontada como hipótese a verificar, nunca como extinção cabível, porque o RSPE não diz a qual condenação a custódia foi imputada e a mesma prisão pode servir a várias (LEP, art. 111).

Alternativa: Declarar 'extinção cabível' quando a custódia é registrada só para o processo.

Efeito prático da alternativa: Extinção afirmada sem apoio no cálculo do SEEU, com risco de contar a mesma prisão duas vezes.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio (CP compilado) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-EXT-06 - O que fica fora da aba Extinção

Parte IX - Extinção · Onde está no código: rspe_view.py > extincao (comentário 'prescrição e indulto ficam nas próprias abas')

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de organização da tela (uma aba por instituto).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: ... II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio (LEP compilada) – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-EXT-07 - Multa cominada na aba Extinção (STF ADI 7.032; STJ Tema 931)

Parte IX - Extinção · Onde está no código: rspe_view.py > extincao (com_multa, multa_txt); rspe_auditoria.py > auditar ('Pena de multa cominada'); rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS (sem 'multa cominada'); ui.html > ficha do assistido / texto copiado (ext_multa)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (b) Adoção de corrente jurisprudencial

Escolha adotada: Segue a ADI 7.032 (vinculante): a pendência da multa cumulativa obsta a extinção, salvo comprovada impossibilidade de pagamento; o Tema 931 é lido em conjunto.

Alternativa: Presumir a hipossuficiência do assistido da Defensoria e tratar a multa como irrelevante (comportamento da v6.15.9).

Efeito prático da alternativa: Com a presunção, o pedido poderia ir sem prova e ser indeferido (STJ, REsp 2.055.935).

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Min. Flávio Dino)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 (DJe 12/04/2024) · **Modulação/superação:** Embargos de declaração não conhecidos em 17/06/2024.

Fonte: STF – <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, Tema Repetitivo 931 - revisão (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 (DJe 01/03/2024) · **Modulação/superação:** Lida com a interpretação conforme do art. 51 do CP fixada pelo STF na ADI 7.032 (vinculante).

Fonte: STJ –

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma) - orientativo

Tese/ementa: RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA. (trecho da ementa)

Data do julgamento: 02/09/2025 (DJEN 08/09/2025) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: STJ – https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300612150&dt_publicacao=08/09/2025

X-INT-01 - Abas da tela e sua ordem

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > ABAS, ABA_POR_ID, laço final (filtros e campo_dias); ui.html > ui.render, ui.irAba

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Organização da tela definida pelo desenvolvedor; não decorre de norma.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-02 - Aba Geral: colunas

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > modelo (campos nome, proc, regime, termino, geral_cor); rspe_view.py > simplificar, so_data, termino, modelo_erro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O programa não recalcula progressão, livramento nem término: exibe a data do SEEU. Convenção declarada do programa.

Alternativa: Recalcular as datas pela pena, frações e data-base.

Efeito prático da alternativa: Datas próprias poderiam divergir do SEEU; o programa preferiu reproduzir o atestado oficial.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-03 - Estado da execução que dispensa marcos (extinta, cumprida, livramento, não iniciou, aberto)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > estado_execucao, execucao_extinta, nao_iniciou, modelo; rspe_scraper.py > livramento_em_curso, duvidas_livramento, e_concessao_livramento, e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento, analise_decretos (concluir: ressalvas)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: evita mostrar marco vencido para quem não tem marco a cumprir e não presume o livramento quando o RSPE traz sinais contrários.

Alternativa: Mostrar sempre a data impressa pelo SEEU, sem filtrar por estado.

Efeito prático da alternativa: Apareceriam progressões 'vencidas' de pessoas em livramento, com pena cumprida ou extinta.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-04 - Aba Progressão: colunas, data e situação

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > data_progressao, situacao, _vencido_full, pedidos, simplificar, ABAS['prog']

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Reprodução da data do SEEU; o programa não calcula a progressão.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-06 - Janelas de alerta e cor da situação (progressão, livramento, término)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > ALERTAS_DIAS, situacao, _dias_para, CORES; ui.html > .pill.vencido (negrito)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Faixas de 30/60/90 dias escolhidas pelo desenvolvedor para triagem.

Alternativa: Outras janelas (ex.: 15/45) ou alerta desde a data-base.

Efeito prático da alternativa: Mudaria quem aparece como 'a vencer'.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-07 - Coluna 'Falta (12 meses)' e campo falta_12m

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_scraper.py > RE_FALTA, RE_FALTA_PROPRIA, _negado, _pendente, _data_fato_falta, indicios_falta, faltas, _rotulo_incidente; rspe_view.py > modelo (falta, falta_sim, falta_apurar, falta_det, falta_full); ui.html > render (coluna falta)

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: o RSPE não lista faltas. O programa reserva 'Sim' à falta com sanção reconhecida no RSPE e mostra os demais indícios (regressão, perda de remidos, fuga, falta pendente) como 'A apurar'. Incidente negado não conta, e a regressão ou perda que decorre de falta já contada não se repete.

Alternativa: Marcar 'Sim' para qualquer indício (comportamento até a v6.15.11) ou deixar de mostrar os indícios sem sanção.

Efeito prático da alternativa: Com 'Sim' para qualquer indício, regressão cautelar e fuga ainda não apurada pareceriam falta reconhecida; sem os indícios, falta ainda não lançada deixaria de ser lembrada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83, caput e inciso III, b (redação da Lei 13.964/2019 na alínea b)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 50, caput e II

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] II - fugir;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I). O programa a cita, por analogia, no aviso de falta a verificar do art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

X-INT-08 - Coluna 'Conduta (ficha)'

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > modelo (conduta, conduta_ruim); rspe_ficha.py > extrair (conduta); rspe_app.py > Api.listar, Base.fichas

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apenas exibe o registro da unidade prisional; a marcação em vermelho é convenção visual.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-09 - Aba Indulto / Comutação: células Sim / Verificar / Falta / Não se aplica / Não atinge

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > curto_indulto, compacto_indulto, cor_texto_indulto, sim_nao, cor_indulto, simplificar; rspe_scraper.py > indicios_falta, falta_art6, DECRETOS_PUB, analise_decretos (concluir); rspe_ficha.py > complementar_decretos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A falta com sanção reconhecida transforma 'Sim' em 'Falta' (vermelho). O indício sem sanção reconhecida transforma 'Sim' em 'Verificar' (amarelo). A leitura segue o art. 6º (sanção reconhecida pelo juízo; falta posterior à publicação não impede). A ressalva que depende de dado ausente também leva a 'Verificar'.

Alternativa: Mostrar 'Sim' com aviso para a falta pendente e para as ressalvas.

Efeito prático da alternativa: Mais 'Sim' na tela e na fila de prioridade; o defensor veria o aviso só na dica ou na ficha.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**Decreto 12.338/2024, art. 6º, caput e parágrafo único**

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 6º, caput e parágrafo único

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 7º, caput e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790/2025, art. 7º, caput e parágrafo único

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Fonte: Texto integral oficial (Legislação Informatizada, publicação original) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.338/2024, art. 2º, caput e incisos I a IV

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Fonte: Texto integral oficial (DOU de 23/12/2024, edição extra) - texto do PDF oficial do decreto

Decreto 12.790/2025, art. 2º, caput e incisos I e II

Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.338/2024, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

STJ, Tema Repetitivo 1195 (3ª Seção, REsp 2.011.706, Rel. Min. Og Fernandes; DJEN 16/12/2025)

Tese/ementa: “O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório.”

Data do julgamento: 10/12/2025 · **Modulação/superação:** Sem modulação. A tese trata do Decreto 9.246/2017 (art. 4º, I). O programa a cita, por analogia, no aviso de falta a verificar do art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025.

Fonte: JusRatio - https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=1195&cod_tema_final=1195 ; https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202202031799&dt_publicacao=16/12/2025

X-INT-10 - Coluna 'Impeditivo (art. 1º)'

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > curto_impeditivo, compacto_impeditivo, simplificar (imp_curto, imp_cor), ABAS['ind'].pilulas; rspe_scraper.py > analise_decretos (_imped_em, _posteriores); ui.html > render, passaFiltro; rspe_export.py > exportar_xlsx, exportar_pdf

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação do resultado do cálculo do art. 1º; o critério jurídico do impeditivo está nos módulos de cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

Decreto 12.338/2024, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.338/2024 (PDF oficial, DOU de 23/12/2024, edição extra; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

Decreto 12.790/2025, art. 1º, § 3º, caput e inciso I

§ 3º O indulto e a comutação concedidos a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcançam as pessoas: I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou que tenham participado de forma relevante em organização criminosa;

Fonte: Texto integral do Decreto 12.790/2025 (PDF oficial, DOU de 23/12/2025; extraído em texto do PDF oficial do decreto)

X-INT-11 - Aba Prescrição: modo, colunas e cartões por ação penal

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > presc_curto, simplificar, PRESC_SUB, ROTULO['presc'], ABAS['presc']; ui.html > spec (modo), contaCor, prescCards, memoria, linhaTempo, txtPresc, prescTimelineSvg, prescTimelineHtml, tlToggle, tlClick, TL_TIPO, TL_FUND

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação do cálculo de prescrição, uma pretensão por vez.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-12 - Aba Extinção: colunas, situação e cor

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > extincao, simplificar, ABAS['ext'], FILTROS['ext']; ui.html > passaFiltro (vencidas na aba ext), abrir (linha Extinção), txtFicha

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A aba mostra só a extinção pelo cumprimento (pena cumprida, término alcançado, período de prova expirado, detração). Prescrição e indulto ficam em suas abas (escolha do desenvolvedor). A multa é ressalva de instrução, conforme a ADI 7.032, e não impede a cor 'Extinção cabível'.

Alternativa: Marcar como 'a verificar' a extinção com multa pendente até a prova da impossibilidade de pagamento (ADI 7.032).

Efeito prático da alternativa: Menos 'Extinção cabível' em vermelho nas execuções com multa cominada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos**CP, art. 89**

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 90

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

LEP, art. 146

Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 66, II

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade;

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

CP, art. 42

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 51 (redação da Lei 13.964/2019)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Fonte: Planalto - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm (conferido em 23/09/2026)

STF, ADI 7.032 (Pleno, Rel. Flávio Dino)

Tese/ementa: Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

Data do julgamento: 25/03/2024 · **Modulação/superação:** DJe 12/04/2024; embargos não conhecidos em 17/06/2024. Eficácia erga omnes e efeito vinculante.

Fonte: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=775871885>

STJ, Tema 931 (REsp 2.024.901 e 2.090.454, 3ª Seção, Rel. Rogerio Schietti Cruz, revisão)

Tese/ementa: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Data do julgamento: 28/02/2024 · **Modulação/superação:** DJe 01/03/2024

Fonte:

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931

STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma) - ementa

Tese/ementa: RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA.

Data do julgamento: 02/09/2025 · **Modulação/superação:** DJEN 08/09/2025

Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300612150&dt_publicacao=08/09/2025

X-INT-13 - Aba Ficha disciplinar: colunas, situação e conferência

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_ficha.py > comparativo, quadro_trabalho, _dias_txt; rspe_view.py > ABAS['fd']; ui.html > fdTabela, fdAdicionar, fdConferir; rspe_app.py > Api.fd_conferir, fd_adicionar, fd_remove

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: O RSPE não informa a origem de cada remição; o programa só aponta 'remição a requerer' quando não há nenhuma remição lançada depois do atestado.

Alternativa: Ligar atestado a remição pelo valor e pela data (versões anteriores).

Efeito prático da alternativa: Mais apontamentos específicos, com risco de vínculo errado.

Opção da unidade: [] manter a escolha adotada [] adotar a alternativa [] outra: _____

Fundamentos transcritos

LEP, art. 126, caput e § 1º (redação da Lei 12.433/2011)

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

LEP, art. 126, § 5º (redação da Lei 12.433/2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Fonte: JusRatio (LEP, Lei 7.210/1984) / Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm

X-INT-14 - Aba Auditoria: resultado, itens e baixa

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > AUD_OUTRAS_ABAS, so_matematica, modelo (aud_*), item_falha, modelo_erro; ui.html > audCards, darBaixa, reabrir; rspe_app.py > Base.baixar, reabrir, Api.listar; rspe_view.py > chave_item, baixa_de; rspe_app.py > Base.migrar_baixa

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: A Auditoria confere a matemática do RSPE e mantém os avisos que nenhuma outra aba mostra (idade, multa, reparação do dano, fração da mulher); o resto fica nas abas próprias (escolha do desenvolvedor).

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-15 - Legendas (ROTULO) e cartões de resumo

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > ROTULO, CORES; ui.html > render (stats, legenda), filtrarCor

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Rótulos e paleta definidos pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-16 - Filtros de situação de cada aba

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > FILTROS; ui.html > passaFiltro, render

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Recortes de triagem definidos pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-17 - Contagem ao lado do nome da aba

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: ui.html > contaCor, render

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Indicador de urgência escolhido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-18 - Busca

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: ui.html > visíveis, filtrar, limparBusca

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Busca textual livre.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-19 - Ordenação por coluna

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: ui.html > ordenar, cmp, dt

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de interface.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-20 - Ficha do assistido (painel lateral)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: ui.html > abrir, txtFicha; ui.html > fichaHtml, removerFicha; rspe_app.py > Api.remover_ficha, Base.remover_ficha; ui.html > prescTimelineHtml, tIToggleDrawer

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Apresentação.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-21 - Cópias em texto para a petição

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: ui.html > txtFicha, txtPresc, txtAud, txtAudTodos, txtLinhas, copiarClip, penaExt

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formatação para colar no Word.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-22 - Exportar Excel (rspe_export.exportar_xlsx)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_export.py > exportar_xlsx, _linhas_export; rspe_scraper.py > COLUNAS, triagem_indulto; rspe_app.py > Api.exportar; ui.html > modalExportar, exportar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de saída escolhido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-23 - Exportar PDF (rspe_export.exportar_pdf)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_export.py > exportar_pdf, moldura

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de saída.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-24 - Relatório individual em PDF (rspe_relatorio.relatorio_individual)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_relatorio.py > relatorio_individual, figura_prescricao, legenda_prescricao, _hachura, _tl_tipo, _tl_dias, _tl_amd, TL_COR, TL_ROT, _etiqueta_prazo, _etiqueta_indulto, _obs_indulto, _desaninhar, _titulo_alerta, _frases, _leis, _eventos, _incidentes, _penas_no_texto, nome_arquivo, _moldura; rspe_prescricao.py > _textos_saldo; rspe_app.py > Api.relatorio_um, Api.relatorios

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Formato de relatório; as regras jurídicas vêm dos módulos de cálculo.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-25 - Cor do relatório em PDF (_cor_rel)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_view.py > simplificar, cor_texto_indulto; rspe_relatorio.py > relatorio_individual

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: O PDF mantém a cor do cálculo, com duas exceções que acompanham a tela: a falta firme (vermelho) e a falta a verificar (amarelo).

Alternativa: Usar no PDF a mesma cor da tela (<k>_cor).

Efeito prático da alternativa: 'Excluído' e 'Indeferido' passariam a vermelho no PDF.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-26 - Relatório geral em PDF e fila de prioridade (rspe_relatorio.relatorio_geral)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_relatorio.py > estatisticas, fila_prioridade, relatorio_geral, gerar, _faixa_pena, _prazo, _categoria_alerta; rspe_app.py > Api.relatorios; ui.html > modalRelatorios, gerarRelatorios

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A ordem da fila (extinção e prescrição antes de benefício vencido) é escolha do desenvolvedor, por privilegiar a liberdade imediata.

Alternativa: Ordenar por data do marco ou por tempo de prisão.

Efeito prático da alternativa: Mudaria a ordem de atuação sugerida.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-27 - Petições por modelo .docx: estado do recurso e preenchimento

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_peticao.py > preencher, _dedup_zip, para_pdf, gerar_modelo_exemplo, instalar_modelos_padrao, campos_do_modelo; modelos_padrao/Prescricao_executoria.docx; rspe_app.py > Api.gerar_peticao, listar_modelos, modelos_info; ui.html > MODELOS_ATIVOS, peticao, gerarPeticao, modelos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Recurso desligado por opção do desenvolvedor ('foco na exatidão dos cálculos').

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

LEP, art. 109

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm)

X-INT-28 - Petições: campos disponíveis e origem de cada um

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_peticao.py > CAMPOS, campos, pena_extenso, _dm, _calc_presc

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Mapeamento de campos definido pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-29 - Petições: regras jurídicas embutidas nos campos (falta, prescrição, evasão, art. 115)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_peticao.py > campos; rspe_prescricao.py > _executoria (ppe_meses, ppe_meses_integral, ppe_meses_art109, inciso109, ppe_base_dias, ppe_cumprido_dias, ppe_restante, ppe_inicio, ppe_evasao, ppe_revogacao, ppe_saldos, ppe_faltam), RE_EVASAO, RE_REVOGA_LC, fmt_prazo; rspe_scraper.py > faltas, indicios_falta

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Os campos repetem os critérios da tela (indícios de falta; prescrição mais próxima) e separam os componentes do prazo para que o texto da petição mostre a conta (art. 109, +1/3, metade).

Alternativa: Para falta_12m, usar a janela do art. 6º do decreto ou a falta grave homologada.

Efeito prático da alternativa: O texto da petição mudaria conforme o benefício pedido.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos

CP, art. 83, caput e inciso III, b (redação da Lei 13.964/2019 na alínea b)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; [...]

Fonte: JusRatio / Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm)

CP, art. 109, caput, incisos I a VI e parágrafo único (caput e inciso VI na redação da Lei 12.234/2010)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 110, caput (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 113 (redação da Lei 7.209/1984)

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 115 (redação da Lei 15.160/2025, que acrescentou a ressalva final)

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

CP, art. 107, IV

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: ... IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Fonte: JusRatio (legislação federal compilada) / Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer (orientativo)

Tese/ementa: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional.

Data do julgamento: 16/03/2017 (DJe 31/03/2017) · **Modulação/superação:** não há registro.

Fonte: JusRatio / https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600208762&dt_publicacao=31/03/2017

X-INT-30 - Cadastro de defensores

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > defensores_salvar, _ler_defensores, gerar_peticao; ui.html > defensores, renderDefensores

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Configuração local.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-31 - Importação de PDFs (manual, pasta, arrastar sobre o programa)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > importar_pdfs, importar_pasta, _worker_, _vincular_ficha, Base.gravar_ficha, _extrair_com_hash, main.ao_abrir; rspe_scraper.py > campos_faltantes, ler_pdf; ui.html > importado, modalAvisos

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: A chave é o nº da execução e prevalece o documento mais recente. Na dúvida sobre a data (RSPE ou ficha sem data legível), o programa mantém o que já está na base. O nome só liga a ficha sem homônimo; com homônimo, a ficha guardada pelo nome só migra se citar o processo.

Alternativa: Substituir sempre pelo último importado, ou ligar a ficha pelo nome mesmo com homônimos.

Efeito prático da alternativa: Risco de trocar um documento novo por um antigo, ou de atribuir a ficha à pessoa errada.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-32 - Pasta vigiada

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > VIGIA_INTERVALO, PASTAS_TIPO, base_da_pasta, _vigia_loop, _vigia_varrer, vigia_info, vigia_criar_pastas; ui.html > modalVigia

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Automação de entrada definida pelo desenvolvedor.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-33 - Bases .sqlite e o que fica gravado

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > Base (gravar_ficha, fichas), Api.listar, nova_base, abrir_base, salvar_base_como, fechar_base, _salvar_config

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Persistência local; os dados não saem do computador.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-34 - Base jurídica e data de referência da tela

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_regras.py > carregar, versao, origem; rspe_view.py > HOJE; rspe_app.py > recarregar_base_juridica, Api.listar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Parâmetros editáveis fora do código.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-35 - Linha de comando (rspe_scraper.py)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_scraper.py > main, gravar_xlsx

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Modo auxiliar.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-36 - Registro com falha de análise (Api.listar, item_falha, modelo_erro)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > Api.listar, Api.gerar_peticao; rspe_view.py > item_falha, modelo_erro

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: um PDF com dado ilegível não derruba a base inteira nem some da lista; o defensor vê o aviso e confere o documento.

Alternativa: Excluir o registro com falha da listagem, só com aviso no log.

Efeito prático da alternativa: O assistido sumiria da tela sem que o usuário soubesse.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-37 - Concordância de número nas mensagens (rs.pl)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_scraper.py > pl; ui.html > pl; rspe_prescricao.py > fmt_prazo; rspe_ficha.py > _dias_txt; rspe_view.py > situacao, data_livramento; rspe_peticao.py > pena_extenso; rspe_export.py > exportar_pdf; rspe_relatorio.py > _prazo, fila_prioridade, relatorio_geral; rspe_app.py > mensagens

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (c) Convenção técnica do programa ou do SEEU

Escolha adotada: Convenção de redação: sem '(s)'.

Alternativa: não indicada.

Efeito prático da alternativa: não indicado.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

X-INT-38 - Vínculo da ficha disciplinar ao RSPE (autos, nome, homônimos e migração)

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições · Onde está no código: rspe_app.py > _norm, Api._vincular_ficha, Base.gravar_ficha, Base.fichas, Api.listar

ESCOLHA INTERPRETATIVA - (d) Opção de cautela do desenvolvedor

Escolha adotada: Opção de cautela: com homônimos, o nome não basta para atribuir a ficha; a ficha só migra quando é certo que é da mesma pessoa. Prevalece a ficha impressa por último.

Alternativa: Vincular sempre pelo nome, ou pedir ao usuário que escolha o assistido.

Efeito prático da alternativa: Risco de atribuir a ficha de uma pessoa a outra; ou mais trabalho manual.

Opção da unidade: ☐ manter a escolha adotada ☐ adotar a alternativa ☐ outra: _____

Fundamentos transcritos: não há dispositivo nem precedente. A escolha é técnica.

Parte XI - Divergências e pendências

XI.1 Defeitos remanescentes

Após três revisões independentes (código e critérios jurídicos) e as correções da versão 6.15.13, não restou defeito confirmado. Os pontos que dependem de dado que o RSPE não traz ficam como "a verificar" na tela e estão relacionados em XI.3.

XI.2 Divergências entre o código e a documentação anterior

Documentos confrontados: LEIA-ME.txt, RSPE_Base_Manual.pdf (v6.9), Critérios_de_analise_por_beneficio.pdf (v6.10.4) e a ajuda interna do programa ("Legenda e método"). Em todos os casos prevalece o código.

Divergências por documento

Nº	Documento e trecho	O que o código faz hoje	Local
----	--------------------	-------------------------	-------

Divergências registradas no levantamento de cada parte

XI.3 Regras que dependem de dado ausente no RSPE ou na ficha

Parte I - Premissas gerais

- Término da pena não impresso (pena interrompida ou modelo sem cálculo): a âncora passa a ser a pena cumprida impressa em a/m/d; sem ela, soma de custódia, livramento e remições.
- O RSPE não traz custódia, soltura, fuga, revogação nem remição posteriores à sua geração: para decreto com data posterior ao RSPE, o programa projeta o cumprimento que o RSPE mostra em curso e não soma remições posteriores.
- O RSPE não indica a origem de cada remição (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura) nem sempre a data a que se refere.
- Parágrafo e inciso do crime dependem do texto "Pena:" impresso; o SEEU às vezes grava o artigo como "Não informado" (o programa infere pela descrição, TIPOS_POR_DESCRICAO).
- Data do fato ausente: a hediondez pela época não é aferida (vale o rol/selo atual) e a lei do tempo da prescrição (Lei 12.234/2010) não se aplica.
- A vítima do crime (agente público, membro do Judiciário/MP/Defensoria, local de ensino) não consta no RSPE: lesão do art. 129, §§ 2º e 3º (Lei 8.072/90, art. 1º, I-A), fica "a verificar".
- O RSPE não informa o recurso da acusação nem o seu objeto, e às vezes não traz a data da sentença: decidem o art. 2º, II, dos Decretos 2024/2025 e o art. 9º, p. ú., do Decreto 2022.
- Homologação da falta e data do fato: o RSPE às vezes só traz a data da decisão (perda de remidos, regressão) ou registra a fuga só como evento; esses indícios ficam "a verificar".

Parte II - Base de dados extraída (RSPE e ficha disciplinar)

- O RSPE não traz faltas disciplinares, saídas temporárias, trabalho externo, estudo nem certificados: dependem da ficha disciplinar.
- O RSPE não indica a origem de cada remição (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura).
- O RSPE não traz a data do acórdão, da pronúncia, o recurso da acusação nem a vítima do crime.
- O RSPE nem sempre traz a data do fato da falta (perda de remidos e regressão vêm pela data da decisão; fuga, às vezes, só como evento).
- A ficha disciplinar não traz a data de homologação judicial das faltas nem as remições declaradas.

Parte III - Progressão de regime

- Exame criminológico e atestado de conduta (LEP, art. 112, § 1º): o RSPE só mostra incidentes com CRIMINOL; a conduta vem da Ficha Disciplinar, quando importada.
- Falta grave: o RSPE não lista faltas; a data do fato só aparece se escrita no complemento; fuga e abandono podem estar só como evento.
- Reincidência específica: depende de condenações anteriores que podem não estar no RSPE (certidão de antecedentes).
- Comando de organização criminosa: só o campo S/N do RSPE; não há dado sobre a estrutura (voltada a hediondos) nem sobre o caráter 'ultraviolento' (fatos desde 25/03/2026).
- Condições do § 3º do art. 112 (sexo, gestação, filhos, dependentes) e exceção do Título XII do CP (incisos I e II).

- Vítima e local da lesão do art. 129, §§ 2º e 3º (Lei 8.072/90, art. 1º, I-A).
- Vigência da Lei 14.843/2024 frente às datas dos fatos (exame criminológico).

Parte IV - Livramento condicional

- Bons antecedentes (CP, art. 83, I), bom desempenho no trabalho e aptidão para subsistência (art. 83, III, c e d), prognóstico do parágrafo único do art. 83.
- Prova da impossibilidade de reparar o dano (CP, art. 83, IV).
- Fim do período de prova do livramento: o programa usa o término do SEEU.
- Penas de outras execuções para a soma do art. 84 do CP (piso de 2 anos).
- Falta grave: o RSPE não lista faltas; a data do fato só aparece se escrita no complemento.
- Caráter 'ultraviolento' da organização criminosa (LEP, art. 112, VI, b, desde 25/03/2026).

Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar)

- O RSPE não indica a origem de cada remição (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura): não é possível saber qual atestado foi homologado.
- O RSPE não tem campo de data do fato da falta: o programa lê a primeira data do complemento do incidente; sem ela, usa a data de referência (ou da decisão).
- O RSPE não traz a homologação da falta em audiência de justificação nem o motivo de cada interrupção (fuga, abandono, descumprimento): o art. 6º dos decretos fica 'a verificar' nesses casos.
- O RSPE não traz certidão de frequência escolar nem horas: o estudo é estimado a partir da ficha (4 h por dia útil).
- O RSPE não traz conclusão de ensino certificada: o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º) só é sinalizado, não calculado.
- A ficha não traz a homologação judicial da falta ('homologada/punida' é a decisão do conselho disciplinar).
- O RSPE não diz se a regressão decorreu de falta grave ou de soma de penas (LEP, art. 118, I ou II).
- A motivação da fração de perda (LEP, art. 57) não consta no RSPE.

Parte VI - Indulto e comutação

- Art. 6º: data do cometimento da falta, audiência de justificação e sanção reconhecida (o programa usa a data do complemento ou a de referência do incidente; incidente concedido vale como sanção reconhecida).
- Motivo de cada interrupção (fuga, abandono, descumprimento) e homologação da falta: decidem o art. 6º (fuga só em evento fica "a verificar").
- Art. 2º, II (2024/2025) e art. 9º, p. ú. (2022): existência de recurso da acusação e o seu objeto (majorar pena ou condições); data da sentença quando não consta.
- Sexo da vítima: art. 215-A, art. 147-A e art. 129, §§ 9º a 11 (art. 1º, XVII). Qualidade da vítima ou local: art. 129, §§ 2º e 3º (Lei 8.072, art. 1º, I-A).
- Correspondência do crime militar com os incisos I a XVIII do art. 1º (2024/2025) ou I a V do art. 7º (2022).
- Art. 1º, § 1º (colaboração premiada) e § 3º, II e III (RDD; presídio de segurança máxima).
- Art. 1º, § 3º, I: liderança de facção ou participação relevante sem a marca "comando de organização criminosa" do SEEU.
- Art. 9º, § 2º, II a VI (gestantes, filhos até 14/16 anos, cuidadores, PcD, justiça restaurativa) e § 3º; arts. 10 e 11 (mulheres): sexo, filhos, netos e deficiência.
- Art. 9º, IX (programa de egressos e parecer), X (monitoramento pela SV 56), XI (trabalho externo; saídas só se lançadas como incidente), XII (estudo), XIII (curso concluído), XIV (valor do bem), XV (reparação do dano), XVI (laudo).
- PRD e sursis só se o incidente de regime os mencionar; prisão domiciliar não identificada.
- Decreto 2022, art. 8º, I: data da reconversão da PRD em privativa de liberdade (pena CONVERTIDA fica a verificar).
- Decreto 2022, art. 15: existência de prestação de serviços à comunidade.
- Reincidência na data do decreto (art. 14): o RSPE traz a marcação atual.
- Decreto 2022, art. 7º, § 1º (facções) e art. 1º (saúde).
- Vara e vítima de cada processo (violência doméstica/contra a mulher), quando o SEEU não as imprime.
- Pena máxima em abstrato quando o SEEU corta o tipo penal (depende da tabela editável).
- Assistência pela Defensoria Pública (presunção do art. 12, § 2º, I) é presumida para todos.
- Pena cumprida entre a geração do RSPE e 25/12 (quando o RSPE é anterior): o programa projeta custódia e livramento em curso; fugas, solturas, revogações e remições do intervalo não constam.
- Pena total zerada no RSPE: conferir no SEEU se há pena a cumprir.

Parte VII - Prescrição

- Data do acórdão condenatório/confirmatório (art. 117, IV; STF HC 176.473): o RSPE não traz; a intercorrente pode ser falso positivo.
- Pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia (art. 117, II e III; STJ, Súmula 191): não constam no RSPE; nos crimes do júri o status recebe "conferir pronúncia".
- Data de publicação da sentença (art. 117, IV): o RSPE traz a data da sentença.
- Reincidência superveniente/nova condenação transitada (art. 117, VI): não aferível.
- Recaptura ou prisão não lançada nos eventos do RSPE: não aferível.
- Causas suspensivas anteriores ao trânsito: embargos de declaração, recursos inadmitidos e acordo de não persecução (art. 116, III e IV) só geram aviso; art. 116, I e II, art. 366 do CPP e suspensão condicional do processo não constam.
- Trânsito em julgado final (para a defesa): quando o RSPE só traz o trânsito para a acusação, a intercorrente fica com aviso.
- Período de cumprimento de pena restritiva de direitos e de sursis (e datas de revogação, art. 112, I, segunda parte): não constam.
- Sexo da vítima e natureza sexual da violência (exceção do art. 115, Lei 15.160/2025): não constam.
- Valor, natureza (isolada/cumulativa) e pagamento da multa (art. 114): não constam.
- Termo inicial especial do art. 111 (tentativa, crime permanente, vítima criança/adolescente): o RSPE traz só a data da infração.
- Pena sem o acréscimo da continuidade (art. 71; STF, Súmula 497) ou sem a exasperação do concurso formal (art. 70; art. 119): o RSPE não separa; só há aviso.
- Trânsito em julgado para o MP frequentemente em branco no RSPE.
- Motivo da interrupção do cumprimento (art. 113: evasão ou revogação do livramento x soltura): depende do campo "Motivo" do evento INTERRUPÇÃO, muitas vezes genérico ou vazio.
- Natureza da prisão por outro processo (provisória ou definitiva) e processos alcançados: dependem do "Motivo" e dos "Processos Seleccionados" do evento.
- Imputação do tempo cumprido entre condenações unificadas (ordem adotada pelo juízo; saldo por condenação no cálculo de pena do SEEU): não consta do RSPE; o programa calcula limites e conclui 'A VERIFICAR' quando divergem.
- Conversão da prisão provisória por outro processo em cumprimento da pena unificada: só é vista quando há evento de início do cumprimento durante a custódia.

Parte VIII - Auditoria

- Reincidência específica: condenações anteriores fora deste RSPE (certidão de antecedentes) e período depurador (CP, art. 64, I).
- Sobre qual remição incidiu cada perda de dias remidos: o RSPE não informa; o programa infere pelo valor (n/3).
- Homologação de falta registrada só na ficha (SIAPEN) e PAD de fuga/recaptura.
- Sexo da vítima em violência doméstica (art. 129, §§ 9º a 11), perseguição (art. 147-A), importunação sexual (art. 215-A) e no homicídio qualificado do art. 121, § 2º, VI.
- Qualidade da vítima ou local no art. 129, §§ 2º e 3º (Lei 8.072, art. 1º, I-A): o programa deixa a hediondez indeterminada.
- Idade na data da sentença (CP, art. 115): o item de 70 anos usa a idade atual e manda conferir.
- Organização criminosa 'ultraviolenta' (LEP, art. 112, VI, b, desde 25/03/2026): o RSPE só traz a marcação de comando.
- Sexo, gestação, filhos ou dependentes com deficiência, bom comportamento e crime contra filho ou dependente (LEP, art. 112, § 3º): o item da progressão de 1/8 é só informativo.
- Prova da impossibilidade de pagamento da multa (STF, ADI 7.032) e da impossibilidade de reparar o dano no livramento (CP, art. 83, IV; STJ, AgRg no HC 799.167); existência e reparação do dano.
- Fundamento concreto da determinação do exame criminológico (Súmula 439/STJ) e data de vigência da Lei 14.843/2024.
- Origem da data-base impressa pelo SEEU (inferida pelos eventos e incidentes).
- Decisões de suspensão/revogação do livramento não lançadas no RSPE.

Parte IX - Extinção

- Pagamento, valor ou parcelamento da multa e prova da condição econômica.
- Fim do período de prova do livramento: o programa usa o término do SEEU.
- Processo por crime cometido durante o livramento (CP, art. 89).

Parte IX-A - Interface, exportação, relatórios e petições

- Falta grave homologada e data do PAD: o RSPE não lista faltas; a coluna 'Falta (12 meses)' mostra 'Sim' só com sanção reconhecida no RSPE e 'A apurar' para os demais indícios; o campo `{{falta_12m}}` traz o mesmo texto.
- Recurso da acusação e seu objeto (art. 2º, II, dos Decretos 2024/2025): a célula fica 'Verificar'.
- Origem de cada remição (trabalho, estudo, ENCCEJA/ENEM, leitura): o RSPE não informa; a aba Ficha disciplinar não liga remição a atestado.
- Dados do acórdão condenatório e, no júri, da pronúncia e de sua confirmação: não constam no RSPE; o relatório e a petição trazem a prescrição sem essas interrupções.
- Exame criminológico e decisão sobre ele: só aparece se houver incidente com CRIMINOL; a dica da situação vencida lista o que houver. A data de vigência da Lei 14.843/2024 não é fixada pelo programa.
- Motivo detalhado da interrupção: o texto da petição depende do motivo impresso (fuga, abandono, revogação); sem ele, não há 'evasão'.

XI.4 Normas e teses [NÃO CONFIRMADO - conferir]

Relação dos textos que não puderam ser confirmados. Nos quadros, esses textos aparecem com a marca "[NÃO CONFIRMADO - conferir]".

- Lei que deu a redação vigente aos arts. 2º, 10, 42 e 107 do CP (a pesquisa trouxe o texto vigente, sem a nota de redação). (levantamento da Parte I - Premissas gerais)
- LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 (e redação original de 1984) (quadro PROG-06 – Tabela de frações – fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos))
- Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (revogado pela Lei 13.964/2019) (quadro PROG-06 – Tabela de frações – fatos até 28/03/2007 (1/6 para todos, inclusive hediondos))
- LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 (e redação original de 1984) (quadro PROG-16 – Tabela de frações – fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020 (1/6 comum; 2/5 e 3/5 para hediondos))
- Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007 (revogado pela Lei 13.964/2019) (quadro PROG-16 – Tabela de frações – fatos de 29/03/2007 a 22/01/2020 (1/6 comum; 2/5 e 3/5 para hediondos))
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019 (quadro PROG-07 – Tabela de frações – fatos de 23/01/2020 a 09/10/2024 (Lei 13.964/2019))
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019 (quadro PROG-17 – Tabela de frações – fatos de 10/10/2024 a 24/03/2026 (Lei 13.964/2019 + VI-A da Lei 14.994/2024))
- LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado) (quadro PROG-17 – Tabela de frações – fatos de 10/10/2024 a 24/03/2026 (Lei 13.964/2019 + VI-A da Lei 14.994/2024))
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019 (quadro PROG-08 – Tabela de frações – fatos de 25/03/2026 a 07/05/2026 (Lei 15.358/2026 nos incisos V a VIII))
- LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado) (quadro PROG-18 – Hipóteses especiais do art. 112 (feminicídio primário, milícia privada, comando de organização criminosa) – parâmetro 'especial')
- Lei 14.843/2024: data de vigência (quadro PROG-21 – Exame criminológico na progressão vencida (Lei 14.843/2024) – dica da tela)
- LEP, art. 112, caput, redação da Lei 10.792/2003 e redação original de 1984: texto literal (a fração de 1/6 foi conferida). (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, redação da Lei 11.464/2007: texto literal (2/5 e 3/5 conferidos). (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019: texto literal (percentuais e vedações conferidos). (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- LEP, art. 112, VI-A, redação da Lei 14.994/2024: texto literal (55% e vedação do livramento conferidos). (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- STF, Súmula Vinculante 26: data de aprovação. (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- Lei 8.072/90, art. 1º: transcrição literal integral do rol vigente (transcritos só os incisos I, I-A, VII-B e XII). (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- Lei 14.843/2024: data de vigência. (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- STF, Tema 1408 (RE 1.536.743): tese e julgamento de mérito. (levantamento da Parte III - Progressão de regime)
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019 (quadro LIV-03 – Vedações ao livramento por tipo de crime e data do fato)

- LEP, art. 112, VI-A, incluído pela Lei 14.994/2024 (hoje "VI-A - (revogado);" no compilado) (quadro LIV-09 – Livramento vedado nas hipóteses especiais (feminicídio primário; comando de organização criminosa) – lc_vedado_esp)
- LEP, art. 112, I a VIII, redação original da Lei 13.964/2019: texto literal (percentuais e vedações conferidos). (levantamento da Parte IV - Livramento condicional)
- LEP, art. 112, VI-A, redação da Lei 14.994/2024: texto literal (55% e vedação do livramento conferidos). (levantamento da Parte IV - Livramento condicional)
- STJ, AgRg no HC 799.167 (reparação do dano no livramento): texto da ementa. (levantamento da Parte IV - Livramento condicional)
- LEP, art. 112, § 7º: texto confirmado; a indicação da lei que o incluiu (Lei 13.964/2019, promulgação de parte vetada) é da redação conhecida e não foi conferida no JusRatio. (levantamento da Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar))
- LEP, art. 50, VII: texto confirmado; a lei que o incluiu (Lei 11.466/2007) não foi conferida no JusRatio. (levantamento da Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar))
- LEP, art. 57 e art. 52: texto confirmado; a lei que deu a redação vigente (Lei 10.792/2003 e Lei 13.964/2019, respectivamente) não foi conferida no JusRatio. (levantamento da Parte V - Remição, detração e falta grave (inclui a aba Ficha disciplinar))
- STF, decisões monocráticas pela irretroatividade: RE 1.572.734 (Min. Luiz Fux, 10/10/2025, indulto); HC 258.516 (Min. André Mendonça, 14/07/2025, comutação, Decreto 12.338/2024); RHC 269.076 (Min. Cármen Lúcia, 06/03/2026, comutação, Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Min. Luiz Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Min. Cármen Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024) (quadro IND-07 – Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara))
- TJMS, 1ª Câmara Criminal (1602236-38.2026.8.12.0000, 03/09/2026; 1602495-33.2026.8.12.0000, 29/06/2026) e 3ª Câmara Criminal (1600825-57.2026.8.12.0000, 30/03/2026; 1604099-29.2026.8.12.0000, 27/08/2026; 1602318-69.2026.8.12.0000, 28/08/2026) - seguem o STJ (quadro IND-07 – Hediondez aferida na data do decreto (STJ) x irretroatividade (STF 2ª Turma; TJMS 2ª Câmara))
- TJMG, 4ª Câmara Criminal, 4465602-88.2025 (Decreto 12.338/2024) (quadro IND-52 – Art. 2º, II: sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação posterior → "A VERIFICAR (art. 2º, II)"; trânsito ausente)
- STF, ADI 7.330: resultado do julgamento de mérito (a base registra só a medida cautelar de 16/01/2023). (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- STF, decisões monocráticas pela irretroatividade da hediondez superveniente (RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670): existência, data e sentido conferidos; texto literal não transcrito. (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- TJMS, 1ª Câmara (1602236-38.2026, 1602495-33.2026) e 3ª Câmara (1600825-57.2026, 1604099-29.2026, 1602318-69.2026): existência e sentido conferidos; texto literal não transcrito. (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- TJMG, 4ª Câmara Criminal, 4465602-88.2025 (28/01/2026): tese não transcrita. (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- STJ, Tema 1195: redação final da tese após os embargos de declaração de 10/06/2026 (acórdão dos embargos não localizado). (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- STF, Súmula Vinculante 63: data de aprovação não confirmada. (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- Tabela base_juridica.pena_maxima_abstrata e tabela hediondos.desde: valores não conferidos um a um. (levantamento da Parte VI - Indulto e comutação)
- STF, Súmula 497: data de aprovação (o texto do enunciado foi confirmado). (levantamento da Parte VII - Prescrição)
- STF, decisões monocráticas: RE 1.572.734 (Fux, 10/10/2025); HC 258.516 (André Mendonça, 14/07/2025, comutação do Decreto 12.338/2024, ordem de ofício); RHC 269.076 (Cármen Lúcia, 06/03/2026, comutação do Decreto 11.846/2023); HC 271.716 (Fux, 05/05/2026, Decreto 12.338/2024); RE 1.607.670 (Cármen Lúcia, 10/06/2026, Decreto 12.338/2024) (quadro AUD-40 – Hediondez posterior ao fato (indulto/comutação))
- STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR e HC 273.296 AgR; STF, monocráticas RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716, RE 1.607.670 e RHC 273.867 - existência, data e sentido conferidos; texto literal das ementas não transcrito. (levantamento da Parte VIII - Auditoria)
- STJ, HC 293.475/SP - existência, data e conteúdo conferidos; ementa literal não transcrita. (levantamento da Parte VIII - Auditoria)

- STF, Tema 1408 (RE 1.536.743) - repercussão geral reconhecida em 13/06/2025 confirmada; julgamento de mérito não localizado. (levantamento da Parte VIII - Auditoria)

Anexo A - Glossário

A.1 Rótulos do RSPE e da ficha disciplinar lidos pelo programa

Rótulo	Significado e uso no programa
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA	Título que identifica o PDF como RSPE do SEEU. Sem ele o arquivo é recusado como RSPE (e testado como Ficha Disciplinar SIAPEN). rspe_scraper.ler_pdf.
Gerado em: dd/mm/aaaa	Data de geração do RSPE. Serve de chave de atualização: RSPE mais recente substitui o anterior; mais antigo é ignorado; RSPE sem data legível é ignorado quando a base já tem um com data. É também a referência da janela de 365 dias da coluna 'Falta (12 meses)' e da pena cumprida na data do RSPE.
Linhas 2 e 3 da 1ª página ('<TRIBUNAL> - COMARCA DE <nome>' e a vara)	Tribunal, comarca e vara/juízo da execução (campos tribunal, comarca, vara).
Processo Eletrônico - SEEU ... Pág.	Rodapé de página; é descartado na limpeza do texto.
PROCESSO DE EXECUÇÃO	Início do bloco de cabeçalho (identificação do executado), lido até 'CÁLCULOS DA PENA'.
Número Único	Nº da execução penal no padrão CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO); o texto entre parênteses vira status_execucao. É a chave do assistido na base.
Número Antigo	Numeração anterior da execução (numero_antigo).
Nome:	Nome do executado.
CPF	CPF do executado.
RG	Registro geral do executado. Lido só como rótulo isolado 'RG' em maiúsculas (o programa não confunde com 'rg' dentro de um nome, como em JORGE).
Nome da Mãe	Filiação materna.
Data de Nascimento	Nascimento; usada para a idade: art. 115 do CP (menor de 21 anos no fato; 70 anos ou mais na data da sentença), art. 117, I, da LEP e § 2º, I, do art. 9º dos decretos de indulto (maior de 60 anos em 25/12 de cada decreto). Os avisos de idade ficam na Auditoria.
CÁLCULOS DA PENA	Bloco com regime, penas, remição e datas previstas pelo SEEU.
GRÁFICO REPRESENTATIVO	Título usado só como delimitador de bloco.
Regime Atual	Regime impresso pelo SEEU (sufixo ' - ATIVO' é removido na tela). Campo essencial: ausente, o RSPE entra 'com dados incompletos'.
Pena Total Imposta	Pena total unificada no formato do SEEU (ex.: 5a6m20d, ano de 365 dias, mês de 30).
Pena Cumprida Até Data Atual	Pena cumprida na data de geração do RSPE.
Pena Remanescente	Pena restante na data de geração.
Total Interrupções	Número de interrupções do cumprimento registradas.
Saldo dias Remidos	Saldo de remição no formato 'N dias (X dias remidos - Y dias perdidos)'. Os dias perdidos viram indício de falta ('1 dia remido perdido' ou 'N dias remidos perdidos (data não consta)') só se o RSPE não trouxer incidente datado de falta grave ou de perda.
Data prevista para progressão de regime	Data de progressão calculada pelo SEEU. Se vier entre parênteses (ex.: '(já em regime aberto ...)'), é observação e não data.
Data-base adotada no cálculo para progresso regime / para progressão de regime	Data-base da progressão adotada pelo SEEU (data_base_seeu). Duas grafias aceitas.
Data prevista livramento condicional / Data prevista para livramento condicional	Data do livramento calculada pelo SEEU; entre parênteses é observação, ex.: '(Em livramento condicional deferido em dd/mm/aaaa)'.
(Em livramento condicional deferido em ...)	Declaração do SEEU de livramento em curso; prevalece sobre o 'Regime Atual', salvo regressão, suspensão ou revogação posterior.
Data-base adotada no cálculo para livramento condicional	Data-base do livramento adotada pelo SEEU.
Data prevista para o Término da Pena	Término previsto pelo SEEU; âncora do cálculo da pena cumprida em datas passadas.
PROCESSOS CRIMINAIS	Bloco das condenações; cada processo começa em 'Número:' e cada crime em 'Lei:'.
Número: (Extinta) / (Indultada) / (Comutada)	Nº do processo criminal; o parêntese é a situação do processo. '(Extinta)' e '(Indultada)' tornam extintos os crimes do processo; '(Comutada)' explica soma de penas maior que a pena total.

Rótulo	Significado e uso no programa
Tipo	Tipo do processo criminal (na seção de crimes) ou tipo do evento/incidente (nas seções de eventos e incidentes).
Juízo/Vara de condenação	Juízo da condenação. Vara de violência doméstica/contra a mulher sinaliza impeditivo de indulto. A palavra 'JÚRI' (isolada) marca crime do júri: a prescrição punitiva avisa que a pronúncia e sua confirmação interrompem (CP, art. 117, II e III; STJ, Súmula 191), datas que o RSPE não traz.
Data do recebimento da denúncia	Marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, I).
Data da Sentença	Marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, IV); início do intervalo sentença → trânsito final (intercorrente). No indulto, sentença posterior à publicação do decreto (23/12/2022, 23/12/2024 ou 23/12/2025) tira o crime da soma: 'não se aplica: sem condenação até dd/mm/aaaa' quando não resta outro crime.
Data do trânsito em julgado do Ministério Público	Trânsito para a acusação (transito_mp); termo da executória quando anterior a 12/11/2020 (modulação do Tema 788/STF) e requisito da retroativa. No indulto, sentença anterior à publicação com trânsito para a acusação posterior deixa o crime na análise, com a conclusão 'A VERIFICAR (art. 2º, II)' (2024/2025) ou a linha '? art. 9º ... (art. 9º, p. ú.)' (2022).
Data do trânsito em julgado do processo	Trânsito para ambas as partes (transito_processo); termo da executória (Tema 788/STF) e fim da intercorrente. Só com o trânsito para a acusação, a memória avisa que a intercorrente pode seguir até o trânsito final.
Pena total (do processo)	Pena total do processo criminal. A palavra 'CONVERTIDA' indica pena convertida em restritiva de direitos: no Decreto 2022, com pena máxima até 5 anos, o crime fica 'a verificar' (art. 8º, I). 'Art. 71', 'crime continuado' ou 'continuidade delitiva' aqui geram o aviso da Súmula 497/STF na prescrição.
Regime imposto na sentença/acórdão	Regime inicial fixado na condenação. 'RESTRITIVA' ou 'PRD' leva à mesma verificação do art. 8º, I, do Decreto 2022.
Lei:	Diploma do crime (ex.: '2848/40 - Código Penal', '11343/06 - Lei de Drogas').
Artigo da Lei	Artigo do crime; 'Não informado' faz o programa reconhecer o tipo pela descrição (TIPOS_POR_DESCRICAÇÃO). 'Art. 71' (crime continuado) e 'art. 70' (concurso formal) do CP neste campo geram avisos na prescrição (Súmula 497/STF; CP, art. 119).
Pena: (descrição do tipo, até 'Pena Imposta')	Texto do tipo penal com parágrafo/inciso e cominação. Dele saem: parágrafo; pena máxima em abstrato (Decreto 2022); a presença de 'E Multa'; o tráfico dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (não hediondo e não impeditivo); o feminicídio do art. 121, § 2º, VI, do CP; o homicídio qualificado-privilegiado ('§ 1º' ou 'privilegiado' no art. 121, § 2º: não hediondo); e as menções a crime continuado ou concurso formal (avisos na prescrição).
Pena Imposta	Pena do crime (base da prescrição de cada crime).
Data da infração	Data do fato: define a lei aplicável (frações de progressão, inclusive 1/6 para hediondo por fato até 28/03/2007 e as janelas do feminicídio; hediondez nas frações e no livramento). Fato posterior a 25/12 do decreto fica fora da soma do indulto. Na prescrição: corte da Lei 12.234/2010 em 06/05/2010 (fato→denúncia e, com pena inferior a 1 ano, prazo de 2 anos do art. 109, VI, antigo) e aviso do art. 116, III e IV, para fatos desde 23/01/2020. As datas dos crimes ativos acompanham o aviso da Lei 14.843/2024 (exame criminológico).
Violência ou grave ameaça	Marcação S/N de VGA do crime.
Resultado morte	Marcação S/N de resultado morte.
Reincidente comum	Marcação S/N de reincidência (só S ou N são aceitos).
Reincidente específico	Marcação S/N de reincidência específica.
Condenado por exercer comando de organização criminosa	Marcação S/N. Na progressão: LEP, art. 112, VI, b (50% de 23/01/2020 a 24/03/2026; 75% desde 25/03/2026, com livramento vedado). No indulto: art. 1º, § 3º, I, dos decretos (2024: afasta só o indulto; 2025: indulto e comutação), só para crime não extinto e anterior ao decreto. Na triagem exportada: 'art. 1º, § 3º, I (liderança) - conferir'.
Fração adotada no cálculo para progressão de regime	Fração/percentual aplicado pelo SEEU; a maior entre os crimes ativos vira o percentual exibido.
Fração adotada no cálculo para livramento condicional	Fração do livramento aplicada pelo SEEU; '1' ou '1/1' = livramento vedado.
Extinto	Marcação do crime extinto (S/N); crime extinto sai das somas, frações, prescrição e listas.
Suspenso (Data de suspensão ...)	Marcação de suspensão do crime.
EVENTOS DE INÍCIO	Bloco de prisões, inícios, reinícios, recapturas e interrupções; forma os períodos de custódia.

Rótulo	Significado e uso no programa
INCIDENTES CONCEDIDOS	Incidentes deferidos (situação CONCEDIDO).
INCIDENTES NÃO CONCEDIDOS / INCIDENTES NEGADOS	Incidentes indeferidos (situação NÃO CONCEDIDO).
INCIDENTES PENDENTES / INCIDENTES EM ANÁLISE	Incidentes sem decisão (situação PENDENTE).
Fim do Relatório	Delimitador final.
Motivo	Motivo do evento (ex.: flagrante, preventiva, fuga); prisão provisória encerrada não conta como início de cumprimento. Na interrupção, decide o art. 113 do CP na prescrição executória: fuga, evasão, abandono ou revogação -> pena restante; liberdade provisória, relaxamento, habeas corpus, alvará ou revogação da preventiva -> pena aplicada; motivo ausente ou não classificado -> pena restante com aviso para conferir. Motivo de evasão (FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN) ou revogação do livramento preenche a data de evasão da petição de prescrição. Fuga, evasão, abandono, não retorno ou descumprimento só registrados como evento são 'falta a apurar'.
Complemento	Detalhe do incidente (ex.: regime concedido, progressão, regressão, dias remidos, decreto). Na homologação de falta, a primeira data do complemento é lida como data do fato da falta.
Data:	Data do evento.
Data Decisão	Data da decisão do incidente.
Data Referência	Data a partir da qual o incidente produz efeito (data-base); preferida à data da decisão. Na falta sem data no complemento, é a data do fato da falta.
Processos Seleccionados	Processos alcançados pelo evento/incidente (ex.: extinção ou indulto de processos específicos; prisão lançada para vários processos). Na detração da prescrição, os números são comparados só pelos dígitos.
INTERRUP (Interrupção)	Evento que encerra um período de custódia; último evento de interrupção sem reinício = 'PENA INTERROMPIDA'. Com motivo de evasão, é a 'data de evasão' da petição de prescrição.
PRIS / INÍCIO / REINÍCIO / RECAPTURA	Eventos que abrem período de custódia; com motivo FLAGRANTE/PREVENTIVA/TEMPORÁRIA/PROVISÓRIA são custódia provisória.
REGIME (FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME)	Incidente de regime; a última data de referência é a data-base de apoio; PROGRESS/REGRESS no complemento indicam progressão/regressão.
LIVRAMENTO (exceto 'DATA-BASE')	Incidente de livramento condicional; 'ALTERAÇÃO DE DATA-BASE ... LIVRAMENTO' não é concessão. Concessão = incidente CONCEDIDO de livramento que não cita REVOG, SUSPENS nem CASSA (e_concessao_livramento).
REVOG / SUSPENS	Revogação ou suspensão do livramento: só conta se o incidente for CONCEDIDO e citar LIVRAMENTO no tipo ou no complemento (e_revogacao_livramento, e_suspensao_livramento). Pedido de revogação indeferido, revogação de prisão ou de saída temporária não encerram o livramento.
EXTIN (EXTINÇÃO)	Incidente de extinção: com processos seleccionados extingue esses crimes; sem processo, a execução inteira.
INDULTO / COMUTA	Incidentes de indulto e comutação; indulto concedido com processos seleccionados extingue esses crimes; decisões prevalecem sobre a triagem do programa.
REMI	Incidente de remição concedida (rspe_scraper.e_remicao_concedida): tipo com REMI, sem PERD nem REVOG, e situação CONCEDIDO. Remição negada, pendente, perdida ou revogada não conta como remição homologada.
FALTA / REGRESS / PERDA / PERDID / FUGA / EVAS / SANÇÃO / RDD / DISCIPLIN / ISOLAMENTO	Palavras que tornam o incidente indício de falta (coluna 'Falta (12 meses)' e art. 6º dos decretos). Incidente não concedido, indeferido ou negado é ignorado. FALTA, SANÇÃO, DISCIPLIN, RDD e ISOLAMENTO: falta própria, datada pelo fato; CONCEDIDA = falta firme ('Falta'), pendente = a verificar. REGRESS e PERDA/PERDID: datadas pela decisão; descartadas se houver falta própria nos 12 meses anteriores; senão, a verificar. Nos eventos, FUGA, EVAS, ABANDON, FORAGID, NÃO RETORN e DESCUMPRIMENTO = falta a apurar (a verificar). No art. 6º a janela vai de 25/12 – 365 dias até a publicação do decreto.
FALTA GRAVE / PERDIDOS (no tipo do incidente)	Incidente datado de falta grave ou perda de dias; afasta o indício 'dias perdidos (data não consta)'.
CRIMINOL	Incidente de exame criminológico; listado na dica do marco vencido. Na progressão, acrescenta o aviso de que o exame exigido só pela Lei 14.843/2024 não alcança fato anterior à vigência dela (a verificar).
PROGRESS (no tipo/complemento)	Pedidos de progressão contados na dica (negado/pendente/concedido).

Rótulo	Significado e uso no programa
E Multa (no tipo penal)	Multa cominada. Gera a nota 'Multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento (STF ADI 7.032, vinculante; STJ Tema 931) - instruir com prova da hipossuficiência', exibida na linha Extinção da ficha do assistido e no resumo copiado, e o item informativo da Auditoria 'Pena de multa cominada: extinção cabível se comprovada a impossibilidade de pagamento'.
PENA INTERROMPIDA (sem evento de reinício)	Situação calculada pelo programa, não rótulo do SEEU: não há custódia aberta na data do RSPE.
[Ficha SIAPEN] Nome: ... RGI: / CPF: / Data Nascimento: / Artigo: / Data Prisão: / Condenação: / Unidade Penal: / Data Entrada:	Cabeçalho da Ficha Disciplinar. Os autos citados vinculam a ficha ao RSPE. O nome vincula só quando há um único assistido com esse nome na base. Sem vínculo, a ficha fica guardada pelo nome; quando chega uma ficha da mesma pessoa vinculada ao processo, a guardada pelo nome é comparada pela data e apagada.
[Ficha SIAPEN] HISTÓRICO - CONDUTA: / CONDUTA:	Conduta carcerária exibida na coluna 'Conduta (ficha)'.
[Ficha SIAPEN] Impresso em dd/mm/aaaa	Data de impressão da ficha. Ficha impressa antes, ou sem data legível, não substitui a ficha já gravada com data posterior, nem a guardada pelo nome da mesma pessoa (aviso 'mais antiga que a da base - ignorada').
[Ficha SIAPEN] TRABALHO: INICIOU ATIVIDADE LABORAL ... NO SETOR DE TRABALHO / DEIXA DE TRABALHAR	Início e fim de períodos de trabalho; empresa conveniada e trabalho externo também são lidos.
[Ficha SIAPEN] ATESTADO DE TRABALHO Nº ... N DIAS TRABALHADOS E N REMIDOS	Atestado de trabalho com dias trabalhados e remidos.
[Ficha SIAPEN] MATRICULOU-SE NA SÉRIE / MATRÍCULA CANCELADA / CONCLUIU	Períodos de estudo (base da estimativa de 4 h por dia útil). Período com menos de 3 dias corridos, contados o primeiro e o último, não gera remição (LEP, art. 126, § 1º, I).
[Ficha SIAPEN] ENCCEJA / ENEM (certificado, aprovação)	Exames de certificação (inciso XIII dos decretos 2024/2025 e remição).
[Ficha SIAPEN] REGISTRO DE FALTA / LANÇAMENTO DE FALTA / FALTA GRAVE / PADIC Nº	Faltas disciplinares e procedimento disciplinar.
[Ficha SIAPEN] SAÍDA CONFIRMADA DO BENEFÍCIO DE: SAÍDA TEMPORÁRIA	Saídas temporárias usufruídas (inciso XI dos decretos).
[Ficha SIAPEN] Entrada na Unidade Penal: ..., Procedente	Movimentação entre unidades; define a unidade de cada período.

A.2 Siglas

Sigla	Significado
(est.)	Marca de data estimada. Nenhum cálculo a produz nesta versão; a tela ainda a destaca se aparecer.
12m	Doze meses. 'falta 12m!' = falta com sanção reconhecida nos 12 meses anteriores a 25/12 (até a publicação do decreto); a célula vira 'Falta'. 'falta a verificar' = indício sem sanção reconhecida; a célula vira 'Verificar'.
ADI	Ação direta de inconstitucionalidade.
AGEPEN	Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.
ANPP	Acordo de não persecução penal (aviso do art. 116, IV, do CP na prescrição).
AREsp	Agravo em recurso especial.
AgRg / AgExec	Agravo regimental / agravo em execução.
CF	Constituição Federal de 1988.
CNJ	Conselho Nacional de Justiça; também o padrão de numeração única de processos (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO).
CP	Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940).
CPAIG, PTRAN, EPJFC, PDIB, PED, PHAC, EPRACAG, UMMVE, CPAC, ACM, PV	Siglas de unidades penais/setores de MS lidas da ficha e mantidas em maiúsculas; o programa não as expande (expansão não confirmada nesta revisão).
CPF / RG	Cadastro de Pessoas Físicas / Registro Geral.
CPM	Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969).
CTB	Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997).

Sigla	Significado
DJEN	Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ).
DJe	Diário da Justiça eletrônico (do tribunal).
DOU	Diário Oficial da União (data de publicação e, em regra, de vigência das leis citadas).
EAD	Ensino a distância (sigla preservada nos nomes de curso/setor).
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).
EDcl	Embargos de declaração (ex.: tese do Tema 1195/STJ retificada em EDcl).
EJA	Educação de Jovens e Adultos (referência da estimativa de 4 h por dia útil de estudo).
ENCCEJA	Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio.
FD	Ficha Disciplinar (SIAPEN); também nome de pasta aceito na pasta vigiada.
HC / RHC	Habeas corpus / recurso ordinário em habeas corpus.
IPCG	Unidade penal de MS (Instituto Penal de Campo Grande) - sigla mantida em maiúsculas; o programa não expande a sigla.
LC	Livramento condicional.
LEP	Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).
MC / MC-Ref	Medida cautelar / referendo da medida cautelar.
ORCRIM	Organização criminosa (Lei 12.850/2013).
PAD	Procedimento administrativo disciplinar (apuração de falta grave).
PADIC	Procedimento administrativo disciplinar registrado na ficha SIAPEN para apurar falta.
PPE	Pretensão executória (prescrição da pretensão executória, CP, art. 110, caput).
PPL	Pena privativa de liberdade (usada na base jurídica).
PPP	Pretensão punitiva (prescrição retroativa/intercorrente, CP, art. 110, § 1º).
PRD	Pena restritiva de direitos.
PSC	Prestação de serviços à comunidade (linha do art. 15 do Decreto 2022: 'conferir se há PSC').
PSV	Proposta de Súmula Vinculante (ex.: PSV 125, que originou a SV 63).
RDD	Regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 52); palavra que marca indício de falta.
RE / ARE	Recurso extraordinário / agravo em recurso extraordinário.
REsp	Recurso especial.
RG	Após o número de um RE (ex.: RE 1.542.482 RG): repercussão geral. Isolado, na identificação do assistido: Registro Geral.
RGI	Registro geral do interno na ficha SIAPEN.
RSPE	Relatório da Situação Processual Executória, emitido pelo SEEU.
S/S, S/N, N/S, N/N	Reincidente comum / reincidente específico, como marcados no RSPE (no relatório: específico, comum, específico, primário).
SEEU	Sistema Eletrônico de Execução Unificado (CNJ).
SENAC	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (cursos registrados na ficha).
SIAPEN	Sistema de informações penitenciárias usado pela AGEPE/MS; emite a Ficha Disciplinar.
SL	Suspensão de Liminar (STF), ex.: SL 1.698 MC-Ref, citada na análise do art. 11 do Decreto 2022.
STF	Supremo Tribunal Federal.
STJ	Superior Tribunal de Justiça.
SV	Súmula Vinculante do STF (ex.: SV 56; SV 63, tráfico privilegiado).
T. / Câ. Crim.	Turma (STJ, STF) / Câmara Criminal (tribunais estaduais).
TJDFT	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
TJMG	Tribunal de Justiça de Minas Gerais (citado na nota do art. 2º, II, dos decretos).
TJMS	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
VEP	Vara de Execução Penal (nome usual das bases e subpastas).
VGA	Violência ou grave ameaça à pessoa (marcação do crime no RSPE).

Sigla	Significado
XaYmZd	Formato do SEEU para penas (anos, meses, dias; ano de 365 e mês de 30 dias); a tela converte por extenso.
hed. superv.	Hediondez superveniente (tipo que passou a ser hediondo depois do fato). 'tese hed. superv.': indulto possível só pela tese da irretroatividade; o STJ afere a hediondez na data do decreto.
n/i	Artigo não informado pelo SEEU (na lista de crimes).
p. ú.	Parágrafo único.

Anexo B - Índice remissivo

Único lugar do memorial em que há remissões. Cada entrada indica os parâmetros em que o dispositivo ou o precedente está transcrito, com a página (clicável).

B.1 Por dispositivo legal

CF/88, art. 5º — IND-07 (p. 230), Escolha IND-07 (p. 632)

CF, art. 5º — PREM-05 (p. 23), BASE-05 (p. 46), PROG-05 (p. 80), PROG-06 (p. 85), PROG-16 (p. 88), PROG-15 (p. 117), PROG-18 (p. 120), PROG-19 (p. 124), PROG-20 (p. 127), PROG-21 (p. 129), PROG-22 (p. 131), LIV-09 (p. 149), PRESC-01 (p. 330), PRESC-04 (p. 336), PRESC-08 (p. 343), PRESC-11 (p. 348), PRESC-25 (p. 398), PRESC-29 (p. 406), AUD-16 (p. 447), AUD-17 (p. 449), AUD-20 (p. 456), AUD-21 (p. 457), AUD-23 (p. 459), AUD-25 (p. 465), AUD-40 (p. 496), AUD-53 (p. 519), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha BASE-05 (p. 583), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha PROG-19 (p. 598), Escolha PROG-20 (p. 600), Escolha PROG-21 (p. 600), Escolha PROG-22 (p. 602), Escolha PRESC-04 (p. 658), Escolha PRESC-11 (p. 661), Escolha PRESC-29 (p. 676), Escolha AUD-16 (p. 685), Escolha AUD-20 (p. 689), Escolha AUD-21 (p. 689), Escolha AUD-25 (p. 691), Escolha AUD-40 (p. 703), Escolha AUD-53 (p. 712)

CP, art. 1º — AUD-20 (p. 456), Escolha AUD-20 (p. 689)

CP, art. 2º — PREM-05 (p. 23), AUD-20 (p. 456), AUD-23 (p. 459), AUD-25 (p. 465), AUD-40 (p. 496), AUD-53 (p. 519), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha AUD-20 (p. 689), Escolha AUD-25 (p. 691), Escolha AUD-40 (p. 703), Escolha AUD-53 (p. 712)

CP, art. 10 — PREM-03 (p. 19), PREM-04 (p. 20), BASE-06 (p. 50), PRESC-09 (p. 345), Escolha PREM-03 (p. 576), Escolha PREM-04 (p. 577), Escolha BASE-06 (p. 584), Escolha PRESC-09 (p. 660)

CP, art. 42 — PREM-04 (p. 20), BASE-06 (p. 50), RDF-21 (p. 188), RDF-22 (p. 189), RDF-23 (p. 192), PRESC-16 (p. 372), PRESC-17 (p. 375), AUD-38 (p. 493), AUD-44 (p. 505), EXT-05 (p. 528), INT-12 (p. 547), Escolha PREM-04 (p. 577), Escolha BASE-06 (p. 584), Escolha RDF-21 (p. 620), Escolha RDF-22 (p. 620), Escolha RDF-23 (p. 621), Escolha PRESC-16 (p. 666), Escolha PRESC-17 (p. 667), Escolha AUD-38 (p. 701), Escolha AUD-44 (p. 708), Escolha EXT-05 (p. 715), Escolha INT-12 (p. 721)

CP, art. 51 — PRESC-21 (p. 389), AUD-42 (p. 500), EXT-07 (p. 530), INT-12 (p. 547), Escolha PRESC-21 (p. 671), Escolha AUD-42 (p. 705), Escolha EXT-07 (p. 715), Escolha INT-12 (p. 721)

CP, art. 63 — PROG-10 (p. 107), AUD-19 (p. 452), AUD-29 (p. 477), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-29 (p. 694)

CP, art. 64 — AUD-29 (p. 477), Escolha AUD-29 (p. 694)

CP, art. 70 — PRESC-20 (p. 383), PRESC-27 (p. 402), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-27 (p. 675)

CP, art. 71 — PRESC-20 (p. 383), PRESC-26 (p. 400), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-26 (p. 674)

CP, art. 75 — AUD-12 (p. 442), Escolha AUD-12 (p. 684)

CP, art. 76 — IND-12 (p. 246), IND-41 (p. 297), PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-31 (p. 410), Escolha IND-12 (p. 637), Escolha IND-41 (p. 649), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-31 (p. 678)

CP, art. 82 — EXT-04 (p. 526)

CP, art. 83 — PROG-02 (p. 73), PROG-03 (p. 75), PROG-04 (p. 78), PROG-10 (p. 107), LIV-01 (p. 134), LIV-02 (p. 136), LIV-03 (p. 138), LIV-04 (p. 141), LIV-08 (p. 148), LIV-10 (p. 152), LIV-11 (p. 154), RDF-24 (p. 194), RDF-26 (p. 200), RDF-29 (p. 205), RDF-32 (p. 209), AUD-19 (p. 452), AUD-23 (p. 459), AUD-26 (p. 471), AUD-27 (p. 472), AUD-34 (p. 485), AUD-37 (p. 492), AUD-42 (p. 500), AUD-43 (p. 503), AUD-50 (p. 513), AUD-52 (p. 517), INT-05 (p. 537), INT-07 (p. 539), INT-29 (p. 565), Escolha PROG-02 (p. 589), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha LIV-01 (p. 603), Escolha LIV-04 (p. 604), Escolha LIV-11 (p. 607), Escolha RDF-24 (p. 621), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-29 (p. 627), Escolha RDF-32 (p. 628), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-37 (p. 700), Escolha AUD-42 (p. 705), Escolha AUD-43 (p. 707), Escolha AUD-50 (p. 711), Escolha INT-07 (p. 718), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 84 — LIV-01 (p. 134), LIV-08 (p. 148), Escolha LIV-01 (p. 603)

CP, art. 86 — LIV-06 (p. 145), LIV-07 (p. 147), LIV-12 (p. 156), PRESC-30 (p. 407), AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), Escolha LIV-06 (p. 605), Escolha LIV-07 (p. 606), Escolha LIV-12 (p. 607), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha AUD-36 (p. 699)

CP, art. 87 — LIV-06 (p. 145), LIV-07 (p. 147), LIV-12 (p. 156), PRESC-30 (p. 407), AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), Escolha LIV-06 (p. 605), Escolha LIV-07 (p. 606), Escolha LIV-12 (p. 607), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha AUD-36 (p. 699)

CP, art. 88 — LIV-01 (p. 134), AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), Escolha LIV-01 (p. 603), Escolha AUD-36 (p. 699)

CP, art. 89 — LIV-07 (p. 147), AUD-34 (p. 485), EXT-04 (p. 526), INT-12 (p. 547), Escolha LIV-07 (p. 606), Escolha INT-12 (p. 721)

CP, art. 90 — LIV-06 (p. 145), LIV-07 (p. 147), LIV-12 (p. 156), PRESC-30 (p. 407), AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), EXT-04 (p. 526), INT-12 (p. 547), Escolha LIV-06 (p. 605), Escolha LIV-07 (p. 606), Escolha LIV-12 (p. 607), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha AUD-36 (p. 699), Escolha INT-12 (p. 721)

CP, art. 107 — PREM-07 (p. 29), IND-46 (p. 306), PRESC-14 (p. 361), PRESC-22 (p. 391), AUD-06 (p. 436), AUD-07 (p. 437), AUD-08 (p. 438), AUD-09 (p. 439), AUD-18 (p. 451), INT-27 (p. 563), INT-29 (p. 565), Escolha PREM-07 (p. 580), Escolha IND-46 (p. 652), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-22 (p. 671), Escolha AUD-06 (p. 682), Escolha AUD-08 (p. 682), Escolha AUD-09 (p. 683), Escolha INT-27 (p. 726), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 109 — PRESC-01 (p. 330), PRESC-23 (p. 392), PRESC-25 (p. 398), PRESC-32 (p. 414), AUD-38 (p. 493), INT-29 (p. 565), Escolha PRESC-23 (p. 672), Escolha PRESC-32 (p. 679), Escolha AUD-38 (p. 701), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 110 — PRESC-01 (p. 330), PRESC-02 (p. 332), PRESC-06 (p. 339), PRESC-07 (p. 341), PRESC-08 (p. 343), PRESC-10 (p. 347), PRESC-20 (p. 383), PRESC-23 (p. 392), AUD-38 (p. 493), INT-29 (p. 565), Escolha PRESC-07 (p. 659), Escolha PRESC-10 (p. 660), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-23 (p. 672), Escolha AUD-38 (p. 701), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 111 — PRESC-08 (p. 343)

CP, art. 112 — PRESC-11 (p. 348), PRESC-12 (p. 350), PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-20 (p. 383), PRESC-24 (p. 395), AUD-22 (p. 458), AUD-38 (p. 493), AUD-45 (p. 505), Escolha PRESC-11 (p. 661), Escolha PRESC-12 (p. 661), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-24 (p. 672), Escolha AUD-22 (p. 690), Escolha AUD-38 (p. 701), Escolha AUD-45 (p. 708)

CP, art. 113 — PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-16 (p. 372), PRESC-20 (p. 383), PRESC-23 (p. 392), PRESC-24 (p. 395), PRESC-30 (p. 407), PRESC-31 (p. 410), PRESC-32 (p. 414), PRESC-33 (p. 417), AUD-38 (p. 493), AUD-45 (p. 505), INT-29 (p. 565), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-16 (p. 666), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-23 (p. 672), Escolha PRESC-24 (p. 672), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha PRESC-31 (p. 678), Escolha PRESC-32 (p. 679), Escolha PRESC-33 (p. 680), Escolha AUD-38 (p. 701), Escolha AUD-45 (p. 708), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 114 — PRESC-21 (p. 389), Escolha PRESC-21 (p. 671)

CP, art. 115 — PRESC-03 (p. 334), PRESC-04 (p. 336), PRESC-23 (p. 392), AUD-28 (p. 476), AUD-35 (p. 488), INT-29 (p. 565), Escolha PRESC-04 (p. 658), Escolha PRESC-23 (p. 672), Escolha AUD-35 (p. 699), Escolha INT-29 (p. 727)

CP, art. 116 — PRESC-12 (p. 350), PRESC-15 (p. 367), PRESC-20 (p. 383), PRESC-29 (p. 406), PRESC-33 (p. 417), Escolha PRESC-12 (p. 661), Escolha PRESC-15 (p. 665), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-29 (p. 676), Escolha PRESC-33 (p. 680)

CP, art. 117 — PRESC-06 (p. 339), PRESC-07 (p. 341), PRESC-10 (p. 347), PRESC-12 (p. 350), PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-15 (p. 367), PRESC-20 (p. 383), PRESC-24 (p. 395), PRESC-28 (p. 404), PRESC-30 (p. 407), PRESC-33 (p. 417), AUD-38 (p. 493), Escolha PRESC-07 (p. 659), Escolha PRESC-10 (p. 660), Escolha PRESC-12 (p. 661), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-15 (p. 665), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-24 (p. 672), Escolha PRESC-28 (p. 675), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha PRESC-33 (p. 680), Escolha AUD-38 (p. 701)

CP, art. 118 — PRESC-05 (p. 337)

CP, art. 119 — PRESC-05 (p. 337), PRESC-13 (p. 354), PRESC-17 (p. 375), PRESC-18 (p. 378), PRESC-19 (p. 380), PRESC-26 (p. 400), PRESC-27 (p. 402), PRESC-31 (p. 410), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-17 (p. 667), Escolha PRESC-18 (p. 668), Escolha PRESC-19 (p. 668), Escolha PRESC-26 (p. 674), Escolha PRESC-27 (p. 675), Escolha PRESC-31 (p. 678)

CP, art. 121 — PROG-22 (p. 131), Escolha PROG-22 (p. 602)

CP, art. 129 — PROG-22 (p. 131), Escolha PROG-22 (p. 602)

CP, art. 147-A — IND-09 (p. 236), Escolha IND-09 (p. 635)

CP, art. 149-A — LIV-02 (p. 136), LIV-10 (p. 152), AUD-27 (p. 472), AUD-52 (p. 517)

CP, art. 215-A — IND-09 (p. 236), Escolha IND-09 (p. 635)

CP, art. 273 — PROG-22 (p. 131), Escolha PROG-22 (p. 602)

Datas de publicação — PREM-10 (p. 34), Escolha PREM-10 (p. 581)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 1º — IND-35 (p. 286)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 2º — IND-35 (p. 286)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 3º — IND-35 (p. 286)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 4º — IND-36 (p. 287), AUD-39 (p. 495), AUD-41 (p. 499), Escolha IND-36 (p. 647), Escolha AUD-39 (p. 703), Escolha AUD-41 (p. 705)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 5º — IND-37 (p. 290)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 6º — IND-35 (p. 286)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 7º — IND-35 (p. 286), IND-36 (p. 287), IND-38 (p. 291), IND-42 (p. 300), IND-54 (p. 322), Escolha IND-36 (p. 647), Escolha IND-42 (p. 650)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 8º — IND-39 (p. 294), Escolha IND-39 (p. 648)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 9º — IND-40 (p. 295), IND-52 (p. 317), Escolha IND-40 (p. 648), Escolha IND-52 (p. 655)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 10 — IND-43 (p. 301), Escolha IND-43 (p. 650)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 11 — PREM-10 (p. 34), IND-01 (p. 215), IND-36 (p. 287), IND-41 (p. 297), IND-44 (p. 303), IND-51 (p. 314), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-36 (p. 647), Escolha IND-41 (p. 649), Escolha IND-44 (p. 650), Escolha IND-51 (p. 654)

Decreto 11.302, de 22/12/2022, art. 15 — IND-43 (p. 301), Escolha IND-43 (p. 650)

Decreto 11.302, de 22/12/2022 - fecho e nota de publicação — IND-01 (p. 215), IND-51 (p. 314), Escolha IND-51 (p. 654)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 1º — IND-06 (p. 226), IND-07 (p. 230), IND-08 (p. 234), IND-09 (p. 236), IND-10 (p. 239), IND-54 (p. 322), INT-09 (p. 541), INT-10 (p. 544), Escolha IND-07 (p. 632), Escolha IND-08 (p. 634), Escolha IND-09 (p. 635), Escolha INT-09 (p. 719), Escolha INT-10 (p. 720)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 2º — PREM-10 (p. 34), IND-03 (p. 220), IND-05 (p. 224), IND-52 (p. 317), IND-53 (p. 320), IND-56 (p. 326), INT-09 (p. 541), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-03 (p. 631), Escolha IND-05 (p. 632), Escolha IND-52 (p. 655), Escolha IND-53 (p. 656), Escolha IND-56 (p. 657), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 3º — IND-03 (p. 220), Escolha IND-03 (p. 631)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 4º — IND-32 (p. 277)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 5º — RDF-23 (p. 192), IND-02 (p. 217), IND-16 (p. 252), IND-49 (p. 311), Escolha RDF-23 (p. 621), Escolha IND-02 (p. 630), Escolha IND-16 (p. 639)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 6º — PREM-10 (p. 34), RDF-25 (p. 196), RDF-32 (p. 209), IND-11 (p. 242), IND-44 (p. 303), INT-09 (p. 541), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha RDF-32 (p. 628), Escolha IND-11 (p. 636), Escolha IND-44 (p. 650), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 7º — PREM-10 (p. 34), IND-12 (p. 246), IND-44 (p. 303), IND-51 (p. 314), INT-09 (p. 541), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-12 (p. 637), Escolha IND-44 (p. 650), Escolha IND-51 (p. 654), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 8º — IND-34 (p. 282), Escolha IND-34 (p. 646)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 9º — RDF-30 (p. 206), IND-01 (p. 215), IND-04 (p. 222), IND-05 (p. 224), IND-13 (p. 249), IND-14 (p. 250), IND-15 (p. 251), IND-16 (p. 252), IND-17 (p. 254), IND-18 (p. 255), IND-19 (p. 256), IND-20 (p. 257), IND-21 (p. 258), IND-22 (p. 259), IND-23 (p. 261), IND-24 (p. 262), IND-25 (p. 264), IND-26 (p. 265), IND-27 (p. 267), IND-28 (p. 269), IND-29 (p. 271), IND-30 (p. 273), IND-50 (p. 312), IND-53 (p. 320), AUD-39 (p. 495), AUD-49 (p. 512), Escolha RDF-30 (p. 627), Escolha IND-04 (p. 631), Escolha IND-05 (p. 632), Escolha IND-16 (p. 639), Escolha IND-17 (p. 639), Escolha IND-18 (p. 640), Escolha IND-20 (p. 640), Escolha IND-26 (p. 641), Escolha IND-27 (p. 641), Escolha IND-29 (p. 642), Escolha IND-30 (p. 643), Escolha IND-50 (p. 653), Escolha IND-53 (p. 656), Escolha AUD-39 (p. 703), Escolha AUD-49 (p. 710)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 10 — IND-31 (p. 275), Escolha IND-31 (p. 644)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 12 — IND-27 (p. 267), IND-32 (p. 277), Escolha IND-27 (p. 641)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 13 — IND-33 (p. 278), IND-50 (p. 312), Escolha IND-33 (p. 645), Escolha IND-50 (p. 653)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 14 — IND-01 (p. 215), IND-04 (p. 222), Escolha IND-04 (p. 631)

Decreto 12.338, de 23/12/2024, art. 18 — IND-45 (p. 305), Escolha IND-45 (p. 652)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 1º — AUD-40 (p. 496), AUD-41 (p. 499), Escolha AUD-40 (p. 703), Escolha AUD-41 (p. 705)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 2º — AUD-22 (p. 458), Escolha AUD-22 (p. 690)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 6º — AUD-43 (p. 503), Escolha AUD-43 (p. 707)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 9º — AUD-39 (p. 495), AUD-42 (p. 500), Escolha AUD-39 (p. 703), Escolha AUD-42 (p. 705)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 12 — AUD-42 (p. 500), Escolha AUD-42 (p. 705)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 e 12.790/2025, art. 13 — AUD-39 (p. 495), AUD-49 (p. 512), Escolha AUD-39 (p. 703), Escolha AUD-49 (p. 710)

Decreto 12.338, de 23/12/2024 - fecho e nota de publicação — IND-01 (p. 215), IND-51 (p. 314), Escolha IND-51 (p. 654)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 1º — IND-06 (p. 226), IND-09 (p. 236), IND-10 (p. 239), IND-54 (p. 322), INT-09 (p. 541), INT-10 (p. 544), Escolha IND-09 (p. 635), Escolha INT-09 (p. 719), Escolha INT-10 (p. 720)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 2º — IND-52 (p. 317), INT-09 (p. 541), Escolha IND-52 (p. 655), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 3º — IND-03 (p. 220), Escolha IND-03 (p. 631)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 5º — IND-02 (p. 217), Escolha IND-02 (p. 630)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 6º — PREM-10 (p. 34), RDF-25 (p. 196), IND-11 (p. 242), INT-09 (p. 541), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha IND-11 (p. 636), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 7º — IND-12 (p. 246), IND-44 (p. 303), IND-51 (p. 314), INT-09 (p. 541), Escolha IND-12 (p. 637), Escolha IND-44 (p. 650), Escolha IND-51 (p. 654), Escolha INT-09 (p. 719)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 9º — RDF-30 (p. 206), IND-13 (p. 249), IND-14 (p. 250), IND-15 (p. 251), IND-16 (p. 252), IND-17 (p. 254), IND-18 (p. 255), IND-19 (p. 256), IND-20 (p. 257), IND-21 (p. 258), IND-22 (p. 259), IND-23 (p. 261), IND-24 (p. 262), IND-25 (p. 264), IND-26 (p. 265), IND-27 (p. 267), IND-28 (p. 269), IND-29 (p. 271), IND-53 (p. 320), Escolha RDF-30 (p. 627), Escolha IND-16 (p. 639), Escolha IND-17 (p. 639), Escolha IND-18 (p. 640), Escolha IND-20 (p. 640), Escolha IND-26 (p. 641), Escolha IND-27 (p. 641), Escolha IND-29 (p. 642), Escolha IND-53 (p. 656)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 10 — IND-31 (p. 275), Escolha IND-31 (p. 644)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 11 — IND-31 (p. 275), Escolha IND-31 (p. 644)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 12 — IND-32 (p. 277)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 13 — IND-33 (p. 278), Escolha IND-33 (p. 645)

Decreto 12.790, de 22/12/2025, art. 14 — IND-01 (p. 215)

Decreto 12.790, de 22/12/2025 - fecho e nota de publicação — IND-01 (p. 215), IND-51 (p. 314), Escolha IND-51 (p. 654)

Lei 8.072/90, art. 1º — PREM-05 (p. 23), PROG-15 (p. 117), PROG-22 (p. 131), LIV-10 (p. 152), AUD-23 (p. 459), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha PROG-22 (p. 602)

Lei 8.072/90, art. 2º — PROG-06 (p. 85), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), AUD-19 (p. 452), AUD-25 (p. 465), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

Lei 8.072/90, art. 5º — LIV-02 (p. 136)

Lei 8.072/1990, art. 1º — IND-55 (p. 324)

Lei 11.343/06, art. 33 — AUD-23 (p. 459), AUD-27 (p. 472), AUD-52 (p. 517)

Lei 11.343/06, art. 44 — PROG-10 (p. 107), LIV-02 (p. 136), LIV-03 (p. 138), LIV-10 (p. 152), AUD-19 (p. 452), AUD-27 (p. 472), AUD-52 (p. 517), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha AUD-19 (p. 686)

Lei 12.234/2010, art. 2º — PRESC-08 (p. 343), PRESC-25 (p. 398)

Lei 12.234, de 05/05/2010, art. 3º — PRESC-08 (p. 343), PRESC-25 (p. 398)

Lei 13.964, de 24/12/2019, art. 20 — PRESC-29 (p. 406), Escolha PRESC-29 (p. 676)

Lei 14.843/2024: data de vigência — PROG-21 (p. 129), Escolha PROG-21 (p. 600)

Lei 15.160, de 03/07/2025, art. 3º — PRESC-04 (p. 336), Escolha PRESC-04 (p. 658)

Lei 15.358/2026: publicação e vigência — PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-18 (p. 120), PROG-19 (p. 124), PROG-20 (p. 127), LIV-09 (p. 149), Escolha PROG-19 (p. 598), Escolha PROG-20 (p. 600)

Lei 15.402/2026, art. 1º — PROG-09 (p. 103)

Lei 15.402/2026: publicação e vigência — PROG-09 (p. 103)

LEP — PREM-01 (p. 16), PREM-04 (p. 20), PREM-05 (p. 23), PREM-07 (p. 29), PREM-09 (p. 32), BASE-01 (p. 37), BASE-03 (p. 41), BASE-07 (p. 52), BASE-09 (p. 57), BASE-10 (p. 59), BASE-11 (p. 60), BASE-13 (p. 63), BASE-16 (p. 69), PRESC-12 (p. 350), PRESC-13 (p. 354), PRESC-16 (p. 372), PRESC-17 (p. 375), PRESC-30 (p. 407), PRESC-31 (p. 410), Escolha PREM-01 (p. 576), Escolha PREM-04 (p. 577), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha PREM-07 (p. 580), Escolha BASE-01 (p. 582), Escolha BASE-03 (p. 583), Escolha BASE-07 (p. 584), Escolha BASE-09 (p. 585), Escolha BASE-10 (p. 585), Escolha BASE-11 (p. 586), Escolha BASE-13 (p. 586), Escolha BASE-16 (p. 587), Escolha PRESC-12 (p. 661), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-16 (p. 666), Escolha PRESC-17 (p. 667), Escolha PRESC-30 (p. 677), Escolha PRESC-31 (p. 678)

LEP, art. 50 — PROG-03 (p. 75), LIV-04 (p. 141), RDF-24 (p. 194), RDF-25 (p. 196), RDF-27 (p. 201), RDF-28 (p. 203), RDF-32 (p. 209), AUD-32 (p. 481), INT-07 (p. 539), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha LIV-04 (p. 604), Escolha RDF-24 (p. 621), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha RDF-28 (p. 626), Escolha RDF-32 (p. 628), Escolha AUD-32 (p. 697), Escolha INT-07 (p. 718)

LEP, art. 52 — RDF-28 (p. 203), Escolha RDF-28 (p. 626)

LEP, art. 57 — RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), RDF-20 (p. 186), RDF-27 (p. 201), RDF-28 (p. 203), AUD-32 (p. 481), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-20 (p. 619), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha RDF-28 (p. 626), Escolha AUD-32 (p. 697)

LEP, art. 59 — AUD-15 (p. 446), AUD-32 (p. 481), AUD-46 (p. 506), Escolha AUD-32 (p. 697), Escolha AUD-46 (p. 709)

LEP, art. 66 — PROG-05 (p. 80), PROG-11 (p. 111), AUD-06 (p. 436), AUD-07 (p. 437), AUD-08 (p. 438), AUD-09 (p. 439), AUD-10 (p. 440), AUD-11 (p. 441), AUD-12 (p. 442), EXT-01 (p. 523), EXT-02 (p. 524), EXT-03 (p. 525), EXT-05 (p. 528), EXT-06 (p. 530), INT-12 (p. 547), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-11 (p. 596), Escolha AUD-06 (p. 682), Escolha AUD-08 (p. 682), Escolha AUD-09 (p. 683), Escolha AUD-11 (p. 683), Escolha AUD-12 (p. 684), Escolha EXT-01 (p. 714), Escolha EXT-03 (p. 714), Escolha EXT-05 (p. 715), Escolha EXT-06 (p. 715), Escolha INT-12 (p. 721)

LEP, art. 109 — AUD-06 (p. 436), AUD-18 (p. 451), INT-27 (p. 563), Escolha AUD-06 (p. 682), Escolha INT-27 (p. 726)

LEP, art. 111 — PROG-11 (p. 111), PROG-12 (p. 113), AUD-10 (p. 440), AUD-12 (p. 442), Escolha PROG-11 (p. 596), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha AUD-12 (p. 684)

LEP, art. 112 — PROG-01 (p. 72), PROG-02 (p. 73), PROG-03 (p. 75), PROG-04 (p. 78), PROG-05 (p. 80), PROG-06 (p. 85), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), PROG-17 (p. 95), PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-10 (p. 107), PROG-12 (p. 113), PROG-13 (p. 115), PROG-14 (p. 116), PROG-18 (p. 120), PROG-19 (p. 124), PROG-20 (p. 127), PROG-21 (p. 129), LIV-03 (p. 138), LIV-05 (p. 143), LIV-09 (p. 149), LIV-11 (p. 154), RDF-24 (p. 194), RDF-26 (p. 200), RDF-27 (p. 201), RDF-29 (p. 205), AUD-19 (p. 452), AUD-23 (p. 459), AUD-24 (p. 464), AUD-25 (p. 465), AUD-27 (p. 472), AUD-30 (p. 478), AUD-31 (p. 479), AUD-32 (p. 481), AUD-33 (p. 484), AUD-34 (p. 485), AUD-37 (p. 492), AUD-43 (p. 503), AUD-48 (p. 508), AUD-50 (p. 513), AUD-51 (p. 516), AUD-53 (p. 519), Escolha PROG-01 (p. 588), Escolha PROG-02 (p. 589), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha PROG-14 (p. 598), Escolha PROG-19 (p. 598), Escolha PROG-20 (p. 600), Escolha PROG-21 (p. 600), Escolha LIV-05 (p. 605), Escolha LIV-11 (p. 607), Escolha RDF-24 (p. 621), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha RDF-29 (p. 627), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-24 (p. 690), Escolha AUD-25 (p. 691), Escolha AUD-30 (p. 695), Escolha AUD-31 (p. 696), Escolha AUD-32 (p. 697), Escolha AUD-37 (p. 700), Escolha AUD-43 (p. 707), Escolha AUD-50 (p. 711), Escolha AUD-51 (p. 712), Escolha AUD-53 (p. 712)

LEP, art. 117 — AUD-35 (p. 488), Escolha AUD-35 (p. 699)

LEP, art. 118 — PROG-12 (p. 113), RDF-19 (p. 185), RDF-26 (p. 200), RDF-27 (p. 201), AUD-15 (p. 446), AUD-32 (p. 481), AUD-34 (p. 485), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha RDF-19 (p. 618), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha AUD-32 (p. 697)

LEP, art. 126 — RDF-01 (p. 158), RDF-02 (p. 159), RDF-03 (p. 161), RDF-04 (p. 163), RDF-05 (p. 164), RDF-06 (p. 165), RDF-07 (p. 167), RDF-08 (p. 169), RDF-09 (p. 170), RDF-11 (p. 173), RDF-12 (p. 175), RDF-15 (p. 178), RDF-17 (p. 181), RDF-21 (p. 188), RDF-31 (p. 208), RDF-33 (p. 212), AUD-14 (p. 444), INT-13 (p. 549), Escolha RDF-01 (p. 608), Escolha RDF-02 (p. 609), Escolha RDF-03 (p. 609), Escolha RDF-05 (p. 610), Escolha RDF-06 (p. 610), Escolha RDF-07 (p. 611), Escolha RDF-08 (p. 612), Escolha RDF-09 (p. 612), Escolha RDF-11 (p. 613), Escolha RDF-12 (p. 614), Escolha RDF-15 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-21 (p. 620), Escolha RDF-33 (p. 629), Escolha AUD-14 (p. 685), Escolha INT-13 (p. 722)

LEP, art. 127 — PROG-12 (p. 113), RDF-05 (p. 164), RDF-14 (p. 177), RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), RDF-18 (p. 183), RDF-19 (p. 185), RDF-20 (p. 186), RDF-31 (p. 208), AUD-14 (p. 444), AUD-15 (p. 446), AUD-16 (p. 447), AUD-17 (p. 449), AUD-32 (p. 481), AUD-34 (p. 485), AUD-46 (p. 506), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha RDF-05 (p. 610), Escolha RDF-14 (p. 614), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-18 (p. 617), Escolha RDF-19 (p. 618), Escolha RDF-20 (p. 619), Escolha AUD-14 (p. 685), Escolha AUD-16 (p. 685), Escolha AUD-32 (p. 697), Escolha AUD-46 (p. 709)

LEP, art. 128 — RDF-05 (p. 164), RDF-11 (p. 173), RDF-21 (p. 188), RDF-23 (p. 192), RDF-31 (p. 208), Escolha RDF-05 (p. 610), Escolha RDF-11 (p. 613), Escolha RDF-21 (p. 620), Escolha RDF-23 (p. 621)

LEP, art. 129 — RDF-01 (p. 158), RDF-02 (p. 159), RDF-06 (p. 165), RDF-09 (p. 170), RDF-10 (p. 172), Escolha RDF-01 (p. 608), Escolha RDF-02 (p. 609), Escolha RDF-06 (p. 610), Escolha RDF-09 (p. 612), Escolha RDF-10 (p. 613)

LEP, art. 130 — RDF-01 (p. 158), Escolha RDF-01 (p. 608)

LEP, art. 140 — AUD-36 (p. 490), Escolha AUD-36 (p. 699)

LEP, art. 145 — AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), Escolha AUD-36 (p. 699)

LEP, art. 146 — AUD-34 (p. 485), EXT-04 (p. 526), INT-12 (p. 547), Escolha INT-12 (p. 721)

LEP, art. 192 — AUD-07 (p. 437), AUD-08 (p. 438), AUD-12 (p. 442), Escolha AUD-08 (p. 682), Escolha AUD-12 (p. 684)

B.2 Por súmula, tema e precedente

STF, 1ª Turma, RHC 273.867 AgR, Rel. Min. Flávio Dino — IND-07 (p. 230), Escolha IND-07 (p. 632)

STF, 2ª Turma, HC 273.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux — PREM-05 (p. 23), IND-07 (p. 230), AUD-40 (p. 496), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha IND-07 (p. 632), Escolha AUD-40 (p. 703)

STF, 2ª Turma, RHC 267.297 AgR, Rel. Min. André Mendonça — PREM-05 (p. 23), IND-07 (p. 230), AUD-40 (p. 496), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha IND-07 (p. 632), Escolha AUD-40 (p. 703)

STF, ADI 7.032 — AUD-42 (p. 500), EXT-07 (p. 530), INT-12 (p. 547), Escolha AUD-42 (p. 705), Escolha EXT-07 (p. 715), Escolha INT-12 (p. 721)

STF, ADI 7.032/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino — PRESC-21 (p. 389), Escolha PRESC-21 (p. 671)

STF, ADI 7.330 — IND-35 (p. 286)

STF, ARE 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — PRESC-11 (p. 348), PRESC-20 (p. 383), Escolha PRESC-11 (p. 661), Escolha PRESC-20 (p. 668)

STF, decisões monocráticas pela irretroatividade: RE 1.572.734 — IND-07 (p. 230), Escolha IND-07 (p. 632)

STF, decisões monocráticas: RE 1.572.734 — AUD-40 (p. 496), Escolha AUD-40 (p. 703)

STF, HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes — PRESC-07 (p. 341), PRESC-20 (p. 383), Escolha PRESC-07 (p. 659), Escolha PRESC-20 (p. 668)

STF, RE 1.572.734, decisão monocrática, Rel. Min. Luiz Fux — PREM-05 (p. 23), Escolha PREM-05 (p. 578)

STF, RHC 273.867, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino — IND-07 (p. 230), AUD-40 (p. 496), Escolha IND-07 (p. 632), Escolha AUD-40 (p. 703)

STF, Súmula 146 — PRESC-01 (p. 330), PRESC-06 (p. 339)

STF, Súmula 497 — PRESC-20 (p. 383), PRESC-26 (p. 400), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-26 (p. 674)

STF, Súmula Vinculante 26 — PROG-06 (p. 85), AUD-19 (p. 452), AUD-25 (p. 465), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

STF, Súmula Vinculante 63 — IND-08 (p. 234), Escolha IND-08 (p. 634)

STF, Tema 477 — AUD-16 (p. 447), AUD-17 (p. 449), Escolha AUD-16 (p. 685)

STF, Tema 477 de Repercussão Geral — RDF-17 (p. 181), Escolha RDF-17 (p. 616)

STF, Tema 788 — AUD-22 (p. 458), AUD-38 (p. 493), Escolha AUD-22 (p. 690), Escolha AUD-38 (p. 701)

STF, Tema 1169 — AUD-19 (p. 452), AUD-25 (p. 465), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

STF, Tema 1169 da Repercussão Geral — PROG-05 (p. 80), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), PROG-17 (p. 95), PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-10 (p. 107), PROG-19 (p. 124), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha PROG-19 (p. 598)

STF, Tema 1267 da Repercussão Geral — IND-37 (p. 290)

STF, Tema 1319 — AUD-27 (p. 472)

STF, Tema 1319 da Repercussão Geral — LIV-03 (p. 138)

STF, Tema 1400 da Repercussão Geral — IND-08 (p. 234), Escolha IND-08 (p. 634)

STF, Tema 1408 — PROG-04 (p. 78), PROG-21 (p. 129), AUD-53 (p. 519), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-21 (p. 600), Escolha AUD-53 (p. 712)

STF, Tribunal Pleno, SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso — IND-36 (p. 287), IND-41 (p. 297), Escolha IND-36 (p. 647), Escolha IND-41 (p. 649)

STJ, 3ª Seção, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior — IND-36 (p. 287), IND-41 (p. 297), Escolha IND-36 (p. 647), Escolha IND-41 (p. 649)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.008.242/SC — IND-09 (p. 236), Escolha IND-09 (p. 635)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.042.931/SP — IND-05 (p. 224), IND-53 (p. 320), Escolha IND-05 (p. 632), Escolha IND-53 (p. 656)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.076.988, Rel. Min. Ribeiro Dantas — IND-12 (p. 246), Escolha IND-12 (p. 637)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 1.104.827/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — IND-12 (p. 246), IND-33 (p. 278), Escolha IND-12 (p. 637), Escolha IND-33 (p. 645)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 864.086, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — PREM-10 (p. 34), IND-40 (p. 295), IND-51 (p. 314), IND-52 (p. 317), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-40 (p. 648), Escolha IND-51 (p. 654), Escolha IND-52 (p. 655)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 919.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — PREM-10 (p. 34), IND-51 (p. 314), IND-52 (p. 317), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-51 (p. 654), Escolha IND-52 (p. 655)

STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 955.700, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — PREM-05 (p. 23), Escolha PREM-05 (p. 578)

STJ, 5ª Turma, HC 190.963, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho — IND-44 (p. 303), Escolha IND-44 (p. 650)

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 1.087.914/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — PREM-05 (p. 23), IND-07 (p. 230), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha IND-07 (p. 632)

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 441.551, Rel. Min. Nefi Cordeiro — PREM-10 (p. 34), IND-41 (p. 297), IND-51 (p. 314), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-41 (p. 649), Escolha IND-51 (p. 654)

STJ, 6ª Turma, HC 1.066.254, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior — IND-12 (p. 246), Escolha IND-12 (p. 637)

STJ, AgRg no AREsp 319.441, Quinta Turma — PRESC-07 (p. 341), Escolha PRESC-07 (p. 659)

STJ, AgRg no HC 1.088.325/SC, 5ª Turma, Rel. Messod Azulay Neto — RDF-25 (p. 196), Escolha RDF-25 (p. 622)

STJ, AgRg no HC 799.167 — LIV-04 (p. 141), AUD-42 (p. 500), Escolha LIV-04 (p. 604), Escolha AUD-42 (p. 705)

STJ, AgRg no HC 967.565, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — PRESC-16 (p. 372), PRESC-24 (p. 395), Escolha PRESC-16 (p. 666), Escolha PRESC-24 (p. 672)

STJ, AgRg no HC 974.282 — PROG-04 (p. 78), PROG-21 (p. 129), AUD-53 (p. 519), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-21 (p. 600), Escolha AUD-53 (p. 712)

STJ, AgRg no REsp 2.256.555, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-31 (p. 410), PRESC-32 (p. 414), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-31 (p. 678), Escolha PRESC-32 (p. 679)

STJ, AgRg no RHC 150.075, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — PRESC-12 (p. 350), PRESC-15 (p. 367), PRESC-31 (p. 410), Escolha PRESC-12 (p. 661), Escolha PRESC-15 (p. 665), Escolha PRESC-31 (p. 678)

STJ, HC 23.973 — PROG-22 (p. 131), Escolha PROG-22 (p. 602)

STJ, HC 41.579 — PROG-22 (p. 131), Escolha PROG-22 (p. 602)

STJ, HC 84.166, Quinta Turma — PRESC-07 (p. 341), Escolha PRESC-07 (p. 659)

STJ, HC 261.866, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro — PRESC-13 (p. 354), Escolha PRESC-13 (p. 662)

STJ, HC 293.475, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer — RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), AUD-16 (p. 447), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha AUD-16 (p. 685)

STJ, HC 293.475/SP, 5ª Turma, Rel. Felix Fischer — RDF-18 (p. 183), RDF-20 (p. 186), Escolha RDF-18 (p. 617), Escolha RDF-20 (p. 619)

STJ, HC 350.786, Sexta Turma — PRESC-27 (p. 402), Escolha PRESC-27 (p. 675)

STJ, HC 377.088/SP — AUD-16 (p. 447), AUD-17 (p. 449), AUD-46 (p. 506), Escolha AUD-16 (p. 685), Escolha AUD-46 (p. 709)

STJ, HC 377.088/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz — RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), RDF-18 (p. 183), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-18 (p. 617)

STJ, HC 398.850, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik — RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), RDF-20 (p. 186), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-20 (p. 619)

STJ, HC 398.850/SP — AUD-16 (p. 447), AUD-17 (p. 449), AUD-46 (p. 506), Escolha AUD-16 (p. 685), Escolha AUD-46 (p. 709)

STJ, HC 398.850/SP, 5ª Turma, Rel. Joel Ilan Paciornik — RDF-18 (p. 183), Escolha RDF-18 (p. 617)

STJ, HC 400.704, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — PRESC-13 (p. 354), PRESC-16 (p. 372), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-16 (p. 666)

STJ, HC 627.646, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — PRESC-13 (p. 354), PRESC-14 (p. 361), PRESC-31 (p. 410), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-14 (p. 664), Escolha PRESC-31 (p. 678)

STJ, HC 950.729 — PROG-04 (p. 78), PROG-21 (p. 129), AUD-53 (p. 519), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-21 (p. 600), Escolha AUD-53 (p. 712)

STJ, REsp 2.024.901 e 2.090.454 — PRESC-21 (p. 389), Escolha PRESC-21 (p. 671)

STJ, REsp 2.055.935 — AUD-42 (p. 500), EXT-07 (p. 530), INT-12 (p. 547), Escolha AUD-42 (p. 705), Escolha EXT-07 (p. 715), Escolha INT-12 (p. 721)

STJ, RHC 9.158, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp — PRESC-13 (p. 354), PRESC-31 (p. 410), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-31 (p. 678)

STJ, RHC 14.277, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini — PRESC-20 (p. 383), PRESC-27 (p. 402), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-27 (p. 675)

STJ, RHC 29.148, Quinta Turma — PRESC-26 (p. 400), Escolha PRESC-26 (p. 674)

STJ, RHC 35.425, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi — PRESC-13 (p. 354), PRESC-32 (p. 414), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-32 (p. 679)

STJ, RHC 67.403, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer — PRESC-13 (p. 354), PRESC-16 (p. 372), PRESC-20 (p. 383), PRESC-24 (p. 395), INT-29 (p. 565), Escolha PRESC-13 (p. 662), Escolha PRESC-16 (p. 666), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-24 (p. 672), Escolha INT-29 (p. 727)

STJ, Súmula 191 — PRESC-20 (p. 383), PRESC-28 (p. 404), Escolha PRESC-20 (p. 668), Escolha PRESC-28 (p. 675)

STJ, Súmula 220 — PRESC-02 (p. 332), PRESC-06 (p. 339)

STJ, Súmula 341 — RDF-03 (p. 161), RDF-07 (p. 167), RDF-33 (p. 212), Escolha RDF-03 (p. 609), Escolha RDF-07 (p. 611), Escolha RDF-33 (p. 629)

STJ, Súmula 439 — PROG-04 (p. 78), PROG-21 (p. 129), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-21 (p. 600)

STJ, Súmula 441 — PROG-03 (p. 75), LIV-04 (p. 141), LIV-05 (p. 143), RDF-26 (p. 200), RDF-27 (p. 201), AUD-33 (p. 484), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha LIV-04 (p. 604), Escolha LIV-05 (p. 605), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-27 (p. 625)

STJ, Súmula 471 — PREM-05 (p. 23), PROG-06 (p. 85), PROG-10 (p. 107), AUD-19 (p. 452), AUD-25 (p. 465), Escolha PREM-05 (p. 578), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

STJ, Súmula 533 — PROG-03 (p. 75), PROG-12 (p. 113), LIV-04 (p. 141), RDF-19 (p. 185), RDF-20 (p. 186), RDF-24 (p. 194), RDF-27 (p. 201), RDF-28 (p. 203), RDF-32 (p. 209), AUD-15 (p. 446), AUD-32 (p. 481), AUD-46 (p. 506), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha LIV-04 (p. 604), Escolha RDF-19 (p. 618), Escolha RDF-20 (p. 619), Escolha RDF-24 (p. 621), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha RDF-28 (p. 626), Escolha RDF-32 (p. 628), Escolha AUD-32 (p. 697), Escolha AUD-46 (p. 709)

STJ, Súmula 534 — PROG-03 (p. 75), PROG-12 (p. 113), RDF-26 (p. 200), RDF-27 (p. 201), AUD-32 (p. 481), Escolha PROG-03 (p. 589), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha AUD-32 (p. 697)

STJ, Súmula 535 — LIV-05 (p. 143), RDF-25 (p. 196), RDF-27 (p. 201), IND-11 (p. 242), AUD-32 (p. 481), AUD-33 (p. 484), Escolha LIV-05 (p. 605), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha IND-11 (p. 636), Escolha AUD-32 (p. 697)

STJ, Súmula 562 — RDF-01 (p. 158), RDF-02 (p. 159), RDF-06 (p. 165), RDF-09 (p. 170), Escolha RDF-01 (p. 608), Escolha RDF-02 (p. 609), Escolha RDF-06 (p. 610), Escolha RDF-09 (p. 612)

STJ, Súmula 617 — LIV-06 (p. 145), LIV-07 (p. 147), LIV-12 (p. 156), AUD-34 (p. 485), AUD-36 (p. 490), EXT-04 (p. 526), Escolha LIV-06 (p. 605), Escolha LIV-07 (p. 606), Escolha LIV-12 (p. 607), Escolha AUD-36 (p. 699)

STJ, Tema 709 — AUD-32 (p. 481), AUD-33 (p. 484), Escolha AUD-32 (p. 697)

STJ, Tema 931 — AUD-42 (p. 500), INT-12 (p. 547), Escolha AUD-42 (p. 705), Escolha INT-12 (p. 721)

STJ, Tema 1006 — AUD-31 (p. 479), AUD-32 (p. 481), AUD-34 (p. 485), Escolha AUD-31 (p. 696), Escolha AUD-32 (p. 697)

STJ, Tema 1084 — AUD-19 (p. 452), AUD-23 (p. 459), AUD-25 (p. 465), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

STJ, Tema 1165 — AUD-30 (p. 478), AUD-31 (p. 479), AUD-32 (p. 481), Escolha AUD-30 (p. 695), Escolha AUD-31 (p. 696), Escolha AUD-32 (p. 697)

STJ, Tema 1196 — AUD-19 (p. 452), AUD-23 (p. 459), AUD-25 (p. 465), AUD-27 (p. 472), Escolha AUD-19 (p. 686), Escolha AUD-25 (p. 691)

STJ, Tema 1347 — AUD-34 (p. 485)

STJ, Tema 1354 — AUD-21 (p. 457), AUD-25 (p. 465), Escolha AUD-21 (p. 689), Escolha AUD-25 (p. 691)

STJ, Tema Repetitivo 709 — PROG-12 (p. 113), LIV-05 (p. 143), RDF-25 (p. 196), RDF-26 (p. 200), RDF-27 (p. 201), IND-11 (p. 242), Escolha PROG-12 (p. 596), Escolha LIV-05 (p. 605), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha RDF-26 (p. 624), Escolha RDF-27 (p. 625), Escolha IND-11 (p. 636)

STJ, Tema Repetitivo 931 — EXT-07 (p. 530), Escolha EXT-07 (p. 715)

STJ, Tema Repetitivo 1006 — PROG-12 (p. 113), Escolha PROG-12 (p. 596)

STJ, Tema Repetitivo 1084 — PROG-05 (p. 80), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), PROG-17 (p. 95), PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-10 (p. 107), PROG-19 (p. 124), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha PROG-19 (p. 598)

STJ, Tema Repetitivo 1165 — PROG-04 (p. 78), PROG-12 (p. 113), Escolha PROG-04 (p. 590), Escolha PROG-12 (p. 596)

STJ, Tema Repetitivo 1195 — RDF-24 (p. 194), RDF-25 (p. 196), RDF-32 (p. 209), IND-11 (p. 242), INT-07 (p. 539), INT-09 (p. 541), Escolha RDF-24 (p. 621), Escolha RDF-25 (p. 622), Escolha RDF-32 (p. 628), Escolha IND-11 (p. 636), Escolha INT-07 (p. 718), Escolha INT-09 (p. 719)

STJ, Tema Repetitivo 1196 — PROG-05 (p. 80), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), PROG-17 (p. 95), PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-10 (p. 107), PROG-19 (p. 124), LIV-02 (p. 136), LIV-03 (p. 138), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-10 (p. 594), Escolha PROG-19 (p. 598)

STJ, Tema Repetitivo 1336 — IND-08 (p. 234), IND-32 (p. 277), Escolha IND-08 (p. 634)

STJ, Tema Repetitivo 1354 — PROG-05 (p. 80), PROG-06 (p. 85), PROG-16 (p. 88), PROG-07 (p. 91), PROG-17 (p. 95), PROG-08 (p. 99), PROG-09 (p. 103), PROG-11 (p. 111), PROG-18 (p. 120), Escolha PROG-05 (p. 591), Escolha PROG-06 (p. 593), Escolha PROG-11 (p. 596)

TJDFT, Acórdão 1230029 — RDF-16 (p. 179), RDF-17 (p. 181), RDF-18 (p. 183), RDF-20 (p. 186), AUD-16 (p. 447), AUD-46 (p. 506), Escolha RDF-16 (p. 615), Escolha RDF-17 (p. 616), Escolha RDF-18 (p. 617), Escolha RDF-20 (p. 619), Escolha AUD-16 (p. 685), Escolha AUD-46 (p. 709)

TJMG, 4ª Câmara Criminal, 4465602-88.2025 — IND-52 (p. 317), Escolha IND-52 (p. 655)

TJMG, 9ª Câmara Criminal, 1294534-24.2025 — PREM-10 (p. 34), IND-52 (p. 317), Escolha PREM-10 (p. 581), Escolha IND-52 (p. 655)

TJMS, 1ª Câmara Criminal — IND-07 (p. 230), Escolha IND-07 (p. 632)

TJMS, 2ª Câmara Criminal: AgExec 1602006-93.2026.8.12.0000 — AUD-40 (p. 496), Escolha AUD-40 (p. 703)

TJMS, 2ª Câmara Criminal, Agravos de Execução Penal 1602006-93.2026.8.12.0000 — IND-07 (p. 230), Escolha IND-07 (p. 632)

TJMS, 3ª Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal 1607175-95.2025.8.12.0000, Rel. Des. Ja — IND-12 (p. 246), Escolha IND-12 (p. 637)